
אבי וישעי

תורה והגלים

אורי פוגלר

סיוון תשפ"ו

כשם שאי אפשר לבר בלא תבן וכו'

לעילוי נשמת

**שלמה ואיטה פוגלר ז"ל
אליעזר ומרים בניאל ז"ל
דבורה עצמון ז"ל**

נר לרגלנו ואור לנתיבותינו

לדוד ה' אורי וישעי

לדוד – השם הוא אורי וישעי
אבל לאורי – השם הוא אבישי וישעי

או: אבי וישעי

תוכן עניינים

ג קודש הילולים

1	ספר הישר
1	בראשית.....
7	נח.....
14	לך לך.....
24	וירא.....
32	חיי שרה.....
38	תולדות.....
44	ויצא.....
51	וישלח.....
59	וישב.....
68	מקץ.....
74	ויגש.....
82	ויחי.....

91	ספר הגאולה
91	שמות.....
98	וארא.....
106	בא.....
113	בשלח.....
123	יתרו.....
130	משפטים.....
137	תרומה.....
144	תצווה.....
150	כי תשא.....
158	ויקהל.....
165	פקודי.....

173	תורת כהנים
173	ויקרא.....
180	צו.....
186	שמיני.....
192	תזריע.....
197	מצורע.....
199	אחרי מות.....
203	קדושים.....

204		אמור
208		בהר
213		בחוקתי

217

חומש הפקודים

217		במדבר
220		נשא
224		בהעלותך
228		שלח
231		קורח
236		חוקת
242		בלק
247		פנחס
252		מטות
258		מסעי

261

משנה תורה

261		דברים
263		ואתחנן
269		עקב
276		ראה
279		שופטים
287		כי תצא
294		כי תבוא
299		ניצבים
304		וילך
309		האזינו
315		וזאת הברכה

321

אלו הימים

321		ימי הדין
331		חג האסיף
343		חג האורים
353		יום הפורים
360		חג המצות
369		חג הקציר

קודש הילולים

בקדושים (פרק יט מפסוק כג), וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו שלוש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל. ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים לה'. ובשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו. ע"כ.

הילקוט שמעוני (תרטו) דורש וא"ד, ונטעתם וערלתם את פרי, מדבר בתינוק, שלוש שנים יהיה לכם ערלים, שאינו יכול לא להשיח ולא לדבר, ובשנה הרביעית יהיה כל פרי קודש, שאביו מקדשו לתורה, הילולים, שמהלל להקב"ה, ובשנה החמישית תאכלו את פרי, משעה שהוא מתחיל לקרות בתורה להוסיף לכם תבואתו. עכ"ד. הרי התינוק עובר משלב של ערלות בשלוש השנים הראשונות להשגה של קדושה בתקופה שלאחר מכן, ואחר הקדושה מגיע שלב התוספת והגידול שמגיעים יחד עם הלימוד. אך יש לעמוד על כך. דבר זה ברור, גם בהקשר לעץ המאכל וגם בהקשר לינוקא, שישנו שלב מחוסר או שלילי שממנו עוברים לשלב המתקדם והחיובי, אך למה הראשון נקרא עורלה ומדוע האחרון נקרא קודש, לכל הפחות ביחס לתינוק. זאת ועוד, מה פשר המעבר מן הקדושה אל שלב נוסף, בשנה החמישית, שלכאורה מסיר את הקדושה ומשיב את עץ המאכל והתינוק אחורנית, ומאידך לא לוקח אותם בחזרה אל שלב העורלה. גם לא ברורה הסיימת להוסיף לכם תבואתו, שאף המדרש לא פירש. כל צורת ההתפתחות הנ"ל טעונה הבהרה.

הנה, הערלה היא המחיצה המפרידה בין הפוטנציאל לבין המימוש. ערל און, ערל שפתיים וערל הלב הם אלו שאזנזם או פיהם אטומים מלשמוע ולדבר וליבם אטום מלהרגיש. במצב זה שרוי הילד בתקופת הבוסר של שלוש השנים הראשונות כאשר כוחותיו מתגברים אבל עדיין אינם פורצים את הכיסוי המונע מן הילד מלממש אותם, באופן דומה לעץ שמצמיח אבל התורה אוסרת פירותיו מהנאה ומכסתו משימוש. האדם הראשון, אומרים המפרשים, לא היה יכול להמתין אף לא שעה אחת טרם אכל מן העץ, וכנגד וכפרה לכך איסור הערלה המחייב המתנה. על דרך זו נראה לומר כי בשלב הינקות דומה הילד לאדם הראשון שקודם החטא וטרם ידעת טוב ורע היה דחוי מעץ הדעת ומיכולותיו המכוסות. כוחות הילד בשנותיו הראשונות מנועים כמו פירות עץ הדעת.

ואז מגיעה החלאקה, התספורת, ההתערבות החיצונית שמעצבת את הגבולות. קודם לשימוש היומיומי בפירות שבשנות האילן הבאות, נוטלים את הפירות ומעלים אותם לירושלים בין החומות לאוכלם בטהרה. כך הילד ניטל וקובעים בו גבולות, לא רק משירים ממנו את כיסוי וערלת השיער אלא גם יוצרים את הפאות. היכן שיש פאות אין הפקר, כדכתיב פאת שדך (פרק יט פ"ט). היכן שיש פאות יש בעלים, יש קדושה. העיסוק עם הילד והבאתו למקום קדוש, מירון או ירושלים, דומה לחרדת הקודש וההקפדה שסביב פירות נטע רבעי ולהתערבות החיצונית לממשם בדרך הראויה, בקדושה, בסביבה של תורה ומעשים טובים. זו הדרך מוציאתו מידי כוחות מכוסים לידי כוחות של קדושה שכבר יש להם מקום בעולם. אביו מקדשו לתורה והוא מהלל לקב"ה בתפילת ילדים.

ולבסוף, לאחר שנות הערלות, הצימוח המכוסה, ושלב הקדושה, הסרת הערלות והעיצוב החיצוני של קביעת הגבולות, הפאות, תיבת נח המסוגלת לדברים שבקדושה, שוב מגיע בשנה החמישית, או בתקופה שלאחר החלאקה, השלב הנעלה ביותר שבא הגידול ומוסיף לגדל את עצמו בעצמו. למושא ההתערבות החיצונית שבשנה הרביעית יש כבר גידולים שצימח בעצמו, תבואתו שלו. הרי התהליך מתחיל בשלוש שנים בהן התינוק ערל ולכוחותיו אין ביטוי ואז בא אביו ומפעיל את כוחות הילד לתורה ולתפילה, עד שלבסוף ממשיך הילד ומוסיף בתורה ובקדושה מדיליה, להוסיף לכם תבואתו:

ספר הישר

מאי ספר הישר, א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן זה ספר אברהם יצחק ויעקב
שנקראו ישרים. עבודה זרה דף כה ע"א.

בראשית

ויהי לילה

בבראשית (פרק א פסוק ה), ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. ע"כ. וכן הלשון באופן דומה בשאר ימי הבריאה. ובפשטות הכוונה בזה היא שעבר הלילה והיום של היום הראשון, ובא זה לסיומו, וכן בשאר הימים. אך צ"ב, אם כן, מדוע נקט את המילים ערב ובוקר ולא את המילים לילה ויום. הרי ערב אינו הלילה אלא תחילת הלילה, ובוקר אינו היום אלא תחילת היום, ומה בכך שהתחלה עברה אבל עדיין לא בא הדבר על סיומו.

עוד יש להבין, לגבי היום הראשון, מה שייד לומר ויהי ערב, והרי ליום הראשון לא קדם אף יום שנגמר והגיע בסופו הערב שהתחיל את היום הראשון. ערב לכאורה אינו רק נקודת התחלה של היום הבא, אלא גם נקודת הסיום של היום הקודם, ואילו לא קיים יום קודם, שוב לא ניתן להגדיר היטב את הערב שנמצא בתפר בין היום הבא למה שקדם לו. וגם זה צ"ב.

גופא, במשמעות המילים ערב ובוקר, כתב האבן עזרא והביאווה עוד מפרשים, דערב, תחילת הלילה, נקרא כך בלשון ערב לפי שנתערבו בו הצורות, דהיינו שקשה להבחין בו בין צורות העצמים, שהכל מעורב בו. ובוקר, תחילת היום, נקרא כך בלשון בוקר לפי שיוכל אדם לבקר בינות הצורות, דהיינו להבחין ביניהן. ועכ"פ אכתי צ"ב מדוע נקט לשון ערב ובוקר ולא לילה ויום, וכדלעיל.

וביאר הרד"ק, דכל הלילה נקרא ערב על שם תחילתו, כמו שנקרא כל שלושים יום מהלבנה חודש על שם תחילתו שנקרא חודש, כמו שאמר (שמואל א פרק כ פסוק יח) מחר חודש. ונקרא תחילתו חודש לפי שיתחדש אז אור הלבנה, שבתחילת החודש היא מתחילה להתגלות. וכן אמר בכמה מקומות לשון ערב במשמעות של כל הלילה, באיוב (פרק ז פסוק ד) אם שכבתי ואמרתי מתי אקום ומדד ערב, דהיינו שכל הלילה ינדוד ויעבור, וכן בתהילים (פרק נט פסוק ז), ישובו לערב יהמו ככלב, והרי ידוע (ברכות דף ג) שאין הכלבים צועקים בתחילת הלילה.

אבל היום כולו, כתב הרד"ק, לא נקרא בוקר אלא עד חצי היום. כי מחצי היום ואילך השמש נוטה לצד מערב ואורו הולך ודל ליושבי הארץ כמו שעד חצי היום הולך וחזק. ולא כן הלילה, כי כל הלילה עד עמוד השחר או הכוכבים שווה.

ואפשר שמשום כן יכול היה הפסוק לנקוט בלשון ויהי ערב, מכיון שכל הלילה נקרא ע"ש הערב, ואגב זה לנקוט בביטוי הנגדי המדויק ביותר, אף שאינו מדויק לחלוטין, דהיינו ויהי בוקר. ומכיון שכל הלילה נקרא ע"ש הערב, פחות קשה גם מה שכתב ויהי ערב לגבי היום הראשון, אף שלא קדם לו יום. משום שכל הלילה נקרא בלשון ערב, אפשר שויהי ערב ניתן להגדרה גם בעזרת היום העוקב לבדו ובלי יום קודם.

ואם תאמר, דגם אם אפשר בדוחק להשתמש בפסוק בלשון ערב ובוקר, עדיין היה לו להשתמש בלשון המרווחת, לילה ויום, יש לומר דהיום והלילה יחד גם כן נקראים יום, ולכן ישנו דוחק גם

בשימוש במילים לילה ויום, בעוד אפשר שהיום כולל בתוכו גם את הלילה. ונראה שלכך גם התכוון הרד"ק, יעויין שם.

עוד הקשה ר' עובדיה מברטנורא על לשון ויהי ערב ויהי בוקר ביום הראשון, שהרי סיבת היום והלילה אינה אלא הגלגלים ותנועת המאורות שעדיין לא נבראו לפני היום השני, לכל הפחות, וכיצד ייתכן לומר כבר שעבר הלילה ועבר היום כאשר הדבר שמחולל אותם עדיין לא בא לעולם.

ותירץ, שנאמר למשה מפי הגבורה שמשך היום הראשון היה כמו הזמן של ויהי ערב ויהי בוקר, למרות שלא התרחשו בפועל ערב ובוקר, והכוונה בפסוק ויהי ערב ויהי בוקר הוא לזמן של ערב אחד ובוקר אחד, אבל לא להתרחשות ערב ובוקר ממש.

הנה, ר' אלחנן וסרמן בקובץ שיעורים, פסחים אות ב, כתב להסתפק וא"ד, ויש לחקור בהא דמצאת הכוכבים הוי לילה, אם הכוכבים עצמן הן הלילה או שאין הכוכבים אלא סימן וראיה שהוא לילה. ונפקא מינא למה ששנה בשיטה מקובצת (בבא בתרא דף נו) לגבי שתי כיתי עדים המעידים כל כת על שעה אחת, לענין הבאת שתי שערות לגדלות, דמיקרי חצי דבר ולא מועילה העדות, משום דהשערות עצמן הן הגדלות, אבל בעדי חזקת ג' שנים, החזקה אינה אלא ראיה שהקרקע היא שלו ומועילה העדות. ולפי"ז אם באו ג' כיתי עדים, כל כת מעידה על כוכב אחד, אם הכוכבים עצמם הם הלילה כמו שהשערות הן הגדלות, מיקרי חצי דבר ואין העדות מועילה.

והביא רא"ו ראיה ממעשה בראשית, דהכוכבים נבראו ביום הרביעי ובכל זאת כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, הרי שישה מציאות של לילה בלא כוכבים כלל. וכיון שיש לילה בלא כוכבים, בהכרח הכוכבים הם רק ראיה ללילה, אבל לא קובעים את הלילה עצמו, ובבאו ג' כיתי עדים המעידות בנפרד על כוכב אחד תועיל העדות.

אכן, לפי מש"כ רע"ב שנכתב בפסוק ויהי ערב ויהי בוקר משום שהיה אז זמן של ערב ובוקר, אבל לא שהתרחשו ערב ובוקר או לילה ויום ממש, ראיית רא"ו אינה ראיה. אפשר שהכוכבים הם הקובעים את הלילה, ולא מהווים רק ראיה ללילה, ובכל זאת בימים הראשון, השני והשלישי נכתב לילה משום שעבר אז זמן לילה, אף שלא אירע אירוע של לילה בפועל.

ולפי דברי האבן עזרא שהערב נקרא ע"ש שמתערבים בו עצמים, ולפי דברי הרד"ק שהלילה נקרא ע"ש הערב, יש לעיין האם מונח בזה שהלילה נקבע ממש על פי התערבות העצמים שבתחילתו, לאפוקי הצד של רא"ו שהכוכבים קובעים אותו, או שמא אין הדברים שייכים זה לזה, והערב או הלילה נקבעים על ידי דבר אחד ובכל זאת נקראים ע"ש דבר אחר, וילע"ב:

נעשה שותף

בבראשית (פרק ב פסוק א), ויכולו השמים והארץ וכל צבאם. ע"כ.

אמרו חז"ל בגמרא בשבת (דף קיט ע"ב), אמר רבא ואיתימא רבי יהושע בן לוי אפילו יחיד המתפלל בערב שבת צריך לומר ויכולו, דאמר רב המנונא כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, שנאמר ויכולו אל תקרי ויכולו אלא ויכלו. ע"כ. כלומר, ויכלו בלשון רבים, הקב"ה והמתפלל בערב שבת ואומר ויכולו.

וכיצד ואידך נעשה שותף להקב"ה, מבאר המהרש"א בחידושי אגדות, כי האומר ויכולו הרי הוא מעיד על מעשה בראשית והרי הוא נעשה שותף עם הקדוש ברוך הוא כי בלתי עדותו לא יוודע עשייתו, וכמו שהעשייה לא היה רק במאמר וכו' כן עדותו במאמר והו"ל שותף במאמר.

והוסיף המהרש"א לבאר את ההתייחסות בגמרא לכך שאפילו יחיד צריך לומר ויכולו, רוצה לומר אפילו יחיד שאין עדותו גמורה במקום אחר, אף על פי כן צריך לומר ויכולו להיעשות

שותף של הקדוש ברוך הוא בעדותו זאת באמירה בעלמא. עכ"ד. כלומר, אפילו שעבור עדות גמורה צריכים שני עדים, יש ערך של עדות ושותפות גם בעד אחד, אולי משום שבצירוף עם עד אחר הוא יכול להעמיד עדות גמורה, ולכן אף היחיד צריך לומר ויכולו ונעשה בזה שותף להקב"ה במעשה בראשית.

נראה לבאר זאת באופן דומה אך שונה, שאף אם האדם עצמו איננו מעיד על מעשה בראשית, הרי באמירת ויכולו מקבל את השבת ומזמן אותה, והשבת עצמה היא אות ועדות למעשה בראשית. נמצא האדם כמי שמזמן עדים להעיד על דבר ובכך נעשה שותף בקיומו. בנוסח זה מובן מאוד מדוע יש עניין שאף היחיד צריך לומר ויכולו הגם שאין עדות בפחות משניים, שכן היחיד אינו מעיד בעצמו כי אם פועל כמו בעל דבר בדין ומזמן עדים אחרים להעיד, הלא זו השבת, ועדות זו היא אות ועדות שלמה על מעשה בראשית.

עוד יש לומר בטעם הדבר ששותפות זו יכולה להתבסס על עדות היחיד שאומר ויכולו, שכן הקב"ה עצמו הוא העד האחד השני ויחד עימו נשלמת העדות. או דנימא עפ"י המשך דברי הגמרא (שם) כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו שני מלאכי השרת המלווין לו לאדם מניחין ידיהן על ראשו ואומרים לו וסר עוונך וחטאתך תכופר, ומלאכים אלו יכולים להצטרף עימו לעדות.

החתם סופר בדרשותיו (ח"א ד"ד) כתב על הפסוק כי בי ירבו ימך ויוסיפו לך שנות חיים, כי העושים רצונו של מקום ברוך הוא המה שותפים להקב"ה בקיום כל העולם, ויומו של הקדוש ברוך הוא אלף שנה, אם כן ראוי הוא שיהיה כל יום של עובדי ה' נחשב כאילו ח"ת"ק שנה, חצי של אלף שנה. ועפ"י² כותב בספר דף על דף שנפלאים מאוד דברי חז"ל במסכת מגילה (דף כז ע"ב), שאלו תלמידיו את ר' זכאי במה הארכת ימים ואמר להם וכו' ולא ביטלתי קידוש היום, ובפרקי דר"א (פרק יח) מכאן אמרו כל המבדק על היין בלילי שבתות מאריכין לו ימיו ושנותיו בעולם הזה ויוסיפו לך שנות חיים לעולם הבא, דהיינו שקידוש ואמירת ויכולו מאריכות חייו של אדם כיוון שנעשה על ידן שותף להקב"ה שיום אצלו הוא אלף שנה ושותפות בזה היא חמש מאות שנה.

אכן, שם במגילה לגבי דברי רבי זכאי שהאריך ימים מפני שלא ביטל קידוש היום, תמהו האחרונים מה הרבותא בזה לפי הדעות שאפשר לקדש על הפת, והרי בכל מקרה יש לו פת ותמיד בנקל יכול לעשות קידוש היום. והשיבו שכוונת רבי זכאי שלא ביטל קידוש היום על היין, אע"פ שיכול לעשות את הקידוש גם על הפת. ודווקא משום שלא ביטל קידוש היום על היין זכה להאריך ימים. וקצת קשה, מה בכך אם מקדש על היין או על הפת כיוון שבכל מקרה אומר ומעיד ויכולו ונעשה שותף להקב"ה שיום אצלו הוא אלף שנה.

ויש לומר בזה דבר חידוש, שהאומר ויכולו ועושה זאת על היין נעשה שותף להקב"ה כמו במעמדים נוספים שנעשים על היין ויש בהם כריתת ברית ויצירת חיבור ושותפות. כמו במעמד חופה וקידושין שנעשה על היין ונוצרת בו שותפות בין איש לאשתו, כמו במעמד ברית המילה שמחברת בין הנמהל לבוראו וכמו בבית המקדש שעבודת הנסכים שבו הייתה חלק בלתי נפרד מעבודת הקרבנות והחיבור בין האדם להקב"ה. אמירת ויכולו, אם כן, אין המשמעות שלה נגזרת מגדר של עדות כי אם מגדר של שותפות הנוצרת במעמד של כריתת ברית המתבצעת על היין. כביכול מתחתן האדם באמירת ויכולו על היין עם הקב"ה. בכך נעשה האדם שותף להקב"ה שיומו ארוך אלף שנים ועי"כ מאריך ימיו ושנותיו כפי שנהג רבי זכאי שלא ביטל מעולם קידוש ואמירת ויכולו על היין:

יודע טוב ורע

בבראשית (פרק ג פסוק ה), כי יודע אלוקים כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. ע"כ. כך אמר הנחש לאשה. ובאמת לאחר שאכלו אדם וחווה מעץ הדעת וחטאו, התוצאה הייתה כפי שאמר ה' בפסוק כב, ויאמר ה' אלוקים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע וכו'. ע"כ. הרי אדם וחווה נהיו יודעי טוב ורע בגין מרים ואכילתם מעץ הדעת.

והדבר מתמיה בשני פנים. מחד גיסא, כיצד ייתכן שהעונש על החטא הוא עליית מדרגה אינטלקטואלית, שעל ידי המרידה בבורא הוענקה לאדם וחווה התכונה האלוקית לדעת טוב ורע. כיצד החוטאים יוצאים נשכרים במעשיהם בהשגת שלמות שכלית. ומאידך גיסא, אם המעשה טומן בחובו התקרבות אל השלמות והשגתה, שהרי השלמות האינטלקטואלית הינה חלק מן השלמות בכלל, וע"כ מדובר בדבר חיובי, מפני מה נגזרו על אדם וחווה עונשים ותמורות שליליות בגינו. וכי למה צעד חיובי גורר השלכות שליליות.

מורה הנבוכים, הרמב"ם (ח"א פ"ב), נגע בקושי זה, ובלשונו, יראה מפשוטו של כתוב כי הכוונה הראשונה באדם שיהיה כשאר בעלי חיים שאין שכל לו ולא מחשבה, ולא יבדיל בין הטוב ובין הרע, וכאשר המרה הביא מריו זה השלמות הגדול המיוחד באדם, והיא שתהיה לו זאת ההכרה הנמצאת בנו, אשר היא הנכבדת מן העניינים הנמצאים בנו, ובו נתעצם. וזה הפלא שיהיה ענשו על מריו תת השלמות שלא היה לו והוא השכל, ואין זה אלא כדבר מי שאמר כי איש מן האנשים מרה והפליג בעול ולפיכך שינו ברייתו לטוב, והושם כוכב בשמיים. עכ"ל. נמצא בעל המרי משתלם בשכלו וכביכול הושם כוכב בשמיים בעוד מן הדין היה לו להיות מושפל עד עפר.

עונה המורה ומבחין בין המושכלות לבין המפורסמות. השמיים הם כדוריים זהו פסוק אמת, והארץ שטוחה זהו פסוק שקר. אלו הן מושכלות עבורן המדד היחיד הוא אמת ושקר, ולא שייך לבחון אותן על הסרגל של נאה או מגונה. נוי וגנאי הינם המדדים של המפורסמות, דהיינו עולם הנורמות, המוסכמות והאסתטיקה. לדוגמא, אופן הלבוש יכול להיקרא נאה או מגונה. בהתאם להבחנה הזו, מסביר הרמב"ם, כי השלמות האחרונה אליה הגיע האדם קודם למרי שלו אז היה בבחינת צלם אלוקים, הייתה ההבדלה שעל ידי השכל בין האמת והשקר. בזו היה האדם שלם ותמים קודם לחטא.

מה שבכל זאת היה חסר לאדם, כמש"כ בתהילים (פ"ח פ"ו) ותחסרהו מעט מאלוקים, שלא היה לו כוח להשתמש במפורסמות בשום פנים ולא להשיגם, עד שאפילו הגלוי שבמפורסמות בגנות, לילך מחוסר בגדים, לא היה זה מגונה אצלו. אך כאשר ביצע את מריו ונטה אל התאוות והנאות חושיו הגשמיות, כמו שנאמר (שם בבראשית בפסוק ו) כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעיניים, התחלפו ההשגות של המושכלות בעד ההשגות המפורסמות. בעבור השכל נצטווה האדם (פ"ב פט"ז) בויצו ה' אלוקים, ובמעבר על הציווי איבד את השכל ונשקע בהתעסקות בעולם של המגונה והנאה.

וממשיך הר"מ וא"ד, ולזה נאמר והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע ולא אמר יודעי שקר ואמת, או משיגי שקר ואמת, ואין בהכרחי טוב ורע כלל אבל שקר ואמת. והתבונן אמרו (פסוק ז) ותיפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירומים הם, לא אמר תיפקחנה עיני שניהם ויראו, כי כאשר ראה קודם הוא אשר ראה אחרי כן, לא היו שם סנוורים על העין שהוסרו, אבל נתחדש בו עניין אחר, שגינה בו מה שלא היה מגנהו קודם. עכ"ד. מימוש תאוות המאכל מעץ הדעת העניקה לאדם וחווה את ידיעת הטוב והרע, הנאה והמגונה, הידיעה בגנות העובדה שעירומים הם, תמורת ובמקום המעלה המרוממת שהייתה נחלתם קודם לכן, ידיעת מושכלות האמת והשקר.

ישנה שאלה בסיסית בדבר המוסר, האם יש לו תוקף טבעי, אובייקטיבי ואבסולוטי או שתוקפו

נגזר רק מפני ההסכמיות של כל הפרטים לנהוג כך, רוצה לומר, שהואיל וכמה סובייקטים רואים איזו הנהגה כמה שנכון וטוב לעשות, אזי קובעים זאת לחוק כללי. ביחס לצדדים אלו, ברור כי רצון ה' לא היה רק הדבר הנכון סובייקטיבית בעיני האדם הראשון, כי אם מעין כלל טבע מוחלט בעולם כמו חוקי הפיזיקה, ומפני שהאדם ידע את אמיתות העולם, בכלל זה ידע, הכיר ופעל את מושכלות רצון ה'. והנה, לאחר החטא ירד האדם ממדרגה שלמה זו, דרגת מעט מאלוקים, ואמצעי החישה שלו בעולמו קהה להיות תחושות סובייקטיביות של טוב ורע, נאה ומגונה. שוב גם עשיית רצון ה' וההימנעות מהדברים שהפך רצון ה' אין האדם מקיימן אלא בדרכו הסובייקטיבית, מפני שהדבר נראה לו טוב או מרגיש לו רע. ברם, כל זאת אלמלא עשה ה"ל"ת עם האדם חסד וציווה אותו במצוותיו, שאינן רק נאות אלא אמיתיות, ובכך פתח צוהר לקיום המצוות במדרגה היותר שלמה ונעלה שהייתה קודם חטא האדם הראשון, שלא מתוקף טוב המצוות ונויין אלא מתוקף אמיתותן המוחלטת:

היה לו להשיב

בבראשית (פרק ג פסוק יד), ויאמר ה' אלוקים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חיך. ע"כ. וכתב רש"י, מכאן שאין מהפכים בזכותו של מסית, שאילו שאלו למה עשית זאת, היה לו להשיב דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין. עכ"ד. ומקור הדברים בסוגיית הגמרא בסנהדרין (דף כט ע"א), אמר רבי שמואל בר נחמן אמר רבי יונתן מניין שאין טוענין למסית, מנחש הקדמוני, דאמר רבי שמלאי הרבה טענות היה לו לנחש לטעון ולא טען, ומפני מה לא טען לו הקדוש ברוך הוא, לפי שלא טען הוא. מאי הוה ליה למימר, דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין, דברי הרב שומעין. ע"ש.

ואם תאמר, מדוע כל מסית שבעולם לא יכול לפטור עצמו בטענה זו, השיב בשפתי חכמים שדווקא הנחש שלא נצטווה שלא להסית ולא נענש אלא לפי שבאה תקלה על ידו, דווקא בעניינו שייך לומר דברי הרב ודברי התלמיד. אבל מסית שנצטווה בתורה שלא להסית, נמצא כשהסית עובר על מצוות השם שציווה שלא להסית, ולכן גם אם ביחס ליחס המתקיים בין המסית והמוסת ניתן לומר דברי הרב ודברי התלמיד הרי סוף סוף עבר על דברי ה' שלא להסית ועל כך נענש.

סברת דברי הרב ודברי תלמיד נמצאת גם בגמרא בקידושין, דף מב ע"ב, והא דתנן השולח את הבעירה ביד חרש שוטה וקטן פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים שילח ביד פיקח פיקח חייב. ואמאי, נימא שלוחו של אדם כמותו, שאני התם דאין שליח לדבר עבירה, דאמרין דברי הרב ודברי תלמיד דברי מי שומעין. ע"ש. היינו שטעם הדין הידוע שאין שליח לדבר עבירה הוא משום כך, שדברי הרב ודברי התלמיד שומעין לדברי הרב.

ובביאור הטעם שאין שליח לדבר עבירה משום סברת דברי הרב ודברי התלמיד הולכים האחרונים בשתי דרכים ראשיות. דרך אחת, דרכו של הסמ"ע (חו"מ סי' קפב סק"ב), שיכול המשלח לומר סברתי שלא ישמע לי לעשותו, לכך אין המשלח חייב. וכן גם לשון התוס' בב"ק (דף עט ע"א), שאין יודע שהשליח יעבור, ולשון תוס' הרא"ש בב"מ (דף י ע"ב), וסבור המשלח שלא יעשה שליחותו. ומשמעות הדבר, שכיוון שהשליח לא אמור לציית למשלח אלא להי"ל שהוא רבו, ואין דברי המשלח התלמיד גוברים על דבריו, למשלח ישנה סיבה שלא להניח את מה שמניח כל משלח רגיל שהשליח יבצע את שליחותו, ומאחר שאותה סיבה עולה על דעתו ישנו איזה חסרון או פגם בגמירות דעתו של המשלח במינוי השליח, ומחמת אותו הפגם השליחות אינה חלה. גמירות דעת מושלמת לשליחות קיימת כאשר למשלח אין סיבה להסתפק בכך שהשליח יבצע את שליחותו, ודבר

זה נעדר כאן. אכן, אם למשל אין סיבה לפקפק בכך שיעשה השליח את שליחותו מפני שהדבר אסור, וכגון שהשליח הוא יהודי מומר, צריכה השליחות להועיל.

על דרכו של הסמ"ע וסיעתו הערימו האחרונים קושיות לרוב ממקרים שונים בהם מוכח שגם כאשר למשל אין סיבה לחשוב שהשליח לא יבצע את שליחותו, בכל זאת אמרינן שאין שליח לדבר עבירה. הגמרא הציעה שלא יהיה שליח לדבר עבירה במעילה והתוס' ביארו שבתחילה השליח היה שוגג ואחר כך נזכר, ובאופן זה הרי לא שייך לומר שהמשלח סבור שלא ישמע לו שכן בשעת המינוי היה השליח שכות, וכן באופן של שליח לדבר עבירה בשכר שגם בו אמרינן אין שליח לדבר עבירה אע"פ שבזה אינו סבור שלא ישמע לו. ושמא אפשר לומר שגם במקרים אלו עדיין ישנו איזה ספק למשל שמא השליח יזכר או ירתע מלעשות את העבירה אפילו בשכר. ועוד טען הרע"א (בב"מ דף י"ע"ב) מהא דשותפין שגנבו שגם בהם אמרינן אין שליח לדבר עבירה, ואף על פי שרואה בעיניו ששותפו ושליחו גונב עימו ואינו יכול לומר קסבור הייתי שלא ישמע לי. לכך ביאר רע"א אחרת וא"ד, אלא על כרחך דכל עיקר הסברא דאין שליח לדבר עבירה כיון שלא היה לו לשמוע, דדברי הרב, ממילא השליחות בטל. דאין יכול להעשות שליח לזה, דיותר צריך לשמוע לדברי הרב. עד כאן מדבריו. ולכאורה ביאור העניין הוא שבשליחות השליח משעבד את עצמו, במובן מסוים, למשלח שלו, ועל ידי אותו מנגנון של שעבוד יכול השליח לפעול עבור משלחו. אם כן, אותו שעבוד לא יכול להתרחש אלא כאשר השליח יכול לבחור להכפיף את עצמו לדברים של המשלח. כאשר ישנו מצב של דברי הרב ודברי התלמיד, השליח אינו יכול להכפיף עצמו לדברי התלמיד שהרי הוא כפוף ועומד תחת דברי הרב.

הרי אלו שני ההסברים בטענה של דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין בעניין אין שליח לדבר עבירה, לדרכו של הסמ"ע, שיכול לטעון קסבור הייתי שלא ישמע לי ואז ממילא ישנו חסרון בגמירות הדעת של המשלח במינוי השליחות, ולדרכו של הרע"א, שיכול לטעון שהשליח אינו יכול להכפיף עצמו למשלח כיוון שהוא כפוף ועומד תחת הי"ת. ולכאורה דבר תימה הוא, מה עניין לדמות שליח לדבר עבירה ומסית ולטעון את הטענה של זה בזה, הרי שליח לדבר עבירה חלוק ממסית בשני הבדלים מהותיים. האחד, שבשליח הפעולה של המשלח הינה פעולה מהותית, שיוצרת חלות, פעולה של מינוי שליחות, בניגוד למסית שרק עושה פעולה בעלמא של הסתה. והבדל נוסף, שבשליח לדבר עבירה, התביעה והקפידא אינה באה מהשילוח אלא מהעבירה שאכן קרתה לבסוף, בעוד בהסתה המסית נתבע על עצם ההסתה ללא קשר לאיזו תוצאה שלילית הנגרמת ממנה, ואפילו כאשר הניסת לא שמע בקולו חייב.

אכן, נראה שאת ההבדל הראשון אפשר ליישב בקלות לדרכו של הסמ"ע. גמירות דעת היא דבר חשוב לפעולה שיוצרת חלות, אבל לכאורה לא רק לכך. גם פעולה שלא יוצרת שום חלות, צריך שתהא שלמות בדעת בעשייתה. אם כן, כאשר המשלח או המסית טוענים קסבור הייתי שלא ישמע לי ולא הייתה לי גמירות דעת במעשה שעשיתי, הטענה טובה ומתקבלת בין אם המעשה הוא מעשה של מינוי שליחות ובין אם המעשה הוא מעשה הסתה בעלמא. הסתה ללא כוונה ראויה אינה הסתה להתחייב עליה, והרי היא כמו מתעסק בשבת. לדרכו של הרע"א, מנגד, צריך לחדש דבר מה נוסף. לפי רע"א אין שליח לדבר עבירה כיוון שהשליח אינו יכול להשתעבד לשליחות עבור התלמיד על דבר שהוא כבר משועבד לעשותו אחרת עבור הרב, אך יש לומר שהדבר מבוסס על סברא בסיסית אף יותר. באמת אין הרע"א מזכיר עניין שעבוד אלא שלא היה לו לשליח לשמוע למשלח ויותר צריך לשמוע לדברי הרב, וממילא, אומר רע"א, השליחות בטלה. נדמה כי דברי הרע"א מתפרשים לגבי שליחות כחשבון של שעבודים, כלומר, כיון שיותר צריך לשמוע לרב הרי הוא משועבד לרב ואינו יכול

להחליף את השעבוד בשעבוד לתלמיד, אבל באותה מידה ניתן ליתן טעם ונופך לדברים בהקשר של מסית. מסית הוא אדם שמשכנע ומשדל לעבור עבירה, אבל כדי שיחשב המסית כמי שבאמת מסית, צריך להיות המוסת, בהינתן ההסתה, אדם שעשוי להיות נוטה לכיוון אליו המסית משכנע ללכת. דברי המסית אינם עומדים ומקבלים משמעות במקום שבו המוסת צריך יותר לשמוע לדברי הרב ולא לדברי התלמיד המסית, שאז גם בהינתן דברי ההסתה צריך המוסת לנטות לכיוון הנגדי למסית. לכן טענת דברי הרב ודברי התלמיד, מבחינה זו, שייכת גם במסית לדרכו של הרע"א.

ברם, עדיין הדבר מעלה קושי, כי בין אם ההסתה נעשית ללא גמירות דעת, לסמ"ע, או שיש למוסות יותר לשמוע לרב ולא למסית מה שגורם לחסרון בהסתה, לרע"א, הלא כיוון ששונה הסתה משליחות, בהבדל השני, בכך שהקלקול נעשה בפעולת ההסתה עצמה ולא בדבר אליה ההסתה מביאה, אינו מובן מדוע ההסתה צריכה משמעות כדי להתחייב עליה. פעולה צריכה משמעות כאשר מתחשבים בה כדי לייחס תוצאה שלה לעושה הפעולה, אך אם הפעולה עצמה אסורה, מה לי אם לפעולה ישנה משמעות אם לאו. לכן היה למסית להתחייב על ההסתה גם נעדרת משמעות תהא הסיבה אשר תהא.

אכן, נדמה שהתשובה לכך טמונה בדברי השפתי חכמים. אמת הדבר שטענת דברי הרב ודברי התלמיד אינה שייכת בכל מסית שבעולם לפי שפעולת ההסתה עצמה היא האסורה, וביחס לכך לא משנה גמירות דעת או כל טענה שהיה לו למוסות לשמוע יותר לזה או לזה. הנחש הקדמוני ורק הוא יכול לטעון דברי הרב ודברי התלמיד כיון שאינו נענש על ההסתה אלא על התוצאה של ההסתה, בבחינת לפי שבאה תקלה על ידו, ומאחר שכך הדבר, הואיל ולפעולת ההסתה אין משמעות, אם בגלל חוסר בגמירות דעת ועשייתה כמתעסק בעלמא ואם בגלל שזו הסתה שלא הייתה אמורה להסית הואיל והיה למוסותים יותר לשמוע לדברי הרב גם בהינתן דברי ההסתה, שוב אי אפשר לייחס את הקלקול שנוצר בעקבות ההסתה אל הנחש. ואכן מכאן שאין מהפכים בזכותו של מסית, שאילו שאלו למה עשית זאת, היה לו להשיב דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין:

נח

צדיק תמים בדורותיו

בנח (פרק ו פסוק ט), אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוקים התהלך נח. ע"כ.

והנה, את הביטוי איש צדיק תמים ניתן לנתח תחבירית בשתי דרכים. באופן אחד, איש שהוא צדיק והוא תמים, דהיינו שהמילים צדיק ותמים מתארות בנפרד את המילה איש, ובאופן אחר, איש שהוא צדיק באופן תמים, דהיינו שהמילה צדיק מתארת את המילה איש, והמילה תמים מתארת את המילה צדיק.

איש שהוא צדיק והוא תמים, בפשטות, לא משובח מאוד בצדיקותו באופן מיוחד, שכן לא מתלווה תיאור מיוחד לצדיקות שלו. יתר על כן, האיש עצמו מתואר גם בתמימות, תכונה עם משמעות של שמירת עניינים של שב ואל תעשה, אבל ללא משמעות כ"כ במישור של קום ועשה, וכאשר היא נלווית לצדיקות, היא מלמדת שגם הצדיקות, לכאורה, אינה מיוחדת במינה. פעמים שמוסיפים בתיאורים עם שבחים בינוניים, וגורע הדבר גם משבחים שהיו מתפרשים כטובים יותר ללא התוספת. ובקיצור, כל המוסיף גורע.

לעומת זאת, בדרך הקריאה השנייה, איש בעל צדיקות תמימה ושלמה, לא רק שהתואר היחיד והמתאים לנח הוא צדיק, אלא שנתייחדה צדיקותו בתמימותה ובהיותה שלמה. לא צדיקות רגילה, אלא צדיקות מיוחדת. אם כן, בקריאה זו, נח לא מתואר רק כמי שמתנהג בסדר, עושה בסה"כ את הטוב ולא עושה מה שלא צריך, אלא גם כמי שעושה טוב מובהק ונחשב כצדיק לפי כל קנה מידה.

וידועים דברי רש"י על אתר, תמים היה בדורותיו, יש מרבותינו שדורשים אותו לשבח, כל שכן אילו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר, ויש שדורשים אותו לגנאי, לפי דורו היה צדיק, ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום. עכ"ל. ותוצאת המשמעות של שני הפירושים דומה למה שנתבאר, שלפי הפירוש שהיה צדיק ביחס לדורותיו, הרי שמהדברים הרעים הוא נמנע, אבל בדברים הטובים הוא לא נתייחד באופן מובהק אלא רק יחסי, ולפי הפירוש שכל שכן שהיה צדיק ביחס לדורו של אברהם, הרי שנח נחשב כמי שעושה טוב באופן מובהק וביחס לכל קנה מידה.

ועכ"פ, אף שבתוצאה שני הפירושים של רש"י מכוונים כשתי דרכי התחביר שנתבארו, נראה, שאין לתלות את המחלוקת זו בזו. ראשית, הרי חלקו במפורש אך ורק במשמעות המילה לדורותיו, ושנית, לשני הפירושים המילה בדורותיו מתייחסת לדורו של נח, ורק נחלקו האם בדורו של אברהם לא היה צדיק או שכ"ש שהיה כזה. כך או כך, התיאור איש צדיק תמים מתייחס, לשונית, לדורו של נח, שלא כהבנה שנח מתואר כצדיק שלם, ביחס לכל דור, כך שהמילה לדורותיו עצמה מתייחסת לכל הדורות, הן לדורו של נח והן לדורו של אברהם.

ואף שהטיית השייכות במילה לדורותיו מלמדת קצת שהכוונה הלשונית היא דווקא לדורו של נח, הרי מכך שמדובר בלשון רבים ניתן ללמוד קצת להיפך, שהכוונה לדורות רבים או לכל הדורות, ולא דווקא לדורו של נח. וילע"ב.

באמת רוב המפרשים, האבן עזרא, הספורנו, החזקוני, הרד"ק ועוד, לא פירשו את המילה תמים כזו שמתארת את המילה צדיק, כי אם כתואר נפרד. האבן עזרא כתב, איש צדיק במעשיו ותמים בלבן, וכע"ז בספורנו, איש צדיק במעשה ותמים במושכלות. הרד"ק פירש שתמים היינו שהיה שלם בלי שום דופי, והביא את המדרש שתמים הכוונה שנולד מהול. אכן, הרמב"ן כתב באו"א, יזכיר הכתוב שהיה זכאי ושלם בצדקו, להודיע שראוי להינצל מן המבול שאין לו עונש כלל. כלומר, הצדיקות השלמה היא הזכאות השלמה של נח בדיון, שלא נענש כלל. יעויין עוד בדבריו שם.

גופא, בשני הפירושים שהביא רש"י, העירו האחרונים בדיקות לשונו. בפירוש הראשון, שדורש לשבח, נקט שכל שכן אילו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר. בפירוש השני, שדורש לגנאי, כתב שאלו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום. בתחילה השתמש בלשון דור צדיקים ובסו"ד בלשון דורו של אברהם, ויש להבין את טעם ומשמעות השינוי.

פירוש אחד, וכע"ז בגור אריה, שדווקא בדורו של אברהם לא היה נחשב נח לכלום, אבל בדור של צדיקים בעלמא, שאינם במדרגת אברהם אבינו ע"ה כן היה נחשב נח לקצת צדיק, ועכ"פ לא לכלום. רק כלפי אברהם שצדיקותו הייתה גבוהה ביותר, שייך לומר שלא היה נחשב לכלום.

אמנם, אפשר לומר בדרך מעט אחרת, וכך נראה, שמה שהיה מיוחד באברהם בהקשר זה, לא הייתה זו צדיקותו הרבה. כל כמה שלא תהיה צדיקותו של אברהם ארוכה מארץ מדה ורחבה מיני ים, אין בכך כדי לבטל את צדיקותו של נח כליל ולאפסה. היחס בין הצדיקויות אמנם יותר גדול מאשר היחס בין צדיק בעלמא לנח, אבל כל כמה שלא יגדל, במכנה לא יהיה ערך אפס. אשר על כן, הטעם שלצדיקותו של נח ישנה עמידה במקום צדיקים בעלמא, אבל דווקא אצל אברהם אין לה עמידה כלל, אחרת היא ויש לבארה.

הנה, נח התנהל בסביבה עויינת, סביבה רעה וחטאה, סביבה שניסתה למנוע ממנו לעשות את

ציווי ה' ולפגוע בו. נח עמד בכל הלחצים, פעל לעומתם ולא נכנע לרע, ועל כך נשתבח ונקרא צדיק. אילו היה בדור של צדיקים, לפי הפירוש השני, היה נמדד ביחס אליהם והיה נחשב פחות מיוחד בצדיקותו, כי היו עוד צדיקים דומים לו שהיו הולכים בדרכו. הם היו פועלים לעומת הגורמים השליליים, משתדלים להימנע מהם ומכל דבר רע שהם מביאים ומנסים לפעול טוב או לציית לציווי ה', טוב יותר או פחות מנח. בניגוד לצדיקים בעלמא, אברהם, שנח היה נמדד ביחס אליו אילו היה בדורו, הלך במהלך אחר לחלוטין. אמר הקב"ה לאברהם, לך לך וכו' והיה ברכה, ודרשו ע"כ במדרש, קרי ביה ברכה, מה בריכה זו מטהרת את הטמאים, אף את מקרב את הרחוקים ומטהרם לאביהם שבשמים.

אברהם פעל בסביבות עוינות לרוב, אבל לא פעל שם לעומת הרע אלא התמודד איתו ממש. אברהם פעל להפוך את הרע לטוב, לקרב את הרחוקים ולטהרם. הוא לא פעל רק לעומת עובדי האלילים, כי אם למד ולימד להם ולאחרים את יסודות האמונה ומציאות ה'. אם כן, דרכו של אברהם אינה דרכו של נח רק בביצועים יותר טובים, כי אם דרך שונה לחלוטין, כמעט הפוכה, ששפיר מובן שמבטלת לגמרי את דרכו של נח ומחשיבה אותה לכלום. דרכו של נח במקום דרכו של אברהם, דומה היא למי שירפא חולה בידו באמצעות קטיעה, כאשר כבר פותחה תרופה שמייתרת את הקטיעה. הקוטע אמנם נהג כפי שהיה נהוג בדורות קודמים וריפא בכך את החולי, אך במקום שהתרופה כבר קיימת, פשוט וברור שהפעולה של הקוטע לא הייתה חיובית, בלשון המעטה. וכך אמרה ברוריה, אשת ר' מאיר, בברכות (דף י'), יתמו חטאים מן הארץ ולא חוטאים מן הארץ, ופירושו שבמקום שישנה דרך לבטל את החטא, שוב האפשרות של ביטול החוטא עצמו אינה נחשבת לדרך לגיטימית. לכן דרכו של נח, במקום דרכו של אברהם, אינה כלום.

והנה, הקשה באיילת השחר כך וא"ד, וצ"ב מה הכוונה בדבורו של אברהם לא היה נחשב לכלום, למה אם היה עושה את המעשים הטובים שעשה בדורו לא היה נקרא צדיק, הרי הרמב"ם (הלכות תשובה פ"ג ה"א) כתב דמי שרובו זכויות נקרא צדיק, ומאי נ"מ בדבורו של אברהם לא היה נחשב כ"כ בעיני אנשים, ומה שיש בעולם צדיק יותר גדול ממנו זה לא סיבה דאינו נחשב צדיק.

והמשיך קושייתו, דבשלמא על תמים יש לומר שאם יש אחד יותר מושלם ממנו, זה מראה שחסר בשלמותו, כיון דאפשר להגיע ליותר שלימות, אבל מה שיש צדיק יותר גדול ממנו אין זה מגרע מצדיקותו. עכ"ד.

ויש להעיר ע"מ שחילק בין צדיק ותמים שתמים הוא דבר יחסי לאותו דור, שאם בדורו יש יותר צדיק ממנו, אזי שוב אינו תמים. ולכאורה הדבר תמוה, שכן די בכך שבדור אחר יהיה צדיק ממנו, כדי שכבר בדור שלו לא יחשב לתמים. בין אם בדורו יותר קל או יותר קשה להתקדם במדרגות הצדיקות, הלא כיון שעכ"פ קיימת מדרגה של צדיקות גבוהה משלו, כי רואים זאת בדורות אחרים, שוב מדרגתו שלו אינה נחשבת לשלמה. ואפשר שצריך לומר לדעתו שהדור אינו רק גורם שמקל או מקשה להתקדם במעלות הצדיקות, אלא גם עשוי לחסום מדרגות מסוימות של צדיקות, ודבר חידוש הוא.

והנה, גופא לגבי קושייתו, יש לומר, שההסבר הוא כפי שנתבאר. דרכו של נח היא דרך רק במקום שדרכו של אברהם אינה קיימת, אך במקום שקיימת דרכו של אברהם, דרך הקרוב, דרך היתמו חטאים, שוב הדרך של הפעולה לעומת הרעים ודרך היתמו חוטאים אינה נחשבת כדרך טובה, וממילא אינה נחשבת לכלום, גם ביחס לקריטריון הטכני שמעמיד הרמב"ם בהלכות תשובה. בדורו של נח נחשב הדבר לריבוי זכויות, אך בדורו של אברהם לא.

ויש להעיר עוד, באופן כללי, על שני הפירושים ברש"י, כי ייתכן שמעבר למחלוקת הלשונית אין

ביניהם מחלוקת כלל במהות. כל מה שנדרש לגנאי ביחס לדורות צדיקים או דורו של אברהם, אינו אלא שאם נח היה מתנהג כפי שמתנהג בדור צדיקים או דורו של אברהם, אזי מעשיו היו נחשבים הרבה פחות או ככלום. אבל ייתכן בהחלט, כמו שטוען הפירוש הראשון, שבדור יותר טוב, גם המעשים של נח היו אחרים, ואולי היה יותר צדיק או שהיה נוהג אפילו כאברהם אבינו ע"ה. אם כן, מחלוקת הפירושים היא רק האם צדיק לדורותיו הוא ביטוי חיובי או שלילי, אבל שני הפירושים נסמכים על אותה מהות שאומרת שבדור יותר צדיק המעשים עשויים וצריכים להיות יותר טובים, מה שלא מן הנמנע היה קורה, וכלפי שמיא גליא, אילו נח היה בדורות הצדיקים או בדורו של אברהם:

אשר איננה טהורה

בנח (פרק ז פסוק ח), מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה ומן העוף וכל אשר רומש על הארץ. ע"כ.

אמרו על כך בגמרא בפסחים (דף ג ע"א), אמר רבי יהושע בן לוי, לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו, שהרי עקם הכתוב שמונה אותיות ולא הוציא דבר מגונה מפיו, שנאמר מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהרה וכו'. ובאורייתא מי לא כתיב טמא, אלא כל היכא דכי הדדי נינהו משתעי בלשון נקיה, כל היכא דנפישין מילי משתעי בלשון קצרה. כדאמר רב הונא אמר רב ואמרי לה אמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר, לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה. ע"ש. במקום לנקוט את המילה הטמאה, חמש אותיות, נקטה התורה בלשון אשר איננה טהורה, בשלוש עשרה אותיות שהן שמונה אותיות נוספות, ללמד שאל יוציא אדם דבר מגונה מפיו, ולשון טהרה עדיפה על פני לשון טומאה. ואכן, למסקנא קובעת הגמרא שלעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה גם אם הלשון הקצרה מגונה ביחס ללשון הארוכה ורק כאשר הלשונות שווים באורכם יש להימנע מהלשון המגונה. בכל זאת, מסבירים המפרשים, בכמה מקומות, כגון בנח, האריכה התורה כדי לחזר אחר הלשון הנקייה כדי ללמד את הדבר הזה בעצמו שיש לחזר אחר לשון נקייה.

הנה, למד רבי יהושע בן לוי את שלמד מפסוק ח, ממה שכתב מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה, ברם, בפסוק ב נאמר לכאורה דבר זהה, מכל הבהמה הטהורה תיקח לך וכו' ומן הבהמה אשר לא טהורה היא שניים איש ואשתו. אם כן, שואל החזקוני, מדוע הוכיחו את העניין שאל יוציא אדם דבר מגונה מפיו מהמקרא בפסוק ח ולא מן המקרא המוקדם יותר בפסוק ב. נאמרו בדבר תירוצים רבים, ולהלן כמה מהם.

יש מבעלי התוספות שכתבו כי אין ראיה מהפסוק הראשון שיש לחזר אחר לשון נקייה, לפי שהפסוק הראשון הוא הציווי של הקב"ה עצמו, ולא התיאור של התורה לנעשה, וגם אם מצינו שהקב"ה מחזר אחר לשון נקייה אין הכרח בזה שגם בני אנוש נדרשים לעשות כך. לכן הביאה הגמרא ראיה מהפסוק השני, בו התורה מתארת את שקרה, וממילות התורה, בהיותה ספר המלמד כיצד יש להתנהג, אכן ישנה ראיה לכך שלעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו.

המהרש"א ביאר ע"פ מסקנת הגמרא שרק כאשר הלשון הנקייה והלשון המגונה שוות באורכן יש לילך אחר הלשון הנקייה ואם כן אין התורה הייתה צריכה להאריך בנח מעיקר הדין אלא רק כדי ללמד את העיקרון שיש לחזר אחר לשון נקייה. בנוסף, אומר המהרש"א, גם הגמרא בבבא בתרא (דף קכג ע"א) לומדת דין מהלשון שאצל נח, שאין לספר אפילו בגנות בהמה טמאה וכ"ש בגנות לאה הצדיקה דכתיב ועיני לאה רכות. ע"ש. והואיל ומדובר בשני דינים הנלמדים מן הפסוקים, מובן כי נדרשים שני פסוקים ללמד אותם, שכן אין למדים שני דינים חדשים מאותו פסוק. אם כך, הפסוק הראשון מלמד את הדין בבבא בתרא, והשני את הדין בפסחים. וקצת קשה, שהגמרא בבבא

בתרא נקטה גם כן את הפסוק השני ולא את הראשון, וצריך לומר שבשני המקומות לא למדים דווקא מאחד הפסוקים אלא רק תופס חדא מתרי.

הפני יהושע כתב כי בשעת הציווי, בפסוק ב, עדיין לא ידע נח מי מהבהמות נקראת טמאה והקב"ה הראה לו, מן הסתם, את הבהמות הטהורות, שהן פחותות מהטמאות, כדי שיכירן ומתוך כך ידע מיהן הטהורות ומיהן הטמאות. ומכיוון שכך, שהראה בצורה אקטיבית את הבהמות הטהורות ולימד רק על דרך השלילה מיהן שאינן טהורות, מובן שנקט בלשון טהורה ולא טהורה, כי בפסוק ב הי"ת לא באמת הראה בהמות טמאות אלא רק שלל מי אינה נמצאת בקבוצת הבהמות הטהורות. רק בפסוק ח, שם באות כל החיות להיכנס לתיבה וכבר יודע נח מי טהורה ומי טמאה ואינו צריך ללמוד שום דבר על דרך השלילה, כשנוקט בלשון אשר איננה טהורה ודאי נמנע הכתוב מלשון טומאה שיותר היה מתאים שישתמש בה.

על כל פנים, הגמרא שואלת על הקביעה לעולם אל יוציא דבר מגונה מפיו, וכי לא נכתב בתורה טמא, ועונה שאכן רק כאשר הלשונות המגונה והנקייה שוות באורכן נאמר הכלל שאל יוציא דבר מגונה מפיו. אכן, לכאורה קשה על כך מהאמור בנח ובשני מקורות נוספים שהביאה הגמרא שבהם הלשון המגונה קצרה יותר ואף על פי כן נקט בלשון הנקייה, אולם, ביארו המפרשים, רש"י ותוס', שדווקא כתב בלשון הנקייה במקורות האלו למרות שזו הלשון הארוכה כדי ללמד את העניין הזה בעצמו שיש לחזר אחר לשון נקייה.

בעל המאור חילק והעמיד בדבר יסוד. כאשר הלשונות שווים באורכם, אומר בעל המאור, נוקט בלשון כבוד, וכאשר לשון אחד ארוך מהשני מניח הכתוב את הלשון הארוך ונוקט דרך קצר, ובלבד שלא יהא הקצר לשון מגונה. כלומר, ישנן שתי דרגות בלשון שאינה נקייה, ישנה לשון שאינה נקייה ומכובדת אך אינה מגונה וישנה לשון מגונה, ומה ששייך להעדיף לשון קצרה זהו דווקא כאשר הלשון אינה ממש מגונה, אבל אם היא כזו אין לנקוט בה אפילו אם היא קצרה. וממשיך ומסביר בעל המאור שכל מקום שכתבה בו התורה לשון טמא, אין זו לשון מגונה לפי שצריך הכתוב לומר להזהיר את ישראל ולהפרישם מכל טומאה כדכתיב והזרתם את בני ישראל וכו'. אבל בכל המקורות שכתב בהם בלשון נקייה, אין בהם ציווי אלא סיפור דברים, וסיפור דברים ניתן לספר גם בדרך עקיפה מבלי לציין את הדבר השלילי באופן פוזיטיבי. אם כך, כאשר משתמשים בלשון שאינה נקייה בהקשר זה הרי זה בבחינת לשון מגונה, כי שימוש בלשון שאינה נקייה בהקשר שבו אין בדבר צורך הופך את הלשון להיות לשון מגונה כפי ששימוש במקום הצורך הופך את הלשון להיות לשון שאינה מגונה. ולפי שהוא עניין מגונה עיקם בו הכתוב ונקט את הלשון הנקייה. ע"ע בדבריו.

ואם כנים הדברים, הרי שמובן גם מה שלא הביאה הגמרא מהפסוק הראשון בנח בו נאמר ציווי ה' אלא מהפסוק השני שבו ישנו רק סיפור הדברים, כי כפי שייסד בעל המאור, בהקשר של ציווי אין הכרח להשתמש דווקא בלשון הנקייה כאשר הלשון שאינה נקייה קצרה ממנה. רק בהקשר שאינו של ציווי, של סיפור דברים, שבו אין שום עניין להשתמש בלשון שאינה נקייה, הרי הדבר בבחינת לשון מגונה שבה אין להשתמש בשום פנים ואופן. שלושת המקורות שהביאה הגמרא מתייחדים בכך שאין בהם ציווי אלא סיפור דברים וזה הטעם, למסקנא, שנקט בהם בדווקא בלשון הנקייה. בפסוק הראשון בנח שמדבר על ציווי, אף על פי שגם בו תפס את הלשון הנקייה, למסקנת הגמרא יכול היה באותה מידה לנקוט גם בלשון שאינה נקייה כיוון שזו דרך קצרה שאינה מגונה:

קטן ובן נח

בנח (פרק ט מפסוק ד), אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו. ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש מיד כל חיה אדרשנו ומיד האדם מיד איש אחיו אדרוש את נפש האדם. שופך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלוקים עשה את האדם. ע"כ. הרי חלק משבע מצוות שנצטוו בהן בני נח, אכילת איבר מן החי ושפיכות דמים.

כתב הרמב"ם מהלכות מלכים (פרק י ה"ב), ולעולם אין עונשין מהן לא קטן ולא חרש ולא שוטה לפי שאינן בני מצוות. עכ"ל. והביא החתם סופר בשו"ת (יו"ד סי' שיז) שנשאל על כך, והרי לא ניתנו השיעורים אלא לישראל לבד וכבר כתב הרא"ש בתשובה דזמן גדלות לבת יב ולבן יג שנה והבאת שערות ושיעורן הכל בכלל שיעורין שנאמרו הלכה למשה מסיני וכיוון שאין שיעורין לבן נח מאי טעמא יפטר הקטן. והשיב החתם סופר שהקריטריון אצל בן נח אכן אינו אותם שיעורים של בת שתים עשרה ובן שלוש עשרה והבאת שערות כמו בישראל אלא כל ששכלו שלם כראוי הוה גדול ופחות מזה הוא קטן.

והנה, ישנו כלל בגמרא בסנהדרין (דף נט ע"א) ליכא מידעם דלישראל שרי ולנכרי אסור, דהיינו שאין דבר שמותר לישראל ואסור לנכרי. לפי זה כתבו האחרונים שכמו שעכו"ם קטן אבל בעל שכל שלם כראוי נחשב לגדול ומתחייב על מצוותיו וחובותיו, כך גם קטן ישראל באותה רמה יהיה חייב במצוות בני נח ולפי הכלל שאין דבר האסור לגוי ומותר לישראל.

הרמ"א (או"ח סי' שמג ע"א) כתב וא"ד, וקטן שהכה את אביו או עבר שאר עבירות בקטנותו, אף על פי שאין צריך תשובה כשיגדל, מכל מקום טוב לו שיקבל על עצמו איזה דבר לתשובה ולכפרה אף על פי שעבר קודם שנעשה בר עונשין. עכ"ד. ושאלו האחרונים, דאם איתא שישראל קטן ובעל שכל חייב בשבע מצוות בני נח כמו שגוי קטן חייב במצב זה, מדוע כתב הרמ"א לגבי כל העבירות שאם עברן בקטנותו אין צריך תשובה כשיגדל אלא רק טוב לו שיקבל על עצמו דבר לתשובה, והרי בשבע מצוות בני נח גם קטן ישראל מחוייב ממש כמו גוי ועבור עוון גזל צריך להיות מחוייב להשיב את הנזק לבעלים.

החישוקי חמד (סנהדרין דף נו ע"א) יישב זאת על פי האמור בעירובין (דף סב ע"א) שכן נח נהרג על פחות משווה פרוטה ולא ניתן להישבון, כלומר אף אם ישיבנו לא יפטר משום שרק בישראל נאמר והשיב את הגזילה אשר גזל ולא בעכו"ם, ואם כן גם ישראל קטן שחיובו בגזל הוא כמו חיובו של בן נח אינו חייב להשיב את הגזילה בדיוק כמו עכו"ם שלא ניתן להישבון.

אבל האמת שהאחרונים העלו טענות בגמרא ובסברא כלפי יסוד החתם סופר שקטן ישראל חייב כמו קטן גוי. ראשית, לא מסתבר שישראל חייבים בשבע מצוות בני נח מצד החיוב של בני נח עכו"ם, אלא ישראל קיבלו את התורה ואת המצוות בנפרד ורק היא המחייבת אותם. המצוות שניתנו לישראל מחליפות עבורם את המצוות שניתנו לכל בני נח לפני כן, ואינן רק מוסיפות עליהן ומשאירות את סיבת החיוב המקורית. זאת ועוד, גם ישראל עצמם כביכול נולדו מחדש, בבחינת גר שנתגייר כקטן שנולד, והשילו מעל עצמם את גויותם ובכלל זה את מה שנתחייבו בהיותם גויים. כעת בהיולד עם ישראל נולדו עם מצוות חדשות ואיזשהו חיוב של גויים המחוייב בגדרים של הגויים אינו מעלה ואינו מוריד ביחס לישראל.

יתרה מכך, הלא הפטור של קטן מן המצוות אינו גזירת הכתוב בעלמא אלא מפני שהוא אינו בר דעת, וכמש"כ רש"י במסכת חגיגה (דף ב ע"א) דלאו בני דעה נינהו ופטורין מן המצוות. אם כן, אחר שנקבע שגדר הדעת של איש ישראלי ולפיו כל קטן שלא הביא סימנים איננו בר דעת, כיצד עולה על הדעת לחייבו באיזושהי מצווה ויהיה הטעם אשר יהיה. והגם שקטן הגוי מתחייב בכה"ג,

מסתבר שיש לעכו"ם ולמצוותם ממד אחר למצווה ובהתאם גם גדר אחר מתי יש לחייב את הקטן ואף קודם שהופיעו הסימנים שאנו מצריכים בישראל. רמת הדעת הנדרשת תואמת לרמת השייכות בשורש המצווה, וזו שונה ביהודי מבגוי.

על כל פנים, לפי דברי האחרונים שאינם מקבלים את חידוש החתם סופר, מובנים דברי הרמ"א שסתם ולא סייג מצוות בני נח שהקטן יצטרך תשובה ומעשים יותר משמעותיים לגביהם מאשר מה שכתב שטוב לו שיקבל על עצמו דבר לתשובה. ואת הדין שלא ניתנו שיעורים אלא לישראל בלבד (רמב"ם פ"ט מהלכות מלכים ה"י) שהבין החת"ס במשמעות שלגוי אין שיעורים חותכים אבל יש חבות התלויה ברמה השכלית, צריך לפרש במשמעות אחרת, צרה, שאין לגויים רק שיעור של כזית השייך לעניין של אבר מן החי הנזכר שם בהלכה אבל שיעורים אחרים יש וכך כל הקטנים, גויים וישראלים כאחד, אינם מתחייבים על שבע מצוות בני נח ובכלל:

גווני הקשת

בנח (פרק ט פסוק יב), ויאמר אלוקים זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר אתכם לדורות עולם. ע"כ.

אומר הרמב"ן, ואמרו בטעם האות הזה, כי הקשת לא עשאו שיהיו רגליו למעלה שיראה כאילו מן השמים מורים בו וישלח חיצו ויפיצם בארץ, אבל עשאו בהפך מזה להראות שלא יורו בו מן השמים. וכן דרך הנלחמים להפוך אותו בידם ככה כאשר יקראו לשלום לפי שכנגדם. ועוד, שאין לקשת מיתר לכוון חיצים עליו. ורבינו בחיי הוסיף שהקשת ראויה למלחמה כשאדם מקשה את המיתר שבה, ולכן היא נקראת קשת, מה שלא מתקיים כאן שאין בה המיתר לירות בו.

ומדייק הרמב"ן, משמע מן האות הזה שלא היה קשת בענן ממעשה בראשית ועתה ברא ה' חדשה לעשות קשת בשמים ביום ענן. והמשיך וכתב, ואנחנו על כרחנו נאמין לדברי היוונים שמלהט השמש באוויר הלח יהיה הקשת בתולדה, כי בכלי מים לפני השמש יראה כמראה הקשת, כלומר, הקשת היא תופעה פיזיקלית שלכאורה כבר הייתה בעולם ולא נבראה כעת. ואומר הרמב"ן שהלשון מסתדרת עם עובדת היות הקשת תופעה פיזיקלית קדומה, כי כאשר נסתכל עוד בלשון הכתוב נבין כן כי אמר את קשתי נתתי בענן ולא אמר אני נותן בענן כאשר אמר זאת אות הברית אשר אני נותן, ומילת קשתי מורה שהייתה לו הקשת תחילה, ולכן נפרש הכתוב הקשת אשר נתתי בענן מיום הבריאה תהיה מן היום הזה והלאה לאות ברית ביני וביניכם, שכל זמן שאראנה אזכיר כי ברית שלום ביני וביניכם. ע"ש.

וכפי הידוע לנו אכן הקשת הינה תופעת טבע הנגרמת כתוצאה מנפיצה של אור השמש, כלומר שבירה של כל אחד מהצבעים שכלולים באור השמש בזווית שונה, כאשר האור חודר לטיפות מים ויוצא מהן.

אך קצת קשה לדרכו של הרמב"ן מה בכל זאת נתחדש בקשת בשעה זו לאחר המבול, כמשתמע מלשון הכתוב זאת אות הברית אשר אני נותן ומסתבר גם מעצם העניין של ברית הקשת ותוכנה. אכן תופעת הקשת הפיזיקלית הייתה בעולם משעת תחולת הפיזיקה אי שם בבריאה, וצריך ביאור מה תוספת נתווספה עליה בשעה זו.

אמר רבי אלכסנדר אמר רבי יהושע בן לוי במסכת ברכות (דף נט ע"א), הרואה את הקשת בענן צריך שיפול על פניו שנאמר כמראה הקשת אשר יהיה בענן וגו' ואראה ואפל על פני, לייטי עלה במערבא משום דמחזי כמאן דסגיד לקשתא. אבל ברוכי ודאי מברך. מאי מברך ברוך זוכר הברית. במתניתא תנא, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא אומר נאמן בבריתו וקיים במאמרו, אמר

רב פפא הלכך נימרניהו לתרוייהו ברוך זוכר הברית ונאמן בבריתו וקיים במאמרו. ע"כ. ומדוע צריך שיפול על פניו, אומר רש"י, לפי שהוא מראה כבוד ה'. כאמור ביחזקאל במעשה מרכבה כפי שמביאה הגמרא.

והנה, בגמרא בחגיגה (דף טז ע"א) שנינו, כל שלא חס על כבוד קונו רתוי לו שלא בא לעולם מאי היא, רבי אבא אמר זה המסתכל בקשת, רב יוסף אמר זה העובר עבירה בסתר. מסתכל בקשת דכתיב כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם כן מראה הנגה סביב הוא מראה דמות כבוד ה'. ע"ש. ואע"פ ששתי הגמרות מורות על כבוד ה' המשתקף בקשת בענן וגזירות מכך את הכבוד שהאדם צריך לרחוש אל מול תופעת הקשת, נראה שישנו דבר סתירה ביניהן. בברכות שנינו שבשעה שרואה את הקשת ייתכן שצריך ליפול על פניו ועכ"פ יש לו לברך, בעוד הגמרא בחגיגה שוללת את ראיית הקשת מכל וכל. כבר בראייה, אומר רבי אבא, רצוי לו שלא בא לעולם.

הבית יוסף (או"ח סי' רכט) התייחס לפער בין הסוגיות וכתב וא"ד, ומפרש רבינו דלא מיתסר אלא דווקא להסתכל בו הרבה, וכן כתב ה"ר דוד אבודרהם וזה לשונו, נשאל הרא"ש איך מסתכלין בקשת כשמברכין, והא אמרינן שהמסתכל בקשת עיניו כהות, והשיב דאין מסתכל כרואה כי המסתכל מוסיף ומדקדק בהבטתו יותר מהרואה ואסור. עכ"ד.

ונראה להוסיף בדבר נופך נוסף. הקשת הינה תופעה פיזיקלית קדומה, כאמור, ועצם התופעה של שבירת קרני האור כבר הייתה בעולם ואין בה לשל עצמה שום דבר חידוש. הדבר שנתחדש בקשת הינו רק המשמעות המיוחדת שלה, תחולת הפיזיקה של הקשת בעיתות ושעות מיוחדות בהן מראה הקשת בא לומר דבר מה. בניגוד לאבן או מצבה, הקשת באה והולכת ולכן ניתן לייחס לבואה או ללכתה מסר שמימי. רוצה לומר, לקשת ישנם שני דינים, הדין היבש של הקשת הפיזיקלית מקדמת דינה והדין הנוסף שנתחדש לאחר המבול של הקשת כמראה כבוד ה' בצורת הקשת ההפוכה של היפוך הדין, אי הלוחמה, ונתינת האות על אי הבאת המבול למרות החטאים של יושבי הארץ, וכל מופע שלה מביע את כל אלו.

כעת, מותר לאדם לראות את תופעת הקשת הפיזיקלית, כפי שאומר הרא"ש, ובשעה שרואה את שבירת האור עליו לברך על המשמעות התיאורטית המקושרת לאותה תופעה, המשמעות של גילוי כבוד ה' בצורה של היפוך הדין וכו', וייתכן שאף עליו ליפול על פניו. הדבר שנאסר ועליו נאמר שלא חס על כבוד קונו ורצוי לו שלא בא לעולם, הוא להסתכל בצורת הקשת הספציפית שלפניו ולהתבונן ישירות באות היפוך הדין, וזו הסתכלות שאין בה כבוד, כביכול רואה לנגד עיניו ובפניו ויתור וכניעה ביחס לכבוד ה', וזהו הדקדוק האסור שמציין הרא"ש. אכן יש עניין לראות מציאות של קשת ולהבין את המשמעות והעיקרון הכללי שנקשרים בה, ההיפוך, עיקור המיתר וכו', אך אסור להתבונן בה ולעבד באופן בלתי אמצעי את אותו עיקור הדין במו עיניו ונחשב הדבר כפגיעה בכבוד שמים:

לך לך

אנגריא בתלמידי חכמים

בלך לך (פרק יד פסוק יד), וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את חניכיו ילידי ביתו שמונה עשר ושלוש מאות וירדוף עד דן. ע"כ. כתרגומו וזרין, כך מפרש רש"י על אתר, ובמסכת נדרים (דף לב ע"א) מובא, רב אמר שהוריקן בתורה ושמואל אמר שהוריקן בזהב. ע"ש. כלומר, שלימדס תורה כאדם שמריק מכלי זה לתוך כלי זה ובזכות כך ניצחו, או ששילם להם הרבה זהב ירקרק כדי שיצאו

להילחם עימו.

והר"ן בנדרים (שם) הביא פירוש נוסף למילת וירק, שהוריקן בתורה מלשון והבור ריק, שעשה בהן אנגריא. עכ"ד. פירוש המילה אנגריא בעלמא הוא שעבוד בדרך של עבודה או מס, והגמרא מרחיבה במשמעות האנגריא שעשה אברהם בחניכיו ומביאה, אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתיים ועשר שנים, מפני שעשה אנגריא בתלמידי חכמים, שנאמר וירק את חניכיו ילידי ביתו. ע"ש.

ומה השייכות בין עשיית אנגריא בתלמידי חכמים לבין שעבוד מצרים, ביאר המהר"ל בחידושי אגדות וא"ד, יש לפרש שדעת רז"ל כי השם יתברך הביא את זרע אברהם בגלות מפני שלא היה אברהם מתחזק כל כך באמונה לכך הביא השם יתברך זרעו בגלות כדי שיקנו האמונה וידעו כח מעשיו שהוא עושה לאוהביו וגבורותיו אשר עשה לאויביו כמו שעשה למצרים מן מכות הגדולות והנוראות והטובה שעשה לאוהביו וכו'. ולפיכך סובר ר' אבהו שנראה באברהם שלא היה בוטח בה' לגמרי שהרי עשה אנגריא בתלמידי חכמים ולקחם למלחמה מיראתו, ואילו לקח הראוי למלחמה אין זה חטא שאין סומכין על הנס, אבל מה שלקח תלמידי חכמים מורה שהיה ירא והיה לו לבטוח בו יתברך ולא ליקח למלחמה אשר אין ראוי ליקח, ולפיכך נשתעבדו בניו ארבע מאות שנה שיראו גבורותיו אשר עשה ובזה יקנו אמונה שלימה. עכ"ד.

הנה אומר המהר"ל כי ישנן שתי דרכים עקביות ומקובלות לצאת למלחמה. האחת, בלקיחת אנשים גיבורים שטבעם בכך, ונאות הדבר על דרך שאין סומכים על הנס. הדרך השנייה, אומר המהר"ל, הינה בדרך האמונה המוחלטת שלפיה המלחמה יכולה להתנהל שלא כדרך הטבע בדיוק כפי שהיא יכולה להתנהל בדרך הטבע והכל ביד ה', על דרך שאמר ר' חנינא בן דוסא (תענית דף כה ע"א) מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוק. אם כך, אין מעלה או מוריד להתחכם ולהשתדל באמצעים טבעיים על מנת לשפר את סיכויי ההצלחה במלחמה, כי בלאו הכי ה' מחליט מי ינצח וכל מהלך טבעי לא מעלה ולא מוריד ביחס לזה. אשר על כן, אם בדרך אמונה בחרתי והיציאה למלחמה נעשית ללא גיבורי קרבות וצבא מחושל, דרך האמונה צריכה להיות מוחלטת וצירוף של כמה חניכי ביתו של אברהם שחנכם לתורה, תלמידי חכמים שאין טבעם במלחמה, יש בזה כביכול בחינה של חסרון בבטחון שבגינה נגזרה המציאות של עם ישראל בגלות תחת חסות הקב"ה על מנת לתקנה ולהשלימה.

ושם בסוגיא דנדרים נחלקו על פירוש רבי אבהו מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים, דשמואל אמר מפני שהפריז על מדותיו של הקדוש ברוך הוא שנאמר במה אדע כי אירשנה, ורבי יוחנן אמר שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה שנאמר תן לי הנפש והרכוש קח לך. ע"ש. וממשיך המהר"ל ומסביר לפי דרכו, ששמואל סובר שחס ושלום לומר שאברהם אינו בוטח במאת האחוזים שהי"ת מציל את אוהביו, אלא רק ביחס לדבר פחות מזה, קבלת הארץ, ביקש אברהם אות ועבור כך נגזרה הגלות לתקן את מידת הביטחון. ור' יוחנן סובר שגם ביחס לקבלת הארץ, אברהם שהוא ראש למאמינים ודאי לא יתכן לומר שלא היה בטוח לחלוטין, אלא הקפידא הייתה ביחס לאחריות עקיפה לאמונה של אחרים שיכול היה אברהם להכניס תחת כנפי השכינה, לגייר ולנטוע בליבם אמונה בה' והוא לא עשה דבר זה.

הנה, במסכת שבת (דף י ע"ב) אמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב, לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. ע"ש. ועל פניו הדבר סותר לאמור במסכת נדרים שבעבור איזו בחינה של חסרון שהייתה אצל אברהם נגזרה הגלות על אבותינו במצרים ולא

בגין הנהגת יעקב עם יוסף ואחיו.

אך האמת שאין בדבר סתירה כלל, כי בנדרים אומרת הגמרא את יסוד הסיבה לגזירת הגלות, תשובה לשאלה מדוע ירדו עם ישראל למצרים, ואחר שיש סיבה מדוע נגזרה הגלות, שוב הקב"ה מסובב את עולמו ומעצב כחומר ביד היוצר איך הדבר מתרחש בפועל. ואכן, כיצד התרחש הדבר ונעשה, מתארת הגמרא במסכת שבת על ידי העדפת יעקב את יוסף וקנאת האחים בו שגלגלה את הירידה למצרים והייתה המימוש של אותה גזירה שנגזרה כבר אצל זקנו אברהם.

ובכל זאת, בספר מרפסין איגרא (פרשת וישב), קישר את פירוש רבי אבהו על גזירת הגלות בגין עשיית אנגריא בתלמידי חכמים עם התגלגלות הגלות על ידי קנאת האחים ביוסף, שאילו לא היה יעקב עושה ליוסף כתונת פסים ומחבבו יותר משאר האחים לא היה נענש אברהם על כך שעשה אנגריא בתלמידי חכמים, וזאת מפני שהאיסור להשתמש בתלמידי חכמים נלמד מהפסוק את ה' אלוֹקִיךָ תִירָא לרבות תלמידי חכמים, ואת הדרשה הזו דורש רבי עקיבא שהיה דורש את כל האתִין שבתורה, אולם שמעון העמסוני כיון שהגיע לאת ה' אלוֹקִיךָ תִירָא פירש מלדרוש את המילה את (פסחים דף כב ע"ב) ולדעתו לכאורה אין איסור להשתמש בתלמידי חכמים. אם כן, עד שלא הגיעו השבטים ובאו לדון את יוסף על שלא מכבדם, מתנשא עליהם ועובר בכך על ציווי התורה כבד את אביך ואת אמך הנדרש כך (כתובות דף קג ע"א), את אביך זו אשר אביך ואת אמך זו בעל אמך ויו יתירה לרבות את אחיך הגדול, אברהם יכול היה לטעון שאין פגם בשימוש בחניכי ביתו תלמידי החכמים משום שלא דורשים את ה' אלוֹקִיךָ תִירָא לרבות תלמידי חכמים. אך מאחר שהשבטים דורשים את ווי להוסיף על מצוות כיבוד אב ואם את הכיבודים הנוספים וסבירא להו כר' עקיבא הדורש כל אתִין שבתורה, שוב התעוררה התביעה כלפי אברהם על כך שעשה אנגריא בתלמידי חכמים.

ונשים לב שלדרך זו התביעה בלקיחת תלמידי החכמים אינה משום החסרון באמונה, כפי שביאר המהר"ל לדרך זו כמו לשתי הדרכים הנוספות בגמרא, אלא בגין עצם השימוש בהם הסותר לדרשה את ה' אלוֹקִיךָ תִירָא לרבות תלמידי חכמים. וצריכים אנו להבין, אם כן, משום מה נגזרה גלות כתוצאה ממעשה הזה ומה השייכות בין הדברים. אמנם בגלל טענות האחים התעוררה התביעה על אברהם, והגלות התגלגלה כתוצאה טבעית מטענות האחים וממעשיהם, אך עדיין לא ברור הכיוון הסיבתי הערכי לפיו בגלל התביעה על אברהם נשתעבדו בניו למצרים מאתיים ועשר שנה.

אך נראה כי לפי רבי אבהו השייכות בין השימוש בתלמידי חכמים לבין שעבוד מצרים הינה פשוטה אף יותר מהשייכות לשני הפירושים האחרים בגמרא, לפיהם ישנו איזושהו פגם באמונה המתמלא על ידי השהות של עם ישראל בארץ לא להם תחת כנפי השכינה. לפי רבי אבהו, עבור השימוש בתלמידי חכמים שלא כהוגן, כמין מידה כנגד מידה, נגזר על ישראל שישתעבדו לגויים וישתמשו בהם שלא כהוגן.

הגמרא במסכת סוטה, דף י ע"א, אומרת כך, חמישה נבראו מעין דוגמא של מעלה וכולן לקו בהן, שמשון בכוחו, שאול בצווארו, אבשלום בשערו, צדקיה בעיניו, אסא ברגליו וכו' דכתיב רק לעת זקנתו חלה את רגליו וכו'. דרש רבא מפני מה נענש אסא, מפני שעשה אנגריא בתלמידי חכמים, שנאמר והמלך אסא השמיע את כל יהודה אין נקי, מאי אין נקי, אמר רב יהודה אמר רב אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה. ע"ש. בעשא מלך ישראל בנה מגדל גבוה מול שערי ירושלים לבלתי תת יוצא ובא לאסא מלך יהודה, וכאשר הסיר בעשא את המצור הכריז אסא חובה על כל אנשי יהודה לסלק את האבנים ואת העצים בהם בנה בעשא ברמה, ובכלל זה השתמש אסא גם בתלמידי החכמים ועל כך נענש ברגליו.

ונראה להבחין בין חטאו של אסא לבין התביעה מאברהם על שעה באנגריא בחניכיו. בחינת החסרון באמונה, כפי שביאר המהר"ל, לכאורה אינה שייכת במעשה של אסא, שכן אסא קרא לכלל יהודה לבוא לעזרה לקחת את העצים והאבנים, והרי זו הנהגה של דרך הטבע, בבחינת אין סומכים על הנס, לקרוא לכל העם לבוא ולסלק אבנים. וכל העם שייך במלאכת הפינוי, לא רק הגיבורים לבדם, בניגוד ליציאה למלחמה, ובפרט כאשר קוראים לכל העם לבוא לסייע במלאכה ללא יוצא מן הכלל לעומת מלחמה שתמיד קוראים אליה רק חלק מן העם. אשר על כן לא הייתה טרוניה כנגד אסא שכביכול בחר בדרך אמונה וחסר באמונתו, כי כל הנהגתו בקריאה זו הייתה בדרך המקובלת של אין סומכים על הנס.

אכן, התביעה כנגד אסא הינה ביחס לעצם השימוש בתלמידי חכמים חרף הכתוב את ה' אלוֹקִיד תִּירָא לרבות תלמידי חכמים, ובאמת גם עונשו שחלה את רגליו אינו בא כנגד פגם באמונה כי אם כנגד הפגם של השימוש בתלמידי החכמים עבור מלחמה שאיננה מלחמת מצווה, כמובא במהרש"א שם, לפי שבעשא כבר הלך והסתלק מהם. ומבארים המפרשים שתלמידי החכמים נחשבים כעמודים וכיסודות העולם, ככתוב במשלי (פרק י פסוק כה) וצדיק יסוד עולם, ועוד מקורות רבים לכך שקיום העולם תלוי בתורה ובלימודה ככתוב באבות (פ"א מ"ב) על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, וכן על זו הדרך. על כל פנים, הואיל ואסא השתמש בתלמידי החכמים שלא כדין ותלמידי החכמים הם היסודות, האדנים, העמודים והרגליים של העולם, גם רגליו ויסודותיו חלו ונחלשו כמין מידה כנגד מידה:

אליעזר ומלחמת אברהם

בלך לך (פרק יד פסוק יד), וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את חניכיו ילידי ביתו שמונה עשר ושלוש מאות וירדוף עד דן. ע"כ. ופרש"י, חניכו כתיב, זה אליעזר שחנכו למצוות וכו', שמונה עשר ושלוש מאות, רבותינו אמרו אליעזר לבדו היה והוא מניין גמטריא. עכ"ד.

במאמר המוסגר, אליעזר עבד אברהם כמעט ולא נזכר בשמו במקרא. הוא לא נזכר כאן, כאמור, שנרמז רק במילה חניכו, ואף לא בשליחות לחרן למצוא כלה ליצחק, שם נזכר רק הביטוי עבד אברהם. רק לפני ברית בין הבתרים, בפרק טו, נאמר ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר. ועל ביטוי זה, דמשק אליעזר, הביא רש"י ז"ל, לפי התרגום מדמשק היה, ולפי מדרש אגדה שרדף המלכים עד דמשק, ובגמרא שלנו דרשו נוטריקון דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים.

התרגום יונתן בן עוזיאל כתב על הפסוק כך וז"ל, וכד שמע אברם ארום אשתבי אחיו, וזיין ית עולימוי דחניך לקרבא מרבייני ביתיה ולא צבו למהלכה עימיה, ובחר מנהון ית אליעזר בר נמרוד דהוה מתיל בגבורתיה ככולהן תלת מאה ותמנסר ורדף עד דן. עכ"ד. ומבואר בזה דבר חידוש, שהיה אליעזר עבד אברהם בנו של נמרוד, ונמרוד הרי, אומר המדרש, הוא אמרפל, שאמר לאברהם פול לתוך כבשן האש, והוא החשוב מבין ארבעת המלכים שבהם נלחמו אברהם ואליעזר באותה מלחמה.

ודבר פלא הוא שנמרוד, הדמות השלילית, גיבור הצייד, מיוזמי נסיון המרידה בה' שבמגדל בבל, עובד האלילים שהתווכח עם אברהם אבינו באמונה וציווה להשליכו לכבשן האש, לבסוף בנו מצטרף לדרכו של אברהם ואף דולה ממנה ומשקה לאחרים. עד כדי כך בער בעצמות אליעזר להעמיד את דרכו של אברהם מול ובמקום דרכו של נמרוד, עד שהיה מוכן להילחם במלחמה זו, הרוחנית והגשמית, מול נמרוד אביו.

אך מעבר לקושי הנפשי שבדבר, צריך ביאור מדוע אין אליעזר עובר בזה על מצוות כיבוד אב.

ואכ"מ להאריך בדבר, אך נציין כמה מקורות.

הנה, השו"ע ביו"ד (ס' רמ סעיף יח) כתב כך וז"ל, ממזר חייב בכבוד אביו ובמוראו, אפילו היה אביו רשע ובעל עבירות מכבדו ומתיירא ממנו. הגה, ויש אומרים דאינו מחוייב לעבד אביו רשע, אלא אם כן עשה תשובה. עכ"ל. היינו שנחלקו השו"ע והרמ"א האם בן חייב בכבוד אביו רשע שלא עשה תשובה, וכך כנראה היה מצבו של נמרוד.

ובגמרא במכות, דף יב ע"א נאמר, תנא דבי רבי ישמעאל, לכל אין הבן נעשה שליח לאביו, להכותו ולקללתו, חוץ ממסית, שהרי אמרה תורה לא תחמול ולא תכסה עליו. ע"ש. כלומר, אין הבן נעשה שליח ב"ד להלקותו או לנדונו וכו' חוץ מבנו של מסית. אם כן, לכאורה, את נמרוד שלא היה מסית לא יכול היה אליעזר בנו להכות, ודלא כפשט הפסוקים לפי תרגום היב"ע. ומיהו, אפשר שאליעזר נלחם בחייליו של נמרוד והכה אותם אך הקפיד שלא להכות את נמרוד עצמו. באופן זה, אליעזר לא עובר על דברי הגמ' במכות, אלא נוהג כדעת הרמ"א ודלא כשו"ע.

אכן, יתכנו בדבר צדדים נוספים. צריך לברר האם בני נח חייבים בכיבוד אב, ואם כן אכתי צ"ב מהם גדרי הכיבוד, שייתכן ששונים מהגדרים ביהודי.

עוד יש להעיר, שישנו מדרש האומר שעשיו הוא שהרג את נמרוד כשלקח ממנו את הבגדים המיוחדים, בגדי האדם הראשון. אם כן, לא אברהם ולא אליעזר הרגוהו, וכנראה לא היה אמרפל כי אם אדם אחר, דלא כפרש"י.

וגופא במה שנלחם אברהם בארבעת המלכים, ולצידו לא היה אלא אליעזר, דבר תימה הוא. ודאי ידע אברהם שיכול לנצח את צבאות הגיבורים בעזרת ניסים, כפי שאכן קרה, שזרק קש ועפר ונעשה לחיצים וחרבות, כאשר איש כשר כאליעזר מתלווה אליו, אך כיצד ראה לנכון להכניס עצמו למצב הבעייתי ולצורך כך להסתמך על נס.

ויש לומר, כי המשמעות של הנס, בעלמא, שאין לאדם לסמוך עליו, הוא שבמסגרת כללי הטבע יבוא הקב"ה ויתערב בפרט קטן שמטה את אותם כללים אך בכל זאת פועל במסגרתם. למשל, להבדיל, דומה הדבר למשחק כדור עם כללים מסוימים שמשחקים בו חמישה כנגד חמישה, אך לאחד הצדדים יתוסף שחקן נוסף. בין אם יהיה מספר השחקנים כזה או אחר, סו"ס כללי המשחק עצמו, מה עושים עם הכדור וכיצד צוברים ניקוד, נשארים כשהיו. כך נס בעלמא.

מלחמת אברהם וארבעת המלכים, כך ידע אברהם מלכתחילה, אינה הטייה של הכללים תוך כיבוד הכללים. המלחמה הזו, מלחמת מלמדי האמונה בגיבורים עובדי האלילים ששבו את לוט, קרובו של אברהם, הגדילו את השפעתם ומוראם באזורים רבים ויצאו כנגד האמונה שאברהם הפיץ, היא מלחמה מובהקת של קידוש שם שמים. וכיון שכך, אין הטבע שולט במלחמה הזו. כמו אצל ר' חנינא בן דוסא (תענית דף כה ע"א) שאמר מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוק, כך הטבע במלחמת ה' שלחם אברהם הוא אינו הטבע הרגיל. אין הכללים הרגילים מכובדים אפילו במעט, ומי שאמר לחיצים ויזיקו הוא יאמר לקש ולעפר להזיק. אם כן, לא סמך אברהם על הנס, כי אם הבין וידע שבמלחמה על קידוש ה' ישנו טבע אחר, טבע שבו אליעזר שחנכו למצוות עדיף על גיבורים ואמיצים, וטבע שבו אין הבדל בין קש ועפר לחיצים וחרבות:

שליחות במילה

בלך לך (פרק יז פסוק יב), ובן שמונת ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם. ע"כ. היינו מצוות המילה. ובשו"ע (יו"ד ס' רסה ס"ט) כתב, אבי הבן עומד על המוהל להודיעו שהוא שלוחו. עכ"ל. היינו מצוות המילה שמתקיימת בעזרת המוהל על ידי שהוא שלוחו של האב.

בגמרא במסכת חולין (דף פז ע"א) מסופר, מעשה באחד ששחט וקדם חבירו וכסה וחייבו רבן גמליאל ליתן לו עשרה זהובים. ע"ש. והרא"ש שם (פרק ו' ס' ח) הביא עניין דומה לזה ודן לגביו וא"ד, מעשה באחד שאמר למוהל אחד שימול את בנו וקדם אחר ומלו ותבע הראשון שאמר לו האב למולו מן השני עשרה זהובים ופטרו ר"ת וכו', דכיון שהיה שם בשעת מילה וענה אמן גדול העונה אמן יותר מן המברך ואם לא ענה אמן איהו דאפסיד אנפשיה וכו', ובלאו הנך טעמי דר"ת נראה לי לפטור המוהל, דאע"פ שאמר האב למוהל אחד למול את בנו לא זכה באותה המצוה לחייב אחר אם קדם ועשאה, ולא דמיא לכסוי דאמרה תורה ושפך וכסה מי ששפך יכסה, וכן האב שחייב למול את בנו ורצה למולו וקדם אחר חייב, אבל אם אין האב רוצה למולו כל ישראל חייבין למולו ובדבור שאמר האב למוהל לא זכה למצוה לחייב לאחר אם קדמו. עכ"ד.

ועל פניו עולה מחלוקת הרא"ש ורבינו תם כך, שלפי הרא"ש כאשר אבי הבן אומר למוהל שימול את בנו, גם בזה מפסיד הוא את מצוות המילה, ולכן אם בא אחר וחוטף את המילה מהמוהל אין הוא מתחייב לאבי הבן דבר אודות המצווה שממילא לא היה מקיים. רק כאשר אבי הבן הוא המוהל אז המצווה אצלו והחוטף מתחייב עליה. ואכן יש בזה גם נפקותא גדולה לדינא, שאם אבי הבן יכול ומסוגל למול בעצמו חייב הוא למול בעצמו, כי אחרת מפסיד הוא את מצוות המילה. כך דעת הרא"ש. ודעת רבינו תם, שמן הסתם לא קיבל את התירוץ היותר בסיסי של הרא"ש והלך למחוזות של המצווה בעניית אמן, שגם במילה שעל ידי שליח מקיים אבי הבן את המצווה, וכסתם שליחות דקי"ל ששלוחו של אדם כמותו, ושוב אין זה משנה אם חוטף המילה מבצע את החטיפה הימנו או מעם שלוחו, כך או כך מתחייב הוא על חטיפת מצווה.

ויש ללבן מהם הצדדים לפיהם האב מבטל או לא מבטל את מצוות מילת בנו כאשר נותן למוהל לעשות זאת ומה משמעות אותה נתינה.

הנה, הרמב"ם בריש הלכות מילה (פרק א' הלכה ב') כתב וז"ל, אין מלין בנו של אדם שלא מדעתו אלא אם כן עבר ונמנע למולו שבית דין מלין אותו בעל כרחו, נתעלם מבית דין ולא מלו אותו, כשיגדל הוא חייב למול את עצמו, וכל יום ויום שיעבור עליו משיגדל ולא ימול את עצמו הרי הוא מבטל מצות עשה, אבל אינו חייב כרת עד שימות והוא ערל במזיד. והשיג הראב"ד, אין בזה תבלין וכי משום התראת ספק פוטרין אותו מן השמים וכל יום עומד באיסור כרת. עכ"ל. כלומר, נחלקו הרמב"ם והראב"ד, בהתאמה, האם מי שלא מל ועוד יכול למול בעתיד, בכך שלא מל הרי הוא רק מבטל מצוות עשה למול אבל כרת אינו חייב כיוון שייתכן שבעתיד עוד ימול, או שמא כבר קעת עובר במלוא האיסור ויש לו כרת.

והבינו האחרונים שבכך נחלקו. לפי הרמב"ם מצוות המילה היא לעשות את פעולת המילה, וכל עוד הערל בין החיים שוב ייתכן שבעתיד יקיים את המצווה החד פעמית לעשות את פעולת המילה, כך שכעת אינו אלא מבטל מצוות עשה בכך שדוחה את אותה פעולה אבל אין לו את כל חומרת האיסור. מנגד, לדעת הראב"ד מצוות המילה היא שיהא גופו מהול, ועל כך עובר באיסור המלא כל זמן ועת שגופו עומד בערלותו. ויש להאריך בזה עוד כיצד הגדרת המצווה משתנה או לא בין הערל עצמו לבין אביו, ואכמ"ל.

ומאחר שזו מצוות המילה, לעשות את הפעולה של חיתוך העורלה לדעת הרמב"ם, או להיות במצב גופני של אות ברית קודש לפי הראב"ד, צריך לברר האם ניתן להשתמש בשליח על מנת לקיים מצווה זו.

תוס' הרי"ד עמ"ס קידושין (דף מב ע"ב) העלה דיון יסודי בעניין שליחות במצוות וא"ד, יש מקשים אם כן לכל דבר מצוה יועיל השליח ואמר אדם לחבירו שב בסוכה בעבורי הנח תפילין

בעבורי. ולאו מילתא היא שהמצוה שחייבו המקום לעשות בגופו האיך יפטר הוא על ידי שלוחו והוא לא יעשה כלום, בודאי בגירושין ובקידושין מהני כי הוא המגרש ולא השליח שמה כתב בגט אנא פלוני פטרית פלונית וכן נמי האשה למי היא מקודשת כי אם לו והיא אשתו, וכן בתרומה הוא נותן התרומה מפירותיו וכן בפסח הוא אוכלו ועל שמו ישחט ויזרק הדם, אבל בסוכה הכי נמי יכול לומר לשליחו עשה לי סוכה והוא יושב בה אבל אם ישב בה חבירו לא קיים הוא כלום וכן לולב וציצית וכל המצות. עכ"ד. אומר תוס' הרי"ד כי שמעון אינו יכול להניח תפילין או לשבת בסוכה עבור ראובן ששלח אותו, כיוון שאין שום דבר מה המקשר בין הנחת התפילין של שמעון על גופו ובין הישיבה של שמעון בסוכה לבין ראובן. רק כאשר הדבר נקשר למשלח, כמו גירושין וקידושין של אשתו, או תרומה מפירותיו ופסח שראובן אוכלו ועל שמו ישחט ויזרק הדם, רק באלו השליחות מועלת.

והדברים מובאים בקצות החושן (ס' קפב סק"א) שכתב להקשות על כך וא"ד, וקשיא לי, דהא בשליחות לדבר עבירה אי לאו דגלי קרא דאין שליח לדבר עבירה הוי ליה בדין שליחות ואף על גב דאין המשלח עושה כלום, ולשמאי הזקן ס"ל דעושה שליח להרוג דשליח של אדם כמותו כדאיתא ריש פ"ב דקידושין (דף מג ע"א), ואין המשלח עושה כלום. עכ"ד. כלומר, אם הקיטריין לשליחות להועיל הוא שיהיה קשר בין העניין של השליחות לבין המשלח, הרי בשליחות לדבר עבירה כגון להרוג את הנפש, שהייתה צריכה להועיל ולשמאי הזקן באמת מועילה, אין בה סרך שייכות אל המשלח ולא הייתה צריכה להיות אף הו"א שתועיל השליחות.

ולכן ניסח הקצוה"ח קריטריון אחר, שלא אומרים ששלוחו של אדם כמותו אלא בדברים של עשייה, שאז מעשה שלוחו הרי הוא כמותו, אבל בדברים שאין בהם עשייה לא, כפי שכותב הרא"ש בנדרים (דף עב ע"ב) שאי אפשר לעשות שליח לשמוע נדר ולהפך, כי בשמיעה שהיא מידי דממילא לא שייך מינוי שליחות. ולכן מועילה שליחות בשחיטת פסח, בקידושין ובגירושין, כי השליחות היא על העשייה של שחיטת הפסח, הנתינה של הקידושין או הגירושין, וכן בשליחות לדבר עבירה ההריגה ח"ו היא עשייה. אבל בתפילין, כשהשליח מניח התפילין, אמנם ההנחה היא עשייה, אבל צריך פרט נוסף שהתפילין יהיו מונחים על גופו של המשלח, ואם תאמר שנעשית שליחות גם על היות הגוף של השליח כמו גוף המשלח, הרי זה מידי דממילא כמו שמיעה, וכן בציצית ותפילין וסוכה, אם באים אנו לומר שגוף השליח יהיה גוף המשלח, הרי דבר זה הוא מידי דממילא ועל כך אין שליחות.

ואם נחתין לשליחות במילה, ניחזי אנן. אם מצוות המילה היא שיהא הגוף מהול, לא שייך ואף אין צורך לשליחות. אין כ"כ חסרון ומשמעות במה שהמהל ולא אבי הבן עושה את המילה ביחס למצוות המילה, הואיל וסו"ס המציאות היא מציאות של בן מהול ולא ערל ומציאות זו היא קיום המצווה. וכמו כן מסתבר שאין כ"כ טענה על מי שחטף ממוהל אחר או מאבי הבן את מילה ומהל בעצמו כיוון שהמציאות היא אותו הדבר. שלא כרא"ש ולא כר"ת. ואם מצוות המילה היא פעולת המילה, יכול האב לקיים את מצווה המילה בעזרת המוהל רק אם יכול למנות אותו לשליח על כך. לפי תוס' הרי"ד, כדי שתועיל שליחות במצוות צריך שיהא קשר בין ענין השליחות לבין המשלח, קשר שאין כאשר השליח אוכל בסוכה או מניח תפילין ויש כאשר השליח מגרש או מקדש אישה עבור המשלח. כאשר המוהל מוהל את הבן, מסתבר שלא מתבצע שום דבר בעל קשר לאבי הבן, כי כל הפעולה הפיזית וההשתנות המהותית מגדר ערל לגדר מהול חלות אצל הבן ולא אצל האב, ולכן לא צריכה להועיל בזה שליחות. וכך יכול לסבור הרא"ש. מנגד, ר"ת יכול לסבור כדעת הקצוה"ח שרק בדברים התלויים בגוף המשלח ולכן הם מידי דממילא א"א למנות שליח, והרי מילה היא פעולה ולגביה שפיר ניתן למנות שליח:

אותו ולא אותה

בלך לך (פרק יז פסוק יב), ובן שמונת ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם. ע"כ. למדנו בגמרא בקידושין (דף כט ע"א), האב חייב בבנו למול ולפדותו וללמדו תורה ולהשיאו אשה וללמדו אומנות ויש אומרים אף להשיטו במים וכו'. ועוד אמרו, למולו מנלך, דכתיב וימול אברהם את יצחק בנו, והיכא דלא מהליה אבוא מיחייבי בי דינא למימהליה דכתיב המול לכם כל זכר, והיכא דלא מהליה בי דינא מיחייב איהו למימהל נפשיה דכתיב וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה. איהי מנלך דלא מיחייבא, דכתיב כאשר ציווה אותו אלוקים, אותו ולא אותה וכו'. ע"ש.

כלומר, הביאה הגמרא שהאב חייב במילת בנו. והנה, פשוט לגמרא שאין הבן מיד מצווה, בן שמונת ימים, למול את עצמו, כי הרי אינו שייך בדבר. מכל מקום, מבררת הגמרא מדוע האב נתייחד בחובה למול את בנו יותר מאשר שאר הקרובים או האנשים בכלל. הביאה הגמרא כמקור את הפסוק האמור אצל אברהם, וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים כאשר ציווה אותו אלוקים, פסוק הקושר את המילה בהיות יצחק בנו של אברהם. וכאשר האב לא מל את הבן מחוייבים בית דין למולו, והמקור לדבר מהלשון המול לכם כל זכר, לכם בלשון רבים, וכשלא מלו אותו בית דין חייב הבן כשיגדל למול את עצמו, שהרי כתוב וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה הנפש ההיא מעמיה.

מכל מקום, האם אינה חייבת במילת בנו, שכן כתוב וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים כאשר ציווה אותו אלוקים, ודורשים אותו ולא אותה, שהאם פטורה ממצוות מילה. קושיא ידועה הקשו התוספות (ד"ה אותו) על כך, ואם תאמר למה לי קרא, תיפוק ליה דמצוות עשה שהזמן גרמא הוא שנימול בשמיני ללידתו ונשים פטורות. כלומר, לשם מה נדרש פסוק למעט את האם ממצוות מילה אם בלאו הכי היה מקום לפטורה מצד שמילה היא מצווה התלויה בזמן, שכן מצוותה ביום השמיני, וכלל הוא שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן. התוספות ענו על שאלתם, ויש לומר, כיוון דמיום השמיני והלאה אין לה הפסק לאו זמן גרמא הוא. אך הוסיפו להקשות, ואם תאמר אכתי מצוות עשה שהזמן גרמא הוא דאין מלין אלא ביום. ויישבו, דאתיא כמאן דאמר התם דמילה שלא בזמנה נוהגת בין ביום בין בלילה. כלומר, קיבלו התוספות את טענתם השנייה וביארו שהדבר הולך רק לשיטת הסוברים שמילה שלא בזמנה נוהגת גם בלילה, כך שאינה מצווה התלויה בזמן מבחינה זו.

וביארו האחרונים, בשם ר' חיים, יסוד בדבר. הנה, מצוות עשה שהזמן גרמא הינה מצווה שהחוב בה הוא כל הזמן אך הזמן שלה מוגבל. במובן מסוים האדם חייב בלולב במשך כל השנה אלא שזמן נטילת הלולב הוא דווקא במועדו הראוי לו בחג הסוכות. מצווה כגון זו, שחובה לעולם וזמנה מסוים, זו מצוות עשה שהזמן גרמא שנשים פטורות ממנה. מצוות מילה, מנגד, אינה מצווה כזו. היום השמיני אינו זמן המצווה אלא שהחל מהיום השמיני מתחיל לחול חיוב המצווה. כפי שבכל המצוות אין כלל חיוב על האדם קודם לגיל שלוש עשרה, כך גם אין חיוב במילה קודם ליום השמיני. מצווה כזו שאין לה עצמה באמת זמן, כפי שסוכות הוא זמנו של הלולב, אלא רק החיוב שלה מתחיל מזמן מסוים, אינה מצוות עשה שהזמן גורם לה ולכן נשים אינן פטורות ממנה אלמלא מתמעט הדבר במפורש מפסוק. והנה, אפשר שזו באמת גם כוונת התוספות שהדגישו כי מצוות המילה מתחילה ביום השמיני ואין לה הפסק. העובדה שאין למצווה הפסק, נדמה, אינו הסיבה כי אם הסימן לשונו של מצוות המילה. אם ישנו זמן שאינו תחום, מסתבר שאין זה זמן של המצווה אלא זמן שהחל ממנו חל החיוב במצווה, וככל שזה המצב לא מדובר במצוות עשה שהזמן גרמא.

על קושיית התוספות השנייה, שתיחשב מילה כמצוות עשה שהזמן גרמא מצד שנוהגת ביום ולא בלילה, ענו התוספות שאכן אין הפסוק נצרך אלא למאן דאמר שמילה שלא בזמנה נוהגת אף בלילה. ויש להעיר שאם כן לכאורה לדעת החולקים, שמילה נוהגת לעולם רק ביום, אין מילת אותו נכתבה לדרשה. אכן, יש אחרונים שכתבו כי בכל מקרה צריך היה הכתוב לכתוב אותו ולמעט נשים ממילת הבן עד מתן תורה, שרק במתן תורה נתקבל הכלל שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמא. אם כן, אין התוס' שואלים מדוע נכתבה מילת אותו אלא מדוע הגמרא לומדת מהמילה אותו במקום לומר שנשים פטורות, כעת, מכיוון שמצוות עשה שהזמן גרמא. בכל מקרה, גם לסוברים שמילה נוהגת רק ביום, נצרכה הדרשה ממילת אותו כדי לפטור נשים אף קודם מתן תורה. ומכיוון שהפטור מהדרשה נדרש אף לאחר מתן תורה לדעת אחת השיטות, העדיפה הגמרא לנקוט בזה ולא נקטה את הפטור מצד מ"ע שהזמן גרמא.

ברם, נדמה שהקושי השני, שמילה אינה נוהגת אלא ביום, גם כן יכול להתיישב על פי הגדרת חיוב מצוות המילה. האחרונים מבחינים בין מצווה עם זמנים שבה כל זמן וזמן כביכול מחדש את המצווה, כמו שמצוות לולב מתחדשת משנה לשנה בחג הסוכות, לבין מצווה שבה שיש לה חיוב אחד מתמשך שיש בו רק זמנים מסוימים שבהם לא ניתן לקיים את החיוב, כפי שאפשר להבין במצוות המילה. התוס' הדגישו שהחל מהיום השמיני חל חיוב המילה ואינו נפסק, וכפי שנתבאר דבר זה מלמד על כך שחיוב המילה בא לעולם רק ביום השמיני, שלא כמו החיוב של מצוות לולב שקיים גם לפני חג הסוכות, החל מגיל שלוש עשרה. אמנם, הצד השני למטבע הוא שהחיוב של הלולב מתחדש כל פעם כאשר מגיע זמנו בחג הסוכות, מה שאין כן בחיוב המילה שהחיוב ביום השמונה עשר הוא אותו החיוב של היום השמיני, הוא ולא אחר. מה שבבילול שבין היום השמיני ליום השמונה עשר לא ניתן היה למול, אין זה מחלק בין החיובים, אלא רק דין בעלמא שלא ניתן לממש את חיוב המילה בלילה. לכן גם הדין שמילה אינה נוהגת בלילה אינו גורם לה להיות מצוות עשה שהזמן גרמא.

תירוצים רבים נוספים נאמרו בעניין זה, מדוע החיוב החל מהיום השמיני והחיוב רק בימים אינו מגדיר את מצוות המילה כמצוות עשה שהזמן גרמא. נביא כמה מהם.

התוספות במסכת מגילה (דף כ ע"א ד"ה דכתיב) כתבו, דאי לאו אותו הוה אמינא שמה שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמא היינו היכא דליכא כרת, דומיא דמצה ושמחה והקהל שאין בהן כרת ומהן ממעטים נשים, אבל מילה שיש בה כרת ונכרתו עליה שלוש עשרה בריתות הוה אמינא דמחייב בהו נשים למול את בנייהו, קמ"ל אותו דלא. עוד כתבו התוספות שם, אי נמי, למילה שלא בזמנה וכמאן דאמר דנוהגין בין ביום בין בלילה, כפי שכתבו התוס' כאן. אלא שהתירוץ הראשון מיישב את שני העניינים, גם את החיוב החל מהיום השמיני וגם את החיוב בימים, והתירוץ השני אינו מיישב אלא את הקושי השני. אכן, התוס' שם לא הקשו מלכתחילה אלא מהחיוב של המילה ביום ולא בלילה, ואולי היה פשוט להם מה שנתבאר בתוס' בקידושין שהחיוב שחל החל מהיום השמיני שונה מהותית מהזמנים במצוות עשה שהזמן גרמא וכפי שנתבאר.

התוספות רי"ד תירץ שמה שהמילה נעשית ביום השמיני אינו מגדיר את המצווה כמצווה התלויה בזמן, לפי שהיום השמיני אינו יום קבוע וידוע בשנה, מה שאין כן בשאר הזמנים, כגון סוכות, שהוא זמן מסוים, ידוע וקבוע. אך הקשה עוד, כפי שהקשו התוס', שכן מילה אינה נוהגת בלילה אלא רק ביום, כמו ציצית, ומצד זה יש להחשיבה כמ"ע שהזמן גרמא כפי שאומרת הגמרא לגבי ציצית. על כך השיב, שאע"פ שמילת הבן יש לה זמן, האב נצטווה על ידי הבורא להתעסק במילת בנו ולעסק הזה אין זמן, כך שגם ביום וגם בלילה עליו לטרוח ולהכין צרכי מילת הבן. לכן אלמלא המיעוט גם אשה הייתה חייבת במצוות ההתעסקות במילה שהיא אינה לה זמן.

ונדמה ששתי הטענות שהעמיד התורי"ד משלימות זו את זה. אלמלא הטענה שהחוב החל מהיום השמיני לא היה גורם למילה להחשב כמצוות עשה שהזמן גרמא כיוון שהיום השמיני אינו יום מסוים, הרי גם אם אנו אומרים שהחוב במצוות המילה הוא להתעסק ולהשתדל לקיים את המילה ביום ובלילה, הרי מן הסתם אין חוב על האב להשתדל בדבר משחר ההיסטוריה. ישנה איזו נקודת התחלה שהחל ממנה חל החוב להשתדל, בין אם מדובר ביום לפני המילה, משעת הלידה, ההריון, החתונה וכו'. ועד כמה שישנה נקודת התחלה שהחל ממנה חל החוב להשתדל במילה הרי חוזרת השאלה שנקודת הזמן הזו תגדיר את המצווה כמצוות עשה שהזמן גרמא. לכך צריך להגיע לכך שכיוון שנקודת ההתחלה אינה נקודה קבועה ומסוימת, שוב אינה נחשבת להגדיר את המצווה כמ"ע שהזמן גרמא. וכן להיפך, אלמלא הטענה שהמצווה במילה המוטלת על ההורה היא להתעסק ולהשתדל יום וליל שהמילה תבוצע כהוגן, הרי גם אם היום השמיני או נקודת התחלת החוב אינן מגדירים את המצווה כמ"ע שהזמן גרמא, עדיין נותרת השאלה מדוע העובדה שאין מילה נוהגת בלילה אינה מחשיבה את המצווה כמצווה שהזמן גרמא. לכן צריך גם את טענת התוס' רי"ד הראשונה והשנייה יחדיו.

הראשונים, הרמב"ן, הריטב"א והר"ן כתבו שצריך מיעוט ללמד שנשים אינן חייבות במילת הבן מכיוון שסד"א שהפטור של מצוות עשה שהזמן גרמא נאמר רק במצוות שבגופן כמו תפילין, שמשם למדנו כן, אבל מצות מילה שהיא לאחרים ואשה אינה שייכת בה היה מקום לחיובה כמו שבית הדין חייבים למול את הבן. לכן בא המיעוט והשמיענו שאינה חייבת בכך.

והנה, בספר המקנה כתב שלא התכוונו הראשונים אלא לדברי התוס' רי"ד, שהיות שמצוות המילה אינה בגופה אלא בגוף אחר ומה שמוטל על האב הוא ההתעסקות במילה, שוב המצווה אינה מצווה התלויה בזמן שכן לעולם ישנו חוב להתעסק במילה ביום ובלילה ואין זו מצוות עשה שהזמן גרמא. ברם, יש להעיר על כך שתי הערות. אחת, שאם כוונת הראשונים לומר שהמצווה היא ההתעסקות במילה, לשם מה טענו שהדבר דומה לחוב של בית דין למול. במה החוב של בית דין מוכיח יותר מהחוב של האב שהמצווה במילה היא ההתעסקות וההשתדלות לקיים את המילה. אדרבה, כל טענת התוס' רי"ד היא שכל הדרישה של הקב"ה במצוות המילה היא להשתדל ולהתעסק בקיומה, ואין בזה חילוק בין האב לבית דין. ושתיים, שלפי מה שנתבאר הרי אין די בכך שהמצווה היא ההתעסקות במילה כדי לבאר מדוע אין המצווה היא מצוות עשה שהזמן גרמא, דתינח המצווה קיימת בין ביום ובין בלילה, אבל הרי ודאי המצווה אינה קיימת מעולם ויש לה התחלה, או בסמוך למילה, ללידה או איזשהו זמן אחר שמהווה את נקודת ההתחלה שממנה יש לפעול ולהשתדל בדבר. את התשובה על החלק הזה, מדוע היום השמיני אינו גורם למצווה להיות תלויה בזמן, לפי הסבר המקנה הראשונים לא ביארו. ומיהו, יש ליישב שאת החלק הזה הראשונים גם לא שאלו.

לכן נראה שהראשונים התכוונו בתירוצם לעניין אחר. הם לא דנו בשאלה האם חוב המילה הוא החוב במילה עצמה או החוב להתעסק ולהשתדל לקיים את המילה, שכן ביחס לזה לא נראה לחלק בין האב ובין בית הדין, אלא בשאלה ביחס לגוף של מי נקבע החוב. כפי שהדגישו, החוב של האשה, אלמלא המיעוט, צריך היה להיות לכל הפחות כמו חובם של בית הדין. חובם של בית הדין, מסתבר, אינו חוב עצמי, רוצה לומר, בית הדין אינם חייבים במילת הערל באופן ישיר. גדר החוב הוא שהערל חייב במילתו, והחוב של הערל על עצמו, לאחר שחל, משותף גם עם בית הדין שפועלים לקיימו. אם כן, גם ביחס לאשה, אין זה חוב שלה במילת הבן כדי שנאמר שנשים לא מתחייבות במצוות עשה שהזמן גרמא. זהו חוב של הבן הערל, שהוא עצמו חייב במילה גם אם זו מצוות עשה שהזמן גרמא, שאלמלא המיעוט היה משותף ומתייחס אל האם באותה מידה שהוא יכול להתייחס

לבית הדין. רק חיובים שבאים ישירות לחול על האשה אינם חלים אם הם חיובים של מ"ע שהזמן גרמא, אבל חיובים שחלים ביחס לגוף של הבן ורק משותפים עם האם, אין הפטור של האם ממ"ע שהזמן גרמא מעלה ומוריד לגביהם. ובאשר לחיוב האב, ממנו אין ראייה שהחיוב נקבע דווקא ביחס לגוף של הבן, שכן ייתכן שנקבע ביחס לגוף של האב והאב חייב בו לפי שאינו פטור ממ"ע שהזמן גרמא. רק מבית הדין, שלא מסתבר לתלות חיוב מילה בגופם, כי גופם אינו שייך בדבר, מלמדים את המנגנון של החלת החיוב ביחס לגוף הבן ושיתופו עם אנשים אחרים, מה שהיה מקום לומר גם ביחס לאם, אלמלא מיעט הכתוב אותו ולא אותה:

וירא

תינוק בבשר וחלב

בירא (פרק יח פסוק ח), ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפנייהם והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו. ע"כ. ופרש"י, ובן הבקר אשר עשה, אשר תקן, קמא קמא שתקן אמטי ואייתי קמיייהו. עכ"ל. וביאר בשפתי חכמים, שהיה קשה לרש"י מדוע נתן לפנייהם החמאה והחלב לפני בן הבקר, והרי רק בן הבקר נזכר קודם והחמאה והחלב שהם הנוספים צריכים לבוא אחר כך. לכן פירש שמה שהיה מתוקן לפניו קודם הביא למלאכים קודם, וחמאה וחלב היו מתוקנים מיד, לפני בן הבקר. עכ"פ, אם החמאה והחלב ניתנו קודם לבן הבקר, הדבר עולה יפה מבחינת כשרות עם האמור במסכת חולין (דף קה ע"א), אכל בשר אסור לאכול גבינה, גבינה מותר לאכול בשר. ע"ש. לאחר החמאה והחלב מותר היה לאכול בן בקר, אבל לא להפך.

אכן, מדרש ידוע (פסיקתא כה) הוא שכשבא הקדוש ברוך הוא ליתן תורה התחילו מלאכי השרת משליכים פירקם לפני הקדוש ברוך הוא מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו וכו', אומר להם הקדוש ברוך הוא אתם הם שמקיימים את התורה תינוק הגמול בישראל מקיימה יותר מכם, יוצא מבית הספר אם היה לו לאכול בשר וחלב איפשר לו לאכול חלב עד שירחץ ידיו מן הבשר, ואתם כשנשלחתם אצל אברהם הביא לפניכם בשר וחלב כאחת ואכלתם, שנאמר ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפנייהם והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו. עכ"ד. הי"ת טוען למלאכים, הרי אפילו תינוק מישראל לא יאכל חלב לפני שרחץ ידיו מן הבשר, בעוד אתם אכלתם בשר וחלב אצל אברהם, שלא כפירוש רש"י שהביא אברהם את הדברים אחד אחד והפריד בכך שהחלב יהיה קודם הבשר, או שאף שאברהם הביא בסדר הנכון מבחינת כשרות, המלאכים בעצמם לא הקפידו לאכול כסדר ועירבו או לקחו מן החלב אחרי הבשר בצורה שאף תינוק מישראל לא היה עושה.

טעם הדבר שאכל בשר אסור לאכול גבינה אבל אכל גבינה מותר לאכול בשר, כתב רש"י (שם בחולין), אסור לאכול גבינה, משום דבשר מוציא שומן והוא נדבק בפה ומאריך בטעמו. כלומר, בניגוד לגבינה שאינה מאריכה בטעמה. והרמב"ם מהלכות מאכלות אסורות (פרק ט הכ"ח) נתן טעם אחר באיסור של חלב לאחר בשר, מפני הבשר של בין השיניים שאינו סר בקינוח. כלומר, בניגוד לגבינה שסרה בקינוח ואין בה דבר הנותר בין השיניים. ונפקא מינה פשוטה בין ביאור הרש"י לביאור הרמב"ם במי שאכל מרק בשרי שיש בו טעם מתמשך של בשר, כפי המאפיין שציון רש"י, אך אין בו דבר מה שנשאר בין השיניים ואינו סר בקינוח, כך שאולי יהא מותר לרמב"ם לאכול אחריו חלב כמו שמותר לאכול בשר לאחר חלב. בכל אופן, כתב הטור (יו"ד סי' פט), וטוב לאחוז בחומרי ב' הטעמים.

לגבי מש"כ המדרש שתינוק היוצא מבית הספר אוכל חלב רק לאחר שירחץ ידיו מן הבשר, מבואר בגמרא בחולין (שם) שההמתנה צריכה להיות כפי שמר עוקבא מעיד על עצמו, בהא סעודתא הוא דלא אכילנא לסעודתא אחריתא אכילנא, וביארו התוס' (ד"ה), אפילו לאלתר אם סילק השולחן ובירך מותר דלא פלוג רבנן. עכ"ל. ונראה שלכך כוונת המדרש בתינוק שרוחץ ידיו מן הבשר וניגש לאכול חלב, שהתינוק מסלק מעליו את הסעודה הבשרית וניגש להתחיל בסעודה חדשה חלבית, שכן ההלכה מעיקר הדין. והמלאכים לא שמרו על הפרדת הסעודות ואכלו מן החלב לאחר הבשר באותה הסעודה, וכך התינוקות קיימו את התורה יותר מהם.

ואף כי כן פשט דברי הגמרא, לעניין הלכה ידוע כי נהוג לחכות יותר מהפרדת סעודות גרידא, וא"ד השו"ע, אכל בשר אפילו של חיה ועוף לא יאכל גבינה אחריו עד שישהה שש שעות, והרמ"א כתב, ויש אומרים דאין צריכין להמתין שש שעות רק מיד אם סילק ובירך ברכת המזון מותר על ידי קנוח והדחה, והיינו כדעת התוס' ועוד ראשונים, והמנהג הפשוט במדינות אלו להמתין אחר אכילת הבשר שעה אחת ואוכלין אחר כך גבינה מיהו צריכים לברך גם כן ברכת המזון אחר הבשר דאז הוי כסעודה אחרת דמותר לאכול לדברי המקילין וכו', ויש מדקדקים להמתין שש שעות אחר אכילת בשר לגבינה וכן נכון לעשות. עכ"ד. והמקור לעניין שש שעות הוא הרמב"ם (שם) שכתב, מי שאכל בשר וכו' לא יאכל אחריו חלב עד שיהיה ביניהן כדי שיעור סעודה אחרת והוא כמו שש שעות. עכ"ל. דהיינו שש שעות הוא השיעור של הפרדה בין סעודה לסעודה. ברם, כיוון ששיעור זה אינו מדויק אלא הוא כמו שש שעות, כלשון הרמב"ם, ישנם מנהגים להקל בחמש וחצי שעות או בחמש שעות ומקצת השעה השישית ועוד.

כך או כך, התינוק הגמול היוצא מבית הספר שנזכר במדרש לא חיכה חמש או שש שעות כי אם רחץ ידיו מן הבשר, סיים את הסעודה הבשרית, וניגש לאכול חלב. כמו עיקר הדין רק להפריד הסעודות וכמש"כ התוס'. ברם, שמא מן התינוקות לא ניתן ללמוד על המבוגרים, ואלו מצידם צריכים להמתין יותר, שש שעות או לכל הפחות חמש:

מלאכים בבשר וחלב

בז"ר (פרק יח פסוק ח), ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו. ע"כ. הרי נאמר כי אברהם אבינו לקח חלב ובשר ונתן לפני המלאכים שאכלום. וקשה, כיצד נאכלים כאן בכפיפה אחת, באירוח באוהלו של אברהם אבינו, בשר וחלב יחדיו. ואם תאמר שהרי כבר דרשו חז"ל כי המלאכים רק עשו עצמם כאוכלים אך לא היו אוכלים באמת, עדיין קשה, כיצד אברהם מצידו הגיש לפני אורחיו בשר וחלב אם לא ידע שמלאכים הם ואינם אוכלים. ועוד קשה, שלשון רש"י היא, ויאכלו, נראו כמו שאכלו, מכאן שלא ישנה אדם מן המנהג. עכ"ד. ולא ייתכן שהמנהג בבית אברהם הוא לאכול בשר וחלב יחדיו.

ושני מהלכים עיקריים נאמרו במדרשים ובמפרשים בביאור העניין. החזקוני מביא שאפשר שהמעשה עם המלאכים היה כהוגן, שאברהם מצידו והמלאכים מצידם הקדימו החלב לבשר, שנאמר בפסוק קודם ויקח חמאה וחלב ולאחר מכן ובן הבקר, ודבר זה מותר. וכך כתב בבכור שור, חמאה וחלב ואחר כך בן הבקר, שלא לאכול החלב אחר הבשר כי שומר מצוות היה אברהם אבינו. ובדעת זקנים הביא מדרש שאומר שקיים אברהם ע"ה אפילו עירובי תבשילין, דהיינו תבשילין מעורבין, שלא היה אוכל בשר בחלב או חלב לאחר בשר אבל כן בשר לאחר חלב, דכתיב ויקח חמאה וחלב והדר בן הבקר.

ברם, מביאים החזקוני והדעת זקנים מדרש נוסף שאומר שאכן הטענה עומדת כלפי המלאכים

וא"ד, מלמד שהאכילם בשר וחלב, וכשרצה הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל אמרו המלאכים תנה הודך על השמים, אמר להם כתוב בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו ואתם כשירדתם למטה אכלתם בשר וחלב שנאמר ויקח חמאה וחלב. מיד הודו להקב"ה והיינו דכתיב בפ' כי תשא כי על פי הדברים האלה כרתי וגו' וכתוב לעיל מיניה לא תבשל גדי בחלב אמו וכו'. וזהו ששנו רבותינו שאמר להם הקדוש ברוך למלאכים תינוק הנמול בבית ישראל משמרה יותר מכם שאכלתם בשר בחלב. עכ"ד. וצריך לומר שמכל מקום באברהם אין פקפוק, או משום שיכולים היו המלאכים לעשות כהוגן ולהקדים חלב לבשר, או משום שאברהם לא צריך להפריד חלב ובשר מערביים, כפי שנראו המלאכים, שבאים לאכול אצלו, שכן בני נח לא נצטוו בכך.

המשך חכמה כתב דבר מחודש בעניין וז"ל, איתא בפסיקתא רבתי, משה חזר להם תשובה וכו'. הלא אכלתן בשר וחלב אצל אברהם אבינו וכו'. והענין, דאברהם קיים כל התורה כולה, וכפי הנראה דהבן הבקר היה בן פקועה, ושחיטה התירתו, ואין בה משום בשר וחלב, ולכך על כרחך דיצא מכלל בני נח, דאי דחלב שחוטה מותר, ועיין שער המלך. ולכך על כרחך דיצא מכלל בני נח, דאי לאו הכי, אסור עדיין משום בשר בחלב. ועוד דאין שחיטה מתירתו והוא אבר מן החי. וכיון דכבר נתקדש בקדושת התורה, מדוע תצטקו מה לילוד אשה בינינו, הלא שלו הוא נוטל, ועוד יש להאריך על פי דברי הט"ז. עכ"ל. ונראית כוונת דבריו כך. כפי שאומר המדרש, ישנה הוכחה כלפי המלאכים שהתורה שייכת לישראל מכך שאברהם שחט בהמה והגיש את בן הבקר שהיה בן פקועה למלאכים. בן פקועה הוא עובר שהוצא מבטן הבהמה לאחר שחיטתה ויש בו שני דינים, האחד ששחיתת האם התירתו ואין בו משום אבר מן החי, והשני שאין בו משום בשר וחלב. אם כן, אלמלא שהתורה צריכה להינתן לישראל הרי שני האיסורים, בשר בחלב ואבר מן החי, שייכים באותו בן פקועה. רק על ידי שחיתת ישראל ניתרו האיסורים בבשר שניתן בפני המלאכים, ובכך שהמלאכים אכלו, או נהגו כאילו אוכלים, כביכול הודו לקדושה של ישראל ולשייכות שלהם בתורה.

על כל פנים, אומרים המפרשים, יש לנו מקום ורמז לאיסור חלב לאחר בשר ואולי להיתר בשר לאחר חלב ממעשה אברהם והמלאכים.

עיקר הסוגיא בעניין השהיה בין בשר וחלב נדונה בגמרא בחולין, דף קה ע"א, בעא מיניה רב אסי מרבי יוחנן כמה ישהה בין בשר לגבינה. א"ל ולא כלום. איני והא אמר רב חסדא אכל בשר אסור לאכול גבינה, גבינה מותר לאכול בשר. אלא, כמה ישהה בין גבינה לבשר. א"ל ולא כלום. גופא, אמר רב חסדא אכל בשר אסור לאכול גבינה, גבינה מותר לאכול בשר. אמר ליה רב אחא בר יוסף לרב חסדא בשר שבין השינים מהו. קרי עליה הבשר עודנו בין שיניהם. אמר מר עוקבא, אנא להא מלתא חלא בר חמרא לגבי אבא, דאילו אבא כי הוה אכיל בשרא האידנא לא הוה אכל גבינה עד למחר עד השתא, ואילו אנא בהא סעודתא הוא דלא אכילנא, לסעודתא אחריתא אכילנא. ע"ש. הרי אמרה הגמרא שמותר לאכול בשר לאחר אכילת גבינה, ובעניין אכילת גבינה לאחר בשר אבא נהג לא לאכול במשך יום מאז שאכל את הבשר, אך מר עוקבא נהג שלא לאכול בשר רק באותה סעודה, אולם באחרת לכאורה מותר לאכול בשר מיד.

ונחלקו הראשונים בביאור דברי מר עוקבא. התוספות שם כתבו על דברי מר עוקבא לסעודתא אחריתא אכילנא, לאו בסעודתא שרגילין לעשות אחת שחרית ואחת ערבית, אלא אפילו לאלתר אם סילק השולחן ובירך מותר דלא פלוג רבנן. עכ"ל. הרי שיטת התוס' שאין צורך בהמתנה כלל, אלא שרק אסור לאכול גבינה אחר בשר באותה סעודה. וכן גם דעת הבה"ג ור"ת כפי המבואר בתוס' שם בדף קד ע"ב.

אמנם, רוב הראשונים למדו בדברי מר עוקבא לסעודתא אחריתא אכילנא שיש להמתין מספר

שעות בין בשר לגבינה, וז"ל הרמב"ם בפ"ט ממאכלות אסורות (הכ"ח), מי שאכל בשר בתחילה, בין בשר בהמה בין בשר עוף, לא יאכל אחריו חלב עד שישהה ביניהן כדי שיעור סעודה אחרת, והוא כמו שש שעות מפני הבשר שבין השיניים. עכ"ל. והמאירי כתב, ולא מצינו בשהייה זו פחות משיעור שבין סעודה לסעודה והוא שש שעות או קרוב לזה שבשיעור זה נתעכל אף במקומו ואינו קרוי עוד בשר. עכ"ל. הרי שנקטו הראשונים שיש להמתין בערך שש שעות.

אכן, גם הטור (יו"ד סי' פט) והשו"ע (ס"א) הזכירו זמן שש שעות, אך בניגוד ללשונות הרמב"ם והמאירי לא נקטו שמדובר בזמן הקרוב לשש שעות כי אם שש שעות בדיק. הטור כתב אכל בשר לא שנא בהמה חיה ועוף לא יאכל גבינה אחריו עד שישהה כשיעור שמזמן סעודת הבוקר עד סעודת הערב שהוא ו' שעות, והשו"ע כתב אכל בשר וכו' לא יאכל גבינה אחריו עד שישהה שש שעות. כן הביא גם הרמ"א שיש מדקדקים להמתין שש שעות אחר אכילת בשר לגבינה וכן נכון לעשות, ומיהו בריש דבריו הביא שהמנהג הפשוט במדינות אלו להמתין אחר אכילת בשר שעה אחת ואוכלין אחר כך גבינה ובלבד שיברכו ברכת המזון בינתיים דאז הוי כסעודה אחרת. המקור למנהג זה, לחכות שעה אחת בלבד, אומר הגר"א, בזוהר בפרשת משפטים, דכל מאן דאכיל האי מיכלא כחדא או בשעתא חדא או בסעודתא חדא כו'. ע"ש. ואולי מקורו כפי שיטת התוס' שאין צורך לשהות כלל אלא רק לחלק בסעודה, בתוספת גדר והרחקה לחכות בכל מקרה שעה בין לבין. ולמעשה נפוצו מנהגים שונים להמתין מספר שעות אך פחות משש, כנראה כפשרה בין המנהג להמתין שעה אחת לבין המנהג להמתין שש, בצירוף עם לשונות הראשונים שלא צריך להמתין דווקא שש שעות אלא די בקרוב לשש או כמו שש.

ומעתה נאמר כי ייתכן שהמלאכים שומרים על הפרש שעות בין בשר וחלב, ואפשר שאפילו כדעת המחמירים להמתין שש שעות או שמא מעט לעת כפי שנהג אביו של מר עוקבא. ומיהו, אף על פי כן ניגשו המלאכים וכאילו אכלו מהבשר והחלב, ואומר רש"י שנהגו כמנהג המקום, אולי מפני שבמקומו של אברהם, לפחות לגבי האורחים שמארח ומאכיל כיד המלך, מנהג המקום הוא לחלק בין בשר וחלב בסעודות ותו לא, להרבות בהכנסת אורחים על פני חומרות בשהייה בין בשר וחלב. כך אפשר שדווקא על ידי הליכה כמנהג המקום כמעט הצמידו המלאכים את החלב לבשר וכביכול הקלו בשהייה בין בשר וחלב, ולפי המדרש נתבעו על כך, שסוף סוף אין הם מדקדקים בשהייה בין בשר וחלב כפי שישראל מדקדקים:

תספה לצדיק ולא תישא למקום

בוירא (פרק יח מפסוק כג), ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע, אולי יש חמישים צדיקים בתוך העיר האף תספה ולא תשא למקום למען חמישים הצדיקים אשר בקרבה, חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע חלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפט. ע"כ.

ופשט הפסוקים צריך ביאור. ראשית, יש להבין את טענת אברהם עצמה, ושנית צריך להבין את עניין כפל הדברים שבטענתו, שבתחילה אמר האף תספה צדיק עם רשע, המשיך האף תספה ולא תשא למקום למען חמישים הצדיקים וסיים חלילה לך להמית צדיק עם רשע וכו' השופט כל הארץ לא יעשה משפט. הדברים על פניו נראים לא ברורים וכפולים.

הפסוקים מתבארים ע"פ דרכו של רש"י (שם) כך. אברהם טען ודיבר בשתי רמות. ברמה אחת אמר, שאם ישנם בסדום חמישים צדיקים, עשרה לכל כרך, יבואו אלה ויצילו את המקום, היינו כל הכרך, הן הצדיקים והן הרשעים. ועניין העשרה מבואר ברש"י לקמן (פסוק לב) אהא שלא

שאל אברהם על פחות מ', דהשמונה שהיו במבול, ותשעה בצירוף ה', לא הספיקו להציל את הדור. וממשיך אברהם ואומר, ברמה השנייה, שגם אם אין חמישים צדיקים שיגנו, עכ"פ חלילה לך, כלומר חולין לך, בבחינה של חילול ה', שימית את הצדיקים כמו שממית את הרשעים. ועל כך המשיך ואמר אברהם, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, בתמיה, ופרש"י, וכי מי שהוא שופט לא יעשה משפט אמת.

והדבר מדויק יפה בלשון הפסוק, כי ברמת הטיעון הראשונה, הצלת כל המקום בזכות כמה צדיקים, ההכרעה אינה נורמטיבית או משפטית כי אם עובדתית. אברהם בודק, כביכול, עם הקב"ה האם ישנם די צדיקים בסדום כדי להציל אותה בגינם. גם אם התשובה לכך שלילית, משמעות הדבר היא שהמציאות היא שאין די צדיקים, אבל אין בכך שום חילול ה' או פקפוק ח"ו בדרך האמת של משפט הי"ת. רק ברמת הטיעון השנייה, שעכ"פ הצדיקים המעטים לא ינזקו יחד עם הרשעים, ישנה הכרעה נורמטיבית משפטית שעומדת לדיון ויתכן בדבר חילול ה' או ספק ח"ו בקיום משפט האמת בדבר.

ברם, אכתי יש להבין את פתיחת דברי אברהם קודם שהציג את שתי רמות הטיעון, האף תספה צדיק עם רשע. לכאורה דבריו דומים למה שטען ברמה השנייה, שהגם שראוי למקום להענש, אין להעניש את הצדיקים שבמקום יחד עם הרשעים, אך הדברים הובאו לפני שטען ברמה השנייה ודן עובדתית האם ישנם מספיק צדיקים כדי לאפשר למקום להינצל, וצ"ב.

ובמאמר המוסגר, את המילים האף תספה מבאר רש"י בשתי דרכים. פירוש אחד, מתבקש, הגם תספה, ופירוש שני ע"פ האונקלוס, באפך וחמתך תספה. ונחזי אנן. אם פירוש המילים הוא הגם תספה, משתמע הדבר שהטיעון הוא שתספה דבר אחד יחד עם דבר אחר, כשרק אחד הדברים אינו בצדק, בדומה לרמה השנייה של הטיעון של אברהם. ואם פירוש המילים הוא בחמתך תספה, ניתן בפשיטות לבארן גם לפי הרמה הראשונה הבודקת את מספר הצדיקים בסדום. ובדרך צחות אפ"ל שהביטוי מתפרש באופן שונה במופעיו השונים, שכשאמר אברהם בתחילה האף תספה צדיק עם רשע, כוונתו הגם תספה כמשמעות הטיעון השני, וכשאמר האף תספה ולא תישא למקום, כוונתו בחמתך תספה וכמשמעות הטיעון הראשון. ועכ"פ אכתי יש להבין מדוע פתח אברהם בטיעון השני.

גופא, במה דלרש"י יבואו עשרה שבכל כרך ויצילו, לכאורה תימה הוא, שהרי מבואר בקידושין (דף מ ע"ב) שהעולם נידון אחר רובו אם יש רוב זכויות או עבירות, וכבר כתב הרמב"ם מהלכות תשובה (פ"ג ה"ב) שהוא הדין למדינה או למקום בפני עצמו. ואם כן צריך ביאור מאי שנא מספר הצדיקים בסדום, כיון שלא מספר הצדיקים הוא הקובע כי אם רוב הזכויות או העבירות, ומספר הצדיקים אינו מלמד על רוב הזכויות כנגד החובות כמעט דבר.

וצריך לומר, דאין הכי נמי, שאין הפשט שהעולם והמדינה נדונים לפי רוב הזכויות, כי אם לפי רוב בעלי הזכויות. רוצה לומר, שדין המדינה נוטה לפי מספר הצדיקים, אותו אברהם בדק, אך ההגדרה של צדיק היא זו שנקבעת לפי רוב זכויות. והדבר עולה היטב עם לשון הרמב"ם בהלכות תשובה (שם (הלכה ד), חטא חטא אחד הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה, עשה מצווה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. ע"ש. דחטא אחד מכריע את האדם עצמו אם להיות צדיק או רשע, ושם הצדיק או הרשע שלו יכול להכריע את כל העולם כולו. כלומר, שם הצדיק הוא שמכריע את המדינה, אבל לא הזכות שעשה, שהיא רק מכריעה את שם הצדיק שלו.

ואם כן אפשר לפרש את הגמ' בקידושין שהעולם נדון אחר רובו אם יש רוב זכויות או עבירות, בשני פנים. באופן אחד, שהעולם נדון אחר רובו של צדיקים או רשעים, והם נקבעים על פי הקריטריון

אם יש רוב זכויות או עבירות. ובאופן אחר, שהעולם נדון אחר רובו אם יש רוב בעלי זכויות או בעלי עבירות, ובעלי הזכויות והעבירות, כמובן, נקבעים ע"פ רוב הזכויות או העבירות שלהם.

ואף שנתבאר כי מספר הצדיקים הוא המכריע, עדיין יש לתמוה, כי לכאורה צריך שיהיה רוב במספר הצדיקים כדי להכריע לזכות. כך בהכרח משמעות הגמרא בקידושין, וכ"כ הרמב"ם בהלכות תשובה (שם), שאם היו עוונותיהם מרובין מזכויותיהן מיד הן נשחיתין. ואם כן, מה לי בעשרה או מאה צדיקים בסדום כיון שיש עשרת מונים רשעים כנגדם.

במאמר המוסגר, בביאור דברי אברהם השופט כל הארץ לא יעשה משפט, ביאר רש"י בפשיטות דמי שהוא שופט כה נעלה ודאי צריך להיות משפטו משפט אמת. הספורנו, לעומת זאת, פירש, כי בהיותו שופט כל הארץ, אם תדין את כולה אחרי הרוב תשחית אותה לעולם בלי ספק, כי רוב בני אדם רשעים. ומבואר בזה דלא כפשט הגמרא והרמב"ם, דגם אם רוב בני האדם רשעים, בהכרח אין המדינה נשחיתת, שאם לא כן היה כל העולם נשחית.

ומכל מקום, כיון שהדין הוא להכריע לזכות או לחובה על פי רוב הצדיקים או הרשעים, טענתו הראשונה של אברהם האף תספה ולא תישא למקום למען חמישים הצדיקים, לכאורה אינה עומדת. כי גם עם חמישים צדיקים, עדיין סדום והכרכים מצד הדין צריכות להיות מוכרעות לחובה. ונראה שמשום כן הקדים והזכיר מקצת הטענה של השלב השני, שגם אם סדום צריכה להיות מוכרעת לחוב, אכתי האף תספה צדיק עם רשע, ועל הצדיקים שבה יש לחוס.

והיא גופא, מדוע ניגש אברהם לבקש על סדום להינצל בגין מניין הצדיקים אף שרובה רשעים וצריך להיות דינה לחובה, נראה לבאר כך.

כשבא הקב"ה להכריע את דינה של מדינה או דינו של מקום, מצד הדין נוסח השאלה שעומדת לדיון הוא האם טוב לו לעולם יותר שיעמוד עם אותו מקום או בלעדיו. וכשכך נוסח השאלה, התשובה ניתנת ע"פ קריטריון ברור ופשוט. אם רוב המדינה הוא לטוב, עדיף להשאיר את המדינה, כי אז מתרבה הטוב בעולם, אך אם, לא עלינו, רוב המדינה הוא רע, טוב לו לעולם שימשיך בלעדיו. והנה, כשבא כוח חיצוני כמו כוח התפילה של אברהם, יכול הוא להשפיע על נוסח השאלה ועל מהות הדיון. אברהם מבקש מהקב"ה להימנע מהשיקול הטכני האם עדיף עם הסדום או בלעדיו, אלא להעלות לדיון את השיקול האם יש בסדום פוטנציאל וגרעין נכון לחזור למסלול המוטב. כך, אברהם משנה את נוסח השאלה להאם נמצא בסדום מניין הצדיקים שיכול להרים את העיר אל על, בעתיד, במקום לדון האם קיים רוב של צדיקים ושל טוב בהווה. מניין הצדיקים הוא גרעין וליבה שיכול להפריח את השממה הרוחנית, ללמד ולהרבות את הטוב, ולכן הוא הקריטריון ככל שמה שמונח על הכף הוא הפוטנציאל להרבות בטוב. הנה כי כן, בכוחה של התפילה להסיט את הדיון מהקיים אל הפוטנציאל ומההווה אל העתיד.

הרב שטיינמן באיילת השחר עה"ת גם כן דיבר בעניין כוחה של תפילת אברהם להציל את סדום ע"י חמישים הצדיקים, ושאל על כך שתי שאלות. ראשית, רש"י כתב שאברהם לא התפלל על פחות מעשרה מכיון שאצל נח היו תשעה ולא ניצל העולם, ויש לתמוה, שהרי אצל נח לא הייתה תפילה שתבוא ותשנה מהדין הרגיל ללכת אחר הרוב, ואם אין תפילה, לא תשעה, לא עשרה ולא אלף יכולים להציל את העולם כל עוד מספר הרשעים עולה עליהם. ושנית, אם כוח התפילה משנה מהדין והמשפט להכריע ע"פ הרוב, מהו שאומר אברהם השופט כל הארץ לא יעשה משפט. אדרבה, כך המשפט להכריע לחובה ואברהם הוא שרוצה לשנות מהמשפט.

ומיהו, לפי מה שנתבאר שאברהם טען בשני שלבים, בשלב אחד למען המקום ובשלב השני למען הצדיקים, הקושיא השנייה לא קשה כלל. את הטענה השופט כל הארץ לא יעשה משפט, הביא

אברהם כדי לתמוך בכך שהצדיקים צריכים להינצל, כי כך המשפט, הדין והאמת. והטענה לגבי הצלת המקום, לפני משורת הדין, לא הובאה כאן אלא קודם לכן.

ובעניין מה שאצל נח לא הייתה השפעה חיצונית של תפילה, ובכל זאת אחז אברהם שה' הלך לפי מידת העתיד והפוטנציאל, נראה להסביר כך. הן אמנם, דין הוא גם לגבי מדינה וגם לגבי כל העולם לנטות אחר הרוב. וכך היה הדין גם לגבי דור המבול, וכפי שכתב הרמב"ם, וכן כל העולם כולו, אם היו עוונותיהם מרובים מזכויותיהם מיד הם נשחתים, שנאמר (בראשית פ"ו פ"ה) וירא ה' כי רבה כעת האדם. בכל זאת, היה ברור לאברהם שה' בדק גם את הפוטנציאל, כי בניגוד לשאלה האם עדיף לעולם להשאיר את המדינה או להישאר בלעדית, השאלה האם עדיף לעולם להישאר או להיות חרב בעלת משמעות גדולה הרבה יותר. ללא מדינה רעה ניתן להגדיר שהעולם כולו מרווית, אך ללא העולם כולו לא נותר מי שירוויח. אם כן, כשכל העולם כולו על כף המאזניים, ה' בודק בהכרח גם את הגרעין והפוטנציאל להצמיח טוב, ובדור המבול שלא היו בו יותר מתשעה צדיקים, אפילו הגרעין הקטן ביותר לא היה.

ומשל למה הדבר דומה, לשתי ישיבות, נכנה אותן י' ומ', שמקבלות אליהן תלמידים, כל אחת בדרכה. בישיבה מ', ננית, מקומות מוגבלים לרישום וישנם מועמדים רבים לקבלה. לישיבה יש מבחן או סולם מסוים על פיו היא בוחנת את התלמידים, ומקבלת סך מסוים של תלמידים שקיבלו את הציונים הגבוהים בסולם. נוסח השאלה בקבלת תלמיד, בישיבה מ', הוא האם עדיף לישיבה להמשיך עם תלמיד זה או בלעדיו, ויבוא תלמיד אחר במקומו. זהו גם הנוסח שהיה בדור המבול ובסדום מצד הדין, האם עדיף לעולם להמשיך עם מדינה זו או בלעדית. מאידך, ישיבה י' פחות מקובעת על סך מסוים של תלמידים, ומבחינתה כל מי שעשוי להתאים לישיבה, לגדול בה ולהתפתח בדרכה, יכול וצריך להתקבל. בישיבה זו, נוסח שאלת הקבלה לכל תלמיד אינו האם עדיף להמשיך עם תלמיד זה או אחר, אלא האם בתלמיד שלפנינו יש את הלב והפוטנציאל לגדול ולהתעלות בישיבה. במידה זו רצה למדוד ה' את דור המבול ואת סדום לאחר תפילת אברהם, אך לא מצא בהם פוטנציאל ולכן לא המשיך עימם:

שרה שמע בקולה

בז"ר (פרק כא פסוק יב), ויאמר אלוקים אל אברהם אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה כי ביצחק יקרא לך זרע. ע"כ. וצריכים אנו לבאר העניין מכמה פנים. ראשית, מה הצדדים בדבר, מה סובר אברהם ומה סוברת שרה, ושנית, מה משמעות אמירת ה' אל אברהם שמע בקולה ומה פשר סיומת הדברים כי ביצחק יקרא לך זרע.

שמע בקולה, אומר רש"י, למדנו שהיה אברהם טפל לשרה בנביאות. עכ"ל. כלומר, שמע בקולה היינו בקול הנבואה של של שרה כי מבין אברהם ושרה, ע"פ רש"י, אין לאברהם נבואה או שלנבואתו אין אחיזה כאשר שרה מתנבאת. מוסיף הרש"ר הירש ומדייק אף את השימוש במילה קול דשמע בקולה לעומת שמע בדברה וכיו"ב, כי לשמוע בקול הזולת ולא רק בדברו מכיל בתוכו גם אמירה לסמוך על השיפוט שלה. לא רק התבטלות סמכותית מפני שעליו להקשיב לה אלא מהותית מפני שכדאי להקשיב לה, שהרי בדרך כלל נשים מעמיקות לחדור במבטן אל דרכי האופי, כלשון הרש"ר הירש.

בכל מקרה, אברהם מצד עצמו אחז כי לא ראוי להרחיק את ישמעאל ולנשלו חרף מעשיו, שאינו הגון, חוטא בעבודה זרה או גילוי עריות, והדבר על פניו מתמיה. מה פגם יש בהרחקת המצחק ומי שכבר מרוחק מבחינה רוחנית.

מובא בשם החתם סופר שהביא השאלה בשם אביו עה"פ (יא) וירע מאוד בעיני אברהם על אודות בנו, מדוע הרע לאברהם על אודות ישמעאל וכן מה הדגש במילת בנו. ועוד שאל על פירוש רש"י ששמע בקולה היינו בקול רוח"ק שבה, מה השייכות של רוח הקודש לעניין זה.

והשיב, שאכן לא הרע לאברהם על ישמעאל עצמו כי אם שמא יצאו ממנו בנים מעליא, וזה הדגש על אודות בנו, כלומר בנו של ישמעאל. על כך השיבו הקב"ה שישמע בקול רוח הקודש של שרה שמלבד הניתוח של המציאות הנוכחית הממשית גם יכולה להתייחס לבניו ובני בניו של ישמעאל שלא יצא ממנו זרעא מעליא.

הרי לנו הסבר על הפער בין אברהם ושרה ביחס לפן הנבואי והעתידי שבו נבואתה של שרה, מבחינה סמכותית, מרובה ובהירה משל אברהם. אכן, מסתבר שחוץ מהעניין הנבואי המרוחק גם הייתה בין אברהם ושרה מחלוקת שבפשט, במציאות העכשווית, וביחס אליה, כפי דיוק הרש"ר הירש, אומר הקב"ה שעל אברהם להפנים אף את קולה של שרה, ההבנה שמאחורי הדיבור, ולא רק להכניע עצמו לדיבורה גרידא.

הנה, אברהם הוא עמוד החסד, מכניס אורחים ומקרב רחוקים לאמונה, דואג ללוט אחיינו אף שאינו נוהג כשורה, מנסה להציל את סדום ואת אנשיה, מתפלל עבור אבימלך ואנשיו וכו'. אברהם, כפי טבעו, הרע לו להרחיק את ישמעאל מכיוון שסוטה מדרך הישר, ובפרט בענייני ירושה, שמזכירה שרה בדבריה (פסוק יא) כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק, ואמרו חז"ל בבבא בתרא (דף קלג ע"ב) שהכותב את נכסיו לאחרים והניח את בניו אין רוח חכמים נוחה הימנו, ואמר שמואל שלא יהא נוכח במקום שמעבירים בו נחלה ואפילו אם מעבירים מבן רע לבן טוב וכל שכן מבן לבת. ע"ש. אברהם נוהג לעולם בחסד גם עם אנשים שעל פניו אינם ראויים לו, ובענייני נחלות אף כולם מצווים לנהוג בבחינה מסוימת של חסד ולא להעבירן מבן רע לבן טוב, כך שוודאי וודאי שירע לאברהם לעשות כן ויש סעד להימנעותו בדבר.

לעומת זאת באה שרה ואומרת גרש בן האמה, ומטעים זאת הקב"ה כי ביצחק יקרא לך זרע. פירוש, עשיית החסד וקירוב הרחוקים הינם דבר ראוי, אך לעיתים הדבר בא על חשבון מדרגתם ומצבם של הקרובים. רוצה לומר, כמו אמבטיה רותחת שתחליט לקבל ולחמם קיתון מים קרים תוך פשרה על הפיכת המים לקצת פחות רותחים וקצת יותר פושרים, כך גם בהנהגה של מידת החסד וקירוב המצחקים והחוטאים ישנה פשרה ביחס לרמתם הרוחנית של הקרובים ובני הבית הגרעיניים. ומעשים בכל יום ולבטים בכל שעה כיצד על האדם לפעול בביתו, בשכונתו, עם קרוביו ומכריו המגיעים מרקעים שונים, אם להתבצר ברוחניותו או להנגישה לזולת, ונדמה שאין בדבר תשובה אחידה וברורה. נטיית ליבו האמיתית של אברהם, כאמור, הינה ללכת בדרך החסד בכל מקום שאפשר, וזו נטיית הלב גם במקרה של ישמעאל, אלא שביחס לכך טוענת או מנבאת שרה, ומתקף זאת הי"ת, ביצחק יקרא לך זרע. רוממתו של יצחק הקרוב הינה קריטית, משמעותית ודוחה את התמורות בקירוב של ישמעאל.

ויש שצינו בדרך צחות בהקשר לצדדים של אברהם להקשיב בקולה של שרה ואת אמירת הקב"ה, כי הנה אמרו בבבא מציעא (דף נט ע"א), אמר רב כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנום וכו', אמר ליה רב פפא לאבבי והא אמרי אינשי איתתך גוצא גחין ותלחוש לה, לא קשיא הא במילי דעלמא והא במילי דביתא, לישנא אחרינא הא במילי דשמיא והא במילי דעלמא. ע"ש. ומשום כך היה צד לאברהם שלא להקשיב לשרה אשתו, משום שאולי מדובר בדברים שאינם מילי דביתא ממש לפירוש הראשון או שמדובר במילי דשמיא לפירוש השני. לא היה ברור לאברהם מה בדיוק מונח על הפרק, אם זה עניין חינוך הילדים גרידא, ענייני נחלות או שמא משהו רוחני נעלה מזה. על כך

אומר ה' כל אשר תאמר אליך שרה, שרה דווקא ולא אשה אחרת, שמע בקולה, כי אכן מדובר במילי דשמיא מובהקים, קריאת הזרע של אברהם ביצחק, ואף שבעלמא שייכים בזה דברי רב על ההולך בעצת אשתו וכו', אין שרה כשאר הנשים ובקולה יש להקשיב אף בזו. ומכלל הן אתה שומע לאו:

חיי שרה

נסיון השדה

בחיי שרה (פרק כג פסוק טז), וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר. ע"כ.

איתא בבבא בתרא (דף טו ע"ב), ויהי היום ויבואו בני האלוקים להתייצב על ה', ויבוא גם השטן בתוכם, אמר לפניו, רבש"ע, שטתי בכל העולם כולו ולא מצאתי נאמן כעבדך אברהם שאמרת לו קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה, ואפי' הכי בשעה שלא מצא מקום לקבור את שרה, עד שקנה בד' מאות שקל כסף, לא הרהר אחר מידותיך. ע"כ.

ובפרשת וארא הביא רש"י (פ"ו פ"ה), אמר לו הקב"ה, חבל על דאבדין ולא משתכחין, יש לי להתאונן אחר מיתת האבות וכו', וכשבקש אברהם לקבור את שרה לא מצא קבר עד שקנה בדמים מרובים, ואע"פ שהבטחתיו לתת לו את הארץ. עכ"ל.

צריך להבין מה מצא השטן ממעשה קניית שדה עפרון יותר מאשר שאר הנסיונות שנתנסה בהם אברהם. וכי מה הוכחה יש כאן לנאמנות של אברהם יותר משאר דברים. כמו כן, צריך להבין מדוע הזכיר ה' דווקא את קניית השדה כשהוכיח את משה.

נראה כי בקניית שדה עפרון ישנם כמה מאפיינים מיוחדים שדווקא בהם נאמנותו של אברהם מתגלה.

הנה, היה הדבר לאחר הנסיון הגדול ביותר, נסיון העקידה. בנסיון העקידה אברהם הגיע לשיא, ואף ה' אמר לו עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. בנוסף, היה הדבר לאחר אחד הדברים הכואבים ביותר לאברהם, מות שרה.

מצד אחד הייתה לאברהם השגת שיא בעבודת ה', הגעה למדרגות הגבוהות ביותר, ומאידך גיסא אירע לו אירוע שיא של כאב, מות אשתו שרה. כאשר אדם נמצא במצבי קיצון, כמובן, יותר קשה לו להתמודד עם נסיונות. פשוט שכך הדבר במצבי קיצון שליליים, אך הדבר נכון גם במצבי קיצון חיוביים. שיא חיובי עלול להביא לשאננות. שיא שלילי עלול להביא לדיכאון. זהו זה מקשים עד למאוד להתמודד עם המציאות ולעמוד בנסיונות.

במצב קשה זה, כאשר אברהם לא מהרהר אחר מידות הקב"ה כשצריך לקנות מעפרון את השדה בכסף רב, למרות שה' הבטיח לו את הארץ, מתגלה נאמנותו של אברהם בגדולתה. מדבר זה התפעל השטן, ומדבר זה עשה ק"ו הקב"ה למשה רבינו. אמר ה' למשה, הרי אתה לא שרוי במצבי קיצון כפי שהיה בהם אברהם, ובכל זאת הרהרת אחר מדותי:

ויברכו את רבקה

בחיי שרה (פרק כד פסוקים ד, נח עד ס), כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק. ויקראו לרבקה ויאמרו אליה התלכי עם האיש הזה ותאמר אלך. וישלחו את רבקה אחותם ואת מניקתה ואת עבד אברהם ואת אנשיו. ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחותנו את היי לאלפי רבבה

ויירש זרעך את שער שונאיו. ע"כ. הרי שאברהם שלח את אליעזר לקחת אשה לבנו ליצחק, אליעזר הלך ושאל לרבקה שהסכימה ללכת עימו ולבסוף שלחו את רבקה יחד עם אליעזר וברכו אותה. הגמרא בכתובות (דף ז ע"ב) מבררת מניין שברכת חתנים נאמרת בעשרה אנשים. אומרת הגמרא, מרות, שנאמר בה בנישואין של בועז ורות (פרק ד פסוק ב), ויקח עשרה אנשים מזקני העיר ויאמר שבו פה. והרי לנישואין עצמם אין צורך אלא בשני עדים, בהכרח שעשרת האנשים שלקח בועז הם לצורך ברכת חתנים. ורבי אבהו אמר מקור אחר לדבר, מהנאמר בתהילים (פרק סח פסוק כז), במקהלות ברכות אלוקים ה' ממקור ישראל, היינו שהברכה על עניין המקור צריכה קהל ואין קהל פחות מעשרה אנשים.

והנה, במסכת כלה למדנו, מניין לברכת חתנים מן התורה שנאמר ויברכו את רבקה, וכן הביאו התוס', והקשו, שהרי בגמרא בכתובות יש לדבר מקורות אחרים. אכן, אפשר ליישב את הדבר בכמה דרכים, אך התוס' כתבו שיש לומר שהברכה האמורה באליעזר ורבקה שכונתה במסכת כלה כברכת חתנים איננה ברכת הנישואין, שבע הברכות הנקראות בלשוננו ברכת חתנים, אלא ברכת אירוסין, שהיא הברכה שמברכים בשעת הקידושין, ואז יש ללמוד משם שיש לברך ברכת אירוסין לאשה המתקדשת על ידי שליח שהרי אליעזר שליח היה. ועוד כתבו, שבאמת נראה שלא מדובר אפילו בברכת אירוסין כי אם בברכה בעלמא להצלחתה כפי שאכן לשון הכתוב מורה, את היי לאלפי רבבה וכו'.

על כל פנים, הזכירו התוספות את הקשר בין הברכה שברכו אצל רבקה לבין התפקיד של אליעזר. אם הברכה היא ברכת נישואין, לכאורה צריך לומר שאליעזר שליח לעשות נישואין היה ולכן ברכו את הברכה באותו מעמד. אם הברכה היא ברכת אירוסין, אזי לכאורה צריך לומר שאליעזר היה לכל הפחות שליח לעשות קידושין, דהיינו אירוסין, ולכן ברכו באותה שעה את ברכת האירוסין. ואם הברכה שנתברכה בה רבקה היא ברכה בעלמא, אין לכאורה הכרח בדבר לכאן או לכאן.

ובאמת פירושים שונים נאמרו בעניין שליחותו של אליעזר. יש אומרים שנשלח לעשות קידושין, יש אומרים שנשלח עם עשרת הגמלים ועליהם עשרה אנשים כדי לעשות נישואין ולברך את ברכת הנישואין בעשרה, ויש אומרים שהיה שליח סתם להביא את רבקה. יעויין בחזקוני ובבעלי התוספות עה"ת. ובאמת אם אליעזר לא היה שליח לא לעשות נישואין ולא לקדש, יש לומר שהקידושין והנישואין של יצחק עם רבקה נרמזים בפסוק (סז) ויביאה יצחק האוהלה ויקח את רבקה ותהי לו לאשה, ויקח היינו קידושין ותהי לו לאשה היינו נישואין.

והנה, אם אנו אומרים שאליעזר שליח לקידושין הוא, לכאורה יש בדבר כמה קשיים. ראשית, הרי מבואר בריש פרק שני במסכת קידושין (דף מא ע"א) שאסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנה, ועוד שנינו שמצווה בו יותר מבשלוחו, אם כן איך אליעזר מקדש עבור יצחק מבלי שיצחק יראה את רבקה או שיקיים את המצווה בעצמו. שנית, אם נאמר שגם הברכה שברכו בה את רבקה היא ברכת האירוסין, הרי משמע בפסוקים שאליעזר עשה את הקידושין לפני כן עם המתנות שהביא ונמצא שבירך את הברכה לאחר שעשה את המעשה, שלא כפי שנוהגים בכל המצוות שמברכים על המצווה עובר, כלומר קודם, לעשייתה. ושלישית, הקשה המשך חכמה (פסוק נ), על דרך צחות, שלשית כמה פוסקים שליח להוליך קידושין אינו יכול לעשות שליח אחר, דהוה ליה שליחות על מילים, לפי שתלוי ברצון האשה לא נחשב מעשה, ולכן לא יכול השליח לעשות שליח אחר להולכה. ואם כן קשה, שכאן היה השליח מאברהם שהוא בעצמו הרי שליח מיצחק והלא אין שליח עושה שליח.

ויישב המשך חכמה, כי הרי לבן ובתואל אמרו שמה' יצא הדבר (פסוק נ), והדבר מחוייב להיות

ואינו תלוי ברצונם. אם כן, נעשה השליח לקידושין במקרה זה כמו שליח בגט שיכול לעשות שליח אחר, שכן מועיל גם בעל כרחו. כך מתיישב העניין השלישי. ואת העניין הראשון, כיצד יצחק לא קידש בעצמו, או לכל הפחות ראה את רבקה קודם שקידש אותה, יש ליישב גם כן בפשיטות, שהרי יצחק נאסר עליו לצאת לחוץ לארץ, כמבואר ברש"י עה"ת (פרק כו פסוק ב), ומה שאסור לאדם לקדש אשה עד שיראנה אינו אלא כשיכול לקדש בעצמו, כמבואר ברש"י בקידושין (שם). ואין לומר שיצחק נדרש היה לחכות שאליעזר יביא את רבקה לארץ ורק אז היה מקדש אותה, שכן בהפרש זמנים כל כך גדול אפשר לחשוש שיקרו דברים שונים ולא מסתבר שהאסור קיים בכי האי גוונא.

בעניין זמנה של ברכת האירוסין, באמת דעת הרמב"ם (פרק ג מהלכות אישות הלכה כג) שמברכים אותה קודם מעשה הקידושין ורק אחר כך מקדש כשם שמברכים קודם בכל המצוות עובר לעשייתן. ואם קידש ולא בירך, לא יברך אחר הקידושין שאז זו כבר ברכה לבטלה. כך גם פסק הרי"ף. לעומתם, התוספות בפסחים (דף ז ע"א) כתבו בשם רבינו תם שמברכים את ברכת האירוסין לאחר מעשה הקידושין, וכן דעת האור זרוע בשם הבה"ג, השאילתות, התוס' רי"ד, וכן השיג הראב"ד שם על דברי הרמב"ם.

הרא"ש (שם בכתובות, סי' יב) הביא את שתי הדעות, וכך דבריו. ויש שכתבו שצריך לברך ברכת אירוסין קודם קידושין, כדאמר (פסחים דף ז ע"ב) כל הברכות כולן מברכין עובר לעשייתן. ויש שכתבו שצריך לעשות אחר האירוסין שמא תחזור בה האשה והויא ברכה לבטלה. ועוד, שבכל המצוות לפי שמזכירין עשיית המצווה מברכין עליהן עובר לעשייתן, אבל כאן אין מברכין אשר קדשנו לקדש האשה, וכיוון שאין מזכירין עשיית המצווה אין צריך לברך עובר לעשייתן. ע"ש בהמשך דברי הרא"ש שכתב שברכה זו אינה על עשיית המצווה, שכן אם למשל לקח פלגש וקיים פו"ר שוב אינו מחוייב לקדש אשה, ולכאורה פליג בזה על הרמב"ם (פ"א מהלכות אישות ה"ב) שלדעתו קידושי אשה הם מצוות עשה, והלכו בזה לשיטתם אם הברכה היא על מ"ע וצריכה להיאמר לפני כן או שאיננה מ"ע ואז יכולה להאמר אחר כך. הריטב"א (שם) כתב שברכת האירוסין איננה ברכת המצוות, שכן לא אומרים בה אקב"ו על מצוות הקידושין, אלא הינה כקידוש היום שמברכים לאחר כניסת היום.

על כל פנים, מה שאליעזר עשה את הקידושין ורק לאחר מכן בירך את ברכת האירוסין אינו נסתר מכל הדעות אלא רק מהרמב"ם וסיעתו, ואולי המפרשים שאליעזר היה שליח לקדש הולכים לשיטתם בעניין זמן ברכת האירוסין ובאמת סוברים שמברכים אותה לאחר המעשה.

אכן, ר' אשר וייס הוסיף וכתב שגם לרמב"ם והרי"ף וסיעתם שצריך לברך את ברכת האירוסין קודם למצווה, מכל מקום אין הכרח להגדיר את שעת המצווה דווקא כשעה של הקידושין עצמם, אלא כל הזמן שבין הקידושין לבין הנישואין כולו אם מברך בו נחשב שמברך עובר לעשיית המצווה. ומקור לדבר בתוספות בסוכה (דף לט ע"א) שכתבו בעניין ברכה על הלולב לאחר שנטל אותו כבר, שעדיין נחשב עובר לעשייתן משום שלא נגמרה מצוותו עד אחר נענוע, וכתבו שם שכיו"ב בנטילת ידיים, שמברכים על נטילת ידיים לאחר הנטילה שכן לא נגמר מצוותו עד אחר ניגוב. אם כן, יש לומר כך גם כאן שלא נגמרה המצווה לאחר האירוסין מיד אלא לאחר הנישואין, כמו נטילה וניגוב, ואז אפילו לדעות שיש לברך את ברכת האירוסין עובר לעשייתן, בכל זאת מה שבירכו את רבקה לאחר מעשה האירוסין, כל עוד היה לפני מעשה הנישואין, נעשה כשורה:

כל אשר לו ליצחק

בחיי שרה (פרק כד פסוק י), ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו וילך וכל טוב אדוניו בידו ויקום וילך אל ארם נהריים אל עיר נחור. ע"כ. ופרש"י, וכל טוב אדוניו בידו, שטר מתנה כתב ליצחק על כל אשר לו. עכ"ד.

בבבא בתרא במשנה (דף קלג ע"ב) אמרו חכמים, הכותב את נכסיו לאחרים והניח את בניו, מה שעשה עשוי אבל אין רוח חכמים נוחה הימנו, והביאו על כך בגמרא (שם) את שאמר שמואל לרב יהודה, לא תיהוי בי עבורי אחסנתא ואפילו מברא בישא לברא טבא וכל שכן מברא לברתא, כלומר, אל תדון במקום שמעבירים את הנחלה אפילו מבן שאינו הגון לבן הגון, וכל שכן כשמעבירים את הנחלה מבן לבת. ע"ש.

והקשו הראשונים, כיצד נתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, והרי אברהם קיים את כל התורה כולה ואפילו ערובי תבשילין (יומא דף כח ע"ב), ואם כן כיצד העביר הנחלה מישמעאל ובני קטורה ונתנה ליצחק בעוד אמרו חז"ל על העברת נחלה לא תיהוי בי עבורי אחסנתא וכו'.

הרא"ם הציע, ושמואל יש לומר, שאני הכא דכתיב כי ביצחק יקרא לך זרע. עכ"ד. כלומר, שרק יצחק ולא ישמעאל נחשב זרעו של אברהם, אפילו עד כדי שהאומר קונם שאיני נהנה לזרע אברהם הרי הוא אסור בישראל ומותר בעובדי כוכבים וישמעאל בכללם (נדרים דף לא ע"א). ממילא, כל אשר לאברהם מגיע רק ליצחק, זרעו, ולא לשאר.

ויש לשאול, דאין הכי נמי, אם רק יצחק הוא זרעו של אברהם ויצחק צריך לרשת כל אשר לאברהם, מדוע אברהם הוצרך ליתן שטר מתנה ליצחק על כך והרי ממילא יירש יצחק את הכל בדרך ירושה. על כך השיב הרדב"ז, כי אמנם רק זרעו של יצחק נחשב זרעו של אברהם ואין זרעו של ישמעאל נחשב זרעו של אברהם, אבל מכל מקום ישמעאל עצמו כן נחשב לזרע של אברהם וכמש"כ (בראשית פרק כא פ"ג) וגם את בן האמה לגוי אשימנו כי זרעך הוא. אם כן, זרעו של יצחק ינחל ולא זרעו של ישמעאל כי זרעו של יצחק נחשב לזרעו של אברהם וזרעו של ישמעאל לא נחשב זרעו של אברהם, אבל ביחס לישמעאל עצמו שהוא גם נחשב לזרעו של אברהם הוסיף אברהם והשתמש בשטר מתנה על מנת שלא יקבל זה כי אם יצחק בלחוד.

גם בדעת זקנים מבעלי התוספות נחתו לשאלה זו, כיצד נתן אברהם את כל אשר לו ליצחק (פרק כה פסוק ה), והרי אסור להעביר אפילו מברא בישא לברא טבא דלא ידעי מאי זרעא נפיק מינייהו, כפי שמטעימה הגמרא בכתובות (דף נג ע"א) וכתוב יכין צדיק ורשע ילבש, וקי"ל בעלמא דקיים אברהם אבינו אפילו ערובי תבשילין. והשיבו, ויש לומר דאברהם וישמעאל גרים היו ואמרינן דגר אינו יורש את חבירו אביו לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים. וכ"כ גם הרא"ש.

אך יצחק לא היה גר, שכן נולד לאברהם לאחר שהתגייר בעצמו, ולכן מן הדין צריך לקבל את כל אשר לו. אלא שאם כן עדיין קשה, מדוע צריך אברהם לשטר מתנה אם מן הדין רק יצחק יורש. והתשובה לכך היא מה שכתבו בדעת זקנים בסוף דבריהם, וקודם שנולדו האחרים כבר נתן לו כדכתיב לעיל ויתן את כל אשר לו. עכ"ל. כלומר, שנתן אברהם ליצחק את הכל בשטר מתנה ביחס לבנים העתידיים שיוולדו לו והם אינם גרים. הנה כי כן, מותר היה ליתן ליצחק את הכל ביחס לישמעאל משום שישמעאל הוא גר, ומותרת ומועילה הנתינה ביחס לבנים העתידיים שטרם נולדו והם כבר אינם גרים.

הנה, בפרשת וירא (פרק כא מפסוק י) אברהם שרה והקב"ה ניהלו דין ודברים בעניין ישמעאל, ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק, וירע הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו, ויאמר אלוקים אל אברהם אל ירע בעיניך על הנער ועל

אמתך כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה וכו'. ע"ש. ופרש"י שמע בקולה, בקול רוח הקודש שלה. ותמה החתם סופר, מה עניין רוח הקודש ונבואה לכאן, ומה הטעם שהרע לאברהם לגרש בן מצחק, דהיינו עובד עבודה זרה או גילוי עריות או שפיכות דמים. וכן מה הצורך להאריך וירע הדבר על אודות בנו ולא לסתום וירע הדבר ונדע שהדבר הוא גירוש בנו הנזכר לעיל. על כל אלו השיב החת"ס בשם אביו, כי וירע לאברהם על אודות בנו היינו בניו וצאצאיו של ישמעאל, שחשש אברהם שמא יצא ממנו בן מעולה ובנתינה של הכל ליצחק יעבור אברהם על הגדר של עבורי אחסנתא ע"פ מש"כ בגמרא בכתובות. את החשש הזה הפיג הקב"ה ואמר אל ירע בעיניך כי יש לך להקשיב לנבואה של שרה שלא יירש בן האמה הזאת עם יצחק לפי שלא יצאו ממנו בנין דמעלי לעולם ובאופן זה מותר לעבורי אחסנתא:

סיפורם של עבדי אבות

בחיי שרה (פרק כד פסוק מב), ואבוא היום אל העין ואומר ה' אלוני אדוני אברהם אם ישך נא מצליח דרכי אשר אנוכי הולך עליה. ע"כ. והביא רש"י את דברי המדרש, אמר רבי אחא יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום מתורתן של בניס, שהרי פרשה של אליעזר כפולה בתורה והרבה גופי תורה לא ניתנו אלא ברמיזה. עכ"ד.

כלומר, האריכות בעניין אליעזר כפולה ומכופלת, גם בתיאור מעשה אליעזר עצמו המתפרש על כעשרים פסוקים וגם התיאור של סיפור המעשה שחוזר אליעזר ומספר המשתרע על יותר מעשרה פסוקים נוספים.

אריכות זו מצדיק המדרש באמירה שיפה שיחתן של עבדי אבות, רוצה לומר, הסיפור של אליעזר עבד אברהם. אכן, עדיין צריך להבין מהו אותו יופי בשיחת אליעזר הנחזה לעינינו, ועוד יש להבין מה פשר האריכות בתיאור המעשה עצמו, תיאור שאיננו חלק משיחה של עבדי אבות, שגם פשר אריכותו קצת תמוהה.

וכשמדקדים הלשון באות הקושיות ומיישבות האחת את חברתה. לא הסיפור של עבדי אבות יפה, כי אם השיחה שלהם, רוצה לומר איך שהם מציגים את הסיפור ביחס למעשה. אופן ההצגה, העריכה והדגשים של הסיפור לעומת המעשה, חילוף המילים בהתאם לשומעו, בדרך ארץ ובדרך המוסר, בלי חילוף המשמעות, הוא הוא היופי של שיחת עבדי אבות, שיחה דווקא ולא המעשה עצמו לבדו או הסיפור בילתו. רוצה לומר, האיך ולא המה. ומשום הכי הציג הכתוב את המעשה באריכות ושנה בסיפור המעשה בכלל שיחתו של אליעזר.

נציג כמה הבדלים ושינויי מילים הממחישים את יופי השיחה וכיוונונה בדרך המוסר ובהתאם לשומעים.

הנה, אברהם אמר לאליעזר (פסוק ד) כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק, אבל אליעזר סיפר שאמר לו אדוני (פסוק לח) אם לא אל בית אבי תלך ואל משפחתי ולקחת אשה לבני, כלומר, אליעזר הוסיף את עניין המשפחה. המלבי"ם מבהיר כי אברהם כלל לא הקפיד שתהיה האשה ממשפחתו רק שתהיה מארצו ומולדתו והיה עיקר האזהרה שלא יקח מבנות הכנעני אף שלא ימצא אשה בארצו, אך זאת לא יכול אליעזר להגיד להם משום שלא היה הדבר נכנס באוזניהם כלל והיו שואלים וכי אפשר שלא נמצא אשה טובה אחת מאלף גם בארץ כנען ויש נשים רעות גם בארם נהריים. לכן אמר להם שאברהם לא מאס כלל בבנות כנען, נהפוך הוא שבאם לא ימצא אשה ממשפחתו יקח מבנות כנען שהיא ארצו עתה רק שנותן הקדימה למשפחתו מצד אהבת הקרובים. ולכן גם שינה את הלשון של אברהם (פסוק ג) מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו ללשון של אשר

אנוכי יושב בארצו (פסוק לז), מפני שמדובר על קדימות קטגוריאלית של בני אותה הארץ המהווה יתרון, ולא תיאור ניטרלי או שלילי של הסביבה שאברהם בקירבה, וכוונתו לומר שאפילו שבנות אותה הארץ יש להן קדימות על אחרות, המשפחה קודמת אף על אלו. וכן שינה את הלשון כי אל ארצי וכו', ללשון אם לא אל בית אבי תלך ואל משפחתי, לשון שמורה על מדרגות קירבה, קודם אל בית אבי ממש, אח"כ אל משפחתי שאינה בת אבי, ואם אחת מאלו אז יפנה לבנות כנען.

עוד מתואר במעשה עצמו כשאליעזר מעלה את האפשרות שיקבל סירוב (פסוק ה), ויאמר אליו העבד אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי אל הארץ הזאת, וכשמספר זאת אליעזר לאחר מכן משנה ואומר (פסוק לט) ואומר אל אדוני אולי לא תלך האשה אחרי, דהיינו שמשמיט את חוסר הרצון בארץ ותולה הדבר רק בעצמו, שלא תירצה האשה ללכת אחרי דווקא. וגם זאת עשה כדי שיהיו הדברים יותר נוחים ויעברו בצורה חלקה באוזני השומעים, שתהיה להם סיבה פחות לתלות בה סירוב.

בפסוק ו פותח אברהם את תשובתו לאליעזר על האפשרות שתישאר האשה במקומה, ויאמר אליו אברהם הישמר לך פן תשיב את בני שמה, ולאחר מכן ממשיך אברהם ואומר ה' אלוקי השמים וכו' ישלח מלאכו לפניך וכו'. אליעזר, מנגד, בספרו את דברי אברהם (פסוק מ) מתחיל מיד בחלק השני של התשובה ויאמר אליי ה' אשר התהלכתי לפניי ישלח מלאכו איתך וכו', ומשמיט את הלשון החריפה שנוקט בה אברהם ביחס לארצו ומולדתו, הארץ של משפחת רבקה. אברבנאל מציין זאת ומסביר שלא הזכיר כן פן ירע בעיניהם האיבה שהייתה לו עם הארץ אשר גר בה.

מעשה רבקה מתואר בפסוק יח כך, ותאמר שתה אדוני ותמהר ותורד כדה על ידה ותשקהו, ובסיפורו של אליעזר (פסוק מו) ותמהר ותורד כדה מעליה ותאמר שתה וגם גמליך אשקה ואשת וגם הגמלים השקתה. זהו סיפורו של אליעזר שהיה מספר לבני הבית, אומר רבינו בחיי, והיה לו לומר ותאמר שתה אדוני כי כן האמת וכן אמרה לו בראש דבריו, אבל בבית אביה לא רצה להודיע זה דרך מוסר.

ויהי כאשר כלו הגמלים לשתות ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו ושני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלם, כך היה המעשה כמתואר בפסוק כב, ולאחר מכן בפסוק כג שאל אליעזר, ויאמר בת מי את הגידי נא לי היש בית אביך מקום לנו ללון. אבל אליעזר סיפר את אשר קרה בהיפוך, בפסוק מז, ואשאל אותה ואומר בת מי את ותאמר בת בתואל בן נחור אשר ילדה לו מלכה ואשים הנזם על אפה והצמידים על ידיה. וכ"כ רש"י, שינה הסדר שהרי הוא תחילה נתן ואחר כך שאל, אלא שלא יתפשוהו בדבריו ויאמרו היאך נתת לה ועדיין אינך יודע מי היא. עכ"ל. ולכאורה הכוונה שדרך ארץ היא ליתן נזמים וצמידים לנערה רק אחרי איזושהי שיחה אודותיה ואודות משפחתה ולכן שינה אליעזר את הסיפור להיות בסדר הזה, וצ"ב מדוע במעשה עצמו לא נהג כן אם כך ראוי, ושמה משום שראה אליעזר את כל המהלך הניסי שהיה במציאת רבקה ובתוך המהלך הניסי מיותר ואולי אף לא ראוי להתעכב בזוטות אלו לפני שמתקדמים קדימה. אך המלבי"ם כתב לפי דרכו ואפשר להבין כן גם בדברי רש"י, שבאמת נתן לה הנזם והצמידים קודם ששאל בת מי היא כי לא חשב כלל לקחת אשה ממשפחת אברהם, אבל לפי מה שאמר להם שרצה דווקא משפחת אברהם הוכרח לומר ששאל תחילה ואחר כך נתן.

שינוי נוסף ששינה אליעזר בשיחתו, שבמעשה אמרה רבקה (פסוק כד) בת בתואל אנוכי בן מלכה אשר ילדה לנחור, דהיינו מלכה סבתה קודם לנחור סבה, אבל בסיפור של דבריה אמר אליעזר (פסוק מז) ואשאל אותה ואומר בת מי את ותאמר בת בתואל בן נחור אשר ילדה לו מלכה, נחור קודם למלכה. ומטעים זאת הרמב"ן, ובעבור שהנערה הזכירה אם אביה תחילה כי כן דרך הנערות

כדרך ותגד לבית אמה לכן יזכירנו הכתוב כי הוא בן מלכה אשת נחור, אבל העבד אמר ותאמר בת בתואל בן נחור כי תיקן הדבר בדרך מוסר. אבל אמר אשר ילדה לו מלכה לומר שהוא בן הגבירה ולא מפלגשו.

עוד השמיט אליעזר את אשר אמרה לו רבקה בסוף המעשה (פסוק כה) ותאמר אליו גם תבן גם מספוא רב עימנו גם מקום ללון. ומסביר זאת אברבנאל, לא זכר אליעזר דבר מזה פן יאמרו שהייתה דברנית מספרת מה שבבית. עכ"ד. הרי אליעזר חש בשיחתו כיצד לסדר המילים ולהנגיש המעשה, מה להקדים, מה לאחר ומה עדיף שלא יאמר.

פנינה נוספת בשיחתו של אליעזר, אף כי אינה מסבירה את אריכות תיאור המעשה והסיפור, הינה כדלקמן. מסופר על הגאון רבי שבתי הכהן הש"ך שבהיותו בתלמוד תורה לומד את דברי רש"י על הפסוק ואבוא היום אל העין, היום יצאתי והיום באתי ומכאן שקפצה לו הדרך, עמד ושאל את רבו כיצד לא חשש אליעזר לספר להורים של רבקה שהייתה לו קפיצת הדרך שמא לא יאמינו לו לכך. מה לבתואל ולבן ומשפחתם לסיפורי מופתים. הרב ושאר התלמידים לא הצליחו לתת תשובה טובה לדבר, אך לפתע הבריק הילד הרך וענה כי הסתמך אליעזר על אשר אמר (פכ"ד פסוק לו) ותלד אשת אדוני בן לאדוני אחרי זקנתה וייתן לו את כל אשר לו, ושם פירש רש"י שטר מתנה הראה להם, והלא בשטר כתוב גם התאריך של אותו היום. אם כן, באותו היום שנכתב השטר יצא אליעזר ובאותו יום הגיע, ועל ידי כן סיפר אליעזר בביטחה על קפיצת הדרך ושטרו בידו להוכיח גם את זה.

ופנינה זו בשיחת אליעזר יקרה היא עד למאוד, ושמא זו הסיבה שהביא רש"י את דברי המדרש (רבה אות ח) יפה שיחתן של אבות וכו' שנאמרו על פסוק לב ויתן תבן ומספוא לגמלים, רק עשרה פסוקים מאוחר יותר, בפסוק מב, בסמוך ללימוד היום יצאתי והיום באתי מכאן שקפצה לו הדרך:

תולדות

הערה על בכורת עשיו

בתולדות (פרק כה פסוק לא), ויאמר יעקב מכרה כיום את בכורתך לי. ע"כ. בכורתך, מבאר רש"י, לפי שהעבודה בבכורות, אמר יעקב אין רשע זה כדאי שיקריב להקב"ה. וכ"כ במדרש רבה (פרשה סג סי"ג), מה ראה אבינו יעקב שנתן נפשו על הבכורה וכו' אמר יהיה רשע זה עומד ומקריב לפיכך נתן נפשו על הבכורה.

האור החיים בפרשת ויחי (פרק מט פסוק כח) כותב בעניין ברכות יעקב לבניו כי הדיבור הקשה שהיה לו עם ראובן שמעון ולוי הוא ברכתם, ומה שאמר לראובן דברי קנטור ראובן בכורי אתה וכו' שם ציווה על הברכה על דרך אומרים עתידה עבודה שתחזור לבכורות, וכפי זה כיוון שקבע לו שם הבכורה עתיד הוא לעמוד לשרת לעתיד לבוא. וכ"כ בפרשת במדבר (פ"ג פמ"ה) שעתידה עבודה שתחזור לבכורות. והמשיך וכתב (בפרשת ויחי), ותמצא שהצדיקים צופים ומביטים על העתיד, ולטעם זה השתדל יעקב לקנות הבכורה מעשיו לבל יהיה לו חלק בעבודה לעתיד לבוא והגם שניתנה העבודה ללוויים שקולים הם ויבואו שניהם לעבוד עבודת הקודש וכו'.

ואמרו חז"ל על עשיו (בבא בתרא דף טז ע"ב) שחמש עבירות עבר אותו רשע באותו יום, בא על נערה מאורסה והרג את הנפש וכפר בעיקר וכפר בתחיית המתים ושט את הבכורה, כלומר ביזה אותה. ע"ש. וביארו האחרונים שהכפירה בתחיית המתים מוכחת ממה שעשיו לא חש לחזרת

הבכורות אל העבודה לעתיד לבוא, ההפך מכל המגמה של יעקב שקנה את הבכורה עבור אותו עתיד מצופה שבו הבכורות יחזרו לעבודתם.

ונשים לב לדיוק משמעותי בדברי יעקב על פי המדרש, כי כל המגמה והמוטיבציה במעשה של יעקב אינם עבור עצמו להתגדל ולהתנשא בעבודת הבכורות, ואפילו שמדובר בהתנשאות שבקודש, דבר הראוי לשל עצמו. אכן, לא צריך לדאוג לעבודת המקדש שלא ימצא עבורה עובדי עבודת הקודש, כי הרי גם הלוויים ישרתו לעתיד לבוא כדברי האוה"ח וכן יהיו בכורות נוספים כשרים. הדבר המשמעותי והחשוב ביותר לדידיה דיעקב הוא דווקא הצד שאין לו בו יעקב אינטרס ישיר, ליטול מעשיו את הבכורה מפני שאין רשע זה כדאי שעמוד ויקריב להקב"ה.

ולוא דמסתפינא אמרינא אף יותר מכך בתכלית המכירה. הלא יצחק שואל את יעקב (פרק כז פסוק יח) מי אתה בני, ועונה לו יעקב (פסוק יט) אנוכי עשיו בכורך וכו'. ועומדים כל המפרשים וזועקים ולאחר מכן מלבנים כיצד ייתכן ח"ו דבר שקר שיאמר זאת יעקב שהוא עשיו הבכור. רש"י פירש שהפריד הדיבור והמשמעות וכאילו אמר אנוכי המביא לך ועשיו הוא בכורך וע"ש במפרשים. אבל האמת היא שיעקב הוא באמת הבכור, כי הרי כמה פסוקים לפני כן עשיו מוכר את בכורתו ליעקב, וכיצד נעלם הדבר מן המפרשים ואף יעקב עצמו לא עונה את התשובה הפשוטה והמתבקשת אנוכי בכורך אלא את הדבר השגוי עשיו בכורך ומצרף לכך, באופן תמוה, גם את מילת אנוכי. מה פשר האמירה אנוכי עשיו ומה פשר האמירה עשיו בכורך, שתי אמירות שגויות שבמקומן היה צריך לומר בפשטות את הדבר הנכון, אנוכי בכורך.

והנה, נתחבטו המפרשים עד למאוד מה עניין מכירת הבכורה גופא וכיצד נעשתה. יש מפרשים, הרשב"ם ועוד, שכתבו כי בכלל המכירה כלולה גם הזכות הממונית של הבכור לרשת פי שניים, ותומכות להם בגמרא בסוטה (דף יג ע"א) שעשיו טען לחלקת קבורה במערת המכפלה ואמרו לו זבינתיה ואמר נהי זבינתיה לבכורתי חלק הפשיטות לא מכרתי. ע"ש. אבל יש קושי גדול כיצד מתבצעת מכירה זו על דברים ממוניים שלא באו לעולם וכן קשה שלכאורה מדובר בזכות התלויה במציאות של בכור, מציאות שלא ניתן לשנות במחי מכירה. ויש מפרשים שכתבו, וכן איתא ברש"י, שנושא המכירה היה עבודת הבכורות בבית המקדש. ונראה לומר שגם עבודת הבכורות תלויה במציאות הבכורה של עשיו, מציאות שיעקב לא יכול לשנות בעזרת מכירה, אך מכל מקום יכול לעגן בהסכם שהזכות על מימוש הבכורה של עשיו תהיה תחת שליטה של יעקב. כמו נכס של אדם שיש לאחר הערת אזהרה עליו, או בשינוי מה, עלייה של כהן שקונה הישראל והרי הוא במובן מסוים מאן דאמר למי ליתנה אך אינו יכול בעצמו לממש אותה.

וכעת דברי המדרש מתפרשים כפשוטם. כל המגמה והתועלת במכירת הבכורה אינן אלא ליצור מניעה מבעד עשיו להקריב ולעבוד את עבודת המקדש, כי לכך באמת יש תועלת בקנייה ביחס לבכורתו. יעקב איננו מעביר את הזכות לעבוד ולהקריב לעצמו אלא קונה לו שליטה בזכות של עשיו לעבוד, שתהיה לו עליה מעין הערת אזהרה או מניית זהב. ידי עשיו סרות למרות קולו של יעקב, וזהו שאומר יעקב עשיו בכורך, הבכורה של עשיו, היא בבחינת אנוכי, בשליטתי ובכוחי. יעקב אינו הבכור ויעקב אינו עשיו, אבל מבחינה מסוימת הבכורה של עשיו נמצאת בקרבו:

שכון בארץ

בתולדות (פרק כו פסוקים ב וג), וירא אליו ה' ויאמר אל תרד מצרימה שכון בארץ אשר אומר אליך. גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך. ע"כ.

וכתב במדרש רבה עה"פ (פרשה סד ג), שכון בארץ, עשה שכונה בארץ ישראל, הוי נוטע הוי זורע הוי נציב. דבר אחר, שכון בארץ, שכן את השכינה בארץ. עכ"ד. הרי אמר הקב"ה ליצחק לגור בארץ ולעשות בה שכונה ושכינה, שכונה שהיא מגורים גשמיים, ושכינה שהיא מגורים רוחניים. ומעשה אבות סימן לבנים.

בספר במדבר בפרשת מסעי, פרק לג (פסוק נג), אמר הקב"ה למשה לדבר אל בני ישראל, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. ע"כ. ובדומה לזה בספר דברים (פרק יא פסוק לא), וירשתם אותה וישבתם בה. ע"כ. וכתבו הראשונים, ובראש הרמב"ן, מצוות עשה היא, יצווה אותם שישבו בארץ ויירשו אותה כי הוא נתנה להם ולא ימאסו בנחלת ה'. ואילו יעלה על דעתכם ללכת ולכבוש ארץ שנער או ארץ אשור וזולתן ולהתיישב שם, יעברו על מצוות ה' וכו', ויחזיר מצווה הזאת במקומות רבים, בואו ורשו את הארץ. עכ"ד.

וידוע כי הלך הרמב"ן בדרכו והשיג על הרמב"ם בספר המצוות שלא מנה מצווה של יישוב ארץ ישראל וישיבתה, וכתב (שכחת העשין מצווה ד), שנצטוונו לרשת את הארץ אשר נתן ה' יתברך ויתעלה לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב וכו'. ע"ש. והרמב"ם שהשמיט מצוות יישוב ארץ ישראל, ביאר המגילת אסתר, לפי שמצוות ירושת הארץ וישיבתה לא נהגה רק בימי משה ויהושע ודוד וכל זמן שלא גלו מארצם, אבל אחר שגלו מעל אדמתם אין מצווה זו נוהגת לדורות עד עת בוא המשיח. אך כבר כתב האבני נזר (ח"ב יו"ד ס' תנד) לתמוה על דבריו, שהרי כמה מצוות לא נוהגות בזמן הזה, ככל מצוות המקדש, עליה לרגל, משפט החרם, הכרתת זרעו של עמלק ועוד, ואף על פי כן לא נמנע הרמב"ם מלמנותם בכלל תרי"ג מצוות. בהכרח אין זו הסיבה לכך שלא מנה את מצוות ישיבת ארץ ישראל.

במסכת כתובות, דף קי ע"ב, כתבו התוספות לומר שהדין שהכל מעלין לירושלים אינו נוהג בזמן הזה, דאיכא סכנת דרכים. כלומר, משום פיקוח נפש. אך עמד המנחת חינוך (מצווה תכה) והבחין כי מצוות שהוטלו על הכלל אין בכוח פיקוח נפש לפטור, כגון מלחמת מצווה ומלחמת הרשות, אף על פי שבברור קיים פיקוח נפש במלחמות. לאור דבריו צריך לומר שהתוספות מדברים על אופן מסוים שבו עולה אדם יחידי לארץ ישראל, שלא כחלק מתנועה או מציבור, שאז ורק אז מוגדר כמצווה של היחיד שחוזר בה הכלל שפיקוח נפש דוחה אותה.

ומדוע יישוב ארץ ישראל כחלק מן הכלל, או מלחמת מצווה ורשות כחלק מן הכלל, לא חל בהם הדין הפורמלי שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, נראה ליתן בזה טעם כך. דין פיקוח נפש, מבאר שמואל במסכת יומא (דף פה ע"א) נדרש מן הפסוק ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני ה', וחי בהם ולא שימות בהם. ע"ש. וליבן הרמב"ם בהלכות שבת (פ"ב ה"ג) את משמעות הדברים, שאין משפטי התורה נקמה בעולם, אלא רחמים וחסד ושלוש בעולם. המצוות לא באות להפר סדר אלא ליצור או להמשיך בסדר. התורה היא דרך חיים, וחי בהם, ולא דרך לשנות מן החיים. ואכן, בדרך כלל, הסדר ודרך החיים הם שימשיך האדם את חייו השלויים על מכונם ולא יקרב עצמו אל סכנות על ידי עשיית מצוות כביכול.

ברם, משפטי התורה אינם באים להוציא מידי שלום וחסד בעולם רק בשעה שאכן זהו סדר העולם, בשלום ובחסד, ובשעה שכל דבר נעשה בעיתו ועומד על מכונו. אך אם סדר העולם, הסדר של הכלל, הוא לקיים מלחמת מצווה או רשות, אין יכול היחיד לבוא ולטעון שאין לו לסכן את נפשו. אדרבה, כשכולם מסכנים נפשם, זהו הסדר לסכן את הנפש. זו דרך החיים של אותה העת. אם הסדר של הכלל הוא להילחם, גם אתה הילחם, ואם הסדר של כולם לעלות לארץ ישראל, גם אתה עלה לארץ ישראל. וחי בהם במלחמה, וחי בהם ביישוב הארץ. זוהי החיות של האומה הישראלית

ומושכל ראשון הוא.

וכעת שבאנו לומר שיישוב הארץ הוא מושכל ראשון, דרך חיים, שלא נדחה מפני פיקוח נפש ולא נתמעט מדבר התורה וחי בהם, כי זו החיות בעצמה, וכמו אוויר לנשימה ומים לשתייה שהם החיים עצמם ולא דבר חיצוני להם, נפתח לנו פתח להבין את דעת הרמב"ם. ידוע הוא שלא כל דבר שחייב אדם לעשותו, גם מן התורה, מוגדר בגדר מצווה. הרי מה מחייב מלכתחילה לקיים מצוות, ודאי מדובר בחיוב בסיסי, מושכל ראשון, ולא במצווה. ואמרו חז"ל בכמה מקומות, כגון בבבא קמא (דף מו ע"ב) ביסוד הדין הבסיסי שהמוציא מחבירו עליו הראיה, למה לי קרא סברא הוא, ובברכות (דף לה ע"א) בחיוב לברך, סברא הוא אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. ואם יישוב ארץ ישראל הוא סברא פשוטה, מושכל יסודי, זהו מקור חיובו מדאורייתא, בין אם נוסף עליו ציווי מצוותי פורמלי ובין אם לאו:

שני גדיי עיזים

בתולדות (פרק כז פסוק ט), לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדיי עיזים טובים ואעשה אותם מטעמים לאביך כאשר אהב. ע"כ. שני גדיים, מבאר רש"י, האחד הקריב לפסחו והאחד עשה מטעמים, דהיינו חגיגה. האחרונים מבארים שהדבר הועיל לעניינו של יעקב, שכן אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, מה שימנע מיצחק להוסיף ולאכול לאחר מטעמיו של יעקב את מטעמיו של עשיו.

הבית הלוי הביא את דברי המדרש רבה (סה יד), טובים לך וטובים לבניך טובים לך שעל ידך אתה נוטל הברכות וטובים לבניך שעל ידך מתכפר להם ביום הכפורים אחד לה' ואחד לעזאזל ותמה מה כוונת המדרש ומה שייכים לכאן שעירי יוה"כ. עוד יש להבין, כתב הבית הלוי, מדוע רבקה עשתה כ"כ השתדלות עבור ברכות העוה"ז שבהן ברך יצחק את יעקב, ומדוע גם הייתה לו סייעתא דשמיא כה גדולה עבור ברכות אלו. ועוד קשה, שהרי היום רואים שבעיקר בני בניו של עשיו נהנים ומתברכים בענייני העוה"ז ולא בני בניו של יעקב שנתברך בברכות אלו.

השיב הבית הלוי, כי נראה שיעקב אבינו מיאן מליך לקבל הברכות מפני שידע שהברכות יהיו מענייני העולם הזה והן יותר מתאימות לעשיו, ומשום הכי גם יצחק מלכתחילה רצה לברך את עשיו בברכות אלו ולא את יעקב. גם רבקה ידעה שהברכות הן מענייני העוה"ז והן יותר מתאימות לעשיו מאשר ליעקב, אלא שהיא רצתה שהעולם הזה יהיה שייך ליעקב אבל את ההנאה מטובת העולם יפיק עשיו והוא יאכל וישתה ויטול את של יעקב ובנכיון ממוני זה יהיה נכיון לישראל מעוונותיהם, כמש"כ בבבא בתרא (דף ט ע"א) עה"כ ונוגשך צדקה (ישעיה פרק ס פסוק יז). אילו עשיו היה מקבל את הברכות והנאותו מהעולם הייתה מדיליה, היו נעדרים ישראל את הנכיון הגדול על עוונותיהם במה שאומות העולם נהנים מהעולם הזה. והנה שעיר יוה"כ הנשלח לעזאזל גם כן מכפר על עוונות ישראל באותו העניין, שכיוון שממון ישראלי וחלק מגשמייתם נלקח מהם לעזאזל עוונותיהם מתכפרים. זו כוונת המדרש שאפשר להשתמש בגשמיית העוה"ז לכפרה אם משתמשים בו לדברים טובים, לקרבן לה', אך ניתן להתכפר בו גם כאשר הממון נלקח לעזאזל, ולכך כוונה גם רבקה ועבור זאת השתדלה.

חזינו כי רבקה ויעקב הכינו והביאו את שני הגדיים, אם לשם קרבות פסח וחגיגה ואם כנגד שני השעירים של יוה"כ שמכפרים ומתעלים בהם את גשמיית העוה"ז בין לה' ובין לעזאזל, אך פשוט שישנו צורך טכני נוסף בגדיים כדי להלבישם על ידי וצווארו של יעקב. עור של גדי אחד על כל אחת מהידיים, או דנימא שהמטעמים הוכנו מגדי אחד, אם נאמר שלא הביא שניהם לפסח ולחגיגה, והגדי האחר שימש בעיקר לעורו. בכל מקרה משמיענו רש"י (שם) שרבקה יכולה הייתה להביא לכל היותר שני גדיים מבלי שיחשב הדבר לגזל לפי שכך כתב לה יצחק בכתובתה ליטול שני גדיי עיזים

בכל יום.

ויש קצת לתמוה על אותו דגש ברש"י שרבה לא גזלה את הגדיים, וכי מה בכך אם תגזול אותם, והלא כל המעשה של נטילת הברכות מעשיו ונתינתם ליעקב הוא מעשה שיש בו על פניו ריח ואבק של גזילה, ועד כמה שהדבר ראוי ומותר ונצרך מפני המטרה הנעלה המקדשת את האמצעים אזי גם האמצעי של נטילת הגדיים כשר לשם כך. אכן, ע"פ מה שנתבאר שהגדיים היו כנגד קרבן השעיר של יוה"כ, ובודאי אם היו ממש קרבן פסח וחגיגה, צריכים הגדיים היו להיות משלה ולא מן הגזול, שכן קרבן גזול פסול משום דהוה ליה מצווה הבאה בעבירה וכתוב (מלאכי פ"א פ"ג) והבאתם גזול ואת הפיסח ואת החולה והבאתם את המנחה הארצה אותה מידכם. כלומר, אף אם אין פסול ערכי בדבר, מבחינה הלכתית יבשה צריך לדאוג שלגדיים לא יהיה גדר של גזל.

ברם, נראה ששאלה זו אינה מתחילה מעיקרה. בניגוד לגדיים השייכים ממונית ליצחק וכל לקיחה מהם שאין זכות ממונית לעשותה הינה לקיחה פסולה, לברכות שיצחק עדיין לא ברך בהן אף אחד אין שום שייכות ובעלות, גם אם נניח את ההנחה הלא פשוטה שברכה שנתברך בה אדם מסוים יש לו בה איזו בחינה של שייכות. אם כן, מכיוון שעשוי לא נתברך עדיין בברכותיו של יצחק גם לא יכולה להיות לו שייכות בברכות ובהתאם גם לא יכולות הברכות להיגזל ממנו. אף שאפשר שיש טרוניה נורמטיבית לעשיו על כך שיצחק עשוי היה לברך אותו ולא את יעקב ויעקב פעל כדי לשנות זאת, מכל מקום מאחר שיצחק בירך את יעקב אזי הברכות ניתנו לו ושייכות לו בדין. ובאשר לתלונותיו הערכיות של עשיו, רבקה ויעקב פעלו לאור ערכים נעלים מהם, ואם הם לא חששו מה לנו כי נחשוש:

ברכה בטעות

בתולדות (פרק כז פסוקים כז ולח), ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה'. ויאמר בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. ע"כ. ויש לתמוה, אם יצחק חושב בשעה שמברך את יעקב שאת עשיו הוא מברך, ואם לבסוף אף נתן דעתו על כך שהברכות שברך את יעקב הגיעו בדרך של מרמה, מה תועלת יש בברכות הללו. כפי שנדר, מקח או קידושין שנעשים בטעות אינם חלים, לכאורה גם הברכות שניתנו בטעות אינן חלות, ולא מובן מה התועלת בכל ההשתדלות של יעקב לקחת את הברכות וכיצד בסופו של דבר נותר מבורך.

ויש ליישב את הדבר, מדוע אין הברכות בטלות משום ברכה בטעות כמו מקח טעות וקידושין בטעות, בשתי דרכים.

באופן אחד, ייתכן שהברכה שניתנה ליעקב אינה בכלל ברכה בטעות.

הנה, יש להסתפק בדין מקח טעות מה יהא הדין כאשר המקח עצמו נעשה בטעות אך הוא באמת מכוון לדעה האמיתית של הקונה. כלומר, ראובן שבא לקנות משמעון רכב והעמיד תנאי שהרכב צריך להיות משובח וטוב. שמעון הציע לראובן רכב מסוים שבאמת משובח וטוב, אבל ראובן בחר דווקא רכב אחר מקולקל וגרוע. בשעת מסירת הרכב לראובן, התחלפו בטעות הרכבים ושמעון הביא לו את הרכב שבאמת משובח וטוב ולא את הרכב הגרוע שראובן בחר. לאחר מכן פרטי המקרה התבררו לראובן ושמעון ונשאלת השאלה האם המקח בטל מדין מקח טעות. מצד אחד, בפשטות, כיוון שהרכבים התחלפו והרכב שניתן לראובן אינו הרכב שראובן בחר, יש סעד גדול לומר שמדובר במקח טעות. מצד שני, לא מופקע לומר שהואיל ורצונו האמיתי של ראובן, שאפילו גילה אותו בדיבור מפורש, לקנות רכב משובח וטוב, בהנחה שאנחנו יכולים לומר באופן מובהק שהרכב המצוי משובח וטוב והרכב הרצוי אינו משובח וטוב, הדין יהיה אחר. ייתכן שהעובדה

שהרכב המוחלף קולעת לרצונו של ראובן מוציאה את המקח מכלל מקח טעות. הטעות כאן אינה במקח אלא בבחירה של ראובן שאינה הולמת את התנאי שהוא עצמו העמיד. אכן יש בדבר צדדים נוספים, אך אכמ"ל.

יצחק אבינו, בעומק ליבו וברצונו, ואולי בא הדבר גם לידי ביטוי במעשיו או בדיבורו, התכוון ליתן את הברכות לראוי לברכה, למשובח והטוב בבניו. כל הטעם שיצחק בחר את עשיו הוא משום, כפי שהביא רש"י (פכ"ה פכ"ז), שהיה איש יודע ציד, לצוד ולרמות את אביו בפיו ושואלו אבא היאך מעשרין את המלח ואת התבן, כסבור אביו שהוא מדקדק במצוות. עכ"ל. אבל אליבא דאמת, המשובח והטוב הוא יעקב ולא עשיו, כפי רצונו האמיתי של יצחק ובניגוד לבחירה שביצע בפועל. הטעות כביכול איננה בנתינת הברכות ליעקב כי אם בבחירה של עשיו מלכתחילה כמי שצריך לקבל אותן. וכעת, אם נאמר שמקח טעות כי האי גוונא, שהמקח אינו מתאים לבחירה של הקונה אך מתאים לרצונו האמיתי, אינו מקח טעות, שוב כן יהא הדין עם ברכותיו של יצחק שאינן בכלל דבר שנעשה בטעות ואינן בטלות.

ובאופן נוסף אפשר לומר, שבברכה אין כלל דין ברכה בטעות.

תירוץ נוסף מדוע הברכה אינה בטלה בטעות מבוסס על דברי רע"א בשו"ת (תניינא סי' נא) בעניין נישואין בטעות. ראשית, אומר רע"א, בחופה ובנישואין לא מועיל תנאי, לפי שישנו כלל (כתובות דף עד ע"א ויבמות דף קו ע"א) שכל דליתא בשליחות ליתא בתנאי וכך אם אנו אומרים שלא מועילה שליחות בחופה ובנישואין משום שאלו מצוות שבגופו שאי אפשר למנות בהן שליח, כמו דברי התור"ד שאי אפשר למנות שליח להנחת תפילין, אזי גם תנאי לא מועיל. שנית, כפי שאין תנאי בנישואין כך גם נישואין אינם בטלים על ידי טעות משום שכל דין מקח טעות יסודו בידי תנאי, ואף על פי שלא התנה במקח במפורש, אלו דברים שבלב כל אדם ונחשב כאילו התנה. עכ"פ, כל דבר שאין בו תנאי גם דין מקח טעות אין בו. ואם נבוא ונדמה ברכות לנישואין ונאמר שאין בהן שליחות משום שהן יכולות להתבצע רק במפגש בלתי אמצעי בין המברך והמתברך, על אותה הדרך של רע"א אפשר לומר שגם תנאי לא מועיל בהן וממילא גם אינן בטלות בטעות.

בשם הבאר מים חיים עה"ת הביאו מקור נוסף לכך שאין לתנאי משמעות במקום ברכה, כי הנה הגמרא במכות (דף יא ע"א) אומרת, א"ר אבהו קללת חכם אפילו על תנאי היא באה, מנלן מעלי, דקאמר ליה עלי לשמואל כה יעשה לך אלוקים וכה יוסיף אם תכחד ממני דבר, ואף על גב דכתיב ויגד לו שמואל את כל הדברים ולא כחד ממנו, ואפ"ה כתיב ולא הלכו בניו בדרכיו וגו'. ע"ש. כלומר, כאשר נאמרה לשמואל הנבואה על הפורענות שתבוא על בית עלי עקב חטאי בניו, קלל עלי את שמואל על תנאי אם יחד ממנו את הנבואה, שבניו של שמואל יהיו לא מהוגנים כפי שבניו של עלי אינם מהוגנים. ואף על פי שהקללה על תנאי הייתה ושמואל לא כיחד מעלי את הנבואה, בכל זאת קללת עלי באה ונאמר על בניו של שמואל שלא הלכו בדרכיו ויטו אחרי הבצע וכו'. ואם כן הדין בקללה, הרי אמרו חז"ל במסכת סוטה (דף יא ע"א) שמדה טובה מרובה ממדת פורענות חמש מאות פעמים, ואם קללת חכם חלה אף על תנאי הדעת נותנת שכל שכן שברכות חכם, צדיק גדול כיצחק אבינו, באות אף על תנאי. ומאחר שתנאי אינו יכול לבטל את הברכות, שוב גם עניין מקח טעות לא שייך בהן.

ברם, האמת היא שהשאלה מלכתחילה איננה קשה. גם אם נאמר שהברכות שברך בהן יצחק את יעקב בשעה שחשב שהוא עשיו בטלות הן, הלא חזר יצחק ואמר, בפסוק לג, גם ברוך יהיה, ופרש"י, הסכים וברכו מדעתו. לכן גם אם הברכות הראשונות בטלות כמו מקח טעות, באמירה של יצחק גם ברוך יהיה לא הייתה שום טעות והיא ודאי חלה.

מכאן תוספת שנאמרה בשבע ברכות.

הנה, יצחק אבינו מחלק ברכות ויעקב ועשיו עושים השתדלויות כדי לקבלן. עשיו, כי ציד בפיו, מנסה להידמות בעיני יצחק כמי שמדקדק במצוות, ויעקב, בלובשו את בגדי עשיו, מנסה לבוא ולקחת את הברכות שיצחק רצה לברך בהן את עשיו. בסופו של דבר, כמובן, דרכו של יעקב צולחת ושל עשיו נכשלת, יעקב פועל לטובת עצמו ומצליח לעומת עשיו שפועל למען עצמו ונכשל. הדבר מעט מזכיר, להבדיל, בעיה דומה ומוכרת מתחום תורת המשחקים בשם דילמת האסיר, אם כי שם התוצאה מעט שונה. בדילמת האסיר, כפי שנפרט, כאשר כל השחקנים פועלים אך ורק לטובת עצמם ונוקטים באסטרטגיה הטובה ביותר מבחינתם, מתקבלת תוצאה שאינה מטיבה עם אף אחד.

נניח שאב בשם יצחק מחלק לבניו ירושה

אם ראובן ושמעון שותקים, הם מתחלקים

אם אחד שותק והשני בוגד (מלכלך, עושה מניפולציות), הבוגד מקבל הכל והשותק לא מקבל

כלום וגם מרגיש נבגד ומאוכזב

אם שניהם בוגדים, אף אחד לא מקבל כלום אבל לפחות הם לא מאוכזבים

אם ראובן רציונלי, לא משנה מה שמעון עושה, עדיף לראובן לבגוד, מפני שאם שמעון שותק, עדיף לראובן לבגוד ולקבל מאה במקום חמישים, ואם שמעון בוגד, עדיף לראובן לבגוד משום שבכל מקרה לא יקבל כלום ולפחות לא להרגיש נבגד. המשחק סימטרי, אז אותו הניתוח נכון גם לגבי שמעון.

נשאלת השאלה, אם ראובן ושמעון פועלים לפי האסטרטגיות האופטימליות שלהם - לבגוד, איך יכול להיות שכל אחד מרוויח פחות ממה שהיה מרוויח אילו שניהם היו פועלים לפי האסטרטגיות הלא אופטימליות - לשתוק שניהם. אם הם היו שותקים אז היו מקבלים חמישים לעומת עכשיו שאינם מקבלים כלום.

המסקנה היא שכשיש שני שחקנים לא מספיק שכל אחד יהיה חכם לעצמו. השחקנים צריכים להיות חכמים יחד ולשתף פעולה:

ויצא

חפצא של ערבית

בויצא (פרק כח פסוק יא), ויפגע במקום וילך שם כי בא השמש ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו וישכב במקום ההוא. ע"כ. ורבותינו פירשו, מביא רש"י, לשון תפילה כמו ואל תפגע בי (ירמיה פרק ז פסוק טז), ולמדנו שתקן תפילת ערבית. עכ"ד.

ונחלקו התנאים, כמובא במסכת ברכות (דף כז ע"ב) על דברי המשנה תפילת ערבית אין לה קבע, מאי אין לה קבע, אילימא דאי בעי מצלי כוליה ליליא ליתני תפילת הערב כל הלילה, אלא מאי אין לה קבע וכמאן דאמר תפילת ערבית רשות, דאמר רבי יהודה אמר שמואל תפילת ערבית רבן גמליאל אומר חובה ורבי יהושע אומר רשות. ע"כ.

ושאלו התוס' (דף כו ע"א ד"ה טעה), מדוע אם טעה ולא התפלל ערבית מתפלל בשחרית שתיים, וכן מדוע אם טעה ולא אמר בתפילת ערבית יעלה ויבוא צריך לחזור אלמלא הטעם שאין מקדשים את החודש בלילה, והרי תיפוק ליה שתפילת ערבית רשות. ענו התוס' וביארו דין יסודי בתפילת ערבית, שמה שאומרים שתפילת ערבית היא רשות, היינו לגבי מצווה אחרת והיא עוברת שאז אומרים

תידחה תפילת ערבית מפניה אבל לחינם אין לו לבטלה. עכ"ד.

הפני יהושע (דף כו ע"ב) מבאר את טעמי הצדדים האם תפילת ערבית חובה או רשות ע"פ המחלוקת המובאת בגמרא, רבי יוסי בר חנינא אמר תפילות אבות תקנום ורבי יהושע בן לוי אמר תפילות כנגד תמידים תקנום, שלדעת הסובר שתפילת ערבית רשות תיקנו את התפילות כנגד תמידים, ולכן תפילת שחרית ותפילת מנחה הן חובה מה שאין כן תפילת ערבית שאינה אלא כנגד איברים ופדרים שאינם מעכבים כפרה ועוד שעיקר מצוותם היא ביום, ומאן דאמר תפילת ערבית חובה סובר שתפילות אבות תקנום ולפי"ז כל השלוש תפילות אין שום שוני ביניהן וכולן חובה.

ונראה כן גם בפשט דברי הגמרא (שם), ומפני מה אמרו תפילת הערב אין לה קבע, שהרי איברים ופדרים שלא נתעכלו מבערב קרבים והולכים כל הלילה. ע"כ. ואת המילים אין לה קבע הרי ביארה הגמרא בדף כז כמאן דאמר תפילת ערבית רשות. הרי מבואר שהטעם לכך שתפילת ערבית רשות הוא מפני שהתפילה נתקנה כנגד האיברים והפדרים שלא נתעכלו וכדברי הפני יהושע.

ובעניין זה כתב הרמב"ם (הלכות תפילה פ"א ה"ו), וכן התקינו שיהא אדם מתפלל תפילה אחת בלילה שהרי איברי תמיד של בין הערבים מתעכלין והולכין כל הלילה שנאמר היא העולה וגו' כעניין שנאמר ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי, ואין תפילת ערבית חובה כתפילת שחרית ומנחה, ואף ע"פ כן נהגו כל ישראל בכל מקומות מושבותיהם להתפלל ערבית וקבלוה עליהם כתפילת חובה. עכ"ל. הרי תפילת ערבית נתקנה כנגד איברי התמיד המתעכלים בלילה, ובהתאם לכך אין תפילת ערבית חובה וכפי שנתבאר.

והנה, אף על פי שתפילת ערבית היא רשות, נדמה כי הרמב"ם והתוספות סייגו זאת באופן דומה. התוספות כתבו שאין לבטל תפילת ערבית לחינם והרמב"ם כתב שנהגו כל ישראל להתפלל ערבית וקבלוה עליהם כתפילת ערבית, כלומר, בפשטות, תפילת ערבית היא רשות אך נהגו וקבלו ישראל להתפלל אותה כאשר אין לכך מניעה מוצדקת. ברם, ע"פ בית בריסק נראה שיש לחלק חילוק עמוק בין הדעות.

התוס' הציעו בתחילה שכיוון שתפילת ערבית היא רשות אזי לא יהא בה דין תשלומין במי שטעה ולא התפלל, כלומר, את החסרון של הגברא שלא התפלל ערבית לא ניתן למלא על ידי שיתפלל עבורו פעם נוספת מפני שהגברא לא באמת מחוייב חובה של תפילת ערבית הואיל והיא רשות. בהתאם, תשובת התוס' היא שתפילת ערבית אינה שונה מתפילות שחרית ומנחה לעניין הגברא שמחוייב בה, כי הגברא מחוייב להתפלל ערבית כמו שהוא מחוייב להתפלל שחרית ומנחה וכמו שהוא מחוייב במצוות רבות אחרות אף שהמדרגות וערכן העצמי של המצוות שונה. ההבדל בין ערבית לשחרית ומנחה הוא בערך העצמי, בחפצא, שהמדרגה של ערבית היא רשות לעניין שמצווה העוברת דוחה אותה, אבל גדר החיוב של הגברא בזה אינו שונה מחיוב הגברא בדברי מצווה אחרים בעלי מדרגות שונות. ומשום כן יש תשלומים לחיוב הגברא להתפלל ערבית כמו שיש לשחרית ולמנחה.

הרמב"ם כתב כי אין תפילת ערבית חובה כתפילת שחרית ומנחה, והקדים לכך גם את טעמה של תפילת ערבית כנגד איברי התמיד המתעכלים, שידוע שאינם מעכבים. הרי שסבר שתפילת ערבית בגופה ובחפצא עניינה אחר ושונה מגופן של שחרית ומנחה וכדלעיל בתשובת התוס'. אכן, הוסיף הרמב"ם תוספת שאעפ"כ נהגו כל ישראל להתפלל ערבית וקבלוה עליהם כתפילת חובה, דהיינו שאין באמת חיוב של הגברא להתפלל ערבית אלא שנהגו ישראל וקבלו עליהם להתפלל כאילו הייתה זו חובה כמו בשחרית ובמנחה.

אם כן, לשיטת הרמב"ם גם גוף תפילת ערבית אינו כתפילת שחרית ומנחה וגם ההכרח של הגברא להתפלל ערבית בכל יום אינו חובה אלא קבלה כאילו היה חובה. ולכאורה כך כך הסברא

הפשוטה, דהא בהא תליא, אם החפצא והגוף של דבר הם חובה אז גם חיוב הגברא לקיים אותו הוא חובה, ואם הדבר עצמו איננו הכרחי, כמו איברי התמיד המתעכלים, אזי גם לגברא לא יהא חיוב לבצע אותו. ואם כך הסברא הפשוטה, צריכים ביאור דברי תוס' הן בתחילתם והן בסופם, שחשבו בתחילה שהחסרון בתפילת ערבית הוא רק בחיוב הגברא, ולכן אין לו תשלומין, והשיבו שהחסרון בתפילת ערבית הוא רק בחפצא, ולכן יש לו תשלומין. הלא הסברא הפשוטה שהחפצא תליא בגברא והגברא תליא בחפצא.

ויש ליישב את דברי התוספות בסופם ובתחילתם. בסופם, שהגם שתפילת ערבית שונה משחרית ומנחה בגוף התפילה, מכל מקום תוס' מדגישים שגוף התפילה הוא עדיין חיוב, אלא שיש קדימות לחיוב של מצווה עוברת על פני חיוב זה ודין הקדימות נקרא רשות, אבל אין זה באמת רשות כי אם חובה מדרגה אחרת. ומאחר שגוף התפילה הוא חובה, גם חיוב הגברא להתפלל הוא חובה. ומה שחשבו תוס' בתחילת דבריהם שיש הבדל בחובת הגברא להתפלל תפילת ערבית אף שגופה של תפילת ערבית אינו שונה משחרית ומנחה, יש להבנה זו סעד גדול וכדלקמן.

התורה תמימה על הפרשה (פרק כח הערה ה) כתב וא"ד, ומה דקי"ל תפילת ערבית רשות לא נתבאר יפה הטעם, ונראה לומר בזה על פי מאי דקי"ל בעירובין (דף סה ע"א) הבא בדרך ומן הדרך אל יתפלל שני ימים משום שאי אפשר לכוון בתפילה, ואם כן מדינא היה יעקב פטור מלהתפלל ומה שהתפלל הייתה תפילת רשות ולכן נקבעה רשות גם לדורות. עכ"ד. פירוש, תפילת ערבית, ע"פ התורה תמימה, אינה שונה מתפילת שחרית או מנחה. כל ההבדל שממנו נגזרת הרשות של הגברא להתפלל ערבית הוא משום שכשיעקב התפלל ערבית היה לו גדר של הבא מן הדרך הפטור מלהתפלל, וכיוון שתפילת יעקב היא המקור והשורש לתפילת ערבית גדר זה נמשך והולך לכל תפילת ערבית עד סוף הדורות. וכעת, כמו שאין חילוק בגוף התפילה של החייב להתפלל והבא מן הדרך הפטור מלהתפלל שהתפללו שניהם שחרית, כך אין הבדל בין החפצא של שחרית ומנחה לבין ערבית, הגם שיעקב וכל הבאים אחריו אין היא להם חובה כי אם רשות:

וילן שם כי בא השמש

בויצא (פרק כח פ"א), ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו וישכב במקום ההוא. ע"כ. ודרשו חז"ל, וילן שם כי בא השמש, ששקעה לו חמה פתאום שלא בעונתה כדי שילון שם, ובאותה הדרך מורה לשון ויפגע במקום, שיעקב הגיע ללא ידיעתו למקום קדוש, וכל הסיבה של שם היא משום שהשמש באה, וכן בהמשך, אכן יש אלוקים במקום הזה ואנוכי לא ידעתי, ויש להקשות, מה עניין הפתאומיות והמקרה, והא גם אם יעקב היה מצווה להגיע לאותו מקום ולהשאר ללון שם הייתה לכאורה מושגת המטרה, וצ"ת.

המבואר בזה, שהרבה פעמים מנהגו של הקב"ה להתחיל ניסים בדרך טבעית, כך שהמאמין יתלה בנס והעקשן יתלה בטבע, ואח"כ פועל הי"ת נס בדרך גלויה, והמאמין מורה באצבע על הנס והעקשן נענש שליבו כבד גם בזה, בבחינת ויכבד ה' את ליבו, ודוגמא לדבר, מה שאמרו חז"ל שנענש חזקיהו על שלא אמר שירה על הצלת ירושלים מידי סנחריב, והדבר תמוה כיצד המלך הצדיק לא אמר שירה על הנס הגלוי, והתשובה לזה, שאכן ניצלה ירושלים מסנחריב פעמיים, הראשונה בדרך טבעית בכך שפרצה מלחמה בין אשור לעיר לבנת ולמלך תרהקה, והשניה בנס גלוי ע"י מלאך שהיכה במחנה אשור, ולא אמר חזקיהו שירה על הראשונה וממילא גם לא על השניה.

אה"ד גם לגבי מיכה בקריעת ים סוף, כפי שדרשו מי כמכה באלים ה' כרמז לפסל מיכה, שכיון שנשא בידיו מיכה את הפסל אותו עבד כבר במצרים, שם לא האמין בגאולה, בניגוד לבנ"י במצרים

שתלו יהבם בהקב"ה עוד בתחילה לפני הניסים הגלויים, גם בנס כקריעת ים סוף בו שפחה ראתה מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, היה כבד ליבו של מיכה.

אם כן, זאת ההנהגה שנהג בה יעקב, שהאמין והבין כבר בתחילה שמה' הדבר שבא השמש ועליו ללון בדיוק באותו מקום, ולבסוף ראה בבירור את הנס והחלום וקדושת המקום:

אם יהיה אלוקים

בויצא (פרק כח מפסוק כ), וידר יעקב נדר לאמר אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה וכו' והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך. ע"כ. היינו, מפרש רש"י, שיעקב אמר שאם ישמור לו ה' הבטחות הללו שהבטיח להיות עימו, כמו שאמר והנה אנכי עמך וכו', אז אם יעשו לו את אלה אף הוא יעשה את זאת, והאבן הזו וכו' יהיה בית אלוקים וכל אשר תתן עשר אעשרנו.

ושאלו המפרשים, הרי דבר תימה הוא. כיצד היה אומר יעקב לשון אם, כביכול מסופק אם יתקיים מה שנדר לו הקדוש ברוך הוא. ועוד קשה, שהרי כלל ידוע הוא שטוב מזה שאינו נודר כל עיקר (נדרים דף כב), ואם כן מדוע יעקב נדר. זאת ועוד, כיצד יעקב קושר קשר בין המעשים הטובים שיעשה יחד ובכריכה אחת עם פרסים כגון לחם לאכול ובגד ללבוש, והרי דברי המשנה באבות (פרק א משנה ג) ידועים לכל בר בי רב, אל תהיו כעבדים המשמשיך את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הו' כעבדים המשמשיך את הרב על מנת שלא לקבל פרס.

יעקב ניסח את דבריו בלשון תנאי לא משום שהיה לבו נוקפו בהבטחה שהבטיחו ה', אומר הרד"ק, כי ידע שה' יקיים לו הבטחתו. אלא לא היה התנאי אלא מהפחד שמא יגרום החטא ואז בדין לא תהא ההבטחה מתקיימת. וכן כתב גם הרמב"ן והביאו מפרשים נוספים. ועוד כתב הרמב"ן, שיתכן עוד על דרך הפשט, שבכל העתיד יאמר הכתוב כן, כמו עד אשר אם עשיתי וכן ואם יהיה היובל לבני ישראל, כלומר אם במשמעות של בבוא ולא כאילו יש בדבר ספק אם יבוא. הרא"ש כתב בדומה לזה, שאין במילה אם משמעות של ספק ופקפוק, אלא שהיה אומר בלשון שבועה, אם יהיה אלוקים עמדי כמו כה יהיה עמדי וכה ישמרני וכו'.

בין אם יעקב היה בטוח שכל ההבטחות שהבטיח לו ה' תתקיימנה ובין אם פקפק בדבר שמא יגרום החטא, העמיד יעקב נדר ואמר האבן הזו יהיה בית אלוקים וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך. ואם תאמר, סוף סוף מדוע יעקב בכלל הוצרך לנדר, והרי נדר הוא דבר שלילי אפילו אם מקיימים אותו, הביאו על כך המפרשים את דברי חז"ל במדרש רבה, מאי לאמר, לאמר לדורות שיהיו נודרין בעת צרתן. אך עדיין הדבר אינו מיושב היטב. ראשית, יש להבין, מדוע בעלמא נדר הוא דבר שלילי וכיצד לעיתים, בעיתות צרה, הופך הוא לדבר חיובי. ושנית, עד כמה שבאותן עיתות צרה הופך הנדר לחיובי, מפני מה אומרים חז"ל שהיה עניין בנדר של יעקב רק עבור הדורות הבאים. ממה נפשך, אם במצבו של יעקב היה מקום לנדר ויש מה ללמד לדורות הבאים שידרו גם הם בכאלו מצבים, אזי הסיבה שיעקב נדר היא מפני שטוב היה לו לנדר באותה עת, ולא צריך להגיע לכך שגם הדורות הבאים ילמדו ממנו. בלאו הכי מעשה אבות סימן לבנים ויש ללמוד ולדרוש כל צעד ושעל של האבות הקדושים. אחרת, אם לא הייתה במצבו של יעקב הצדקה לנדר, מה לימוד יש בכך לדורות הבאים, הרי לא אמורים לנדר בכי האי גוונא.

הגמרא בראש השנה (דף ג ע"ב) דנה האם המלך דריוש החמיץ ונעשה רשע כבר בזמן עליית עזרא מבבל, ורצתה לטעון שלא, שהרי ציווה דריוש לתת לכהנים את כל צרכיהם לבית המדרש, ולכאורה מוכח מכך שהיה צדיק בזמן עליית עזרא. טענה הגמרא מנגד, הרי באותם פסוקים עצמם

בעזרא אומר דריוש כי הוא נותן לכהנים את כל אלה כדי שיהיו מקריבים קרבנות ומתפללים על חיי המלך ובניו, הרי שלא עשה לשם שמים אלא להנאת עצמו. חוזרת הגמרא וטוענת, הרי מה בכך שעשה להנאת עצמו, והרי עדיין מעשיו משובחים שכן למדנו בברייתא שהאומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בני ובשביל שאזכה בה לחיי העולם הבא הרי זה צדיק גמור. אם כן, אף על פי שדריוש תרם לבית המקדש כדי שיתפללו היהודים עליו ועל בניו, אין בזה כדי לפקפק בצדקתו. ענתה הגמרא, לא קשה, כאן בישראל וכאן בעובדי כוכבים.

ומהו החילוק המהותי בין ישראל לבין עובד כוכבים, מבאר רש"י, כאן בישראל שלבו לשמים ואם מריעין לו בחייו אינו קורא לו תיגר אלא תולה היסורין בעונו, אבל עובד כוכבים אם אין מטיבין לו כגמולו קורא תיגר. דהיינו, הישראל אינו קורא תיגר אם הדברים הטובים שחשב עליהם כשנתן את הצדקה לא התקיימו, משום שהוא בוטח בה' ומבין שנעלמות דרכיו. הוא יודע ומפנים שיש קשר בין מעשים טובים ורעים לבין שכר ועונש, הוא מכיר בסגולות מיוחדות כגון צדקה המצילה ממוות וכדו', אבל באותה עת היהודי יודע שישנם נעלמים בהנהגת העולם שאינם ידועים לו. לפעמים צדיק ורע לו רשע וטוב לו, ואין שום סיבה לקרוא תיגר אם קורים דברים שההסבר להם אינו מובן כאן ועכשיו. יהודי כזה, אם נותן צדקה וחושב על כך שהדבר עשוי לסייע לו אך באותה עת יודע כי יתכן שחשבונות הקב"ה יהיו מורכבים יותר, אין במחשבה שלו שום פגם, עד כדי שיחשב אותו יהודי כצדיק גמור. הוא לא נותן את הצדקה עבור תגמול מסוים שאם לא יגיע שוב יתהה על הראשונות, אלא כל מהלך והנהגת חייו הם ברדיפה לקיים מצוות ולנהוג בדרך הישר. אף רש"י הדגיש זאת בפירושו, הרי זה צדיק גמור, אם רגיל בכך. כלומר, שנוהג האדם באופן טוב כי הוא רגיל בכך ואלו הם חייו, כי הוא מסתכל באופן כללי על הנהגת ה' בעולם ולא באופן ממוקד וחסר על מעשה וגמול מיידי.

התוספות ציינו את המשנה באבות, אל תהיו כעבדים המשמין את הרב על מנת לקבל פרס, שכביכול סותרת לאמור בגמרא כי האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בני וכו' הרי זה צדיק גמור, אך השיבו כי גם דברי המשנה באבות אינם מוסבים אלא על אומות העולם שתוהין על הראשונות, כפי שכתב רש"י. אכן, לא מסתבר שהמשנה הסתומה באבות תתייחס ותפרט בעניין מידותיהם של עובדי כוכבים. מן הסתם, וכן כתב התו"ט באבות, כל דברי הגמרא שמדובר בעכו"ם אינם אלא לדוגמא בעלמא, אבל הכוונה לכל אדם, גם מישראל, שתוהה על הראשונות כאשר אינו רואה מיד את הפרס על המעשה הטוב, וזאת מלמדת אותנו המשנה באבות. בין אם מדובר ביהודי ובין אם מדובר בגוי, כאשר הוא נותן את הצדקה וההסתכלות שלו איננה כוללת, על הנהגת ה' בעולם, אלא רק בראייה הצרה שמוכרחת להיות תוצאה טובה מיידיית על מעשה טוב, הרי זה אדם שאינו בבחינת רגיל בכך, כלשון רש"י, כי אי אפשר להגדיר את חייו כחיים של טוב, אפילו אם באמת עושה הרבה מעשים טובים, אלא רק כאוסף של מעשים בודדים טובים, תהא הכמות שלהם אשר תהא, שאותו אדם תמיד יושב ומצפה לקבל גמול על כל אחד מהם. אדם כזה, אי אפשר לדון את חייו כחיים של טוב, ואפילו מעשיו הטובים באים יחד ומפני השקפה מעוותת. לכן, אם כך כוונותיו, אינו נחשב לצדיק גמור, ומשמע בגמרא בראש השנה שאולי נתפס בו אף תואר רשעות.

יעקב אבינו, כמובן, חי חיים של טוב. יעקב הרי הוא צדיק גמור, הרגיל בעשיית טוב, ואינו מחשב גמול כנגד מצווה, מצפה לו ותוהה על הראשונות אם אינו מגיע במהרה. הוא רואה באופן כולל את הנהגת ה' בעולמו, ובוטח ומאמין כי יש דברים נפלאים ממנו. לא בלבד שיעקב אינו מניח שיקרו דברים טובים כתוצאה ישירה של מעשיו הטובים, אלא אפילו את קיום ההבטחות המפורשות שה' הבטיח לו לא לוקח יעקב כדבר המובן מאליה. הנהגת ה' בעולם מורכבת ויכולה לקחת בחשבון

דברים נוספים מעבר להבטחה, שמא יגרום החטא וכדומה. ואם מתוך כוונה ואמונה זו בא יעקב, מובן וברור כי אין כל פגם בכך שהעמיד את הבטחת הקב"ה בספק, כי הרי יהודי מאמין צריך לדעת שהבטחותיו של הקב"ה עומדות תחת תנאים והגבלות מסוימים, ידועים ושאינם ידועים. כמו כן, אין שום פגם בכך שיעקב מקשר בין פעולות טובות לבין שכר טוב, כפי שהנותן צדקה כדי שיחיה בנו, והוא רגיל בנתינת צדקה ועשיית טוב, הרי זה צדיק גמור. כל יהודי מאמין אמור וצריך להאמין בקשר בין מעשים טובים לבין שכר, אלא שהוא אינו צריך להעמיד את הדבר בקשר סיבתי מבודד מחשבונות נוספים שיש להי"ת בעולמו. אדרבה, אין יותר מתאים ליעקב לעשות מאשר להעמיד את שני העקרונות בכפיפה אחת, האמונה הבסיסית שמעשים טובים מובילים לשכר, אך תוך ידיעה שהשכר עשוי לבוא בצורות שונות משום שלהקב"ה יש את הדרך שלו להנהיג את העולם וליתן לכל אחד את הראוי לו בכמות ובזמן הראויים לו.

הוסיף יעקב ונדר נדר שיעשה את אותם מעשים טובים, אף על פי שנדר הינו דבר מגונה, אומרים חז"ל, כדי ללמד את הדורות הבאים שיש מקום לנדר בעיתות צרה. אכן, יעקב עצמו לא צריך את הנדר. נדר הוא דבר מגונה, מסביר הרש"ר הירש במקום, משום שאדם צריך בכל רגע לחשב ולעשות את מה שטוב ולא לעשות עוול. החובה של פלוני לפעול כך או אחרת בנקודת זמן מסוימת לא אמורה להיגזר משום דבר מלבד שיקולי הראוי והמגונה של אותה העת. אדם הנודר, אפילו אם לבסוף מקיים את נדרו, הרי הוא מכריח את עצמו מבעוד מועד לנהוג ברגע עתידי באופן מסוים. כאשר האדם מגיע אל אותו רגע עתידי, הוא בוחר בבחירה הטובה לא מפני שהיא טובה אלא מפני שהוא כבר הכריח את עצמו בשלב מוקדם שזו הבחירה שהוא צריך לעשות. במקום לבצע שתי בחירות טובות בשני רגעי זמן, הנודר מבצע בחירה טובה ברגע הראשון ומפקיע מעצמו את אפשרות הבחירה ברגע השני, ודבר זה מגונה עד למאוד. אדם כשר צריך לבחור בטוב ולא רק לעשות טוב. אין משמעות לעשיית טוב כאשר איננה באה מבחירה, ואדרבה, הנודר כביכול מאדיר הסתכלות עקומה שהקב"ה ברא את העולם בשביל שיהיה בו טוב ולא בשביל שבני האדם יבחרו בטוב. אם כן, נדר הוא בדרך כלל דבר מגונה. עם זאת, לפעמים ישנו מצב שבו יש מקום להכפיף את העתיד להווה ולחייב עשיית טוב בעתיד אפילו אם היא באה תוך שלילת אפשרות הבחירה באותה נקודת זמן עתידית. עת כשרה לדבר היא למשל עת צרה. עת צרה, מטבע הדברים, אינה עת רגילה בחייו של האדם. בעת צרה האדם מגיע אל איזשהו קצה ואל איזשהי מדרגה שאינו נמצא בה בדרך כלל, וטבע העולם שלאחר שתחלוף הצרה גם לא ישאר באותה מדרגה. עבור אותה ירידה שכמעט מוכרח שתיקרה, אומר המדרש, ישנו מקום להשתמש בכלי הנקרא נדר. ישנו מקום לאכוף ולחייב בהווה בחירה עתידית בטוב, כאשר ההווה קורה במדרגה גבוהה שהאדם חושש, ובצדק, שתכף יאבד ותחמוק ממנו.

אם כן, יעקב אינו נודר עבור עצמו אלא עבור הדורות הבאים. הרי יעקב, הגם שכעת הוא בעת צרה, לא יאבד את מדרגתו הגבוהה גם לאחר שהצרה תחלוף, ולכן אינו צריך לאכוף את עצמו כעת לעשות בחירות טובות בעתיד. גם בעתיד יעקב יבחר בדיוק באותן בחירות טובות. בכל זאת יעקב נודר עבור דורות ההמשך, וזאת אפשר לבאר בשתי דרכים. באופן אחד, וכן הפשט, ילמדו הדורות מהפעולה של יעקב וינדרו נדרים לעצמם בעיתות צרה כדי לנסות להמשיך ולשמר את המדרגה היותר גבוהה כמה שאפשר, כאמור. אך אפשר לומר גם באופן נוסף, יותר מחודש, שיעקב אינו מלמד את הדורות הבאים לנדר אלא מחייב את בניו ובניו באותו נדר שנודר כעת. הירידה שבאה לאחר עת הצרה אינה ירידה המתרחשת בחייו של יעקב, כי יעקב לעולם בעת צרה, כפי שהביא רש"י על הפסוק וישב יעקב (פרק לז פסוק א), וישב ביקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף וכו',

אלא הינה הירידה של בניו ובני בניו עד סוף כל הדורות עת הם באים אל המנוחה ואל הנחלה ומרגישים שבעים ומדושני עונג. יעקב אינו רק מלמד אלא גם קובע הנהגות טובות, מצוות ויסודות לכל יהודי באשר הוא, בין אם נמצא בצרה ומקבל תזכורות תכופות לשוב אל ה' ובין אם יושב לבטח וחש כאילו לא חסר לו דבר. כל יהודי בכל מצב, יש לו את המחויבות הבסיסית שהעמיד יעקב שמכריחה אותו להיות בבחינה מסוימת של טוב שאותה יכול למנף ולפתח למדרגה והנהגה טובות באמת:

אנוכי אחטנה מידי תבקשנה

בויצא (פרק לא פסוק לט), טריפה לא הבאתי אליך אנוכי אחטנה מידי תבקשנה גנובתי יום וגנובתי לילה. ע"כ. הרי טוען יעקב בהרחבה כי בכל צד ופנייה היה ישר עם לבן ברעיית צאנו ולא ניסה לחסרו במאום. לא הביא יעקב ללבן טריפות או טען טענות גניבה ביום או בלילה, כי אם הכל חיסר מעצמו.

ושאלו המפרשים מה פשר כפילות הלשון, אנוכי אחטנה מידי תבקשנה, שני לשונות שכוונתן אחת, להשיט את חסרון הצאן על יעקב.

בספר פנים יפות של בעל ההפלאה ציין למה שאמרו חז"ל בפ"ק דבב"ק (דף יא ע"א) שמין לשואל, דהיינו שמחזיר לבעלים את השברים ומשלם את החסרון, והיינו דקאמר טריפה לא הבאתי אליך שהייתי פטור מן הדין, ואף אם הייתי חייב לא הייתי צריך לשלם אלא את החסרון, כלומר ההפרש בין הטריפה לבין הבהמה החיה, והיינו לשון אחטנה כפירש"י לשון חסרון, אבל אתה מידי תבקשנה לשלם לך הכל.

דקדוק נוסף מדקדק בעל הפנים יפות, דהווה לי למימר בלשון עבר, מידי בקשתיו, ופירש כי באמת לא היה טריפות הזאב כלל, כדאשכחן בתענית (דף כה ע"א) בנס שנעשה לר' חנינא בן דוסא שהביאו העיזים דובים בקרניהן, אלא שיעקב אמר שזה היה ליזכותו שאם היה חסר היה צריך לשלם ללבן. וכן משמעות טריפה לא הבאתי לך שלא הביא כלל טריפה, והיינו מטעם שלא יצטרך לשלם ללבן, שאף דמדינא אין צריך לשלם טריפת הזאב שאונס הוא, מכל מקום היה יודע הקדוש ברוך הוא כוונת לבן שיחייבנו לשלם. עכ"ד. כלומר, אמת שלבן לא היה נושא באחריות טריפות ואף לא היה מקבל את הטריפה עצמה כתשלומים, אלא שבפועל הקב"ה סיבב שלא תהיינה טריפות כך שהידיעה התיאורטית הברורה אמנם לא באה לידי מימוש. ומשו"ה לא נקט בלשון עבר ביקשתיו אלא בלשון של ידיעה כללית או עתידית מידי תבקשנה.

האור החיים ביאר את כפל הלשון, כי כוונת יעקב היא לומר שבין דבר שהוא חייב בו כפי הדין ובין דבר שהוא פטור לקח ממנו לבן, ודקדק לומר טריפה כנגד זאב ודקדק לומר לא הבאתי כנגד דריסת ארי, וכמו כן תמצא בלשון חכמים במסכת מציעא (דף צג ע"א) וז"ל, תנו רבנן שומא שהניח עדרו ובא לעיר ובא ארי ודרס זאב וטרף. ע"ש. אמרו לשון טריפה בזאב כי טורף ובורח לצד מפני שמפחד מה שאין כן הארי שבמקום שמוצאה דורסה שם ואוכלה ומניח שם עור ופרש. וכמו כן רמז יעקב שני העניינים במה שאמר אנוכי אחטנה כנגד גדר שהוא חייב בו שהוא טריפת זאב כגון זאב אחד שאינו אונס וחייב שומר שכו, ואמר מידי תבקשנה כנגד גדר שני שהוא דרוסת ארי שאין חיוב על יעקב לשלם מפני שהוא אונס ופטור, אלא שהרשע היה נוהג באלימות עליו ומבקש גם את זאת מיעקב. וכפי זה נזרקה רוח"ק בדברי רש"י ז"ל שכתב וז"ל טריפה וכו' על ידי ארי וזאב. ע"כ. ואומרו גנובתי יום וגו' נתכוון גם כן בעניין נזקי בני אדם שהיה משלם בין מה שהוא חייב השומר שכו בין מה שאינו חייב, והוא אומרו גנובתי יום וגנובתי לילה פי' גנובתי הגניבה לי הייתה מגעת גם

בצד הפטור כאשר הגניבה נגנבה בלילה בתנאים יותר קשים, אלא שבכל זאת כל השילומים שולמו ללבן.

ונראה לומר דקדוק נוסף בלשון הכפולה אנוכי אחטנה מידי תבקשנה, כי שתי הלשונות, אנוכי אחוסר ומידי תבקש את הצאן, מורות על חיובים יסודיים שונים בתכלית ועל טענות אפשריות ביחס לכל אדם שמעורב בנזיקין. אנכי אחסרנה מורה על כך שמהות תשלומי הנזיקין היא ביחס לממון המחוסר מעם הנזיק. כי כאשר הנזיק מחוסר ממון, עניין תשלומי הנזיקין הוא להחסיר את הממון מהמזיק ולהעבירו למילוי אותו חסרון ממון שבקרב הנזיק. ומידי תבקשנה, לעומת זאת, שם את הדגש על מהות אחרת בתשלום הנזיקין, בקשת החפץ והחומר הנזיקים בעצמם, כגון בקשת הצאן מיעקב עבור אותם כבשי הצאן שנטרפו, נגנבו וכו'. ובאמת חקרו האחרונים, המחנה האפרים (נזקי ממון סי') ועוד, את הצדדים במהות תשלומי המזיק אם באים על הממון והשווי שניזקו, חיוב תשלום מאה שקלים עבור חלון נשבר וניזוק נזק של מאה שקלים, או דלמא הכסף הוא היכי תימצי על מנת לשלם את העצם והחפץ המחוסרים בעצמם, תשלומים בצורת תיקון החלון בעצמו וכל המסייע לכך ולא תשלום עבור שווי החלון גרידא.

ולבן היה מצפה לתשלומים ומכריע את החקירה, כביכול, כל פעם כפי שרוצה והדבר כדאי לו. ברצונו היה עומד על מידי תבקשנה את מילוי הדברים המחוסרים עצמם, וברצונו היה דורש אחטנה את יעקב שישלם את תשלומי השווי ומזניח את החומר, מה שכדאי כגון במזיק קרקע שאילו מתייחסים לחפצא שלה אזי לעניין שבועה אין נשבעין על קרקעות ולכן עדיף לתובע להתייחס לשוויה. ונפקא מינא ידועה נוספת בין שתי ההבנות, מה הדין בשתי תמונות נדירות שכל אחת שווה חמישה מליוני שקלים ובא מזיק והזיק את אחת מהן, יצר פגיעה ישירה בחפץ השווה חמישה מליון, אלא שכתוצאה מאיבוד אחד ההעתקים עלה מחיר העותק האחרון לשווי של עשרה מליון שקלים או אף יותר מכך, לפחות כמו סך השווי הראשון כך ששורת הרווח לבסוף נשארת מאוזנת או חיובית. באופן כי האי עשוי לבן לשנות את עמדתו ולעמוד על כך שמהות התשלום אינה על שווי הנזק, מה שלא משתלם במקרה דינן שאין בו פיחות בשווי, כי אם על החפץ החומרי שהיה ואיננו כך שמחוייב הקורע לשלם חפץ שהיה שווה חמישה מליון שקלים בעת איבודו:

וישלח

כה תאמרון עם לבן גרתי

בוישלח (פרק לב פסוק ה), ויצו אותם לאמר כה תאמרון לאדוני לעשיו כה אמר עבדיך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה. ע"כ. והלשון בתחילת הפסוק צריכה ביאור, ראשית לשם מה קראו יעקב לעשיו אדוני כשדיבר אל המלאכים שלא למשמע אוזניו של עשיו, ושנית מה פשר הכפילות בלשון הפסוק ויצו אותם לאמר כה תאמרון.

האור החיים הקדוש והגרי"ז ביארו שתמיהה אחת מתרצת את חברתה. מה שאמר לאמר ולאחר מכן כה תאמרון, הוא משום שאכן כך אמר יעקב למלאכים, שיאמרו שכך בדיוק אמר להם יעקב לומר, כלומר, שיאמרו לעשיו את המילים כה תאמרון לאדוני לעשיו. וכיון שיאמרו המלאכים לעשיו את המילים האלו, שוב מובן מה שקרא לעשיו בלשון כבוד, לאדוני לעשיו, כי המלאכים יאמרו לו שכך בדיוק אמר להם יעקב. אם כן, אלמלא היו המלאכים אומרים את המילים כה תאמרון, היה עשיו חושב שהוסיפו המלאכים מעצמם את כינוי הכבוד לאדוני לעשיו, אך מאחר שאומרים שכך

ציווה להם יעקב לומר, שפיר מתכבד בזה עשיו.

והנה, אמר יעקב לעשיו עם לבן גרתי, ופרש"י כוונת הדברים וא"ד, גרתי, לא נעשיתי שר וחשוב אלא גר, אינך כדאי לשנוא אותי על ברכות אביך שברכני הוה גביר לאחיד, שהרי לא נתקיימה בי. דבר אחר, גרתי בגימטריא תרי"ג, כלומר עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים. עכ"ד.

והימנה על הפירוש הראשון ברש"י, שאמר יעקב לעשיו שלא נעשיתי שר וחשוב ולכן אין לעשיו לשנוא משום שלא נתקיימו בו הברכות, שהרי מה שעומד על הפרק אינה האמונה בנכונות ואמיתות הברכות של יצחק אלא לקיחת הברכות על ידי יעקב. לא מסתבר שלעשיו היה בכלל צד שבברכות של יצחק אין ממש, כפי שעל פניו ניסה לשכנע אותו יעקב. ויתר על כן, אין שום ראיה במה שלא נתקיימו הברכות של יצחק ביעקב עד כה שהן לא תתקיימנה בכלל ואף בעתיד, והדברים פשוטים ופלא שיעקב חשב שעשיו יטעה ויתנחם בהם.

אמנם, בהשקפה שנייה, נראה ההגיון בדברי יעקב פשוט מאוד לפי טבע האדם. אם לאחד יש טענה על חבירו ואותו חבר נעשה לשפל ומסכן, אפילו אם אין בכך מענה ישיר לטענתו, בעל הטענה מתמלא בסיפוק מסוים וחש פחות לטענה. הידיעה שמי שעשה דבר כנגדו נמצא במצב רע ונחות גורמת לזה הרגשה טובה ותחושת גבהות שמפחיתות ממירצו להקפיד על טענתו ולפעול למימושה. לכך כיוון יעקב כששלח שיאמרו לעשיו שאינו שר ומכובד, וקיווה שבזה ישכח קצפו של עשיו אע"פ שעניינית אין בעובדות אלו סתירה לעניין שעמד על הפרק, גניבת הברכות.

בפירוש השני כתב רש"י שהתכוון יעקב לומר שלמרות שגר עם לבן בכל זאת שמר תרי"ג מצוות. והוסיף בשפתי חכמים, שלכן אין אתה יכול לי, דהא דבירך אותך אביך ועל חרבך תחיה היינו דווקא בוהיה כאשר תריד אבל אני קיימתי כל התורה כולה. עכ"ד. דהיינו שלפי הפירוש השני כל המגמה בדברי יעקב מתהפכת. שאם לפי התירוץ הראשון ניסה יעקב לטשטש ולהקהות את שימת הלב של עשיו לברכות ואמונתו בהן, אזי לפי התירוץ השני ניסה יעקב לשכנע את עשיו וכביכול לאיים עליו שהברכות תתקיימנה בדיוק כלשונן, וכיון שהמשיך יעקב לאחוז בתורה ובמצוות באותה שעה אין חרבו של עשיו יכולה לו.

ברם, אפשר גם להבין את שני הפירושים ברש"י כמי שמשלימים זה את זה. יעקב, כאמור, ניסה להדגיש בפני עשיו שאינו שר וחשוב, מה שיגרום לעשיו לתחושת סיפוק וישכך את כעסו, אך כיוון שעשיו מאמין באמיתות הברכות היה עשיו עשוי להסיק שאם יעקב אינו שר וחשוב אזי בהכרח אינו מקיים את התנאי ההכרחי לברכות, שמירת התורה. והיה עשיו ממשיך ואומר שאם יעקב אינו שומר את התורה, שוב אפשר לקיים בו והיה כאשר תריד ולהתגבר עליו. כדי להוציא מדיוק זה היה חשוב שיאמרו המלאכים לעשיו שיעקב שומר את התורה גם באותה עת, כך שאי אפשר לקיים בו והיה כאשר תריד ולגבור עליו.

וגופא לגבי מה שאמר יעקב תרי"ג מצוות שמרתי, ישנה הקושיא הידועה כיצד הדבר עולה עם כך שנשא יעקב שתי אחיות לנשים, בעוד דין תורה שהדבר אסור. ובאמת אמרו חז"ל שכל האבות קיימו את כל התורה עוד לפני שניתנה ומצד זה עצמו היה ניתן להקשות אף אם לא היה אומר יעקב שקיים תרי"ג מצוות. וכיוצא בזה הקשו לגבי אברהם אבינו שמל את עצמו רק בגיל תשעים ותשע ולא קודם כפי שהדין מורה, והרי גם הוא קיים את כל התורה כולה עוד קודם לנתינתה.

והתשובה בדבר, כי ישנם איסורים ודינים שיכולים לחול רק ביחס לחלויות ומושגים מסוימים ולהיות מוגדרים על ידם. דוגמא לדבר, במצוות מילה, שכל עוד אין את מושג וחלות הערלות בעולם, אין גם שום שייכות בקיום מצוות המילה, שכביכול אין לה מקום לחול ודבר להיאחז בו. בלשון אחר,

המהול מוגדר על ידי הערל. משום כן לא מל אברהם עד שנאמרה מצוות המילה, שעד אז לא הייתה חלות ערל בעולם וממילא לא היה שייך לקיים את מצוות המילה. וכמו המילה כך הנישואין לשתי אחיות, שאין בדבר איסור אלא במקום ובזמן שישנם חלות ושם אישות בעולם, כי נישואין בנויים על הגדרת אישות. אם כן, כיוון שבאותה שעה שנשא יעקב את רחל ולאח עדיין לא היה ציווי שהגדיר את מושג האישות שעל גביו מוגדרים הנישואין, ממילא גם לא היה קיים האיסור לשאת שתי אחיות ושפיר עבד:

שני מחנות

בוישלח (פרק לב פסוק ט), ויאמר אם יבוא עשיו אל המחנה האחת והיכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה. ע"כ.

ויש לשאול, מדוע לא חילק יעקב את המחנה לחלקים מרובים יותר משניים, שאז אם יבוא אל המחנה האחת והיכהו יוכלו כל שאר המחנות להינצל. ואם תאמר בדוחק שרק הכאה של מחנה בגודל מחצית מספיקה לעכב, הרי ודאי שהכאה של שני מחנות קטנים שצריך להגיע מזה לזה תעכב הרבה יותר.

הנה, בספר חנוכת התורה ביאר את דברי המדרש שמחנה אחת הייתה רחוקה ממחנה השנייה מהלך יום, שידוע שיעקב הלך במחנה הראשון ורבקה הלא אמרה (פרק כז פסוק מה) למה אשכל גם שניכם ביום אחד, דהיינו שיעקב ועשיו ימותו ביום אחד. אם כן, חישב יעקב, אם יהרוג עשיו המחנה הראשון ח"ו ויעקב בתוכם, בהכרח ימות גם עשיו באותו היום קודם שיגיע למחנה השני ואלו ינצלו ולכן הפריד ביניהם מהלך יום.

ואף שדברי חנוכת התורה יפים עד למאוד, גוברת בעטיים השאלה שנשאלה בתחילה. מדוע לא חילק יעקב את המחנה לחלקים מרובים מרוחקים, ואולי אף יכול היה להפריש את עצמו מן השאר ולהרחיק מהלך יום משאר המחנות ולתחום בכך את המרחק אליו עשיו יכול להגיע מחוץ לאזור שאר המחנות.

הנה, יעקב התקין את עצמו לשלושה דברים, כפי שמביא רש"י, לדורון לתפילה ולמלחמה. ועל פניו הדבר תמוה, מה ליעקב אבינו הענק שבענקים להשתדל כל כך הרבה בהשתדלות יתרה, להכין תוכנית גיבוי לתוכנית הגיבוי ולא להסתפק בהשתדלות מועטת ובאמונה שה' יצילנו.

בספר אמת ליעקב שאל שאלה נוספת, מה זה שתפס סדר זה של דורון ותפילה ומלחמה, הרי אם נקט סדר המקראות שלמד מהם היה לו לחשוב מלחמה ותפילה ודורון, שכן הכנות המלחמה מוזכרות כאן ולאחר מכן התפילה (פסוק י) ולבסוף הדורון (פסוק כב). ואם לפי סדר המעשים היה לו לומר תפילה דורון ומלחמה, שהרי התפילה הייתה ראשונה, לאחר מכן הדורון והמלחמה לא הייתה לגמרי אלא שהתקין עצמו אליה.

והשיב, שבאמת הדורון היה העניין היותר מוקדם מבחינה איכותית, כלומר הוא דבר רצוי ובלתי תלוי בתפילה ובטרחת כלפי מעלה, הואיל וגדול השלום, ודורון הוא כלי טבעי להשגת השלום. לכן הקדים את עניין הדורון, ואחר כך התפילה על ההצלה וההכנה למלחמה.

ונראה להוסיף, כי הבאת הדורון עבור השכנת השלום הוא התגובה והפעולה הראשונה והטבעית עבור ההקשר שבו נמצא יעקב, ולא איזו תחבולה ותוכנית שהכין יעקב אל מול הסכנה העשויה להגיע מעשיו. באם המהלך הטבעי של הדורון והפיוס יופרע, עבור כך תכנן יעקב ונקט בשתי פעולות, תפילה והכנות למלחמה. אמונה בה' תוך השתדלות ראויה של הכנות המלחמה.

והנה, אם עשיו אינו בא בפיוס עם הדורון אלא בא לפגוע ביעקב, ישנן שתי אפשרויות להינצל

ממנו, האחת היא לנצחו במלחמה והשנייה היא להימלט ביעילות. ההכנה הטובה ביותר עבור האפשרות של נצחון במלחמה היא לאחד את המחנה ולארגן אותו בצורה הטובה ביותר לנצחון, ולא לפצלו לשני מחנות. חציית המחנה לשניים פוגעת בהשתדלות המושלמת להילחם. לעומת זאת, ההכנה הטובה ביותר עבור האפשרות של ההימלטות היעילה הינה לפצל את המחנה לחלקים מרובים ומרוחקים, ובפרט מרוחקים מיעקב וכדלעיל. הישארות המחנה בשני חלקים גדולים ולא יותר פוגעת בהשתדלות המושלמת להימלט.

אם כך, יעקב שמחד גיסא נראה כמשתדל השתדלות יתירה בשלוש תוכניות פעולה והכנת מקרים ותגובות, ומאידך גיסא נראה כמי שלא משתדל לחלק את המחנה בצורה המיטבית להתמודדות עם עשוי, נמצא למעשה מבצע השתדלות מסוימת ומסוייגת לשני הצדדים האפשריים, לנצח את עשוי או להימלט. השתדלות מסוימת זו בצירוף התפילה שה' יציל אותו מיד אחיו מיד עשוי, זו הדרך המתבקשת, באמונה ובהשתדלות ראויה, ומעשה אבות סימן לבנים:

נאמנות בניקור גיד

בוישלח (פרק לב פסוק לג), על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה. ע"כ.

המשנה בריש מסכת גיטין אומרת כי כל שליח המביא גט, אם הביאו השליח ממדינת הים לארץ ישראל, צריך השליח לומר לפני שנותן הגט לאשה את הנוסח של בפני נכתב ובפני נחתם גט זה. הגמרא מביאה כי לדעת רבה טעם האמירה הוא משום שאין בני חוץ לארץ בקיאים לשמה, כלומר שאינם יודעים שצריכים לכתוב את הגט לשם האשה המתגרשת הזאת דווקא, וחסרון הכתיבה לשמה של האשה המתגרשת הזאת פוסל את הגט. לכן לדעתו תיקנו חכמים שיאמר השליח בפני נכתב ובפני נחתם ואנחנו נשאל אותו האם זה נעשה לשמה. לדעת רבא טעם האמירה הוא אחר, משום שאין עדים מצויים לקיימו, דהיינו שאין בארץ ישראל עדים שמכירים את חתימת בני חוץ לארץ, ואין זה שכיח שיבואו עדים מחוץ לארץ לארץ ישראל כדי לקיים את החתימות לפי שאין שיירות מצויות. לכן תיקנו חכמים שיאמר השליח בפנו"נ ותחשב אמירה זו כקיום חתימות העדים שבגט.

בעמוד ב, שואלת הגמרא שאלה לדעת רבה. ולרבה דאמר לפי שאין בקיאים לשמה, ליבעי תרי מידי דהוה אכל עדיות שבתורה, כלומר, אם אנחנו באים להסתמך על השליח שהגט נעשה כדן, מדוע די בשליח אחד ואין אנו מצריכים שני בני אדם כפי שבכל התורה מצריכים לעדות שני עדים. עונה הגמרא, עד אחד נאמן באיסורין, ופרש"י, שהרי האמינה תורה כל אחד ואחד מישראל על הפרשת תרומה ועל השחיטה ועל ניקור הגיד והחלב. עכ"ל. ממשיכה הגמרא ושואלת, אימור דאמרין עד אחד נאמן באיסורין, כגון חתיכה ספק של חלב ספק של שומן דלא איתחזק איסורא, אבל הכא דאיתחזק איסורא דאשת איש והוי דבר שבערוה ואין דבר שבערוה פחות משניים. פירוש, מסביר רש"י, באופן שלנו הוחזק איסור באשה שהרי אנו יודעים משכבר שהיא אשת איש, וכמו כן אין דבר שבערוה פחות משניים, כלומר, ראוי להתירו בפחות משניים, שכן לומדים בגזירה שווה דבר דבר מממון כי מצא בה עדות דבר ועל פי שניים עדים יקום דבר, ובאופן כזה שהוחזק איסור וגם מדובר בדבר שבערוה ודאי אין להתיר בפחות משניים. עונה הגמרא כי בעניין גט המצב קל יותר מפני שרוב בקיאים הן, ואפילו לרבי מאיר שחושש למיעוט, סתם ספרי דדייני מיגמר גמירי, ורבנן הצריכו עדות והסתפקו בעדות השליח אף על פי שהוא עד אחד כדי לא להאריך את זמן עיגונה. כך בפשטות.

על כל פנים, למדנו בין השיטין כי עד אחד נאמן באיסורין, וכפי שביאר רש"י, הרי האמינה

תורה כל אחד ואחד מישראל על הפרשת תרומה, שחיטה וניקור גיד וחלב. וכן דבריו של רש"י במסכת יבמות (דף פח ע"א), והוא ודאי פשיטא לן דסמכינן עליה כל זמן שלא נחשד, דאי לאו הכי אין לך אדם אוכל משל חברו ואין לך אדם סומך על בני ביתו. עכ"ל. אם עד אחד לא יוכל לומר שניקר את הגיד מן הבשר, למשל, ועל כל צעד ושעל יצטרכו עדות גמורה של שני עדים, לא יוכלו להתקיים אפילו דברים פשוטים ומצויים כדוגמת ארוח של אדם אצל חברו, ואפילו לבני הבית תהיה בעיה לאכול האחד מפרי ידיו של רעהו אלמלא יעמדו עדים על הדבר, ומציאות זו איננה מתקבלת על הדעת.

כאמור, רש"י בגיטין הביא כדוגמא לדברים שהאמינה בהם תורה לכל אחד ואחד מישראל הפרשת תרומה, שחיטה, ניקוד גיד וחלב. בסוגיא ביבמות (שם), המקרה עליו מדבר רש"י הוא כשיש לפנינו חתיכה שהיא ספק חלב ואסורה ספק שומן ומותרת ומעולם לא הוחזקה החתיכה להיות אסורה. עוד מבואר שם בגמרא, שבמידה שהדבר שמסופקים לגביו הוחזק קודם לכן באיסור, אין עד אחד נאמן עליו אלא אם כן בידו לתקן הדבר, ולכן אדם נאמן על הטבל ועל ההקדש והקונמות כיוון שבידו לתקנם או לפדותם. ממילא, טוענים תוספות על רש"י (שם בגיטין ד"ה עד), לא היה לו להזכיר הפרשת תרומה ושחיטה, דבהנהו נאמן אף על גב דאיתחזק איסורא משום דבידו לתקנם, ושחיטה אף על גב דהשתא אין בידו לתקנו מעיקרא היה בידו לשחוט וכו'. ואם כן אין זה דין עד אחד נאמן באיסורין אלא דין שאדם נאמן כשהדבר בידו במקום שיש חזקת איסור. וכמקור לדין עד אחד נאמן באיסורין הביאו תוס' את דין הנידה הסופרת לעצמה. ע"ש. לדעת רש"י, מסביר הבית הלוי, את הנאמנות עבור האופן שלא הוחזק איסור ואין הדבר בידו לתקן אין כל קושי ללמוד מאופנים בהם הוחזק הדבר באיסור וכן בידו לתקן, כיון שהנאמנות הנגזרת מכך שהדבר בידו אינה נאמנות מצד עצמה אלא רק דחייה וגריעות בחזקה שהדבר עומד בה לאיסור. דבר שביד האדם לתקנו כבר אי אפשר לומר עליו שאיתחזק איסורא לפי שהרי יכול להיות מתוקן על ידי אותו אדם בעצמו. ממילא, לפי זה, יכול רש"י לנקוט במקורות או בדוגמאות שבהם ישנה חזקת איסור ובידו לתקנה באותה מידה כמו אופנים בהם אין חזקת איסור. סברא זו, שמה שהדבר בידו לתקן מועילה בצורה של גריעות בחזקת האיסור, ידועה גם בשם המהרי"ק. התוספות הטוענים על רש"י, מנגד, כנראה מבינים כי נאמנות בידו הינה נאמנות נפרדת ואחרת, כגון מה שנתייחד בדברי הרא"ש שנאמנות בידו היא מצד הוא בעלים על הדבר והבעלים נאמן על שלו, ואכמ"ל.

כך או אחרת, התוספות שאלו על כל המקורות והדוגמאות שהביא רש"י וטענו שבהם הדבר בידו, למעט עניין ניקור גיד וחלב, אליו התוס' לא התייחסו ועניין הנאמנות באופן זה נשאר עמום.

גופא, בעניין בשר שאינו מנוקר, כתב הרמ"א ביו"ד (ס' קכז ס"ג), כל היכא דאיתחזק דבר באיסור כגון טבל או חתיכת בשר שאינה מנוקרת, אין העד נאמן עליו להתירו אלא אם כן בידו לתקנו. עכ"ד. והקשה הט"ז על דבריו, הרי רק בטבל וכיוצא בזה שהיה הדבר כולו אסור ולא היה בו חזקת היתר אנו אומרים שאין עד אחד נאמן להוציא את הדבר מחזקת איסורו, אבל בשר שאינו מנוקר לא הוחזק בעצמו לאיסור אלא שיש בתוכו גידים או חלב של איסור ואינו דומה אלא לספק של שתי חתיכות של היתר ושל איסור שהתערבו זו בזו שעד אחד נאמן להתיר חתיכה כיוון שלא איתחזק איסור באף חתיכה. אם כן, מדוע הרמ"א נוקט שחתיכה כזו שאין בידו לנקרה תהיה אסורה ועד אחד לא נאמן עליה, הרי אין בחתיכה חזקת איסור ועד אחד נאמן אף שאין בידו לתקנה. עוד טען הט"ז כי מעשים בכל יום שמאמינים לכל אדם לומר שהבשר מנוקר ואוכלים על פיו ואף על פי שהוא עצמו אינו יכול לנקר, הרי שבכל אופן עד אחד צריך להיות נאמן על כך, אפילו אם היה נחשב ניקור גיד בחזקת איסור.

השיב הש"ך בהשגותיו שבנקודות הכסף ודחה את דברי הט"ז, כי חתיכת בשר שאיננה מנוקרת הרי היא כמו טבל קודם ההפרשה, שכמו שהטבל אסור באכילה עד שיפרישו ממנו תרומה כך גם הבשר אסור באכילה עד שיפרישו ממנו את הגיד והחלב. אם כך, כל זמן שלא הפרישו את הגיד מן הבשר הרי הוחזק איסור בחתיכה הזו בדיוק כמו שהוחזק איסור בטבל. בחתיכת בשר בודאי היה קיים איסור של גיד בשונה משתי חתיכות שאחת מהן שומן ואחת חלב שאין אנו יכולים לומר ביחס לאף אחת מהחתיכות בוודאות שהיה בה איסור. ובאשר למה שכתב הט"ז שמעשים בכל יום שסומכים על אדם אע"פ שאינו יכול לנקר, משיג הש"ך ואומר כי בדבר שאינו מצוי לא שייך בו מנהג, וגם אם האמינו לאנשים על ניקור, ייתכן שהיה זה משום שהמנקה היה בעיר וניתן היה להישאל בו או שהדבר יכול היה להתברר באופן אחר, אבל בסתם אין עד אחד נאמן על ניקור הגיד משום שהוחזק לאיסור ואין הדבר נחשב בידו.

נדמה כי לתוספות יש צד בפלוגתא זו. ממה שדנו התוס' בדברי רש"י, ציינו וביארו באלו מהמקרים איתחזק איסורא ובידו ולא הביאו את ניקור גיד ביניהם, מסתבר שדעתם שאכן ניקור גיד אינו הוחזק לאיסור, כפי טענת הט"ז. ברם, יש מקום להוכיח מהתוספות גם להיפך, מכך שטענתם הכללית על דברי רש"י היא שהביא אופנים שבהם איתחזק איסורא ולבסוף אף למדו את דין עד אחד נאמן באיסורין ממקור אחר ולא מאף אחד מהאופנים שהביא רש"י, ניתן היה לצדד כי גם בניקור גיד דעתם שהוחזק איסור. אם לא כן, מדוע לא למדו את דין עד אחד נאמן באיסורין מניקור. באמת, השב שמעתתא (ש"ו) התייחס לדברי התוספות ודייק את הדיוק הראשון, שמוכח מדבריהם שהעירו על האופנים ברש"י שהוחזק בהם איסור ובידו לתקן והשמיטו את ניקור גיד, שבניקור גיד לא הוחזק איסור. את הדיוק השני, ההפוך, לא דייק הש"ש, ואכן מסתבר שאפשר לדחותו ולהשיב כי התוספות בלאו הכי לומדים את דין ע"א נאמן באיסורין מנידה, משום שהוא מקור יותר ברור, ולא על ידי הסברא של רש"י. לכן גם אם אינם דוחים את כל האופנים שהביא רש"י, בכל זאת מעדיפים התוספות ללמוד את הדין מנידה. בנוסף, בעניין פלוגת הט"ז והש"ך האם אדם שאינו יודע לנקר ואין בסביבתו מי שידוע לנקר נחשב כמי שהדבר בידו, לכאורה גם בזה נקטו התוספות צד, שכן לגבי שחיטה כתבו שבידו לשחוט, וכן נשים נחשב הדבר בידן, לפי שסו"ס בידם להשכיר אחרים שישחטו או אפילו ללמוד לשחוט בעצמם.

בא השב שמעתתא, הוסיף וחדש, שיתכן ששני פנים לנאמנות בניקור גיד. מצד אחד, יש לנו בניקור גיד ספק על הירך עצמה אם יש בה גיד, כלומר, האם חלק מהבשר עצמו הוא בשר או גיד, ומצד שני יש כאן ספק נוסף על חתיכת הירך הזו האם אינה מנוקרת. באשר לספק הראשון, אם חתיכה של בשר היא בשר או גיד, די בעד אחד לומר שזהו אינו גיד, שכן לא הוחזק איסור שמדובר בחתיכה של גיד וייתכן שהגיד הוא חתיכה אחרת. ואילו כן היה הדבר בחזקת איסור, הלא אין ביד אדם לתקן ולהפוך בשר גיד לבשר שאינו גיד, ולכן לא היה נאמן. אמנם, בנוגע לספק השני האם החתיכה מנוקרת, בזה עד אחד לשל עצמו אינו נאמן שכן חתיכת הירך מוחזקת לאיסור שאיננה מנוקרת. אולם, כיוון שבידו לנקר ולהסיר את הגיד מהבשר, גם ביחס לזה יש לו נאמנות מצד שהדבר בידו אף שהוחזק הדבר לאיסור. כך, בסך הכל, יש בניקור גיד את שתי הנאמנויות, נאמנות עד אחד במקום שלא הוחזק הדבר לאיסור ביחס לשאלה האם חתיכה היא גיד או לא, ונאמנות אדם שהדבר בידו במקום שהוחזק הדבר לאיסור ביחס לשאלה האם חתיכת הירך מנוקרת או לא. אם כן, אומר הש"ש, מובן מדוע התוספות אינם שואלים על כך שהביא רש"י ניקור גיד כדוגמא לכך שע"א נאמן במקרה שאין הדבר בידו ואין חזקת איסור, שהרי זו אחת הנאמנויות הכלולות בניקור גיד ואכן מדובר בדוגמא טובה עבורה:

עכרתם אותי

בוישלח (פרק לד פסוק ל), ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי עכרתם אותי להבאישיני ביושב הארץ בכנעני ובפריזי ואני מתי מספר ונאספו עליי והיכוני ונשמדתי אני וביתי. ע"כ. והנה כל האחים ענו את שכם ואת חמור במרמה באמרם להמול להם כל זכר כי חשבו שלא יעשו כן בני העיר, ואם אולי ישמעו לנשיאם והיו כולם נימולים יבואו ביום השלישי בהיותם כואבים ויקחו את ביתם מבית שכם, מסביר הרמב"ן. וזאת עצת כל האחים וברשות אביהם, בניגוד לשמעון ולוי שהוסיפו ורצו להינקם מהם והרגו כל אנשי העיר.

ורבים ישאלו, אומר הרמב"ן, ואיך עשו בני יעקב הצדיקים המעשה הזה לשפוך דם נקי. ונוסיף ונתמה שאם יש הצדקה למעשיהם, מה יעקב סבר לעומת שמעון ולוי ומדוע לא קיבל זאת. ובפרט יש להבין את לשונו המדויקת של יעקב המתייחס בעיקר אל המקום שלו ושל משפחתו בתוך המעשה הזה, עכרתם אותי להבאישיני ונשמדתי אני וביתי, ולא אל המעשה עצמו. יעקב כלל לא מבקר את הריגת אנשי שכם לשל עצמה, כי אם את העובדה שהדבר מתייחס אליו ואל ביתו.

הרמב"ם בפרק ט מהלכות מלכים (הי"ד) כתב בכלל הדברים שנצטוו בהן האדם הראשון וכלל בני נח וז"ל, וכיצד מצווין הן על הדינין, חייבין להושיב דיינין ושופטים בכל פלך ופלך לדון בשש מצוות אלו ולהזהיר את העם, ובן נח שעבר על אחת משבע מצות אלו יהרג בסיף, ומפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה, שהרי שכם גזל והם ראו וידעו ולא דנוהו, ובן נח נהרג בעד אחד ובדיין אחד בלא התראה ועל פי קרובין אבל לא בעדות אשה ולא תדון אשה להם. עכ"ל. כלומר, כל אנשי העיר שכם התחייבו מיתה מצד הציווי של בני נח על הדינים, דהיינו לדון את מי שעובר על שש המצוות האחרות, והם ראו וידעו ולא דנו את שכם על הגזל.

והדבר הולם את העובדה ששמעון ולוי באו על העיר בטח ויהרגו כל זכר אבל את נשיהם שבו (פסוק כט) ולא הרגו, משום שאמנם בן נח נהרג בעד אחד ובדיין אחד בלא התראה ועל פי קרובין, אבל אינו נהרג על ידי עדות אשה וכן אשה אינה דנה אותם. לכן החיו הנשים הואיל ולא היה להן שום דרך לפעול ולהיות מעורבות בהעמדה לדין של שכם.

הרמב"ן עצמו אינו מקבל את דברי הרמב"ם. לפי הרמב"ם, אומר הרמב"ן, נראה ששמעון ולוי נהגו כהוגן להרוג את כל אנשי שכם שלא קיימו הציווי שלהם על הדינים, ואם כן היה יעקב אבינו חייב להיות קודם וזוכה במיתתם, ואם פחד מהם למה כעס על בניו וארר אפם אחר כמה זמנים וענש אותם וחלקם והפיצם, והלא הם זכו ועשו מצווה ובטחו בה' והצילם. ויש ליישב בדוחק שלמרות צדקת מעשיהם יעקב לא קיבל את המעשה מפני שסו"ס הכניסו אותו ואת ביתו לידי סכנה וכפשט הפסוק, ואני מתי מספר ונאספו עליי והיכוני ונשמדתי אני וביתי. עוד יש להעיר על פירוש הרמב"ם, שלא מסתבר שמוטל היה על אנשי שכם לפעול נגד חמור נשיא הארץ ובנו ולדונם, כי יראים ממנו ואנוסים מלעשות כן.

באמת לרמב"ן ישנה דרך אחרת בציווי בני נח על הדינים וא"ד, ועל דעתי הדינין שמנו לבני נח בשבע מצוות שלהם אינם להושיב דיינין בכל פלך ופלך בלבד, אבל ציווה אותם בדיני גניבה ואונאה ועושיק ושכיר ודיני השומרים ואונס ומפתה ואבות נזיקין וחובל בחבירו ודיני מלווה ולווה ודיני מקח וממכר וכיוצא בהן, כעניין הדינין שנצטוו ישראל, ונהרג עליהן אם גנב ועשיק או אנס ופתה בתו של חבירו או שהדליק גדישו וחבל בו וכיוצא בהן. ומכלל המצוה הזאת שיושיבו דיינין גם בכל עיר ועיר כישראל, ואם לא עשו כן אינן נהרגין שזו מצוות עשה בהם, ולא אמרו (סנהדרין דף נז ע"א) אלא אזהרה שלהן זו היא מיתתן ולא תיקרא אזהרה אלא המניעה בלאו וכו'. ובירושלמי וכו' נראה מכאן שרשאי הגוי לאמר לבעלי הדין איני נזקק לכם, כי תוספת היא בישראל לא תגורו מפני

איש (דברים פ"א פי"ז) אל תכניס דבריך מפני איש (סנהדרין דף ו ע"ב), וכל שכן שלא יהרג כשלא יעשה עצמו קצין שוטר ומושל לשפוט את אדוניו.

ולפי זה החיוב של בני שכם הוא מטעם אחר, וכי אנשי שכם וכל שבעה עממין לא עובדי עבודה זרה ומגלה עריות ועושים כל תועבות השם היו, והכתוב צווח עליהן בכמה מקומות (דברים פרק יב פ"ב) על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן וגו', לא תלמד לעשות וכו' (שם פרק יח פ"ט), ובגילוי עריות כי את כל התועבות האל עשו וכו' (ויקרא פרק יח פכ"ז). ובעבור שהיו אנשי שכם רשעים ודמם חשוב להם כמים רצו להנקם מהם בחרב נוקמת, והרגו המלך וכל אנשי עירו כי עבדיו הם וסרים אל משמעתו, ואין הברית אשר נמולו נחשב בעיניהם למאומה כי היה להחניף לאדוניהם. כלומר, אנשי שכם הם בני מוות מצד שהיו עושים כל התועבות שבלאו הכי היו צריכים למות בעבורן, אלא ששמעון ולוי לקחו אחריות על עצמם להביא את כל אנשי העיר על עונשם מפני שרצו להינקם מכל מי שהיה לו איזשהו קשר למעשה דינה. אמנם אנשי העיר לא ביצעו את המעשה עצמו ולא נתחייבו בעבורו מיתה אלא מפני סיבות אחרות, אך סו"ס מתייחסים למלכם מצד שהם עבדים שלו וחנפים לו. וגם למעשה המילה לא ייחסו שמעון ולוי חשיבות אלא ראו אותה כעוד פעולה של חנופה למלך. ואת הנשים לא הרגו אף שגם הן בנות מוות, אפשר לומר, משום שאינן נקשרות כ"כ למלך לגלות איזשהי תמיכה במעשיו, ולכך לא חשו שמעון ולוי להינקם בהן להורגן.

יעקב אמר להם בכאן כי הביאוהו בסכנה שנאמר עכרתם אותי להבאישיני, ושם ארר אפס כי עשו חמס לאנשי העיר, שאמרו להם במעמדו וישבנו אתכם והיינו לעם אחד, והם היו בוחרים בהם ובעטו בדבורם, ואולי ישו בו אל ה' והרגו אותם חנם, כי לא הרעו להם כלל. עכ"ד. יעקב חלק על שמעון ולוי, מסביר הרמב"ן, מפני שאולי אנשי העיר במעשה המילה וההידבקות בבני יעקב למעשה חוזרים בהם מכל תועבות ה' שבגינן התחייבו מיתה. נעיר כי אם חטא אנשי העיר היה לבני יעקב בכך שלא העמידו את שכם לדין, פחות מסתבר שחזרו מכך בלי לומר זאת מפורשות, אבל כיוון שמדובר בחטאים היסטוריים כלליים שהיו עושים כל תועבות ה', יותר מסתבר שחזרו בהם מכך בתהליך המילה וההתקרבות לבני יעקב. ונדמה שאפילו אם אינם חוזרים בתשובה, יעקב אינו מקבל את נקמת שמעון ולוי שלקחו על עצמם אחריות לא להם ובכך סיכנו את יעקב ומשפחתו, וכפשוט הפסוק, עכרתם אותי להבאישיני ונאספו עליי והיכוני.

כך או כך, לשון יעקב בפשט הפסוק עולה עם ההסבר שיעקב התנגד למעשה בגלל הסיכון המיותר הכרוך בו. אך אם סובר יעקב שלא ראוי להרוג את אנשי העיר מפני ששמא חזרו בתשובה, אין לדבר רמז בלשון הכתוב.

המהר"ל בפירוש גור אריה נותן טעם במעשה שמעון ולוי וא"ד, משום דלא דמי שני אומות, כגון בני ישראל וכנעניים שהם שני אומות, כדכתיב (פסוק טז) והיינו לעם אחד, ומתחילה לא נחשבו לעם אחד, ולפיכך הותר להם ללחום כדין אומה שבא ללחום על אומה אחרת שהתירה התורה. ואף על גב דאמרה התורה (דברים פרק כ פ"י) כי תקרב אל עיר להילחם עליה וקראת אליה לשלום, היינו היכי דלא עשו לישראל דבר, אבל היכי דעשו לישראל דבר כגון זה שפרצו בהם לעשות להם נבלה, אף על גב דלא עשה רק אחד מהם, כיוון דמכלל העם הוא כיוון שפרצו להם תחילה מותרים ליקח נקמתם מהם. והכי נמי כל המלחמות שהם נמצאים כגון צרור את המדיינים וגו' (במדבר פרק כה פי"ז) אף על גב דהיו הרבה שלא עשו אין זה חילוק, כיוון שהיו באותה אומה שעשה רע להם מותרין לבוא עליהם למלחמה, וכן הם כל המלחמות. עכ"ד.

ומעתה דרכם של שמעון ולוי, ומן הצד השני של המתרס, יעקב מתפרשת כך. שמעון ולוי רואים את יעקב ובניו כבר כגדר של אומה, ולכך מחשיבים את הפגיעה באחותם כקזוס בלי שבגיניו

עם ישראל יוצא למלחמה עם האומה של אנשי שכס. יעקב, מנגד, אינו רואה אותו ואת משפחתו כעם בשלב זה, ולכן סבור כי המלחמה הכללית שהכריזו שמעון ולוי על אנשי שכס אינה במקום. ומעתה הדבר נותן נופך בדברי יעקב שאומר עכרתם אותי, ואני מתי מספר, ונאספו עליי, ונשמדתי אני וביתי, כל אלו לשונות המורים על יחיד או משפחה, אנשים מועטים, בניגוד להגדרה של יעקב ומשפחתו כאומה, כעם ישראל, שמאחוריה עומדים שמעון ולוי.

ושני אירועים מופיעים בתורה מעט לפני ואחרי מעשה דינה. בפרק לג (פסוק כט) מסופר לאחר היאבקות יעקב במלאך, ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל, ובפרק לה (פסוק י) ה' אומר ליעקב, ויאמר לו אלוקים שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל. ע"ש. הרי חילוף שמו של יעקב לישראל נזכר פעמיים, פעם אחת על ידי המלאך קודם למעשה דינה ופעם אחת על ידי ה' לאחר המעשה. ועומדים המפרשים על כך שבניגוד לחילופי השמות האחרים, כגון אברם לאברהם, שמותיו של יעקב מייצגים שתי בחינות ששתיהן שרירות וקיימות בו גם לאחר קריאת השם ישראל. יעקב הוא שם הטבעי מצד הנהגתו הטבעית ושם ישראל הוא מצד ההנהגה הניסית שיחול עליו העניין האלוקי עד שמפניו יגורו קלים ובני אלוקים ישרתוהו, אומר המלבי"ם, אמנם שם יעקב לא נעקר כי היה שם יהדות ולפעמים יתנהג בדרך הטבע כי הנס אינו מתמיד.

ואפשר ששם ישראל נקשר גם עם הגדרת יעקב ומשפחתו כעם ישראל, רוצה לומר, עילוי המשפחה ממשפחה טבעית אל ישות נעלית מכך שנדבק בה העניין האלוקי. וכעת, אם מעשה דינה נעשה אל מול יעקב, יש לנהוג בסדר הדין הטבעי ולנקום ולהעניש את החוטאים גרידא, אך אם המעשה נעשה אל מול ישראל, דהיינו עם ישראל, אזי מדובר במלחמה בין עם ישראל לאומה אחרת המתגרה ופוגעת בה על כל המשתמע מכך. אם כן, שמעון ולוי חשו כי אינם בני יעקב כי אם בני ישראל, כפי שהמלאך כבר הודיע לאביהם כשנאבק עימו קודם לכן, אולם יעקב סבר כי שם האומה הישראלית לא חל עכשיו אלא רק בעתיד, כשיאמר ה' בעצמו לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל. ומעשה דינה לא נעשה אלא קודם לכן, כשעדיין יעקב ומשפחתו נחשבו כפרטים, מתי מספר, המתהלכים בהילוך הטבעי שבו עומד החשש הטבעי שנאספו עליי והיכוני. אכן, משעה שנגלה הקב"ה אל יעקב בבית אל וקרא לו בשם ישראל, שוב דבק בו ובמשפחתו העניין האלוקי כך שענייני הטבע לא בהכרח תקיפים לגביו. ויחד עם קריאת השם ישראל נקשרה גם הברכה (שם פסוק יא) פרה ורבה גוי וקהל גויים יהיה ממך ומלכים מחלציד יצאו. הרי שם מלכות ישראל:

וישב

חלומות ידברו

בוישב בפרק לז פסוק ה, ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו. ע"כ. ובסוף הפרשה, פרק מ פסוק ה, ויחלמו חלום שניהם איש חלומו בלילה אחד איש כפתרון חלומי המשקה והאופה אשר למלך מצרים אשר אסורים בבית הסוהר. ובתחילת פרשת מקץ, פרק מא פסוק א, ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם והנה עומד על היאור.

הרי מצינו בתחילת הפרשה את חלומי של יוסף, בסופה את חלומם של שר המשקים ושר האופים ובתחילת הפרשה הבאה את חלומי של פרעה, כולם חלומות אמיתיים בעלי משמעות ותוקף שבאו לידי ביטוי במציאות. חלומי של יוסף על אלומות האחים שמשתחוות לאלומתו והחלום על אחד

עשר כוכבים השמש והירח המשתחווים לו, הרי לבסוף התקיימו בכך שהאחים השתחוו לו ליוסף המשנה למלך. חלום שר המשקים על הגפנים ששחט אל כוס פרעה ונתנה בידו וחלום שר האופים על העוף האוכל ממעשה האופה שבסל שעל ראשו, הרי באו לידי מימוש בשיבת שר המשקים לתת את הכוס על כף פרעה ובתליית שר האופים כאשר פתר יוסף. גם חלומו של פרעה על שבע הפרות והשיבולים הדקות והשדופות הבולעות את שבע הפרות והשיבולים היפות והמלאות לא היה דבר שאין בו ממש, כי הרי אכן באו על מצרים שבע שני שבע ושבע שני רעב כפי שפתר יוסף את החלום. על כל פנים, משתמע מכל החלומות הללו שיש אמת בחלומות, ואפילו אם החלום דרוש פתרון ואינו מובן כפשוטו, סוף פתרון יש לו וקיים עבורו.

ותומכות לדבר בגמרא בנדרים, דף ח ע"א, אמר רב יוסף נידוהו בחלום צריך עשרה בני אדם להתיר לו, כלומר, ביאר הר"ן, לפי שאפשר שבשליחות המקום נתנדה ולפיכך צריך עשרה להתירו ששכינה עמהם. ע"ש. אם כן, דברי יוסף הולמים את חלומו של יוסף ושאר החלומות המסופרים בתורה בכך שיש לקחת ברצינות דברים הנעשים או נאמרים בחלום.

אמנם, ישנה גם סוגיא אחרת, בסנהדרין דף ל ע"א, בה אומרים חז"ל, הרי שהיה מצטער על מעות שהניח לו אביו ובא בעל החלום ואמר לו כך וכך הן, במקום פלוני הן, של מעשר שני הן, זה היה מעשה ואמרו דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין. ע"ש. דהיינו שאפילו אם אכן הבן מוצא את המעות במקום שגילו לו בחלום, אין להתייחס לדברי החלום ברצינות ולחשוש שמא מדובר במעות במעשר שני וכדומה. ובמילים אחרות, דברי חלומות אינם מעלים ואינם מורידין. והדבר תמוה, כיצד בתורה אנו רואים שהולכים אחר דברי חלומות, משתדלים לפתור את החלומות וכן שיש לחלומות בסופו של דבר ביטוי ממשי, אם בגמרא בסנהדרין מבואר כי דברי חלומות אינם מעלים ואינם מורידין. יתר על כן, הרי הגמרא עצמה, במסכת נדרים, מחשיבה דברי חלומות עד כדי שצריך להתיר נידוי שנעשה בחלום, ומדוע כן הדין אם החלום אינו מעלה ואינו מוריד.

אכן, האחרונים כבר עמדו על ההפרשים בין הגמרות ובין המקרים וביארו מתי חשים לחלום ומתי לא.

התשב"ץ (ח"ב סי' קכח) כתב, כי השכל מעיד שיש חלומות צודקים הראוי לחוש להם ויש חלומות בלתי צודקים שאין לחוש להם, ואם כן כשבא לפנינו חלום אנחנו מסופקים אם הוא צודק או שהוא בלתי צודק, אם יש לנו לחוש בדבר או שאין לחוש בדבר. כעת, הרי דבר ידוע הוא שבכל דבר שבממון יש לנו להעמיד הממון שנפל בו הספק בחזקתו, ומכיוון שכך, מובנים דברי הגמרא בסנהדרין באותו שהיה מצטער על מעות מעשר שני שהניח אביו שאין לו לסמוך על החלום ויונח הממון ההוא בחזקתו כאשר היה קודם החלום, כי דברי חלומות אינם מעלים ואינם מורידין להוציא הממון מחזקתו. אבל במי שנדוהו בחלום, אם על ידי מלאך הרי הוא מנודה ואם על ידי שד אינו מנודה ואם כן זה ספק מנודה ספק אינו מנודה והרי זה כספק איסור אם אסור לספר ולכבס ולהתרחק מבני אדם ד' אמות אם לא, ומן הספק צריך היתר ככל ספק איסור שאפשר לצאת מידי ספק על ידי תקנה ולכן צריך עשרה להתיר. יעויין בדבריו.

עכ"פ, מסקנת דברי התשב"ץ היא שישנם חלומות אמיתיים וישנם חלומות שאינם אמיתיים ולכן על כל חלום יש לנו להסתפק האם הוא מן החלומות האמיתיים או מן החלומות שאינם אמיתיים. אם כן, הרי זה ספק ככל הספקות שהולכים בו לקולא בענייני ממון, כמו בחלום שבו נאמר לבן שהוא צריך לתת את המעות שהשאיר לו אביו, בהנחה, שאיננה פשוטה, שנתנית מעות מעשר שני זו שאלה ממונית ולא איסורית, ובענייני איסור, כמו כל איסורי מנודה שבהם מסופק מי שנדוהו בחלום, יש לילך לחומרא ולהצריך התרה. ובאשר לחלומות המסופרים בתורה, הרי חלומות אלו

אינם עוסקים בשאלות הלכתיות, אם לממון ואם לאיסור, אלא הם עוסקים בדברים שבמציאות, כגון הנהגת יוסף ואחיו, גורל שר המשקים ושר האופים וגורל פרעה ומצרים. כאשר מדובר בחלום על מציאות, ואנו יודעים כי ישנם חלומות אמיתיים וישנם חלומות שאינם אמיתיים, יש מקום גדול לחשוש לדברי החלום אם מדובר בעניין משמעותי. החלומות לבסוף התקיימו מפני שישנם חלומות אמיתיים ואלו בכללם, ומה שחולמי החלומות חשו להם מלכתחילה, אפילו שיכולים היו להתגלות כחלומות שווא, הוא מפני שהחלומות עסקו בדברים הרי גורל עבורם. עוד אפשר לומר כי רק בחלום בעלמא יש להסתפק אם הוא אמיתי אם לאו, אך במקרה של החלומות האלו, ידעו החלומים בחוש, בגלל ההקשר או בגלל איזו תחושה עוצמתית שחשו, שדברי החלומות מעלים ומורידים בהחלט.

בשו"ת שיבת ציון (ס' נב), מאת רבי שמואל סג"ל לנדא בנו של הנודע ביהודה, גם כן הובאה השאלה הזו והובאו גם דברי התשב"ץ. הוסיף בעל השיבת ציון וענה את תשובתו שלו וא"ד, דע לך אהובי תלמידי כי עניני החלומות הם דברים מכוסים וסתומים וסיבתם נעלם מעיני בשר ודם וכו'. יש חלומות המתהווים ע"י סיבת גופני כגון ע"י עיכול המזון המעלה אדים או ע"י חולשת המזג מבריאות הגוף ואלו החלומות המה הבל אין בו ממש, אמנם יש חלומות אשר אין להם יחוס לסיבת הגוף והם הוראה והודעה מן השמים עד שאמרו חז"ל במס' ברכות דף נ"ז ע"א שחלום הוא אחד מששים בנבואה עיין שם באברבנאל. אמנם זה ידוע ומבורר במופת שרוב החלומות נתהווים מסיבת הגוף אשר עליהם אמרו דברי חלומות אינן מעלין ואינן מורידין רק המיעוט מיעוטא דמעוטא הם הוראה והודעה מן השמים, ולפ"ז יש ליישב הסתירה שהקשית בפסק הלכה, דכל היכא שדברי החלום נוגע לדבר איסור כגון הא דנא דאמרו לו בחלום שמעות שהניח לו אביו מעות מעשר בזה שפיר פסקין שדברי חלומות אינן מורידין ואינן מעלין יען כי בכל דבר איסור אזלינן בתר רובא וכיון שרוב מעות הם חולין ועיין במסכת פסחים דף ז' ע"א ובמס' ב"מ דף כ"ו ע"א מוקמינן אחזקת חולין ועוד כיון שרוב חלומות הם הבל ואין בהן ממש אמרינן שגם זה הבל והוא מסוג רוב החלומות אשר שוא ידברו, אבל בהאי דנידוהו בחלום חוששין למיעוטא דהנה התוס' במסכת נדרים שם כתבו דלכך צריך התרה דיש לחוש שבהאי הודעה שנדוהו בחלום מגלים לו מן השמים שפורענות עתיד לבוא עליו ע"ש בתוס'. ומעתה דבר זה אינו נוגע לדבר איסור כ"א לסכנה שלא יבא הפורענות ובסכנה לא אזלינן בתר רובא וחיישינן למיעוטא כמ"ש רש"י ז"ל במסכת חולין דף י' ע"א דספק מים מגולין אסורין משום סכנת נחשים, דאף שיש לומר אדם נכנס לשם או שאר שקצים גילו והנחשים הם מיעוטא אפ"ה חיישינן שמא נחש גילה ושתה ממנו דבסכנה לא אזלינן בתר רובא, וא"כ שפיר פסקין דנידוהו בחלום שהוא חשש סכנה מפני הפורעניות חיישינן למיעוטא חלומות שיש בהם ממש. עכ"ד.

אם כן, בעל השיבת ציון גם כן הלך כדרכו של התשב"ץ בכך שישנם חלומות אמיתיים שכוללים הוראה או הודעה משמים, ישנם חלומות הבל הקשורים לסיבות גופניות וכדו' וחלום הבא בפנינו יש לו סיכוי להיות מאלו ויש לו סיכוי להיות מאלו. ברם, בכל זאת ישנו הבדל משמעותי בין השיבת ציון לתשב"ץ, בכך שהתשב"ץ העמיד את הספק כספק שקול אם החלום אמיתי אם לאו, עד כדי שבעניינים איסוריים יש לנו להחמיר ולומר שהחלום הוא מן החלומות האמיתיים, בעוד השיבת ציון כתב שאפילו בספק איסור יש לנו להחזיק את החלום כדבר הבל מפני שכך הוא רוב רובם של החלומות. בהתאם, הן שנתגלו לו בחלום ואמרו שהמעות שהניח לו אביו הם של מעשר שני ואמרו בזה שדברי חלומות אינם מעלים ואינם מורידים, לדברי השיבת ציון אין צורך אפילו לדון את המקרה כספק ממון, שכן גם בספק איסור לא נוציא את המעות מידו בעקבות החלום. המקום היחיד שבו נחוש לדברי חלומות, לדבריו, הוא כאשר מדובר בדבר סכנה, שאז חוששים אפילו לדבר

רחוק ביותר כגון מים מגולים האסורים משום סכנת נחשים וחמירא סכנתא מאיסורא. ובעניין המנודה בחלום שחוששים לו, יש לומר גם כן כמפרשים שפירשו שהדבר קשור לסכנה ולפורענות המבשרים לו משמים.

כעת, חלומותיהם של שר המשקים, שר האופים ופרעה, שאפילו לפני שנודע פתרונום היה ברור לכולם שהם עוסקים בענייני סכנה, פשוט וברור שהיה מקום לחוש בהם ולהשתדל בהבנתם. רק חלומו של יוסף, שעל פניו אינו עוסק בענייני סכנה, נדמה כי לא היה מקום מלכתחילה לחוש אליו, וייתכן שזו באמת סברת האחים שלא קיבלו את החלום וסברת יעקב, לכל הפחות כלפי חוץ. יוסף מצידו בודאי חש לחלומו, וגם על יעקב נאמר ואביו שמר את הדבר, אולי משום שחשו והרגישו שנלווים לחלום דברים נוספים המייחדים אותו משאר חלומות העולם. כל הטעם שלא חוששים לדברי חלומות בעלמא הוא משום שרק מיעוט דמיעוט מתוכם מייצגים הודעה או הוראה משמים, אבל אם מדובר בחלום עם מאפיינים מיוחדים, כמו חלומו של יוסף, ביחס אליו ההתפלגות של חלומות ההבל וחלומות האמת שונה ובו כבר יש מקום לחוש.

ועדיין קשה, לדברי השיבת ציון שרוב החלומות הם הבל ומיעוטם אמת, ויותר ממנו לדברי התשב"ץ שאמיתות החלום עומדת כספק שקול, הלא חז"ל בסנהדרין אמרו בפסקנות כי דברי חלומות אינם מעלים ואינם מורידים, לא רק לעניינים מסוימים ולא רק בדרך של רוב, אלא, בפשטות, ככלל. ואותו דבר להיפך משתמע מן התורה, שם מחזיקים מדברי החלומות דברי אמת, גם כן שלא לעניינים מסוימים או על דרך רוב כי אם ככלל. רק בגמרא בנדרים בעניין המנודה בחלום ייתכן לומר שאין זה על דרך ודאי אלא רק חשש, כפי שאכן נקטו המפרשים. אם כך, לא מסתברים דברי השיבת ציון, ויותר מכך דברי התשב"ץ, שכל חלום יש בו ספק אם הוא דברי אמת או דברי הבל, כי בסנהדרין אנו אומרים שבהחלט הוא הבל ובתורה אנחנו אומרים שהוא בהחלט אמת. נדמה, אם כן, שאין ספק על כל חלום האם הוא חלום אמת או הבל, אלא ישנם שני סוגים מסרים ואמירות בחלום, לסוג אחד של אמירות יש משמעות והשלכה ולסוג האחר אין, ואפילו לו יצויר ששתי האמירות תאמרנה באותו החלום עצמו נבוא ונתייחס לאמירה מן הסוג האחד ולא לאמירה מן הסוג השני. כך נוכל להבין את מקורות חז"ל המייחסים חשיבות לדברי חלומות, שכוונתם לסוג האמירה האחד, ומקורות חז"ל שאינם מייחסים חשיבות, כמי שכוונתם לסוג האמירה השני.

הר"ן בסנהדרין (שם) כתב שיש חילוק בין מי שנידוהו בחלום, עליו אומרת הגמרא בנדרים שצריך התרה, לבין מי שחלם שנדר בחלום שאינו צריך היתר מפני שדברי חלומות אינם מעלים ואינם מורידים. ואף שסתם הר"ן ולא פירש, נראה כי עומד בזה חילוק גדול בין שני סוגי אמירות שיש בחלום. סוג אחד הוא סיפורי חלומות על דברים הקורים בעולם, אם זה שמחר יקרה מסחר כזה וכזה, אם זה שמעותיו של אדם הם מעשר שני ואם זה, אפילו, שהאדם נודר נדרים ביחס לעצמו או ביחס לאחרים. כל אלו הינם סיפורים שמנסים לברר איזשהו דבר במציאות, אם זו מציאות עכשווית שאינה ידועה לנו ואם זו מציאות עתידית, ואמרו לנו חז"ל כי אל סיפורים כאלו אין להתייחס. דברי חלומות אינם מעלים ואינם מורידים וההסתברות שדבר מסוים יקרה נותרת זהה בין אם חלום מספר את הדבר או את שלילתו. לכן, בין השאר, חלום של אדם על כך שנדר דבר מה אינו רלוונטי, וכל עוד לא נדר האדם במציאות אין משמעות לנדר ככלל. מנגד, לעומת הסיפורים הללו שלא מתייחסים לאמירות שלהם כלפי המציאות, ישנם דברי חלומות בהם מתרחש איזה עניין או איזו פעולה שהם עצמם מחוללים דבר מה בעולם. מכיוון שחלום הוא אחד משישים בנבואה ומהווה אחד מכלי התקשורת של הקב"ה עם בני האדם, אפשר שיעשה איזה דבר בחלום והוא עצמו ייצור איזו השלכה במציאות.

דוגמא לדבר הוא נידוי בחלום. כאשר אדם חולם שעושים נידוי, מסתבר שדין הוא שעשיית הנידוי שבחלום היא עצמה מחוללת נידוי. הרי ברור לכל כי אם בת קול יוצאת ואומרת שפלוגי מנודה דינו להיות מנודה. כך, באותה מידה, אם פלוגי חולם שמנדים אותו הרי זה ממש מחולל נידוי, ולא רק מגלה אותו, ויש לזה תוקף גם במציאות. לאור זאת נראה שיש לפרש גם את חלומם של שר המשקים ושר האופים. כאשר בא המלך ומחזיר את שר המשקים ובא העוף ואוכל ממאפה שר האופים, הרי דבר זה בעצמו הוא הגזירה שה' גוזר על שניהם, זה לחיים וזה למיתה. אין הפשט שנתגלה בחלום ששר המשקים יחזור ושר האופים יתלה, אלא שהחלום עצמו כולל את גזירת הגזירה של הקב"ה לטוב ולמוטב. גם חלומו של יוסף וחלומו של פרעה צריכים להתפרש בזו הדרך, שבחלומו של יוסף נגזירה גזירה על כך שאחיו ישתחוּ לו ובחלומו של פרעה נגזירה גזירה על שנות השובע ושנות הרעב. ואם תאמר, תינח בנידוי בחלום ברור כי החלום הוא עצמו פעולת הנידוי, ואפשר להבין גם בחלומות השרים שהחזרת שר המשקים ומאכל העוף מעל שר האופים הם עצמם החלת הגזירות, אך חלומו של יוסף וחלומו של פרעה קשה לראות הכרח מדוע הם עצמם הגזירות ולא רק משלים המתיימרים לגלות ולספר על העולם ולגביהם אמרינן שדברי חלומות אינם מעלים ואינם מורידים, יש לומר דאין הכי נמי. בדיעבד התגלו חלומותיו של יוסף ושל פרעה כחלומות אמיתיים שלפי האמור כללו גזירה, לה יש השלכה במציאות, אך לפעמים באמת לא ברור מראש האם החלום כולל גזירה אקטיבית שיש בה ממש או רק בירור המציאות שאין בו ממש. נראה כי אופי חלומותיו של פרעה, חוסר ההגיון בדברים שקרו בהם וחוסר הסיבה שיחלום אותם, אלו שאוששו בעיני פרעה וסובביו כי מדובר בגזירה אמיתית ולא בבירור הבל. אופי חלומותיו של יוסף, מנגד, בו אחיו משתחוים לו, עשוי להיראות כדבר יותר הגיוני ומתאים ליוסף לחלום, ועל רקע זה ממש באה המחלוקת עם האחים האם מדובר בנסיון לגלות את המציאות ובדברי הבל או בגזירה של המציאות ובדברי אמת:

אל תשפכו דם

בויעב (פרק לז פסוק כב), ויאמר אליהם ראובן אל תשפכו דם השליכו אותו אל הבור הזה אשר במדבר ויד אל תשלחו בו למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו. ע"כ. ומדוע אמר להם ראובן כן, אומר רש"י, רוח הקודש מעידה על ראובן שלא אמר זאת אלא להציל אותו, שיבוא הוא ויעלנו משם, אמר אני בכור וגדול שבכולן לא יתלה הסרחון אלא בי. עכ"ד. אכן, זה המניע של ראובן כלפי עצמו להציע הצעה זו, אך עדיין יש להבין מה הסיבה של האחים לקבל אותה. במה שונה מבחינה מהותית ליתן את יוסף בבור בלי מים ועם נחשים ועקרבים, כפי שאומר המדרש הידוע, מאשר להורגו ולהשליכוהו באחד הבורות, כפי שהציעו האחים בפסוקים הקודמים.

דקדק הרמב"ן שלא שכנע ראובן את האחים שלא ישפכו את דמו של יוסף אלא אמר אל תשפכו דם, דהיינו בעלמא, כי הראה עצמו שלא יאמר כן לאהבתו רק שלא יהיו שופכים דם, לימד אותם שאין עונש הגורם כעונש השופך דם בידיו. עכ"ד. ראובן שכנע את האחים לא דרך אהבה וחמלה מסוימת ליוסף מפני שהוא אח שלהם כי אם על ידי חילוק בחומרה בין השופך דם באופן ישיר לבין הגורם למיתה כגון זו שמוריד את חבירו לבור ולאחר מכן תיגרם לו מיתה ממילא על ידי נחשים ועקרבים או צמא.

בעניין זה אומרת המשנה במסכת סנהדרין (דף עו ע"ב), ואלו הנהרגין הרוצח וכו', שיסה בו את הנחש פטור השיך בו את הנחש רבי יהודה מחייב וחכמים פוטרי. ע"כ. וטעם הפטור כשרק גירה את הנחש, או אף בשאחזו והשיך לדעת חכמים שהנחש מקיא בעצמו את הארס, משום שלא נעשה הדבר מכוחו והיה רק גרמא בעלמא. הנחש הוא הממית הישיר ומי שהביא את הנחש הוא רק גורם.

ועוד אמרו שם בגמרא (דף עז ע"א), אמר רבא כפתו ומת ברעב פטור וכו' סוף חמה לבוא סוף צינה לבוא פטור, וטעם הדבר משום שבשעה שכפתו אין כאן דבר הריגה אבל סופו לבוא לכאן וגרמא הוא ואין דינו מסור לבית דין אלא לשמים. ע"ש וברש"י. ומשמע מכל אלו שהאחים שהורידו את יוסף אל הבור, מקום שיש בו נחשים וסוף מי ששם אם לא ננשך לבוא לידי רעב, פטורים על המעשה בהיותו גרמא וקל בחומרתו משפרכת דם בידיים.

הנה, ראובן הציל את האחים והניא אותם, כלשון הפסוק, מלהכות נפש ולשפוך דם. כלומר, ראובן שכנע את האחים להימנע מלהריגה ישירה ולהשתמש בגרמא בעלמא שיהיו פטורים בגינה. ברם, בפסוק כו יהודה בכל זאת אומר לאחים מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, ובפסוק כז אף מציע לכו ונמכרנו לישמעאלים וידינו אל תהי בו וכו'. ע"כ. הרי למרות שהאחים רק גורמים למיתה של יוסף ע"י נחשים או רעב, יהודה סבור כי יש לייחס את ההריגה אליהם יותר מאשר גרמא בעלמא ולכן עליהם לטכס עצה אחרת ולהרחיק את יוסף בדרך של מכירה. וצריך להבין מצד מה חשב יהודה שתייחס אל האחים הריגה.

בגמרא בסנהדרין (שם) הציג רבא מקרים בהם הגורם למיתה חייב, כגון כפתו בחמה ומת בצינה ומת חייב, וכן כפתו לפני יתושין חייב בניגוד לכפתו לפני ארי שפטור. וטעם החילוק בין ארי ליתוש, משום שכנגד ארי גם אילו לא היה כפות לא היה יכול להציל עצמו אבל מיתוש היה יכול להימלט ולהינצל אם לא היה בא זה וכופת אותו. ומעתה אפשר לומר בפשטות שיהודה חשב שיוסף יפגע ממניי מזיקים שבבור מלבד הנחשים, כגון עקרבים שזכרו גם כן במדרש וכדו', וייתכן שדינם של אלו כדין יתוש שהמוריד אדם אל הבור או כופת אותו בפניו יהיה חייב, ולא כדינו של נחש שמקיא בעצמו את הארס וגרימה להריגה מחמתו איננה ישירה. מכיוון שייתכן שיוסף יפגע בבור ממזיק שהאחים יהיו חייבים בגינו, יהודה הציע למכור את יוסף ולא לקשור את ההריגה שלו אליהם בשום אופן.

אופן נוסף שבו גרימה למיתה בבור עשויה להיחשב כהריגה ממש של האחים, אפשר להסביר עפ"י הדין שנתחדש בתוספות (שם ד"ה סוף) שלא רק אם כפת ראובן את שמעון בחמה ומת חייב, אלא גם אם כפת את שמעון בביתו והוציא אותו אל מקום שבו עתידה החמה לבוא חייב. ובניגוד למקרה שבו כפת ראובן את שמעון במקום שבו עתידה החמה לבוא שפטור כיוון שההיזק של החמה עוד לא התחיל בשעה שראובן צמצם את שמעון, כאשר כפת את שמעון בביתו והוציא אותו כפות למקום שתגיע אליו החמה דומה הדבר למזיק או הורג ע"י אש למ"ד איש משום חיציו, ואין חילוק בין מקרב האש אצל הדבר למקרב הדבר אצל האש. וע"ש שכתבו בדרך נוספת שאפשר שאפילו כפתו והביאו לשם פטור משום שדומה הדבר לכוח כוחו וה"ה לאש שאף שחייב בה נזק שלם בממון יהיה פטור ממיתה. ע"ש. עכ"פ, ייתכן שיהודה חשב לחמה או צינה או הבל וכדו' שסופם לבוא אל הבור ויתחייבו האחים בהם כמי שמקרב אדם כפות אל האש. ראובן לעומתו לא חשב לזאת, או שסבר שאישו משום ממונו או כדרך הנוספת בתוספות.

עוד אפשר בדרך נוספת, אם נלך אחר דקדוק הרמב"ן במילותיו של ראובן אל תשפכו דם, שהציג בפני האחים דיון אובייקטיבי במנותק לזהות יוסף אחיהם. מילותיו של יהודה הן מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו דמו, דמו של יוסף אחיהם בדווקא. יהודה אומר בזה לאחים שעליהם לנהוג עם יוסף בשונה ממה שהיו נוהגים בדם של זר וידינו אל תהי בו הגם שאין להם אחריות ישירה להריגה:

מים ונחשים

בוישב (פרק לז פסוק כב), ויאמר אליהם ראובן אל תשפכו דם השליכו אותו אל הבור הזה אשר במדבר ויד אל תשלחו בו למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו. ע"כ. ובהמשך כתיב, והבור ריק אין בו מים, והביא רש"י את דברי חז"ל הידועים, ממשמע שנאמר והבור ריק איני יודע שאין בו מים, מה תלמוד לומר אין בו מים, מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו. עכ"ד.

אם כן, ראובן ניסה להציל את יוסף, כפי שמעיד עליו הכתוב באופן נדיר, למען הציל אותו מידם, על ידי שהציע לזורקו לבור שיש בו נחשים ועקרבים. והדבר תמוה ביותר. ראשית, מה הצלה היא זו להשליך את יוסף אל הנחשים והעקרבים שיהרגוהו. וגם אם נאמר שלפחות הציל אותו ממיתה וודאית בידים והביא אותו למצב שיש בו הסתברות מסוימת למיתה והסתברות מסוימת להצלה, צריך להבין מדוע אכן הביא את יוסף למצב הזה ולא הציע לאחים לזרוקו בבור ללא נחשים ועקרבים כך שלא יסתכן באופן ישיר כלל.

ואפשר לבאר בפשטות שיותר היה בטוח ראובן שיצליח לשכנע את האחים, כפי שאכן קרה, להשליך את יוסף לבור מסוכן מאשר אם היה מציע לשים אותו במקום בטוח. ומיהו, גם אם כך הדבר, הרי אין בשיקול הפשוט הזה די הצדקה לשים את יוסף במצב עם סיכוי משמעותי למות, ועדיין יש לבאר מדוע הניח ראובן שסיכויי המיתה של יוסף בבור זניחים, מה שמצדיק את ההבאה שלו למצב הזה.

זאת ועוד, לא רק יוסף נפגע מהשיקולים של ראובן, אלא אף ראובן עצמו היה נפגע מתוקף אחריותו למיתה שתיתכן שהייתה נגרמת ליוסף עקב כך שגרם לשים את יוסף מול אותם מזיקים, הנחשים והעקרבים. וכן איתא ברמב"ם (הלכות מלכים פרק ט הלכה ד), בן נח שהרג נפש וכו' נהרג עליו וכו' או שכפתו ונתנו לפני הארי וכו' הואיל ומת מכל מקום נהרג. עכ"ד. וה"ה במעשה ראובן ויוסף שאם יוסף היה מת, מי ששם אותו לפני העקרבים היה נדון כרוצח.

והנה בחידושי הגרי"ז כתב ג' דרכים בשיקוליו של ראובן.

באופן אחד, ע"פ המבואר בברכות (דף לג ע"א), מעשה במקום אחד שהיה ערוד, דהיינו לטאה ארסית שנולדה מכלאיים של צב ונחש, והיה מזיק את הבריות. באו והודיעו לו לרבי חנינא בן דוסא. אמר להם, הראו לי את חורו. הראוהו את חורו. נתן עקבו על פי החור, יצא ונשכו ומת אותו ערוד. נטלו על כתפו והביאו לבית המדרש. אמר להם, ראו בני, אין ערוד ממית אלא החטא ממית. באותה שעה אמרו אוי לו לאדם שפגע בו ערוד, ואוי לו לערוד שפגע בו רבי חנינא בן דוסא. ע"ש. וכיוצא בדבר, ראובן היה משוכנע שהנחשים והעקרבים לא ימיתו את יוסף, כי לא הם ממיתים אלא החטא ממית, ולכן אפילו אם נחשים ועקרבים יש בו, כיוון שמכל מקום חטא, כנראה, אין בו, כנראה שלא ימות. ובאמת כך היה שלא נגעו בו לרעה.

וכתב באופן נוסף, דהנה במסכת יבמות דף קכא איתא דנפל למים שיש להם סוף אשתו מותרת, דוודאי מת. ועוד נאמר שם, ת"ר, נפל לחפורה מלאה נחשים ועקרבים מעידין עליו, ריב"ב אומר אף לחפורה מלאה נחשים אין מעידים עליו, חיישינן שמא חבר הוא, ופרש רש"י, יודע ללחוש, דהיינו שיכול להינצל ע"י הלחש מהעקרבים, ומיהו לגבי מים גם לחש לא יועיל, כמו ששינונו שנפל למים שיש להם סוף אשתו מותרת. וכדעת ריב"ב אחז ראובן והשתדל לא לתת את יוסף בבור עם מים, שכן אפילו עם לחשים לא יוכל להינצל מטביעה בו, אלא בבור עם נחשים ועקרבים שיוסף אמור להסתדר עימם בעזרת לחשים. וזהו גם הדגש בכתוב ובחז"ל, מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו.

ועו"כ באופן אחר, דעיקר ההצלה שפעל ראובן ומשבח אותו הכתוב לגביה, לא הייתה הצלת יוסף ממיתה או סכנה, אלא הצלת האחים מעוון חמור של שפיכות דמים. וא"כ שוב צ"ע מה הועיל

בהצעה לזרוק את יוסף לבור עם עקרבים, והרי גם זו שפיכות דמים ורציחה וכדלעיל ברמב"ם. ואולם, ברמב"ם מהלכות רוצח (פ"ב ה"ב) איתא, שאם כפת את חבריו והניחו לפני הארי וכיו"ב והרגתו חיה, נחשב הוא לשופך דמים ועוון הריגה בידו וחייב מיתה לשמים, אך אין בו מיתת בית דין. והמשיך בהלכה הבא, ומניין שכן הוא הדין וכו', מיד כל חיה אדרשנו זה המוסר חבריו לפני חיה לטורפו, ובפירוש נאמר לשון דרישה, הרי דינו מסור לשמים. ע"ש.

וכתב הגרי"ז דלכאורה דברי הרמב"ם סותרים, דאם לגבי ישראל כתב שדינו מסור לשמים כי גזר כן הכתוב שמן השמים ידרשוהו, כן הדין היה צריך להיות גם לגבי בן נח שהרג בצורה הזו. וביאר, דבאמת כמו הדין של ישראל בזה, כך דינו של בן נח, אלא שכנראה התחדש בתורה, וצ"ע היכן, שכן נח שהניח אדם בפני חיה והרגתו מכל מקום נהרג, ועל כל פנים, זהו דווקא לאחר מתן תורה, שרק אז פועל החידוש שנתחדש בתורה ומוציא מהדין העקרוני שדורשים את עונשו מן השמים, אך קודם מת"ת, כגון במעשה יוסף והאחים, עדיין היה הדין כמו שנאמר ברמב"ם בהלכות רוצח.

ומאחר שכן, שפיר מובן שניסה ראובן לשנות את כוונת האחים מהמתה בידים להמתה באופן של נתינה בפני חיה רעה, שכן באופן הראשון נהרגים על המיתה והממית נחשב ממש כרוצח, אמנם באופן השני, שנתנו בפני העקרבים, העיקרון שהיה תקף לפני מת"ת קבע כי הממית לא נדון ממש כרוצח, כך שאין הדין כלפיו מסור לשוכני ארץ כי אם לשמים. ואפשר להוסיף, דהאחים הצדיקים הרי היו בטוחים שהדין עימם כלפי שמיא, ולכן מובן היטב שהיה נח להם, או לראובן שהציע ההעצה, שדינם ידרש בשמים ולא בארץ:

נשיאה של יום הולדת

בוישב (פרק מ מפסוק כ), ויהי ביום השלישי יום הולדת את פרעה ויעש משתה לכל עבדיו וישא את ראש שר המשקים ואת ראש שר האופים בתוך עבדיו. וישב את שר המשקים על משקהו ויתן הכוס על כף פרעה. ואת שר האופים תלה כאשר פתר להם יוסף. ע"כ.

והנהגת פרעה, הגם שהוא פרעה, מתמיהה. שני השרים, שר המשקים ושר האופים, שוגגים הם. השרים לא עירבו את הדברים החיצוניים ביוזעין, ולא הייתה להם כל כוונה להגיש משקה או מאפה מתובלים בזבובים או באבנים. על כן הדעת נותנת לחון את שניהם ומיד, ולכל הפחות את שניהם לאחר אותה תקופה שישבו בבית הסוהר. אם כך, מפני מה נחלק דינו של שר האופים להסיר ראשו מעליו ולהיתלות יותר משר המשקים שנשא פרעה את ראשו והשיבו על כנו. ודע כי גם בעיני פרעה עצמו נדמית אשמת שר המשקים ואשמת שר האופים זהה, שהרי הפעולה הראשונה ביחס לשניהם הייתה זהה. שניהם הושלכו אל בית הסוהר ונשארו שם עד שנתחדש איזה דבר ביום הולדת את פרעה.

וגם זה צריך ביאור, מה נתחדש ביום הולדת את פרעה. מדוע דווקא באותה עת פתאום חש פרעה להטות את דין שר המשקים מן בית הסוהר חזרה אל מקומו שעל הקרקע ולהטות את דינו של שר האופים מן בית הסוהר אל מקומו אשר מתחת לקרקע. אם כך צריך להיות דינם, מפני מה לא ביצע זאת פרעה קודם. ואם תאמר שההליך המשפטי אורך זמן, מה הסיכוי שההליך הנבדל של שני השרים נגמר בדיוק באותה השעה, שנים עשר חודש לאחר נתינתם במשמר, כפי שמציין רש"י (שם פסוק ד). ואם תאמר שהשהות בבית הכלא גם היא חלק מן העונש, תינח אולי להעניש את שר המשקים בעונש מסוים לפני חזרתו למשרתו, אך מה עונש יש בשהות בבית הכלא לשר האופים שסופו תלייה. יש עינוי מסוים באדם שיודע שדינו למיתה ומעכבים את ביצוע הדבר, אבל הרי שר האופים לא היה מודע שפרעה יסיר את ראשו אלא רק שלושה ימים לפני כן, וגם זה רק בגלל

הפתרון של יוסף ולא מפני שפרעה אמר לו. כך או כך, לא ברור גזר דינו של פרעה, לא בתוכנו ולא בעיתויו.

פרעה חגג יום הולדתו, ומפרש רש"י (פסוק כ) יום לידתו וקורין לו יום גינוסיה. ובאמת חז"ל התייחסו למונח יום גינוסיה במסכת ע"ז (דף י ע"א), מאי ויום גינוסיה של מלכיהם, אמר רב יהודה יום שמעמידין בו עובדי כוכבים את מלכם וכו', אלא מאי יום גינוסיה יום הלידה וכו'. ע"ש. שני פירושים מהו יום גינוסיה, האם הוא יום הלידה או היום תחילת המלוכה, העלייה לשלטון. ובאמת יש שהביאו את הפירוש השני, יום תחילת המלוכה, בהדיא לגבי פרעה. בכל מקרה, גינוסיה היא מילה שמקורה במילה היוונית גנוס, כמו גן, דהיינו לידה או מוצא. יום הולדת את פרעה, בין אם נגיד שהוא יום הלידה ממש ובודאי אם זהו יום ההמלכה, מציין למעשה את המקור של מלכות פרעה, את מוצא המלוכה ועליונותה ושלטונה על העם. יום שבו ערך המלכות נמצא בשיאו.

הנה, בדרך כלל אדם החשוד בפלילים עובר במסלול המשפט, ממסלול משפטי שבו דנים את האדם על המעשה שעשה ובוחנים כמה אחריות ואשמה יש לו על מעשהו אם בכלל ניתן לייחסו למעשה. בוחנים האם עשה העושה בזדון, בשגגה או אפ' באונס, האם יש עדים על המעשה וכו'. לעומת זאת, ישנו מסלול מקביל, מסלול המלכות, דין המלך, בו העיקר אינו המעשה אלא התוצאה ואת כבוד המלכות לאורה. למלך יש סמכות להרוג את מי שפוגע ביציבות המלוכה או בכבודו גם אם בהליך משפטי רגיל היה יוצא האדם זכאי. לסבר את האוזן, אף שמדובר בתוצאות הופכיות, אדם עשוי להישפט בסדר דין משפטי ובכל זאת יש לנשיא המדינה זכות להשפיע על ההליך או הדין ולחון את הנאשם אף אם בדיני המשפט הוא חייב, וזאת משום שנשיא המדינה רואה את התוצאה וטובת המלכות. כך גם שריו הנאשמים של פרעה יכולים להישפט על פי סדרי הדין המשפטיים או על פי טובת המלוכה ויקרה.

ובאמת שני השרים, שר המשקים ושר האופים, שגגו ואולי אפילו נאנסו בהתערבות המפגעים החיצוניים, ברמה שמתבסר שיש לפטור אותם בסדרי הדין הרגילים, ואי הרשעה זו עמדה להם לאורך תקופת כילאם. ובהגיע יום הולדת את פרעה, יום מוצא המלכות, המלך אינו יושב כשופט אלא כריבון שביחס אליו הסרגל היחיד למדוד בו את המעשים הינו האם הם מוסיפים לכבוד המלכות או פוגעים בו. באותו יום שבו מתגדלת מלכות פרעה, סוקר הוא את עבדיו ונושא בתוכם את ראש שר המשקים וראש שר האופים, בהקבלה ולהבדיל אלף ריבבות הבדלות לראש השנה, יום הרת הולם וגינוסיה שלו שעוברין בו באי עולם לפני הי"ת כבני מרון ומתגדלת בו מלכות שמים. ומוצא פרעה בסקירתו כי שר המשקים לא הביא לתוצאה שיש בה חסרון במלכות, שהרי מתחת ידו של שר המשקים יצא משקה טהור אלא שעל גביו הגיע זבוב ונח את מנוחתו. לעומתו שר האופים הוציא מתחת ידיו בלילה אפויה שכבר בתוכה נמצאת האבן, אבן שאמנם בלי מעשה כוונה הגיעה לשם, כי ביחס לחוסר הזדון אין כ"כ חילוק בין המשקה והאופה, אך סו"ס משלח אותה האופה מאיתו במשלוח אל המלך. שני השרים לא התכוונו להרע ולא ניתן לגשת אליהם בטענות משפטיות, אך הזבוב האקטיבי אינו פגימה במלכות שניתן לייחס אל שר המשקים בעוד האבן הפסיבית פוגעת ופוגמת במלכות וייחוסה אל האופה שכנראה נפלה ובודאי התגלגלה בין ידיהם:

מקץ

השתדלות וביטחון

במקץ (פרק מא פסוק א), ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם והנה עומד על היאור. ע"כ. ואיתא במדרש רבה (פרשה מט סי' ג), (תהלים מ) אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו, זה יוסף, ולא פנה אל רהבים, על ידי שאמר לשר המשקים זכרתי והזכרתי ניתוסף לו שתי שנים. ע"ש.

והדברים תמוהים. דאם איתא שיוסף הוא האדם המובהק עליו נאמר בתהלים ששם ה' מבטחו, כיצד הדבר נסתר מיד לאחר מכן על ידי אותו מדרש בעצמו, שאמר שיוסף לא קיים את מה שכתוב ולא פנה אל רהבים, שכן פנה אל שר המשקים ואף נענש על כך בשנתיים נוספות בבית הסוהר. ואפילו אי נימא שהן אמנם הנהגתו הכללית של יוסף הייתה בביטחון ואמונה ומה שנפל בביטחון בה' אירע רק פעם אחת, ולכן נכון לומר שככלל היה יוסף שם מבטחו בה' ובכל זאת פעם אחת פנה אל רהבים ונענש על כך, אכתי קשה, דמשמע מהמדרש שיש איזה הכרח שיוסף הוא הבוטח בה' המובהק, ואף אם אפשר שנפילתו הייתה חד פעמית ואין הדבר נסתר לגמרי, מכל מקום לכלל הכרח וראיה לא הגענו.

וב"ב הבית הלוי, דאדרבה, מה שנענש יוסף על שפנה אל הרהבים זהו ההכרח לכך שמידת בטחונו של יוסף הייתה גבוהה במיוחד. הרי באמת התירה התורה לאדם להשתדל בצרכי גופו, וכמש"כ (דברים פרק טו) וברכך בכל אשר תעשה, וכן כתיב (שם יא) ואספת דגנך ותריושך, ואמר ר' ישמעאל במסכת ברכות (דף לה) הנהג בהם מנהג דרך ארץ. ועיקר העניין, אומר הבית הלוי, דזהו כלל לאיש הישראלי שיהיה לבו שוקט ובוטח בה', והא דהתירה התורה להשתדלות הוא משום דלא כל אדם יכול להגיע למדרגת הבטחון הגמור, ועל כן הותר לו ההשתדלות כדי שיהיה לו סיוע שיגיע למדרגת הבוטח. וצריך כל אדם לחדש לו מלאכה ועסק כדי שיהיה נקל לו לבטוח בה', וכמו שמצינו בכל התורה שהתירה לפעמים כדי שיהיה לו סיוע לבוא למדרגה המבוקשת, וכמו שאמר (נזיר דף כג) לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה.

ועל כל פנים, מבאר הבית הלוי, שהתכלית היא בטחון גמור והשתדלות אפסית, רק שכדי להגיע לבטחון הגמור יש לאדם לחיות את חייו בלב שלם ושליח ולכן הותר לו להשתדל, בבחינת סיוע, כמו שלימוד שלא לשמה מסייע להגעה ללימוד לשמה. וכמו בלימוד, שסו"ס המטרה בו אינה הלימוד שאינו לשמה אלא הלימוד לשמה שאליו מתיימרים להגיע, כך גם בהשתדלות שכל מטרתה היא להוביל אל הביטחון שהוא התכלית היחידה. וכיון שההשתדלות היא סיוע, רמת ההשתדלות האפשרית והמותרת לכל אדם משתנה, כמו שהסיוע בקצבת ביטוח לאומי וכדו' שונים מאדם לאדם. וכיוון שכך, שפיר מובן היטב שמתוך שההשתדלות והסיוע המזעריים שפעל יוסף כשדיבר מעט עם שר המשקים היו מעבר למכסה המותרת לו, נובע באופן מובהק שמדרגתו של יוסף באמונה וביטחון גבוהה עד למאוד ולכן הסיוע המותר לו אפסי.

אם כן, גישת הבה"ל היא שישנה סתירה בין בטחון להשתדלות. לדעתנו, הביטחון המלא הוא הרצוי, וההשתדלות, בכל מידה, היא המצוי שהותר אך ורק כדי שיביא לידי הבטחון השלם. ואותו יחס הזהב, בין הבטחון להשתדלות, אינו מושג אובייקטיבי אלא סובייקטיבי ותלוי במדרגת האדם, שלכל אחד ישנו היחס הראוי לו להשתדל ולבטוח, כך שאם יפריז יתר על המידה בהשתדלות יענש על כך, ואם יפריז בבטחון, דבר טוב לשל עצמו, צריך להישמר שלא יפול בשגרת חייו. ברם, אפשר לחלוק על כך ולנסח גישה נוספת, לפיה היחס המושלם והראוי בין השתדלות וביטחון אינו משתנה בין אדם לאדם, אלא רק, אולי, בין מצב למצב ובהקשרים שונים. בהתאם, ההשתדלות אינה

בקליפה וסיוע חסרי ערך עצמי, אלא מרכיב חיוני וראוי להנהגה של האדם השלם, שכאשר באה במינון מוקפד עם מידת הביטחון, שתיהן מרכיבות יחד את הדמות המורכבת השלימה.

אלא שלפי דברים אלו, חוזרת התמיהה על הנהגת יוסף ודברי המדרש. אם ישנה מידה ראויה להשתדלות ולביטחון שאינה משתנה מאדם לאדם, צריך להבין מה נתפס המדרש דווקא ליוסף שהוא הגבר ששם מבטחו בה'. וגם אם ידוע שיוסף שמר על האיזון הנכון, מהו שמיד אומר המדרש דבר הסותר לזה, שהשתדל יותר מדי, כלומר ששבר לכאורה את היחס הראוי, ונענש על כך. יתר על כן, קשה לקבל על הדעת שאמירה זוטא לשר המשקים שידבר עם פרעה, דבר שאנשים כשרים עושים כבדרך קבע, מהווה חריגה חמורה מהאיזון האובייקטיבי בין השתדלות לאמונה.

והנראה בזה, שאכן ישנו יחס ראוי בין השתדלות וביטחון הנכון כלפי כל אחד, ויוסף בכלל. אלא שבמצבים מסוימים, כפי שנתבאר, היחס משתנה. היחס נותר אובייקטיבי ביחס לבני אדם, אבל עדיין ישנה תלות בהקשר שבו רוצים להפעיל את היחס. והנה, יוסף הצדיק שהיה במצב כל כך ברור וגלוי של השגחה, לאחר שחלם חלומות נבואה, ניצל ממוות בידי האחים והנחשים שבבור, נמכר, הגיע למצרים ועלה בבית פוטיפר, המשיך לבית הסוהר ופתר בעזרת ה' את החלומות, מסלול שברור שלא קרה כדרך הנהגת ה' שבטבע אלא על ידי התערבות ישירה, במצבו היחס בין ההשתדלות הראויה לביטחון הראוי היה אחר לחלוטין. כשברור שה' בכוונה שולח את השרים של פרעה לבית הסוהר, מזמן להם חלומות, מזמן את יוסף, מזמן לו פתרונות ומוציא את שר המשקים, פשוט שכל השתדלות, ולו הקטנה ביותר, חורגת מרמת ההשתדלות שצריכה להיות באותו מצב. לכן יוסף נענש על השתדלותו כפי שמציין המדרש.

ומה שהביא המדרש את יוסף כדי להמחיש את הביטחון האידיאלי, אינו בגלל הביטחון של יוסף עצמו, כי אין הבדל ברמת הביטחון הראויה בין אדם לאדם, ולכל אדם כשר, ובודאי לגבי האבות והשבטים, הייתה רמת הביטחון האידיאלית, אלא ציין המדרש את יוסף משום המהות של המצב שהיה שריו בו. כפי שנתבאר, ביטחון אינו תלוי בן אדם אלא תלוי מצב, ונתבאר שבמצב של יוסף גם השתדלות קטנה וזניחה הייתה פסולה. אשר על כן, אפשר להגדיר את המצב שיוסף היה בו כמצב מובהק של ביטחון, כי שום הנהגה שראוי לנהוג בו מלבד הנהגה של ביטחון, וזהו העניין המיוחד שמצא המדרש בביטחון שאצל יוסף. אם כן, פתח המדרש ואמר שדוגמא להנהגת הביטחון השלמה היא ההנהגה שהייתה ראויה במצב של יוסף, והמשיך המדרש והמחיש שאפילו השתדלות מזערית, קטנה ככל שתהיה, הייתה פסולה באותה שעה, שכן יוסף נענש על כך.

וגופא בעניין הגמרא בברכות שהזכיר הבית הלוי יש לדון, דאיתא שם, ואספת דגנך, מה תלמוד לומר, לפי שנאמר לא ימוש ספר התורה הזה מפיד, יכול דברים ככתבן, תלמוד לומר ואספת דגנך, הנהג בהן מנהג דרך ארץ, דברי רבי ישמעאל. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה ודש בשעת דישה וזורע בשעת הרוח, תורה מה תהא עליה, אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתם נעשית על ידי אחרים וכו'. אמר אביי, הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן, כרבי שמעון בן יוחאי ולא עלתה בידן. ע"ש.

הנה, רבי ישמעאל העמיד את ההשתדלות והנהגת חיי הארץ, דהיינו המשאבים החומריים וההשכלה הכללית, יחד עם דרך הביטחון והשקעת כל המאמצים בלימוד התורה, לעומת רבי שמעון בן יוחאי שהעמיד כמצב האידיאלי, כאשר ישראל עושין רצונו של מקום וכל הבטחות ה' הטובות מתקיימות בהן, מצב שבו רק התורה עומדת לבדה וישראל בוטחים בה' ביטחון מלא ללא שום השתדלות ועשייה חומרית. בא אביי ואמר שבפועל הרבה עשו כרבי ישמעאל ודרכם צלחה, בניגוד לדרך של רשב"ח שלא הצליחה לרבים שניסו אותה. וכמה דרכים בהבנת הגמרא. הא פשיטא

שרשב"ח דיבר לשיטתו על המצב האידיאלי, אך לא ברור אם דרכו של רבי ישמעאל גם כן נאמרה לגבי המצב הרצוי והשלם או רק לגבי המצוי והאפשרי. בנוסף, לא ברור מה ניתן או צריך לגזור מהעובדה שהציג אביי שהרבה עשו כרבי ישמעאל והצליחו והרבה עשו כרשב"ח ולא הצליחו. לא ברור אם כוונתו לומר שהדרך של רבי ישמעאל עדיפה, משום שהסיכויים להצליח בה גבוהים יותר, אם כוונתו רק לומר שהדרך של רשב"ח יותר קשה לביצוע או שמא התכוון לדבר אחר.

לפי דרכו של הבית הלוי, מדברי רבי ישמעאל למדים על ההיתר להשתדל, אך מ"מ מדובר רק בהיתר ולא בהנהגה האידיאלית. גם לפי רבי ישמעאל, לדרכו של הבית"ל, מסתבר, שבזמן אידיאלי במובן זה שכל הסיוע ניתן לאדם גם ללא ההשתדלות שלו, יש לו לילך רק בדרך הביטחון ולא לפעול שום השתדלות והנהגה ארצית כלל. למעשה, לדעתו אין כלל מחלוקת עקרונית בין רבי ישמעאל לרשב"ח. ההיתר להשתדל במידת הצורך מצויין בדעת רבי ישמעאל, אך הדרך המובחרת למי שיכול לילך בה היא דרך הביטחון המוחלט. לאור זאת צריכים להתבאר גם דברי אביי. אכן הרבה עשו כרבי ישמעאל ששילבו השתדלות וביטחון, ועלתה בידם, כי כך צריכים לנהוג רוב האנשים, והרבה עשו כרשב"ח ולא עלתה בידם, כי דרך הביטחון המושלם ומיעוט ההשתדלות מתאימה רק לאנשים בדרגות גבוהות במיוחד ולא לרוב האנשים.

אולם, לפי הדרך השנייה, שדרך שילוב ההשתדלות והביטחון אינה רק אמצעי כי אם מטרה, מתבארת הגמרא באופן שונה. אכן האידיאל לפי רשב"ח הוא ביטחון גמור ולא שילוב, שלא כדרך הרואה את השילוב כמטרה, אך מכל מקום לדעת רבי ישמעאל, הנהג בהם מנהג דרך ארץ זו הוראה לכל זמן ועת, גם אם העת אידיאלית עם כל התנאים החומריים וגם אם לא. השאיפה היא לשילוב הראוי ולמורכבות השלמה שהוא מאפשר. ובהתאם, דברי אביי עולים ביותר פשטות. הדרך שמקדשת רק מרכיב אחד, אומר אביי, נוסתה בניסוי עתיר משתתפים ולא צלחה. ואף שחוסר הצלחה במימוש אינו סיבה לכישלון השיטה, יש בדבר סימן לפגם מהותי בה. לעומת זאת, דרך השילוב, ההשתדלות וחיי המעשה לצד הביטחון והעשייה התורנית המנותקת מהחומר, היא היא הדרך האידיאלית ובה יש לילך.

ומשל למה הדבר דומה, הביא בספר מבקשי פניך בשם הרב ליכטנשטיין, לגבי דיון דומה.

אמרתי לא פעם. אדם יושב רעב ליד השולחן. מגישים לו פרוסת לחם, שתי פרוסות, מגיעה פרוסה שלישית... הוא רוצה ריבה, הוא מבקש חמאה. יבוא אדם ויאמר לו, שוטה שכמותך, מה חשוב יותר, לחם או ריבה, כמובן לחם. למה אתה צריך ריבה. אתן לך עוד פרוסה של לחם. אלא שלא על הלחם לבדו יחיה האדם.

המרכיבים השונים בחיי היהודי, גם אם בהסתכלות שטחית האחד נראה חשוב מחבירו ומבטל אותו לחלוטין, בסופו של דבר יוצרים את המוצר השלם והמורכב. הריבה מוסיפה משמעות מיוחדת לחם, שאף שהוא נראה כחשוב ממנה מכל מקום אינו יכול להחליף אותה. רוצה לומר, הריבה אינה חסרת משמעות ליד הלחם, אלא אדרבה, הלחם אלמלא הריבה מאבד הרבה ממשמעותו. בעולם שכל כולו לחמים אין את האפשרות ליצור יש מאין שום שילוב מלבד לחם עם לחם, שאינו ערב לחיך, אך יותר מכך, יגיע מהר לכלל רוויה ולכלל שלימות לא יגיע. וכבר אמרו חכמינו מעניין זה בפרקי אבות (פרק ג). אם אין תורה אין קמח ואין דרך ארץ, כי לולא התורה אין משמעות לשום דבר, אך הוא הדין גם להפך, שאם אין דרך ארץ, דהיינו חיי דרך ארץ וידיעת האדם את הנהגת עולמו ומושכלותיו, או אם אין קמח, דהיינו המשאבים החומריים הנדרשים, אין גם תורה:

וידבר קשות

במקץ (פרק מב פסוק ז), וירא יוסף את אחיו ויכירם ויתנכר אליהם וידבר איתם קשות ויאמר אליהם מאין באתם ויאמרו מארץ כנען לשבור אוכל. ע"כ. יוסף נעשה לאחיו כנכרי בדברים לדבר עימם קשות, כ"כ רש"י.

והתמיהה ברורה, מדוע נהג יוסף בדרך זו להסתיר זהותו מאחיו ולהקשות עליהם בדיבור ובמעשה. וכתב הרמב"ן (פסוק ט), כי יאמר הכתוב כי בראות יוסף את אחיו משתחוים לו זכר כל החלומות אשר חלם להם וידע שלא נתקיים אחד מהם בפעם הזאת, כי יודע בפתרון כי כל אחיו ישתחו לו וכו', וכיוון שלא ראה בנימין עמהם חשב זאת התחבולה שיעליל עליהם כדי שיביאו גם בנימין אחיו אליו לקיים החלום הראשון תחילה. ועל כן לא רצה להגיד להם אני יוסף אחיכם וכו' כי היה אביו בא מיד בלא ספק, ואחרי שנתקיים החלום הראשון הגיד להם לקיים החלום השני. עכ"ד. הרי נתבאר שיוסף נהג כיצד שנהג על מנת לקיים את חלום האלומים שבו גם בנימין משתחוה לו, ולאחר מכן את חלום השמש הירח והכוכבים שבו אביו משתחוה. אך לא נתבאר בזה מה העניין במעשה גביע הכסף שנמצא באמתחת בנימין, שנראה על פניו ח"ו כהתעמרות מבלי קשר לקיום החלומות ולהבאת בנימין ויעקב מצריימה.

אכן, ביחס למעשה הגביע כתב הרמב"ן, לא שתהיה כוונתו לצערם, אבל חשד אולי יש להם שנאה בבנימין שיקנאו אותו באהבת אביהם כקנאתם בו וכו' ועל כן לא רצה שילך עמהם בנימין אולי ישלחו בו ידם עד בדקו אותם באהבתו. ע"ש. ואולי אפ"ל באופן דומה אך שונה, שיוסף רצה לבחון את האחים ואת הדאגה שלהם האחד לשני ולראות בכך האם חזרו בתשובה ממעשה מכירתו. ובכלל נסיון זה היה גם מעשה הגביע באמתחת בנימין.

אבל ההתנהלות עדיין תמוהה. יוסף דיבר עם האחים קשות והתנכר אליהם במעשים ודיבורים רבים. יוסף לקח את שמעון ונתן אותו במשמר, תעתע באחים בהשבת כספם לאמתחתם, ציווה מהאחים להביא את בנימין, נתן את הגביע באמתחתו ואף התעמת עם יהודה כשהדבר נודע. כל אילו אירועים שנוגעים ליחסים בין האחים ובודקים את הדאגה שלהם זה לזה. בנוסף, בכלל אירועים אלו דיברו האחים על אשמתם במכירת יוסף, שאמרו (פסוק כא) אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו. אם כן קשה, הרי אם יוסף היה רוצה רק לבחון האם האחים חזרו בתשובה על מכירתו, די היה לו להעמיד אותם בנסיון אחד או לשמוע את מה שדיברו ביניהם על אשמתם במכירה. מדוע היה צריך יוסף לשקוד על הדבר ולהפוך בו עד כדי שבירה של האחים ולא הסתפק בפחות מזה.

יתכן להציע את ההסבר הבא. כשאדם מגיע לנקודת שבירה, תשובתו עמוקה יותר. יוסף רצה להביא את האחים למצב שבו הם מבינים לעומק את הטעות שעשו בעבר, ולכן חיכה עד שיהיו במצב של חרטה עמוקה ושינוי פנימי אמיתי. כלומר, יוסף מעמיק בקרב האחים שני דברים על מנת שיגיעו לעומקם ביחד ובאותו הזמן. מצד אחד יוסף גורם לאחים לחזור ולנבור ביחסים שלהם האחד עם השני, ובכלל זה היחסים עם בנימין כעת והזכרונות שלהם ממעשה המכירה עליה הם מביעים חרטה יותר ויותר עמוקה, ומצד שני יוסף מקשה על האחים בדרישות ופעולות שונות ומשונות על מנת להביא אותם למצב של שבירה. שבירה מחד ומחשבה וחרטה משמעותיות מאידך תביאנה את אחי יוסף אל התשובה השלמה על מכירתו.

עוד יש לומר שכל הפעולות שפעל יוסף לא היו אלא על מנת להביא את בנימין, ולכשהגיע בנימין לא בחן יוסף רק את היחס של האחים לבנימין כי אם גם את התגובה של בנימין עצמו. על מנת להבין האם האחים חזרו בתשובה שלמה ממעשה המכירה, התבונן יוסף האם בנימין שראה כי יוסף

מפליל אותו ינסה לעשות השתדלות יתירה להתחמק ולטפל בעצמו. משלא עשה זאת בנימין אלא נתן לאחים בכלל וליהודה בפרט לייצג אותו, אין לך הוכחה גדולה מכך שהאחים חזרו בהם ממעשה המכירה וכעת בנימין עצמו כבר משליך עצמו להסתופף תחת כנפיהם:

אנוכי אערבנו

במקץ (פרק מג פסוק ט), אנוכי אערבנו מידי תבקשנו אם לא הביאותי אליך והצגתי לפניך וחטאתי לך כל הימים. ע"כ. לכך הסכים יעקב, אבל לראובן שאמר (פרק מב פסוק לז) אל אביו לאמור את שני בני תמית אם לא אביאנו אליך תנה אותו על ידי ואני אשיבנו אליך, סירב יעקב ואמר (פסוק לח) לא ירד בני עמכם כי אחיו מת והוא לבדו נשאר וקראהו אסון בדרך אשר תלכו בה והורדתם את שיבתי ביגון שאולה. וצריך להבין במה נשתנה יהודה מראובן וכיצד נתן יהודה מענה לחששותיו של יעקב.

על דרך הפשט ניתן לבאר ולהסביר את ההבדל בכמה דרכים. ראשית, יהודה דיבר אל יעקב, ככתוב בפסוק ב, כאשר כילו לאכול את השבר אשר הביאו ממצרים, ומפרש רש"י, יהודה אמר להם המתינו לזקן עד שתכלה פת מן הבית. הכל שאלה של תזמון, ובאותה שעה הצורך והדחק לשוב למצרים עם בנימין התחדד והורגש גם באופן פיזי עד כדי שיעקב שינה דעתו והשתכנע. בנוסף, נדמה כי יעקב קיבל את דברי יהודה יותר מאשר את דברי ראובן לא רק משום תוכן הדברים או תזמונם אלא דווקא משום אומרים. על פסוק לח נקט רש"י בלשון, לא קיבל דבריו של ראובן אמר בכור שוטה הוא זה, לגבי מה שאמר ראובן להמית בניו והם הרי גם נכדיו של יעקב. והרמב"ן (פסוק לז) כתב, והנה יעקב לא בטח בראובן כאשר בטח ביהודה כי יהודה גבר באחיו ועוד כי ראובן כבר פשע באביו ולא יבטח בו. עכ"ד. ברם, נראה שישנו חילוק מהותי מכך.

הנה, ראובן אומר ליעקב את שני בני תמית אם לא אביאנו אליך. ולכאורה אין בהצעה זו אף לא התחלה של סברא והבנה. אמנם ראובן מחזק את התחייבותו בנקיטת פעולה קיצונית במידה שלא יחזיר את בנימין, אבל מה השייכות בין עצם הפעולה של ההמתה של שניים מילדיו לבין הבאת בנימין. התשובה לכך היא שאת הדגש בערבות שם ראובן על התשלום, על התוצאה, על השלמת החסר. כביכול האחים שורדים למצרים לוויים מיעקב את הנפש של בנימין וראובן ערב לאחים להחזיר ליעקב נפש, או את נפש בנימין או את נפש בנו, ואפילו שניים מהם. ראובן מעמיד את נפש בניו אל מול נפש בנימין, כמו הערב שמחזיר מאה שקלים עבור מאה אחרים שלוהו הלווה, כביכול אפשר להחליף את אובדן הנפש של בנימין בנטילת נפש, ואפילו שתיים, מבין בניו של ראובן. ודע כי ערבותו של ראובן אף נזכרה בסוגיית בבא בתרא (דף קעג ע"ב) כערבות משמעותית, אמר רב הונא מניין לערב דמשתעבד דכתיב אנוכי אערבנו מידי תבקשנו מתקיף לה רב חסדא הא קבלנות היא דכתיב תנה אותו על ידי ואני אשיבנו. ע"ש. כלומר, ערבותו של ראובן, ומן הסתם גם ערבותו של יהודה, הינן ערבויות בקבלנות בהן יכול המלווה לגשת אל הערב לגבות ממנו ישירות.

על כל פנים, בהצעה של ראובן ישנם כמה פגמים. קודם כל, נטילת נפש הבן או הבנים של ראובן אינם ממלאים את החסרון של יעקב כמו שנטילת מאה מכיס של אחד יכולה למלא מאה החסרים בכיס של אחר. כסף הינו עובר לסוחר בניגוד לנפשות. בנוסף, כמו שטוען רש"י, הלא גם נטילת נפשות מבניו של ראובן הינה חסרון ליעקב אבי אביהם, וכיצד ניתן למלא חסרון כיס על ידי נטילה מאותו הכיס. אלא שבנוסף על שתי טענות אלו ישנה טענה נוספת המופיעה בכתובים, לא ירד בני עמכם שמא יקרה לו אסון בדרך. סוף סוף, אחרי כל ההתחייבויות של ראובן לנסות להשלים את החסר באיזו דרך, יעקב חפץ שלא יהיה חסרון מלכתחילה, יעקב חפץ בערב שמראש הערב ישים

את יהבו ויתחייב על מניעת האסון ולא יתייחס רק למה יקרה במידה שיקרה אסון. ולכאורה יהודה הציג את המענה לצרכיו של יעקב בדיוק בנקודה הזו. יהודה אומר אנוכי אערבנו מידי תבקשנו, ואמנם מציין וחטאתי לך כל הימים דהיינו שעולם הבא שלו תלוי בכך, אבל אינו שם את הדגש על מילוי החסרון בניגוד לראובן. המשמעות העמוקה של ההתחייבות של יהודה נגלית דווקא בפרשת ויגש (פרק מד פסוקים לב ולג) שם ניגש יהודה וטוען כלפי יוסף שאמר שבנימין שנמצא הגביע בידו יהיה לו עבד, כי עבדך ערב את הנער מעם אבי וכו' ועתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדוני והנער יעל עם אחיו. על דרך הפשט יהודה מקדים להצעתו להחליף את בנימין את עניין הערבות רק כדי לסבר את אוזן יוסף מדוע משתדל כל כך עבור בנימין וניגש אל המשנה למלך ומדבר אליו קשות. אבל אפשר שמדובר בטענה משפטית חמורה מכך, סיבה ותוצאה. ההתחייבות של יהודה לגבי בנימין במסגרת הערבות אינה רק להשלים את החסר, כי אם למנוע את החסרון מלכתחילה בכך שלכל דבר ועניין יהיה יהודה מזוהה כבנימין. רוצה לומר, משפטית חד הם. אם בנימין חייב מאה שקלים, יהודה חייב מאה שקלים, ואם בנימין חייב לשלם בתקופה של עבדות, אומר יהודה ליוסף, אתה יכול לראות אותי כחייב לשלם את תקופת העבדות. במילים אחרות, אם ראובן ערב לאחים על כך שאם לא יחזירו את בנימין ליעקב אזי יעקב יכול לפנות בתביעה ישירות אליו, ואולי בהקשר זה אף ינטלו נפשות בניו, יהודה אומר אנוכי אערבנו ומתכוון שיהיה ערב לבנימין על כל עניין, כך שיהודה ובנימין הינם ישות משפטית אחת ביחס לכל תביעה או טענה. ראובן מעמיד את עצמו במקום האחים אל מול יעקב, ויהודה מעמיד את עצמו במקום בנימין אל מול כל סכנה חיצונית, ורק ערבות זו נוגעת בחשש מקרות אסון ומפחיתת אותו.

דרשו חז"ל בספרא (בחוקותי פ"ב), וכשלו איש באחיו (ויקרא פרק כו פסוק לז), מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה. ע"ש. לא ערבים זה לזה, כביכול ערבות שבה אם באים בתביעת חסרון אל האחד בא האחר וערב לו ומשלים בעדו, אלא ערבים זה בזה, תערובת פיזית שכל ראובן ושמעון מעורבים ובלולים האחד בשני, כך שכל טענה חיובית או שלילית נטענת מלכתחילה אל ראובן כמו שהיא נטענת אל שמעון וכן נטענת אל שמעון כמו שהיא נטענת אל ראובן. יהודה קיבל על עצמו להיות מעורב עם בנימין, יותר מאשר ראובן שקיבל על עצמו להיות רק ערב לשאר האחים בדבר העניין של בנימין. לכך יעקב ישראל קיבל את ערבותו של יהודה, וזו המהות של עם ישראל להיות מעורבים האחד בשני, להרחיב את האני על כלל האנחנו, ולחיות באחדות מושלמת לכל דבר ועניין:

כולם נתפסים

במקץ (פרק מד פסוק י'), ויאמר גם עתה כדברכם כן הוא אשר ימצא איתו יהיה לי עבד ואתם תהיו נקיים. ע"כ. ופרש"י, אף זו מן הדין אמת כדברכם כן הוא שכולכם חייבים בדבר, עשרה שנמצאת גניבה ביד אחד מהם כולם נתפסים, אבל אני אעשה לכם לפניך משורת הדין אשר ימצא איתו יהיה לי עבד. עכ"ל.

אך הרמב"ן כתב, כי אין חיוב בעשרה בהמצא גנבה ביד אחד מהם בלתי אם נועדו בה בהיווסדס יחד ללכת לגנוב ולקח אחד מהם את הגניבה לדעת כולם, אז יתחייבו. ובאמת צריך להבין מדוע לדעת רש"י נתחייבו כולם בגניבה, אם לא נתקיים מה שהגדיר הרמב"ן שנועדו בהיווסדס יחד ללכת לגנוב.

דין זה, ששותפים שגנבו כאשר האחד לקח לדעת חבריו, וכלשון הרמב"ן בהיווסדס יחד, מבואר בבבא מציעא (דף ח ע"א), אילו אמר לשלוחו צא וגנוב לי פטור, משום שאין שליח לדבר עבירה, ושותפין שגנבו חייבין וכו', משום דאמרין מיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה. ע"ש. כן פרש"י שם

שמדובר שהוציא השותף לדעתו ולדעת חבירו. אכן, חלקו התוספות (ד"ה ושותפין) על דבריו וכתבו ששותפים שגנבו חייבים רק בכשהגביהו שניהם, אבל אם אחד הוציא לדעתו ולדעת חבירו רק מי שהוציא חייב. על כל פנים, לכל הדעות, עשרה אנשים שנמצאת גניבה ביד אחד מהם ולא השתתפו העשרה בדעה או בהגבהה מלבד האחד, לא מצאנו מקור וטעם לחייב את כולם.

נאמר בשו"ע בחו"מ (סי' עז סעיף א), שניים שלוו כאחד או שלקחו מקח אחד או שקיבלו פיקדון ביחד וכו', שניהם ערבים זה לזה אף על פי שלא פירשו. ע"ש. ומילתא דמסתבר, כתב הסמ"ע, דעל דעת נאמנות שניהן דווקא לווה או הקיף דמי הסחורה להן או הפקיד בידן ומסתמא היה דעתו דעם לא יהיה לזה יגבה מזה. כמו כן, ניתן לומר שיוסף שיחרר את האחים על דעת שהאחד יהיה בגדר ערב לרעהו. כאשר ביחס לאחד מהם תהיה עילה לביטול השחרור, גם שאר האחים יהיו בכלל זה ויערבו לו.

משום כך, עשרה שנמצאת גניבה ביד אחד מהם וכל אחד ערב לשחרורו של חבירו, בגין גניבה של האחד כולם נתפסים. כך כתב רש"י, וכך אמר יהודה, אשר ימצא איתו מעבדך, דהיינו מי שגנב, ומת, כי כך דינו של מי שגנב, וגם אנחנו, האחים הערבים, נהיה לאדוני לעבדים ונחזור למצב שלפני השחרור שבו סמכה דעתך על כך ששחרור האחד תלוי במצבו של האחר.

באופן זה מתבארים דברי רש"י כי העשרה נתפסים, לא מצד הגניבה עצמה אלא מצד ששחרורם נתון תחת ערבות למעשיו של כל אחד מהם. וכמו כן מתבארת ההצעה של יהודה בדקדוק, כי כאשר אחד עובר על השחרור, גונב וזכאי לעונש חמור כמו מיתה, גם שחרורם של האחרים מתבטל ודין האחים לחזור אל יוסף ולהיות עבדים:

ויגש

עבדך ערב את הנער

בויגש (פרק מד פסוק לב), כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמר אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים. ע"כ. ואמר רב הונא, בבבא בתרא (דף קעג ע"ב), מניין לערב דמשתעבד, דכתיב אנכי אערבנו מידי תבקשנו. ע"ש. כלומר, מניין לערב שמשתעבד באמירתו להיות ערב על ההלוואה בלא שעושה כל קניין, ולמד זאת רב הונא ממה שיהודה אמר לאביו אנכי אערבנו בלחוד בלא עשיית קניין.

הגמרא בקידושין, בסוף דף ו, מביאה את הדין הבא. אמר רבא, תן מנה לפלוני ואקדש לך מקודשת מדין ערב. ערב לאו ע"ג דלא מטי הנאה לידיה קא משעביד נפשיה, האי איתתא נמי אע"ג דלא מטי הנאה לידיה קא משעבדא ומקניא נפשה. כלומר, באותה מידה שערב אינו מקבל הכסף אלא הלוה ובכל זאת נוצר שעבוד של הערב למלוה, כך גם במקרה זה אדם אחר מקבל את הכסף והקידושין צריכים לחול, ויש לזה שם של דין ערב.

אכן, הראשונים נחלקו ביסוד דין ערב.

התוספות בבבא מציעא (דף נז ע"ב) סוברים כי התורה חידשה בדין ערב שכאשר המלווה נותן את הכסף ללווה על סמך דיבורו של הערב, הרי זה כאילו הערב עצמו קיבל את הכסף. ובמשום שם, דחשיב כאילו מקבל מלווה עצמו כמו תן מנה לפלוני ואקדש אני לך דמקודשת מדין ערב דחשוב כאילו קבלה ממנו. עכ"ד. וכ"כ בדף עא (ע"ב), הרי הוא כנותן למלווה עצמו. ע"ש. ולפי דבריהם, נוסח הקידושין צריך להיות הרי את מקודשת לי במנה שנתתי לפלוני, שכן כסף הקידושין הוא אותו

כסף ממש שקיבל פלוני וכאילו קיבלתו היא.

מנגד, הריטב"א כתב וז"ל, ערב לאו אע"ג דלא מטי הנאה לידיה, פירוש לאו למימרא דלאו מטי ליה שום הנאה, דאם כן במאי משתעבד, אלא לומר דאע"ג דלא מטי לידיה הנאת מעות שהוציא המלווה, ולא הגיע לידו של ערב לא כסף ולא שווה כסף, אפילו הכי משתעבד בהנאה דמטי ליה במה שהלוה לזה על אמונתו, דהנאה בכל דוכתא חשיבא ככסף כדפרישנא בכמה דוכתי, הכא נמי אע"ג דלא מטי לידיה הנאת מנה עצמו מקניא נפשה בההיא הנא דשוויא פרוטה דיהיב מנה לפלוני בדיבורה. עכ"ל. הרי שלא המעות עצמן הן כסף הקידושין, כי אם ההנאה שהאשה נהנית בזה שהמקדש מוציא ממון על פיה בזה יש קבלת ממון המועילה לקידושין. והדבר מועיל כפי שבערב ההנאה בזה שהמלווה מאמין לו ומציא כסף על סמך דיבורו נחשבת כקבלת ממון המחייבת אותו ומשעבדת אותו לפרוע את החוב.

ברם, יש לברר בדעת הריטב"א, ומפורסמים הדברים בשם הפני יהושע, שאם האשה מתקדשת בדין ערב מצד ההנאה שנותנים מנה לפי דבריה, הלא דבר פשוט הוא שצריכים הקידושין לחול, לא צריך לחדש דין ערב ובדברי רבא אין שום חידוש. סוגיא ערוכה היא בדף סג (ע"א) שניתן לקדש בהנאה כגון שחוק לפני רקוד לפני, כל עוד יש בהנאה שווה פרוטה, ואם נהנית שו"פ במה שנותנים לפלוני מנה על פיה, מועילים הקידושין לכאורה ככל קידושין הנעשים בהנאת שווה פרוטה. הפנ"י עצמו ועוד אחרונים כתבו כי האשה מתקדשת מפני שנעשית ערבה ממש, דהיינו שנעשית חייבת להחזיר את חוב המנה הניתן לפלוני ובמה שהיא מתקדשת היא מחזירה את החוב, ואכמ"ל בדרך זו.

אמנם, נראה שיש לחלק בין שני סוגי ההנאות. כאשר האשה מבקשת מהאיש לשחוק ולרקוד לפניה, הלא פעולה של שחוק וריקוד היא דבר העולה תשלום מסוים והרי האשה מקבלת פעולה שווה כסף. קבלת פעולת השחוק והריקוד עבודה, הרי זו ככל קבלת שווה כסף המועילה לקידושין משום שהפעולות נכללות בכלל שווה כסף. זאת בניגוד למקרה שבו האשה אמרה איזה דבר, תן מנה לפלוני, ויש לה הנאה שהקשיבו לדבריה. הן אמנם ייתכן שהקשבה זו גרמה לאשה הנאה ששווה פרוטה, אך סו"ס לא מדובר בקבלת פעולה שנותנים עבודה תשלום והיא מוגדרת כשוות כסף אלא בקבלת הנאה שנגרמה מפעולה. במילים אחרות, הדין הפשוט של קידושין בהנאה איננו למעשה קידושין בהנאה כי אם קידושין בפעולה שנותנים עבודה תשלום וברור שהיא שווה כסף. דין ערב משמיענו שהקידושין מועילים גם בהנאה שנהנית מהפעולה שנתנו מנה לפי דבריה אף שזו איננה פעולה שנותנים תשלום עבודה. אכן, הדבר תלוי בסוגיות רבות נוספות ואין מקום להאריך בזה.

על כל פנים, יהודה התחייב לאביו בדבר הנער בנימין, והתחייבות זו נראית כהתחייבות בעלמא, התחייבות בדיבור בלבד בלא קבלת כסף וכדומה כלל.

הרמב"ם מהלכות מכירה (פרק יא הלכה טו) כתב וזה לשונו, המחייב עצמו בממון לאחד בלא תנאי כלל, ואף על פי שלא היה חייב לו כלום, הרי זה חייב, שדבר זה מתנה היא ואינה אסמכתא, כיצד האומר לעדים הוו עלי עדים שאני חייב לפלוני מנה או שכתב לו בשטר הריני חייב לך מנה וכו', שהרי חייב עצמו כמו שישתעבד הערב. עכ"ל. וכן איתא גם בשו"ע (חו"מ סי' מ ס"א). ומבואר בדבריהם שערב מתחייב על ידי דיבור בלבד, ובאותו אופן יכול כל אדם בכל אופן לחייב עצמו על ידי דברים. ולכאורה הוא הדין יהודה שחייב עצמו בעניין בנימין בדיבור בלא שום קבלת דבר.

אך הקשו האחרונים, אם לפי הרמב"ם ערב מתחייב על ידי דיבור בלבד, אם כן כיצד אשה מתקדשת מדין ערב, הרי בקידושין ודאי צריך נתינת כסף ואין די בדברים. אם כך, בהכרח נחשב הדבר שיש בערב קבלת כסף, או על ידי שהמנה עצמו נחשב ככסף או על ידי ההנאה בנתינת הכסף,

ושוב לא ניתן להסיק מדין ערב לכל עניין ועניין שאפשר יהיה להתחייב בו בדיבור, וכיצד הרמב"ם הסיק כן.

ותירץ המחנה אפרים (הלכות ערב ס' א), כי הרמב"ם סובר שעיקר החיוב בערב הוא מחמת דיבורו בלבד, בהתאם לדעתו שניתן להתחייב בדברים, ומה ששינו בערב שבההיא הנאה דקא מהימן ליה גמר ומשעבד נפשיה, הכוונה בזה רק ליתן טעם לכך שהדברים לא יהיו מוגדרים כאסמכתא וכדברים שאין בהם תוקף וגמירות דעת. אלמלא החסרון של אסמכתא, יכול הערב לחייב עצמו בדברים בלחוד. ומתוך שבערב אנו מחשיבים את ההנאה שנותן את המעות בגינו לעניין אסמכתא, למדנו בפרט שמדובר בהנאה ממשית השווה כסף, עד כדי, כפי שאומר רבא, שניתן לבוא ולקדש בה:

אני יוסף העוד אבי חי

בויגש (פרק מה פסוק ג), ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. ע"כ. וצ"ב מה השייכות בין לזה לזה, בין מה שהתגלה בפניהם ואמר אני יוסף לבין מה שמיד שאל העוד אבי חי. בנוסף, הרי כבר שאל קודם לכן (פרק מג פסוק כז), השלום לאביכם הזקן אשר אמרתם העודנו חי, והשיבו לו על כך (פסוק כח) שלום לעבדך לאבינו עודנו חי ולא סביר שיתרחש שינוי מן הקצה אל הקצה במצבו בזמן כ"כ מועט. אך יתרה מכך, הלא בינתיים לא הספיקו השבטים לעלות חזרה לארץ ישראל, כי יוסף מיד החזיר אותם בגלל עניין הגביע, וגם אם היה מתרחש שינוי במצבו של יעקב הרי לא היו השבטים מודעים לכך.

ר' חיים פלטיאל, אחד מן הראשונים, עמד על החזרה בשאלה של יוסף ועל הקשר לגילוי כיוסף שקרה מיד לפני כן וכתב בעניין שני דברים. נביא את הדברים בשינוי מה.

בדרך אחת אפשר לומר, דוודאי ידע יוסף שיעקב חי, כי כך מסרו לו השבטים בתשובה לשאלה הראשונה, אלא שלא ידע, כי לא נאמר לו, מה מצב החיות, כלומר הבריאות, של יעקב, לפי שידע שנצטער עליו יעקב והצער מזיק לבריאות. לכן בער ביוסף לשאול כעת, תכף ומיד, מה מצבו של אביו והאם הוא מרגיש טוב למרות הצרות שבאו עליו. ונראה שזו השייכות גם למה שנתגלה לאחים קודם לכן בצמוד, כי בין אם לא יכול היה להתאפק להתגלות בפני אחיו ובין אם לא יכול היה להתאפק לשאול לבריאות אביו, כך או כך ודאי שאחר שהתגלה ויכול היה להתעניין בפרטים המדויקים של מצב אביו, תכף ומיד יוסף עשה זאת. קודם, כשדיבר מתוקף שליט הארץ, לא יכול היה לרדת לפרטים לגבי מצב יעקב, כי לא מתאים שידבר כך מבחינת נימוסי מצרים וגם ייתכן שהשבטים לא היו טורחים להציג בפני השליט הטרחן את המצב המדויק, אך כעת, כשמדבר כיוסף, שפיר מתאים וראוי שיתעניין בכל הפרטים הבריאותיים של אביו.

ובאופן אחר, כתב המהר"ח, שמסר להם סימן שהוא באמת יוסף בכך שקרא ליעקב בשם אבי. שאם היה מצרי הרי לא היה יכול ורשאי לקרוא לו בשם אב, אחר שהעבריים היו מנוכרים מאוד בעיני המצרים עד שאפילו לאכול איתם לחם היה נחשב כגנות. אם כן כל שכן שלקרא למאן דהו מהעבריים בשם אב, אם אין זה תיאור של עובדה, הוא דבר שלא יעשה. לכן בכך שקרא יוסף ליעקב אב, הוכיח שאינו מצרי אלא באמת יוסף כפי שנתגלה בפניהם רגע קודם לכן. ובניגוד לדרך הקודמת שיוסף הרגיש צורך לשאול לבריאות אביו ולכן באמת שאל מיד לאחר שנתגלה, או אפילו נתגלה כדי לשאול, לדרך הזו אין חשיבות עצמית לשאלה העוד אבי חי, כי אם לאושש שההתגלות של יוסף היא אמיתית ואינה שקר.

הרש"ר הירש כתב על כך מילה אחת, באמת. כלומר, ששאל יוסף העוד אבי חי באמת. ונראה

לפוס דבריו, שהן אמנם שאין הבדל מהותי בין נוסח השאלות של יוסף, אך מ"מ חזר ושאל כעת, לאחר שנתגלה כיוסף, מפני שחשש שהשבטים לא אמרו לו אמת כשהיה במעמד השליט הטרון. כעין דרכו הראשונה של המהר"ח. ובאמת לגבי יוסף עצמו האחים שיקרו, שכן אמרו בתחילה (פרק מב פסוק יג) שנים עשר עבדיך אחים אנחנו וכו' והאחד איננו, כלומר, שהוא מת. וכמו ששיקרו לגבי יוסף ואמרו שהוא מת למרות שהוא חי, לא מן הנמנע ששיקרו גם לגבי יעקב ואמרו שהוא חי למרות שהוא מת. לכן חזר יוסף ושאל, מיד כשנתגלה כיוסף, כדי לאשר את התשובה שענו השבטים. ואולי התכוון גם להוסיף ולומר לשבטים, שכמו ששיקרתם לגביי, שאמרתם שאני מת והינני חי, כך אפשר שלא אמרתם אמת לגבי יעקב. אם כן, הגידו לי כעת האם באמת אבי חי.

עכ"פ, לכל הדרכים ברור מדוע שאל יוסף את השאלה פעם נוספת, או מפני השינוי בנוסח, השינוי במעמד או כדי להוכיח שהוא יוסף. וכן ברור מדוע שאל את השאלה בצמידות לגילוי כיוסף, שכן לאחר שנתגלה כיוסף יקבל תשובה מספקת שלא יכול היה לקבל קודם כשנצטייר כשליט זר ואכזר, או מפני שבשאלתו כעת ניסה להוכיח את הדבר הזה בעצמו, שהוא אכן יוסף. ומיהו, עדיין יש להבין, מדוע לא נזכרה שום תשובה שהשבטים ענו ליוסף על שאלתו. ותינח לפירוש לפיו שאל רק כדי להוכיח שהוא יוסף, דשפיר אין שום חשיבות לשאלה בפני עצמה ולכן לא זכתה למענה, אך לפירושים האחרים קשיא.

וכך איתא במדרש רבה על הפסוק (צג י), ולא יכלו אחיו לענות אותו. אבא כהן ברדלא אמר, אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה. בלעם חכם של העובדי כוכבים לא יכול לעמוד בתוכחה של אתוננו, הדא הוא דכתיב (במדבר כד) ההסכן הסכנתי לעשות לך כה ויאמר לא. יוסף קטנן של שבטים היה ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו, הה"ד ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. לכשיבוא הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא, שנאמר (תהלים נ) אוכיחך וארעכה לעיניך, על אחת כמה וכמה. ע"ש.

והנה, הבית הלוי עומד על התמיהות בפסוק, ומוסיף לשאול, שהרי כל דברי יהודה בויכוחו עם יוסף היה שחושש לצערו של אביו, כמו שאמר (פרק מד פסוק לא) והורידו עבדיך את שיבת עבדך אבינו ביגון שאולה, וכן (פסוק לד) כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי פן אראה ברע אשר ימצא את אבי, ועוד. ומיד, תוך כדי דיבור, יוסף מתגלה ושואל העוד אבי חי. ולא בכדי היפוך הכיוון המשמעותי והקיצוני מתרחש, ויש לתת עליו את הדעת.

ועמד הביה"ל גם על המדרש הנ"ל, ושאל מהי התוכחה שאומר המדרש שהוכיח יוסף את השבטים, והרי לכאורה כל מה שלא יכלו לענות היה כי נבהלו מעצם ההיתגלות, משום שמדובר בהודעה משמעותית פתאומית שלא עלתה על דעתם כלל. וגם יש להבין מהו שחילק המדרש לשניים ואמר אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה. מהו דין ומהו תוכחה ומה ההפרש ביניהם. וגם שאר דברי המדרש שהאריך בלשונו ואמר לכשיבא הקב"ה ויוכיח לכל אחד לפי מה שהוא שנאמר אוכיחך וארעכה לעיניך צריכים ביאור, וצריך נמי לידע מה הכוונה בתוכחה לכל אחד לפי מה שהוא ומה הראיה לתוכחה הזו בפסוק בתהילים.

ואת אשר נראה בזה, אומר הביה"ל, שהמדרש מבין שאת הפסוק יוסף כלל לא אמר לאחים בדרך של פיוס. ובאמת רק בפסוק הבא נשמע שהתחיל בדברי נחמה, שאמר גשו נא אליי, ועוד אמר אני יוסף אחיכם וכו'. ובאמת מיד כשגילה להם שהוא יוסף, התחושה הראשונית של השבטים היא שאין בזה שום נחמה ובשורה טובה, כי התברר להם שהשליט שהתנכל להם לכל אורך הדרך הוא יוסף שגמלו לו רעה, ועתה הם נפלו בידו וביכולתו לעשות להם כטוב בעיניו. ובוודאי לפי השכל נקום וינקום. ואפילו אחר כך, כשכבר ראו טוב ליבו ואת יחסו הטוב אליהם, לאחר שמת יעקב

חזרו לפחד ממנו ואמרו אולי ישטמנו יוסף. וכהמשך לבעתה שעוררו דברי יוסף, מפרש המדרש את מה שהמשיך ואמר העוד אבי חי שכלל לא היה בגדר שאלה, שכן כבר שאל לכך קודם, אלא בגדר תמיה. תמה יוסף באוזני אחיו ואמר העוד אבי חי, איני מבין היאך יכול אבי לחיות עד עתה מרוב צערו שאינו יודע ממני. ובתמיהה מונחת גם תוכחה, בבחינה של תוקפני סביל. וזו הייתה התוכחה, שאחר כל טענותיו של יהודה היו מצערו של יעקב שיגרום לו בלקיחתו את בנימין, העמיד יוסף את אותה טענה עצמה מול יהודה והאחים, מדוע לא חששו הם לצערו של אביהם ומכרו את יוסף.

וקושיא כזאת כפי שהקשה יוסף עליהם, אומר הביה"ל, נקראת קושיא מעצמם על עצמם. וזהו שסיים המדרש לכשיבוא הקב"ה ויוכיח לכל אחד לפי מה שהוא, דקדק ואמר לפי מה שהוא, והכוונה בזה שתהיה תוכחה על כל אחד מתוך מעשיו על מעשיו, שיקשה הי"ת קושיות לכל אחד מעצמו על עצמו. הנה, פעמים שאדם עושה עבירה משום שהוא משכנע את עצמו שיש לכך הצדקה, כגון שאינו נותן צדקה מפני תירוץ של דוחק הפרנסה ומחסור ששורר אצל בני ביתו כך שאין בכוחו לפזר לאחרים. והאמת שמבחינה עקרונית יש בדבר מן האמת, אלא שאם מראים לאדם כיצד במקום אחר פיזר ממון הרבה על דברים שאינם הגונים, כמו להשיג תאוותיו או במחלוקת וכדו', מוכיחים לאדם מעצמו על עצמו שהתירוץ שלו בטל ומבוטל. וכך מנהגו של ה' שמוכיח מאדם על עצמו, וכך גם העניין המובא מתהילים יעויין שם. וזהו שחלק המדרש לשניים, יום הדין ויום התוכחה, לפי שדין הוא על עצם העבירה בעוד התוכחה היא הויכוח שמראים לו ממעשה אחר שהתירוצים שמנסה לתרוץ כדי לבטל עימם את הדין, הם עצמם בטלים ומבוטלים.

ומיהו, אכתי צריך ביאור. הרי השבטים פסקו את דינו של יוסף למיתה על פי העובדות כפי שהבינו אותו, ואם אכן כך הדבר, הרי לא יעלה על דעת איש שבעקבות שיקולים שמחוץ לעולם המשפט, כגון הצער של יעקב, השבטים צריכים להימנע מפסק הדין, יהיו השיקולים אשר יהיו. עוד צריך ביאור בדברי המדרש, דהנה נתבאר בטו"ד החוכמה שבתוכחה של יוסף מעין החוכמה בתוכחה של הקב"ה שדוחה תירוצים על ידי קושיא מעצמם של האנשים על עצמם, אך אכתי יש להבין מהו שהביא המדרש נמי את התוכחה של האתון. וכי מה שייך לדמות תוכחת אתון לתוכחה של יוסף הצדיק וכ"ש לתוכחה של הי"ת.

והנראה לבאר בזה, שעניין התוכחה, תהא התוכחה אשר תהא, אם בדרך של קושיא ממעשיו של אדם על עצמו או בדרך אחרת, כל עניינה אחד הוא. התוכחה באה לגרום לחוטא להבין ולהפנים שהפרשנות שעמדה לנגד עיניו כשעשה, בצדק לשיטתו, את החטא, שגויה. הקב"ה מוצא את הדרך להוכיח לכל אדם ממעשיו שלו שהתירוצים שהוא נותן לחטאיו מבוססים על ראייה שגויה של המציאות. הרי אין האדם יכול לנהוג דבר והיפוכו באותה המציאות מבלי שאחת ההסתכלויות לגביה תהיה שגויה. באופן דומה אך שונה, האחים פסקו את דינו של יוסף למיתה משום שפירשו את מעשיו באופן המביא לכך, בין אם משום מדין מוציא שם רע, רודף, זקן ממרא, נביא שקר ובין אם מטעם אחר. בכל מקרה, קשה להוכיח מתוך מעשיהם באופן ישיר שאין בו דין זקן ממרא, למשל, או את הדינים האחרים הנזכרים, אך הוא כן מסובב להוכיח באופן עקיף, ממעשיהם על מעשיהם, שסיבוב האירועים כפי שהם ראו אותו, הוא דבר שלא יעלה על הדעת. הן אמנם האדם אחראי על מעשיו, וביניהם על העבירות שהוא עושה, אבל לא קשה להשתכנע שכל סיפור יוסף והשבטים, החלומות, אביהם יעקב, רחל, לאה והשפחות, הכל נעשה בהתערבות ישירה של ה' בטבע וסיבוב הדברים באופן מסוים. ואם כן, כך הייתה טענתו כל יוסף, הרי כיון שכיבוד אב, והיפוכו גרימת צער לאב, הוא דבר כה נשגב שיש להקפיד בו, כפי שהאחים עצמם הקפידו בו כעת ביחס לבנימין, האחים היו צריכים לפחות להטיל דופי וצל צילו של ספק בפרשנות המציאות בעיניהם לפני שפסקו

את הדין למיתה. הם היו צריכים להגיע להבנה שהכל מאת ה'. ומעניין לעניין, כן היה העניין בעניין אתונו של בלעם. בלעם פעל כפי שפעל משום שראה את המציאות בדרך מסוימת תוך התעלמות מתובנה פשוטה שרק האתון הצליחה לעורר אצלו. כבר מלכתחילה שלחו לבלעם רמזים שלא ילך לפעול נגד עמ"י, אך בלעם התעלם מהם, אם זה משום שנאה, אם משום כבוד וחמדת הממון. כל מה שהיה צריך כדי לעורר את בלעם, היה דבר פשוט שאפילו אתון יכולה לבצע. האתון יכלה להביא את בלעם, החכם של אומות העולם, להכרה שיאמר חטאתי, מפני שלא צריך לשם כך את ה"ת או אפילו את יוסף הצדיק. די בכל גורם, ואפילו הקטן שבקטנים, שימחיש לאדם שהוא לא שם לב לכל הפרטים, לכל מה שמראים לו משמים. האתון גרמה לבלעם להבחין במציאות שלא ראה קודם, את המלאך וכל מה שקדם לו. יוסף, אפי' שהיה קטן של השבטים כפי שמדגיש המדרש, גרם לאחים להגיע להכרה (פרק מב פסוק כא) אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, דהיינו שגרם להם להבין דרך המחשת הכאב שגרמו לאביהם שכל חשבונותיהם היו בטעות, שיוסף פעל בעניין החלומות בהתאם ומחמת רצון ה' וודאי לא היה צריך להיגמר דינו למיתה בשל כך. וכל זאת היא דרכו של הקב"ה הכללית להוכיח לאדם שהתירוץ שלו אינו עומד, בין אם ההוכחה ממעשיו על מעשיו באופן ישיר כפי שה' יכול ומצליח לעשות, בין אם ההוכחה ממעשיו על מעשיו בדרך עקיפה כפי שיוסף, קטן של השבטים, עשה, ובין אם על ידי הערה זוטא שגורמת להארה לאדם שיבין בעצמו ששגה, כפי מעשה האתון ובלעם:

אל תרגזו

בויגש (פרק מה פסוק כד), וישלח את אחיו וילכו ויאמר אליהם אל תרגזו בדרך. ע"כ. פרש"י, אל תתעסקו בדבר הלכה שלא תרגז עליכם הדרך. עכ"ד. ופירוש תרגז, מבאר רש"י במסכת תענית (דף י ע"ב) תתעו, דהיינו שיתעו בדרך מפני שיעסקו בדבר הלכה.

כאמור, הגמרא בתענית (שם) פירשה את הפסוק אל תרגזו בדרך, אמר רבי אלעזר אמר להם יוסף לאחיו אל תתעסקו בדבר הלכה שמא תרגז עליכם הדרך. אך התוספות (ד"ה אל) הביאו דברי חז"ל אחרים, ויש מדרש אל תפסיקו מדבר הלכה. עכ"ל. ולשון המדרש בבראשית רבה הוא אל תעמידו עצמכם מדברי תורה. ע"ש. ובפשטות חולק המדרש על הגמרא, שלפי הגמרא יש להפסיק מדבר הלכה על מנת שלא יתעו בדרך מתוך התעסקותם בדבר אחר, ולפי המדרש אין להפסיק מדבר הלכה לצורך מעבר מוצלח של הדרך.

על דברי רבי אלעזר תמחה הגמרא (שם) איני, והאמר רבי אלעאי בר ברכיה שני תלמידי חכמים שמהלכים בדרך ואין ביניהם דברי תורה ראויין להישרף וכו', ומיישבת לא קשיא, הא למיגרס הא לעיוני. ע"כ. הרי מבחינה הגמרא בין לימוד של שינון וציון לבין לימוד של עיון וליבון שהראשון הכרחי והאחרון בעייתי. וייתכן ששתי בחינות אלו הן הן דברי חז"ל במדרש ובגמרא ולא פליגי, המדרש שכתב שאין להפסיק מדבר בלימוד קל של שינון שאינו מתעה בדרך שיש להמשיך בו מפני שת"ח המהלכים בדרך ואין ביניהם דברי תורה ראויין להישרף, לעומת הגמרא שמדברת בלימוד ועיון עמוקים שבהם אין להתעסק פן תרגז הדרך ויתעו בה. כך בפשטות.

ודקדוק לשון הגמרא והמדרש מעלה הסבר מעט שונה, כי בעוד בגמרא נאסר לעסוק בדבר הלכה בדרך המדרש כתב שאין להפסיק מדברי תורה. אפשר שבין בדברי תורה ובין בדברי הלכה ישנם פלפולים והתעמקויות, אלא שדבר הלכה צריך להיות יותר מדויק משום שהוא נוגע למעשה ולכן כל פלפול וכל נסיון להעמיק נעשים ביתר שימת לב, זאת בעוד דברי תורה מפולפלים לשם צחות

ולמוד אינם דורשים שימת לב זו, גם אם יעמיקו ויחדשו עשרת מונים מהפלפול בדבר הלכה. אם כן, שפיר מובן כי יש להימנע בדרך מדברי הלכה הגוזלים את תשומת הלב מן הדרך ואין להימנע ואף צריך לעסוק בדברי תורה שאינם למעשה ותשומת הלב איננה מוקדשת רק להם. וקצת תימה על התוספות שהפנו למדרש אך שינו את לשונו מדברי תורה לדבר הלכה.

האבן עזרא ופירושים נוספים עה"ת פירשו כי יוסף אמר לאחים שלא ירגזו כפשוטו, שלא יכעסו וירגזו בדרך זה על זה באשמה של מי נעשתה המכירה. ונראה לבאר לפי זה את חילוק הגמרא בין שינון לעיון, שבעוד בשינון לומדים דבר ידוע וצפוי ואין באים לידי רגוז, בעיון כל אדם מעיין וטוען טענות כפי השגת עיונו ומתוך שמקשים זה על זה ואין זה מקבל דברי זה נראין כאויבים (קידושין דף ל ע"ב וברש"י), ומאחר שהויכוח מתלהט עד כדי שנראים כאויבים שוב עשוי לגלוש הויכוח גם להאשמות על האחריות למעשה המכירה. ומסתבר שכדרך זו למדו גם התוספות שהביאו בשם המדרש שלא להפסיק בדבר הלכה ולא הבחינו בזה בין דבר הלכה לדבר תורה, הואיל וסו"ס בשניהם מתפלפלים מתנצחים ומתלהטים, ואולי בדבר תורה בעלמא יש אף יותר מקום להתפלפלויות והתנצחויות מדבר הלכה כיוון שיכול להיות יותר תיאורטי ופחות מעשי, ולכן אם אומר המדרש שאין להפסיק מהאחרון בודאי שגם מהראשון אין לפסוק:

עגלות לשאת אותן

בויגש (פרק מה פסוק כז), וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר אליהם וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותן ותחי רוח יעקב אביהם. ע"כ. את כל דברי יוסף, מפרש"י, סימן מסר להם במה היה עוסק כשפירש ממנו, בפרשת עגלה ערופה, זהו שאמר וירא את העגלות אשר שלח יוסף ולא אמר אשר שלח פרעה. עכ"ד. השפתי חכמים הוסיף לבאר שהסימן הוא משום שעגלות ועגלה ערופה יש להן אותן אותיות עם שינוי קטן של ניקוד תחת העין והגימל. ועו"כ, ויש לומר כשיוסף פירש מיעקב היה יעקב מלווה אותו עד עמק חברון, כדפירש רש"י לעיל, ויוסף אמר לו חזור בך, אמר לו יעקב איני רשאי לחזור שחייב אדם ללוות חבירו בדכתיב בפרשת עגלה ערופה וכו' ומתוך כך למדו פרשת עגלה ערופה, ויהיה פירוש וירא את העגלות לשון הבנה שהגידו לו פרשת עגלה ערופה, אז התבונן שאמת הוא. עכ"ד.

הרי יוסף העביר מסר ליעקב אביו בעניין פרשת עגלה ערופה בה עסקו קודם שנפרדו, ועשה זאת בדרך של סימן על משקל הקרבה בין המילים עגלה במובן של כלי תחבורה ועגלה במובן של פרה צעירה. וצריך ביאור מפני מה היה חשוב ליוסף כ"כ להעביר את המסר עד שתר וחיפש טענות ופתרונות לעשות זאת. עוד יש להבין מפני מה באמת נצרך לאותן טענות ולא העביר את המסר בצורה גלויה. כמו כן, קצת קשה לומר שכל הסימן מבוסס רק דמיון המילים עגלה ועגלה ואינו מבוסס על שום דבר מהותי מעבר לכך. ובקיצור, מדוע המסר חשוב, מדוע נרמז בסימן ולא נמסר מפורשת, ומהו באמת הסימן.

תנו רבנן, במסכת סוטה (דף מו ע"ב), וכל זקני העיר ההיא הקרובים אל החלל ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל וכו', ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו, וכי על לבנו עלתה שב"ד שופכין דמים, אלא לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות, ולא ראינוהו והנחנוהו בלא לוויה. ע"ש. וכ"כ הרמב"ם מהלכות אבל (פי"ד ה"ג) בעניין חובת הלוויה וא"ד, כופין ללוויה כדרך שכופין לצדקה, ובית דין היו מתקנין שלוחין ללוות אדם העובר ממקום למקום, ואם נתעצלו בדבר זה מעלה עליהם כאילו שפכו דמים, אפילו המלוה את חבירו ארבע אמות יש לו שכר הרבה, וכמה שיעור לוויה שחייב אדם בה, הרב לתלמיד עד עבודה של עיר, והאיש לחבירו עד תחום שבת, והתלמיד לרב עד

פרסה, ואם היה רבו מובהק עד שלש פרסאות. עכ"ד. הרי ישנו חיוב לבית הדין, ואף לשאר אנשים, ללוות אדם העובר ממקום למקום, וישנם שיעורים וחיובים שונים עד כמה מוטל עליהם ללוות.

כאמור, יעקב קיים את חיוב הלוויה ליוסף שהלך אל אחיו הרועים וליווה אותו חלק מן הדרך, עד עמק חברון. כאשר המשיך יוסף לבדו והגיע אל האחים אירע לו כביכול דבר רע, שהושלך אל הבור, נמכר אל הישמעאלים והובא למצרים. האחים סיפרו ליעקב שאף אירע ליוסף דבר חמור מכך, חיה רעה אכלתהו טרופ טורף יוסף. יעקב מצידו שמע שיוסף נפגע לאחר שהפסיק ללוותו, מה שיכול להטיל עליו אחריות מסוימת על דרך התביעה שיש על זקני העיר שבאים ואומרים ידנו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו, משום שגם להם ישנו חלק ואחריות בדבר. והנה, כאשר יעקב שומע שיוסף חי והוא מלך במצרים, ודאי נגולה אבן מעל ליבו, כי יוסף לא טורף אלא חי הוא ואף התגלגל אל מדרגה כה רמה, ברם, ייתכן שעדיין העיב אותו עניין הפגיעה ביוסף לאחר שיעקב הפסיק ללוותו. נדמה כי בדיקת ביחס לאותה קפידא שנתורה ליעקב חשוב ליוסף לשלוח את העגלות, להזכיר בכך את ההלכות המדוקדקות של עגלה ערופה שלמדו יעקב ויוסף קודם שנפרדו ולומר בזה ליעקב, את חיוב הלוויה המוטל עליך עשית והקב"ה המשיך את הלוויה מצידו, היה עימי מן הרגע הראשון שבו נמכרתי והתגלגלתי במצרים עד שנעשיתי לשר חשוב המסוגל להתמודד עם הרעב ולכלכל גם אתכם. יוסף אומר בזה ליעקב כי הליווי שלו הועיל בבחינת תחלתו עבודה וסופו גמול, תחילתו השתדלות וסופו מתנה.

ומדוע יוסף העביר את כל המסר החשוב בדרך נסתרת, לשלוח עגלות שיזכירו עגלה ערופה, ולא שלח את המסר בצורה גלויה, כתובה או מדוברת, מסביר המהר"ל, לפי שהיה משמע שאם לא היה מלווה את יוסף היה נהרג מאחיו, וזה היה צער לאחיו, ויחשבו כי יוסף מחזיק אותם כרוצחים, לכך לא שלח לו דבר זה בפירוש, אלא ברמז שלח על ידי עגלות. ומה שאמר סימן מסר להם לא שהיה מגלה להם בפירוש, אלא אמר להם בדבר זה למד עמי כשהייתי פירש ממנו, והם לא ידעו מה היה. עכ"ד. ולפי האמור יש לחדד ולומר, שכל הטענה של יוסף ליעקב הינה שמכיוון שיעקב קיים את שיעור הלוויה המוטל עליו, ממילא גם ה' המשיך וליווה את יוסף לאחר שנפרד מיעקב ולכל אורך התקופה עד שנעשה למלך, ומכלל הן אתה שומע לאו שאילו יעקב לא היה מלווה את יוסף אף לא את חיוב הלוויה המוטל עליו, אזי, כפי שאומר הגור אריה, היה יוסף נהרג מאחיו שכביכול יש צד להחזיקם כרוצחים. את הדיקוה הזה לא רצה יוסף בצורה יותר גלויה ומפורשת, ולכן ציין יוסף את הלכות עגלה ערופה וכל הנגזר מהם ביחס לאחריותו של יעקב רק בדרך נסתרת של סימן.

והסימן שסימן, נדמה שהינו סימן מובהק ומהותי יותר מאשר דמיון הצלילים בין מילות העגלה בשתי משמעויותיהן. הנה, יוסף פועל בעניין העגלות על מנת להחיל ולייחצן ליווי בולט ביותר, ליווי משמעותי שלא ניתן לפספס. יעקב שרואה את אותו ליווי, מניח יוסף ומבין, יזכר מיד בהלכות שעוסקות בחיוב הליווי וגדריו וינתח לעומק את מעשה הלוויה שביצע עם יוסף ורמת האחריות על מה שפגע בו. אזכור נושא הלוויה מצד יוסף, יחד עם העובדה שהוא מלך במצרים, שלט שמכלכל את עם הארץ וביכולתו לשלוח את האחים בליווי כה נרחב, תסמן ליעקב ותזכיר לו שפעל כהוגן על פי הלכות הלוויה, המשך ההתגלגלות למצרים היה מאת ה' ובבחינת גם זו לטובה, ושום קפידא אינה תלויה בצווארו. אם כן, כך הוא הסימן, עצם הליווי הגדול ששלח יוסף עם אחיו, ולא רק הדמיון הלשוני בין עגלה ככלי רכב ובין עגלה ערופה.

ואם תאמר, הרי בפסוק כא נאמר ויתן להם יוסף עגלות על פי פרעה ויתן להם צידה לדרך, דהיינו שאת הצידה נותן יוסף מעצמו אבל פרעה הוא אשר נותנים את העגלות על פיו, בניגוד לאמור שיוזמת העגלות והליווי המוחצן באו מצידו של יוסף. ויש לומר, שלעולם על עגלה שיוצאת ממצרים

צריכה לאישורו של פרעה, כפי שכותב המשך חכמה (שם), שסוסים לא היו מוציאים ממצרים לחוץ למדינה בלי רשיון וכשהיו יוצאים היו מסרסים, ואם יוסף היה דוחף להוציא את הסוסים ולגרום להם לסירוס אז היה עובר על לפני עיוור לפי שסירוס אסור לבן נח. לכן הוכרח לשלול על פי פרעה. ואמנם, פרעה אומר ליוסף שיאמר לאחים (בפסוק יט), ואתה צויתתה זאת עשו קחו לכם מארץ מצרים עגלות לטפכם ולנשיכם ונשאתם את אביכם ובאתם. ע"כ. ולכאורה מחלק ומבחין בין טפכם ונשיכם שעבורם קחו עגלות ובין אביכם שאתו אתם צריכים לנשוא, מילולית או מטפורית, אבל לא דווקא בעגלות. ואפשר שבדבר זה בדיוק התערב יוסף ופעל באופן אקטיבי להעברת הסימן, שפרעה מצידו נתן את אישורו לעגלות עבור הנשים והילדים, אבל יוסף לקח את המשאב שפרעה אישר ושינה או חידד את ההקצאה שלו כך שתהיה עגלה שתפקידה לקחת את יעקב, יותר ממה שכיוון פרעה שלא הורה זאת. והדבר מדויק גם בלשון הכתוב (פסוק כז) וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותן, כי מצד פרעה שנתנו את העגלות על פיו לא הייתה בדווקא עגלה שנועדה לשאת את יעקב אלא יוסף הוא שיחד ושלח את העגלה לשאת אותו:

ויחי

ועתה כראובן ושמעון

בויחי (פרק מח פסוק ה), ועתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד בואי אליך מצריימה לי הם אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. ע"כ. הרי יעקב מרומם את יוסף ומעמיד את בניו באותה המדרגה כמו שני השבטים, ראובן ושמעון. ולמעשה מכבד במעשה זה גם את רחל אימנו, שכעת מניין השבטים יוצאי חלציה עולה לשלושה, רבע מכלל שנים עשר השבטים, שבט אחד יתר על כל אחת מן הפלגשים, ואולי אף על חשבון אחד משבטיה של לאה, לוי, וכדברי הרמב"ן בפרשת קורח (במדבר פי"ז פ"ז) שכאשר מונים את מנשה ואפרים בנפרד אין מונים את שבט לוי. אפרים ומנשה כראובן ושמעון ובמקום לוי.

והנה, נסתפקו בתלמודא דבבא בתרא (דף קכג ע"א) בדין הבכור לקבל פי שניים, האם הכוונה לפי שניים מכל אחד מהאחים בנפרד או פי שניים מכולם יחד. רוצה לומר, אם היו חמישה אחים יורשים שש מאות שקלים, האם הבכור מקבל מאתיים וארבעת האחרים חולקים ארבע מאות, או שמא הבכור מקבל ארבע מאות, פי שניים מכל השאר שצריכים לחלוק במאתיים. דנה בזה הברייתא ומסיקה מן הכתוב והיה ביום הנחילו את בניו (דברים פכ"א פט"ז) שהתורה ריבתה נחלה אצל שאר האחים והבכור אינו נוטל אלא כפליים מחלקו של אח אחד. ממשיכה הברייתא בסיוע נוסף לצד זה מדברי הימים (א פ"ה פסוקים א וב), ובני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור ובחללו יצועי אביו נתנה בכורתו לבני יוסף בן ישראל ולא להתייחס לבכורה, כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו והבכורה ליוסף. נאמרה בכורה ליוסף ונאמרה בכורה לדורות, מה בכורה האמורה ליוסף פי שניים כאחד אף בכורה האמורה לדורות פי שניים כאחד. והביאה עוד מן הכתוב להוכיח שנטל יוסף פי שניים מכל אחד מאחיו, ואני נתתי לך שכס אחד על אחיך (בראשית פמ"ח פכ"ב). ע"ש. הרי נאמרה בכורה ליוסף ונחלת זרעו כפולה מעם אחיו, ומירושה כפולה זו אף למדו לכמת את דין ירושת הבכורה בכל מקום.

דא עקא, יעקב בדבריו לא הגדיר את יוסף כבכור, ישות אחת הנוטלת פי שניים, יורשת ירושה אחת שבעבור מעלת הבכורה מתרחבת וגדלה להיות ירושה כפולה מכל שאר הירושות. יעקב התייחס

ישירות אל אפרים ומנשה והשווה אותם לראובן ושמעון, שתי ישויות, שני שבטים. זרעו של יוסף, ע"פ דברי יעקב, נוטל שני חלקים, לא משום שיוסף אחוז במכפלת הבכורה, כי אם משום שמנשה ואפרים אחוזים כ"א בירושה רגילה לחלוטין, ירושה ישירה בערוץ ישיר אליהם מבלי מעבר דרך איזו ירושה כפולה של שבטו של יוסף. אם כן, לא ברור כיצד דברי יעקב עולים עם הברייתא ומקורותיה המתמייחסים אל יוסף כבכור הירוש כפליים. עוד צריך להבין בדברי יעקב גופא, מה העניין ומפני מה נצרך לחדש ולהגדיר את יוסף, אפרים או מנשה במיני הגדרות, אם כל תכליתו הסופית הינה רק לייחד נחלה לזה ולזה. מדוע לא השתמש בהגדרת הבכורה כלפי יוסף, או התבטא ישירות בעניין הנחלה. בנוסף, צריך לבאר את תוספת מילת ועתה, שאמר ועתה שני בנים וכו' אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי, ולא ברור מדוע הדבר תלוי בעת זו או אחרת.

גופא בדברי הימים (שם), ובני ראובן וכו' ניתנה בכורתו לבני יוסף בן ישראל ולא להתייחס לבכורה, ולמדו מכאן את ירושת הבכור כפליים מאחיו. שאל הרשב"ם (שם בב"ב) כיצד למדים דברי תורה בעניין ירושת הבכור מדברי קבלה, והרי בכל מקום אין לומדים זה מזה. והשיב שאין לומדים מדבה"י את עיקר הדין לתת פי שניים, כי אם רק גילוי מילתא על מה מתייחס הכתוב לתת לו פי שניים, פי שניים כאחד או פי שניים בכל הנכסים. ונדמה כי אפשר להשוות, להעלות ולומר שמדובר בגילוי מילתא כ"כ צדדי עד כדי שגם דין הבכורה עצמו לא שייך כלל לגבי יוסף. רוצה לומר, לא רק שלא למדים את עיקר דין הבכורה מיוסף, כי אם גם הבכורה של יוסף איננה באמת בכורה, שהרי החלק הכפול אינו אלא חלק לשבט מנשה וחלק יחיד לשבט אפרים.

ובאמת כך צריך לפרש את הכתוב בדברי הימים שעל פניו סותר מיניה וביה, ניתנה בכורתו לבני יוסף ולא להתייחס לבכורה. בהכרח יש לומר שלא מדובר בבכורה אמיתית של ייחוס שגזרת ירושה כפולה, כי אם הנהגה של בכורה מדומה המתבטאת בכך שסו"ס זרעו של יוסף, מנשה ואפרים, בסה"כ מקבל כפליים. ולכן גם דייק וכתב ניתנה בכורתו לבני יוסף ולא כתב ניתנה בכורתו ליוסף, שכן הכפל אינו ניתן לו אלא להם ישירות. ואם תקשה, אי הכי כיצד למדה הברייתא מירושת מנשה ואפרים לירושת הבכור, התשובה היא שהלימוד הינו רק מן השימוש במטבע הלשון בכורה בהקשר של שני חלקים, אף כי הסיבה האמיתית לשני החלקים איננה בכורה. וראיה נוספת להבנה זו בפסוקים ובסוגיית בבא בתרא, ממה שהוסיפה הברייתא ואומר כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו והבכורה ליוסף, וביארה הגמרא את הצורך בפסוק הנוסף, וכי תימא בכורה מבכורתו לא גמרינן ת"ש והבכורה ליוסף. ע"ש. הרי מדקדקים ומקפידים על השימוש במטבע הלשון המדויק, בכורה, ככל הנראה מפני שהלימוד מבוסס על מטבע הלשון ורק עליו.

ונדמה שיותר ממה שיעקב אומר ביחס לאפרים ומנשה שיש להם בחינה של שבטים, מכוון הוא את דבריו אל יוסף לקבוע שיש לו בחינה של אחד מהאבות הקדושים. הרי אם אפרים ומנשה נדונים כראובן ושמעון, יוסף במובן מסוים נדון כמו אביו יעקב. ובהסתכלות נוספת, כך באמת פשט מהלך הפסוקים. יעקב מקדים ומדבר עם יוסף לפני מותו בראשונה (שם מפסוק ג) ופותח בברכות ריבוי הזרע ונחלת הארץ שברכו ה"ת בלז, הנני מפרך והרביתיך וננתיך לקהל עמים ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריו אחוזת עולם. ברכות אלו ניתנו לשלושת האבות ורק להם. לאברהם בברית בין הבתרים (בראשית פרק טו פסוקים ה ויח), הבט נא השמימה וספור הכוכבים וכו' כה יהיה זרעך וכו', לזרעך נתתי את הארץ הזאת וכו', ובעוד מקומות. ליצחק (פכ"ו פסוקים ג וד), גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל וכו', והרביתי את זרעך ככוכבי השמים ונתתי לזרעך את כל הארצות האל וכו', ובעוד מקומות. וליעקב נאמר בלז, וכמו"כ במקומות נוספים. ואת הברכה הזו ייחד יעקב ליוסף, בן זקונו שנתייחד מאחיו כבר מנערותו, הגדיר

אותו כאחד מן האבות, וממילא קבע בהמשך לדבריו, ועתה, כעת שאתה אחד מן האבות, שני בניך אפרים ומנשה הינם שבטים כראובן ושמעון:

ברוך שם יעקב ומשה

בויחי (פרק מט פסוק א), ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. ע"כ. מביא רש"י, ביקש לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה והתחיל אומר דברים אחרים. עכ"ד.

והדברים מובאים בגמרא במסכת פסחים (דף נו ע"א), ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין ונסתלקה ממנו שכינה, אמר שמא חס ושלוש יש במטתי פסול, כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, ואבי יצחק שיצא ממנו עשו, אמרו לו בניו שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד, אמרו כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בלבנו אלא אחד. באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.

וממשיכה הגמרא, אמרי רבנן היכי נעביד, נאמרוהו לא אמרו משה רבינו לא נאמרוהו אמרו יעקב, התקינו שיהיו אומרים אותו בחשאי, אמר רבי יצחק אמרי דבי רבי אמי משל לבת מלך שהריחה ציקי קדירה, אם תאמר יש לה גנאי לא תאמר יש לה צער התחילו עבדיה להביא בחשאי, אמר רבי אבהו התקינו שיהיו אומרים אותו בקול רם מפני תרעומת המינין ובהרדעא דליכ מינין עד השתא אמרי לה בחשאי. ע"כ. כלומר, כמו בת המלך שאוכלת המאכלים בהסתתר משום שהיא צריכה את המאכלים אך מצטערת שהדבר יתגלה, כך נאמר ברוך שם כבוד מלכותו בלחש משום שהוא נצרך אך יש בעיה בגילוי משום שלא אמרו משה בנוסח פרשת שמע.

המדרש רבה בפרשת ואתחנן (לו) מביא מה בין משה רבינו ואמירת ברוך שם כבוד מלכותו, רבנן אמרין בשעה שעלה משה למרום שמע למלאכי השרת שהיו אומרים להקב"ה בשכמל"ו והוריד אותה לישראל, ולמה אין ישראל אומרים אותו בפרהסיא א"ר אסי למה הדבר דומה לאחד שגנב קוזמין מתוך פלטיין של מלך נתנה לה לאשתו ואמר לה אל תתקשטי בה בפרהסיא אלא בתוך ביתך, אבל ביום הכיפורים שהן נקיים כמלאכי השרת הן אומרים אותו בפרהסיא בשכמל"ו. ע"ש.

על פניו הגמרא והמדרש שניהם מביאים טעמים מובחנים לכך שאומרים ברוך שם כבוד מלכותו בלחש. הגמרא כותבת כי אומרים בשכמל"ו לאחר שמע ישראל משום שכך אמר יעקב, אבל עושים זאת בלחש מפני שבשכמל"ו לא נזכר בכלל הנוסח של מצוות עשה של קריאת שמע שנכתבה בתורת משה. המדרש אומר שברוך שם זו תפילה שמימית שאומרים המלאכים להקב"ה שכביכול נגנבה ויש להשתמש בה בהסתתר. ונפקא מינא בין שני הטעמים האם יש עניין להסתיר את בשכמל"ו גם כאשר אינו נאמר בתוך נוסח קריאת שמע, שבזה הטעם הראשון שמדבר על נוסח ק"ש אינו שייך אבל מן המלאכים עדיין יש להסתתר. ומצד שני, דברי המדרש שביום הכיפורים שישראל נקיים כמלאכי השרת אומרים ברוך שם כבוד מלכותו בקול רם, הדבר נכון רק לפי טעם המדרש, אבל לפי הטעם ששינוי מן הנוסח של משה צריך להיות בשקט אין שונה יום כיפור משאר ימים.

בהלכות יום הכיפורים (ס' תריט) כותב השו"ע, ליל יום הכיפורים ומחרתו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בקול רם. עכ"ל. וכן סתימת כל הפוסקים וכדברי המדרש. אך הדבר קצת מוקשה, שכן אם ישנם שני טעמים לכך שאומרים ברוך שם כבוד מלכותו בלחש, הגם שאחד הטעמים איננו שייך ביום הכיפורים כיוון שאנו דומים למלאכים, הרי הטעם האחר שריר ועומד ואל לנו לשנות בקול רם מהנוסח של משה למצוות קריאת שמע ומדוע ההלכה מתעלמת מכך.

הרמב"ם מהלכות קריאת שמע (פ"א ה"ד) כתב וז"ל, הקורא קריאת שמע כשהוא גומר פסוק

ראשון אומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, וחוזר וקורא כדרכו ואהבת את ה' אלהיך עד סופה, ולמה קורין כן מסורת היא בידינו שבשעה שקבץ יעקב אבינו את בניו במצרים בשעת מיתתו ציוס וזרזם על יחוד השם ועל דרך ה' שהלך בה אברהם ויצחק אביו ושאל אותם ואמר להם בני שמא יש בכם פסלות מי שאינו עומד עמי ביחוד השם כענין שאמר לנו משה רבינו פן יש בכם איש או אשה וגו' ענו כולם ואמרו שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד, כלומר שמע ממנו אבינו ישראל ה' אלהינו ה' אחד, פתח הזקן ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, לפיכך נהגו כל ישראל לומר שבח ששבח בו ישראל הזקן אחר פסוק זה. עכ"ל. ודבריו מעט מוקשים, חדא במה שתלה אמירת בשכמל"ו ביעקב בלבד ולא הזכיר שמשה הביא זאת מן המלאכים, וכן לשונו שלפיכך נהגו ישראל לומר שבח ששבח בו וכו' בעוד בגמרא במסכת פסחים מבואר שזו תקנה שהתקינו חכמים.

התשובה לכל זה נעוצה בכך שהטעם והריח באמירת ברוך שם כבוד מלכותו הינם קבלת עול מלכות שמים. זו הסיבה ששבח יעקב זקננו בשבח זה וזו הסיבה שיש עניין לכל אדם ואדם לשבח בשכמל"ו באופן כללי ובפרט מיד לאחר אמירת שמע ישראל העוסקת בקבלת מלכות שמים וכפי שבאמת אמר יעקב מדיליה לאחר שאמרו בניו שמע ישראל. חכמים לא צריכים לעגן זאת בתקנה, שכן מדובר בהנהגה נורמטיבית וטבעית מקדמת דנא, כבר מיעקב שאמר זאת בטבעיות. כל התקנה, אם כן, הינה רק העניין שכאשר אומרים בשכמל"ו צריך לעשות זאת בלחש מפני הטעם האמור בגמרא בפסחים, שלא אמרו משה רבינו.

ומדוע לא אמרו משה רבינו לקבוע בשכמל"ו בנוסח של קריאת שמע. משה רבינו נחשף למלאכים האומרים ברוך שם כבוד מלכותו כאמירה טקסית ותבניתית ולא מצד קבלה טבעית של עול מלכות שמים. את הטקס הזה נמנע משה מלהעביר ולקבוע כטקס ונוסח גם לישראל מפני שמדובר בגנבה של הטקס מן המלאכים. ואף שישאל יכולים לומר בשכמל"ו לאחר שמע ישראל כדי לקבל עול מלכות שמים כפי שלמדו מיעקב זקנם גם מבלי שיהיה הדבר טקס כשל המלאכים, באו חכמים וחששו שגם אמירה טבעית של בשכמל"ו מצד קבלת עול מלכות שמים יכולה להתפרש מצד המלאכים כגניבה מפני שלא יחושו לסיבה האמיתית שאומרים בשכמל"ו כדרכו של יעקב ולא כדרכם של המלאכים שהועברה על ידי משה. רק יום כיפור נשתנה שבו ישראל נראים כמלאכי השרת ויכולים לומר בשכמל"ו גם מבלי שתהא בדבר מראית עין של גנבה, שהרי נראים כמלאכים, ושמא אף נחשבים כמלאכים ממש ויכולים לומר בשכמל"ו כטקס וכנוסח כמותם.

אם כן, ישראל אומרים ברוך שם כבוד מלכותו כפי שלמדנו מיעקב שמקבלים בכך עול מלכות שמים, אך אין זה כחלק מהנוסח של שמע ישראל כי אז כביכול הדבר נגנב מן המלאכים שאומרים בשמים נוסח של בשכמל"ו. ולא זו בלבד אלא שתיקנו חכמים שגם כשאומרים בקריאת שמע בשכמל"ו כפי שאמר יעקב, האמירה תהא בלחש כדי שלא תהיה מראית עין של גניבה ויטעו המלאכים לחשוב שמדובר בנוסח. ולגבי אמירות אחרות של ברוך שם כבוד מלכותו שאומרים ישראל כדי לקבל עול מלכות שמים שאינן חלק משמע ישראל, נראה שלא תיקנו חכמים לומר בלחש מפני שסו"ס לא מדובר בגנבה של נוסח וגם מראית עין אין בזה הואיל ומדובר באמירות של בשכמל"ו שאינן בהקשר של נוסח מסודר שנתן לנו משה:

קנאות שמעון וקנאות לוי

בוחי (פרק מט מפסוק ה), שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרותיהם וכו', אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל. ע"כ. ופרש"י, אחלקם ביעקב, אפרידם זה מזה שלא יהא לוי במניין השבטים והרי הם חלוקים. דבר אחר, אין לך עניים וסופרים ומלמדי תינוקות אלא משמעון, כדי שיהיו נפוצים, ושבטו

של לוי עשאו מחזר על הגרנות לתרומות ולמעשרות, נתן לו תפוצתו דרך כבוד.

וביאר בשפתי חכמים ע"פ המהרש"ל, דלפירוש הראשון קשה דמילא מובן מהו אחלקם ביעקב, שלא יהיה לוי במניין השבטים, אבל לא ברור מהו ואפיצם בישראל. לכן הביא הפירוש השני שמסביר גם מהו ואפיצם בישראל. ואולי היה ניתן לומר שהפירוש הראשון מסביר רק את המילים אחלקם ביעקב והפירוש השני משלים לו ומסביר את המילים ואפיצם בישראל, אלא שרש"י לא הציג את הדברים כך, שכן כתב שהפירוש השני הוא דבר אחר מהראשון, דהיינו בא במקומו ולא משלים לו. והיינו משום שהפירוש השני מסביר גם מהו ואחלקם ביעקב, דהחלוקה נעשית על ידי שמפיץ את שמעון ולוי בישראל, וכיוון ששני הדברים מוסברים היטב ע"י הפירוש השני, שוב אין טעם לומר שהוא בא להסביר רק דבר אחד ולהשלים את הראשון.

ועל כל פנים, מבואר בזה שעבור כל הדברים השליליים שעשו שמעון ולוי, נקבע עבורם שיהיו נפוצים, שמעון בצורה של עניים, סופרים ומלמדי תינוקות, באופן בזוי או ניטרלי, אבל ודאי לא באופן מכובד במיוחד, ולוי בדרך כבוד, בתור הלויים והכהנים שמקבלים את מעשרותיהם ותרומותיהם.

בעניין ההבדל בין שמעון ולוי, כתב השפתי חכמים שהדבר נרמז בפסוק כך, דאחלקם ביעקב קאי אשמעון ואפיצם בישראל קאי על לוי, וישראל הוא שם חשוב מיעקב. ואולי אפשר להוסיף, שלשון תפוצה גם כן חשובה ומשובחת מלשון חלוקה, דכשמפיצים דבר אין המטרה היא שהדבר יקטן ויהיה שפל, אלא שיחשף ליותר מקומות ואנשים, ולעומת זאת כשמחלקים דבר, המטרה היא שהדבר יהיה מחולק, כלומר שיהיה בנוי מחלקים קטנים השפלים מהדבר השלם שהיה קודם. אם כן, תפוצה היא פירוד חיובי וחלוקה היא פירוד שלילי, או לכל היותר ניטרלי. ובהתאם, לגבי לוי נאמרה הפצה בעוד לגבי שמעון נאמרה חלוקה. כך בדרך אפשר, אלא שלפי המבואר ברש"י גם עניין החלוקה וגם עניין ההפצה נאמרו על שני השבטים, שמעון ולוי, ודלא כמה שהביא השפתי חכמים. וקצ"ב, אם כן, מה באמת הדגש הרמזו בלשון החיובית של אפיצם אם לא בשביל להבחין בין שמעון ולוי.

ובעקבות מה נקבע גורלם של שמעון ולוי להיות כן, נאמר בפסוק (ו) בסודם אל תבוא נפשי, זה מעשה זמרי, כשנתקבצו שבטו של שמעון להביא את המדיינית לפני משה ואמרו לו זו אסורה או מותרת, אם תאמר אסורה בת יתרו מי התירה לך, אל יזכר שמי בדבר, שנאמר זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעוני ולא כתב בן יעקב. עכ"ד. ובמאמר המוסגר, באמת ציפורה גיורת הייתה ועוד שנשאה משה לפני מת"ת. ומלבד מעשה זמרי, הוסיף ואמר בקהלם אל תחד כבודי, והיינו מעשה קורח משבטו של לוי שהקהיל את כל העדה על משה ועל אהרן, וגם לגבי זה אמר יעקב אל יתייחד עמהם שמי שנאמר קרח בן יצהר בן קהת בן לוי, ולא נאמר בן יעקב. ועוד הוסיף יעקב, כי באפס הרגו איש, אלו חמור ואנשי שכם, וברצונם עקרו שור, רצו לעקור את יוסף שנקרא שור. כדפרש"י בפסוק ה, ויאמרו איש אל אחיו ועתה לכו ונהרגוהו על כרחך שמעון ולוי הם שקראם אביהם אחים. ע"ש.

ובגין מעשים אלו, מעשה זמרי בן סלוא משבט שמעון, מחלוקת קורח משבט לוי, הריגת אנשי שכם ונסיון הריגת יוסף, שמעון ולוי הופצו, שמעון בדרך של עניים, סופרים ומורים ולוי בדרך של כהנים ולוויים.

והדבר צריך ביאור, דתינח אולי ניתן למצוא הבדל בין מעשה קורח למעשה זמרי, למרות ששניהם היו מעשים שליליים, שיצדיק את דינם אופי ההפצה השונה של שמעון ולוי, אך סו"ס במעשה שכם ובמעשה יוסף היו שווים, פעלו בדיוק באותו האופן ושיתפו פעולה, כך שדינם או עונשם היה צריך להיות זהה, או לכל הפחות יותר דומה. ועוד צ"ב, מה העניין בהאי מילתא גופא להיות נפוץ על

הגרנות או להיות נפוץ בתור עני, סופר או מלמד תינוקות.

אכן, גם אם שני אנשים נוקטים פעולות זהות, יש לומר בלשון מושאלת כי אחרי הלבבות נמשכים המעשים. כמו כריתת יד בידי רופא הרואה בכך צורך השונה במהותה מכריתה שמבצע בן עווה אלים שפוגע בחברו, אף שמדובר בפעולות זהות. ובפרט כאשר חלק מהפעולות אינן זהות, הן יכולות ללמד גם על המשמעות ומה שעומד מאחורי המעשים הדומים.

דומים שמעון ולוי שמצינו בשניהם מידה מובהקת של קנאות ועזות מסוימת. זמרי העיז ועשה מעשה בפני משה וטען את טענתו בפומבי מבלי חשש, וקורח העיז, טען וחלק מבלי לפחד. וביחד שמעון ולוי היו אקטיביים בהצלת דינה מידי שכם ובנסיון לטפל בסוגיית יוסף. אך מכל מקום, המוטיבציה לקנאות יכולה להיות מכמה פנים. מוטיבציה אפשרית לקנאות, חיובית בעיקרה, יכולה להיות דחף גדול ואי יכולת להתאפק כאשר תיקון של עוול עומד על כף המאזניים. כך כנראה חש לוי. הוא לא יכול היה לעמוד מנגד כאשר נעשה לדינה אחותו עוול, הוא לא יכול היה לעמוד ממול ההנהגה של יוסף עם האחים, כפי שהוא פירש אותה, הצאצא שלו פנחס בן אלעזר בן אהרן בן עמרם בן קהת בן לוי קינא לה' ופעל להפסיק את החרפה של זמרי ואפילו קורח, שלא נהג לחלוטין כהוגן, פעל, כעיקרון, לשם תיקון אי הסדרים שראה בהנהגה של משה ואהרן. גם במעמד חטא העגל לא פעלו למגר את החטא והחוטאים כי אם שבת לוי.

לעומת לוי, שמעון וזרעו אחזו כנראה בקנאות שמגיעה ממוטיבציה אחרת. לא קנאות שמגיעה מתוך ההסתכלות על מה שחיצוני וצריך תיקון, אלא קנאות שמגיעה מבפנים, שנגרמת מהנהגה שאינה מתונה ומחושבת דיה. ומשל למה הדבר דומה, למים הפורצים סכר. אפשר שהמים פרצו את הסכר משום שזרמו בחוזקה רבה, כמו לוי שהעוולות שהוא מזהה לוחצות עליו בעוצמה לפעול, ואפשר שפרצו משום שמלכתחילה הסכר נעשה בצורה רשלנית ולא היה בנוי כשורה, כמו שאפשר שהייתה הנהגתו של שמעון שנדרשה תיקון. ואכן, מעשה זמרי בן סלוא הוא דוגמא קיצונית לכך, שעשה דבר שלילי לכל הדעות, שהעזות וחוסר הבושה שליוו אותו הגיעו מתוך חוסר השקילות והמתנינות שבהנהגה שלו. גם אדם שחוטא, אם הוא בעל הנהגה מתונה הוא אינו מפרסם את הדבר באופן מתסיס ונפיץ. גם מה שפעל שמעון יחד עם לוי, אפשר שנגרם מסיבות שבעיקרן דומות, חסרון בהנהגה של יד קלה על ההדק.

ובהתאם לקנאותם של שמעון ולוי, כך נקבע דינם בברכת יעקב. בבחינת דין ולא בבחינת עונש. חלוקה שמטרתה תפוצה, מילה עם משמעות חיובית ותועלת, כפי שנתבאר, ולא עונש בעלמא של פירוד.

לוי המחזיק במידה מוסרית גבוהה, קנאי שאינו יכול להתעלם מהעוולות הסובבות אותו, נעשה כהן ולוי לה' וסובב בכל הארצות והשדות כדי להפיץ את המוסר והערכים שלו ולדאוג להשפיע במישרין ובעקיפין למיגור הפגעים בכל ישראל. מנגד, שמעון שהנהגתו מעט קלה על ההדק וצריכה חיזוק בכך, נתברך זרעו על ידי יעקב במשלחי יד שפועלים באופן מדויק לתיקון או איזון החסרון שהם אוחזים בו, היד הקלה על ההדק. עניים, כמובן, נמנעים מללחוץ על ההדק, מסיבה הפשוטה שאין להם הדק ללחוץ עליו. סופרים ומורים, ההפך מהעניים, בעלי האמצעים הגדולים והמשמעותיים ביותר במובן זה שהתחומים עליהם הם אחראיים או האנשים שהם באים איתם במגע הם הרגישים ביותר להפעלת כוח ולהנהגה שאינה שקולה. על הסופרים לעשות את מלאכתם במדויק ולנהוג במתנינות עם העם התלויים בהם, כי הם, הסופרים, בעלי האחריות להעביר את אוצרות הידע לכלל. כמותם, ואפילו יותר, מלמדי התינוקות, המורים, שגם מלאכתם חשובה ורגישה וגם מושאי מלאכתם רגישים ובעלי יכולת מוגבלת לפעול למען עצמם.

כך, ברך יעקב את לוי במעמד שיאפשר לו להפיץ ולממש את קנאותו שבאה מתוך רגישות לעוולות וחוסר צדק, וברך יעקב את שמעון שזרעו יהיו במקומות בהם יוכלו לאזן את קנאותו שבאה מתוך הנהגה שאינה מתונה במגמה להגיע להנהגה השלמה והראויה:

כברכתו ברך אותם

בויחי (פרק מט פסוק כח), כל אלה שבטי ישראל שנים עשר וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אותם. ע"כ.

אשר דיבר להם אביהם, מבאר רש"י, שיש מהם שלא ברכם אלא קינטרן, יכול שלא ברך לראובן שמעון ולוי, תלמוד לומר ויברך אותם, כולם במשמע. והמשיך וביאר במה נתברכו כולם, ברך אותם, לא היה לו לומר אלא איש אשר כברכתו ברך אותם, מה תלמוד לומר ברך אותם, לפי שנתן ליהודה גבורתו של אריה, ולבנימין חטיפתו של זאב, ולנפתלי קלותו של איל, יכול שלא כללן בכל הברכות, תלמוד לומר ברך אותם. ע"ש.

הרי כל ברכה שנתברך בה שבט, נתברכו בה כולם. גור אריה יהודה, אך גם גור אריה ראובן, שמעון, דן, בנימין והשאר. נפתלי איילה שלוחה, וכך גם יהודה, אשר, זבולון, יוסף והשאר.

וצריך להבין את עניין הדיבור שנידבר בו כל אחד והפך לנחלת וברכת הכלל. אם לא רק יהודה הוא אריה, אלא גם יוסף וזבולון, מדוע נתלתה ברכת אריה ביהודה ומה משמעותה. יתר על כן, ראובן, שמעון ולוי לא ברכם אלא קינטרם, כלשון רש"י, ומה יש להכליל את פחז כמים אל תותר ובסודם אל תבוא נפשי אל שאר השבטים. מה להם ולזה, מה עניין ברכה יש בזה.

יעקב פתח ואמר ראובן בכורי אתה, ושנה ושילש, אומר הרד"ק, כוחי וראשית אוני, כי הוא ראוי לשלוש מעלות, כמו שתרגם אונקלוס, כהונתא בכורתא ומלכותא, וזהו שאמר ויתר שאת, אך בגלל שחטא בחטא גדול אל תותר, שלא יהיה לך יתרון על אחיך. והמשיך הרד"ק והביא את פירוש אביו שיתר שאת הוא עניין כפרה, והיא הברכה שברכו שתתגבר סליחתו על עונו. כלומר, כמו בעניין קין (פ"ד פסוק ז) שאמר לו ה"ת ואם תיטיב שאת.

כלומר, יעקב מוכיח את ראובן על חטאו, ומעמיד אותו על כך שדרגתו והמצופה ממנו גבוהים ובודאי שלא היה צריך לחטוא. יעקב מוסיף ואומר שבגין החטא מפסיד ראובן כמה יתרונות שהיו צריכים להיות לו, אם זו כהונה, בכורה או מלכות. ברם, למרות כל זאת, מתברך ראובן ביכולת להשתקם מעוונותיו ולהתגבר ביתר שאת, בתשובה וכפרה חזקות ויתרות.

שמעון ולוי אחים, אמר יעקב, כלי חמס מכותיהם. מדוע ציין את הידוע מאליו, שהם אחים, ביאר הרש"ר הירש, שבאופיים התגלה קו שהיה מכשיר אותם לעמוד בראש ההנהגה העתידה, הם אחים והם גילו רגש אחוה, כלומר אחיו וחיבור, במידה יתרה. עוול שנעשה לקטן שבמשפחה הרי הם חשים בו, בלא כל אנוכיות, כאילו נעשה להם. הם אחים ומאוחים גם זה לזה ושניהם יחד לשאר המשפחה וכביכול מניעים גוף אחד גדול יחד עם תכונת אפס ועברתם שאינה יודעת גבול.

כתגובה לזה אומר יעקב על שמעון ולוי, אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל, כלומר, נחלק ונפיץ שת שמעון ולוי ותכונתם באופן שיהיה מתאים לעם ישראל. אם זה בשעה שעם ישראל פורח ויושב על אדמתו, בבחינת ישראל, אז יפיצם הפצה שיש בה כדי להקטין ולבטל כמה שניתן את מידת העזות, ואם זה בשעה שעם ישראל בגלות ובניכר, בבחינת יעקב, אז יחלקם חלוקה שאין בה עניין של ביטול והזנחה אלא כמו שמחלקים דבר יקר למען יזכו רבים ככל האפשר. ואכן, בארץ ישראל לוי לא נטל חלק וקיומו היה תלוי במעשר, ברצון הטוב של כל יחיד, ואף בני שמעון, נחלתם הייתה מוקפת ומובלעת בנחלת יהודה, כך שהיה תלוי כולו בשבט החזק שהקיף אותו, ולא הייתה ללוי ולשמעון

השפעה והובלה בשעת הפריחה של עם ישראל. רק בגלות, כשהאומה מפוזרת וקרבה הסכנה של הכרה עצמית תאבד, אז, למען תישמר ההכרה העצמית והרגש היהודי, שמעון ולוי שהיו נפוצים בארץ ישראל נעשו מחולקים בגלות והחיו את הכוח, העוז ואת האש והגאווה היהודית האצילה. גם ראובן וגם שמעון ולוי, דיברו איתם יעקב דברים קשים לגבי מעשיהם או תכונותיהם, ראובן חטא והפסיד ממעלתו, ושמעון ולוי נוטים להתאחד ולהוביל בעוז ובהקצנה, אך יחד עם הדברים הקשים גם מסר תרופה למכה, ברכה, איך לתעל את הדברים למקום טוב, אם בתשובה חזקה, יתר שאת, וכידוע במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים, ואם בתכנון והבחנה מתי הזמן המתאים להוביל חזית אחידה ועזה. העובדות והתכונות שייכות רק לראובן, שמעון ולוי, אך הברכה וההתמודדות שייכות לכל השבטים, וזו ההכללה שכלל בה יעקב את כל השבטים וכך את ברכותיהם גם יחד. גור אריה יהודה ונפתלי איילה שלוחה הם המעלות הטבעיות של שבטים אלו, כמו התכונות הטבעיות והמעשים שהציג יעקב לגבי ראובן, שמעון ולוי. במקרה של אותן מעלות טובות, יעקב כמוהן בירך את אותם השבטים בכך שיאחזו בהן ויחזקו אותן, אך הוסיף ובירך, איש אשר כבדתו ברכך אותם, שגם מי שזו אינו תכונתו הטבעית והדבר כביכול אינו נוגע אליו, יכלל גם הוא בכל הברכות, יתברך בטוב ויתמודד עם הרע:

ספר הגאולה

ונתייחד ספר ואלה שמות בעניין הגלות הראשון הנגזר בפירוש ובגאולה ממנו. רמב"ן
בהקדמה לשמות.

שמות

פקוד פקדתי

בשמות (פרק ג מפסוק טז), לך ואספת את זקני ישראל ואמרת אליהם ה' אלוקי אבותיכם נראה אליי וכו' לאמר פקוד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים וכו' ושמעו לקולך. ע"כ. ופרש"י, ושמעו לקולך, מאליהם, מכיוון שתאמר להם לשון זה ישמעו לקולך, שכבר סימן זה מסור בידם מיעקב ומיוסף שבלשון זה הם נגאלים. יעקב אמר (בראשית פ"נ פכ"ד) ואלוקים פקוד יפקוד אתכם, יוסף אמר להם (בראשית פ"נ פכ"ה) פקוד יפקוד אלוקים אתכם. עכ"ל.

ויש לתמוה, דאם הסימן הקדום והחשוב מיעקב ומיוסף נמסר לזקני ישראל, כיצד ייתכן שמשם רבינו ע"ה לא הכיר אותו. ואם אכן הכיר אותו, לשם מה ה' צריך היה לומר לו אותו כעת, ויותר מכך, מה הוכחה יש בזה כלפי זקני ישראל שמאת ה' הדבר. אולי משה משקר ח"ו ומשתמש בסימן החשוב משום שידוע אותו כמותם, ולא משום שה' מסר לו אותו. ואם תאמר דלא חששו זקני ישראל שמשם רבינו ע"ה, אפי' באותה תקופה קודם שהתגלתה גדולתו בעניין המכות ויציאת מצרים, יוציא דבר שקר כ"כ משמעותי מפיו ח"ו, הרי גם אם יאמינו לו יהיה זה מכוח נאמנות זו גופא ולא מכוח הסימן, וחוזרת השאלה לשם מה נצרך משה לומר אותו בפניהם.

השפתי חכמים כתב בפשיטות דלא נמסר הסימן אלא לגדולים, ומשה לא היה כי אם בן י"ב שנה, אך הרחבת העניין מבוארת במדרש, וכך נתבאר שם.

סימן זה שעמ"י עתיד להיגאל בלשון של פקידה כפולה, נאמר במדרש, מסרה יוסף ללוי וציווה אותו שישמור את הדבר בסוד. לוי מסר את הסוד לקהת וקהת מסר את הסוד לעמרם. עמרם, בניגוד לקודמיו, לא מסר את הסוד למשה אלא מסרה לזקני הדור שמסרוהו לראשי הדור הבא וכו', וכדי שלא יחשבו ישראל שמשם רבינו קיבל את הסוד מאביו עמרם וממילא לא יאמינו לו שבא בשליחות ה' כששתמש בסימן, נעקר משה בעל כרחו מבית אביו וממצרים כאשר היה בן י"ב שנה במעשה הריגת המצרי. ממילא הבינו כולם כי לא קיבל משה הסוד מאביו, משום שהניחו שלא ימסור עמרם את הסוד אלא לזקן, אבל לא לנער קטן שאפילו לא הגיע למצוות. ממילא ה' היה צריך למסור למשה את הסוד, וכשהציג את הסוד בפני זקני ישראל ידעו להאמין לו.

הרמב"ן תירץ שקיבלו זקני ישראל מיוסף ששמע מפי הנביא יעקב אביהם, שהראשון שיבוא ויאמר להם שהקב"ה שלח אותו לומר לזקנים פקוד פקדתי הרי הם צריכים להאמין שהוא יהיה הגואל אותם, כי גלוי וידוע היה לפני הקב"ה שלא יבוא אדם ויכזב בהם ויאמר להם הלשון הזה מעצמו מבלי שה' ציווהו על כך. אך ק"ק דסו"ס לאדם יש בחירה ואם ירצה יוכל להשתמש בסימן לשקר, והדבר נוגע לשאלה הכללית של ידיעה ובחירה ואכמ"ל.

בפרשת דרכים ביאר את העניין באופן נוסף. הנה, קושיא ידועה היא מדוע בני ישראל נגאלו לאחר מאתיים ועשר שנים, בעוד גזירת הגלות כפי שנקבעה בברית בין הבתרים לא הייתה אלא

לארבע מאות שנה, כדכתיב כי גר יהיה זרעך וכו' ארבע מאות שנה. ונתנו לדבר שני טעמים. טעם אחד, שבגלל קושי השעבוד שנשתעבדו בהם מצרים, שהיה הרבה מעבר לגזירה של ועבדום ועינו אותם, הרי נחשב שעבדו שנים רבות מאשר מה שעבדו בפועל. טעם שני, שהגזירה הייתה על סך מסוים של שנות אדם וחישובה היה לפי הריבוי הטבעי בעם ישראל. בפועל הרי עמ"י התרבו במצרים שלא כדרך הטבע כך שנפשות רבות יותר סבלו משיעבוד מצרים וכך סך שנות העבדות המקורי נגמר לאחר מאתיים ועשר שנים במקום ארבע מאות.

ושני טעמים אלו רמוזים בלשון הפקידה הכפולה, טעם אחד כנגד פקידה אחת. ומי שהיה רוצה להוכיח את דבריו על ידי סימן הפקידה הכפולה, היה צריך בנוסף גם לציין ולהסביר את שני הטעמים הרמוזים בה כדי שיאמנו דבריו. בהתאם, מלבד לשון פקוד פקדתי, הוסיף ואמר ה' למשה גם את שתי הסיבות לפקידה המוקדמת. הסיבה הראשונה, פקוד פקדתי אתכם, ואתכם היינו בגלל היותכם וריבוי הנפשות שלכם, והסיבה השנייה, ואת העשוי לכם במצרים, דהיינו מה שעשו לכם המצרים בקושי השעבוד. כיוון שידע משה ללוות את לשון הפקידה הכפולה בהסברים הנכונים להקדמת הפקידה והגאולה, שוב האמינו לו זקני ישראל ולא חשו שמא דבר שקר הוא ח"ו.

יש שכתבו באופן נוסף, שלא לשון הפקידה עצמה היא הייתה ההוכחה שאת שמשה דיבר פי ה' דיבר, אלא האופן בו משה אמר את המילים, אף שהיה ידוע ככבד פה וכבד לשון. משה הגה את המילים פקוד פקדתי בצורה ברורה וחדה, למרות שניתן היה לצפות שכמגמגם לא יצליח לעשות זאת, אולי בפרט באות פ' שבתחילת המילה שיותר קשה להגותה, ובפרט כאשר צריך לעשות זאת פעמיים וברצף. מכיוון שנעשה כאן שינוי מדרך הטבע, ידעו הזקנים כי משה אומר להם את דבר ה'. והנה, ייתכן גם שזו הסיבה ללשון פקידה כפולה, כי קשה לכבד פה לומר פקידה, וקשה כפליים או פי כמה מונים לומר זאת פעמיים.

ואף שההסברים רבים ונהירים, נדמה שיש הסבר נוסף ואמיתי בדבר.

הזקנים כנראה היו מודעים לכך שיתכן שמשה לא יודע את הסימן, אולי משום שהיה קטן באותה שעה כפי שכתב השפת"ח או משום טעם אחר, אך ייתכן גם שהוא מודע אליו, כפי שהם מודעים. כך או כך, לזקני ישראל היה ברור שלא תיתכן עזות פנים להשתמש בסימן החשוב לדבר שקר. אם היה משה בא בפניהם ואומר להם את דבריו ללא הסימן, אכן לא היו חוששים לדבריו, אך כיון שהשתמש בסימן הקדום שיצא מפי יעקב ויוסף, גם אם ייתכן שידע את הסימן כפי שהם הכירוהו, נאמנים דבריו בבחינה הדומה לשבועה. ויותר מכך, גם מי שידע את הסימן, לא בהכרח יודע שהשימוש בו יוצר נאמנות חמורה הדומה לשבועה, והוא הוא המידע שגילה לו ה', שיכול להשתמש בסימן המוכר וחכמי ישראל בודאי לא יעמדו מנגד כשיאמר בפניהם כן. ואם תאמר, דאם חכמי ישראל ידעו שלשימוש בלשון פקוד פקדתי בחינה של שבועה, שוב חוזרת השאלה שמן הסתם גם משה ידע זאת ולשם מה ה' היה צריך לומר לו כן. אך יש ליישב, דזקני ישראל לא ידעו את הדבר בבחינה של מידע יש, אלא שכשהדבר בא לפניהם למעשה, חשו בליבם ובעצמותיהם שלא ייתכן שנושאים את הסימן מולם לשווא ולמטרת הונאה. משה לעומתם היה צריך את הידע שמלכתחילה השימוש בלשון פקוד פקדתי יוביל לאותה תחושה וקבלה אצל הזקנים, ולשם כך היה צריך שה' יודיע ויאמר לו שכך יעשה. ודומה הדבר לכך שלוודא פתרון לבעיה יותר קל מאשר לחפש פתרון לבעיה, אך אכמ"ל בזה.

גופא בביאור משמעות הלשון פקוד פקדתי, כתב המדרש בשמות רבה כדלקמן. מהו פקוד פקדתי, כלומר לשם מה אמר לשון כפולה של פקידה, פקוד על הים, פקדתי במצרים. פקוד להבא, כלומר בגאולות העתידיות כגון מגלות בבל ואדום, פקדתי לשעבר, דהיינו הגאולה מגלות מצרים.

האלשיך הקדוש בתחילת הפרשה ובסוף פרשת ויחי כתב, כי הנה כשירדו בני ישראל למצרים

ירדה עמהם השכינה וכל פמליא של מעלה, כפי שאמר הי"ת ליעקב (בראשית פרק מו), אנכי ארד עמך מצריימה ואנכי אעלך גם עלה, ואמרו על כך חז"ל, מלמד שכשירדו ישראל למצרים ירדה שכינה עמהם וכאשר השכינה שם הרי גם פמליא שלה עמה. נמצא שלבני ישראל היה מעין משכון לביטחון שיגאלו ממצרים, דהיינו שכינת ה' והמלאכים השרויים עמהם שם, וודאי לא יניחם ה' להישאר שם.

אם כן, זהו הביאור במה שאמר יוסף לאחיו לפני מותו. אמר יוסף אנכי מת, וכוונתו שאף שהוא מת ויכולים המצרים להתעמר ולהשתעבד בהם אל להם לפחוד, שכן יש משכון בידיהם של השכינה והמלאכים. המשיך יוסף ואמר אלוקים, דהיינו שה' ובית דינו לא יתפרדו, וודאי שפקוד ויגאל את שכינתו וצבאותיו, ואז ממילא גם יפקוד, דהיינו את עם ישראל, יחד עימם.

ובמאמר המוסגר יש לשאול, דהנה כתב רש"י שהסימן הוא הסימן השתמשו בו יעקב יוסף והביא לכך פסוקים, אך הדבר תמוה, דשני הפסוקים שבסוף פרשת ויחי לא אמרם אלא יוסף. בפסוק הראשון נאמר ויאמר יוסף אל אחיו וכו' ואלוקים פקוד אתכם והעלה אתכם וכו', ובפסוק השני נאמר וישבע יוסף את בני ישראל לאמר פקוד יפקוד וכו'. אכן, במדרש רבה דלעיל כלל לא הוזכר יעקב כי אם יוסף לבדו. והנה, הרמב"ן כתב על כך שאולי כוונת רש"י שיוסף אמר פעמיים פקוד יפקוד, להגיד שהייתה מסורת בידו מאביו יעקב.

עוד בביאור המילים פקוד יפקוד, הגור אריה ביאר שתיבת פקוד משמשת הן לרעה, כגון בלשון פוקד עוון אבות, והן לטובה, כגון וה' פקד את שרה, וגאולת מצרים הונעה מכוח שתי המידות. מידה אחת היא לשלם רע לעוברי רצונו, והיינו המצרים שה' פרע מהם על כל רעתם, והמידה השנייה היא תשלום טוב לראויים לכך ולעושי רצונו, דהיינו האבות ששילם להם טובה על שהתהלכו לפניו בצדק וגאל את זרעם. ומידה משותפת זו, הערבוביה של הפקידה לטובה והפקידה לרעה, היא היא הרמוזה והמצויינת בלשון הפקידה הכפולה של פקוד יפקוד:

שירדו מנכסיהם

בשמות (פרק ד פסוק יט), ויאמר ה' אל משה במדין לך שוב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. ע"כ. ופרש"י, כי מתו כל האנשים, מי הם, דתן ואבירם, חיים היו אלא שירדו מנכסיהם והעני חשוב כמות. עכ"ל.

ומקור הדבר בגמרא במסכת נדרים (דף סד ע"ב) שהביאה בעניין שימוש בדבר הנולד כפתח להתרת נדרים, מאי טעמא דרבי אליעזר אמר רב חסדא דאמר קרא כי מתו כל האנשים והא מיתה דנולד הוא מכאן שפותחין בנולד, ורבנן מאי טעמייהו קסברי הנהו מי מיייתי והא אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי כל מקום שנאמר נצים ונצבים אינן אלא דתן ואבירם, אלא אמר ריש לקיש שירדו מנכסיהן. ע"כ. כלומר, השבועה שנשבע משה ליתרו שלא יחזור למצרים יכולה להיות מותרת משום שינוי המצב שהאנשים המבקשים את נפש משה מתו, ומיתה היא דבר הנולד, או שירדו מנכסיהם וכיוון שהעניות היא דבר המצוי אין זה כנולד.

ואם תאמר ומה בכך שירדו מנכסיהם וחשובים כמתים, הרי כל עוד אינם מתים ממש יכולים הם לבקש את נפשו של משה, מבאר הרא"ש שכיוון שעניים הם לא היו יכולים להזיקו שאין דבריהם נשמעים. ואם תוסיף לשאול מדוע עניות נחשבת לדבר המצוי יותר מאשר מיתה, והרי כל אדם סופו למות בעוד עניות היא דבר שלעיתים היא נחלת חלק מהאנשים פעם אחת או פעמיים בחייהם לתקופות קצובות אבל תוחלת הזמן איננה מרובה משל המיתה שהיא ודאית ונמשכת לנצח. התשובה לדבר, נראה לומר, שלדתן ואבירם היה עסק אחד, או שני עסקים בנושא אחד, כך שיש תלות ביניהם במצבם הכלכלי. בהינתן תלות זו אכן סביר עשרת מונים שדתן ואבירם ירדו מנכסיהם בו זמנית

לעומת הסיכוי ששני אנשים ימותו באופן בלתי תלוי.

על הכלל הידוע ששלוחי מצווה אינם ניזוקים, הגמרא במסכת פסחים (דף ח ע"ב) מוסיפה סיוג שהיכא דשכיח היזקא שאני, ומביאה לכך מקור משמואל שנצטווה ללכת למשוך את דוד למלך (שמואל א פרק טז), ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני. ושואלים האחרונים מדוע אין הגמרא מוכיחה את הסיוג מהפסוק המפורש בתורה שה' שלח את משה לשוב למצרים לדבר מצווה ובכל זאת היה צריך להדגיש בפניו שמתו האנשים המבקשים את נפשו כך שההיזק אינו שכיח.

והשיבו על כך על פי הגמרא בנדרים שטעם האמירה של ה' למשה שמתו האנשים המבקשים את נפשו היא כדי למצוא פתח להתיר את שבועתו, אבל אין הכי נמי שמבחינת עצם העניין שמה עלול להיפגע ממבקשי רעתו סלקא דעתך שאין חשש אמיתי כיוון ששלוחי מצווה אינם ניזוקים לעולם ובכל אופן אלמלא המקור משמואל שחשש באופן שההיזק שכיח.

אך הדבר מוקשה מיניה וביה. אם אכן משה לא צריך לחשוש לחזור למצרים מפני ששלוחי מצווה אינם ניזוקים לפי מה דס"ד אלמלא דברי שמואל, אם כן מדוע מלכתחילה נשבע משה שלא לחזור למצרים. מה היה לו לחשוש אף קודם שה' גילה לו שמתו כל האנשים המבקשים את נפשו אם הוא מווגן אף היכא שכיחא היזקא. ואם משה חשש לחזור למצרים אף שהוא שליח מצווה, הרי זה מקור מן הכתוב דהיכא דשכיח היזקא שאני וכן"ל. ברם, נראה שהתשובה לכך פשוטה, כי כשמה נשבע שלא לשוב למצרים עדיין לא היה שליח לדבר מצווה וחשש שיפגעו בו, ואם כן א"א לפתוח בזה לדעת חכמים ואין הבדל בין לפתוח בזה ובין לפתוח במיתת האנשים לדעת רבי אליעזר, ומכל מקום ה' פתח פתח במיתת האנשים משום דעדיפא מיניה להסיר את החשש להיזק לחלוטין.

והאי עניינא גופא מדוע העני חשוב כמת, כתב המהר"ל בגור אריה וא"ד, ודבר זה ידוע כי העני שאין לו חיות מעצמו רק שהוא מקבל מזולתו ובעצמו אין עומד בו החיות הרי הוא כמת, כי החי הוא שצריך שיהיה חי מעצמו ולא נתלה מזולתו ולפיכך העני חשוב כמת. וזהו שאמר שלמה ושונא מתנות יחיה, פירוש כי ההסתפקות בעצמו הוא החיות, שהרי מי שאינו מסתפק בעצמו והוא חסר עד שהוא רוצה לקבל תמיד מזולתו זה הוא חסר, והחסר יש בו ההעדר אשר הוא המיתה. אבל השונא מתנות והוא מסתפק בעצמו זהו החיות, שלא יחסר דבר והוא שלם וכו'. נמצא כי יש ג' מדריגות, האחד הוא יעקב אשר זכה להיות בחיים אף במיתתו בעבור שנתברך בלי שיעור וגבול. השני סתם בני אדם אשר בעולמם מתדבקים במעיון, והוא פוסק כשיגיע זמנם. השלישי העני אשר נחשב כמת אף בעת חייו מפני שאין לו דבר והוא מת ויבש ונחשב כמת אף בעולם הזה. עכ"ד.

הרי ייסד לנו המהר"ל שעניות ומיתה אינם שני דברים שונים במהותם, אלא שני מינונים שונים של אותו העניין, היות האדם חסר. העני שאינו מסתפק בעצמו באופן חלקי יש לו היעדר ומיתה חלקית, והמת שאינו מסתפק בעצמו באופן מלא הרי הוא, כמובן, מת בשלמותו, למעט יעקב שאמרו עליו חז"ל (מסכת תענית דף ה ע"ב) יעקב אבינו לא מת, משום ששתה מן המקור בלא קץ כמבואר בגור אריה, ע"ש. ועל כל פנים, לפי זה יש לנו תשובה נוספת ופשוטה מדוע עניות שכיחה יותר מן המיתה ואינה נחשבת לנולד בניגוד למיתה, שכן בכלל מאתיים מנה. אם אדם מת וחסר חסרון מלא בכלל זה הוא גם עני וחסר חסרון חלקי, אבל אם אדם עני וחסר חסרון חלקי, מכל מקום אינו מת. כמו כן מובן מאוד מדוע דתן ואבירם העניים אינם יכולים להיזק למשה, שהרי עניות הגדרתה היא חוסר יכולת. ועוד לפי המהר"ל יש ליתן טעם ותבלין לכך שפתח ה' פתח בדבר הנולד לרבי אליעזר בכך שמתו כל האנשים ולא פתח בנולד בכך שנעשה משה שליח לדבר מצווה לפי מאי דס"ד ששלוחי מצווה אינם ניזוקים בכל אופן, הואיל והאמירה שמתו כל האנשים אינה שינוי מצב טכני אלא מהותי, שכלולה בזה אמירה משמעותית לך בכוונתך זה ותפעל לעומת המתנגדים לך הנמצאים

במצב חסרון היעדר וחוסר יכולת:

העוסק במצווה חייב במצווה

בשמות (פרק ד פסוק כד), ויהי בדרך במלון ויפגשהו ה' ויבקש המיתו. ע"כ. דהיינו, ויהי משה בדרך במלון, ויבקש המיתו, מפרש רש"י, המלאך למשה לפי שלא מל את אליעזר בנו ועל שנתרשל נענש מיתה. וממשיך ומביא את דברי חז"ל בסוגיית נדרים (דף לא ע"ב), תניא אמר רבי יוסי חס ושלום לא נתרשל, אלא אמר אמול ואצא לדרך, סכנה היא לתינוק עד שלשה ימים, אמול ואשהה שלשה ימים, הקדוש ברוך הוא ציווני (פסוק יט) לך שוב מצרים. ומפני מה נענש, לפי שנתעסקו במלון תחלה. והיה המלאך נעשה כמין נחש ובולעו מראשו ועד ירכיו, וחוזר ובולעו מרגליו ועד אותו מקום, הבינה צפורה שבשביל המילה הוא. עכ"ד. כלומר, ואותו המלון סמוך למצרים היה ולכן משהגיע אליו יכול היה למול. ע"ש בר"ן.

ויש לתמוה, הלא משה רבינו בדרכו לגאול את ישראל ע"פ ציווי ה' לך שוב מצרים, הרי הוא בבחינת עוסק במצווה, וכלל הוא שהעוסק במצווה פטור מן המצווה. אם כן, גם כאשר מגיע משה למלון ומתעסק בו, הואיל וכל הליכתו הינה לעשות מעשה ע"פ ציווי ה', סוף סוף עוסק במצווה הוא וצריך להיות פטור מן המצווה, ובפרט ממצוות המילה של אליעזר.

הנה, המשנה בסוכה (דף כה ע"א) אומרת כי שלוחי מצווה פטורין מן הסוכה, ומפרש רש"י, שלוחי מצווה, הולכי בדרך מצווה, כגון ללמוד תורה ולהקביל פני רבו ולפדות שבויים, פטורין מן הסוכה, ואפילו בשעת חנייתו. עכ"ד. וכתבו ע"כ התוספות (ד"ה שלוחי), וכן משמע בגמרא דקאמר הולכי לדבר מצוה פטורין מן הסוכה בין ביום ובין בלילה, ומשמע אף על פי שאין הולכין אלא ביום דאי דאזלי ביממא ובלילה אפי' לדבר הרשות נמי פטירי כדקתני בבביתא וכו'.

אך לא קיבלו זאת וא"ד, ותימה אם יכולין לקיים שניהם אמאי פטורין דאטו אדם שיש לו ציצית בבגדו ותפילין בראשו מי מפטר בכך משאר מצות, ובפרק אין בין המודר (נדרים דף לג ע"ב) גבי המודר הנאה דמחזיר לו אבידתו אף על פי דמהני ליה פרוטה דרב יוסף משום דלא שכיחא, ואי כל זמן שאבידה בביתו מפטר מלמיתב ריפתא לעני אם כן שכיחא היא, אלא ודאי לא מפטר אלא בשעה שהוא עוסק בה כגון טלית של אבידה ושוטחה לצורכה או בהמה שנותן לה מזונות דלא שכיחא שבאותה שעה יבא עני לשאול ממנו, וצריך לומר דהכא נמי איירי בכי האי גוונא דאי מיטרדי בקיום מצות סוכה הוּו מבטלי ממצוות. עכ"ד. כלומר, לא יעלה על הדעת שמי שאינו עוסק במצווה ממש ויכול לקיים את שתי המצוות יהיה פטור מן המצווה האחרת, וכצ"ל להעמיד גם את מי שפטור בחנייתו, דהיינו דווקא כאשר קיום המצווה הנוספת בחנייה תגרור איזשהו עיכוב וביטול למצווה הראשונה.

מחלוקת יסודית זו, האם העוסק במצווה פטור מן המצווה רק אם אינו יכול לקיים את שתי המצוות יחדיו ללא עיכוב, כפי שאומרים התוספות, או אף החונה וההולך לעסוק במצווה שאינה מתעכבת או נפגעת על ידי המצווה הנוספת, כגון מצוות ציצית או תפילין שלבוש בהם ודיו, פטור מן המצווה, כפי שמשמע מרש"י, תלויה לכאורה בגדר הבסיסי של פטור העוסק במצווה. והנה, יש לחקור בגדר אותו הפטור, האם מדובר בהיתר, רוצה לומר, העוסק במצווה הרי הוא מופקע מן המצווה אחרת. המצווה השנייה כביכול לא קיימת במקום שישנו שם של עיסוק במצווה הראשונה. או דלמא, המצווה הנוספת קיימת אלא שישנה דחייה של המצווה השנייה במקום שבו יש עיסוק במצווה הראשונה. הנפ"מ בין שני הגדרים, כמובן, במקרה שהציגו התוס' ובו ניתן לקיים את שתי המצוות, העיסוק במצווה תו"כ לבישת הציצית. אם המצווה השנייה רק נדחית מפני המצווה שבה

עוסק, הדעת נותנת שזהו המצב רק כאשר יש הכרח לאותו דיחוי, אבל כל שאין הכרח, אונס, סתירה בין המצוות, חוזר החיוב של המצווה השנייה ועל העוסק לקיים את שתיהן, וזו דעת התוס'. רש"י לעומת זאת, יסבור שניתן היתר לעוסק במצווה ביחס למצווה השנייה, עד כדי שהמצווה השנייה כאילו איננה קיימת. ואם כן, אם אנו מגדירים אף בשעת החנייה את האדם כעוסק במצווה, עדיין עומד ההיתר אל מול המצווה האחרת כך שאין כל חיוב לקיימה.

וניחזי אנו, משה רבינו ודאי עסק במצוות הצלת כלל ישראל וקיום ציווי ה' בתוך ועל מנת עיסוק זה, והרי הוא עוסק במצווה. ברם, הואיל ומשה בדרך במלון, בשעת חנייתו, יכול להתעסק אף במצווה הנוספת של מילת אליעזר, נכונה הטענה לפוס' שיטת התוס' שחוזר החיוב על מצוות מילת אליעזר ואותו יש לממש בתחילת החנייה ועל כך נתבע משה. אלא שלרש"י העניין עדיין מוקשה, הואיל ושלוחי מצווה פטורין לעולם אף בשעת חנייתן, ומשה הוא שלוח מצווה, מפני מה נענש על שנתעסק במלון תחילה קודם למילה, והוא הרי אינו חייב למול לא בתחילה ואף לא בסוף כל זמן שהוא חונה או הולך בדרך לקיום מצוותו.

הר"ן אהיה סוגיא דסוכה הוסיף נופך על המשתמע מרש"י שהעוסק במצווה פטור מן המצווה אף על פי שיכול לקיים את שתיהן וא"ד, ומיהו מודינא ודאי שכל שאינו צריך לטרוח כלל אלא כדרכו במצווה ראשונה יכול לצאת ידי שניהם דבכה"ג ודאי יצא ידי שתיהן ומהיות טוב אל יקרא רע וכו', ומיהו כל שצריך לטרוח פטור ומשום הכי רבנן דהווי שלוחי מצווה הווי גנו חוץ לסוכה דכל זמן שליחותן עוסקים במצווה מיקרו ולא היו חייבים לקיים מצוות סוכה. עכ"ד. כלומר, הגם שמבחינה עקרונית סובר הר"ן שהעוסק במצווה יש לו בחינה של היתר שלא לעסוק במצווה השנייה, ולא רק דיחוי בעלמא, אומר הר"ן ומסייג שמכל מקום יש קיום מסוים למצווה האחרת ואין זה נכון לומר שכלל אינה קיימת. ואם יכול לצאת ידי שתיהן באופן שאינו צריך לטרוח כלל, אמרין מהיות טוב אל יקרא רע, רוצה לומר, הגם שאכן יש היתר לא לקיים את המצווה השנייה, אין זה דבר רע להרבות טוב ולהוסיף ולקיים אף אותה.

ואפשר שעל דרך הר"ן יש להבין את התביעה ממשה רבינו אף לדרכו של רש"י על ידי קירובה לדברי הר"ן. הגם שהעוסק במצווה פטור ממצווה אחרת כאשר אפשר לקיים את שתיהן, אבל מכל מקום אם אין מניעה כלל בקיום שתיהן, וצ"ל שכך היה המצב בהיות משה במלון, ישנו עניין וערך להרבות טוב ולקיים את המצווה הנוספת. ואמנם לכאורה אין תביעה על אדם בעלמא שאינו פועל להרבות טוב חרף היתר שניתן לו, אך משה רבינו שלא קם נביא כמותו, כאשר יכול להרבות טוב ולקיים עוד מצווה, מתעוררת כלפיו תביעה אם אינו מקיים ואפילו אם אינו מקדים לקיים הגם שלבסוף בכל מקרה יעשה את המצווה.

הנה, הרש"ר הירש מבאר את שורש את התביעה על אי מילת אליעזר, עד כדי שכלשון הכתוב פגש אותו ה' וביקש להמיתו, ואלו דבריו, ויפגשוהו ה' האלוקים אשר זה עתה שלח את משה בשליחות כה רמה וכו', הרי היה בדרך להביא גאולה לעם הזה שכל ייחודו מושתת על ברית המילה, ואיך יביא לתוך קהל עם זה ילד אשר לא נימול, מוטב וימות ואל תהיה תחילת שליחותו מכשלה וכו'. לפי פירושו בא ביטוי זה ללמדנו כי ביצוען של תוכניות ה' אינו מותנה באיש, הרבה שלוחים למקום, שום אדם גם לא האיש משה, חיוני והכרחי הוא לה'. ואם הפצרת ה' במשה לקבל עליו את השליחות נתנה מקום לדעה מוטעית זו, כאן תשובתה בצידה. גם לשלוחו גם למשה לא ישא ה' פנים, אדרבה בקרובי אקדש (ויקרא פ"י ג). דבר זה נרמז כבר כאן בצורה תמציתית. עכ"ד.

הי"ת מבקש להמית את משה מפני שהעיסוק שלו במימוש ציווי ה' וגאולת עמ"י אינו עולה בקנה אחד עם האפשרות שמשה יגיע אל הקהל ויביא עימו ילד אשר לא נימול, היפך הייחוד של

העם שמושתת על ברית המילה. והגם שההתייחסות החמורה אל העניין אינה אלא מפני שמדובר במשה, כפי שמסביר הרש"ר הירש, להראות ששום אדם אינו בבחינת הכרחי לה', ואדרבה, בקרובי אקדש, סוף סוף מדובר במניעה מהותית בקיום המצווה של הפעולה לגאולה עם ישראל. כל עוד יש מבין המתייחסים למשה והנמצאים תחת אחריותו מי שאינו מהול, מהווה הדבר פגם מהותי בקיום המצווה שבגינה נטענת הטענה לפטור של העוסק במצווה פטור מן המצווה, והואיל וכך הוא, קיום המצווה האחרת, מצוות המילה של אליעזר, אי"ז באמת קיום של מצווה אחרת כי אם סניף של מצוות הגאולה בעצמה. מצוות המילה הינה סעיף במצוות הגאולה כיוון שהגאולה הינה כלפי העם שנתייחד במילה ויכולה להיעשות רק בידי מי ששלם במילה, הוא וכל מי שחובת מילתם תלויה בצווארו. לכן אין לזה גדר של העוסק במצווה פטור מן המצווה, לא לתוס' ולא לרש"י, שכן המצווה שפטור ממנה הינה מצווה אחרת אבל לא המצווה המקורית שבה עוסקים על כל חלקיה. ממילא משה חייב במילת אליעזר, מוכרח הוא לבצע אותה קודם הגיעו אל קהל עמ"י שנתייחד במילה, ואף מצופה ממנו להזדרז בקיום המצווה ולהקדימה לפני העיסוק במלון ושאר העניינים שאינם סעיפים רוחניים בקיום מצוות הגאולה:

מכה אחר מכה

בשמות (פרק ה פסוק א), ואחר באו משה ואהרן ויאמרו אל פרעה כה אמר ה' אלוקי ישראל שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. ע"כ. ובהמשך, בפרשות הבאות, מסופר על עשר המכות שהפלה ה'"ת בהן את המצרים ועליהן בישרו משה ואהרן. משה הודיע בזאת תדע כי אני ה', הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור ונהפכו לדם, וכן במכת צפרדע, ואם מאן אתה לשלח הנה אנוכי נוגף את כל גבולך בצפרדעים וכו'.

ויש להבין, מדוע הבשורה על המכות הגיעה חלקים חלקים. כל פעם פרעה שמע על המכה המתרגשת לבוא עליו, על זהותה ועל תיאורה, במקום שישמע פעם אחת ולתמיד על כל המכות שתגענה עליו, על כל כלליהן ופרטיהן, ואם מכלול המכות יהיה חמור מדי עבורו, כמו שאכן התברר לבסוף, יחליט פרעה תכף ומיד את ההחלטה שאותה קיבל ככלות הכל, לשלח את עם ישראל מארצו. ומה מטרת המכות אם לא להוציא את עם ישראל ממצרים. למה לא להגיע לתוצאה הרצויה תכף ומיד.

אפשר ליתן טעם בדבר בכמה דרכים. אפשר לומר כי רצון ה'"ת שילקה פרעה בכמה שיותר מכות, אפילו אם המצב הרצוי לשלח את ישראל יכול להתקיים כבר בשלב מוקדם יותר, ולכן הוצגו המכות חלקים חלקים על מנת למצות כמה שיותר מכות עד שפרעה הסכים לשלח. רוצה לומר, המכות לא נועדו רק להשגת התחליט של שליחת עם ישראל, אלא גם כעונש שה' חפץ בו אף אם שילוח עם ישראל יכול להיעשות כבר כעת ולכן בהן עצמן יש ערך ללא קשר למועד התוצאה הרצויה. אפשר ליתן טעם נוסף, פשוטי, שהצגת כל המכות גם יחד הינה משמעותית ומרתיעה עד למאוד, ואף שאין בנו כל חשש מלהרתיע מצרים, הרי גם היהודים שומעים על המכות ופחדים וחוששים לסביבתם ולפגיעה אגבית אפשרית, הגם שהמכות אינן מכוונות כלפיהם. לכן המכות הוצגו בהדרגה, או מפני מיצוי מספר המכות הניתנות על פרעה, או מפני חיסכון של הרתעה ופחד מעם ישראל. רעיונות אלו ניתנו ע"י צגפ"ט.

הנה, בפרשת וארא אומר ה' אל משה (פרק ז פ"ג), ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אותותי ואת מופתי בארץ מצרים. ע"כ. וחיידדו המפרשים כי פרעה הכביד את לבו בחמש המכות הראשונות, כמבואר בפסוקים ויכבד את לבו וכו', אולם לאחר מכן ה' הכביד את לבו, כאמור ואני

אקשה את לב פרעה, וכביכול הביא את פרעה למצב שאין לו בחירה בין טוב ורע, אלא רק רע, והפלה בו את חמש המכות הנותרות. ואם כך, עדיין יש לתמוה, לפי ההבנה שמשה הציג את המכות אחת אחת על מנת שפרעה ילקה בכמה שיותר מהן, הלא לקראת המכה השישית כבר היה מנוי וגמור שפרעה מתחייב אף במכות הנותרות. בשלב זה כבר אין עניין להציג את המכות לחלקין, שכן בכל מקרה פרעה ילקה בהן.

הרמב"ן על אתר שאל את השאלה המתבקשת על מה שנאמר ואני אקשה את לב פרעה, אם השם הקשה את ליבו, מה פשעו. והביא שני תירוצים לדבר, האחד, כי פרעה ברשעו אשר עשה לישראל רעות גדולות חינם נתחייב למנוע ממנו דרכי תשובה ולפי מעשיו הראשונים נדון. והטעם השני, כי היו חצי המכות עליו בפשעו, ויחזק לב פרעה, ויכבד פרעה את לבו, אבל כאשר גברו המכות עליו ונלאה לסבול אותם רך לבו והיה נמלך לשלחם מכובד המכות, לא לעשות רצון בוראו. ואז הקשה השם את רוחו ואמץ את לבבו למען ספר שמו. עכ"ד.

כלומר, שני טעמים לכך שה' הכביד את לבו של פרעה בחצי השני של המכות. פירוש אחד, שבגלל המעשים הרעים שעשה פרעה בתחילה ננעלה ממנו האפשרות לעשות תשובה, ואמנם אין הוא נדון על כבדות לבו במכות האחרונות, שכן ה' הכביד את לבו בהן, אבל בכל זאת על המעשים הראשונים, בהם פרעה הכביד את לבו, ומהם לא שב, עליהם נענש בעונשו. ופירוש נוסף, שאין הכוונה שננעלו שערי תשובה מפני פרעה. אם באמת ובתמים היה חוזר בתשובה על כבדות ליבו, הייתה בתשובה זו טעם ותועלת, אלא שהיה נמלך לשלח את ישראל מכובד המכות ולא כי זה רצון ה'. מכיוון שלא נמלך פרעה במהות מעשיו, מכיוון שרצה לשלח רק כי היה צורך ולא בגלל הבנה והפנמה עמוקה שזהו הדבר הנכון, שוב אין ערך ברכות לב נבובה כזו ואין זה כי אם לב אבן, לב כבד, לב שיש להלקותו במכות נוספות.

ועתה, ניחזי אכן. לפי הפירוש הראשון שבחמש המכות האחרונות נתחייב יחדיו לאחר חמש המכות הראשונות, שוב לא היה עניין לכאורה לפרוט ולהביא אותן אחת אחת אם מגמת הפירוט היא להכות בפרעה כמה שיותר. רק לפי הפירוש השני, לפיו פרעה מתחייב בעונש על כל מכה ומכה בנפרד, ואדרבה, ה' מנסה אותו שיסכים לשלח את עם ישראל מתוך הפנמה וקבלת רצון ה', רכות לב אמיתית, ולא רק כדי להימנע ממכות נוספות, אזי פשוט וברור שיש להציג ולנסות את פרעה במכה לאחר מכה, כל אחת בנפרד. וגם אם לאחר חמש המכות הראשונות בא פרעה ומתרכך מכובד המכות, הרי זה ריכוך שאין בו ממש ונחשב הדבר שממשיך הוא בסורו, וכל התרעה למכה שזוהי תגובתו לגביה, הרי היא מזכה אותו באותה שעה במכה נוספת:

וארא

והוצאתי מסבלות

בוארא (פרק ו פסוק ו), לכן אמור לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלת אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. ע"כ. מתחת סבלות מצרים, מפרש רש"י, טורח משאי מצרים. ומקורות רבים בתורה ובנביאים למונח סבל במשמעות של משא, כגון במלכים א (פ"ה פכ"ט) ויהי לשלמה שבעים אלף נושא סבל. ע"ש. וכן בהטיות שונות ובמשמעות קרובה למילה סבל במשמעות של עומד בכאב.

ואלו הן ארבע לשונות של גאולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי, ובפסוק הבא (פסוק ז), ולקחתי

אתכם לי לעם, והנה המונח סבלות מצרים נאמר ביחס ללשון והוצאתי, כביכול יצאו עמ"י מטורח משאי מצרים כבר קודם להצלה, לגאולה וללקיחה, והדבר צריך ביאור, דתינח שיצאו מן הטרחה שהטריחו אותם המצרים אחר הגאולה וקודם הלקיחה, או אפילו קודם הגאולה אך אחר שהציל אותם מעבודת המצרים, אבל כיצד אומר הכתוב שיצאו מתחת סבלות מצרים בשלב כה מוקדם ואפילו לפני ההצלה. ויעויין ברמב"ן שחידד את הכוונה בארבע הלשונות, שההוצאה מתייחסת לכובד המשא, ההצלה פירושה שלא ימשלו בהם כלל, הגאולה בבחינת פדיון והעברת בעלות של ישראל מתחת ידי המצרים והלקיחה הינה קבלת התורה במעמד הר סיני. אך גם לפי מה שהרחיב בדבריו בעניין כל אחת מלשונות הגאולה ובמה חלוקה מחברתה, אכתי קשה כיצד ניתן לנתק את ההוצאה מתחת כובד המשא להצלה מתחת הממשלה, והרי זו וזו מתרחשות בפועל באותה השעה כאשר המצרים אינם יכולים לכפות את עם ישראל לשום דבר. ואפשר לדחוק שהכתוב פורט את כל מה שכלול בגאולת ישראל מבלי לקבוע אם הדברים קורים זה אחר זה או באותה שעה, כך שייתכן שהגאולה וההצלה אכן באות בחדא מחתא.

בנוסף לנקיטה בביטוי סבלות מצרים בשלב כה מוקדם של הגאולה, עוד יש להבין מדוע נקט בלשון רבים, סבלות, ולא בהטיה הרגילה, מתחת סבל מצרים, אם כל כוונתו למשמעות של משא או כאב.

התשובה בדבר, כי הנה יש לגאולה כמה פנים. ישנה הגאולה המתרחשת במציאות, דהיינו המעבר מן המצב של עבודת הכפייה וההלקאות אל מציאות של חופש, אך ישנה גם הגאולה המנטלית, הסובייקטיבית, המתרחשת בראשו של כל פרט ופרט שנעשה מרגיש בעצמו שהוא בן חורין. בהתאם, ה' מבטיח לבני ישראל ומתייחס לכל בחינות הגאולה, והצלתי אתכם מעבודתם, דהיינו שבמציאות לא תהיו תחת כל עבודה וממשלה של המצרים, אך אף קודם לכן, בשלב הראשון ביותר, ישנה הבטחה נפרדת של והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, דהיינו מתוך המצב הנפשי המתואר על ידי המונח סבלות מצרים. ונקט בלשון בעלת המשקל המיוחד סבלות מצרים ולא בפשטות סבל מצרים או משא מצרים וכו', כי אין זו הבטחה שמתייחסת למציאות הסבל או המשא הגופניים כי אם אל המצב הנפשי של הסבלנות והקבלה של המושג להיות תחת המצרים, לסבול דבר במובן של להשלים עימו, ואומר הי"ת שיוציא את ישראל ממצב זה אל ההכרה הנפשית של בני חורין.

הפרשה פותחת (שם מפסוק ג) בהבטחה שהבטיח הי"ת לאבות, וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב וכו' וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען וכו', ולא ברור לשם מה הוצרך להקדמה זו ואיזה טיעון היא באה לתמוך. ממה נפשך, אם הקב"ה הבטיח לאבות לתת לזרעם את ארץ כנען, פשיטא שיקיים את הבטחתו ומה מעלה או מוריד לחזור על כך, ולכן לא ייתכן שמציינים את ההבטחה מבלי לומר בזה דבר מה נוסף. אבל התשובה בזה, כי יותר משחשוב מה כלול בהבטחה חשוב איך היא נעשתה, יותר משחשוב תוכן ההבטחה חשובה הצורה שלה, שנעשתה באמצעות הקמת הברית עם אברהם אבינו, או בלשון רש"י (שם), הצבתי והעמדתי בריתי ביני וביניהם. לא מדובר בהבטחה עתידית כי אם בברית שנוכחת בכל שעה ובכל עת. כעת, נדמה שהעובדה בדבר הקמת הברית עם זקנם של ישראל באה על מנת לתמוך באותה הוצאה של עמ"י מתחת התודעה של סבלות מצרים. אמנם לבני ישראל היה קשה לתת את ליבם לדבר ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה (פסוק ט) והיו שרויים במט שערי טומאה, אך תמיד ולעולם יש בקרבם את אותה נקודה פנימית של ברית האבות. עם כזה שה' לא רק הבטיח לו גדולות ונצורות אלא אף כרת והקים איתו ברית על כך, בודאי תתעורר בו אותה גחלת פנימית וישתחרר מאותה תודעה של עבדות. אדם שה'

הקים עימו ברית הרי הוא בן של מלך כאן ועכשיו, וכאשר מתעורר אצלו זכרון הברית שוב אין הוא יכול לסבול את העבדות תכף ומיד:

מקוצר רוח ומעבודה קשה

בוארא (פרק ו פסוקים ט עד יב), וידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה וכו', וידבר משה לפני ה' לאמר הן בני ישראל לא שמעו אליי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתיים. ע"כ. ואמרו חז"ל והביאם רש"י, זה אחד מעשרה קל וחומר שבתורה. כלומר, הן בני ישראל אף על פי שאני מבשרם בשורות טובות אינם שומעים, ואיך ישמעני פרעה שאני מבשרו בשורות רעות.

והשאלה עולה מאליה, מהו קל וחומר זה. הן בני ישראל לא שמעו אל משה, כפי שכותב הפסוק, מקוצר רוח ומעבודה קשה. פרעה מלך מצרים רוחו לא קצרה ועבודתו לא קשה. אז אמנם בפרעה ישנה חומרה שמשה אינו מבשרו טובות, אך גם בישראל יש צד חומרה בעבודתם הקשה וחוסר הפנאי שלהם להקשיב, וכשיש צד חומר וצד חומר לזה, לא מדובר בקל וחומר.

המפרשים מפרשים ע"פ מה שמשה הוסיף וציין בסוף דבריו ואני ערל שפתיים. רק בנוגע לעניין של ערלות שפתיים, הקושי בהתבטאות, יש צד חומר בפרעה המלך שפחות רוצה וקשוב להאזין למשה, ואולי אין זה כבודו לשמוע כבד פה, ואין צד חומר בעם ישראל שכבודות הפה אינה משנה דבר לגביהם, ורק את הטענה הזו טען משה, ולא ביחס לדברים האחרים.

אך עדיין קשה, וכי משה לא ידע והכיר בקוצר הרוח ובעבודה הקשה של בני ישראל, וכי לא העלה בדעתו את האפשרות שזו הסיבה שלא שמעו אליו. ואם כך הדבר, הדרא קושיא לדוכתא מה טענת קל וחומר בא וטען הן בני ישראל לא שמעו אליי ואיך ישמעני פרעה. ובניסוח אחר, אם הכתוב מעיד שבני ישראל לא שמעו אל משה מקוצר רוח, מה משה תולה את אי שמיעתם של בני ישראל בכבודות פיו.

בהכרח, צריך לומר את הדברים הבאים. עבודה קשה לחוד אינה אמתלה לחוסר הקשבה כללי. גם מי שעובד קשה, רוחו קצרה ומשקיע הרבה לפרנסתו, עדיין יכול להקשיב. חוסר הקשבה במצבים כאלו אינו תוצר ישיר של העבודה הקשה, אלא של מצב נפשי שעלול להתפתח ממנה ובו האדם מרגיש ניתוק וחוסר עניין לזולת גם כשאין לזה הצדקה שקשורה לעבודה. לדוגמא, אדם יכול שלא להקשיב לחבירו בשעת העבודה מחמת שהוא צריך לעבוד באותה שעה, ובצדק, אך לאחר שהוא סיים את העבודה וחזר לביתו ואכל ושתה ושבע ונח, העבודה עצמה אינה סיבה לא להקשיב אלא המצב הנפשי שבו לאיש זה אין עניין ברעהו. הוא מלא מבחינה נפשית בענייניו שלו ומרוקן את הערך מענייני החבר. לכן העבודה הקשה של בני ישראל אינה צד חומרה בהם, אלא לכל היותר מנטרלת ומרוקנת את הטוב שבדברי משה. הטוב כביכול הופך לנטרלי.

כעת, עניין קוצר הרוח ועניין כבודות הפה שניהם משלימים האחד את השני. בא משה ואומר, דברי פי הכבדים אינם נשמעים באוזני בני ישראל מפני שהם עובדים בעבודה קשה ואינם שמים לב לטובה שבדברי, לכן קל וחומר הוא שפרעה, הרואה בדבריי דברי חובה, לא ישעה ויתן קשב להבין ולהפנים את ערל השפתיים. לפי דרך זו, כבודות הפה היא היא הסיבה שהדברים אינם נשמעים, אבל האפיון של הדברים שאינם נשמעים הוא עומד בבסיס הקל וחומר. בני ישראל אינם שומעים את ערל השפתיים שאומר דברים ניטרליים וסתמיים ביחס אליהם, כאשר אותה אדישות וסתמיות נובעת מהמצב הנפשי בהם שרו בגלל העבודה הקשה, ופרעה, קל וחומר הוא שלא ישמע את ערל השפתיים שבא ומדבר בפניו דברי חובה. ואכן בני ישראל לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה

קשה, שאילו היו נותנים ליבם לטוב שבדברים, היו שומעים אל משה גם בהיותו ערל שפתיים:

איך פורכים קל וחומר

בוארא (פרק ו פסוק יב), וידבר משה לפני ה' לאמר הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתיים. ע"כ. ואיך ישמעני פרעה, אומר רש"י, זה אחד מעשרה קל וחומר שבתורה. ונראה לדון במבנה המופשט של קל וחומר וכיצד פורכים אותו.

בבבא קמא, במשנה בדף כד ע"ב, נחלקו חכמינו במחלוקת ידועה וא"ד, שור המזיק וכו' ברשות הרבים משלם חצי נזק, ברשות הניזק רבי טרפון אומר נזק שלם וחכמים אומרים חצי נזק. אמר להם רבי טרפון ומה במקום שהקל על השן ועל הרגל ברשות הרבים שהוא פטור, החמיר עליהן ברשות הניזק לשלם נזק שלם, מקום שהחמיר על הקרן ברה"ר לשלם חצי נזק אינו דין שנחמיר עליו ברשות הניזק לשלם נזק שלם. אמרו לו דיו לבא מן הדין להיות כנדון, מה ברה"ר חצי נזק אף ברשות הניזק חצי נזק. אמר להם אף אני לא אדון קרן מקרן אני אדון קרן מרגל, ומה במקום שהקל על השן ועל הרגל ברה"ר החמיר בקרן, מקום שהחמיר על השן ועל הרגל ברשות הניזק אינו דין שנחמיר בקרן. אמרו לו דיו לבא מן הדין להיות כנדון, מה ברה"ר חצי נזק אף ברשות הניזק חצי נזק. ע"ש.

ר' טרפון וחכמים נחלקו בלימוד קל וחומר המובסס על שלושת הדינים הבאים. מזיק של שן ורגל ברשות הרבים פטור וברשות היחיד חייב נזק שלם. מזיק של קרן חייב ברשות הרבים נזק שלם. הקל וחומר הוא ללמוד את הדין של מזיק של קרן ברשות היחיד. ר' טרפון טען ללמוד בקל וחומר ממה שרשות היחיד חמורה מרשות הרבים לעניין שן ורגל שתהיה חמורה מרשות הרבים גם לעניין קרן. חכמים טענו מנגד שישנו כלל שדיו לבא מן הדין להיות כנדון, כלומר, די לקרן ברשות היחיד שנלמדת מקרן ברשות הרבים להיות כמותה ולהתחייב בחצי נזק ולא בנזק שלם. ענה להם ר' טרפון בתשובה שאפשר להפך הק"ו ולסובב אותו במובן זה שקרן ברשות היחיד תילמד משן ורגל ברשות היחיד, שהרי קרן חמורה משן ורגל ברשות הרבים, ואז הבא מן הדין, קרן ברשות היחיד, יהיה חייב בנזק שלם כמו הנדון, שן ורגל ברשות היחיד. חכמים חולקים על כך וסוברים שהכלל של דיו מגביל גם באופן זה שמסובבים את הק"ו.

התוספות (שם ד"ה אני) שאלו על הקל וחומר שהציע ר' טרפון משן ורגל לקרן, וא"ת מה לשן ורגל שכן הזיקן מצוי תאמר בקרן שאין הזיקו מצוי כ"כ דבחזקת שימור קיימי למ"ד פלגא נזקא קנסא. והמשיכו ואמרו שאותה פרכא שייכת אף בכיוון הראשון שהציע ר' טרפון וטענו עליו חכמים מדין דיו לבא מן הדין, ואין לומר מרשות לרשות גמרינן ומה רה"ר שהקיל בה לעניין שן ורגל החמיר בה לעניין קרן רשות הניזק לא כל שכן דמ"מ שייך למפרך שפיר כדמשמע לקמן וכו'. לבסוף השיבו התוס' דלאו פירכא היא דאין חומרא זו מועלת לחייבו ברה"ר והכי דיינינן ק"ו ומה שן ורגל שאין חומרות מועילות לחייבו ברה"ר נזק שלם וכו'. עכ"ד. כלומר, החומרא ששן ורגל הזיקן מצוי אינה פירכא על הק"ו כיוון שהיא נבלעת בק"ו שאף ששן ורגל הזיקן מצוי בכל זאת קרן חמורה מהם לפי שבה חייבים ברשות הרבים ובשו"ר לא.

עכ"פ עולה מדיון דברים זה שניתן להסתכל על קל וחומר בשני אופנים. רוצה לומר, אם נסדר את שלושת הדינים המלמדים ואת הדין הנלמד בטבלה של שתי שורות ושתי עמודות, ניתן למלא את השורה החסרה על בסיס האחרת וניתן גם למלא את העמודה החסרה על בסיס האחרת, ואלו שתי ההסתכלויות המסובבות דלעיל. ר' טרפון וחכמים דנו האם על ידי סיבוב ההסתכלות ניתן להימלט מההגבלה של דיו לבא מן הדין השייכת בהסתכלות האחרת. והתוספות אוחזים שלגבי פירכא

השייכת בהסתכלות האחת, לא יעזור לשנות את ההסתכלות כדי להימלט ממנה, ולכך הוצרכו להגיע לתירוץ לפיו הפירכא היא למעשה חלק מן הקל וחומר עצמו. ושני העניינים האחרונים צ"ב, מדוע אי אפשר ללמוד מסיבוב הק"ו שבו לא שייכת הפירכא, דתינח ר' טרפון וחכמים נחלקו בדין דיו הנלמד מן הכתוב, אך מה חסרון יש בכך שמשנים את הק"ו להסתכלות שבה הפירכא כבר איננה שייכת. וכצ"ב מה הגדר לכך שהפירכא נכנסת לקל וחומר עצמו, ומדוע אין זה פתרון לפרוך את כל הפירכות שבעולם ולטעון שהן בגופו ובעצמותו של הקל וחומר.

במסכת זבחים, דף נ ע"ב, דנה הגמרא האם דיני קדושים ניתנים להילמד מן הלמד, דהיינו האם דין שנלמד באחת משלוש עשרה מידות יכול ללמד דין אחר באחת משלוש עשרה מידות. בין השאר אומרת הגמרא כי ניתן ללמוד בקל וחומר מדין שנלמד בקל וחומר. המהרש"ק בספר ברכת הזבח שואל על כך, במה שונה קל וחומר על גבי קל וחומר מקל וחומר ישיר, הרי אם לומדים מדבר אחד לשני ומן השני לשלישי על ידי שהשני חמור מן הראשון והשלישי חמור מן השני, הרי יש כאן יחס טרנזיטיבי והשלישי חמור מן הראשון וניתן להילמד ממנו ישירות. אילו לא ניתן ללמוד את הדבר השלישי מהראשון, זאת אומרת שיש קולא בשלישי שאין בראשון, וממילא גם אין בדבר השני הנלמד מן הראשון ולא ייתכן שניתן ללמוד את הדבר השלישי מהשני. יתרה מכך, הואיל והדבר השלישי חמור מן השני והשני חמור מן הראשון, אזי הדבר השלישי חמור מהראשון אף יותר ממה שהדבר השני חמור הימנו וצריך להיות פשוט שניתן להילמד דבר חמור זה מדבר קל זה.

התורת חיים בספר צאן קדושים מביא דוגמא נגדית לטענת ברכת הזבח. נושאי הקל וחומר הראשון הם שחיטה וזריקה ונושאי הקל וחומר השני הם זריקה וקבלת הדם. בשחיטה אין שם בעלים מעכב, לשם אוכל מעכב, דהיינו שמי ששוחטים למענו צריך להיות מסוגל לאכול כזית, וטעונה שתהא בצפון העזרה. בזריקה שם בעלים מעכב ואין טעונה להיות בצפון, ומכוח הקל וחומר הראשון לומדים ששם אוכל מעכב. בקבלת הדם לשם בעלים לא מעכב וטעונה להיות בצפון, כמו בשחיטה, ומכוח הקל וחומר השני לומדים ששם אוכל מעכב. והנה, הקל וחומר הראשון אינו משחיטה וזריקה הדם ששם אוכל מעכב אז כך גם בזריקה שחמורה ממנה בכך ששם בעלים מעכב, שהרי ניתן לפרוך מה לשחיטה שטעונה צפון תאמר בזריקה שאינה טעונה צפון. הקל וחומר הראשון אינו אלא הקל וחומר המסובב הלומד ששם אוכל חמור ויותר מעכב מאשר שם בעלים ומשום כך הואיל ושם בעלים מעכב בזריקה אז כן גם שם אוכל. ובמאמר המוסגר אין להפריך את הקל וחומר השני מכך שזריקה חמורה מקבלת הדם בשם בעלים, שכן שחיטה תוכיח שאין שם בעלים מעכב ולשם אוכל מעכב.

על כל פנים, הקל וחומר הכפול מורכב מקל וחומר אחד של שורות ואחד של עמודות, והואיל ואינו בכיוון אחד אזי אין טענת הברכת הזבח שייכת כאן. הלימוד אינו טרנזיטיבי ופשוט שקבלת הדם חמורה מזריקה שחמורה משחיטה, כי אם שקבלת הדם חמורה מזריקה וכן שעשייה לשם אוכל חמורה מעשייה לשם בעלים, ושימוש במידת קו"ח באופן כפול כי האי אינו מובן מאליו. נותר להבין, אם כן, מה דעת הברכת הזבח בעניין. עוד יש להבין, כיצד אומר הצאן קדושים שאנו נמלטים מהפירכא על הק"ו הראשון של שחיטה וזריקה בעזרת סיבוב הק"ו להיות על הדינים של לשם בעלים ולשם אוכל, והרי התוספות בב"ק טענו והוכיחו כי סיבוב הק"ו אינו מועיל להימלט מהפירכא הקיימת בכיוון האחר, ומה שונות שחיטה וזריקה שם בעלים ושם אוכל מאשר שן ורגל וקרן ורה"ר ורשות הניזק.

הנה, קל וחומר משלושה דינים, שניים חמורים ואחד קל, ללמוד דין רביעי שגם הוא יהיה חמור, ישנן כמה דרכים לנסות להפריכו. כאמור, ארבעת הדינים מסודרים בטבלה של שתי שורות כנגד

שו"ר וקרן, דהיינו הנושאים, ובשתי עמודות כנגד רשות הרבים ורשות היחיד, דהיינו חילוקי הדינים. דרך אחת להפריך את הטבלה, באופן מלא, היא בעזרת פירכת משבצת. פירכת משבצת היא פירכא שמסבירה מדוע לא ניתן ללמוד מאחת המשבצות או אל המשבצת החדשה מפני שיש סיבה מיוחדת שהיא קלה או חמורה משכנותיה. לדוגמא, אם נקבל סברא כמו שיש סיבה מיוחדת לפטור ברשות הרבים שן ורגל בגלל שהזיקן מצוי וחייב תשלום ירתיע את הציבור מלהשתמש את השימוש הבסיסי של הליכה ברה"ר, אזי לא ניתן להשתמש במשבצת של שו"ר ברה"ר עבור הק"ו ונמצא כל הק"ו בטל, על שני כיווניו. ביחס לפירכא כזו נכונה הקביעה שהציגו התוספות בקושייתם שסיבוב הק"ו להיות מכיוון אחר אינו מפריך את הפירכא.

ישנם שני אופנים נוספים לנסות להפריך את הטבלה. אופן אחד הוא פירכא על בסיס שורה או עמודה, דהיינו, הסבר מדוע השורה או העמודה שכביכול קלה יותר בטבלה היא למעשה חמורה יותר, כגון שן ורגל שחמורים מקרן בכך שיש להם תכונה שהזיקם מצוי, בניגוד לסדר שלהם בטבלת הקל החומר שבו השורה של שו"ר אמורה להיות קלה מהשורה של קרן. פירכא כזו למעשה אינה פירכא מפני שלעולם ניתן לומר שטבלת הק"ו מלמדת שהשורה הקלה קלה מן השורה החמורה אפילו שאפריורית לדינים אלו יש איזו סיבה לומר שהשורה הקלה תהיה חמורה. ואלו באמת דברי התוספות לאחר שהציגו בקושייתם הו"א שלא מועיל לסובב הק"ו כשיש פירכא, מה שבאמת נכון ביחס לפירכא על משבצת, שהואיל ומדובר בפירכא של שורה ביחס לכל המשבצות של שו"ר שהזיקן מצוי אזי דבר זה עצמו כלול בק"ו שעל אף הסברא המקדמית ששו"ר צ"ל חמורים בכל זאת הדינים מלמדים שקרן חמורה מהם.

והאופן האחרון לפרוך קל וחומר הוא פירכא המביאה דין נוסף, עמודה חדשה, עבורה השורה הקלה נמצאת חמורה מן השורה החמורה ונתבטל ביניהן היחס של קל וחומר. לשם המחשה, אילו הייתה רשות נוספת לעניין נזיקין, נקרא לה כרמלית, שבה שן ורגל חייבים וקרן פטורה, שוב לא ניתן לקבוע ששו"ר קלים מן הקרן. כאשר נוספת העמודה החדשה לטבלה ומפרה את הסדר של הקל והחמור לא ניתן ללמוד מן השורה הכביכול קלה אל השורה הכביכול חמורה, אכן, העמודה הנוספת אינה סותרת את הקל וחומר בכיוון המאונך בין שתי העמודות המקוריות, העמודה הקלה של רשות הרבים והעמודה החמורה של רשות היחיד. זהו גם המקרה שהביא הצאן קדושים בדוגמתו הנגדית שבו יש פירכא בין השורה של שחיטה לשורה של זריקה מהעמודה הנוספת ששחיטה צריכה להיעשות בצפון בניגוד לזריקה, ובכל זאת ניתן ללמוד הקל וחומר בכיוון המאונך לזה מדין של לשם בעלים ללשם אוכל.

ברם, הנחה זו שניתן לסובב הקל וחומר ולהימלט מפירכא שעל בסיס דין נוסף, יש לדון בה. אמנם אין מן העמודה החדשה של כרמלית ששן ורגל חייבים בה וקרן פטורה סתירה מוכחת לטענה שרשות היחיד חמורה מרשות הרבים, אך מכל מקום יש בה צד ערעור לטענה זו. כלומר, אם קרן חייבת ברשות הרבים ופטורה בכרמלית אע"פ שבשן ורגל הדין הפוך, הרי יש אפשרות לא מוכחת אך לא מבוטלת שזה מפני חומרא מיוחדת שיש לקרן ברשות הרבים, ולפי אפשרות זו לא ניתן ללמוד גם את הקל וחומר המסובב מרשות הרבים לרשות היחיד הואיל ולקרן ברה"ר ישנו טעם ייחודי לחייב. מעתה נאמר שטענה הזו המנוגדת להנחת הצאן קדושים שניתן לסובב הק"ו כאשר יש פירכא מדין נוסף, כמותה סבר הברכת הזבח שלא שעה לקל וחומר של הצאן קדושים וסתם שכל ק"ו כפול נעשה, או יכול להיעשות, בכיוונים זהים ולא מאונכים.

עיקרי הדברים מבוססים על מאמר מאת הרב מיכאל אברהם:

לא שמעו אליי ואיך ישמעני

בוארא (פרק ו פסוק יב), וידבר משה לפני ה' לאמר הן בני ישראל לא שמעו אליי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתיים. ע"כ.

ופרש"י וא"ד, ואיך ישמעני פרעה, זה אחד מעשרה קל וחומר שבתורה. ערל שפתיים, אטום שפתיים. וכן כל לשון ערלה אני אומר שהוא אטום וכו'. עכ"ד. ובחלק מהנוסחאות סדר הדברים ברש"י מופיע בהיפוך, קודם הפירוש למילים ערל שפתיים ורק לאחר מכן ציון עניין הקל וחומר. ועמדו על כך המפרשים ופירשו, שמה שהפך רש"י לכאורה הסדר, הוא משום שמה שמשה אמר ואני ערל שפתיים הוא ממש מעניין הקל וחומר בעצמו, שאין הקל וחומר עומד אלמלא כן, ואם כן רש"י לא הקדים את המאוחר אלא הסביר את מה שהק"ו מבוסס עליו ומיד לאחר מכן ציין שמדובר בקל וחומר.

והיא גופא, מדוע הקל וחומר הן בני ישראל לא שמעו אליי ואיך ישמעני פרעה נסמך על מה שמשה ערל שפתיים, ביארו המפרשים בכמה אופנים וכדלקמן.

אכן, לכאורה הקל וחומר מוקשה ויש עליו פירכא. הרי שלושה פסוקים קודם לכן, בפסוק ט, אמר הכתוב במפורש שבני ישראל לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. אם כן, אף שבפרעה ישנה חומרא בעלמא יותר מאשר בישראל, לא ניתן ללמוד קל וחומר מהאחרונים לראשון הואיל ומכל מקום איכא חומרא שיש בישראל ואין בפרעה, וקי"ל שדי בחומרא אחת כדי לפרוך מידת קל וחומר.

זאת ועוד, לא רק בחשבון יבש נפרך הקל וחומר אלא גם בסברא, העומדת בדרך כלל מאחורי כל ק"ו ואפילו אלו שיש בהם פירכא, אין הקל וחומר עומד. הלא אומר הפסוק ומדגיש שאין הפשט שבני ישראל הקשיבו לתוכן הדברים של משה ודחו אותם רק לאחר ששקלו זאת בכובד ראש, אלא שמפני עבודת הפרך שהיו עסוקים בה כלל לא הטו אוזן ושמו ליבם לשמוע למשה. קוצר הרוח והעבודה הקשה עשו את ישראל בבחינת חרשים, ומחרש לפרעה ליכא ק"ו אפי' בסברא פשוטה. החרש לעולם אינו שומע ולכן אינו מקבל, אבל פרעה שומע, לפעמים מקבל ולפעמים דוחה.

הגור אריה ביאר את הדברים בכמה אופנים, ונביא את דבריו בשינוי מה.

באופן אחד כתב, דהקל וחומר בעצמו הוא שאם ישראל שהדבר לטובתם לא שמעו אליי, אל משה, פרעה שהוא לרעתו לא כל שכן. ומה שיש לפרוך מהא דכתיב שלא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, יש לומר שמשה שקל בסברא שכיון שסו"ס היה הדבר לטובתן של ישראל ולרעתו של פרעה, אין בחסרון של קוצר הרוח שהיה לישראל כל כך סברא גדולה לומר שישראל פחות אמורים להקשיב למשה מאשר לפרעה.

וא"ת דמה בכך שהק"ו עומד בסברא, והרי לגבי דיני קל וחומר די בחומרא כלשהי שיש במלמד ואין בלמד כדי להפריד, יש לומר שאכן כל ק"ו על סברא הוא נסמך, ומה דקי"ל שכל חומרא שהיא מפריכה הק"ו, היינו משום שאין אנו בטוחים מהי הסברא האמיתית אליבא דאמת עליה נסמך הק"ו. כלומר, גם אם דבר א' חמור בכמעט כל העניינים מדבר ב' ונראה בעינינו פשוט שדבר ב' יוכל ללמד לדבר א', הרי כיוון שסו"ס יש משהו שבו דבר ב' חמור, ייתכן שדווקא העניין הזה הוא זה שקובע את הדין והחומרא, ואין הדין יהיה נכון בדבר א' שאין בו האי חומרא. ומיהו, כל זה בסברות שלנו בעלמא, אך כאן משה אחז בסברא שודאי פרעה חמור מבני ישראל, למרות קוצר הרוח שהיה לישראל ולא היה לפרעה, ועל סברא זו השתית משה קל וחומר וטען לנכונותו. ובאמת, במה שהתורה טרחה וכתבה את הקל וחומר שעשה משה, באה ואימתה את הסברא של משה וגילתה שמשה הבין נכונה את המאפיינים האמיתיים שבהם העניין תלוי.

ומה שהפך רש"י פירוש המילים ואני ערל שפתיים קודם הקל וחומר, יש לומר, שרש"י אחז שהסברא של משה שעליה ביסס את הקל וחומר הייתה בנויה משני מאפיינים. המאפיין הראשון, כאמור, שלבני ישראל היה הדבר לטובה ולפרעה היה הרעה, והשני, של ישראל לא היה אכפת כל כך במה שמשה היה ערל שפתיים, בעוד לפרעה, המלך המכובד, מן הסתם דיבור מגומגם וסתום בודאי היה רחוק ביותר מלהישמע, ובפרט כאשר בא ממנהיג בני ישראל עבדיו. שני עניינים אלה, עניין שבמהות הדיבור ועניין שבצורת הדיבור, היה ברור למשה שיכריעו את הקל וחומר וילמדו בהכרח שכמה שבני ישראל לא שמעו אליו כך גם פרעה לא ישמע, וכאמור, בא הכתוב ואישר שאכן משה ירד לעומק הסברא האמיתית בדבר ועשה קל וחומר נכון.

אלא שיש להעיר בסברא, שעניין קוצר הרוח שהיה לבנ"י מהווה חומרא יותר משמעותית מאשר מה שהבין הגור אריה. ממשמעות הפסוקים עולה שבנ"י לא שמעו אל משה בגלל קוצר הרוח והעבודה הקשה שהפכו אותם, במובן מסוים, לבעלי מומים שקשה עליהם שמיעתם, וסו"ס עניין חמור זה לא היה אצל פרעה ואין הקל וחומר של משה, לפי הפירוש הנ"ל, עונה תשובה טובה על כך.

ובאמת, משמע בגור אריה פירוש נוסף ומסתבר שלפיו מתיישבת גם ההערה האחרונה. לרש"י, כאמור, העניין שמשה ערל שפתיים נצרך להעמיד הקל וחומר. ועל דרך זו אפשר לבאר ולהוסיף את האבחנה הבאה. אכן עיקר הקל וחומר מבוסס על הסברא הפשוטה ורק עליה, שפרעה פחות קרוב לשמוע לדברי משה מאשר ישראל כי דברי משה באים לרעתו וכן"ל. אלא שלגבי הנקודה המשמעותית שבה ישראל חמורים מפרעה, שקשה עליהם שמיעתם מקוצר הרוח ומהעבודה הקשה, באה בדיק אותה נקודה בדיבור של משה אל פרעה, שקשה על משה דיבורו, בגלל שהיה ערל שפתיים, וקשה על פרעה שמיעתו את משה. המום המופשט שהיה באוזניו של פרעה אל מול דיבורו של כבד פה וכבד לשון, עומד כנגד ומתקזז עם המום המופשט שהיה באוזני ישראל מקוצר הרוח ומהעבודה הקשה. אם כן, אחר שבא זה ועמד כנגד זה ונעשו פרעה ובנ"י שקולים ביכולת השמיעה הטכנית שלהם, שוב באה הסברא הפשוטה שקלים בנ"י לקבל את דברי משה מאשר פרעה. הנה, ר' חיים פלטיאל גם כן ליבן הדברים והשיב על פירכת הקל וחומר בכמה דרכים.

האי דכתיב ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, הכוונה שלא שמעו אל משה שאמר להם שיצאו מקוצר הרוח ומהעבודה הקשה בכך שיגאלו ממצרים, אבל אין זה הטעם שלא שמעו. אי נמי, משה לא ידע שבני ישראל לא שמעו בגלל קוצר הרוח אלא היה סבור שלא שמעו משום שלא אבו לשמוע. ויש מפרשים שעשה משה קל וחומר משבטו של לוי שלא היה בשעבוד, ולא היו במצב של קוצר רוח ולא עבדו עבודה קשה, ובכל זאת לא שמעו. והטעם שלא היו בשעבוד, לפי שהאיצטגנינים של פרעה ראו שהסוף של ישראל לעלות ולרשת את הארץ, ובני לוי אין להם הרי חלק בארץ ולכן הוציאם פרעה מן הכלל.

ואפשר לומר בדרכים נוספות, מעין דרכיו של ר' חיים. באופן אחד אפ"ל שכוונת הפסוק שמשה אמר לעמ"י שיצאו ממצב קוצר הרוח שלהם והעבודה הקשה, כלומר, שישנו את התפיסה כלפי הדברים הקשים שהם עושים, שיאמינו בה' ושתהיה להם תקווה. ובאמת כך פירש רש"י שם בפסוק ט, ולא שמעו אל משה, לא קבלו תנחומין. ע"ש.

ייתכן לבאר באופן נוסף, לפי דרכו של רש"י שהק"ו מבוסס על מה שאמר משה ואני ערל שפתיים, שאכן כמו שאמר הפירוש השני של ר' חיים, משה לא ידע שבני ישראל לא שמעו אל משה בגלל קוצר הרוח והעבודה הקשה. אפשר שהיה סבור שכה"ט שישאל לא מקבלים את דבריו הוא משום שהיה מגומגם וערל שפתיים. ובאמת לקמן בפסוק ל, לא אומר משה לה' אלא הן אני ערל

שפתיים ואיך ישמע אליי פרעה. טעם זה ורק הוא. אכן, למרות שאליבא דאמת בני ישראל לא שמעו אל משה מטעם אחר, מקוצר הרוח ולא מהגמגום, וקמיה שמיא גליא זאת, בכ"א ה' ענה למשה אהרון אחיך ידבר אל פרעה וכו', כי ה' עונה לבקשות עמו ישראל כפי שהן, כמו במעשה חוני המעגל, ואכמ"ל.

האחרונים הביאו שתי תשובות נוספות על פירכת הקל וחומר.

הנה, בבבא בתרא, דף קיט ע"ב, למדו ממה שכתוב ונתתי אותה לכם מורשה, ולא כתיב ירושה, שמע מינא דהם מורישים לביניהם אבל אינם יורשים, דלא יכנסו לארץ. והנה, אם היו ישראל יודעים שלא יכנסו לארץ וימותו במדבר הרי היו ממאנים לצאת ממצרים. אלא, דאף על פי שאמר להם מורשה, לא הבינו שהוא מורשה לביניהם והם אינם יורשים, ומה שלא דקדקו להבין את הדברים על דיוקם הוא משום קוצר הרוח והעבודה הקשה, אבל מה שבכל זאת לא הקשיבו למשה היה משום דגם את עצם הדברים לא קיבלו. אם כן, על כך עשה משה קל וחומר, על עצם הדברים שקרובים ישראל לקבלם יותר מפרעה, ולא על עניין קוצר הרוח שהיה רלוונטי רק לחוסר שימת הלב לפרטים והרמזים שבדברי משה.

ותשובה נוספת, ע"פ המבואר בשמות רבה, רבי יהודה בן בתירא אומר, הרי הוא אומר ולא שמעו אל משה מקוצר רוח, וכי יש לך אדם שהוא מתבשר בשורה טובה ואינו שמח וכו', רבו מוציאו לחירות ואינו שמח, אם כן למה נאמר ולא שמעו אל משה, אלא שהיה קשה בעיניהם לפרוש מעבודה זרה וכו'. ע"ש. דהיינו שקוצר הרוח היה קיצור הרוח והנשמה שבקרבים מהקדושה שבה, ועבודה קשה היינו קושי עזיבת העבודה הזרה שקשה לפרוש ממנה. ואם כן, שבני ישראל לא שמעו אל משה מפני העבודה הזרה שעבדו ומצב מיעוט הקדושה שהיו שרויים בו, מכל שכן פרעה, שהיה כל כולו ועצמותו טומאה ועבודה זרה, שאמר לי יאורי ואני עשיתיני, פשיטא שלא ישמע למשה, ונמצא הקל וחומר עולה היטב:

בא

לא אמרו דבר

בבא (פרק י פסוקים כב וכג), ויהי חושך אפילה בכל ארץ מצרים שלושת ימים. לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. ע"כ. ופרש"י, ויהי חושך אפילה שלושת ימים, חושך של אופל שלא ראו איש את אחיו אותן שלושת ימים. ועוד שלושת ימים אחרים חושך מוכפל על זה, שלא קמו איש מתחתיו, יושב אין יכול לעמוד ועומד אין יכול לשבת. ולמה הביא עליהם חושך, שהיו בישראל באותו הדור רשעים ולא היו רוצים לצאת ומתו בשלושת ימי אפילה כדי שלא יראו מצרים במפלתם ויאמרו אף הן לוקין כמונו. ועוד שחיפשו ישראל וראו את כליהם וכשיצאו והיו שואלין מהן והיו אומרים אין בידינו כלום, אומר לו אני ראיתי בביתך ובמקום פלוני הוא. עכ"ד.

ועניין דומה אך שונה מצינו בשבת הגדול, כפי שכתב הטור באו"ח (ס' תל), שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול, והטעם לפי שנעשה בו נס גדול שפסח מצרים מקחו בעשור כדכתיב בעשור לחודש הזה ויקחו להם שה לבית אבות שה לבית, ופסח שיצאו ישראל ממצרים היה ביום ה' כדאיתא בסדר עולם, ונמצא ש' בחדש היה שבת ולקחו להם כל אחד שה לפסחו וקשר אותו בכרעי מטתו ושאלום המצריים למה זה לכם והשיבו לשחטו לשם פסח במצות השם עלינו, והיו שיניהם קחות על

ששוחטין את אלהיהן ולא היו רשאים לומר להם דבר ועל שם אותו הנס קורין אותו שבת הגדול. עכ"ד. הרי שישראל פעלו לעומת המצרים, לקחו את השה אלוהי מצרים, והמצרים ראו ואפילו לא אמרו דבר לעומתם. זהו הנס הגדול שעל שמו נקראת שבת זו.

והנה, בני ישראל יצאו ממצרים ביום טו בניסן, וליל פסח התרחש בליל טו. יממה קודם לכן, בליל יד, עמד משה ואמר לפרעה (פרק יא פסוקים ד וה) שלמחר כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים ומת כל בכור בארץ מצרים וכו'. את זאת אמר לו לאחר שהוסרה מכת חושך, שיומה האחרון היה ביג ניסן. צא ולמד שמכת חושך, שאורכה היה שישה ימים, החלה בח בניסן והסתיימה ביג בניסן ובתוכה הייתה שבת הגדול בי בניסן. ואם כן יש לתמוה, מהו הנס הגדול בכך שהמצרים לא עשו דבר למנוע את בני ישראל מלקחת את השה, הרי היה למצרים חושך שמנע מהם אפילו מלראות שבני ישראל עושים דבר זה או אחר.

אכן, כאשר נדקדק בעניין מכת חושך נראה שהדברים מתיישבים היטב. ראשית, פתח וחילק רש"י בין שני החצאים של מכת חושך. החצי הראשון היה חושך רגיל, חושך אפילה, שרק מנע מהמצרים מלראות, והחצי השני היה חושך מוגבר, חושך שבו יושב אין יכול לעמוד ועומד אין יכול לשבת. המשיך רש"י ושאל ולמה הביא עליהם חושך, שאלה קצת תמוהה, כי מדוע דווקא על החושך שאל כן ולא על המכות האחרות, אלא בהכרח כוונתו בשאלה היא למה הביא עליהם את המדרגה הנוספת של החושך, החצי השני הכפול והמכופל, ולא הסתפק בהמשך חושך האפילה שהיה כבר קודם. על שאלתו זו המשיך וביאר רש"י שהיו רשעים שמתו וקברו ושחיפשו ישראל את כלי המצרים שלא יוכלו להכחישם.

ומדוע בגלל זה, שקברו את הרשעים וחילפו את הכלים, היה צריך לחושך שמונע מלשבת או לקום ולא היה די בחושך אפילה שרק האפיל והסתיר מלראות, יש לומר כי חושך אפילה הוא רק מניעה משמעותית מפני תגובה יעילה, אבל אינו מניעה כל כך מפני הבנה של המצב ומה שמתרחש. אילו הרשעים היו מתים ונקברים בחושך אפילה, עדיין היו המצרים חשים בכך והיה בזה חילול ה'. אילו בני ישראל היו תרים את הבתים בחושך אפילה, היו המצרים שמים לב שישראל יודעים מה יש להם בבית ולא היו מניחים שדי בהכחשה ואמירה סתמית שאין להם כלום כדי להימנע מלהשאל את כליהם. הם היו מתאמצים יותר, מחביאים את הכלים וכדו' ונמנעים מלהשאל את הכלים בתחבולות שונות. רק בחושך שבו לא קמים ולא יושבים והמצרים קפואים לחלוטין מבלי יכולת חישה, רק אז אפשר להתנהל מבלי שיהיה להם שום מושג על כך.

כעת, אילו שבת הגדול הייתה חלה בשלושת ימי החושך המוגבר, אזי גם לקיחת השה כמו קבירת הרשעים וכמו בדיקת הבתים הייתה מתרחשת בנקל, מבלי שום ידיעה של המצרים ומבלי נס גדול מעבר למכה עצמה. אבל שבת הגדול לא התרחשה אלא ביום השלישי לשלושת ימי חושך האפילה, החושך הראשון. בחושך זה המצרים רק לא ראו, אבל כן הסתובבו וכן הבינו מה קורה סביבם. הנס הגדול בחושך הקטן לא היה ההצלחה של בני"י לקחת את השה מבלי שימנעו אותם בצורה אפקטיבית, אלא, כלשון הטור, ששאלום המצריים וכו' ולא היו רשאים לומר דבר. כלומר, המצרים ידעו והבינו מה קורה אבל לא יכלו אפילו להזיז שפתייהם כדי למחות על כך. זהו הנס הגדול, שלמרות שישראל לקחו את השה בחושך האפילה, ואולי היה די בכך כדי שהמצרים לא יוכלו כ"כ למנוע מהם מלעשות זאת, הגדיל ה' לפעול פעולה יתירה ואף גרם למצרים לקפוא ולעמוד דום, כעין מה שקרה רק לאחר מכן בחושך המוגבר, עד כדי שלא היו רשאים לומר להם דבר:

בכור השפחה ובכור השבי

בבא (פרק יא פסוק ה), ומת כל בכור בארץ מצרים מבכור פרעה היושב על כסאו עד בכור השפחה אשר אחר הרחיים וכל בכור בהמה. ע"כ.

ופרש"י, עד בכור השבי, למה לקו השבויים, כדי שלא יאמרו יראתם תבעה עלבונם והביאה פורענות על מצרים. מבכור פרעה עד בכור השפחה, כל הפחותים מבכור פרעה וחשובים מבכור השפחה היו בכלל. ולמה לקו בני השפחות, שאף הם היו משעבדים בהם ושמהים ובצרתם. עכ"ל. הרי נתבאר ברש"י הטעם שגם בכורות השבויים והשפחות היו בכלל. הראשונים בגלל סיבה צדדית, כדי שלא יאמרו שהע"ז שלהם היא זו שהביאה פורענות על מצרים, והאחרונים מפני שתי סיבות, האחת משום שהשתעבדו גם כן בעמ"י, והשנייה מפני ששמחו לאידם כשהיו ישראל שריים בצרה.

ותמיהות רבות בדבר. ראשית, הרי הכתוב בפסוק ה, בלשון ההתראה על מכת בכורות, לא הזכיר אלא ומת כל בכור עד בכור השפחה אשר אחר הרחיים, אך הכתוב שאומר ומת כל בכור עד בכור השבי אשר בבית הבור לא נאמר כאן אלא רק בשעת המעשה עצמו, בפרק יב (פסוק כט), ויש להבין מה פשר שינוי לשון הפסוקים. אם מה שבכור השפחה גם כן לקה הוא החידוש היותר גדול, לשם מה כתב במעשה מכת בכורות עד בכור השבי, ואם בכור השבי מחודש יותר, לשם מה כתב בהתראה על המכה עד בכור השפחה. שנית, בהמשך לזה, צריך להבין מדוע רש"י הוסיף להביא את פירוש בכור השבי כאן בפרק יא כאשר לא הוזכר אלא בפרק יב, ויתר על כן, מדוע הביאו הראשון ופירשו לפני בכור השפחה המוזכר כאן. וצ"ב.

דבר נוסף שיש לבאר ברש"י, לשם מה נצרך להביא שני הסברים לכך שבכור השפחה לקה, שנשתעבדו בעמ"י ושמחו לאידם. לכאורה די היה בהסבר אחד כדי להצדיק את הפגיעה בהם, ולכל הפחות בהסבר שנשתעבדו בישראל, כי אז אינם שונים מהמצרים אדונייהם. הרי עבור המצרים אין חולק שהעונש הגיע מפני השעבוד, ולא מפני סיבות שוליות כמו שמחה לאיד וכדו', ואם גם השפחות שיעבדו כמו האדונים, מה שונים אלו מאלו. ואי תימא ששיעבוד השפחות אינו דומה לשיעבוד האדונים, כי שמא היה קל ופחות משמעותי כך שאינו מצדיק עונש מחמת עצמו, הרי מה יש בשמחה בצרתם ששמחו כדי להשלים את זה. דוחק הוא לומר ששני הטעמים הקלושים, שעבוד חלקי ושמחה לאיד, שאינם חשובים מספיקים מחמת עצמם, יש בהם חשיבות להצטרף ולגרור עונש כל כך חמור כמו מכת בכורות.

והנראה בביאור העניין האחרון, שאין הכי נמי ששעבוד השפחות היה חסר ופחות משעבוד האדונים המצרים, וטעם הדבר משום שהשפחות לא שיעבדו את ישראל וציוו אותם בעבודות פרך, אלא מכוח מה שאמרו להם המצרים לצוות. השפחה או בן השפחה שהורו לישראל דבר מה, לא יכלו להורות כל שיעלה על רוחם, אלא רק על ידי ובאמצעות המצרי שעמד מאחוריהם ושלא אותם לעשות כן. לכן לכאורה לא היה צריך להיות מיוחס השעבוד של בני השפחות אל עצמם אלא אל המצרים. ברם, מה שבני השפחות שמחו בצרתם של ישראל ובכך שהם מקבלים פקודות קשות להורות לבני ישראל, שמחה זו היא שמייחסת את השעבוד גם אל בני השפחות כאילו חוללו בעצמם את עבודת הפרך ולא רק הנגישו את דברי האדון המצרי. וכללא הוא, שכאשר אדם שמח במה שהוא עושה וחפץ בו, גם אם מלכתחילה מה שהניע אותו לעשות כן לא היה אלא דבר חיצוני, מקבל האדם משנה אחריות על מעשיו. הרי כעת, כששמח במה שעושה, שוב לא יכול להסיר אחריות ולטעון שאלמלא הדבר החיצוני שהניע אותו לא היה עושה כן. כיון שחפץ בדבר ושוקד לעשותו, אם היה הכוח בידיו ולא היו בדרכו מפריעים, הרי היה עושה את הדבר בעצמו. באותה מידה בני השפחות

לקו על שהאדונים המצרים שלחו אותם להשתעבד בעמ"י, כיון ששמחו בשעבוד והיו עושים אותו בעצמם אילו הם היו האדונים.

והנה, בפרק יב לגבי מכת בכורות עצמה, כתב רש"י ז"ל, עד בכור השבי, שהיו שמחין לאידם של ישראל. ועוד, שלא יאמרו יראתנו הביאה הפורענות זו, ובכור השפחה בכלל היה, שהרי מנה מן החשוב שבכולן עד הפחות, ובכור השפחה חשוב מבכור השבי. עכ"ל. ומבואר בזה, ראשית, שפורענות השבויים מחודשת יותר, ולכן לא נותר לבאר לרש"י אלא מדוע נקט לגבי ההתראה עד בכור השפחה ולא בכור השבי המחודש יותר, ושנית, שגם ביחס לפורענות בכור השבי עומדת השמחה לאיד, וצריך להבין, גם בהקשר הזה, שמחה מה זו עושה, וכן מדוע הזכיר אותה רק כאן ולא לעיל בפרק יא כשפירש את טעם הפגיעה בבכור השבי.

ונראה לומר בעניין השמחה של השבויים, שאכן היא אינה הטעם לפגיעתם, אלא מה שכתב רש"י לגבי ההתראה, שלא יאמרו שיראתם הביאה את הפורענות. ולכן גם לא חש רש"י להביא שם את עניין השמחה אלא רק כאן על הפסוק שנזכר בו בכור השבי. וגופא מה שבאמת נצרכת גם השמחה לאיד של השבויים כדי להעניש אותם, נראה שהוא משום שקשה להעניש אדם, אפילו אם יש בדבר צורך גדול, כל שהוא עצמו לא עשה דבר רע כלל. הלכך, אף שיש עניין גדול בפגיעה בבכורי השבי, כדי שלא יאמרו שיראתם עשתה כן, מכל מקום נדרש גם הפתח הצר שהשבויים שמחו לאיד, כדי לרבות בשיעורים ולהטיל בהם את הפגיעה החמורה של מכת בכורות. ודבר זה מסביר גם מדוע פורענות בכור השבי מחודשת מפורענות בכור השפחה, כי בכור השפחה נענש מסברא פשוטה, על שמימש את שעבוד אדונו בשמחה, ולכן מקבל אחריות על מעשיו ונחשב כאילו הוא ממש שיעבד, וזאת לעומת בכור השבי שלא נענש מסברא, אלא רק בגלל עניין חיצוני שלא יאמרו יראתם תבעה עלבונם, שנתלה בהם משיקול משפטי על שעשו קצת רע במה ששמחו לאיד.

והנה, במה שלגבי ההתראה על מכת בכורות נאמר עד בכור השפחה אשר אחר הריחיים ובמכת בכורות עצמה לא נאמר אלא עד בכור השבי אשר בבית הבור, כתב האבן עזרא, שבכור השפחה הוא כמו בכור השבי, כי השבויה שפחה היא ותישן בבית הבור בלילה כמנהג האסורים. וכמו שהזכיר יוסף (בראשית פ"מ פט"ו), כי שמו אותי בבור. עכ"ד. ובאופן דומה כתב החזקוני, ויש מפרשים ששני הפסוקים הללו אחד הם, שהרי בכור השבי הוא ביום אחר הריחיים, כמו שמצינו בשמשון ויהי טוחן בבית האסורים, ובלילה יכניסום בבור וישימו הריחיים על פי הבור. הרי לך אחר הריחיים כמו בבית הבור. עכ"ד. ורבינו בחיי הוסיף וכתב, ועל כן הזכיר כאן בנבואת משה שהייתה ביום בכור השפחה אשר אחר הריחיים, כי כך זמן עבודתם ביום, ובמעשה שהיה בחצי הלילה הזכיר בכור השבי אשר בבית הבור, כי בלילה היו מחזירים אותם לבור. עכ"ד. וכן כתבו עוד מפרשים. אך אין הדבר עולה עם פירוש רש"י, שהרי הבחין במפורש בין בכור השפחה לבכור השבי ופירט לכל אחד את טעם פגיעתו במכה.

עוד פירשו באופן נוסף מדוע בכור השפחה הוא הוא בכור השבי, כי כששמע בכור השפחה שאמר משה כן, ברח לו ונתפש בשבי. וזהו שנאמר עד בכור השבי אשר בבית הבור. כך דברי הריב"א. וכ"א בהדר זקנים, שכשראו בכור השפחה שאמר משה ומת כל בכור ברחו להם ונתפשו בשבי. והוסיף החזקוני לפרש בשתי דרכים דומות נוספות, שכששמעו הבכורים שאמר משה עד בכור השפחה שמחו ואמרו נלך בשבי ולא נמות, שהרי בכור השבי הוא פחות מבכור השפחה. אמר הקב"ה אני אמרתי עד בכור השפחה, חייהם עוד אוסיף להכותם עד בכור השבי. ועוד פירש, שמחו בכורי השפחה, אמרו עכשיו לא יהיה חלוק בינינו ובין אדונינו. כשראו אדוניהם ששמחו במפלתם אסרו אותם בבור, ובאה עליהם המכה בעודם בבור. נמצא בשעת התראה בכור השפחה ובשעת המכה

בכור השבי. עכ"ד. אולם, גם לדרכים אלו, כיוון שסו"ס בכור השפחה ובכור השבי אחד הם, אין הדבר עולה לפירוש רש"י.

הכלי יקר הביא פירוש שלא נוקט שבכור השפחה ובכור השבי הוא אחד וא"ד, לכך לא הזכיר משה לפני פרעה בכור השבי, שלא יקשה פרעה בכור השבי מה פשעו, כי תירוץ שלא יאמרו יראתם תבע עלבונם אינו מספיק לפרעה, וכל שכן תירוץ של שמחים לאידם. ויטעה פרעה לומר לא ה' פעל כל זאת מצד העונש, אלא משה רואה באצטגניות מכה כללית על כל בכורי מצרים. עכ"ד. ופירוש זה עולה היטב לדעת רש"י, כי הרי לדעתו בכור השבי מחודש מבכור השפחה ולכן כל מה שצריך לבאר הוא רק מדוע לגבי ההתראה נקט בכור השפחה ולא בכור השבי, וזהו בדיוק מה שביאר הכלי יקר. והנה, מה שצירוף השמחה לאיד של השבויים יחד עם העניין שלא יאמרו יראתם תבע עלבונם אינו טעם שיהיה מקובל על פרעה בניגוד לצירוף שמחת בני השפחות עם השעבוד שנשתעבדו, מוסבר היטב על פי מה שנתבאר. הרי לגבי בני השבויים אין השמחה מחייבת אותם בסברא, אלא כתנאי משפטי שצריך לתלות בהם רעה קטנה, ואז אפשר לצרף ולחייב אותם בגין העניין החשוב, שכלל לא באחריותם, שלא יאמרו יראתם תבעה עלבונם. עניין משפטי זה, כמובן, לא יתקבל על פרעה. ולעומת זאת, שמחתם של בני השפחות בתיווך של השעבוד שהשיתו אדוניהם, מטילה עליהם את האחריות לשעבוד מסברא, וסברא כה פשוטה וברורה, גם פרעה שפיר יקבלה ויש תועלת להכניסה בהתראה שמתרים בו.

האחרונים הביאו שני פירושים נוספים העולים עם דעת רש"י, במה שלגבי ההתראה נקט משה את בני השפחות ולא את בני השבויים אף שפורענותם מחודשת יותר.

פירוש אחד, שבכורי השבי לא נכללו בהתראה מכיוון שהשבויים לא היו מצריים אלא מאומות אחרות. והראיה שכן הדבר שהשבויים המדוברים אינם מצריים, כי הרי שבויים מצריים פשיטא שילקו, שאין סברא לחלק ביניהם לבין מצריים שאינם בבית השבי, ועוד, שלשון שבי הולך על אנשים שנכנסים לבית הסוהר בגין מלחמה, ואין המצרים נלחמים בעצמם אלא באומות אחרות. בנוסף, ממה שהביא רש"י בשם המדרש שבכורי השבי לקו כדי שלא יאמרו יראתם תבעה עלבונם, משמע שמדובר בבני עמים שונים עם ע"ז שונות שאינן הע"ז של מצרים. עכ"פ, מכיוון שבני השבי אינם מצריים, ממילא אין עניין להתרות במצריים ולומר להם שבני אומות אחרות ימותו, כי הרי לא אכפת להם בכך ואין התראה אלא עבור הרתעה.

עוד פירשו, שהרי בכורי השבי לא לקו על ששיעבדו את ישראל, כי הרי מבית הסוהר אין ביכולתם לשעבד. וכיון שמטרת ההתראות הייתה להפחיד את המצרים מהמכה האמורה לבוא כדי שיחדלו משעבוד בני ישראל וישלחו אותם, לא היה עניין לכלול בהתראה אלא עד בעלי הדרגה הפחותה ביותר שעדיין שותפים לשיעבוד, הלא הם בני השפחות, אף שבני השבי בעלי דרגה פחותה משלהם.

והא גופא מה שרש"י הביא את פירוש פורענות בכור השבי הכא לגבי ההתראה, ואף הגדיל לפרשו קודם פירוש הפורענות של בכור השפחה, יש לומר בפשטות שהוא משום שרצה להדגיש את השאלה שבשינוי הפסוקים בין ההתראה לתשלום המכה. ויתר על כן, פתח רש"י בטעם פורענות בכור השבי כדי שיובן מיד גם הטעם שלא כלל בהתראה את בכור השבי, אם זה בגלל פירוש הכלי יקר שהטעם שלא יאמרו יראתם תבעה עלבונם לא יתקבל על פרעה, אם זה בגלל הפירוש שלא היו אלא מאומות אחרות כמו שמלמדת הלשון יראתם תבעה עלבונם, או אם זה משום ההסבר השלישי שהשבויים לא נענשו על שיעבוד שביצעו בעמ"י אלא מטעם אחר, וממילא לא שייך לכלול אותם בהתראה:

המאור הקטן

בבא (פרק יב פסוק ב), החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה. ע"כ. התורה מצווה אותנו לקדש את החודש, כלומר לקבוע מתי יחול ראש החודש על פי מולד הירח. בניגוד לאומות העולם שלהם יש לוח שנה שמבוסס על השמש, לוח קבוע וסטטי, הלוח העברי מבוסס על הירח שמשנתנה בכל חודש. זהו הביטוי לייחודיות של עם ישראל, שלא רק חי לפי הזמן אלא יוצר ומקדש אותו.

הבינה המלאכותית מביאה בקשר לזה את המדרש הידוע במסכת חולין (דף ס ע"ב), רבי שמעון בן פיזי רמה (בראשית פ"א פט"ז) ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים וכתב את המאור הגדול ואת המאור הקטן. אמרה ירח לפני הקב"ה, רבש"ע אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד, אמר לה לך ומעטי את עצמך. ע"ש. והשאלה עולה מאליה, במה חטא הירח שטען טענה טובה ובתגובה לכך נתמעט.

ההסבר הפשטני הוא שהירח נענש מתוך שדיבר בקנאה וגאווה. הירח רצה להיות המאור היחיד ובבקשתו רצה לצמצם את השמש. הקב"ה הראה לו שגם אם יש אמת בדבריו, הדרך שבה הוא הביע אותם הייתה שגויה. במקום לדבר מתוך ענווה ורצון לתקן, הירח דיבר מתוך רצון להתגדל על חשבון הזולת ולכן נתמעט הוא. אבל ההסבר מעט מוקשה, שאם הירח נענש מחמת סיבה זו, מדוע לא נתמעט לגמרי כך שתישאר החמה לבדה, וקשה אף יותר מכך, מדוע הירח נותר חשוב עבור הלוח של עם ישראל לאחר שחטא, עד כדי שכל הזמנים יתיישרו על פיו ותוך התבוננות מוקפדת על תהליך התחדשותו.

הסבר אחר יכול להיות שהירח אכן לא קיבל כתשובה לטענתו אפשר לשני מלכים בכתר אחד עונש מוחלט, כי אם דרך פעולה אחרת, פחות טריוויאלית, מדרך פעולתה של השמש. שמש וירח אינם מסמלים מעלה או נחיתות, כי אם שתי דרכים שונות להשפיע על העולם, בבחינת שני מלכים בשני כתרים או אף מלך אחד עם כתר אחד ודבר אחר שפועל ללא מלכות גלויה. השמש היא האור הגלוי והחזק, כמו התרבות הכללית השלטת של אומות העולם, המתנהלים לפי סדר ומחזוריות השמש, שהיא במובן מסוים המהלך הרגיל והטבעי של העולם. ברם, הירח מסמל את האור המתחדש לעיתים בזמן החשיכה, בלילה, כמו האור הרוחני של עם ישראל, המתנהלים לפי הירח, אור הזוהר למרחוק ומנצנץ לעיתים בשעה שיש בה הסתר פנים וחשכת לילה.

לעומת אמות העולם המהלכים בדרך החמה הבהירה והקבועה, עם ישראל מקדשים את הלבנה מחדשים ומקדשים אותה בהתחדשות שלמה מדי חודש בחודשו. כך גם בעולם הטבע, בישראל יש את הכוח להתמיד ולהתקדם ולא משנה מה היה בעבר. תמיד יש להם את היכולת להתחיל מחדש, לקדש את החידוש ולהאיר במיוחד כשהכל מסביב חשך:

קדש לי בכור

בבא (פרק יג פסוק ב), קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא. ע"כ. וכתב הרמב"ם (ביכורים ריש פרק יא), מצוות עשה לפדות כל איש מישראל בנו שהוא בכור לאמו הישראלית שנאמר כל פטר רחם לי ונאמר אך פדה תפדה את בכור האדם. עכ"ל.

המשנה בזבחים (פרק יד משנה ד) אומרת, כי עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות, משהוקם המשכן נאסרו הבמות ועבודה בכהנים. ע"ש. בא בקבלה, אומר הרמב"ם בפירוש המשנה, שזה שנאמר וישלח את נערי בני ישראל שהם הבכורות, ומוסיף ואומר, לפי שהעבודה תמיד לא הייתה אלא בבכורות מאדם עד משה רבינו וכו', וכן עבודה בכהנים מאז פסוקים בתורה. עכ"ד.

ובאמת אמר הכתוב בפרשת במדבר (פרק ג פסוקים יב ויג), ואני הנה לקחתי את הלויים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלויים, כי לי כל בכור ביום הכותי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה לי יהיו אני ה'. ע"כ. הרי החליף הקב"ה את עבודת הבכורות בעבודת בני לוי, ובלשון רש"י (שם), על ידי הבכורות זכיתי בהם ולקחתים תמורתם, לפי שהייתה העבודה בבכורות וכשחטאו בעגל נפסלו, והלויים שלא עבדו עבודה זרה נבחרו תחתיהם. עכ"ד.

ויש שהעמיקו ודקדקו, המהר"ל בגור אריה (שמות פכ"ד פ"ה) והחזו"א (בכורות טז ח), כי בעקבות השתתפות הבכורות בחטא העגל הרי הם נדחו מפני הלויים בעבודה, אבל הכהנים בכל מקרה היו אלו העתידים והמיועדים להקריב את הקרבנות ולעשות את ליבת עבודת הקודש שבמשכן ובבית המקדש. רוצה לומר, עד שלא הוקם המשכן היו הבכורות צריכים לעבוד את כל עבודות הקודש, הן עבודת הלויים השוערים והמשוררים והן עבודת הכהנים בהקרבת הקרבנות, וכמש"כ (שם) וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות וזבחו זבחים שלמים, ומשהוקם המשכן, מבלי קשר לחטא העגל, העבודה בכוהנים והשיר והשער לבכורות, אך מאחר שחטאו חלפה גם עבודה זו מן הבכורות וניתנה לבני לוי הנקיים מן החטא. משום כן המשנה בזבחים מדברת על הכהנים והקמת המשכן, והתורה והמדרשים מצינים את בני לוי וחטא העגל. ומוסיף הגור אריה ואומר שלפי"ז שהכהנים בכל מקרה היו עובדים במשכן, מהאי טעמא יכול היה לצוות בפרשת תצווה לעשות בגדים לאהרון קודם שחטאו הבכורות בחטא העגל, שאף על גב שהיו אהרון ובניו כהנים יכול להיות שגם הבכורות יעבדו במקום הלויים לאהרון לעזרה. ע"ש. ויש עוד מקום להאריך בזה, אך אלו הם עיקרי סדר עבודת הבכורות, הכהנים והלויים.

ויש להקשות, אם הבכורות נתקדשו ועבדו את הקב"ה מאדם הראשון ועד משה רבינו, ואז בעקבות חטא העגל הוחלפו עם בני לוי בעבודת הקודש והועברו ממנה לחלוטין, מפני מה נותר הציווי לדורות לפדות את הבכורות בחמישה סלעים. הרי חלפה קדושת הבכורות ועברה מהם אל הלויים ומה קודש יש בהם שעוד נותר לחלל. כמו כן ובאופן דומה, אם הייתה תקופה קודם חטא העגל שבה הבכורות עבדו והעלו עולות וזבחו זבחים, כיצד ייתכן שכבר באותה שעה אומר ה' אל משה (בא פי"ג פי"ג) וכל בכור אדם בבניך תפדה, דהיינו פדיון הבן בחמישה סלעים, הרי באותו הזמן קודם לחטא היו ומימשו הבכורים את קדושתם ומדוע נצטוו על פדיונה. על פניו נדמה כי כל עוד הבכורות עבדו את עבודת הקודש היה פדיונם כביכול שגוי, ומשעה שהועברו מן העבודה נעשה הפדיון מיותר.

הספורנו עה"פ קדש לי כל בכור מסביר את קדושת הבכור וגדרה וא"ד, שיתחייבו כולם בפדיון כשאר כל הקודש למען יהיו מותרים בעבודת חול, שלולי הפדיון היו אסורים לעשות כל מלאכת חול כעניין לא תעבוד בבכור שורך, ופדיון נפשם הוא הערך המפורש לבן חודש בפרשת ערכין בהיות אז זמן פדיונו כאמרו ופדיוו מבן חדש תפדה. עכ"ד. הרי הבכורים קדושים עד כדי שאלמלא הפדיון היו אסורים בכל מלאכת חולין. ומוסיף לבאר בפרשת במדבר (פ"ג פי"ג), אמנם במכת בכורות שהיו הבכורות ראויים ליענש בעוון הדור מפני היותם היותר נכבדים ובהיותם בלתי ראויים להנצל ממכת מדינה כעניין פן תספה בעוון העיר. ואני הצלתיים במה שהקדשתיים לי בעניין שהיו אסורים להתעסק בעבודת הדיט כמשפט כל הקודש שהוא אסור בגיזה ועבודה ולמען יהיו מותרים בזה הצרכות פדיון, כמשפט כל הקודש היוצא לחולין כאמרו כל בכור בניך תפדה. ולא בשביל זה הפדיון היו פטורים מן העבודה. ע"ש. כלומר, אותה קדושה של הבכורות האמורה בעניין מכת בכורות מצרים וטעונה פדיון בכל הדורות, אין לה קשר ישיר לקדושה של העבודה בבית המקדש.

אכן ישנה מעלה כללית לבכורות שבגינה עבודת ה' היא נחלתם מימי קדם ועד משה רבינו, ובגינה גם דווקא הבכורות הוכו באותה מכה מסיימת במצרים, ברם, קדושת הבכורות שבאתיה ניצלו ממכת הבכורות מצרים, הינה הקדש קנייני נוסף שהקדיש ה' כדי להוציאם מכלל הגזירה, בבחינת הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבוד (נדרים דף פו ע"ב). אם כן, אמנם הקדושה של העבודה בבית המקדש נפדתה והועברה לבני לוי, כפי שאומרת התורה בפרשת במדבר (שם בפ"ג) ולקחת את חמשת חמשת שקלים לגולגולת וכו' ונתתה הכסף לאהרון ולבניו וכו', אך אותה קדושה שפודים בפדיון הבן החל מהציווי שלאחר מכת בכורות ועד ימינו אנו, זו הקדושה היתירה שהקדיש בה ה' את הבכורות, קדושת קדש לי, שבה הבריה ה' את הבכורות והפקיע אותם מידי שעבוד גזירת המגפה במצרים, ללא כל קשר לעבודה או אי העבודה במשכן.

עוד יש לומר, דשמא הקושיא מעיקרא ליתא, ואין לטעון מצד עבודת הבכורות שקודם החטא או העברתם מן העבודה שלאחר החטא על היות הבכורים קדושים או לאו. נדמה כי כפי שישנה קדושה התבועה בבכורים מאדם הראשון ועד משה, אותה קדושה שבגינה הם באמת היו האחראים על עבודת ה', ישנה קדושה לבכורות גם ממש ועד כל משה שבכל דור ודור שביחס אליה עושים את מצוות פדיון הבן, ויש בה זכר למכת בכורות ויציאת מצרים וכו'. ואף לאחר פדיון הבן הבכורות היו עובדים וזובחים קודם לחטא העגל. אם כן, לאורך הדורות לא נעשה שום שינוי בקדושה של הבכורות, אלא רק נוסף איזה עיכוב וחסרון בהיות הבכורות בכלל החוטאים בחטא העגל, קטגוריה המונעת מהם להיכנס ולעבוד בקודש על דרך שאין הכהן הגדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים (רה"ש דף כו ע"א) לפי שאין קטיגור נעשה סניגור. אדרבה, קדושת הבכורות הייתה ותהיה, ואף לעתיד לבוא, כדברי האור החיים בפרשת ויחי (בראשית פמ"ט פכ"ח), מה שאמר לראובן דברי קנטור שם ציווה את הברכה על דרך אומרם עתידה עבודה שתחזור לבכורות, וכפי זה כיוון שקבע לו שם הבכורה עתיד הוא לעמוד לשרת לעתיד לבוא וכו' ומטעם זה השתדל יעקב לקנות הבכורה מעשיו לבל יהיו לו חלק בעבודה לעתיד לבוא, והגם שנתנה העבודה ללויים שקולים הם ויבואו שניהם לעבוד עבודת הקודש כי מעלין בקודש ולא מורידין. עכ"ד. הרי מעשי האבות ברורים ובהירים כי קדושת הבכורות שרירה וקיימת, וכאשר הקטיגור של חטא העגל יאבד מכוח הקינטור שלו לעתיד לבוא, יבואו יעקב וראובן וכל הבכורות ויחזרו לממש את בכורתם בעבודת הקודש יחד עם אחיהם הלויים:

בשלח

קשין כקריעת ים סוף

בבשלח (פרק יד פסוק טז), ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. ע"כ.

חז"ל הזכירו כמה דברים שקשים כקריעת ים סוף. בפסחים, דף קיח ע"א, אמר רב שיזבי משמיה דרבי אלעזר בן עזריה קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף וכו', אמר רבי אלעזר בן עזריה קשין נקביו של אדם כיום המיתה וכקריעת ים סוף. ע"כ. ובמסכת סוטה (דף ב ע"א) ובסנהדרין (דף כב ע"א), אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן וקשין לזווגן כקריעת ים סוף וכו' בזווג שני. ע"כ.

ויש לתמוה, מה הפשט בהשוואת הקושי של מזונותיו של אדם ויציאותיו לקושי של קריעת ים סוף. הדברים הראשונים הם קשיים וחסרונות ברורים של האדם המוגבל והגשמי העמל לפרנסתו והנצרך לנקביו, וה' יתברך, להבדיל, פועל דברים נשגבים ועל טבעיים כקריעת ים סוף. מה לפלא

ניסי עם מגבלות גשמיות. יתר על כן, לה' אין שום קושי ח"ו לקרוע את ים סוף, בניגוד לפרנסה ונקבים שהם באמת קשיים עבור האדם. וכן צריך ביאור מה הקושי לה' כביכול לזווג זיווג שני עד כדי שקבעה הגמרא כי יש בכך קושי כקריעת ים סוף, שאף בה עצמה הקושי אינו ברור וכנראה לעיל.

הנה, הגמרא במסכת סוטה (שם) מקדימה כך לפני הקביעה שזיווג שני הוא דבר קשה, כי הוה פתח ריש לקיש בסוטה אמר הכי, אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו. דהיינו שהסיבה שזיווג שני מוגדר כקשה הוא משום שצריך להיות לפי מעשיו של האדם, וכלשון רש"י, צנועה לצדיק ופרוצה לרשע. וזיווג ראשון אינו כן אלא נעשה באופן אחר, כפי שאומרת הגמרא בסוטה וכן בסנהדרין, אמר רב יהודה אמר רב ארבעים יום קודם יצירת הוולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני. והא גופא צריך ביאור, מה הפשט בכך שהזיווג נעשה קשה כאשר יש לקובעו בהתאם למעשים, יותר מאשר זיווג שמכריזה עליו בת קול ארבעים יום קודם יצירת הוולד שגם הוא מן הסתם נקבע על סמך עניינים מסוימים הקשורים למעשים, התנהגויות ואירועים עתידיים.

במועד קטן, דף כח ע"א, אמר רבא חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא, דהא רבה ורב חסדא תרווייהו רבנן צדיקי הוו, מר מצלי ואתי מיטרא ומר מצלי ואתי מיטרא, רב חסדא חיה תשעין ותרתין שנין רבה חיה ארבעין, בי רב חסדא שיתין הלולי בי רבה שיתין תיכלי, בי רב חסדא סמידא לכלבי ולא מתבעי, בי רבה נהמא דשערי לאינשי ולא משתכת. ע"כ. אומר רבא שיש דברים שאינם תלויים בזכות, דהיינו במעשים, כי אם במזל, שהרי רבה ורב חסדא שהיו דומים במעשי הצדיקות כך ששניהם היו נענים בתפילה לגשם, האחרון חי תשעים ושתיים שנה, היה מרובה בשמחות לבניו ופרנסתו בשפע בעוד הראשון חי יותר מחמישים שנה פחות ממנו, היה מרובה בכול ומזונותיו מצומצמים. ברם, בין השיתין נגלית האמירה שיש דברים שכן תלויים במעשים, שהרי מהנחה זו יצא רבא לפני שהביא הדוגמאות המסוימות לחיים, בנים ומזונות, ובפרט לגבי דברים כמו מעלת הצדיקות הנגזרת מן המעשים וכוח התפילה להורדת הגשם וכדו'.

הנה חזינו כאן שני מיני גורמים המשפיעים על חייו של האדם. לכל אדם ישנם נתוני פתיחה מסוימים, למשל כמה שנים יחיה. הגם שיש מרחב השפעה לאדם לחיות חיים בריאים יותר או פחות ואף לסכן את חייו וח"ו ליטול אותם בידיו, ברור שהכל תחת עניין של מזל שנקבע כבר מלכתחילה. הרי מעשים בכל יום שלאנשים באותו מצב בריאותי יש שונות שאיננה זניחה בסך ימי חייהם. רבא מוסיף גם את הבנים וגם בחינה של פרנסה לקטגוריה זו של תנאי פתיחה שהאדם מגיע עימם מבראשית. בנים פשיטא, אך אף הפרנסה אינה שונה במהותה מעניין תוחלת החיים הקובעת איזה שהם גבולות גזרה, ולכל הפחות חסם עליון, גם במקום שיש מרחב השפעה של ממש לאדם. הגורם השני בחייו של אדם, כמובן, הוא המעשים עצמם. אותו מרחב השפעה שיש לאדם יותר או פחות להפוך את חייו הגשמיים, הכלכליים, החברתיים, הרוחניים, חיי התורה והמצוות לטובים ומוצלחים יותר או פחות. רוצה לומר, כל דבר ודבר מחייו של אדם הוא צירוף של תנאי פתיחה ומעשים, פעמים שתנאי הפתיחה יותר דומיננטיים, כמו בתוחלת חיים ובנים, ופעמים שהמעשים דומיננטיים, כמו בקיום תורה ומצוות ובהשפעה מסוימים על הפרנסה התלויה במזל ובמעשים יחדיו.

אחד מתנאי הפתיחה של כל אדם ואדם הינו זיווג ראשון, שקודם יצירתו של אדם קובעים לו קביעות מעניין תוחלת חייו, זרעו וכמובן גם זיווגו. בשונה מזיווג שני שאין מזווגין לו לאדם אלא לפי מעשיו, זיווג ראשון מזווגין לו כחלק ולפי תנאי הפתיחה, ובכל מקרה לא רק לפי מעשיו אם בכלל. הבדל זה משליך גם על הקושי כביכול של זיווג שני לעומת זיווג ראשון. הקביעה של זיווג ראשון אינה שונה כ"כ מהקביעות האחרות של נתוני הפתיחה כמו כמה האדם יחיה. הוצאה לפועל

של זיווג שני, מנגד, צריכה מציאות שבה מעשים של איש ואשה רווקים יתאימו ביניהם. לא מדובר בקושי ח"ו של ה' לעשות זיווגים כאלו לעומת זיווג ראשון כפי שאולי קשה לשדכן לשדך שידוך של פרק ב יותר משידוך ראשון או קשה למתווך למכור דירה ללא מעלית, אלא שזיווג שני מטבעו דורש התאמה של פרטים שאינם נקבעים באופן ריכוזי, כי הרי ניתנה לאדם האפשרות לבחור את מעשיו, ומרחב ההתאמות קטן בהרבה. רוצה לומר, אין מדובר בקושי שאילו היה נעשה יותר מאמץ כביכול לזווג את הזיווג השני אז המאמץ היה מצליח, אלא שמכיוון שמרחב ההתאמות עשוי להיות קטן, מבחינה הגדרתית יהיו כאלו שלא ימצא להם זיווג.

המדרש רבה (בשלח פרשה כא סימן ו) מביא את התלת שיח הבא וא"ד, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא אתה אומר לי שאקרא את הים ואעשה את הים יבשה והכתיב (ירמיה ה) אשר שמתי חול גבול לים, והרי נשבעת שאין אתה קורעו לעולם וכו', אמר לו הקדוש ברוך הוא לא קראת מתחלת התורה מה כתיב (בראשית א) ויאמר אלהים יקוו המים אני הוא שהתניתי עמו, כך התניתי מתחלה שאני קורעו שנאמר וישב הים לפנות בוקר לאיתנו לתנאו שהתניתי עמו מתחלה, מיד שמע משה להקב"ה והלך לקרוע הים וכיון שהלך לקרוע את הים לא קבל עליו להקרא אמר לו הים מפניך אני נקרא אני גדול ממך שאני נבראתי בשלישי ואת נבראת בששי, כיון ששמע משה כך הלך ואמר להקב"ה אין הים רוצה להקרא, מה עשה הקדוש ברוך הוא נתן ימינו על ימינו של משה שנאמר (ישעיה סג) מוליד לימים משה וגו', מיד ראה להקב"ה וברח שנאמר (תהלים קיד) הים ראה וינס מה ראה אלא שראה להקב"ה שנתן יד ימינו על משה ולא יכול לעכב אלא ברח מיד, אמר לו משה מפני מה אתה בורח אמר לו הים מפני אלהי יעקב מפני יראתו של הקדוש ברוך הוא מיד כיון שהרים משה ידו על הים נבקע. עכ"ד. תמה משה כיצד הים יבקע, והרי תנאי הפתיחה שנקבעו לים הם שהוא לא יבקע. על כך עונה ה"ת שתנאי הפתיחה אינם תקפים כאן הואיל ונעשתה החרגה והתניה עליהם עבור מקרה זה. משה פונה אל הים וטעונו בידו, שבמקרה דנן תנאי הפתיחה שהים אינו נבקע אינם תקפים, אבל עדיין הים מסרב להיבקע עד שנעשים מעשים בפועל, עד שהקב"ה נתן ימינו על ימינו של משה וכו'.

הנה, הקושי בקריעת ים סוף אינו ח"ו קושי של ה"ת לעשות מעשים שמאוד מסובך לאדם לעשות כמו לבקוע ים. עבור ה' לא מדובר בדבר מסובך מבחינה פיזית, שהרי כל הטבע מלא כולו ניסים ונפלאות ודברים פיזיים המופקעים מבני האדם עד אין קץ. הסיבוך כביכול בבקיעת הים הינו ההליך השונה שבו הדבר נעשה, שלא על ידי איזשהו תנאי פתיחה, הגם שבקיעת הים לא סתרה את תנאי הפתיחה הואיל וניתנה להם החרגה כפי שאומר המדרש, כי אם על ידי התאמה של מעשים והתנהלות בפועל של משה עם הקב"ה ועם הים. ואף מעשים נוספים היו מעורבים בעניין כמו שאומרים חז"ל (סוטה דף לו ע"ב) זה אומר אין אני יורד תחילה לים וזה אומר אין אני יורד תחילה לים, מתוך שהיו עומדין ונוטלין עצה אלו באלו קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה. ע"ש. והליך מעין זה קורה גם בזיווג שני, כאמור, שיכול לקרות רק במרחב של התאמה במעשים ובבחירות של בני האדם ולא נקבע באופן פשוט מלכתחילה על ידי הקביעות שנעשות ארבעים יום קודם יצירת הוולד.

לשון הגמרא בסוטה (שם בדף ב ע"א), ארבעים יום קודם יצירת הוולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני שדה פלוני לפלוני, דהיינו שגם חלוקת השדות ושייכותן נקבעות כתנאי פתיחה כמו זיווג ראשון. ממילא השייכות באותן שדות הינה דבר קל, שלא כזיווג שני וכקריעת ים סוף, וצ"ב שהרי בפסחים (שם) הוזכרו גם מזונותיו של אדם כקשין כקריעת ים סוף. אך האמת היא שהבנת הגמרא צריכה להיות הפוכה לחלוטין. אם החלוקה של השדות הינה תנאי הפתיחה הממוניים ורק היא, הרי מכלל הן אתה שומע לאו ומבואר בזה שכל ענייני הממון האחרים אינם נגזרים לחלוטין

מתנאי הפתיחה אלא מהפעולות ומן המעשים. אם כי יש לציין שבמועד קטן קבע רבא שמזוני תלויים במזל, והיינו שתלויים חלקית במזל וחלקית בפעולות וכן"ל. זאת ועוד, אלמוני שיש לו שדה פלונית הרי שפר מזלו ותנאי הפתיחה שלו טובים, אבל אלמוני אחר שצריך לקנות ממנו שדה זו למגורים או לגידולים וכדו' הרי צריך להתאמץ בשילוב של מעשים מאוד מסוימים על מנת לקנותה ודבר זה קשה מעין הקושי של קריעת ים סוף.

על נקבים אמרה הגמרא בפסחים שקשים כיום המיתה וכקריעת ים סוף, ונראה שמדובר כאן בשני דימויים שונים ומשלימים ולא בכפל וחזרתיות בעלמא, שהרי יום המיתה לא הוזכר לגבי שני הדברים האחרים, מזונותיו של אדם וזיווג שני, כי אם רק לגבי הנקבים. הקושי בקריעת ים סוף הינו להביא דברים לידי ממש בעזרת התאמת המעשים ולא על פי תנאי הפתיחה הראשוניים, ועניין זה ישנו גם במקרה של נקבים, שההתמודדות עימם היא בהתאמה של המעשים, בין אם מדובר בהסרתם או בהתנהלות לצידם. אכן, יותר מאשר זיווג שני מזונותיו של אדם וקריעת ים סוף, עם הנקבים אין מתמודדים במרחב המעשים בלבד אלא כנגד תנאי הפתיחה הפיזיים שנגזרו מהם אותם נקבים. לכן הושווה הקושי של הנקבים גם ליום המיתה, משום שכמו תוחלת החיים והמיתה המצב הגופני של הנקבים נקבע מלכתחילה כחלק מתנאי הפתיחה, ויחד עם זאת קשים כקריעת ים סוף לפי שבניגוד למיתה שקורית ואין כ"כ מה לפעול לכשהגיעה, עם הנקבים מתמודדים בהתאמת המעשים וכפי שנתבאר:

זה קלי ואנוהו ואם לא אגדו כשר

בבשלה (פרק טו פסוק ב), עוזי וזמרת קה ויהי לי לישועה זה קלי ואנוהו אלוקי אבי וארוממנהו. ע"כ. ואמרו חז"ל במסכת שבת (דף קלג ע"ב), דתניא זה קלי ואנוהו, התנאה לפניו במצוות. עשה לפניו סוכה נאה, ולולב נאה, ושופר נאה, ציצית נאה, ספר תורה נאה וכתוב בו לשמו בדיו נאה, בקולמוס נאה, בלבול אומן וכורכו בשיראין נאין.

קודם לכן בסוגיית הגמרא בשבת, נאמר במשנה (ע"א) עושין כל צרכי מילה בשבת, ובגמרא אמרו, כל צרכי מילה לאתויי הא דת"ר המל כל זמן שהוא עוסק במילה חוזר בין על הציצין המעכבין את המילה בין על הציצין שאין מעכבין את המילה, פירש, על ציצין המעכבין את המילה חוזר על ציצין שאין מעכבין את המילה אינו חוזר, ואומרת הגמרא שגם מי שסובר לגבי הפשטות קרבן פסח שאם הפשיט את עורו עד החזה כך שיכול להוציא את אמוריו אינו יכול להמשיך ולהפשיט משום שאין בהמשך ההפשטה צורך גבוה, מכל מקום בעניין ציצין שאין מעכבין את המילה יוכל לחזור אליהם אף אם פירש משום שיש בנטילת הציצין משום יפוי המילה ויש בזה דין זה קלי ואנוהו שהתנאה לפניו במצוות וכו'.

הנה כי כן, דעת השאגת אריה (ס' נ) שדין הידור, כפי הנראה בגמרא, נלמד מדרשת זה קלי ואנוהו והרי הוא דין דאורייתא לכו"ע, וזו הסיבה שציצין שאינם מעכבים את המילה דוחים את השבת, משום הידור המצווה הדאורייתא שבהם, שכמו שהמצווה עצמה דוחה את השבת כן גם הידור המצווה דוחה את השבת.

בגמרא בסוכה (דף יא ע"ב) נאמר, לולב, בין אגוד בין שאינו אגוד כשר. רבי יהודה אומר אגוד כשר שאינו אגוד פסול. מאי טעמא דרבי יהודה, יליף לקיחה לקיחה מאגודת אגוד, כתיב התם ולקחתם אגדת אגוד וכתוב הכא ולקחתם לכם ביום הראשון, מה להלן באגודה אף כאן נמי באגודה. ורבנן לקיחה מלקיחה לא ילפינן. כמאן אזלא הא דתניא לולב מצוה לאגודו ואם לא אגדו כשר. אי רבי יהודה כי לא אגדו אמאי כשר, אי רבנן אמאי מצוה, לעולם רבנן היא, ומשום שנאמר זה אלי

ואנוהו התנאה לפניו במצות. ע"כ.

בסוגיא זו נתבאר, לדעת חכמים, כי אגד הלולב שהוא בגדר הידור מצווה, דינו הוא שלכתחילה מצווה לאוגדו ואם לא אגדו כשר. ועל פניו קשה, שאם האמת כפי שנקט השאגת אריה שהידור מצווה הוא דאורייתא, כיצד מחלקים במצווה דאורייתא בין לכתחילה ובדיעבד. אם צריך לאגוד אזי צריך לאגוד וכל שלא אגד לא קיים את המצווה. כך הקשה המהר"צ חיות על פי דברי התוס' (מנחות דף לח גיטין דף ג ועוד) שבדאורייתא אין חילוק בין לכתחילה ובדיעבד חוץ ממקרים מסוימים. והנה, בדין זה קלי ואנוהו הרבו האחרונים לחקור ולעמוד על עניינו בנוסחים מנוסחים שונים. בין השאר, ניתן להבחין בשתי צורות ההבנה הבאות. האם זה קלי ואנוהו במצווה מסוימת, למשל לולב, מורה על כך שמצוות לולב צריכה להתקיים בדרך של נוי, ואם לא נעשה בדרך של נוי, על פניו, לא קיים את המצווה וכדלעיל, או שנאמר שיש כאן מצווה כללית לעשות מצוות שונות בצורה יותר נאה, סוכה נאה, שופר נאה וכו', וכל שלא עשה את המצווה בנוי נמצא שביטל מצווה זו. כעת יש מקום להבין מדוע גם אם חכמים אוזנים את דין זה קלי ואנוהו ושמתוקף דין זה צריך לאגוד את הלולב, בכל זאת אם לא אגדו כשר, לפי ההבנה שמדובר במצווה נוספת שאינה חלק ממצוות הלולב. הלולב נועד למצוות לולב והאגד נועד למצוות זה קלי ואנוהו. ממילא לולב מצווה לאוגדו, מטעם זה קלי ואנוהו, ואם לא קיים את המצווה אין לזה קשר לכך שאת מצוות הלולב קיים וקיים:

ותען להם מרים

בפרשת בשלח לאחר שירת הים (פרק טו פסוקים כ כא) נאמר כי גם מרים והנשים יצאו בתופים ובמחולות, ותען להם מרים שירו לה' כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים. ע"ש. והנה, אין מפורש בכתוב אלא שאמרה מרים את העניין הראשון שבשירה ששרו משה והאנשים, סוס ורוכבו רמה בים, עניין פורענות מצרים, אבל לא מצויין ששרו הנשים גם לגבי עניין הצלת ישראל כמו שאמרו משה ובני ישראל נחית בחדשך עם זו גאלת. אכן, יש שכתבו שאף על פי שלא נכתב במרים אלא רק הפסוק הראשון שבשירה, מכל מקום קיצר וסמך על השירה שזכרת בסמוך, אך אם איננו דוחקים לומר כן, נותר הדבר צריך ביאור. כמו כן, לשון ותען להם מרים אינו כ"כ מובן, כי יותר נראה שמרים אמרה והנשים ענו לה, כמש"כ רש"י שמשא אמר שירה לאנשים והם עונין אחריה ומרים אמרה שירה לנשים, ולא שמרים עצמה ענתה. וכן אינו מובן מדוע נקט בלשון זכרים, להם, ולא בלשון נקיבות, להן. וצ"ב.

התורה משה מבאר כעין האופן הבא.

איתא במדרש (מובא בתוס' על התורה), אמרו מלאכי השרת, אם אנשים קדמו לנו לומר שירה, נשים למה קדמו לנו, ועל זה ותען להם מרים למלאכי השרת. ע"ש. ותמוה במה ראו המלאכים את הנשים פחותות בעניין זה מהאנשים, ותמוה גם מה תשובה ענתה מרים בדבריה למלאכי השרת. ועכ"פ מובנות לפי זה מילות הכתוב ותען להם מרים, שענתה מרים למלאכים על טענתם.

והנה, הקשו התוס' (מגילה דף ד ע"א ד"ה שאף) על דעת הרשב"ם שפירש לגבי דברי ר' יהושע בן לוי שנשים חייבות במגילה שאף הן היו באותו הנס, וכן שחייבות בארבע כוסות ובנר חנוכה, שכוונת ריב"ל לומר שעיקר הנס נעשה על ידיהן. בפורים על ידי אסתר, בפסח בזכות נשים צדקניות נגאלו ובחנוכה על ידי יהודית. והקשו התוס', דאם כדברי הרשב"ם שכוונת ריב"ל שעיקר הנס נעשה על ידן, מדוע נקט ריב"ל בלשון שאף הנשים חייבות במצוות אלו, והרי בלשון אף הן משמע שהנשים היו טפילות בדבר בעוד לפי פירוש הרשב"ם עיקר הנס נעשה על ידן.

וביאר התורת משה על פי החשבון הבא. הנה נס ראוי להיקרא מה שהקב"ה משדד הטבע ומערכות שמים, וכמו כן ידוע שהטבע משועבד לתורה, כי תנאי התנה הקב"ה במעשה בראשית על מנת שיקבלו ישראל את התורה, ואם לא יקבלו יחזרו לתוהו ובוהו (שבת דף פח ע"א) ובשביל התורה הנקראת ראשית נברא העולם (בראשית רבה א), ודוגמא לדבר מה שטבע עניין בתוליה חוזרין משתנה מג' שנים לג' שנים ויום אחד וכו'. אם כן, כל כמה שיזכותם של הצדיקים גדול, כך הטבע משועבד יותר ועשוי להשתנות בהתאם לצרכם וטובתם, וממילא עוצמת הנס שיש באותם שינויים קטן, כי מוכרח הוא בטבע שאינו עומד אלא בתנאי שיעשה אלו השינויים. וכן להיפך, כל כמה שהזכות קטנה כך העוצמה והמשמעות של שינוי מאותו גודל נחשבים כגדולים יותר.

אם כן, מכיוון שבזכות נשים צדקניות נגאלו ועיקר הנס נעשה על ידן, והרי זכותן רבה בכך, שוב ביחס לנשים תיקטן חשיבות הנס שבאותה הגאולה והתשועה, כי יש הכרח בטבע לדבר. לכן אומר ריב"ל, לפי פירוש הרשב"ם, שהנשים אף הן באותו הנס, כלומר, צריכות להתחשב בנס באופן טפל לאנשים, וזאת משום שעיקר הנס נעשה על ידן ובזכותן ולכן עוצמת הנס ביחס אליהן פחותה. לשון הטפל שנקט ריב"ל אינו הולך על עניין זכויות הנשים שגררו את הנס אלא בחידוש והעוצמה של הנס עבורן.

לפי זה, שעיקר הגאולה נעשתה בזכות הנשים וחשיבות הנס עבורן פחותה, גם חיובן לומר שירה לעומת הנשים קטן יותר. לכן מרים לא נשאה שירה ביחס לגאולה שנגאלו ישראל ממצרים. עם זאת, ביחס לנפילת השונאים, שנפלו המצרים בטביעה בים סוף, צריך לומר שאין זכות הנשים גדולה משל האנשים, כי הן פעלו בעניין גאולת מצרים רק לרומם את עמ"י אך לא להשפיל את אויביו, וממילא חובת השירה של מרים לשיר סוס ורוכבו רמה בים חזרה להיות כשל האנשים. ובאמת דרכה של תורה, שהטבע כפוף לה, לפעול לקיים את התורה, וזה נעשה על דרך החיוב, אבל לא על דרך רווית נקמות בשונאים אם אין בזה באופן ישיר הכרח לקיום המצוות. כך גם בעניין טביעת המצרים שהוא דבר ניסי שה' סובב וכמובן יש לו סיבה וטעם, אך מכל מקום לא נראה לו הכרח ישיר וחיובי מהתורה וודאי שלא נראה שהנשים הצדקניות פעלו לקיימו במקרה זה, בניגוד למעשה יהודית, למשל.

ובזה מוסבר גם המדרש, שכך אמרו מלאכי השרת לרבש"ע, אם האנשים קודמים לנו לומר שירה, שנעשה להם נס שנחשב כגדול מאוד, ניחא, אבל הנשים שעיקר הנס נעשה על ידן וחשיבות הנס טפילה עבורן למה יקדמו לנו. ועל זה ותען להם מרים וכו', שהשיבה מרים ואמרה זו היא שירתנו, סוס ורוכבו רמה בים, שירה שהיא דווקא על מפלת השונאים שהוא נס גדול שאיננו בטבע עבורנו או בכלל, וביחס לזה איננו שונות מהאנשים. אכן, את השירה לגבי הצלת ישראל, אומרת מרים למלאכים, השמטנו, כדברכם, כי אין דבר זה נחשב לנס עבורנו לפי שבזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים:

לא אשים עליך כי אני ה' רופאיד

בבשלח (פרק טו פסוק כו), ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה' אלוֹקִיךָ והישר בעיניו תעשה והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאיד. ע"כ. והשאלה מאליה נשאלת, וכי מאחר שלא שם מחלה, רפואה זו למה. לשם מה צריך הי"ת להיות הרופא של עמ"י, אם מלכתחילה לא שם עליהם מחלות.

וכבר עמדו על כך חכמינו ז"ל בגמרא בסנהדרין (דף קא ע"א), אמר ליה רבי אבא לרבה בר מרי, כתיב כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאיד. וכי מאחר שלא שם,

רפואה למה. אמר ליה, הכי אמר רבי יוחנן, מקרא זה מעצמו נדרש, שנאמר ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה' אלוהיך. אם תשמע לא אשים, ואם לא תשמע אשים, ואף על פי כן כי אני ה' רופאידך. ע"כ. כלומר, החלק הראשון והחלק השני בפסוק אינם עוסקים באותו המצב. מה שנאמר כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, היינו כאשר אם שמוע תשמע לקול ה', כפי שפתח הכתוב קודם לכן, ואם לאו, ח"ו, על זה נאמר כי אני ה' רופאידך, שתהיינה מחלות אדך ה' יהיה באופן ישיר הרופא ששולט במחלה ומסיר אותה.

רש"י על החומש גם כן התייחס לזה, וכתב בשני אופנים וז"ל, לא אשים עליך, ואם אשים הרי היא כלא הושמה, כי אני ה' רופאידך. זהו מדרשו. ולפי פשוטו כי אני ה' רופאידך ומלמדך תורה ומצוות למען תינצל מהם, כרופא הזה האומר לאדם אל תאכל דבר זה פן יביאך לידי חולי זה, וכן הוא אומר (משלי פ"ג פ"ח) רפאות תהי לשריך. עכ"ל.

ונראית הכוונה בפירוש הראשון ברש"י בדרך הדומה לנאמר בגמרא. אם תשמע לא אשים עליך, ואם לא תשמע ואז אשים עליך, אזי אני ה' רופאידך ואשלוט בהחלמתך ובנקל אעשה כאילו המחלה לא הושמה. שאם תאמר שרש"י לא התכוון להעמיד את הפסוק בשני מצבים כמו הגמרא אלא לומר שבכל מקרה לא תהיינה עליך מחלות, שהרי אם תבוא מחלה ארפא אותך וכאילו לא הושמה, לשם מה היה צריך רש"י לפתוח ולומר לא אשים ואם אשים אזי יקרה כך וכך, שיאמר רק שאם ישים הרי היא כלא הושמה. אלא ודאי כוונת רש"י לחלק ולומר שאם תשמע אזי לא אשים, ואם לא תשמע ואשים, בכל זאת כיוון שאני ה' רופאידך ניתן יהיה להתמודד עם אותה מחלה ולהגיע לכדי כך שכאילו לא הושמה.

בפירוש השני כתב רש"י בדרך אחרת, דאין הכתוב מתפרש על שני אופנים, אלא שאכן הא דהי"ת הוא הרופא של עמ"י הוא הוא שגורם לכך שמחלות אינן מגיעות אליהם. ואם תקשה, כדלעיל, שאם המחלה כלל אינה מגיעה לשם מה נצרך כאן רופא שירפא אותה, יש לומר שתפקיד הרופא אינו רק לרפא מחלות שכבר הגיעו. תפקידו גם, ואולי בעיקר, לחנך את האדם, להסביר לו וללמד אותו כיצד מלכתחילה ישמור על בריאותו ואורח החיים הראוי לו וכך יחלה הרבה פחות, אם בכלל. כך, הקב"ה, רופאם של ישראל, מחנך ומלמד אותם ללכת בדרכיו ולשמור אורחותיו הנכונים והקדושים, ומתוך דרך ישרה זו לא יתפסו בהם חוליים.

והביא רש"י לתמוך בפירושו השני, שה' רופא ישראל ובכך מחנך אותם מלכתחילה לדרך הישר המונעת ממחלות להגיע אליהם, את הפסוק במשלי, רפאות תהי לשרך. ועל פניו לא ברור מה סיוע יש בזה, הרי לא כתוב כאן לכאורה אלא שה' נותן רפואה לאדם, ואדרבה, תומך הפסוק יותר בפירוש הראשון לפיו אם ישראל אינם שומעים בקול ה' אזי תבאנה עליהם מחלות וה' ירפא אותן.

אולם, אחרי שהפסוק מוסבר בהקשרו, תמיהה זו מעיקרא ליתא. אמר הכתוב במשלי רפאות תהי לשרך ושיקוי לעצמותיך, ופירושו, אומרים רוב המפרשים, ששרך הוא הטבור, ושיקוי לעצמותיך הוא המוח. וכך מסביר הרלב"ג את הקשר בין הדברים וא"ד, שהתורה היא מרפא מחולי המידות והדעות בעת שהתחלת לדרוך אל השלימות, והמשל בזה אל מה שיקח הוולד מהמזון בעת היותו במעי אימו, שיקחה דרך הטבור. גם אחרי השלמך בחכמה, היא שיקוי בעצמותיך למלא אותם מוח. ואמר זה, שלא תחשוב שאחרי השלמך בחכמה לא תצטרך אל התורה, כי באמת תמיד תצטרך לחקור בה וללכת במצוותיו, כי היא מוסיפה לך שלימות תמיד, כמו שהעצמות יצטרכו תמיד אל המוח אשר בתוכם להזין ממנו ואע"פ שנשלמה הווייתם באופן מה. ע"ש בדבריו.

ועכ"פ עניינו של הפסוק לומר שהתורה ודרך הישר, המוזכרים בפסוקים שלפני כן בפרק ג, בני תורת אל תשכח ומצוותיו יצור לבך, בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך, הרי הם בבחינת מזון

שגוף האדם נצרך לו בתור המניע הראשון וההתחלה, כמו המזון שצורך תינוק במעי אימו דרך טבורו. ואף לאחר שהאדם החל לנוע מחמת אותה דחיפה ראשונה של התורה ודרך הישר עדיין הוא זקוק לשקוד בהם, בבחינת מה שהמוח משרה על שאר האיברים שלעולם אם יפסיק לתפקד תיווצר פגיעה בגוף האדם. והרי נמצא הכתוב מפורש כמו הפירוש השני, שאם ישראל שומעים לה' במה שמורה להם ומחנך אותם, יש בדבר צורך ותועלת גופניים ישירים, שמטבע הדברים מונעים ממחלות להגיע, ויתר על כן, נקרא הדבר בשם רפאות ורפואה, כמו שסובר הפירוש השני שתפקיד הרופא הוא גם למנוע את המחלה מבעוד מועד על ידי החינוך לאורח החיים הבריא והראוי.

עוד כתבו האחרונים לבאר עניין הפסוק בדרכים שונות אך דומות.

בספר שיר מעון כתב, שהנה מי שחטא ובאים ייסורין לעונשו יש בזה שתי דרכים, באופן אחד לנקום ממנו מפני שחטא ולשלם לו מידה כנגד מידה, והאופן השני הוא לעונשו שלא יחטא עוד. הדרך הראשונה היא לנקום על העבר והדרך השנייה היא להרתיע וליישר את הנהגתו בעתיד. והנה, הייסורים שבאים באופן השני, באים בתחילה בדברים ובמכות ועוצמה פחותות, כמו חיסון מפני מחלה, ואחר כך עד שירגיש האדם וישים הדבר אל ליבו. ומיד כשהפנים האדם את שעליו להפנים, שוב מיד מסתלקות המכות וכלים הייסורים. אמנם, הדרך הראשונה באה כמו מכות מצרים, מכה קשה רודפת מכה קשה, עד שתושלם הנקמה הראויה ויקבל הלה כמידתו. והנה, ה' נוהג עם ישראל בדרך השנייה, כאשר ייסר איש את בנו, וממילא כיוון ששבו ישראל וקיבלו עליהם שלא יעשו עוד, נרפאים מהמכות שבאו עליהם. וכך יש לפרש מה שנאמר כל המחלה אשר שמתי במצרים, דהיינו דרך נקמה, לא אשים עליך כי אני ה' רופא, כי באמת כוונת ה' בזה רק לרפאות את ישראל רפואת הנפש, ואם ישובו אותם גם ממכה קטנה ויהיו שלמים לגמרי. הרי שכל הפסוק מתפרש כמקשה אחת, וכוונתו שלא תבאנה על ישראל מכות כמכות מצרים שבאות כדי לייסר ולנקום, כי אני ה' מביא עליך מכות רק כדי לרפא אותך ולהטיב דרכיך ולא כדי לנקום ולייסרך.

וכך כתב הנחלת יעקב, שהנה בעל העקדה (שער מב) כתב שכל הדברים נידונים על שם תכליתם, ולזה אמרו שבניין נערים סתירה וסתירת זקנים בניין (מגילה דף לא ע"ב). והנה, כאשר רופא מרפא אדם ממכות ופצעים, לפעמים לצורך הרפואה יצטרך לחתוך הבשר הרע שלא יקלקל את שאר הבשר, ולא יקרא בחיתוך הבשר ההוא אלא רופא, אף בשעה שמחתך הבשר עושה ייסורים גדולים, כי תכלית הדבר הוא לרפואה וכל הדברים נקראים על שם תכליתם. מה שאין כן מי שעושה כן לייסר את חבירו, נקרא מייסר ולא רופא. לכן, במצרים כשעשה הקדוש ברוך הוא ייסורים למצרים, היה באמת לתכלית ייסורים ונקרא הדבר בשם מחלה. מה שאין כן בישראל, אף אם עושה לפעמים ייסורים לכפרת פשע, אין נקראים בשם ייסורים כלל, אלא בשם רפואה, להיותם לתכלית רפואה. וזהו שאמר כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אפילו אם אשים לא יקרא מחלה אלא רפואה, כי אני ה' רופא, שאף אם אייסרך בשום פעם, הוא כדי שעל ידי זה אני מרפאך.

הרי שניתן לבאר את הפסוק בכמה דרכים. באופן הראשון, העולה מהגמרא ומהפירוש הראשון ברש"י, שנחלק הפסוק לשניים. במצב הראשון, אם שמוע תשמע לקול ה' אלוך, אזי כל המחלה לא אשים עליך. אחרת, ייתכן שאשים אך מכל מקום בידי הדבר וברצוני ארפאך ואז בנקל יכולה המחלה להיות כאילו לא הושמה. לפי הפירוש השני ברש"י, כל הפסוק הולך כמקשה אחת, וביאורו שלא תבאנה על ישראל מחלות כיוון שה' רופא, ובתפקידו כרופא ילמד ויחנך אותך כיצד ללכת באורחות יושר ובדרך התורה הנזקקים לגוף להיות בריא ובכך למנוע מחלות. באופנים נוספים, כתבו האחרונים, שהמחלות והייסורים שהיו במצרים לא יבואו עליך, מפני שייסורים אלו באו למטרת נקמה ולתכלית של מחלה ונזק, ואני ה' רופא, היינו שמכוון לטובתך, לרפא ולהטיב דרכיך, להביא עליך

ייסורים בדרך של חינוך ולא בדרך של נקמה, וממילא מיד ברגע שהחינוך יופנם יוסרו כל הייסורים. והנה, העיר הרמב"ן על אתר, כי אין דרך שיבטיח האדון את עבדיו אם תעשה כל רצוני וחפצי לא אמת אותך בתחלואים רעים. ולכן לא ניתן לפרש את הפסוק בנימת איום או פיתוי שטחיים, שה' מבטיח לישראל שלא ימית אותם בתחלואים רעים אם יעשו רצון ה' וחפצו, ולכן אל להם להחין לעשות אחרת.

ונחזי אנו, מי מהפירושים עולה עם הערת הרמב"ן ומי לא. הפירוש הראשון, כי אם ישמעו ישראל בקול ה' אזי לא ישים עליהם מחלות אך אם ישמעו ישים ובידו לרפא אותם, אפשר ששייכת הערת הרמב"ן כלפיו, כי ה' לכאורה מתנה עם ישראל שלא תבוא עליהם מחלה רק אם ישמעו בקולו. אכן, אפשר שהכוונה אחרת, שה' אינו אומר לישראל אלא שבכל מקרה ובכל מצב, גם אם לא ישמעו בקולו ותגענה אליהם מחלות, בכל זאת תמיד יש להם צוהר להינצל על ידי שיפנו אל ה'. הפירוש השני, שה' כרופא מחנך את ישראל לאורח חיים בו לא תגענה אליהם מחלות, ודאי אינו שייך להערת הרמב"ן, כי אין בזה שום התניה אלא שלעולם מציג ה' בפני עמ"י את המתכון שאם ילכו על פיו לא יחלו. ולפי מה שפירשו האחרונים, שאופן ייסורי הנקמה שהיו במצרים לא שייכים לעולם בישראל, כי ה' מייסר את ישראל לרפא דרכם או כרופא שמקלקל על מנת לתקן, גם כן לא נראית ההערה שייכת, כי גם בזה אין שום התניה אלא אמירה שעומדת לעולם שסוג הייסורים שבאו על המצרים לא יבואו על עמ"י לעולם:

קניין של מן

בבשלח (פרק טז פסוקים יז ויח), ויעשו כן בני ישראל וילקטו המרבה והממעט. וימודו בעומר ולא העדיף המרבה והממעט לא החסיר איש לפי אכלו לקטו. ע"כ. אומר רש"י, יש שלקטו הרבה ויש שלקטו מעט וכשבאו לביתם ומדדו בעומר איש איש מה שלקטו ומצאו שהמרבה ללקוט לא העדיף על עומר לגולגולת אשר באהלו, והממעט ללקוט לא מצא חסר מעומר לגולגולת, וזהו נס גדול שנעשה בו. עכ"ל.

והעניין של המן כפול וסתום. אכן ירידת המן מן השמים, טעמו, הדיוק של הקצבת עומר לגולגולת וקיום דיוק זה גם עבור המרבה וגם עבור הממעט, כל אלו עניינים ניסיים ואין עליהם שאלה. מה שטעון ביאור הוא הניגודיות, לכאורה, בין הציווי (בפסוק טו) זה הדבר אשר ציווה ה' ליקטו ממנו איש לפי אוכלו וכו' תיקחו, הרי ציווי ללקוט ולקחת את המן, לבין התופעה הניסית שבכל מקרה ובלי קשר לרמת הלקיטה והיקפה, לבסוף מגיעה מנת המן בכמות הראויה והמתאימה לכל אחד ואחד. מה פשר המגמות ההפוכות לצוות את האנשים ללקוט ואז ליתן להם מן שלא לפי מידת לקיטתם, מצד אחד ליקטו ממנו ומן הצד השני לא העדיף המרבה והממעט לא החסיר.

התשובה בדבר, להשמיענו יסוד בצורך להשתדל יחד עם גידור ההשתדלות. ומעשה המן הוא דגם הפרנסה לדורות, ככתוב בפסוק לב, זה הדבר אשר ציווה ה' מלוא העומר ממנו למשמרת לדורותיכם למען יראו את הלחם וכו'.

הנה, מהו היחס בין העבודה לבין התגמול שלה, הרווחים, הגידולים והפירות. האם פעולת העבודה יוצרת את התגמול, החרישה היא הסיבה והתבואה היא המסובב, כך שחרישה מרובה בשטח נרחב בהכרח תניב תבואה מרובה, או שמא התוצאה כבר גזורה וקצובה מן השמים ואין הפעולה האנושית יוצרת אותה כי אם רק תנאי לקבלת השפע. אכן, האחרונים מסבירים כי משמעות קללת בזיעת אפך תאכל לחם (בראשית פ"ג פ"ט) אינה שזיעת אפך תהיה הגורם ליצירת הלחם, הרי זיעה אינה מגדלת לחם, כי אם הטלה של מס או קנס על האדם כך שעליו לשלם בהשתדלות

ובזיעת אפיו כתנאי לקבל את מה שבכל מקרה קצוב ועומד לו מן השמים. הפרנסה היא מאת ה' קודם לחטא האדם הראשון ואף לאחריו, אלא שאם בעבר קיבל את הקצוב לו מן השמים ולא היה האדם צריך להזיע, כעת נתחדשה חובת ההשתדלות כתנאי לקבלת אותו שפע אלוקי ותוצאה וקצבה דלעילא.

ומאי נפקא מינא אם ההשתדלות היא סיבה או תנאי. מה ההבדל אם העבודה מסובבת את הפרנסה כך שרק מי שעובד מתפרנס, הרי גם אם העבודה אינה אלא הכרח לשפע האלוקי, כל שלא משתדל לא משתפע בפרנסה הקצובה בו מלמעלה. ויש לומר כי התשובה מפורטת ומומחשת בפרשת המן. נפקא מינא מגו מנא. אמנם יש להשתדל על מנת להתפרנס, יש ללקוט את המן על מנת ליהנות ממנו, ברם, בכל מקרה לא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר, ניתק הקשר הסיבתי בין כמות המאמץ לבין כמות התוצאה. כאשר האיש הישראלי ממלא את חובת הלקיטה שלו, חובת ההשתדלות שלו, שוב ריבוי ההשתדלות של האחד על פני האחר אינה סיבה לרווחה ותגמול יתירים אצל הראשון לעומת האחרון וכך או כך זה יקבל את הקצוב לו וזה יקבל את הקצוב לו, כל עוד התמלא התנאי הבסיסי של בזיעת אפך.

דרך אחרת לחשוב על חובת ההשתדלות וליתן בה טעם נוסף, מעבר לקנס שתאכל לחם ותקבל את הקצוב לך רק אם עברת את הסף של בזיעת אפך, הינה לדמות את פעולת ההשתדלות למעשה קניין. כאשר אדם עושה קניין הגבהה על חפץ, אין המאמץ הפיזי שבהגבהה הופך את החפץ לשלו. אין חילוק בין הגבהה של שלושה טפחים או שלושים טפחים, ובהגבהה של פיל שמוליכים אותו לעלות ע"ג חבילי זמורות (קידושין דף כו ע"א) ודאי אין המאמץ הפיזי נמצא בהלימה לדבר הנקנה. וכן בכל הקניינים, קניין סודר ועוד, ברור כי מעשה הקניין הוא מעשה פורמלי, סימבולי, שרק מהווה סימן לגמירות הדעת העומדת מאחורי מעמד הקניין של הפיל או כל דבר אחר. כך גם ליקוט המן, היציאה לשדה וההרמה של המן מן הקרקע איננה עבודה במובן היצרני אלא כמין מעשה קניין רוחני. וכמו בכל קניין, האיש המשתדל והמלקט בזיעת אפיו, אין התגמול מגיע על ידי המאמץ הפיזי של השתדלותו, כי אחד המרבה ואחד הממעיט וכו', אלא ההשתדלות מסמנת את הדעת וההבנה העומדת מאחוריה כיצד ה' מסובב את עולמו, על דרך של תחילתו עבודה וסופו גמול תחילתו השתדלות וסופו מתנה (מסילת ישרים, מידת הקדושה).

ועל דרך זו אמרו חז"ל (מכילתא בשלח מסכתא דויסע פ"ב), היה ר' שמעון בן יוחאי אומר לא ניתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן, משום שמי שהנהגת המן איננה חלק מעולם המושגים שלו, ינהג ככל הנראה באחת משתי הנהגות הממעטות בלימוד התורה. יש אשר לא ישתדל ולא יעבוד לפרנסתו כלל, בבחינת דברי הרמב"ם מהלכות ת"ת (פ"ג ה"י) כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, שיוכח לדעת כי אם השתדלות אין פרנסה מניין, וכל תורה שאין עימה מלאכה סופה בטילה וגררת עוון (שם ברמב"ם). ויש מן הצד השני אשר ישתדל וילך כל היום בהשתדלות ובמאמץ רב, כי יסבור שכמות הגמול ככמות הפרנסה, ולא יפנה ליבו וזמנו לתורה כלל. רק לאוכלי המן, אלו המבינים את דגם הפרנסה לדורות שנתחדש בפרשת המן, ליקטו ממנו ולא העדיף המרבה, ניתנה התורה להידרש כאשר יקיימו את חובת ההשתדלות הנדרשת, יקבלו את השפע האלוקי הקצוב להם מן השמים, ובשאר זמנם לא יתאמצו ולא ישתדלו כי אם להמית עצמם באוהלה של תורה:

יתרו

ושם האחד אליעזר

ביתרו (פרק יח פסוקים ג וד), ואת שני בניה אשר שם האחד גרשום כי אמר גר הייתי בארץ נכריה ושם האחד אליעזר כי אלוהי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה. ע"כ.

ויש להעיר כמה הערות בלשון הפסוק. ראשית, מדוע נותן טעם לשם גרשום בלשון כי אמר גר הייתי וכו', ולעומת זאת בשם אליעזר לא כתב כי אמר אלוקי אבי בעזרי אלא רק כי אלוקי אבי בעזרי. אמירה זו להיכן הלכה. שנית, צריך להבין את סדר הדברים שלכאורה נתהפכו. מדוע דווקא הבן השני, אליעזר, נקרא על שם האירוע שקרה ראשון, העזר בהצלה מחרב פרעה, בעוד הבן הראשון, גרשום, נקרא ע"ש האירוע המאוחר יותר, שברח משה למדיין לאחר הריגת המצרי והיה שם גר בארץ נכריה. ושלישית, יש לבאר מפני מה אמר ושם האחד אליעזר, והלא אליעזר הבן השני היה ועדיף היה לכתוב לומר ושם השני אליעזר. תמוה לומר ששם האחד כך ושם האחד כך, מבלי הדגשת הסדר ביניהם, שכן אין בזה שום חידוש ומשמעות. אם הלשון מתארכת, לפחות שיהיה בדבר תוספת מידע.

בעניין מה שאצל אליעזר לא נאמר כי אמר בניגוד לגרשום, נראה פירוש הדבר בריב"א, שזאת לפי שמשה נהוג היה בכל שעה לומר אלוקי אבי בעזרי ואין באימרה זו שום דבר חריג ותלוי בזמן מסוים. לעולם משה הולך, אומר ומכריז שה' יתברך בעזרו. בניגוד לכך, מה שאמר גר הייתי בארץ נכריה הוא דיבור, על פניו, רגיל, שאין עניין לחזור ולדבר בו הרבה מעבר לפעם האחת בה נצרך. אם כן, הדעת נותנת שדיבור יחיד וזמני צריך להיות מוזכר בלשון כי אמר, כי אכן דיבור זה נאמר אי פעם ורק אז, ולעומת זאת בדיבור תדיר, אמיתה קבועה, שהקב"ה בעזרו של משה, אין צורך לציין שאירע איזה אירוע יחיד שבו האימרה נאמרה.

הבעל הטורים ביאר אחרת והביא את דברי המכילתא, שם נדרש כי כשנתן יתרו את ביתו למשה הוצרך להתנות שיהיה הבן הראשון לעבודה זרה, ולכך לא נימול עד שפגעו המלאך בדרך וביקש להמיתו. אז מלתו ציפורה ומחלה לו התנאי שהתנה עם אביה. לכן, מסביר בעל הטורים, לגבי גרשום נאמר כי אמר, כי אמר, או כאילו אמר, והסביר לכל שהוצרך לעשות את מה שעשה מפני התנאי עם יתרו. והנה, אף על פי כן נענש שיצא ממנו יהונתן שנעשה כומר לפסל מיכה, כפי שאומרת הגמרא בבבא בתרא (דף קט ע"ב). ולכן לא נכתב כי אמר לגבי אליעזר, כי לא היה מעורב בזה שום תנאי או פרט מידע שנאמר, או כאילו נאמר, לכל. ומיהו, יש להעיר, שבגמרא בנדרים (דף לא ע"ב) משמע שאליעזר הוא שלא נימול עד שפגעו המלאך, ולא גרשום.

באופן נוסף, כתבו האחרונים, כי הנה המילה גר יכולה להתפרש בשני מובנים. במובן אחד הכוונה אפילו לאדם חשוב, אלא שנקרא כן על שם שגר רק ימים מועטים באותו מקום. ובמובן שני, גר אינו דווקא מי שמתגורר זמן מועט במקום, אלא כל שהוא שפל ונבזה נקרא כך, כמו בפסוקים וגר לא תלחץ וכן ואהבתם את הגר. והנה, לא נראה שכאן פירוש מה שנאמר כי אמר גר הייתי מדבר בגר מן הסוג הזה, שהתחיל יישובו במקום, שאם כן הרי כל אדם המתחיל להתיישב במקומו יקרא בנו גרשון, אלא ודאי פירוש מילת גר שאמר משה הוא שהיה שפל ונבזה. ודברים אלו לא אמר משה אלא משום ענוותנותו, אף על פי שהיה יכול להתכבד בחותנו וודאי שפל לא היה. לכן אמר בגרשום בלשון כי אמר, כי אכן רק בעולם הענוה והצניעות של משה נאמרה אמירה זו, ולא אמר באליעזר בלשון כי אמר, שכן האימרה אלוקי אבי בעזרי אמיתית ועומדת. היא עובדה ועניין מוחלט, ואינה תלויה באמירה כזו או אחרת או בפרשנות סובייקטיבית.

בהסבר סדר הדברים, שקרא לבן הראשון גרשום ע"ש האירוע המאוחר וקרא לבן השני אליעזר ע"ש האירוע המוקדם, אומרים המפרשים, כי בשעה שנולד בנו הראשון, עדיין משה לא ניצל לגמרי מחרב פרעה. אף שכבר ברח ממצרים, מכל מקום לא היה רשאי לחזור למצרים, מפני פרעה, ואף במקומו במדיין היה דואג וירא פן ישלח פרעה מלאכים אחריו להורגו. כלומר, עדיין עניין הויצילני מחרב פרעה לא היה חתום ומוגמר, וממילא לא נקרא הבן הראשון ע"ש זה. אמנם, בנו השני נולד למשה לאחר שוימות מלך מצרים (פרק ב פכ"ג) ולאחר שאמר לו הקב"ה לך שוב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשיך. אז ורק אז, לאחר שניצל לגמרי מחרב פרעה, נולד לו הבן השני ונעשה ראוי לשם אליעזר, להודות ולהלל על הנס שהצילו הי"ת לגמרי מחרב פרעה. בהתאם, הבן הראשון נקרא גרשום, ע"ש הגרות במדיין שנעשתה והושלמה לפני כן, לפני שהושלמה ההצלה מחרב פרעה.

ונראה שביאור זה מסביר יפה גם את ההערה הראשונה, שכתב בלשון כי אמר לגבי גרשום ולא לגבי אליעזר. לפי האמור, אליעזר לא נקרא ע"ש איזה מאורע שאירע בשעה ורגע מסוימים, כי אז חוזרת השאלה מדוע הבן השני נקרא ע"ש מאורע שאירע ראשון. אליעזר נקרא ע"ש השלמה של עניין שהתחיל מוקדם ונגמר מאוחר, לאחר המאורע הראשון, ואפשר שדבר זה מסביר גם את שינוי לשון הפסוקים. גרשום שנקרא ע"ש אירוע שקרה או התחיל ברגעים מסוימים מוגדרים, נכתב לגביו כי אמר גר הייתי וכו', שכן סו"ס מדובר באירוע מוגדר שקל לומר את נתוניו ולהגדיר אותו באמירה של בן אדם לחבירו. מנגד, אליעזר שנקרא ע"ש השלמת עניין מופשט ותהליך מתמשך, לא נכתב לגביו תיאור בלשון של אדם האומר לחבירו, אלא כהצגת עובדה שרק הקב"ה יכול להתייחס אליה.

עוד הסבר להיפוך שמות הבנים, ג"כ בראשונים, שהנה, אם אדם ניצל מצרה ולאחר זמן חוזר וניצל מצרה נוספת, אזי יש לו קודם להתייחס לצרה האחרונה ולקרוא על שמה, כי רישומה ניכר אצלו במיוחד באותה שעה. רק לאחר מכן, כשנולד לו עוד בן ויש לו אפשרות לקרוא ע"ש דבר נוסף, הדעת נותנת שיצלול אל זכרון צרה מן העבר ויקרא על שמו. אם כן, אין הפשט שאין סדר בקריאת השמות, אלא שסדר הזיכרון והרושם הנותר, שהוא מה שמכריע, הולך על פי העיקרון של נכנס אחרון יצא ראשון.

עוד כתבו לבאר, כי הרי נשבע משה ליתרו שלא יהא הבן הראשון נימול. ומשום כן לא רצה משה לקרוא לו בשם אליעזר, שיש בו שם משמים, כי לא רצה לייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא על אחד שלא נימול. לכן היפך השמות וקרא דווקא את הבן השני בשם זה ואת הבן הראשון ע"ש האירוע שקרה לאחריו.

והנה, במה שאמר ושם האחד אליעזר ולא ושם השני אליעזר נראה לומר, דכיוון שדווקא הבן השני, אליעזר, נקרא בשמו של הקב"ה, ולא הבן הראשון, גרשום, כדאי הוא אליעזר לקרותו בשם אחד אפי' שבא שני במניין. ה' אחד ושמו אחד, ועל אחדויות אלו רומז הכתוב באומרו ושם האחד אלי עזר, שה' שהוא אחד היה לעזר. ובפרט לפי מה שאמרו גרשום לא נימול בתחילה ואליעזר נימול, שודאי אליעזר נעשה מתחילה יותר קשור להי"ת, בבשרו ובהתאם גם בשמו.

עוד יש לומר על דרך זו, כי מכיוון שעשה משה עם יתרו תנאי שיהא הבן הראשון נקרא ע"ש אמו ואחר הע"ז של יתרו ולכן לא מל אותו, כל אלו קובעים כי גרשום, באותה שעה, לא נתייחס אחרי משה כלל. כך, דומה היה הדבר כאשר נולד הבן השני, אליעזר, כאילו הוא בנו הראשון של משה. לכן נקט הפסוק בלשון שם האחד גרשום, כי הוא הראשון באמת והראשון בפועל לאימו, וחזר ואמר ושם האחד אליעזר, כי אליעזר הוא הראשון בפועל לאביו, שבאותה שעה גרשום לא נתייחס אליו אלא לציפורה.

ובהעמק דבר כתב מדוע נקרא האחד אליעזר ולא השני אליעזר, ללמדנו שהוא המיוחד בבני משה וממנו נשתלשל זרעו, דהיינו עיקר זרעו:

שרי אלפים ושרי מאות

ביתרו (פרק יח פסוקים כא וכב), ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלוקים אנשי אמת שונאי בצע ושמת עליהם שרי אלפים שרי מאות שרי חמישים ושרי עשרות. ושפטו את העם בכל עת והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך וכל הדבר הקטן ישפטו הם והקל מעליך ונשאו איתך. ע"כ.

הצעת יתרו אם כן, שבמקום ערכאה משפטית אחת של משה שכל עומס עשיית המשפט בעם ישראל יהיה על כתפיה, דהיינו על כתפיו, תהיינה ערכאות נוספות שהתיקים יעברו דרכן כמסננת קודם לכן. כוח האדם עבור זה יהיה כך שעשירית מהעם יהיו שופטים בערכאה הנמוכה, אחד מתוך חמישים יהיה בערכאה השנייה, מאית יהיו בערכאה השלישית, אלפית בערכאה הרביעית, ורק תיקים שלא יגיעו להכרעה באף אחת מהערכאות יגיעו להכרעה אצל משה.

עם ישראל במדבר מנה כשש מאות אלף גברים מגיל עשרים. ככל הנראה הייתה כמות דומה של נשים וכמות גדולה פי כמה של ילדים קטנים מגיל עשרים, בסך הכל מיליונים בודדים. ברם, אם אנו באים לעשות חשבון כמה מקרים באים לדון בכל יום, נדמה שאפשר להתייחס לגודל האוכלוסייה כשש מאות אלף, אוכלוסיית הגברים הבוגרים, שכן הנשים והילדים לא פעלו בנפרד מהם ולא יצרו סכסוכים משלהם באותה כמות כמו הגברים. עבור גודל אוכלוסייה מסוים, אחוז הסכסוכים בשנה במציאות של ימינו הוא בערך אחוז אחד. סביר שבמדבר אחוז הסכסוכים היה מעט יותר גבוה בגלל השיתופיות הרבה וגם בהתחשב בכך שיש את הנשים והילדים שלא הכללנו בגודל האוכלוסייה. כעת, אם כמות הסכסוכים הייתה שלושה אחוזים בשנה, זאת אומרת שמונה עשרה אלף, אזי ביום אחד היו כחמישים סכסוכים, ואף יותר אם מוציאים שבתות. חשבון זה מתאים לדברי הכתוב (פרק יח פסוק יג) ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב, שכן אם הכרעה של משה רבינו בתיק לוקחת רבע שעה בממוצע, חמישים תיקים יסתכמו לשתיים עשרה שעות.

הצעת החלוקה של יתרו לכמות האנשים המשמשים בכל רמה של שיפוט נראית על פניה שרירותית. דפוס המעבר מעשירית לאחד חלקי חמישים, מאחד חלקי חמישים למאית, ממאית לאלפית ומאלפית לאחד מתוך שש מאות אלף אינו ברור. ייתכן כי הסיבה לבחירת מספרים אלו אינה טמונה ביחס בין כמויות השופטים אלא בין כמויות התיקים המגיעים לידי הכרעה. רוצה לומר, בערכאת השיפוט הראשונה מוכרע אחוז מסוים, נניח חמישים אחוזים, שרי החמישים מכריעים גם הם בחמישים אחוזים מהתיקים המגיעים לפתחם וכך הלאה, עד משה שמכריע בכל התיקים שלא הוכרעו עד אליו. האחוז הקבוע נשמר במעבר מכל רמה אל הרמה הבאה, וזה הטעם לכך שיתרו נקט את כמויות השופטים האלה בדווקא. יתרו חיפש את חלוקת כוח האדם שתניב את אותו סינון קבוע מבחינת אחוזים מסוימים כלשהם, וכמות האנשים הנזקקים לכל רמה שיפוטית גם גוזרת את איכותם. אין דומה מצב שבו אף ברמה השיפוטית הנמוכה היו יושבים בודדים, המובחרים שבעם, למצב שמציע יתרו שבו עשרות אלפים ישמשו בתפקיד.

על כל פנים, אם נחבר את ההנחות דלעיל בדבר מספר התיקים וקצב הסינון הקבוע נקבל את תמונת המצב הבאה. כאמור, מספר התיקים הבא לדין בכל יום היה כחמישים. אם כל רמה מכריעה ברבע מהתיקים המגיעים אליה ומעבירה הלאה שלושה רבעים, אזי מספר התיקים יורד בכל רמה מחמישים לשלושים ושבעה וחצי, בממוצע, ואז לעשרים ושמונה נקודה אחת, עשרים ואחת נקודה אחת ולבסוף משה צריך לטפל בחמישה עשר נקודה שמונה תיקים בממוצע. לא מעט. אך אם אחוז

ההצלחה של כל רמה הוא חמישים אחוזים, חמישים יורדים לעשרים וחמישה, עשרים וחמישה יורדים לשנים עשר וחצי, שישה ורבע ומשה צריך לטפל בכשלושה תיקים בלבד. אילו טבע התיקים וטבע השופטים גוזר אחוזי הצלחה יותר גבוהים, נניח שבעים וחמישה אחוזי הצלחה לפתור תיק המגיע לפני ערכאת השיפוט המתאימה, אזי חמישים הופכים לשנים עשר וחצי ואז לשלושה נקודה שלוש עשרה, אפס נקודה שבעים ושמונה ולבסוף לאפס נקודה שתיים, משמע תיק אחד הובא למשה אחת לכמה ימים. ממספרים אלו נראה כי אחוז ההצלחה היה ככל הנראה יותר קרוב לחמישים אחוזים, שכן יתרו הציע למשה פתרון לכך שלא יצטרך להיזדקק לעם מבוקר עד ערב, אבל בהזדקקות מעט בכל יום אין כל פגם. ייתכן שיתרו כיוון לאחוזים אלו, חמישים אחוזים פתרון לתיק בכל אחת מהערכאות, וכן כיוון לתוצאה זו של תיקים בודדים שיגיעו למשה בכל יום, ומכאן גזר את מספר הערכאות והיקפן.

במסכת סנהדרין, דף יח ע"א, מביאה הגמרא, תנו רבנן ושמת עליהם שרי אלפים שרי מאות שרי חמישים ושרי עשרות, שרי אלפים שש מאות, שרי מאות ששת אלפים, שרי חמישים שנים עשר אלף, שרי עשרות ששת ריבוא, נמצאו דייני ישראל שבעת ריבוא ושמונת אלפים ושש מאות. ע"כ. ושואלים התוספות (ד"ה נמצאו), תימה הרי חסרים מהמניין הזה הרבה משום שכאשר מוציאים מתוך האוכלוסיה שש מאות לשרי אלפים, אז כבר לא צריך ששת אלפים לשרי מאות אלא שישה פחות, ולאחר שמוציאים גם את שרי המאות צריך למנות הרבה פחות שרי חמישים וכל שכן שרי עשרות, ומדוע הברייתא מזניחה את המספרים המשמעותיים הללו כאשר מונה את השופטים. והציעו התוספות שתי תשובות לקושייתם. האחת, שכל השרים, לפחות מרמת שרי החמישים, היו מחוץ למניין של שש מאות אלף מפני שהיו זקנים מגיל שישים ועל פי האמור בב"ב (דף קכא ע"ב) שלא נימנו פחות מבני עשרים ויתרים מבני שישים. והביאו פירוש נוסף, שהחשבון הוא חשבון השרות, כלומר, שתחילה נימנו שרי עשרות ומהחשובין שבהם נתמנו לשרי החמישים וכך הלאה. והמניין הנזכר אינו מניין השופטים בסך הכל כי אם המניין לפי השרות, אף שישנם אנשים האוחזים בכמה מן השרות גם יחד.

וקצת קשה על קושייתם ז"ל, מדוע יש להוציא את שרי האלפים מכלל האוכלוסיה שעבורה יש למנות שרי מאות ושרי חמישים ושרי עשרות, ומדוע יש להוציא את שרי המאות מכלל האוכלוסיה שעבורה יש למנות שרי חמישים ושרי עשרות וכו'. גם שופט מהערכאה הגבוהה של שרי האלפים, אם יקלע לסכסוך משפטי, הרי התיק שלו יבוא להכרעה קודם אל שרי העשרות ואחר כך אל שרי החמישים וכו' על פי הסדר בהליך המשפטי שמונהג עבור כל אחד מכלל ישראל. רק במקרים מאוד מסוימים, כגון מלך או כהן גדול וכדו' החרינו כנזכר במסכת סנהדרין שרק הרכבים מסוימים דנים במקרים שלהם, אבל בכל שאר עמ"י לא. אם כך, מניין השופטים בכל ערכאה נגזר מאותו גודל אוכלוסייה של שישים ריבוא וכדברי הברייתא על פי פשטם ולא צריך לקזז מן האוכלוסייה את השופטים בכירים או זוטרים כאחת כפי שטענו התוספות.

עוד יש להעיר, כי לפי דרכם הראשונה של התוספות שהשופטים, לכל הפחות אלו שאינם בערכאה הנמוכה, היו מחוץ לאוכלוסיה של שישים ריבוא שהייתה בין גיל עשרים לגיל שישים, אזי מניין השופטים שבברייתא מובן כפשוטו ומתאים לכל החשבון הנ"ל של הצמצום הקבוע במספר התיקים בין השלבים ולתוצאתו. מניין השופטים מוביל ישירות אל החשבון שמניב את התוצאה הרצויה של המשפטים הבודדים שעומדים לפתחו של משה בכל יום. אולם לפי הדרך השנייה שיתרו והברייתא לא דיברו על אנשים מובדלים כי אם על שררות שחלקן שוכנות כמה באדם אחד, יותר קשה לומר שיתרו חישוב את אחוז הצמצום הדרוש מערכאה לערכאה ונקב במספרי השרות

המתאימים לחשבון זה, שהרי את אחוזי ההכרעה לא קובעות השררות כי אם כמות השופטים והעיקר חסר מן הספר. מניין השררות הוא דרך מאוד סתומה לומר את מניין השופטים. ומכיוון שכל הטעם למספרים השרירותיים לכאורה של יתרו הוא משום שמספרים אלו גוזרים אחוזי הכרעה מסוימים ואת התוצאה הרצויה לגבי משה, מספרים אלו צריכים להיות מספרי השופטים ולא מספרי שררות וכדומה.

תשובה לדבר, לפירוש לפיו הברייתא ואף יתרו ציינו את השררות ולא את השופטים, נראה לומר, שהוא משום שאכן השררה היא הדבר החשוב, ולא מספר השופטים המשמשים בכל ערכאה. אין שרי העשרות כשרי החמישים שהיו שרי עשרות ונוספה בהם שררה להיות גם שרי חמישים, ואין שרי חמישים כשרי מאות וכו'. כוחה של הערכאה באיכותה ולא דווקא בכמותה, ולכן אפשר שאחוזי ההכרעה שהניעו את הצעת יתרו מתבססים על איכות הערכאות ולא על היקפן שמעט מצטמק על פי אותה חפיפה של שררות. לדרך זו שרי החמישים פותרים, ננית, מחצית מהתיקים שעוברים אליהם משרי העשרות, הואיל ושרי החמישים מוכשרים ברמה יותר גבוהה שיכולה להניב תשובות אף בשאלות מסובכות ששרי העשרות לא הכריעו בהן שלא משיקולי זמן וכוח אדם. והנה, אפשר להרחיב את היריעה בהבנה זו אף יותר, ששרי אלפים, המאות, החמישים והעשרות לא רק נבדלים ביכולות אלא גם בשררה ממש. שרי העשרות הינם המובילים במשפחותיהם, כל אחד עם כעשרת בני ביתו וקרוביו הקרובים ביותר. שרי החמישים מוכשרים ובעלי שררה מרובה מהם ומובילים קבוצות שגדלות מעבר למשפחה הגרעינית. שרי המאות כבר מנהיגים מה שנקרא חמולה, ושרי האלפים הם מנהיגים של ממש בעלי אחריות וכשרונות משמעותיים. מעתה מובנת הנחת התוספות שאין צורך במינוי של שר עשרות עבור שר האלפים וכו', שהרי שר אינו שופט בלבד אלא מנהיג, ושר העשרות אינו מנהיג את שר החמישים וכ"ש שר האלפים. ומובן מאוד מדוע יתרו נקט את המספרים המסוימים לשופטים, כי אלה באמת מנהיגי הקהילות והקבוצות בעם, מלבד מה שגם החשבון מסתייע ועולה עימם בקנה אחד:

תשעים ותשעה אחוזים

בפרשת יתרו מוזכרים הדיינים ומערכת המשפט שדנה את ישראל (פרק יח פסוקים כא וכב), ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל וכו' ושמתי עליהם שרי אלפים ושרי מאות שרי חמישים ושרי עשרות, ושפטו את העם בכל עת וכו'. ובפרשת משפטים מוזכרים הדיינים אך גם הרופאים (פרק כא פסוק ט), ורפוא ירפא, ואמרו חז"ל, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא.

כאשר בפני הדיין או השופט עומדת ראייה מרשיעה שאמינותה היא תשעים ותשעה אחוזים, מן הסתם, ובוודאי כאשר אין לו שום דבר קונקרטי הסותר לכך, הוא ינטה לקבל אותה ולהרשיע על פיה. כאשר בפני הרופא עומדת תוצאת בדיקה חיובית שאמינותה היא תשעים ותשעה אחוזים, מן הסתם וכנזכר לעיל, הוא והפציינט ינטו לקבל אותה להניח שהפציינט חולה במחלה. הרי תשעים ותשעה אחוזים שההרשעה או התוצאה החיובית הן נכונות, אז מדוע שלא נקבלן.

ננתח את המקרה הבא, ישנה מחלה נדירה ששכיחותה היא אחוז אחד, וישנה בדיקה שרמת אמינותה היא תשעים ותשעה אחוזים. בחרנו אדם אקראי, יוסי, ביצענו לו בדיקה ולמרבה הצער התוצאה יצאה חיובית. מה ההסתברות שהוא באמת חולה. לפי נוסחת בייס, החישוב הוא כדלהלן, ההסתברות שיוסי חולה בהינתן בדיקה חיובית כפול ההסתברות לבדיקה חיובית שווה להסתברות לבדיקה חיובית בהינתן שיוסי חולה כפול ההסתברות שיוסי חולה. ההיגיון הוא ששני צידי המשוואה מבטאים את ההסתברות ששני המאורעות קרו יחד, רק בניסוח שונה, על פי האינטואיציה של

הסתברות מותנית. הנתון המבלבל הוא שההסתברות לבדיקה חיובית בהינתן שיוסי חולה שווה לתשעים ותשעה אחוזים. אך אנו מעוניינים לדעת בדיוק את ההפך, וזהו מקור הטעות, כלומר את ההסתברות שיוסי חולה בהינתן בדיקה חיובית. החישוב הנכון, לפי בייס והעברת אגפים, הוא שההסתברות שיוסי חולה בהינתן בדיקה חיובית שווה לאחוז אחד כפול תשעים ותשעה אחוזים חלקי ההסתברות לבדיקה חיובית. את המכנה נחשב לפי נוסחת ההסתברות השלמה. ההסתברות לבדיקה חיובית שווה להסתברות לבדיקה חיובית בהינתן שיוסי חולה ועוד ההסתברות לבדיקה חיובית בהינתן שיוסי לא חולה. כלומר, תשעים ותשעה אחוזים כפול אחוז אחד ועוד אחוז אחד כפול תשעים ותשעה אחוזים, שזה שווה לאפס נקודה אפס אחת תשע שמונה. מכאן מתקבל שההסתברות שיוסי חולה בהינתן בדיקה חיובית שווה לתשעים ותשעה אחוזים כפול אחוז אחד לחלק לאפס נקודה אפס אחת תשע שמונה, שהם שווים בדיוק לחצי. התוצאה היא שחמישים אחוזים שהנאשם באמת אשם או שהאדם באמת חולה. אלו לא סיכויים נמוכים, אבל בוודאי שלא סיכויים מרשימים. צריך לדעת שרמת המובהקות של ראיה או בדיקה שנראות משכנעות היא דבר התלוי בשכיחות של הקביעה אותה אנו רוצים לקבוע וכאשר הקביעה אינה מספיק שכיחה והבדיקה אינה מושלמת, ההסתברות שהקביעה נכונה יכולה להיות לא מספקת.

הרב מיכאל אברהם מסביר לפי זה את הצורך בדבר מה נוסף, אפילו אם הוא נראה קלוש, על מנת להרשיע או לתת דיאגנוזה אמינה. לדוגמה, כך מקובל במשפט הישראלי לקבל הודאה של נאשם בנוסף לדבר מה נוסף לחזק אותה. הודאה היא כמובן ראיה חזקה עד למאוד אך לא ודאית במאת האחוזים. ישנן גם הודאות שנובעות מלחצים או ממצבים נפשיים מסוימים. כעת, אם הודאה היא ראיה ודאית בתשעים ותשעה אחוזים וההסתברות לאשמה של בן אדם אקראי שבחרנו, נניח מתוך מאה אנשים שהסתובבו בסמוך לזירת הפשע, היא אחוז אחד, ההסתברות שבן אדם זה אשם לאחר שיוודה היא רק חמישים אחוזים, אחוז שאינו מספק כלל וכלל להרשעה. אך אם על ידי דבר מה נגדיל את ההסתברות האפריורית, כלומר ההסתברות מבלי הנתון הנוסף של ההודאה, שאדם זה אשם לחמישה עשר אחוזים כגון בכך שהוא גם איים על הקורבן וכדומה, ההסתברות הפוסטרירורית, כלומר ההסתברות הסופית בהינתן ההודאה, גדלה לתשעים וחמישה אחוזים. ואותו הדבר גם לגבי רופא. ניתן להכריע על סמך בדיקה שנראית מדויקת, רק אם הקביעה מסתברת ברמה מסוימת גם אלמלא הבדיקה, אם זה בגלל שהקביעה שכיחה באוכלוסייה או בגלל שבאדם המסוים ישנן סיבות נוספות, כגון סיבות גנטיות או סימפטומים, המעלות אצל אנשים כמותו את השכיחות לאותה קביעה. שילוב הדברים, קביעה סבירה מלכתחילה יחד עם בדיקה ברמת מובהקות גבוהה, אלו שיוכלו לאמת את הקביעה בהסתברות כמעט ודאית:

באמונה הם עושים

ביתרו (פרק כ פסוק ב), אנוכי ה' אלוֹקִיךָ אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. ע"כ. וכתב הרמב"ן על אתר, הדיבור הזה הוא מצוות עשה, אמר אנוכי ה', יורה ויצווה אותם שידעו ויאמינו כי יש ה' והוא אלוֹקִים להם, כלומר הווה, קדמון, מאיתו היה הכל בחפץ ויכולת, והוא אלוֹקִים להם, שחייבים לעבוד אותו. עכ"ל.

וזו מצוות העשה הראשונה בספר המצוות לרמב"ם וז"ל, המצווה הראשונה היא הצווי אשר צונו להאמין האלוֹקִות והוא שנאמין שיש שם עילה וסיבה הוא פועל לכל הנמצאות והוא אמרו יתברך אנוכי ה' אלוֹקִיךָ. עכ"ל. וציין הרמב"ן שם בהשגותיו לדעת הבה"ג, דלא כדעת עצמו, ולפיו אין זה נמנה בכלל תרי"ג מצוות. והנראה מדעתו, אומר הרמב"ן, שאין מניין תרי"ג מצוות אלא

גזירותיו יתברך שגזר עלינו לעשות או מנענו שלא נעשה, אבל האמונה במציאותו יתעלה שהודיע אותה אלינו באותות ובמופתים ובגילוי השכינה לעינינו הוא העיקר והשורש שממנו נולדו המצוות לא ימנה בחשבונן, והוא מאמר החכמים במכילתא משל למלך שנכנס למדינה אמרו לו עבדיו גזור עליהם גזירות אמר להם לאו כשיקבלו מלכותי אגזור עליהם גזירות וכו' עשו קבלת המלכות עניין בפני עצמו והמצוות הנגזרות מאיתו יתעלה מעניין אחר. כך דעת הבה"ג זהו ביאורה לפי"ד הרמב"ן.

הרי המחלוקת בין הרמב"ם והרמב"ן עם הבה"ג האם הציווי להאמין הינו בכלל תרי"ג מצוות אם לא אינה נסובה אלא על השאלה האם ציווי האמונה הרי הוא ככל שאר ציווי התורה בתרי"ג מצוות או שכיוון ומדובר במהלך דו שלבי, כדברי המכילתא כשיקבלו מלכותי אגזור עליהם גזירות, יש להבחין בין השלבים ולכלול רק את השלב המאוחר של הגזירות במסגרת תרי"ג מצוות ולהוציא את השלב הראשון שמהווה רק קדם לעניין ולא חלק ממנו. ברם, על פניו יש לטעון טענה פשוטה וחזקה מכך מדוע ציווי על האמונה לא יהא מכלל תרי"ג מצוות, ולמעשה הטלת ספק בעצם המושג של ציווי על אמונה. טענה פשוטה זו יכולה להיות הנימוק לדעת הבה"ג שלא כפי שביאר הרמב"ן את דעתו, והיא כיצד שייד לצוות על אדם להאמין. כל פעולה או אפילו מחשבה שאדם יכול לפעול או לחדול, לעורר או להשתק, ניחא שאפשר לצוות אותו על קיומה או ביטולה, ברם, האמונה בהשי"ת היא מידי דממילא, וממה נפשך, אם מדובר באדם מאמין, הרי כבר אמונתו ואומנותו ומה עניין להורות לו להאמין, ואם ח"ו איננו מאמין וליביה אנסיה, מה תוחלת יש בציווי עליו שתהא בו אמונה שעולה מאליה והיא הרי נעדרת ממנו.

מביאים האחרונים בשם ר' אלחנן וסרמן בעניין זה וכ"ד, יסודי האמונה מצד עצמם הם פשוטים ומוכרחים לכל אדם שאיננו בכלל שוטה, אשר אי אפשר להסתפק באמיתותם, אמנם רק בתנאי שלא יהא האדם משוחד, היינו שיהא חופשי מתאוות עולם הזה ומרצונותיו. ואם כן סיבת המינות והכפירה אין מקורה בקלקול השכל מצד עצמו כי אם מפני רצונו לתאוותיו המטה ומעוור את שכלו וכו'. ואין צורך להשתדל להשיג אמונה אלא להסיר את הגורמים להפסידה והיא תבוא מאליה וכו'. עכ"ד. רוצה לומר, הן אמנם האמונה היא מידי דממילא, אך ישנו תנאי הכרחי ומעשה של הכשר קודם להגעה למצב שבו האמונה עולה מעצמה, והוא הסרת תאוות העולם והטיית הדעת הנגזרת מהן. כך לרא"ן, מעשה זה הינו הפעולה החיובית שאינה נפעלת מחמת עצמה ומונחת בציווי להאמין בה'. עוד יש לומר, בדרכו של ר' אלחנן אך בשינוי מה, כי אותה פעולה של הכשר הדעת והזיכוך שלה המאפשרת את התעוררות האמונה מעצמה אינה דווקא הסרת התאוות החומריות כי אם אף הסרת הנימוקים העצלניים לחוסר האמונה, כגון ההסתתרות מאחורי המדע, בשעה שהמדע, גם כאשר נובר לעומק ומראה כיצד עצמים וחוקים גדולים מורכבים מחלקיקים וחוקים קטנים מהם, וכן כיצד אפשר לרתום חוק טבע אחד עבור הקשרים ויישומים אחרים, לעולם אינו מגיע אל שורש הקיום אלא רק מוסיף פירוט של הדברים הקיימים והכללה שלהם. כך או כך, הציווי על האמונה מורה להסיר את עורלת הלב, אם זו התאוה לגשמיית ואם זו עצלות הדעת והמחשבה, ולראות ולחוש את האמיתות הפשוטות אודות הנשמה והרוחניות שבאדם ובבריאה, הייעוד שלהם והיחס בינם לבין בוראם.

ואף שהדברים נכוחים ומתיישבים על הלב, נדמה שאין זו משמעות דבריהם הפשוטה של הרמב"ם והרמב"ן שדיברו בעניין האמונה גופא ולא עסקו בהסרת המכשולות מפניה. לכן נראה, בהסתכלות שנייה, שאין האמונה מידי דממילא כלל וכלל. רוצה לומר, אכן אם שואלים אדם אם הוא מאמין אם לאו, כאשר הוא חושב ובודק עם עצמו על אודות אמונותיו, הרי זה מידי דממילא שבמה שהוא מאמין הוא מאמין ובמה שלא לא. ברם, החובה שמאחורי ציווי האמונה לא עוסקת באמונה פסיבית מעין זו שאין בה התעסקות עד שמגיע גירוי חיצוני שמעורר אותה. הציווי להאמין מורה לאדם

ליזום את הדיון האמוני בעצמו כך שמטבע הדברים גם תתעורר בו האמונה הפשוטה בקיום הרוח והנפש, המשמעות של קיום האדם בעולמו וקיום העולם עצמו. האמונה היא מידי דממילא, אבל המעשה האקטיבי של האדם ללבן את אמונתו ולממש אותה בתוך חייו, לעצור לרגע ולהקשיב לקול האמונה, זהו ודאי פעולה שאפשר וראוי לצוות עליה. זהו פשר הציווי שידעו ויאמינו כי יש ה', כמו שאומר הרמב"ן, והוא אלוקים להם שחייבים לעבוד אותו, דהיינו מימוש השלכה של האמונה שהוא האלוקים ולכן חייבים לעובדו. גם ברמב"ם משמע שהציווי על האמונה אינו רק על עצם האמונה בה' כי אם על אמונה במובן ברחב, האמונה באלוקות וכל הנגזר ממנה, ומביא את המקור לכך, אנוכי ה' אלוקיך. והכי פירוש, האמונה אינה רק אמונה פסיבית לדעת שאנוכי ה', כי אם אנוכי ה' אלוקיך, אמונה שטומנת בחובה את עבודת האלוקים, ולהיות בבחינת באמונה הם עושים:

משפטים

רשות לרפאות

במשפטים (פרק כא פסוק יט), אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו וניקה המכה רק שבתו יתן ורפוא ירפא. ע"כ.

ופירוש רפוא ירפא, פרש"י, כתרגומו, ישלם שכר הרופא. עכ"ד. והדבר תמוה, דלכאורה פשיטא הוא ומאי קמ"ל. אכן מבואר בשפתי חכמים שהשמיענו רש"י בדווקא שישלם, שאפילו אם הוא רופא יכול לומר לו לא ניתא לי שתפאני שכן כמו אריה אתה נדמה לי, וגם אם אמר לו יודע אני רופא שירפא אותך חנם, יכול לומר שרופא שמרפא בחנם אינו שווה כלום.

בגמרא בבבא קמא (דף פה ע"א) דרשו, דבי ר' ישמעאל אומר ורפא ירפא, מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות. ע"ש. והדבר על פניו תמוה. לשם מה צריך הכתוב להרשות לרופא לרפא חולים, וכי מה צד בדבר לאסור. יתר על כן, הרי מצווה על האדם לרפא את חברו, שכן אמרו בסנהדרין (דף עג ע"א) מניין לרואה את חברו שהוא טובע בנהר או חיה גוררתו או לסטין באין עליו שהוא חייב להצילו, ת"ל לא תעמוד על דם רעך, וממשיכה הגמרא ומביאה עוד מקור, אבידת גופו מניין, ת"ל והשבותו לו, ופרש"י, קרא יתירא הוא למדרש השב את גופו לעצמו. וצריך לשני המקורות ללמד שנדרש אפילו לטרוח ולהוציא ממון עבור כך. ועכ"פ אינו מובן מדוע הרופא יצא מכלל כל הצלה שיכול וצריך אדם לעשות לחבירו.

וכך כתב הטור ביו"ד ס' שלו, תנא דבי ר' ישמעאל, ורפא ירפא מכאן שנתנה רשות לרופא לרפאות, שלא יאמר מה לי לצער הזה שמא אטעה ונמצאתי הורג נפשות בשוגג. והוא שיזהר מאד מאד כמו שראוי לזהר בדיני נפשות. עכ"ד. ובאמת אלו דברי הרמב"ן בספר תורת האדם כפי שמציין הב"י במקום. ועו"כ בטור וברמב"ן טעם נוסף, שלא יאמרו הקב"ה מוחץ והוא ירפא שאין דרכן של בני אדם ברפואות אלא שנהגו, שלא כדין, כעניין דכתיב לגבי אסא המלך שחלה ברגליו, וגם בחליו לא דרש את ה' כי ברופאים. אבל האי רשות רשות דמצווה הוא לרפאות ובכלל פיקוח נפש הוא ומחללין שבת ברפואות. שמע מינה פיקוח נפש הן ופיקוח נפש מצווה רבה היא. הזריז בה משובח והנשאל מגונה והשואל שופך דמים וכל שכר המתאש ואינו עושה. עכ"ד.

עו"כ הרמב"ן והטור והפריזו בחשיבות הריפוי והמצווה שבדבר. ולכאורה הרי זה כמי שטענו בחיטים והודה לו בשעורים, כי אין הנדון אלא האם ניתנה רשות לרפאות ולא האם יש מצווה בדבר. הרי ברור שיש בדבר מעלה גדולה, ופשוט שאם רשות לרפא, מפני שמדובר בדבר חיובי וצורך גדול,

ממילא ישנה גם מצווה לרפא. א"כ, צריך להבין מאי קמ"ל ומה שייך זה לנדון.

ברם, בהסתכלות שנייה נראה שעיקר התשובה, בשני ההסברים, אינו נסמך אלא על התועלת והצורך של הריפוי לכלל שאותם מדגישים הרמב"ן והטור. הרי שני ההסברים לא הציגו אלא טענות חמורות וקשות על הרשות לרפא. בדרך הראשונה נטען, לכאורה בצדק, שהחשבון שאדם צריך לעשות עם עצמו הוא שיש לו להתרחק מלהתעסק ברפואה, שכן עלול תמיד לטעות ולהגיע ח"ו למצב החמור של הורג נפשות בשגגה. למה לו להכניס את ראשו הבריא למיטה חולה. ובטענה השנייה נטען, ג"כ לכאורה בצדק, שהרפואה כלל לא מוטלת על האדם אלא היא ביד ה' ומתפקידו, כך שיכול אדם לבוא ולומר שהדבר אינו באחריותו ומשמים העבודה תיעשה.

ועל טענות אלו, באמת, אין פירכא ישירה. באמת השיקול של אדם בינו לבין עצמו צריך להיות שאל לו לנסות לרפא ולהסתכן בכך, ובאמת נכון שיכול האדם לבוא ולומר שאם הוא לא יפעל לרפא, הרי הדבר בסופו של דבר ביד ה' ובאחריותו. ברם, כבר ניסח אחד הפילוסופים בעת החדשה, עמנואל קאנט, את הצו הקטגורי, מה שהיה הגיוני ומתקבל על הדעת עוד קודם לכן, עשה את מעשיך רק על פי אותו הכלל המעשי אשר בקבלך אותו תוכל לרצות גם כן כי הוא יהיה לחוק כללי. כלומר, אדם צריך לעשות מה שרוצה שגם אחרים יעשו, ואינו יכול להימנע מלעשות דבר משיקוליו האישיים תוך הסתמכות שאחרים לא יעשו את אותו השיקול וכן יעשו את אותו הדבר. בהתאם, מכיוון שבני האדם רוצים וצריכים שיתהלכו ביניהם רופאים ועוסקים ברפואה, יש לאדם להימנע מהשיקולים האישיים ובכל זאת להירתם ולעסוק ברפואה.

ומה שאמרו במסכת קידושין (דף פב) טוב שברופאים לגיהנום, כתב הרמב"ן, כי הכוונה רק לגנות ולהזהיר על דרכם של רופאים בפשעים ובזדונות שלהם. כלומר, להזהיר את הרופאים שגם הטוב שבהם, דהיינו אף הרופא המומחה ביותר, שיזכור שאם הוא לא ישגיח וידקדק בטיפול כראוי הוא עלול להזיק וממילא להגיע לגיהנום. אבל אין הכוונה שיהיה איזה חשש איסור ברפוא שעושה את עבודתו כשורה. וכעין זה אמרו שטוב שבטבחים שותפו של עמלק, ופירושו באופן דומה שאם לא ישגיח וידקדק בעבודתו כראוי עלול הוא להאכיל את ישראל נבילות וטריפות ובכך להיות שותפו של עמלק. אבל, אם נוהג כשורה, אדרבה, מעשיו נחשבים לחיוביים ומוסיף לעצמו זכויות בכך.

ובאמת דקדקו ואמרו הטוב שברופאים, ולא הכשר שברופאים, כי אין הכוונה לטוב במובן של כשרות וצדיקות אלא שמדובר במומחה או במי שמחזיק עצמו כמומחה, ומתוך כך עלול להגיע לקלות ראש, לסמוך יתר על המידה על מומחיותו, ומתוך כך לסכן וח"ו להמית. ולגבי רופא כזה, קבעו חז"ל ואמרו לגיהנום. ונראה שגם זה נאמר בדקדוק רב, שלא נאמר טוב שברופאים רשע, שכן באמת מעיקרא דמילתא עושה הרופא דבר טוב וודאי אין לקרות עליו שם רשע, וכן לא נאמר טוב שברופאים ילך לגיהנום, כי אין מלכתחילה שום עניין ומטרה לשלוח רופאים לגיהנום. אלא נאמר טוב שברופאים לגיהנום, ומשמעותו שמה שמחזיקים הרופאים את עצמם כטובים, אותו טוב הוא לגיהנום, כי גורם לרופאים שיסכנו וע"י כך יסתכנו בעצמם בנתינת הדין על כך.

בהדר זקנים מבעלי התוס' הסבירו, לגבי מה שנדרש ליתן רשות לרופא, שישנו חילוק בין חבר הטובע בנהר שמצווה להצילו לבין חבר החולה שהוצרך ליתן רשות לרפאותו. במי שטובע בנהר, הרי דרך הטבע שיטבע ולא ינצל. אם כן, הצלה של טובע הינה ההצלה היחידה האפשרית בדרך הטבע. אלמלא שיצילו אותו כך, כל הצלה אחרת של הטובע שיפעלו עבורו משמים תראה כנס גלוי. לעומת זאת, אדם שנפל למשכב, גם ללא עזרת הרופאים ייתכן שיתרפא באופן טבעי. הצלתו של החולה, גם בידי שמים, נראית כטבע ולא כנס גלוי. ומכיוון שכך, סלקא דעתך שמוותרת וראויה ההתערבות כדי להציל אדם רק כאשר זו ההצלה היחידה שיכולה להיעשות בדרך הטבע, שכן ה'

בדרך העולם אינו פועל בדרך של ניסים גלויים. לכן הוצרך להשמיענו יסוד גדול שגם כאשר ההצלה יכולה להיעשות ע"י ה' בדרך הטבע, כמו בענייני רפואה שקורים לרוב, בכל זאת יש לאדם רשות להתערב ולפעול להצלה בצורה טבעית.

עו"כ בעלי התוס' בשם תוס' ר"י החסיד, כי בטביעה בנהר, בחיה, בליסטים וכדו', כל אלו מיני נזקים שבאים ע"י בני אדם או ע"י חוסר תשומת הלב שלהם. בכגון אלו אכן מתקבל על הדעת שיבוא אדם ויתקן את אשר קלקל האדם. אולם, מחלות שאינן באות ע"י אנשים, סלקא דעתך שיהיה אסור להתעסק איתן ולנסות לרפאות אותן מפני שנראה הדבר כסותר ומבטל את גזירת המלך. סלקא דעתך שרק באמצעות פנייה ישירה אל המלך, בקשת רחמים ותפילות, ראוי שתוסר המחלה שהמלך הטיל. משום כן בא הכתוב והשמיענו ורפוא ירפא, שניתן רשות לרופא מאת המלך לבוא ולרפא גם את הפגעים שלא האדם הביא אלא המלך.

ותירצו עוד, כי מהכתובים והשבותו לו ולא תעמוד על דם רעך, סלקא דעתך שהרופא חייב לרפא חולים בחינם ואסור לו ליקח שכר על כך, כדין כל מצווה שאסור לעשות בשכר, ובפרט מצוות לא תעמוד על דם רעך, עליה אמרו שם בסנהדרין שאם יש צורך חייב לטרוח ולשכור אנשים על מנת להציל את רעהו מסכנה, ואם כן כל שכן שלא יטול עליה שכר. לכך בא הכתוב ואמר ורפוא ירפא, לומר שניתנה רשות לרופא ליטול שכר על רפואתו. ובאמת, הטעם שהתירה התורה ליטול שכר, הוא כדי שייזדרז הרופא ברפואתו, וכפי שאמרו (שם בב"ק), אסיא דמגן במגן מגן שווה, דהיינו שרופא שמרפא חינם אינו שווה כלום.

אם כן, הוצרך הכתוב ליתן רשות לרופא לרפא, או מפני שהשיקול של האדם עם עצמו אכן נוטה להימנע מלהתעסק ברפואה וצריך להדגיש שאותו שיקול אישי נדחה מפני צורך הכלל, או מפני שרפואה ניתן להינצל בה בידי שמים באופן טבעי וס"ד שבכה"ג אין לאדם להתערב כיוון שמ"מ יכולים להצילו משמים ובדרך הנראית כטבעית, או משום שברפואה אין היזק הבא ע"י בני האדם ובאחריותם ולכן נדרש המלך ליתן רשות לפעול נגד גזירתו ולרפא, או כדי להשמיענו שיכול הרופא לקחת שכר על רפואתו, שלא ככל מצווה שאסור לעשות בשכר.

וגופא בעניין שכר הרופא, הטור (שם) כתב וז"ל, ולעניין שכר הרופא מותר ליטול שכר בטלה וטירחא, אבל שכר הלימוד אסור דאבידת גופו הוא ורחמנא אמרה והשבותו לו לרבות אבידות גופו, ואמרינן בעינן עשיית המצוות מה אני בחינם אף אתם בחינם. הלכך שכר החכמה והלימוד אסור אבל שכר הטורח ושכר הבטלה מותר. עכ"ל. היינו שמותר לקחת שכר הבטלה שנתבטל ממלאכה אחרת, אך אסור ליקח שכר על עצם לימוד הרפואה, כמו בשאר המצוות שאין לוקחים עליהן שכר. ומיהו, כ"ז לדעת הטור שהביא בשם הרמב"ן ופירש את דברי חז"ל מכאן שניתן רשות לרופא לרפא באופן מסוים, אך לפי הפירוש האחרון ששונה רפואה משאר מצוות בעניין זה, יהא מותר לקחת שכר גם על עצם הלימוד והחכמה בעצמם:

חיובו ואיסורו של ממון המזיק

במשפטים (פרק כא פסוק לה), וכי יגוף שור איש את שור רעהו ומת ומכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון. ע"כ. היינו חיוב תשלומים של אדם על ממונו שהזיק.

חקרו האחרונים מה יסוד החיוב של אדם על ממונו שהזיק. האם אדם חייב בתשלומים בנזקי ממונו מפני שממונו שהזיק הרי הוא כמו גופו שהזיק לעניין זה, אלא שנתנה התורה החרגה אם שמר על ממונו שיהיה פטור על נזיקה, או שנחשב הדבר לסוג של אונס כאשר הממון הזיק חרף השמירה בשעה הבעלים שמרו ברמה הנדרשת מהם אך לא מעבר לכך. זהו צד אחד, והצד השני הוא שיסוד

החיוב נגזר מכך שאדם צריך לשמור על ממונו שלא יזיק, ואם הממון הזיק זאת אומרת שהאדם לא ביצע את מחויבותו לשמור כדין ועל עצם הפרת התחייבות זו מתחייב בתשלומים. במילים אחרות ובקצרה, צדדי הנדון הם האדם מתחייב על ממונו שהזיק מפני שכאילו הוא הזיק, או שמתחייב משום שעבר על המחויבות שלו לשמור על ממונו.

הרמב"ם הציג את החיוב של נזקי ממון (הלכות נזקי ממון פ"א ה"א) בלשונו הבהירה וז"ל, כל נפש חיה שהיא ברשותו של אדם שהזיקה, הבעלים חייבין לשלם שהרי ממונם הזיק שנאמר כי יגוף וכו'. עכ"ל. הרי יסוד החיוב הוא מפני שממונו הזיק, ולא מפני שלא שמר על ממונו. כלומר, פשטות לשון הרמב"ם שממון של אדם שהזיק הוא עוד צורה ואופן של אדם שהזיק.

והנה, לשון המשנה בבבא קמא (דף ט ע"ב), כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקו. ע"ש. ופרש"י, כלומר אם הזיק הכשרתי וזימנתי אותו הזיק שלא שמרתי יפה. ופשט הלשון משתמעת כך שיסוד האחריות על נזקי ממון הוא הפרת המחויבות לשמור על הממון, שבכך שלא שמרתי יפה זימנתי את הנזק. וצריך ביאור בדברי הרמב"ם שסתר למשנה מפורשת שהציגה את חובת השמירה של הבעלים על ממונם ואת מציאות הנזק כסיבה ומסובב. אכן, רש"י הביא לידי אחריותא בביאור מילות המשנה, הכשרתי את נזקו עליו להכשיר ולתקן את נזקו, כלומר אני חייב לשלם, מפי מורי. ע"ש. רוצה לומר שחובת השמירה אינה הסיבה למציאות הנזק אלא למציאות התשלומים על הנזק, ונוסח זה ניתן יותר ליישוב עם ההבנה שממון המזיק הרי הוא כאילו הבעלים הזיקו, שהרי גם להבנה זו סו"ס ישנה החרגה של פטור מתשלומים כאשר הבעלים שומרים, וכל שלא שמרתי עליו יפה נמנעתי מאותה החרגה שפוטרת מתשלום ובכך למעשה הכשרתי את התשלום.

והנה, בין אם אדם מתחייב על ממונו שהזיק משום הפרת החיוב המוטל עליו לשמור על ממונו, ובין אם מתחייב בנזקי ממונו משום שמדובר בצורה נוספת להזיק כמו שמזיק בידיו וברגליו, ישנה הנחה בין השיטין שמוטלת על האדם חובה איסורית מלכתחילה שלא להגיע למצב זה של גרימת נזק לחבר. ישנה חובה לאדם שלא להזיק בגופו או בממונו ולשמור על ממונו שלא להזיק ואסור לו לאדם להזיק אף על פי שבכוונתו אחר כך לשלם. רוצה לומר, מותר לאדם לאכול במסעדה על מנת לשלם עבור האוכל שאוכל, אך אסור לו לשבור במסעדה צלחת על מנת לשלם עבורה אף שבדיעבד זו כל הדרישה ממנו בעבור אותה צלחת. הראשונים והאחרונים הביאו מספר מקורות אפשריים לאיסור להזיק, נוסף על חיוב התשלומים.

הטור (חו"מ) בס' שעת כתב וז"ל, כשם שאסור לגנוב ולגזול ממון חבירו כך אסור להזיק ממון שלו. עכ"ל. ודייק הרישה, נראה דבא לומר דיש איסור בדבר אפילו אם רוצה לשלם לו הזיקו כמו שיש איסור בזה בגניבה ובגזילה. וכ"כ רבינו יונה בריש מסכת אבות, שהרי כתוב לא תגזול וכל הנזיקין בכלל אותו הלאו. עכ"ד. וכן בעוד ראשונים נתבאר שהזיק ממון חבירו הרי הוא בכלל האיסור לגזול, שהרי מה בין לחסר את השני על ידי לקיחה של החפץ או על ידי הזקתו ולקחתו לאבדון. ועל פניו הבנה זו שהאיסור להזיק לממון החבר הרי הוא בכלל האיסור לגזול ממנו, יותר קל להבניה אף בנזקי ממון לפי ההבנה שממון המזיק הרי הוא סניף והרחבה של אדם המזיק. אדם גוזל ומזיק על ידי ידיו ואדם גוזל ומזיק על ידי שורו, שניהם אסורים ועל שניהם חייבים לשלם. אולם אם החיוב של ממון המזיק הוא מפני שהבעלים לא עמדו בהתחייבות לשמור עליו, באי העמידה בהתחייבות לא מסתבר שיש איסור גזילה שהרי אין חיסור ולקיחה ישירים של ממון החבר כמו באדם המזיק.

הרמ"ה (בבא בתרא פ"ב קז) כתב שגרמא בנזיקין אסור, אף שפטור מתשלומים, משום הפרה של הפסוק ואהבת לרעך כמוך, או משום הפרה של לפני עיוור לא תיתן מכשול. והקהילות יעקב

(ס' א) ועוד אחרונים כתבו שנלמד מדין השבת אבידה, שהרי אם התורה חייבה אדם להציל ממון חבירו מהפסד קל וחומר שאדם צריך להימנע מלהזיק לחבירו ולהביא באופן ישיר לתוצאה הפוכה מאשר הצלת ממון החבר. לכן אומרים האחרונים שבהיותו מזיק לחבירו עובר על העניין של השבת אבידה. על כל פנים, אם האיסור להזיק נגזר משני העניינים הראשונים, ואהבת לרעך כמוך או לפני עיוור לא תיתן מכשול, מובן מאוד שגם האיסור להזיק בממונו שהזיק, בין אם נחשב כגופו שהזיק ובין אם נגזר מאי השמירה, שייך לעניינים אלו. אדם שאוהב את חבירו כמותו בוודאי שומר על ממונו שלא יזיק, ואדם שלא שומר על ממונו, הרי הוא שמי ששם מכשול בפני הזולת. ברם, אם אסור להזיק מפני שאדם שמזיק את ממון חבירו מיפר את העניין שיש להשיב לחבר את ממונו שאבד, האיסור בנזקי ממון מובן יותר אם ממון המזיק אינו שונה מהותית מאדם המזיק בידיו. אחרת, אם החיוב על שורו שהזיק נגזר מחוסר השמירה עליו, לא ברור שהאיסור של חיוב שמירה יכול להילמד מהחיוב להשיב אבידה, שכן אי שמירה אינה חיסור ממון ישיר.

הברכת שמואל (ס' ב) כותב כי האיסור לאדם להזיק עומד אף היכא שאין חיוב לשלם, כגון בגרמא בנזיקין שפטור אבל אסור, והטעם משום שאדם המזיק נלמד מהפסוק מכה בהמה ישלמנה גם לעניין ממון וגם לעניין איסור. וכן בממונו שהזיק לומדים מעצם פרשת נזיקין גם את החיוב לשלם וגם את האיסור להזיק. ובשם הגר"ח כתב שממה שכתוב לגבי שור ולא ישמרנו למדים את החיוב האיסורי והממוני לשמור. ע"ש. ועכ"פ הדברים עולים יפה עם ההבנה שהחיוב בנזקי ממון נגזר מאי השמירה, שהרי לדרך זו זהו גופא המקור לאיסור בממונו שהזיק, ממה שכתב ולא ישמרנו, דמשמע שמוטל עליו לשמור, והתחייבות זו היא יסוד לפרשת נזיקין:

הרודף במחתרת

במשפטים (פרק כב פסוקים א ו), אם במחתרת ימצא הגנב והוכה ומת אין לו דמים. אם זרחה השמש עליו דמים לו שלם ישלם אם אין לו ונמכר בגנבתו. ע"כ. הרי הבא לחתור את הבית אין הריגתו נחשבת רציחה, אלא אם כן זרחה השמש עליו, פרש"י, שברור כשמש שאינו בא להרוג אפילו יעמוד בעל הממון כנגדו כגון אב החותר לגנוב ממון בנו, שאז דמיו דמים ורציחתו רציחה.

ובמשנה בסנהדרין, דף עב ע"א, הבא במחתרת נידון על שם סופו, ובגרמא, אמר רבא, מאי טעמא דמחתרת, חזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו, והאי מימר אמר אזילנא קאי לאפאי ולא שביק לי, ואי קאי לאפאי קטלינא ליה, והתורה אמרה אם בא להורגך השכם להורגו. ע"כ. כלומר, מכיון שחזקה שאין אדם עומד ושותק בזמן שרואה את ממונו ניטל בידי אחר, אומר הגנב לעצמו שיבוא הבעלים, ימנע מבעדו לגנוב ויצטרך הגנב להורגו, והרי נמצא שיש לבעלים ביחס לגנב דין של הבא להורגך השכם להורגו.

ונראה כי דין זה נגזר ושייך לדין הכללי של רודף (שם בדף עב ע"ב ודף עג ע"א), שהרודף אחר חבירו להורגו ניתן להצילו בנפשו. וכך כתב הרמב"ם (הלכות גניבה פ"ט ה"ט), ומפני מה התיירה תורה דמו של גנב אף על פי שבא על עסקי ממון, לפי שחזקתו שאם עמד בעל הבית בפניו ומנעו יהרגנו, ונמצא זה הנכנס לבית חבירו לגנוב כרודף אחר חבירו להורגו, ולפיכך יהרג. עכ"ד. אלא שדמיון זה מעלה שתי שאלות. האחת, שאם הבא במחתרת הינו מקרה פרטי לדין רודף ונעדר כל מאפיין מהותי, למה נכתב ונתפרש בנפרד ממנו. והשנייה, שהרי למדנו שהרודף אחר חבירו להורגו אינו יכול להצילו בנפשו כל עוד יכול למנוע את הרדיפה בתחבולה אחרת, לכאורה, כפי שאומרת הגמרא (דף עד ע"א) שביכול להציל באחד מאבריו ולא הציל, נהרג עליו. וכאן בבא במחתרת, הרי יכול להציל על ידי שיניח את ממונו לגנב, תחבולה פשוטה ומתבקשת על פניו בהרבה מלפגוע

באבריו.

אמנם, בהתבוננות נוספת נראה שהשאלה השנייה מיישבת את הראשונה. גנב הבא במחירת הוא מקרה ייחודי של רודף שאלמלא נכתב ונתפרש ניתן היה לבוא ולטעון לבעלים שיבצע הצלה בהקרכת ממונו. והטעם שאכן אין אנו דורשים זאת מהבעלים לוותר על ממונו, אפשר לומר בפשטות, בגלל החזקה שירדו חז"ל לדעתו של אדם שאינו מסוגל לעמוד בצד ולראות את ממונו ניטל על ידי הגנב בלא להתנגד. אין אפשרות כזו וממילא אין טענה כזו. כך בדרך אחת, אך ניתן לומר באופן נוסף, ולכך נוטה יותר לשון הגמרא המכוונת לגנב, שהחזקה שאין אדם מעמיד עצמו על ממונו הינה רק הנחת העבודה של הגנב שעל פיה אנו קובעים שמוכן הוא להרוג, אבל אין משמעות החזקה שמציאות זו אינה אפשרית שאדם יעמיד עצמו על ממונו. אף שאדם יכול להתגבר על טבעו ולהעמיד עצמו על ממונו, יש כאן יסוד שאין אנו דורשים ממנו להעביר על זכותו הממונית ולסגת רק עבור הצלת השני. דומה הדבר לראובן שבא לשמעון ומבקש משמעון דבר מה כגון כסף או אפילו למזוג לו כוס, ומאיים שאם לא יעשה זאת יהרגו, שאין הדעת סובלת ששמעון יצטרך להיענות לכל דבר שראובן הרודף מבקש ממנו בטענה שהיענות לבקשה הרי היא כיכול להצילו באחד מאבריו. לשמעון יש זכות לא למזוג לאנשים כוסות ולבעלים יש זכות לא לוותר על ממונו אל מול גנבים החותרים את ביתו כדי שהאלו יועילו בטובם להפסיק לרדוף.

ונפקא מינא בין שתי ההבנות, האם אנו שוללים את האפשרות שהבעלים ימנע מלהסתכן בעימות עם הגנב או האם אנו לא דורשים מהבעלים לוותר על זכות עמידתם על ממונם, היא האם נצווה את כל ישראל לבוא ולהציל את הבעלים מידי הגנב החותר. אם אנו בטוחים ומוחזקים בכך שהבעלים יתעמתו ויסתכנו, הרי כל ישראל מצווים להצילם, אך אם אין אנו מניחים שהבעלים יסתכנו אלא שרק אין אנו דורשים מהם לוותר על זכותם, אזי אולי ישנו היתר להצטרף לבעלים להגן על זכותם אבל לא עד כדי חיוב וציווי לעזור להם. סוף סוף הבעלים אינם במצב של סכנה מחוייבת המציאות כיוון שיש להם אפשרות לוותר על ממונם. אין אנו טוענים להם מבחינה משפטית שיוותרו על הממון כדי שיהא זה בכלל יכול להצילו באחד מאבריו, אבל במציאות הרי הם יכולים לעשות זאת. ובאמת, כדרך השנייה, נקט אף הרמב"ם, שבהלכות רוצח (פרק א ה"א) לגבי רודף כתב שכל ישראל מצווין להציל, בעוד לגבי רדיפה של הבא במחירת בהלכות גניבה (פ"ט ה"ז) כתב שרשות יש לכל להורגו, רשות אבל לא מצווה:

שונא לטעון

במשפטים (פרק כג פסוק ה), כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו וחדלת מעזוב לו עזוב תעזוב עימו. ע"כ.

תא שמע, בפרק אלו מציאות (ב"מ דף לב ע"ב), אוהב לפרוק ושונא לטעון מצווה בשונא כדי לכוף את יצרו, ואי סלקא דעתך צער בעלי חיים דאורייתא הא עדיף ליה, אפילו הכי כדי לכוף את יצרו עדיף. ע"ש. פירוש, קודם השונא לטעון משום החשיבות של כפיית היצר הגוברת על החשיבות של מניעת צער בע"ח, או משום שצער בע"ח הותר לצורך האדם ואין לאדם צורך גדול יותר מאשר כפיית יצרו ותיקון המידות שלו.

ואמרו בפסחים (דף קיג ע"ב) על הרואה דבר ערוה בחבירו שמותר לשנאתו שנאמר כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו, מאי שונא וכו' אלא פשיטא שונא ישראל, ומי שריא למסניה והכתיב לא תשנא את אליך בלבבך וכו', אלא לאו כי האי גוונא דחזיא ביה איהו דבר ערוה, רב נחמן בר יצחק אמר מצווה לשנאתו שנאמר יראת ה' שנאת רע. ע"ש. והעירו התוס' בשתי הסוגיות והקשו,

שאם השונא שחמורו רובץ תחת משאו הוא ישראל שמותר לשנאותו ואולי אף מצווה לשנאותו, מה עניין יש לכופ את היצר לעזור לו ולהימנע מאותה שנאה, הרי אין שום פגם בשנאה וייתכן שאף מצווה בכך.

ואולי אפ"ל דאין הכי נמי, הגם שיש עניין ומצווה לשנאותו ואין בשנאת החבר שום דבר פסול, בכל זאת יש עניין של זה ששונא עם עצמו לאמן בקרבו ולחזק בכוחו את השריר לבטל שנאה. ומתוך שיכוף את יצר השנאה במקום אחד, הגם שהיא שנאה מוצדקת, ישיג מדרגה אל מול היצר לכופ ולהתגבר עליו גם במאבקים נוספים במידות ובתרחישים שיש לסור מהם. ייתכן שזהו הפירוש על דרך הפשט, אך אפשר לחלוק על כך.

התוס' בפסחים יישבו את השאלה על ידי הבחנה בנפש האדם, כי כיוון שהוא שונא גם חבירו שונא אותו דכתיב כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם ובאין מתוך כך לידי שנאה גמורה ושייך כפיית יצר. עכ"ד. כלומר, אמנם מותר לשנא את החבר, אך מתוך שהוא שונא את החבר בהיתר חוזר החבר ושונא בחזרה שלא כדין כמים הפנים לפנים, ומתוך שהחבר שונא גם הוא חוזר ושונא את החבר בשנאה יתירה, שוב, משום שכמים הפנים לפנים. ומאחר ששונא את החבר בשנאה יתירה שאין מקורה בהיתר אלא בטבע האדם, ביחס לאותה שנאה שייכת כפיית היצר, לפרק ולקלף אותה ולהישאר רק עם הליבה המוצדקת של יראת ה' שנאת רע.

והנה, כתב הרב דסלר בקונטרס החסד (מכתב מאלהיה ח"א) יסוד מדרכי האדם והבריאה וא"ד, כאשר ברא אלוקים את האדם עשהו לנותן ונוטל. כוח הנתנה הוא כוח עליון ממידות יוצר הכל ברוך הוא שהוא מרחם ומטיב ונותן מבלי קבל דבר בתמורה וכו'. אבל כוח הנטילה הוא אשר יתאוהו האדם למשוך אליו את כל הבא בתחומו, כוח זה הוא אשר יקראוהו בני האדם אהבת עצמו והוא שורש כל הרעות וכו'. הורגלנו לחשוב את הנתנה לתולדת האהבה כי כאשר יאהב האדם ייטיב לו, אבל הסברה השנייה היא כי יאהב האדם את פרי מעשיו בהרגישו אשר חלק מן עצמיותו בהם הוא, אם בן יהיה אשר ילד או אימן או חיה אשר גידל ואם צמח אשר נטע או אם גם מן הדומם כמו בית אשר בנה הנה דבוק למעשי ידיו באהבה כי את עצמו ימצא בהם וכו'. ואמרו רבותינו ז"ל אוהב לפרוק ושונא לטעון מצווה בשונא כדי לכופ את יצרו, ואע"פ שבפריקה מונע גם צער בעלי חיים שהוא מדאורייתא מ"מ כדי לכופ את יצרו עדיף, ויש עניין בזה גם כי בהטיבו לשונאו גם הוא עצמו תסתלק השנאה מליבו ותיכנס תחתיה אהבת הנותן אל המקבל ממנו וכו'. עכ"ד.

הרי הרב דסלר מזהה קשר ישיר מן הנתנה אל האהבה, רוצה לומר, מתוך שנותן לשונא ועוזר לו מיד נולדת הסתכלות על השונא כחלק ממעשה ידיו ועצמיותו של הנותן ונולדת בחינה של אהבה כלפיו. אם כך המצב, קשה לקבל את ההסברים לפיהם יש לכפות את היצר לעזור גם לשונא שמצווה לשונאו, גם אם ישנה שנאה שאין מקורה במצווה אלא מפני שלב האדם לאדם, שהרי סו"ס על ידי הנתנה מכניס את השונא שראה בו דבר ערווה להיות חלק מעצמו ומגופו, וזהו ודאי לא תיקון היצר. לא ניתן להבחין שהעזרה וכפיית היצר היא רק ביחס לאלמנט אחד של השנאה ולא ביחס לאלמנט אחר, הואיל והעזרה גוזרת באופן ישיר חיבור ואהבה של החבר דרך האהבה של אדם לעצמו ואהבה כזו אין לה תיחום לחלק מסוים.

התוס' בב"מ (שם) ענו שכל הדין שיש לכפות את היצר על מנת לעזור לשונא לטעון וקודמת העזרה לסיוע לאוהב לפרוק לא נאמרה אלא בשונא בעלמא, אבל בשונא דקרא, עליו דיברו בסוגיא בפסחים שמותר ומצווה לשונאו, לא מיירי. לפי זה אמנם יש מצווה לעזור לשונא שמותר לשונאו לטעון, כפי שאומרת הגמרא בפסחים בפירוש הכתוב, אבל אין בזה שום עניין ותועלת של כפיית היצר, מפני שבמקרה זה היצר נמצא במקומו הנכון. הטעם שעזוב תעזוב עימו נעוץ בעניין הכללי

לסייע ולעזור ליהודים במצוקה, בין אם מצווה לאהוב אותם ובין אם מצווה לשנוא אותם. בשם הספר חסד דוד הביאו שניתן להעמיד את השונא בשונא דקרא ומכל מקום מצווה בשונא כדי לכופ את יצרו, והכי פירושא, לכופ את יצרו של השונא, שעל ידי שאותו אדם שאינו שומר תורה ומצוות יראה שאנחנו עוזבים את היהודי החרד לדבר ה' ומטפלים בבהמה שלו, על ידי זה יכופ את יצרו שלו ויחזור בתשובה בראותו שמקרבים אותו. ובזה יש לפרש את הפסוק שלום שלום לרחוק ולקרוב, לרחוק והדר לקרוב, שאותם הרחוקים שנתרחקו מאבינו שבשמים אותם צריכים להקדים ולקרוב אותם בתחילה לפני הקרובים כבר. ולפי המכתב מאלהו יש להוסיף בזה נופך שקירוב הרחוקים הינו קירוב כמעט במובן המילולי, כי מתוך שמתייחסים אל הרחוק ונותנים לו, שוב חוזר זה שאינו שומר תורה ומצוות ומסתופף תחת עצמיותו של הנותן ונעשה מקורב לו ולדרך התורה:

תרומה

לתת ולקחת

בתרומה (פרק כה פסוק ב), דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. ע"כ. וידועה השאלה מדוע השתמש בלשון ויקחו לי תרומה ולא ויתנו לי תרומה. מדוע קרא לנתינת התרומה למשכן בשם לקיחה.

הבכור שור, הספורנו ועוד ראשונים כותבים כי היה מעורב בתהליך גורם נוסף, גזברים, שהם היו אלו שלקחו מהעם מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, ומטרת הלקיחה תהיה לי לשמי, כפי שמדגיש רש"י. ונראה שהמשמעות של עירוב הגזברים בהעברת התרומות, אין בו עניין של תיווך גרידא כי אם עניין מהותי, שמוטלת חובה על הציבור של עם ישראל ליתן תרומה למקדש, וההיכר תימצא לקיים חובה זו ולתתה למקדש הינה באמצעות לקיחה של הגזברים מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. אכן, החובה אינה מוטלת על האנשים הפרטיים כי אם על הציבור, ובמרחב זה ישנה המשמעות של נדבת לבו של האדם הפרטי החף מחובה לבוא ולתת לגזבר תרומה. הגזבר, מנגד, מקיים בשם הציבור את חובת התורה באמצעות התיקוח את תרומתי מאת כל איש אשר ידבנו ליבו.

המלבי"ם אומר (דברי הימים א פכ"ט פ"ד) כי ממך הכל ומידך נתנו לך, דהיינו שכל הקניינים מתייחסים לה' ושלו הם כמ"ש (חגי פרק ב פסוק ח) לי הכסף ולי הזהב. אם כן, בסתמא אי אפשר לתת לה', כי הלא הכל שלו יתברך, וכל שכן שאי אפשר לקחת ממנו. אכן, בעת שמתנדב לשם שמים אז מבחינה מסוימת יש לאדם חלק אמיתי בתרומה ונעשה כביכול לוקח וזוכה בבחינה הזו. לכ"כ ויקחו לי תרומה, כי על ידי נתינת התרומה יש לאדם מציאות של לקיחה בתרומה שנותן ואין מציאות אמיתית של לקיחה מבלעדי זה.

במסכת קידושין, דף ז ע"א, הובא הדין שאם האשה נתנה פרוטה והאיש אמר לשון קידושין, אם הוא אדם חשוב הרי היא מקודשת באותה הנאה שהאדם החשוב קיבל ממנה מתנה. הרי שכאשר נמען הנתינה חשוב, הנותן נמצא לוקח ומקבל דבר משמעותי מנתינתו. האחרונים מביאים דוגמאות נוספות של נתינה שנשנתה בלשון לקיחה ונשתבחו בה הנותנים מהמקבלים, כגון באברהם שאמר למלאכים האורחים ואקחה פת לחם וסעדו ליבכם או רבקה שסיפרה על אליעזר ויקח האיש נזם זהב ושני צמידים על ידי. ואם כך הלשון באלו, קל וחומר בן בנו של קל וחומר שבנתינת תרומה לצורך המשכן שבו תשרה השכינה, הלקיחה שבנתינה, רוצה לומר, ההשתבחות וההיא הנאה שאותה תרומה מתקבלת לצורך כה נשגב, גדולה לאין שיעור מאשר החסרון הגשמי של הממון הניתן.

הרב דסלר בקונטרס החסד (מכתב מאלהו ח"א) כותב בעניין שני הטבעים באדם, הנותן והנוטל. כוח הנתינה הוא כוח עליון ממידות יוצר הכל ברוך הוא שהוא מרחם ומטיב ונותן מבלי קבל דבר בתמורה. אבל כוח הנטילה הוא אשר יתאוה האדם למשוך אליו את כל הבא בתחומו, אהבת עצמו, והוא שורש כל הרעות. אמנם, לכל אדם יש ניצוץ כוח הנתינה, כי לא ניתנה רשות לכוח הנטילה לבטל גם את הניצוץ הזה, שאלמלא כן היה העולם חרב, לא היו נושאים נשים ולא היו מגדלים בנים. אולם יען כי מעט מאוד הוא עניין הנתינה אשר בהם, על כן יתנו ויטיבו למשפחתם ורעיהם ולא לשאר בני האדם ויתנהגו עימהם במידת הנטילה. ברם, האמת היא שלאשר יתן יאהב, יהיה לו חלק בו וידבק אליו. זה אשר זר נחשב לו הוא רק מאשר טרם נתן לו. מצוות התורה של ואהבת לרעך כמוך, אם כן, מובנת כפשוטה, כי כאשר אתה נותן לו אתה גם אוהב אותו וחוזר חלילה. על דרך זו נראה שגם נתינת התרומה למשכן יש בה גם ואולי בעיקר משמעות של לקיחה, כי על ידי ההשקעה במשכן יהיו לו בו חלק וידבק בו, ואותה דביקות היא הנתינה והלקיחה ההדדית של ישראל ומשכן ה'.

בנוסף לאהבה והדבקות במשכן ה' שנותן התרומה מקבל, הפילוסופים מדברים על הקבלה שבנתינה בכך שהיא מעצבת את נפש האדם ומגבירה תכונות טובות כמו נדיבות בדרך אל מימוש סגולותיו הטובות. כמו כן, הנתינה מניבה ערך מוסרי לפי הצו הקטגורי לפיו יש לנהוג כך שנוכל לרצות שמעשינו יהיו לחוק כללי. זאת ועוד, גם מבחינה פרקטית ישנה טענה פסיכולוגית על כך שנתינה ואלטראיזם מגבירים תחושה של סיפוק, אושר וגורע. תועלות רבות אלו אף העלו את השאלה האם נתינה הינה למעשה מעשה אנוכי, שהרי הנותן הוא למעשה מקבל, אך עכ"פ מובן שנתינת התרומה ולקיחה ממנה הינן שני הצדדים של אותו המטבע אם לא אותו הצד בעצמו:

תיקחו לי מאיתם

בתרומה (פרק כה פסוקים ב וג), דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תרומתי, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת. ע"כ.

נאמרו כאן כמה מילות מפתח בהבאת זאת התרומה. ויקחו, לי, תרומתי, תיקחו מאיתם. את מילת לי באר רש"י, לי לשמי, דהיינו לא לצרכי, כי ה' הרי לא צריך לדבר וחצי דבר מכל אלו עבור עצמו, אלא שישאל יקחו כל אלו בשביל תועלת עצמם בבניית המשכן והשראת השכינה רק שיהיה לשם שמים.

אל הביטוי ויקחו לי התייחס כבר המדרש, כתיב לי הכסף ולי הזהב נאום ה' צבקות, אמר הקב"ה לישראל התנדבו ועשו המשכן ואל תאמרו מכיסכם אתם נותנים דבר, כי משלי הוא הכל, לפיכך אמר ויקחו לי, משלי. ע"כ. הרי הסביר המדרש את שתי המילים, ויקחו ולי, כי באמת יש כאן לקיחה של ישראל מה' ולא נתינה, והכוונה במילה לי היא לא לצורכי אלא משלי. ויקחו לי פירושו אתם לוקחים משלי, ודלא כרש"י שביאר שאתם לוקחים משלכם לשמי.

ברם, תינח דברי המדרש שויקחו לי היינו תיקחו משלי, משל ה', אך מהו פירוש המילים בהמשך הפסוק תיקחו מאיתם, ובדומה לזה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי, דהיינו לקיחה לכאורה משל ישראל ולא מעם ה'.

אשר על כן נראה כפי שאמר רש"י שמילת לי היינו לשמי, וישאל לוקחים לשם ה' מאיתם, דהיינו מישראל, אלא שלא מדובר בנתינה, כפי שטען המדרש שצריך להיות, אלא בלקיחה, מפני השיקול הבא.

ישראל נותנים תרומות, כפי המובא ברש"י (ד"ה תקחו את תרומתי), אמרו רבותינו בגמרא

במגילה, שלוש תרומות אמורות כאן, אחת תרומת בקע לגולגולת שנעשו מהם האדנים, אחת תרומת המזבח בקע לגולגולת לקופות לקנות מהן קורבנות ציבור ואחת תרומת המשכן נדבת כל אחד ואחד. עכ"ד. נמצא שיש מרכיב של תרומה שבו כל ישראל נותנים שווה בשווה ביחס לנפשות, ויש מרכיב של תרומה שנדבו כל אחד ואחד כרצונו.

על חלוקת העלויות בין קהל עדת ישראל ניתן היה להעלות טענות מטענות שונות. תשלום שווה בשווה לפי מספר הנפשות נראה הוגן מצד אחד, כי כל אחד מבני המשפחה צריך ומשתמש במשאב המשותף של המשכן בו שוכנת השכינה ומקריבים את הקורבנות כדי להתחבר לה' ולכפר על העוונות. אך אם חלוקה לפי מספר הנפשות היא ההוגנת, מן הסתם נדבת לב התלויה רק ברצון וביכולת של התא המשפחתי או ראש התא ליתן את הנדבה, לא תעשה בצורה הוגנת. יכולת של אדם אינה גדלה כאשר יש בביתו יותר נפשות, אלא, אם כבר, להיפך, ורצון של אדם אולי גדל אם הוא יודע שיותר נפשות ממשפחתו ישתמשו במשאב המשותף, אך לא מסתבר שהרצון גדל בצורה לינארית.

באמת, גם בתרומה שבה החלוקה היא לפי מספר הנפשות יש לעיין. תרומה זו חובה להביאה, ולכן הציפייה היא שהיא תהיה הוגנת. הרי יש מנהל חיצוני, צד שלישי, שמנהל וכופה אותה. חלוקה שווה בשווה לפי מספר הנפשות הינה הוגנת רק אם התועלת של המשפחה מהתרומה נכפלת במספר הנפשות שבה. אם תועלת של משפחה בת שמונה נפשות הינה כפולה מתועלת של משפחה בת ארבע נפשות, הוגן הוא שתשלם הראשונה כפליים מהאחרונה. אך אם תועלת של משפחה מהמשכן אינה גדלה ככפולה של מספר הנפשות שבה, למשל מפני שאין דומה התועלת של האדם הראשון במשפחה לתועלת של האדם השני במשפחה שכבר היה לו את האדם הראשון שדרכו היה יכול להתחבר למשכן, או מפני שיש קורבנות המשותפים לבית אב כגון פסח וכדו', אזי החלוקה היותר הוגנת היא שככל שהמשפחה גדלה, התשלום ביחס לכל נפש צריך להיעשות יותר קטן.

ובתרומה מן הסוג השני, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, הבעיה חמורה אף כפליים. מכיוון שמדובר בנדבה, האסטרטגיה האופטימלית למשפחה הינה ככל הנראה להיות רוכב חופשי (eelf)gnidir). רוכב חופשי הוא מי שנהנה מפעולת הכלל מבלי לשאת בנטל. השיקול שלו לכאורה מוצדק, הרי בין אם ישא בנטל ובין אם לאו כנראה יקבל את התועלת, ואם כך, יותר טוב עבורו שלא לשאת בנטל ולקבל את התועלת מאשר לקבל את התועלת לאחר שהפסיד קצת בהיותו נושא בנטל. במקרה זה כל אחד יכול לומר כך, לנקוט את הצעד הטוב עבורו, ואז יקרה האבסורד שביחס לכלל ינקט הדבר הרע שאף אחד לא יתרום וכולם יפסידו (סיטואציה כזו נקראת דילמת האסיר).

אשר על כן, גם ביחס לתרומה שחובה להביאה וניתן היה להלין על החוסר בחלוקה הוגנת וגם ביחס לתרומה הנידבת שניתן בכלל לחלוק ממנה, כל ישראל נעשים כלוקחים אלו מאלו. יש מי שבחלוקה הוגנת היה צריך ליתן פחות וכעת נילקח ממנו יותר, ויש מי שנודב מה שהיה יכול להתחמק ממנו וביחס לזה כביכול נלקח ממנו, ועל אלו נאמר ויקחו, מאת כל איש תיקחו את תרומתי, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם:

זהב וכסף ונחושת

בתרומה (פרק כה פסוק ג), וזאת התרומה אשר תקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת. ע"כ. וממשיכים הפסוקים ומפרטים מינים נוספים, שלושה עשר או חמישה עשר בשה"כ, שהביאו ישראל לצורך מלאכת המשכן.

ובפשטות, מה שכתב את המינים זהב וכסף ונחושת בסדר הזה דווקא, הוא משום שנקט בסדר יורד לפי כבודן. מתכת הזהב חשובה מן הכסף שחשובה מן הנחושת. אלא שלפי הסדר זה, מתכות

אלו חשובות גם מהתכלת והארגמן המוזכרים בפסוק הבא, ואלו חשובים מעורות האילים המאודמים ועורות התחשים המוזכרים לאחר מכן. ויתר על כן, כל אלו חשובים מאבני השוהם ואבני המילואים שלא נזכרו אלא לבסוף. וחלק מסדר החשיבויות האלו, אם לא כולו, אינו מסתבר.

ונראה לומר שב' סדרים ננקטו כאן, סדר חיצוני וסדר פנימי. בסדר החיצוני, נזכרים קודם כל מיני המתכת הנזקקים בין השאר לבניין המשכן עצמו. לאחריהם נזכרים הבדים, מהם מכינים את הפרוכת והיריעות, ועצי השיטים, שגם כן היוו חלק מבניין המשכן, אך ברמה פחותה מן המתכות שמהן עשו את האדנים ועיקר קביעות המשכן תלוי בהן. אחרי שסיים עם בניין המשכן, המתכות, הבדים והעצים, הגיע הכתוב לדברים הנזקקים לעבודת כלי המשכן, שמן ובשמים, ולבסוף חתם עם אבני השוהם ואבני המילואים שאינם שייכים לבניין המשכן או כליו, דהיינו בחפצא, אלא בגברא של בגדי הכהן הגדול. הרי שפתח בדברים השייכים לבניין המשכן, תחילה בדברים המקבעים ואח"כ בדברים הנקבעים, המשיך בדברים השייכים לכלי המשכן ועבודתם וסיים בחומרים של בגדי הכהונה. ובכל אחת מהקבוצות שמר על סדר פנימי של חשיבות החומרים. במתכות, זהב, כסף ונחושת, מהמתכת היקרה אל הפשוטה, ובאותו עניין גם בבדים ובעצים, בשמן ובבשמים וכן באבנים. אכן, גם אם מובן כיצד נשמר סדר פנימי מהחשוב אל הפחות, עדיין צריך להבין מדוע נקט דווקא בסדר הזה, סדר יורד, ולא סדר עולה, מהפחות אל החשוב, שאולי היה עדיף ומדגיש יותר את חשיבות החשוב אל מול פחיתות הפחות. ברם, כמה ראשונים כתבו כי עניין הזהב מזכיר את חטא העגל, ומה שהוא נזכר בראש מלמד שקודם לכל נמחל עוון העגל. וכיו"ב במש"כ בויקרא (פכ"ב פכ"ז) שור או כשב או עז, שנקט שור בתחילה ללמד שהעוון התלוי במין השור, חטא העגל, נמחל בתחילה. וממילא מובן שהזהב ברישא, ומתוך שהזהב ברישא ויש לשמור על סדר כלשהו שפיר המשיך למנות את שאר הדברים בסדר יורד.

ואולי באמת אין הכי נמי, שאחרון אחרון חביב והזהב, הכסף והנחושת, במובן מסוים, מייצגות סדר עולה ולא יורד. הזהב יקר וקשה להשגה מן הכסף, וכן הכסף מן הנחושת, ולכן סביר להניח שמי שנותן זהב אכן ביכולתו לתת את הזהב. גם הכסף, היקר, ניתן על ידי מי שמסוגל לתת את הכסף, אבל מתוך שאינו מביא זהב ניתן להבין שיכולותיו ומסוגלותו מוגבלות הן. ולא הרי מביא הנחושת כהרי אלו, שהוא מביא מן המתכת הפחותה מה שמאושש שיכולתו מוגבלת במיוחד. ואם בשלושת סוגי האנשים האלו עסקינן, הרי שמי שנותן כסף למרות יכולותיו המוגבלות חביב ממי שנותן זהב וברשותו אמצעים עד בלי די, ומי שנותן נחושת למרות שכלל אין לו יכולת חביב הרבה משני הראשונים שעכ"פ מסוגלות מסוימת יש להם. ובאמת שבעולם ישנם רבים הנותנים זהב ואין להם ורבים הנותנים נחושת ויש להם, ועכ"פ ה' יראה ללבב מי שובר את מידותיו, מתאמץ ונותן ומי להיפך.

אכן, נכתבו עוד דברים הרבה בעניין ג' המינים, זהב, כסף ונחושת, בסדרם ומשמעותם.

בדעת זקנים מבעלי התוס' כתבו, שכנגד ג' המינים ישנן ג' מידות בצדקה בעולם. ישנה צדקה שאדם עושה כשהוא בריא והיא נחשבת לו לזהב, ישנה צדקה שאדם עושה כשהוא חולה ונותן מעכשיו ונחשבת לו ככסף ואם נותן לאחר מיתה נחשבת לו כנחושת. עוד כתבו, דבר אחר, זהב כנגד מלכות בבל, דכתיב אנת הוא רישא דדהבא. כסף כנגד מלכות פרס, דכתיב באותה מלכות ועשרת אלפים ככר כסף. נחושת כנגד מלכות יוון הפחותה מכולן. והמשיכו וביארו, כי עורות אילים מאודמים כנגד מלכות אדום, ואחר כך שמן למאור כנגד משיח דכתיב ביה ערکتני נר למשיחי. ולפירוש זה מובן גם הסדר המוכרח המתחיל בזהב, כי כן סדר המלכויות.

ויש שהוסיפו שג' מידות הצדקה רמוזות גם בראשי תיבות. זהב היינו זה הנותן בריא, כסף היינו

כשרואה סכנת פחד ונחשת היא נתינת חולה שאומר תנו. ונראה שאף אם במילות כסף ונחשת הדברים אינם נשמעים, לפחות לגבי הזהב ראשי התיבות יותר טבעיים ומתקבלים.

וכתבו האחרונים כי ג' הדרגות בנותני הצדקה רמוזים בדרך נוספת, בפסוק זה ובפסוק הקודם. הכת הראשונה בנותני הצדקה, נדיבי הלב, שאין צריך גבאי הצדקה לבקש מהם את תרומתם אלא הם מביאים זאת מאליהם בלא בקשה, רמוזה במילות הכתוב ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. הכת השנייה בנותני הצדקה, שאם הגבאי לא יבקש מהם לא יתנו, אך כשיעמוד עליהם הגבאי יכספו ויתנו מחמת בושה, רמוזה במילים תקחו את תרומתי, דהיינו שמנסה להסיר ולגרש את הגבאים שלוחצים עליו ובתגובה אומר להם לכו וקחו את תרומתי. והכת השלישית בנותני הצדקה, הם אף כשבא אליהם הגבאי אינם מתביישים ממנו ומצחם נחושה. רק אשר חוזר הגבאי ובא שוב ושוב עד שכמעט אין להם ברירה, מועילים בטובם לתת לו את המינימום ההכרחי כדי שיעזוב אותם. אלו, כמעט שלוקחים מהם ללא רצונם, ועליהם אומר הכתוב וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, תיקחו במשמעות של בעל כורחם.

ובנוסף, רמוזות שלוש הכתות בזהב, הכסף והנחושת בעוד אופן. הכת הראשונה נותנים לחלוטין בעצמם, ראשי תיבות זהב, זה הנותן בעצמו, הכת השנייה נותנים רק לאחר שמכסיפים ומתביישים מפני שהגבאי שבא אצלם, ורמוזים במילת כסף, והכת השלישית רמוזים בנחושת, ע"ש שמצחם נחושה וגם הבושה לסרב לגבאי הצדקה כמעט שאינה יוצרת אצלם שום מיחוש.

הנה, הרש"ר הירש ציין את חיבורו הנקרא קווי היסוד לסימבוליקה יהודית ואת מה שטען והסביר שם לגבי אופיו הסימבולי של המשכן בכללו, ובפרט את משמעותם הסמלית של החומרים שמהם היה עשוי, והעמיד את פירושי הכתובים על יסוד המסקנות שאליהן הגיע שם.

לגבי המתכות כתב, כי בתנ"ך באים חומרי המתכת בשל אופיים המוצק, בדרך כלל כמשל לחוזק ולחוסן, כמו בירמיה (פ"א פ"ח) ואני הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחומות נחושת על כל הארץ וכו', ומפאת ערכם כביטוי להוקרת נכסי הרוח, כמו במשלי (פ"ב פ"ד) אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה. אולם, במיוחד נזכרים חומרי המתכת במקרא בשל תכונות ההתכה והצירוף שבהם כמשל לכל דבר מוסר ואמת שמעורבים בו הרע והשקר בכל שיעורי התערובת, כמו באיוב (פכ"ג פ"י) בחנני כזהב אצא. המתכות מייצגות דרגות שונות של טוהר מוסרי ושל אמת. הנחושת מייצגת את חוסר האצילות ואת המצב הטבעי חסר העידון והצירוף, הכסף מציין דרגה של מצב הטעון זיקוק והכשר זיקוק, ואילו הזהב מצוי לרוב ללא סיגים ומסוגל לעמוד במבחן החמור ביותר של צירוף, והריהו משל לאצילות המוסרית הטהורה והמעודנת ביותר ולהתמדה נאמנה ואמיתית.

שתי תכונות משולבות יחד במתכות, שיעור גבוה ביותר של עיסיות, כלומר גמישות, ושיעור גבוה ביותר של יציבות. הן נכנעות לפטיש ולאש ולובשות בגמישות כל צורה מבוקשת, אך משהוטבעה בהן צורה כלשהי, היא משתמרת בהן ביציבות איתנה ורק כוח אלים יכול להרוס אותה. בתכונות אלה מייצגות המתכות דווקא אותה מידת אופי שעלינו לפעיל נוכח צו החובה, ובייחוד נוכח רצון ה' שהתגלה לעינינו. והרי גם הנביא הודיע כי דבר ה' הוא כאש וכפטיש (ירמיה פכ"ג פכ"ט). לפיכך אין חומר מתאים יותר מן המתכות לתיאור סמלי של התנהגותו המוסרית נוכח ייעודנו.

לפי תכונות ההתכה והצירוף, הרי שמתקבל סדר הדירוג הבא. נחושת, מצב טבעי, חסר עידון וצירוף. כסף, מצב הכשר לזיקוק. זהב, מצב מושלם של טוהר וטיב מקוריים, העומדים בכל מבחן. עכ"ד.

כלומר, למתכת ישנן שתי תכונות ניגודיות. מצד אחד, בעת צירוף, באש וע"י פטיש, ניתן להגמישה ולעצבה במיני צורות שונות, ומצד שני, שלא בעת צירופה, עומדת המתכת יציבה ואיתנה.

וביטויים לשתי תכונות אלו ניתן לראות גם באדם ובדרגתו. אדם הנמצא בדרגה מסוימת, באופיו, בחינוכו ובתכונותיו המסוימים, סביר שיפעל, פחות או יותר, בתוך איזו מסגרת של פעולות שסביר שאדם עם מכלול נתונים כמותו יבצע. זו יציבות האדם הדומה ליציבות המתכת. מנגד, האדם לעולם יכול לשנות את מיזגו, מוסריותו, מידת החינוך שלו וכדו', ללבוש צורה אחרת, ולתקף עבורו מסגרת יציבה השונה מהמסגרת בה היה במצבו היציב הקודם. זהו אותו צירוף שהאדם יכול לעבור, ע"י פטיש ואש של רצון והתמודדות עם היצר והטבעים, כמו המתכות שלובשות צורות שונות בעלות יציבויות שונות. בהתאם, ג' סוגים במתכות כנגד ג' מינים באדם. הנחושת, אלו שאינם כלל במצב של הכנה לקראת צירוף ושינוי לצורה טובה, הכסף, אלו שעומדים ומתמודדים להיות נצרכים אל הטוב, והזהב, אלו שכבר נמצאים במצב יציב של טוב וטוהר:

תמיד

בתרומה (פרק כה פסוק ל), ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד. ע"כ. וכך היה מעשה הלחם, כמתואר במשנה במנחות (פרק יא משנה ז), המכניסים עומדים בצפון ופניהם לדרום והמוציאין עומדים בדרום ופניהם בצפון, אלו מושכין ואלו מניחין וטפחו של זה כנגד טפחו של זה שנאמר לפני תמיד, ר' יוסי אומר אפילו אלו נוטלין ואלו מניחין אף היא הייתה תמיד. ונתבארה דעתו בגמרא (דף צט ע"ב), תניא רבי יוסי אומר אפילו סילק את הישנה שחרית וסידר את החדשה ערבית אין בכך כלום, אלא מה אני מקיים לפני תמיד שלא ילין שולחן בלא לחם. ע"ש.

נדמה שזהו פשר מחלוקתם של רבנן ור' יוסי, בפירוש המילולי של תמידיות של לחם הפנים, ובחפצא של המצווה אם הוא השולחן או הלחם. לפי חכמים לפני תמיד פירושו שיהיה הלחם על השולחן בתמידיות של רצף שהולך ונמשך ואין לו הפסק, אלו מושכין ואלו מניחין וטפחו של זה כנגד טפחו של זה. כל רגע ורגע שמונח הלחם על השולחן, מתעלה השולחן להיות שולחן לחם הפנים שלפני ה', ובהיעדר הלחם, אף אם מדובר בהפסק רגעי, באותה שעה חסר השולחן את הדבר שמגדיר אותו לכלי קודש וכביכול מתבטל ונעלם לאותו זמן. מצוות לחם הפנים היא בשולחן, וברגעים שהלחם חסר אין שולחן לחם הפנים. מנגד, לר' יוסי תמידיות התמיד אינה דורשת רצף פיזיקלי של רגע אחר רגע אלא קביעות יומית ומחזוריות כמו בקרבן התמיד שאינו קרב אלא פעם אחת בבוקר ופעם אחת בבין הערביים. תמיד של קביעות ולא תמיד של רצף. וכמו קרבן התמיד שהמצווה בגופו ולא בגוף המזבח, להוציא מההבנה שכביכול המזבח נהיה לכלי קודש רק כאשר הקרבן קרב עליו, כך גם היחס בין לחם הפנים והשולחן, דהיינו שהשולחן לעולם הוא שולחן הקודש רק שיש מצווה בלחם להיות לפני ה' תמיד, תמיד לכל הפחות אחת ליום בסדר ובמחזוריות אך לא דווקא ברציפות.

במאמר המוסגר, במסכת יומא (דף כא ע"א) אמר רבי יהושע בן לוי, נס גדול היה נעשה בלחם הפנים סילוקו כסידורו שנאמר לשום לחם חם ביום הילקחו. ע"ש. ועל פניו יש לתמוה, מה החשיבות שיהיה נס כי האי שהלחם ישאר יותר חם וטעים גם לאחר זמן, מהי משמעות הדבר מעבר לגשמיות מעט יותר נוחה לכוהנים האוכלים את הלחם ומפני מה הועלה הנס על נס עד שנקרא נס גדול. על כך נראה להשיב שחשיבות הנס אינה מונחת בכך שהלחם טעים שלא כנגד הטבע אלא בכך שהמצב של הלחם לאחר זמן נראה כאילו נמשך ישירות מהרגע הראשון שהונח על השולחן. חרף פערי הזמנים, הרגע הנוכחי ורגע ההנחה נראים עוקבים ובכלל רגע כמימריה, מה שנוגע למהות לחם הפנים בהיותו לחם תמיד. ברם, ההסבר יותר מובן לפי פירושו המילולי של תמיד לדעת חכמים, לא תמיד של קביעות ומחזוריות שמשמעותו היא קיום כללי של לחם הפנים אלא תמיד במובן של רגע רודף רגע ללא הפסק וברציפות, עד כדי שנעשה בו נס שסילוקו כסידורו, כלומר, שבאו והתקבצו

שלל הרגעים הרודפים בצמידות לרגע הראשון, כך שאפילו ישנה השלכה פיזית מובהקת המתבטאת בחוס ובטריות הלחם גם שבוע לאחר הנחתו.

בגמרא במנחות (שם) אמר רבי אמי, מדבריו של ר' יוסי נלמוד, אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית קיים מצוות לא ימוש ספר התורה הזה מפיד. אמר רבי יוחנן משום ר"ש בן יוחי אפי' לא קרא אדם אלא קרית שמע שחרית וערבית קיים לא ימוש ודבר זה אסור לאומרו בפני עמי הארץ, ורבא אמר מצווה לאומרו בפני עמי הארץ. שאל בן דמה בן אחותו של ר' ישמעאל את ר' ישמעאל, כגון אני שלמדתי כל התורה כולה מהו ללמוד חכמת יוונית, קרא עליו המקרא הזה לא ימוש ספר התורה הזה מפיד והגית בו יומם ולילה, צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה ולמוד בה חכמת יוונית, ופליגא דר' שמואל בר נחמני דאמר ר' שמואל בר נחמני א"ר יונתן פסוק זה אינו לא חובה ולא מצווה אלא ברכה, ראה הקדוש ברוך הוא את יהושע שדברי תורה חביבים עליו ביותר שנאמר ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יהושע כל כך חביבין עליך דברי תורה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיד. ע"ש. בפשט הגמרא ישנן שלוש גישות בגדר המצווה לא ימוש ספר התורה הזה מפיד, האחת שאפילו לא קרא אלא ק"ש שחרית וערבית קיים, השנייה שלא ימוש והגית בו יומם ולילה באופן מילולי, והשלישית שפסוק זה אינו לא חובה ולא מצווה אלא ברכה.

והנה, תחת ההנחה שהכתוב לא ימוש ספר התורה הזה מפיד הוא חובה ולא ברכה, בא רבי אמי ומברר שלדעת ר' יוסי לפיו לחם הפנים לפני ה' תמיד במובן של סדר ומחזוריות, באותה מידה גם ההגיה בתורה בקריאת שמע שחרית וערבית מועילה כצורה של סדר וקביעות להיחשב כתמידיות של לא ימוש ספר התורה הזה מפיד, ודי בכך. אבל יש לתמוה, כי גם רבנן מודים בעלמא שיש מושג של תמידיות שחרית וערבית, או בין הערביים, תמידיות של קביעות וחזרה ולא תמידיות של רצף, כגון קרבן התמיד, ומשום מה תולה הגמרא את קיום לא ימוש ספר התורה בקריאת שמע שחרית וערבית דווקא בדעת ר' יוסי. ועוד קשה, שהרמב"ם מהלכות תמידין ומוספין (פ"ה ה"ד) פסק כדעת חכמים בעניין לחם הפנים שטפחו של זה צ"ל בתוך טפחו של זה וכו' ואילו לגבי תלמוד תורה (פ"א ה"ח) כתב שכל איש מישראל חייב בתלמוד תורה בין עני בין עשיר וכו' חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה שנאמר והגית בו יומם ולילה. עכ"ד. וקביעות זמן היינו הפירוש המילולי של תמיד לדעת ר' יוסי ולא כחכמים.

ויש לומר כי קושיא מעיקרא ליתא. רבי אמי לא בא להכריע ההלכה כר' יוסי או לומר הלכה הנכונה רק אם נכריע כר' יוסי, אלא רק שמדבריו של ר' יוסי נלמד, כלומר, לאו דווקא מן הצד של ר' יוסי במחלוקת ולהוציא מן הצד של חכמים, כי אם מתוך הדיון שעורר ר' יוסי ונתלבן בינו ובין חכמים בעניין לחם הפנים, שחכמים פירשו תמיד כתמיד של רצף והמשכיות ור' יוסי הביא לשולחן, תרתי משמע, את המשמעות הידועה הנוספת של מילת תמיד, תמיד של קביעות זמן, משמעות שגם חכמים מקבלים בהקשרים אחרים כגון קרבן התמיד, אזי נבוא ונפרש את משמעות הכתוב לא ימוש ספר התורה הזה מפיד גם כן במובן של ציווי שלא לבטל את קביעות הזמן ללימוד התורה. ומניין שתמידיות ולא ימוש הינה תמידיות של קביעת עיתים ולא תמידיות של רצף, צריך לומר שדומה התורה ולומדיה, בעיני רבי אמי ור"ש בן יוחאי, ללחם הפנים ולשולחן לדעת ר' יוסי ולקרבת התמיד ולמזבח לכו"ע. האדם הוא אדם והמזבח הוא מזבח גם בלא זביחת התורות והתורים על גביהם, וכו"ג פשט הכתוב לא ימוש ספר התורה הזה מפיד, כי פיד הוא פיד עם התורה ואף ח"ו בלעדיה, אלא שהקפידא במצווה מונחת בקרבן או בספר התורה עצמם, וכמו שקיום הקרבן התמידי מתבטא בחזרתיות שלו, כך קיום התורה העל זמני בא לידי ביטוי בקריאת שמע שחרית וערבית.

בספר דף על דף הביא שהקשו מן הגמרא בדף נו (ע"א) ממה שהיו אומרים לקהל היזהרו שלא תגעו בשולחן שלא יוכלו להטבילו אם נטמא מפני שאי אפשר לסלקו ממקומו דכתיב ביה לחם פנים לפני תמיד, והרי לדעת ר' יוסי שתמיד אין פירושו כל רגע ורגע ממש הלא היו יכולים להטביל את השולחן כל עוד אינו לן בלא לחם. והביא לדבר תירוץ נפלא, כי הן אמנם שלפי ר' יוסי די בשחרית וערבית כדי שיחשב הדבר לתמיד, אבל הרי נתבאר בסוגיא לר"ש בן יוחאי שדבר זה אסור לאמרו בפני עמי הארץ שהם יכולים לצאת יד"ח ולא ימוש בקריאת שמע שחרית וערבית בלחוד. לכן, כיוון שמתוך דבריו של ר' יוסי בעניין לחם הפנים מגיעים לידי ההבנה שאת התמידות של לא ימוש והגית בו ניתן לממש בהגיה שחרית וערבית, היו מדברים עם הקהל דברים המוציאים מידי הבנה זו, כלפי לחם הפנים ובכלל. ולפי האמור ניתן להוסיף בזה נופך, שכן הא דיוצא יד"ח לא ימוש בק"ש שחרית וערבית ויש להסתיר דבר זה מעמי ארצות הוא גם לדעת חכמים, והואיל וכן יש לדעת חכמים תועלת נוספת לומר לקהל להיזהר שלא לגעת בשולחן דכתיב ביה לפני תמיד, תועלת אחת לגופיה שלא יטמאו את השולחן שא"א להטבילו אך בנוסף, ואולי זו התועלת הכללית והחשובה יותר, לפרסם בקהל שתמיד פירושו בכל רגע ורגע, ומתוך שזו תהיה תפיסת התמידות בקהל, יחוש כל יהודי ויהודי צורך להרבות בלימוד התורה תמיד, טפח של תורה כנגד טפח של גמרא:

תצווה

הרע לו למשה

בתצווה (פרק כח פסוק א), ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר בני אהרן . ע"כ.

וכך נאמר במדרש (שמות רבה פרשה לז), ואתה הקרב אליך, הדא הוא דכתיב (תהילים פקי"ט) לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעיני. כשאמר הקב"ה למשה ואתה הקרב אליך, הרע לו. אמר לו, תורה הייתה לי ונתתיה לך, שאלולי היא אבדתי עולמי וכו'. ע"ש. ופשטות הדברים שהרע לו למשה על שראה את אהרן אחיו זוכה בכתר כהונה ולא הוא, וניחמו הי"ת בכך שהתורה חשובה עד למאוד ואת כתר קיבל משה.

ועל פניו העניין תמוה, כי מה למשה, העניו מכל האדם, לחוש תחושה רעה כשרואה את אחיו אהרן מתגדל ומתהדר בכתר כהונה. משה, מלבד צדיקותו ותכונותיו הידועות, הרי מצינו שכבר נהג בכבוד אהרן והשתדל להגדילו, כמש"כ (פ"ד) שלח נא ביד תשלח, ופרש"י שאמר משה להי"ת שישלח ביד מי שרגיל לשלוח, דהיינו אהרן. ותשובת הקב"ה על כך גם כן אינה ברורה דיה. וכי מה צריך להזכיר למשה רבינו ע"ה שהתורה חשובה. מה חידוש יש למשה בכך, ובמה סרה תחושתו הרעה בעקבות שמיעת עובדה זו.

ויש לומר, כי לא התקנא משה כלל באהרן אחיו ח"ו, ולא חרה לו, כמובן, מה שהזולת נתגדל. מה שהרע למשה היה מפני רצונו לקיים את כל מצוות הכהונה במטרה לקיים כמה שיותר מתוך מצוות ה'. כמה וכמה מצוות עשה ולא תעשה ישנן בהלכות כהונה, ואין למי שאינו כהן הזדמנות לקיימן. על כן, כמו שאמרו חז"ל (סוטה דף יד ע"א) שמשה נתאוה להיכנס לארץ ישראל כדי שיוכל לקיים את המצוות התלויות בארץ, באותו אופן נתאוה משה למצוות הכהונה ולכן הרע לו כשגילה שלא יוכל לקיימן.

ועל כך השיב ה' ואמר, תורה הייתה לי ונתתיה לך, כלומר, יכול אתה להגיע ולהשיג את מצוות

הכהונה על ידי קריאת ולימוד דיני וענייני הכהונה שבתורה. וחינוך הוא שללימוד תהיה בחינה מסוימת של המעשה, וכמו שאמרו חז"ל (מנחות דף קי ע"א), כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם. ואפשר שהמשך דברי המדרש, שאלולי היא אבדתי עולמי, ג"כ בא להדגיש ולהמחיש את הקשר ההדוק בין הכתוב בתורה לבין עולם המעשה, כי אלמלא הכתובים לא היה למציאות במה להיתלות. וכמו שקיום המציאות תלוי בכתוב, מסתבר שקיום הכתוב, קריאתו ולימודו, מאפשרים השגת בחינת המעשה כגון מעשי הכהונה והקרבנות.

עוד יש לומר, כי לא הורע למשה מן הגדולה שניתנה לאהרן ולא לו, שהרי משה הצדיק אינו מצטער מכך שדברים טובים ניתנים לזולת במקומו כי סו"ס הזולת שמחים בזה. מה שהורע למשה היינו ממה שראה שאצל אהרן הגדולה נמשכת אף לבניו ולזרעו אחריו, כמש"כ ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו איתו, בעוד משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ולא לבניו. אם כן, כיוון שלא מדובר בדבר שניתן לאהרן במקום משה אלא דבר שגם משה וגם אהרן יכלו לזכות בו, שפיר מובן שהורע למשה בשעה שהבין שרק אהרן זכה בדבר ולא הוא.

ואם זו הסיבה שבגינה הורע למשה, צריך לומר שהמענה של הקב"ה על כך היה לבאר מדוע התורה שונה מכהונה ואינה יכולה להימסר מאב לבן בירושה. וכך אמר ה' למשה, בניגוד לדברים חשובים אחרים, כמו כהונה, התורה"ק היא צורך הכרחי לקיום העולם. אילולי היא אבדתי את עולמי. וכיון שלא מדובר בתואר וגדולה שביד היחיד אלא בצורך עבור הכלל והעולם, ברור ופשוט שאינו מסוגל להעברה בירושה אלא כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. ובאמת כן אמרו באבות דרבי נתן, אפילו נותן כל כסף וזהב שבעולם אין נותנין לו כתר כהונה, שנאמר והייתה לו ולזרעו אחרי ברית כהונת עולם. אפילו נותן כל כסף וזהב שבעולם אין נותנין לו כתר מלכות, שנאמר ודוד עבדי נשיא להם לעולם. אבל כתר תורה אינו כן. עמלה של תורה, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול, שנאמר הוי כל צמא לכו למים. ע"ש. הרי שהתורה היא עמל ולא תואר. התואר עובר בירושה, אך עמל התורה, כל הרוצה יכול לבוא ולשאת בעמל זה.

האחרונים כתבו טעמים נוספים בביאור המו"מ, מה חרה למשה ומה השיב לו על כך ה'.

באופן אחד ביארו, כי הטעם שנענש משה ולא זכה בכתר כהונה, הוא משום שסירב בשליחות לגבי הסנה, כמש"כ (פ"ד פי"ד) הלא אהרן אחיך הלוי ופרש"י שאהרן היה צ"ל לוי ומשה כהן אלמלא סירב משה לשליחות. ברם, באמת הטעם שבגינו סירב משה לילך היה כמש"כ במדרש (שמות פ"ג) שמשה סבר כי היה לו להקב"ה לילך בעצמו כמו שהבטיח ליעקב (בראשית פמ"ו פ"ד) ואנכי אעלך גם עלה. וכתבו האחרונים דבאמת טענת משה צודקת שה' צריך לילך בעצמו, אך רק אם בנ"י יוצאים ממצרים בזמנם, אבל אם אינם יוצאים בזמנם לא. וכעת, משה אחז כי חשיב שעמ"י יצא ממצרים בזמנו, אע"פ שלא היו בשעבוד ארבע מאות שנה אלא רק מאתיים ועשר שנים, משום הטעם שכתוב בזוהר שהמלאכים השלימו את הזמן החסר, ולא משום שאר הטעמים הידועים. על כך השיב הקב"ה ואמר תורה הייתה לי ונתתיה לך, דהיינו לך ולא למלאכים, כמש"כ במסכת שבת (דף פח ע"ב) שבשעת נתינת התורה טענו המלאכים תנה הודך על השמים, והשיב להם משה מה כתיב בתורה אנכי ה' אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, וכי למצרים ירדתם. ע"ש. וא"כ נמצאו טענותיו של משה סותרות בין לבין עצמן. אם איתא שהמלאכים השתתפו בירידה למצרים ובשנות השעבוד, הרי שהטענה וכי למצרים ירדתם בטלה ומבוטלת. א"כ, הי"ת בתשובתו תורה הייתה לי ונתתיה לך כיוון להצדיק את טענתו של משה לקבלת התורה, ובכך לדחות את הטענה שישראל יצאו בזמנם ממצרים שבה תלויה כוונתו של משה שה' היה צריך לילך בעצמו לגבי מעשה הסנה וממילא להצדיק את העונש שקיבל משה שלא זכה לכהונה.

וכתבו באופן נוסף, ע"פ מאי דאיתא בכתובות (דף קד ע"ב) במתני', שני דייני גזירות היו בירושלים, אדמון וחנן בן אבישלוס וכו'. ובגמרא הקשו על כך, ורמינהו, שלושה דייני גזילות היו בירושלים, אדמון בן גדאי וחנן המצרי וחנן בן אבישלוס. ע"ש. והקשו על כך התוס', דלמא באמת דייני גזילות היו שלושה ודייני גזירות היו שניים, ותירצו דאין מן הראוי לשני אנשים, אדמון וחנן, שתהיינה להם שתי גדולות יחד, כי הרבה תלמידי חכמים היו שם מבלעדס. אם כן, אפשר שמשה בתחילה סבר כי התורה שיש אצלו אינה נחשבת כגדולה מיוחדת המונעת מלהחזיק בגדולה נוספת לצידה, בכהונה. לכן הורע למשה כשראה שלא יזכה בכתר כהונה, והיה סבור כי הטעם הוא משום שמתעטר בשני כתרים, בעוד לדעתו של משה כתר תורה לא נחשב ככתר מבחינה זו. על כך השיב הי"ת ואמר שאמנם התורה מסורה לכל, אך תורתו של משה היא העמוד והעיקר, כמ"כ תורה הייתה לי ונתתיה לך, ואלמלא תורה זו היה העולם אבד, ומשום כן תורתו של משה שונה היא ונחשבת ככתר וגדולה שאין להחזיק יחד עם גדולה נוספת.

בהעמק דבר למד הנצי"ב יסוד חשוב העולה מהפסוק, וא"ד, באשר הרים הקדוש ברוך הוא כוח התורה יותר מכוח העבודה, משום הכי אמר הקרב אליך, שתהא מעלתו קרובה למעלתך. ואם שאינו מגיע לה בשלימות, דכתר תורה גדול מכתר עבודה וכו'. ע"כ. ומעתה אפשר שבעניין הזה סבב המו"מ עם משה. בתחילה משה הבין בדברי ה' כי כתר כהונה קרוב לכתר תורה במובן זה שאין הבדל של ממש ביניהם, והורע לו בשביל התורה שכן היה סבור שהיא מיוחדת ואין זולתה. על כך ענה לו הי"ת מיד, דאדרבה, כל הדברים שואפים להתקרב לתורה אך לעולם לא יגיעוה, כי כתר תורה גדול מכתר עבודה ומכל כתר אחר, שאלולי היא אבדתי את עולמי:

לכבוד ולתפארת

בתצווה (פרק כח פסוק ב), ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת. ע"כ.

אמרו בגמרא במגילה (דף יב ע"א) על המלך אחשוורוש, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, אמר רבי יוסי בר חנינא מלמד שלבש בגדי כהונה, כתיב הכא יקר תפארת גדולתו וכתיב התם לכבוד ולתפארת. ופרש"י, שהיו בידו שם בגדי כהן גדול שהביאן מירושלים. ע"ש. ועוד אמרו שם, והקשות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, משונים מיבעי ליה, אמר רבא יצתה בת קול ואמרה להם ראשונים כלו מפני כלים ואתם שונים בהם. ע"ש. היינו בלשצר מלך בבל שהשתמש בכלי המקדש שנבוכנצר בזז במשתה שערך, כמסופר בספר דניאל (פרק ה), ובעוד המשתה בעיצומו הופיעה יד שכתבה על הקיר מנא מנא תקל ופרסין, דהיינו נספרו ימין וסופך הגיע, נשקלת במאזני צדק ונמצאת חסר ומלכותך תחולק ותינתן למדי ופרס. אם כן אומרת בת קול לאחשוורוש, הראשונים כלו מפני הכלים ואתם שונים וחוזרים על אותו המעשה.

ויש לדייק, כי בת קול הכריזה על אחשוורוש כליה כמו בלשצר רק משום ששנה והשתמש בכלי המקדש, אבל על המעשה הנזכר קודם לכן, שלבש בגדי כהונה, לא אמרה כן. וצריך להבין במה נשתנו בגדי כהונה אלו מכלי המקדש הללו.

ויש ליתן בזה טעם, שעל פניו אין הכרח לומר שאחשוורוש לבש את הבגדים המיוחדים והקדושים ביותר, הבגדים הייחודיים שאפשר לדמותם לכלי המקדש הייחודיים, בגדי הכהן הגדול. דיוק הגמרא מהלשון כבוד ותפארת שנאמר אצל אחשוורוש ונאמר אצל בגדי הכהן הגדול, שייך גם בבגדי הכהן ההדיוט, עליהם נאמר (שמות פרק כ"ח פ"מ) ולבני אהרן תעשה כותנות ועשית להם אבנטים ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת. אך קצת צ"ע ממה שהביאה הגמרא את הפסוק ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך שכביכול מדבר רק על הכהן הגדול ולא על כהן הדיוט, ויותר צ"ע לפי דברי רש"י

שהזכיר את בגדי הכהן הגדול מפורשות.

הנה, ישנה חקירה באחרונים בגדר כהן גדול, האם יש בו קדושה של כהן הדיוט ובנוסף אליה ישנה קדושה יתרה של כהן גדול, או שלכהן גדול דין של כהן גדול בלחוד וכמקשה אחת, וזולת קדושת כהן גדול אין בו את הקדושה של כהן הדיוט כלל. האם כהן גדול מכיל בתוכו כהן הדיוט כפי ששקל אחד בכלל שני שקלים, או שהוא כביכול מטבע אחר, דולר. ולפי הצד שכהן גדול וכהן הדיוט חולקים ביניהם את אותה הקדושה של כהן הדיוט ועל קדושה זו נוספת קדושתו היתירה של הכהן הגדול, מובנת יותר הגמרא שהביאה את הפסוק לכבוד ולתפארת שנאמר אצל אהרן הכהן הגדול ולא הביאה מהפסוק שנאמר בכהן הדיוט, שכן סו"ס הן בכהן גדול והן בכהן הדיוט שוכנת אותה קדושה בסיסית של כהן הדיוט, ומה לי אם הביאה הגמרא פסוקו של זה או פסוקו של זה. אדרבה, כיוון שהפסוקים שקולים עדיף להביא מן הפסוק המוקדם מביניהם האמור באהרן הכה"ג. על כל פנים, רש"י אחז שהיו בידי אחשוורוש לא בגדי כהונה בעלמא כי אם בגדי הכהן הגדול, וצריך להבין מה הכרחו לומר כן ומה החילוק בין בגדים ייחודיים אלו לכלי המקדש שהוזהר אחשוורוש לגביהם.

יש שדייקו שמדובר בבגדי הכהן הגדול מן הלשון יקר תפארת גדולתו, דהיינו היקר מבין מי ששייך בו שם של תפארת, והיקר מבין תפארת כהן הדיוט ותפארת כהן גדול הוא כמובן הכהן הגדול, בין אם כהן הדיוט בכלל כהן גדול ובין אם לאו. והטעם שלא נענש על לבשת בגדי הכהונה, בין אם לבש בגדי כהונה רגילים ואפילו אם לבש את בגדי הכהן הגדול, צריך לומר שכיוון שאין משתמשים בבגדים בגופם כמו כלי שרת אלא כמכשירי עבודה ודינם פחות מאשר כלי שרת, כך ע"פ הריטב"א במסכת קידושין (דף נד ע"א). כלומר, בודאי בגדי כהן גדול ייחודיים למקדש וחשובים, אך בניגוד לכלי שרת שתכליתם לעבודת המקדש, וכאשר נעשית בהם עבודת אחשוורוש משנים הכלים מייעודם, הבגדים הם היכי תימצי והכשר למצב שבו אפשר לעבוד את המקדש. ממילא גם כאשר מולבשים על בשרו של אחשוורוש אין שינוי של ייעוד מעבודת המקדש לדבר אחר, כי אם לכל היותר שינוי של הכשר שהיה פועל על גופו של כהן ובהקשר של בית המקדש ואינו פועל על גופו של אחשוורוש בהקשר של משתה היין.

הרב זילברשטיין בספר חשוקי חמד כתב כי ייתכן שאחשוורוש היה אף ראוי ללבוש את בגדי הכהן הגדול. זאת לפי המהר"ל שכתב כי היה מוכן אחשוורוש בפרט לכבוד הבגדים שהבגדים שהם על האדם הם צניעות וכבוד שהאדם מתכסה בהם, ואחשוורוש היה מוכן למידה זאת ביותר, וכמו שאמרו בפרק קמא דברכות (דף ח ע"ב) אמר ר"ש בן גמליאל בשלושה דברים אני אוהב את הפרסיים צנועין באכילתן וצנועין בבית הכסא וצנועים בד"א. ע"כ. ומלבד מה שעניין בגדים הוא לצניעות, העניין המיוחד בבגדי הכהונה הוא להציג את אותם הבגדים שנועדו לצניעות בצורה מרוממת ומכובדת יותר, לכבוד ולתפארת. רוצה לומר, לבשת הבגדים היא משום צניעות והדאגה ללבשת בגדים יפים בדווקא הינה עניין נוסף של מימוש אותה צניעות בדרך של כבוד שהיא הדרך הראויה בבית המקדש, אבל לא רק בו. אחשוורוש, כפי שנאמר על האומה הפרסית, נחשב לצנוע, אך בתוספת לזה שמדובר במלך שנתן לו הי"ת מכבודו, דין הוא ואף ראוי לו ללבוש את הבגדים שנוסף בהם גם כבוד.

בגדי הכהונה אינם כלי לעבודת המקדש, אלא היכי תימצי לצניעות בצורה מכובדת, שהיא הדבר הרצוי במקדש אך מתאים גם לאדם פרסי, ככל שיש בו את מידת הצניעות של הפרסים ואת הכבוד מאת אלוקים:

עולת תמיד לדורותיכם

בתצווה (פרק כט פסוק לח ופסוק מב), וזה אשר תעשה על המזבח כבשים בני שנה שניים ליום תמיד וכו' עולת תמיד לדורותיכם. ע"כ. היינו קרבן התמיד, קרבן עולה, הבא כקורבן ציבור והוקרב פעמיים בכל יום, אחד בבוקר ואחד בין הערביים. ועליו אמר הכתוב שיוקרב תמיד ובכל הדורות. ועתה שאין לנו בין מקדש ואין אנו מקריבים עולה, יש לומר כדעה המפורסמת בגמרא בברכות (דף כו ע"ב), איתמר רבי יוסי ברבי חנינא אמר תפילות אבות תקנו, רבי יהושע בן לוי אמר תפילות כנגד תמידין תקנו. ע"ש. וכיוון שתפילות כנגד תמידין תקנו וממשיכים ומתפללים אנו בכל הדורות, מקיימים אנו בזה עולת תמיד לדורותיכם.

אלא שדבר זה מעלה שתי תהיות. האחת, שאם תיקנו את התפילות על מנת להמשיך את קיום הקרבנות לדורות, מה ערך ומה צורך היה בתפילות בדורות שבהם עדיין היו הקרבנות. כל הצורך התעורר לכאורה רק בשהופסקה דרך הקיום הרגילה של הקרבת הקרבנות ונצרכו לדרך קיום חלופית. ותהיה נוספת על הקשר בין קרבן התמיד לתפילה, שאכן קרבנות המוספין מוזכרים בתפילת מוסף, בין אם זה ראש חודש, שבת או חג, אך עולת התמיד נעדרת מן התפילה שחרית ומנחה.

את התהייה האחרונה הביא בנודע ביהודה (מהדו"ק או"ח סי' ד) וא"ד, ואשר בדק לן מעלתו למה פסוקי המוספין קבעו בתפלת המוסף ופרשת התמיד לא תיקנו לומר בתפלה פסוקי התמיד, הנה בדבר זה היה לי למנוע מלהשיב כי מי הוא ואיזה הוא שיאמר מלבו טעם על דברים העומדים ברומו של עולם ואנשי כנסת הגדולה להם לבדם נפתחו שערי שמים וקבעו הכל בטעם ידוע להם ואין אתנו יודע עד מה.

ואעפ"כ ע"פ פשוטן של דברים נלע"ד משום שהתפלות שנקבעו בכל יום נקבע בהם כל צרכי האדם וכל אחד בעת הצורך יפירוש כפיו בתפלה להתפלל אפילו כמה פעמים ביום וכמ"ד הלואי שיתפלל כל היום. ואפילו לדעת החולק עכ"פ אם אירע לו לחדש דבר יכול הוא לחזור ולהתפלל. ואם היו מזכירין התמיד בפירוש בתפלה לא היה אפשר להתפלל אלא שחרית וערבית ולמי שהיה נולד איזה דבר להתפלל עליו לא היה יכול להתפלל ואין כל אדם ביכלתו לחדש נוסח תפלה מלבו. ולקבוע תפלה אחרת חוץ מתפלה שבמקום התמיד לא רצו להטריח בכל יום. ולכן אף שתפלתנו נגד תמידין תקנו לא קבעו זכרון התמיד בפירוש בתפלה משא"כ בתפלת המוסף שהיא לפרקים קבעו פרשת המוספין מפורש. עכ"ד.

פירוש, מה שלא מזכירים את קרבן התמיד בתפילות שנקבעו בכל יום, שחרית ומנחה, היינו מפני שאת התפילות האלו מתפללים אנשים עבור צורכיהם, ויכולים אף להתפלל כמה פעמים כמאן דאמר שהלואי שיתפלל כל היום או על ידי שיחדש בתפילתו דבר מה. ואם הייתה בתפילה הזכרה של התמידים, הרי היו יכולים להתפלל רק פעם אחת שחרית ופעם אחת מנחה, כמו התמידים.

ונראה להעמיק בדברי הנודע ביהודה ולומר כך. הנו"ב קבע כי אם היו מזכירים את התמיד בתפילה של כל יום, אזי כבר לא הייתה התפילה יכולה לשמש עבור צרכי האדם. זהו הסימן, וסיבתו היא שבאמת לתפילה יש טעם ותוכן גם מבלעדי עניין הקרבנות. את התהייה הראשונה שהעלנו, מה טעם ותוכן יש בתפילה בעוד בית המקדש עומד על מכונו והקרבנות מוקרבים כדרכם, דוחה הנו"ב בין השורות מכל וכל. יש טעם ותוכן לתפילה כי כל אחד בעת הצורך יפירוש כפיו בתפילה להתפלל, ורק בנוסף לטעם זה הוסיפו חז"ל ערך מוסף ויצקו לזה גם את הקרבנות היכן שתיקנו. וכאן בא הנו"ב וטוען, כי אם היו מעמיסים ומזכירים את קרבן התמיד בתפילה של כל יום, אזי אפשר היה להתפלל תפילה של כל יום רק אם יש בה את שתי התועלות, התועלת שיש בכל תפילה

והתועלת של קרבן תמיד, ומאחר שכך, רק את התפילה הראשונה ניתן היה להתפלל ולא כל תוספת לכך. וצריך להוסיף ולומר שבתפילות שיכלו להזכיר בהן את התמיד, ישנה עדיין ההמשכיות של תמיד לדורותיכם, אבל בכל זאת נמנעו מלהזכיר בהן את התמיד מן הטעם האמור שתוכלנה לשמש לצורכי האדם מדי יום ביומו ואף יותר מפעם אחת:

מזבח לכבוד ולתפארת

בתצווה (פרק ל פסוק א), ועשית מזבח מקטר קטורת עצי שיטים תעשה אותו. ע"כ. הנה, בפרשת תרומה לימד על מבנה המשכן וכליו ובפרשת תצווה ציווה על בגדי הכהונה, חלק מעבודת הכהנים, ובסוף ציווה גם על מזבח הקטורת. והשאלה מאליה נשאלת, מדוע הוציא את מזבח הזהב מן הכלל ולא הזכיר אותו יחד עם שאר כלי המשכן ותיאור בניינו. לשם מה הוציא את המזבח הפנימי מן הבניין ונתנו בפרשת תצווה יחד עם הבגדים וההכשר התלוי באנשים.

הרמב"ן ומפרשים נוספים כבר עמדו על התמיהה. הנה מזבח הקטורת מן הכלים הפנימיים היה, ראוי שיזכירונו עם השולחן והמנורה שהוא מונח עמם וכן הזכירים במעשה בפרשת ויקהל (פרק לז פסוק כה), אומר הרמב"ן. ומבאר, אבל הטעם להזכירו כאן אחר המשכן וכל כלי והקרבות בעבור שאמר בתשלום הכל ונקדש בכבודי (פכ"ט פמ"ג) ושכנתי בתוך בני ישראל (שם פמ"ה), אמר כי עוד יתחייב להם שיעשו מזבח מקטר קטורת להקטיר לכבוד השם. עכ"ד. כלומר, קושר הרמב"ן את מהות העבודה של מזבח הקטורת, הקטורת, עם השראת השכינה, כי יש מקום לכבד את השכינה בקטורת רק לאחר שהבניין והכלים ושאר הדברים מביאים את השכינה לשכון במשכן. לכן הוציא את מזבח הקטורת מכלל הכלים והבניין ונתנו לאחר מכן, כי כן הוא סדר הדברים שאחר שאלו מביאים לידי ושכנתי בתוך בני ישראל מגיע זה כדי להקטיר קטורת לכבוד השכינה. אכן, בפרשת ויקהל המהווה את היישום הפרקטי של הציווי המהותי על בניית המשכן והכלים, חוזר מזבח הזהב אל כלל הכלים, כי זהו מקומו בפועל.

נדמה כי ניתן לפתח את ההבחנה של הרמב"ן על מהות תפקידו השונה של מזבח הקטורת, ולבאר היטב לא רק מדוע נדחה אל אחרי שאר הכלים והכשר הבניין כי אם גם נכלל יחד עם הכשר הכהנים לעבודה. הנה, הסוגיא בזבחים (דף נט ע"א) מחלקת בין מזבח הפנימי שנעקר ממקומו שמקטירים קטורת על רצפת ההיכל במקומו, לבין הדמים של מזבח החיצון הטעונים את המזבח עצמו דכתיב וזבחת עליו. וע"ש בפלוגת המפרשים האם הכוונה לכל עבודות מזבח החיצון או רק בשחיטה וזריקה. ועכ"פ משמעות הדבר היא שמזבח הזהב אינו המה, המחולל של השראת השכינה תוך עבודת ה', אלא האידך, הצורה היותר מכובדת ומפוארת של הכהן לעבוד את עבודת הקטורת. המדרש (אוצר מדרשים פנחס בן יאיר) אומר וא"ד, מזבח הזהב נמשל בנפש של אדם מזבח נחושת בגופו של אדם, כשם שהזהב יקר מן הנחושת כך הנפשות יקרות מן הגוף, כשם שבכל יום ויום היה מקריב כהן מה שנגזר עליהם מן הקודש, כן צריך האדם לעבוד פני אדון העולמים תמיד בנפשו ובגופו. ע"ש. מזבח הנחושת, מזבח האדמה, הוא חלק מן המשכן, הגוף שמכשיר ומזמן את השראת השכינה להיתפס בתוכו, ובאותה מידה גם שאר הכלים הנזכרים בפרשת תרומה הם חלק מן הגוף ומה שהופך את המשכן להיות משכן.

לעומת אלו, מזבח הזהב פועל בסביבה נתונה שיוצרים המשכן והכלים סביבו, בדיוק באותו האופן בו פועלים הכהנים שמוכשרים להסתובב במשכן או במקדש בבגדי הכהונה לכבוד ולתפארת. על כן מקומו של המזבח הפנימי להיות חיצוני ואחר לפרשת תרומה ולתיאור המשכן וכליו, ואין הכתוב מפרט את הכשרו כי אם יחד עם בגדי הכהונה והכשר הכהנים המתייחסים יחד אל מול

השראת השכינה, כנפש בגוף האדם:

כי תשא

העשיר לא ירבה

בכי תשא (פרק ל פסוק טו), העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת ה' לכפר על נפשותיכם. ע"כ. ומובן מדוע סכום התרומה חסום מלמטה והדל לא ימעיט, אבל מדוע העשיר לא ירבה. על פניו צריך היה להיות שכל עוד מביאים את הסכום המינימלי כדקי"ל בעלמא (מנחות דף קי ע"א), נאמר בעולת בהמה אשה ריח ניחוח ובעולת עוף אשה ריח ניחוח ובמנחה אשה ריח ניחוח לומר לך אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכווין ליבו לשמים. ע"כ. ויעויין במפרשים שביארו הטעם כדי שיהיה יודע את חשבון בני ישראל לפי סך השקלים שנשנו ומפני כך צריך התשלום להיות קבוע ואחיד לכולם. ברם, נדמה שיש לדבר טעם נוסף ועמוק מכך.

במסכת מגילה, דף יג ע"ב, אמר ריש לקיש גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהן לשקליו והיינו דתנן באחד באדר משמיעין על השקלים. ע"ש. ואינו מובן, מה תוחלת ומה תועלת יש בהקדמת השקלים שציווה ה' לישראל בשנים ובתאריך על פני השקלים שנתן המן. וכי תחרות או קיזוז יש כאן שבזמן שהמן העביר שקליו לאחשוורוש ישראל כבר העבירו שקלים קודם לכן בעניין ובהקשר אחרים לגמרי. ויעויין במהר"ל שביאר שישראל שמביאים שקליהם לצורך הקרבת הקרבנות, הרי הם כאילו מקריבים עצמם אל השי"ת, אולי על דרך הרמב"ן (ויקרא פרק א פ"ט) שיש טעם בהקרבת הקרבנות כדי שיחשוב שראוי לו שישפך דמו וישרף גופו לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורה וכו', ונמצאה הקרבת הקרבן שקולה להקרבה ולמכירה של עצמם אל הבורא. על כל פנים, כיוון שישראל הקדימו למכור עצמם אל ה', ממילא המכירה המאוחרת שמכר אחשוורוש את ישראל להמן אינה חלה לפי שאינם ברשותו אלא שייכים לה' קונם. אך אולי יש לדברי הש"ס במגילה הסבר נוסף.

את ההצעה האווילית של המן לאחשוורוש, פתח המן בתיאור (אסתר פ"ג פ"ח) ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך ודתיים שונות מכל עם ואת דתי המלך אינם עושים ולמלך אין שווה להניחם, ובפסוק לאחר מכן המשיך והציע, אם על המלך טוב יכתב לאבדם ועשרת אלפים ככר כסף אשקול וכו'. ע"ש. משמע שההצעה לאבד את ישראל מבוססת על הטענות שבפסוק הקודם, דתיים שונות מכל עם ואת דתי המלך אינם עושים, וכן על העובדה או הטענה הפותחת ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, אך תינח שתי הטרוניות דתיים שונות ואת דתי המלך אינם עושים יש להן מקום, כי אנשים בעלי הנהגות מוזרות ובעלי תירוצים שבת היום פסח היום וכו' המתחמקים ממרות המלך יש מקום להיפרע מהם במלכות אחשוורוש, אך הטרונאי האחרת צריכה ביאור, מה מעלה או מוריד במציאות של עם אחד מפוזר ומפורד. אדרבה, אם מתייחסים לאינטרס של המלך והמלכות אזי לפיזור של עמ"י ופירודם יש יתרון ליציבות השלטון והואיל והסיכוי שיתאחדו וימרדו במלך מצומצם יותר. בנוסף, על מנת לשכנע את המלך לאבד את היהודים צריך לנמק בפניו מדוע מדובר במלאכה קלה, אך כיוון שהיהודים מפוזרים, מלאכת הפגיעה בהם נעשית יותר מורכבת ויותר רחוקה מביצוע.

ונראה כי ביאור כל העניין הוא כך. המן ואחשוורוש חושבים כי עם ישראל איננו עם, קהל, ציבור, כי אם אוסף של פרטים מפוזרים ומפורדים. פיזורם של ישראל, טוען המן, מקל על ההתעמרות

בהם גם מבחינה טכנית אך גם מבחינה מהותית, כי פרטים ניתן למכור, לטלטל, להעביר או להעביר מן העולם ח"ו, כל פרט ופרט לגופו. המהות נמצאת בפרטים, וכשמעבירים את הפרטים מעבירים גם את המהות. בדיוק ביחס לטענה זו באה אסתר ומצווה למרדכי (פ"ד פט"ז) לך כנוס את כל היהודים, רוצה לומר, הפרטים היהודיים צריכים להתחבר ולהיות לאגודה אחת, לציבור אחד, וציבור אין בכוחו של אחשוורוש למכור ואין בכוחו של המן לאבד. המן, עמלק, יכול לזנב בפרטים, בנחשלים אחרים (דברים פכ"ה פ"ח), אבל אין הוא יכול לעמוד אל מול ציבור קהל עדת ישראל. ועל דרך זו מביאים ישראל את שקליהם להקרבת הקרבנות, לא כשותפים מובחנים כל אחד בחלק מסוים בקרבן כנגד מעותיו העשיר הרבה והעני מעט, כי אם כ"א מישראל מביא סכום קבוע, מחצית השקל, על מנת לחולל ישות ציבורית שכולם שווים ביצירתה ובשייכות אליה. אלמלא היו הסכומים שווים, הייתה זו בהכרח שותפות או מעין עסקה שלכל אחד היו בה זכויות שונות ולא הייתה זו ישות אחודה, לכן כולם מביאים המחצית בשווה. ובדרך צחות מביא כל אחד דווקא מחצית על מנת לסמן כי כל היחידים הם חצאים, פרטים, ורק ביחד בוראים את היצירה המלאה של הציבור הישראלי. והשתא מתבאר היטב לשם מה הקדים הי"ת את שקליהן של ישראל לשקליו של המן, כי שקליהן של ישראל יוצרים את מעמד הציבור ושומטים את הקרקע מתחת לקשירת הקשר של המן ואחשוורוש למוכרם ולאבדם:

שתי שבתות ומיד נגאלים

בכי תשא (פרק לא פסוק טז), ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ע"כ.

אמרו חז"ל במסכת שבת, דף ק"ח ע"ב, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי, אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים. ע"כ. וצריך להבין מדוע שבת, מדוע שתיים ומדוע מיד נגאלים. כמו כן יש לברר האם אותן שתי שבתות היו צריכות להישמר ברציפות או די להן להיות אף בדילוג.

הבנה אפשרית במדרש היא שאכן לאו דווקא שבת, כלומר, שבאותה מידה אילו היו ישראל משמרים מצוות אחרות בשיעור מסוים היו נגאלים. מתוך כל המצוות האפשריות שיכלו להיגאל בזכותן, נקטו חז"ל במצוות השבת ובשיעור מסוים של שמירת שתי שבתות, אבל מבחינה עקרונית יכלו גם לנקוט בכל מצווה אחרת ובשיעור המתאים לה להבאת הגאולה. אך קצת קשה להבנה זו מהו הדגש שישראל היו מיד נגאלים. ישראל היו זכאים וכשרים להגיע לגאולה על ידי שמירת שבתות או שאר מצוות בשיעור מסוים, אבל ביחס רגיל של מצווה והזכות הניתנת בעבודה, אם כעת ממש ואם בהמשך, ומהו עניין הדחיפות והמיידיות שנקבו חז"ל ששמירת השבתות גוררת מיד את הגאולה מבלי שיהיו כלל, וצ"ב.

ועד כמה שאנו באים לתור ולחקור בשיעור שמירת השבת הנצרך עבור הגאולה, מדוע התשובה לכך היא דווקא שתיים, ביאר הפרי צדיק כי למעשה השיעור הוא שמירת שבת אחת בצורה מלאה ומושלמת, אלא שהואיל וכל שבת משפיעה על ימי החול שלאחריה וימי החול הללו משפיעים על השבת שלאחריהם, נמצא שאין היכי תימצוי לשמור שבת אחת מושלמת אלא אם כן שומרים גם את השבת שלפניה וברציפות. רוצה לומר, אילו היו ישראל שומרים שבת מלאה ומושלמת אחת היו נגאלים, אלא ששבת מושלמת הינה שבת שבאה לאחר שבוע שהתחיל לאחר שמירת שבת, ולכן בפועל היו צריכים לשמור שתי שבתות.

הבנה אחרת בדברי המדרש הינה שישראל היו יכולים להיגאל בעזרת השבת דווקא, משום שיש

בה איזה עניין ותיקון מיוחד הקשורים לגאולה שאינם נחלת שאר המצוות. המהר"ל בחידושי אגדות האריך במשמעות של התעלות שיש בשבת, ועיקר דבריו הוא שעניין ההבדלה של יום השבת מימי המעשה הוא אותו העניין של הבדלת עם ישראל משאר האומות, ולכן גם השבת היא של ישראל ולא של אומות העולם. והנה, ישראל קודם הגאולה נמצאים שפלים וירודים תחת האומות, ולכן כאשר הם מתעלים בשתי התעלויות בשתי שבתות נעשים שווים לאומות ולאחר מכן אף מתעלים עליהם ומגיעה הגאולה. לכן אם היו שומרים ישראל שתי שבתות ומתעלים בהן, אז ההשלכה והתוצאה המיידית לכך היא שבהיותם נעלים מן האומות הרי הם מיד נגאלים. לא כזכות עבור מצווה, אלא כתיאור מצב ומכאן המיידיות.

כך כתב המהר"ל, אך הוסיף בסו"ד עניין נוסף וז"ל, וכאשר תבין שתי שבתות אלו הם כנגד זכור ושמור שיש לשבת ומפני זה כאשר היו ישראל שומרים שתי שבתות היו נגאלים. עכ"ל. היינו ששמירת שתי השבתות יוצרות שתי משמעויות ושני תיקונים רוחניים, אחד בדרך של זכור ואחד בדרך של שמור, ושני התיקונים האלו קשורים לגאולה באופן כזה או אחר. ומאחר ששתי השבתות מתקנות את שני התיקונים, שוב ממילא מיד המצב המקולקל משתנה למצב מתוקן, מצב של גאולה. והנה, ניתן לומר כי שני התיקונים הדרושים על מנת להיגאל קשורים לשני הקלקולים שהחריבו את שני בתי מקדשינו, קלקול אחד הוא קלקול עבודה זרה שבגינו נחרב בית המקדש הראשון, וקלקול שני הוא שנאת חינו שבגינו נחרב בית המקדש השני. שמירת שתי השבתות, אחת כנגד זכור ואחת כנגד שמור מתקשרות לכך באופן הבא. הציווי זכור את יום השבת לקדשו מורה על האמונה שה' ברא את השמים ואת הארץ ונח ביום השביעי, כלומר, זכור הוא התיקון לקלקול של עבודה זרה. והציווי של שמור את יום השבת לקדשו מתקשר להגבלות מלאכה עליך ועל בנך ובתך עבדך ואמתך ושורך וחמורך וכו' למען ינוח עבדך ואמתך כמוך, כלומר, ריסון עצמי וויתור על מלאכה ותועלות ובין השאר למען ינוח עבדך, בבחינת תיקון לקלקול של שנאת חינו, אנוכיות וחוסר התחשבות בזולת. מעתה נאמר ששמירת שתי השבתות מתקנת שני תיקונים, תיקון של זכור ותיקון של שמור, הממלאים את חסרונות שני הקלקולים, עבודה זרה ושנאת חינו, שבגינם נחרבו בתי מקדשנו. ומאחר שקלקולים אלו מוסרים ומתוקנים, מיד ישראל נגאלים.

ולשתי הדרכים במהר"ל נשים לב שהגאולה באה דווקא דרך שמירת השבת ולא דרך מצוות אחרות, כי לשבת יש משמעות ייחודית של התעלות או של תיקון קלקולי החורבן מה שאין במצוות אחרות, ועכ"פ נראה ששתי השבתות דיין להישמר בדילוגים עבור אותן התעלויות או תיקונים ואינן צריכות להיות ברציפות כפי שעלה לדברי ר' צדוק הכהן, הפרי צדיק:

שישמור שבתות הרבה

בכי תשא (פרק לא פסוק טז), ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ע"כ. כתב בעל אור החיים ע"ה, או ירצה על זה הדרך אימתי אמרתי לך לשמור איש ישראל אפילו בערך כבוד שבת, דוקא לעשות, פירוש באדם שישנו בגדר עמוד לעשות, אבל מי שודאי לא יקום ולא יגיע לשבת לשמרו הגם שרפואות אלו יועילו לשעות או לימים לא יחלל עליו שבת. עכ"ל. או כגון תינוק שברור לנו שלא יחיה עד שיגדל וישמור את השבת. ולכאורה דבר חידוש הוא שיש לחלק בין אדם לאדם, את זה להציל ואת זה לא, ויש ללבן הדברים.

עיקר סברא זו לתלות חילול השבת בהצלת אדם בכך שישמור את השבת בהמשך נזכר בגמרא ביומא (דף פה), מניין לפיקוח נפש שדוחה את השבת, נענה רבי ישמעאל ואמר וכו'. רבי שמעון בן מנסיא אומר, ושמרו בני ישראל את השבת, אמרה תורה חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות

הרבה. אמר רב יהודה אמר שמואל, אי הוואי התם הוה אמינא דידי עדיפא מדידהו, וחי בהם ולא שימות בהם. אמר רבא, לכולהו אית להו פירכא בר מדשמואל דלית ליה פרכא וכו' אשכחן ודאי ספק מנא לן, ודשמואל ודאי לית ליה פירכא. ע"ש. הרי שרבי שמעון בן מנסיא טען שהמקור לכך שפיקוח נפש דוחה את השבת הוא מהכתוב ושמרו בני ישראל את השבת, שפירוש אריכות המילים שבו, את השבת, הוא שיזהרו בני ישראל לשמור את השבת באופן שיוכלו לעשות ולקיים עוד שבתות לעתיד, ואת זאת פרך רבא, כמו את שאר המקורות המופיעים שם, דאשכחן רק לגבי הצלה ודאית שפיקוח נפש דוחה שבת אבל ספק פיקוח נפש שדוחה שבת לא שמענו, מלבד מהמקור של שמואל, וחי בהם ולא שימות בהם, דהיינו שאין לאדם להיכנס אפילו לספק בחייו בעשיית המצוות.

פשטות דבריו של רבי שמעון בן מנסיא הולמת את טענת האור החיים, כי רק אדם שישנו בגדר לעשות את השבת אפשר בגינו לקום ולהפר את הפסוק ושמרו בני ישראל את השבת, וחולה וכה"ג שאנו יודעים שלא יעשו שבתות בעתיד אסור לחלל את השבת עבורם. אכן, פשטות מהלך הסוגיא היא שאין הלכה כמותו אלא כמו המקור של שמואל, וחי בהם ולא שימות בהם, שלגביו אין לחלק בין אדם לאדם ובכל אופן פיקוח נפש דוחה את השבת.

הרמב"ם מהלכות ממרים, פרק ב הלכה ד, כתב את הדברים הבאים, וכן אם ראו לפי שעה לבטל מצות עשה או לעבור על מצות לא תעשה כדי להחזיר רבים לדת או להציל רבים מישראל מלהכשל בדברים אחרים עושין לפי מה שצריכה השעה, כשם שהרופא חותך ידו או רגלו של זה כדי שיחיה כולו כך בית דין מורים בזמן מן הזמנים לעבור על קצת מצות לפי שעה כדי שיתקיימו כולם, כדרך שאמרו חכמים הראשונים חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. עכ"ל. הרי שלדעתו גם הסברא של רבי שמעון בן מנסיא נכונה להלכה. וכן משמע גם ברי"ף שהביא דרשה זו במסכת שבת סוף פרק שואל, שהעניין של חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה קיים גם אליבא דהילכתא.

אך ההבנה הפשוטה בסברת רבי שמעון, אם כך הדברים, והוא הדין לטענת האור החיים, קשה עד למאוד. הרי דברים מפורשים אמרה הגמרא ביומא (פה ע"א) שמצילין אפילו לחיי שעה, וכן הביאו גם הרמב"ם (שבת פ"ב ה"ח) והשו"ע (סי' שכט ס"ד) ומשמע שמדובר גם בחיי שעה מועטים כאלו שלא יספיקו עבור שמירת שבתות הרבה, או אפילו שבת אחת נוספת. לפי הסברא כדי שישמור שבתות הרבה לכאורה הדין צריך היה להיות שרק מי שישמור בחייו שבתות נוספות ינצל, ואלמלא זה אין מצילין לחיי שעה.

האחרונים נקטו בדבר כמה תירוצים. יש שכתבו כי הדין שאף חיי שעה דוחים את השבת, לפי האור החיים וע"פ סברת רבי שמעון בן מנסיא, אין זה אלא בחיי שעה של שבת ואפילו בשבת הנוכחית, כלומר, אם ישנו חולה מסוכן בשבת שנוכל להאריך את חייו בשעה בשבת זו וכל שכן באחרת, די בזה כדי להצילו. מנגד, אם אנחנו מאריכים את חייו רק ביחס לימים שאחרי השבת אבל את השבת הזו היה בכל מקרה חי, דבר זה נאסר. יש שכתבו אחרת, דמקרא דוחי בהם לא ילפינן אלא שמותר לחלל את השבת עבור פיקוח נפש אבל אין הכרח שהחולה חייב לעשות זאת, אבל מהפסוק ושמרו בני ישראל את השבת משמע יותר שיש חיוב לחלל את השבת כדי להציל שבתות אחרות, ואת החיוב הזה ייתכן שאין בחולה שלא יגיע לשבת אחרת, אבל אף על פי שאין חיוב לחלל אין זה גורע מההיתר לחלל מקרא דוחי בהם ולכך התכוון האור החיים. והדברים מחודשים.

הנה, נחלקו השו"ע והרמ"א בדין חולה שיש בו סכנה, בסימן שכח, דהשו"ע כתב שכשמחללין שבת על חולי שיש בו סכנה משתדלין שלא לעשות על ידי עכו"ם וקטנים ונשים אלא על ידי ישראל גדולים ובני דעת, והרמ"א השיג והביא, ויש אומרים דאם אפשר לעשות בלא דיחוי ובלא איחור על

ידי שינוי עושה על ידי שינוי, ואם אפשר לעשותו על ידי עכו"ם בלא איחור כלל עושין על ידי עכו"ם וכן נוהגים, אבל במקום שיש לחוש שיתעצל העכו"ם אין לעשות על ידי עכו"ם. עכ"ד. ובפשטות בהא פליגי, דלדעת השו"ע שבת לגבי פיקוח נפש הינה בגדר של היתר, ולכן כאשר יש פיקוח נפש מותר לעשות כל דבר שנצרך ללא שינוי וכדו', והרמ"א חולק וסובר ששבת לא הותרה אלא דחוייה במקום פיקוח נפש ועדיין היא עומדת כך שיש עניין לפגוע בה כמה שפחות, שאם אפשר לעשותו על עכו"ם או בשינוי בלא איחור יעשה כן. האגרות משה (ח"ד סי עט) אף תלה בדבר את הנדון כיצד יתנהג רופא בשבת, האם יש עניין שישבות וימנע מרפואה, כפי הצד ששבת דחוייה, או שאין בכך קפיידא שיתנהג כרגיל מאחר שזו מצוותו לחלל את השבת שהותרה במקום פיקוח נפש, יעוי"ש. נדון זה, האם שבת הותרה או דחוייה, חלקו בו לכאורה גם הראשונים, הרמב"ם, הרמב"ן ועוד, אך אכמ"ל בזה.

על כל פנים, החתם סופר כתב לחלק בעניין זה בין המקור לפיקוח נפש שדוחה שבת מהפסוק ושמרו בני ישראל את השבת לבין המקור מהפסוק וחי בהם. משמעות הכתוב ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת הינה שיש לשמור את השבת באופן כזה שהשבתות הבאות תתקיימנה, כלומר, גם על ידי חילול של השבת הנוכחית. במילים אחרות, אין כלל ציווי לשמור את השבת הנוכחית כאשר הדבר בא על חשבון השבתות הבאות, ושמירת השבת נעשית למעשה על ידי החילול שלה. הגדר לפי הדרך הזו הינו גדר של היתר השבת ולא רק דחייה שלה. מנגד, הכתוב וחי בהם ולא שימות בהם, מלמד על כלל המצוות שלא ניתן לדרוש מן האדם לקיים אותן באופן שהדבר מביאו לאובדן החיים. בהתאם, שבת, או כל מצווה, העומדת בסתירה לוחי בהם, אינן נעשות להיתר אלא רק נדחות במטרה שלא ימות בהן. לפי זה ניתן גם לבאר את דברי האור החיים בכך שמי שלא ניצל עד לשבת הבאה אכן קרא ושמרו בני ישראל את השבת והיתר השבת אינם שייכים בו, אבל הפסוק וחי בהם ולא שימות בהם שייך ושייך בו ונדחית השבת עבורו. הנפ"מ באופן זה, כאמור, ככל האופנים שנשתנו בהם שני הגדרים, הותרה ודחוייה:

וירא אהרן

בכי תשא (פרק לב פסוק ה), וירא אהרן ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרן ויאמר חג לה' מחר. ע"כ. ופרש"י, וירא אהרן, שהיה בו רוח חיים וכו', וראה שהצליח מעשה שטן, ולא היה לו פה לדחות לגמרי. ויבן מזבח, לדחותם. ויאמר חג לה' מחר, ולא היום שמא יבוא משה קודם שיעבדוהו, זהו פשוטו. ומדרשו בויקרא רבא (י ג), דברים הרבה ראה אהרן, ראה חור בן אחותו שהיה מוכיחם והרגוהו, וזהו ויבן מזבח לפניו, ויבן מזבח לפניו. ועוד ראה ואמר מוטב שיתלה בי הסירחון ולא בהם. ועוד ראה ואמר אם הם בונים אותו המזבח, זה מביא צרור וזה מביא אבן ונמצאת מלאכתן נעשית בבת אחת. מתוך שאני בונה אותו ומתעצל במלאכתי, בין כך ובין כך משה בא. חג לה', בלבו היה לשמים, בטוח היה שיבוא משה ויעבדו את המקום. עכ"ד.

הנה, ג' דברים אומר המדרש שראה אהרן. ראה את חור זבוח לפניו, ראה ואמר מוטב שיתלה בי הסירחון ולא בהם ועוד ראה ואמר מתוך שאני בונה אותו ומתעצל במלאכתי בין כך ובין כך משה בא. ונראה שכל אחת מג' הראיות אינה באה אלא ליישב טענה חמורה שלכאורה היה אפשר לטעון ח"ו על אהרן. טענה ראשונה, מדוע בתחילה כשבאו אל אהרן וביקשו שיעשה להם אלוהים אשר ילכו וכו' לא אמר אהרן דבר ולא מיחה בידם, ואדרבה, אמר להם להביא את נזמי הזהב והיה לצידם. על כך עונה הראייה הראשונה, שראה שהרגו את חור על שלא רצה לשמוע להם ולכן לא יצא אהרן כנגדם ולא מיחה בהם. טענה נוספת, מה ראה אהרן לעשות בעצמו את העגל, והרי בשביל

להימלט מממיתה כפי שהמיתו את חור די שישמע בקול הפונים אליו, לא יתנגד להם ולא ימחה בהם, ואין שום צורך שיבוא להשתדל יותר ויבנה את העגל בעצמו. את זה מיישבת הראייה השנייה, שראה ואמר מוטב שיתלה בי הסירחון ולא בהם. לכן קפץ אהרן, ומעבר לאי המחאה גם השתתף ובא כך שהסירחון נתלה בו. שלישית, יש לטעון, מדוע אף לאחר שהעגל היה עשוי, לא הייתה שום סכנה שיהרגו את אהרן וכן כל הסירחון של עשיית העגל היה תלוי בו, שוב היה חשוב לאהרן לבוא ולבנות להם אף מזבח במו ידיו. את העניין הזה מסבירה הראייה השלישית, שעוד ראה ואמר מתוך שאני בונה אותו ומתעצל במלאכתי בין כך ובין כך משה בא. כך נראה הסבר העניין בפשטות.

ולכאורה דברי רש"י מעט מוקשים, כי בתחילה, לכאורה בדרך הפשט, ביאר המילים ויבן מזבח, לדחותם. דהיינו לדחות ולעכב את החטא ובין כך ובין כך משה יבוא. ברם, כך הביא לפרש גם בהמשך, במה שכתב ומדרשו, שאהרן בנה את המזבח כדי לעכבם עד שיבוא משה. א"כ קשה, שלכאורה הביא רש"י את אותו הפירוש, פעם אחת בפירוש פשט הפסוק ופעם אחת בפירוש מדרשו. וכע"ז תמה בשפתי חכמים.

והביא השפתי חכמים לבאר כי מה שפרש"י בפשט ויבן מזבח לדחותם, הוא כתשובה על השאלה מדוע נצרכו לבנות מזבח נוסף, והרי בפרשת משפטים כבר נזכר שהמזבח נבנה. על כך ענה הפירוש ע"ד הפשט שהסית אותם אהרן מלהשתמש במזבח הבנוי כדי לדחותם. ברם, עדיין מוקשה כל מה שהיה תמוה בעיני המדרש, מדוע בא אהרן ובנה את המזבח בעצמו, הוא ולא אחר, ועל כך השיב שראה אהרן וחשב להתעצל בבניית המזבח וכך לעכבם.

ומיהו, עדיין העניין אינו מובן. מפני מה הדחייה שבבניית המזבח החדש היא הפירוש שמפורש בו הפסוק בפשטו והדחייה שבבניית המזבח ע"י אהרן בעצמו היא הפירוש שעל דרך הדרש. אדרבה, הדחייה האחרונה, שביאר המדרש, נראית פשוטה ומתבקשת יותר בפשט הפסוק מאשר מהדחייה הראשונה, וא"כ מדוע כך היחס בין הפירושים.

ואפ"ל כי החלוקה בין הפירוש שע"ד הפשט והפירוש שע"ד הדרש היא משום שחלוקים במהותם, ולאו דווקא בפשטותם. כשאהרן נוטע בתודעת החוטאים שהם זקוקים לבנות מזבח חדש ואינם יכולים להשתמש במזבח הקיים, אין שום תמיהה עקרונית כיצד עושה מעשה אשר לא יעשה. השאלה היחידה היא מדוע אהרן עושה דבר שנראה ללא תכלית, שבונה מזבח למרות שיש כבר מזבח קיים. על כך עונה רש"י, לדחותם, ובפשטות כוונתו לעכבם. ואולי אפשר לפרש לדחותם בעוד דרך, שאהרן ניסה לדחותם מהמזבח שנבנה לה' כי לחטוא עליו הוא דבר מגונה במיוחד. עכ"פ כל הפירוש שע"ד הפשט סובב סביב שאלות שאינן מעלות איזו סתירה מהותית בהנהגה של אהרן. לעומת זאת, המדרש בא ומתייחס במיוחד בהיבטים של ההנהגה של אהרן שלכאורה אינם עולים בקנה אחד עם צדקותו. המדרש תמה ויישב מדוע אהרן אינו מוכיח את החוטאים, מדוע אהרן מתעסק עם העגל בעצמו ומדוע אהרן בונה המזבח בעצמו, וכל אלו שאלות על עיקרון ומהות הנהגת אהרן. התשובה עבור שאלות אלו, בבחינת האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב, מבארות את הסיבות הנסתרות של אהרן, ובהתאם, נחשבות כפירוש הדרש עה"פ ולא כפשטו.

ונראה להרחיב עוד בשלושת ההסברים שהביא המדרש לשלוש התמיהות העולות מהנהגת אהרן. לגבי העניין הראשון, שראה אהרן את מה שעשו לחור, נאמר בגמרא בסנהדרין (דף ז ע"א) כך, וירא אהרן ויבן מזבח לפניו, מה ראה, אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר ראה חור שיזבח לפניו, אמר אי לא שמענא להו השתא עבדו לי כדעבדו בחור ומיקיים בי אם יהרג במקדש ה' כהן ונביא ולא הויה להו תקנתא לעולם. מוטב דלעבדו לעגל, אפשר הויה להו תקנתא בתשובה. ע"כ. כלומר, שאם היו הורגים את אהרן שהיה כהן ונביא לא הייתה להם תקנה, כמו לגבי זכריה

בן יהוידע שהרגוהו ונחרב על כך בית המקדש. ועכ"פ מבואר בדברי הגמרא שאין הפשט שאהרן פעל כפי שפעל עבור עצמו ומחשש לחייו, כפי שניתן היה לחשוב מפשטות דברי המדרש. כל מטרתו ומגמתו הייתה עבור עמ"י שלא יגיעו למצב של אם יהרג במקדש ה' כהן ונביא, ואלמלא כן היה אהרן מוסר עצמו למיתה ולא היה עושה את העגל. אכן, נראה שלא מדובר בעבודה זרה עצמה שהדין לגביה ואל יעבור, וא"כ באנו לסוגיית עבירות שדין יעבור ואל יהרג ובכל זאת רוצה להיהרג עליהן, שנחלקו הראשונים האם רשאי ומתי.

ועדיין יש להבין, שאם מטרת אהרן הייתה שהחוטאים יעשו את העבירה הקלה מבין העבירות, עבירת החטא בעגל לעומת החטא בכך שיהרגוהו, הרי היה צריך לכאורה להעדיף שישפכו דם ולא יחטאו בחטא העגל. הלא עבודת כוכבים ומזלות חמורה משפיות דמים, שכן עבודת כוכבים דינה בסקילה ורוצח עונשו בסייף. ועוד, שכל העובד עבודת כוכבים ומזלות הרי הוא ככופר בכל התורה כולה.

אך יש לומר, כי אף שעבודה זרה חמורה מרציחה, מכל מקום יש לה תקנה בתשובה, כי אם יעשה תשובה שלמה על כך הזדונות תיעשנה לו כשגגות, ובתשובה מאהבה אף נעשות לו כזכויות. מנגד, בשפיות דמים אף אם חוזר בתשובה אין הרוצח נפטר מעונש, שהרי את הנהרג אי אפשר להחזיר ולהחיות. משום כן העדיף אהרן שיעבדו ע"ז והעיקר שלא ירצחו, כי יותר מעצם חומרת החטא, יותר היה אכפת לאהרן האפשרות לתקן את החטא ולחזור בתשובה. ואכן, חילוק זה עצמו הוא הגורם לכך שבית המקדש נחרב על שהרגו את זכריה בן יהוידע ולא עבור חטא ע"ז או עוונות אחרים, שכן ברצח את הנעשה אין להשיב משא"כ בשאר עוונות. וכמו שכתב הרמב"ם מהלכות רוצח (פ"ד ה"ט), שאף על פי שיש עוונות חמורים משפיות דמים, אין בהן השחתת ישובו של עולם כשפיות דמים. ע"ש.

לגבי העניין השני שהביא המדרש, כך לשונו המלאה, דבר אחר, וירא אהרן, מה ראה, אמר אהרן, אם בונים הם אותו הסרחון נתלה בהם, מוטב שיתלה הסרחון בי ולא בישראל. משל לבן מלכים שנתגאה לבו עליו ולקח את הסייף לחתוך את אביו. אמר לו פדגוגו אל תיגע את עצמך, תן לי ואני חותך. הציץ המלך עליו ואמר לו יודע אני להיכן הייתה כוונתך, מוטב שיתלה הסרחון בדך ולא בבני וכו'. ע"ש. והמשיך ואמר המלך לפדגוג, דהיינו מחנך הילד, מארמוני לא תצא, משולחני אתה אוכל ועשרים וארבע מתנות אתה לוקח, וכיו"ב באהרן שיהיה כהן גדול ויכול להיכנס למקדש כרצונו תמיד, והנותנת מן המנחה יאכלו אהרן ובניו ועשרים וארבע מתנות הם מקבלים.

ומכל מקום יש לחלק בין משל המדרש לבין הנמשל בתורה. במשל שבמדרש, ודאי הפדגוג משתבח בכך שהסרחון נתלה בו רק בשלב תכנון לחתוך את אביו. אילו היה הפדגוג בא וחותר את אביו במקום הבן, אין מתקבל על הדעת שהיה משתבח על כך, שכן סו"ס נגרמה פגיעה במלך ואת זה צריך הפדגוג למנוע בכל מחיר, גם על חשבון הילד. מנגד, בנמשל שבתורה אהרן כביכול עושה גם את החיתוך והמעשה עצמו והעיקר שלא יתלה הסירחון בעמ"י. על פניו, בהשקפה ראשונה, נראה הדבר כתמוה, כי לא ברור מה החילוק בין מה שעשה אהרן לבין מחנך שיבוא ויחתוך ממש את המלך במקום בנו, שודאי יתגנה ויענש על כך. ברם, במחשבה שנייה נראה כי השיקול שעשה אהרן הוא שפגיעה בעמ"י, ע"י שיתלה בכולם סירחון חמור, היא למעשה בחינה מסוימת של פגיעה, ח"ו, בהי"ת. אם כן, חשב אהרן, עדיף שתיווצר פגיעה מגודרת שסירחונה תלוי בו, מאשר שתיגרם פגיעה חמורה ונרחבת על ידי עצם סרחונם של עמ"י. כך, בא אהרן וניסה בפעולתו לצמצם את הפגיעה בכך ששינה את התלות של סירחון המעשה להיות בו ולא בקהל רב מישראל.

ולגבי העניין השלישי שהמדרש הביא, כך לשונו, דבר אחר, וירא אהרן, מה ראה, אם בונים

הם אותו זה מביא צרור וזה אבן ונמצאת מלאכתם כלה בבת אחת. מתוך שאני בונה אותו אני מתעצל במלאכתי, ורבינו משה יורד ומעבירה לעגל, ומתוך שאני בונה אותו אני בונה אותו בשמו של הקב"ה. הדא הוא דכתיב ויקרא אהרן ויאמר חג לה' מחר, חג לעגל מחר אין כתיב כאן, אלא חג לה' מחר. ע"ש. ולכאורה את דקות הלשון הזו, שאמר אהרן חג לה' מחר ולא חג לעגל, הבינו החוטאים וידעו שזמנם לחטוא הוא עד יום המחרת. ובאמת, כתב האלשיך, שזהו שנאמר בפסוק הבא וישכימו ממחרת וכו', שהחוטאים בדווקא השכימו וניסו לנצל את השעה הקצרה שנותרה עד שמשה יבוא ויהפך החג לעגל להיות חג לה'.

האחרונים הציעו פירוש נוסף לכל עניין הנהגת אהרן, שבתחילה לא דחה על הסף את החוטאים שניגשו לפניו ולאחר מכן אף הצטרף וסייע בעצמו בהכנת העגל. לפירושם, אהרן ראה שיש אנשים מישראל שכבר חטאו במחשבה לעבוד עבודה זרה, וכיוון שבעוון ע"ז נחשבת המחשבה כמעשה, כך שאף על פי שעדיין לא חטאו ישראל בפועל מכל מקום נחשב הדבר כאילו כבר עבדו ע"ז, אזי כשיפרע השי"ת מאותם חוטאים יוצר חילול ה' גדול. אומות העולם אינם יודעים שעבודה זרה שונה משאר העבירות שבה העונש בה גם על המחשבה, וממילא כשישמעו שה' נפרע מאותם חוטאים מעמ"י, יבואו ילעזו ויתרעמו מה פשעם ומה חטאתם של אלו שעבור כן הענישם הקב"ה, שמא לא הוציאים ממצרים אלא כדי להרוג אותם. מפני החשש לחילול ה' הגדול שעלול להיווצר, בא אהרן ופעל לעשיית העגל בפועל, קבל עם ועדה, כדי שבשעה שיפרע ה' מאותם חוטאים יבינו כולם עבור מה קיבלו אלו את עונשם וימנע חילול ה'.

וזהו שאמר אהרן בתשובה למשה ששאל מדוע עשה את העגל, אתה ידעת את העם כי ברע הוא, דהיינו, העם חטאו במחשבת עבודה זרה והיו צריכים להיענש על כך. ממילא, כאמור, בא אהרן וחשף את העבודה הזרה עליה חשבו החוטאים כדי שיהיה ברור על מה נענשו. וזהו נמי מה שנאמר וירא משה את העם כי פרוע הוא כי פרעה אהרן, ופרוע הוא לשון גילוי, שכל מה שעשה אהרן לא עשה אלא כדי לגלות את המחשבה הנסתרת כך שלא יהא חילול ה' בדבר.

ובדומה להסבר זה, נראה שאפשר לצקת ביאור נוסף גם בדברי המדרש שבא אהרן להסיר את הסירחון מעמ"י ולתלותו בו. הנה, עוון חילול ה' חמור במיוחד, ומבחינה מסוימת גם מעבודה זרה, כי העובד ע"ז, ידוע לכל שהטוות והחיסרות תלויים בו, אך הגורם לחילול ה', עצם חילול ה' הוא לכאורה האפשרות להעמדת טענה ח"ו כנגד הקב"ה. כלומר, עבודה זרה ודאי אינה פגיעה בהי"ת, באף מובן, אלא קלקול מוחלט באדם עצמו שפונה להבלים, ובדומה לזה בכל עוון ועוון שתלוי בטעויות ובחסרונות של האדם עצמו שעושה את אותם עוונות. לעומת זאת, כאשר אדם יוצר מציאות של חילול ה', מעצם הגדרת חילול ה' ישנה איזו פגיעה, כביכול, בכיוון הי"ת. כעת שפיר מובן היטב הדמיון בין אהרן לפדגוג. כמו הפדגוג, עמד אהרן ועשה אמנם דבר רע, אבל אינו מהווה פגיעה וחיתוך ממשיים במלך. אהרן התעסק עם ע"ז, אך בכך הציל מחילול ה' שהיה נגרם עקב העונשים שאותם עובדי ע"ז שבמחשבה היו מקבלים. אהרן ראה שהחוטאים אינם זריזים דיים להביא לידי מעשה את מחשבותיהם הנלוזות, ולכן דיבר רעה במלך ועשה עוונות שאינם פוגעים בו כדי למנוע עוון חילול ה' שכביכול מתייחס למלך עצמו:

וראית את אחורי ופני לא יראו

בכי תשא (פרק לג פסוקים יח עד כג), ויאמר הראני נא את כבודך וכו' ויאמר לא תוכל לראות את פני כי לא יראני האדם וחי וכו' והסירותי את כפי וראית את אחורי ופני לא יראו. ע"כ.

דין ודברים זה, בין משה והי"ת, תמוה ביותר. מה משה חשב בבקשתו לראות את ה', וכיצד חשב שהדבר אפשרי. יתרה מכך, כיצד באמת היה הדבר אפשרי לבסוף לראות את אחוריו של ה',

ומדוע, אם כן, את פניו לא ניתן לראות. מה בין אחר ופנים, וכיצד נבדל, מבחינה טכנית, חוש הראייה ביחס לראשון וביחס לאחרון.

הרב מיכאל אברהם הפנה לסוגיא הפילוסופית הבאה.

ישנה שאלה פילוסופית ידועה, אותה טבע הפילוסוף ברקלי, אם עץ נופל ביער ואף אחד לא שומע, האם הוא השמיע צליל. השאלה הבסיסית שעומדת בבסיס שאלה זו, היא האם ישנו קיום של עצמים או קולות שאיש אינו מבחין בהם. האם עצמים קיימים רק כאשר תופסים אותם או שיש להם קיום ומשמעות אף מחוץ לתודעה.

עמנואל קאנט הציג את המונח הדבר כשלעצמו. דבר כשלעצמו מתאר דבר הנמצא בפני עצמו והמציאות שלו אינה קשורה להכרה ולתפיסה של האדם הסובייקטיבי. כשאנחנו שומעים או רואים דבר, אומר קאנט, אנחנו לא רואים את הדבר כשלעצמו אלא רק את אֵיך שאנחנו תופסים אותו. במונחים של הפיזיקה, העין והאוזן קולטות גלים שמתורגמים למוח כתמונה או צליל, אבל אותם תמונה וצליל אינם הדבר עצמו כך שכל אמירה ביחס לדבר הינה ספקולטיבית. מה שנקלט הוא הרי הגל ולא הדבר. לפי זה, אין לתופעת הנפילה של העץ משמעות כאשר אין סובייקט שיתפוס אותה, ומציאות העץ כשלעצמה, בין אם עומד או נופל או שוכב, מלכתחילה אין לנו שום קשר אליה.

עין רואה ואוזן שומעת תופעות שמהוות את ההשתקפות את הדבר בתודעה שלנו, אך בדבר עצמו אין לנו השגה. כך נראית ההשגה שלנו ביחס להי"ת, שאין לו דמות הגוף ואין לו גוף, אך למעשה, כפי שהבאנו, אפשר לטעון כך גם כלפי כל דבר ודבר שנראה לנו כפיזי בעולמנו, שכן גם את הפיזי איננו קולטים אלא את השתקפותו דרך גלים.

מעתה מובן מדוע משה ביקש הראני נא את כבודך. כמו שכל עצם כשלעצמו אי אפשר לומר לגביו כלום אלא רק אפשר לחוש השתקפויות שלו באמצעי חישה המחברים איברים כגון העיניים והאוזניים אל המוח וההכרה, רוצה משה שיתן לו ה' לחוש דבר שלא חש עד היום, גלים של השכינה. הראני נא את כבודך, כפי שבכל יום ויום מראה אתה בגלים ובחושים את עולמך.

עונה ה' למשה ומסייג אותו, לא תוכל לראות את פני, פני לא יראו, אבל כן וראית את אחוריי. גם לפי החלוקה בין הדבר כשלעצמו לבין התופעה של הדבר אין לכרוך את השכינה עם כל שאר הדברים בעולם. אפשר שיש לשכינה היבטים ונגזרות, מה שנקרא אחורי השכינה, שההשתקפות והחישה שלהם יכולות לעבוד באותה דרך כמו החישה של שאר הדברים בעולם, וביחס לכך נותן ה' למשה לקלוט גלי שכינה, אך יש גם את החלק, פני השכינה, שאינם תחת שום אפשרות לתפיסה כלל וכלל. לא רק הדבר כשלעצמו אין בו השגה אלא גם התופעות וההשתקפות שלו משוללות היתכנות. משום חלוקה זו, וראית את אחורי ופני לא יראו:

ויקהל

הבנייה ולא הבניין

בויקהל (פרק לה פסוק א), ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים אשר ציווה ה' לעשות אותם. ע"כ. חוזרת התורה בפרשות אלו, ויקהל ופקודי, על פרטי בניית המשכן וענייניו שכבר נכתבו ופורטו בפרשות הקודמות, תרומה ותצווה, והדבר תמוה. מה העניין באריכות זו.

אמרו חז"ל בגמרא במנחות, דף כט ע"א, תניא, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, ארון של אש ושלחן

של אש ומנורה של אש ירדו מן השמים, וראה משה ועשה כמותם, שנאמר וראה ועשה כתבניתם אשר אתה מראה בהר. והמשיכה הגמרא וטענה, אלא מעתה, והקמת את המשכן כמשפטו אשר הראית בהר הכי נמי, דהיינו, לפי לשון הפסוק צריך להיות שגם המשכן נגלה במודל של אש שירד מן השמים, ודבר זה, סבורה הגמרא, הינו דבר תמוה. לאחר מכן דחתה הגמרא וחילקה בלשון הכתוב, הכא כתיב כמשפטו, התם כתיב כתבניתם. ע"ש. הרי נתבאר שהראה ה' למשה תבנית אש לכמה מן הכלים המורכבים שאי ראייתם היוותה חסם לעשייתם. על כך טענה הגמרא בתחילה שלפי לשון הכתוב גם עבור בניית המשכן נראתה תבנית אש, ודבר זה הרי לא ייתכן.

על כל פנים, נתבאר כאן שאם אין הכרח בתבנית אש, כמו שהיה לגבי הכלים המורכבים, לא ייתכן שניתנה תבנית אש. על כך יש לתמוה, מה בכך שתינתן תבנית אש על מנת לקצר את תהליך הקמת המשכן. אין פסול בבנייה בעזרת תבנית, שכן בניית חלק מן הכלים נעשתה כך. מה עניין להאריך בפעולת הבנייה כאשר את המטרה, הבניין הבנוי, ניתנת להשגה בצורה יותר יעילה ומהירה. כפי שהעלנו תמיהה על אריכות בפירוט הקמת המשכן, נתמה גם על האריכות המיותרת, על פניו, בבניית המשכן עצמה.

הרב מיכאל אברהם מציין שתי דוגמאות שממחישות את הדגש על התהליך לעומת התוצאה, הבנייה לעומת הבניין.

עוגה ושני ילדים. שני הילדים, כמובן, רוצים חתיכה מן העוגה. חתיכה כמה שיותר גדולה. כיצד ניתן לבצע בין שניהם חלוקה הוגנת, מבלי לערב אדם שלישי, מבוגר, שינהל את החלוקה. הפתרון בתורת המשחקים הוא באמצעות שיטת חלק ובחר. ילד אחד מחלק את העוגה לשני חלקים הנראים לו שווים והילד השני בוחר ראשון איזה חלק הוא רוצה מבין השניים. לילד שמחלק יש סיבה לחלק בצורה כמה שיותר הוגנת, שכן אחרת עלול להישאר עם החלק הקטן יותר. זהו פתרון מושלם לעניין התוצאה הרצויה, חלוקה הוגנת. אבל הדרך לכך עקומה ואף משיגה את ההפך. הרצון בכך שילדים יחלקו בצורה הוגנת הוא שיעשו מחונכים וינהגו כך אף להבא מעצמם ובעצמם. שיטות אנוכיות כמו שיטה זו משיגות את ההפך ומלמדות את הילד שתמיד יעשה את מה שטוב לו. כאשר הטוב ביותר הוא חצי שיקח חצי, וכשהטוב ביותר עבורו הוא לקחת יותר שיקח יותר על חשבון השני.

בברכות דף לד (ע"ב), אמר ר' אבהו, מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין שנאמר שלום שלום לרחוק ולקרוב, לרחוק ברישא והדר לקרוב. ע"ש. ברור שדרגתם של בעלי תשובה גבוהה עד למאוד, אך מדוע גבוהה היא וכיצד יכולה להיות גבוהה יותר מדרגתם של צדיקים גמורים. צדיקים גמורים נמצאים במעמד השלם ביותר בעוד בעלי תשובה היו פעם במצב חסר ועל ידי תשובתם התקדמו, לכל היותר, למדרגה השלמה של הצדיקים. אלא, בהכרח, לא רק המצב עכשיו, התוצאה, היא זו שמשנה, אלא גם הדרך להגיע אל אותה תוצאה. אולי התוצאה של הצדיקים מרובה או זהה לזו של בעלי התשובה, אך מבחינת הדרך לשם, בברור, בעלי תשובה עדיפים.

ואת אותו העיקרון יש להשליך לגבי המשכן. לא רק תוצאת המשכן בהיבנותו היא החשובה, אלא גם תהליך הבנייה שנכתב ונשנה לאורך ארבע פרשות ונמנע משימוש בתבניות של אש כאשר לא היה בדבר צורך, גם הוא, ואולי בעיקר הוא, נושא בחשיבות אין קץ:

שבת ומלאכת המשכן

בויקהל (פרק לה פסוק ב), ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לה' כל העושה בו מלאכה יומת. ע"כ. וכתב על כך רש"י, ששת ימים, הקדים להם אזהרת שבת לציווי מלאכת המשכן, לומר שאינה דוחה את השבת.

וביאר בשפתי חכמים, שהיה קשה לו למה נצרך להזהירם שוב על השבת, והרי הזהירם כבר, אלא בהכרח כדי ללמד את העניין הזה שהשבת אינה נדחית מפני מלאכת המשכן. והקשה, דאדרבה, דאולי בא הכתוב להשמיענו להיפך, שאע"פ שבעלמא נאמר לא תעשו כל מלאכה מכל מקום מלאכת המשכן דוחה שבת. והשיב, דכיון שכתוב בתחילה פרשת שבת ואחר כך פרשת מלאכת המשכן, ודאי מה שנכתב בהתחלה הוא העיקר, דהיינו השבת, והדבר השני, שהוא מלאכת המשכן, נדחה מפניו. והוסיף, ותדע שכן הוא, דאם לא כן קשה למה הפך משה רבינו ע"ה העניין, דבפרשת כי תשא בדיבור הקב"ה למשה היה אזהרת שבת לאחר מלאכת המשכן, ולהכי כתב שם אך את שבתותי תשמורו וגו' ופרש"י כל אכין ורקין מיעוטיין הן למעוטי שבת ממלאכת המשכן, אם כן קשה למה לא אמר משה לישראל העניין כמו שציווה לו הקב"ה, אלא משום הכי הקדים כדי להודיע שאין מלאכת המשכן דוחה את השבת. כך דבריו.

והבנה זו ברש"י על פניו תמוהה. תינח מה שהקדים בפרשת ויקהל שבת למלאכת המשכן אינו מספיק כדי ללמד שמלאכת המשכן נדחית מפני שבת מפני שסדר הדברים אינו די חשוב להידרש, כי הרי סו"ס איזשהו סדר חייב להיות, אלמלא כפילות הדברים שנאמרו כבר בפרשת כי תשא או שינוי סדר הדברים הנאמר בכי תשא, שאז יש לחפש איזו אמתלה לדרוש את הפסוק. אולם, אך את שבתותי תשמורו הנאמר בכי תשא לכאורה מלמד לבדו שאין השבת נדחית מפני מלאכת המשכן, ומדוע נצרך המקור שבפרשת ויקהל, וצע"ב.

באמת, הרמב"ן בכי תשא (שם) טען אדברי רש"י שהמיעוטים אצל חז"ל בכל מקום ימעטו בדבר המצווה בעצמו, ולא כגון מה שדרש רש"י שמי שנתמעט היא מלאכת המשכן בעוד השבת מתרבה על פניה. אלא, אומר הרמב"ן, המיעוט לא בא אלא למעט בשבת עצמה למילה או לפיקוח נפש וכיוצא בהן שהן דוחין את השבת. אך יעויין בגור אריה (שם) שכתב לבאר מה שפרש"י, דאכן פשוטו של מקרא בכל מקום שאך מוציא וסותר את שלפניו, כגון (במדבר פ"א) שאו את ראש כל עדת בני ישראל, אך את מטה לוי לא תפקוד וכדו', וכן כאן פשוטו של כתוב שאך את שבתותי תשמורו סותר את שלפניו, כלומר למעט מלאכת המשכן. ומה שדרשו שמילת ממעטת במצווה עצמה, היינו משום שניתן היה לכתוב את שבתותי תשמורו גם בלי אך ומובן היה שהשבת צריכה להישמר אף לעניין מלאכת המשכן, וכן בשאר מקומות. הרי שרש"י פרש המקרא לפי פשוטו וחז"ל דרשו מה שדרשו ואין בזה סתירה כלל. ויעויין במפרשים שם לגבי תשובות נוספות על טענות הרמב"ן.

ועו"כ הרמב"ן כאן וציין לשיטתו שם וז"ל, והקדים השבת לאמר כי ששת ימים תיעשה מלאכת אלה הדברים ולא ביום השביעי שהוא קודש לה', ומכאן שאין מלאכת המשכן דוחה שבת, ולא ממדרש אך כמו שפירשתי בסדר כי תשא. עכ"ל. ואם איתא, כמו שכתב השפת"ח, שדרשת הכתוב בפרשת ויקהל זקוקה למקור בפרשת כי תשא, לכאורה קשה על הרמב"ן שהרי לא העמיד את האמור בכי תשא כמקור. ואכן ניתן לדחות זאת בנקל, דאע"פ שלא למד הרמב"ן את האמור בכי תשא כמקור, מכל מקום טענת השפת"ח על שינוי הסדר ממה שאמר שם הי"ת עדיין נכונה, וייתכן שבגינה נדרש הסדר שבפרשת ויקהל. ברם, אפשר שהתשובה על כך יותר מהותית, שלשיטת הרמב"ן סדר הכתוב שהקדים שבת למשכן נדרש לכתחילה ובאופן ישיר ואינו צריך להיסמך על אילו סיבות מיוחדות לדרוש את הפסוק.

הנה, שאלו המפרשים, שבעוד כאן נאמר שהדבר השני נדחה מפני הדבר הראשון שנזכר בפסוק, בפרשת קדושים (פי"ט פ"ג) כתיב איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו, ופרש"י שם, אם יאמר לך אביך חלל את השבת אל תשמע לו, ושם לא הקדים את השבת ואף על פי כן פירש שדוחה כיבוד אב ואם. וכמה תשובות בדבר.

הרא"ם כתב דמש"כ איש אמו ואביו תיראו שונה, משום שנאמר שם אני ה' אלוֹקֵיכֶם, ופרש"י זאת בגמרא ביבמות (דף ה ע"ב), אני ה' אלוֹקֵיכֶם כולכם חייבים בכבודי. וביאר זאת הדברי דוד יותר, כי כללא דמילתא הוא שבכל מקום המוקדם הוא החשוב, כמו מה שלמדו דיני קדימה בברכות מהפסוק ארץ חיטה ושעורה, אלא שבמקום שיש טעם למה שהקדים את המאוחר, לא הולכים אחר הקדימה. ולגבי מורא אב ואם ישנה סיבה לסדר הפסוק, ללמד את העיקרון שכיוון שהאב והאם חייבים בכבוד ה' יש לזה השלכה לגבי הבן, ובין אם ירצו שיחלל שבת או שאר עבירות, החיוב של ההורים כלפי ה' יבטל מבחינה מסוימת את החיוב של הבן כלפי ההורים.

ושמא נראה לומר בדרך אחרת, שלגבי סמיכות השבת למורא אב ואם, נראה שמדובר בסמיכות של שני עניינים העומדים לעצמם, ובחיבורם יחד אזלינן בתר הדבר השני, שבא להוסיף, להחמיר ולדחות את הדבר הראשון. מנגד, סמיכות השבת למלאכת המשכן אינה סמיכות של שני עניינים אלא אזכור שולי של השבת בתוך העניין הגדול של מלאכת המשכן. במובן מסוים אין טעם להזכרת השבת בפני עצמה, אלא רק לסדר הזכרתה ביחס לעניין המשכן. אם כן, בכי האי גוונא, בהכרח יש לדרוש את הסדר שבו נזכרים הדברים, ובסדר זה הדבר הראשון, השבת, עדיף על הדבר האחרון, המלאכה.

עוד הקשו המפרשים, לשם מה מלכתחילה צריך לחדש שבניית המשכן אינה דוחה את השבת, והרי הדבר מובן מאליה, כי בניית המשכן היא עשה ובשבת יש גם מצוות עשה וגם לא תעשה, וכללא הוא שאין עשה דוחה לא תעשה ועשה.

ויש לזה תשובה במכילתא וא"ד, למה נאמרה פרשה זו, לפי שהוא אומר ועשו לי מקדש שומע אני בין בחול בין בשבת וכו', והדין נותן, ומה עבודה שאינה באה אל מכוח המכשירין הרי היא דוחה שבת, מכשירי עבודה שאין עבודה באה אלא מכוחן אינו דין שידחו את השבת, תלמוד לומר ויקהל משה וגו' ששת ימים תעשה וגו', בחול ולא בשבת. ע"ש. כלומר, ס"ד שמהדין עצמו שעבודת המקדש והקרבנות דוחה שבת נלמד שבניית המשכן, כליו וכדו', שמכשירים את עבודת המקדש, גם הם יהיו מותרים להיעשות בשבת. הלא עבודת המקדש אינה עומדת אלא לאחר קיום התנאים ההכרחיים הללו. לכך קמ"ל שבניית המשכן וכל שאר המכשירים אכן אינם דוחים את השבת.

הכלי יקר כתב לתרץ מעט אחרת, דמצינו ששבת דחווה אצל משכן על ידי הקרבנות שהיו קרבים ביום השבת, וסלקא דעתך דאמינא ששבת דחווה מכל וכל אצל המשכן, קא משמע לן. עכ"ד. ואף שבהסתכלות ראשונה נראים דבריו כדברי המכילתא, דס"ד שבניית המשכן דוחה את השבת כמו עבודת המשכן והקרבנות וקמ"ל שלא, מכל מקום יש חילוק ביניהם. המכילתא רצתה להרחיב את דחיית השבת גם למכשירי עבודה ע"פ טענה שמאותה סיבה שעבודה דוחה ייתכן שגם מכשירי עבודה צריכים לדחות. לעומת זאת, הכלי יקר רק טען בסתמא ששבת נדחתה בעניין מסוים במקדש, ואולי דחייה זו תופסת לכל מיילי דמקדש גם ללא סיבה. ובכל מקרה, אלו ואלו דברי אלוֹקֵי חיים.

המשך חכמה ציין את היפוך סדר הזכרת השבת ומלאכת המשכן בין האמור כאן לבין האמור בכי תשא, והסביר זאת כך. עבודת המקדש דוחה את השבת, מבאר המש"ח, מפני שבמשכן שורה הכבוד והשכינה מצויה שם, והשבת עדות לבאי עולם שהשי"ת ברא העולם וחיידשו מהאפס המוחלט. אם כן, העבודה מורה על השגחת השי"ת ועל שמקיים העולם בכל עת ורגע ברצונו יתברך, וכיוון שזהו גם עניינה של השבת, העבודה דוחה אותה. מנגד, בניין המשכן והמקדש אינם דוחים שבת, מפני שכל זמן שלא נבנה המקדש אין השכינה שורה בישראל, שרק באמצעות משכן ומקדש השכינה שורה. קודם שעשו בני ישראל העגל התקיים הכתוב בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך והשכינה הייתה שורה בישראל שלא באמצעות המשכן, ולא תיפקד המשכן אלא רק כמקום

מיוחד לעבודה והשראת השכינה, אבל לא כסיבה להשראת השכינה. בניין המשכן היה כאחד מפרטי צורך העבודה, וכמו שהעבודה וכל צרכיה דוחים את השבת, אף בניין המשכן צריך היה לדחות את השבת. לכן בפרשת כי תשא קודם חטא העגל נאמר משכן קודם לשבת. ברם, לאחר שחטאו בעגל, הלא לא היו ישראל ראויים לכבוד השי"ת אלא באמצעות המשכן, ואם כן אין השבת נדחית בבניין המשכן כי אין זו עבודה, דאין עבודה אלא כשהשכינה כבר שורה, ואם כן שפיר הוזכרה השבת בפרשת ויקהל קודם.

הכלי יקר גם כן כתב לבאר שינוי הסדר בין דברי ה' שבפרשת כי תשא ובין דברי משה שבפרשת ויקהל, כי השבת אין בו כי אם כבוד ה' יתברך להורות כי הוא יתברך חידש עולמו, המשכן מורה כולו על כבוד ישראל שוויתר להם הקב"ה והשרה שכינתו בתוכם ומחל להם עוון העגל, והקב"ה חס ביותר על כבודם של ישראל, על כן הקדים המשכן. וכדי שלא יטעו לומר שלכך הקדימו לומר שמלאכת המשכן דוחה שבת, על כן הוסיף מילת אך. אבל משה חשב שלכבוד ה' יתברך ראוי להקדים השבת המורה על כבודו יתברך ואחר כך המשכן המורה על כבודם של ישראל, ומתוך קדימה זו יובן ממילא שהשבת דוחה מלאכת המשכן, כי מי נדחה מפני מי הוי אומר הקטן מן הגדול. כך דבריו.

ועכ"פ, יהא הטעם להקדמת המשכן ע"פ השבת מאיזה טעם שיהיה, בכל זאת נראה שהמקור לכך שמלאכת המשכן נדחית מפני השבת הוא בפרשת ויקהל, מהסדר הברור בין השבת, הראשונה, למשכן, השני. ומה שכתב בפרשת כי תשא בלשון אך, נראה שלא רק לרמב"ן, אלא גם לרש"י, אין זה מקור לדחיית המשכן מפני השבת, אלא לכל היותר סיוג על דרך הפשט שמוציא מידי דרשה אפשרית הפוכה שהשבת, הנזכרת שנייה בפסוק, תידחה מפני מלאכת המשכן, המוזכרת קודם. הא ותו לא:

היית וידעת

בויקהל (פרק לה פסוק לא), וימלא אותו רוח אלוקים בחכמה בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. ע"כ. כך נאמר על בצלאל. ומרחיבה לגביו הגמרא בברכות (דף נה ע"א) וז"ל, אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן בצלאל על שם חכמתו נקרא, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה לך אמור לו לבצלאל עשה לי משכן ארון וכלים הלך משה והפך ואמר לו עשה ארון וכלים ומשכן, אמר לו משה רבינו מנהגו של עולם אדם בונה בית ואחר כך מכניס לתוכו כלים ואתה אומר עשה לי ארון וכלים ומשכן, כלים שאני עושה להיכן אכניסם, שמא כך אמר לך הקדוש ברוך הוא עשה משכן ארון וכלים, אמר לו שמא בצל אל היית וידעת. עכ"ל.

בפרשת כי תשא ה' אומר אל משה שיצווה לבצלאל (פרק לא מפסוק ב) לעשות את אוהל מועד קודם ורק אח"כ את הארון ואת הכפורת והשולחן והמנורה והמזבחות וכו', בעוד משה הקדים באמירתו את הכלים למשכן, סבירא ליה לרבי יונתן שכסדר שהם סדורים בפרשת תרומה, קודם הכלים ולאחר מכן המשכן, כך אמר משה לבצלאל. כך כתב רש"י בההיא סוגיא. וצריך להבין מה פשר העניין של משה להגיד להיפך, ראשית את ציווי ה' שהקדים המשכן לכלים, ושנית כנגד הסברא שהציג בצלאל אדם בונה בית ואח"כ מכניס לתוכו כלים. יש מפרשים שכתבו כי רצה משה לנסות את בצלאל או לפרסם ברבים את חוכמתו, אבל נראה ליישב זאת בדרך נוספת. עוד צ"ב מה השייכות של הדיון בין בצלאל ומשה על מה ציווה הקב"ה למשה, הרי בצלאל טוען טענה מציאותית טובה אבל אין זה הופך אותו למאן דאמר מה משה שמע מה'. ציווי ה', כך או אחרת, גובר על כל טענה וקושיא. הדיון מה ציווה ה', אם כבר, הינו דיון של משה בעל השמועה בינו לבין עצמו שאולי

מתעורר בעקבות הקושיא הטובה של בצלאל, אבל לא דבר שבצלאל צריך להתייחס אליו ומשה צריך להשיב לו שהיה בצל קל.

הנה, כלי המשכן הם כלי קודש, וודאי, בעלי ערך עצמי. המשכן, לעומת זאת, צדדים ופאות שונים לו. מצד אחד אפשר לראות את המשכן כמקום השכינה ה', אתרא קדישא ששורה השכינה בחלל שלו ובעצמותו, ומאידך ניתן לראותו כביכול כארון ברית גדול ללוחות הברית, מעטפת שתפקידה ומהותה להיות מעטה ובית לפריטים המקודשים שבקרבה, אם אלו הלוחות ואם אלו כל כלי המשכן. אכן, הרמב"ם מהלכות בית הבחירה (פ"א ה"א) מדגיש את חשיבות המשכן בפני עצמו, מצוות עשה לעשות בית לה' מוכן להיות מקריבים בו וכו' שנאמר ועשו לי מקדש. עכ"ד. ובאמת כך דברי התורה בפרשת תרומה (פרק כה מפסוק ח) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, דהיינו חשיבות עצמית למשכן בהיותו חלל של השראת השכינה והקדושה בתוכו.

דא עקא, מיד לאחר הצגת הערך העצמי של המשכן בפרשת תרומה (שם), ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, עוברת התורה ומפרטת ועשו ארון עצי שיטים וכו' בעניין כלי המשכן, ורק לבסוף חוזרת לפירוט המשכן עצמו. אפשר שמשה מבין מכך שאף שמדובר בשתי מהויות קודש נבדלות ובעלות ערך עצמי, המשכן והכלים, ולמרות שהמשכן מוצג לראשונה לפני הכלים, הואיל והפירוט המדוקדק של הכלים קודם לפירוט המדוקדק של מבנה המשכן מלמד שחרף דרך הטבע שהמבנה נראה קודם לכלים בכל זאת הכלים חשובים מן המבנה ולכן גם קודמים לו לכל דבר ועניין. גם ציווי ה' שבפרשת כי תשא אינו חורג מהבנה זו, כמו שבפרשת תרומה המשכן מוצג בקצרה קודם לכלים, כי באמת הטבע הוא שהבית נראה עובר לתכולתו, אבל סו"ס רוב מניין ובניין של פסוקי פרשת תרומה אינם מלמדים אלא שהכלים קודמים לאוהל ובשל כך נגזר גם סדר עשייתם. כך לדידיה דמשה. הטענה של בצלאל, מנגד, שאמנם דנים את המשכן כקדוש והכלים כקדושים בנפרד, ואולי אף האחרונים מקודשים מן הראשון, אבל כל נשכח את התפקיד הנוסף של המשכן להיות בית וארון לכלי הקודש, בבחינת אדם בונה בית ואחר כך מכניס כלים, צורך טבעי ונורמטיבי שהוא אחריות שנייה של המשכן. בהתאם, אין עוררין שהמשכן נזכר קודם בציווי ה' שהקדים את האוהל ובפרשת תרומה ועשו לי מקדש, ובא בצלאל ונותן לכך את הפרשנות הנכונה, מתוקף תפקיד המשכן כבית לכלים מה שגוזר את הקדמתו לעשייתו, פרשנות של דבר ה' עליה אומר משה בצל קל היית וידעת:

יעשו עוד

בויקהל (פרק לו פסוק ו), ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמר איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש ויכלא העם מהביא. ע"כ. בפשטות משה ציווה להודיע שיפסיקו להביא תרומה לבניית המשכן מפני שאין בה צורך, ככתוב בפסוקים הסמוכים, (פסוק ה) מרבים העם להביא מדי העבודה למלאכה, וכן (פסוק ז) והמלאכה הייתה דיים לכל המלאכה לעשות אותה והותר.

אך אמרו חכמינו בגמרא בשבת (דף צו ע"ב), הוצאה גופה היכא כתיבא, אמר רבי יוחנן דאמר קרא ויצו משה ויעבירו קול במחנה, משה היכן הוה יתיב במחנה לוי ומחנה לוי רשות הרבים הוא וקאמר להו לישראל לא תפיקו ותיתו מרשות היחיד דידכו לרשות הרבים. וממאי דבשבת קאי דילמא בחול קאי ומשום דשלימא לה מלאכה כדכתיב והמלאכה היתה דים וגו', גמר העברה העברה מיום הכפורים. ע"כ. כלומר, אף שהמלאכה נשלמה, הטעם לפי מסקנת הגמרא לכך שמשה הודיע לעם להפסיק לתרום הוא משום מלאכת הוצאה בשבת, אבל אלמלא כן משה לא ראה צורך לומר לעם להפסיק.

במסכת בבא בתרא (דף ט ע"א) מביאה הגמרא מחלוקת בעניין בדיקה של עני טרם הנתניה

לו, אמר רב הונא בודקין למזונות ואין בודקין לכסות, אי בעית אימא קרא ואי בעית אימא סברא, אב"א סברא האי קא מבזי והאי לא קא מבזי, אי בעית אימא קרא הלא פרוש לרעב לחמך בשי"ן כתיב פרוש והדר הב ליה, והתם כתיב כי תראה ערום וכסיתו כי תראה לאלתר. ורב יהודה אמר בודקין לכסות ואין בודקין למזונות, אי בעית אימא סברא ואי בעית אימא קרא, אי בעית אימא סברא האי קמצערא ליה והאי לא קמצערא ליה, אי בעית אימא קרא הכא כתיב הלא פרוש לרעב לחמך פרוש לאלתר וכדקרינן, והתם כתיב כי תראה ערום וכסיתו כשיראה לך. ע"ש. הרי נחלקו האמוראים באיזו סוג תרומה אין לבצע בדיקות קודם שנותנים, אם תרומות בגדים או מזונות, על סמך סברות מה יותר דחוף ודרשות פסוקים מתאימות.

וכך פסק הרמב"ם (מתנות עניים פרק ז ה"ו), עני שאין מכירין אותו ואמר רעב אני האכילוני אין בודקין אחריו שמא רמאי הוא אלא מפרנסין אותו מיד, היה ערום ואמר כסוני בודקין אחריו שמא רמאי הוא, ואם היו מכירין אותו מכסין אותו לפי כבודו מיד ואין בודקין אחריו. עכ"ל. כדעת רב יהודה. והנה, אף שאין בודקים את העני שאומר רעב אני האכילוני, או עני שהיה ערום ואמר כסוני לדעת רב הונא, על כל פנים מושכל היסוד הוא שיש לבדוק את העני קודם שנותנים לו, כדרשת הגמרא פרוש והדר הב ליה או כי תראה כשיראה לך. כל נדון המחלוקת הוא רק על היוצא מן הכלל הדחוף ברמה כזו שיש לדלג עבורו על הבדיקה, אבל הכלל הוא לבדוק. ההפך כמובן אינו מסתבר, שהכלל יהיה לא לבדוק ותהיה מחלוקת על יוצא מן הכלל שצריך לטרוח לגביו ולבדוק, כי הסברות במחלוקת הן סברות היכן צריך להקל עם העני, היכן שיש רעב או היכן שיש בזיון, ולא סברות היכן צריך להחמיר.

וניחאי אגן. לגבי תרומת המשכן, משה לא רואה צורך להודיע לעם שיפסקו מלתרום היכא שאין באמת צורך בתרומה שלהם, אלמלא הדבר היה כרוך באיסור הוצאה בשבת, ומונח בזה מן הסתם שאין חסרון או פגם בכך שישאל תורמים עבור בניית המשכן למרות שהתרומה שלהם תלך לעודפים, הקרבת קרבנות לקיץ המזבח וכדו'. דהיינו, שאף שהתרומה לא באמת ניתנת עבור המטרה שלה, אלא, כביכול, מטרה פחותה מכך, אין בזה שום פגם. ודבר זה נראה הפוך ממושכל היסוד בנתינה לעני שצריך להקדים לה בירורים ולעמוד על כך שהתרומה תלך עבור המטרה שלישמה ניתנה, אם עבור הלבשת עני שאין לו אמצעי להשיג בגדים אלמלא כן, ואם עבור הזנת עני שאין לו אמצעי להשיג מזון אלמלא כן. לפי הגישה של משה בתרומת המשכן דומה היה שניתן לתרום לעניים מבלי לוודא שהתרומה מתממשת עבור מטרתה ואין בזה שום גריעות או חסרון.

ונראה לחלק בין חוסר ההקפדה על מימוש מטרת תרומת המשכן לבין ההקפדה על מימוש הנתינה לעני כנתינה למי שהוא באמת עני, שגם אם תרומת המשכן אינה נזקקת באמת עבור המטרה המקורית, הקמת המשכן, בכל זאת יש לאותה תרומה שם תרומה ונדבה. אף שפלוני נדב למשכן על מנת שיעשו בנדבה את המזבח, גם אם התרומה משמשת בסוף למטרה אחרת, לקיץ המזבח, לא נוכל לומר ששם הנדבה של אותו פלוני נעקר. מנגד, אם אלמוני נותן צדקה לעני שמתברר שאינו באמת עני, נמצא שם הצדקה נעקר והואיל והכסף ניתן לאדם שאינו נצרך. נתינה לצורך קיץ המזבח אינה יוצאת מגדר תרומה, אבל נתינת כסף לאדם רגיל כמוה כנתינת מעות על קרן הצבי. לכן על נותן הצדקה מוטל לבדוק למי הוא נותן, עד כמה שאין דחיפות יתירה לתת כאן ועכשיו, כדי שצדקתו תיחשב לצדקה.

אם כן, בנתינת צדקה ישנה דרישה בסיסית לבדוק האם באמת הנתינה מתבצעת לעני. ויש לעיין מה השלכות העניין אם למרות הבדיקה שהעלתה שמדובר בעני, המציאות היא שמדובר באדם רגיל. הנה, כלל יסודי אמרו במסכת קידושין (דף מ ע"א), מחשבה טובה מצרפה למעשה, שנאמר

אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו, מאי ולחושבי שמו, אמר רב אסי אפילו חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה. ע"כ. אם אלמלא האונס היה לאדם מעשה טוב אחר מחשבתו הטובה, הרי זה כאילו עשה את המעשה. ונראה שכלל זה יעמוד במקרה שבירר ונתן צדקה לאדם שאיננו עני, שהואיל ומחשבת הנותן הייתה שלמה ליתן לעני המוחזק על פי בירורו, אף שבפועל נאנס ולא הלכו מעותיו ליד אדם הנזקק למעות, בכל זאת הקב"ה מצרף מחשבתו למעשה. אך כל זה רק אם באמת ביצע את הבירור המוטל עליו לוודא שנותן לעני, אבל אם לא ביצע את הבירור נראה שיש פגם כבר בשלב של המחשבה הטובה, שמחשבת נתינה שאינה מבוססת על בירור בסיסי שהאדם מולו הוא עני אינה שונה מהותית ממחשבת נתינה לעשיר, לצבי או לים.

וניחאי אנן לגבי אלו שנתנו את התרומה העודפת למשכן במחשבה שתרומתם נדרשת עבור הקמתו, אך תרומתן נותבה בפועל אל עודפי המשכן. זה פשוט שיש לתורמים אלו זכות התרומה לפחות כפי מי שתורם לעודפי המשכן, אך בהנחה שבתרומה להקמת המשכן ישנה זכות עודפת, יש לחקור האם יש לאותם תורמים חלק גם בזכות נעלה זו ומחשבתם הטובה מצורפת למעשה אם לאו. מצד אחד, אף שמחשבת הנותנים הייתה טובה ונשגבה לתרום לצורך הקמת המשכן, הרי הנותנים לא עשו שום בירור שלשם מטרה זו ניתנת התרומה. יתרה מכך, מסתבר שאילו היו משתדלים אפילו מעט בבירור, היה הבירור מעלה שהתרומות עודפות וכבר אין בהן צורך עבור הקמת המשכן, כפי העולה מהפסוקים שהדבר היה מפורסם בקרב העוסקים במלאכה. אם כך, אולי מחשבתם הטובה של הנותנים אינה טובה ברמה של תרומה להקמת המשכן, כי לא עשו שום בירור שזהו המצב, אלא מחשבה טובה של תרומה בעלמא. מאידך גיסא, בניגוד לנתינת צדקה לעני שבה הצורך בבירור הוא צורך בסיסי, מפני שעל הצד שהוא לא עני יצאו המעות לחינם וליכא שום טיבולתא בנתינה זו, בתרומת המשכן כך או כך יש מעלה גדולה לתת, אפילו אם התרומה עודפת ואינה נצרכת להקמה. אם כך, הואיל ובכל מקרה נתינת התרומה היא מעשה טוב ואינה לחינם, אין צורך בסיסי לברר על מטרת התרומה בפועל וממילא גם אין חסרון במחשבה כתוצאה מהיעדר הבירור, כך שהקב"ה יצרף מחשבתו הטובה לתרום להקמת המשכן למעשה:

פקודי

המשכן משכן

בפקודי (פרק לח פסוק כא), אלה פקודי המשכן משכן העדות אשר פוקד על פי משה עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן. ע"כ.

פרש"י, המשכן משכן, שני פעמים, רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנין על עוונותיהן של ישראל. עכ"ד. ושאל בשפתי חכמים, ואם תאמר, הרי לא מיותר לדרשה אלא משכן אחד אבל אחד צריך לגופו. ויש לומר, ממה ששינה הכתוב ולא כתב את שניהם אותו הדבר, בתוספת ה' הידיעה או בלעדיה, ודאי מה שכתב המשכן אינו מדבר על המשכן אלא על בית עולמים, בית המקדש, שקרא לו כך מפני שנתמשכן.

ומפני מה לא נקט בלשון נחרב או נלקח כי אם נתמשכן, נראה לומר על פי הבחנה שכתב האמת ליעקב. הנה, אחד שירד מנכסיו וצריך להשיג מעות, ילך וימכור את נכסי המותרות שלו שאינו צריך להם וישיג בעבורם כסף לו הוא צריך. אכן, נכסים החשובים לו עד למאוד ואינו יכול להינתק מהם,

יתן, במידת הצורך, כמשכון עבור המעות, אך תמיד ישאף לקחתם חזרה. החפצים אינם נמכרים ומתנתקים בעבור מעות, בבחינת המעות חשובות מן החפץ, אלא ניתנים כמשכון המאפשר לקחת מעות בינתיים, וכאשר יתאפשר להחזיר המעות יוחזר המשכון, בבחינת החפץ חשוב מן המעות.

ממילא מובן כי בית המקדש והמשכון לא התנתקו וכביכול נמכרו עבור תוצאה שעדיפה אבסולוטית על פני המצב בהיותם בנויים, כי אם נתמשכנו ונחרבו במין ההעברה שאינה עומדת, החלפה עם מצב שאין לו ערך, ובבחינת המתמשכן חשוב מן המתקבל. המשכון הוא משכון וחפצים וכמהים להשיבו.

יתרה מכך, ישראל באו והתנדבו לבניית המשכון, כמסופר בפרשה, ובאו ונתנו מעות תמורתו. לא רק כמו שנותנים משכון תמורת מעות ומתכוונים שהמשכון הוא החשוב והמעות הן עראיות, אלא חמור מכך עשרת מונים, כמו שנותנים חפץ תמורת כסף ומתכוונים שהכסף חשוב מן החפץ, ישראל באו ונתנו כסף תמורת חפץ, המשכון והמשכון, מה שמאדיר את משכון המשכון אף יותר.

משכן העדות, פרש"י, עדות לישראל שויתר להם הקדוש ברוך הוא על מעשה העגל, שהרי השרה שכינתו ביניהם. עכ"ד. ויש להבין את החיבור בין שתי המימרות. כיצד הצירוף המשכון משכון שמלמד על המשכון שנתמשכן בשני חורבנין שייד למשכון העדות שמלמד על ויתור הקב"ה על חטא העגל.

ואפשר לומר, כי חומרתו של חטא העגל היא בכך שישראל נמנעו ממהות המשכון. את הכסף שלהם הם לא באו ומסרו על מנת לקבל את המשכון, המשכון, הדבר שכה מחכים לקבל ומאמינים שיתקבל לבסוף. הם עשו בדיוק את היפוך הדברים, התייאשו מהשראת שכינת ה' כפי שמושה אמר להם, ורצו למסור את כספם אל הזדמנות אחרת, העגל. הם זנחו את המשכון האמיתי ונצמדו לחפצים אחרים. את הקלקול הזה בדיוק בא המשכון לתקן. המשכון, הדבר הגשמי שכעת ישראל מתנדבים לו, חפצים בו וכמהים לו, בין אם ח"ו מושכן ונחרב ובין, כפי שקורה בפרשה, באים ואצים לבנותו:

בדי המשכון

בפקודי (פרק לט פסוק א), ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת בקודש ויעשו את בגדי הקודש אשר לאהרון כאשר ציווה ה' את משה. ע"כ. הרי מתארת התורה את בגדי אהרון ובניו הכהנים מיד לאחר הסיכום והסקירה של החומרים מהם הוכן המשכון. ויש לברר את מהות אותם בגדי הכהונה ולתהות על חשיבותם, האם יש בהם איזו מעלה עצמית או שהינם תנאי והכשר מצווה ביחס למצוות אחרות בעבודת בית המקדש.

בספר המצוות לרמב"ם, מצוות עשה לב חינה כיבוד הכהנים ומצווה לג חינה בגדי כהונה וא"ד בעניינה, והמצווה הלג היא שנצטוו הכהנים ללבוש בגדים מיוחדים לכבוד ולתפארת ואז יעבדו במקדש וכו', וכשיעבוד הכהן בפחות מהבגדים שהם מיוחדים בעבודה ההיא או ביותר מהם עבודתו פסולה וחייב עם זה מיתה בידי שמים, ר"ל מחוסר בגדים שעבד. וכן מנו אותו בגמרא סנהדרין (דף פג ע"א) בכלל מחוייבי מיתה בידי שמים וכו', אבל בא כתוב וחגרת אותם אבנט וכו' והייתה להם כהונה לחוקת עולם ובא בפירוש בזמן שבגדיהן עליהן כהונתן עליהם אבל בזמן שאין בגדיהן עליהן אין כהונתן עליהן והוא להו זרים וכו'. ואף על פי שהם בתכלית היופי שהם מזהב ושוהם וישפה וזולתם מן האבנים היפות לא יכווין בהם היופי אלא לקיים הצווי שצווה הקל למשה לבד והוא שילבש אלו הבגדים תמיד במקדש. עכ"ד.

בזמן שהבגדים עליהם כהונתם עליהם אבל בזמן שאין בגדיהם עליה אין כהונתם עליה והוא להו זרים, כך אומר הרמב"ם. במילים אחרות, הבגדים הם חלק מלהיות כהן. כדי להגדיר אדם,

שבבסיסו הוא זר, להיות כהן, הוא צריך להיות בן כהן ולבוש בבגדי כהונה, ומבלי שנתקיימו כל התנאים להיות כהן אזי סרה ההגדרה ומעלת הכהונה וחוזרת הגדרתו להיות זר. לפי הגדרה זו, הבגדים הינם מאפיין מהותי בלהיות כהן ואינם רק תנאי ביחס למצוות עבודת בית המקדש. אין תנאי שכהן צריך לעבוד עם בגדים, אלא שכהן מחוסר בגדים אינו באמת כהן. ומלבד הגדרה מהותית זו, הוסיף הרמב"ם והגדיר את לבישת בגדי הכהונה כמצווה, ככל הנראה על דרך שהגדיר את השחיטה כמצווה (מ"ע קמו), לשחוט הבהמה וחייה ועוף כראוי, ומדובר במצווה מכשירית, שאם בא לאכול בשר צריך לשחוט כמו שאם בא הכהן לעבוד צריך להיות לבוש בבגדים.

הרמב"ם בהשגותיו לספר המצוות (שם) הביא את דעת בעל ההלכות גדולות שמנה את עניין לבישת הבגדים רק בלאוין (אות סח), מחוסר בגדים ששימש. ודעתו זאת לומר, אומר הרמב"ם, דכיוון דאין בלבישת בגדים שלא בשעת העבודה שום מצווה אינו אלא הכשר העבודה שאם עבד בפחות מהן או ביותר תפסל עבודתו. והנה הוא חלק ממצוות העבודה אם עבד בהן. ואם היינו מונין זה מצווה היה ראוי שתמנה מצוות בגדי לבן ביום הכיפורים מצווה אחרת. כמות זה כן מות זה. וכן ראוי למנות בגדי כהן גדול מצווה ובגדי כהן הדיוט מצווה שנית. אבל כולן חלקים מחלקי העבודה המצווה ממנו יתברך בימים הנאמרים בהן וכבר נתבאר (שורש יב) שאין מונים חלקי המצוות. ולכן לא נמנה אנחנו עשיית השלחן והמנורה והמזבח מצווה מפני שנצטוונו לשום לחם לפני ה' תמיד וציווה אותנו בהכשר העבודה הזאת שהיא לשום אותו בשולחן מתואר כן ושיסודר עליו בענין כן וציוונו יתברך בהדלקת הנר לפניו וסדר לנו שתהיה ההדלקה הזו במנורת זהב משקלה ועניינה כן וכן, והנה הם תשמישי קדושה. וע"ש שלא קיבל הרמב"ם את דברי הבה"ג.

עכ"פ, הבה"ג רואה את הבגדים כחלק מחלקי מצוות העבודה, כמו שבגדי הלבן ביום הכיפורים הם מכשיר לחלק ממצוות העבודה הנעשית ביום הכיפורים, וכן עשיית כלי המקדש, השולחן, המנורה והמזבח לא נמנות כמצוות נפרדות מפני שמדובר בהכשר לחלק של מצוות העבודה לשים לחם לפני ה' תמיד וכן חלק המצווה להדליק הנר וכן כל עבודת המזבח עם הקרבנות או הקטורת. כך גם בגדי הכהונה מכשירים את חלק המצווה של כל העבודה הנעשית בכהנים המלווים בבגדיהם, הכהן הגדול בשמנות בגדיו והכהן ההדיוט בארבעת בגדיו.

בין לרמב"ם ובין לבה"ג, התורה שמציגה את בגדי הכהונה וסוקרת אותם יחד עם שאר חפצי המשכן וכליו, מגלה בזה על החיבור הברור בין הבגדים וכלי המשכן ומוציאה מידי המחשבה שבגדי הכהונה דומים, כביכול, למדי צבא ולציוד אישי שאמנם יש איסור לשמש כחייל בלעדיהם, אבל אין בהם עניין חיובי ומהותי מחמת עצמם. לפי הבה"ג הבגדים והכלים, שניהם היינו הך, כי כפי שעשיית המנורה הינה מכשיר לקיום חלק המצווה בעבודת המשכן והמקדש של הדלקת הנרות, כך הבגדים הינם מכשיר לקיום חלק המצווה של עבודת המשכן בבגדים האלו. תפקיד הבגד כמוהו כתפקיד השולחן או המזבח ממש, ולא מדובר בציוד אישי של הכהן, ולכן אין זה פלא שהבגדים נמנים ונסקרים יחד עם ובסמוך לשאר חפצי המשכן ועבודת הקודש. וכן לדעת הרמב"ם, אמנם התפקיד של הבגדים שונה מן התפקיד של הכלים, שכן אינם מכשירים ביחס ישיר למצוות העבודה, אבל סו"ס עדיין מדובר בהגדרה משמעותית אחרת, ולכאורה מהותית אף יותר, עד כדי שהכהן אינו נחשב לכהן אם אינו מלווה בבגדיו. כהן הוא בן כהן המלווה בגדים, ואם אינו בן כהן או שמחוסר בגדים הרי הוא זר. ומפני שמדובר בעניין מהותי, ישנה הצדקה לציון הבגדים בתוך סקירת ענייני המקדש, אף שעניינם שונה מעניינם של שאר חפצי המשכן.

מביאים בשם האתון דאורייתא שאלה (בסימן יא) האם זר שעובד במקדש מחוייב גם מצד שהוא מחוסר בגדים, או רק מפני שהינו זר ולא כהן. וניחזי אנו, לפי האמור, לדעת הרמב"ם על

מנת להיחשב ככהן צריך להיות בן כהן וצריך להיות מלובש בבגדים ואם חסר אחד מן התנאים הרי הוא זר. וזהו כל החסרון בכהן מחוסר בגדים, שעל ידי כך נחשב כזר וזר שעבד חייב מיתה. אם כן, נדמה שזר שמחוסר בגדים אין שום שוני בינו לבין זר מלובש בגדים, מלבד איסור שעטנז או מעילה שעשויים להיות לזר שלובש בגדי כהונה. שניהם זרים, ומציאות זו של להיות זר מתקיימת פעם אחת ולכן חיובם אחיד, יחיד וזהה. לדעת הבה"ג, מנגד, מי שמחוסר בגדים אינו נחשב לזר אלא שמחסר איזשהו הכשר לחלק ממצוות עבודת המקדש, ויש מקום להסתפק ולברר האם חסרון זה בעבודת המקדש והחסרון שנגזר מזרות שניהם חופפים או שמדובר בשני חסרים נפרדים בעלי שני חיובים חלוקים:

ויעשו בני ישראל

בפקודי (פרק לט פסוק לב), ותכל כל עבודת משכן אוהל מועד ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה ה' את משה כן עשו. ע"כ. ופרש"י, ויעשו בני ישראל, את המלאכה ככל אשר ציווה וגו'. עכ"ל. וקצת תמוה לשם מה כתב כן, והרי פשיטא שאין הכוונה שעשו אלא את המלאכה. וכי איזו עוד אפשרות יש לעמ"י לעשות בהקשר זה אם לא מלאכת המשכן המפורטת בהרחבה בשתי הפרשיות האחרונות. השפתי חכמים שאל והעיר מפן נוסף, דבריש הפסוק כתיב ותכל כל עבודת משכן אוהל מועד, וא"כ בשביל מה צריך לומר שבני ישראל עשו את המלאכה, הרי נאמר שהמלאכה עומדת עשויה כמה מילים קודם לכן. וביאר בשפתי חכמים שלכן פירש המלאכה, כלומר שלא שינו המלאכה אלא עשו ככל אשר ציווה ה' את משה. כך דבריו. ואשר נראה בכוונתו, שחזר הכתוב ואמר ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה ה' את משה, לא כדי לומר שהמלאכה כלתה אלא כדי לומר שהמלאכה עשויה כהוגן. כדי לומר שבני ישראל עשו בדיוק כפי שנצטוו. בהתאם פירש רש"י את הפסוק וכתב שעשו את המלאכה באופן של ככל אשר ציווה, שדווקא מלאכה בצורה ובאיכות כזו עשו ולא אחרת. ונראה דיוק מדברי רש"י לפירוש זה, שאם כל כוונתו לומר רק שעשו את המלאכה, בשביל מה הוסיף את המשך הפסוק ככל אשר ציווה וגו' והצמיד המלאכה אליו, אלא מסתבר שבא לפרש שכוונת הכתוב לחדש ולהוסיף שעשו בני"י את המלאכה באופן כזה של ככל אשר ציווה וכו'. כך בדרך אפשר. אכן, מה שכתוב ויעשו בני ישראל, הוא עצמו מוקשה, וכי כל ישראל עשו את המלאכה, והרי בצלאל וחכמי הלב עשאוה. הם ולא אחרים.

הספורנו כתב בעניין, כי הפעולה כולה על שלימותה נעשתה על ידי כל ישראל, כי קצתם התנדבו ממון וקצתם עשו המלאכה בנדבת ליבם לעשות רצון קונם. עכ"ל. ומשום שכל אחד מישראל השתתף בעניין בדרכו, אם בבניית המשכן באופן ישיר ואם באיזו מלאכה או נדבה, תלה הכתוב את המלאכה בכל בני ישראל.

האלשיך עמד על הקושי בכך שבריש הכתוב נקט שהעבודה כלתה, ותכל כל עבודת המשכן, ולאחר מכן כפל וכתב ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה ה' וכו', וביאר הדבר, כי גם כשהקב"ה מסייע את עושי המצוות, מעלה הקדוש ברוך הוא על העוסק בה כאילו הוא עשאה כולה. והנה בעבודת המשכן לא היו בישראל בקיאים במלאכה, אך הייתה נעשית מאליה על ידי השגחתו יתברך. וזהו ותכל כל עבודת, כאילו כלתה מאליה, כי מן השמים הייתה נעשית. ואף על פי כן מעלה אליהם הכתוב כאילו ישראל עשו הכל. וזהו ויעשו בני ישראל ככל וכו' בכף הדמיון, לומר אף על פי שהיו נראים כעושים, אך הוא יתברך היה עושה את הכל. כך עיקר דבריו. ויותר ממה שפירוש האלשיך מבאר מדוע כתב ותכל וכפל וכתב ויעשו, מובן ממנו גם כיצד עשו כל ישראל את המלאכה. לפי דבריו, גם מי שעשה את המלאכה לא באמת עשה אותה עשייה שלמה מכל הבחינות אלא מה' הדבר,

ועד כמה שמה' הדבר ובכל זאת נתלה בישראל, שוב נתלתה מלאכת המשכן בכל ישראל ולא דווקא בחלקם.

האור החיים כתב לבאר בדרך אחת כיצד מלאכת המשכן נעשתה ע"י כל ישראל, משום ששלוחו של אדם כמותו וכאילו כל ישראל עשו, והגם שלא מצינו שעשה בצלאל אלא במאמר ה' ולא הם שלחוהו, אף על פי כן הרי הסכימו עליו. כך דבריו. ומה שהסכימו ישראל למינוי בצלאל, יש לזה מקור בגמרא בברכות (דף נה ע"א), אין מעמידין פרנס על הציבור אלא אם כן נמלכים בציבור, שנאמר ראו קרא ה' בשם בצלאל, אמר לו הקב"ה למשה, משה, הגון עליך בצלאל, אמר לו, רבונו של עולם, אם לפניך הגון לפני לא כל שכן, אמר לו, אף על פי כן, לך אמור להם. הלך ואמר להם לישראל, הגון עליכם בצלאל, אמרו לו, אם לפני הקב"ה ולפניך הוא הגון לפנינו לא כ"ש. ע"ש.

וכתב האוה"ח בדרך נוספת, שהכתוב הראה בזה כי בני ישראל יזכו זה לזה והתורה נתנה להתקיים בכללות ישראל, כל אחד יעשה היכולת שבידו ויזכו זה לזה. ואולי כי לזה רמז באומרו (ויקרא פי"ט פ"ח) ואהבת לרעך כמוך, פירוש, באמצעותו אתה משלים שלימותך ואם כן אינו אחר אלא אתה עצמך וכאחד מחלקיך. ובזה מצאנו נחת רוח, כי ה' ציווה תרי"ג מצוות ומן הנמנע שימצא אדם אחד שישנו בקיום כולם. יש מצוות עשה בכהנים שאין מציאות לישראל לעשותן, ויש מצוות לישראל שאין בכהנים, וכן בלויים ובנשים. ומה מציאות יש ליחיד לקיימם להשלים תיקון לרמ"ח איבריו וש"ה גידיו אשר יכונו להם, אלא ודאי שתתקיים התורה במחברת הכללות ויזכו זה מזה. והוא מה שאמר הכתוב כאן ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה ה', כינה לכולם יחד מעשה כולם. יעויין בדבריו. ומשמעות פירושו, שבכל מצוות ואהבת לרעך כמוך שיאהב האדם את התכונה המשלימה שיש אצל חבירו ובכך יאהב גם את עצמו, כי החלק המשלים מהחבר בא להשלים גם אותו עצמו. והשלמה זו עניינה שהמצוות באות כנגד האיברים והגידים, ואם יחסר מהן, חס וחלילה, לכאורה, גם גוף האדם ומהותו חסרים. ומכיוון שההגעה לשלמות האישית נעשית דרך הכלל, שכל אחד ואחד מבני ישראל מצטרף לעוד רבים אחרים וממלא חסרונם, נתלתה שלמות מלאכת המשכן בכל ישראל כולם.

לסיכום, הרי שכמה תמיהות יש בפסוק ובפירוש פשוט, מדוע כפל וכתב ויעשו לאחר שכתב ותכל ומדוע תלה המלאכה בכל ישראל כשבפועל לא עבדו אלא מועטים.

לגבי התמיהה הראשונה, נראה בדברי רש"י לפי השפת"ח, שאין כוונת הכתוב לחזור פעמיים על עובדת סיום מלאכת המשכן, כי אם להדגיש ולחדד שעשיית המלאכה נעשתה אחד לאחד כפי שצריך וככל אשר ציווה ה'. בעניין התמיהה השנייה, הספורנו כתב כי המלאכה נתלתה בכל ישראל משום שגם אלו שלא עבדו בבניית המשכן עצמו, מכל מקום סייעו ותרמו ממרצם וכשרונם, כך ששייך שעשיית המשכן תיתלה גם בהם. האלשיך יישב שתי התמיהות בפירושו, שבתחילה כתב ותכל כל עבודת משכן אוהל מועד, ופירושו שלמעשה לא עמ"י בנו את המשכן באופן מלא ושלם אלא ה' עשה זאת, וכאילו ותכל העבודה מעצמה, דהיינו מה', ולא ע"י בני ישראל. אולם לאחר מכן כתב ויעשו בני ישראל, והכוונה בזה שאף שסו"ס יד ה' היא זו שהעמידה את המשכן, בכל זאת הדבר נתלה בישראל על השתדלותם. ואם כן הדבר, אזי לא שונים חכמי הלב משאר ישראל, שאלו ואלו משתדלים בדרכם, ובא ה', מעמיד את המשכן ומקיים את המלאכה בעצמו אך תולה זאת בהם. האוה"ח כתב בדרך אחת, לגבי התמיהה השנייה, שנחשב שכל ישראל עשו את המלאכה ע"י ששלחו את בצלאל להיות שליחם והרי הוא כמותם, ובדרך השנייה כתב שישראל משלימים אלו את אלו ונהיים בבחינת רעך כמוך ממש, שאיש מצטרף לחבירו ומחבר מעלתו ומעלת חבירו וביחד הם מתקרבים לשלמות. ואם כולם אחד הם, שפיר תלה את עשיית המשכן בכל ישראל.

הערה נוספת ישנה על מה שפירש"י, ויעשו בני ישראל את המלאכה, מה בא להוסיף בפירושו זה. לפי דרך השפת"ח רש"י הדבר מתבאר, כי רצה להשמיענו שעשו את המלאכה בדיוק ככל אשר ציווה ה' את משה. אכן, אפ"ל באופן נוסף, כי בגלל שתי התמיהות על הכתוב, מדוע יש לכתוב שנית שעשו את המלאכה ומדוע תלה את עשיית המלאכה בכל ישראל ולא רק בחלקם, סלקא דעתך אמינא לפרש המילים ויעשו בני ישראל להתייחס לאילו מעשים שונים, ולא למלאכה, כי הרי פירוש המלאכה מוקשה משתי התמיהות. לכך קמ"ל שויעשו היינו למלאכה, ואת התמיהות יש ליישב כפי הדרכים שנתבארו לעיל.

והנה, לפי דברי האוה"ח הקדוש כתבו כמה מפרשים לבאר את המעשה בגמרא בשבת (דף לא ע"א), מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. דחפו באמת הבניין שבידו. בא לפני הלל, גיירו. אמר לו, דעלך שני לחברך לא תעביד, זו היא כל התורה כולה, ואידך פירושה הוא, זיל גמור. ע"כ. ומעשה זה תמוה משני פנים, ראשית, מה ראה הלל לדבר שטות זה, ללמוד את התורה על רגל אחת, להתייחס אליו ברצינות, ושנית, מה באמת משמעות תשובתו של הלל שמה ששנא עליך אל תעשה לחברך, דהיינו עניין ואהבת לרעך כמוך, מכיל בתוכו, במובן מסוים, את כל התורה.

אולם, הדברים יוכלו להתבאר כך. בא הנוכרי, הגר לעתיד, וחפץ לקחת חלק בכל התורה כולה. זאת ועוד, הוא חפץ לעשות זאת על רגל אחת, ואין הכוונה לביטוי שמשמעותו דרך חפזה ונמהרת אלא לרגל במשמעות של פעם, כמו שלושת הרגלים. כשרוצה הנוכרי לקיים את התורה בפעם אחת, כוונתו לקיים אותה, כולה, בתנאים העומדים לפניו בחייו אלו, ללא התחשבות בענייני גלגולים וכדומה. על כך משיב שמאי שהדבר בלתי אפשרי, שכן אין הגר יכול לקיים את מצוות הכהנים והלוויים, מצוות ייבום וכדו', ודוחה את הנכרי בסרגל המדידה. ואפשר שכונת שמאי בסרגל הייתה לרמז לגר שכל בריאה והתחום המדוד לה ואין לה השגה במצוות ועניינים שלא ייחסו לה, כגון ענייני הכהונה לישראלים וכדו'. שוב הנוכרי בא בפני הלל והציג לו את רצונו בהשגת שלמות כל התורה, אך הפעם קיבל כתשובה שהשגת השלמות נעשית דרך עניין ואהבת לרעך כמוך. משמעות הדבר, כפי שכתב האוה"ח שעל ידי החיבור לרעך, נעשה אתה בעצמך שלם גם בבחינות שנעדרות אצלך אך נמצאות אצל חברך, והרי חברך נעשה ממש חלק ממך וכמוך:

מלא את המשכן

בפקודי (פרק מ פסוק לד), ויכס הענן את אוהל מועד וכבוד ה' מלא את המשכן. ע"כ. מפני מה פרשת פקודי וספר שמות נגמרים בהשראת השכינה בקרב עם ישראל, יש לומר בפשטות כדי לסיים בדבר טוב, כפי שצינו התוס' בסוף מסכת נידה (דף עג ע"א ד"ה תנא) ובמקורות רבים נוספים. אך נראה שמעבר לסיום בדבר טוב, יש ליתן את הדעת על כך שספר שמות פותח, פסוקים בודדים מתחילתו, בתיאור השעבוד, עבודת הפרך, העינויים והמרורים. נמצא שהספר פותח בשעבוד, בדיוטא תחתונה, ומסיים בהתעלות ובהשראת השכינה, ולא בכדי.

הרמב"ן בהקדמה לספר שמות עמד על הדבר וא"ד, נתייחד ספר ואלה שמות בעניין הגלות הראשון הנגזר בפ' ובגאולה ממנו ולכן חזר והתחיל בשמות יורדי מצרים ומספרם אף על פי שכבר נכתב זה בעבור כי ירידתם שם הוא ראשית הגלות כי מאז הוחל וכו', וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן ושב הקדוש ברוך הוא והשרה שכינתו ביניהם אז שבו אל מעלות אבותם שהיה סוד אלוה עלי אהליהם והם הם המרכבה ואז נחשבו גאולים, ולכן נשלם הספר הזה בהשלימו ענין המשכן ובהיות כבוד ה' מלא אותו תמיד. עכ"ד. רוצה לומר, אין מדובר כביכול בסיפור בעלמא עם התחלה

בעייתית וסוף טוב, אלא יש כאן תהליך אחד בעל אופי מונוטוני של גלות שהופכת לגאולה פיזית של התנערו ויציאה ממצרים ומסיימת בחזרה על מעלת האבות שהייתה השכינה שורה ביניהם, ואז רק אז נעשו ישראל גאולים גאולה שלמה בכל המובנים.

בנוסף לתהליך שעבר עם ישראל מגלות דרך שלבי הגאולה ועד השראת השכינה והחזרה על מעלת האבות שהיא הגאולה המושלמת, נראה שקרו במקביל תהליכים נוספים שיש ליתן עליהם את הדעת. ביניהם, תהליך המנהיגות של משה.

הנה, בעצם מושג המנהיגות ישנו פרדוקס מובנה. המנהיג מתחיל בנקודת ההתחלה, טאבולה ראסה, ומשם מתקדם ומוסיף רבדים על ידי לקיחת אחריות ואקטיביות. בהמשך מגיע המנהיג לעמדה שבה מממש הנהגה בפועל, יש לו מונהגים והוא פועל ומשפיע עבורם. מנגד, יחד עם האקטיביות וההשפעה לפעמים צריך המנהיג למנוע עצמו מלפעול ולתת לדברים ולמעשים להתרחש מאליהם. פעמים שהמשך המנהיגות וההשפעה בעתיד תלוי דווקא בנקיטת עמדה שאינה פעלתנית בהווה.

נאמר בפסוק לה, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד ה' מלא את המשכן. ע"כ. רש"י מיד מביא את דברי חז"ל ומציין לפסוק אחר (במדבר פרק ז פסוק פט) ובבא משה אל אוהל מועד, דהיינו שמשה יכול היה לבוא אל אוהל מועד, שלא כמתואר כאן, ומסביר רש"י, בא הכתוב השלישי והכריע ביניהם כי שכן עליו הענן, אמור מעתה כל זמן שהיה עליו הענן לא היה יכול לבוא, נסתלק הענן נכנס ומדבר עימו. עכ"ד. ועל פניו העניין סתום, מה משמעות הדבר שהענן בראשית שכן על המשכן ולאחר מכן נסתלק וכיצד זה משליך על היכולת של משה לבוא.

הרשב"ם (שם) כתב כי בשעת הקמתו של המשכן שכן עליו הענן מיד להראות חיבתו של הקדוש ברוך הוא על ישראל. כתוצאה מכך נכנס משה אל אוהל מועד רק לאחר שהענן הפסיק לתת את הכבוד המיוחד לישראל בכך שהסתלק מתוך האוהל ושכן על הארון. אם כך, לדרכו של הרשב"ם נראה שלא הייתה מניעה טכנית ממשה להיכנס לאוהל מועד בכל שעה, בין אם השכינה שורה בכל האוהל ובין אם על הארון. וכך מתפרש הכתוב ובבא משה אל אוהל מועד כפשוטו, כי לעולם אין מניעה ממשה לבוא אל אוהל מועד. כל הטעם שמשה לא בא אל אוהל מועד היינו משום שהוא מנע מעצמו מלבוא כדי לא לייצר איזו חציצה והפרעה בין השראת השכינה וישראל באותה שעה שהשכינה הייתה שם במיוחד לכבודם.

וצריך ביאור, מדוע משה המנהיג של עם ישראל מצמצם את עצמו מלהיכנס אצל השכינה בעבור שיהיה קשר ישיר של השראת השכינה עם עם ישראל, הרי זו מהות הנהגתו להיות פרקליט, שגריר ומתווך בין ישראל ובוראם. משה בין הקב"ה וישראל כמו הכף בין הטבח והסועד, שאין כל פחיתות להשתמש בה. משה לכאורה צריך לפעול בהתרחשות כזו ולא להעמיד עצמו בקרן זווית ולהמתין לסיום ההתרחשות. בנוסף, גם לשון הפסוק אינה עולה יפה, שהרי סוף סוף אין זה מדויק לומר שלא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי אם שמשה לא נכנס לאוהל מועד מרצונו אף שטכנית היה יכול לבוא.

ברם, התשובה לכך פשוטה. לאחר תהליך התגברות ההנהגה של משה לאורך ספר שמות, מסתיים הספר בנקודה שבה משה מצמצם עצמו עבור עם ישראל כדרכה של מנהיגות שפעמים צריכה להצטמצם על מנת להתקדם ולהתקיים. משה אינו בא אל אוהל מועד כדי לאפשר את הקשר הישיר של עם ישראל עם השראת השכינה על מנת שתשפיע טוב על ישראל וימשיכו ויתעלו בכך. ומשום שבקיום המנהיגות עסקינן, אף שבהווה מדובר במניעה שמשה מטיל על עצמו, בהסתכלות לטווח ארוך אין זה רצון בעלמא אלא פעולה הכרחית שמשה נקט על מנת להמשיך בשגשוג ההנהגה,

ועל כן לשון הפסוק מורה על חוסר יכולת לעשות אחרת.

ישנו עניין נוסף שבו סיום ספר שמות בהקמת המשכן מתקשר לתוכנו של הספר, יציאת מצרים, ומתקשר גם לפרשת החודש העוסקת בחג הפסח.

כתב הרמב"ם, חמץ ומצה פ"ז ה"ח, אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב וכו', ואימתי צריכין הסיבה בשעת אכילת כזית מצה ובשתיית ארבעה כוסות האלו וכו'. עכ"ל. תיקנו חכמים להסב בליל הסדר בעת אכילת המצה, הנקראת לחם עוני (דברים פט"ז פ"ג), משום שהסבה הינה דרך של בני חורין, דרך של אנשים מכובדים. והשאלה עולה מאליה, מדובר בסתירה בסיסית. האם אנו באים לומר שדי לנו במועט, בלחם עוני, או שבאים אנו להצביע ולהורות על כך שכעת אנו מכובדים ובני חורין שאוכלים בהסבה. אכילת לחם עוני באופן אכילה של אדם עשיר ומכובד הינה סתירה מיניה וביה ושום מסר ברור לא טמון בה, על פניו.

אבל האמת ששני העניינים המנוגדים, כמו שתי שיניים נגדיות וצמודות, מחדדות מסר בהיר וחד. עם ישראל אינו מחפש את הדבר המעונג והמשובח ביותר ואינו פועל בהשתדלות יתירה לאורך ימים ושעות ובדמים רבים על מנת לאפות את הלחם הטוב ביותר, אלא די לו במצות, לחם עוני, שמספק לו את כל צרכיו. ברם, בהינתן נתונים אלו, המצות, ישראל פועלים להשתמש בכלים שבידיהם באופן הטוב ביותר. את לחם העוני ישראל יאכלו בצורה שאוכל אדם עשיר, בהסבה. רוצה לומר, לא המה הוא החשוב אלא האיד, לא הדבר עצמו הוא החשוב אלא התוכן שיוצקים בו, ומאותה סיבה שאמרו בכתובות (דף קיא ע"ב), טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו חלב.

מסר זה הולך וסובב כחוט השני גם את המשכן, תרומתו ועשייתו. המשכן נבנה בצורה מוקפדת ומדוקדקת, הוא וכליו בתבניתם ובצורתם המסוימות, אבל בסופו של דבר החומרים מהם הורכב המשכן, אוהל העשוי מעצי שיטים יריעות עיזים זהב כסף ונחושת תרומת העם, ומימדיו אינם המרשימים והעצומים ביותר שניתן היה להעלות על הדעת. עיקר הקמת המשכן הייתה בשימת הלב, בעשייתו ואף בתרומתו ככתוב (שמות פרק כה פ"ב) מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, רוצה לומר, לא הכיס תרם אלא הלב תרם. חשיבות התרומה לא נבעה מממדיה אלא מהכוונה שמאחוריה. זאת ועוד, אחר השלמת החומר והקמת גוף המשכן על תילו, מדגישה התורה שהמלאכה טרם הושלמה עד שניצוק הרוח אל תוך הגשם, כיסה הענן את אוהל מועד וכבוד ה' מלא את המשכן:

תורת כהנים

הספר הזה הוא תורת כהנים והלוויים יבאר בו ענייני הקרבנות כולן ומשמרת המשכן.
רמב"ן בהקדמה לויקרא.

ויקרא

ויקרא אל משה

בויקרא (פרק א פסוק א), ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאוהל מועד לאמר. ע"כ.
ועמד רש"י לחלק בין הלשון האמורה אצל משה לבין הלשון האמורה אצל בלעם וא"ד, ויקרא אל משה, לכל דברות ולכל אמירות ולכל צווים קדמה קריאה, לשון חיבה, לשון שמלאכי השרת משתמשים בו, שנאמר וקרא זה אל זה, אבל לנביאי אומות העולם נגלה עליהן בלשון עראי וטומאה, שנאמר ויקר אלוקים אל בלעם. עכ"ל.

וביאר השפתי חכמים מה הכריחו לרש"י לפרש כן, משום שהיה קשה לו למה ליה למכתב ויקרא וידבר שהוא כפל לשון. לכן פירש זאת על ידי שלא היה מדבר עימו פתאום אלא קראו תחילה משה משה ואמר הינני, ואחר כך היה מדבר עימו.

ונראה לחדד כי בין הלשון האמורה אצל משה ללשון האמורה אצל בלעם יש שני הבדלים אך סיבת ההבדלים אחת היא. הבדל ראשון, שאצל משה נגש ה' לדבר עימו בשני שלבים, לעומת אחד אצל בלעם, והבדל שני, שביחס למשה אמר הכתוב ויקרא לעומת בלעם שלגביו נאמר ויקר. ועכ"פ, סיבת ההבדלים היא שאל משה הי"ת פנה בקביעות, בחיבה ובקדושה, בעוד אל בלעם ה' פנה רק בדרך עראי וטומאה, דרך מקרה שסולדים ממנה ומשתדלים להימנע מלנקוט בה. לכן אל משה הקב"ה פנה ביתר קביעות, בפנייה ראשונית לפני הפנייה העיקרית, ולכן אל בלעם פנה ה' בלשון ויקר, בדרך מקרה וקרי.

בהדר זקנים מבעלי התוס' הביא הבדל נוסף בין לשון הכתוב לגבי משה ולגבי בלעם, שאצל משה כתב ויקרא אל משה ולגבי בלעם כתב ויבא אלוקים אל בלעם. ונראה שלכאורה היה צריך להיות להיפך, שאת בלעם הרשע יותר יטריח ה' ויצריכו לבוא אליו, ואת משה רבינו ע"ה הצדיק ימנע ה' מטורח.

וביאר בהדר זקנים את פשר ההבדל בעזרת משל. משל למלך היושב בהיכלו. הוצרך לדבר עם מצורע אחד, יצא לקראתו עד פתח טרקלין ביתו ודיבר עימו שם כדי שלא יכנס וימאס את היכלו. הוצרך לדבר עם אחד מן השרים, קורא לו ומדבר עימו בהיכלו. כלומר, אל בלעם המצורע, יוצא ה' מטרקלינו ומטריח עצמו, כביכול, ללכת עד אליו, כל זאת כדי שימנע בלעם המאוס מלגשת אל ה' ולהיכנס בסביבתו. מנגד, משה שהי"ת חפץ בנוכחותו ובהיותו בטרקלין ובמקום השכינה, אליו קורא ה' שיתקרב וידבר עימו בהיכל.

ועו"כ לבאר על דרך הפשט, שלפי שנאמר שכבוד ה' מלא את המשכן ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, הוצרך לקרותו ולהרשותו להיכנס, מה שאין כן אצל בלעם שלא היה שייך בדיבור עם ה' באוהל מועד. וכן בהר סיני מצינו שכיסהו הענן ונאמר שם ויקרא אל משה, מאותו הטעם.
הבעל הטורים גם כן כתב על ההבדל בין לשון ויקרא שאצל משה לבין לשון ויקר שאצל בלעם,

וקישר לעניין את האלף הזעירה שבמילת ויקרא. וכך כתב, אלף דויקרא זעירא, שמשא לא רצה לכתוב אלא ויקר, כדרך שנאמר בבלעם, כאילו לא נראה לו השם אלא במקרה, ואמר לו הקב"ה לכתוב גם האלף וכתבה קטנה. עכ"ל. ויעויין ברא"ש שכתב כע"ז, שכתב באלף קטנה לפי שהיה משה מקטין עצמו בכל, דכתיב והאיש משה עניו מאוד מכל האדם. אלא שחלוק מבעל הטורים בכך שלא התכוון להקטין עצמו במובן של להידמות לבלעם שנקט בו לשון ויקר, אלא רק להקטנה בעלמא בהיות משה עניו מאוד.

ושלוש הערות בדבר. ראשית, נראה שהבעל הטורים נחלק עם רש"י וכל המפרשים בכך שלשון ויקר מורה רק על לשון מקרה אבל לא על לשון קרי וטומאה. והדבר עולה היטב לפירוש, כי לפיו משה התכוון לכתוב על עצמו בלשון ויקר, ואע"פ שהאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, לא יעלה על דעת איש שיכנה בעצמו כינוי גנאי וטומאה. שנית, דרכם של הרא"ש ובעל הטורים טעונה ביאור, מה הפשט שפעל משה, לפי פירושם, כביכול, נגד דברי הי"ת, שה' רצה שיכתב דבר אחד, ויקרא עם א', אבל משה השתדל שיעשה דבר אחר, ויקר ללא האלף. ושלישית, עוד צ"ב לדרכם שסוגיא שלימה סובבת סביב אופן כתיבת מילת ויקרא, מדוע העניין המתין לריש החומש השלישי ולא הופיע קודם לכן, במעמד מתן תורה (שמות פכ"ד פט"ז), שם נכתב ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענין, בלא אלף זעירה, או במעמד הסנה (פ"ג פ"ד), שם נאמר ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה.

ונראה לבאר כי כלל לא היו רצונות מנוגדים, כביכול, בין משה והקב"ה. הקב"ה אמר למשה לכתוב ויקרא, עם אלף, כי כך האמת שהתורה צריכה להיכתב לפיה, ומשה מתוך ענווה כתב עם אלף קטנה, מבלי שום סתירה לרצון ה'. כלומר, ה' ציווה את משה רק מה לכתוב, אך בצורת הכתיבה ואופן הנגשת האינפורמציה העומדת מאחורי האותיות, בזה יש למשה את המקום לבחור כיצד הוא רואה לנכון לבצע את הדברים. והואיל וכך הדבר, יאה למשה, העניו מכל אדם, להעביר את המסר בדרך של ענווה, בהצגת עצמו וכבודו כקטנים וחסרי חשיבות, מבלי לשנות כלל מהמילים שה' חפץ שיכתבו בתורה.

ובעניין מה שהאלף הזעירה הופיע בריש ויקרא לראשונה ולא בכל מקום שכתב ויקרא קודם לכן, צריך לומר שהייתה איזו נקודת זמן שרק החל ממנה חש משה צורך להוסיף בענווה ובהקטנת חלקו בהעברת דברי ה', מה שלא נצרך קודם לכן. ואפשר שנקודה זו הייתה כשהביא משה את הלוחות האחרונות, ביום הכיפורים, ונאמר בפרשת כי תשא (פרק לד פסוק כט) שבאותה שעה קרן עור פניו. המפרשים מפרשים הקרניים כקרני הוד מבהיקים ובולטים, ומביאים שני טעמים לכך שמשא זכה בהם. טעם אחד, מביא רש"י, שזכה משה מן המערה, שנתן הקדוש ברוך הוא ידו על פניו שנאמר (פל"ג פכ"ב) ושכותי כפי. פירוש נוסף מביאים המפרשים, הריב"א הרא"ש ועוד, שכשכתב התורה היה מקנח הקולמוס בשעריו, ועי"כ זכה משה לקירון פנים. מעתה אפשר שמשא חש להדגיש את מקומו השולי, בענוותנותו הרבה, דווקא לאחר שקרן הוד על ידי שליחותו או כתיבתו. דווקא בעת הזו רצה משה להבהיר כי אין השליחות או הכתיבה שעל ידו הן העיקר, כי אם תורת ה' עצמה ואין בילתה:

הלב רוצה להתקרב

בויקרא (פרק א פסוק ג), אם עולה קרבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו אל פתח אוהל מועד יקריב אותו לרצונו לפני ה'. ע"כ. ומביא רש"י, יקריב אותו מלמד שכופין אותו, יכול בעל כורחו תלמוד לומר לרצונו, הא כיצד כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. עכ"ל. וכך אמרו במשנה בערכין (פרק ה

משנה ו), חייבי ערכים ממשכנין אותן וכו' שנאמר לרצונו כופין אותו עד שיאמר רוצה אני וכן אתה אומר בגיטי נשים כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. ע"ש. ובדומה לכך כופין על מצוות עשה, בחולין דף קלב (ע"ב), אומרים לו עשה סוכה ואינו עושה לולב ואינו עושה עשה ציצית ואינו עושה מכין אותו עד שתצא נפשו. ע"ש.

ומפורסמים דברי הרמב"ם מהלכות גירושין (פ"ב ה"כ) בעניין זה וא"ד, מי שהדין נותן שכופין אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש, בית דין של ישראל בכל מקום ובכל זמן מכין אותו עד שיאמר רוצה אני ויכתוב הגט והוא גט כשר וכו'. ולמה לא בטל גט זה שהרי הוא אנוס בין ביד גויים בין ביד ישראל, שאין אומרים אנוס אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחוייב מן התורה לעשותו כגון מי שהוכה עד שמכר או נתן אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצווה או לעשות עבירה והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו או עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו אין זה אנוס ממנו אלא הוא אנוס עצמו בדעתו הרעה. לפיכך זה שאינו רוצה לגרש מאחר שהוא רוצה להיות מישראל רוצה הוא לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות ויצרו הוא שתקפו וכיוון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני כבר גרש לרצונו. עכ"ד. הרי מנמק הרמב"ם את תועלת הכפייה על הגט וכן לגבי כל כפייה על קיום מצווה בכך שבאמת רוצה הישראל בפנימיותו לעשות כפי שמחוייב ע"פ התורה. אם כן, כל הסיבה שהיה נמנע מלעשות ע"פ התורה קודם לכפייה אינה אלא קליפה ומניעה חיצונית, ומאחר שהוסרה המניעה ומסכים ליתן שוב מתחברת ההסכמה אל הרצון הפנימי האמיתי ליתן את הגט ולקיים את דבר המצווה.

אף הגמרא בבבא בתרא (דף מז ע"ב) עוסקת בעסקי כפייה ולחץ פיזי להניע אדם לעשות דבר מה, אמר רב הונא תליוהו וזבין זביניה זביני, מאי טעמא, כל דמזבין איניש אי לאו דאניס לא הוה מזבין ואפילו הכי זביניה זביני, ודילמא שאני אונסא דנפשיה מאונסא דאחריני, אלא כדתניא יקריב אותו מלמד שכופין אותו יכול בעל כרחו תלמוד לומר לרצונו, הא כיצד כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, ודלמא שאני התם דניחא ליה דתיהוי ליה כפרה, ואלא מסיפא וכן אתה אומר בגיטי נשים כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, ודלמא שאני התם דמצווה לשמוע דברי חכמים, אלא סברא הוא אגב אונסיה גמר ומקנה וכו'. הלכתא תליוהו וזבין זביניה זביני. ע"ש. הרי למסקנא תלוהו ומכר מכירתו קיימת, והטעם של רב הונא לכך הוא מסברא שמתוך היסורים גומר בליבו להקנות הואיל והוא גם סובל את היסורים וגם בלאו הכי מקבל מעות ולא מפסיד את שווי המכר. בהינתן המצב עם שני הנתונים האלו, אומר רב הונא מסברא, עושה האדם את שיקוליו וגומר ומקנה. כך מבאר הרשב"ם שם.

ויש לתמוה אודות הסברא הפשוטה לדעת רב הונא, אגב אונסיה גמר ומקנה, מדוע אינה יכולה ומספיקה להיאמר גם ביחס לשאר הכפיות, כפייה על הקרבנות ועל הגט ושאר המצוות, עד כדי שהוצרך הרמב"ם להאריך בהלכותיו ולירד לשורש הרצון האמיתי של היהודי. לכאורה אף בלא לחדש ולהבחין בין רצון פנימי אמיתי לבין רצון חיצוני כוזב, ניתן להשתמש בסברת רב הונא בתלוהו וזבין שאגב אונסיה גמר ומקנה, כי הנכפה על הגט גיטו קיים לפי שאגב אונסו גומר דעתו ליתן את הגט, והנכפה על הבאת הקרבן גומר דעתו אגב אונסו להביא את הקרבן. משום מה ישנה הבחנה בין כפייה על המצוות לבין כפייה על המכר, שהאחרונה די לה בנימוק שאגב אונסו גומר ומקנה והראשונה צריכה לירד לעומק נשמתו של היהודי ולגבות את ההסכמה באותו רצון פנימי. לו יצויר שהרצון האמיתי של היהודי אינו בקיום המצוות, חס וחלילה, ואינו מסכים להביא את הגט או לקיים את המצווה אלא אגב האונס, מה חסרון יש בכך כל עוד דעתו לקיים. ועד כמה שיש חסרון בדעת הנרכשת בעזרת תלייה וכפייה, משום מה מתפוגג החסרון כאשר מדובר בדעת לצורך מכר.

התשובה היא שיש דעת ויש דעת, יש הסכמה משפטית היכולה לנבוע מהכרח ושיקולים חיצוניים ויש הסכמה מהותית שנובעת מהרצון לקיים את הדבר עצמו. רוב המוכרים, ובפרט כאשר נכפים באלימות על המכר, הן אמנם אינם שמחים במכירה וההיפרדות מחפציהם, אבל מקבלים החלטה מחושבת בשקלול כל הלחצים המופעלים עליהם שעדיף למכור ולקבל כסף, והחלטה זו מספיקה כדי ליצור חלות משפטית של מכר. לעומת זאת, בדיני קרבנות וגיטין וכמותם גם בשאר המצוות התורה דורשת קריטריון אחר מעבר להסכמה ורצון טכני בקיום הקרבן או הגט, התורה דורשת שיהיה לרצונו. המהות בהקרבת קרבן לה' אינה רק העברת בעלות של הבהמה ממנו אל ההקדש אלא מעשה של התקרבות באמצעות הקרבן, ובאותה מידה גם נתינת הגט פועלת במישור ההתקרבות, רק להיפך, כוונה אמיתית ליצור ריחוק וניתוק. כך או כך, מדובר בפעולות שרצון הלב בקירוב או בהרחקה הינו בעצם המהות שלהן, והעדרותו פוגמת בהן. אילו תליוהו ומקריב, על משקל תליוהו וזבין, קורבנו צריך להיות פסול הואיל והרצון להקריב במקרה זה הוא רצון טכני, הסכמה מתוך שיקול שכלי להימלט מן המכות ולא מתוך רצון הלב להתקרב לה', ורצון טכני אינו עונה לגדר לרצונו. בדיוק בגלל ההו"א הזו בא הרמב"ם ומסביר שיחד עם ההסכמה מתוך הכפייה גם מתגלה רצון הלב האמיתי של היהודי להקריב קרבן, לתת גט ובאופן כללי לקיים את רצון ה' וחובר אל ההסכמה החיצונית. הרמב"ם בונה את הגשר בין הרצון הטכני לבין רצון הלב לקיים כל דבר מצווה, שאלמלא כן הכפייה לא הייתה מועילה להם.

בבמדבר רבה (פרשת קורח פי"ח סי' כא) איתא, אמרו ישראל, רבש"ע בזמן שבת המקדש קיים היינו מקריבים קרבן ומתכפר ועכשיו אין בידינו אלא תפילה. ע"ש. וכן במקורות רבים נוספים מוזכר שבימינו שהקרבנות אינם מן הנמצא, נשלמה פרים שפתינו, כלומר, התפילה באה חלף הפרים ותשלומם. והנה, אם אכן לשם הקרבת הפרים נדרשת מדרגה מיוחדת של רצון, לא רק רצון והסכמה טכניים בעלמא הנובעים משיקולים חיצוניים כמו הסכמה בין מוכר וקונה כי אם רצון הלב להשתתף ולהתקרב בהקרבת הקרבן, הדעת נותנת שגם לתשלום הפרים, השפתיים הרוחשות תפילה, נדרשת אותה פנימיות וכוונה באותה מידה שהיא נדרשת לקרבן אותו באה התפילה להשלים. לפי זה, אדם המתפלל משיקולים ולחצים חיצוניים וחסר את הרצון המהותי להתקרב לה' בתפילה, לרצונו, יש פגם מהותי בתפילתו. וידועים דברי חובות הלבבות כי תפילה בלי כוונה כגוף בלי נשמה, ודברי הרמב"ם מהלכות תפילה (פ"ד הט"ו) שכל תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה, והצורך שיהיה לרצונו כמו קרבן הוא סעד נוסף לקביעות אלו.

ברם, שמא המסקנא מכל הנדון אינה אלא להיפך, כי כמו שלהקרבת הקרבנות אומרת התורה שצריך שיהיה לרצונו ובא הרמב"ם ואומר שגם להסכמה מתוך כפייה יש גדר של לרצונו אחר שיכפה ויאמר רוצה אני כיוון שכך הקליפות מוסרות ומתגלה רצונו הפנימי בקיום המצוות מאחורי ההסכמה להקריב את הקרבן, כך אפשר שגם המתפלל מן הפה ולחוץ מתוך הכרח ולחצים חברתיים וכדו', כל עוד מבחינה טכנית הוא התפלל, גם אם ברובד החיצוני נראית התפילה כדבר הכפוי, כמוהו כמו מי שכופין אותו עד שיאמר רוצה אני להקריב קרבן וליתן גט שלעולם בפנימיותו הלב רוצה להתקרב. לב של יהודי לעולם חפץ להתפלל לה', בין אם בא ומתפלל כביכול מרצונו החופשי ובין אם מגיע לבית הכנסת ופותח את הסידור מתוך לחצים סביבתיים, כיוון שנכפה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני כבר מתפלל לרצונו:

שחיטה לאו עבודה

בויקרא (פרק א פסוק ה), ושחט את בן הבקר לפני ה' והקריבו בני אהרן הכהנים את הדם וזרקו את הדם על המזבח סביב אשר פתח אוהל מועד. ע"כ. ושחט והקריבו הכהנים, אומר רש"י, מקבלה ואילך מצוות כהונה, לימד על השחיטה שכשרה בזר. עכ"ל.

וכך אמרו בגמרא בזבחים (דף יב ע"ב) על המחלוקת האם הולכה שהיא עבודה שאפשר לבטלה כשרה בזר, אמר ליה אבבי והא שחיטה דעבודה שאי אפשר לבטלה וכשרה בזר, אמר ליה שחיטה לאו עבודה היא. ע"ש. וה"ר יעקב דאורלינש מפרש, מביאים התוס', לאו עבודה היא לפי ששווה בחולין ובקודשים, אם כן לאו מטעם עבודה ציווה המקום שחיטה, והמשיכו התוס' בפירוש נוסף, ולי נראה לאו עבודה היא מדמכשרינן עומד בדרום והושיט ידו לצפון ושחט בקודשי קודשים ובמקבל פסול וכו' ועוד מדאמר בההיא שמעתא בפ"ב נתלה ושחט שחיתו כשרה דשחיטה על ירך אמר רחמנא ולא שוחט על ירך אלמא דשחיטה לאו עבודה היא וכו'. עכ"ד. הרי שני פירושים מדוע שחיטה איננה עבודה, לר' יעקב משום שהשחיטה נדרשת גם עבור בהמת חולין, ולפירוש השני משום שהשוחט יכול לעמוד במקום אחר מן המקום הכשר לשחיטה בניגוד לקבלה שהיא כן עבודה. וסברות שני הפירושים טעונות ביאור, וכצ"ב במאי פליגי אהדדי.

סברת ר' יעקב, לאו עבודה היא לפי ששווה בחולין ובקודשים ולא מטעם עבודה ציווה המקום שחיטה, הינה לכאורה שפעולת השחיטה בקודשים הינה אותה פעולת שחיטה ממש כמו של חול, וזו גם משמעות הפעולה מעבר למעשה הפיזי קודם לרבדים הנוספים לאחר מכן על גבי השחיטה, קבלת הדם וכו' עד שהופכת הבהמה לקרבן. לכן, אומר ר' יעקב, אם מתבוננים בשחיטה, עדיין איננו רואים כביכול עבודת קרבן אלא עבודה או מעשה בבהמת חולין בעלמא. אך הדבר מוקשה, שכן ודאי גם פעולת השחיטה של הקרבן בעצמה יש לה דינים חלוקים משחיתת בהמת חולין, כגון שחיטה יבששת או שחיטה בכלי וכו', וכיצד ניתן לראות בה ממש שחיטה כמו של חולין. סברת הפירוש הנוסף שהביאו תוס' היא שמתוך שדין המקום הוא בעצם השחיטה ולא בשוחט סימן הוא ששחיטה לאו עבודה, שכן אחרת גם השוחט היה צריך להיות במקום הראוי לשחיטה. וצריך להבין לפירוש זה ובכלל, כיצד ייתכן ששחיטה לאו עבודה והרי אנו יודעים ששחיטה היא פעולה בעלת משמעות, הראשונה מבין ארבע עבודות הקרבן, שחיטה, קבלה, הולכה וזריקת הדם ויש בה דין מחשבת פסול ועוד. באיזה מובן אין שחיטה עבודה ובאיזה מובן הן.

הרמב"ם בפ"ט מהלכות ביאת המקדש (ה"ז) כתב שהדלקת הנרות כשרה בזר ובחוץ, וביאר זאת הגר"ח, דס"ל לרמב"ם שמצוות הדלקת הנרות אינה בעצם מעשה ההדלקה כי אם שיהיו הנרות דולקים תמיד, וצריך שתהא הטבת הנרות בכהן מפני שבמה שהנרות דולקים מתקיימת מצווה זו של ההטבה וההכנה של הנרות, ומה שאין כן עצם מעשה ההדלקה שאינו נוגע לקיום המצווה שהנרות דולקים אלא רק היכי תימצא טכני להגיע לזה ולכן יכול באותה מידה להיעשות בידי זרים. לכן גם פסק הרמב"ם שהדלקת הנרות דוחה את השבת ואת הטומאה משום שנאמר בה תמיד, ולא משום שהיא דבר שקבוע לו זמן, שכן על אף שדישון המנורה והטבת הנרות הם בכל בוקר ובין הערביים, מעשה ההדלקה אינו מעכב ואינו שייך לעיקר המצווה שיהיו הנרות דולקים. ע"ש בדבריו. ועכ"פ, ההבחנה בין קיום המצווה שבתכלית לבין ההיכי תימצא שבמעשה שדקדק הגר"ח בהדלקת המנורה פותחת פתח להבחין גם בין מעשה השחיטה לבין מציאות הקרבן שחוט, כפי שגם מבסס הפירוש השני בתוס' בציון העובדה שהשוחט יכול לעמוד בחוץ בניגוד למציאות הקרבן השחוט שמוכרח להתרחש דווקא בפנים. ומעתה נאמר שמעשה השחיטה אינו עבודה, אבל ודאי שמציאות השחיטה היא פרט חשוב ומהותי בפרטי והלכות הקרבן. מעשה השחיטה אין הוא עבודה, אך מציאות השחיטה

הן היא משמעותית בהחלט.

לעומת פירוש התוס' שהתייחס לחילוק בין השוחט והשחיטה, הר"ר יעקב ערער את עצם השייכות של פעולת השחיטה לקרבן מעבר לשחיטת בהמת חולין בעלמא, חרף חילוקי הדינים הברורים בין השחיטות. נראה לבאר זאת ע"פ השאלה המעניינת שדן בה באורחות שבת בעניין הליכה ברחוב הגורמת הדלקת אור, והביא שהורו גדולי ההוראה שמן הדין אין בזה איסור ומותר במקום הצורך, והטעם שאין זה נדון כדין הרגיל של פסיק רישא וכלל לא מייחסים את המלאכה לאדם הוא משום שאין לו קשר ישיר למלאכה והיא נפעלת בריחוק ממנו, דאטו אם יהא לוויין בשמים המצלם מי שהולך בארץ נימא שיאסר לילך אם יודע שתמונתו נרשמת עכשיו במצלמת הלוויין, וקצת דוגמא לזה מש"כ הרשב"א גבי נועל את ביתו ונמצא צבי שמור בתוכו דאין בזה איסור וחזינן דלא כל דבר שנעשה ע"י אדם בהכרח מתייחס אליו. ע"ש בדבריו. וייתכן שניתן להשליך את התובנה שלא מייחסים את הפעולה, כמו ההליכה, אל התוצאה הנוספת והמרוחקת שלה, הדלקת האור, גם על פעולת השחיטה לר' יעקב. כיוון שיש חלק בשחיטה שנעשה גם בחולין, הגם שהוא רק חלק וקיימים גם פרטי דינים שונים, את אותו החלק לא מייחסים אל התוצאה המרוחקת והמרוממת של עבודת הקרבן מעבר למשמעות הבסיסית של שחיטת חולין, כפי שאין מפרשים את ההליכה מעבר לצורת התניידות, ודי בזה כדי להוציא את השחיטה מכלל עבודה ולהכשירה בזר:

נפש בשגגה

בויקרא (פרק ד פסוק ב), דבר אל בני ישראל לאמר נפש כי תחטא בשגגה מכל מצוות ה' אשר לא תעשינה ועשה מאחת מהנה. ע"כ. על השגגה הוא מביא ואינו מביא על הזדון.

ומדוע אין מביאים קרבן אף על חטא במזיד, שהרי אם חטא קל בשוגג דרוש קרבן לכאורה קל וחומר שחטא חמור במזיד יהיה טעון קרבן, נראה להסביר בשתי דרכים. דרך אחת, פשטנית, הינה שרמת הכפרה המסוימת בקרבן מספקת עבור חטא קל בשוגג ואינה מספקת עבור חטא חמור במזיד שכפרתו בייסורים או במיתה כמבואר בסוף מסכת יומא. כביכול הקרבן כלל לא נחשב במקום שיש חטא חמור. אך אפשר לומר בדרך נוספת, שהתאמת הקרבן לשוגג אינה רק התאמה כמותית בעלמא ברמת הכפרה אלא באופן האיכותי והמהותי של דרך התיקון. רוצה לומר, ביחס לחסרון תשומת הלב שהוא שורש חטא השוגג, אם מבחינת משמעות המעשה עצמו או עיתויו, מבוצע כל הטקס של הבאת הקרבן שתפקידו לעורר ולחדש את אותה תשומת הלב ולנסות לקבע אותה בקרב מי שחטא לבל יכשל בזה שוב.

הרמב"ן בפרק א (ויקרא פ"א פ"ט) ייסד לנו זאת וא"ד, כי בעבור שמעשי בני אדם נגמרים במחשבה ובדבור ובמעשה, צוה השם כי כאשר יחטא יביא קרבן, יסמוך ידיו עליו כנגד המעשה, ויתודה בפיו כנגד הדבור, וישרוף באש הקרבן והכליות שהם כלי המחשבה והתאוה, והכרעים כנגד ידיו ורגליו של אדם העושים כל מלאכתו, ויזרוק הדם על המזבח כנגד דמו בנפשו, כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה כי חטא לאלהיו בגופו ובנפשו, וראוי לו שישפך דמו וישרף גופו לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורה וכפר הקרבן הזה שיהא דמו תחת דמו, נפש תחת נפש, וראשי אברי הקרבן כנגד ראשי אבריו, והמנות להחיות בהן מורי התורה שיתפללו עליו. וקרבן התמיד, בעבור שלא ינצלו הרבים מחטוא תמיד. ואלה דברים מתקבלים מושכים את הלב כדברי אגדה. עכ"ד. היינו שכל פרט ופרט בהבאת הקרבן באה ליתן רושם עמוק בלב החוטא על משמעות החטא שלו, ולעורר את גופו, כמעט במובן הפיזי, שלא יחזור בשנית על אותה שגגה שנבעה מהיסח הדעת, מהזנחת הכרת המציאות וחוסר שימת לב.

וידוע כי הרמב"ם במורה נבוכים (ח"ג פרק לב) ביאר את עניין הקרבנות בדרך אחרת, כדבר שניתן לישראל לפי טבע האדם שקשה לו להניח כל מה שהרגיל בו פתאום, ומפני זה השאיר השם מיני העבודות ההם והעתיקים וצוונו לבנות היכל, מזבח ולהקריב קרבנות. ע"ש. ולדבריו אין טעם פנימי להקרבנות הקרבן כי אם עניין חיצוני שהקרבנות דומים להנהגה שהיו רגילים בה ומכירים אותה כעובדי אלילים, ולכן נצטוו להמשיך באותה ההנהגה עם הסייג שהיא תעשה באופן מסוים ומיוחד להי"ת, לו ולא לאחר, בדרך מסוימת ולא בדרך אחרת. ונדמה שלפי דרכו שאין התאמה איכותית בין הקרבן לבין חטא שבשוגג, צריך לומר שהקרבן בא רק על חטא שבשגגה מפני ההתאמה הכמותית ומשום שזו רמת הכפרה שהוא מתאים לה וחטא בזדון טעון רמה גבוהה ממנה, כך שעבור זה רמת הכפרה של הקרבן לא מועילה דבר.

הנה, לשון הפסוק היא נפש כי תחטא בשגגה, ותמחהו המפרשים מה הדגש בהוספת המילה נפש. והביאו את דברי המדרש כי באה המילה נפש לרבות גרים, אך הביאו לזה גם פירושים נוספים.

בדעת זקנים מבעלי התוספות כתבו כי נעשה הדבר כדי להודיע שעיקר החטא תלוי בנפש, משל לשני בני אדם שחטאו למלך אחד נכרי ואחד מבני פלטרין שלו העלו שניהם לבימה לדון וצוה המלך לפטור את הנכרי ואת בן הפלטרין לדון ביסורין, אמרו לו בני פלטרין שלו והלא גם זה חטא לך אמר להם זה נכרי ואינו מכיר בטובי אבל זה שהוא מבני ביתי ומכיר בטובי ופשע בי יצא דין זה עליו, כך הגוף הוא נכרי שנברא מן התחתונים אבל הנשמה שהיא מן העליונים ודינה להיות טהורה ואפ"ה חטאה, לפיכך הגוף הושלך בקבר והנשמה תקבל היסורין ולעתיד לבא הקדוש ברוך הוא מביא גוף ונשמה ודן אותם וכו'. עכ"ד. כמשל במסכת סנהדרין (דף צא ע"ב) על החיגר והסומא שאכלו מן הפרדס יחדיו ונדונו יחדיו. ועכ"פ, הנפש היא זו שכביכול מבני הבית של העליונים ומכירה במשמעות הטהרה ושמירת המצוות וח"ו באי שמירתן, ועל כן תלה בה את החטא, כי היא העיקר, ואף לא תימלט הנפש, דהיינו הנשמה, מן הייסורים שתקבל על ידי שלעתיד לבוא יחבר אותה הקב"ה אל הגוף וידון אותם יחדיו.

והרמב"ן כתב וא"ד, נפש כי תחטא בשגגה, בעבור היות המחשבה בנפש והיא השוגגת הזכיר כאן נפש, והמשיך וכתב, וטעם הקרבנות על הנפש השוגגת מפני שכל העונות יולידו גנאי בנפש והם מום בה ולא תזכה להקביל פני יוצרה רק בהיותה טהורה מכל חטא, ולולי זה היו טפשי העמים זוכים לבא לפניו, ולכן הנפש השוגגת תקריב קרבן שתזכה לקרבה אל האלהים אשר נתנה, ובעבור זה גם כן הזכיר נפש. עכ"ד. כלומר, החסרון של החוטא בשוגג בא לידי ביטוי כמום או לכלוך בנפש המונע ממנה מלהגיע לתכלית של הקבלת פני יוצרה שיכולה להיעשות רק בטהרה שלמה. ולכלוך זה הוא גם הסיבה לכך שטיפשים שכל מעשיהם בשגגה אינם האנשים במדרגות הגבוהות ביותר, שהרי מכל מקום יש חסרון טבעי בנפשם מחמת עוונם. זו הסיבה לדגש של הכתוב נפש כי תחטא, ונראה שזהו גם טעם חד וברור לכך שיותר קל לכפר על חטא בשוגג מאשר חטא במזיד, כי כפרת השוגג באה כדי לנקות את הנפש המכוסה בכיסויי הכעור של החטא, בניגוד לחוטא במזיד שנפשו עצמה חסרה ואין די עבורה בהסרת כיסוי. ולדרך זו נדמה שקרבן מכפר על שגגה מפני רמת הכפרה שלו ולא מפני העניין המהותי מאחוריו. ואף שהרמב"ן הוא ראש וראשון לסוברים שיש לקרבנות מהות שיחשוב האדם על הקרבן כעל עצמו, הרי עצם קיום המהות אינו מכריח שמהות זו היא הסיבה שקרבן מתאים לחטא בשוגג ולא לחטא במזיד. אדם שמקריב קרבן יכול לדמיין את עצמו במקום הבהמה גם בהקשר של חטא במזיד, ובכל זאת מזיד אינו מביא קרבן משום שכפרתו מרובה הרבה יותר, וכנ"ל.

הרש"ר הירש כותב כי הנפש היא עיצומה של האישיות המתגלה בשכל וברצון, והגוף על איבריו

וכוחותיו מסור לשלטונה והדרכתה. אם הגוף משועבד לנפש והנפש משועבדת לה', הרי האדם עובד את ה' במעשיו בכל חיי רוחו וגופו. רצונו השולט בגופו יגשים את רצון ה' בחירות מוסרית. שונה הדבר אם הנפש תחטא, באותה שעה במקום שהיא תפעיל את איברי גופה וכוחותיו רק במסגרת הגבולות שנתקדשו ברצון ה' הרי קרובה הסכנה שתמרה בהם את רצונו. וזו היא מעתה משמעות קרבן חטאת, הנפש יצאה מתחום שלטון רצון ה' ועתה היא חוזרת ומבקשת את קירבת ה', שטהרת מעשיה תלויה בה. הקרבן המבטא בקשה זו קרוי קרבן חטאת, וקרבן היינו קירבת ה'. יעויין שם בדבריו.

אם כן, אומר הרש"ר הירש שהאדם המתוקן מבטא שרשרת פיקודית של שלטון הי"ת על הנשמה ושלטון הנשמה על הגוף. היררכיה זו מייצרת את התוצאה הנורמטיבית שרצון ה' מוגשם בחירות הנפש שנותנת פקודות לגוף. כאשר נפש כי תחטא, נוצר ונמשך מזה ניתוק בין השלטון של הקב"ה על הנשמה, שעל ידי שבאופן טבעי לאחר החטא מתרחקת הנשמה מיוצרה, גם החירות שלה לבחור מתרחקת ממקומה הטבעי לבצע בחירות בהתאם לרצון ה' ומתגבר החשש שתמרה בהוראותיה לגוף את רצונו יתברך. הבאת הקרבן, אומר הרש"ר הירש, זו התרופה למכה שבאה להסיט את האונייה חזרה אל חוף המבטחים של רצון הי"ת, הקירבה אליו וביצוע בחירות שמתאימות לדרך ה'. ונראה לומר שאף שגם במזיד וגם בשוגג הולכת ומתנתקת הנפש מרצון ה', מכל מקום רק בשוגג מדובר בהידרדרות טבעית המתקשרת לחוסר שימת לב, בניגוד למזיד שהתרחק בזדון ובאופן שרירותי. ומהאי טעמא קרבן חטאת המבטא התקרבות וחזרה טבעית בא כנגד וכתיקון להתרחקות הנפש הטבעית שבשגגה ולא ביחס להתרחקות המלאכותית של העושה בזדון. ומהאי טעמא אמר הכתוב נפש כי תחטא בשגגה, הנפש שהיא המחבר בין רצון ה' לבין הגוף הגשמי היא המרחב שבו מתרחשת הנסיגה הטבעית שראשיתה בחטא ותקנתה מותאמת איכותית כקרבן המותיר רושם ושיח על האדם, כפי שתיאר הרמב"ן, וכתוצאה מזה חוזרת הנשמה למקורה ולדרך הישר:

צו

תרומת הדשן

בצו (פרק ו פסוקים ב עד ד), צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העולה היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר ואש המזבח תוקד בו. ולבש הכהן מידו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח ושמו אצל המזבח. ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה אל מקום טהור. ע"כ.

הרי פתחה הפרשה בקרבן העולה, זו תורת העולה, ומיד פירטה את עבודת תרומת הדשן, היינו סילוק כמות קטנה של אפר שנוצר על מזבח העולה מאפר הקרבנות והנחתו לצד כבש המזבח. מלבד תרומת הדשן, היו גם מוציאים את הדשן, פרש"י, הצבור בתפוח כשהוא רבה ואין מקום למערכה מוציאו משם, ואין זה חובה בכל יום. עכ"ד. ויש לתמוה על זה ועל זה, מדוע עבודת הדשן כה חשובה להיות הראשונה, תורת העולה ועיקרה כפי פשט הפסוקים, ומדוע אף להוצאת הדשן ישנה חשיבות, אחר שאין זה אלא פינוי של הפסולת המצטברת וכדרך הטבע מפנים כשהדשן מצטבר ונגמר המקום, ומה יש לצוות על כך.

תרומת הדשן, מבאר הרש"ר הירש, פותחת את עבודת היום החדש אגב זכירת עבודת היום שעבר. היא הסיום האחרון של עבודת היום שעבר ומזכירה לעד את הימים שעברו שהוקדשו לה'.

ועל פי זה תתבאר ההלכה החריגה הנוהגת בתרומת הדשן שגם לאחר שהורם והונח כמצוותו עודנו קדוש ויש בו משום מעילה, שכן ביסודו של דבר ייעוד תרומת הדשן לא נסתיים עם הנחתו כי הוא בא להזכיר את העבר בכל העתיד ומשמעות זו מקיימת את קדושתו עולמית. כך מסביר הרש"ר הירש את המשכיות היום הקודם בפעולת התרומת הדשן, הנכנסת ועושה רושם גם ביום החדש.

והוצאת הדשן מביעה לעומת זה שהתפקיד היהודי מתחדש בכל יום. במסירות מלאה ורעננה נמלא את תפקידנו כל יום כאילו עדיין לא עשינו דבר. עבודה שנעשתה אתמול אל תצמצם את פעילותנו היום. זכרון המעשים שנעשו כבר עלול להחניק כל יוזמה למעשים חדשים, אוי לו לזה שליבו מלא סיפוק על מעשיו בעבר, שאינו עובד את עבודת כל יום ביומו כאילו היה זה היום הראשון של עבודת חייו. ועל פי זה תתבאר ההלכה שהעיסוק בעבודת יום אתמול, הוצאה וכנראה גם הרמה, נעשים בבגדים פחותים, שחקים, כי אל נתגאה במעשים שעשינו כבר. העבר ייסוד מפני התפקיד החדש, המוטל עלינו כל יום ביומו. כך מבאר הרש"ר הירש את הרובד הנוסף שבו פותחים את עבודת היום החדש, רובד של פתיחה חדשה לחלוטין, פוטנציאל מלא שאינו מתבטל ואינו חוסה בצל יום האתמול. כך ביחד עלינו לפעול בשני כוחות, כוח ההמשכיות הממשיך את העבר ורוותם אותו אל העתיד, וכוח ההתחדשות המחדש כוח סקרן ורענן לעבודת היום ולחידושים שבו.

משום כן זו תורת העולה, תרומת הדשן ואף הוצאתו.

הכלי יקר מביא את דברי המדרש (רבה ז ו), זאת תורת העולה הוא העולה על מוקדה, כל המתגאה נידון באש וכו'. ומסביר את כוונתו שהעולה מכפרת על גסות הרוח, כי מוקד אש המזבח העולה למעלה הוא כפרה על גס הרוח העולה בגדולות ונפלאות ממנו, כלומר, שהגס מגדל עצמו כמו אש המזבח העולה מעלה. ועל כוונה זו הזכיר הרמת הדשן, כי התיקון הוא הדשן שיאמר ואנכי עפר ואפר כאברהם, ואז ירום ונשא וגבה מאוד, כי כל המשפיל עצמו הקדוש ברוך הוא מגביהו, וזה שאמר והרים את הדשן. וממשיך הכלי יקר ואומר ולזה פירט שני בגדים אלו שילבש הכהן המכפר ולבש הכהן מידו בד, כמידתו שלא יהיה בגד נשיאותו ארוך ממנו אלא כמידתו, כלומר, שלא יתגדל יותר ממידתו. ומכנסו בד המכפרים על גילוי עריות כמו שאמרו חז"ל (סוטה דף ד ע"ב) כל המתגאה כאילו בא על כל העריות. ושימת הדשן אצל המזבח, כי גם המזבח מורה על גדר הענווה מצד שהוא מזבח אדמה ומצד שיבחי ה' מביאים לידי רוח נשברה. כ"כ בפרשת משפטים.

ונוכל לבוא ולומר כהמשך לזה, שלא רק תרומת הדשן פועלת לתיקון גסות הרוח על ידי שהדשן, העפר והאפר, מורמים ונהיים מרכז העניין, אלא גם הוצאת הדשן היא המשלימה לזה. שהרי דרכו של אברהם היא להשפיל עצמו להיות ככל שאר העפר ואפר, אחד מיני רבים, אך לא להחשיב עצמו כמו כל העפר ואפר כולו גם יחד. גרגר עפר אינו מתנשא ומתגדל לעומת שאר גרגרי העפר הרבים, אך כל גרגרי העפר יחדיו יכולים להתנשא מתוקף חשיבותם. לכן הוצאת הדשן באה על מנת להסיר את כל האפר ולייחד לאדם את הדשן המסוים שיתרום וישפיל עצמו אליו ובכך יתקן את גסות הרוח המתגדלת כמוקד המזבח.

הרב ישראל איסרלך, מראשוני האחרונים, כתב את הספר תרומת הדשן שבו מספר שאלות ותשובות כמניין דשן, שלוש מאות חמישים וארבע. לאור המבואר, נראה שיכולות להיות סיבות נוספות לבחירת השם תרומת הדשן. ראשית, השם תרומת הדשן מורה על ענווה, הפך הגדלות וגסות הרוח, וכוונתו לומר שיש בספר עניינים חשובים אך הם כמו חד מיני רבים, גרגר מחול ימה של התורה העמוקה והרחבה המלאה בשאלות ותשובות עד אין קץ. אך אפשר לומר עוד כי כפי שתומת הדשן ייחודית בכך שהיא מחברת את מלאכת העבר והעתיד, כך גם ספר השו"ת, בניגוד לספר הלכה שמורה ומתייחס רק למציאות העתידית והלכותיה, מחבר את הוראת ההלכה במקרים

המסוימים שהתרחשו בעבר אל העתיד ומפרסם אותה על מנת להשפיע על הוראת ההלכה במקרים ובשאלות העתידיים לבוא. אם כן, גם אילו לא זו הייתה כוונת המחבר, בספר תרומת הדשן ניתן למצוא את שתי הבחינות האלו המייחדות את שם הספר, תרומת הדשן:

כאילו הקרבתי חטאת

בצו (פרק ו פסוק יח), דבר אל אהרן ואל בניו לאמר זאת תורת החטאת במקום אשר תישחט העולה תישחט החטאת לפני ה' קודש קדשים היא. ע"כ. ובלשון דומה נכתב בפרק ז פ"א, וזאת תורת האשם קודש קדשים הוא. ע"כ. ואמרו חז"ל בסוף מסכת מנחות (דף קי ע"א), אמר רבי יצחק, מאי דכתיב זאת תורת החטאת וזאת תורת האשם, כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם. ע"ש.

ומכיוון שלעיסוק בקרבן יש בו כוח כהקרבת הקרבן ממש, טוב לומר, כותב הטור בתחילת הלכות הנהגת אדם בבוקר (או"ח סי' א), פרשת הקרבנות כגון פרשת העולה ומנחה ושלמים וחטאת ואשם וכו', וכשיסיים פרשת העולה יאמר רבון העולמים, יהי רצון מלפניך שיהא זה חשוב ומקובל לפניך כאילו הקרבתי עולה בזמנה, וכן יאמר בפרשת המנחה והשלמים והאשם, ואחר פרשת החטאת לא יאמר כן לפי שאינה באה בנדבה. עכ"ד. ואשם היינו אשם של נדבה, כדעת רבי אליעזר שמתנדב אדם אשם תלוי בכל יום, או שהכוונה לאשם נזיר שיכול אדם להביא על עצמו לידי נזירות, עיין שם במפרשים, ועכ"פ חטאת אינה באה בנדבה ולכן אחריה לא יאמר יהי רצון.

המשנה ברורה (סקי"ח) הביא בשם המהרש"ל, שיש לומר יה"ר כאילו הקרבתי אף לאחר חטאת ואשם, רק שיאמר בלשון ספק, דהיינו יהי רצון מלפניך אם עברתי עבירה שחייבים עליה חטאת שיהיה זה נחשב כאילו הקרבתי חטאת ואם לאו יהיה כקורא בתורה.

על כך הקשה הט"ז (סק"ז), כיוון שחטאת אינו בא בנדבה, היאך יאמר אם אינו חייב חטאת יהיה זה נדבה, הרי אין שייך במעשה חטאת נדבה כלל. שמעשה נדבה הוא עניין אחר לגמרי מעשיית חטאת. על כן אם הוא חייב חטאת והקריאה נחשבת לחטאת, דהיינו כאילו עושה ממש מעשה חטאת ככל חוקתו ומשפטו, היאך יאמר ואם אינו חייב חטאת יהיה זה נדבה, שהקריאה היא כבר נעשית כמשפט החטאת בכל פרטיו שקורא בו בתורה. ע"כ אין לאומרו. עכ"ד.

אך נראה להעמיד דברי המהרש"ל על מכונם, ולהקדים ולשאול שאלה אחרת. לפי הבנת הט"ז שקריאת החטאת או העולה וכו' הרי זה כאילו ממש עומד ומקריב חטאת ועולה בעצם הקריאה, לשם מה ולמה נצרכת האמירה הנוספת של יה"ר שתהא האמירה הזו כאילו הקרבתי, הרי הקריאה היא ההקרבה, וכמו שכשמקריבים אין צורך לומר יה"ר שההקרבה תחשב כהקרבה, כך גם מיותר, לכאורה, לומר יה"ר שהקריאה שהיא ממש הקרבה תחשב כהקרבה.

אלא בהכרח הקריאה איננה הקרבה מחמת עצמה, אלא פעולה שניתן ליצוק אליה תוכן בכמה אופנים. אפשר ליצוק לקריאה תוכן של קריאה בתורה, ונתחדש שאפשר ליצוק אליה גם תוכן שכמוהו כהקרבה. את התוכן האחרון, תוכן של הקרבה, באה האמירה של יהי רצון המצטרפת לקריאת פרשת הקרבן. ומעתה, כיוון שהקריאה איננה הקרבה, אזי גם קריאת החטאת איננה הקרבת חטאת. קריאת החטאת היא פעולה שהיה רצון שכאילו הקרבתי חטאת באה לתת לה תוכן של חטאת, ועל אמירת יהי רצון זו בא המהרש"ל ואמר שניתן להתנות. יהי רצון שקריאת החטאת תחשב כהקרבת חטאת אם אני חייב חטאת, ואם אינני חייב חטאת, משמעות הקריאה של פרשת החטאת היא של קריאה בתורה. ולפי שביארנו שההתניה היא על יהי רצון ולא על הקריאה, ושהקריאה עצמה איננה כהקרבה מחמת עצמה, קושיית הט"ז מעיקרא ליתא.

ועניין זה, של התניית המשמעות של דיבור יהיה רצון, שרק אם נתחייבתי חטאת יהא הדיבור כדיבור שיוצק בקריאת פרשת החטאת תוכן של הקרבת חטאת, הרי זה דומה לדבר שהעלה רבי עקיבא איגר (או"ח סי' מט ס"ט) במי שירא שהציבור יעברו זמן קריאת שמע ועומדת בפניו ההתלבטות אם לקרוא ק"ש כעת ביחידות או לחכות לציבור ואולי יהא זה לאחר הזמן, שיכוון בדרך תנאי אם יעברו יהא יוצא בזה ואם לא יעברו לא יצא בזה. ואף הביא לזה מקור בבית יוסף בעניין ספירת העומר (סי' תפט) שהביא מהמחזור ויטרי שהמתפלל עם הציבור מבעוד יום מונה עמהם בלא ברכה, עם תנאי שאם יזכור בלילה יחזור ויברך כדין. ע"ש. בכל אלו מעמיד האדם תנאי על דיבורו, שתהא לו המשמעות המיוחדת רק אם יקרה כך וכך.

ובאמת צדדים לדבר. הגמרא במסכת כתובות, דף עד ע"א, העמידה יסוד בדיני תנאי, דמילתא דליתא בשליחות ליתא בתנאי, כלומר, לומדים מהתנאי של בני גד ובני ראובן על חלוקת הארץ, תנאי שיכול היה להתבצע על ידי שליח כמו יהושע והזקנים שמשה ציווה עליהם, שתנאי יכול לחול רק על דבר שניתן לבצעו על ידי שליח. ומה הסברא בכך, אומרים תוס' (ד"ה תנאי), דהואיל והמעשה כל כך בידו שיכול לקיימו על ידי שליח, סברא הוא שיהא כמו כן בידו לשוויי ביה תנאה. והרחיבו זאת האחרונים, שאם ניתן לבצע את המעשה על ידי שליח הרי זה מוכיח שהאדם הוא זה שמבצע את החלות ואין היא נוצרת מעצמה. הכוח של הגברא הוא יוצר את החלות ואותו ניתן להעביר לשליח. מנגד, אם לא ניתן לבצע את הדבר על ידי שליחות, הרי זה מצביע על כך שהכוח טמון בחפצא של המעשה ואינו כמטבע עובר לסוחר.

לפי זה, העמדת תנאי על דיבור שתהיה לו פרשנות מסוימת רק בתנאי מסוים נראית עומדת בסתירה לכך. הרי כל אלו, קריאת שמע, ספירת העומר ובודאי ביה רצון, הם דברים שלא שייך בהם שליחות שאחר יאמר במקומו, כי אם אולי מצד שומע כעונה. השומע כאילו עונה בעצמו, אבל אין השני נעשה שליח עבורו. אם כך יש לתמוה כיצד ניתן להתנות בדבר שאין לגברא בו כוח, דבר המוכח מכך שלא ניתן למוסרו לשליח.

אכן, כבר ציין הרמב"ן (בבא בתרא דף קכו ע"ב) שיש מקום לחלק בין תנאי בענייני בין אדם לחבירו לתנאי בענייני של בן אדם למקום. ובהקשר של מילתא דליתא בשליחות נראה לומר את הסברא הבאה. כל חלות, בסופו של דבר, ברור שהיא מגיעה לה, אלא שה' קבע כללים בעולמו כיצד יכולו חלויות בהתנהלות של בני האדם אלו עם אלו. חלק מהחלויות תלויות במעשה בני האדם וחלק תלויות בגברא וניתן למנות עבורן שליחים. אם כן, הא דליתא בשליחות מגלה שה' קבע שבעניין זה ראובן נעדר כוח ליצור את חלות העניין שרוצה להנהיג כלפי שמעון ולכן גם אינו יכול להעמיד תנאים אל מול המעשה שבו טמון הכוח. ברם, כאשר הנדון הוא בן אדם למקום, הכוח אינו טמון לא באדם ולא במעשה כי אם בה' ישירות, והוא מחיל את החלות מצידו על האדם שמתנהל בפניו באופן מסוים. אם כן, אפשר ואפשר שיתנסח האדם בניסוחים ותנאים שונים ואין בזה כשל ברמת המנגנון של החלת החלות, המגיעה במקרה זה ישירות מאיתו יתברך:

קרבן תודה אינו בטל

בצו (פרק ז פסוק יב), אם על תודה יקריבנו. ע"כ. פרש"י, אם על תודה יקריבנו, אם על דבר הודאה על נס שנעשה לו וכו'. עכ"ל. היינו קרבן התודה עבור ההודאה עצמה שמודים להקב"ה. ואמר המדרש (ויקרא רבה פרשה ט) על קרבן התודה ותפילת ההודאה, רבי פנחס ורבי לוי ורבי יוחנן בשם ר' מנחם דגליא, לעתיד לבוא כל הקרבנות בטלין וקרבן תודה אינו בטל. כל התפילות בטלות, ההודאה אינה בטלה. ע"ש.

ולפי דברי המדרש יישב הרב אלישיב קושיא של הגבורת ארי, השאגת אריה, על דברי הגמרא במסכת יומא.

הנה נאמר בפרשת המילואים שהלביש משה את הבגדים לאהרן ולבניו באותם שבעה ימים, ושאלה הגמרא ביומא, דף ה ע"ב, כיצד הלבישן, כלומר, באיזה סדר הלביש אותם. מיד תמנה הגמרא, וכי מה יש לשאול זאת, הרי מה שהיה היה ויותר אין בו נפ"מ, וביארה שהדבר חשוב לידע כיצד מלבישן לעתיד לבוא. חזרה הגמרא ושאלה, הלא לעתיד לבוא יבואו אהרן ובניו ומשה עימם ויתברר הדבר, ולכך כתבה שהדבר חשוב כדי להסביר את הפסוקים בפרשת המילואים שלפי פשוטם נראים סותרים. יעויין שם.

על כך הקשה בגבורת ארי, כיצד ייתכן שהציעה הגמרא שמטרת הסוגיא לברר כיצד ילבישם משה לעתיד לבוא, והרי אחד מבעלי המימרא שם הוא רבי יוחנן, הסובר (נידה דף ע ע"א) מצוות בטיולת לעתיד לבוא, ולשיטתו לא תהיה באותה שעה לבישת בגדים, שכן לא יהיו קרבנות ולא בגדי כהונה.

ציין הרב אלישיב שהנה השו"ע (או"ח סי' נא ס"ט) פסק, מזמור לתודה יש לאומרה בנגינה שכל השירות עתידות ליבטל חוץ ממזמור לתודה. עכ"ד. וכתב הגר"א שמקורו במדרש דלעיל, רבי פנחס ורבי לוי ורבי יוחנן בשם ר' מנחם דגליא, לעתיד לבוא וכו'. והנה, גם כאן ר' יוחנן הוא אחד מבעלי המימרא, ואף על פי שלשיטתו כל המצוות בטיולת לעתיד לבוא, מכל מקום תפילת התודה וקרן התודה אינם בטלים, כפשוטו.

אם כן, ענה הגר"ש אלישיב, גם אם כמעט כל המצוות, ובכללן רוב ענייני הכהונה ובית המקדש, לא יהיו קיימים לעתיד לבוא, מכל מקום כיוון שעניין קרבן התודה עדיין שייך, שוב נזקקים עבור זה כהנים ובגדי כהונה. לכן מובן מדוע ר' יוחנן שייך בחקירה כיצד יהיה סדר לבישת בגדי הכהונה לעתיד לבוא:

תודת מצה

בצו (פרק ז פסוקים יב ויג), אם על תודה יקריבנו והקריב על זבח התודה חלות מצות בלולות בשמן וכו'. על חלות לחם חמץ יקריב קרבנו על זבח תודת שלמיו. ע"כ. וכתב רש"י, אם על תודה יקריבנו, אם על דבר הודאה על נס שנעשה לו כגון יורדי הים והולכי מדברות וחבושי בית האסורים וחולה שנתרפא שהם צריכין להודות שכתוב בהן יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם ויזבחו זבחי תודה, אם על אחת מאלה נדר שלמים הללו שלמי תודה הן וטעונות לחם האמור בעניין, ואינן נאכלין אלא ליום ולילה, כמו שמפורש כאן והקריב על זבח התודה ארבעה מיני לחם חלות ורביקה שלשה מיני מצה וכתב על חלת לחם חמץ וגו' וכל מין ומין עשר חלות וכו'. עכ"ד. מעניינו ומהלכותיו של קרבן התודה.

ויש להצביע על מבוכה גדולה המתרחשת בחג החירות. ישראל היו שרויים במצרים כחבושים בבית האסורים ונתן להם ה"ת דרור והוציאם ממצרים לחירות, ישראל חצו את ים סוף וירדו בו כפי שלא ירד שום יורד ים מעולם, לאחר שיצאו ממצרים ועברו את הים עוד המשיכו ללכת במדברות ארבעים שנה ואף בכלל זה נתרפאו כל החולים, הסומים האלמים החרשים החגרים והטיפשים לקראת מעמד הר סיני. הרי כל הסיבות והטעמים להביא קרבן תודה על יציאת מצרים ותולדותיה, ואילו אנו אין אנו מביאים תודה ואפילו מנועים מלהביאה בחג הפסח, שכן אין מביאים תודה בחג המצות מפני חמץ שבה (ביצה דף יט ע"ב), ואף בארבעה עשר אין מביאים הואיל וממעט את זמן אכילת לחמי התודה. כיצד תיתכן הסתירה המהותית בין כל העילות לזבח זבחי תודה לבין הדחייה

המובנית בהבאת קרבן התודה ולחמה בחג הפסח.

הנצי"ב בהעמק דבר בפרשת צו (שם) תמה מדוע מיעט הכתוב בזמן אכילת תודה ליום ולילה מאשר שאר שלמים הנאכלים לשני ימים ולילה אחד, ולא זו בלבד שצמצם את הזמן אלא אף ריבה בארבעים לחמים הבאים עם התודה שיש להספיק לאוכלם בחלון הזמן המצומצם. עונה הנצי"ב שהטעם הוא כדי שיהיה מרבה ריעים לסעודה אחת ביום ההקרבה ויהיה סיפור הנס לפני רוב אנשים. הרי המהות של קרבן התודה, במובן מסוים, אינה הבשר והלחמים עצמם כי אם יצירת התנאים והכשרת התווך לפרסם את הנס ולספר אודותיו בפני קהל אנשים. ומעתה נאמר שאותה מהות של התודה מתקיימת גם בפסח ומתגלה בלבוש אחר חלף התודה והלחמים, שהרי בליל הסדר אנו אומרים לפיכך אנחנו חייבים להודות להלל ולשבח, להודות כמו בקרבן התודה, וכולם יושבים מסובין סביב שולחן הסדר ומספרים אודות נס יציאת מצרים ונגזרותיו, מעוררים את הילדים, שואלים ומשיבים, כפי שמסבירים כל האחרונים בגדר חובת סיפור יציאת מצרים שבילל הסדר מעבר להזכרת יציאת מצרים שבכל יום. ולא זו בלבד, אלא שהפסח נאכל למנויין, כלומר, בקרב חבורת אנשים שהתאספו יחדיו לקיים המצווה, ועוד אנו אומרים כל דכפין ייתי ויכול כעת שאין לנו מנויים, וזמן אכילת קרבן פסח קצר, לילה אחד מן התורה או עד חצות מדברי חכמים, הרי כל התנאים המיטביים לאסוף אנשים המשתוקקים וממוקדים לקיום מצוות הפסח שאזניהם כרויות לספר בסיפור יציאת מצרים ולפרסם הנס.

ומקשה הבן קושיא אלימתא, מה נשתנה הלילה הזה שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, בקרבן התודה, אבל הלילה הזה אומרים תודה ומספרים את הנס על מצה בלחוד, לחם עוני שעונים עליו דברים הרבה (פסחים דף לו ע"א). על הקושיא אנו עונים עבדים היינו לפרעה ממצרים וכו', והרי זה טענו בחיטים והודה לו בשעורים, תרתי משמע. עוד צריך ביאור עניין זה עצמו שקרבן התודה משלב לחמי מצה שלושים ולחמי חמץ עשרה.

הרמב"ן בפרשת אמור (פרק כג פסוק יז) מבחין כי הקרבנות המובאים לרצון השם הנכבד לא יובאו מן הדבר אשר להם היד החזקה לשנות הטבעים, כלומר דברים שיד אדם מעורבת בהם לגרום להם להשתנות, ויוצא מן הכלל הוא קרבן התודה שרובו מצה, חומר גולמי שלא תפח ולא השתנה, ומיעוטו חמץ שעבר שינוי ומסמל את חלקו המוגבל של האדם בבחירה בתוך העולם שכולו בידי ה'. שני הכוחות, הכוח האמיתי של ה' והכוח המסובב את העולם, המיוצג על ידי רוב לחמי התודה, וכוח הבחירה המסוים של האדם בתוך הסביבה האלוקית, שניהם באים לידי ביטוי בקרבן ההודאה לה' על חסדו ונפלאותיו לבני אדם. ועונים אנו לבן השואל מדוע הלילה הזה כולו מצה, שעבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו ה' אלוֹקינו משם וכו' ואילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים עדיין אנו וכו' משועבדים היינו לפרעה במצרים, רוצה לומר, הלילה הזה של יציאת מצרים אין בו אפילו השתדלות מעשה ידי אדם, כי אם עבודה אלוקית גרידא וניסים גלויים שמבלעדיהם היינו נותרים באותו מצב ממש עד היום הזה. וכשהשלמה לליל הסדר שכולו מצה, מביאים לאחר מכן בחג השבועות את שתי הלחם שכולם חמץ, וכלשון הרמב"ן (שם) ציווה הכתוב שתהיינה חמץ לפי שהם תודה לשם כי חוקות קציר שמר לנו, דהיינו שכפי שיש בקרבן התודה לחם חמץ לציין את השתדלות האדם, כך שתי הלחם מסמלים את זיעת אפיו של האדם בעבודת החקלאות ובאים להודאה על הצלחתה.

ע"פ וורט חסידי. והיא שעמדה לאבותינו ולנו שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אומות העולם הם חלותינו, תפוחים ונכבדים ובטווח המידי מענגים וטעימים, אבל כשמתבוננים במבט על זמני ולאורך זמן ממושך, החלות ממהרות להתייבש ולהתכלות לעומת אחותן הצנועה, המצה, המחוררת והשדופה שקיומה ממושך וליחה לא נס ממנה. הקב"ה מצילנו,

מחשיב אותנו למצה, ומעמיד אותנו בכל דור ודור, צופים באלו העומדים עלינו כשהם מתעפשים ומתכלים כחלות:

שמיני

וידום אהרן

בשמיני (פרק י פסוק ג), ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דיבר ה' לאמר בקרבי אקדש ועל פני כל העם אכבד וידום אהרן. ע"כ. קיבל שכר על שתיקתו, אומר רש"י. ומה שכר קיבל, שנתייחד עימו הדיבור שנאמרה לו לבדו פרשת שתויי יין. עכ"ד.

כמה דברים אינם מובנים בהתרחשות זו. ראשית כל, מדוע השתמש הכתוב בלשון הייחודית וידום, ולא במונח היותר פשוט, וישתוק. הרי אהרן לא נהיה חפץ דומם אלא אדם במצב של שתיקה, וכמו הלשון שרש"י עצמו נקט, קיבל שכר על שתיקתו. שנית, מדוע נוקט רש"י, כביכול על דרך הפשט, שאהרן שתק שתיקה שמאחוריה עומדת קבלה והסכמה בלב שלם, שתיקה כזו שקיבל בשכרה את ההתייחדות עם המקום. הלא מן הכתוב אין הכרח אלא שאהרן כביכול לא הביע התנגדות ותסכול בפומבי, אבל לשתיקה של קבלה בלב שלם אין על פניו ראייה. ושלישית, צריך ביאור מה לפרשת שתויי יין להיאמר כתגמול עבור פרשת מות בני אהרן, וביותר לפי הפירושים שלא חטאו בכניסה שתויי יין למשכן.

כמה מינים בשותקים. יש ששותק אבל אינו מסכים. שתיקתו מתבטאת בכך שחוסר ההסכמה שבליבו אינו מחלחל החוצה כהבעת התנגדות בפומבי, אבל דעתו עדיין בעינה עומדת אל מול וכנגד למאורע שהתרחש בפניו. אבל יש ששותק מפני שגם בקרבו לא מבעבע חוסר ההסכמה. השתיקה החיצונית קורית מפני שגם בפנים שוררת שתיקה, ולא רק משום המיסוך שאדם חוצץ בו בין אישיותו הפנימית והחיצונית. שתיקה כזו דומה לשתיקה של חפץ דומם, במובן זה שהשתיקה החיצונית מתרחשת מפני שאין שום דבר פנימי שיעורר אותה, או משום שגם בפנים שוררת שתיקה או לפי שלחפץ הדומם אין מושג של פנימיות כלל. ובמאמר הפסוק וידום אהרן כוונתו לשתיקה כזו, שתיקה חיצונית שנובעת מהסכמה מלאה וחוסר התנגדות גם ברמה הפנימית, שתיקה שמתאים וראוי לקבל שכר עליה.

ומביאים בשם רבינו ירוחם תומכות לדבר, כי הרי אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה, כך שאם השתיקה של אהרן הייתה רק חיצונית אבל בפנימיות לא הייתה שמחה, כלומר, הסכמה עמוקה עם המתרחש, אזי לא הייתה אפשרות של התייחדות הקב"ה עם אהרן בעניין פרשת שתויי היין. על כן בהכרח וידום אהרן שונה משתיקה גרידא וכולל גם את רובד ההסכמה הפנימי, הנחשב כשמחה לעניין שתהא השכינה יכולה לשרות מתוכו.

וכדאי לו לאהרן שתאמר פרשת שתויי היין על ידו, כי ההימנעות משתיית יין עניינה להקפיד על הפנימיות והרצונות האמיתיים שהיו שליטים על ומסונכרנים עם ההתבטאויות והגילויים החיצוניים. אדם פיקח פועל כפי רצונותיו הפנימיים, לעומת אדם שיכור שיכול לרצות למשל להגיע לביתו בבטיחות ובזהירות אבל מבחינה פיזית וחיצונית חווה מעין ניתוק, מסכן את עצמו ולא מממש את כוונותיו. כך אהרן שהתבטא בשתיקה שתאמה גם לפנימיותו ולא סתרה אותה, משל היה לחפץ דומם שחיצוניותו אינה יכולה לעמוד בסתירה לפנימיותו, נהג בזה כמידת הפיקחות, הפך השכרות, ובצלילות חיצונית ופנימית של גילוי הסכמה עם מעשה הי"ת:

הייטב בעיני ה'

בשמיני (פרק י פסוקים טז עד כ), ואת שעיר החטאת דרוש דרש משה והנה שורף ויקצוף על אלעזר ועל איתמר בני אהרן הנותרים לאמר. מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש כי קודש קדשים היא ואותה נתן לכם לשאת את עוון העדה לכפר עליהם לפני ה'. הן לא הובא את דמה אל הקודש פנימה אכול תאכלו אותה בקודש כאשר ציויתי. וידבר אהרן אל משה הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני ה' ותקראנה אותי כאלה ואכלתי חטאת היום הייטב בעיני ה'. וישמע משה וייטב בעיניו. ע"כ.

פירוש הפסוקים, לפי רש"י, עולה כך. שעיר החטאת הוא שעיר החטאת של מוספי ראש חודש, שכן אותו היום ראש חודש ניסן היה, וחוף ממנו קרבו עוד שני שעירי חטאת, שעיר עיזים של חטאת העם ושעיר של הנשיא הראשון שהקריב נחשון בן עמינדב למטה יהודה. ומתוך השלושה לא נשרף אלא שעיר זה, י"א מפני טומאה שנגעה בו וי"א מפני האנינות שהיו בה אהרן ובניו על נדב ואביהוא, ודווקא שעיר זה היה אסור לאכול באנינות מפני שהוא קודשי דורות, דהיינו שקרב תמיד בכל ראש חודש, אבל בקודשי שעה המיוחדים לשעתם, כגון חטאת העם וחטאת נחשון שמכו על מה שאמר משה לגבי המנחה ואכלוה מצות (פסוק יב) אף באנינות.

ממשיך רש"י ומפרש לפי הסוברים שמפני האנינות שרפו את החטאת. דרוש דרש משה שתי דרישות בטענתו, כלומר שני צדדים, ממה נפשך. אם דינו של שעיר החטאת להישרף, כפי שנעשה בחטאת ראש חודש, כן הדין צריך להיות גם בשתי החטאות האחרות. ואם דינה של חטאת להיאכל באנינות כמו המנחה, וכפי שבאמת נעשה עם חטאת העם וחטאת נחשון, כן הדין צריך להיות גם בחטאת ראש חודש. בהתאם, המשיך משה, קצף ואמר לבני אהרן מדוע שרפו את החטאת ולא אכלו אותה במקום הקודש, כלומר, שלא יצאה מחוף לקלעים ונפסלה בפסול יוצא, ולא הובא את דמה אל הקודש פנימה ואז צריכה להישרף כחטאות הפנימיות, ומכיוון שלא התקיימו שני הדברים האלו הרי צריכים הייתם לאוכלה אף על פי שאתם אוננים.

ענה לו אהרן למשה, הן היום הקריבו הבנים את החטאת, הרי אני הקרבת, שאני כהן גדול ומקריב אונן ותקראנה אותי כאלה, כלומר, כאשר מתים לי קרובים כאלה משבעת הקרובים שאני חייב להיות אונן ומתאבל עליהם, ואם הייתי אוכל את החטאת האם הדבר היה ישר בעיני ה'. בחטאת זו שהיא קודשי דורות ולא קודשי שעה שהם עניין מיוחד לאותו הרגע אין לך לדמות ולהקל לאכול באנינות. ובתגובה לכך, וישמע משה וייטב בעיניו, הודה ולא בוש לומר לא שמעתי, דהיינו שלא שמע מאת ה' שיש לאכול אלא בקודשי שעה ואין הדין כן בקודשי דורות. כך עיקר תוכן הטענות במו"מ בין משה, אהרן ובניו.

ישנם כמה דגשים בצורת הדו"ד שנראה לעמוד עליהם, מעבר לתוכן הטענות עצמן. משה קוצף ופונה אל בני אהרן בטענותיו, אבל את התשובה מקבל דווקא מאהרן עצמו ולא מהם. רש"י מסביר שעשה זאת משה, הפך פניו כנגד הבנים וכעס, בשביל כבודו של אהרן. הם לא השיבו למשה, מבאר רש"י, מפני ששתקו מדרך כבוד גם כלפי משה וגם כלפי אביהם. אינו מן הדין שיהא התלמיד משיב את רבו, את משה, ואינו מן הדין שיהא אביהם יושב והם מדברים לפניו. ואז וידבר אהרן, אומר רש"י, אין לשון דיבור אלא לשון עז. דיבור עז שמסתיים בתמיהה המהדהדת, הייטב בעיני ה', לא רק תמיהה בגין כוונות או אמיתיות טכנית של טענת משה אלא המשמעות הפנימית שלה. האם זה הדבר שייטב בעיני ה'. גם התגובה הייחודית לכך, וישמע משה וייטב בעיניו, אינה רק קבלת דין בעלמא אלא הפנמת המשמעות שבבסיס הדברים. משה לא רק שמע, אלא וייטב בעיניו.

אם כן, מדובר בדין ודברים שהקפידו בני אהרן לנהוג בו במשנה כבוד, המשיך בדיבור עז של

אהרן הכולל את הטענה הנורמטיבית הייטב בעיני ה', ובתגובה הייחודית של וישמע משה וייטב בעיניו. את ייחודיות הדיון יש להבין.

התורת משה מציע שני אופנים בהבנת ציווי ה' לאכול הקודש באנינות באותו היום. באופן אחד, מחמת שיום זה היה יום שמחה גדולה לפני הקב"ה ולא חל בו שום אנינות ואבילות, או באופן אחר, כמעט הפוך, שלא השמחה גוברת על האנינות אלא אדרבה, כל העניינים התלויים באותו יום הם פחות חשובים לפני ה', כי אינם נצחיים ולדורות, ולכן מקלים לאוכלם באנינות. הסברא הפשוטה היא כצד הראשון. כל ישראל, ומשה בתוכם, רואים באותו יום שמחה גדולה, ומפרשים את הציווי של ה' לאכול את הקודשים אפילו באנינות מפני ששום דבר אינו ראוי לבטל שמחה כזו גדולה. לכן משה קוצץ על בני אהרן שלכאורה פגעו באותה שמחה ולא אכלו את החטאת. עמד אהרן ודיבר דברים קשים, דברים עזים. הכיצד ייתכן שיום זה יש בו שמחה כל כך גדולה ושלמה לפני ה' המבטלת ומאפסת אפילו אבל ואנינות על שני הבנים, כוהנים תלמידים חכמים. הייטב בעיני ה' שיאכלו קודשים בשמחה כביכול שלמה בשעה שמתאבלים ומצטערים על נדב ואביהוא. הפשט בציווי של ה' הי"ת בהכרח חייב להיות הפוך. ה' הקל לאכול באנינות, בלשון קולא כפי שנקט רש"י, בדברים השייכים באותו יום, דברים פחות חשובים שאינם של דורות כמו שעיר החטאת של ראש חודש, בו חוזר דין אנינות הרגיל.

וישמע משה את טענת אהרן הייטב בעיני ה' ההופכת את כל ההבנה בציווי אכילת הקודשים באנינות, משמחה שלמה המבטלת כל אבל, חזרה אל ההבנה של משמעות האבל וההתחשבות בו בדברים חשובים הנעשים לדורות, וייטב בעיניו, כי זה באמת הדבר הטוב בעיני ה' שעומד מאחורי הציווי:

זאת החיה

בשמיני (פרק יא פסוק ב), דברו אל בני ישראל לאמר זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. ע"כ. וכמעט שאין מילה אשר אין שם תמיהה.

יש להבין לשם מה נדרשת מילת זאת שהוסיף, זאת החיה אשר תאכלו, ולא סתם החיה אשר תאכלו. יש להבין לשם מה כתב היתר האכילה, אשר תאכלו, ולא הסתמך על הדברים שאסר בהמשך דבריו ומכלל לאו אתה שומע הן. ואפילו אם תאמר שצריך להשמיענו הן ההן והן הלאו, יהיה הטעם אשר יהיה, עדיין אינו מובן מדוע הקדים את הדברים המותרים על פני האסורים, הרי דבר חידוש הוא לכאורה לבוא ולאסור ולא לבוא ולהתיר, כי בסתמא הכל מותר עד שנתחדש בו איסור, ויותר נראה לפתוח בדבר המחודש. עוד תמוה, מדוע כתב זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה, ולא כתב ישירות זאת הבהמה. לשם מה יש לומר את הכלל, חיה, ואחר כך למקד לבהמה, ולא לכתוב מיד שמדובר בבהמה. עוד לא ברור מה שסיים מכל הבהמה אשר על הארץ, וכי בהמות פורחות בשמים הן.

במה שפתח במילה זאת, פרש"י, מלמד שהיה משה אוהז בחיה ומראה אותה לישראל, זאת תאכלו וזאת לא תאכלו.

הנה, בגמרא במנחות (דף כט ע"א) נאמר שג' דברים נתקשה משה עד שהראה לו הקדוש ברוך הוא באצבע, מנורה, שרצים, החודש, ויש אומרים אף הלכות שחיטה. ובפשטות גם החיה שההסבר שלה נעשה על ידי המחשה והצבעה הייתה צריכה להיות בכלל אלו, ויש להבין מדוע הושמטה.

אך ביאור העניין, בברור, שהגמרא במנחות לא נקטה אלא דברים שהיו קשים למשה בעצמו, דברים המסורים לחכמים ולא להמון העם. את העניינים האלו צריך היה ה' להראות באצבע ובצורה

מוחשית למשה כפי שאומרת הגמרא. לעומת זאת, את סימני בעלי החיים הטהורים והטמאים משה תפס בקלות, אבל עדיין היה צריך ללמד לעם הנתקלים בעניינים אלו דבר יום ביומו וצריכים לידע אף בעצמם את ההלכות. לכן משה הציג את החיות בפני העם והראה להם מי מהן טהורות ומי מהן טמאות. אם כן, מדובר בשתי המחשות לשני קהלים שונים משתי סיבות שונות, ושפיר מובן שהגמרא במנחות שדיברה על הסוג האחד לא הזכירה את הסוג האחר.

וכעת אפשר ליתן טעם גם במה שפירט הכתוב גם את הבהמות הטהורות וגם את הטמאות, ולא הסתמך על דיוקים, כי אמנם עבור דיוקים די לכתוב את הלאו ומכללו אתה שומע הן, אך אם כל המטרה היא להסביר, לפרט ולהמחיש להמון העם, מהגדרת ההסבר כמעט מוכרח שיהיו אי אלו דברים מיותרים שלא הובאו אלא לשם ההסבר. כך, אמנם יכול היה משה לומר צד אחד והיו יכולים, עקרונית, ישראל לדייק את הצד השני, כמו שמשה יכול היה לדבר בלי להראות ומבחינה עקרונית נחשב היה הדבר ללימוד, אך כיון שמטרת ההסבר הייתה שהמוני עם ישראל יבינו את העניין ויצליחו לשמור על הלכות הכשרות מעצמם, הוסיף משה להראות באצבע וללבן את העניין מכל צידיו.

במה שפתח בדברים המותרים והקדים אותם לדברים האסורים, למד התורה משה, שמשמע שראוי היה שלא לאכול שם בעל חי, וכמו שבאמת אמרו חז"ל בפסחים (דף מט ע"ב), תניא רבי אומר, עם הארץ אסור לאכול בשר, כל העוסק בתורה מותר לאכול בשר בהמה ועוף וכל שאינו עוסק בתורה אסור לאכול בשר בהמה ועוף. ע"ש. לכן הוצרך להתחיל דבר אל בני ישראל זאת החיה אשר תאכל, כי ההיתר הוא חידוש ולא האיסור.

במה שכתב זאת החיה, כתב רש"י, זאת החיה לשון חיים, לפי שישראל דבוקים במקום וראויין להיות חיים, לפיכך הבדילם מן הטומאה וגזר עליהם מצות, ולאומות העולם לא אסר כלום. משל לרופא שנכנס לבקר את החולה וכו', כדאיתא במדרש רבי תנחומא. עכ"ל.

וכן מובא במדרש. משל לרופא שהלך לבקר שני חולים, ראה אחד מהם שהוא בסכנה, אמר לבני ביתו תנו לו כל מאכל שהוא מבקש. ראה את השני שעתידי לחיות, אמר להם כך וכך מאכל יאכל כך וכך לא יאכל. אמרו לרופא מה זה, לזה אתה אומר יאכל כל מה שמבקש ואילו לאחר אמרת לא יאכל כך וכך, אמר להם הרופא, לזה שהוא לחיים אמרתי לו זה אכול וזה לא תאכל, אבל אותו שהוא למיתה אמרתי להם כל מה שהוא מבקש תנו לו, שאינו לחיים. וכך הקב"ה התיר לגויים השקצים והרמשים, אבל ישראל שהם לחיים אמרתי להם והייתם לי קדושים כי קדוש אני וכו', וזהו שנאמר כאן זאת החיה, כלומר זאת האומה הראויה להיות חיה ודבוקה באלוקים חיים. ע"ש.

אמנם, עוד כתב רש"י בדיבור המתחיל זאת החיה מכל הבהמה, מלמד שהבהמה בכלל חיה. ולכאורה צ"ע מה לרש"י ללמוד שני דברים מאותו דיוק, ממה שכתב זאת החיה מכל הבהמה ולא ישירות זאת הבהמה. ועוד קשה, שהמפרשים במקום הביאו עניין נוסף שדרשו חז"ל מאותו הדיוק, חיה אכול ושאינה חיה לא תאכל וטריפה אסור.

אכן, המפרשים מבארים את המקורות לדיוקים הנוספים. בשפתי חכמים על רש"י יישב שישנו דיוק נוסף, מיתור ה' הידיעה בזאת החיה, שהיה יכול לכתוב זאת חיה אשר תאכלו. ר"ח פלטיאל כתב שלימוד הטריפה נלמד מדסמין אשר תאכלו לחיה, ולא כתב וזאת החיה מכל הבהמה תאכלו, והוסיף וכתב שיודעים שבהמה בכלל חיה ממה שחיה נקרא בדרש ולא ברפה. אם כן, אפשר להבין כר"ח פלטיאל לגבי לימוד הטריפה, ואת הייתור הנוסף להבין או כשפתי חכמים או כר"ח פלטיאל.

מה שהוצרך לכתוב ולהוסיף מכל הבהמה אשר על הארץ, יש לברר ע"פ האמור בגמרא בסנהדרין (דף נט ע"ב), רבי שמעון בן חלפתא הוה קאזיל באורחא, פגעו בו הנך אריותא דהוו קא נהמי לאפיה, אמר כפירים שואגים לטרף, נחיתו ליה תרתי אטמתא, חדא אכלוה וחדא שבקוה. איתא ואתא לבי

מדרשא, בעי עלה, דבר טמא הוא זה או דבר טהור, אמרו ליה אין דבר טמא יורד מן השמים. בעי מיניה ר' זירא מר' אבהו ירדה לו דמות חמור מהו, א"ל יארוד נאלא, הא אמרי ליה אין דבר טמא יורד מן השמים. ע"ש. לכך כיוון הכתוב מכל הבהמה אשר על הארץ, כי היא ורק היא טעונה סימני טהורה, אבל הבהמה שאינה על הארץ אלא יורדת מן השמים, היא לעולם אינה טמאה.

הנה, בגמרא בחולין, דף סב ע"ב, איתא, אמר רב פפא, תרנגולתא דאגמא אסירא תרנגולתא דאגמא שרא, וכתבו התוס' שם, אין לפרש שמדובר בזכר ונקיבה מאותו המין, כי הכלל הוא שכל היוצא מן הטהור וטהור ולכן תרנגול היוצא מתרנגולת טהורה בהכרח טהור. אכן, בנדה, דף מ ע"ב, כתבו התוס' שהזכר אסור לפי שאין לו סימני טהרה, ולא התירו מטעם כל היוצא מן הטהור וטהור, משום שהאם הטהורה לא ילדה האפרוח אלא הטילה ביצים והאפרוח גדל מעצמו ונאסר ממילא ע"י סימני הטומאה.

וכתב רא"ו בקובץ שמועות (חולין אות כז) בביאור מחלוקת הדעות בתוס', כי הנה יש לחקור בעניין סימני הטומאה והטהרה שאמרה התורה האם הסימנים עצמם הם הגורמים לטומאה והטהרה, בבחינת סיבה, או שאינם אלא סימנים על מין בעל החיים ועל איזו תכונה אחרת שלו שהיא סיבת טומאתו או טהרתו. וגם ביאור הכלל שכל היוצא מן הטהור וטהור מתפרש אחרת לפי שני צדדים אלו, שאם הסימנים הם עצמם הגורם לטומאה ולטהרה, צריך לומר שחוץ מן הסימנים גם מה שהדבר יצא מן הטהור הוא גורם נוסף לטהרה, אע"פ שאין בו הסימנים, אך אם הסימנים אינם גורם אלא סימן בעלמא על מין ותכונת בעל החיים, הרי שודאי שסוג ותכונת הוולד הולכים אחר אימו והכלל שכל היוצא מן הטהור וטהור מובן כפשוטו. ויעויין ברמב"ם במו"נ (ח"ג פרק מח) שכתב וז"ל, ודע כי הסימנים הללו וכו' אין מציאותן סיבת ההיתר ולא היעדרן סיבת האיסור, אלא הם סימנים להכיר בהם המין המשובח מן המין הגרוע. ע"ש. ועל פניו נקט כצד השני בחקירה, שהסימנים הם רק סימנים לתכונת בעל החיים ולא המהות עצמה.

ונראה שביזה נחלקו השיטות בתוס', דהתוס' בנדה סוברים שהסימנים הם עצמם סיבת הטומאה והטהרה ולכן כתבו שתרגול זכר אינו טהור, שאם אתה בא להכשירו מצד שכל היוצא מן הטהור וטהור, הרי יצא מביצה ולא ישירות מהתרגולת, ואם אתה בא להכשירו מצד סימנים הרי אין בו סימני טהרה אלא טומאה וגורמים הם לאיסורו. אבל התוס' בסוגיא בחולין סוברים שפירוש הכלל שכל היוצא מן הטהור וטהור הוא שטהרת בעל החיים הולכת אחר מינו ותכונתו הפנימית אותם הסימנים רק מגלים, וכל היוצא מן הטהור וטהור הרי מינו ותכונתו כשל אימו ולכן טהור. אם כן, גם תרגול היוצא מתרגולת, אע"פ שאינו יוצא ישירות אלא בוקע מביצה, סו"ס ברור כי מינו ותכונתו כשל אימו ודי בכך לקבוע טהרתו.

ואפשר שלפי הצד בחקירה שהסימנים הם הסיבה לטומאה והטהרה, מתבהרים יותר כמה קשיים בלשון הפסוק. מה שכתב זאת החיה ולא כתב החיה סתם פחות קשה, כי לא בא הכתוב לומר פרטי הלכה בעלמא כי אם להעמיד עקרונות מהותיים. לפרטי הלכה בעלמא אמנם אין עניין, לכאורה, בתשומת לב מיוחדת עד שבאים למימוש ההלכה, משום שהם אמצעי ולא מטרה, ולכן פחות שייך לעורר לגביהם תשומת לב בהצבעה ובהוראת המילה זאת. מנגד, לעקרונות מהותיים בעלי ערך עצמי שהלכות טהרה וטומאה הן רק השלכה שלהם, ודאי יש לשם לב ויש להצביע עליהם. זאת ועוד, מובן גם מה שהוצרך לכתוב הדברים המותרים ולא סמך שמכלל לאו אתה שומע הן, כי הדברים המותרים אינם מידע יבש בעלמא, שאותו באמת ניתן היה להעביר על ידי דיוקים מהמידע היבש לגבי הדברים האסורים, אלא יש בזה עקרונות מהותיים שיש עניין לומר ישירות, להמחיש ולהדגיש. כמו כן מובן מה שהקדים הדברים המותרים לאסורים, כי הוראת ההיתר יש בה חידוש גדול, לא

בגלל עצם ההיתר, כי הרי כל דבר מותר עד שיתחדש בו איסור, אלא בגלל העקרונות המהותיים המובילים להיתר:

להבדיל

בשמיני (פרק יא פסוק מז), להבדיל בין הטמא ובין הטהור ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. ע"כ. לשון הכתוב ארוכה וטעונה ביאור, מדוע כפל והאריך להבדיל בין הטמא ובין הטהור ושנה בין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. כמו"כ מדוע נקט בלשון החריגה של הבדלה ומדוע הזכיר שני הצדדים החיה הנאכלת והחיה אשר לא תאכל, די בכך שיודע האדם ומכיר את שהותר לו לאכול ומתוך הן אתה שומע לאו.

רש"י ומפרשים נוספים כבר התייחסו ללשון המיוחדת להבדיל וכתבו כי יש עניין מיוחד להיות אקטיבי בדיעת הטהור והטמא, שתהא יודע ומכיר ובקי בהן, כך לשון רש"י, אך אכתי צ"ב מה העניין בכך, מה משמעות ההכרה השכלית האקטיבית הזו בין הטמא והטהור, בין המותר לאכילה ובין האסור.

כל מה שאסרתו התורה עלינו מן המאכלים, אומר הרמב"ם במורה נבוכים (חלק ג פרק מח), מזונם מגונה. ודע שאילו הסימנים, רצוני לומר העלאת גרה ושסיעת פרסה בבהמות וסנפיר וקשקשת בדגים, אין מציאותם סיבת ההיתר ולא היעדרם סיבת האיסור ואמנם הם סימן יודע בו המין המשובח מן המין המגונה. עכ"ד. ועל דרך זו הרמב"ן בכמה מקומות מבאר כיצד המאכלים האסורים פוגעים בגוף, כגון אלו שאין להם סנפיר וקשקשת (שם בשמיני פסוק ט), כי בעלי הסנפיר וקשקשת שוכנים לעולם בעליון המים ובצלוליהן ויקבלו גידול באוויר הנכנס שם וכו', ושאיין לו סנפיר וקשקשת ישכון לעולם בתחתיות המים ובעכוריהם ולרוב הלחות ואפיסת החום לא ידחה מהם דבר ועל כן הם בעליה ליחה קרה דבקה קרובה להמית והיא ממיתה בקצת המימות כאגמים המעופשים. עכ"ד. הרי מאכלות אסורות גורמים לנזק ישיר בבריאות הגוף.

אך ידועים דברי המדרש (תנחומא שמיני ס' ח), וכי מה איכפת לו להקב"ה בין ששוחט את הבהמה ואוכל או אם נוחר ואוכל כלום אתה מועילו או כלום אתה מזיקו, או מה איכפת לו בין אוכל טהורות לאוכל נבלות, אמר שלמה אם חכמת חכמת לך וגו' (משלי פ"ט פ"ב), הא לא נתנו המצוות אלא לצרף בהן את הבריות וישראל שנאמר אמרת ה' צרופה (תהילים פ"ח פ"א). ע"כ. ההיתר והאיסור לאכול מאכלים שונים לא באו אלא לצרף את ישראל, רוצה לומר, להביא אותם לידי איזון השגה נפשית ורוחנית שלא הייתה נחלתם זולת מצוות אלו. הרי יש טעם ומשמעות בדבר מעבר לפגיעה בבריאות הגוף הנגרמת מאכילת הדגים במעמקי הים, טריפה שיש בה ארס (דברים פ"ד פ"ג), חלב המוליד ליחה (ויקרא פ"ג פ"ט) או ערלה רבת הלחות (ויקרא פ"ט פ"ג) לפי הסבר הרמב"ן.

באמת, פגעי המאכלות האסורות אינן נחלת הגוף בלבד אלא גם נחלת הנפש. עוד אומר הרמב"ן (שם בשמיני פסוק יג), והסימן הגדול בעופות היא הדריסה שכל עוף דורס לעולם טמא, כי התורה הרחיקתה מפני שדמו מחומם לאכזריותו ושחור וגס ומוליד המרידה השרופה והשחרורת ונותן אכזריות בלב וכו', והנה טעם האיסור בעופות מפני אכזריות תולדותם והבהמות יתכן שיהיו כן מפני שאין בבעלי הגרה והפרסה השסועה דורס והשאר כולם יטרופו. ע"ש. אם כן גם תכונות הנפש עשויות להתעצב על ידי המזון, ולא נצטוונו על דיניו אלא כדי שנאכל את המזונות הטובים לבריאות הגוף והנפש ונימנע מן הרעים להם. וכך מפרש הרמב"ן את המדרש (דברים פ"ב פ"ו), שרצו לומר שאין התועלת במצוות להקב"ה בעצמו יתעלה אבל התועלת באדם עצמו למנוע ממנו נזק או אמונה

רעה או מידה מגונה או לזכור הניסים ונפלאות הבורא יתברך ולדעת את השם, וזהו לצרף בהן שיהיו ככסף צרוף, כי הצורף הכסף אין מעשהו בלא טעם אבל להוציא ממנו כל סיג, וכן המצוות להוציא מלבנו כל אמונה רעה ולהודיענו האמת ולזכורו תמיד. עכ"ד. דהיינו צירוף בריאות הגוף והנפש באופן ישיר, ואף ליתן בתודעת הנפש זכרון ניסים ונפלאות וידעת השם.

ולולא דמסתפינא, ניתן ללמוד את המדרש באופן שאינו מוציאו מידי פשוטו. וכי מה איכפת להקב"ה ומה הפרש בטבע יש בהקפדה על הלכות שחיטה או אכילת בעלי חיים עם סימנים שונים ומשונים. מבחינה בריאותית גשמית אולי אין באמת הבדל, ולא ניתנו כל אלו אלא כדי לצרף בהן את הבריות, דהיינו, לא בשביל שהבריות יאכלו כשר, אלא בשביל שיתאמצו בשכלם ובגופם להשיג את המותר ולהימנע מן האסור. המשמעות של דיני מאכלות האסורות, ע"פ פשוטו של המדרש, אינה, או אינה רק, בתוצאה שהפה הישראלי יאכל כשר ולא יאכל טרף, כי אם שהנפש והגוף הישראליים יתעסקו בדיני הכשרות וכך יוסיפו דבקות בה' ככסף שעובר התכה. האמצעים במקרה הזה חשובים מן המטרה, ההבדלה חשובה מן ההבדל. לשבר את האוון, כאשר ישראל קדושים נופשים במדינות הים, ההשקעה ושימת הלב לדינים ולמימוש הטכני שלהם באות לידי ביטוי ביתר שאת. כעת, זהו שמדגיש הפסוק את פעולת ההבדלה, פעולה הדורשת שימת לב, ומציין את שני הצדדים, המותר והאסור, כי הן השגת הראשון והן ההימנעות מן האחרון טעונות הקפדה ותשומת לב. וכפל את ההבדלה בין הטמא והטהור ובין החיה הנאכלת וזו שלא תאכל, כי ההבדלה הראשונה היא המאמץ השכלי של הבקיות בדינים ובעקרונות, מה טמא ומה טהור, וההבדלה האחרונה היא ההתעסקות הגשמית לאכול את החיה הנאכלת ולהימלט מן המאכלים אשר לא יאכלו:

תזריע

הדבר הנאה שבמילה

בפרשת תזריע למדנו על ברית המילה (פרק יב פסוק ג), וביום השמיני ימול בשר ערלתו. ע"כ. ומובא במדרש תנחומא דין ודברים ידוע בין הנציב הרומאי טורנוסרופוס הרשע לבין ר' עקיבא. וכך נאמר שם (ס' ז), שאל טורנוסרופוס הרשע את ר' עקיבא איזה מעשים נאים של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם. א"ל של בשר ודם נאים. א"ל טורנוסרופוס הרשע הרי השמים והארץ יכול אתה לעשות כהם. א"ל ר' עקיבא לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן הבריות, שאין שולטין בהן, אלא בדברים שהן מצויין בבני אדם. א"ל למה אתם מולים. א"ל אף אני הייתי יודע שאתה עתיד לומר לי כן, לכך הקדמתי ואמרתי לך מעשה בשר ודם הם נאים משל הקדוש ברוך הוא, הביאו לי שבולים וגלוסקאות וכן אנוצי פשתן וכלים מבית שאן.

כלומר, טורנוסרופוס מעלה שאלה מה יותר נעלה, מעשה הטבע, השמים, הארץ, הצמחים ובני האדם עצמם, או שמא יצירות האדם והעיבוד של מה שהוא עושה לטבע. לטורנוסרופוס היה ברור שהטבע עדיף. הטבע כה כביר לעומת האדם הכה עלוב. ר' עקיבא עונה, מדייק את הדיון ובכך מכריע בתשובה הפוכה. אין אנו משווים את השמים אל האופניים. זה פשוט שהקב"ה ברא דברים נפלאים בטבע שאין לאדם בהם שום השגה או יכולת. כל הדיון נסוב על התיקון המלאכותי של הדבר הטבעי, בבחינת נסים העומדים על כתפי ענקים, האם העיבוד של החיטה לכדי לחם ועוגה או העיבוד של הפשתן לכדי כלים ובגדים הופך את הדבר ליותר מושלם. התשובה, אומר ר' עקיבא, בבירור, היא שכן.

ולשם מה אמר טורנוסרופוס את דבריו, מיד ממשיך המדרש ואומר, א"ל טורנוסרופוס הואיל הוא חפץ במילה, למה אינו יוצא מהול ממעי אמו. א"ל ר' עקיבא ולמה שוררו יוצא בו, לא תחתוך אמו שוררו, ולמה אינו יוצא מהול, לפי שלא נתן הקדוש ברוך הוא לישראל את המצות אלא כדי לצרף בהן, לכך אמר דוד אמרת ה' צרופה וגו' (תהלים יח לא). עכ"ד.

פירוש, טורנוסרופוס חתר בכל הדברים שלו כדי לטעון, ואולי להתריס, בדבר אחד. כך גם זיהה ר' עקיבא כבר מתחילת הדברים. לפי דברי ר' עקיבא, אומר טורנוסרופוס, שמעשה אדם, תיקון ושיפור הדבר הטבעי, באמת הופך את הדבר ליותר מושלם, וזהו גם העניין של המילה לעשות תיקון בטבע, אז מדוע מלכתחילה לא בורא הקב"ה את האדם שלם. מילא הקב"ה לא בורא את החיטה כעוגה או את הפשתן כמעיל, משום שבעזרת מוצר היסוד אפשר להרכיב ולבנות דברים אחרים וכן יש לזה משמעויות למערכת הכלכלית וכו', אבל מדוע לא ברא ה' את האדם מהול אם כך היא שלמותו וה' רוצה בכך. על כך עונה ר' עקיבא יסוד גדול המופיע בחז"ל בכמה מקומות, לא נתן הקדוש ברוך הוא לישראל את המצוות אלא כדי לצרף בהן. בהקשר של המילה, ה' הותיר לעמ"י למול ולהשיג את השלמות בעצמם, כי בהשגת השלמות בעצמה יש ערך.

ומהו הערך להשגת השלמות בידי אדם ולא בידי שמים. האם התוצאה עצמה יותר איכותית אם היא מגיעה על ידי עמל, כנראה שלא. אמנם בני אדם מעדיפים לקנות דברים הנעשים בעבודת יד, מעדיפים לשמוע זמר ולא תקליט או מודל סטטיסטי מתקדם, אבל נדמה שאין בזה דבר מעבר לעניין פסיכולוגי.

אם בתוצאה אין הבדל, כנראה שיש הבדל בתהליך. בעשיית המצוות יש איזה חינוך לבן אדם וכדברי הרמב"ן הידועים לגבי שילוח הקן (דברים פכ"ב פסוק ו), שרצו לומר שאין התועלת במצוות להקב"ה בעצמו יתעלה, אבל התועלת באדם עצמו, למנוע ממנו נזק או אמונה רעה או מידה מגונה, או ליזכור הניסים ונפלאות הבורא יתברך ולדעת את השם. וזהו לצרף בהן, שיהיו ככסף צרוף, כי הצורף הכסף אין מעשהו בלא טעם, אבל להוציא ממנו כל סיג, וכן המצוות להוציא מלבנו כל אמונה רעה ולהודיענו האמת ולזכורו תמיד. עכ"ל. ואכמ"ל בכלל הסוגיא הרחבה של טעמי המצוות, אך מכל מקום במילה עדיין יש להבין מה צירוף וחינוך יש בכך שהעניין הגופני הטכני עבר מהטבע האלוקי אל המלאכה האנושית. בתוצאה כבר ציינו שאין הבדל, אז מה הבדל יש בתהליך כה גופני וטכני.

המסכת האחרונה שסיימו בדף היומי, מסכת סוטה, נגמרת כך.

נאמר במשנה (דף מט ע"א), משמת ר"מ בטלו מושלי משלים. משמת בן עזאי בטלו השקדנים. משמת בן זומא בטלו הדרשנים. משמת ר"ע בטל כבוד התורה. משמת ר' חנינא בן דוסא בטלו אנשי מעשה. משמת ר' יוסי קטנתא פסקו חסידים, ולמה נקרא שמו קטנתא? שהיה קטנתא של חסידים. משמת רבן יוחנן בן זכאי בטל זיו החכמה. משמת ר"ג הזקן בטל כבוד התורה, ומתה טהרה ופרישות. משמת רבי ישמעאל בן פאבי בטלה זיו הכהונה. משמת רבי בטל ענוה ויראת חטא. ע"כ.

והעירו בגמרא (ע"ב) על העניין האחרון, משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא, אמר ליה רב נחמן לתנא, לא תיתני יראת חטא דאיכא אנא. והשאלה עולה מאלה, כיצד אמורא גדול כרב נחמן נוהג בהנהגה שנראית, ח"ו, פסולה, ואומר מימרא שכל תוכנה היא שבח לעצמו. ועוד שם בגמרא, לפני רב נחמן, אמר ליה רב יוסף לתנא, לא תיתני ענוה דאיכא אנא. ובזה הקושי קשה כפליים. כיצד רב יוסף משבח את עצמו, ח"ו, שבח על ענוותנותו במעשה שבהכרח, על פניו, סותר למידת הענוה. אך במבט נוסף ברור כי אין בדברי האמוראים שום קושי. כמובן, ישנם אנשים וישנם הקשרים

שביחס אליהם אמירות כאלו תחשבנה אמירות לא ראויות ובודאי אמירות שאינן מתאימות למידת הענווה, אבל באותה מידה ברור כי ישנם הקשרים שבהם אין בהן שום סתירה לענווה. מי לנו עניו כמשה, שכתב על עצמו בפרשת בהעלותך (פרק יב פסוק ג) והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. לאמירה של אדם שאומר יש לי מעלה כזו וכזו, בהנחה שהיא איננה שקר, יכולות להיות אחת משתי סיבות, או גאווה שבה המטרה של האדם היא שאחרים ידעו במעלתו, או החתירה לאמת, כי כך האמת שיש לו את המעלה וזו עובדה הנצרכת לאיזה עניין.

רב נחמן מכיר את עצמו ויודע שיש בו מעלה שהוא ירא חטא. שקל רב נחמן את השיקולים והכריע שחשוב להעיר על המשנה למען האמת ולהעיד שמידת יראת החטא לא נעלמה. היא עודנה קיימת ברב נחמן. כן רב יוסף הכיר את עצמו, את מידת הענווה שלו, ובגלל שכך האמת העיר על המשנה.

ויתרה מכך, אותה מודעות עצמית, ניתוח מדויק שעשו האמוראים לתכונותיהם, הולכת היא יד ביד עם מידת הענווה. וכך כתב המסילת ישרים (פרק כב) בביאור עניין הענווה שבמחשבה, שיתבונן האדם ויתאמת אצלו אשר אין התהלה והכבוד ראויים לו, כל שכן ההתנשא על שאר בני מינו, וזה מפני מה שחסר ממנו בהכרח, וגם מפני מה שכבר יש בידו: מפני מה שחסר ממנו פשוט הוא כי אי אפשר לאדם באיזה מדריגה שיהיה מן השלימות שלא יהיו בו חסרונות רבים, או מצד טבעו או מצד משפחתו וקרוביו או מצד מקרים שקרו לו, או מצד מעשיו שאדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, הן כל אלה מומים באדם שאין מניחים לו מקום התנשאות כלל, אפילו יהיה בעל מעלות רבות, כי כבר עניני החסרונות האלה יספיקו להחשיכם. עכ"ד.

על רב יוסף מסופר, בין השאר, כי נעשה סומא, שכח את תלמודו ואביו תלמידו הזכיר לו את התלמוד. רב יוסף הכיר בכל זה, בחסרונות שלו, אם מותר לומר, ואותה התבוננות היא הראשונה המובילה לידי מידת הענווה.

קעת גם הצירוף והחינוך שבתהליך המילה מובן היטב. אותו תיקון, טכני לכאורה, שכל אדם צריך לבצע לגופו, מעלה למודעותו את חוסר שלמותו ועשוי לחנך למידת הענווה. הדברים נאמרו לכבוד ברית המילה של בננו אבישי, בי"ט בסיוון תשפ"ג:

צרעת וכהן

בתזריע (פרק יג פסוק ב), אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת והיה בעור בשרו לנגע צרעת והובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו הכהנים. ע"כ. ומפרש רש"י, גזירת הכתוב היא שאין טומאת נגעים וטהרתן אלא על פי כהן. עכ"ד.

ודבר פלא הוא, מדוע הכהן הוא האמון על הקביעה ההלכתית של מחלת הצרעת, ולא המומחה למחלות, הרופא, או המומחה להלכה, התלמיד חכם. ובלשון המשך חכמה, ענין הנגעים שנמסרו לאהרן הכהן הוא מסתרי התורה אשר הטומאה והטהרה תלוי בכהן. עכ"ל.

ואף עניין הצרעת עצמה מעלה תמיהה, ששנינו במועד קטן (דף ז ע"ב), והתניא וביום הראות בו, יש יום שאתה רואה בו ויש יום שאי אתה רואה בו, מכאן אמרו חתן שנולד בו נגע נותנין לו שבעה ימי המשתה לו ולביתו ולכסותו, וכן ברגל נותנין לו שבעת ימי הרגל. ע"ש. ואם נגעי הצרעת הם מציאות של טומאה ופגם, כיצד יעלה על הדעת להזיד ולהדחיק ביודעין את המציאות בגלל איזשהם שיקולים להתחשב בעולה לרגל ולבוא לקראת החתן, ואפילו ביחס לצרעת בגדי.

אבל האמת ששתי התמיהות מתיישבות בחדא מחתא, הן התמיהה בגין מחלת הצרעת והן התמיהה בגין רפואת הכהן. הנה, הצרעת איננה מציאות של חסר בפני עצמה כי אם ביחד עם

האמירה של הכהן, וראהו הכהן וטמא אותו. רק כאשר נגע בשר מאומת על ידי הכהן שהוא שלח ה', בן האנוש היחיד שיש לו בחינה של קשר ישיר עם הקב"ה, נגע הצרעת מקבל משמעות. אם כן, אמנם אין הכהן מעלה או מוריד ביחס למציאות הפיזית של הנגעים, ולמעשה ביחס לתנאים הפיזיים הכהן יכול ואף צריך להיעזר במי שבקי במראה נגעים, אך הוא האחראי לאמת ולקשר את החבורה הפיזית אל המשמעות הרוחנית שלה, להפוך אותה מסימן גשמי זניח לחולי רוחני משמעותי שגם תהליך הריפוי שלו מתבצע על דרך הרוח ובעזרת הכהן, הרופא הרוחני.

ריה"ל בספר הכוזרי (מאמר שני ס' וסב) ביאר את עניין הצרעת אחרת וא"ד, שאפשר שתהיה הצרעת והזיבות תלויות בטומאת המת וכו', כי הייתה בישראל במעלת הרוח בגוף האדם מועילה אותם החיות האלהית ונותנה להם זיו והדר בגופותם ובתכונותם ובמשכניהם, ובעת שמתרחקת מהם מסתכלת עצתם ויתכערו גופיהם וישתנה יופים, וכשהיא מתרחקת מיחידים נראה על כל איש ואיש סימן התרחק אור השכינה ממנו כאשר נראה התרחק הרוח פתאום בעבור פחד או דאגה משנות הגוף. עכ"ד. כלומר, כאשר אדם מתרחק מן החיות האלוקית יש בגופו רישום פיזי לכך, כפי שאדם שרוחו נרתעת מפני פחד או דאגה גורמת לו להחזרת הפנים.

ומובן מאוד לדרכו כי דווקא הכהן מעורב בתהליך הטומאה והטהרה של הצרעת, שהרי לנפש לא יטמא בעמיו (ויקרא פכ"א פ"א) והוא בעצמו מייצג חיבור והמשכיות של עם ישראל עם בוראו אל מול החדלון והניתוק שמייצגת המיתה וטומאת המת. הכהן הוא שקובע כי למולו עומדת צרעת, שמהותה התרחקות מסוימת, חלק ממיתה שהיא ההתרחקות המלאה, והכהן הוא שמלווה את המצורע בתהליך הטהרה ולבסוף מחזיר אותו ומחבר אותו אל עם ישראל והשכינה.

ואם תשאל, הלא לדרך הכוזרי הצרעת הינה מציאות בפני עצמה, וכפי שהמוות הוא מציאות בפני עצמה, ואם כן מדוע ניתן להדחיק מציאות זו בהקשרים מסוימת כגון לגבי חתן שנולד בו נגע או עבור עלייה לרגל. ויש לומר בזה דבר חידוש, כי אין הפשט שאנו מדחיקים את מציאות הצרעת המרחיקה והמנתקת אם יש איזשהם צרכים או אירועים מספיק חשובים. הסיבה שחתן ועולה לרגל אינם מוכרזים כמצורעים מרוחקים ומנותקים הינה מפני שהחתנות והרגל הינם אירועים מחברים ומקרבים מחמת עצמם. את המצורע מרחיקים מפני שהוא מנותק, מת חלקי, אבל מצורע שמתחתן הרי אין יותר קירוב וחיבור מזה בתוך עם ישראל, חיבור שמחפה ואף גובר על הניתוק. והוא הדין לגבי העולה לרגל המקיים שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך (שמות פכ"ג פ"ז), שכשעולה לרגל מתחבר לכל הנראים במקדש ובעצם לעמ"י כולו, חיבור שמאפיל על הריחוק שמשרה הצרעת:

והובא אל הכהן

בתזריע (פרק יג פסוק ב), אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת והיה בעור בשרו לנגע צרעת והובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו הכוהנים. ע"כ. וכתבו על כך המפרשים, והובא, ברצונו ושלא ברצונו, אפילו בעל כרחו.

והנה, איתא במשנה בנגעים (פרק ג משנה ב), חתן שנראה בו נגע נותנין לו שבעת ימי המשתה לו ולביתו ולכסותו, וכן ברגל נותנין לו כל ימות הרגל. ופירש הרא"ש, שכל שאר אדם שנראה בו נגע, בית דין כופין אותו לבוא אל הכהן, דמצוות עשה היא דכתיב והובא.

כלומר, גם הרא"ש פירש ע"ס מילות הכתוב והובא אל הכהן שאדם שנראה בו נגע מובא בעל כרחו, בכפייה, אל הכהן, אלא שלא למד כן מעצם משמעות המילה והובא אלא על ידי הדין הכללי שכופין על המצוות, וכך כופין על מצוות עשה של והובא אל הכהן.

ויש לדקדק, כי הרא"ש נקט שהכפייה של סתם אדם שנראה בו נגע נעשית ע"י בית דין, ובאמת

הדבר נדון באחרונים האם ומתי כפייה על המצוות טעונה בית דין.

הנה, הקצות החושן (סי' ג סק"א) העלה מדברי התוס' בסנהדרין שנהי שהדין יכול להיות על פי יחיד הדיוט, אבל לכופ' ודאי בעינן מומחים מדכתיב אשר תשים לפניהם. וחלק עליו התיבות המשפט (שם) שכתב, שכיוון שדומה לעשה סוכה ואינו עושה שכופים אותו לקיים המצווה, כך כל אדם מצווה להפריש חבירו מאיסור אפילו מי שאינו בכלל בית דין, כדמוכח בב"ק (דף כח ע"א) לגבי עבד נרצע שכלו ימיו, שיכול רבו להכותו כדי להפרישו מאיסור שפחה. ע"ש. לכן גם יחיד והדיוט יכול לכפות.

וחזר הקצות, במשובב נתיבות, וביאר את דעתו, שמה שאמרו בנרצע שכלו ימיו שיכול רבו להכותו להפרישו מאיסור שפחה, היינו להפרישו מאיסור. וכן מי שרואה חבירו לובש שעטני יכול לפושטו מעליו אפילו בשוק. אבל לכופו לקיים מצוות עשה, כגון מי שאינו עושה סוכה אינו נותן צדקה, לזה צריך בית דין דווקא ואנן שליחותיהו דקמאי עבדינן.

והמשיך וכתב, וגם להפרישו מאיסור נמי אינו אלא הכאה בעלמא, אבל בית דין שכופים לקיים עשה מכים אותו עד שתצא נפשו, כגון באומר סוכה איני עושה, ואילו באיסורא אין מכים עד שתצא נפשו, דלא אמרו ניתן להצילו בנפשו אלא בעבירות הידועות כגון רודף אחר נערה המאורסה או במקום שקנאים פוגעים בו. ומזה הוכיחו בעלי המוסר, השערי תשובה (שער שלישי אות יא) ועוד, שעשה חמור מלא תעשה, שבעשה מכים עד שתצא נפשו. יעויין עוד בדבריו.

ולכאורה נמצאו דברי הרא"ש שכופים את המצורע דווקא ע"י בי"ד, מכוונים כדעת הקצות שלכופ' לקיים מצוות עשה טעונים בי"ד דווקא, ולא כדעת התיבות שכל אדם מצווה בכך. וייתכן שהמפרשים שלא נקטו בהדיא שכפיית המצורע נעשית ע"י בית דין מכוונים כדעת התיבות שהכפייה נעשית ע"י כל אדם, אלא שודאי הדבר אינו מוכרח שמתוך שלא הזכירו שהכפייה נעשית ע"י בית דין דעתם שכפייה באמת אינה טעונה בי"ד.

ברם, דברים אלו יש להם מקום רק אם במצורע אין אלא מצוות עשה, שלגביה נחלקו הקצות והנתיבות האם רק בי"ד כופים או שמא כל ישראל. אכן, הרמב"ן על הפסוק בדברים (פרק כד פסוק ח), הישמר בנגע הצרעת וכו', כתב כי יש איסור בנמנע מלהראות לכהן את נגעו, ואם כן חוזר על הקצות אותו הקושי שקשה מדברי הרא"ש לנתיבות, דכיון שמי שאינו בא אל הכהן עובר גם בלא תעשה, הסכים הקצות שביד כל אדם להפרישו מאיסור, ולא דווקא בית דין.

באמת, אפשר שניתן לפרש את דברי הרא"ש גם לפי פירוש הפסוק הפשוט, שוהבא היינו מצוות עשה להביא את המצורע מרצונו או שלא מרצונו, וכך יתיישבו דבריו לכל הדעות. מה שכתב הרא"ש שכל שאר אדם שנראה בו נגע בית דין כופין אותו לבוא אל הכהן דמצוות עשה היא דכתיב והובא, הכוונה שבכלל המילה והובא מונחת מצוות עשה להביא את המצורע מרצונו או ע"י כפייה של בית דין, ואין הפשט שישנה רק מ"ע שהמצורע יגיע לכהן ומתוקף כפייה על המצוות בי"ד מפעילים כפייה על אותה מצווה.

וא"ת, שאם דין הכפייה במצורע מונח בעצם המילה והובא ואינו נגזר מהדין הכללי של כפייה על המצוות, אם כן מה הכריחו לרא"ש להעמיד את הכפייה דווקא בידי בי"ד ולא ביד כל אדם. יש לומר, לדעת הקצות, בפשיטות, כי גם אם אין הכפייה הזו חלק מדין הכפייה הכללי שכופין על המצוות, מכל מקום, כל כמה שאין הכרח לומר אחרת, דיניה כדין הכפייה הכללי, ובין השאר שנעשית בידי בית דין. ולדעת התיבות שכפייה בעלמא יכולה להיעשות בידי כל אדם, צריך לומר שאעפ"כ יותר פשוט ומקובל שהדבר יעשה ע"י בית דין מאשר ע"י אדם מן השורה, וכיוון שזו הסברא, כל עוד אין הכרח לומר שדין הכפייה החדש של מצורע נעשה גם באופן היותר מחודש, ע"י

כל אדם, מעמידים את הכפייה במצורע בבית הדין דווקא. ואולי יש לכך אפילו ראייה, שהוצרכה התורה לחלק את דין הכפייה במצורע מהדין הכללי של כפייה על המצוות דווקא מפני חילוק זה, שבעוד דין הכפייה הכללי נעשה בידי כולם בא דין הכפייה במצורע ולימד שבסוגיא זו רק בית הדין פועל ולא כל אדם.

רב"מ אזרחי כתב באופן נוסף, ונבאר העניין מעין דבריו.

אפשר לבאר כי מילות הכתוב והובא אל הכהן אין בהן שום ערך של מצווה או עבירה, אלא רק תיאור סדר טומאת וטהרת הנגעים. לא כל פועל או תיאור פעולה הכתובים בתורה משמעם לצוות לפעול או שלא לפעול. פעמים, כמו שכתב כאן והובא אל הכהן, מדובר רק בהסבר כיצד מתקיימים דברים מסוימים, ללא שום ציווי האם לעשות אותם או שלא לעשות אותם. אם כן, והובא אל הכהן היינו תיאור שהמצורע צריך להיות מובא אל הכהן, לרצונו או בעל כורחו וכך מתקיים סדר טהרת המצורע. הרי שמונח בלשון הכתוב שמביאים את המצורע בעל כורחו, אבל אין זה מדין כפייה על המצוות וכן אין זה מדין כפייה מיוחד של מצוות מצורע. זהו תיאור של מה שצריכים לעשות גם אם לא מתקיימת בזה שום מצווה. אפשר להגדיר זאת ככפייה שנותנת תורה רשות לעשות כסדר טהרת המצורע, שאינה מכוונת עבור מצווה מסוימת.

ואם זו הכפייה האמורה בפסוק, כפייה שאינה עבור מצווה או עבירה מסוימת, שפיר מובן שנקט הרא"ש שרק בית דין מבצעים אותה אבל לא אדם מן השורה. לדעת הקצות הדבר פשוט, שרק מאיסורים יכול לבוא האחד ולהפריש את חבירו ובכפיית המצורע אין איסור. אבל אפילו לדעת הנתיבות, רק ביחס למצוות ועבירות יכול לבוא זה ולכפות לזה, מדין הערבות של ישראל זה לזה ומקרא דוכשל איש באחיו, אבל בדבר שאין בו שום ערך של מצווה או איסור, לאו כל כמינה שיבוא האחד ויפריש או יכפה את השני. ובזה כל העניין מובן, שכיוון שאין בכפיית המצורע מצווה או עבירה, שוב בין לקצות ובין לנתיבות לא שייך שאדם יכפה לחבירו כי אם בית דין בלבד, שכפייתם מצד הדין והכוח הניתן להם ולא רק מצד ערבותם:

מצורע

וראה ויצא והחזיק

במצורע (פרק יד פסוק לח), ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית והסגיר את הבית שבעת ימים. ע"כ. ואיתא בגמרא בחולין (דף י ע"ב), מנא הא מילתא דאמור רבנן אוקי מילתא אחזקיה, אמר רבי שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן אמר קרא ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית והסגיר את הבית שבעת ימים. דלמא אדנפיק ואתא בצר ליה שיעורא, אלא לאו משום דאמרין אוקי אחזקיה. ע"ש. הרי שהפסוק הנ"ל הוא המקור ליסוד דין חזקה, שאם לא כן, כיצד הכהן יכול להסגיר את הבית אחר שראה את הנגעי הבית, הרי ייתכן שבין רגע הראייה לרגע ההסגרה פחתו הנגעים מהשיעור הדרוש. אלא בהכרח הולכים אחר החזקה שהנגעים כעת נשארו כפי שהיו בראייה האחרונה שלהם. והקשו התוס' (שם ד"ה ודילמא), היכי מוכח מהכא דאוקי מילתא אחזקיה, דלמא הכא טמא מספק דספק טומאה ברשות היחיד ספיקו טמא. וכתבו שהדבר אינו קשה, דבכל עניין טמא הכתוב, אפילו הוי רה"ר שיש בו הרבה בני אדם, ואפילו דבר שאין בו דעת להישאל. ע"ש. כלומר, דין הוא הנלמד מסוטה שספק טומאה ברשות הרבים טהור, וברשות היחיד טמא כאשר הטומאה נעשית ע"י בר דעת שיכול לבוא ולהישאל. אם כן, שואלים התוס', כיצד מה שהכהן מסגיר את הבית מהווה

מקור לדין חזקה, הרי גם אלמלא שהולכים אחר חזקה הו"ל ספק טומאה ברה"י, וספק טומאה ברה"י הדין הוא שטמא.

והנה, התוס' עצמם תירצו שמשמע שהכתוב טימא בכל עניין, אפילו מדובר ברה"ר ואפילו בדבר שאין בו דעת להישאל, שבשני אלו הדין הוא שספק טומאה טהור וכך היה צריך לטהר אלמלא שהולכים אחר חזקה. ועכ"פ משמע שמבחינה מהותית נשארו התוס' לאחוז בטענת המקשה שניתן היה להסגיר את הבית על סמך דיני ספקות גם מבלי לילך אחר חזקה.

ברם, אליבא דאמת נראה היה לומר שדיני ספקות אינם שייכים כאן כלל.

אמר הכתוב בפסוק לה, וראה את הנגע, היינו שישגיר הכהן על פי ראייתו, ואמרה המשנה בנגעים (פרק ב משנה ג), בית אפל אין פותחין בו חלונות לראות את נגעו, ופרש"י, משום שנאמר כנגע נראה לי בבית, לי ולא לאורי, היינו שישגיר הכהן על פי ראייתו שלו ממש עד כדי שאינו יכול להשתמש בעזרים לשם כך.

הרי נתבאר שהכהן צריך להכיר ולדעת שיש בבית נגע בגדר ודאי, שיראה זאת במו עיניו ובלי שום עזר, וגדר ודאי זה ודאי מוציא מדיני ספיקות, שאין לסמוך עליהם כלל להסגרת הבית. אמנם, נראה לומר אף יותר מכך, שאפילו אם לאמירה הדינית שיש בבית נגע תהיה בגדר ודאי, גם זה לא בהכרח יספיק. אמר הכתוב וראה הכהן את הנגע, והכוונה בזה שישגיר הכהן על סמך הכרת ראייתו ורק לפיה, ולא רק משום שמדובר בגדר ידיעה ודאית.

וידועה החקירה בכל מקום שהולכים בו אחר חזקה, האם הדבר נעשה בתורת בירור, דהיינו שההליכה אחר החזקה משמעותה שאנו מניחים שאירע במציאות באמת כפי שאומרת החזקה, או שאין ההליכה נעשית אלא בתורת הנהגה, שנתנהג כמו שאומרת החזקה אפילו שאין לדבר שום אמירה כלפי המציאות. יש מן האחרונים שכתבו שחזקה בכל מקום היא הנהגה, ולכן למשל יש עניין לילך אחריה באופן של שני עדים מול שני עדים, אפילו ששום ראיה אינה טובה מעדים, שכן סו"ס לחזקה אין אמירה לגבי המציאות ככל ראייה אלא היא דין והנהגה לנהוג כמותה. ולכן למשל שייך לילך אחר שתי חזקות אף בשני דברים הסותרים זה לזה. ויש מן האחרונים שכתבו שחזקה מועילה אף לברר את הדין ולא רק להנהיג ולהכריע, ויש שתלו בדבר את מחלוקת הראשונים האם אומרים ספק ספיקא במקום חזקת איסור, שאם חזקה מבררת את הספק, שוב אין כאן ספק ספיקא, אבל אם מדובר בהנהגה יש כאן ס"ס ואזלינן לקולא. ויש שכתבו שאין גדרן של כל החזקות שווה. שאם יש בחזקה ריעותא, כגון אשה שזרק לה הבעל גט, ספק קרוב לה ומגורשת ספק קרוב לו ואינה מגורשת, באים ומנהיגים אחר חזקת האיסור של האשה ואין מתירים אותה, שכן אין החזקה יכולה לברר שהגט היה קרוב לו. אך כשאין בחזקה ריעותא המעוררת ספק, כגון באשת כהן שהלך בעלה למדינת הים שמעמידים את הבעל בחזקת חי ומותרת לאכול בתרומה, או טבל שמעמידים אותו בחזקת שלא נתקן, יש בחזקה אמירה שאין לנו כלל מקום להסתפק ולומר שמא הדבר נשתנה מכמות שהיה.

וכעת ניחזי אנן. אם עניינה של חזקה בכל מקום היא בירור המציאות, שפיר מובן שמשגיר הכהן את הבית על סמך חזקה ודווקא על ידה. מכיון שיש חזקה שיש בבית נגע על סמך ראיית הכהן את הנגע מוקדם יותר, באים אנו ואומרים כעת כשבא הכהן להסגיר את הבית שלא נשתנה דבר מאז ראייתו של הכהן ויכול הכהן להסגיר על סמך ראייתו. מצד דיני ספיקות, לעומת זאת, גם אם נגיד ונכריע בתורת ודאי שיש בבית נגע כעת, אין זה על סמך המציאות אלא רק על סמך הנהגה. אכן, אם עניין חזקה בכל מקום הוא לנהוג כמו החזקה מבלי לומר שכך באמת קרה במציאות, ההבחנה בין חזקה לבין דיני ספיקות נעשית סבוכה יותר, מלבד מה שמשמעות לשון הכתוב וראה הכהן את

הנגע נעשית יותר דחוקה. אפשר לומר כי חזקה מנהיגה את הדין באופן יותר ודאי מדיני ספיקות, ואפשר שאין חילוק וכפי שבאמת עולה מדברי התוס', וקצ"ע ואכמ"ל.

ואם נחלק ונאמר, כדעה השלישית, שאין גדרן של כל החזקות שווה, שאם יש בחזקה ריעותא אזי הולכים אחריה בתורת הנהגה ואם אין בה ריעותא אזי יש בה בירור המציאות, אזי הדין של הכהן המסגיר את הבית יהיה מן המין השני. כמו טבל וכמו הבעל שהלך למדינת הים, כך גם הנגע, אין לנו כלל שם ריעותא ושום סיבה להסתפק שמא אין מצבו כפי מצבו הראשון שנראה לאחרונה. בכי האי גוונא החזקה מבררת לנו, דינית, שיש לאחוז את המציאות כעת כפי המציאות האחרונה, וכך נחשב הדבר כאילו ראה הכהן את הנגע במציאות כך שיכול להסגירו וכמשמעות הכתוב וראה הכהן את הנגע:

אחרי מות

דיוק בגורל

באחרי מות (פרק טז פסוק ח), ונתן אהרון על שני השעירים גורלות גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל. ע"כ. הנה חזינן הסתמכות על גורלות במקומות נוספים, בתורה (במדבר פרק כו פסוק נה), אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבותם ינחלו, ובנביא (שמואל א פרק י פסוק כא), ויקרב שבט בנימין למשפחותיו ותלכד משפחת המטרי וילכד שאל בן קיש ויבקשהו ולא נמצא, ובמאורעות רבים נוספים. ויש ליתן את הדעת על חשיבות הדיוק בעשיית הגורל, האם הדיוק נצרך עבור ההגיונות והשוויון בין הצדדים המוגרלים או שיש לו משמעות מעבר לכך.

החוות יאיר (שו"ת סי' סא) הביא את המעשה הבא, בחבורה לומדים אצלי ומקשיבים לקולי סעדו יחד שנים עשר בעלי בתים בטוב לבם ביין בימי פורים הטילו גורל על כוס כסף גדול מוזהב ונתן כל אחד מטבע אחד. וזה מעשה הגורל מביאים שתי קלפי או שני כלים ומטילים שנים עשר פתקים, כתוב על כל אחד שם אחד מהם לקלפי אחת. ומטילים לקלפי שניה ג"כ שנים עשר פתקים, על אחד מהם כתוב מזל טוב ואחד עשר ישארו חלקים, ותינוק או תינוקת לוקחת פתק אחד מכלי זה ואחד מכלי זה ועם מי שיצא מזל טוב זכה בכוס.

בהערת אגב, אפשרות פשוטה יותר לגורל הוגן הינה לרשום את שמות בעלי הבתים על פתקים, ליתנם בקלפי אחת ותינוק מוציא את שם הזוכה. ייתכן שבכל זאת העדיפו להפריד את הוצאת השם והוצאת הזכייה על מנת להאריך את המאורע ולהוסיף לו רושם, או כדי להדגיש שהגורל הוא שקובע באופן מפורש את הזכייה או אי הזכייה, ולפי זה מתאים שישדכו את כל פתקי הזכייה לפתקי השמות אפילו אם כבר נחשף שהזכייה עלתה עבור שם מסוים, ולא שתיגלה הזהות של אלו שלא זוכים מתוך הזהות של מי שזכה כפי שקורה בהצעה הפשוטה להגריל שם בלבד.

וממשיך החוות יאיר בתיאור מה שאירע, והנה אירע בגורל הנ"ל שיצא מז"ט בהעלאה שניה והיה פלא בעיני הרואים שעלה פתק המז"ט מהר. ואחד מהם בדק וראה כי היו רק פתקים חלקים עשרה והיה ראוי להיות י"א ועל שנים היה כתוב מז"ט. וביקש זה שזכה בו לומר אחר שאיך שנעשו שני טעויות אלו בזדון או בשגגה או דרך היתול ושחוק אין בו שום גרעון או יפוי כח לאחד יותר מלחבריו, ואם מזלו גרם לו ה"ה אם היה כנכון וראוי עמדה לו שעה.

כלומר, נעשתה טעות בהכנת הגורל בכך שבקלפי השנייה היו שני פתקים זוכים ועשרה ריקים. ברם, ברור שכל עוד לא נבחר שם בעה"ב מהקלפי הראשונה, העלאת הסיכויים לזכייה שבקלפי

השנייה נעשית באותה מידה לכל המשתתפים ולא נשבר האיזון של הגורל. ואומר החוות יאיר, ואמרת בפשיטות שבטלה הגורל דקיימא לן כרב דאמר בטלה המחלוקת בבא להם אח ממדינת הים בפרק בית כור (בבא בתרא) דף ק"ו ע"ב והוא בטור ח"מ ובש"ע סי' קע"ה.

ולכאורה כוונת החוות יאיר לכך ששם שעלה בהגרלה הראשונה קיבל יותר מן הראוי לו, שכן אחוזה הזכייה בהגרלה השנייה גבוהים ממה שהוסכם, והרי זה כמו שני אחים שחלקו יותר מן הראוי להם הואיל והתברר לבסוף כשהגיע אחיהם ממדינת הים שהיו צריכים לחלוק לשלושה חלקים. אם כן, נמצא שהגורל הראשון בטל, וממילא כך גם הגורל השני הנבנה על גביו.

ומביא החוות יאיר את המשך המעשה, וחזרו להטיל פתקים חדשים באופן הנ"ל לשני כלים וזכה מהם אחד בהעלאה ששית ואחד מן הנשארים בקלפי לפי תומו פתח פתקים הכרוכים הנשארים ומתוך כך ראה שחסר שם אחד מנותני מעות, שלא נזרקו לתוך הקלפי רק אחד עשר פתקי בעלי בתים. ואמרו בני חבורה לבטל גם פייס זה וזה שזכה טען נגדם דאין טעם לתלונתם לקלקל הגורל, אדרבה ע"י גרעון שם אחד מהם היו קרובים לשכר ועל דבר זה שהיה חסר ביקש הזוכה לפשר וליתן לו ארבעה מטבעות והיה מרוצה.

כלומר, המעשה חזר ואף הוסיף בסיבוכו הואיל והן בגורל הראשון והן בגורל השני זכייה בגורל הינה בגובה הרצוי, סיכוי של אחת חלקי שתיים עשרה לקבל את הגביע וקבלת הגביע עצמו בשני הגורלות בהתאמה. לכן לא מדובר בטעות מן המין הראשון. ואמנם לבעל הבית שנדחק ולמעשה לא השתתף בגורל בניגוד למה שהוסכם עימו ישנה טרזונה גדולה, אך עבודה ניתן מענה על ידי שהזוכה מרצה אותו בארבעה מטבעות, דהיינו שליש מסכום הזכייה. אם כן, בסך הכל, אין לנו סעד לבטל את הגורל מצד חוסר צדק אל מול המשתתף המודר, שכן נתרצה בפיצוי הגון, וכן לעשרת משתתפי הגורל שלא זכו גם אין על פניו סעד להחזיר המצב על כנו שכן נשתתפו בגורל עם אותם סיכויי זכייה של אחת מתוך שתיים עשרה. אכן החוות יאיר אומר שעל ידי גרעון שם אחד היו בעה"ב קרובים לשכר, אבל החישוב מראה שיש סיכוי של אחת חלקי שתיים עשרה שיגמרו השמות בקלפי הראשון ובקלפי השני ישאר פתק הזכייה, וממילא סיכוי של אחת עשרה מתוך שתיים עשרה שמתחלק לאחד עשר אנשים מחזיר את המצב לסיכוי של אחת חלקי שתיים עשרה כמקודם. ואולי כוונתו שאם הפרס ישאר ללא זוכה יחלקו את המעות בין שנים עשר בעלי הבתים ואז תוחלת הרווח עולה מפני שגם לצד שבעל בית אינו זוכה יש לו סיכוי להחזיר את סכום ההשקעה בסיכוי הקטן שגם אף אחד אחר אינו זוכה.

ועכ"פ דן בזה החוות יאיר ואומר כך, ובאמת לפום ריהטא היה הדבר מעויין אצלי בלי הכרעה אבל אחר עיון מעט זמן כמן ימא לטיגנא פסקתי שג"כ בטלה המחלוקת, שהרי חזינא גבי שני אחין שחלקו ואח"כ בא להם אח ממדינת הים שאפילו היו להם ג' שדות שוות בערך ונטל אחד מהם שדה ומחצה ואחר שבא להם אח ניסו וכתבו ג' פתקים ורשמו עליהם ג' שדות ולקח האח הנכרי פתק אחד ועלה בידו שדה שחלקו ונתרצה אח השלישי בו מ"מ יכול כל אחד משני האחים לבטל גורל הראשון לגמרי והם דברי ר"י בתוס' שם, עם כי לא ידעתי פי' מלת מקמצין לדעת ר"י.

דהיינו, רב ושמואל נחלקו באופן שמגיע האח השלישי, מטיל גורל ועולה בחלקו השדה שחלקו האחים הראשון והשני, שלדעת רב האחים הראשון והשני יכולים לבטל את הגורל הראשון שחילק ביניהם את שתי השדות האחרות אף שאין שום סיבה או סברה בחלוקת האח השלישי לסתור את חלוקת שתי השדות האחרות שנעשתה בגורל הראשון.

וכן פסק בשו"ע שם אף על פי שאין טעם ושום סברה ומקום לערער שום אחד מהם מצד השכל

מ"מ גורל הנעשה שלא כהוגן בטל וכו' שאין הגורל אלא מפי שמים שנאמר עפ"י הגורל תחלק הארץ והעובר על הגורל כעובר על עשרת הדברות. כי ראינו מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים שסמכו על הגורל באשר נעשה בלי מחשבות אדם ופעולת אנוש מצד התחכמות אך בגורל תחלק הארץ, וכן סמכו על הגורל במיתת עכן ויונתן לולי שפדאווה העם לא מצד הודאתו ונאמר בחיק יוטל הגורל ומה' כל משפטו, ואפילו בארץ הקודש היה מקובל זה כמו גבי יונה והמן הרשע וכו', מפני שקרוב הדבר שאם הגורל כהוגן ידבק בו השגחה עליונה כמ"ש הבה תמים. משום כן, אם הגורל מקולקל אין מבוא לומר שמי שזכה מאת ה' היתה זאת, הן שהקלקול ע"י תחבולת אנוש או בשגגה עכ"פ הגורל מקולקל ומצי כל חד למימר אילו נעשה הגורל כהוגן היה קיימא לי שעתי ע"פ מזלי או ע"פ תפילתי שיתן לי הצלחה בכל עסקי יותר. ממה ששינוי בש"ס דב"מ ק"ו ע"א דמצי מחכיר למימר הוי מתקיים בי ותגזור אומר ויקם לך וכמ"ש אתה תומיך גורלי.

הנה אומר לנו בזה החוות יאיר יסוד, שכאשר גורל נעשה שלא על פי התכנון, אין אנו צריכים לבדוק האם אחוזה הזכייה השתנו, האם הצדדים זוכים בגורל יותר מבחלקם או האם התוצאה הוגנת. אדם זוכה בגורל מפני שה' מניח את ידו על החלק הטוב בגורל, כמו שאומר רש"י על הפסוק (תהילים פרק טז פ"ה) ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי. כך במעשה הגביע, כך בשעירי יום הכיפורים וכך במעשה יונה, מעשה יונתן ומעשה עכן. והגורמים לכך שהי"ת משדך חלק אל אותו בעה"ב מסוים הם שיקולי שמים שנקבעים על גבי מציאות הארץ, שחלק ממנה הוא סיכויי הזכייה אבל גם שאר תנאי הגורל אף שאין אנו מבינים כיצד הם משפיעים. מכיוון שכך, כל שיש שינוי בגורל ממה שהוסכם, גם אם על פניו אין לשינויים השפעה על הוגנות הגורל, יש לזה השפעה על תוצאות הגורל וניתן לבטלו:

משביעין אנו עליך

באחרי מות (פרק טז פסוק יג), ונתן את הקטורת על האש לפני ה' וכסה ענן הקטורת את הכפורת אשר על העדות ולא ימות. ע"כ.

ושינוי במסכת יומא (דף יח ע"ב), מסרוהו זקני בית דין לזקני כהונה והעלוהו בית אבטינס והשביעוהו, ונפטרו והלכו להם. ואמרו לו, אישי כהן גדול, אנו שלוחי בית דין ואתה שלוחנו ושליח בית דין, משביעין אנו עליך במי ששכן שמו בבית הזה שלא תשנה דבר מכל מה שאמרנו לך. ע"כ. וביארו בגמ' (דף יט ע"ב) במה חשדוהו, שחשדוהו צדוקי, וכל כך למה, שלא יתקן מבחוץ ויכניס כדרך שהצדוקין עושין. ע"ש. כלומר, שהצדוקים למדו את הכתוב כפשוטו שקודם יש ליתן את הקטורת באש וכך יבוא הכה"ג לקודש הקודשים בענן עשן הקטורת, ולא כפי שנקטו חז"ל שהכהן נותן את הקטורת בתוך קודש הקודשים.

והביא הרע"א שאלה בשם הפרי חדש בספר מים חיים, וכי מה תועלת יש בשבועה זו במידה שמדובר בצדוקי, הרי לפי דעת הצדוקים היו טועים הפרושים, והצדוקים, בבחינת אנוסים בדעתם, אפשר שהיו נשבעים לשקר כדי לקיים את מצוות הקטורת כתיקונה לפי שיטתם. והביא עוד שתירץ הפ"ח, דכיוון שהיו יודעים שמשביעים לכל כהן גדול, אולי יש מי שחמורה לו שבועה ולא היה מכניס עצמו בכך. כלומר, אכן כנראה ההסתברות שהשבועה תעזור להפריש כהן צדוקי מסוים מעבודתו קטנה, אך לאורך השנים בודאי יש בדבר תועלת בהסתברות משמעותית יותר.

עוד הביא רע"א שאלה בשם הפרי חדש, מדוע היו צריכים להשביעו, הרי היו יכולים לראות לפני ולפנים דרך פשפש כמו שטענה הגמרא במסכת גיטין (דף נד ע"ב), וכתב הרע"א שצריך לומר שתקנת שבועה עדיפה משום שיש בה תועלת אף לאותה שנה, מה שאין כן בראייה דרך הפשפש.

כלומר, אע"פ שלאחר שרואים בפשפש יכולים לפעול נגד הצדוקי, להרע לו ולעשות מגוון דברים כדי שירתיעו אותו מלכתחילה, אנו מניחים שאותו הצדוקי, כביכול, צדיק ומוסר נפש, ולא יורתע מלעשות את מצוותו כפי שהוא מבין אותה, אלא אם כן יהיה בדבר משום עבירה ע"י השבועה שמשביעים אותו.

ושתי הערות בדבר. ראשית, במה ששאל הפרי חדש שעלול הצדוקי להישבע לשקר כדי לקיים את מצוותו, לכאורה אפשר לשאול אף יותר מכך, דכיוון שמבחינת הצדוקי המצווה היא להיכנס בענן הקטורת לקודש הקודשים, שוב השבועה שנשבע אינה אלא שבועה לבטל את המצווה שאין שבועתו חלה לפי שהוא מושבע ועומד מהר סיני לקיים את המצווה. ואם כך הדבר, לא שייך לומר גם כפי שתירץ הפרי חדש שאולי יש איזה צדוקי שיהיה כה"ג ותהא חמורה לו שבועה ולא יכניס עצמו בכך, שכן השבועה כלל אינה חלה.

וההערה שנייה, שהנה לפי תירוץ הפרי חדש אכן אין כ"כ תועלת בשבועה כלפי כהן מסוים בשנה מסוימת, כי סביר להניח שהכהן יעבור על השבועה כדי לקיים את מצוותו, אך מכל מקום יש חשיבות לשבועה לשנים ולדורות מפני שבסבירות יותר משמעותית יהיו אי פעם כהנים שיפרשו מלעשות כמעשה הצדוקים בגלל השבועה. ובמה שכתב לאחר מכן לגבי ראיית מעשה הכהן דרך הפשפש נתבאר לכאורה אחרת, שלא נוקטים פתרון שלא בהכרח פותר את הבעיה בשנה הנוכחית, אלא רק נותן מענה לשנים אחר כך לידע אם הכהן שהיה בעבר נוהג כמנהג הצדוקים או לא. שני הפתרונות, דרך השבועה ודרך הפשפש, בעלי יעילות בעייתית לאותה שנה אך בעלי יעילות משמעותית בטווח רחב של שנים, ובכל זאת משתמשים דווקא בפתרון הראשון והס מלהזכיר את השני.

ואפשר ליישב את ההערה השנייה בחילוק פשוט, שבעוד בצפייה בכהן דרך הפשפש אין שום תועלת לאותה שנה, בהנחה שהכהן אינו מורתע ממה שעלול לקרות לו אם יראו אותו נוהג כמעשה הצדוקים, בהשבעת הכהן יש תועלת מסוימת גם לאותה שנה. אכן ההסתברות של התועלת נמוכה עבור כהן אחד ושנה אחת ורק על פני הרבה שנים ההסתברות הופכת למשמעותית, אך מכל מקום תועלת כלשהי ישנה גם בשנה הראשונה.

והנה, החזון איש כתב, כי אמנם החוטא אינו בעל דעה אלא הטעת יצר, ואע"ג שנחשדו הצדוקים להימשך אחר תאוות ההמראה, מכל מקום לא נחשדו לעבור על השבועה, ובמה שלא נחשדו עדיין האמת שופטן ושולט עליהן. עכ"ד. הרי שלדבריו למרות שהצדוקים נחשדו לעוות חלק מהמצוות, לעבור על שבועה אינם חשודים. כך יש בשבועה תועלת מוחלטת גם בכהן מסוים וגם מיד בשנה הראשונה, ולא שייך לשאול לדבריו את שאלת הפרי חדש הראשונה. בנוסף, גם החילוק בין השבעת הכהן לבין צפייה דרך הפשפש נעשה ברור יותר, כי בעוד בצפייה דרך הפשפש אין תועלת בשנה הראשונה לאותו כהן, בהשבעת הכהן לעולם ישנה תועלת, שכן הצדוקים אינם חשודים לעבור על שבועה כלל.

בעניין ההערה הראשונה, שלכאורה הצדוקי נשבע לבטל את המצווה ואין השבועה כלל חלה, אפשר ליישב שאע"פ שפטור משום שבועת ביטוי, אבל לוקה הוא משום שבועת שווא ולכן עדיין כל המו"מ של הפ"ח שייך בזה. יתר על כן, אפשר שבשבועה שנשבע הכהן שלא ישנה ממה שאמרו לו אין סתירה ישירה למצוות הצדוקים, כתלות בהרבה גורמים שמגדירים את הדבר עליו נשבע במדויק, דהיינו במה שבאמת אמרו לו, במה שהוא שמע או היה מצופה לשמוע, בענייניו דו משמעות על דרך שאמר יעקב אנכי, עשיו בכורך, ועוד מיני פרטים לרוב:

קדושים

ואהבת לרעך כמוך

בקדושים (פרק יט פסוק יח), לא תיקום ולא תיטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה'. ע"כ. אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה.

שאלו האחרונים מדברי רבי עקיבא בפרק איזוהו נשך (ב"מ דף סב ע"א), שניים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהן קיתון של מים, אם שותין שניהם מתים ואם שותה אחד מהן מגיע לישוב, דרש בן פטורא מוטב שישתו שניהם וימותו ואל יראה אחד מהם במיתתו של חבירו, עד שבא רבי עקיבא ולימד, וחי אחיך עמך חייד קודמים לחיי חבירך. ע"ש. ולכאורה צ"ב, ששם אמר חייד קודמים לחיי חבירך, מה שסותר לכאורה את מה שאמר שואהבת לרעך כמוך הוא כלל גדול בתורה, כמוך ולא שחייד קודמים ועדיפים.

אך החילוק בדבר, שיש הבדל בין החיים הפיזיים, בהם תקיפים דברי רבי עקיבא בב"מ, חייד קודמים לחיי חברך, לבין חיים הרוחניים, שם ואהבת לרעך כמוך, שאל לך לשמור את התורה לעצמך אלא עליך ללמד לאחרים ובכך הם ואתה תגדלו יחד, בבחינת כמוך. וזהו ההסבר גם במילות רבי עקיבא ואהבת לרעך כמוך זהו כלל גדול בתורה, שכן בחיי הרוחניות והתורה הוא כלל גדול ודווקא שם, אבל כלפי החיים הפיזיים, מחוץ לתורה, אין כלל זה תקף אלא הכלל האמור בב"מ שחייד קודמין לחיי חברך.

הנצי"ב בהעמק דבר כתב לבאר העניין באופן אחר ולקשרו לאיסור הנקימה והנטירה שבפתח הפסוק.

ואהבת לרעך כמוך, אי אפשר לפרש כמשמעו, כידוע דחייד קודם לחיי חברך. אלא הפירוש הוא, כמש"כ הרמב"ם בהלכות אבל פי"ד, כמו שאתה חפץ מחברך, שאתה תאהב את הזולת כמו שדרך בני אדם, דרך ארץ, לאהוב אחד את השני בהתאם לקורבה ביניהם. במילים אחרות, מוטל עליך להתנהג באהבה ובחביבות כמו שעושים האנשים היותר ראויים בעולם במצב דומה, אבל אין הכוונה שצריך אתה לאהוב את חברך ממש ואפילו יותר מנפש עצמך, כל עוד הדבר אינו סביר בהתאם לרמת הקורבה ביניהם.

וזהו גם פשר הסמיכות למש"כ בתחילת הפסוק לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, שכפי שאתה חפץ, אם עשית רעה לאדם, שלא ינקום ממך אלא יעבור על הפשע, כך תנהג עם אחרים שגרמו לך איזו רעה. כלומר, עליך לנהוג כפי שנוהגים האנשים היותר טובים בעולם במצב דומה לך, למשל לוותר על נקמה, אך אין הכוונה שצריך אתה ממש לאהוב כזה אדם כפי שאתה אוהב את עצמך ונפשך.

עוד הביא מהירושלמי פירוש אחר לעניין כמוך ולמה שסמך והקדים לזה האיסור על נקימה ונטירה, וכ"כ הירושלמי (נדרים פ"ט ה"ד), כתיב לא תקום ולא תיטור את בני עמך, האיך עבדא, הוי מקטע קופר ומחת סכינה לידה, תחזור ותמחי לידי, ואהבת לרעך כמוך רע"א זה כלל גדול בתורה. ע"ש. פירוש, שהנקימה בחבירו דומה לאדם שמחתך בשר ולא נזהר ביד האוחזת בסכין והכה עם הסכין על ידו השנית. כמו שלא יעלה על הדעת לחזור ולהכות את היד החותכת ולהינקם בה, כי סו"ס שתי הידיים מחוברות לאותו הגוף, כך גם לא תיקום ולא תיטור משום שואהבת לרעך כמוך, שאף על גב שחיי עצמו וטובתו קודמים לשל חבירו, מכל מקום הרי הוא כמו האדם בעצמו, שאף על גב שאין ראוי לאיזה איבר להכות איבר אחר, מכל מקום אם כבר נעשתה המכה שוב לא שייך להינקם מהאבר המכה. כך גם אין לנקום מהחבר אחר שכבר הזיק אותך, כי הוא כמוך ושניכם

יחד עם כל ישראל כגוף אחד ונפש אחת:

אמור

וקדשתו

באמור (פרק כא פסוק ח), וקדשתו כי את לחם אלוקיך הוא מקריב קדוש יהיה לך כי קדוש אני ה' מקדישכם. ע"כ. ודרשו חז"ל (נדרים דף סב ע"ב ועוד), תנא דבי רבי ישמעאל, וקדשתו, לכל דבר שבקדושה, לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון.

וכ"כ הרמב"ם בספר המצוות (מ"ע לב), המצווה הלב היא שציונו לכבד זרע אהרן ולנשאם ולרוממם ונשים מדרגתם מדרגה קודמת וראשונה, ואפילו ימאנו אותו לא נשמע להם וכו'. והוא אמרו יתעלה ויתברך שמו וקדשתו כי את לחם אלוקיך הוא מקריב קדוש יהיה לך, ובא הפירוש (גיטין דף נט) וקדשתו לכל דבר שבקדושה, לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון. ולשון ספרא (פ"א הי"ד) גם כן וקדשתו בעל כרחו וכו'. יעויין בדבריו.

אך החינוך (מצווה רסט) כתב, לקדש זרע אהרן, כלומר לקדשם ולהכניסם לקרבן, וזהו עיקר המעשה, וכן להקדימם לכל דבר שבקדושה, לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון וכו'. ע"ש. ואף שעל פניו נראים דברי הרמב"ם והחינוך דומים, כי שניהם הזכירו העניין שכבר אמרו חז"ל בגמרא ובמדרשים שיש להקדים הכהן בכל דבר שבקדושה, לפתוח ראשון ולברך ראשון וכו', לכאורה בכל זאת ישנו חילוק גדול ביניהם.

לפי הרמב"ם בספר המצוות, עיקר עניין וגדר המצווה בקידוש זרע אהרן הוא לכבד אותם, יהא הכיבוד אשר יהא. אם כן, לכאורה, מה ששינוי שיש להקדים לכהנים בכל דבר שבקדושה, לפתוח ראשון ולברך ראשון, אין זה אלא מצד הכיבוד שבדבר, כי בדבר שבקדושה יש כיבוד במה שהכהן מוקדם. ואכן, גם בדבר שאינו עניין של קדושה, כל עוד יש בזה כבוד או יתרון להקדים, יש ליתן לכהן להיות קודם, וכמו ששינוי שיש ליתן לכהן ליטול מנה יפה ראשונה.

לעומת זאת, העולה מדברי החינוך, שגדר המצווה אינו בכיבוד כי אם בקידוש זרע אהרן. ואותו קידוש, עיקר המעשה שלו, כדברי החינוך, הוא להקדיש ולהכניס את הכהנים לקרבנות. המשיך וכתב החינוך, כי עוד יש בזה גם מה שאמרו וקדשתו לכל דבר שבקדושה, לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשונה, והכוונה בזה, שעל ידי ההקדמה כביכול אנו דוחפים את הכהן ומקריבים אותו לקדושה. הרי שבעוד לרמב"ם הקידוש הוא למטרת כיבוד, לפי החינוך התהפכו היוצרות, ונעשה הכיבוד למטרת הקידוש. ומה שקודם הכהן גם ליטול מנה יפה ראשון, אולי הכוונה בזה דווקא לאוכלים שיש בהם מצווה או קדושה ולא לדברי חולין בעלמא, וקצת קשה.

הנה, בהלכות כלי המקדש (פרק ד ה"א) כתב הרמב"ם וז"ל, הכהנים הובדלו מכלל הלויים לעבודת הקרבנות, שנאמר ויבדל אהרן להקדישו קדש קודשים, ומצוות עשה היא להבדיל הכהנים ולקדשם ולהכניסם לקרבן שנאמר וקדשתו כי את לחם אלוקיך הוא מקריב. עכ"ל. ולכאורה מבואר בזה שגדר מצוות קידוש זרע אהרן הוא באמת בקרובם אל הקדושה, ולא בכיבודם, וכפי שעלה מדברי החינוך ולא מדברי הרמב"ם עצמו בספר המצוות.

אולם, בהלכה ב, חזר והרמב"ם ונשמע ניגון דבריו כשיטתו בספר המצוות וז"ל, וצריך כל אדם מישראל לנהוג בהן כבוד הרבה ולהקדים אותם לכל דבר שבקדושה, לפתוח בתורה ראשון ולברך ראשון, וליטול מנה יפה ראשונה. עכ"ל. הרי שנקט הרמב"ם בעניין קידוש זרע אהרן שני דינים

ושתי בחינות, בחינה אחת להקפיד בקידוש בני אהרן, לקרבם אל עבודת הקרבנות ואל הקדושה, ובחינה נוספת של הנהגת כבוד הרבה שבאה לידי ביטוי למשל בהקדמתם בכל דבר שבקדושה, אבל לכאורה לאו דווקא בזה. ושתי דרכים אלו טעונות ביאור, מה יסודן ומניין המקור להן.

אכן, יש מן הראשונים והאחרונים שכתבו שעניין הכנסת הכהנים לקדושה הוא מן התורה והמצווה הכללית בכיבוד הכהנים היא מדרבנן, ואם יש לה תומכות מהפסוקים אי"ז אלא אסמכתא, אך מכל מקום בדעת הרמב"ם, ובעיקר מלשונו בספר המצוות, נראה כי גם עניין הכיבוד חשוב ומהותי ומחוייב ממש כמצוות עשה מדאורייתא ולא כאסמכתא בעלמא.

הנה, שתי גמרות דרשו את הכתוב וקדשתו, כל אחת למטרה אחרת. בגמרא בגיטין, דף נט ע"ב, דרשו, תנא דבי רבי ישמעאל, וקדשתו לכל דבר שבקדושה, לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון, וכן בגמרות נוספות, אך בגמרא ביבמות, דף פח ע"ב, דרשו לגבי כהן שאינו רוצה לפרוש מנשים פסולות, וקדשתו, דפנו, דהיינו הכהן וקדשו בעל כרחו. ע"ש. ואפשר שלימוד הגמרות השונה חלוק ממש בשתי הבחינות האלו, שהגמרא בגיטין דורשת להקדים את הכהן ולתת לו ליטול מנה יפה ראשון וכו', שאולי יש בזה גם מעניין הקרוב לקדושה, אך ודאי יותר נראה בזה עניין הכיבוד, והגמרא ביבמות שדורשת לכפות את הכהן ולהפרישו מנשים פסולות ודאי לא מתכוונת לכבדו בכך אלא לקרבו אל הקדושה.

הנה, רש"י בפירושו על התורה פירש כך וז"ל, וקדשתו, על כרחו, שאם לא רצה לגרש הלקה ויסרהו עד שיגרש, קדש יהיה לך, נהוג בו קדושה לפתוח ראשון בכל דבר ולברך ראשון בסעודה. עכ"ל. ועל פניו הדיבור המתחיל שבחר רש"י לדבריו אינו מובן, מדוע הביא את דברי חז"ל נהוג בו קדושה לפתוח ראשון וכו' על המילים קדש יהיה לך ולא על המילה וקדשתו, כפי שמופיע בגמרות ובמדרשים.

אכן, לאור כל המתבאר בשיטת הרמב"ם ובגמרות גם דברי רש"י עולים היטב. אכן כל העניינים התלויים בקידוש זרע אהרן מקורם במילה וקדשתו, וכן נקטו חז"ל, אך מכל המקום שתי הבחינות נלמדות מהמילה לפי שני דגשים בקריאתה. ראשית, עצם העניין לקדש את בני אהרן בדברים שיש בהם קדושה ממש, נלמד במישרין ובמפורש מהמילה וקדשתו, שפשט המילה הוא להביא את הכהנים לידי קדושה. כך בדרך אחת. ברם, המשך הפסוק הוא וקדשתו כי את לחם אלוקים הוא מקריב, ולכאורה יפלא מה שייך זה לזה, מה סיבה יש בלחם ה' לעניין וקדשתו. והתשובה לזה, שבוקדשתו ישנה גם בחינה של כיבוד בנוסף לקידוש, ובחינת הכיבוד היא שמסובבת על ידי הסיבה שממשיך הפסוק ומפרט, כי את לחם אלוקים הוא מקריב, כלומר, ראוי הוא לכיבוד משום שמשמש ועובד אצל הקב"ה. כך וקדשתו לשל עצמו מלמד את עניין קידוש בני אהרן, ויחד עם ההסבר שבהמשך הפסוק כי את לחם אלוקים הוא מקריב מלמד את עניין כיבוד בני אהרן.

אם כן, זהו שכתב רש"י בדיבור המתחיל וקדשתו את עניין הפרשת הכהן מהנשים הפסולות לו, כפי שדרשה הגמ' ביבמות, כי זהו עניין הקידוש שבוקדשתו הנלמד מעצם המילה ותו לא. ושפיר הביא רש"י את דברי חז"ל בדבר כיבוד הכהנים בדיבור המתחיל עם מילים מהמשך הפסוק, קדוש יהיה לך, שמשמעותן שמכיוון שאת לחם אלוקים הוא מקריב וראוי הוא לכבוד, לכן קדוש יהיה לך וצריך להקפיד בכבודו.

ובאמת כיו"ב כתב גם הגר"א בתו"כ להעיר על דברי רש"י על הגמ' בגיטין, שכתב על המילה וקדשתו, כי את וגו', ולכאורה אין לדברים סתומים אלו שום פשר. אכן, מבאר הגר"א, כוונת רש"י לומר שהדרשה תלויה גם בהמשך הפסוק, כי את לחם אלוקים הוא מקריב. ולפי מה שנתבאר הדבר מוכרח, כי הגמ' בגיטין דיברה לגבי בחינת כיבוד הכהן, ובחינה זו אינה נלמדת מהמילה וקדשתו

בעצמה אלא גם מהמשך ההסבר הנלווה אליה בכתוב. אם כן, נמצאו דברי הרמב"ם והגמרות מתיישבים היטב, ובפרט דברי רש"י על התורה והגמרא, הנראים סתומים בהשקפה ראשונה, נעשו ברורים ומדוקדקים:

ספירת העומר וגרימת הזמן

באמור (פרק כג פסוקים טו טז), וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום והקרבתם מנחה חדשה לה'. ע"כ. הרי מצוות ספירת העומר לספור החל ממחרת השבת, דהיינו יום טוב, ונצטוונו תמימות תהיינה, מלמד שמתחיל ומונה מבערב שאם לא כן אינן תמימות. כך ע"פ רש"י.

כתב הרמב"ם בפרק ז מהלכות תמידין ומוספין (הכ"ב), מצוות עשה לספור שבע שבתות תמימות מיום הבאת העומר שנאמר וספרתם לכם ממחרת השבת שבע שבתות וכו', ומתחילת היום מונין לפיכך מונה בלילה מליל ששה עשר בניסן. ובהלכה כד כתב, מצווה זו על כל איש מישראל ובכל מקום ובכל זמן, ונשים ועבדים פטורין ממנה. עכ"ד. אכן, מצוות ספירת העומר יש לה זמן מסוים, שבע שבתות מיום הבאת העומר, ועוד שזמנה בלילה. הוסיף וכתב הרמב"ם שנשים ועבדים פטורין ממנה, וביאר זאת הכסף משנה, משום שמדובר במצוות עשה שהזמן גרמא.

הגמרא בקידושין, דף לג ע"ב, דנה בזהות מצוות עשה שהזמן גרמן ובמקור הדין שנשים ועבדים פטורים מהן, והרמב"ן במקום, בין השיטין, מציין שספירת העומר הינה מצוות עשה שאין הזמן גרמא. והשאלה מאליה עולה, על שום ולמה החשיב הרמב"ן את ספירת העומר כמי שאין הזמן גרמא. הלא אין מצווה התלויה בזמן יותר מספירת העומר המתקיימת בלילות של ימים מסוימים בלבד בין פסח לעצרת וכל מהותה של המצווה הוא הספירה והמעקב אחרי מהלך הימים והזמן. אם כן, כדי להבין את דעת הרמב"ן שאינו מגדיר את ספירת העומר כמצווה שהזמן גרמא, יש להתייחס לשני הזמנים אליה הספירה נקשרת, קיום הספירה דווקא בלילה והימשכות הספירה שבעה שבועות ממחרת השבת.

הנה, בפשטות יש לספור את ספירת העומר בלילה מפני שנאמר לגבי הספירה תמימות תהיינה, וכפי שלמדנו, תמימות פירושו שלימות ולשם שיהא היום שלם מתחיל ומונה מן הערב, כך אמרו חז"ל במנחות (דף סו ע"א). ואף בלילה עצמו יש עניין להקדים ולספור בתחילת הלילה כדי שהספירה תכלול את כל שעות היממה, ובמיוחד מקפידים בזה ביום הראשון כדי שתהא הספירה כוללת את כל השעות של שבעת השבועות, ומכל מקום אין זו חובה אלא רק עניין לכתחילה.

מי ששכח לספור בלילה, נחלקו הראשונים האם יכול להשלים את הספירה ביום ותלו זאת בזמן הכשר לקצירת העומר. במשנה במגילה (דף כ ע"ב) שנינו, כל הלילה כשר לקצירת העומר וכו', זה הכלל דבר שמצוותו ביום כשר כל היום, דבר שמצוותו בלילה כשר כל הלילה. ע"כ. הרי מבואר שקצירת העומר כשירה בכל הלילה אך לא ביום. וכן כתבו תוס' על אתר, אומר ר"ת שאם שכח לברך בלילה לא יברך ביום כמו שאומרת המשנה הסתומה, והמשיכו ואמרו שמשנה זו עדיפה על המשנה הסתומה במנחות (דף עא ע"א) האומרת נקצר ביום כשר. ועוד אמרו שנראה שאפילו למאן דאמר נקצר ביום כשר, לגבי ספירת העומר מודה שצריך לקיימה בלילה משום ששנה עליה הכתוב לעכב בלשון תמימות ואי אתה מוצא תמימות אלא כשאתה מונה בלילה.

אולם, הביאו התוס' את דברי הבה"ג שכתב שאם שכח לברך בלילה ימנה למחר בלא ברכה ואז יוכל להמשיך בשאר הלילות לספור בברכה, ורק אם שכח לילה ויום לא ימנה עוד בברכה. אם כן, לדעת בה"ג מתחשבים בדעה שאפשר לקצור את העומר בדיעבד ביום, ואכן גם אנו להלכה סופרים

רק בלילה בברכה, אך במקרה של שכחה משלימים ביום בלא ברכה וממשיכים את הספירה בשאר הלילות בברכה. יעויין במשנה ברורה בס' תפס סקל"ד.

וניחזי אנן. אם ספירת העומר כשירה גם ביום, בהנחה שדין ספירה כדן קצירה ולפי המשנה במנחות, אזי מובן היטב מדוע אין ספירת העומר מוגדרת כמצווה שהזמן גרמה לרמב"ן ביחס לעניין זה של יום ולילה. וגם לפי מה שכתבו תוס' בדעת ר"ת שאפילו לפי המשנה במנחות יש לומר שאי אפשר לספור ביום מצד שאין בזה קיום של תמימות, נדמה כי חסרון תמימות הוא חסרון חיצוני ולא דין השייך לזמן עצמו ומגדיר את ספירת העומר כמי שתלויה בזמן. הספירה עצמה יכולה הייתה להתקיים גם ביום מצד דיני הזמן, אלא שאז לא מתקיים עניין התמימות והספירה לא הייתה מועילה מצד זה. אם כן, למ"ד במנחות שבה"ג הולך בדרכו, ואף ר"ת לפי הצד השני שהעלו התוס', יכולה להתקיים דעת הרמב"ן. רק למ"ד שקצירת העומר אינה כשרה ביום וספירה כקצירה צ"ב.

ובאשר לתקופת הזמן בה מתקיימת הספירה, בין פסח לעצרת, העלו האחרונים כמה הסברים מדוע אין ספירת העומר מוגדרת כמי שתלויה בזמן.

יש שכתבו כי מצוות הספירה איננה תלויה בזמן אלא בהבאת העומר, כדכתיב מיום הביאכם את עומר התנופה, ואע"פ שהעומר עצמו תלוי בזמן אין זה נגרר על הספירה כדי להגדיר אותה כמצוות עשה שהזמן גרמא. ויש לעיין לדרך זו מה דין ספירת העומר כאשר אין מביאים את העומר, כגון בזמן הזה, שלדרכם בדעת הרמב"ן לכאורה אין היא יכולה מן התורה, בניגוד לדעת כמה ראשונים. כיוצא בזה נאמר בתשובה של רבינו משה חלאווה ז"ל, והרמב"ן ז"ל כתב דספירת העומר נשים חייבות בו, וכן עיקר, דלא ממעטינן אלא שהזמן גרמא, וספירת העומר אין גורם לו הזמן אלא המעשה דהיינו הקרבת העומר. ואע"פ שהעומר תלוי בזמן מ"מ המספר אינו תלוי אלא במעשה ההקרבה ולא הזמן גרמא. הא למה זה דומה, לנשים חייבות בברכת המזון, והרי שבת שהזמן גורם לאכילתו דאסור להתענות, וכיוון שהאכילה יש לה זמן הברכה עליה תיחשב תלויה בזמן ונמצאת אם כן בהמ"ז תלויה בזמן ואמאי נשים חייבות. עכ"ד. היינו שספירת העומר תלויה בהקרבת העומר והאחרונה היא התלויה בזמן, ומידי דהוה ברכת המזון בסעודת שבת שברכת המזון תלויה בסעודה והסעודה היא שתלויה בזמן השבת ומכל מקום אין אנו מגדירים את ברכת המזון כמי שהזמן גרמא. ונדמה כי ניתן לענות על השוואה זו תשובה, שכן ברכת המזון בעלמא אין הזמן מעלה ומוריד בדבר, אך בעיקר הדברים לגבי ספירת העומר ישנו מקום וישנה סברא.

בשו"ת אבני נזר (או"ח סי' שפד) כתב דאין הכי נמי, ספירת העומר תלויה בזמן של הפסח, שכן היא מתחילה ממחרת יו"ט, אלא שאם כן אין היא שונה משאר מצוות הפסח שעליהן גזרה התורה שכל שישנו בבל תאכל חמץ ישנו בקום אכול מצה, ונשים בכלל. אך יש לעיין, כי משמע מלשון הרמב"ן שלא הגדיר את ספירת העומר כמ"ע שהזמן גרמא כלל, ולא שזו מ"ע שהזמן גרמא שנשים חייבות בה.

אופן נוסף אמרו האחרונים, וחילקו בין ספירת העומר לשאר מ"ע שהזמן גרמן חילוק חד ופשוט כאחד. הנה, מצוות עשה שהזמן גרמא היא מצווה השייכת ומסוגלת להתקיים בכל זמן ועת, והדבר היחיד המונע ממנה מלהתקיים בזמן אחר זה גזירת הכתוב שיש לקיים את המצווה בזמן אחד ולא בזמן שני. עונה להגדרה הזו מצוות סוכה, שאפשר לקיימה גם בניסן, אך בא הכתוב וגזר לקיימה באמצע תשרי. עונות להגדרה זו גם מצוות שופר ותפילין, אותן אפשר לקיים בכל שעה כדרך ובא הכתוב והגבילן לשעתן. מצוות ספירת העומר, אומרים האחרונים, שונה מאלו. בספירת העומר אין אנו מקיימים ספירה השקופה לשעתה שיכולה הייתה להתקיים גם בחשוון או טבת. בספירת העומר אנו סופרים את הימים שבין פסח לעצרת, ואדרבה, הקשר ההדוק בין הספירה לזמן שלה, יותר

מאשר הקשר בין סוכה לזמנה ובין שופר לזמנו, הוא הוא שמוציא את המצווה מכלל מצוות עשה שהזמן גרמה. לא גזה"כ מגבילה את ספירת העומר למחרת השבת אלא מהות הספירה עצמה שאנו סופרים את מחרת השבת והשבועות שלאחר מכן. קשר כי האי בין מצווה לבין זמנה אינו הקשר שמגדיר מצווה כמצוות עשה שהזמן גרמה, וכך סבר הרמב"ן שהוציא את ספירת העומר מכלל אלו:

בהר

וחי אחיד עמד

בבהר (פרק כה פסוק לו), אל תיקח מאיתו נשך ותרבית ויראת מאלוקיך וחי אחיד עמד. ע"כ. ואמרו חז"ל בבבא מציעא (דף סב ע"א), שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהן קיתון של מים, אם שותין שניהם מתים ואם שותה אחד מהן מגיע לישוב, דרש בן פטורא מוטב שישתו שניהם וימותו ואל יראה אחד מהם במיתתו של חברו, עד שבא רבי עקיבא ולימד וחי אחיד עמד חייך קודמים לחיי חברך. ע"ש.

ויש לעיין הן בדברי בן פטורא והן בדברי ר"ע, בדעותיהם ובנימוקיהם.

בן פטורא על פניו טוען טענה ישרה בסברא. לאחד אין שום עדיפות על חברו, ולכן גם אין לו את הזכות להינצל על חשבון חברו אותו יראה מת לידו. לכן, אומר בן פטורא, אם אתה בא ליתן את המים לראשון, הרי יש לטעון כנגדו שאינו יכול למנוע את המים מהשני, ובאותו אופן אם אתה בא לשני יש לטעון שאי אפשר למנוע בכך את המים מן הראשון. שילוב הדברים מביא למצב, שברור שאינו המצב המיטבי בראייה כוללת, ששני המהלכים ימותו. כך בפשטות.

על דעת בן פטורא אפשר להשיג משני פנים. בעניין אחד, בן פטורא טוען שלכל צד ישנה טענה המביאה את הנדון לשקילות שאין להימלט ממנה. אם כן, אם יהיה איזה שיקול חיצוני שיכריע בין הצדדים, לפחות מבחינת אחד מבעלי העניין, יוכל אותו בעל עניין לנצל את השיקול החיצוני ולהטות את הכף עבורו. כך באופן אחד. אכן, ניתן לחלוק על בן פטורא מצד נוסף. הפתרון של בן פטורא ישר ונכון רק אם הראייה הינה ראייה מקומית הבאה לבחון את המקרה בראייה של הצדדים, כל צד מבחינתו. כאשר הראייה היא כזו, אל מול כל צד עומדת הטענה שאין בזכותו למנוע את המים מחברו. ברם, אם בחינת המקרה תהיה בראייה כללית המסתכלת על שני הצדדים כאחת, הרי אין הגיון בכך שהמים ימנעו משני המהלכים ותתקבל תוצאה פחות טובה של שני מתים במקום אחד. בראייה כזו ודאי אחד הצדדים צריך לקבל את המים, ורק נשאר הפרט הטכני לאיזה מן הצדדים ניתן את המים. אכן, גם אם ההחלטה תהיה שרירותית לחלוטין עדיין יהא הפתרון יותר טוב מהפתרון של בן פטורא, ואם ההחלטה תהיה בעלת הגיון ולא שרירותית, אדרבה.

בא ר' עקיבא ולימד וחי אחיד עמד, חייך קודמים לחיי חברך. דבריו, על פניו, יכולים להתפרש בשתי דרכים. אפשר שר' עקיבא הביא את השיקול החיצוני שניתן היה להכריע בעזרתו את המצב השקול. בראייה המקומית לכל אחד מהצדדים יכול לבוא המהלך ולשתות את המים למרות שמונע בכך את המים מהשני, בגלל הנימוק של חייך קודמים לחיי חברך. לחברי אין זכות לחיות מדבר שאני צריך עבור החיים שלי. כך, למעשה, אין לאף אחד טענה על המים שמונעת מהאחר לשתות אותם, מה שמוביל לתוצאה שמי שהמים אצלו יכול לשתות אותם, להינצל ולראות במיתת חברו. כך באופן אחד.

באופן נוסף יכולים להתפרש דברי רבי עקיבא, כמי שבא רק להכריע את השאלה הנגזרת מהגישה

של הראייה הכוללת, כיצד להחליט מי יקבל את המים. לפי גישה זו טענת בן פטורא אינה נכונה מכיוון שהוא בוחן את הדברים בראייה של הצדדים כל אחד לחוד ולא בראייה הכוללת לפיה בהכרח אחד הצדדים לקבל את המים. כאמור, לפי גישה זו נשארה שאלה פתוחה רק כיצד לקבוע מי יקבל את המים, האם תהיה ההחלטה שרירותית או שיהיה בה איזה טעם, ושאלה זו הייתה תלויה ועומדת עד שבא רבי עקיבא ולימד את טעם ההחלטה, וחי אחיך עמד, חייך קודמים לחיי חברך, ולכן מי מהם שהמים אצלו יכול לשתות אותם ואין סיבה שמחייבת אותו לתת את המים לחבירו.

לשון הגמרא, עד שבא ר' עקיבא ולימד, שונה מן הרגיל ודרושה ביאור. ר' עקיבא לכאורה רק חלק על בן פטורא, ככל מחלוקות התנאים הרבות שבמשניות ובברייתות, ועל פניו לא ברור מה ביאה ולימוד שייכים כאן יותר מבכל מחלוקת שבאים הצדדים ומלמדים בה כל אחד כדעתו ושלא כדעת חבירו.

אכן, לשתי הדרכים בדעת ר' עקיבא אפשר ליתן טעם ותבלין בדבר.

לפי הדרך הראשונה בהבנת ר' עקיבא, מתבארים הדברים כך. קודם שבא ר' עקיבא, העמיד בן פטורא את המקרה הנדון במצב מסוים של שקילות ואיזון שלא ניתן לצאת ממנו. בן פטורא לא פסק את הדין באופן חיובי כפי שפוסקים בכל מחלוקת, אלא טען שמכיוון שלא ניתן להכריע לאף אחד מן הצדדים, שאם יבוא ראובן נטען שאינו יכול לשתות בגלל שמעון ואם יבוא שמעון נטען שאינו יכול לשתות מפני ראובן, אזי אף אחד אינו יכול לקום, לעשות מעשה ולשתות. כעת, את הפסיקה הזו שעשה בן פטורא על דרך שב ואל תעשה, בא ר' עקיבא והטה באופן חיובי לאחד הצדדים על ידי שהסיר את החסמים שהיו על כל צד לפעול. חייך קודמים לחיי חברך, ולכן ראובן יכול לקום ולשתות את המים, ובאותה מידה גם שמעון. אם כן, עד שבא ר' עקיבא הייתה חוסר הכרעה ביחס לכל אחד מהצדדים, ומשבא ר' עקיבא ולימד שחייך קודמים, באה הכרעה ביחס לכל מהצדדים שיכולים הם לקום ולשתות את המים ולהעדיף את חיהם.

לדרך השנייה בדעת ר' עקיבא, בן פטורא מלכתחילה אינו צודק בכך שבוחן את העניין מעיני הצדדים במקום לראות באופן כולל מה הפתרון שמביא למצב הכי פחות גרוע. ברור ומובן מאליי כי משהו צריך לשתות את המים ולהינצל ולא ימותו שניהם, כפי שמציע בן פטורא, וכך אחזו בבית המדרש. אלא שעדיין עמדה השאלה ס"ס כיצד לקבוע מי ישתה את המים, וכל עוד לא היה מענה על שאלה זו, לא ידעו כיצד באה הגישה החולקת על בן פטורא לידי מימוש. כך היה, עד שבא רבי עקיבא ולימד שההכרעה צריכה להתבסס על כך שחייך קודמים לחיי חברך, וכך כל אחד יכול לפעול מבחינתו לשתות את המים.

ויש לדקדק בדעת בן פטורא. ראשית, אינו מובן מה שנקט שישתו שניהם ולא כתב שאף אחד לא ישתה דבר. הרי טעמו של בן פטורא, לכאורה, שכאשר בא האחד לשתות מן המים אנו טוענים ואומרים שלחברו יש זכות בכל המים להינצל בהם, וזכות זו שיש לו בכל המים דוחה את הראשון מלשתות כלום מהם. אם כך, כיצד אנו נותנים לשניהם לשתות מן המים ולקפח בכך את הזכויות של חבריהם. בנוסף, לשון בן פטורא היא מוטב שישתו שניהם וימותו ואל יראה אחד מהם מיתתו של חברו. וצריך ביאור מה פשר התוספת והנימוק שהוסיף בסוף דבריו. מה לכך שלא יראה האחד במיתת חברו לזה שהזכות של כל אחד במים מונעת מהאחר להינצל בהם, מה לנימוק ההומני עם הנימוק המשפטי הקר.

החזון איש כתב בדעת בן פטורא, כי כיון שיש לשניהם חיי שעה אם ישתו שניהם, אינו רשאי לקפח חיי שעה של חברו בשביל חיי עולם שלו. אך הדברים על פניו מוקשים. אם איתא שאינו יכול לקפח חיי שעה של חברו אם ישתה את כל המים וינסה להשיג חיי עולם בשביל עצמו, אם כן מדוע

יכול לשתות חלק מהמים ובכך לקפח חיי שעה של חבריו מתוך מה שיכול היה לחיות. יתר על כן, מדוע לא נאסור עליו לשתות מכיון שמקפח בכך חיי עולם של חבריו שהיה ניצל אילו זה לא היה שותה לו חלק מהמים.

והנראה לומר בזה, שמן הדין אכן אף אחד אינו יכול לשתות מן המים, אפילו מעט, מכיון שמקפח בכך את חיי חבריו שיכול היה להינצל אם היה שותה את כל המים. כך העיקרון וההלכה. אלא שהמשיך בן פטורא ודיבר מחוץ להלכה ועל גביה, שאחר שאף אחד אינו יכול לקחת את המים עבור עצמו, שוב לא מבחינה הלכתית, ובאופן שלא באמת יועיל להצלתם, נראה נכון לא לשפוך את המים אלא לחלוק אותם ביניהם. כנראה תוך הסכמתם לזה. כך, ימשיכו לחיות יחדיו תקופה ממושכת ככל הניתן, ובתקווה לא יראה האחד במיתת חבריו. לבן פטורא הסברא הישרה שכל אחד נמנע מלפגוע בחבריו הייתה פשוטה, ומה שנצרך לומר היה רק התוספת על גבי זה שנראה ליתן לכל אחד לשתות לכה"פ חלק מהמים כדי שלא יראה האחד במיתת חבריו.

בדעת ר' עקיבא, העלו המפרשים, כי בגמרא בקידושין דף כ ע"א מבואר לכאורה לימוד באופן אחר ממילת עמך. וכך נאמר שם, תניא, כי טוב לו עמך, עמך במאכל ועמך במשתה, שלא תהא אתה אוכל פת נקיה והוא אוכל פת קיבר, אתה שותה יין ישן והוא שותה יין חדש, אתה ישן על גבי מוכים והוא ישן על גבי התבן, מכאן אמרו, כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו. ע"ש. וביארו התוס', שאין העבד נעשה שווה לאדונו אלא שנעשה אדון לאדון, כדאיתא בירושלמי שאם אין לו אלא כר אחת אינו יכול לשכב עליה בעצמו, כי אז אינו מקיים כי טוב לו עמך, אבל גם אינו יכול שלא לשכב עליה ולא לתת לעבד, כי זו מידת סתם. לכן בהכרח צריך למסור את הכרית לעבד, והיינו נעשה אדון לעצמו.

הרי שבעוד בגמרא בקידושין מבואר שממילת עמך למדים שדין העבד העברי שווה לאדונו, ואפילו אדרבה, כשאי אפשר להשוות התנאים ביניהם מקבל העבד את התנאים העודפים, ר' עקיבא למד ממילת עמך להעדיף אותך על פני החבר שעמך, שחייך קודמים לחיי חברך, וכפי שמבואר בבכור שור עה"ת שם, וחי אחיך עמך, עשאו הכתוב טפל לך, דהיינו שאתה יותר חשוב מחברך. והדבר טעון ביאור.

האחרונים כתבו כמה דרכים בזה. המהר"ם שיף כתב כי בעניין האדון והעבד ניתן להגיע לידיו שוויון בתנאים, ואפילו באופן עליו מדבר הירושלמי, שישנו רק כר אחד, אין הכוונה שיהא העבד עדיף על האדון, אלא שיום אחד יתן את הכר לעבד ויום אחר יקבלו האדון. לעומת זאת, בשניים המהלכים בדרך לא ניתן לבצע שוויון ביניהם ולכן אתה עדיף על חברך. כך לשיטתו. אך הדברים מוקשים ביותר. ראשית, בעניין האדון והעבד לא משמע כפי שפירש שחולקים העבד והאדון ביניהם בימים את התנאים העודפים. נאמר כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו, ומשמע שנעשה לו אדון בכל יום ובכל עניין ולא רק בחלק מהזמן. בנוסף, במה שטען שלא ניתן לממש שוויון בין המהלכים בדרך, הרי זו בדיוק דעת בן פטורא שיהיו שניהם שווים וכל אחד ישתה חלק מהמים. אם ר' עקיבא למד שעמך היינו בשוויון איתך, מדוע הוא וחבריו לא משתווים לשתות כ"א חלק מהמים. וביותר הדבר מוקשה ע"פ מה שהביא החזו"א שגם לחיי שעה יש משמעות, שאז שני המהלכים חולקים ביניהם חיי שעה משמעותיים ולא דבר חסר משמעות. ועוד קשה, שהלשון עמך המתפרשת באופן שונה בעבד ובמהלכים בדרך עדיין לא נתישבה. כיצד ומדוע משמעות הלשון חלוקה בין עניין לעניין.

עוד חילוק כתבו באחרונים בין אדון ועבד לשניים המהלכים בדרך, דבניגוד לשניים המהלכים שמחוייבות כל אחד כלפי חבריו זהה ושווה, באדון ועבד אין היחס ביניהם סימטרי. האדון חייב

להטיב עם העבד ורובצת עליו חובה כלפי עבדו, אך לעבד אין שום חובה כלפי אדונו. משום הכי מחוייב האדון ליתן את התנאים העודפים לעבד, והעבד מציידו אינו מחוייב להחזירם חזרה אל האדון. לעומת זאת, שניים המהלכים בדרך, כל אחד מהם מחוייב לחיי חברו, ולכן אם יתן ראובן את המים לשמעון בגלל מחוייבותו כלפיו, הרי יצטרך לחזור שמעון וליתן את המים לראובן משום המחוייבות הנגדית שיש לו. לכן בעבד ואדון מקבל העבד תנאים עודפים על האדון מה שאין כן בשניים המהלכים בדרך.

ונראה לרדת לעומק הדברים יותר בדעת רבי עקיבא, דמילת עמך מתפרשת אחרת בכל אחד מהעניינים בגלל אופי המחוייבות, הסימטרית בשניים המהלכים והאסימטרית באדון ועבד. כאשר אומרת התורה וטוב לו עמך, ולמי שמדברת עליו מילת לו אין שום מחוייבות לגביך, כי טוב לו עמך מהווה חסם שהתנאים שלו, של העבד, צריכים להיות לפחות כמו שלך. במצב כזה, כפי שאומרת הגמרא, כביכול קנה זה אדון לעצמו, וכפי שאומר הירושלמי, לא יכול להיות לעולם שיהיו התנאים שלו פחותים משלך, כך שהכר היחיד יצטרך ללכת אל העבד. מנגד, כאשר אומרת התורה וחי אחיך עמך, הרי מכיון שהתורה מדברת גם אל החבר כפי שמדברת אליך, ודאי אין משמעות המילים כפי המשמעות שהייתה להם לגבי העבד, כי אין עניין ואין הגיון בקביעה של שקילות וחוסר הכרעה שכל אחד יהיה מחוייב כלפי חברו כמין מעגל שאין לו סוף. לכן בהכרח מתפרשת התורה באופן אחד, כפי שכתב הבכור שור, וחי אחיך עמך, שחיי חברך טפלים לך, וכך לא נוצר מעגל בין המהלכים כיון שכל אחד יכול לשמור את המים ולהעדיף את עצמו ואינו צריך למסור אותם לחברו.

לדרך זו, רבי עקיבא הולך בשיטת בן פטורא שבוחנים את העניין בראייה של כל אחד מהצדדים לעצמו, אלא שגם בראייה זו ישנה הכרעה כיון שאין האחד מחוייב לחברו כי אם לעצמו.

אכן, דנו האחרונים מה יהא הדין בשניים המהלכים בדרך, כאשר השניים הם אב ובנו, שלבן יש יחס של כיבוד הורים כלפי אביו מה שאין לאב כלפי בנו, או כגון גדול וקטן, פיקח ושוטה, שהקטן השוטה פטורים ממצוות ובפרט מהמצווה להציל את חיי הגדול והפיקח. ונראה לחלק שמצוות כיבוד אב אינה מעלה או מורידה בעניין זה, כמו בעבד ואדון שיהיו מהלכים בדרך לא נאמר שמפני שצריך האדון לספק תנאים טובים לעבד יהיה כלול בזה להעדיף את חייו של זה על פני חייו שלו. אמנם, בשוטה וקטן ייתכן בהחלט שמפני שאינם מחוייבים בדבר, בכלל זה מונח שגם אין להם מחוייבות כלפי הפיקח והגדול וכך יוכלו לשמור את המים לעצמם. ומיהו, גם זה אינו מוכרח, דייתכן שמתוך שהפסוק מתפרש במובן זה שחייך קודמים וחיי חברך תפלים לשלך, נמצינו למדים כלל שנכון לכל מקרה, גם לקטן וגדול, שוטה ופיקח, כך שהגדול והפיקח יוכלו להעדיף חייהם על פני חיי חבריהם, אפילו שלחברים אין מחוייבות כלפיהם.

ונראה לבאר את הפסוקים לדעת רבי עקיבא באופן נוסף, דברור ופשוט שמילת עמך תתפרש באופן אחד כאשר מדובר בתנאי מחייה ובאופן אחר כאשר מדובר בחיים. בתנאי מחייה טובים שניתן לספק לכולם, כאשר אומרת התורה וטוב לו עמך, ברור שהכוונה שלשניים יהיו תנאי מחייה טובים, בין אם נאמר כדברי הירושלמי שאת הכר היחיד יש ליתן לעבד ואפילו אם לא נאמר כך. מנגד, אם מדובר בחיים שיכולים להינצל או לזה או לזה, כאשר אומרת התורה וחי אחיך עמך, כביכול להשוות בינך לבין אחיך, אין זו הרמת הרמה של החבר והשוואתו לרמתך, כי הרי אין שניכם יכולים להיות ברמה גבוהה של חיות, כאשר אחד מביניכם צריך למות. אם כן, בהכרח הכוונה היא לומר שאין לך כל עניין להציל את החבר אם חייך שלך לא יהיו ניצולים, אם חיי חברך לא יהיו עמך כי אתה לא תהיה. ההשוואה בעניין הצלת החיים לא נועדה להשוות את רמת החבר לרמתך, כמו לגבי עבד ואדון, אלא לומר שאין משמעות לחיי החבר כשלך עצמך אין חיים. לכן שפיר בא רבי

עקיבא ולימד, וחי אחיך עמך, חייד קודמים לחיי חברך:

טעמא דריבית

בבהר (פרק כה פסוקים לו ולז), אל תקח מאיתו נשך ותרבית ויראת מאלוקיך וחי אחיך עמך. את כסף לא תתן לו בנשך ובמרבית לא תתן אכלך. ע"כ. ונקרא נשך, כפי שכתב רש"י בפרשת משפטים (פרק כב פסוק כד), שהוא כנשיכת נחש, שנושך חבורה קטנה ברגלו ואינו מרגיש, ופתאום הוא מבצבץ ונופח עד קדקדו, אך ריבית אינו מרגיש ואינו ניכר עד שהריבית עולה ומחסרו ממון הרבה. עכ"ד. נמצא הלווה ננשך, הולך ונפגע אט אט בלי שירגיש בכך בתחילה. ונקרא גם תרבית, משום שהמלווה מקבל תחושה שהוא מרבה את ממנו, אף שלמעשה אין זה כך, כפי שאמרו חז"ל (בבא מציעא דף עא ע"א) כל המלווה בריבית נכסיו מתמוטטין.

ועניין ריבית, בפשטות, כעניין הגזל, וכפשטות הגמרא בפרק איזשהו נשך (ב"מ דף סא ע"א), למה לי דכתב רחמנא לאו בריבית, לאו בגזל, לאו בהונאה. ע"ש. וכ"כ השערי יושר (ש"ה פכ"ה), עניין ריבית מישך שייך לגזל, רק ההבדל בין זה לזה דהתם מדעתיה וגזל שלא מדעתיה וכו', ונראה ביאור עניין זה, דהלא סוף סוף איזה עניין איסור שייך בכסף של אחרים אם לא איזה אבזריהו דגזל, אלא העניין הוא דהתורה ירדה לדעת בני האדם שהשתעבדות לקבל על עצמו רבית קצוצה אף שהלוה עושה ברצון הוא רצון טועים וכנעשה שלא מדעת, שהוא בעצמו אינו מבין איך שהוא מפסיד לעצמו ע"י נשך ותרבית, ומהאי טעמא קראה תורה ענין זה בשם נשך כנשיכת נחש, שלפי שעה הוא כאב קל, ואחריתו סכנת מות, ומהאי טעמא אסרה תורה ענין זה, שאעפ"י שעל פי תורת המשפטים אין כאן גזל שמדעתיה עבד, אבל בפנימיות הענין יהיו בזה תמצית גזל. עכ"ד. היינו, הריבית היא כמו גזל ביחס לרצון הפנימי של האדם, שנעדר ממנו בשעה שהסכים להתחייבות אותה לא באמת הפנים מחמת טבעה המסתתר שהולכת ותופחת עם הזמן.

אלא שההבנה של ריבית כגזל אינה עומדת מחוורת בלא קושי. ראשית, האם עשיר כקורח החמוש ביועצים כחול הים שלוקח הלוואה בריבית למנף את עסקיו, כנראה בהצלחה רבה, גם רצונו של זה הוא כתינוק שנשבה שאין בפנימיותו הסכמה ללקיחת הריבית. נצטרך לומר בדוחק שלא פלוג, והעוון קיים בכל אופן ומקרה, בעשירים מופלגים, חכמי חשבונאות, עניים מרודים ושוטי הכפר רק מכיוון שפעמים שהריבית מכסה את הרצון הפנימי ובאותם פעמים מתקיימת בחינה של גזל. יתרה מכך, איסור ריבית הוא גם ללווה, כדכתיב (דברים פרק כ"ג פ"כ) לא תשיך לאחיד, ולא מתקבל על הדעת שאדם יתחייב על גזל עצמו. ואף שאפשר לומר שהוא תוספת חיזוק לעוון הריבית כדי להרחיק את המלווה מלגזול, גם זה דחוק. ושלישית, הרי (דברים שם פכ"א) לנכרי תשיך, ואם מדובר בפנימיות העניין בגזל הלא גזל עכו"ם אסור. ואולי יש לחלק משום גדר איסור גזל עכו"ם שבניגוד לגזל יהודי תלוי במשפטי הממון באופן השטחי, והואיל וסוף סוף התחייב בריבית מדעתו ומרצונו, לא נופל בכך שום פגם.

הנה, הלכות ריבית במשנה תורה לרמב"ם כתובים כחלק מהלכות לווה ומלווה שבספר משפטים. זאת בניגוד לטור שכתב את ההלכות בחלק יורה דעה יחד עם שאר ענייני איסור והיתר. ובפשטות בהא פליגי, האם איסור ריבית שורשו באיסור גזילה, איסור שקשור ליחס בין הלווה והמלווה ובמשפטי הממון, או שמא יש בו עניין איסור חיצוני למשפטי הממון ולשייכות של חפצים לאדון, כמו איסור בשר בחלב, נדה או דיני תלמוד תורה.

יש שכתבו כי ריבית הוא איסור בן אדם למקום, הקשור לשורש האמונה. כך כתב הכלי יקר, עיקר טעם איסור הריבית הוא לפי שהוא מסיר מדת הבטחון מן האדם כי כל בעל משא ומתן עיניו

נשואות אל ה' לפי שהוא מסופק אם ירויח או לא אבל הנותן בריבית ריוח שלו ידוע וקצוב וסומך על ערבונו שבידו ומן ה' יסיר לבו וכו', ועל כן נסמכה מצווה זו לפרשת השמיטה כי גם טעם השמיטה הוא כדי שנשים בטחונינו בה'. עכ"ד. יש פגם אמוני במחשבה של אדם כי פרנסה וריבוי ממון יגיעו לו בקצב ידוע מראש ובאפס מעשה, ועסקה ממונית שנעשית על סמך מחשבה פסולה זו, באה התורה ואסרה אותה. ואיסור זה, מובן מאוד שסובב על כל המשתתפים בעסקה הפסולה, אף שרק המלווה הוא שרוצה לרבות ממנו בחוסר אמונה, ונכללים בזה גם הלווה, הערב, העדים והסופר שכותב את שטר ההלוואה. ואם תאמר, אם כן, מדוע ריבית לגבי נוכרי מותרת, והרי סו"ס יש פגם באמונה של הישראל המלווה, מבאר הכלי יקר שחזקתו שהוא אלם וגזלן כך שהישראל אינו סומך שיתרבה ממנו באותה מידה כמו שהיה סומך על לווה ישראל.

ויש שכתבו כי אכן ריבית הוא מענייני איסור והיתר ולא מענייני גזילה וחז"ל, אלא שבכל זאת האיסור אינו בן אדם למקום כי אם בן אדם לחבירו, כפשוטו של הפסוק (ויקרא שם) שמביא את הטעם של וחי אחיך עמך, ומטעם זה גם ריבית אסורה באחיד אבל מותרת בנכרי שאינו אחיד. וכ"כ הטור (יו"ד סי' קנט), דבר תורה מותר להלוות לעובד כוכבים בריבית דטעמא דריבית דכתיב וחי אחיך עמך וכו'. עכ"ד. והרמב"ן כתב (דברים פכ"ג פ"כ), הריבית שהוא נעשה לדעת שניהם וברצונם לא נאסר אלא מצד האחוה והחסד, כמו שציווה ואהבת לרעך כמוך וכו'. עכ"ד. ומכיוון שאיסור ריבית הוא על דרך ואהבת לרעך כמוך, נראה שמטרתו אף יותר מרחיקת לכת, לתיקון כללי של החברה ולעקירת עסקאות נושכות מיני אלו. ומאחר שיצאנו מגדרי לווה ומלווה ומשפטי הממון אל מטרה יותר נעלה של התנהגות כללית של החברה באופן של ואהבת לרעך כמוך, פשוט וברור שלא רק המלווה אחראי להנהגה פסולה זו כי אם גם הלווה ושאר העוסקים במלאכה. גם הם צריכים לאהוב את חבריהם, את החברה, ולהיות אחראיים לכך שהמעשה שהם נותנים לו יד היום נעשה יותר מקובל ויכול להשתחזר אצל איזה חבר ולנשוק אותו.

ומה שכללה הגמרא ריבית גזילה ואונאה כאחת, כתב בתוס' הרא"ש, פשיטא ליה דריבית מתרוייהו לא ילפינן דמדעתיה קא יהיב ליה אלא אגב אחריני נקט רבית:

בחוקותי

תלמוד גדול או מעשה גדול

בבחוקותי (פרק כו פסוק ג), אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם. ע"כ. ופרש"י, אם בחוקותי תלכו יכול זה קיום המצוות, כשהוא אומר ואת מצוותי תשמרו הרי קיום המצוות אמור, הא מה אני מקיים אם בחוקותי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. עכ"ד. הרי שני עניינים חשובים, תלמוד, דהיינו עמל התורה, ומעשה, היינו קיום המצוות.

ואמרו חז"ל במסכת קידושין (דף מ ע"ב), וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעלית בית נתזה בלוד, נשאלה שאילה זו בפניהם תלמוד גדול או מעשה גדול, נענה רבי טרפון ואמר מעשה גדול, נענה ר"ע ואמר תלמוד גדול, נענו כולם ואמרו תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה. ע"ש. נמצא תלמוד גדול ממעשה.

ובמסכת בבא קמא (דף יז ע"א) מסופר על הלוויית חזקיה מלך יהודה, שהניחו ס"ת על מטתו ואמרו קיים זה מה שכתוב בזה וכו', מר רבה בר בר חנה הוה אזילנא בהדיה דר' יוחנן למשאל שמעתא, כי הוה עייל לבית הכסא והוה בעינא מיניה מלתא לא פשיט לן עד דמשי ידיה ומנח תפילין

ומברך, והדר אמר לן אפילו קיים אמרינן לימד לא אמרינן, והאמר מר גדול למוד תורה שהלמוד מביא לידי מעשה, ל"ק הא למיגמר הא לאגמורי. ע"ש. היינו שנתייחדה הלוויתו של חזקיה המלך, לדעה אחת בגמרא, במה שאמרו עליו שלימד את התורה, מה שלא אמרו בימי האמוראים כי אם רק קיים. תמחה על כך הגמרא, הרי החשיבות של הלימוד היא שמביא לידי מעשה, הרי מעשה וקיום עדיפים על לימוד. ויישבה הגמרא ששונה לימוד לעצמו מלימוד לאחרים, דהיינו, מפרש רש"י, שלימוד לאחרים עדיף ממעשה.

נמצא ששלוש רמות חשיבות עקרוניות הן, לימוד, מעשה ולימוד לאחרים. ובנוסף, הגמרא בקידושין קובעת שתלמוד גדול ממעשה מפני שסו"ס תלמוד מביא לידי מעשה ולכן החשיבות של שני הדברים בצידו, והגמרא בבבא קמא קובעת שלימוד לאחרים בכל מקרה מרובה מן המעשה.

אך קשה, אף אם נקבל את מדרג החשיבויות, הלא סו"ס במענה על השאלה תלמוד גדול או מעשה גדול שתי הסוגיות עונות הפכים גמורים. בגמרא בקידושין נענה ר' עקיבא ואף נענו ואמרו כולם תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה, ובבבא קמא שאלו על כך שאמירת לימוד עדיפה על אמירת קיים מהא דתלמוד מביא לידי מעשה. הרי תשובות הפוכות לשאלה הישירה תלמוד גדול או מעשה גדול, המתבססות על אותה עובדה שתלמוד מביא לידי מעשה. יתר על כן, גם בסוגיית קידושין עצמה לא ברור במאי פליגי ר' טרפון ור' עקיבא על קיום או לימוד, ומה יתרון לר' עקיבא שלאחר ששמעו אותו נענו כולם ואמרו כמותו.

והנה, במחשבה שנייה, נראים דברי ר' טרפון, ר' עקיבא והעונים כמותו, ודברי הגמרא בבבא קמא, כולם עומדים על מכוונם, כל אחד בעניינו. לשאלה על לימוד או קיום ישנם כמה הקשרים. הקשר אחד, איזו פעולה חשיבותה הסגולית מרובה. התשובה על כך מוסכמת על כולם. קיום התורה יותר חשוב מלימוד התורה. הקשר שני, באיזו דרך צריך אדם שכעת מתחיל את דרכו בדרך התורה להוליך את עצמו, האם עליו לחפש לימוד תורה או קיום תורה. ר' טרפון נקט את החשוב מהשניים, הקיום, אך ענה ר' עקיבא והשיג עליו, ונענו כולם כמותו משום שהבינו שהוא מתבסס על ר' טרפון ומדייק את דבריו, שצריך ללכת בדרך של תלמוד תורה וממילא הדרך תתחבר ותוביל אל דרך של קיום התורה. וההקשר האחרון, בו מתמקדת סוגיית בבא קמא, מה עדיף לומר על צדיק שנפטר מבחינת ריבוי האינפורמציה והשבח שיש בהספד, האם עדיף לומר שלימד תורה או שקיים תורה. אמרה הגמרא שעדיף לומר לימד, ועל כך שאלה, הרי לימוד מביא לידי מעשה, כלומר, חד ערכית, שאם אנו יודעים שמישהו קיים אז בהכרח הוא גם למד, כי זה מה שמביא לקיום, ואם כן גם אם נאמר קיים לא נאבד שום אינפורמציה בפועלו של הצדיק ואין שום רבואת בלומר לימד. על כך השיבה הגמרא וחיידדה את ההבדל שבין אמירת לימד לאמירת למד, לא קשיא הא למיגמר הא לאגמורי. אכן קיום מצוות מורה על לימוד, אך באמירה של לימד מונח גם לימוד עצמי, כי אם לא למד איך ילמד, גם קיום, שהרי לימוד עצמי מוביל למעשה, וגם לימוד לאחרים, וזהו ריבוי שבח שלא ניתן להסיק מאמירה של קיים בלחוד.

נמצא כי קיום עדיף בחשיבותו הסגולית על לימוד, הן לימוד לעצמו והן לאחרים. לימוד עדיף על קיום כראשית הדרך וכצעד ראשון מפני שתלמוד מביא לידי מעשה, ולימוד לאחרים עדיף על קיום באמירה ובהספד הואיל וקיום כולל קיום ולימוד עצמי, בעוד לימוד לאחרים כולל גם לימוד עצמי, גם קיום וגם את הנחלת הדברים לכלל:

עשה הכתוב ברשותו

בבחוקתי (פרק כז פסוקים ל ולא), וכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ לה' הוא קודש לה'. ואם גאול יגאל איש ממעשרו חמישיתו יוסף עליו. ע"כ.

ואמרו בבבא קמא (דף סט ע"ב), אמר ר' מאיר מעשר ממון גבוה הוא, ואפילו הכי לעניין פדייה אוקמיה רחמנא ברשותיה, דכתיב ואם גאל יגאל איש ממעשרו חמישיתו יוסף עליו. קרייה רחמנא מעשרו ומוסיף חומש. ע"ש. דהיינו שאין הפודה מעשר שני מוסיף חומש אלא הבעלים, כמש"כ ממעשרו, ואם איתא שאדם הפודה מעשר שני שלו חייב בחומש, אף על פי שמעשר שני ממון גבוה, בהכרח לעניין פדייה העמיד הכתוב את הדבר ברשותו.

והנה בפסחים, דף ו ע"ב, אמר רבי אלעזר, שני דברים אינן ברשותו של אדם ועשאן הכתוב כאילו ברשותו, ואלו הן, בור ברשות הרבים וחמץ משש שעות ולמעלה. ע"ש. כלומר, שני דברים מתחייב עליהם אדם אע"פ שאינם ברשותו, והם בור ברשות הרבים שמי שפתחו חייב בניזקים, אע"פ שאין רשות הרבים קנויה לו ואין הבור שלו, וכמו כן חמץ אינו שלו לאחר שש שעות ובכל זאת מתחייב עליו בבל יראה ובל ימצא.

ויש לשאול, מדוע לא הביא רבי אלעזר גם מעשר שני יחד עם בור ברה"ר וחמץ בפסח כדבר שאינו שלו ועשה הכתוב ברשותו, הרי גם בזה הדבר אינו שייך לאדם, שכן לר"מ ממון גבוה הוא, ובכל זאת לעניין פדיון העמיד הכתוב את הדבר ברשותו להתחייב בחומש מדין של בעלים.

ולכאורה אכן אפשר היה להעמיד את דברי רבי אלעזר כדעת החולק על ר"מ, רבי יהודה, הסובר שמעשר שני ממון הדיוט הוא והרי הוא שלו ממש, כמבואר בבבא מציעא דף צ ע"א, אלא שבסנהדרין (דף קיב ע"ב) אמר רב חסדא כי לא נחלקו במחלוקת האם מעשר שני ממון גבוה או ממון הדיוט אלא במעשר שני הנמצא בירושלים, אבל מעשר שני הנמצא בגבולין, שאסור באכילה, לכו"ע ממון גבוה הוא, וכיון שהפדייה נעשית בגבולין, שכן בירושלים כבר קלטוהו מחיצות ולא מועילה פדייתו, נמצא שבשעת פדייה לכו"ע מעשר שני ממון גבוה ועשאו הכתוב ברשותו לעניין פדיון, וחוזרת השאלה על כנה.

וכתבו לבאר שיש לחלק בגדרי הדברים. כאשר עשה הכתוב בור וחמץ כאילו הם ברשותו של אדם, משמעות הדבר שהם באמת אינם ברשותו, לחלוטין, אך בכל זאת תולה התורה חיובים נזיקיים ואיסוריים במי שכרה את הבור ובמי שהחמץ אצלו, כמין גדר מיוחד שנתחדש דווקא באלו. לעומת זאת, כאשר אומר ר"מ שמעשר ממון גבוה ולעניין פדייה העמיד הכתוב את המעשר ברשותו, כוונת הדברים שהתורה עשתה כמין שיוור בבעלות שנשאר אצל הבעלים לעניינים מסוימים, והפדייה ביניהם. אם כן, כאשר נדון הפודה כבעלים בשעת פדייתו, אין זה בבחינת גדר חדש של בעלות בדבר שאינו שלו, בדומה לבור ברה"ר או חמץ בפסח, אלא הגדר הפשוט והכללי של בעלות בדבר השייך כאן מכיוון שנתר הפודה כבעלים מלכתחילה לעניין זה.

נמצא שבעוד בבור ברה"ר וחמץ בפסח מתחייב על הנזקים ובל יראה ובל ימצא על דבר שאינו שלו, וזאת ציין רבי אלעזר, הפודה מעשר שני ומתחייב בחומש כדין בעלים, אינו פודה דבר שאינו שלו, כבור וחמץ, כי אם דבר ששלו לחלוטין לעניין זה. במעשר שני אין חידוש בגדר החיוב אלא רק שיוור בעלות שנשאר לאדם במעשר לעניינים מסוימים, וביניהם הפדיון.

חילוק נוסף בין מעשר לבין בור ברה"ר וחמץ בפסח, שבאחרונים הרגע החשוב לגבי החיוב בניזקים ובאיסורים הינו הרגע שדברים אלו חלים, דהיינו הרגע שבו קורה הנזק או הרגע שבו חל האיסור. אם כן, לצורך החיוב בניזקים ובאיסורים, יש להגדיר את הכורה ומי שהחמץ אצלו כבעלים וכנושא האחריות, במובן מסוים, עבור הבור והחמץ בשעה הקריטית, כעת, שבה חלים החיובים

בנזקים ובאיסורים. מנגד, בפדיון מעשר שני אין תוספת החומש תלויה במצב של שעת הפדייה אלא במצב של שעת ההפרשה, שמי שהפריש את המעשר הוא שנחשב כבעלים שחייב בתוספת חומש. אם כן, גם אם יהיה גדר עניין שיוך הדבר שאינו ברשותו שווה במעשר שני בבור ובחמץ, עדיין בבור ובחמץ השיוך נעשה עבור הרגע הקריטי של שעת קרות הנזק וחלות האיסור, בעוד במעשר שני השיוך נעשה עבור רגע קדום, רגע ההפרשה, ולא הרגע של שעת הפדיון. לכן שפיר לא שייד לכלול בדברי רבי אלעזר גם התייחסות למעשר שני, שכן לא עשה הכתוב מעשר שני כאילו ברשותו של אדם כאן ועכשיו, אלא כיון שנעשה קודם הדבר כברשותו, בשעת ההפרשה, דבר זה מכריע כלפי הפדיון אע"פ שבשעת הפדיון אין הדבר נחשב כברשותו, ובזה לא עסק רבי אלעזר:

חומש הפקודים

וקורא בעשור שבחומש הפקודים, ספר וידבר שמתחיל במניין של ישראל. רש"י על יומא דף סח ע"ב.

במדבר

משמרת המשכן

בבמדבר (פרק א פסוק נג), והלויים יחנו סביב למשכן העדות ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל ושמרו הלויים את משמרת משכן העדות. ע"כ. ולא יהיה קצף, מבאר רש"י, אם תעשה כמצוותי לא יהיה קצף, ואם לאו שיכנסו זרים בעבודתם זו יהיה קצף, כמו שמצינו במעשה קרח כי יצא קצף וגו'. עכ"ל. הרי תפקיד הלויים החונים סביב למשכן לשמור עליו ולמנוע כניסת זרים.

הרמב"ם מהלכות בית הבחירה, פרק ח הלכה א, כותב וז"ל, שמירת המקדש מצוות עשה, ואף על פי שאין שם פחד מאויבים ולא מלסטים, שאין שמירתו אלא כבוד לו, אינו דומה פלטרין שיש עליו שומרין לפלטרין שאין עליו שומרין. עכ"ל. הרי שמירת המקדש אינה אלא מפני שמדובר בביטוי של כבוד, משמר מלכות, ולא משום שהמשכן עצמו נדרש לשמירה מפחד אויבים וליסטים. וכמה תמיהות על הרמב"ם. ראשית, לשון הפסוקים משתמעת לכאורה כפי שפירש"י ולא כדבריו, שהרי כתוב מפורש והלויים יחנו סביב למשכן העדות ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל ושמרו את משמרת משכן העדות, וכן בסוף פרשת קורח (פרק יח פסוק ד), ונילוו עליך ושמרו את משמרת אוהל מועד לכל עבודת האוהל וזר לא יקרב אליכם, ועע"ש בלשון הפסוקים. ועוד צריך ביאור בדברי הר"מ, שפירש את מצוות שמירת המקדש בהלכות בית הבחירה, הלכות העוסקות בבניית בית המקדש ובגופו, ולא הביא את ההלכות יחד עם הלכות כלי המקדש והעובדים בו, שם פירט את מעשי הכהנים והלויים ועבודתם. לכאורה גם מצוות שמירת המקדש שיהיו הכהנים שומרים מבפנים והלויים מבחוץ (שם הלכה ד) הינה חלק מהלכות העובדים במקדש ומדוע יצאה מכלל אלו.

התשובה בדבר נעוצה בכתוב בפרק ג (פסוק לח), והחונים לפני המשכן וכו' משה ואהרן ובניו שומרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל והזר הקרב יומת, הרי גדר מצוות השמירה הוא משמרת המקדש למשמרת בני ישראל. כפילות זו מורה כי צורת השמירה, האיך, נעשית באופן של משמר המקדש, פריט העומד כאחד מפרטי וחפצי המקדש וגופו, אך אין זה הטעם לאותה שמירה כי אם מש"כ למשמרת בני ישראל ומניעת המצב של והזר הקרב יומת. אמנם אין צורך בהגנה על המשכן מפני אויבים וליסטים וכדו' אך ה' מצווה לשמור ולהגן לטובת בני ישראל שלא ישגו ויקרבו וימותו, ולצורך כך, או לצורך נראות העניין שמדגישה את האהבה והדאגה לעמ"י, מצווים הלויים על השמירה. על כל פנים, עד כמה שישנו טעם לשמירת המקדש, לאותה שמירה ישנם גדרים והלכות ברורים של משמר כבוד למקדש. כמו שארמון המלך יש לו אגפים וחדרים ורהיטים ומשמר, באותה מידה ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, למשכן ולמקדש ישנו משמר הלויים סביב המאדיר ומרבה את היראה מפניהם. הלכה זו של משמר המקדש, ודאי יש להתייחס אליה כהלכה מכלל הלכות בית הבחירה שיהיה לו משמר כבוד בדרכים מסוימות, סביב למשכן מבחוץ ולא מבפנים, על ידי הלויים ולא בעזרת מצלמות ועזרים וכדו', שמבססות את גדרי הכבוד והיראה מפניו:

נפלים וספק נפלים

בבמדבר (פרק ג פסוק טו), פקוד את בני לוי לבית אבותם למשפחותם כל זכר מבן חודש ומעלה תפקדם. ע"כ. ופרש"י, משיצא מכלל נפלים הוא נמנה ליקרא שומר משמרת הקודש.

ולקמן, בפסוק מ, ויאמר ה' אל משה פקוד כל בכור זכר לבני ישראל מבן חודש ומעלה ושא את מספר שמוותם. ע"כ. ועל כך כתב רש"י, משיצא מכלל ספק נפלים.

ויש לתמוה מדוע נקט רש"י בלשון שונה בזה ובזה. בין בקרב בני לוי ובין בקרב הבכורות, המניין לא נעשה אלא מבן חודש ומעלה, שאז כבר אין ביילוד חשש נפלים. אם כן, מדוע לגבי פקוד את בני לוי כתב רש"י משיצא מכלל נפלים הוא נמנה, ולגבי פקוד כל בכור כתב משיצא מכלל ספק נפלים.

רבמ"א יישב זאת בשתי דרכים.

באופן אחד, יש לראות את הביטוי משיצא מכלל נפלים במשמעות של משיצא מכלל גדר ודאי נפלים להיות לכה"פ ספק נפל, לעומת מש"כ לגבי בכורות בני ישראל שצריך שיצא מכלל ספק נפלים, כלומר, אפילו מכלל ספק ולא רק מכלל ודאי.

כעת, הלא לגבי בן לוי, כפי שכתב רש"י, משיצא מכלל נפלים הוא נמנה ליקרא שומר משמרת הקודש. אותה משמרת קודש, מצווה דאורייתא היא, וככל מצווה דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרא ודי שיהיה בן הלוי ספק נפל ספק לא נפל כדי לדונו כשומר משמרת הקודש. לכן כתב רש"י משיצא מכלל ספק נפלים.

מנגד, לגבי מניין הבכורות, עניין הפקידה הוא עבור פדיונם והיות הלויים תחתם, ואם בענייני פדיונות וממונות עסקינן, ככל ספק ממון שהולכים בו אחר המוחזק והדין בו שהמוציא מחבירו עליו הראיה, אם היה יוצא הבן מכלל ודאי נפל אך לא מכלל ספק נפל, לא היה די בכך. ספק נפל אין צריך ליתן כסף פדיונו שכן מדובר בספק ממון שהוא המוחזק בו ועל המוציא להביא עברו ראה, אותה אין ביכולתו להביא. לכן כתב משיצא מכלל ספק נפלים, שאז הוא ודאי לא נפל, ושפיר חייב בכסף פדיונו.

ובאופן נוסף, יש לומר ע"פ מה שהביא רש"י על האמור בפסוק טז, ויפקוד אותם משה על פי ה', אמר משה לפני הקב"ה היאך אני נכנס לבתי כולם ולתוך אהליהם לדעת מניין יונקיהם, אמר לו הקב"ה עשה אתה את שלך ואני אעשה את שלי. הלך משה ועמד על פתח האוהל והשכינה מקדמת לפניו, ובת קול יוצאת מן האוהל ואומרת כך וכך תינוקות יש באוהל זה. לכן נאמר על פי ה'. עכ"ד. כפי שמוכן מאליו ומוזכר גם בחז"ל בכמה מקומות, מי איכא ספיקא קמי שמיא, בתמיה, כלומר, כלפי ה' המצב ברור ומוכרע לכאן ולכאן ואין ספקות. אם כן, לגבי הספירה שספר משה את הלויים, עליה נאמר שהייתה על פי ה', וכפי שאמר רש"י שהי"ת ספר את התינוקות בכל אוהל, המושג ספק נפל כלל לא שייך. אין ספקות כלפי ה'. רק לגבי הספירה של בכורות בני ישראל, עליה לא נאמר שהייתה על פי ה', מושג הספק שייך ושפיר כתב רש"י שיצא מכלל ספק נפלים.

ואם תאמר, דאם איתא שבני הלויים נספרו על ידי ה', לשם מה מלכתחילה נקבע המניין להיות רק מבן חודש ומעלה. הרי כל הטעם, לכאורה, לכן שמנו רק מגיל חודש הוא מכיון שהסתפקו שמה מדובר בנפל שאין בו שם של חיות, אבל היות שמשמים ידעו אם מדובר בנפל לא לאו, מדוע לא מנו משמים את אותם שידוע שאינם נפלים, גם אם אינם בגיל חודש, ומשה יתייחס אליהם בספירתו.

ונראה לבאר את העניין ע"פ יסוד המוכרח אף לדרך הראשונה, דהנה נתבאר לפיה דהא דכתב רש"י במניין הלויים משיצא מכלל נפלים, ולא ספק, היינו משום שעד גיל חודש יש ליילוד גדר של ודאי נפל. ולכאורה יפלא, הרי היילוד חי וקיים בפנינו וכיצד יש לו גדר של ודאי נפל, אלא על כרחך

שאין הפשט בעניין נפלים שרק תינוק שמת לפני גיל חודש נחשב לנפל, ותינוק החי לפני גיל חודש יש לנו רק חשש שמא ימות ואז יהיה לו שם נפל. זה אינו. גדר הדבר הוא שאין לילוד שם של חיות עד גיל חודש, בגדר של ודאי ולא רק בגדר מסופק, כיוון שבעלמא יש את המציאות הזו של תינוקות שמתים לפני גיל חודש. זהו ההסבר לכך שעד גיל חודש ישנו גדר של ודאי נפל, וזהו גם ההסבר לכך שהגם שכלפי שמיא גליא אם ימות אם לאו, בכל זאת עד גיל חודש אינו מן המניין.

אלא שעדיין יש לתמוה, דאם גדר נפל הוא ודאי, שישנו עד גיל חודש ואינו לאחר גיל חודש, אם כן מה משמעות הביטוי ספק נפל שנאמר לגבי מניין הבכורות. ואולי אפשר לומר ששתי ההבנות בעניין נפל, אפרוירית, היו עומדות וקיימות, ובא רש"י ואמר שמניין הבכורות יכול לעמוד לפי שתייהן, גם לפי ההבנה שגדר נפל תוך שלושים יום הוא ספק, דצריך להוציא את הבכורות מידי ספק נפל וכן מניין הבכורות נעשה ע"י משה ולא ע"י ה'. ברם, ממניין הלויים, שבו צריך להוציא את הלויים רק מגדר ודאי נפל ולא מגדר ספק וכן שנעשה על ידי ה' שאין ספקות עומדים בפניו, באמת מוכרח שגדר הוא ודאי ואינו ספק.

עוד יש לומר, לדרך השנייה, דאכן כלפי בני אדם גדר נפל הוא ספק, כלומר, שנפל הוא רק מי שבאמת מת קודם שלושים יום, ולכן יילוד שלא עבר עליו חודש אנו מסתפקים שמא ימות ויהיה בכלל נפל. ברם, גם ביחס לספירה שסופר הקב"ה, אע"פ שלפניו גלוי וידוע אם תינוק זה יחיה אם לאו, כיון שבעיני בני אדם הם היו עושים את הספירה היה תינוק זה מבחינתם כספק נפל וכמי שאינו נספר, בכל זאת נקבע הדין כפי שהיה אם הספירה הייתה נעשית ע"י משה.

והנה, עדיין נותר להבין, מדוע רק לגבי בני לוי נאמר שהמניין היה ע"פ ה', וכדפרש"י, משה היה נכנס אל פתח האהל ובת קול הייתה יוצאת ואומרת כך וכך תינוקות, ובמניין בני ישראל ומניין הבכורות לא נאמר כן. ואם תאמר, שאמנם נאמר הדבר בבני לוי אך הכוונה שגם מניין הבכורות, ואולי גם מניין בני ישראל, אף שנזכר לפני כן, נעשה בדרך זו, לפחות לגבי מניין הבכורות יקשה לדרך השנייה הנ"ל, שכבר לא נוכל לבאר מדוע נקט רש"י לגבי הבכורות שיצאו מכלל ספק נפלים ולא נפלים אם גם ממנינם נעשה בידי ה'. ברם, גם אם ניישב כדרך הראשונה, דחוק לומר כן שמה שנכתב במיוחד במניין הלויים ישנו גם בשאר המניינים.

המשך חכמה התייחס לכך שמניין בני ישראל ומניין הלויים, בניגוד למניין הבכורות, נעשה במספרים שלמים ולא באחדות. וכך ביאר זאת. במספר בני ישראל לא נמנו אחדים אלא עשיריות ולכן בכל המספר לא נזכר אחדים. כל ראש מבני ישראל נתן מספר אנשיו, והיו שרי עשרות, ומכל מספר הקטן עשו מספר הכולל, ופחות מעשרה לא היה ראש עליהם בלבד. לכן כתיב לצבאותם, שאין מחנה פחותה מעשרה. ובמספר הלויים, למרות שהיו יכולים להימנות אחדים, שכן ה' אמר את מנינם, בכל זאת לא נמנו אחדים, כי זו הכוונה בכאשר ציווה, כמו שציווה בבני ישראל. לכן גם שם המניין שלם. מה שאין כן במניין הבכורים נזכרו אחדים.

ובפשטות ביאור הדבר והחלוקה בין מנייני השבטים לבין מניין הבכורות, שמניין השבטים נועד עבור אמידת סדרי גודל, ובזה לא דרוש מספר מדויק יותר מעשירות, בניגוד למספר הבכורות שקשור לענייני ממון, פדיונות, ובו דין פרוטה כדין מאה. לכן הדיוק בבכורות נחוץ יותר מאשר במנייני השבטים.

ושמא דבר זה מסביר גם מדוע רק מניין הלויים נעשה ע"פ ה'. בפשטות לשון רש"י, וכן מבואר בכמה מפרשים, הא דהי"ת סייע למשה למנות התינוקות, היה משום הטורח הרב שבדבר, לירד ולהיכנס לבית כל משפחה ומשפחה, לתור ולחקור אחר כל עולליהם ויונקיהם. ואם נעשה הדבר משום טירחה, מובן היטב מדוע לא נדרש משה לסיוע דומה במניין בני ישראל, שם היו ראשי השבטים

ושרי העשרות עוזרים למשה כמין היררכיה ולא היה נדרש לסיוע נוסף, וכן לגבי מניין הבכורות, שם לא היה נדרש לירד לעומק לידע לפרטי פרטים אודות כל התינוקות כי אם רק לגבי הבכורות הזכרים, לא היה צורך בבת קול שתיקח חלק בספירה.

אמנם, בגור אריה ועוד מפרשים הקשו, וכי בשביל הטורח שלא רצה ליכנס לאוהל שלהם נמנו על פי ה', ולכך ביארו כי פירושו שגנאי הוא לתלמיד חכם שיכנס לאוהל אחר ששם נשים, ולפיכך אמר היאך אני נכנס לאהליהם לדעת מניין יונקיהם. ולכאורה לדבריו חוזרת השאלה על כנה, מדוע עניין הגנאי לא היה גם במניינים האחרים כך שבת קול תהא צריכה לעזור למשה בדבר. אולם, נראה שגם על כך אפשר להשיב בלא קושי. מניין בני ישראל היה מבין עשרים שנה ומעלה, ועבור גילאים אלו, כיון שלא מדובר ביונקים, לא היה משה צריך כל כך להיכנס לדיונים עם הנשים שבאהל, מה גם שראשי השבטים ושרי העשרות סייעו, כאמור, ומשה לכאורה לא היה צריך להידיין אלא עימם. לכן לא נדרשה בת קול לספור ולדווח למשה את המניין עבור כל אהל. ובעניין מניין הבכורות, הגם שמדובר בתינוקות, אפשר שכיוון שמדובר בכלל היותר תינוק יחיד לכל אהל, גם בזה עניין הגנאי פוחת בצורה ניכרת. עוד ייתכן כי גם בזה סייעו הראשים ושרי העשרות, אלא שבכל זאת דיווחו אודות המניין המדויק כיון שעניין שבממון הוא הטעון דיוק.

וככלל יש לתמוה על כל המניינים הנזכרים, על החזרות והכפילויות שבהם, לשם מה לא נעשו בצורה יעילה יותר. מדוע לא עברו פעם אחת ויחידה על כל בני ישראל ורשמו את כל הנתונים הרלוונטיים לגביהם, הכוללים את כל הנתונים שנאספו במניינים החוזרים והנשנים שבפרשותינו. ברם, נראה כי התשובה על כך היא כפי שכתב רש"י בריש החומש (פ"א פ"א), מתוך חובתן לפניו מונה אותם כל שעה כשיצאו ממצרים מנאן, וכשנפלו בעגל מנאן לידע מניין הנותרים, כשבא להשרות שכינתו עליהן מנאן, באחד בניסן הוקם המשכן, ובאחד באייר מנאם:

נשא

איסורי חפצא, גברא ונזירות

בנשא (פרק ו פסוק ב), דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה'. ע"כ. וממשיכה התורה ומפרטת את דיני הנזיר ופרטיהם, מניין שכר יזיר, מחרצנים ועד זג לא יאכל, תער לא יעבור על ראשו ועל נפש מת לא יבוא וכו'.

איתא בריש נדרים (דף ב) במשנה, כל כינויי נדרים כנדרים וחרמים כחרמים ושבועות כשבועות ונזירות כנזירות, ופרכינן עלה בגמ', מאי שנא גבי נזיר, במסכת נזיר, דלא קתני להו לכולהו, ומאי שנא גבי נדרים דקתני לכולהו, וענתה הגמ', משום דנדר ושבועה כתיבי גבי הדדי תני תרתין, וכיון דתני תרתין תני לכולהו. ממשיכה הגמ' ואומרת, וליתני כנוי שבועות בתר נדרים, וענתה, אידי דתנא נדרים דמיתסר חפצא עליה תנא נמי חרמים דמיתסר חפצא עליה, לאפוקי שבועה דקאסר נפשיה מן חפצא. ע"ש.

הרי שהבחינה הגמ' בין שני סוגי איסורים, איסור שבחפצא ואיסור שבגברא, ושייכה את הנדרים והחרמים לסוג הראשון ואת השבועות לסוג השני. כך יישבה הגמ' את הסיבה להקדמת החרמים והצמדתם לנדרים, קודם לשבועות ולנזירות.

נראה לבאר את מהות ההבחנה בין איסורים התלויים בחפץ לבין איסורים התלויים באדם ולהמחיש אילו איסורים שייכים לאיזה סוג, וכן נראה לבחון את גדר איסור הנזירות בהקשר זה.

הנה, יש לדון בכל איסורי האכילה שבתורה, חזיר, נבילה וכדו', האם הינם בכלל איסורים התלויים בחפץ, באותם חזיר ונבילה בעצמם, או שמא האיסור תלוי באדם, שהדבר לשל עצמו אין בו מאומה כי אם באדם חל האיסור לבצע פעולה בדבר, כגון אכילה או הנאה וכו'.

ולכאורה נראה שנחלקו בזה הראשונים, שהנה דנו הראשונים ונחלקו האם נדר יכול לחול לקיים מצוות לא תעשה, כגון שנודר שלא לאכול חזיר או נבילה. שיטת רש"י בשבועות, דף כ ע"ב, שנדר זה חל, שכן אמרינן (נדרים דף יג ע"ב) שהנדרים חלים על דבר מצווה כדבר הרשות, וכן גם שיטת הרמב"ן במלחמות (סוף פ"ג בשבועות). ברם, שיטת התוס' שם שהנדרים חלים רק לבטל את המצווה, כגון הנודר שלא לשבת בסוכה, אך מי שנודר לקיים מצווה אין נדרו חל, לפי שאין איסור חל על איסור. לכן האיסור השני שבא להחיל על ידי הנדר אינו יכול לבוא ע"ג האיסור שבלאו הכי ישנו בנבילה. כן גם שיטת בעל המאור.

ועל פניו הדין עם התוס', שכן הנבילה בעצמה דבר האסור היא, וכאשר בא הנודר ומחיל נדר ואיסור נוסף על הנבילה, הרי זה איסור שבא לחול על איסור, שקי"ל שאינו חל. וביאר הריטב"א שדבר זה תלוי בנדון הנ"ל האם איסור נבילה הוא באדם או בחפץ, ועל כך סמך רש"י. רש"י ז"ל אחז, אומר הריטב"א, כי בנבילה לא חל על עצמו איסור אלא הוא נאסר בהן, הלכך חייל עליהו איסור קונם דהוי איסור חפצא. כלומר, מכיון שאיסור נבילה אינו חל על החפץ אלא על האדם, שוב יכול לבוא איסור הנדר, שתופס בחפץ עצמו, ולחול ולהוסיף על איסור הנבילה.

באופן דומה כתב גם הנמוקי יוסף בדעת הרמב"ן, דכי אמרינן דאין איסור חל על איסור היינו בעלמא דתרווייהו איסור גברא, אבל הכא דנדרים איסור חפצא ושאר איסורין איסור גברא, חייל, דהא משכח רווחא לחול. עכ"ד. הרי נתבאר בדברי הנמוקי יוסף, וכמוהו כ"ג הריטב"א, דאיסור נבילה, חזיר וכדו', אינם איסורי חפצא כמו נדר אלא איסור גברא.

כן כתב הריטב"א להדיא בריש פ"ב דנדרים, דזהו הטעם שא"א להתפיס נדר בדבר האסור, וביאר זאת כך וז"ל, וטעמא דמילתא משום דחזיר ונבילה אין גופן איסור איסור חפצא, אלא שהאדם אסור לאכלן, ואם כן קונם דהוי איסור חפצא איך שייך לומר שיהא איסורו כנבילה. עכ"ל. וכ"כ גם במקומות נוספים.

אך שאלו האחרונים, במהות הדברים, וכ"כ הגרשש"ק (נדרים ס' א), הנה באמת אינו מובן כלל מה זה העניין שאמרו בגמרא דנדרים איסור חפצא ובמה מתחלק זה מאיסורי תורה שאמרו הראשונים ז"ל דהוי איסור גברא, ואיך שייך איסור חפצא, דאם נימא משום דע"י הנדר משתנה החפץ שנתפס בו איזו קדושה, הלא כל איסורי תורה, חלב ובשר חזיר, יש בחפץ איזה השתנות משאר חפצים שמותרים וכו', ואם נימא דיש איזה השתנות בחפץ כמו טומאה וכיוצא בו שאינו מורגש ההשתנות, למה לא נימא דגם בחלב יש איזה השתנות שאינה נראית, ומניין לנו לבדות זאת. למה לא די לנו השתנות העצמית. עכ"ד. כלומר, טוען הגר"ש, שמושג איסור החפצא שנתייחדו בו נדרים לעומת רוב איסורי התורה אין לו הבנה. במה שונה חפץ האסור מצד נדר לבין חפץ האסור בכך שהתורה אסרה אותו ישירות, אם לא נאמר שיש בנדר איזה עניין מיוחד של הקדש או טומאה, אבל אם נאמר זאת, הרי זו בדיה ואמירה חסרת ביסוס. ההגיון אינו רואה סיבה לחלק בין ענייני האיסורים אלו מאלו, כך שמהות החילוק טעונה הסבר.

בסו"ד, עמד ר"ש על החילוק המהותי בין הדברים וא"ד, שוב התבוננתי לבאר ענין איסור חפצא במובן המושג. שעניין כל תשמיש איסור מתחלק לשני אופנים. באופן אחד, כל מאכלות אסורים, שמטרת האיסור עבור האדם שלא יתגאל בדברים המטמטמים את הגוף והנפש, ובאופן שני, יש תשמיש איסור שהוא למטרה אחרת, כמו בדברים המקודשים שאסרה תורה לזרים ונכרים שלא

יתחלל הקדש, שבאופן כזה רחקה תורה את החפץ מן האדם, ובאופן הא' רחקה תורה את האדם מן החפץ. ובזה יבואר לנו שכל איסורים חשובים איסור גברא, שהאדם מרוחק מן החפץ, ובקונמות החפץ אסור ומרוחק מן האדם. כ"כ ר"ש. דהיינו שמהות החילוק בין איסורי חפצא, כגון נדרים, לבין איסורי גברא, כגון מאכלות אסורות, היא מגמת התורה ורצונה בתכלית האיסור. איסור נדר בא להגן על החפץ, שאותו ייחד הנדר, מפני האדם הבא לעשות בעזרת החפץ מעשה שלא יעשה. הגדרת האיסור כאיסור שבחפץ נגזרת ממהות האיסור שבא עבור הגנה על החפץ. וכמים הפנים אל פנים כן הגדרת איסורי התורה כאיסורים שבגברא נגזרים ממהות האיסורים שאינם באים להגן על החפץ, על החזיר ועל הנבילה, אלא להגן על האדם מפני אותם חפצים, שלא יתגאל בדברים המטמטמים את הגוף והנפש.

לעומת הראשונים שכתבו שאיסורי התורה הם איסורי גברא, וכפי שביאר ר"ש דבר זה משום שכוונת התורה להרחיק את האדם מדברים המטמטמים את גופו ונפשו, מדברי הרשב"א מוכח שאחזי שאיסורי נבילה, טריפה, חזיר, חלב וכדו', כולם הם איסורי חפצא.

הרשב"א בתשובה (ח"א סי' תרטו) הסכים לשיטת התוס' ובעל המאור שאין נדר חל לקיים מצוות לא תעשה, שלא כדעת רש"י והרמב"ן, וכתב דאם נשבע שלא לאכול בשר ואחר כך חזר ונדר, חל הנדר על השבועה, והטעם הוא משום דעל ידי השבועה לא חל אלא איסור גברא והנדר מוסיף עליו איסור חפצא. הרי מוכח מדבריו שאיסורי התורה אינם איסורי גברא אלא איסורי חפצא, שאילו היו איסורי גברא, היה צריך להיות דינם כשבועה שחל הנדר עליה.

ובברור לא ניתן להבין את דעת הרשב"א והראשונים שעומו לפי הבנת הגרש"ק במהות החלוקה בין איסורי גברא וחפצא. אמנם כל מה שמוגדר כאיסור גברא לפי הרשב"א, כגון שבועות וכדו', כנראה לא נסתר על ידי ביאור הגר"ש, שכן גם לפי הריטב"א וסיעתו דברים אלו נחשבים כאיסורי גברא, אך באיסורי חפצא הדבר בהכרח נסתר. אם איתא שאיסורי חפצא איסורים תלוי בחפץ מפני שמגמת התורה להגן עליהם מפני האדם, לא יעלה על דעת איש לומר כי איסור חזיר הוא איסור שבחפץ. וכי באה התורה ומשיתה איסור על החזיר על מנת להגן על החזיר ולשמור תכונתו וקדושתו. על כן, בברור, הבנת הרשב"א במהות החילוק בין איסורי חפצא וגברא שונה היא ממה שנתבאר.

הנראה לומר בזה, לדעת הרשב"א, כי החלוקה לאיסורי חפצא וגברא נובעת למעשה מתיאור של המציאות הרוחנית כפי שהיא, ללא איזו מגמה או תכלית שממנה נגזרת המציאות. אכן גם ר"ש בדבריו העלה הצעה זו ודחה אותה בטענה שאם כן מניין לנו לבדות כל איסור מה המציאות הרוחנית שלו, אולם, יש לזכור, כי ר"ש דן אז לדעת הריטב"א וסיעתו שאיסורי התורה הינם איסורי גברא, ומשום כן טען, ובצדק, שקשה לבדות ולחלק בין איסורים אלו לבין איסור נדר ולומר שהמציאות הרוחנית של אלו היא חלות שחלה באדם לעומת המציאות הרוחנית של נדר שהיא חלות שחלה בחפץ. לכן הוזקק הגר"ש להעמיד את מגמת התורה ותכליתה שבעקבותיה נגזרת המציאות הרוחנית של איסור נדר כאיסור חפצא ואיסורי התורה כאיסורי גברא. מנגד, לדעת הרשב"א, יש מקום לומר שאיסורי חפצא, דהיינו האיסורים שחלות איסורם היא בחפץ, הם כל האיסורים המתחוללים על ידי החפצים, שהחפצים, מהותית, קדמו לאדם, ואין איסורם תלוי באדם זה או אחר כלל. כך נבילה וחזיר, איסורים בעצמותם אינו תלוי בראובן או שמעון כזה או אחר, האיסור עמד בהם כבר קודם ויעמוד אף אחר כך. שונה מהם האיסור בשבועה, אותו באים ראובן ושמעון ומחוללים ביחס לעצמם ועל עצמם. הם יוצרים איסור התלוי בהם, ולכן גם מציאותו הרוחנית היא חלות על עצמם ולא על פרטים כאלו או אחרים הכלולים בשבועה. הנדר לכאורה גם דומה לשבועה, לפי הסבר זה, אך מכל מקום יש לומר שנחשב כאיסור חפצא מפני שהוא בא בדרך של העתקה של אותם איסורי התורה

שבהם החלות היא בחפץ.

אם כן, נתבאר, לכל הדעות, מדוע הנדרים איסורים בחפץ והשבועות איסורן באדם. כמו כן, עולה מן הגמרא בנדרים כי החרמים, כמו הנדרים, איסורים בחפץ. אך עוד עולה מן הגמרא, בפשטות, כי הנזירות עניינה כמו השבועות, איסור באדם, שאם לא כן, הייתה צריכה המשנה להצמיד את הנזירות לחרמים ולנדרים ולהקדימה על פני השבועות, אלא בהכרח הנזירות כשבועות שאיסורה באדם. אלא שיש לדון בדבר, בסברא, כי הנזירות כוללת איסורים ביין ושיכר, מחרצנים ועד זג וכו', הנשמעים כאיסורים שבחפץ, לפחות לסוברים שאיסורי התורה הם איסורי חפצא, או שמא גם לסוברים שאיסורי התורה איסורי גברא, אולי נזירות דומה לנדר שבו האיסור בחפץ. וכן משמע אף מלשון התורה, לנדר נזיר שהנזירות בכלל נדר היא. כל הלבטים הללו טעונים ביאור.

הרא"ש (שם בגמ') גם כן דייק ממהלך הגמ' שנזיר דומה לשבועות שאיסורו באדם, אך כנראה הוקשה לו כיצד ניתן להגדיר את איסור הנזיר כאיסור גברא, והרי נאסר בחפצים שונים, בכל היוצא מגפן היין. לכך כתב הרא"ש, ונזיר, אף על פי שנאסר ביין, אינו נאסר היין עליו אלא בגופו תלוי הנזירות, שאומר הריני נזיר וממילא נאסר ביין ובתגלחת ובטומאה. עכ"ל. כלומר, לכאורה, הבין הרא"ש כפי ההסבר שנתבאר בדעת הרשב"א וסיעתו, דבעלמא איסורי מאכלות אסורות הם איסורים שבחפץ, וזאת משום שהאיסור תלוי בחפץ ולא באדם. על כך, אמר הרא"ש, כי שונה נזיר מאיסורי אכילה בעלמא, אף שהוא כולל גם פרטים של איסורי אכילה, כיוון שסו"ס האיסור נוצר על ידי האדם, שבא האדם ומגדיר את עצמו כנזיר, ואז ממילא חלים כל פרטי הנזירות, האיסור להיטמא למתים, איסור התגלחת וגם האיסור בגפן היין.

לריטב"א וסיעתו לפיהם איסורי אכילה שבתורה הם איסורי גברא, ובפרט לאור מה שביאר ר"ש שאיסורי חפצא הם איסורים המגנים על קדושת החפץ מפני האדם, פשוט לומר בסברא כי הנזיר בכלל איסורי הגברא ואינו איסור חפצא. ראשית, אפילו אם איסורי הנזיר דומים ממש לכל איסורי האכילה, הרי גם איסורי האכילה שבתורה הם איסורי גברא. יתר על כן, הדברים שהנזיר אסור בהם הינם דברים ניטרליים שהיו מותרים לו אלמלא היה נזיר, ומותרים לשאר האנשים גם בעודו הנזיר. בהכרח, אם כן, אין שום עניין להגן עליהם מפני שום דבר, כך שלא שייך לתלות בהם עצמם חלות איסור ביחס לאנשים מבקשי רעתם. אדרבה, מכיון שהנזיר הוא אדם קדוש בשעה זו, אדם עם מחוייבויות והגבלות בעלות תוקף רוחני, מובן ביותר שחלות בו עצמו חלויות איסור להגנה עליו מפני חפצים הבאים ופוגמים במגבלותיו הקדושות, כפי שהגדיר הגר"ש איסורי גברא.

כן באמת מובא בשטמ"ק בסוגיין, כי הריטב"א מודה לכך שהנזירות היא איסור גברא. כפי שנתבאר, הדבר מוכח גם מן הגמרא וגם מן הסברא. אלא שבדף יג, ובעוד מקומות כתב לכאורה הריטב"א שהנזירות היא איסור חפצא. ואף שצ"ע בסתירה בריטב"א עצמו, מכל מקום נראה להעמיד את דעת הסוברים שנזירות היא איסור חפצא, הן בגמרא, כפי שנתבאר שמוכח מהגמ' בנדרים לכאורה להיפך, והן בסברא, כיצד הנזירות על כל פרטי איסוריה השונים הינה למעשה איסור החל בחפץ. ישנם הסברים באחרונים לפיהם ענייני המאכל האסורים לנזיר נעשים אסורים ממש בדרך של נדר, ומכל מקום הוצמדה הנזירות לשבועות משום שלשון קבלתן דומה, ומיהו הדברים קשים ודחוקים, גם בלשון הגמ' וגם מפני שהנזירות כוללת אף איסורים נוספים שקשה להעמידם כנדרים להסבר זה, כגון האיסור בתגלחת ובטומאה למת.

המהרי"ט בס' נד הביא את דברי מהר"י בסאן שכתב להשיב על דבריו, ושם הוצע בגדר הנזירות ההסבר הבא וא"ד, והנלע"ד בענין הנזירות אי הוי איסור גברא או איסור חפצא וכו', אף אני חלקי ואומר שהנזירות הוא איסור חפצא ממש בנדר מהנדרים, אלא שהחפץ שהוא אוסר עליו הן אבריו

ופיו לשתות יין ושערו לתגלחת וידיו לנגיעה במת ורגליו להכנס באהל המת, ולכן דמיא קצת לאיסור גברא לפי שרוב אבריו או כולם אסורים בדברים אלו. וזה דין פשוט בנדרים משנה ערוכה שנינו ספ"ק דנדרים האומר לחבירו קונם פי מדבר עמך ידי עושות עמך רגלי מהלכת עמך אסור ופירשו בגמ' באומר יאסר פי לדבורי ידי למעשיהם רגלי להלוך וכתבו שם הרא"ש והר"ן ז"ל שכונת הגמ' היא שנעשה כאומר יאסר פי וכו', ואם כן האומר הריני נזיר גזר עליו הכתוב דסתמו כאלו פירש שהוא אסור פיו לפרי הגפן ושערו לתגלחת וכו' או שנאמר שלשון נזיר מלה הסכימו עליה שהיא מורה על איסור ג' מינין שאסורין בנזיר, כמו שמלת קרבן על הסתם היא מורה על הקרבן על המזבח עם שהיה אפשר לפרשה על שאר הקרבות רבות או קרבן מלכים, כן נזיר הסכימה התורה עליו שתהיה הבנת המלה שינזיר מל' מינין אלו בנדר ומתצינן דבוריה כאלו אמר בפירוש יאסר פי ושערי וכו'. והשתא אתי שפיר סדר המשנה דנקט נזירות בתר שבועות שהוא נדר דדמיא לשבועה דאסר גופו ואבריו על נפשו. עכ"ד.

אם כן, אומר המהר"י בסאן, בנזירות, חלות האיסור חלה בגוף האדם וחלה בגוף החפץ ואין בזה סתירה כלל. החפץ שבו חל האיסור הוא הוא גוף הנזיר, באופן המבואר במשנה בנדרים, יאסר פי לדבורי, ידי למעשיהם וכו'. ואף שאינו אומר כן במפורש אלא רק אומר הריני נזיר, צריך לומר שגזירת הכתוב היא שמי שמדבר דיבור זה כאילו דיבר ואמר את הדברים המפורשים, יאסר פי לפרי הגפן ושערי לתגלחת וכו'. אי נמי, אפשר לומר שלשון הריני נזיר הינה לשון מוסכמת שכוללת בתוכה את המינים והפרטים של איסור הנזירות, לא בדרך של גזירת הכתוב שאם אומר כך כאילו אומר כך, אלא בדרך ההבנה של בני אדם, שכמו שיודעים שהאומר קרבן כוונתו לקרבן על המזבח ולא לקרבן מלכים וכדו', כך גם האומר נזיר כוונתו לפרטי הנזירות האמורים בתורה. ומכל מקום, כיון שחלות האיסור שבחפץ הינה בגוף שהוא הביטוי החומרי של הגברא, נראה הדבר, לשונית וחיצונית, כאילו האיסור תלוי בגברא, כך שהעדיפה המשנה להצמיד את הנזירות לשבועות, שאיסורן איסור גברא, ולחלקן מעם הנדרים והחרמים, שאיסורם איסור חפצא.

ומעתה, אפשר כי לזה כיוון גם הרא"ש בדבריו שבגופו תלוי הנזירות שאומר הריני נזיר וממילא נאסר ביין ובתגלחת ובטומאה, כלומר, שחלות האיסור חלה על גופו של הנזיר שאוסר פיו ליוצא מן הגפן, שערו לתגלחת וכו', וכל הנדרים הללו באים ונפעלים ממילא לאחר שאומר הריני נזיר. כוונת הרא"ש, אם כך, היא לבאר כיצד הנזיר איסורו בגברא, מבחינת מהלך הגמרא וסדר המשנה, על ידי שמבאר שאיסור הנזיר חל למעשה בחפצא שבגברא:

בהעלותך

נר בשבת חובה

בבהעלותך (פרק ח פסוק ב), דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ע"כ. ודרשו חז"ל על אתר (תנחומא ס' א) בעניין נר שבת, ילמדנו רבינו מהו להדליק בשמן שריפה בשבת וכו' רבי ישמעאל אומר אין מדליקין בעטרן מפני כבוד השבת, כפי האמור במסכת שבת (דף כד ע"ב).

ובגמרא (דף כה ע"ב) שאלו אהא דאין מדליקין בעטרן, מאי טעמא, מתוך שריחו רע גזרה שמא יניחנה ויצא. אמר ליה אביי ויצא. כלומר, מה בכך שיצא, איזו מצווה או חובה זה מיפר. אמר ליה, שאני אומר הדלקת נר בשבת חובה. ע"ש.

חובת הדלקת הנר שיפר האדם היוצא בגין הריח הרע, מבאר רש"י, כבוד שבת הוא, שאין סעודה חשובה אלא במקום אור כעין יממא. והתוס' כתבו, חובה היא שיעודו במקום הנר משום עונג. והמשיכו וכתבו, אבל מהדלקת נר גופיה לא הווה פריך אביי, דפשיטא דחובה היא דהתנן על ג' עבירות נשים וכו' על שאינן זהירות בהדלקת הנר. עכ"ד.

חובת הדלקת הנר היא כבוד השבת, סעודה מכובדת וחשובה לאור הנר, כ"כ רש"י. או שחובת הדלקת הנר היא עונג שבת, שיתענג בשעה שסועד במקום שיש בו נר, כ"כ תוס'. וצריך להבין מאי האי. מדוע שינו התוס' מדברי רש"י מכבוד לעונג, וכן מהו פשר מה שהוסיפו וחילקו בין חובת ההדלקה עצמה, שאליה לא מתייחסים אביי ורבא, לבין העונג מההדלקה.

באמת, מהו כבוד ומהו עונג, מתי הפעולה היא לכבד ולהוקיר את השבת ומתי הפעולה היא לענג את עצמנו בעת השבת, נתן הגר"א כלל בדבר. כך כתב באו"ח ס' תקכט (סעיף א), עונג הוא בשבת עצמו וכבוד הוא בע"ש וכן כסות נקיה ע"ש וז"ש בשבת ענג ובי"כ כבוד לבד. עכ"ל. ניתן לזהות כיבוד בקלות. דבר שנעשה בערב שבת כמו כיבוס, רחצה, עריכת השולחן נועד לכבד את השבת, כפי שמכניסים דברים מיוחדים ומשובחים לקראת אדם גדול שבא. מנגד, דבר שקורה בשבת עצמה, אכילה ושתייה בשבת, שינה בשבת וכדו', אלו תענוגים העונים להגדרה עונג שבת. הכיבוד הוא ההכנה בערב שבת, והעונג הוא השימוש בשבת.

כעת ניתן לחדד את דברי רש"י ותוס' ולהבחין שמשלימים אלו את אלו. רש"י מדבר על הדלקת הנר הנעשית בערב שבת, כמובן, שהרי בשבת היא כבר אסורה. הדלקת הנר בערב שבת, אומר רש"י, היא כבוד שבת, להכין את המצב המכובד של סעודת שבת לאור הנר. התוס' לעומת זאת מדברים על החלק של נר בשבת בשבת עצמה, אולי משום שדייקו את לשון הגמרא הדלקת הנר בשבת, בשבת ולא בערב שבת. ומאחר שמדברים על מה שקורה בשבת עצמה, הרי זה עונג שבת, שימוש, ולא כבוד שבת, ההכנה.

אבל רש"י ביאר את חובת ההדלקה מטעם כבוד שבת ולא עונג שבת, אף שכך לשון הגמרא, הדלקת הנר בשבת, משום שדקדק את לשון המשנה, אין מדליקין בעטרן מפני כבוד השבת. ולדקדוק זה כנראה לא חשו התוס' מפני ששני הדברים נכונים, גם כבוד וגם עונג, ומכל מקום הגמרא נקטה את העונג ואת הגמרא התוס' ירדו לבאר. על כל פנים, נמצאו רש"י ותוס' בדעה אחת כי יש בהדלקת הנר לכבוד הסעודה בערב שבת משום כבוד שבת, ויש בשימוש בסעודה לאור הנר בשבת משום עונג שבת, ורק כל אחד נקט כפי הלשון היותר משתמעת לדעתו, אם כלשון המשנה ואם כלשון הגמרא.

בדף כג עמוד ב, שם בשבת, אמר רבא, פשיטא לי נר ביתו ונר חנוכה נר ביתו עדיף משום שלום ביתו, ופרש"י, שבני ביתו מצטערין לישב בחושך. ע"ש. הרי טעם נוסף בנר שבת, טעם שמחמתו נר שבת קודם לנר חנוכה, ואינו שייך כלל לעניין סעודת שבת. טעם זה, משום שלום ביתו, שבני ביתו מצטערין לישב בחושך, שייך בין אם יושבים בני הבית ליד שולחן השבת ובין אם עזבו אותו, יצאו והסתובבו בשאר רחבי הבית ובסביבתו.

אביי שאל על מה שאין מדליקין בעטרן מפני שריחו רע, ויצא, כלומר, מה בכך שיצא ולא יהיה לצד הנרות. רבא מיד ענה הדלקת נר שבת חובה, וביארו רש"י ותוס' שחובה להדליק הנר במקום הסעודה לכבוד השבת או משום החובה להתענג בשבת בסעודה לאור הנר. אפשר שאביי לא אחז את הטעמים המקשרים את הנר לסעודה, כי אם את הטעם שנתבאר, משום שלום ביתו שבני ביתו מצטערין לישב בחושך. לטעם זה אין הכרח להיות צמוד לנר שדולק ליד שולחן השבת ומקיימים את הסעודה לאורו, וממילא מה בכך שיצא וקצת יתרחק מהנר, כל עוד יש לו אור ברמה מספקת שאינו מצטער לישב בחושך.

הרמב"ם בהלכות שבת, פרק ה הלכה א, כתב וא"ד, הדלקת נר בשבת אינה רשות אם רצה מדליק ואם רצה אינו מדליק, ולא מצוה שאינו חייב לרדוף אחריה עד שיעשנה כגון עירובי חצרות או נטילת ידים לאכילה אלא חובה, ואחד אנשים ואחד נשים חייבין להיות בבתיהן נר דלוק בשבת, אפילו אין לו מה יאכל שואל על הפתחים ולוקח שמן ומדליק את הנר שזה בכלל עונג שבת. עכ"ד. הזכיר הר"מ שנה שבת בכלל עונג שבת, וצריך להבין מדוע השמיט את הטעם הנוסף, שלום בית, שחזינן שעומד בפני עצמו. עוד צ"ב האי עונג גופא, שכתב הרמב"ם באופן כללי שהדלקת הנר בכלל עונג שבת ולא כתב שהעונג מתבצע בכך שסועד לאור הנר. יתר על כן, הרי כתב שאפילו אין לו מה יאכל שואל על הפתחים ומדליק את הנר, וכשאיין אוכל וסעודה, בפרט אין עונג של סעודה לאור הנר.

ואפשר ששני הקשיים מיישבים אלו את אלו. הרמב"ם לא הזכיר בפירוש את הטעם של שלום בית, מפני ששלום בית אינו הסיבה להדליק נר של שבת לדעתו. שלום בית, שלא ישבו בני הבית בחושך ויצטערו, הוא צורך שיש בכל יום, בחול בשבת או בחג. נר שבת קודם לנר חנוכה מפני שהיעדר נר שבת פוגע בשלום בית בניגוד לנר חנוכה, אבל שלום הבית אינו הטעם הפוזיטיבי למצווה המיוחדת להדליק נר שבת בשונה מנר של יום ראשון או שני.

ואף ששלום הבית עצמו אינו הטעם לנר שבת, מכל מקום אפשר לומר שמדליקים מחמתו נר שבת על ידי העונג שבשלום הבית שהוא בכלל עונג שבת, כלשון הרמב"ם. אם כן, הטעם להדלקת נר שבת הוא העונג שיש בשלום הבית, לא שלום הבית עצמו ולא העונג שיש בסעודה לאור הנר בלבד, אם בכלל, כי אפילו אין לו מה יאכל עדיין מצווה להתענג בשלום שמשרה אור הנר:

בגדר פסח שני

בבהעלותך (פרק ט פסוק י), דבר אל בני ישראל לאמר איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה לכם או לדורותיכם ועשה פסח לה'. ע"כ. הרי ציוותה תורה על פסח שני החל ב"ד באייר ונעשה על ידי מי שלא יכול היה להקריב את קרבן הפסח במועדו, כגון שהיה אז טמא או שהיה בדרך רחוקה, וכן אם שגג או נאנס מכל סיבה שהיא.

מה בין פסח ראשון ופסח שני, פסח ראשון אסור בבל יראה ובל ימצא ופסח שני מצה וחמץ עמו בבית. פסח ראשון, בזמן אכילתו צריך לומר הלל, ופסח שני אין צריך לומר הלל בזמן אכילתו. פסח ראשון דוחה את הטומאה ופסח שני אינו דוחה את הטומאה. פסח ראשון נשחט בשלוש כיתות ופסח שני אינו נשחט בשלוש כיתות. פסח ראשון מביאים עמו חגיגה, ופסח שני אין מביאים עמו חגיגה.

ויש לעיין במועד זה של פסח שני, מה גדרו. מחד גיסא, נדמה כי בא רק בתור תשלומין לפסח ראשון, כביכול כדרך נוספת לקיים את המועד המקורי של הפסח. הרי את המועד אין מקיימים אלא מי שלא יכלו להקריב את הפסח במועדו. אמנם, מאידך גיסא, אפשר שמדובר במועד נוסף העומד בפני עצמו, אע"פ שמבחינה טכנית המקיימים אותו הם בדיוק אלו שלא קיימו את הפסח הראשון. פסח שני דומה לראשון באופיו ובדיניו, מה שמאושש את הקשר בין המועדים ואת הצד שפסח שני בה כסוג של המשך או השלמה לראשון, אך מנגד, בדיני הכלליים הדומים ישנם פרטי דינים וחילוקים שונים עד למאוד, מה שאולי מאושש את חילוק המועדים, וכפי הצד השני.

אכן, כבר התנאים ירדו לעומק הסוגיא והעמידו בה צדדים וטענות.

שנינו במשנה בפסחים את דין פסח שני, דף צב ע"ב, מי שהיה טמא או בדרך רחוקה ולא עשה את הראשון, יעשה את השני וכו'. ובדף צג ע"א, ת"ר, חייב כרת על הראשון וחייב כרת על השני

דברי רבי. רבי נתן אומר, חייב כרת על הראשון ופטור על השני. רבי חנניא בן עקביא אומר אף על הראשון אינו חייב כרת אלא אם כן לא עשה את השני. ואזידו לטעמייהו, דתניא, גר שנתגייר בין שני פסחים וכן קטן שהגדיל בין שני פסחים חייב לעשות פסח שני, דברי רבי. רבי נתן אומר, כל שזקוק לראשון זקוק לשני, כל שאין זקוק לראשון אין זקוק לשני. במאי קמיפלגי, רבי סבר שני רגל בפני עצמו הוא, רבי נתן סבר שני תשלומין דראשון הוא, תקוני לראשון לא מתקין ליה. ורבי חנניא בן עקביא סבר שני תקנתא דראשון הוא. ע"ש.

הרי שלוש שיטות בעניין פסח שני, לרבי רגל בפני עצמו הוא, לרבי נתן תשלומין דראשון הוא ואינו מתקן אותו ולרבי חנניא בן עקביא פסח שני תקנתא דראשון הוא. בפשטות, לכל אחת מן השיטות ישנה הכרעה גם בנדון היותר כללי, האם פסח שני הוא דין במועד הפסח או שמועד בפני עצמו הוא. אם כרבי שסבר ששני רגל בפני עצמו הוא, הרי בהדיא נקט שפסח שני הוא מועד נפרד. ואם כרבי נתן או רבי חנניא שטענו כי פסח שני תשלומין לראשון או תקנתא דראשון, קרוב לודאי שההבנה בזה היא שפסח שני הוא פרט מדיני פסח ראשון, בין אם מדובר בפרט שבא להחלפה או לתקנה.

והנה, לדעת רבי נתן שפסח שני תשלומין לראשון אך אינו תקנה לו, אם לא קיים פסח ראשון, במזיד, אפילו אם חזר וקיים את השני, כיון שהשני אינו מתקן את הראשון, נותר חייב על הפסח הראשון שהזיד ולא קיימו. כך מבואר ברש"י ד"ה תשלומין. אולם מהרמב"ם בספר המצוות משמע שאם עשה פסח שני אינו חייב על ביטול פסח ראשון במזיד, ורק אם לא עשה פסח שני כלל, אפילו בשוגג, חייב על ביטול פסח ראשון במזיד.

ובדעת רש"י, לדעת רבי דפסח שני רגל בפני עצמו הוא, נחלקו האם גם כן מי שהזיד בראשון והקריב את השני חייב כרת עבור הפסח הראשון, כמו שכתב רש"י לדעת רבי נתן. הצ"ח למד כי חייב על הראשון, כמו לרבי נתן, שכן סו"ס פסח שני אינו מתקן את הראשון, אבל הרש"ש כתב שאפשר לחלק בין הדעות. לרבי נתן שפסח שני תשלומין דראשון הוא ואינו תקנתו, אם הזיד בראשון חייב אע"פ שהקריב את השני, אך לדעת רבי אפשר שפסח שני בא ומתקן את הראשון ופטר אותו בכך מכרת.

ויש לתמוה בדבר. סברת הצ"ח פשוטה וברורה, בעוד, על פניו, דברי הרש"ש קשה להולמם. לדעת רבי פסח שני הרי הוא מועד נפרד ואינו שייך לחג הפסח, רעיונית, יותר ממה שחג הסוכות שייך אליו. אם כן, טוען הצ"ח ואומר, כיון שהזיד בחג אחד ומתחייב בכך כרת, אין במה שנהג כשורה בחג האחר שום מעלה כלפי החג הקודם להעלות או להוריד בו. בהתאם, חיוב הכרת של חג הפסח נותר על כנו, ואין בהנהגת האדם בשום חג אחר, פסח שני או סוכות, כדי לשנות בזה. לדעת הרש"ש, לעומת זאת, קיום פסח שני אפשר שיש בו תקנה כלפי הקלקול שנעשה בפסח ראשון. אכן אין לומר כן לדעת רבי נתן, שכן טען במפורש שפסח שני אינו תקנת הראשון, אך בדעת רבי שלא אמר זאת, רוצה הרש"ש לומר כך, אע"פ שלדעתו מדובר ברגל בפני עצמו.

ונראה לבאר בזה, שלשאלה האם פסח שני עומד כרגל בפני עצמו ישנם כמה רבדים. חג הפסח וחג הסוכות נובעים מחיובים שונים. המחייב של חג הסוכות אינו הדבר שמחייב את חג הפסח, ולהיפך. זהו עניין אחד. אמירה אחרת, הכוללת את העניין הראשון אך מרחיקה לכת הרבה יותר, היא לומר שישנם שני חיובים הזרים אחד לשני ולאחד אין שום השפעה מהותית כלפי האחר. למשל, לגבי חג הפסח וחג הסוכות האמירה הזו נראית תקיפה, כי לכאורה אין דין בחג זה המושפע מקיום או אי קיום של דין בחג האחר. ברם, קיימים עניינים שקל לראות כי למרות החיובים הנפרדים שלהם, בכל זאת ישנה תלות ישירה בדיניהם.

מילה שלא בזמנה, יש שכתבו שיש לה בחינה של תשלומים למילה של היום השמיני, וזאת אף אם התינוק לא נימול בשמיני מטעם של סכנה וכדו' שאז האב פטור למולו. הרי שאע"פ שמדובר בחיובים שונים, כי כך הסברא שחל בכל יום חיוב חדש למול את הבן שעדיין לא נימול, וכן משום שהרי ביום השמיני לא היה חיוב למול וביום אחר קיים חיוב כך שבהכרח מדובר במחוללי חיוב נפרדים, בכל זאת ישנה תלות ובפרט תלות מהותית מסוג תשלומים, כך שחיוב אחד בא כתשלום עבור חיוב אחר.

דוגמא נוספת לדבר, בחגיגה דף ט ע"א, שנחלקו ר' יוחנן ור' אושעיא לגבי מי שלא הביא חגיגה שיש לו תשלומין כל שבעה, דלר' יוחנן כולו תשלומין דראשון הם, ומי שהיה חוגר בראשון ונתפשט ביום שני אין לו תשלומין כיון דלא חזי בראשון לא חזי בשני, ולר' אושעיא כולה הוי תשלומין זה לזה ואע"ג דלא חזי בראשון חזי בשני. ע"ש. והנה, בסברת ר' אושעיא כתב רש"י וז"ל, כולן תשלומין זה לזה, אין לך יום בהם שאין חובתו תלויה בו בעצמו למי שלא נראה בימים שלפניו, יום ראשון שהוא נראה להביא עיקר לדידיה, וימיו שלאחריו תשלומין לו. עכ"ל. הרי שכתב רש"י בפירוש ובחדא מחתא חיובים נפרדים, שאין לך יום בהם שאין חובתו תלויה בו בעצמו, ובחינה של תשלומים, שימים שלאחר הראשון תשלומים לו. אכן, אפשר דבהא גופא נחלקו ר' יוחנן ורבי אושעיא, האם נוכל להגדיר את שבעת הימים בעלי בחינת התשלומים כימים המחוייבים כל אחד בחיובו שלו, או שבהכרח כולם נובעים מחיוב אחד ודיניהם, כגון לגבי חוגר, נגזרים מהדין בו.

עכ"פ, אם כנים הדברים, לנדון האם פסח שני מועד בפני עצמו הוא ישנם כמה רבדים, כפי שנתבאר. האחד, האם יש לו מחייב נפרד, והשני, האם ההגדרות לגבי שקשורות לפסח ראשון הינן רק הגדרות טכניות או שמא שיש תלות מהותית בין המועדים, כגון תלות של תשלומים או של תקנה. וכמו כן, לתנאים שנחלקו בפסחים אין בהכרח צד ברור בנדון, כי אפשר שאף לרבי הסובר שפסח שני רגל בפני עצמו, בכל זאת ישנה תלות מהותית של תשלומים או תקנה בין המועדים, ואף לדעת רבי נתן ורבי חנניא שפסח שני תשלומים לראשון או תקנתו, בכל זאת שייך לדון האם המחייב של פסח ראשון ושני אחד הוא או שמא נפרד:

שלח

המקושש ומלאכתו

בשלח (פרק טו פסוקים לב עד לו), ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת, ויקריבו אותו המוצאים אותו מקושש עצים אל משה ואל אהרן ואל כל העדה, ויניחו אותו במשמר כי לא פורש מה יעשה לו, ויאמר ה' אל משה מות יומת האיש רגום אותו באבנים כל העדה מחוץ למחנה, ויציאו אותו כל העדה אל מחוץ למחנה וירגמו אותו באבנים וימות כאשר ציווה ה' את משה. ע"כ.

שנינו במסכת בבא בתרא (דף קיט), יודע היה משה רבינו שבנות צלפחד יורשות הן, אבל לא היה יודע אם נוטלות חלק בכורה אם לא, וראויה היתה פרשת נחלות לכתב על ידי משה, אלא שזכו בנות צלפחד ונכתבה על ידן. יודע היה משה רבינו שהמקושש במיתה, שנאמר מחלליה מות יומת, אבל לא היה יודע באי זו מיתה הוא ימות, וראויה היתה פרשת מקושש שתכתב ע"י משה, אלא שנתחייב מקושש ונכתבה על ידו. ללמדך שמגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. ע"ש. כלומר, מגלגלים את דיני ירושה, שהם זכות, להילמד על ידי זכאים, דהיינו בנות צלפחד, ומגלגלים

דין סקילה למחלל שבת, שהוא חובה, על ידי חייב, המקושש.

ובגמרא בשבת, דף צו ע"ב, נחלקו התנאים בשתי מחלוקות שונות בעניין המקושש. בתחילה נחלקו בזהות מעשיו, אמר רב יהודה אמר שמואל, מקושש, מעביר ארבע אמות ברשות הרבים הוה. במתנייתא תנא תולש הוה. רב אחא ברבי יעקב אמר מעמר הוה. ובנוסף נחלקו גם בזהותו שלו, תנו רבנן, מקושש זה צלפחד, וכן הוא אומר ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש וגו' ולהלן הוא אומר אבינו מת במדבר, מה להלן צלפחד אף כאן צלפחד, דברי רבי עקיבא. אמר לו רבי יהודה בן בתירא וכו' אלא מהיכא הוה מויעפילו הוה וכו'. ע"ש. כלומר, לרבי עקיבא המקושש היה צלפחד, עליו נאמר כי בחטאו מת, ולרבי יהודה בן בתירא לא מת צלפחד אלא בחטא המעפילים אבל המקושש היה אדם אחר.

במדרש יונתן עה"פ (פסוק לב), הוסיף על המקושש פרט מתמיה ביותר ומרפסין איגרא. לדבריו, בני ישראל ידעו את עניין גזירת השבת, אך לא היו מודעים לקנס השבת ולעונש המחלל אותה. קם אדם מבית יוסף ואמר אלך ואתלוש ביום השבת בפני עדים שיעידו בפני משה, משה ידון את הדבר וכך יודע לעם ישראל את קנס השבת, וכך באמת עשה המקושש. והשאלות על כך עולות מאליהן. מה פשר ההגיון של אותו מקושש, לעבור עבירה כה חמורה של חילול שבת כדי להשיג תועלת לימוד והוראה לעם ישראל. לא שמענו שהותר לאדם לעבור עבירה, ובפרט עבירה חמורה, רק למען התועלת שיראו וייראו. יתר על כן, אדם הלוקח בחשבון שיקולים ויורד לעומק נדונים כאלו, קרוב לודאי שהוא אדם טוב וצדיק, ואפילו מאוד. המקושש, לפירוש זה, לא חטא לא עבור עצמו ולא כדי להתריס, אלא כל תכלית מעשיו הייתה עבור עם ישראל, תוך לקיחת סיכון לגבי עצמו. ואם היה המקושש צדיק ויודע הלכות, מן הסתם ידע גם שהסיכון אינו מסופק אלא ודאי. אם כן, אופי המקושש משתמע בדיוק להיפך מהעולה מהעונש הנגזר עליו, סקילה, ומדברי חז"ל שגלגלו בזה חובה, סקילה, בידי חייב, המקושש.

בילקוט הגרשוני הובא מדרש נוסף בקשר למקושש, המחבר את שאלת זהות המלאכה עם זהות המקושש עצמו. שאלו תלמידיו את רבי, מקושש מי היה, אמר להם מה עשה, אמרו לו תולש היה, אמר להם מקושש זה צלפחד. כך דבריו. ואמנם כבר חזינו בגמרא את שני הדיונים, מי היה ומה עשה, אך הדיונים הללו מנותקים היו ולא הוזכר ביניהם קשר. בניגוד לכך, במדרש האחרון נכרכו הדברים גם יחד. לא זו אף זו, גם הדו"ד בין רבי והתלמידים צריך ביאור, שהנה בתחילה שאלו התלמידים מי היה, ורבי החזיר להם בשאלה מה עשה. לאחר שהשיבו התלמידים מה עשה המקושש, אז ורק אז ענה להם רבי כי היה זה צלפחד.

המהרש"א בבבא בתרא העמיד בעניין דבר חידוש.

וכך ביאר המהרש"א, כיוון שהמקושש לא היה צריך למלאכה זו אלא לידע, באיזו מיתה מתים בעוון חילול שבת וכדי ללמד זאת את בני ישראל, הוזה ליה מלאכה שאינה צריכה לגופה, כמו חופר גומא ואין צריך אלא לעפרה שהוא פטור לר' שמעון. כך מבחינת המקושש, שבעינינו לא פעל כלל חילול שבת מדאורייתא. ואם תקשה ותשאל, אם כן, מדוע נהרג בדיני אדם, הדבר פשוט, שכן העדים שהתרו בו אינם יודעים שהוא עשה על דעת זה, והרי אלו דברים שבלב, ודנים אותו למיתה על פי העדות.

אם כן, דברי המהרש"א מסבירים היטב מדוע ייתכן שהמקושש היה אדם צדיק, שהרי בידעו את אשר על ליבו ידע כי אינו מחלל את השבת, ובכל זאת יתישב הדבר עם העובדה שמצד משה ובית הדין אותו מקושש נסקל, שכן הם אינם מודעים לדברים שבלב ומבחינתם המקושש עבר עבירה שיש להענישו עבודה בסקילה. על פניו, לא המקושש עבר עבירה, שכן אליבא דאמת ולפי ליבו לא

עשה אלא מלאכה שאינה צריכה לגופה, ולא משה ובית דינו נהגו שלא כהוגן, שכן דנו לפי מראה עיניהם, כפי שדיינים צריכים לדון. מתוך כך ומתוך כך נפעלה התוצאה אליה כיוון המקושש, העלאת המודעות בקרב בני ישראל לעונש על חילול השבת. כך לכאורה.

ואכתי קשה. בגמרא בבבא בתרא הביאו את דברי חז"ל שמגלגלין זכות בידי זכאי ומגלגלין חובה ביד חייב, ואותו חייב הוא המקושש. הרי שחז"ל הבינו שאף אליבא דאמת הייתה טעות בידי המקושש, ולא שרק בית הדין נהג כשורה משום שיראה לעיניים אך לפני הקב"ה שיראה ללבב גלוי וידוע שלא פעל המקושש שום חטא. זה אינו. אם כן, נותר לבאר כיצד המקושש היה אדם בעל מעלה ורצון לפעול טוב ובכל זאת פעל לבסוף מעשה שאינו מעשה צדיקות, כך שעבורו נקרא המקושש בשם חייב, ובגין אותו מעשה באו משה ובית הדין והענישו אותו בסקילה.

התשובה לכך, עשויה להיות טמונה בכמה הערות שניתן להעיר על חידוש המהרש"א.

הנה, דין זה של מלאכה שאינה צריכה לגופה רבוי הסתעפויות ונדונים. ראשית, דין מלאכה שאינה צריכה לגופה במחלוקת הוא עומד. התנאים נחלקו בדבר, רבי יהודה מחייב ורבי שמעון פוטר, ובהכרעת המחלוקת הוסיפו וחלקו הראשונים, הרמב"ם מחייב לעומת הטור והשו"ע שפסקו לפטור. אם כן, דברי המהרש"א בציודו במקושש עולים עם דעת רבי שמעון ורוב הפוסקים הפוטרים במלאכה שאינה צריכה לגופה. הרמב"ם וסיעתו יוכלו לבוא ולטעון כי המקושש אחז שלא כשיטתם, ולכן חשב שעושה מעשה צדיקות, אך אליבא דאמת ההלכה היא שחייב ולכן עשה מעשה חובה ונקרא עבורו כחייב.

בנוסף, דנו הראשונים רבות בגדרה של מלאכה שאינה צריכה לגופה ובמהותה. למשל, האם מלאכה שאינה צריכה לגופה היא מלאכה שאמנם אינה נצרכת לגופה אך נצרכת היא לדבר אחר, כגון החופר גומא ואינו צריך אלא לעפרה שאמנם אינו צריך את גוף המלאכה, הגומא הנוצרת, אך עכ"פ לעפרה הוא צריך, או שמא כל שאינו צריך את הגומא, אפילו אם אינו צריך שום דבר אחר, גם זה בכלל מלאכה שאינה צריכה לגופה. הנפקא מינה בדבר ברורה, בכל אופן שבו אינו צריך את גוף המלאכה, אך אינו צריך את המלאכה גם לשום דבר אחר. לאור נדון זה שייך לדון גם במקושש שעשה את המלאכה שלא לצורך גופה אלא לצורך מופשט ורוחני, ללמד את בני ישראל סקילה, האם הדבר נחשב כעשיית המלאכה לצורך מלאכה אחרת, ואם אין הדבר נחשב לצורך, חוזר הנדון האם הדבר בכלל פטור מלאכה שאינה צריכה לגופה. ייתכן, אם כן, שהמקושש אחז שעשיית המלאכה למען יראו וייראו היא עשייה למען צורך אחר, או שאחז שגם מלאכה שאינה נעשית לשם צורך כלל היא בכלל מלאכה שאינה צריכה לגופה, ואליבא דאמת טעה המקושש באחת מהנחותיו ולכן נקרא בשם חייב על מעשהו.

עוד יש לדון באמיתות ההנחה הבסיסית של המהרש"א שעשיית המלאכה למען יראו וייראו מוגדרת כמלאכה שאינה צריכה לגופה. בהחלט ייתכן, ויש בדבר הגיון וסברא, שכיון שלמקושש לא הייתה שום מחשבת שינוי ברמה הטכנית של עשיית המלאכה, אלא רק מוטיבציה כללית ונסתרת שלאחר שיראו אותו עושה מלאכות דבר זה יגרור בהמשך מודעות לעוון חילול שבת ועונשו, שינוי זה לא נחשב שינוי מלכתחילה כדי שנבוא בכלל לדון בכל פרטי הלכות מלאכה שאינה צריכה לגופה. המקושש עשה את המלאכה לצורך גופה ולצורך מטרתה, רק שצורך גופה של המלאכה נצרך בשלב נוסף ומופשט למען יראו וייראו. לפי זה ייתכן כי בכך שגה המקושש, שחשב שהצורך הנוסף עבורו עשה את המלאכה מכניס את המלאכה בגדרי מלאכה שאינה צריכה לגופה, ברם אליבא דאמת אין המקושש צודק והריהו חייב, כי הדבר מוגדר כעשיית המלאכה לצורכה כאשר צורכה גורם לצורך נוסף, והרי זו מלאכה הצריכה לגופה.

ולכאורה הדבר תלוי גם בדיון בזהות המלאכה, כפי שדנו בגמרא ואף תלו במפורש במדרש. אי נימא שמלאכת המקושש הייתה להעביר ד' אמות ברה"ר בשבת, הרי כתבו האחרונים כי מכיון שמלאכה זו לא נכתבה בתורה אלא נלמדה כהלכה למשה מסיני, כמבואר בגמרא בשבת, ממילא גם דין מלאכת מחשבת לא נאמר בה וכך אין בה את הפטור של מלאכה שאינה צריכה לגופה. אך אם המקושש תולש היה, ניחא שפטור במלאכה שאינה צריכה לגופה כבכל שאר מלאכות הנלמדות מהמשכן. ומעתה זהו ביאור דברי המדרש. שאלו תלמידיו של רבי מיהו אותו מקושש, ורבי הפנה אותם לשאלה מהי המלאכה שעשה. ענו לו התלמידים שהמקושש תולש היה, ובהתאם ענה להם רבי שהמקושש היה צלפחד, פירוש, שהיה אדם צדיק או שהתכוון להתנהג בצדיקות, ובמלאכת תולש, בניגוד למעביר ד"א, שייך שיהיה פטור מצד מלאכה שאינה צריכה לגופה ולא יחשב לו כחילול שבת:

קורח

מי ראוי ליטול, טלית שכולה תכלת ומדוע תתנשא

בקרח (פרק טז פסוק א), ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן. ע"כ.

לקרח יש טענה על משה, וכך מובא במדרש (תנחומא ס' ב), מה כתיב למעלה מן העניין דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית, קפץ קרח ואמר למשה אתה אומר ונתנו על ציצית וגו', טלית שכולה תכלת מה היא שיהא פטורה מן ציצית. א"ל משה חייבת בציצית. א"ל קרח טלית שכולה תכלת אינה פוטרת עצמה וארבעה חוטיין פוטר אותה. בית מלא ספרים מהו שתהא פטורה מן המזוזה. א"ל חייבת במזוזה. א"ל כל התורה כולה רע"ח פרשיות שיש בה כולן אין פוטרות את הבית ושתי פרשיות שבמזוזה פוטרות את הבית, א"ל דברים אלו לא נצטויות עליהם ומלבד אתה בודאם. עכ"ד. ולכן ויקח קורח ונחלק עם משה.

אך מלבד התמיהה הכללית שהציג קרח כיצד משה ואהרן יכולים לומר שהמועט מועיל יותר מן המרובה, לא ברורה הטענה המסוימת אליה קרח כיוון וכיצד היא קשורה לעניין ומנמקת את מחלוקתו.

רש"י על אתר מברר, ומה ראה קרח לחלוק עם משה, נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל שמינהו משה נשיא על בני קהת על פי הדבור. אמר קרח, אחי אבא ארבעה היו, שנאמר (שמות פ"ו פ"ח) ובני קהת וגו'. עמרם הבכור נטלו שני בניו גדולה, אחד מלך ואחד כהן גדול, מי ראוי ליטול את השניה, לא אני שאני בן יצהר שהוא שני לעמרם, והוא מנה נשיא את בן אחיו הקטן מכולם, הריני חולק עליו ומבטל את דבריו. עכ"ד

ודברי רש"י צריכים ביאור. הרי אמר המדרש, שאף רש"י עצמו מפנה אליו, שהטענה של קרח היא אחרת, כיצד משה ואהרן אומרים שטלית שכולה תכלת ובית מלא ספרים אינם פוטרים כמו ארבעה חוטים של תכלת ושתי פרשיות שבמזוזה. רש"י כאן אינו מביא את הטיעון הזה אלא את הטיעון שראוי היה לקרח ליטול את הנשיאות ולכן ראה קרח לחלוק עם משה. בנוסף, מה פשר הלשון המסורבלת מה ראה קרח לחלוק עם משה. צריך היה לומר מה המחלוקת עצמה, מה קרח סובר לעומת מה שמשה סובר, ולא מה הדבר שבגינו ראה קרח לחלוק. אב"י חולק על רבא מפני שלדעתו ייאוש שלא מדעת אינו ייאוש ולא שאב"י ראה לחלוק על רבא מפני שיש"מ אינו ייאוש.

לגבי דתן ואבירם, רש"י כתב שהשתתפו עם קרח במחלוקתו בשביל שהיה שבט ראובן שריו

בחנייתם תימנה, שכן לקחת ובניו החונים תימנה. אוי לרשע אוי לשכנו. עכ"ד.

שאר עדת קרח לא היו כולם שכנים, ומשום איזו סיבה הצטרפו. מבואר בהדיא בכתוב טענה נוספת אותה טענה כל עדת קרח (פסוק ג), ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו על קהל ה'. ע"כ. ומסתבר שזהו באמת הטיעון שעמד בלב המחלוקת הפומבית של קרח ועדתו עם משה. זו הייתה העמדה הרשמית של עדת קרח. העדה טענה שאין מקום לאף אחד להתנשא על קהל ה', כי כולם קדושים ובתוכם ה'. לכן כולם צריכים להיות שווים בהנהגה ואף אחד לא יתייחד להיות כהן ונשיא עליהם, ובפרט משה ואהרן, אליצפן ושאר בעלי התפקידים. אכן, טענה זו נישאה בפי כלל העדה ובכללם קרח, דתן ואבירם.

כתוב ויקח קרח, ומסביר רש"י בפירושו השני שויקח היינו שלקח ראשי הסנהדראות בדברים. נראה שקרח שכנע את ראשי הסנהדראות, המובילים והמשפיעים בעדת קרח, בטענה זו שכולם שווים ואף אחד אינו צריך להתנשא על קהל ה', על בסיס התמיהות שקרח העלה בסוגיית טלית שכולה תכלת ובית מלא ספרים. משום שמשה ואהרן נמצאו בדאים, ח"ו, בעניין זה, אתה למד שאין באמת הצדקה למאן דהו להתנשא על קהל ה', כי אף המתנשאים נמצאו בדאים בדבר מה ואמרו דברים שאינם מסתברים. זו כביכול הוכחה לעמדה הדורשת שוויון. זו אינה העמדה עצמה, אלא הוכחה או אישוש עבודה.

ברם, קרח עצמו, ואף דתן ואבירם שהשתתפו עימו, כלשון רש"י, לא באו ללחום את מלחמתו של העם הדורש שוויון. לא חברה שוויונית והתנגדות לשררה והתנשאות בראש מעייניהם, אלא להיפך. המניע של קרח, דתן ואבירם הוא לקיחת השררה לעצמם. הם טענו יחד עם העדה שמשה ואהרן אינם צריכים להיות מיוחדים מפני שאף אחד אינו צריך להיות מיוחד, אך המניע שלהם לטעון זאת היה מפני שהם רצו להיות מיוחדים בעצמם, אם קרח שסבור היה להיות נשיא במקום אליצפן ואם דתן ואבירם שסברו להיות כוהנים מכוח הבכורה של ראובן זקנם. זהו המניע ומה שראה קרח, כלשון רש"י, לחלוק בגינו עם משה. זו לא המחלוקת עצמה, אלא הנגיעה האישית שבגללה קרח יזם והשתתף במחלוקת שהעמדה המיוצגת בה הייתה אחרת בתכלית.

על מילות הפסוק ויקח קרח, ביאר רש"י בפירושו הראשון, לקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק מתוך העדה לעורר על הכהונה. ובניגוד לפירוש השני, שמשך את ראשי הסנהדראות בדברים. ואפשר ששתי לקיחות אלו, לקיחת עצמו ולקיחת ראשי הסנהדראות, אינן סותרות כי אם משלימות ומתייחסות לרמות שונות של טיעונים ומניעים. קרח לקח בדברים את ראשי הסנהדראות בהוכחות וטיעונים למדניים המראים ח"ו על חוסר סבירות אצל משה ואהרן, ועל ידי זה הצטרפו כולם לעדה שדרשה שוויון לכל קהל ה'. אך כל זאת קרה לאחר שלקח קרח את עצמו להיות נחלק בגלל הנגיעה האישית שלו, שרצה להיות מתנשא במקום אליצפן.

הנה, קרח טען טענות למדניות הכיצד טלית שכולה תכלת אינה פוטר את עצמה וארבעה חוטים פוטרים אותה, וכן כיצד בית מלא ספרים אינו פטור ממזוזה שדי בשתי פרשיות שבה לפטור את הבית. בטענות אלו השתמש קרח כדי להראות שמשה ואהרן אומרים דבר שאינו סביר. אמנם, ייתכן שיש לדברים פן נוסף. אומר קרח, אם אתם, משה ואהרן, אינכם מחשיבים טלית שכולה תכלת ובית מלא ספרים יותר מאשר ארבעה חוטים תכלת ושתי פרשיות, הרי באותה מידה אין לכם להתנשא ולהחשיב עצמכם, אף שדומים אתם לכליל תכלת וכרסכם מלאה בתורה, יותר מאשר כל אחד אחר מישראל. כל העדה כולה קדושים, הגם שאינם בבחינת כולה תכלת או מלאים ספרים, ואינכם בהכרח עדיפים עליהם.

התשובה האמיתית לכל הטיעונים הללו הינה, כמובן, שכלל העמדות וההוכחות אינם רלוונטיים.

משה מתנשא (פרק טז פסוק כח) כי ה' שלחני ואהרן (פרק יז פסוק כ) האיש אשר אבחר בו, ולא משום ענייני קדימה, שוויון או תכלת:

אתם גם אתם

בקהל (פרק יח פסוק כח), כן תרימו גם אתם תרומת ה' מכל מעשרותיכם אשר תקחו מאת בני ישראל ונתתם ממנו את תרומת ה' לאהרן הכהן. ע"כ. היינו, שכמו שישראל מרימים מגרנס ומיקביהם, תרימו גם אתם, הלויים, ממעשר שלכם, דהיינו תרומת מעשר, כי הוא נחלתכם. כך פרש"י במשמעות הפסוק, אך חז"ל דרשו אותו והעלו ממנו פרטים וגדרים בדיני שליחות.

שינוי בגמרא בקידושין, ר"פ האיש מקדש (דף מא), שליחות מנלן, וענתה הגמרא שבגירושין הדבר נלמד משינוי הלשון והייתורים בפסוק ושלחה מביתו, ובקידושין הדבר נלמד מגירושין בהיקש הויה ליציאה, ויצאה והייתה. ממשיכה הגמרא ושואלת מניין למדנו דין שליחות בתרומה, שהרי מגירושין לא ניתן ללמוד כיון שגירושין הם עשייה של חולין בניגוד לתרומה שהיא קודש, ומביאה הגמרא את הפסוק שנאמר בפרשה לגבי תרומת מעשר, כן תרימו גם אתם תרומת ה', והרי דיו לכתוב כן תרימו אתם, ולמה אמר גם אתם, אלא המילה גם באה לרבות את השליח. ואף שהפסוק מדבר בתרומת מעשר, למדנו בגיטין מפסוק זה דינים גם לתרומה גדולה, בהיקש. ומתרומה לגירושין ג"כ אין ללמוד לפי שתרומה אפשר להפריש אף במחשבה בלבד, מה שאין כן גירושין וקידושין שאינם חלים על ידי מחשבה.

שליחות בקודשים למדנו ממה שנאמר לגבי קרבן הפסח ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בן הערביים, וכי כל הקהל כולן שוחטין והלא אינו שוחט אלא אחד, אלא מכאן ששלוcho של אדם כמותו, וכך כששוחט אחד נחשבים כל שולחיו כמי ששחטו בעצמם. בסך הכל שלושה מקורות לדין שליחות, בגירושין, בתרומה ובקודשים, ואין העניינים יכולים להילמד האחד מהשני, גירושין ותרומה כפי שנתבאר, וקודשים לא ניתנים ללמוד מפני שהם קודשים, ואינם ניתנים ללמוד מפני שרוב מעשיהם על ידי שליח, דהיינו הכהנים שהם שולחים. ברם, למרות שאחד מהשני אינם ניתנים להילמד, הציעה הגמרא ללמוד עניין אחד משני האחרים ודחתה זאת, מלבד לעניין תרומה שאכן יכולה להילמד בצד השווה מגירושין וקודשים.

אם כן, שאלה הגמרא, הדרא קושיא לדוכתא, לשם מה נדרשת מילת גם בפסוק גם אתם, והציעה שני לימודים בזה. אפשרות אחת, מה ששנה רבי ינאי, שבא הכתוב ללמד מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית, ואע"פ שכבר למדנו שעבד אינו בתורת שליחות לגט מפני שאינו בתורת גיטין וקידושין, ולכאורה ה"ה בתרומה שאינו בתורת וגם אלמלא הפסוק ידוע שאינו בתורת שליחות לתרומה, אין זה נכון, שכן שינוי שהעובד כוכבים והכותי שתרמו תרומתן תרומה. אכן, רבי שמעון פטר זר שאכל תרומת עובד כוכבים מתשלומי חומש, לפי שלדעתו עכו"ם שהפריש תרומה דבר תורה אינה תרומה, ולפיו צריך לייתור המילה גם לימוד או חידוש אחר. המשיכה הגמרא והביאה את אותו חידוש אחר, דהנה למדנו ממילת אתם למעט אריסים, שותפים, אפוטרופוס והתורם את שאינו שלו, שכל אלו אינם יכולים לתרום את תרומת בעל הבית שלא מדעתו, ואם כן סלקא דעתך אמינא למעט גם אתם ולא שלוחכם, קמ"ל גם אתם ששליח מועיל.

והנה, במה שהעלתה הגמרא לגבי דברי רבי ינאי שמגם אתם למדים מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית, דדין זה לכאורה נובע כבר מעניין מה שאין העבד נעשה שליח לקבל גט מצד שאינו בתורת גיטין וקידושין, ביאר רש"י וכך כתב, לפי שאינו וכו', אלמא לא בעי קרא, דמסברא אית לן למימר דמידי דלא שייך ביה לא מתעביד עליה שליח. עכ"ד. כלומר, פשוט וברור שאדם לא

יכול להיעשות לשליח עבור דבר שכלל אינו שייך בו, כי איך הלה יכול לפעול עבור אדם אחר, כאשר אין ביכולתו של זה לעשות כן. אם כך, כוונת הגמרא שאותה סברא שבגינה אין עבד יכול להיעשות שליח לקבל גט, לפי שאינו בתורת, שייכת לכאורה גם בתרומה כך שלא יוכל להיעשות שליח לתרומה, אבל אין הכוונה שישנו איזה לימוד הנלמד בשליחות בגט שיש ללמוד ממנו גם לשליחות בתרומה. מה שהביאה הגמרא משליחות בגט אינו בא ללמד אלא רק להזכיר ולהדגים את הסברא, העומדת בפני עצמה, שאדם אינו יכול להיעשות שליח כאשר אינו בתורת אותו דבר.

בבבא מציעא, דף צו ע"א, האומר לשלוחו צא והישאל לי עם פרתי מהו, בעליו ממש בעינא וליכא, או דילמא שלוחו של אדם כמותו ואיכא וכו'. א"ל רב עיליש לרבא, האומר לעבדו צא והישאל עם פרתי מהו, תיבעי למ"ד שלוחו של אדם כמותו, תיבעי למען דאמר שלוחו של אדם אינו כמותו. תיבעי למ"ד שלוחו של אדם כמותו, הני מילי שליח דבר מצווה הוא אבל עבד דלאו בר מצווה לא, או דלמא אפי' למ"ד אין שלוחו של אדם כמותו ה"צ שליח, אבל עבד יד עבד כיד רבו דמיא. אמר ליה, מסתברא יד עבד כיד רבו דמיא. ע"ש. כלומר, דנה הגמרא האם פטור שאלה בבעלים ישנו גם כשלא הבעלים ממש ישנם במלאכת השואל אלא שליח שלהם, דהיינו, האם דין שלוחו של אדם כמותו ממש גם לעניין שאלה בבעלים שהשליח יהיה כמותו של המשאיל. לאחר מכן דנה מה יהיה הדין בזה בעבד, האם הוא גרוע משליח משום שאינו בר מצווה, או שמא עדיף על שליח ושאלה עמו נחשבת כשאלה בבעלים לפי שיד עבד כיד רבו.

פרש"י הצד שעבד גרוע משליח, כך שגם אם שאלה בשליח נחשבת כשאלה בבעלים עדיין שאלה בעבד לא תיחשב כן, וא"ד, עבד דלאו בר מצווה לא, ושליחות נפקא לן מאתם גם אתם, לרבות שלוחכם, דבעינן דומיא דמשלח, שיהיו דיניו נוהגים בו, וזה אין דין שואל נוהג בו, וגם משאיל, שאין לו כלום בלא רבו. עכ"ד. הרי פרש"י למד דהא דעבד לא יכול להיעשות לשליח בעניין שאלה בבעלים משום שאין דין שואל ומשאיל נוהגים בו, אינו נובע מהסברא שמי שאינו בתורת אינו יכול לפעול כשליח, אלא הדבר נובע מגזירת הכתוב דאתם גם אתם, דמי שאינו בתורת כמו המשלח אינו יכול לפעול כשליח. והדבר צריך ביאור, דסברת אינו בתורת לאן הלכה לה. הרי כיוון שהדבר נכון בסברא דכל שאינו בתורת דבר מה אינו יכול לפעול כשליח עבור אותו דבר, ולפי פרש"י ביאר דעבד אינו בתורת שואל ומשאיל, היה צריך להיות מוכרע בסברא דאינו יכול להיעשות לשליח על זה, ולא צריך להגיע לשום גזירת הכתוב בעניין.

ונראה להעיר ב' הערות בסברא דאינו בתורת, שמתוכן יתבהר הצורך בגזירת הכתוב ומקומה. הנה, רבות דנו באחרונים באופן פעולת השליחות ובעניינה, וכמותם דנו גם מומחי המשפט ועמדו על ניסוח אותו עניין דק ועדין, כיצד פעולת אדם אחד מחילה תוצאות משפטיות עבור אדם אחר. ושב וועמידו החכמים והמומחים שני מינים ראשיים בשליח, שליחות במעשה ושליחות בכוח, בלשון האחרונים, או תיאוריית הזיהוי ותיאוריית ייחוס הפעולה אל מול תיאוריית הייצוג ותיאוריית ייחוס התוצאה. לפי האופן הראשון המוצע, שליחות מעשה, זיהוי וייחוס הפעולה, גוף השליח מזוהה ממש עם השולח, כך שגם פעולת השליח נחשבת כאילו השולח עשה. כשהשליח עושה את הפעולה, אנו רואים את הדבר ודנים אותו כאילו הפעולה נעשתה על ידי המשלח. מנגד, לפי האופן השני, שליחות כוח, ייצוג וייחוס התוצאה, השליח נדון כאדם עצמאי הפועל את פעולותיו שלו, ורק התוצאה של מעשיו מתייחסת אל השולח. אמנם השולח מושפע ממעשי השליח על ידי שתוצאות המעשים מתייחסות אליו ישירות, אמנם עדיין פעולת השליח הינה פעולה עצמאית שלו ואין לשולח דבר בה. וניחזי אגן. אם השליח בא לעשות פעולה באופן עצמאי ולייחס את תוצאתה למשלח, לא יעלה על דעת איש לומר שיוכל הדבר להיעשות מבלי יכולת השליח לעשות את הדבר בעצמו ומבלתי

אינו בתורת אותו עניין. לכן פשוט שסברת אינו בתורת נכונה בכל הנוגע לשליחות כוח, ייצוג וייחוס תוצאה. לעומת זאת, בשליחות מעשה, בה כשהשליח עושה דבר מה הרי זה כאילו המשלח עושה את הדבר בעצמו ממש, יש מקום לירד ולדון האם ועד כמה חוסר היכולת של השליח לעשות את הדבר בעצמו מגרעת. מחד גיסא אפשר שהדבר אכן מגרע, כי אף שפעולת השליח מתייחסת למשלח, סוף סוף, ברובד התחתון של אותה פעולה נמצאת פעולה של השליח שאינה יכולה להתבצע אלמלא השליח בתורת אותו עניין. מאידך גיסא, אפשר שכל הפעולה כולה, על כל רבדיה, נחשבת כפעולה של המשלח, כי ידי ורגלי השליח נעשות ממש כידי ורגלי המשלח, ולכן חוסר היכולת של השליח אינה מגרעת לפי שמכל מקום עושה הפעולה, המשלח, בר יכולת.

ואם נפקפק בסברת חסרון אינו בתורת עבור שליחות מעשה, שליחות של זיהוי השליח בתור המשלח וייחוס פעולתו שלו למשלחו, נוכל לומר כן גם בשליחות בעניין פטור בעליו עימו, שהיא לכאורה שליחות של זיהוי גוף השליח עם המשלח. אפשר שסברת אינו בתורת אינה שייכת במקרה זה, ולכן הוצרך רש"י לבאר את צד הגמרא שאין השליחות מועילה על ידי גזירת הכתוב ולא באמצעות סברת אינו בתורת. אכן, צד הגמרא השני באותו דיון, שבו הגמרא צידדה לבסוף, שישנו פטור בעליו עמו בעבד משום שיד עבד כיד רבו, נראה כמי שלוקח את שליחות המעשה שלב אחד הלאה. נראה שצד הגמרא השני בא לומר, שהן נכון הדבר שמעשה העבד מתייחס למעשה אדונו, אך אין הדבר נעשה בדרך של שליחות, בתורת זיהוי כפי שנתבאר, אלא על ידי מנגנון ייחודי ואחר שישנו דווקא בעבד, שיד עבד כיד רבו, כך שגזירות הכתוב האמורות לגבי שליחות, כגון מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית, לא נאמרו באותו מנגנון, ושוב מועילה השאלה בעבד כאילו הייתה כאן שאלה בבעלים.

חילוק נוסף בין פטור שאלה בבעלים לבין גט וכדו', דהנה מה שהעבד אינו בתורת גיטין וקידושין הכוונה שאין העבד בתורת עצם הדבר וככלל. גיטין וקידושין אינם שייכים בעבד באותו אופן שאינם שייכים בשור וחמור, שהם ושמלה. אם כך, עבד אינו יכול בשום אופן לעשות כל פעולה בעלת משמעות כלפי גיטין וקידושין, שכן, כאמור, מושגים אלה אינם בעלי משמעות עבורו כלל. בניגוד לכך, השאלה ושאלה, אף שהעבד מנוע מהן בהיותו מוגבל בענייני הממוניים בגלל שייכותו לאדונו, בכל זאת רחוק הדבר לומר שמופקע מהם לחלוטין. המניעה היא מניעה חיצונית שאינה מהותית עד כדי שבסברא נאמר שאין ביכולתו בשום צורה לפעול את העניין גם על ידי מעקף אותה סיבה חיצונית. ואם כך הדבר, מובן שהוצרך רש"י לנמק את צד הגמרא שהעבד אינו בפטור בעליו עימו מצד גזירת הכתוב ולא מסברא, כי מה שאינו בתורת שאלה אינו מחייב כ"כ בסברא שלא יוכל שליח בדבר.

עכ"פ, מצינו בהגבלה בשליחות שצריך שהשליח יהיה בתורת הדבר, כמו משלחו, שני דינים, האחד מסברא והשני בגזירת הכתוב מקרא דאתם גם אתם בתרומה. הראשון שייך בגיטין וקידושין, והשני נצרך למקרים בהם הסברא אינה תופסת כגון שאלה. אלא שאם כן, הדו"ד בגמרא בקידושין טעון ביאור, כי מה יש לגמ' לטעון לשם מה נצרך פסוק גם אתם ללמד מה אתם בני ברית וכו' ושילמד הדבר בסברא לפי שאינו בתורת, הרי, כפי שנתבאר, הפסוק נצרך לאופנים בהם הסברא אינה שייכת. וצריך לומר שהגמ' בקידושין חלקה על הצד שהעלתה הגמ' בב"מ לפי מה שביאר רש"י, או דנימא שמשמע לגמ' בקידושין שמתוך שהפסוק גם אתם נאמר בתרומה, אע"פ שאינו מיותר ויש בו נפ"מ לגבי אופנים בהם סברת שאינו בתורת אינה שייכת, משמעות הדבר היא שהוא נצרך גם עבור דיני שליחות בתרומה עצמה, ועל כך שאלה דבתרומה תיפוק ליה מצד הסברא לפי שאינו בתורת תרומה.

ויש לדון עוד בחידוש השני שהציעה הגמרא, שמתוך שישנו מיעוט אתם ולא אריסין וכו' ולא

התורם את שאינו שלו כך גם סד"א למעט אתם ולא שלוחכם, קמ"ל גם אתם ששליח מועיל. הנה, אם באה התורה ומיעטה את התורם את שאינו שלו, משמעות הדבר היא שההבנה שלנו בגדרי תרומה הייתה כזו שאפשרה לאחד לתרום את התרומה של האחר. הבנה זו, מן הסתם, השתנתה בעקבות המיעוט, כי לא מסתבר שמדובר בכלל שרירותי שמנוגד לגדרי תרומה. וצריך לידע מהו אותו שינוי תפיסתי.

בפשטות, קודם המיעוט סד"א שהפרשת תרומה כלל אינה צריכה בעלים, כפי שבהרבה מצוות אחרות הבעלות אינה מעלה ואינה מורידה מאומה, וודאי לא מעכבת. ואם הפרשת תרומה אינה צריכה בעלים, פשיטא דיכול האחד לתרום את תרומתו של האחר. אם כן, בא הפסוק והשמייענו שהפרשת תרומה כמוה כמו שאר קניינים הדרושים דעת בעלים, ולכן דווקא הבעלים יכולים לתרום ולא התורם את שאינו שלו. כך בפשטות. אך קשה, דאם ההבנה החדשה שגילתה התורה באומרה גם אתם היא שתרומה דומה בגדריה לקניינים דעלמא, שוב הדבר ברור ששליחות מועלת בתרומה כפי שהיא מועילה בקניינים דעלמא, ותמוה, אם כן, מאי ס"ד שכמו שאתם ממעט התורם את שאינו שלו כך ממעט אתם ולא שלוחכם. אדרבה, ממילת אתם נתברר שמועיל בתרומה מה שמועיל בכל הקניינים, ובין השאר, שליחות.

נראה, אם כן, שטעם הדבר הוא אחר. מה שאלמלא באה התורה ואמרה אתם הייתה מועילה הפרשת תרומה אף ללא דעת בעלים, אפשר שההבנה בגדרי תרומה הייתה שהחיוב מונח בתבואה עצמה, שבתבואה, מעצם היותה תבואה, שרוי ממון כהן שצריך להינתן לבעליו. וכיון שהדין טמון בתרומה עצמה, אלמלא שום הוראה בדבר, הסברא נותנת שדעת בעלים אינה מעלה ואינה מורידה כאן. החיוב תלוי בחפץ ולא בבעלים או ביחס של החפץ עם בעליו, ולכן יכול כל אדם לבוא ולקיים את החיוב שבחפץ, באותה מידה שהבעלים באים ומקיימים את החיוב שאינו מתייחס אליהם בשום צורה. כך ניתן היה להבין אלמלא הפסוק. ברם, באה התורה ואמרה אתם, וכיוונה לומר בזה, שאף שהחיוב הוא בחפץ ואין גדר הדבר כבקניינים בעלמא, בכל זאת גזירה היא שהחיוב כולל התייחסות מסוימת לבעלים, שדווקא הבעלים יקיימו את הדין שמונח בחפץ שבבעלותם. ואם זהו שמלמדנו התורה באומרה אתם, שדווקא אתם תקיימו את החיוב שנמצא בחפץ שלכם, שוב עולה טענת הגמרא היטב שהיה מקום לומר אתם ולא שלוחכם ונהיר ובהיר מדוע נדרש לשם כך הייתור גם אתם:

חוקת

גזירה היא מלפני

בחוקת (פרק יט פסוק ב), זאת חוקת התורה אשר ציווה ה' לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול. ע"כ.

ופרש"י, זאת חוקת התורה, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה מצווה הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך כתב בה חוקה, גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה. עכ"ל. כלומר, מסבירים מפרשי רש"י, קשיא ליה, למה כתיב מילת חוקת ומילת תורה שניהם, דודאי חוקת או התורה לבד אינם קשים, שכן הרבה פעמים נאמר בתורה כגון זאת חוקת הפסח או זאת התורה לעולה ולחטאת. ועוד, שהסמך חוקת לתורה, במשמעות שהאחד הוא פירוש לשני, כאילו אמר שהתורה הזאת של פרה היא חוקה.

על כך השיב רש"י ואמר, מצווה זו גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה. וצריך להבין

את הכוונה המדויקת בזה. האם באמת אין טעם למצוות פרה אדומה ולשאר החוקים, האם אין טעם למצוות כלל, או דילמא יש טעם למצווה אלא שאינו נגלה לבני אדם ובכל זאת אין להם רשות להרהר ולפקפק בכך. אפשרות נוספת היא שאכן למצוות עצמן או פרטיהן נעדר טעם, אבל לעצם קיום מושג המצוות ישנה סיבה. כל זאת ועוד צריך להתבאר.

בדיאלוג אותיפרון, המתאר שיחה בין סוקרטס לאותיפרון לפני תחילת משפטו של סוקרטס, סוקרטס מבקש מאותיפרון להציג בפניו את מושג החסידות. בדיאלוג מוצגת הדילמה הבאה, דילמת אותיפרון, האם אהובה על האלים היא החסידות מפני שחסידות היא, או מפני שהיא אהובה על כן היא חסידות. או בלשון אחר, האם אלוקים מצווה על החוקים מפני שהם מוסריים וטובים, או שהחוקים מוסריים וטובים כיוון שאלוקים מצווה אותם.

לשאלה זו השלכות תיאולוגיות שקשה להפריז בחשיבותן. אם נאחזו כצד הראשון, כי לטוב ולחסידות ערך משובח ומעולה, אינהרנטית, מעצם היותם כך ולא בגלל ההתייחסות של האלוקים אליהם ככאלה, אזי מקומו של ה' בעולם, כביכול, מצטמצם. ה' לא עושה את הטוב לטוב, אלא, בהינתן העולם כפי שהוא, הטוב הוא טוב מחמת עצמו, מה שמכריח או מכווין את האדם לעשות טוב גם אלמלא היה מצווה בכך. אכן, לא מדובר בקושיא שאין עליה תשובה, כי עדיין ברור מקומו של האלוקים כמחולל העולם ואף מקומן של המצוות כדבר שעל פיו מתומחר העונש למי שאינו מקיים את הטוב, אך מכל מקום משמעות הדבר צריכה להילקח בחשבון.

מאידך גיסא, אם הטוב איננו טוב מחמת עצמו והחסידות איננה חסידות בגלל היות עצמה חסידות, אלא רק מפאת התייחסות האלוקים אליהם כטוב וכחסידות, ההשלכה של דבר זה היא הטענה כי בסופו של דבר ציווי של הקב"ה הם שרירותיים ואינם בעלי שום סיבה או טעם. אם החסידות היא חסידות אך ורק מפני שהיא אהובה על ידי האלוקים, כמו שה' קבע את הצדקה כדבר טוב ואת הרצח כדבר רע, באותה מידה יכול היה לקבוע את הדברים להיפך ולהחליט כי הצדקה מגונה היא והרצח הוא מנהג חסידות שאין למעלה ממנו. קשה לקבל את ההצעה הזו בסברא, אפי' אם חלק מהמצוות דומות לפרה אדומה שאין אנו מבינים את טעמן. קשה לקבל שהצדקה היא טובה והרצח הוא רע רק במקרה, ובאותו אופן ניתן היה להיות להיפך, הרי עפ"ר הדברים שאנו חשים בטובם באמת נדונים כטובים, ואלו שאנו סולדים מרעתם כרעים.

בפרשת וירא (בראשית פרק יח מפסוק כ) ישנו דיאלוג של אברהם עם הקב"ה. ויאמר ה' זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאוד. ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אליי עשו כלה ואם לא אדעה. ויפנו משם האנשים וילכו סדומה ואברהם עודנו עומד לפני ה'. ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע. אולי יש חמישים צדיקים בתוך העיר האף תספה ולא תישא למקום למען חמישים הצדיקים אשר בקרבה. חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע חלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפט. ויאמר ה' אם אמצא בסדום חמישים צדיקים בתוך העיר ונשאתי לכל המקום בעבורם. ע"כ.

ברורה היא ההשקפה היסודית העולה מדברי אברהם עם הקב"ה. ראשית, אברהם שולל את האפשרות שה' אינו פועל לפי אמות מידה בעלות מוסר וטוב עצמי אלא באופן שרירותי. הרי אברהם טוען לקב"ה בשם המשפט והצדק, ואילו ה' היה פועל שרירותית, מה לאברהם להלין על פעולותיו של הקב"ה, הרי כל פעולותיו שרירותיות וחסרות תוכן עצמי אלמלא עצם עשייתן בידי ה'. יתר על כן, לא רק שאברהם מניח שה' פועל לפי אמות מידה מוסריות, אלא לפי אמות מידה מוסריות שאדם יכול להבין. אברהם, בהיותו אדם, בא וטוען על סמך הבנתו, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, הרי שהוא מסתמך על כך שה' עושה משפט, ודווקא משפט כזה שביכולתו של אברהם להבין.

וכך אחזו או הניחו בפשטות רוב חכמינו, ולא כצד האומר שהמצוות אין שרירותיות וטובן נובע רק מעצם ציוויין. כך למשל המהר"ל (תפארת ישראל פרק ז), ובודאי אין טעם לפירוש זה, כי על כל התורה אמר הכתוב כי מי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת, ואמר עוד, ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החוקים האלה. והרי כי כל דבר שבתורה בכלל ובפרט הכל דברי חכמה, ולא כמו שחשב הוא כי לדברים הפרטיים אין טעם כלל, כי לא היה זה תורה של חכמה. כך דבריו. ובאומרו שיש מי שאמר לכלל המצוות יש טעם אבל לא לפרטיהן, כיוון לדברי הרמב"ם במורה נבוכים.

הנה, כתב הרמב"ם, מו"נ ח"ג פרק לא, יש בבני אדם אנשים שקשה בעיניהם מתן טעם למצווה מן המצוות, ויותר חביב עליהם שאין להשכיל לציווי ולאזהרה כלל. ואשר הביא אותם לידי כך הוא חולי שמצאוהו בנפשם ואינם יכולים לבטא אותו ואינם מצליחים להסבירו, והוא שהם חושבים כי אילו היו המצוות הללו מועילות במציאות הזו ומשום כך נצטווין בהן, הרי כאילו באו ממחשבה ומרעיון בעל דעה. אבל אם היה דבר שאין להשכיל לו עניין כלל ואינו מביא לתועלת הרי הוא בלי ספק מאת ה', שהרי אין בינת אדם מביאה לידי דבר מזה. וכאילו אלה חלושי הדעת, האדם בעיניהם יותר שלם מעושהו, כי האדם הוא אשר יאמר ויעשה מה שמביא לתכלית מסוימת והאלוה אינו עושה כן אלא יצווה אותנו לעשות מה שלא תועילנו ויזהירנו מלעשות מה שלא תזיקנו עשייתו יתעלה ויתרומם. אלא הדבר הוא בהיפך זה וכו'. ממה שנאמר לטוב לנו כל הימים לחיותנו כהיום הזה, ואמר אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. הרי ביאר כי אפילו החוקים, כולם מורים אצל כל העמים שהם בחוכמה ובתבונה. ואם היה ציווי שאין לדעת לו סיבה ואינו מביא תועלת ואינו דוחה נזק, מדוע ייאמר על הסוברו או העושהו שהוא חכם ונבון ורם מעלה ויהיה זה מופלא בעמים. אלא הדבר כפי שאמרנו בלי ספק, והוא שכל מצווה מאלו השש מאות ושלוש עשה מצוות היא או למתן השקפה נכונה או לסילוק השקפה רעה, או למתן חוק צדק או לסילוק עוול או להדריך במידה נעלה או להזהיר ממידה רעה. עכ"ד.

אם כן, שלל הרמב"ם את האפשרות שאין טעם עצמי למצוות. לא ייתכן, אומר הרמב"ם, כי האדם פועל ועושה דברים בעולם עבור תכליות ותועלות שמרוויח מכך, והאלוקים פועל בצורה פחות יעילה ומצווה על דברים שאין בהם תכלית. אלא בהכרח, בלי ספק, כל מצווה מתרי"ג מצוות יש לה סיבה, בין אם עבור הנחלת השקפה טובה, סילוק השקפה רעה, מתן חוק צדק, סילוק עוול וכך הלאה.

בכל זאת, במו"נ ח"ג פרק כו טען הרמב"ם כך, ואשר ראוי להמשיל באמת מענין החלקים הוא הקרבן, כי המצוה בהקרבת הקרבן יש לה תועלת גדולה מבוארת כמו שאני עתיד לבאר, אבל היות הקרבן האחד כבש והאחד איל והיות מספרם מספר מיוחד, זה א"א לתת לו עלה כלל, וכל מי שמטריד עצמו לתת סבה לדבר מאלו החלקים הוא בעיני משתגע שגעון ארוך ואינו מסיר בזה ההרחקה אך מוסיף הרחקות, ומי שידמה שאלו יש להם סבה, הוא רחוק מן האמת כמי שידמה שהמצוה כולה היא ללא תועלת נמצאת. ע"ש. כלומר, אכן יש לכל מצווה ומצווה טעם, כי לא ייתכן שה' מצווה דבר מה בלי תכלית, כפי שנתבאר, אבל לפרטי המצווה וחלקיה המדויקים אין בהכרח סיבה. למצוות הקרבנות ככלל יש טעם, כפי שביאר הרמב"ם עצמו (ח"ג פרק לב) שעניינם לפרוש לאט לאט מהקרבת קרבנות לעבודה זרה, כי אי אפשר לצאת מניגוד לניגוד בבת אחת וכו', לכן השאיר יתעלה את מיני העבודות האלה והעבירן מהיותן לנבראים ולדברים דמיוניים שאין להם מהות אמיתית להיות לשמו יתעלה, אבל למרות שיש לקרבנות טעם כללי, בכל זאת בפרטיהן, בכך שמביאים למשל דווקא כבש אחד, איל אחד וכו' בזה אין בהכרח טעם. לאחר שקובעים כי צריך

להביא קרבן בגלל איזו סיבה, ייתכן שפרטי הקרבן שרירותיים, כי סו"ס אחת האפשרויות צריכה להיבחר. ומדוע באמת מגבילה התורה את המצוות לפרטים מדויקים אם אין להם תכלית, על כך עונה הרמב"ם ומצטט את המדרש, הוי אומר לא נתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות שנאמר אמרת ה' צרופה וגו', פירוש, כדי להגביר את תשומת הלב של ישראל במצווה, בדיוק שלהם בהכנת המצווה, בלימודה, ובהתאמצות קיומה, קבע ה' בפרוטרוט את גדריה המדויקים, אע"פ שייתכן שהם שרירותיים.

הרי שפתח לנו הרמב"ם צהר בדרך האמצע, שייתכן כי המצוות הן דברי טעם ודברים שרירותיים המעורבים גם יחד. הרמב"ם עצמו הציע שלכל המצוות ישנו טעם, אלא שפרטיהן עשויים להיות נעדרים סיבה. אכן, אפשר לומר גם אחרת, כי באמת גם לכלל כל מצווה ומצווה אין סיבה, אלא רק סיבה אחת כללית משותפת לכל המצוות כולן ולעצם העובדה שה' מצווה דברים. אין באמת טעם מסוים למצוות הקרבנות, מצוות הצדקה או מצוות פדיון פטר חמור, אלא שלעצם העובדה שאנו מצווים בדברים ישנה סיבה כדי לחולל ולהנחיל הכנעת האדם והגברת שיעבודו לה', או העצמת תחושת הקשר שלו לה' בכל תחומי חייו. לפי דרך זו, בניגוד לרמב"ם שלדעתו המצוות אינן שרירותיות אלא רק, אולי, פרטיות, גם המצוות עצמן שרירותיות, על המשמעויות התיאולוגיות והפסיכולוגיות שבדבר. גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה, אמר רש"י, וכוונתו, כעת, יכולה להתפרש בשתי דרכים ראשיות. באופן אחד, שאכן בכל המצוות ישנו טעם וטוב אינהרנטיים, ובהן גם פרה אדומה. אלא, שהטעם הקיים שממנו נגזרת המצווה אינו תמיד ידוע לאדם, כי ראות האדם ושכלו מוגבלים ולפעמים אינו תופס בדעתו אפילו דברים הגיוניים. לכן אומר ה' גזירה היא מלפני, כאשר גזירה היא מצווה עם טעם הגלוי בפני ה' אך נסתר לאדם, ואין לך רשות להרהר אחריה ולפקפק בטעמה רק מכיון שאתה בראייתך הצרה אינך מבין אותו. כך באופן אחד, פשוט, אך קצת מוקשה בלשון גזירה היא מלפני, שהרי רק בפני האדם זו גזירה נעדרת טעם מובן אך לא מלפני ה'.

ובאופן נוסף, אפשר לראות ברש"י חלוקה בין סוגי המצוות. ישנן מצוות בעלות טעם, שאינן גזירות, ובפשטות, בהיותן בעלות טעם, גם בני האדם מבינים אותן, אך יש גם מצוות שאינן בעלות טעם כלל, בבחינת גזירה היא מלפני, כלומר, גם מלפני הקב"ה אין בהן שום טעם עצמי. גם על מצוות אלו, אומר הקב"ה, אין לך להרהר אחריהן ולהימנע מקיומן בגלל שרירותיות ציווין, משום שגם למצוות חסרות טעם ישנו טעם כללי ומשותף שבגינן נגזרו להיעשות, או כדי להגביר את הכנעת האדם בפני האלוקים או כדי לחזק את הקשר שלו עם בוראו וכדו'. כך שבכל מקרה יש טעמים למצוות, אלא שייתכן שבכל זאת לחלק מהמצוות, כגון פרה אדומה, אין טעם מסוים אלא רק גורם כללי, ועל כל פנים, בין באלו ובין באלו אין להרהר או לפקפק:

באר מרים וענן אהרן

בחוקת (פרק כ פסוקים א ו), ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון וישב העם בקדש ותמות תשם מרים ותיקבר שם. ולא היה מים לעדה ויקהלו על משה ועל אהרן. ע"כ. ולא היה מים לעדה, אומר רש"י, מכאן שכל ארבעים שנה היה להם הבאר בזכות מרים. עכ"ל.

במסכת תענית, דף ט ע"א, אמרו חז"ל, רבי יוסי ברבי יהודה אומר שלשה פרנסים טובים עמדו לישראל, אלו הן משה ואהרן ומרים. ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידם ואלו הן, באר, וענן, ומן. באר בזכות מרים, עמוד ענן בזכות אהרן, מן בזכות משה. מתה מרים נסתלק הבאר, שנאמר ותמת שם מרים וכתוב בתריה ולא היה מים לעדה, וחזרה בזכות שניהן. מת אהרן נסתלקו ענני כבוד, שנאמר וישמע הכנעני מלך ערד מה שמועה שמע שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד וכסבור ניתנה

לו רשות להלחם בישראל. והיינו דכתיב ויראו כל העדה כי גוע אהרן, אמר רבי אבהו אל תקרי ויראו אלא וייראו וכו'. חזרו שניהם בזכות משה. מת משה נסתלקו כולן. ע"כ. הרי בארה של מרים באה בזכות מרים, עד שנלקחה מרים לבית עולמה בשנת הארבעים לצאת בני ישראל ממצרים, ואז בזכות משה ואהרן חזרה הבאר. עמוד הענן בזכות אהרן, ומשנפטר אהרן נסתלק אך חזר בזכות משה. המן בזכות משה, ומשנסתלק הוא שוב הסתלקו כולם ולא חזרו עוד.

הגמרא בבבא מציעא בפרק השוכר את הפועלים (דף פו ע"ב) דנה בעניין מעשיו של אברהם, ומביאה את דברי רבי חמא ברבי חנינא, בשכר שלשה זכו לשלשה, בשכר חמאה וחלב זכו למן, בשכר והוא עמד עליהם זכו לעמוד הענן, בשכר יקח נא מעט מים זכו לבארה של מרים. ע"כ. ושלוש קושיות בדבר. ראשית, מה הפשט בכך שבשכר מעשה של אברהם זכו בניו בדבר זכות שהם עצמם זיכו בה, המן שניתן בזכות משה, הענן שניתן בזכות אהרן ובארה של מרים שניתנה בזכות מרים. אם זכותם של שלושת הפרנסים זיכתה בשלושת אלו, מדוע הגמרא בב"מ מציגה זאת כשכר על מעשה של אברהם. כיצד בארה של מרים באה בזכותו של אברהם. שנית, מהי הסיבה לחילוק הלשוני בין הבאר שנתלתה במרים כאן, בסוגיות אחרות ובמדרשים כחול הים, ובין הענן שלא נזכר כעננו של אהרן או המן שלא נתכנה כמן של משה בשום מקום. ושלישית, בסוגיית תענית עצמה, אם הבאר ועמוד הענן חזרו לאחר שנסתלקו בזכות אהרן ומשה או משה לבדו, הלא כל שכן הוא שלא היו צריכים להסתלק מלכתחילה.

הרמב"ן בפרשת לך לך (פרק יב פ"ו) מעמיד יסוד בהבנת הפרשיות המאריכות בסיפורי האבות וא"ד, אומר לך כלל תבין אותו בכל הפרשיות הבאות בעניין אברהם יצחק ויעקב והוא עניין גדול, הזכירוהו רבותינו בדרך קצרה ואמרו (תנחומא ט) כל מה שאירע לאבות סימן לבנים, ולכן יאריכו הכתובים בסיפור המסעות וחפירת הבארות ושאר המקרים, ויחשוב החושב בהם כאילו הם דברים מיותרים אין בהם תועלת, וכולם באים ללמד על העתיד, כי כאשר יבוא המקרה לנביא משלושת האבות יתבונן ממנו הדבר הנגזר לבוא לזרעו. עכ"ד. ונראה פירוש דבריו כי מעשה האבות יוצר רושם, חריץ, סימן שבעתיד יוצקים בו הבנים את מעשיהם, הולכים בזה התלם ואף מרחיבים ומעמיקים את הסימן. כיוצא בזה, אברהם חרץ את החריץ למן, לענן ולבאר כאשר התעסק בחמאה, חלב, מים, והוא עמד עליהם וכו', ובאו משה ואהרן ומרים והוסיפו רושם באותו פתח והביאו את שלושת הכוחות האלה לידי מימוש בהילוך עמ"י במדבר. מעשיו של אברהם סימנו את שלוש מתנות שהגיעו על ידי בניו.

דרכה הייחודית של מרים היא דבקות באופן של שירה, ככתוב לאחר קריעת ים סוף (פרשת בשלח פרק טו פ"כ) ותיקח מרים הנביאה אחות אהרן את התוף בידה ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. ופן ייחודי זה של התעלות ודבקות בדרך של שירה נצוק ונתבע בפעולתה של הבאר, ככתוב (חוקת פרק כא פ"ז) אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי באר ענו לה. ובתוספתא (סוכה פ"ג ה"א) תיארו את מעשה הבאר וז"ל, וכך הייתה הבאר שהיתה עם ישראל במדבר דומה לסלע מלא כברה מפכפכת ועולה כמפי הפך הזה עולה עמהן להרים ויורדת עמהן לגאיות וכו', נשיאי ישראל באין וסובבין אותה במקלותיהן ואומרים עליה את השירה עלי באר ענו לה עלי באר ענו לה והן מבעבעין ועולין כעמוד למעלה וכל אחד ואחד מושך במקלו איש לשבטו ואיש למשפחתו שנאמר באר חפרוה שרים וגו'. עכ"ל. הרי שירה, התוועדות והתרוממות סביב בארה של מרים. ושמא יש לבאר אף תכונה של ליווי לעם, מעין מה שעשתה מרים למשה (פרשת שמות פ"ב פ"ד) ותתצב אחותו מרחקו לדעה מה יעשה לו, דהיינו ג"כ עניין של דבקות והיצמדות.

על אהרן סיפרו באבות דרבי נתן (פרק יב פ"ג) כך וא"ד, שני בני אדם שעשו מריבה זה עם

זה, הלך אהרן וישב אצל אחד מהם, אמר לו בני ראה חברך מה הוא אומר מטרף את ליבו וקורע את בגדיו, אומר אי לי היאך אשא את עיני ואראה את חברי, בושתי הימנו שאני הוא שסרחתי עליו. הוא יושב אצלו עד שמחסיר קנאה מליבו. והולך אהרן ויושב אצל האחר ואומר לו בני ראה חברך מהו אומר וכו'. הוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה מליבו, וכשנפגשו זה בזה גפפו ונשקו זה לזה. עכ"ד. אהרן אוהב שלום ורודף שלום, יוצר מציאות של היעדר שנאה ואיבה בין איש לרעהו ומשניטלת האיבה שורר השלום. כך גם עניינם של ענני הכבוד, סיכון על אנשי השלום מבית ושימת חוצץ ביניהם לבין אנשי המדון והאויבים מחוץ. ומשהלך אהרן לבית עולמו, מיד (פרק כא פ"א) וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל וישב ממנו שבי, היינו עמלק ששמע שמת אהרן ונסתלקו ענני הכבוד. הרי ההגנה של העננים מממשת את עניינו של אהרן בשלום, אך לא נתכנו ענני אהרן כפי שנקראה הבאר בארה של מרים משום שאינם פועלים פעולה חיובית כמו אהרן, בשונה מהבאר שמשפעת דבקות לפי דרכה של מרים, אלא רק עצם מציאותם מונעת התגרות ואיבה כפי המציאות שפעל עבורה אהרן. אותה תוצאה מבלי עשייה שתיצור אותה.

משה רבינו עליו השלום קיבל מאת ה' את התורה ומסרה לעם ישראל, לימד לעם את פרטיה, דקדוקיה ואורחותיה. כמו כן, משה הוא אמצעי הקשר העיקרי בין העם לבוראו, ובכלל זה התלונות כגון (פרשת בשלח פרק טז פ"ב) וילונו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרן במדבר וכו' ותשובת הקב"ה (פסוק ד) ויאמר ה' אל משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמים וכו', ובהיות כן ראוי שכל עניין המן יתלה בו. באמת, משה מוסר לעם את דברי ה' בעניין המן והלכותיו (שם מפסוק טו), ויאמר משה אליהם הוא הלחם אשר נתן ה' לכם לאכלה וכו', ליקטו ממנו איש לפי אוכלו עומר לגולגולת מספר נפשותיכם וכו', ראו כי ה' נתן לכם השבת על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים וכו'. הואיל וכך, ראוי לומר שהמן ניתן בזכות משה, כי העברת התלונה של בני ישראל, דיבור התשובה אל העם והצגת כל הפרטים הנוגעים לה, אלו מעשים העולים בקנה אחד עם הנהגתו של משה לכל רוחבה. אכן, גם לאהרן הייתה מעין הנהגה כללית זו. העם המתלוננים באו בתלונה גם אליו כאן ובעוד מקומות, פעמים שדיבר ה' אף אליו, ופעמים שמשה שיתף אותו בפעולתו כגון (פסוק ט) ויאמר משה אל אהרן אמור אל כל עדת בני ישראל קירבו לפני ה' וכו', או (פסוק לג) ויאמר משה אל אהרן קח צנצנת אחת ותן שמה מלא העומר מן וכו', וכן במקומות נוספים.

ומפני שלמשה ואף לאהרן הייתה תכונת הנהגה כללית על כל ענייני העם וצרכיו, למעשה כל שלוש המתנות, הבאר, הענן והמן יכולות היו לבוא מחמתם ולהיקרא בזכותם, ולא רק המן. ובאמת כאשר נפטרה מרים והסתלקו היא והבאר, חזרה הבאר על ידי משה ואהרן. וכאשר הסתלק אהרן ונסתלקו עימו ענני הכבוד, חזרו העננים על ידי משה. ומכל מקום שונה זכות זו מן הזכות של מרים ומן הזכות הבסיסית של אהרן שבגינה נתלה בו עמוד הענן. ותיקח מרים את התוף בידה זו דרך החיים של מרים וכוחות נפשה שניחנו גם בבארה של מרים, ומשניטלה נפשה של מרים ניטלו כוחות אלה שהבאר שאבה מהם, נסתלקה הבאר וחזרה אחרת, שונה באופן מהותי. הבאר שחזרה אין לה עניין בשירה, דבקות ובהתוועדות, אלא רק במילוי הצורך הטכני של סיפוק המים. צורך יבש שבא על ידי דרך ההנהגה הכללית של משה ואהרן שדאגו גם לכל צרכיהם הטכניים של העם. באופן דומה, דרכו של אהרן להשכין שלום ולהסיר את מונעי השלום, ומשניטלה נפשו ניטלה תכלית מהותית זו שאותה השיגו בהימצאותם ענני הכבוד, ומשניטלה המהות נעשה הענן כצל עובר וכענן כלה שאין לו מהות. רק לאחר מכן חזר הענן על ידי משה למלא את הצורך הטכני של העם להיות שמור מאויביו, לא שלום כמהות אלא שלום כנוחות. ומשנסתלק משה גם העניין הטכני של אספקת המן הופסק, וכיוון ששתי דמויות ההנהגה הכללית אינן, נסתלקו שלוש המתנות ולא שבו עוד:

בלק

צהוב אדום וצהוב ירוק

בבלק (פרק כב פסוק ד), ויאמר מואב אל זקני מדין עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלחוד השור את ירק השדה ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. ע"כ. והלא מעולם היו שונאים זה את זה, מזכיר רש"י, שנאמר (בראשית פל"ו פל"ה) המכה את מדיין בשדה מואב שבאו מדין על מואב למלחמה, אלא מיראתן של ישראל עשו שלום ביניהם. עכ"ד.

במסכת סנהדרין (דף קה ע"א) אמרו, משל לשני כלבים שהיו בעדר והיו צהובין זה לזה, בא זאב על האחד אמר האחד אם איני עוזרו היום הורג אותו ולמחר בא עלי, הלכו שניהם והרגו הזאב. אמר רב פפא, היינו דאמרי אינשי כרכושא ושונא עבדו הלולא מתרבא דביש גדא. ע"כ. פירוש, חולדה וחתול שאין ביניהם שלום עשו מסיבה מחלבו של אדם.

הכלבים היו צהובין זה לזה, כלומר, כעוסין, כאדם שכועס פניו צהובין. כ"פ רש"י. ובמדרש תנחומא על פרשת וארא (ס' יד) תוארה מכת ברד עם האש המתלקחת בתוך הברד כנס בתוך נס, משל למה הדבר דומה לשני לגיונות קשין ששונאין זה את זה לימים הגיע זמן מלחמתו של מלך מה עשה המלך עשה שלום ביניהם והלכו ועשו שליחות המלך כך אש וברד צהובין זה לזה. עכ"ל. דהיינו שהאש והברד צהובים במובן של שיא ההתנגדות, לא ככעס בין אנשים גרידא, אלא ממש כהתנגדות הכרחית וטבעית של האש מלהתקיים בתוך הברד ולהיפך.

אכן, בברכת כהנים (פרשת נשא פ"ו פכ"ה) כתב רש"י דבריו הידועים, יאר ה' פניו אליך, יראה לך פנים שוחקות, פנים צהובות. עכ"ל. הרי צהיבות פנים היא לשון חיובית, של חיבה ושמחה, הפך ההקשר של צהיבות הכלבים וצהיבות האש והברד. ודומה לזה בגמרא בנדרים (דף מט ע"ב) שאמר רבי יהודה לרבי טרפון היום פניך צהובין משום שאכלו תרדין, ועוד בגמרא שם מסופר על רבי יהודה שניכר על פניו שהיו שמחים וטובים, דהיינו שצהוב הוא טוב.

התורה תמימה (שם בפרשת נשא) מסביר אמיתת העניין כי שורש צהב פירושו מאירת הפנים, ויש שמאיר הפנים מתוך שמחה ויש שמאיר מתוך כעס, ולכן בכל מקום בו הפועל הזה צריך לפרשו לפי עניינו, וכאן בברכת כהנים פירושו פנים צהובות פנים מאירות מתוך שמחה ורצון. עכ"ד. רוצה לומר, הארת פנים כביכול כמו הערת פנים מלשון התעוררות ופעילות, דהיינו שהפנים מחצינות תחושות חזקות ואנרגיות, ואותה אנרגיה, אור שהפנים הן צוהר לו, יכולה להיות מתועלת אל מעשים או רגשות חיוביים עזים, ברכה ושמחה, אך יכולה גם להיות מתועלת אל התנגדות ויריבות משמעות כשל שני הכלבים, מואב ומדיין, או גם כהתנגדות טבעית שאין לה קץ, כהתנגדות האש והברד.

פני האדם כמוהם כמו השמש, עשויות הן להאיר באור צהוב של זריחה או צהוב של להט. השמש בצהוב פניה יכולה לעורר חיים, לגדל יבול, לחמם ולפתוח ביום חדש, אך אותה שמש, באור צהובה הקופח, עלולה לייבש, לצרוב ולהכות. הצהוב הזה, צהוב של עוצמה, של קרינה, איננו טוב או רע מצד עצמו, אלא הוא תלוי בהקשרו, בעיתויו ובעוצמתו. כך גם האדם, כשהוא מאיר פנים וצהוב, פעמים אורו מחייה את זולתו ופעמים צורב אותו.

ונראה לומר בזה חילוק נוסף לשוני, אך מהותי, כי הצהוב האדום, השלילי, מופיע בהקשרים של התייחסות בין שני גורמים. הכלבים צהובים זה לזה וכן הלגיונות, האש והברד צהובין זה לזה. הצהוב השלילי אינו עומד בפני עצמו אלא ביחס שבין שני הניצים. לעומת זאת, הצהוב הירוק והחיובי מופיע כתיאור של דבר בפני עצמו, פנים צהובות, באופן בלתי תלוי לגורמים אחרים שיכולים להיות מושפעים ממילא מאותן פנים צהובות, כמו בהקשר של פני השכינה בברכת כהנים, או שאין גורמים

אחרים רלוונטיים כלל, כמו פני הרבנים הצהובות. אם כן, הלהט שלילי באשר הוא נטוע ושואב את חיותו מהחיצוניות, כמו להט של כלב אחד שנובע מהימצאותו של הכלב האחר, זהו להט של עימות שבהכרח מוביל להפסד של השני, כי העימות הוא הקש והגבבה של אותה אש לוהטת. רק כאשר מדובר בהתלהטות פנימית של האובייקט עם עצמו, לבדו, מבלי להסתמך על היחסים עם העולם החיצון, עומד הלהט בצורה חיובית מבלי לכלות את סביבתו ואדרבה, נעשה הלהט זורח ומקרין על הסביבה ואף פעמים שמרומם אותה:

לא תלך, קום לך

בבלק (פרק כב), בפסוק יב, ויאמר אלוקים אל בלעם לא תלך עמהם לא תאור את העם כי ברוך הוא. ובפסוקים כ עד כב, ויבוא אלוקים אל בלעם לילה ויאמר לו אם לקרוא לך באו האנשים קום לך איתם ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה. ויקום בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו וילך עם שרי מואב. ויחר אף אלוקים כי הולך הוא ויתייצב מלאך ה' בדרך לשטן לו והוא רוכב על אתונו ושני נערי עימו. ע"כ.

ופשט הפסוקים מוקשה. בתחילה אמר אלוקים אל בלעם לא תלך עמהם. לאחר מכן אמר לו קום לך איתם. וכאשר קם בלעם בבוקר והלך עם שרי מואב, ויחר אף אלוקים כי הולך הוא. נעשים כאן שני מפנים, מלא תלך עמהם אל קום לך איתם, וכן חרון אף ה' על כך שבלעם הלך בהתאם לאמירה קום לך איתם, ושני מפנים אלו היו צריכים ביאור אילו נעשו בידי אדם, וקל וחומר בן בנו של קל וחומר כאשר נעשו מעם ה'.

וכך פרש"י לגבי ציווי ה' הראשון, לא תלך עמהם, אמר לו אם כן אקללם במקומי. אמר לו לא תאור את העם. אמר לו אם כן אברכס. אמר לו אינם צריכין לברכתך, כי ברוך הוא. משל אומרים לצרעה לא מדובשיך ולא מעוקציך. עכ"ד. ויש להעיר, ברכה מיותרת ומשל שאומרים לא מדובשיך ולא מעוקציך אינם דומים כלל וכלל. ברכה מיותרת אינה מועילה ואינה מזיקה. לעומת זאת, דבש הוא מועיל, אך לפעמים מוותרים על הדבש כאשר אפשר גם להינזק על ידי העוקץ.

לגבי אמירת ה' השנייה פרש"י, אם לקרא לך, אם הקריאה שלך וסבור אתה ליטול עליה שכר, קום לך אתם, ואך, על כרחך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה, ואעפ"כ וילך בלעם, אמר שמא אפתנו ויתרצה. ולגבי חרון אף ה', כי הולך הוא, ראה שהדבר רע בעיני המקום ונתאוה לילך. עכ"ד.

ופירוש דברי קודשו נראה כך. בלעם בירר עם ה' האם הוא יכול לקלל, באופן של הליכה עם האנשים ובאופן של הישארות במקומו. משנתברר הדבר שאינו יכול לקלל בשום אופן, הציע בלעם לברך. ה' דחה אותו בכך שזה מיותר, שכן ישראל כבר מבורכים הם. ואף שאין כל כך בעיה לעשות דברים מיותרים ניטרליים לחלוטין, והברכה לשל עצמה אינה מועילה ואינה מזיקה, במקרה זה יש שמץ של סיכון, בבחינת דבש הקרוב אצל העוקץ, כי ראשית העניין החל עם רצון לקלל, ובכי האי גוונא אנו אומרים לא מדובשיך ולא מעוקציך.

לאחר האמירה הראשונה בדבר ייתור העניין והמניעה מעשיית דברים מיותרים שיש בהם בכדי סיכון, המשיך ה' באמירה נוספת, שאין בה שום סתירה לאמירה הראשונה. אם הקריאה שלך וסבור אתה ליטול עליה שכר, ואין זו ברכה מיותרת כי אם ברכה בתשלום, יש לך היתר לעשות זאת, ובלבד שבאמת תברך כאשר אדבר אליך ויהיה זה מעשה מיותר וניטרלי ולא מעשה שלילי של קללה. בעקבות היתר זה, היתר מוגבל לעשות דבר מיותר ולקחת עליו תשלום, הלך בלעם וסבר לשנות מגבולות ההיתר, שמא אפתנו ויתרצה, ועשה זאת בתשוקה גדולה, כמש"כ כי הולך הוא, תשוקה

שאינה מתאימה למעשה ניטרלי. על הכוונה לניצול ההיתר ועל הנסיון כביכול לשנות את רצון ה', אין תגובה הולמת יותר מאשר ויחר אף אלוקים.

ובעומקם של דברים, חוזים אנו כאן בתופעה מעניינת. רצון ה' הוא שישראל לא יקוללו כי אם יבורכו או שאף לא יבורכו כי אין בזה צורך, וכפי שנתבאר. באמירה הראשונה של ה"ל לבלעם, ה' מגלה את הרצון הזה לבלעם, ובאמירה הנוספת מתיר לבלעם ללכת משום שהוא מקבל שכר, ובתנאי מסוים, שלא יקלל. בהמשך בלעם מנצל את ההיתר שניתן על מנת שיתקיים רצון ה', ורוצה לפעול נגד רצון ה', מה שלבסוף גם נכשל. ונשאלת השאלה, הרי ה' יודע כבר בשעת נתינת ההיתר שבלעם יפר את ההיתר. אם כן, מדוע מלכתחילה ניתן ההיתר. דומה הדבר למי שבא לקבל היתר להחזיק נשק, יש לו עבר נקי ללא רבב, אך ידוע על פי אינדיקציות שונות שהוא הולך לבצע פשע עם הנשק שינתן לו. כאשר אנו יודעים שתנאי ההיתר הולכים להיות מופרים, הדעת נותנת שלא ינתן ההיתר מלכתחילה. אם כן, קל וחומר לגבי ה"ל שבו ידיעת העתיד וודאית ואינה רק משוערת, שההיתר לבלעם לא היה צריך להינתן.

השאלה כמובן נוגעת לשאלה הבסיסית והכללית בדבר ידיעה ובחירה, מה המשמעות בבחירה החופשית שיש לאדם וכיצד הבחירה יכולה להיות חופשית אם תוצאות הבחירה כבר ידועות אצל הקב"ה. וכך לשון הרמב"ם מהלכות תשובה (פ"ה ה"ה), שמא תאמר והלא הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שיהיה וקודם שיהיה ידע שזה יהיה צדיק או רשע או לא ידע, אם ידע שהוא יהיה צדיק אי אפשר שלא יהיה צדיק ואם תאמר שידע שיהיה צדיק ואפשר שיהיה רשע הרי לא ידע הדבר על בוריו, דע שתשובת שאלה זו ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים וכמה עיקרים גדולים והררים רמים תלויים בה וכו'. ע"ש. תשובה לשאלה זו אינה פשוטה, ואולי אף אינה ידועה ואכמ"ל.

בכל זאת, לעניין בלעם וההיתר שניתן לו, ההסקה הסטטיסטית הציעה את הכיוונים הבאים המסבירים את נתינת ההיתר על אף הידיעה שהוא יופר. ההיתר ניתן לבלעם על מנת לחשוף את אופיו האמיתי שקודם לכן היה ידוע רק לה' אך לא לאומות העולם ולישראל. מטרה נוספת היא הדגמת כוח ה', להראות שאפילו כאשר בלעם מנסה לפעול נגד רצון ה', ה' יכול להפוך את התוצאה לטובה, כמו הפיכת הקללה לברכה. עוד סיבה, להדגיש את הדבר הזה בעצמו, שיש לאדם אחריות אישית על בחירותיו אף כאשר יש ידיעה מוקדמת של ה' על משמעות כל בחירה. טעם נוסף, ללמד מה הגדר של ציות לציווי, להראות שהיתר שניתן אינו דורש רק ציות לאותיותיו אלא גם ציות לרוח הדברים שמאחוריו. וסיבה אחרונה, תוכנית אלוקית רחבה יותר, כלומר, ה' ידע שאם בלעם ילך בדיק במצב הזה, בכפוף להיתר אך בנסיון להפר את ההיתר, זהו המצב המתאים להשתלט על דבריו ולברך את ישראל בברכות משובחות יותר ממה שבלעם היה מברך בעצמו אילו לא היה מנסה לקלל:

פנחס רודף לזמרי

בבלק (פרק כה פסוקים ח וט), וירא פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ויקם מתוך העדה ויקח רומח בידו, ויבוא אחר איש ישראל אל הקבה וידקור את שניהם את איש ישראל ואת האשה אל קבתה ותעצר המגפה מעל בני ישראל. ע"כ. קנא פנחס לה' ודקר את זמרי ואת המדיינית והרגם.

ואמרו על כך בגמרא בסנהדרין (דף פב ע"א), הבא לימלך, כלומר לשאול האם לפגוע בבוועל ארמית, אין מורין לו, דהיינו לפגוע בו. ולא עוד, אלא שאם פירש זמרי והרגו פנחס נהרג עליו, שכן לא ניתנה רשות לקנאים לפגוע אלא בשעת המעשה ולא אחר כך. וממשיכה הגמרא ואומרת, אילו היה נהפך זמרי והרגו לפנחס אין נהרג עליו, שהרי רודף הוא, פירוש, פנחס רודף את זמרי להורגו

ולכן זמרי יכול היה להרוג את פנחס ולא היה נהרג על כך בבית דין.

כלל הוא בידו שאם אדם רודף אחר חבירו להורגו רשאי הנרדף להגן על עצמו ולהרוג את הרודף. ולא רק הנרדף עצמו רשאי בכך, אלא אף כל אדם אחר הרואה את המעשה רשאי להציל את הנרדף אפילו על ידי הריגת הרודף. ברם, כל ההיתר להרוג את הרודף ניתן רק כשאי אפשר להצילו באחד מאבריו, כלומר, כשלא ניתן להציל את הנרדף על ידי פגיעה באחד מאברי הרודף וכדו' מבלי להמיתו, אבל אם ניתן, אסור להרוג את הרודף ומתחייבים בהריגתו כרציחה.

ושתי תמיהות בדבר, ביישום דיני רודף במעשה זמרי ופנחס.

ראשית, יש לתמוה מדוע היה מותר לזמרי להרוג את פנחס כרודף, והרי אפשרות פשוטה הייתה בידו למנוע את הרדיפה, בכך שיפרוש מכזבי, שאז כבר נאסר לפנחס להורגו. ואם תאמר שאין צריכים להשתדל לעצור את הרודף בכל מיני תחבולות כדי להימנע מלהורגו, הרי אין זה נכון, שכן באופן שיכול להציל הנרדף באחד מאברי הרודף במקום להורגו, עליו לעשות כן.

שנית, דין הוא ברודף, כאמור, שלא רק לנרדף מותר להורגו אלא אף לכל אדם שרואה את המעשה. אם כן, לכאורה, נשמע כאן מוזר ומשונה, שבו פנחס קם לעשות מעשה קנאה, בשם ה' ובשם ישראל, לפגוע בזמרי שעושה מעשים חמורים, ואף היה לו מותר לעשות זאת עד כדי המתת זמרי, אך בו באותו זמן, התורה מתירה לזמרי לקום מנגד ולהרוג את פנחס. ומילא זמרי יכול לעשות כן, כיוון שסו"ס נפשו שלו עומדת על הכף, אבל לא רק זמרי, אלא כל אחד מישראל הרואה את המעשה יכול לבוא ולהרוג את פנחס, שבא בשם ישראל, ולהציל את זמרי. יתרה מכך, רשאי היה כל אחד מישראל לבוא, להיות קנאי ולהרוג את זמרי, ויחד עם זה, לכאורה, רשאי היה כל אחד גם להרוג את פנחס, בהיותו רודף. לאותו אדם ממש ישנה רשות להרוג, ולהרוג את מי שהורג, ודבר זה קשה להולמו.

יש מן האחרונים שהתחבטו ביישוב התמיהה הראשונה, וירדו לדון בפרטי האיסור של זמרי כדי לנסות וליישב מדוע לא נדרש ממנו לפרוש או שלא היה עוזר שיפרוש. ברם, נראה שהתשובה על כך, הפשוטה במורכבותה או מורכבת בפשטה, וכדרך זו ביארו הגרש"ז² במנחת שלמה והגר"ש רוזובסקי בזכרון שמואל, שאדם בשום פנים אינו מחוייב למנוע עצמו ממה שעושה או לשנות את התנהגותו כדי למנוע מחבירו מלהיות רודף, ואפ' אותה התנהגות היא עבירה חמורה. לאדם יש זכות בסיסית לבחור, לפעול ולהתנהג כפי שרוצה לבחור, לפעול ולהתנהג, ורק בשלב הבא שלאחר הבחירה אנו משייכים את ההשלכות של המעשים אל המעשים ומגדירים מעשה טוב כטוב ומעשה עבירה כעבירה. בקצירת האומר, לאדם יש זכות לבחור לעשות כל דבר, ובכלל זה עבירות. אם כך, בניגוד לאופן הרגיל בו יכול להצילו באחד מאבריו, בו אנו דורשים דרישה לגיטימית מהנרדף או מהרואה שבא להרוג את הרודף שיפעל לפגוע באיברים ולהימנע מהרג הרודף, באופן של זמרי, דרישה ממנו להפסיק את ההתנהגות שלו כדי שפנחס יפסיק לרדוף אחריו אינה כלל דרישה לגיטימית. ממילא, אין יכול היה זמרי להינצל באופן אחר מפנחס זולת להורגו, ולכן היה מותר לו לעשות כן.

הנה זה ברור, שאם בא ראובן ומאיים על שמעון להורגו ולהמיתו אם לא יתן לו את כל ממונו, יכנע לו וישמש אותו כעבד, פשוט הדבר ששמעון יכול לסרב להצעתו של ראובן, ולומר לו שאם יבוא זה להורגו, אזי יגיב שמעון לפי דין התורה שהבא להורגך השכם להורגו וימית את ראובן. לא יעלה על דעת איש לומר שמוטל על שמעון לנסות כל אמתלא ואפשרות למנוע מראובן להורגו בדרך שאיננה הריגת ראובן ובכלל זה להסכים להצעתו. ברור שלשמעון זכות לחיות את חייו כרצונו, ורק במרחב הפעולות שמעבר לחייו הבסיסיים, מרחב הפעולות שנוגע לרדיפה, יש מקום לדרוש משמעון שיעשה פעולה אחת במקום האחרת.

ובכל זאת, יש הבדל בין המעשה האחרון ובין מעשה זמרי ופנחס. ראובן דרש משמעון להפסיק את חייו הרגילים, ואין לנו להניא את שמעון מלחיות כדרכו כדי שראובן לא ימות. בחייו של שמעון אין כל פסול, עקרונית, ולכן הדרישה ממנו להפסיק את חייו איננה דרישה לגיטימית. מנגד, זמרי עושה מעשה עבירה, והיות הדרישה ממנו להפסיק לבצע עבירה דרישה שאיננה לגיטימית, פחות פשוטה מאשר בעניין הדרישה משמעון. אדם רשאי לנהל את חייו ולבחור מה לעשות, אבל לא בהכרח רשאי לבחור לעשות מעשה עבירה. ייתכן בהחלט שעבירה מלכתחילה מוגדרת כדבר שלא לגיטימי לאדם לבחור לעשות, ובכלל זה לגיטימי לדרוש ממנו לא לעשות. אם כן, בתשובה מדוע אין דורשים מזמרי להפסיק לבצע את העבירה, כן כלול דבר חידוש, שלגיטימי לבחור לעבור עבירה ולשאת בתוצאות, כמין סוג של תשלום, אם ביזל ואם ביוקר.

ר' אשר וייס, בספר מנחת אשר, כתב לדון במקרה מעניין, בו אומר ראובן לשמעון קטע ידי ואם לא תעשה כן אהרוג אותך. שמעון רוצה לטעון, לעומת זאת, כי אין ברצונו לקטוע את ידו של ראובן, ואם יבוא ראובן להורגו, ישכים שמעון ויהרוג את ראובן. מחד גיסא, דומה הדבר למעשה ראובן ושמעון הקודם. ראובן דורש משמעון לשנות את התנהגותו ולבצע דבר מה אחר ומציב כאולטימטום שאלמלא יהא שמעון עושה את דברו, יקום ראובן ויהורגו. מכיון שהדרישה משמעון לשנות את מהלך חייו ומעשיו איננה דרישה לגיטימית, ובפרט כאשר מעשיו של שמעון לגיטימיים לחלוטין ואינם מעשי עבירה, לכאורה לא נניא את שמעון משום דבר ויוכל זה להציל את עצמו בכך שיהרוג את ראובן. ומאידך גיסא, אם נתבונן בתוכן הפעולה שדורש ראובן משמעון לעשותה, הרי תוכן הפעולה הוא פגיעה באיבר, ועיקר דין יכול להצילו באחד מאבריו מדבר בדיוק על תוכן הפעולה הזו, פגיעה באיבר המספקת להפסקת פעולת הרדיפה. על כן, אם אחר תוכן הפעולה אזלינן, הרי שהדין מפורש ששמעון מחוייב לפגוע באיבריו של שמעון ולהימנע מפגיעה בחייו, אך אם אחר מהות הפעולה אזלינן, אזי תוכן הפעולה אינו מעלה ואינו מוריד. כיון ששו"ס ראובן מציב בפני שמעון שינוי בסדר יומו, שמעון לכאורה אינו מחוייב להיענות לדרישה כדי להימנע מפגיעה בחייו של ראובן. והדבר צ"ע.

בעניין השני במעשה זמרי ופנחס, שפנחס בא לפגוע בזמרי בהיותו מקנא לה', ובאמת כל אדם היה רשאי להיות קנאי לה' ולעשות כן, ויחד עם זה גם מותר היה לכל אחד, לכאורה, להרוג את פנחס ולהציל את זמרי מידו, כבר התחבטו הראשונים.

יש מן הראשונים, הרא"ש והרמ"ה, שאכן כתבו בדבר חידוש דין, שדווקא זמרי פטור אם היה הורג את פנחס שרדף אחריו, אבל אם אדם אחר היה הורגו לפנחס היה חייב, מפני שפנחס אינו רודף גמור, כסתם אדם שבא לרצוח את חברו, אלא יש לו רשות להרוג את זמרי. ומכל מקום, לגבי זמרי אין אנו טוענים את הטענה שאסור להרוג את פנחס כיון שהורג ברשות, שכן מי שהוא עצמו מי שבאים להורגו, ודאי יכול להגן על עצמו, להשכים ולהרוג את הבא להורגו.

ואכתי יש מקום לדון בסברא שלסתם אדם אין רשות להרוג את פנחס כדי להציל את זמרי כיון שפנחס פועל ברשות. במעשה זה, לא רק לפנחס הייתה רשות להרוג את זמרי, אלא אף לכל אדם. אם כן, אפשר שהסברא שלסתם אדם אין רשות להרוג את פנחס, נובעת מכך שלאותו אדם עצמו בעצמו ניתנה אותה רשות שניתנה לפנחס, כביכול בא פנחס מכוח הרשות הנתונה לעם ישראל, כך שלאחר שנטל את הרשות בידיו, שוב כל ישראל צריכים לראות את הרשות כאל זכות בידי פנחס או כחובה שלו, ואין להם לערער עליה ולמונעה. כיון שרשות הריגת זמרי ניתנה בידי פנחס, צריכים לראות את הדבר כאל עובדה במציאות, ואין שום עניין בהצלת זמרי. ברם, סברא זו מושתתת על כך שרשות הקנאה והריגת זמרי משותפת לכל ישראל. לו יצויר שהמעשה היה אחר, ובו רק לפנחס ניתנת הרשות להמית את זמרי אבל לא לשאר ישראל, כמו גואל הדם שניתנה לו, ורק לו,

הרשות להרוג את הרוצח בשוגג, ייתכן שאין לכך השלכות כלפי שאר ישראל, והם יכולים מצידם לבוא ולהציל את זמרי בנפשו של פנחס.

אולם, ניתן לחשוב גם על סברא נוספת, לפיה, כיון שסו"ס לפנחס ניתנה רשות להרוג את זמרי, גם אילו רשות זו לא יכולה להינתן לאחרים מלבד לפנחס, יש לדבר השלכה על הזכות להציל את נפשו של זמרי במחיר פגיעה ואפ' הריגת הרודף. אפשר שבגין הרשות שניתנה להרוג את זמרי, כביכול ניתנה לכל ישראל ולעולם כולו רשות שתיתבצע הריגה של זמרי באופן מסוים, כאשר האופן הוא חרבו של פנחס, ולעולם לא תהיה שום סיבה או זכות להציל את נפשו של זמרי ולמנוע מאותה רשות מלהתבצע. לפי סברא זו, הרשות אינה מוגדרת רק כלפי פנחס כי אם כלפי כולם, אלא שבכלל הרשות מונח הפרט הטכני שהריגת זמרי צריכה להיעשות על ידי המוסמכים לכך, כגון גואל הדם שמוסמך להרוג את הרוצח בשגגה, אך עכ"פ הרשות להזניח את חייו של הנרצח ביחס לכל ישראל נאמרה. ואם כך הדבר, שוב גם באופן שביצוע ההריגה ניתן רק ליחידים להיות המוציאים לפועל, בכל זאת גם כל הכלל שותף בדבר ואינו יכול להציל את הנהרג בנפשו של מי שבא לבצע את ההריגה:

פנחס

קח לך את יהושע

בפנחס (פרק כז מפסוק טז), יפקוד ה' אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה, אשר יצא לפניו ואשר יבוא לפניו ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה, ויאמר ה' אל משה קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו וכו'. ע"כ.

ופרש"י, כיון ששמע משה שאמר לו המקום תן נחלת צלפחד לבנותיו, אמר הגיע שעה שאתבע צרכי שיירשו בני את גדולתי. אמר לו הקב"ה, לא כך עלתה במחשבה לפני, כדאי הוא יהושע ליטול שכר שמושו, שלא מש מתוך האהל. וזהו שאמר שלמה נוצר תאנה יאכל פריה. עכ"ד.

והנה, משה, שרצה וביקש שירשוהו בניו ויהיו הממשיכים שלו, ודאי לא עשה כן כדי להשיג לבנים תפקיד ומשרה, ח"ו, בהתעלם מהצורך של עם ישראל במנהיג מוכשר ובעל שיעור קומה. בהכרח, גם הבנים של משה היו ראויים לשמש כמנהיגים אחריו. אם כן, צריך ביאור מדוע באמת לא נמשכה ההנהגה אליהם אלא אל יהושע.

ואכן, הרמב"ם מהלכות מלכים הזכיר את עניין ירושת השררה וז"ל, ומאחר שמושחין המלך הרי זה זוכה לו ולבניו עד עולם, שהמלכות ירושה, שנאמר למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל. הניח בן קטן משמרין לו המלוכה עד שיגדיל, כמו שעשה יהוידע ליואש. וכל הקודם בנחלה קודם לירשת המלוכה, והבן הגדול קודם לקטן ממנו. ולא המלכות בלבד אלא כל השררות וכל המינויין שבישראל ירושה לבנו ולבן בנו עד עולם, והוא שיהיה הבן ממלא מקום אבותיו בחכמה וביראה. עכ"ל. ומסתבר שמשה לא פעל לבקש ההנהגה והשררה לבניו אלא בידועו שהם ממלאים מקומו בחכמה וביראה.

כן איתא גם ברמ"א ביו"ד, הלכות תלמוד תורה (ס' רמה סכ"ב), ומי שהוחזק לרב בעיר, אפילו החזיק בעצמו באיזה שררה, אין להורידו מגדולתו אף על פי שבא לשם אחר גדול ממנו. אפילו בנו ובן בנו לעולם קודמים לאחרים, כל זמן שממלאים מקום אבותיהם ביראה והם חכמים קצת. עכ"ד. הרי שאפילו אם הבן עומד במקום אביו לכל הפחות בבחינה של חכמים קצת, די בזה. גם הגר"א על

אתר סייע לדברי הרמ"א, והביא את המקורות להלכה מהספרי בפרשת שופטים, הוא ובניו, שאם מת בנו עומד תחתיו, בקרב ישראל, כל שהוא בקרב ישראל בנו עומד תחתיו, ובתוספתא בשקלים, שכל הקודם בנחלה קודם לשררה ובלבד שינהג מקום אבותיו וכו'.

על כל פנים, ההלכה הידועה והמוסכמת בפי כל היא שהבן קודם לרשת את אביו גם למלוכה או לשאר שררה, כל עוד עומד בבחינה של ממלא מקום אביו בחכמה וביראה, ודי אפילו שיהיה חכם קצת ולא חכם ממש כאביו. כעת, אין הדעת נותנת שבניו של משה לא היו יראי שמים וחכמים, או מקצת חכמים, ויותר מכך אין הדעת נותנת שמשה יבקש עבורם שררה והנהגה אלמלא היו עומדים בתנאים הללו. אם כן, בהיות בניו של משה עומדים בתנאי הסף להנהגה, בהיות משה מבקש עבורם שינהיגו ובהיות כן הדין שהבנים קודמים לרשת את ההנהגה על פני אחרים, קשה טובא מדוע לא המשיך להנהיג אחד מהבנים, גרשום או אליעזר, אלא יהושע תלמידו של משה.

אשר נראה בזה, וכך מדוקדק בדברי רש"י, כי לא הועדף יהושע על פני הבנים בהיותו חכם מהם או ירא שמים מהם. אכן, גם אילו היה יהושע חכם או ירא יותר מהבנים, כבר חזינו להלכה האומרת שבכל זאת דין הבנים להיות קודמים. הדבר שהיטה את הכף לצידו של יהושע, מבואר ברש"י, כי עלתה מחשבה מאת ה' שכדאי הוא יהושע ליטול שכר שימוש, שלא מש מתוך האהל. ונעשה הדבר על דרך מה שאמר שלמה במשלי, נוצר תאנה יאכל פריה. כלומר, לכאורה, בגלל מעשיו הראויים והטובים של יהושע, זכה זה כשכרו להיות המנהיג וההמשיך למשה, וכמו נוצר התאנה הזוכה לשכר עבור פעולתו שיש ביכולתו כעת לאכול את פריה.

ומהם אותם מעשים טובים וראויים שעשה יהושע, נתפרש בהרחבה בלקוט שמעוני עה"פ, היה משה סבור שבניו יורשין מקומו ונוטלין שררותו, התחיל מבקש מאת הקב"ה יפקוד ה', אמר לו הקב"ה, משה, לא כמו שאתה סבור אין בניך יורשין את מקומך, אתה יודע שהרבה שרתך יהושע והרבה חלק לך כבוד, והוא היה משכים ומעריב בבית הוועד שלך לסדר הספסלין ופורס את המחצלאות, הוא יטול שררות לקיים מה שנאמר נוצר תאנה יאכל פריה. ע"ש.

וכעין זה במדרש רבה (פרק כא), ידבר משה אל ה' לאמר יפקוד ה' אלוקי הרוחות וכו', אמר לו הקב"ה, נוצר תאנה יאכל פריה, בניך ישבו להם ולא עסקו בתורה, יהושע הרבה שרתך והרבה חלק לך כבוד, והוא היה משכים ומעריב בבית הוועד שלך, הוא היה מסדר את הספסלים והוא פורס את המחצלאות. הואיל והוא שרתך בכל כוחו, כדאי הוא שישמש את ישראל, שאינו מאבד שכרו. קח לך את יהושע בן נון לקיים מה שנאמר נוצר תאנה יאכל פריה. ע"ש.

אם כן, יהושע הרבה לשרת את משה, חלק לו כבוד, היה משכים ומעריב לסדר את הספסלים ולפרוס את המחצלאות ובסך הכל שרת את משה בכל כוחו. לכאורה, בשל כך, זוכה יהושע לשכר ונמסרת ההנהגה אליו ולא אל בניו של משה.

אלא שעדיין הדבר מוקשה. אף אם בניו של משה ישבו להם ולא עסקו בתורה, ואף אם יהושע פעל פעולות הרבה הראויות לשכר רב, למד תורה ושימש, וכידוע (ברכות דף ז'), גדול שימושה של תורה יותר מלימודה, כל זה אינו שווה אלא כיתרון של יהושע על פני הבנים בהתאמה לקבלת השררה. ברם, ההלכה היא שגם כאשר ישנם מועמדים עדיפים לשררה על פני הבנים, בכל זאת יש להעדיף את הבנים אם הם עומדים בתנאי המינימום להנהגה, ומהלכה זו לא נמלטנו. בהנחה שלבניו של משה היו המעלות המספיקות להנהיג, תהא תורתו של יהושע אשר תהא, יהא שימוש של יהושע אשר יהא ויהא שכרו של יהושע אשר יהא, בכל זאת הדין הוא להעדיף את הבנים ולהקדימם למשרה. וצ"ת.

והנראה לומר בזה, כי הנהגת משה רבינו אינה הנהגה של מלכות או של שררה. תפקידו של

משה רבינו, בו שימש משה בחייו ויהושע לאחר מותו, להיות האיש על העדה, האיש היוצא והמוציא, הבא והמביא, איש אשר רוח בו. לתפקיד של משה אין די בלהיות ירא או חכם, ולכן גם הקדמת הבנים על סמך היראה או החכמה הפחותות שלהם אינה רלוונטית. בשביל להיות הממשיך של משה רבינו לא צריך לקדום אלא צריך להתאים, ויהושע הוא שהתאים לכך. יהושע אוכל את פרי התאנה, לא כדרך פרס, אלא ממש משום שנצר והביא את פרי התאנה, כלומר, יהושע כשר להנהגה על ידי התכונה שקנה לעצמו להיות משמש, לא כדרך פרס עבור איזה מעשה טוב בעלמא, אלא ישירות משום שהכשיר עצמו את תכונות השימוש, ושימושם של עם ישראל זהו תכלית תפקידו של משה. מי שדואג לסידור הספסלים ולרווחת הלומדים, הוא המסוגל לשמש במקום משה רבינו, לדאוג לעם ישראל, להקשיב להם לטפל בכל מחסורם ולהוביל אותם.

ואכן, בשביל לשמש במקום משה רבינו, נדרש יהושע לתכונות ייחודיות ומיוחדות. אמר הכתוב כי המחליף של משה צריך לקיים את הדבר הבא, אשר יצא לפניו ואשר יבוא לפניו, ואשר יוציאם ואשר יביאם. והדבר תמוה, למה כתב ב' פעמים עניין הוצאה, אשר יצא ואשר יוציאם, ולמה כתב ב' פעמים עניין הביאה, אשר יבוא ואשר יביאם. הכפל הכפול תמוה ביותר. הגרב"מ אזרחי ביאר העניין בעזרת משל.

משל למה הדבר דומה, לשניים הולכים לפני המחנה, הסוס הפוסע לפני העגלה ושר הצבא הצועד לפני חייליו. למרות שהשניים הולכים יחדיו בראש, בכל זאת ישנו הבדל ביניהם. שר הצבא, מנהיג לפי חכמתו ובהתאם אליה, ואילו הסוס, מנגד, מונהג על ידי היושבים עליו או מאחריו ואינו מחולל בעצמו דבר.

בהתאם, משה ביקש כי יפקוד הקב"ה מנהיג אשר יצא לפניו ואשר יבוא לפניו בצורה כזו של אשר יוציאם ואשר יביאם, דהיינו, שילך לפני המחנה, יוציא ויביא, בהיותו מנהיג המוציא את המחנה או המביא ולא בהיותו מונהג על ידי איזה גורם שיושב מעליו או מאחוריו. והדברים דומים למה שביאר ר' ישראל מסלנט במאמר חז"ל בסנהדרין (דף צח ע"ב) פני הדור כפני הכלב. וכך ביאר, פני הדור הם המנהיגים שבדור. הכלב, אינו מנהיג את עצמו בעצמו וקובע לאן לילך, אלא לעולם מפנה פניו אל אדונו להתבונן להיכן הוא הולך, ואז גם זה הולך בעקבותיו. אם כן, התקופה שעליה אמרו חז"ל פני הדור כפני הכלב, מאופיינת בכך שמנהיגי הדור נוהגים ככלב ומפנים פניהם אל העם לחפש אצלו את התשובות ולמצוא את דרכם בקרבו. מנהיגים כאלו אינם אלא מונהגים, הם אינם הולכים בדרכם אלא בדרך אליה נקרו פתע פתאום.

נדמה כי עם ישראל במדבר ובביאה לארץ היה צריך יותר מכל מנהיג עם דרך, מנהיג המוכשר במיוחד בתכונת השימוש שלו. בשימוש נלקחת אחריות רבה, גם ובעיקר לכל הפרטים הקטנים ומושקע בכל אחד מהם מאמץ רב, בין אם מדובר בספסלי בית המדרש ובין אם מדובר בעניינים קיומיים לעם ישראל, אך יותר מכל, המשמש הוא המוביל, מי שיוזם ומחפש מה בר סידור או תיקון ומוביל את הטיפול בדבר, ולא המובל המפנה פניו ככלב לכיוון אדונו. אדם מובל שאינו לוקח אחריות גם לא ידאג לסידור ספסלי בית המדרש. הוא ישקט את עצמו בתאנה שודאי יהיה אדם אחר שיעשה זאת עבורו. בניגוד למשמש, נראה כי בן היורש את שררת אביו, אין לך אדם שנקרה למאורע יותר ממנו, ובהתאם, שפיר מובן כי תפקידו של משה אינו ממשיך בירושה:

כיוונים בשעון שבת

בפנחס (פרק כח פסוק ט), וביום השבת. ע"כ. נראה לדון בפנים ובצדדים בנושא המעשי של ביצוע מלאכות בשבת על ידי שעון שבת.

ישנה מחלוקת יסודית בין בית שמאי ובית הלל בפרק א ממסכת שבת, האם איסורי מלאכת שבת חלים גם על כלים שפועלים מעצמם, דהיינו האם אדם מזהר על שביתת כליו בשבת כשם שהוא מזהר על שביתת בהמותו, כדכתיב (שמות פ"כ פ"ט) לא תעשה כל מלאכה אתה וכו' ובהמתך. לבית שמאי אדם מצווה בשביתת כליו ולבית הלל אינו מצווה. וכך אומרת משנה ה, בית שמאי אומרים אין שורין דיו וסממנים וכרשינים אלא כדי שישורו מבעוד יום, שאז הכלים שובתים ממלאכה בשבת, ובית הלל מתירין. וכו"ב במשנה ו, בית שמאי אומרים אין נותנין אונין של פשתן לתוך התנור אלא כדי שיהבילו מבעוד יום ולא את הצמר ליורה אלא כדי שיקלוט העין ובית הלל מתירין, בית שמאי אומרים אין פורשין מצודות חיה ועופות ודגים אלא כדי שיצודו מבעוד יום ובית הלל מתירין. ע"ש.

ההלכה נפסקה, כבשאר מקומות, כדעת בית הלל. וכ"פ השו"ע (סי' רנב) וא"ד, בסעיף א, מותר להתחיל במלאכה בע"ש סמוך לחשיכה אף על פי שאינו יכול לגמרה מבעוד יום והיא נגמרה מאליה בשבת כגון לשרות דיו וסממנים במים והם נשרים כל השבת ולתת אונין של פשתן לתנור כדי שיתלבנו וכו', ובסעיף ה, ומותר לפתוח מים לגנה והם נמשכים והולכים בכל השבת ולהניח קילור עבה על העין אף על פי שאסור להניחו בשבת, ולתת מוגמר תחת הכלים והם מתגמרים מאליהם כל השבת ואפילו מוגמר מונח בכלי, דאין אדם מצווה על שביתת כלים וכו'. ומותר לתת חטים לתוך רחיים של מים סמוך לחשיכה. עכ"ד. והרמ"א כתב שלא חוששים במקרה האחרון להשמעת קול שיאמרו רחיים של פלוני טוחנות בשבת. ויש אוסרים ברחיים ובכל מקום שיש לחוש להשמעת קול והכי נהוג לכתחלה, מיהו במקום פסידא יש להקל. ומותר להעמיד כלי משקולת שקורין זייגע"ר מערב שבת, אף על פי שמשמיע קול להודיע השעות בשבת כי הכל יודעים שדרך להעמידו מאתמול. עכ"ד.

אם כן מותר לו לאדם באופן עקרוני שכלי שלו יעשה מלאכה בעצמו בשבת, כגון מימיו היוצאים מצינורו ומשקים את גינתו שהיא תולדה של מלאכת זורע, או צמר ומיני חומרים השרויים בקדירה ונצבעים בשבת וכל שאר הדוגמאות שהובאו במשנה ובסוגיית הגמרא (שבת דף יח). אכן, הביא הרמ"א וכך הם דברי הטור (שם) ע"פ דברי רבה בגמרא (שם), שאסור ליתן לפני שבת דברים כמו חיטין לריחיים שיטחנו בשבת כיוון דאוושא דמילתא טפי איכא זילותא דשבתא. דהיינו חומרא מדרבנן בכל דבר המשמיע רעש וממילא מעורר חשד בחילול שבת, להוציא חפצים כמו שעון, זייגער, כפי שמביא הרמ"א, שאף שמשמיע קול הרי הכל יודעים שהדרך להעמידו מאתמול. ונדמה כי גם שעון שבת שייך לקטגוריה זו, כלי שאין אנו מצווים על שביתתו ממלאכה בשבת והכל מכירים אותו ויודעים שהדרך להעמידו מאתמול. ובלבד שהדבר המחובר אל השעון הינו דבר רגיל ומקובל כגון תאורה ומיזוג ולא דבר שיש בו זילות כמו מכשיר המשמיע מוזיקה, מכונת כביסה וכדו', עד כדי שנאסור את השימוש בשעון מפני הזילות הנגזרת ממנו.

המשנה בשבת בפרק ג (משנה ו) אומרת כך, אין נותנין כלי תחת הנר לקבל בו את השמן, משום שהשמן מוקצה ואסור בטלטול וכשנוטף לכלי גם הוא נאסר ואסור לבטל בשבת כלי מהיכנו מפני שדומה למלאכת בונה או סותר, ואם נותנו מבעוד יום מותר וכו'. נותנין כלי תחת נר לקבל ניצוצות, לפי שניצוצות אין בהם ממש, ולא יתן לתוכו מים, אפילו מערב שבת, מפני שהוא מכבה. ע"כ. ואומרת הגמרא (דף מז ע"ב) את טעם האיסור בסו"ד המשנה, מפני שמקרב את כיבוי, דהיינו, מסבירים התוספות (ד"ה מפני), דגזרינן ערב שבת אטו שבת ובשבת יכול לבוא לידי כיבוי אם יגביה הכלי בשעת נפילת הניצוצות. עכ"ד. נמצא שאף שמותר מבחינה עקרונית לגרום למלאכות להתחיל מערב שבת, חכמים גזרו באופנים מסוימים מפני שחששו שיבוא לידי עשיית המלאכה בשבת מחמת כן. ובאמת התוס' עצמם ישבו על המדוכה ושאלו, ואם תאמר מאי שנא שריית דיו וסממנים

ופריסת מצודה דשרינן עם השמש והכא אסרינן מערב שבת שלא יבוא לעשות בשבת, והגדירו את הקריטריון היכן חוששים, דהתם ליכא למיחש שמא יעשה כן בשבת דהא אב מלאכה הן, אבל הכא איכא למיחש דלא דמי איסור כל כך במה שמניח כלי תחת הניצוצות ואיכא למיחש שמא יבוא לידי כיבוי, שיתחיל ליתן המים קודם נפילת הניצוצות וקודם גמר הנתינה יפלו ומכבה בידיים או שיגביה הכלי עם המים כנגד הניצוצות. ע"ש. ואם כן יש פתח לדון האם לאסור כיוון השעון שבת מערב שבת מפני החשש שמא יכוונו בשבת.

והנה, כיוון השעון שבת בשבת דומה לנדון המשנה בפרק טז (משנה ה), עושין מחיצה בכל הכלים בין מלאים בין ריקנים בשביל שלא תעבור הדליקה, רבי יוסי אוסר בכלי חרש חדשים מלאין מים לפי שאין יכולין לקבל את האור והן מתבקעין ומכבין את הדלקה. ע"כ. הגמרא (דף קכ ע"ב) מבארת כי רבנן סוברים שגם כיבוי מותר ורבי יוסי סבר גרם כיבוי אסור מתוך שאדם בהול על ממונו אם תתיר לו לעשות גרם כיבוי יבוא גם לכבות בידיים, אבל אלמלא כן עומד העיקרון שהתורה אוסרת לא תעשה כל מלאכה, עשייה הוא דאסור גרמא שרי. וכ"פ השו"ע (ס' שלד סכ"ב), ועושים מחיצה בכל הכלים להפסיק בין הדליקה אפילו כלי חרש חדשים וכו' דגרם כיבוי מותר. ומבאר הביאור הלכה, לאו דווקא כיבוי דהוא מלאכה שאינה צריכה לגופה, דאפילו בכל מלאכות הדין כן. אך סייג זאת הרמ"א ע"פ המרדכי, שההיתר הוא רק במקום פסידא. הרי שאם נבוא לדון הדלקה נדחית בשבת באמצעות שעון שבת כגרם מלאכה, הדין העקרוני הוא שהדבר מותר אך יש דעות המצמצמות את ההיתר למקום הפסד בלבד. והואיל ובעיקרון יש להתיר כיוון השעון אף בשבת, לא מסתבר לאסור כיוון השעון מערב שבת מפני חשש שמא יכוון בשבת, הגם שאין זה ראוי, ולדמות את החשש לשמא יכבה הואיל וסו"ס יש אופן של כיבוי האסור מהתורה כשאי"ז מלאכה שאינה צריכה לגופה.

אך יש ליתן בדבר סייג גדול ולחקוק על לוח ליבנו את דברי הפוסקים האחרונים שהזהירו מפני פריצת חומות השבת באמצעות הדלקות בשבת בדרך של גרמא כגון זו או מכשירי גרמא אחרים. ויתרה מכך, אף שעיקרון כללי הוא במלאכות שבת עשייה הוא דאסור גרמא מותר, הלא מצינו לזורה ורוח מסייעתו שחייב על אותה זריה הגם שהמלאכה נעשית באופן של גרימה. טעם הדבר, משמיע רב אשי במסכת בבא קמא (דף ס ע"א), דמלאכת מחשבת אסרה תורה, בניגוד לגרמא בניזיקין שפטור. רב אשי משמיענו יסוד בהגדרת מלאכת שבת, מלאכת מחשבת שאסרה התורה, שגם אם המלאכה נפעלת רק בדרך של גרמא, כאשר זו הצורה לעשות את המלאכה הרי זה בכלל לא תעשה כל מלאכה. ונשתברו הקולמוסים בהגדרת הגדר המדויק של איסור מלאכת מחשבת, אם האיסור בדרך של גרמא הוא דווקא כאשר א"א לעשות המלאכה באופן אחר, או כאשר אין הפרש זמנים בין הגרימה לפעולה, או שעיקר העניין תלוי במחשבה בין אם המלאכה נעשית באופן ישיר או בגרמא ואכמ"ל. ועכ"פ יש סעד לומר ששימוש במכשירי חשמל הטומנים בחובם מנגנונים מתוחכמים המנסים לדמות יחסים של גרמא, ייתכן כי אין הם שונים כלל מזורה ורוח מסייעתו והרי הם בכלל מלאכת מחשבת שאסרה התורה. ברם, נדמה כי צורת ההדלקה שע"י שעון שבת אינה בכלל אלו, הואיל ויש ריחוק יותר גלוי וברור בין הגורם לנגרם, ויותר רחוק הדבר מלהיות בכלל מלאכת מחשבת כמו זורה ורוח מסייעתו.

והנה, כל הנדון של עשיית מלאכה בגרמא בכיוון שעון שבת בשבת הינו דווקא כאשר מדליק או מכבה בזמן עתידי באמצעות שנתות השעון, לאפוקי אם מדליק או מכבה מיד שאי"ז גרמא ואסור. וכן לאפוקי אם מכוון את שנתות השעון להאריך את המצב הקיים בשנתות הקודמות להן, כגון שהאור דולק ובא להאריך את פעולתו, או שהאור כבוי ובא לאחר את הדלקתו, שאין זה אלא

כמש"כ הרמ"א בס' רעז (סעיף א) שלנעול הדלת או החלון שכנגד הנר כדי שלא יכבה מותר, ומבאר המשנה ברורה (סק"ד), שבזה אינו עושה כלום לא מכבה ולא מבעיר. עכ"ד. כך גם המשכת המצב של השעון אין בה שום מלאכה כי אם הסרה בעלמא של דבר שאין אנו חפצים בו ומותר לכתחילה. בעניין בישול על ידי שעון שבת, כגון דבר לח כמו מרק שרוצים ליתנו בשבת על פלטת חימום הנדלקת כעבור זמן בעזרת שעון, לדעת השו"ע (ס' שיח סעיף טו) שיש בישול אחר בישול בדבר לח שהתקרה ואין היד סולדת בו, וכן לחומרת הרמ"א אם הצטנן הדבר לגמרי, בעיקרון הדבר מותר כדתיא בביצה (דף לד ע"א) אחד מביא את האור ואחד מביא את העצים ואחד שופת את הקדרה ואחד מביא את המים ואחד נותן בתוכו תבלין ואחד מגיס, כאשר האחרון הביא את האור האחרון חייב וכולן פטורין. וטעם הדבר מפני שכל האנשים למעט האחרון לא עשו שום מלאכה. ואמנם האנשים הראשונים פטורים, אך מכל מקום יש בדבר פגם מדרבנן בכך שעל בסיס מה שעשו מגיע האחרון ומבצע את המלאכה. ולכאורה אין הבדל בין אם האחרון הוא אדם או השעון. וכן פסק הרמ"א בס' רנ"ג (סעיף ה) וא"ד, נוהגין שהאינים יהודים מוציאים הקדירות מן התנורים שמטמינים בהן ומושיבין אותן אצל תנור בית החורף או עליו ומבערת השפחה אח"כ התנור ההוא וע"י זה הקדירות חוזרים ונרתחים, אבל ע"י ישראל אסור בכה"ג. עכ"ד. והמגן אברהם (סקמ"א) ועוד אחרונים כתבו שמקור האיסור ליהודי לעשות זאת הוא מברייתא הזו. וכמו שאסור ליתן את הקדירה על תנור שהעובדת כוכבים עתידה להדליק, כך אסור ליתן את הקדירה על פלטה שהשעון עתיד להדליק.

בנוסף, גם אם נצדד שאין איסור בנתינת המרק משום מלאכת בישול, ע"פ הדין העקרוני של אחד המביא את העצים וכו' שפטור, או משום שדין זה לא נאמר כאשר האחרון הוא חפץ, ובתוספת לדעות המקלות בבישול אחר בישול בדבר לח, עדיין בשביל ליתן דבר מאכל על הפלטה צריך הדבר להיעשות באופן המותר גם מבחינת איסור דרבנן על נתינה לכתחילה, כפי שכתב השו"ע בס' רנ"ג (ס"ה), מותר לתת על פי קדירת חמין בשבת תבשיל שנתבשל מע"ש כל צרכו וכו' לחממן לפי שאין דרך בישול בכך. עכ"ד. כלומר, מבאר המשנה ברורה (סקפ"ז), שעל ידי הפסק קדירה אין נראה כמבשל. ובפלטת שבת שאין בה כל חשש חיתוי וגם אין רגילים לבשל עליה, ובפרט כאשר מחוברת לשעון שבת שכרגע מכובה, יש מקום להתיר הנתינה עליה אף בפחות מכך, ויש פוסקים שהחמירו להצריך איזה הפסק של צלחת הפוכה וכדו' אף בנתינה על פלטת שבת:

מטות

איש כי ידור קונם שלא אוכל

במטות (פרק ל פסוק ג), איש כי ידור נדר לה' או הישבע שבועה לאסור איסור על נפשו לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. ע"כ. נדר, מסביר רש"י, האומר הרי עליי קונם שלא אוכל או שלא אעשה דבר פלוני. וממשיך ואומר רש"י, יכול אפילו נשבע שיאכל נבלות אני קורא עליו ככל היוצא מפיו יעשה, תלמוד לומר לאסור איסור, את המותר ולא להתיר את האסור. לא יחל דברו, פירוש, כמו לא יחלל דברו, לא יעשה דבריו חולין. עד כאן דברי קודשו.

רש"י פירש כי נדר הוא שיאמר הרי עליי קונם שלא אוכל, ומעיר הרמב"ן, ולפי דעתי שלא נזהר, שהרי אמרו בנדרים (דף ב ע"ב) דהוה אסר חפצא עליה, ולפיכך אינן חלין על דבר שאין בו ממש כגון נדר עליי שלא אדבר עמך או שלא אלך או שלא אישן וכיוצא בהם. וכיון שהדבר כן, נראין

הדברים שאפילו בדבר הרשות אם אמר נדר עליי שאוכל היום או שאוכל דבר זה אינו נדר, שאין הנדר על החפץ כלל אלא עליו שיעשהו, ולא הזכירו נדרים בגמרא בקום ועשה כלל. עכ"ד.

הרא"ם, מנגד, העיר על דברי הרמב"ן וא"ד, ואני תמיה מאוד וכי על דעתו שרש"י ז"ל דנהירן ליה שבילי דכולי תלמודא לא למד מימיו פרק שני דנדרים וכו', ואיך שיהיה אין מכל אלו טענה כלל דאי משום דנדר אינו חל על דבר שאין בו ממש ואכילה אין בה ממש, אינה טענה כלל שהרי כבר הקשו זה בתלמוד ותרצו כגון דאמר קונם עיני בשינה קונם פי מדבר, הכא נמי נימא שרש"י ז"ל תפש לשון המשנה דקתני שאיני יושן במקום קונם עיני בשינה ולא קשיא ולא מיד. ואי משום דלא הזכירו נדרים בתלמוד בקום ועשה כלל, מי הגיד לו דהאי יכול אפילו לאכול נבלות בנדרים קאי ולא אשבעות וכו'. עכ"ד.

אך האמת שאפשר ונחלקו רש"י והרמב"ן במחלוקת יסודית בנדרים בעלת שני צדדים אמיתיים, כך שאין לתמוה לא על זה ולא על זה ואלו ואלו דברי אלוקים חיים.

בריש התלמוד בנדרים (דף ב ע"ב) פירש הר"ן, אידי דתנא נדרים דמיתסר חפצא עליה, כלומר שאוסר הככר עליו ואומר אכילת ככר זה עלי לאפוקי שבועה דאסר נפשיה מן חפצא, כלומר שאומר שבועה שלא אוכל ככר זה, ומהא משמע דאין שבועה בלשון נדר ולא נדר בלשון שבועה הילכך כל שהחליף של זה בזה אין בדבריו כלום. אך יש לדחוק קצת לפי זה בשתי סוגיות שנקטו אמירת נדר בלשון שבועה או שבועה בלשון נדר. ע"ש. אבל הרמב"ן ז"ל כתב בהלכות נדרים שלו דליכא לשבועי הנך סוגיא ולמימר דלא דייקי בלישנייהו, אלא ודאי נדר שאמרו בלשון שבועה ושבועה בלשון נדר מהני. עכ"ד. ולכאורה גם את לשון רש"י בפירושו על התורה, קונם שלא אוכל, ניתן להבין כנדר בלשון שבועה, ויש לתמוה על הרמב"ן שהעיר על חוסר הזהירות בקביעה שמדובר בנדר, בעוד הרמב"ן הוא מרא דשמעתתא דנדר בלשון שבועה מהני.

ובהתבוננות נוספת נראה כי הרמב"ן דווקא אזיל לשיטתו בתמיהתו על פירוש רש"י, וזאת ע"פ מה שהוסיף הר"ן בהמשך דבריו בדעת הרמב"ן וסייג את פעולת הנדר בלשון שבועה וא"ד, מיהו לאו מעיקר נדר ועיקר שבועה דהא אמרינן בסוגיין דנדר ושבועה לא שוין בלישנייהו, אלא מדין ידות הוא דמהני דנדר שאמרו בלשון שבועה כיון דפיו ולבו שוין לאסור שבועה על עצמו אף על פי שלא אמרו בלשון מדוקדק יד מיהא הוי, וכן בשבועה שאמר שבועה ככר זה עלי כיון שפיו ולבו שוין לאסור אכילתו מככר זה בשבועה מהני מדין יד. עכ"ד. והנה, אם גם למ"ד שנדר מועיל בלשון שבועה מכל מקום אין זה עיקר נדר אלא מדין ידות, שפיר יש מקום לדברי הרמב"ן להעיר על חוסר דיוק בפירוש רש"י עה"ת שמושג הנדר, כביכול עיקר הנדר, הוא נדר שבלשון שבועה, שלא אוכל ולא אעשה דבר פלוני. הרמב"ן טוען לשיטתו, כי ראוי היה לפרש מילת נדר שבתורה באופן שהוא באמת עיקרו של נדר, קונם עליי כיכר זו, ולא לחסות תחת איצטלא של יד.

וגופא מהן ידות נדרים, כתב הר"ן על המשנה בריש המסכת וז"ל, וידות נדרים הוא שמתחיל במקצת דבורו של נדר אלא שאינו גומר אותו, ואותו מקצת הדבור הוי כאילו נודר כל השלמות הדבור כאדם האוחז כלי בבית יד שלו ומטלטלו כולו ומש"ה חייל נדרא. עכ"ל. והרא"ש (שם) כתב וז"ל, הנך ידות אינו גומר דבריו לפרש הנדר אלא התחלה בעלמא ומתוכן ניכר שדעתו לידור ומחשבינן ליה כאילו גמר דבריו ובגמרא מפיך להו מקראי, ואף על גב דגמר בלבו לידור אי לאו דחשבינן להו כאילו הוציא בשפתיו לא הוי נדר כדאמרינן בפרק ג דשבועות (דף כו ע"ב) אמר שמואל גמר בלבו צריך להוציא בשפתיו. עכ"ל. ומסתבר שהפירוש המילולי של ידות, לדעת הרא"ש, הוא כמש"כ הרמב"ם בפירוש המשניות שידות הן חלקים, ולא ידות הכלי כמש"כ הר"ן.

ואף כי נראים הפירושים דומים, מה לי לצייר ידות נדרים כיד כלי המעלה את הכלי ומה לי

להחשיב ידות נדרים כחלק של תחילת הדברים הנחשב ככולל אף את גמר הדברים, אך האמת היא ששונים הם כמרחק יד ימין מכף רגל שמאל. יד הכלי המעלה את הכלי, כפי שפירש הר"ן, הינה דרך המלך להעלות את הכלי. אין שום פחיתות בהעלאת כלי בעזרת אחיזה בידית שלו לעומת העלאת הכלי באמצעות אחיזה בגופו. אלו ואלו דרכים מקובלות לבטא בצורה מושלמת את ביטוי הנדר, לדעת הר"ן. מנגד, הרא"ש מסביר שידות הנדרים הן שבר מתוך עיקר הנדר וחסרות חלק מההוצאה בשפתיים הנדרשת, כפי שאמר שמואל גמר בלבו צריך להוציא בשפתיו. אלא שנתחדש מן הפסוקים בדין ידות נדרים שאע"פ שההוצאה בשפתיים חסרה מכל מקום כאשר ישנה התחלה של הוצאה יחד עם מחשבת לב נעשה הדבר כאילו הייתה הוצאה בשפתיים מלאה ומהני. רוצה לומר, ידות הן דבר טבעי לפי הר"ן בעוד לפי הרא"ש הן בחינה של חידוש וגזירת הכתוב. אך יש לשים לב שלפי הרא"ש ידות נדרים שלאחר החידוש נעשו חזקות עד למאוד, שכן מהות החידוש היא שדיבור חלקי נחשב ממש כדיבור מלא, שאלמלא כן הרי דיבור שאינו מלא אינו נחשב כמה ששנינו גמר בלבו וכו'. זאת בעוד שלפי הר"ן שגם יד יכולה להעלות את הכלי כמו עיקרו, מכל מקום יש להבחין בין עיקר ליד. מדובר לדעתו בשתי דרכים טובות לנדור נדר, טובות אך שונות.

וכעת ניחזי אנן, איש כי ידור נדר, ומפרש רש"י, הרי עלי קונם שלא אוכל, נוכל לדון דיבור זה כידות נדרים, ולפי הר"ן דומה הדבר לנטילת כלי בעזרת הידית שלו, דרך מקובלת לביצוע הפעולה דהיינו הנדר. דרך טבעית שטבעי גם לפרש לאורה את דברי הכתוב באותה מידה שטבעי לפרש נדר כאומר קונם עלי כיכר זו. ואף הרמב"ן עשוי להסכים לדון את הדיבור כידות נדרים, ככל נדר שנעשה בלשון שבועה, אלא שלדעתו לא מדובר בפירוש ראוי לפסוק, ככל הנראה משום שידות לדעת הרמב"ן הינן דיבור חלקי שלימדונו הפסוקים, שלא ע"פ ההבנה הטבעית, שיש להתייחס אליו כדיבור מלא. כך בדרך אחת, אך ייתכן לומר גם להיפך או בקומבינציות אחרות. אפשר שמשום שסו"ס לאחר החידוש של ידות השמיעתנו התורה שיש להתייחס לדיבור חלקי ממש כמו דיבור מלא, זהו הטעם לכך שלא חש רש"י להימנע מפירוש המושג נדר באמצעות לשון של יד. הרי אין ביניהם בתוצאה ובחלות שום הבדל. וכמו"כ ייתכן שהרמב"ן טען על כך רק משום שיד מעלה את הנדר ומועילה לו מבלי שהדיבור יחשב שדיבור מילולי מלא. ועכ"פ, כך או כך, פירושי רש"י והרמב"ן שלמים ונאותים וטעמם לצידם:

בגדרי נדרים

במטות (פרק ל פסוק ג), איש כי ידור נדר לה' או השבע שבועה לאסור איסור על נפשו לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. ע"כ.

בריש מסכת נדרים, פתח הר"ן והציג את גדרי הנדר. וכך כתב, נדר הוא באחד משני עניינים, אם נדרי הקדש שהוא מקדיש לבדק הבית או למזבח, ובעניין זה אינו יכול להקדיש אלא מה שהוא שלו, ואיסורו כולל כל אדם, או נדרי איסור שאסר על עצמו דברים המותרים, ובעניין זה יכול לאסור אפילו נכסי חבירו עליו ואין איסורו שווה לכל ומסכת זו היא בעניין נדרי איסור וכו'.

ונדרי איסור הם באחד משלושה דרכים, עיקר הנדר וכינויו וידות. עיקר הנדר הוא שיאמר דבר זה אסור עליי, ובין שהתפיסו בדבר אחר בין שלא התפיסו זהו נדר האמור בתורה, אלא דהיכא שהתפיסו בעינן שיתפיסנו בדבר הנדור ולא בדבר האסור, וכדאמרין בריש פרק שבועות שתיים בתרא (שבועות דף כ ע"ב), מאי טעמא דאמר קרא כי ידור נדר לה' עד שידור בדבר הנדור, כלומר, שאע"פ שנדר חל בלא התפסה, אפילו הכי אם התפיסו בעינן שיתפיסנו בדבר הנדור ולא בדבר האסור, הלכך, היכא שהתפיס ואמר הרי כבר זה עליי כקרבן חייל נדרה ועיקר נדר הוא זה. וכינויו

הוא, שבמקום קרבן יאמר קונס קונח קונס, וכל שאמר כן הרי הוא אסור כאילו אמר קרבן עליי ככר זה וכו'. וידות נדרים הוא שמתחיל במקצת דבורו של נדר אלא שאינו גומר אותו, ואותו מקצת הדבור הוי כאילו נודר כל השלמות הדבור כאדם האוחז כלי בבית יד שלו ומטלטלו כולו ומשום הכי חייל נדרא. כך מדברי הר"ן.

הנה כי כן, העמיד הר"ן ארבעה גדרים בנדרים. ראשית, כלל הנדרים נחלקים לנדרי הקדש ולנדרי איסור, ובנוסף, נדרי איסור נחלקים לשלוש מחלקות, עיקר הנדר, כינוי ויד של נדר. את מיני הנדרים האלו, כל הארבעה, יש לבאר ולהעמיד את ענייניהם וחילוקיהם.

בעניין נדרי הקדש, כתב הר"ן כי נבדלים מנדרי איסור בכך שאינו יכול להקדיש אלא מה שהוא שלו ואיסורו כולל כל אדם. בפשטות, היה נדמה כי איסור הנאה מהקדש אינו שייך כלל לדין נדרים, דהיינו שהאיסור לא נעשה על ידי דיבורו של האדם, אלא שהאדם מקדיש את החפץ וכביכול קורא לחפץ בשם הקדש ואז ממילא חל לגבי החפץ איסור הנאה מחפצי הקדש, איסור משמים ולא איסור שהאדם מחיל. אלא שמדברי הר"ן נשמע אחרת. לדברי הר"ן, איסור הקדש הרי הוא ממש בכלל דין נדרים, ומונח בזה שאיסור הנאה בהקדש נעשה, ככל נדר, על ידי דיבורו של האדם המקדיש את החפץ. ובאמת כן משמע גם בדברי הר"ן בהמשך המסכת, בדף טו ע"א, שהוכיח מדברי הגמ' בניה (דף מו) שהנהנה מן ההקדש עובר באיסור בל יחל, ומשמע בזה שהאיסור נעשה על ידי דיבורו של האדם כך שממילא כשנהנה מן ההקדש נמצא עובר ומחלל את דיבורו.

וראיה לדבר, שהאיסור בהקדש נובע מדיבורו של האדם ולא שחל מעצמו או ממילא, שכן דינא הוא שאין מתפסים נדר בדבר האסור אלא רק בדבר הנדור, והמתפס בהקדש ודאי נחשב למתפס בדבר הנדור, ואם איתא שהקדש הוא איסור שחל ממילא ולא על ידי נדרו של האדם, נמצא שהקדש הוא גם כן דבר האסור ולא הייתה צריכה להועיל בו התפסה. בהכרח, הקדש בכלל דבר הנדור, שעל ידי שהאדם נודר ומפריש את הדיוטות העולם מן החפץ, בכלל זה מונח וטבוע שהחפץ מתייחס לשמים ותקפים לגביו דיני הקדשות.

הרמב"ם בריש הלכות נדרים כתב וז"ל, הנדר נחלק לשתי מחלקות, החלק הראשון הוא שיאסור על עצמו דבריו המותרים לו, כגון שיאמר פירות מדינה פלונית אסורין עליי כל שלושים יום או לעולם וכו', ועל זה נאמר בתורה לאסור איסור על נפשו, שיאסור על עצמו דברים המותרים. וכן אם אמר הרי הן עליי איסור הרי אלו אסורין. וחלק זה הוא שאני קורא אותו נדרי איסור.

והחלק השני הוא, ממשיך הרמב"ם בהלכה ב, שיחייב עצמו בקרבן שאינו חייב בו, כגון שיאמר הרי עליי להביא עולה או הרי עליי להביא שלמים או מנחה, הרי בהמה זו עולה או שלמים. והאומר הרי עליי הוא הנקרא נדר והאומר הרי זו הוא הנקרא נדבה והנדבה והנדר ממין אחד וכו', ועל זה נאמר בתורה ונדריתך אשר תדור ונדבותיך וגו', וחלק זה הוא שאני קורא אותו נדרי הקדש. עכ"ל.

והנה, אמנם הרמב"ם אף הוא חילק חילוק ברור בין נדרי איסור, שאסור על עצמו דברים המותרים, לבין נדרי הקדש, שהוא חלק אחר ונפרד מן הראשון, אלא שבניגוד לר"ן שלמד גם את עניין נדרי הקדש כאל החלת איסור, בדומה לנדרי איסור, שמקדיש אדם חפץ או בהמה לקרבן ונעשים אלו אסורים בהנאה, הרמב"ם אחז וכתב שנדרי הקדש הם דווקא במי שמתחייב להביא קרבן שאינו חייב בו. ואם זהו הגדר, דווקא המתחייב בהבאת קרבן למעט אדם המקדיש חפץ או בהמה בעלמא, ודאי אין העניין בדבר משום החלת האיסור שבו כי אם עצם האפשרות להתחייב בדיבור לקיים מצווה, בבחינת נדרי צדקה, וכמש"כ הרמב"ם מהלכות מתנות עניים (פ"ח ה"א), שהצדקה היא בכלל הנדרים, דהיינו שיכול אדם לחייב עצמו במצווה על פי דיבורו.

ובאמת הריטב"א הזכיר להדיא נדרי צדקה בכלל נדרי הקדש וא"ד, שני ענייני נדרים הם, האחד

נדרי הקדשות, והוא כל שמקבל עליו לתת דבר לגבוה, הן קדשי מזבח הן קדשי בדק הבית, וכן הנודר לצדקה או הנודר המקבל עליו לעשות שום דבר מצווה, וזה הוא שאמר הכתוב מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת לה' אלוקיך נדבה אשר נדרת בפיך, וכתוב קמיה כי תדור נדר להשם לא תאחר לשלמו ודרשין להו בפ"ק דראש השנה לקדשי גבוה וצדקה וכו'. עכ"ד. ואף שהזכיר גם קדשי בדק הבית וצדקה, יותר ממה שהזכיר הרמב"ם רק קדשי מזבח, בכל זאת מהות הדברים שווה, שענין נדרי הקדש הוא ההתחייבות להביא דבר מה בשונה מנדרי איסור בהם העניין הוא החלת האיסור.

אכן, אפשר דאזיל הר"ן לשיטתו בזה. שמה שלא הזכיר בכלל גדרי הנדר את הדין שיכול אדם לחייב עצמו בקרבן שאינו חייב בו, לכאורה הוא כשיטתו בדף ח, שאף על פי שיכול אדם לחייב עצמו בעשיית מצווה, מכל מקום אין זה מדין נדר אלא מדין קבלה לדבר מצווה בלבד. לכן לא כלל הר"ן את העניינים האלו בכלל הנדרים, שלא כמו הרמב"ם והריטב"א. לכאורה, באופן דומה, הלכו הר"ן והרמב"ם לפי שיטותיהם גם בסוגיא בדף ג, בענין הנודר להביא קרבן ולא הביאו, שלדעת הר"ן עובר בבל תאחר אבל לא בבל יחל, שלא כדעת הרמב"ם בספר המצוות (ל"ת קנז) שהביא בשם הספרי שהנודר להביא קרבן ועברו עליו ג' רגלים ולא הביא שעובר בבל יחל. ואפשר שהאי פלוגתא תליא בהאי פלוגתא, שכיוון שלרמב"ם התחייבות של אדם בהבאת קרבן היא בכלל הנדרים, שוב שפיר מתחייב לגביה בלאו דבל יחל דברו, ולר"ן שאין זה בכלל הנדרים מסתבר שגם בבל יחל אינו עובר כי אם בבל תאחר.

בענין הענף הראשון בנדרי האיסור, עיקר הנדר, שיטת הר"ן שהוא שיאמר דבר זה אסור עליי, ואף אם אינו מתפס זהו נדר האמור בתורה, אלא שאם מתפס ישנן הלכות לגבי ההתפסה, שצריך שתהא ההתפסה בדבר הנדור ולא בדבר האסור. כדרך הזו משתמע גם מדברי הרמב"ם, שכתב שהחלק הראשון הוא שיאסור על עצמו דברים המותרים לו כגון שיאמר פירות מדינה פלונית אסורין עליי, ולא הזכיר כלל ענין התפסה.

ברם, שיטת הרא"ש והתוס' וראשונים נוספים, שעיקר הנדר הוא דווקא על ידי התפסה, או כלשון הרא"ש, עיקר הנדר האמור בתורה הוא שמתפס החפץ בדבר הנאסר על ידי איסור פה כגון קרבן או הקדש וכו', ובפ"ג דשבועות דריש ליה מקרא כי ידור נדר עד שידור בדבר הנדור. הרי שלמדו את הפסוק כמי שמצריך דווקא שיתפס בדבר הנדור, ולא רק כתנאי בעלמא שאם מתפס צריך לעשות זאת בדבר הנדור אך גם בלא התפסה הנדר חל, כפי שלמד הר"ן. ואכן, דבר זה פשוט שהאומר הרי זה אסור עליי, בלא התפסה, מועיל נדרו וחל, אלא שאין זה מדין עיקר הנדר אלא מדין ידות, שכשאומר הרי זה אסור עליי אנו גומרים את דבריו כאילו אמר כקרבן.

ומקשים האחרונים, דלכאורה הר"ן בשבועות, ריש פ"ג (דף ח ע"א מדפי הרי"ף), נקט כדעת הראשונים האחרונים ולא כפי שכתב בעצמו במסכת נדרים, שכתב שעיקר הנדר האמור בתורה היינו שתלאו בדבר הנדור וכו' אבל בלא התפסה אי אפשר לו לאסור את המותר, אלא מפני שקודש עושה חליפין אף הוא יכול להתפס איסורו בדבר המותר לו או לאחרים, וזהו עיקר נדר, והיינו דאמרין עד שידור בדבר הנדור, שעיקר נדר בהתפסה הוא, ואע"פ שאם לא התפסו חייל, ההוא מדין יד הוא דמהני כשכהוא אומר הרי זה אסור עליי, אנו גומרין דבריו כקרבן. עכ"ד. ונשמע ממש להיפך מדבריו הקודמים. באמת יש מן האחרונים שכתבו שדווקא בדעת הרי"ף העמיד הר"ן את דבריו אלו, אבל הוא עצמו ס"ל כדבריו בנדרים, ויש שכתבו להגיה את מש"כ בשבועות.

על כל פנים, בטעם הדבר שעיקר הנדר יהא באמצעות התפסה ובהכרח על ידה, בדברי הרא"ש נתבאר שכך יש להבין את הפסוק, כי ידור נדר, עד שידור בדבר הנדור, במשמעות שצריך דווקא

לידור בעזרת התפסה בדבר הנדור. אולם, בר"ן בשבועות נתבארה גם סברא בכך, מפני שאדם לא יכול ליצור יש מאין איסורים, אלא רק לכל היותר לעשות מעין חליפין בקודש ולהעביר קודש או איסור הקיים כבר בדבר אחד ולהמשיכו אף על דבר אחר. ואולם בשבועה אין הדבר כן, משום שבשבועה הרי האדם אוסר את עצמו, איסור גברא, ואת עצמו אדם יכול להגביל, אך להגביל דבר חדש וחיצוני אליו כמו שעושה בנדר, שאוסר את החפץ באיסור חפצא, דבר זה אינו ביכולתו כי אם על ידי העברת האיסור הקיים אל החפץ.

לשיטת הר"ן והרמב"ם שגם ללא התפסה הרי זה עיקר הנדר, יש לדון מה מונח במה שנתחדש בתורה שישנו מושג של נדר בהתפסה. האם נדר שעל ידי התפסה חלוק במהותו מנדר שלא על ידי התפסה, שבנדר בלא התפסה האדם מחיל איסור על החפץ לבדו ובעצמו ובנדר שעל ידי התפסה אינו עושה בעצמו אלא מחליף ומעביר איסור קיים, או שמא אין שום חילוק מהותי בין שני האופנים, שבכל מקרה האדם הוא זה שמחיל את האיסור, וכל דין התפסה אינו אלא דין מדיני לשון הנדר שבמקום לומר דבר זה אסור עליי אפשר להתפסס ובלבד שתהא ההתפסה בדבר הנדור.

נדמה כי מלשונות הראשונים משמע כי יש שתפסו כדרך אחת ויש שאחזו כדרך השנייה.

בעניין ידות נדרים, חקרו המפרשים האם החידוש בדין זה הוא שלא צריך דיבור שלם של נדר וסגי אף במקצת דיבור, כל עוד מקצת הדיבור עומד בהלכות ידות, או דילמא שבאמת צריך עבור נדר לדבר דיבור שלם אלא שכל עוד מתחיל אדם במקצת דיבור וידועה בברור כוונתו לסיים את הדיבור הרי זה כאילו סיים את כל דיבורו במה שאמר אותה לשון חלקית מבחינת תחביר אך מלאה מבחינת משמעות, ונחשב הדבר לדיבור שלם.

לשון הרא"ש בביאור דין יד, שהוי כמו בית יד הכלי שאינו עיקר הכלי והאוחז בו הכלי עולה עמו, וכך הנך ידות אינו גומר דבריו לפרש הנדר אלא התחלה בעלמא, ומתוכן ניכר שדעתו לידור ומחשבינן ליה כאילו גמר דבריו. עכ"ד. ומשמע כצד השני, שעל ידי מקצת דיבור שמבינים מתוכו את כוונת כל הדיבור, כמו ידית שמגביהה את כל הכלי, כך נחשב כאילו אמר דיבור שלם הדרוש לנדר ומהני. ואף בלשון הר"ן משמע כן שרואים את מקצת הדיבור כדיבור שלם, שכן כתב, ואותו מקצת הדיבור הוי כאילו נודר כל השלמות הדיבור כאדם האוחז כלי בבית יד שלו מטלטל כולו. עכ"ד. הרי מקצת הדיבור נדון כדיבור שלם, ודומה הדבר לכלי והיד שלו, שעל ידי האחיזה במקצת הכלי עולה כל הכלי עימו.

דיון נוסף דנו הראשונים, האם מועיל דין ידות לא רק במקום שצריך להשלים הדיבור בסופו אלא גם במקום שצריך להשלים הדיבור בתחילתו. המאירי כתב שדין יד אינו שייך אלא בסוף הדיבור, שהידות התחלת הדיבור הן ולא סוף דבר, אך הרשב"א ועוד ראשונים כתבו שהאומר שאני אוכל לך מהני מדין ידות כאילו אמר קונם שאני אוכל לך, אף שכאן החסרון הוא בתחילת הדיבור, וכתבו האחרונים שאפשר ושייכים נדונים אלו האחד לשני. אם אכן מונח בדין ידות שנדר כלל לא דרוש לדיבור שלם ודי גם במקצת דיבור, אזי יותר מסתבר שאין שום חילוק בין אם מקצת הדיבור הוא תחילת הדיבור, סופו או אפילו אמצעיתו, הרי סו"ס יש בפנינו מקצת דיבור של נדר וחידשה התורה שדי במקצת דיבור להחיל נדר. ואולי כך סברו הרשב"א וסיעתו. מנגד, אם נאמר שדין ידות פועל ממש כמו יד הכלי הנאחז בראשיתו ועולה כולו עימו, כלומר, שמקצת דיבור נחשב כדיבור שלם כיוון שברור לכולם שמקצת הדיבור ימשך להיות דיבור שלם כהלכתו, יותר מסתבר לחלק בין מיקום יד הכלי, שדווקא יד שבתחילת הכלי, דהיינו מקצת דיבור שבתחילת הדיבור ומעלה את הדיבור עימו, דווקא בעניין זה מועיל הדבר מצד דין ידות, אך אלמלא כן, שמקצת הדיבור שמגלה על הדיבור אינו נמצא בהתחלה אלא בסוף, לא שמענו שיכול כל הדיבור לעלות ולהועיל אף באופן יד כי האי.

בעניין כינויי נדרים, הקשו האחרונים מהו החידוש בדבר, הרי אף אם נאמר שלשון כינוי אינו לשון מלאה ושלמה, הרי בכל זאת יש לנו את דין ידות שיועילו הכינויים בעזרתו, שכן האומר אהא נזיק אינו גרוע מהאומר אהא והיה נזיר עובר לפניו שהנזירות חלה עליו מדין ידות.

ייתכן שישנה נפ"מ בין הדינים, ידות וכינויים, באופן שהכינוי נמצא בתחילת הדיבור, שאז מדין כינוי צריך הדיבור לעלות כנגד בעוד מדין ידות אין הדבר מוכרח, וייתכן שישנן גם נפ"מ נוספות, אך בכל זאת נראה שהחילוק בין השניים הוא, קודם כל, חילוק מהותי. באופן שאומר, למשל, כיכר זה אסור עליי כחזיר, כאשר, כידוע, התפסה בחזיר אינה מועלת, אין לנו להכשיר את הדיבור מדין יד. ידות נדרים מועילות כאשר האדם אינו משלים את דבריו ואנו נעזרים במקצת דיבורו להעלות לו נדר כמו שיד הכלי הרי היא עזר להעלאת כלל הכלי, אך כאשר דיבר האדם והשלים את דיבורו, לא שייך לתקן בזה דבר. תיקון בא להשלים את הדיבור על סמך הכוונה, אבל אם אדם אומר מפורשות דיבור מלא, אין שום פרט חסר להשלים בדבריו. לכן לא שייך לדון במי שאמר כיכר זה אסור עליי כחזיר שיהא זה נדר המועיל מדין יד, ובאותו אופן אין לדון במי שדיבר בלשון מלאה עם כינוי ולתקן את דבריו על ידי ידות. לכך נצרך דין כינוי.

אכן, גופא בעניין האומר דבר זה אסור עליי כנבלה או כבשר חזיר, המהרלב"ח כתב שדיבורו מועיל. ברם, אף שנראה שלא שייך להפעיל בדיבור זה את דין ידות, בכל זאת ישנו צד שיועיל הנדר הנסוב על דיון אחר, האם כיון שאמר דבר זה אסור עליי, שהוא עיקר הנדר לדעת הר"ן והרמב"ם, שוב אנו מתעלמים ממה שהמשיך והוציא הבל שפתיים ואמר כחזיר, או דילמא לא מתעלמים ממה שאמר בהמשך דבריו והוי בכלל כל המוסיף גורע:

מסעי

לטוב בעיניהן

במסעי (פרק לו מפסוק ג למקוטעין), ויקרבו ראשי האבות למשפחת בני גלעד בן מכיר בן מנשה ממשפחות בני יוסף וידברו לפני משה ולפני הנשיאים ראשי אבות לבני ישראל וגו'. והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל לנשים ונגרעה נחלתן מנחלת אבותינו ונוסף על נחלת המטה אשר תהיינה להם ומגורל נחלתנו יגרע וגו'. זה הדבר אשר ציווה ה' לבנות צלפחד לאמר לטוב בעיניהם תהיינה לנשים אך למשפחת מטה אביהם תהיינה לנשים. ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה כי איש בנחלת מטה אבותיו ידבקו בני ישראל. ע"כ.

האחרונים נתנו טעם בכמה דקויות לשון בפרשה זו.

אמר הכתוב ויקרבו ראשי האבות וידברו לפני משה ולפני הנשיאים ראשי אבות לבני ישראל, ולא אמר שבאו גם לפני אלעזר הכהן. אכן, בפרשת פנחס (פרק כב פסוק ב) ובפרשת מטות (פרק לב פסוק ב) בעניין בנות צלפחד כתב שבאו גם לפני אלעזר, והדבר צריך ביאור. וביאורו בזה, שבדאי חלקו כבוד לאלעזר הכהן תמיד כמו לנשיאים, אולם כאן בפרשת מסעי ראשי מטה בני יוסף באו ממש לדין ולמשפט, ואם דיינים קרובים זה לזה הרי פסולים למשפט. לכן לא היה אלעזר במעמד זה, שכן היה בן אחיו של משה. מה שאין כן לעיל לגבי בנות צלפחד שבאו בטענה ובבקשה בעלמא בדבר נחלת אביהן ולא בדין ובמשפט, ובזה מובן ששיתפו גם את אלעזר. והגם שרש"י לעיל כתב שטענו בנות צלפחד אם אין לנו דין יורש תתייבם אימנו, לא הייתה זו טענה בגדר של משפט אלא רק פלפול בהוראה, אבל טענת ראשי בני יוסף הייתה בגדר משפט להתקין תקנה שלא תוסב הנחלה

לשבת אחר.

באו ראשי בני יוסף ואמרו כך, ונוספה נחלתן על נחלת המטה אשר תהיינה להם ומנחלת מטה אבותינו יגרע נחלתן. נראה לכאורה כי אמרו דבריהם בכפל דברים. אם תיתוסף נחלתן על נחלת המטה אשר תהיינה להם, הרי ממילא הדבר ידוע שמנחלתן יגרע. וההסבר בזה, שהרבה פעמים דרך בני אדם שאינם מקפידים לגבי מה שיחסר להם, אך הדבר שכן גורם להם לאי נוחות הוא שמה שיחסר לו יתוסף לאחר, וזו כמובן איננה מידה טובה. מנגד, ישנם גם בני אדם הגונים ומתוקנים יותר, שאם חבריהם יוסיפו ויצברו דברים הרבה לא יהיו עצבים בכך, ואפילו ישמחו, ורק אם יגרע משלהם עצמם יצטערו על חסרונם. ומכיון שיש בבני האדם משני סוגי המצטערים האלו, אלו המבכים על מה שנתוסף לאחר ואלו המיצרים על כך שלהם עצמם נחסר, ראשי בני יוסף נתנו דעתם להדגיש ולומר שהם מלינים על כך שנוספה נחלתן על נחלת שבט אחר רק מכיון שהדבר אומר שמנחלת מטה אבותיהם יגרע נחלתן. אלמלא הנחלה הייתה נגרעת מהם, מבהירים ראשי בני יוסף, לא היו עצבים בכך שהשבטים האחרים מוסיפים אצלם וודאי לא היו ניגשים לפני משה ולפני הנשיאים. לכן, מוסיפים בני יוסף בנוותן טעם לדבריהם, ומסבירים כי באו במידה הראויה כך שאין לדחותם וצריך לשמוע לדבריהם.

הדין הסופי בעניין בנות צלפחד, אומר הכתוב, שלטוב בעיניהם תהיינה לנשים אך למשפחת מטה אביהם תהיינה לנשים ולא תיסוב נחלה וכו'. ולכאורה פשר התוספת לטוב בעיניהם תהיינה לנשים אינו ברור. הרי פשוט שלטוב בעיניהן תהיינה לנשים, בכפוף למפורט בפסוק שלמשפחת מטה אביהם תהיינה לנשים, כי לא שמענו אחרת שאשה לא תינשא למי שרצונה להינשא לו מתוך קבוצת האנשים המותרים בנישואין עימה. גם אריכות הלשון והחיבור עם הפסוק לאחר מכן, ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה וכו' קצת צריכים ביאור, כי אכן הנחלה לא תיסוב לשבט אחר משום שלמטה משפחת אביהן תהיינה לנשים, כאמור בסוף הפסוק, אך אכתי אין שייכות בין זה לבין מה שנאמר מיד קודם לכן שלטוב בעיניהן תהיינה לנשים. ומבארים זאת, כי באמת היו יכולות בנות צלפחד להינשא למי שטוב בעיניהן ואפילו משבטים אחרים, רק שאז היו צריכות לוותר על נחלתן שעלולה בדרך זו להיות נסובה אל שבט אחר. אם כן, למעשה, ההתלבטות של בנות צלפחד למסקנה היא בין שתי חלופות סותרות. מחד גיסא הן יכולות לבחור להן את הטוב בעיניהן ללא הגבלה, מקרב כל ישראל, אבל אז תצטרכנה לוותר על נחלתן, ומאידך גיסא הן יכולות לפעול להשארת הנחלה בכך שתיקחנה רק מקרב מטה משפחת אביהן, תוך הגבלת יכולתן לבחור את הטוב בעיניהן, הואיל והן צריכות לבחור רק מקרב שבט מטה משפחת אביהן. מתוך שתי החלופות, כותבת התורה בדרך של תיאור עובדה שבנות צלפחד בחרו להעדיף להחזיק במעלה של לטוב בעיניהם תהיינה לנשים, מה שהכניס אותן לקשיים למצוא את אותו זיווג טוב ומושלם, כדאיתא בבבא בתרא (דף קיט ע"ב) שאפילו קטנה שבהן לא נישאת פחותה מארבעים שנה יען כי לא מצאו זיווג הגון בעיניהן. הפסוק מתאר את העובדה הזו ומציג את החלופה האחרת כפתרון לה, שתעדפנה בנות צלפחד את השארת הנחלה ותצמצמנה את מבחר האנשים שלהם יכולות להינשא להיות רק ממטה משפחת אביהן. עדיף להן לבנות צלפחד לבחור את הטוב בעיניהן תחת אילוצים ולהרוויח גם את נחלת אביהן, מאשר להתעקב בנישואין עוד שנים רבות. אם כן, זהו שאומר הכתוב שבנות צלפחד שעד כה חיפשו להן אנשים טובים בעיניהן תהיינה כעת לאנשים ממטה משפחת אביהן לנשים וממילא גם לא תיסוב נחלה וכו'.

משנה תורה

הספר הזה עניינו ידוע שהוא משנה תורה יבאר בו משה רבינו לדור הנכנס בארץ רוב מצות התורה הצריכות לישראל. רמב"ן בהקדמה לדברים.

דברים

לא תכירו פנים, כקטן כגדול

בדברים (פרק א פסוקים טז יז), ואצווה את שופטיכם בעת ההיא לאמר שמוע בן אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו. לא תכירו פנים במשפט כקטן כגדול תשמעון לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלוקים הוא והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אליי ושמעתיו. ע"כ. והביא רש"י על כך את דברי חז"ל. בספרי דרשו, לא תכירו פנים במשפט, זה הממנה להושיב הדיינין, שלא יאמר איש פלוני נאה או גיבור אושיבנו דיין, איש פלוני קרובי אושיבנו דיין בעיר והוא אינו בקיא בדינין, נמצא מחייב את הזכאי ומזכה את החייב, מעלה אני על מי שמינהו כאילו הכיר פנים בדין.

ובגמרא בסנהדרין דרשו, כקטן כגדול תשמעון, שיהא חביב עליך דין של פרוטה כדין של מאה מנה, שאם קדם ובא לפניך לא תסלקנו לאחרון.

באופן אחר, כקטן כגדול תשמעון, כתרוממו, שלא תאמר זה עני הוא וחברו עשיר ומצווה לפרנסו, אזכה את העני ונמצא מתפרנס בנקיות. דבר אחר, שלא תאמר האידן אני פוגם כבודו של עשיר זה בשביל דינר, אזכנו עכשיו וכשיוצא לחוץ אומר לו תן לו שאתה חייב לו.

הרי נאמרו בזה כמה דינים בדיינים. דין אחד, שאין למנות דיינים על סמך גבורה, קירבה או שום קריטריון מלבד בקיאות בדין, שכן אלמלא כן ישב מי שאינו בקיא ונמצא מחייב את הזכאי ומזכה את החייב. ודין נוסף, לשמוע קטן כגדול, דהיינו שדין פרוטה חביב כדין מאה כדן שאין לדחותו מפני דין המאה, או, לפירוש אחר, שאין ליכות לעני שלא כדין רק על סמך שהוא עני ונזקק, או, לפירוש נוסף, שאין ליכות לעשיר כלפי חוץ משום כבודו שהוא עשיר ולבקש ממנו בסתר שיתן את הכסף לעני. כל אלו אסורים.

וכך לשון הרמב"ם מהלכות סנהדרין, פ"ג ה"ח, כל סנהדרין או מלך או ראש גלות שהעמידו להן לישראל דין שאינו הגון ואינו חכם בחכמת התורה וראוי להיות דיין, אף על פי שהוא כולו מחמדים ויש בו טובות אחרות, הרי זה שהעמידו עובר בלא תעשה, שנאמר לא תכירו פנים במשפט, מפי השמועה למדו שזה מדבר כנגד הממנה להושיב דיינין.

אמרו חכמים, שמא תאמר איש פלוני נאה אושיבנו דיין, איש פלוני גבור אושיבנו דיין, איש פלוני קרובי אושיבנו דיין, איש פלוני יודע בכל לשון אושיבנו דיין, ונמצא מזכה את החייב ומחייב את הזכאי, לא מפני שהוא רשע אלא מפני שאינו יודע. לכך נאמר לא תכירו פנים במשפט. ע"ש.

הרי שהרחיב הרמב"ם את דברי הספרי והדגיש כי אין למנות אדם לדיין, בין אם המינוי הוא על סמך תכונות טובות שודאי אינן שייכות לדיינות כלל, כגון שיאמר איש פלוני נאה אושיבנו דיין, ובין אם ממנה על סמך איזשהן תכונות טובות ומהותיות יותר מיופי, כגון גבורה, שאולי עשויה לתרום לדיין ולחזק את עצמאותו, או שיודע בכל לשון, שיודע בחוכמות שאינן חוכמת התורה וכל כיוצא

בזה. יתר על כן, חזר והדגיש הרמב"ם, שאף על פי שהוא כולו מחמדים ויש בו טובות אחרות, בכל זאת ישנה בעיה במינוי, ומי שהעמידו עובר בלא תעשה.

ומה הטעם בדבר, נאמר בספרי ונתפרש אף יותר ברמב"ם, שאף על פי שיש באדם שנתמנה את כל דברי הטובות, בין אלו שאינן מהותיות ובין אלו המהותיות, סוף סוף כשיבוא לפניו דין ייתכן שיבוא ויזכה את החייב או יחייב את הזכאי, לא מפני שהוא רשע אלא מפני שאינו יודע. ולכאורה, הא ותו לא. זהו החסרון היחיד במינוי דיין בעל תכונות אלו.

ולכאורה נוכל לבוא ולדייק בדברי חז"ל דיוק גדול, כי כל החסרון במינוי אותו איש אשכולות, מקורב למקבלי ההחלטות, בעל חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם, בקיא בלשונות ובחוכמות, להיות דיין, אינו אלא העובדה שאת הדינים שצריך הדיין לדעת אינו יודע וכך עלול להפך את הדין. ברם, אילו ידע אותו איש כשרוני ומובחר גם את הדינים, כך שלא היה חשש שיבוא להפך את הדין מתוך חוסר ידיעה, אפשר שאין שום מניעה למנותו לדיין. יתר על כן, נשמע מדברי הרמב"ם שמדובר בתכונות חשובות שיכולות לסייע לדיין בעבודתו, כך שייתכן ואף יש להעדיף אדם כי האי לדיינות.

השכלה ובקיאות בלשונות ובחוכמות העולם הן דברים שהדעת נותנת שלא יהיו מניעה להתמנות לדיינות, ואדרבה, להיפך, מהוות לדיין יתרון חשוב. כמו כן, גבורה וכדו', אף שלא מדובר בתכונות שכליות, מתקבל על הדעת שאין בהן שום מניעה מלהיות דיין, ולהיפך, דיין האוחז בתכונות פיזיות או מנטליות חזקות יוכל לאחוז בדינו ובעצמאותו ביתר שאת. היופי והמראה הנאה שהזכירו חז"ל, פשיטא שאין בהם כדי לפסול את הדיין, אך משמעות לשון חז"ל שיש מקום בסברא להעדיף אדם לשררה על סמך תכונה זו, מחודשת מאוד. יתר על כך מינוי מקורבים, דבר שנשמע שרחוק מלהיות תקין, אך לא רק שאין חז"ל פוסלים אותו, כל עוד לא מדובר באדם שאינו יודע את הדין ועלול לחייב את הזכאי ולזכות את החייב, אלא ניתן להבין ברמב"ם שמדובר בתכונה טובה. ובאמת, אפשר ליתן לכך כמה הסברים. ייתכן שמינוי המקורב עדיף על המרוחק מפני שהממנה, על דרך כלל, מכיר את המקורב יותר טוב ויותר לעומק, כך שהעובדות שעל פיהן ממנה את המקורב לדיין, קטן הסיכוי שתתבררנה כעובדות מוטעות. עוד אפשר שהקירבה בין הממנה והממונה, במידה שצריכים שני אלו לעבוד האחד עם השני, כבעל שררה אל מול הדיין וההפך, תוכל לתרום לעבודה המשותפת שלהם. דרך העולם שאדם לעומתי פחות אל מול קרובו, בו רואה קצת את עצמו, מאשר אל מול זר מוחלט. סיבה נוספת להעדפת הקרבה בין הממנה והממונה, על דרך ההגיון למושג הירושה ברבנות ובשאר שררות, או כדי ליצור סדר ובהירות בכל התפקידים הנוגעים להנהגה, או כדי לכבד את המנהיגים הקודמים בכך שקרוביהם הם ממשיכיהם. בכל אופן, כל זה על דרך דיוק גרידא, וצ"ע, שאולי דברים אלו נסתרים מהלכות או עקרונות אחרים.

בעניין דין פרוטה כדין מאה, דנה הגמרא בסנהדרין מה פשרו, וכך שאלה, למאי הלכתא, אילימא לעיוני ביה ומפיסקיה, כלומר, אם תאמר שבא הכתוב ללמדנו שגם בדין פרוטה צריך הדיין לעיין היטב ולפסוק אותו לאמיתו כדרך שצריך לעיין בדין של מאה מנה, פשיטא, הדבר פשוט מסברא, שכן בכל דין שהוא יש לעיין ולפסוק את הדין הנכון. לא יעלה על דעת איש שיש לדיין רשות לפסוק דינים שאינם נכונים במודע. אלא, אומרת הגמרא, לאקדומיה, כלומר, שאם בא לפני הדיין דין של פרוטה וחזר ובא לפניו דין של מאה מנה, חייב הדיין להקדים לפסוק את הדין של הפרוטה משום שבא לפניו קודם. כך נשארה מסקנת הגמרא וזהו שהביא רש"י.

ואכתי יש לשאול, מדוע שנחשוב להעדיף דין של מאה מנה על פני דין של פרוטה, בין לסברת הגמרא הראשונה שנצריך פסיקה טובה רק במאה מנה ובין למסקנת הגמ' לפסוק קודם את הדין הגדול, אף שבא מאוחר, ורק אחר כך את הדין הקטן. בהינתן אדם מסוים, אכן הערך של מאה

מנה בהכרח גבוה מהערך של פרוטה, כי הערך האפקטיבי של חפץ או כסף, שהוא דבר סובייקטיבי, בשני המקרים נמדד כלפי אותו האדם. ברם, כאשר אנו מודדים דין פרוטה לגבי בעל דין אחד, ראובן העני והאביון, ואת דין המאה כלפי בעל דין אחר, שמעון הגביר המפורסם, קשה לכמת מה השווי האמיתי של הדינים זה לעומת זה, וכך הפרוטה והמאה אינם מוגדרים היטב.

ונראה בזה, שאכן הערך של הפרוטה או המאה ביחס לכל בעל דין אינו דבר מדיד, אך בכל זאת ניתן לציין הבדלים אובייקטיביים בין דין עם שווי פרוטה לבין דין עם שווי מאה מנה. המהרש"א ציין את העובדה שלדיין אסור ליטול שכר אך רשאי הוא לקחת שכר בטלה. אם כן, מדין של מאה מנה ודאי יוכל הדיין ליטול שכר בטלה, אך לעומת זאת, מדין פרוטה של עניים, מצוי הדבר שלא יוכל לקבל ממנו שכר. במילים אחרות, הפרוטה והמאה אינן נמדדות ביחס לבעלי הדין, שכן, כאמור, כל אדם רואה ערך וחשיבות אחרים בסכום כסף מסוים, אלא הן נמדדות ביחס לאדם עצמו, שכן את שכר הבטלה יטול מהמדיינים לפניו, מה שיותר סביר שיוכל לעשות עם בעלי דינים המדיינים על סכום רב מאשר עם עניים הדנים בפרוטות.

הבן יהוידע ציין הבדל נוסף בין דין פרוטה לדין מאה, שבאופן אובייקטיבי יותר קשה לשמור על סכום של מאה מנה לאורך זמן מאשר על סכום זעום של פרוטה. אם כן, ככל שיתעכב הדיין מלדון בדינים עם סכומים גבוהים, גובר החשש שעד שיגיע לדון בהם כבר לא ימצא הסכום הגבוה בידי בעל הדין שהפסיד וצריך לשלם את אותו הסכום, חשש שקיים פחות בדין פרוטה, שלגביה פוחת הסיכוי להגיע למצב שהממון יעלם ולא יהיה מאין להביא אותו. לכן הדעת הייתה נותנת להקדים את דין המאה, בו החשש שהממון כבר לא יהיה קיים בשלב מאוחר יותר גדול, על פני דין הפרוטה, בו סביר להניח שגם בעתיד לא תהיה שום בעיה לדון את הדין ולממש אותו. אף על פי כן, חידשה התורה כי דין פרוטה כדין מאה ואין להקדים את זה על פני זה כאשר באו לפני הדיין בסדר אחר. אכן, הבדל זה עולה יפה עם מסקנת הגמרא שחידשה התורה שלא להקדים את זה לפני זה, אך מה שסברא הגמרא שבדין פרוטה הדיין כלל לא צריך לדון כשורה ולהתעמק אינו מוסבר על פי ההבדל. ואולי זו גופא תמיהת הגמרא, שאכן יש מקום להקדים את המאה לפרוטה, כי ההבדל ביניהן הוא רק בהיתכנות הדין לאחר דחייה, אך לטענה שבדין פרוטה הדיין כלל לא צריך לדון כשורה, לזה אין תוחלת והיתכנות כלל:

ואתחנן

מעשיו מרובים

בואתחנן (פרק ד פסוק ו), ושמרתם ועשיתם כי הוא חכמתכם. ע"כ. במשנה באבות (פרק ג משנה ט), רבי חנינא בן דוסא אומר וכו', הוא היה אומר, כל שמעשיו מרובין מחכמתו חכמתו מתקיימת, וכל שחכמתו מרובה ממעשיו אין חכמתו מתקיימת. ע"כ. הביא התוס' יו"ט (ר' יום טוב ליפמן הלר) שאלה מתבקשת, איך אפשר שיהיו מעשיו מרובין מחכמתו, והרי מה שאינו יודע איך יעשה. יתרה מכך, מן הסתם לא נרצה שאדם יפעל מעשים ויזום פעולות שלא למד עבורם והתכוון אליהם די הצורך. וכתב כי באבות דר' נתן (פרק כב) ישנה התייחסות מפורשת לכך, דתנן התם כל שמעשיו מרובים מחכמתו, שנאמר נעשה ונשמע שהקדימו נעשה לנשמע וקבלו שכר כאילו עשו הכל קודם ששמעו, וכל שחכמתו מרובה ממעשיו, שלא יאמר אשנה הלכה ואקימנה. ע"ש.

ודבר זה עצמו טעון ברור. מה המעלה הגדולה באמירת נעשה ונשמע, מה חכמה יש בקבלה לעשות דבר לפני ששומעים מה טיבו וכמה הוא מסתדר ולמה נשתבחו בכך. ברם, התשובה לכך פשוטה. כשבני ישראל אמרו נעשה וקבלו לעשות עוד לפני השמיעה של המצוות עצמן, הם כלל לא קיבלו דבר שעדיין לא נחשפו אליו. הקבלה אינה קבלה לעשות מצוות כאלה או אחרות שעדיין לא שמעתן אוזן, אלא קבלה של המצב הנפשי שבו הם שמים את המטרות, הכוונות והמהווים שלהם במקומות הנכונים ונעשים כשרים לשמיעת המצוות. וזהו גם ההסבר בעניין מעשיו מרובים מחכמתו. מעשיו מרובים מחכמתו, אומר התנ"ך, אין הכוונה למעשים עצמם אלא לקבלה, כמו כשהקדימו נעשה לנשמע, וכיוון שהקבלה היא כללית, מונח בה כל הכלל כולו, אף יותר מן החכמות הספציפיות שהאדם יודע, ושייך לקרוא לזה שמעשיו מרובים מחכמתו.

אותו שחכמתו מרובה ממעשיו הרי הוא צובר חכמה ולומד, אך לא קיבל, כביכול, קבלה כללית על עשיית המעשים. אין אוזנו כרויה ואין אבריו חלוצים לעשות מעשים אלא ללמוד חכמות. וכשאינן לחכמות היכן להתממש ולבוא לידי ביטוי, שוב גם החכמות עצמן נעשות ריקות וחלקיות. רק במפגש עם המעשה הן מחודדות ועוברות צירוף הנופך בהן חיים ומשקל. אך מי שמעשיו מרובים מחכמתו, אין זה בא על ידי מעשים מרובים בפועל אלא על ידי קבלה והכשר של מצב נפשי לשים את הכוונות והמטרות להיות עשיית מעשים. אדם כזה החדור מטרה כזו, מעשיו מתקיימים וגם חכמתו הצרופה והמזוקקת מתקיימת:

הדברות והמצוות

בואתחנן (פרק ה מפסוק א), ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אלהם שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דובר באזניכם היום ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם וכו'. אנוכי ה' אלוֹקֵיךְ אשר הוצאתיך מארץ מצרים וכו'. ע"כ. וממשיך עד סוף הפרק עם עשרת הדברות ובהתייחסות אל המאורע, ובפרק ו (מפסוק א) חוזר משה אל נאום המצוות שהחל בפרק ה ואומר, וזאת המצווה החוקים והמשפטים אשר ציווה אלוֹקֵיכם ללמד אתכם לעשות וכו'. עשרת הדברות, כידוע, כבר נכתבו בתורה בספר שמות, בפרשת יתרו (פרק כ). אם כן, יש להבין מה המשמעות של החזרה על הדברים שנית, ומה עניינם דווקא לכאן, בפתח הנאום של משה אל עם ישראל המתייחס למצוות.

בבבא קמא, דף נד ע"ב, נאמר, שאל רבי חנינא בן עגיל את רבי חייא בר אבא, מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב ובדברות האחרונות נאמר בהם טוב, אמר לו עד שאתה שואלני למה נאמר בהם טוב שאלני אם נאמר בהן טוב אם לאו שאיני יודע אם נאמר בהן טוב אם לאו, כלך אצל ר' תנחום בר חנילאי שהיה רגיל אצל ר' יהושע בן לוי שהיה בקי באגדה, אזל לגביה א"ל ממנו לא שמעתי אלא כך אמר לי שמואל בר נחום אחי אמו של רב אחא ברבי חנינא ואמרי לה אבי אמו של רב אחי ברבי חנינא, הואיל וסופן להשתבר, וכי סופן להשתבר מאי הוי, אמר רב אשי חס ושלום פסקה טובה מישראל. ע"ש. כלומר, המילים ולמען ייטב לך המופיעות לגבי כיבוד הורים בפרשת ואתחנן אינן מופיעות בפרשת יתרו, מכיוון שעשרת הדברות שביתרו הן הלוחות הראשונות והדברות שבואתחנן הן הלוחות השניות, ואילו היה נכתב בראשונות שסופן להישבר, ח"ו פסק הוייטב לך מישראל. עכ"פ מבואר בזה שהחזרה על עשרת הדברות היא משום שלא מדובר כלל באותו מאורע ובאותן לוחות.

אכן, אלמלא דברי הגמרא, ההבנה הפשוטה היא שמשה מתאר כעת בספר דברים את המאורע

שקרה בספר שמות, ככל המאורעות הנוספים שסוקר משה בספר דברים. אם נלך בדרך זו, משה חוזר על עשרת הדברות עם כמה שינויים שיש להבין את סיבתם וכוונתם.

לגבי שמירת השבת, בפרשת יתרו נאמר זכור את יום השבת לקדשו ובאותה חנן נאמר שמור את יום השבת לקדשו. כידוע, זכור הוא מצוות עשה של שבת ושמור הוא איסורי לא תעשה. שינוי נוסף בין הפרשות ישנו גם בנימוק למצוות השבת, שבפרשת יתרו נותן טעם בבריאת העולם, כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וכו' וינח ביום השביעי על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו, ובאותה חנן נותן טעם ביציאת מצרים, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך ה' אלוך משם וכו' על כן ציווה ה' אלוך לעשות את יום השבת השבת.

נדמה כי ההבדלים עקביים ומאירים הם את עניין השבת בשני אורות. בפרשת יתרו הדגש הוא בקיום השבת המעשי והאקטיבי. מעשה שבת בנסיון להשיג איזו תוחלת. תוחלת זו מתבארת בנימוק למצווה, משום שהקב"ה נח ביום השביעי במעשה הבריאה, כך גם אנו שומרים את השבת ביום השביעי להשיג בחינה במדרגה זו. אנו מנסים לעשות בדיוק את מה שה' עשה בבריאה ביום השביעי כדי להשיג קדושה, וכמש"כ על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו. לעומת זאת, בפרשת ואתחנן הדגש הוא באי העבדות ועשיית המלאכה, שמור שהוא שמירת איסורי הלא תעשה, ונימוק הדבר הוא זכר להפסקת המלאכה והעבדות שה' פעל עבורנו בכך שהוציא אותנו במצרים. ובזכירה זו שעל ידי הימנעות ממלאכה גם אין את העניין המסוים של היום השביעי כפי שיש בהידבקות האקטיבית והמדויקת שיש במעשה השבת הנגזר מבריאת העולם.

לגבי מצוות כיבוד הורים, בפרשת יתרו נאמר כבד את אביך ואת אימך למען יאריך ימך על האדמה אשר ה' אלוך נתן לך, ובאותה חנן נאמר כאשר ציווה ה' אלוך למען יאריך ימך ולמען ייטב לך על האדמה וכו'. הרי תוספת בפרשת ואתחנן, כאשר ציווה ה' אלוך ולמען ייטב לך, שני ביטויים שהולכים יחדיו במקומות שונים בספר דברים, בפרק יב (פסוק כח) אשר אנוכי מצווך למען ייטב לך ובעוד מקומות, שלא הזכירה התורה בפרשת יתרו מעבר להבטחה של למען יאריך ימך. האחרונים מצינים לדברי הרמב"ם בהלכות תשובה, פרק ט הלכה א, מהו זה שכתוב בכל התורה כולה אם תשמעו יגיע לכם כך ואם לא תשמעו יקרה אתכם כך וכל אותן הדברים בעולם הזה, כגון שובע ורבע ומלחמה ושלוש ומלכות ושפלות ושיבת הארץ וגלות והצלחת מעשה והפסדו ושאר כל דברי הברית וכו', אלא כך הוא הכרע כל הדברים וכו' וישפיע לנו כל הטובות המחזיקות את ידינו לעשות התורה כגון שובע ושלוש ורבי כסף וזהב כדי שלא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף צריך להן אלא נשב פנויים ללמוד בחכמה ולעשות המצוה כדי שנזכה לחיי העולם הבא. ע"ש. אם כך, נתווספה בלוחות השניות תוספת שהיא למעשה הבסיס, למען ייטב לך, שלא רק שחייך יהיו ארוכים ותוכל להמשיך בהם בתורה ובמעשים טובים, אלא שיהיה לך טוב ותנאים חומריים שיאפשרו לך, כפי שייסד הרמב"ם, למלא את חייך בחכמה ובמצווה. ומאחר שתמלא חייך בחכמה ובמצווה, שוב יש לך תועלת בכך שיאריך ימך בגין מצוות כיבוד הורים ותמשיך את החכמה אליה זכית בימך הארוכים.

ישנם הבדלים נוספים בין הדברות שבשמות ובדברים, בו החיבור בלשון לא תענה ברעך עד שווא במקום עד שקר ובסדר הדברים בלא תחמוד, אך מכל מקום הבדל משמעותי נוסף ישנו בדיבר לא תחמוד, שבפרשת יתרו כתב לא תחמוד בית רעך לא תחמוד אשת רעך, וכאן כתב ולא תחמוד אשת רעך ולא תתאוה בית רעך שדהו וכו'. הוסיף בכאן לשון לא תתאוה לגבי בית ושדה, מה שלא כתב בפרשת יתרו.

הנה, המילים מתאוה וחומד אמנם דומות במובן של תשוקה ורצון, אך יש ביניהם הבדל

משמעותי בהקשר ובכוונה. תאוה היא רגש של משיכה או חפץ בדבר מסוים, ללא הקשר שלילי בהכרח שהדבר נלקח ממישהו אחר או שבאיזשהו מובן הזולת יפסיד מכך. לעומת זאת לחמוד מתייחס לרצון עז לקחת או להשיג דבר ששייך למישהו אחר. אף כי גם התאוה לא נאסרה אלא בבית רעך שדהו וכו', התאוה היא היא הרגש היותר בסיסי מן החמידה, שאותו מפרש משה לעם ישראל בחזרתו על הדברות.

נמצאנו למדים כי משה רבינו ע"ה הרחיב וביאר לבני ישראל את הצד היותר בסיסי בעשרת הדברות בחזרתו עליהן. בשמירת השבת הדגיש משה לישראל את הצעד הראשון, ההימנעות ממלאכה והיציאה מעבודת, שלאחריה ניתן להגיע למדרגה היותר גבוהה של הקדושה והדבקות בה' יתברך, קיום השבת כפי שהקב"ה קיים. במצוות כיבוד הורים ביאר משה לישראל שהקב"ה אף מבטיח להם חיים טובים ונוחים במטרה להגיע לתכלית של ההידבקות בחכמה ובמצווה, שהיא העניין הבסיסי שלאחריו יש ערך בהבטחה שנתקשרה במצוות כיבוד הורים, למען יאריכון ימיו. בשביל שיהיה ערך בחיים ארוכים, צריך שיהיה תוכן רוחני באותם חיים שהטוב החומרי מסייע להגיע אליו. ובדבר לא תחמוד, הציג משה לישראל את הרגש היותר בסיסי, רגש התאוה, הדחף הטבעי לרצות דברים גם מבלי ההקשר של הפגיעה בחבר. זהו דחף טבעי שאומר משה שיש ליתן אליו לב בכל הקשר, גם לא שלילי, ומתוך שרגש זה יהיה נשלט, ניתן יהיה לקיים בצורה טובה את ההימנעות מהתאוה והחמידה בהקשרים השליליים שיש בהם פגיעה בחבר.

הרחבות וביאורים אלו, עקרונות בסיסיים שעליהם עומדים עשרת הדברות, הם גם העקרונות שרצה משה להקדים לישראל ביחס לכל נאום המצוות ועל כן זהו מקומם בתורה:

העוסק במצווה פטור מן המצווה

בואתחנן (פרק ו פסוק ז), ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך בדרך ובשכבך ובקומך. ע"כ.

במשנה בסוכה (פרק ב משנה ד) שנינו, שלוחי מצווה פטורין מן הסוכה. כלומר, אנשים ההולכים בדרך כדי לקיים מצווה, כגון ללמוד תורה או כדי להקביל פני רבם, לפדות שבויים וכדו', פטורין מן הסוכה, וטעם הדבר הוא משום שהעוסק במצווה פטור מן המצווה. ובררה הגמרא (דף כה ע"א) מניין למדנו דין זה שהעוסק במצווה פטור מלקיים מצווה אחרת, וענתה, בשבתך בביתך פרט לעוסק במצווה, ובלכתך בדרך פרט לחתן, כך שלא רק טירחה ממשית במצווה פוטרת אלא אף חתן היושב בטל ואינו עוסק במצווה אלא רק טרוד במחשבת מצווה פטור. ע"ש.

התוספות (ד"ה שלוחי) הביאו את דברי רש"י כי ההולכים בדבר מצווה פטורים מן הסוכה אפילו בשעת חנייתן, וכתבו דבאמת כן משמע ששלוחי מצווה פטורים מסוכה בין ביום ובין בלילה אע"פ שאינם הולכים אלא ביום, שאילו היו הולכים גם ביום, גם אם היה זה לדבר הרשות היו פטורים. והקשו על כך, שאם הם אינם הולכים אלא ביום אבל יכולים לקיים עכ"פ מצוות סוכה בלילה מדוע פטורים, וכי אדם שיש לו ציצית בבגדו ותפילין בראשו פטור בכך משאר מצוות. והמשיכו וטענו, שזהו גם מה שנאמר בנדרים (דף לג ע"ב) שהמודר הנאה מחבירו מחזיר לו אבידתו אע"פ שהאבידה מהנה אותו שע"י שמקיים בה מצווה פטור מליתן פרוטה לעני כיוון שאינו פטור מצד העוסק במצווה אלא בשעה שעוסק ממש באבידה, אבל זה אינו שכיח שעני יבוא בדיוק בשעה ששוטח את החפץ האבוד או שנותן אוכל בפני הבהמה האבודה ולכן מכל מקום מותר.

לכך כתבו תוס', שבהכרח צריך לומר שגם כאן לגבי סוכה מדובר באופן שאם היו טרודים במצוות סוכה היה נגרם בזה איזשהו ביטול והפרעה למצוות האחרות אותן היו בדרך לקיים. וכן

כתבו ראשונים נוספים. וכנראה הכוונה להפרעה כגון שהשינה בסוכה נוחה פחות מאשר בבית כך שתשפיע לרעה על הצורה שבה תתקיים למחר המצווה שהיו בדרך לעשותה, לעומת שינה בבית, הגונה וטובה, שתשפיע לטובה על אופן קיום המצווה למחרת.

הר"ן גם כן הביא את דברי רש"י וכתב דהכי משמע בגמרא שההולכים לדבר מצווה פטורים בין ביום ובין בלילה אע"פ שאינם הולכים אלא ביום, והקשה, כפי שהקשו תוס', דכי מי שיש לו ציצית בבגדו ותפילין בראשו יהיה פטור משאר מצוות, הרי ודאי לא, וכן מוכח בגמרא בנדרים וכו'. וכתב שאכן תוס' העלו מכך שאין המתעסק במצווה פטור אלא באופן שאם יקיים מצוות סוכה יבטל ממצוותו.

אולם, הר"ן עצמו חלק וכתב כי לא נראה לו כן בסוגיות הגמרא, אלא גדר הדבר הוא שהעוסק במצווה פטור מן המצווה אף על פי שיכול לקיים את שתייהן. ומהגמרא בנדרים אין להוכיח להיפך. בודאי בשעה שהאבידה משומרת בתיבה לא פטור מליתן פרוטה לעני, שכן דווקא העוסק במצווה פטור אך לא המקיים מצווה בעלמא, ומי שיש אבדה אצלו, אף על פי שהוא מקיים מצווה בכל שעה, אין בו שם עוסק במצווה אלא בשעה שמנערה לצורכה, ובאותה שעה ודאי פטור מליתן פרוטה לעני, אף על פי שאפשר לקיים את שתייהן ולחזור ולנערו. ומכל מקום מותר להחזיר לו אבידתו אף למודר הנאה משום שעכ"פ דבר זה אינו שכית. ומבאר הר"ן, שהוא הדין לגבי הלוש ציצית, שהרי אינו מתעסק במצווה אלא רק מקיים מצווה ולכן אינו פטור משום כן ממצוות אחרות. לגבי סוכה לעומת זאת, אף על פי שקיום מצוות הסוכה לא תפריע לשלוחים מלקיים את המצווה עבורה נשלחו, מכל מקום נחשבים כעסוקים במצווה אפילו בשעת חנייתם כל זמן שלא סיימו את שליחותם, ומשום הכי פטורים מסוכה בכל שעה.

אם כן, לדעת התוספות ועוד ראשונים דין העוסק במצווה פטור מן המצווה נוהג רק כאשר עשיית המצווה השנייה מפריעה לעשיית המצווה הראשונה עבורה נשלחו, ולדעת הר"ן וסיעתו העוסק במצווה פטור מן המצווה אע"פ שיכול לקיים את שתי המצוות ללא הפרעה, ובלבד שעוסק באותה שעה בפועל במצווה הראשונה. אם אינו עוסק במצווה ממש, אע"פ שמקיים את המצווה באותה שעה, אין בו שם עוסק במצווה להיות פטור מהמצווה האחרת.

רא"ו בקובץ שיעורים (ב"ב אות מח) ועוד אחרונים העלו חקירה יסודית בדין העוסק במצווה. מצד אחד, אומר רא"ו, אפשר לפרש את דין העוסק במצווה כפטור, כך שבשעה שעוסק במצווה יש לו ממש פטור לגבי המצווה האחרת עד כדי שאם יעזוב את המצווה הראשונה ויפנה אל השנייה לא יצא ידי חובת המצווה ויצטרך לחזור אחר כך ולקיימה, כמי שאכל מצה בשעה שהיה שוטה ואחר כך נשתפה, ומצד שני, אפשר לומר שהעוסק במצווה אינו פטור ממש אלא שהוא כמו אנוס מלקיים את המצווה אחרת, אבל אם עמד וקיים את המצווה האחרת יוצא בה.

וניחזי אנן. אם נאמר שפטור העוסק במצווה הוא פטור ממש, כך שלמצווה האחרת אין כלל מקום וקיום לגביו, לכאורה מונח בזה, בפרט, שאין לעוסק שום עניין וצורך להתאמץ לקיים אותה, ואדרבה, אף אם יקיים את אותה מצווה לא יצא בה ידי חובה. וכך יסברו הר"ן וסיעתו לפיהם כל מי שיש בו לכל הפחות שם עוסק במצווה, ולא רק מקיים מצווה, לא צריך לקיים את המצווה הנוספת אפילו אם יכול לעשות זאת ללא שום הפרעה. ומאידך, אם נאמר שפטור העוסק במצווה אינו באמת פטור גמור, אלא רק גדר של אנוס, שכאשר עוסק במצווה ואין ביכולתו לקיים את המצווה האחרת אין לו לעזוב את זו עבור זו, ממילא ברור שאם מדובר בשתי מצוות היכולות להתקיים זו עם זו מבלי שתפריע האחת לרעותה, שוב אינו בו שם אנוס ועליו לקיים את שתייהן. וכך סוברים התוס' והראשונים שעימם. כך תלו כמה אחרונים.

ברם, נראה שלפחות צד אחד בחקירה או בתלייה אינו מוכרח לחלוטין. אכן, אם פטור העוסק במצווה גדרו של אונס, שפיר יש לומר שאם אינו אונס ויכול לקיים את שתי המצוות הרי הוא מחוייב בכך. זה פשוט. אמנם, אם נאמר שגדר פטור העוסק במצווה הינו פטור ממש, ולא רק גדר של אונס, אין זה אומר שהמצווה האחרת שפטור ממנה הרי היא כמי שאינה כלל עד כדי שאם יפנה אליה ויעשה אותה יחשב כמו האוכל מצה בשעה שנשתטה. הגם שלא חייב במצווה הנוספת ייתכן כי יש עניין לקיים אותה בכל זאת, או לכל הפחות שאם בא וקיים אותה יש בזה שום תועלת.

ובאמת הר"ן הוסיף וכתב זאת במפורש בסו"ד, שאע"פ שלא חייבתו תורה לטרוח ולקיים מצוות אחרות אע"פ שאפשר, מכל מקום יש להודות שכל שאינו צריך לטרוח כלל אלא כדרכו במצווה הראשונה יכול לצאת ידי שניהם, בכי האי גוונא ודאי יצא ידי שתיהן, ומהיות טוב אל יקרא רע. והוסיף שכן משמע אף בגמרא (עמוד ב) לגבי חתן ושושביניו הפטורים מן הסוכה, שיאכלו וישמחו בסוכה, שאע"פ שהעוסק במצווה פטור מן המצווה, הרי אין דרך המשמחים לשמח חתן וכלה בחופה בלבד אלא אף בחדרים ובעליות ובסוכה, וכיון שכדרכם יכולים לקיים את שתי המצוות שואלת הגמרא מדוע אינם עושים כן. לפי שיטת התוס', במאמר המוסגר, דברי הגמרא מתיישבים בפשיטות, שכן פטור העוסק במצווה הוא רק כאשר יש הפרעה בין המצוות. ממילא, שואלת הגמרא היטב שכיון שאין סתירה בין הסוכה לבין השמחה הרי הם מחוייבים בשתייהן.

הנה, הריטב"א גם כן העלה את התמיהה הכיצד המניח תפילין, המתעטף בציצית או מי שיש מזוזה בפתחו יהיה פטור מכל המצוות מדין העוסק במצווה, וכתב שפשוט וברור שאין הפטור שייך אלא באופן שישנה סתירה בין שתי המצוות ואינו יכול לקיים את שתיהן. אמנם, המשיך ושאל הריטב"א, אם כן לשם מה נדרש לדין זה מקור מן התורה, והרי פשוט שאם אינו פטור לעולם אלא רק כאשר עוסק במצווה הראשונה, מהו הצד לכך שיניח את המצווה הראשונה מפני המצווה האחרת. על כך ענה הריטב"א שהשמיענו הכתוב שאפילו אם רוצה להניח את המצווה הזו על מנת לקיים מצווה אחרת גדולה ממנה אין הרשות בידו. סד"א שאף שהוא פטור מן המצווה האחרת מכל מקום אם יבוא ויקיים אותה הרשות בידו, קמ"ל שכיון שפטור ממנה הרי היא לגביו כדבר של רשות ואסור להניח את המצווה עברה נשלח מפני דבר רשות. עוד לימד הכתוב כי אפילו אם ישנה מצווה קבועה לזמן ודאי, כגון קריאת שמע ושחיטת הפסח, וקודם לכן באה לו מצווה אחרת שתבטלנה מהמצווה הקבועה אם יתחיל בה, רשאי הוא להתחיל בזו שבאה לידו עכשיו אף שהמצווה בעלת הזמן הקבוע עלולה להיבטל, ואינו נחשב כמי שפורק עצמו מהמצווה, שאין חיוב המצווה מוטל עליו עד שיגיע זמנה, ואם קדמה לזמנה מצווה אחרת, הראשונה קודמת.

הרי שנקט הריטב"א להלכה בפטור העוסק במצווה שאינו שייך אלא באופן שישנה סתירה בין שתי המצוות וכדעת התוספות, כך שלכאורה אוחז הריטב"א שגדר העוסק במצווה הוא כאדם האנוס מלקיים את המצווה השנייה בהיותו מקיים את הראשונה, אך אם יוכל לקיים את שתי המצוות עליו לעשות כן. מנגד, במה שכתב שהשמיענו הכתוב שאינו יכול להניח את המצווה הנוכחית על מנת לקיים את האחרת לפי שהמצווה השנייה הרי היא לגביו כדבר של רשות שאסור להניח את המצווה הנוכחית עבורו, משמע לכאורה להיפך, שפטור העוסק במצווה הוא פטור בעצם ולא רק נסיבות של אונס. כאשר אדם עומד בנסיבות אונס, אין כאן שום שינוי בהגדרת המצווה ובחיובה אלא רק בהגדרת המצב של האדם אל מול חובותיו.

ונראה שהריטב"א לא הלך לא בדרכם של התוס' ולא בדרכו של הר"ן כי אם בדרך אמצעית. אכן סובר הריטב"א להלכה שאין העוסק במצווה פטור מן המצווה אלא כאשר קיום המצווה השנייה מפריע לקיום המצווה הראשונה ואינו יכול לקיים את שתיהן, כפי שסוברים תוס'. אולם, טעם הדבר

אינו כפי שרצו לתלות האחרונים ולומר שהעוסק במצווה נחשב כאנוס, אלא יש לומר שבאמת פטור הוא מהמצווה השנייה, ומכל מקום גדר הפטור אינו מוחלט אלא רק בשעה שבאמת הוא עסוק ואינו יכול לקיים את המצווה השנייה. רוצה לומר, העוסק במצווה אכן פטור ממש מן המצווה האחרת, אך אין אדם נחשב לעוסק במצווה ביחס למצווה אחרת אלא בשעה שאם יעבור לקיים את המצווה האחרת יפגע הדבר בעיסוק וקיום המצווה הנוכחית. והואיל והעוסק במצווה פטור ממש מן המצווה האחרת, שפיר גדר חיוב המצווה האחרת משתנה בעצמו מהיות המצווה דבר חיוב אל דבר הרשות, ולא שגדר החיוב של האדם משתנה כפי שקורה לאדם בשעת אונס:

עקב

ואכלת וברכת

בעקב (פרק ח פסוק י), ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוֹקֶיךָ על הארץ הטובה אשר נתן לך. ע"כ. ואמרו במסכת ברכות (דף לה ע"א) כיצד מברכין וכו', סברא הוא אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. עכ"ל. דהיינו, למסקנת הסוגיא חיוב ברכות הנהנין נלמד מסברא שאסור לו לאדם שיהנה וכו'.

ודנים האחרונים בגדרה של סברא זו, שאכילה גוררת בצידה ברכה על האוכל, האם הברכה הינה התרה של ההנאה באוכל, רוצה לומר, האוכל ובעצם כל העולם נדון במובן מסוים כמוקצה מן האדם ובאה הברכה ומתירתו לבוא בקהל מי שברך, או דנימא שמהות האוכל או שאר דבר ההנאה אינה משתנה בין קודם הברכה או לאחריה, אלא שכאשר אדם נהנה מדבר מה הרי מתחייב במובן מסוים לשבח את הקב"ה בברכת שבח על כך, כמו שאסור לאדם לקחת דבר מה לחבירו בלא תשלום באופן שבו התשלום אינו מתיר שום דבר אלא רק תשלום בעלמא, ושבח הברכה משמש כמו תשלום כנגד הלקיחה.

לשון הגמרא, אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. ובהמשך העמוד, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה מעל וכו', כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו נהנה מקודשי שמים וכו', ומשמעות הלשון נוטה לכך שהברכה מתירה את ההנאה תוך שינוי של מהות הדבר ממוקצה למותר. ובעמוד ב, אמר רבי חנינא בר פפא כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו גזל להקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, וגם לשון זו משתמעת כך שהברכה מתירה לקחת את ההנאה שאלמלא כן גוזלה. אך רש"י פירש, גזל להקדוש ברוך הוא את ברכתו. עכ"ל. דהיינו שאין הברכה מצילה מפני הגזל של ההנאה, כי ההנאה עצמה מותרת ולא שייך לגזול אותה, אלא שהברכה מתחייבת בתור שבח על ההנאה, ומאחר שירד לעולם חיוב של ברכת השבח ואין זה מברך הרי הוא גוזל הוא את הברכה. ואזיל רש"י לשיטתו בעמוד א, כי שם פירש סברא הוא דכיוון דנהנה צריך להודות למי שבראם, רוצה לומר, לעולם מותר ליהנות, אלא שכתוצאה מן ההנאה מתחייבת ברכת שבח והודאה למי שבראם.

בסוגיית הגמרא בדף נא (ע"א) בעו מיניה מרב חסדא, מי שאכל ושתה ולא ברך מהו שיחזור ויברך, אמר להו מי שאכל שום וריחו נודף יחזור ויאכל שום אחר כדי שיהא ריחו נודף, אמר רבינא הלכך אפילו גמר סעודתו יחזור ויברך, דתניא טבל ועלה אומר בעלייתו ברוך אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על הטבילה, ולא היא התם מעיקרא גברא לא חזי, הכא מעיקרא גברא חזי והואיל ואידחי אידחי. ע"ש. כלומר, טוענת הגמרא שבטבילה ישנו סעד יותר גדול לאפשר לברך לאחריה כיוון

שהאיש היה אסור בברכה קודם הטבילה. ועכ"פ, מבאר רש"י את טענת רב חסדא, וכי יחזור ויאכל שום אחר כדי שישיריח יותר כלומר יוסיף על סרחונו ויעשה ברכה לבטלה. עכ"ד. דהיינו ששאלו מרב חסדא האם אפשר לברך על האוכל לאחריו, ותשובתו על כך הינה שברכה שלאחרי האוכל הינה סרחון נוסף, כלומר ברכה לבטלה. וקשה להבין ההו"א בסברא כיצד יש מקום לברכה שהיא המתיר של ההנאה מאוכל להיעשות לאחר שהמעשה נעשה והאוכל נאכל. בהכרח הסברא השזורה בדיון כחוט השני הינה שהברכה באה לצד ההנאה כמין תשלום וחיוב מתלווה של ברכת שבת, והואיל ויחד עם האוכל יש לשבח, שוב יש מקום לדון האם השיבוך יכול להיעשות גם לאחר ההנאה. ושוב, אזיל בזה רש"י לשיטתו.

אבל המהרש"א כתב, טעות נפל בפירש"י במה שפ' ויעשה ברכה לבטלה דאם כוונת רב חסדא דלא יחזור ויברך מאי קאמר עלה רבינא הלכך אפילו גמר כו' גם אין המשל דומה לנמשל, אבל כוונת רב חסדא דיחזור ויברך אם לא גמר לאכול והשתא המשל דומה לנמשל וכי משום שלא בירך כבר על שאכל ששכח יוסיף על סרחונו שלא יברך על מה שיאכל עוד ועלה קאמר רבינא שפיר הלכך וכו'. עכ"ד. והאמת שגם המהרש"א אזיל לשיטתו בדף לה, ששם כתב ומה שפירש"י גבי כאלו גוזל להקב"ה את ברכתיו וכו' א"צ, אלא גוזל ממש להקב"ה אותו דבר שאוכל ונהנה ממנו דקודם הברכה שלו הוא. עכ"ד. הרי נתבאר שלדעתו ז"ל הברכה מתירה את ההנאה, שאם לא כן לקיחת ההנאה הרי היא כגזילה. ואם גזל ואכל בלא ברכה פעם אחת, שפיר אומר רב חסדא שאין לו לגזול ולאכול בלא ברכה פעם נוספת.

באו"ח סי' ריב נקט הט"ז (סק"ז) וא"ד, צריך לברך עליו שלא יהנה מהעה"ז בלא ברכה וכו' ולעד"נ לתרץ באופן זה דהתם מירי בברכה אחרונה. ע"ש. והעיר על אתר הפמ"ג (משבצות זהב), עיין ט"ז, מה שכתב בורא נפשות רבות אסור להנות בלא ברכה איני יודע דברכה ראשונה בכל שהוא דאסור להנות אבל אחרונה שבח והודאה הוא בכשיעור. עכ"ד. הרי נחלקו אם הסברא שאסור להנות בלא ברכה שנאמרה לגבי ברכה ראשונה שייכת אף באחרונה. ובפשטות בהא פליגי, שאם הסברא המחייבת את ברכת הנהנין הינה שלצד ההנאה יש ליתן שבח והודאה, הרי יש מקום לדעת הט"ז לדמות ברכה אחרונה לברכה ראשונה, שכפי שיש שבח לקראת פתיחת ההנאה כך ישנו שבח מיד לאחר סיום ההנאה. כמין חיוב תשלום המחולק לכמה תשלומים לאורך ההנאה. ואף הפמ"ג כתב שברכה אחרונה מחייבת מפני שהיא שבח על ההנאה, אלא שלדעתו שבח זה אינו סיבת החיוב הבסיסית לברכות הנהנין הנמצא בברכה ראשונה, שלא, כנראה, כדעת הט"ז.

הגמרא בברכות, דף יב ע"א, דנה במקרה שנקיט כסא דשכרא בידיה וקסבר דחמרא הוא, פתח וברך אדעתא דחמרא וסיים בשכרא מאי, בתר עיקר ברכה אזלינן או בתר חתימה אזלינן. ע"כ. והביאו התוס' וכתבו, ופירש רב אלפס השתא דלא אפשיטא בעיין אזלינן לקולא ואפילו פתח בחמרא וסיים בשכרא יצא, ור"י היה אומר לחומרא דצריך לברך פעם אחרת. עכ"ד. ובפשטות יש לתמוה, מדוע אם אזלינן בספק דינן לחומרא לפי ר"י משמעות הדבר שצריך לברך פעם נוספת, והרי קיימא לן דספק ברכות לקולא. והשיב על כך רע"א ע"פ המהרש"א במסכת פסחים (דף קב ע"א) שלא שנינו כלל זה אלא בברכות המצוות שבהן הברכות אינן מעכבות, אבל בברכת הנהנין אסור לאכול בלא ברכה. לכן אם אינו מברך לא נתיר לו לשתות עד שיברך, והואיל ובמצאות אנו מחייבים ברכה זו בוודאות, שוב גם אין שום צד לקרוא לה ברכה לבטלה. ועוד, דבלאו הכי יש כאן ברכה לבטלה אחת, שהרי אם לא יברך שוב לא יאכל והברכה הראשונה שברך, אם ברך, נמצאת לבטלה. והרי"ף פליג וסבירא ליה שבכהאי גוונא אין הברכה מעכבת מפני השתייה או האכילה, וכיוון שאינה מעכבת אינה שונה מברכות המצוות דאזלינן לקולא, ואם יחמיר על עצמו ויברך יתכן שאף יתקל בברכה

לבטלה.

ונראה שיסוד מחלוקתם בצורך לשוב ולברך אינו אלא בצדדים שהועלו. שאם אסור לו לאדם ליהנות בלא ברכה כיוון שהברכה הינה הדבר המתיר את האוכל המוקצה, שוב יש מקום לסברת הר"י שכל שלא הוברר לנו שהאדם התיר את המוקצה לא נניח לו לגשת אל המוקצה, לשתות ולאכול. הרי המוקצה עומד בספק איסור ולמה שנתיר לאדם לגשת אל ספק איסור מבלי שנבקש ממנו לבוא ולהתיר את האיסור קודם גישתו אליו. אך אם הצורך לברך נובע משבח הבא כנגד ההנאה, הרי גם אם אנחנו מסתפקים אם האדם ברך אם לאו, בכל מקרה האוכל עצמו מותר ואינו מעוכב מחמת הברכה, כפי שבברכת המצוות הברכה אינה מעכבת את המצווה. ואמנם נותר ועומד ספק האם האדם שילם את השבח שכנגד הברכה, אך בהכרעת ספק זה באים אנו לדיני הספיקות שבהם ספק ברכות לקולא, ועל הצד שכבר בירך את הברכה וכעת מברך שנית הרי הוא מברך ברכה לבטלה, כפי שטוען הפנ"י בסוגיא שאפילו אם הסברא בחיוב הברכה היא מהתורה אפ"ה אתי שפיר הא דקי"ל דספק ברכות להקל משום דלא שייך להחמיר דכיוון דאסור לברך ברכה שאינה צריכה משום הכי ממילא אזלה לה הך סברא:

סברא וברכות הנהנין

בעקב (פרק ח פסוק י), ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוך על הארץ הטובה אשר נתן לך. ע"כ. אמרו חז"ל בגמרא בברכות (דף לה) בעניין ברכת הנהנין, אלא סברא הוא, אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. ת"ר אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה מעל. מאי תקנתיה, ילך אצל חכם. ילך אצל חכם מאי עביד ליה, הא עביד ליה איסורא, אלא אמר רבא ילך אצל חכם מעיקרא וילמדנו ברכות כדי שלא יבוא לידי מעילה. אמר רב יהודה אמר שמואל, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו נהנה מקודשי שמים שנאמר לה' הארץ ומלואה. ר' לוי רמי, כתיב לה' הארץ ומלואה וכתוב השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם, לא קשיא כאן קודם ברכה כאן לאחר ברכה. א"ר חנינא בר פפא, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו גוזל להקב"ה וכנסת ישראל וכו'. ע"ש.

הנה כי כן, אומרת הגמרא כי המקור לחיוב ברכות הנהנין הוא מסברא שאסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, שאם נהנה הרי הוא מועל, כאילו נהנה מקודשי שמים וכאילו גוזל להקב"ה וכנסת ישראל. ומשמע בגמרא, מכך שחיפשה מקור לדין ברכות הנהנין בלשון מנא הני מיילי ומן המקורות שהביאה לאורך הסוגיא כמקורות לברכות הנהנין, שדין ברכות הנהנין הוא מן התורה.

יתר על כן, בפירוש תלמידי רבנו יונה על הרי"ף (שם בדף כה ע"א מדפי הרי"ף) אף כתב אהא דאמרינן בגמרא ילך אצל חכם בקי מעיקרא וכו', שמי שאינו יודע הברכות באיזה עניין יוכל לאכול, שאם יאכל יתחייב קרבן מעילה בכל פעם ופעם. ומהדרינן שילך אצל הבקי וילמדנו הברכות של כל דבר ודבר, והוא הדין שאפילו אם לא ידע אלא ברכת שהכל יצא בה מידי מעילה, דתנן (דף מ ע"א) ועל כולם אם אמר שהכל יצא, אלא שצריך ללמוד כדי שיברך הברכה הראויה לכל דבר ודבר. עכ"ד. וחידוש גדול נתחדש בדבריו, שאם יאכל ללא ברכה יתחייב קרבן מעילה בכל פעם ופעם, ובודאי אין חיוב קרבן אלא על דבר שחיובו ממש ולחלוטין מדאורייתא, שאם לא כן הרי נמצא מביא חולין בעזרה. ועם זאת, למרות החיוב הגמור מן התורה לברך, אם ברך שהכל יצא, מן הסתם מפני שענה בזה על הצורך שהעמידה הסברא לבקש מאת ה' כדי שלא יהיה גוזל מאיתו יתברך.

היחס הדו סיטרי בין הסברא לבין החיוב הגמור מן התורה, עד כדי קרבן אם לא מברכים כלל

ועד כדי ביטול הבאת הקרבן אם מברכים ברכה, אפילו שאינה הברכה המיועדת לאותו דבר, כיון שעכ"פ יוצאים ידי הסברה, טעון בירור רב מה גדרה ומה כוחה.

הנה, מקורות נוספים ורבים לכך שהסברה הינה כלי מרכזי לבירור הלכות ולפעמים אף ביצירתן. הגמרא בכתובות (דף כב ע"א) אומרת, מניין לפה שאסר הוא הפה שהתיר מן התורה, שנאמר את בתי נתתי וכו', למה לי קרא סברא היא, הוא אסרה והוא שרי לה. בגמרא בבבא קמא (דף מו ע"ב) נאמר, מניין להמוציא מחבירו עליו הראיה, שנאמר מי בעל דברים יגש אליהם וכו', ומיד שואלת, למה לי קרא סברא הוא, דכאיב ליה כאיבא אזיל לביה אסיא. בברכות (דף ד ע"ב) ובעוד מקומות נוקטת הגמרא בלשון איבעית אימא קרא ואיבעית סברא. מכל אלו ועוד עולה מקומה של הסברה וגדרה כמי שיכולה להחליף את הפסוק.

ובאמת הדברים לכאורה תמוהים. הרי בכל תקנה או גזירה שתיקנו חכמים בהכרח ישנה סברא העומדת בבסיסה. הרי אם לא כן לא היו באים חז"ל ומעמידים את תקנתם. ואם אכן כל סברא היא דאורייתא, אזי לא היו כלל הלכות דרבנן, שכן, כאמור, בכל הלכה דרבנן ישנה סברא. וגם אם נבוא ונחלק כי דבר שתיקנו חז"ל בתורת גדר וסייג אינם דברים בעלי סברא עצמית אלא רק להרחקה מעשיית דברים אחרים שבהם יש סברא, ולכן אין חיובם מן התורה, הרי על תקנות חז"ל שלא ניתקנו בגדר של סייג, כמו חנוכה ופורים, אין בכך תשובה. ישנן תקנות חז"ל המבוססות על סברא מהותית, ואם סברא דאורייתא היא, הרי גדרן היה צריך להיות כשל תורה.

ואפשר לומר, וכן טענו חלק מן האחרונים, שאכן סברא יכולה להעמיד חיוב עם תוקף של תורה, אך אין כל סברא עושה זאת. יש סברא ויש סברא. יש סברא בסיסית ויסודית, מושכל ראשון שאי אפשר זולתו, כגון הסברא המחייבת את דין המוציא מחבירו עליו הראיה, שהרי באמת כל תינוק יודע ויכול לומר שמוטל על מי שכואב לילך לרופא ולא על אף אחד אחר. זהו סדרו התקין של העולם ואלמלא היה כך לא היה העולם יכול להתנהל כשורה. ולעומת זאת, ישנם עניינים אחרים, שאף על פי שיש סברא ביסודם, הם אינם מוכרחי הסברא ממש ולכן אין גדרם כשל תורה. כן למשל חנוכה ופורים, תקנות דרבנן בעלות משמעות וטעמים רבים, אבל רמת הסברא שבהן אינה כשל מושכל ראשון ודבר שאי אפשר היה לחשוב לעשותו באופן אחר או אפילו לא לעשותו כלל.

הגמרא בברכות בעניין ברכת הנהנין, כאמור, הינה אחד המקורות העיקריים לדון בהם בגדר הדברים המחוייבים מסברא.

וכתב הפני יהושע על דברי הגמרא, דהנה משמע מלשון כל הפוסקים שלפי מסקנת הגמרא כל ברכות הנהנין הן מדרבנן, לבד מברכת המזון ואולי ברכת שבעת המינים. ויש לתמוה, שהרי בכל הש"ס משמע שדבר הנלמד מסברא הרי הוא נחשב מדאורייתא, ואדרבה, הש"ס מקשה למה לי קרא סברא הוא. ואפילו התוס' במקום שכתבו שהפסוקים שהביאה הגמרא להיות מקור לברכת הנהנין הינם אסמכתא, אין לפרש את כוונתם בהכרח שחיוב ברכת הנהנין הנובע מסברא הוא מדרבנן, אלא ייתכן שהתכוונו לדבר הזה בעצמו שאכן חיוב ברכת הנהנין מן התורה נובע מסברא, כך שהפסוקים שהובאו בגמרא לכך אינם אלא אסמכתאות. על כל פנים, קשה, שמצד אחד מתייחסים לברכות כאל דינים מדרבנן, ומאידך משמע בכל מקום שחיוב מסברא גדרו כשל תורה.

והוסיף וכתב, ומיהו נראה שאפילו אם נאמר שסברא זו הינה גם כן מדאורייתא, אפילו הכי נוכל להבין את ההתייחסות לברכות כאל דברים מדרבנן ביחס לדין שספק ברכות להקל. והטעם, משום שלא שייך להחמיר בזה, כיון שאסור לברך ברכה שאינה צריכה, ואם כן הסברא המחייבת מלכתחילה לברך הלכה לה, כי אין לאדם לבקש דבר אם בבקשתו זו עשוי לחטוא. ומאותו הטעם גם בעל קרי אינו מברך לפני המזון, שכן כל החיוב לברך הוא מסברא שאדם צריך לברך לפני שמשתמש

ונהנה מדברי ה', וכאן המניעה לברך היא משום כבוד ה' עצמו. ועוד יש לומר, שכיון שמברך על המזון לאחריו, אם כן אינו נהנה מן העולם הזה בלא ברכה. כך כתב הפנ"י שנראה לו, ומכל מקום נשאר בצריך עיון.

אכן, נראה מהאחרונים שהדברים עולים היטב אלו עם אלו ואין כאן קושי כלל. סברא וברכת הנהנין יכולות להיות מן התורה, ועדיין ברור כי ספק ברכות דינו להקל. עיקר חיוב האדם לבקש מאת ה' לפני שאוכל זו סברא אלימתא, מושכל ראשון ובסיסי, ברם, לאחר שהאדם בא ומבקש וכל הדיון הוא רק האם אמר את הנוסח המדויק שתיקנו חז"ל כנוסח המתאים והנכון ביותר, הסברא הבסיסית שאין לאכול ללא בקשה הלכה לה, ונשארה רק סברא בעלמא באותה חומרה כפי שיש בכל תקנות דרבנן, גם אלו שאינן מוכרחות ממש. לכן החיוב לברך ולבקש הוא מן התורה, אבל הדיון אודות אמירת הנוסח המסוים, חוץ מבקשה כללית שהאדם תמיד יכול לבקש, דיון זה עוסק בפרטים מדרבנן שיש בהם סברא אך אינם מוכרחי סברא, ושפיר מובן שהדין בו הוא להקל.

בפירוש תלמידי רבנו יונה על הרי"ף דלעיל נזכר כי מהדרין שילך אצל הבקי וילמדנו הברכות של כל דבר ודבר, והוא הדין שאפילו אם לא ידע אלא ברכת שהכל יצא בה מידי מעילה, ונדמה לכאורה כי מדובר באותו העניין ממש. עיקר הסברא לבקש מה' קודם לאכילה הינה סברת יסוד מוכרחת, אולם, עבורה די גם בברכת שהכל כיוון שעכ"פ ביקש בנוסח כלשהו. רק לכתחילה כדי לצאת ידי חובה גם ביחס לתקנת הנוסח שתיקנו חכמים צריך שידע ברכתו של כל דבר ודבר, אך גם אלמלא כן, ידי חובת התורה יצא. באופן דומה ייתכן להבין גם את הטענה של הפנ"י, גם אם לא התכוון לכך, שאפשר שדי בברכה האחרונה כדי לצאת יד"ח הסברא מדאורייתא, שכן אע"פ שסדר הברכה לא נעשה כהוגן, עיקר מהות הבקשה ישנה.

הצל"ח בחידושו שם בברכות משיג על ההנחה של הפנ"י וא"ד, ומה שכתב הגאון בעל פני יהושע דכיון דמסיק דסברא הוא ממילא הוא מן התורה שהרי מצאנו שאמרו הא למה לי קרא סברא הוא, שמע מינה שסברא מועיל כמו פסוק, אומר אני שזה שייך רק בדין מן הדינים כמו בכתובות (דף כב ע"א) מניין שהפה שאסר הוא הפה שהתיר, ובבבא קמא (דף מז ע"ב) מניין להמוציא מחבירו עליו הראיה וכו', שבאלו המקומות מקשה הגמרא קרא למה לי סברא הוא. אבל לומר על דבר שהוא מסברא שהוא חשוב מצווה דאורייתא, זה לא שמענו. ואם הדבר כן, לחינם נכתבו כל המצוות שהם שכליות, ועוד, שסברא זו שאסור ליהנות מעוה"ז בלא ברכה סברא זו שייכה בכל באי עולם, ואם כן יהיה ברכת הנהנין חובה גם על בני נוח, אתממה. אלא ודאי הכוונה הוא שכיון שהוא סברא לכך תקנו חכמים ברכות הנהנין.

נמצא שהצל"ח העמיד חילוק בין ב' מינים בסברות, ישנה סברא הבאה להעמיד דבר שהוא בבחינת דין מן הדינים, כגון המוציא מחבירו עליו הראיה, דהיינו סברא שאינה באה לחדש דין באפן עצמאי, אלא רק לשפר ולפרש עיקרון או מצווה שכבר יש להם קיום. ומנגד, ישנה סברא שאינה באה עבור דין שמן הדינים אלא עבור בריאת דבר חדש לחלוטין, דבר שאין לו שום ביטוי לקיום מלבד מה שנובע מן הסברא. בהתאם, מחלק הצל"ח ואומר כי סברא דאורייתא רק לגבי הסוג הראשון, דין מן הדינים, שחיובו בלאו הכי מן התורה והסברא באה רק לפרש אותו ולהוסיף דבר במסגרתו. עבור הסוג השני, לומר על דבר שכל כולו מסברא שהוא חשוב מצווה דאורייתא, אומר הצל"ח, זה לא שמענו.

הוסיף הצל"ח בדבריו והקשה על הפני יהושע שתי קושיות. האחת, שאם הדבר כן שדבר שהוא מסברא חשוב מצווה דאורייתא, אזי לחינם נכתבו כל המצוות שהן שכליות, שגם אלמלא נאמר לגביהן ציווי היו השכל והסברא מחייבים אותן. ושנית, שאם הסברא שאסור ליהנות מהעולם הזה

בלא ברכה מחייבת מן התורה, אם כן ברכת הנהנין צריכה להיות חובה על כל בני נח, שכן הסברא שייכת בכל באי עולם, עם ישראל ושאר האומות כאחת.

את השאלה האחרת, מדוע לא נתחייבו גם שאר האומות בברכות הנהנין, נראה ליישב ע"פ מה שנתבאר. אכן ישנה סברא בסיסית לבקש מהי"ת על כל דבר מאכל שבאים ליטול ולאכול, כי הכל של ה' ומאיתו אנו נוטלים, בין אם מדובר בעם ישראל ובין אם מדובר בשאר האומות. אלא שסברא זו אינה מחייבת סדר ברכות מסוים. את סדר הברכות חז"ל תיקנו, כפי הסברא הנראית להם להעמיד את הדבר על הדרך הטובה ביותר, אך מכל מקום סברא בסיסית ויסודית בבחינת סברא דאורייתא אין בזה. לכן אפשר שגם הגויים באמת זקוקים לבקש מהקב"ה על כל דבר ודבר, ומכל מקום לברך לפי נוסח מסוים אינם זקוקים, כי אין זה מחוייב על ידי סברא בסיסית.

ברם, כדי ליישב את שאלתו השנייה של הצ"ח, בדבר תפקיד הציווי במצוות שכליות שהשכל והסברא בלאו הכי מחייבים אותן, זקוקים אנו ליסוד נוסף במהות הציוויים שבתורה.

כאשר רואים בסברא תחליף לציווי הפסוק, מניחים במובלע שהציווי אין בו מאומה מעבר לגילוי מידע והעברת האינפורמציה מה צריך לעשות. כשהקב"ה מצווה את האדם להניח תפילין, אין בזה לכאורה אלא גילוי מידע שהרצון של ה' הוא שהאדם יניח תפילין, ומכאן שאם ישנה סברא שאומרת שזהו רצון ה' או שכך ראוי לעשות, בכי האי גוונא אין צורך בפסוק. אלא שנראה שהנחה זו איננה נכונה.

רא"ו בקובץ מאמרים במאמר התשובה, מביא את דברי רמח"ל המבחין בין שתי בחינות שיש בכל מצווה ובכל עבירה, בחינת הציות והמרי והבחינה המהותית. כאשר אדם עושה עבירה, אוכל חזיר ח"ו וכדו', יש בעבירה זו שתי בחינות רעות. מצד אחד האדם מרד ופעל נגד הציווי שלא לאכול חזיר, ומצד שני האדם פעל גם את הנזק המהותי שיש באכילת חזיר אותו האיסור בא מלכתחילה למנוע. ושני פנים למטבע. כאשר אדם מקיים מצווה, כמו הנחת תפילין, הוא פועל בזה שני דברים. מצד אחד האדם בא ומציית לציווי הי"ת, דבר טוב וראוי, ומצד שני האדם פועל גם את התועלת הרוחנית או התיקון שיש בהנחת התפילין שמחתמתה מלכתחילה ישנה מצווה של הנחת תפילין.

בכך לכאורה מתיישבת תמיהת הצ"ח מה עניין הציווי במצוות השכליות שיש בהן סברא המחייבת מן התורה. אכן הסברא שישנה במצווה שכלית יכולה לחייב לקיים אותה גם אלמלא הציווי, אלא שמאחר שנוסף גם ציווי על הסברא, שוב כאשר אדם יקיים את המצווה או יבטלה יפעל בזה גם במימד הנוסף של הציות או של המרי, ובכך נבדלת המצווה השכלית מדבר שכלי בעלמא שאינו מעוגן כמצווה.

ויתרה מכך, לכאורה בזה ממש נחלקו הפנ"י והצל"ח ואזלי לשיטתם. לדעת הפני יהושע, ישנם שני אפיקי חיוב במצוות, חיוב דרך ציווי וחיוב דרך סברא, ושני החיובים יכולים לבוא ביחד או לחוד. משום כך המצוות השכליות לא נכתבו לחינם, שכן כתיבתן באה להוסיף בהן את מימד הציווי, ומשום כך סברא גם ללא ציווי יכולה לחייב מן התורה, כמו בברכת הנהנין. לדעת הצ"ח, מנגד, אין לסברא עמידה ללא ציווי, וכך ברכות הנהנין אינן מדאורייתא ומצוות שכליות אינן עומדות אלמלא נצטוו בהן. ומשום האי טעמא גם שייך לחלק בין סברא הבאה לחדש דבר לחלוטין לבין סברא הבאה להרחיב דין מן הדינים. כאשר הסברא מחדשת את הדבר לגמרי מבלי שישנו איזה ציווי שהעמיד את הדבר, כפי שנתבאר, אין לסברא עמידה. לעומת זאת, כאשר הדין כבר שריר וקיים מחמת ציווי, יכולה הסברא להצטרף אל הציווי ולעמוד מחמתו:

צדקה ותענית

בעקב (פרק ט פסוק ט), לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. ע"כ.

בברכות, דף ו ע"ב, אגרא דתעניתא צדקתא. ע"כ. פירוש, השכר על התענית הוא הצדקה שנותנים לערב לפרנסת העניים שהתענו היום. כך ע"פ רש"י.

בדף לב עמוד ב ישנה גם כן התייחסות לתענית ולצדקה, אמר רבי אלעזר גדולה תענית יותר מן הצדקה, מאי טעמא זה בגופו וזה בממונו. ע"כ. וצריך להבין את היחס שבין שתי האמירות, שבעוד מהאמירה הראשונה שההגעה ליזכות של צדקה היא השכר של התענית משמע שהצדקה גדולה מהתענית, שאלמלא כן הרי היה לנו לומר שהשכר של התענית הוא עצם הזכות של התענית עצמה ולא הזכות של הצדקה המסונפת אליה, האמירה השנייה אומרת בדיוק להיפך, גדולה תענית יותר מן הצדקה שזה בגופו וזה בממונו.

המהרש"א בחידושי אגדות ביאר את דברי הגמרא בדף ו באופן אחר מרש"י, כדי שלא יהא נהנה מתעניתו בממונו שיעור מה שלא אכל ושתה היום, לכך יתן שיעור הממון זה שנהנה לצדקה. עכ"ל. דהיינו שהתענית נשלמת ומזדכים בעבורה על ידי הצדקה הניתנת לאחר מכן, הואיל והצדקה מקזזת את הנאת השכר המורווחת לו מן התענית. ובעצם, כאשר נותן את הצדקה שלאחר התענית הרי הוא זוכה בשכר של תענית, וכ"כ המהרש"א בדף לב, שעל ידי הצדקה הווה תענית גמור, וממילא נכון שגדולה תענית מן הצדקה ונכון שעל ידי הצדקה נשלמת התענית ואין בין המימרות שום סתירה.

ברם, אדרבה, יש להקשות לאידך גיסא. הואיל ורק בעזרת הצדקה נשלמת התענית, ממילא בכל תענית שלמה יש גם צדקה וכל שכר של תענית גורר בצידו גם שכר צדקה. אם כך, פשוטים דברי רבי אלעזר שגדולה תענית מן הצדקה גם אלמלא הטעם שזה בגופו וזה בממונו, משום דבכלל מאתיים מנה. בכלל שכר התענית נמצא שכר הצדקה. וצריך לומר שכוונתו שאמנם כל אדם שמקיים תענית צריך לקיים גם צדקה, כי מבלי ליתן צדקה אין התענית נשלמת, אך החלק היחסי של התענית עצמה בכלל הזכות מרובה מהחלק היחסי של הצדקה משום שהראשון נעשה בגופו והאחרון נעשה בממונו.

נראה לבאר את היחס בין תענית וצדקה באופן נוסף, המתיישב גם לפירוש רש"י. רבי אלעזר קובע כי תענית גדולה מן הצדקה, וטעמו בצידו לפי שהתענית היא בגופו, כלומר, עושה רושם גופני, גשמי, מוחשי והיא הדרך היותר טובה על מנת לחנך את האדם לשנות את עצמו ואת דרכיו. גם אם האדם משוכנע בדעתו כי עליו להתחזק או לשנות איזו הנהגה, אין דומה כוונה להרגשה גופנית ואין דומה מחשבה למעשה. מבחינה זו אכן תענית גדולה מן הצדקה. אכן, כל אותו חינוך גופני המתבצע היטב בתענית אינו מגיע לכדי תכליתו בתענית בלחוד. המטרה בחינוך ילד אינה שהוא יהיה מחונך, אלא שפעולותיו ומעשיו יהיו מתוקנים וילד מחונך מתנהג באופן זה. באותו אופן גם התכלית של החינוך הגופני של התענית היא המעשים המתוקנים כלפי הזולת שבהם האדם מחסר מעצמו, כפי שלמד לחסר בתענית, ונתינת הצדקה היא מעשה כזה. הרי חזינו שהתענית גדולה מן הצדקה ברושם של האדם על עצמו, מפני שזה בגופו, אך הצדקה היא אגרא דתעניתא מבחינה זו שהיא הפירות שניתן לקטוף מן עץ החינוך הגופני שעליו הוכשרו וניתקנו:

ראה

הענקה זו צדקה

בראה (פרק טו פסוקים יג יד), וכי תשלחנו חופשי מעמך לא תשלחנו ריקם. העניק תעניק לו מצאנך ומגרנך ומיקבך אשר ברכך אשר ה' אלוקיך נתן לו. ע"כ

מצוות עשה של האדון להעניק לעבד עברי היוצא ממנו לחירות כך שלא יצא בידיים ריקניות, וטעם המצווה מפורש בתורה (פסוק טו), וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויפדך ה' אלוקיך, על כן אנכי מצווך את הדבר הזה היום. ואמרו, מה במצרים הענקתי לך, אף אתה תעניק לו.

ודנו האחרונים בגדר דין הענקה, האם הוא בבחינת חיוב ממוני, שהטילה התורה על האדון לשלם תשלום נוסף לעבד עבור עבודתו ממש כשכר פעולתו, או שמא אין זו אלא צדקה, לא בתורת חיוב אלא מתורת ויתור ומתנה בתורת חנינה, כלשון הסמ"ע (חו"מ סי' פו סק"ב). כך נקט גם הש"ך שם (סק"ג), דהדבר ידוע דהענקה הוא מדין צדקה וכדמשמע קרא ובש"ס בכמה דוכתי.

ואף שאין בדבר ראייה גמורה, אכן מדברי התורה שהענקת האדון לעבד היא כנגד ההענקה שהעניק הקב"ה לעמ"י משמע שמדובר במתנה וחנינה ולא בשכר פעולה, כי מה שייד שכר פעולה וחוב למה שהי"ת נותן לישראל, והלא אין זו אלא מתנת חנם בטובו יתברך. ומכל מקום אי"ז ראייה גמורה, כי אפשר שכנגד אותה צדקה שנתן ה' לישראל, שוב נעשו ישראל מחוייבים בדרך של שכר העבדות עצמו ליתן לעבדיהם את ההענקה חלף עבודתם. המקור והטעם יכולים להיות צדקה ובכל זאת הגדר יהיה כשכר פעולה.

גם מן הרמב"ם נשמע כי הענקה דומה לצדקה ואינה חיוב גמור, כי הנה בספר המצוות במצווה קצה הביא הרמב"ם ז"ל את מצווה הצדקה, והמצווה הקצה היא שצונו לעשות צדקה ולחזק החלשים ולהרחיב עליהם, במצווה קצה הביא את מצוות ההלוואה, והמצווה הקצה היא שצונו להלוות לעני להרחיב לו ולהקל עניינו ומצווה זו היא היותר חזקה ויותר מחוייבת מכל מצוות צדקה וכו', ובין השתיים, במצווה קצה, הביא את מצוות ההענקה, והמצווה הקצה היא שצונו להעניק עבד עברי כשיצא לחפשי, ולא יצא בידיים ריקניות. ואם לפני הענקה הובאה מצוות הצדקה ומיד לאחריה מצוות ההלוואה הדומה לצדקה, ואולי אף המעולה ממנה, נדמה שמוכרח הדבר שסובר הרמב"ם שגם הענקה מעניינה של צדקה היא.

אחת הנפ"מ בחקירה האם הענקה היא חיוב כחלק משכר העבד או צדקה היא האם ובאיזה אופן נוכל לכפותו אם לא ירצה לשלם את ההענקה. אם הוא מצד חוב, נראה פשוט שיש בזה דין של ירידה לנכסים ככל חוב שירדים עבורו לנכסי החב. מנגד, אם הענקה היא בבחינת צדקה, ודאי אין אנו יורדים לנכסי, אלא, אם בכלל, כופים אותו כדרך שכופים על כל מצוות עשה עד שתצא נפשו. ונתחבטו האחרונים כיצד ייתכן יהיה לכפות על ההענקה מצד כפייה על מצוות עשה, והרי קי"ל שאין כופים על מצוות עשה שמתן שכרה בצידה, ולגבי הענקה הרי נאמר וברכך ה' אלוקיך בכל אשר תעשה. וענו על כך האחרונים בכמה דרכים. אפשר שתהיה כפייה במצוות הענקה לפי שיש בה גם לאו וכדעת הסוברים שבמקום שיש לאו כופים. אי נמי, הענקה אינה מוגדרת כמצוות עשה שמתן שכרה בצידה, או מפני שלא נאמר השכר יחד עם הציווי, או מפני שהשכר לא ניתן באמת על מצוות ההענקה עצמה כי אם על טוב הלב והנפש החפצה שיש באדון בשעה שמקיים את מצוות ההענקה כראוי.

בגמרא בקידושין (דף טו ע"א) למדנו, הענק תעניק לו ולא ליורשיו. שאלה על כך הגמרא, יורשיו אמאי לא, שכיר קרייה רחמנא, מה שכיר פעולתו ליורשיו אף האי פעולתו ליורשיו, אלו לו ולא לבעל

חובו וכו'. ומשמע לכאורה בפירוש בלשון הגמרא שהענקה אינה צדקה אלא ממש שכר פעולה כך ששייכת בה ירושה, כפי שטענה הגמ' בשאלתה וקיבלה בתשובתה. ובדוחק אפשר לומר שמדברת הגמרא רק על גדרים ולא על מהות, דהיינו שהענקה היא באמת עקרונית צדקה אבל עם דינים מסוימים כמו גדר של שכר פעולה. אכן, יש שלא גרסו את מילות הגמרא לו ולא ליורשיו וכו', ואפשר שבאמת סברו כדעת האומרים שהענקה היא צדקה ובהתאם לזה מה שהעלתה הגמ' בעניין ירושה אינו עולה עם זה ואין לגורסו.

אם כן, מובן היטב שהענקה עוברת בירושה אצל העבד לפי הצד שהענקה היא שכר וחוב, ברם, אכתי יש לדון לגבי העברת הענקה בירושה אצל האדון, כלומר, כשהעבד יוצא במיתת האדון ואת ההענקה צריכים לשלם יורשי האדון.

הפני יהושע (דף טז ע"ב) כתב לתמוה על מה שיורשי האדון מתחייבים בהענקה, והרי מכיון שאין ההענקה חלה אלא לאחר מיתת האדון, שאז העבד יוצא לחירות ובזכות מאורע זה צריך לקבל את ההענקה, הרי העבד בא בטענות עם היורשים שהוא צריך לקבל את ההענקה משלהם. והדבר אינו מסתבר, כי הרי תשלום הענקה ניתן, כפי הכתוב בתורה, כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים, ועבד זה לא עבד אלא את האדון אבל לא את הילדים. לא ברור מה החובה שיש לילדים כלפי העבד, או כיצד החובה שהייתה לאדון נשארה תקיפה גם לגביהם.

הקצות החושן (ס' לט) גם העלה את העניין כיצד יכולה להיות הענקה במיתת האדון, וכתב לתלות הדבר בפלוגתא האם שיעבודא דאורייתא או דרבנן. אם שיעבודא דאורייתא, אומר הקצוה"ח, הדבר פשוט שהשיעבוד שהיה בנכסי האדון עבור העבד ביחס להענקה תקף גם כאשר הממון עבר בירושה לילדים. לפי"ז, באמת הילדים אינם מתחייבים לעבד דבר, אלא זהו הממון של אביהם שחלה בו החובה עוד כשהיה האדון בחיים, וחובה זו נותרה גם כשהממון המשיך לילדים בירושה. כך לדרכו.

אלא שגם חילוק זה נדמה כי אינו מסתבר. תינח למ"ד שיעבודא דאורייתא שאם חל שיעבוד בממון בחיי האדון, עומד השיעבוד וממשיך גם כשהממון נופל לפני היורשים, אבל כדי שכך יהיה צריך שהשיעבוד באמת יחול בחיי האדון. את ההענקה העבד מקבל בשעה שמשתחרר, והעבד משתחרר בשעה שהאדון נפטר, כך שחיוב ההענקה לכאורה כלל לא חל מחיים. ואם חיוב הענקה לא נוצר בחיי האדון, שוב הנסיון לחלק בזה בין מ"ד שיעבודא דאורייתא ומ"ד שיעבודא לאו דאורייתא אין לו מקום.

וניחאי אנן. כל הנדון כיצד בדיוק מתחייבים היורשים בהענקה או כיצד חוב ההענקה עובר בירושה ליורשים, אינו אלא לפי הצד שהענקה היא שכר וחוב ממש. בחוב ממש ישנו מקום רב לדון בכל הפרטים הטכניים של זהות החב, שעת יצירת החוב ודרך העברת החוב לבעל הדין הרלוונטי. אדם משלם חובות לא מפני שהוא בעניין החוב אלא מפני שהוא או ממונו מחוייבים בחובות בגדרי הדין. אלמלא היה האדם מחוייב בחוב לא היה משלם אותו. זאת, בניגוד לצדקה ששייכת באדם על פי עניין ולא על פי גדר חיוב. אם כך, גדרי ירושה אצל האדון מובנים לדעות הסוברות שהענקה היא צדקה, כי סו"ס העבד ועניין הצדקה בו קיימים. סו"ס העבד שעבד שש שנים עודנו קיים וראוי לצדקה של הענקה, גם אם נמנע העבודה, האדון, כבר אינו קיים. מנגד, גדרי ירושה אצל העבד, דהיינו מה שדנה הגמ' האם יורשי העבד יכולים לקבל את ההענקה, מובנים יותר לצד לפיו הענקה היא חוב, שכן חוב הוא שנוצר בחיי העבד ועבר כדין ליורשיו. עניין הצדקה כאשר העבד אינו כבר פחות שייך, שכן יורשי העבד אינם אלו ששרו בעבדות שש שנים.

ואפשר לומר בזה גם הצעה אמצעית. ירושת ההענקה ליורשי העבד מובנת על פי בחינה של חוב,

כי חוב שצריך להגיע לעבד עובר ליורשיו לאחר שנפטר, וירושת ההענקה ליורשי האדון מובנת על פי בחינה של צדקה, כי העבד עדיין קיים ושייכת בו צדקה. אם כן, אפשר לומר שיש בתשלום הענקה את שני המישרים. ניתן לקבל הענקה כאשר עניין ההענקה שייך, ולכן מקבל העבד הענקה בין אם האדון קיים ובין אם לאו. בנוסף, גם כאשר עניין ההענקה כבר אינו רלוונטי, כמו כאשר העבד כבר אינו קיים, בכל זאת יכולה ההענקה לעבור מהעבד, שבו היה העניין, ליורשיו, בגדר של ירושת חוב, אף על פי שבהם העניין כבר אינו שייך. ואולם, גם להצעה זו, סו"ד הוא שהענקה זו צדקה. עניין הצדקה זהו מחולל החיוב, ורק לאחר שהחיוב קיים שוב ניתן להעביר אותו בגדרי חובות רגילים. לכן, כל הענקה, גם כזו שהועברה בגדרי חוב, צריך להיות לה דין של צדקה, למשל ביחס לכך שלא יורדים לנכסיו אבל כן כופין על המצוות, וכן על זו הדרך:

על המדידה של המעגל

בראה (פרק טז פסוק יג), חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנד ומיקבך. ע"כ. בסוכה (דף ח ע"א), מכדי כמה מרובע יותר על העיגול רביע. ע"כ. לדוגמא, ריבוע שאורך הצלע שלו ארבע ושטחו הוא שש עשרה, שטח המעגל החסום בו, כלומר מעגל שקוטרו ארבע, הוא קצת יותר משתים עשרה. ובמילים אחרות, קטן משטח הריבוע החוסם בקצת פחות מרבע. התוס' (ד"ה כמה) דנים כיצד להוכיח כלל זה. בתחילה הציעו להביא ראיה מכך שהיקף מרובע החוסם מעגל הינו ארבע פעמים אורך הצלע חלקי קצת יותר משלוש פעמים קוטר המעגל, דהיינו שוב ארבע חלקי שלוש, ושמה יחס השטחים תמיד צריך להיות כמו יחס ההיקפים. אך מיד דחו זאת משום שתופעה זו נכונה רק במקרה מסוים, אך במקרה אחר, כגון ריבוע שלוש על שלוש ומעגל שקוטרו ארבע שהיקף שניהם הוא שתים עשרה, בכל זאת השטח של הריבוע הוא תשע ושטח המעגל הוא שתים עשרה, לא יחס של אחד לאחד כמו יחס ההיקפים. והמחישו עם דוגמא נוספת לכך שגדילה של השטח יכולה להיות מאוד שונה מגדילה של ההיקף, שכן מלבן צר ברוחב אמה ואורך באורך חמש אמות, אמנם היקפו שתים עשרה אך שטחו מצומצם גם מן המעגל וגם מן הריבוע הנזכרים, רק חמש אמות. טעם הדבר, לשון התוספות, לפי כשאתה מניח חוט בריבוע הולך ומיצר לזוויות, וכשאתה מניחו בעוגל מרחיב והולך. עכ"ד. ובמילים אחרות, המעגל הוא העקומה הסגורה שממקסמת את השטח שהיא תוחמת, והאינטואיציה לכך היא הסימטריה שהזוויות בצורות אחרות מיצרות ופוגעות בה.

וניגשו התוס' להוכיח את יחס השטחים של הריבוע החוסם והמעגל, שתעשה נקודה ותקיפנה בחוטי הרבה סביב זה סיבוב אחר סיבוב עד שיגיע המעגל לרוחב טפח, ואחר כך תחתך החוטי מן הנקודה ולמטה ואחר שיחתכו יתפשטו כל החוטי מימין ומשמאל ונמצא כל חוט הולך ומאריך מחבירו עד שאתה מגיע לחוט העליון החיצון דאורכו ג טפחים, על פי הכלל שמעגל שקוטרו טפח יש בהיקפו שלושה טפחים. וכעת אם נסדר את החוטים כמשולש שווה שוקיים שבסיסו הוא החוט הארוך, נקבל משולש שבסיסו הוא שלושה טפחים וגובהו הוא חצי טפח, רדיוס המעגל. שטח המשולש הוא שלושת רבעי, דהיינו שלושה רבעים משטח הריבוע החוסם. ויעויין בתוס' שאף הציעו לחלק את המשולש שווה השוקיים באמצעיתו לשני משולשים ישרי זווית ולצרפם למלבן על מנת לחשב את שטחו בצורה ברורה ביותר.

באמת, השיטה שהציגו התוס' מופיעה כבר כטענה של ארכימדס בחיבורו על המדידה של המעגל, כי השטח של כל מעגל שווה לשטחו של משולש ישר זווית אשר בו אחת הצלעות הסמוכות לזווית הישרה שווה לרדיוס והאחרת להיקף של המעגל. בחשבון המודרני ההוכחה מנוסחת כסכום של כל

אורכי הטבעות הצרות כרצוננו המרכיבות את המעגל. בכל מקרה, זהו כמעט אותו חיתוך למשולש שהציעו התוס', בהתחשב שהמשולש שווה השוקיים של התוס' והמשולש ישר הזווית של ארכימדס שקולים משום שבסיסים וגובהם שווה. חיתוך נוסף שאפשר לחשוב עליו הוא חיתוך המעגל למספר משולשים שווים שוקיים רב כרצוננו, כמו פרוסות עוגה, וכך היחס בין שטח המעגל להיקפו שווה יחס בין שטח המשולש לבסיסו, הואיל וסכום בסיסי המשולשים הוא היקף המעגל וסכום שטחיהם הוא שטח המעגל. אך בין כך ובין כך, נובע מטענה זו ששטח המעגל הוא כשלוש פעמים הרדיוס בריבוע, או פאי כפול הרדיוס בריבוע אם ננקוט במונחים של היחס המדויק בין היקף מעגל לקוטרו הנקרא פאי.

דרך זו של שיערוך השטח של צורות על ידי החלוקה לרצועות דקות שאת טבען אנו מבינים, אנחנו יודעים לחשב את אורכיהן ובאילו טווח וצורה יש להניחן, נעשה בה שימוש על מנת לקבל תוצאות מעניינות נוספות, כגון שטח פנים של ספירה, כלומר שפה של כדור, השווה לארבע פאי כפול רדיוס בריבוע, פי ארבעה משטח המעגל המתאים. דבר תמוה על פניו. תוצאה זו מתקבלת, כמו במקרה של המעגל, על ידי סכימה של שטחי כל הטבעות הצרות כרצוננו המרכיבות את שפת הכדור בתחום של הרדיוסים שלו. הסכום המשוקלל של אינסוף הרצועות הצרות כרצוננו, הוא הדבר הנקרא אינטגרל, ובעזרתו נעשים חישובים אלו ועוד:

שופטים

דיינים, ניתוח הסתברותי

בשופטים (פרק יז מפסוק ח) נזכרו ענייני הדיינים, כי יפלא ממך דבר למשפט וכו' ובאת אל הכהנים הלויים ואל השופט וכו'. ע"כ.

בספר החינוך על פרשת משפטים, במצוות הטיה אחרי רבים, כתב בעניין ההליכה אחר הרוב בדיינים וא"ד, ובחירת רוב זה לפי הדומה הוא בששני הכיתות החולקות יודעות בחכמת התורה בשווה, שאין לומר שכת חכמים מועטת לא תכריע כת בורים מרובה ואפילו כיוצאי מצרים, אבל בהשוות החכמה או בקרוב הודיעתנו התורה שריבוי הדעות יסכימו לעולם אל האמת יותר מן המיעוט. ובין שיסכימו לאמת או לא יסכימו לפי דעת השומע, הדין נותן שלא נסור מדרך הרוב. ומה שאני אומר כי בחירת הרוב לעולם הוא בששני הכיתות החולקות שוות בחכמת האמת, כי כן נאמר בכל מקום חוץ מן הסנהדרין, שבהם לא נדקדק בהיותם חולקין אי זו כת יודעת יותר אלא לעולם נעשה כדברי הרוב מהם, והטעם לפי שהם היו בחשבון מחויב מן התורה, והוא כאילו צייתה התורה בפירוש אחר רוב של אלו תעשו כל עניינכם, ועוד שהם כולם היו חכמים גדולים. עכ"ד.

פירוש, דין הליכה אחר הרוב בדיינים נאמר עבור אופן שבו שתי הקבוצות החולקות יודעות בחכמת התורה בשווה, אבל כאשר מתווכחת כת חכמים מועטת עם כת בורים מרובה, אפילו כיוצאי מצרים, לא נאמר הדין ללכת אחר הרוב. ומה הטעם שכאשר שוות הכתות בחכמה אנו הולכים אחר הרוב, מבאר החינוך, משום שהודיעתנו התורה שריבוי הדעות יסכימו לעולם אל האמת יותר מן המיעוט. והסנהדרין לעולם הולכים בהם אחר הרוב, או מפני שהתורה ציוותה במפורש כן לעשות על פי רוב הסנהדרין את כל העניינים, כנראה למען הסדר הטוב, או מפני שכולם בלאו הכי חכמים גדולים.

הנה כי כן, מניח החינוך כי ההכרעה ללכת אחר רוב הדיינים הינה מפני שאנו מניחים שהצד

שבו נמצא ריבוי הדעות הוא הצד האמיתי. ההסתברות שאנו פועלים כפי האמת, העובדתית או המשפטית, גדולה יותר אם נלך אחר רוב הדיינים בכתות שחוכמתן שווה. ההנחה הזו, שכל חשבון ההכרעה במחלוקת בין דיינים מתיימר לקלוע אל האמת, נדמה, הינה הנחה פשוטה שסוברים כמותה מפרשים ופוסקים רבים, אף אם אינם מקבלים את חידוש החינוך לחלק בין כתות בעלות רמת חוכמה שונות, חילוק בדבר שקשה להגדירו היטב.

אלא שניתן היה לומר גם אחרת. אפשר שההליכה אחר הרוב בדיינים, אין עניינה לחשוף את האמת ואף אינה מתיימרת לעשות כן. כל המטרה בכך שהדין נפסק על פי הרוב אפשר שהוא מפני שצריך לפסוק איזשהו פסק, ומתוך שתי האפשרויות אין לנו להעדיף את המיעוט על פני הרוב. מעין שיקול דמוקרטי. אולם, אין בכך אמירה ובירור שהאמת היא אכן כפי דעת הרוב. כל הטעם לציית לרוב הוא מפני שהם רוב ויש הגיון בלהעדיף רוב על מיעוט, משיקולי סדר טוב וכדומה, אבל מבחינת ההנחה שלנו מה היא האמת הנדונה, אין לצד זה שום עדיפות על הצד האחר.

ומלבד הנפ"מ שהעלה החינוך, מה יהא הדין בשתי כתות שאין שוות בחוכמתן, נראה שתיתכן נפ"מ נוספת בין שתי הגישות.

הרב מיכאל אברהם מציג תרחיש הנקרא פרדוקס השפיטה. מגיעים לבית הדין שני בעלי דין שחתמו על חוזה ביניהם. שמעון טוען שראובן הפר את החוזה ותובע ממנו תשלום וראובן טוען שלא. כדי לקבל החלטה האם ראובן חייב לשלם, בית הדין דן בשתי שאלות, האחת שאלה פרשנית משפטית, האם אכן החוזה אוסר על ראובן לעשות את הדבר שנטען שעשה, ושאלה נוספת, עובדתית, האם ראובן באמת עשה את אותה פעולה. נשים לב שאין תלות בין השאלות. כעת, נניח שהתפלגות הדעות הייתה כדלהלן. דיין אחד סבור כי התשובה לשאלה הפרשנית, האם החוזה מתפרש במובן שאוסר על ראובן לעשות את הפעולה, היא חיובית. בנוסף, סבור הדיין כי גם התשובה לשאלה העובדתית, האם ראובן עשה את הפעולה, הינה חיובית. הפסק שלו, בהתאם, שראובן הפר את החוזה וחייב לשלם. הדיינים האחרים מנגד, סבורים שהתשובה לאחת הסוגיות היא שלילית. הדיין השני סבור שראובן עשה את הפעולה אך אינה אסורה בחוזה שחתם, והדיין השלישי סבור שהחוזה אוסר את הפעולה אלא שראובן לא עשה אותה.

מדובר בפרדוקס, מכיוון שאם נלך אחר רוב הדעות, בודאי פסק הדין צריך להיות לטובת ראובן. הן הדיין השני והן הדיין השלישי סבורים שלא הפר את החוזה. מנגד, אם נפרק את הסוגיות שמרכיבות את פסק הדין לגורמים ונבחן את דעת הרוב ביחס לכל סוגיא, הסוגיא המשפטית, האם החוזה אוסר את הפעולה, והסוגיא העובדתית, האם ראובן עשה את הפעולה, התשובה צריכה להיות חיובית עבור שתי הסוגיות, מה שמרכיב פסק סופי לרעת ראובן. בקצירת האומר, הליכה אחר רוב הדעות, בשורה התחתונה, מובילה לפסק אחד, אך הליכה אחר רוב הדעות עבור הטעמים לפסקי הדין מובילה לפסק דין אחר.

ישנן דוגמאות לפסקי דין בבתי המשפט בהם הלכו אחר רוב הדעות שבפסיקת הדין ולא אחר רוב הדעות ביחס לטעמים המובילים לפסק הדין, ואף בהלכה ישנה התייחסות מפורשת לכך. הרמ"א בחו"מ ס' כח (ס"ב) הביא את דברי המהרי"ק וא"ד, וכן אם היה יחיד נגד רבים, הולכים אחר רבים בכל מקום, ואפילו אין הרבים מסכימים מטעם אחד, אלא כל אחד יש לו טעם בפני עצמו, הואיל והם מסכימים לענין הדין נקראו רבים ואזלין בתרייהו. עכ"ד. ולכאורה הדבר מוסכם על הכל.

ועל פניו יש בדבר סתירה. מחד גיסא, הגישה הפשוטה בעניין ההליכה אחר הרוב היא שרוב הסיכויים שכן האמת כדעת הרוב. במילים אחרות, ההסבר הטוב ביותר לכך שהמציאות כעת היא

שרוב הדיינים אומרים דבר מסוים, היא שאכן הדבר הזה קרה. מאידך גיסא, מקובל כי רוב הדעות אינו רוב ברמת טעמי הדין אלא ברמת פסק הדין. אם הרוב פוטרים, למשל, פסק הדין הוא לפטור, אף על פי שכל דיין פוטר מסיבה אחרת שעליה רוב הדיינים חולקים. והנה, אם ההליכה אחר הרוב נעשית לצורך חשיפת האמת, הרי האמת נמצאת בטעמים, שהם הם האמירות של הדיינים לגבי מה שקרה במציאות או בפרשנות של מה שקרה, ולא בפסק הדין שיכול להיות אחד לדיינים מרובים כאשר כל דיין עם האמת שלו, אמיתות שאינן בהכרח זהות.

אפשר לבאר את העניין באופן אחד, פשוט אך מתקבל על הדעת, שיש לחלק בין הדברים ולתחום אותם. אכן אפשר שעיקר הטעם של ההליכה אחר הרוב הוא מפני ההגיון הכללי שרוב הסיכויים שהאמת עם הרוב ומה שהם אומרים נכון. עם זאת, פעמים יש לנו לילך אחר הרוב אפילו אם הרוב אינו אומר אותה אמירה עובדתית או משפטית כלפי המציאות, ובלבד שהמסקנא היא זהה. הן אמנם באופנים אלו עיקר הטעם של ההליכה אחר הרוב אינו שייך, שהרי לדייני הרוב אין את אותה האמירה כלפי האמת, אך מכל מקום קבעה התורה, מעין בחינת לא פלוג, שהצטרפות דייני הרוב נעשית על סמך מסקנתם. עיקר טעם דין לילך אחר הרוב הוא אחד, ומכל מקום הולכים אחר הרוב גם באופנים בהם אין הטעם מתקיים, עבור הסדר הטוב והימנעות ממקרים שאינם מוגדרים היטב. באופן אחר, ננסה לנתח מהי ההכרעה שמבררת את האמת על הצד הטוב ביותר ונבחן את פרדוקס השפיטה לאור זאת. הניתוח מבוסס על שיעור מאת הרב מיכאל אברהם.

נניח שסיכויי של דיין מומחה להיות צודק הוא p , ובהתאם, לטעות, המשלים ל-1. נשים לב ש- p קטן שווה ל-1 וגדול שווה ל-0, בהיותו הסתברות. יתרה מכך, מכיוון שאנו מניחים שדעת דיין עדיפה על הטלת מטבע (מאוזן) שסיכויי להיות צודק הוא חצי, מסתבר ש- p גדול גם מחצי.

כעת, נשאלת השאלה מהי ההסתברות של רוב הדיינים להיות צודק ומהי ההסתברות שהמיעוט צודק. נתבונן במקרה של שני דיינים מול אחד. ההסתברות של שני הדיינים להיות צודקים הינה לכאורה מכפלת ההסתברויות של כל אחד להיות צודק (בהנחת אי תלות), שהיא p בריבוע. ההסתברות של הדיין היחיד להיות צודק היא, כאמור, p . מכיון ש- p קטן מ-1, ברור ש- p בריבוע קטן מ- p . אלא שמיד עולה השאלה, כיצד, אם כן, אנו חושבים שההסתברות של רוב דיינים להיות צודקים גדול מההסתברות של דיין אחד לצדוק. למעשה, אפשר גם לטעון בדיוק להפך. ההסתברות שקבוצה של דיינים תטעה, בהסתברות המשלימה של p בחזקת גודל הקבוצה, פחותה מאשר ההסתברות של מיעוט דיינים לטעות. הניתוח ההסתברותי מעלה טענה לא הגיונית ומעלה גם את היפוכה.

ניתוח זה כמובן אינו נכון (בפרט, הוא לא מגדיר פונקציית הסתברות תקינה שערכיה נסכמים ל-1). הניתוח הנכון הוא אחר.

כאשר קורה במציאות דבר מה, נגיד א', אנו יודעים כי ההסתברות שהדיין יאמר א' היא p וההסתברות שיאמר ב' היא המשלימה ל-1 (אנו מניחים שיש רק שתי אפשרויות, א' או ב'). זו הסתברות מותנה של פסק הדיינים בהינתן המציאות, ואת ערכי ההסתברות הזו אנו יודעים. מה שרלוונטי לשאלה האם לילך אחר הרוב או אחר המיעוט, ההסתברות המעניינת אותנו, היא ההסתברות המותנית ההפוכה. מה ההסתברות שקרה א' בהינתן שרוב הדיינים אומרים א' ומיעוט דיינים אומרים ב', לעומת ההסתברות שקרה ב' בהינתן שרוב הדיינים אומרים א' ומיעוט דיינים אומרים ב'. ההסתברות הידועה היא מה יאמר הדיין בהינתן המציאות, וההסתברות הרצויה היא מהי המציאות בהינתן דברי הדיין. המעבר בין ההסתברויות המותנות נעשה על ידי נוסחת בייס.

אם נניח שההסתברות (האפריורית) של האדם להיות אשם, q , היא חצי, הביטוי הנ"ל שווה

בדיוק ל-p. מכיוון ש-p גדול מחצי, ההסתברות ללכת אחרי דברי שני הדיינים גבוהה יותר, כנדרש. יש לשים לב כי ערך הביטוי תלוי בהנחת ההסתברות לגבי אשמת האדם. עבור אדם שההסתברות שלו להיות זכאי או חייב גדולה יותר, גם יחס ההסתברויות של הרוב והמיעוט משתנה ולא יהיה בהכרח מוצדק ללכת אחר רוב הדיינים.

כעת נחזור לשאלה האם יש ללכת אחר הרוב עבור הטעמים או אחר הרוב עבור פסק הדין הסופי.

ראובן הפר את החוזה אם החוזה כלל איסור על פעולה מסוימת ואם בנוסף ראובן עשה את הפעולה הזו. נניח שמדובר באירועים בלתי תלויים, כך שהסיכוי שראובן עשה את שני הדברים הוא מכפלתם. עבור כל אחד מהאירועים בנפרד, מכיוון ששני דיינים אומרים שהוא קרה ואחד אומר שלא, לפי החישוב לעיל לגבי סתם הכרעת רוב בדיינים, ההסתברות שהאירוע אכן קרה הוא בדיוק p. ההסתברות ששני האירועים קרו וראובן באמת אשם, בהתאם, היא p בריבוע. הערך של p בריבוע, ההסתברות שראובן אשם בהינתן דעות הדיינים, גדול מחצי, לכל p שגדול מ-0.7071.

במילים אחרות, אם ערך ההסתברות שדיין צודק גדול מהסף של 0.7071, אזי צריך לחייב את ראובן בהינתן חלוקת הדעות דלעיל ולמעשה ללכת אחר רוב הדיינים בכל טעם. לעומת זאת, אם ערך ההסתברות שדיין צודק קטן מהסף, ההסתברות שגם החוזה אוסר את הפעולה וגם ראובן ביצע אותה קטנה מחצי ויש לפטור את ראובן, כפי שאומרים בשורה התחתונה רוב הדיינים.

נמצא אם כן, כי עבור ערכים יחסית נמוכים של הסתברות של דיין להיות צודק, אין פרדוקס ואכן צריך להיות הדין שראובן פטור, גם אם כל המגמה בהכרעת דיינים היא לחשוף את האמת. רק עבור ערכים יותר גבוהים של הסתברות לצדקת הדיין ישנה הצדקה ללכת אחר רוב דעות הדיינים ביחס לטעמיהם ולא ביחס לרוב בפסק הדין:

על ימין שהוא שמאל ועל ימין שהוא ימין

בשופטים (פרק יז פסוק יא), על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. ע"כ. ופרש"י, ימין ושמאל, אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, וכל שכן שאומר לך על ימין ימין ועל שמאל שמאל. ומקור הדרשה בספרי (קנד) וז"ל, ימין ושמאל, אפילו מראים בעיניך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין שמע להם. עכ"ל.

אך קשה, כי מסכת הוריות עוסקת כמעט כולה ופותחת בדין הורו בית דין לעבור על אחת מכל מצוות האמורות בתורה והלך היחיד ועשה שוגג על פיהם שפטור מפני שתלה בב"ד. הרי שאף חכמים יכולים לטעות. ויתרה מכך, עוד איתא שם שאם ידע אחד מהן שטעו או תלמיד והוא ראוי להוראה והלך ועשה על פיהן הרי זה חייב מפני שלא תלה בב"ד, וביארו בגמרא (ע"ב) שאינו נחשב למזיד אע"פ שידע שאסור משום שטעה במצווה לשמוע דברי חכמים. הרי שאין לשמוע לדברי חכמים אם יודע שהורו טעות. ובירושלמי במסכת הוריות (דף ב ע"ב) כתב בדרך זו, יכול אם יאמרו לך על ימין שהיא שמאל ועל שמאל שהיא ימין תשמע להם ת"ל ללכת ימין ושמאל שיאמרו לך על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהיא שמאל. עכ"ד. הרי לכאורה הפך דרשת הספרי וסתימת דברי רש"י אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל.

זאת ועוד, יש לברר את מה שכתב רש"י בסוף דבריו, וכל שכן שאומר לך על ימין ימין ועל שמאל שמאל, וכי יעלה על הדעת שלא לעשות כן ולסור מהאמת הפשוטה שמתקופת גם בידי חז"ל, להפך במזיד ולדון את הימין כשמאל ואת השמאל כימין. וכי בשביל מה מזכיר זאת רש"י ואומר

שנלמד בכ"ש מהדין לשמוע כשמראים על ימין שהוא שמאל שיש לשמוע במקרה שבו מראים על הימין שהוא ימין. וצריך ביאור לשם מה כתב כן.

הסברא הפשוטה והשכל הישר הוא שבאופן שאומרים החכמים על ימין שהוא ימין, יש לעשות את הימין מפני שבאמת ברור שזהו ימין, ולא מפני שחכמים אומרים שזהו ימין. ואפילו כשאומרים על ימין, פיזית, שהוא שמאל, גם כן יש לעשות את הימין, כי זו האמת הברורה. רוצה לומר, ייתכן שיהיה אפשר להימלט מהשמאל וכך לצאת יד"ח לפי שתי הדרכים, וודאי יש בזה ערך שלא לסתור את הוראת החכמים בחינם, אך כאשר אין ברירה וצריך לבחור אם להימין או להשמאל יש לאדם לילך אחר הכרתו הברורה. ואכן על כך מדבר הירושלמי ותלמודא דהוריות, שכאשר אדם יודע ברמת וודאות שאפשר להקבילה להבחנה פיזית בין ימין ושמאל, עליו לנהוג כפי האמת הוודאית שרואה ומבחין בה, ואין לו להקשיב לבית דין שאומרים על הימין הפיזי שהוא שמאל או על השמאל הפיזי שהוא ימין.

האופן שבו יש לך לשמוע אחר החכם האומר על ימין שהוא שמאל, מסביר התורה תמימה (שם בדברים הערה סב) וא"ד, כלומר אפילו אם דעתך וסברתך נוטה להיפך מדעתם וסברתם, יען כי כידוע בכל דבר יש דעות וסברות שונות וכמ"ש בברכות (דף נח ע"א) ה"רואה אוכלסי ישראל אומר ברוך חכם הרזים שאין כל הדעות שוות, וכמו שאנו רואים בהלכה אחת דעות מהופכות הללו מטמאין והללו מטהרין הללו אוסרין והללו מתירין, וכל כך הדבר פשוט בעיניך כי האמת אתך כאשר אתה יודע להבחין בין ימינך לשמאלך, בכ"ז תשמע לדעתם וסברתם. ומבואר מזה דרך אז מחוייבים לשמוע להם באמרם על ימין שהוא שמאל רק אם נראה לך כן, אבל אם באמת אומרים על ימין שהוא שמאל כגון שמתירין את החלב ואת העריות בודאי אסור לשמוע להם. עכ"ד. רוצה לומר, כאשר אתה בטוח בדעתך הימנית, כגון שלדעתך דבר מה כשר, ודעת החכם היא דעה שמאלית, שלדעתו הדבר לא כשר, אף שאתה בטוח בדעתך, הואיל ויש בעולם דעות וסברות שונות ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, דין הוא לבטל את דעתך וללכת אחר דעת החכם. אך כאשר מדובר בדבר שאין לו שני צדדים אמיתיים שיכולים להיות ולהתקיים זה עם זה, כגון מחלוקת פיזית על ימין ושמאל, יש לך ללכת אחר האמת הפיזית והיחידה שאתה רואה, שאין לך להניח כי עיניך מטעות אותך ואינך רואה את המציאות אלא השליה, ועד כמה שזו המציאות הנכונה על פיה תלך ובדרכה תצעד.

וכאשר אומר החכם על ימין שהוא ימין, המקרה שמעלה רש"י בסוף דבריו, גם בזה יש דבר חידוש בהליכה אחר הימין. הרי מכיוון שאין כל הדעות והסברות שוות ובכל דבר ועניין יש המטהרים ויש המטמאים וכו', גם אם רואה אדם שדעתו הימנית כמוה כמו דעת בית הדין, ישנה איזו הו"א שאפשר יהיה ללכת לפי הסברא השמאלית הגם שאין זו הסברא הנראית בעיניו ובעיני החכם. הרי אלו ואלו דברי אלוקים חיים, הן דעתך ודעת בית הדין והן דעה תורנית החולקת עליכם. ביחס לזה אומר רש"י שישנו הדין הבסיסי של הליכה אחר הדעה הנראית לאדם ונראית לבית הדין, ועל כך התווספה הוראה מיוחדת יותר, כפי שאומר הספרי, שיש ללכת אחר הסברא והדעה של בית הדין גם כאשר האדם סובר סברא ואוחז בדעה אחרת. ועל כל פנים אין לאדם ללכת אחר קביעת בית הדין שהימין הוא שמאל או שהשמאל הוא ימין כאשר רואה בעיניו את המציאות באופן בלתי אמצעי, מבלי עיבוד מתקדם בדעתו, שהימין הוא ימין או שהשמאל הוא שמאל, או הוראת דין מוטעת ברמת וודאות השקולה לזה, כגון אם יתירו את החלב ואת העריות.

ברם, ישנה גם הגישה של הרמב"ן בסוגיא זו וא"ד, ועניינו, אפילו תחשוב בלבך שהם טועים והדבר פשוט בעיניך כאשר אתה יודע בין ימינך לשמאלך תעשה כמצוותם, ואל תאמר איך אוכל החלב הגמור הזה או אהרוג האיש הנקי הזה, אבל תאמר כך צווה אותי האדון המצווה על המצוות

שאעשה בכל מצוותיו ככל אשר יורוני העומדים לפניו במקום אשר יבחר ועל משמעות דעתם נתן לי התורה אפילו יטעו, וזה כענין רבי יהושע עם רבן גמליאל ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונו (ראש השנה דף כה ע"א). עכ"ד. וכ"כ בהשגות לספר המצוות לרמב"ם (שורש א), וזה הוא מה שאמרו (ספרי שם) אפילו אומרים לך על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל שכך היא המצווה לנו מאדון התורה יתעלה שלא יאמר בעל המחלוקת היאך אתיר לעצמי זה ואנוכי היודע בוודאי שהם טועים והנה נאמר לו בכך אתה מצווה, וכענין שנהג רבי יהושע עם ר"ג ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונו כמו שהוזכר במסכת ר"ה.

אך הוסיף הרמב"ן סיוג בדבר, כפי העולה ממסכת הוריות האומרת שאין לחכם ללכת אחר הוראת בית הדין כאשר הוא חושב שהוראתם מוטעית וא"ד, ויש בזה תנאי, יתבונן בו המסתכל בראשון שלהוריות בעין יפה, והוא שאם היה בזמן הסנהדרין חכם וראוי להוראה והורו בית דין הגדול בדבר אחד להיתר והוא סבור שטעו בהוראתן אין עליו מצווה לשמוע דברי החכמים ואינו רשאי להתיר לעצמו הדבר האסור לו אבל ינהג חומר לעצמו, וכל שכן אם היה מכלל הסנהדרין יושב עמהן בבית דין הגדול ויש עליו לבא לפנייהם ולומר טענותי להם והם שישאו ויתנו עמו ואם הסכימו רובם בבטול הדעת ההוא שאמר ושבשו עליו סברותיו יחזור וינהוג כדעתם אחרי כן לאחר שישלכו אותו ויעשו הסכמה בטענתו. וזהו העולה מן ההלכות ההם, ומכל מקום חייב לקבל דעתם אחר ההסכמה על כל פנים. עכ"ל. פירוש, הרמב"ן מבאר שחכם החושב שבית דין טועים צריך לטעון בפניהם, לשאת ולתת ולנסות לשכנעם. אבל אחר שעשה זאת ובכל מקרה בית הדין לא הסכימו לדעתו אלא פסקו אחרת, חייב הוא לקבל את דעתם על כל פנים. גם אם מבחינת החכם בית הדין אומרים על ימין שהוא שמאל ממש, תרחיש שבו לפי דרך התורה תמימה מוטל על האדם ללכת לפי המציאות שעל פי הכרתו, הרמב"ן מדגיש שהסמכות היא אחת ונתונה לבית הדין, וכולי עלמא צריכים לקבל את הסמכות הזו לא שנא מה ההוראה שהסמכות מטילה.

והרמב"ן לשיטתו מדמה את הדבר למעשה דר"ג ור' יהושע (ר"ה דף כה ע"א), באו שנים ואמרו ראינוהו בזמנו ובלייל עבדו לא נראה וקיבלן רבן גמליאל, אמר רבי דוסא בן הרכינס עדי שקר הן היאך מעידים על האשה שילדה ולמחר כריסה בן שיניה, אמר לו ר' יהושע רואה אני את דבריך, שלח לו רבן גמליאל גוזרני עליך שתבוא אצלי במקלך ובמעוטיך ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונו. ע"ש. רבן גמליאל מצווה את ר' יהושע לבוא ב' בתשרי לשיטתו שהוא ט' בתשרי לשיטת רבן גמליאל לפיו חודש אלול היה חסר, כלומר, לא רק שמצווה ר"ג את ר' יהושע לקיים את יום הכיפורים לפי שיטת ר"ג כי אם ציווהו גם להפך את יום הכיפורים לשיטתו. ואם תדחוק את הדיוק בטענה שלא ניתן לצום יומיים ברציפות ולכן הורה ר"ג לקיים את יוה"כ רק ב' ולא בט', עדיין עיקר לשון הציווי של ר"ג מדגישה את הפרת יוה"כ דר' יהושע ולא את קיום יוה"כ דר"ג. משמעות הדבר היא שהקפידא בציווי אינה על קיום יוה"כ כדין אלא על חיזוק הבלעדיות והסמכות של בית הדין המוסמך לקבוע קביעות ולהורות הוראות. באותה מידה שבענין קידוש החודש וקביעת המועדות דרשו (שם ברה"ש) בין בזמן בין שלא בזמן אין לי מועדות אלא אלו שקובעים בית הדין, כך גם, קובע הרמב"ן, אם ביה"ד מורה על ימין שהוא שמאל על כל פנים יש לציית לסמכותו:

מלחמת מצווה והחוזרים

בשופטים (פרק כ מפסוק א), כי תצא למלחמה על אויבך וכו', והיה כקרבכם אל המלחמה וניגש הכהן ודיבר אל העם וכו' ואמר אלהם שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם וכו', ודיברו השוטרים אל העם לאמר מי האיש

אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישוב לביתו וכו'. ע"כ.

וכך כתב הרמב"ם בפרק ה מהלכות מלכים (הלכה א), אין המלך נלחם תחלה אלא מלחמת מצוה, ואי זו היא מלחמת מצוה זו מלחמת שבעה עממים, ומלחמת עמלק, ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהם, ואחר כך נלחם במלחמת הרשות והיא המלחמה שנלחם עם שאר העמים כדי להרחיב גבול ישראל ולהרבות בגדולתו ושמעו. ע"כ.

ומזכיר הרמב"ם את הקריאה לעם, בריש פרק ז, אחד מלחמת מצוה ואחד מלחמת הרשות ממנין כהן לדבר אל העם בשעת המלחמה, ומושחין אותו בשמן המשחה וזהו הנקרא משוח מלחמה, שתי פעמים מדבר משוח מלחמה אל העם, אחת בספר בעת שיוצאין קודם שיערכו המלחמה, אומר לעם מי האיש אשר נטע כרם ולא חללו וגו' כשישמע דבריו יחזור מעורכי המלחמה, ואחת בעורכי המלחמה אומר אל תיראו ואל תחפזו. ע"כ. והגיה הראב"ד וכתב, אפשר להיות זה לעניין אל ירך לבבכם, אבל לעניין השאר החוזרים מעורכי המלחמה לא נאמר אלא למלחמת הרשות אבל לא למלחמת מצווה והכי איתא בגמרא. עכ"ד.

ועל פניו הגהת הראב"ד מתבקשת מאליה, וכפי שהעיר הכסף משנה (שם), ולא ידענא מאי אתא לאשמועינן דהא משנה שלמה היא (סוטה פרק ח משנה ז) וכתב רבינו בפרק זה בד"א במלחמת הרשות אבל במלחמת מצוה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה. עכ"ד. ותמיהה קטנה היא על הראב"ד ומרובה ממנה על הרמב"ם.

בשיעורי הרב סולובייצ'יק למסכת סנהדרין (דף כ ע"ב) הציג הגרי"ד שני דינים בחובתו של הפרט להילחם. הנה, יש לפרט חובה להילחם כחלק מהכלל, מתוך שהוא חלק מהציבור והציבור עורך מלחמה. ומלבד חובה זו של היחיד כחלק מהכלל, פעמים שיש גם חובה אישית על היחיד להילחם כגון מתוקף מצוות עשה להחרים שבעה עמים ולא תעשה של לא תחיה כל נשמה וכו', וכן מצוות עשה לאבד זכר עמלק וכדו'.

והנה, מי שבנה בית חדש ולא חנכו, נטע כרם ולא חיללו או ארש אשה ולא לקחה, שיש להם הצדקה לחזרה מעורכי המלחמה, הצדקה זו מאפשרת להם לצאת מכלל הציבור ולא להיות חייבים מתוקף המלחמה שהציבור מקיים. המאפיינים הייחודיים שלהם מאפשרים לחלק ולנתק אותם מן הציבור. ברם, במקום שיש בו בנוסף גם חובה להילחם על כל יחיד ויחיד, כגון שבעת העמים, אין לכרם או בית שום שייכות לפטור מן המצווה. המצווה הרובצת על היחיד אינה תלויה בכרמים ובתים ואין שום סיבה שתסתלק. מטעם זה, אומר הגרי"ד, דעת הרמב"ם שקוראים את פרשת החוזרים במלחמה אפילו במלחמת מצווה, כי פרשת החוזרים באמת פוטרת מצד דין המלחמה, רק שעדיין מחוייבים להילחם בתורת יחידים.

אלא שהדברים עולים יפה לגבי מלחמת מצווה של מלחמה בעמלק או בשבעה עממים, שבהם בנוסף לחובה כחלק מציבור ישנן גם מצוות על היחיד וכפי שנתבאר, אך בסוג הנוסף של מלחמת מצווה, עזרת ישראל מיד צר, לא מצינו חובה נוספת על היחיד, ולכאורה, על פי האמור, החוזרים מעורכי המלחמה צריכים להיות פטורים לחלוטין. על כך כתב הגרי"ד שאפשר ואין הכי נמי, והחוב של החוזרים אינו אלא במלחמת עמלק ושבעת העמים, או שמא גם במלחמת מצווה של עזרת ישראל מיד צר ישנו חיוב נוסף על היחיד מצד שהמלך יכול לכופן לבוא למלחמה כיחידים, ולא מצד חלקם בציבור, ולכן לא חילק בזה הרמב"ם בין מיני מלחמת מצווה.

ועל כל פנים, בנקודה דקה זו חולק הראב"ד. דעת הרמב"ם שיש לקרוא את פרשת החוזרים במלחמה אף במלחמת מצווה שבה היחידים מחוייבים בה מצד החובה האישית הרובצת עליהם, הואיל ומועילה הקריאה לעניין זה שהחוזרים פטורים מצד חלקם בציבור. ולזה הראב"ד אינו

מסכים, כי כל עוד הבונה בית והנוטע כרם בפועל אינם חוזרים לביתם, תהא הסיבה אשר תהא, לא שייך לקרוא להם את הפרשה ילך וישב לביתו. הרי נמצאו דברי הרמב"ם מיושבים, והגהת הראב"ד אינה מובנת מאליה:

עלה שרף באילנות

בשופטים (פרק כ פסוק יט), כי האדם עץ השדה. ע"כ.

מבואר במשנה בתחילת מסכת ראש השנה כי חמישה עשר בשבט, לדעת בית הלל, הוא ראש השנה לאילן. יש למועד זה השלכות לגבי כמה וכמה מצוות התלויות בארץ, ערלה, ביכורים, תרומות ומעשרות ושמירה, אך מלבד העניינים ההלכתיים נחשב ראש השנה לאילנות גם כיום שיש בו שמחה מיוחדת. כבר בתקופת הגאונים יש עדות לפיוטים ותפילות חגיגיות שנערכו בט"ו בשבט, והפוסקים הראשונים והאחרונים כתבו שאין לגזור באותו יום תענית ואין לומר בו תחנון. במאות האחרונות נוספו גם מנהגי אכילת הפירות ואמירת סדר ט"ו בשבט.

בטעם הדבר שדווקא ט"ו בשבט נקבע להיות ראש השנה לאילן, כתב רש"י בהמשך מסכת ראש השנה (דף יד ע"א), שכבר עבר רוב ימות הגשמים שהוא זמן רביעה ועלה השרף באילנות ונמצאו הפירות חונטין מעתה. עכ"ל. והדבר צריך ביאור, בשני פנים.

אמנם השקדיה פורחת ואולי שמש פז זורחת, אך למעשה כולם יודעים ומרגישים שלא מדובר באביב אלא בעיצומו של החורף (או מעט אחריו). רוב העצים די יבשים, ריקים מעלים, מפרחים ומכל תוכן. לא כפי שניתן היה לצפות שיראו בראש השנה לאילנות, הזמן שאמור להיות זמן השמחה באילנות ובפירות. אם כן, יש להבין מדוע נקבע דווקא ראש השנה לאילנות להיות בט"ו בשבט, בזמן עליית השרף באילנות וטרם התחיל שום לבלוב משמעותי, ולא מאוחר יותר בסוף החורף או באביב. בנוסף, מה העניין לנקוט דווקא בקריטריונים שאינם ניכרים בעין כגון השרף שבפנים האילן, ולא במראה החיצוני הטיפוסי של האילנות באותה תקופה.

הנה, המדרש (ויקרא רבה פכ"ה ס"ה) מביא את המעשה המוכר עם אדריאנוס והזקן.

אדריאנוס שחוק העצמות היה עובר בשבילי טבריה, וראה איש זקן עומד וחוצב חציבות לנטוע נטיעות. אמר לו: סבא סבא אילו השכמת לא הערבת (אילו היית עובד בצעירותך לא היית נזקק לעבוד בזקנותך). אמר לו: השכמתי והערבתי והטוב בעיני ה' אלוקי השמים עשה. אמר לו: בחיך סבא, בן כמה שנים אתה היום הזה? אמר לו: בן מאה שנה. אמר לו: ואתה בן מאה שנה ועומד וחוצב חציבות לנטוע נטיעות? האם אתה סבור שתאכל מהם? אמר לו: אם אזכה – אוכל, ואם לא, כשם שייגעו לי אבותיי כך אני יגע לבניי, אמר לו: בחיך, אם תזכה לאכול מהם, תודיעני. לאחר ימים עשתה תאנים. אמר: הרי הגיע הזמן להודיע למלך. מה עשה? מילא סל תאנים ועלה ועמד לו על שער פלטיין. אמרו לו: מה עיסקך? אמר להם: לעלות לפני המלך. כיון שעלה, אמר לו: מה עיסקך? אמר לו: אני הזקן שעברת עלי ואני חוצב חציבות לנטוע נטיעות ואמרת לי: אם תזכה לאכול מהם תודיע לי. עכשיו זכייתי ואוכל מהם והנה תאנים מהפירות. אמר אדריאנוס באותה שעה לעבדיו: מצוה אני שתתנו כסא זהב וישב לו. אמר לעבדיו: אני מצוה שתפנו את הסל שלו ותמלאו אותו דינרים. אמרו לו עבדיו: כל הכבוד הזה תכבד לזקן יהודי זה? אמר להם: בוראו כבודו ואני אין אני מכבדו?

ממשך המדרש ואומר, אשתו של השכן הייתה אישה רעה, אמרה לבעלה: לא יוצלת, ראה שהמלך הזה אוהב תאנים ומחליפן בדינרים. מה עשה? מילא שקו תאנים, והלך ועמד לפני הארמון. א"ל: מה עסקך? אמר להם: שמעתי שהמלך אוהב תאנים ומחליפן בדינרים. באו ואמרו למלך:

זקן אחד עומד על שער החצר, שקו מלא בתאנים. ואמרו לו: מה עסקך? א"ל: שמעתי שהמלך אוהב תאנים ומחליפן בדינרים. אמר: מצוה אני, שתעמידוהו בשער הארמון, וכל מי שנכנס ויוצא יהא משליכן על פניו. בערב, שחררוהו לביתו. אמר לאשתו: בכל הכבוד הזה, אני חייב לך. אמרה לו: לך תתפאר לאמך, שהיו אלו תאנים ולא אתרוגים, ושהיו בשלות ולא פגות.

שני אנשים תוארו במדרש, הזקן והשכן. הראשון הביא למלך שק תאנים וקיבל כנגד שק דינרים, ולעומתו הביא האחרון שק תאנים וקיבל את התאנים שהביא מוטחות בפניו. ברור כי ההבדל ביניהם נעוץ בכך שהזקן לא קיבל את הדינרים על התאנים שהביא. הוא קיבל את גמולו הטוב על התאנים שנטע, על הגרעין, השורש והפוטנציאל שהתחיל בעבר ולא על התוצר המוגמר הקיים בהווה. המלך התפעל מהתובנה וההתמסרות של הזקן שהשקיע בהווה על שם העתיד, מפנימיות כוונתו והשתדלותו, ולא חש לעתיד המוגמר והעשוי ולחיצוניות שהציג בפניו השכן ואף זלזל בזה.

כך גם בפריחת האילנות, אין זמן משמעותי ומתאים יותר מהשעה בה עולה השרף באילנות והפירות מתחילים לחנוט, לקבוע בו את ראש השנה לאילנות וזמן שמחתם. כמו הנטיעות המוגמרות של הזקן שנדונו על שם תחילת נטיעתן, כך גם לבלוב האילנות ופריחתם אינם נדונים אלא לפי ראשיתם. ויתר על כן, לא רק הדבר המוגמר נדון ע"פ תחילתו, אלא גם הדבר החיצוני נדון ע"פ פנימיותו, ולכן דווקא העלאת השרף והתכונות הפנימיות שבאילן הן אלו שיש לילך לפיהן.

וכפי שעניין האדם הזקן לילך אחר הראשית והפנימיות מלמד לעניין האילן, כך עניין האילן מלמד לכל אדם, כי האדם עץ השדה:

כי תצא

טובה או משפט, היה או לא היה

בכי תצא (פרק כא מפסוק יח), כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אותו ולא ישמע אליהם. ותפשו בו אביו ואמו והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו. ואמרו אל זקני עירו בנו זה סורר ומורה איננו שומע בקולנו זולל וסובא וכו'. ע"כ.

ומדוע בן סורר נהרג, מביא רש"י את דברי חז"ל הידועים, ובן סורר ומורה נהרג על שם סופו, הגיעה תורה לסוף דעתו, סוף שמכלה ממון אביו ומבקש לימודו ואינו מוצא, ועומד בפרשת דרכים ומלסטם את הבריות, אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב. עכ"ד. ובפשטות הכוונה שזכות הוא לבן הסורר למות כעת, מפני שבלאו הכי ימות בעתיד כאשר ילסטם את הבריות ויהרוג אותם, וכאשר ימות באותה עת ימות חייב. אם כן, עדיף לו למות עתה זכאי מאשר שימות בעתיד חייב.

המשנה בסנהדרין (פרק שמיני, דף עא ע"א) אומרת בעניין בן סורר כך. היה אביו רוצה ואמו אינה רוצה, אביו אינו רוצה ואמו רוצה, אינו נעשה בן סורר ומורה עד שיהו שניהם רוצין. רבי יהודה אומר, אם לא היתה אמו ראויה לאביו אינו נעשה בן סורר ומורה. ע"כ. ואמרו בגמרא, מאי אינה ראויה וכו', רבי יהודה אומר אם לא היתה אמו שוה לאביו בקול ובמראה ובקומה אינו נעשה בן סורר ומורה. מאי טעמא, דאמר קרא איננו שמע בקולנו מדקול בעינן שוין מראה וקומה נמי בעינן שוין. כמאן אזלא הא דתניא בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב דרוש וקבל שכר, כמאן כרבי יהודה, איבעית אימא רבי שמעון היא, דתניא, אמר רבי שמעון, וכי מפני שאכל זה תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין האיטלקי אביו ואמו מוציאין אותו לסקלו, אלא לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב דרוש וקבל שכר. אמר רבי יונתן, אני ראיתי, וישבתי על קברו. ע"ש.

הרי שנחלקו התנאים במהות דין בן סורר. לרבי יהודה ורבי שמעון מדובר בעניין תיאורטי שלא היה ולא נברא, וכל קיומו וסיבת פרטיו ודקדוקי דיניו אינם אלא לדרוש ולקבל שכר. מנגד, רבי יונתן טוען שהדבר לא ייתכן ובאמת במציאות ישנם מקרים של בן סורר ומורה, עד כדי שראיתו וישבתי על קברו, כדברי ר' יונתן.

ואף כי על פניו נראה שהמחלוקת נסובה בין שני צדדים, רבי יהודה ורבי שמעון לעומת רבי יונתן, ועניינה פרטים טכניים או מציאותיים, נדמה כי כל אחד מהתנאים נבדל ברובד מעט יותר עמוק במהות דין בן סורר, כך שגם רבי יהודה ורבי שמעון נבדלים האחד מהשני, כמו גם רבי יונתן. יתר על כן, כבר עמדו וזעקו המפרשים על כך שדברי רבי יונתן, ראיתו וישבתי על קברו, אינם יכולים להתפרש כפשוטם כטענה מציאותית, כי היאך יכול רבי יונתן לשבת על מציבה לדעת הסוברים לעשות כן (רמ"א ביו"ד ס' שסד ס"א) ובפרט בהינתן שידוע שרבי יונתן כהן היה (בבא מציעא דף ז ע"ב).

בעיקר טעם דין בן סורר שנהרג על שם סופו שעומד בדרכים ומלסטם את הבריות ומגיע לידי רציחה ואמרה תורה שימות זכאי, פשטות הדברים שמדובר בזכות לבן הסורר, רוצה לומר, כל הטעם שמביאים ההורים את הבן הסורר לבית הדין ומבצעים בו על פי בית הדין את מה שמבצעים, הוא מפני שההורים ובית הדין רוצים בטובת הבן הסורר, וטובת הבן הסורר היא למות כעת כזכאי. אם כך הדבר, יש בדין בן סורר שיקול נורמטיבי, ישנה אמירה מה טוב עבור הבן הסורר ומה הכלים שיש בידי הורים ובית דין שרוצים בטובת הבן הסורר.

אכן, ניתן להבין את טעם דין בן סורר באופן נוסף. אמרו חז"ל כי בן סורר נהרג על שם סופו, שאמנם יעבור כברת דרך של זלילה, גניבה, ליסטות, אך ברור בבחינה ודאית שלבסוף יגיע לרציחה, ואם ברור שיגיע לידי רציחה, ייתכן שבהריגת הבן הסורר ישנו שיקול משפטי של התגמול שמקבל אדם עבור רציחה. עד שנתחדש דין בן סורר, היה ידוע כי רק אדם שנתפס בעוון רציחה הוא בבחינת ודאי רוצח שעונשו במיתה, ובא דין בן סורר וחידש שגם בן סורר שעדיין לא רצח נמצא באותה בחינה, כי המסלול שלו ודאי ועתידו ידוע. עתיד ידוע כמוהו כמו העבר. ומדוע אנו מעדיפים להעניש את הבן הסורר כעת, בשעה שהוא בבחינת עתיד לרצוח, ולא להמתין עם הדבר עד שירצח בפועל, אמרו חז"ל, משום שעדיף שימות זכאי ולא ימות חייב. אולי כוונתם בזה שעדיף לבן הסורר למות כעת זכאי, ואולי כוונתם בזה שעדיף לנרצחים שימות כעת זכאי, אך מכל מקום, כך או כך, יסוד הטעם הוא משפטי, שעונש מיתה ניתן גם על רוצח בעתיד ולא רק על רוצח בעבר, ולא איזה עניין לבוא לטובת אדם כזה או אחר.

וניחזי אנו. רבי שמעון בא ואומר כי לא ייתכן שיבואו אביו ואמו של הבן הסורר ויוציאו אותו לסוקלו, כנראה, בהנחה שההורים של הבן הסורר רוצים בטובתו שלו. אך לכאורה הדבר אינו מובן, הלא חז"ל גילו לנו את הטעם שבן סורר נהרג, משום שהדבר לטובתו שימות זכאי, וכי אין ההורים רוצים בטובת בנם המפורשת בחז"ל להביאו לבי"ד ולקיים בו את הדברים המפורשים בתורה. וכי אין הורים שישכימו לכרות איבר בבנם, העולם הזה, על מנת להציל את כל הגוף, העולם הבא. ברם, נוכל ליישב זאת בנקל. רבי שמעון יסבור שהטעם שבן סורר נהרג הוא טעם משפטי ולא משום טובת הבן הסורר, ואם בטעם משפטי עסקינן, קרוב לוודאי שהורים שאוהבים את בנם ינצלו כל אמתלא וטצדקא להבריחו מן המשפט, וזו טענת רבי שמעון.

בפשטות, רבי שמעון גם אינו מקבל את הדינים הטכניים שהציג רבי יהודה, שצריך שתהא האם שווה לאב בקול, במראה ובקומה, שכן אחרת יותר היה נראה שרבי שמעון היה צריך לטעון לבן סורר לא היה ולא נברא בגין אלו, ולא בגין אהבת ההורים את בנם. הגם שההסתברות שהורים

יפגעו בבנם עד כדי סקילה, כאשר הדבר אינו לטובתו, נמוכה, אך בכל זאת ההסתברות שהפרטים הטכניים שהציג רבי יהודה יתקיימו נמוכה עוד יותר. אמנם, ייתכן גם לומר אחרת. ייתכן כי רבי שמעון מקבל את הפרטים שהוסיף רבי יהודה, אלא שמכיוון שסובר שהטעם לבן סורר הוא טעם משפטי ולא עבור טובת הבן, רצה רבי שמעון להדגיש את הדבר על ידי הצגת הטיעון שלא ייתכן שהורים יפגעו בבנם.

אם כן, רבי שמעון סובר שטעם דין בן סורר הוא משפטי, שממיתים על הרוצח בעתיד כפי שממיתים על הרוצח בעבר. כמו כן, ייתכן שרבי שמעון אינו מקבל את הפרטים הבלתי אפשריים שהעמיד רבי יהודה, שיהיו ההורים שווים בקול, במראה ובקומה, וייתכן שלא. באופן דומה, גם רבי יהודה יכול לסבור כרבי שמעון שיסוד טעם דין בן סורר הוא השיקול המשפטי, אולם, הוא יכול לסבור גם שהטעם הוא לטובת הבן. רבי יהודה הרי לא כתב במפורש את דעתו האם סביר שההורים יעמידו את בנם לפני בית הדין ויגרמו לו סקילה, אם כן, ייתכן שהשיקול משפטי כך שהדבר אינו סביר, אך כמו כן ייתכן שהשיקול הוא לפעול לטובת הבן כך שהדבר סביר בהחלט.

אמרו רבי יהודה ורבי שמעון פה אחד שבן סורר לא היה ולא עתיד להיות ולמה נכתב דרוש וקבל שכו. והנה, בין אם יסוד הטעם הוא משפטי ובין אם יסוד הטעם הוא נורמטיבי, כך או כך הטיעון שהדבר בא לשם דרשה וקבלת שכר בגינה נשמע סביר. אלא שאם השיקול הוא נורמטיבי, כלומר, מה טוב לעשות באיזשהו תרחיש כלפי אדם מסוים, כאשר האדם הוא הבן הסורר והנודון הוא מה יעשו ההורים ובית הדין ביחס אליו, נדמה כי האפשרויות לדרוש את הדין מצומצמות. מנגד, אם יסוד הטעם הוא משפטי, הלא דרכי המשפט נדרשות בפלפול וליבון רב ויש בהן הרבה מקום לדרוש ולקבל שכר.

אמר רבי יונתן, אני ראיתי וישבתי על קברו, ובהכרח אין הכוונה כפשוטו, שראה וישב על קברו במציאות, כפי שנתבאר לעיל. נדמה שרבי יונתן טוען שבהכרח בן סורר אינו דין תיאורטי בבחינת דרוש וקבל שכר, אלא או היה או שעתיד להיות, וזאת על בסיס כמה טיעונים. ראשית, חולק רבי יהונתן על הדינים שהוסיף רבי יהודה שצריך שיהיו ההורים שווים בקול, במראה ובקומה, כך שמהבחינה הזו בן סורר ייתכן. שנית, חולק רבי יהונתן על הטענה של רבי שמעון שלא ייתכן שהורים יביאו את בנם לידי סקילה, וזאת, נראה לומר, מפני שאוחז שהטעם לדין בן סורר הוא הטעם הנורמטיבי, רוצה לומר, שהעמדת הבן בפני ב"ד וסקילתו הינן זכות וטובה לבן, ואילו הורים לא יפעלו לטובת בנם. ושלישית, רבי יהונתן בא ואומר שלא רק שאינו רואה מניעה להיתכנות בן סורר, אלא שבהכרח מדובר בדין פרקטי ולא בדין תיאורטי למטרת דרוש וקבל שכר. את הטיעון הזה ניתן לנמק בכך שלדעת רבי יהונתן יסוד הטעם של דין בן סורר הוא העניין הנורמטיבי, ועניין נורמטיבי, אוחז רבי יונתן, לא שייך בו לדרוש ולקבל שכר כמו ששייך בעניין משפטי שניתן לדוש בו הרבה, לדרוש ולפלפל:

ממזר של ספק

בכי תצא (פרק כג פסוק ג), לא יבוא ממזר בקהל ה' גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל ה'. ע"כ. ואמרו בגמרא בקידושין (דף עג ע"א), אלו הן שתוקי כל שמכיר, דהיינו שמכיר את אימו אבל לא את אביו. אמר רבא דבר תורה שתוקי כשר מאי טעמא רוב כשרים אצלה ומיעוט פסולין אצלה ואי אזלי אינהו לגבה כל דפריש מרובא פריש, מאי אמרת דילמא אזלה איהי לגבייהו, הוה ליה קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי והתורה אמרה לא יבא ממזר ממזר ודאי הוא דלא יבא הא ממזר ספק יבא, בקהל ודאי הוא דלא יבא הא בקהל ספק יבא וכו'. ע"כ. בין אם פריש מהיתר ובין ספק

ממזר של מחצה על מחצה ממש, כך או כך דרשין ממזר ספק יבוא.

הרשב"א בתורת הבית (בית רביעי שער ראשון) הציג את דעת הרמב"ם ושאל עליה וא"ד, אבל ראיתי לרמב"ם ז"ל שכתב דספיקא דאורייתא לחומרא מדרבנן הוא שהחמירו בספיקו, והביא ראיה לדבריו מדאמרינן בקידושין וכו' והתורה אמרה לא יבא ממזר בקהל ה' ממזר ודאי הוא דלא יבא הא ממזר ספק יבא, אלמא לא אסרה תורה אלא האסורין הוודאין הא ספק האיסורין לא. ואין דבריו מחוורין אצלי דאדרבה דוק מינה דבעלמא ספיקא דאורייתא כודאי דאי לא אמאי איצטריך רבא לאורוכי בלישניה כולי האי לימא מאי טעמא הוה ליה ספק וספיקא מותרת דבר תורה דהשתא הוה כאילו כולהו ספיקי דאורייתא ומאי שנא ממזר דנקט, אלא ודאי ספק ממזר דוקא קאמר אבל שאר ספיקי לא וטעמא דממזר משום דרבייה קרא להיתירא וכו'. והציע הרשב"א, ואולי סבר הרב ז"ל דגלי קרא בממזר ספיקו מותר וגמרינן מיניה לכל התורה כולה. ע"ש. אם כן, לא ברור מדוע ישנה דרשה ייחודית לספק ממזר ומה משמעותה, דבשלמא לדעת הרשב"א וסיעתו שספקא דאורייתא לחומרא מדאורייתא יש לדרוש בספק ממזר ולהתירו, אך לדעת הרמב"ם שהספקות מהתורה מותרים, אם איננו מקבלים שספק ממזר הוא המקור לכך, דרשת ספק ממזר טעונה ביאור. אכן, התשובה בדבר שלדרשת ספק ממזר גדר ייחודי, בודאי לדעת הרמב"ם שספקא בעלמא מותר, אך מסתבר שגם לחולקים עליו.

האחרונים, הפרי חדש והפנ"י, כתבו שההיתר היתר בדרשת ספק ממזר הינו גם כשיש חזקת איסור, כגון שנוולד לאשת איש שספק נתגרשה שיש עליה חזקת אשת איש ובעלמא אסור, או היכא שיש רוב לאיסור.

והביאם השב שמעתתא (ש"א פ"א) אך לא קיבל את דבריהם וכ"כ, לענ"ד היכא דאיכא רובא ודאי אזלינן בתרה אפילו בספק ממזר, דבפרק קמא דחולין דף יא, א ע"ב מנלן דאזלינן בתר רובא אתיא ממכה אביו ואמו דלמא לאו אביו הוא עיין שם, הרי דהא דמחזיקין בתר אבוה אינו אלא משום רוב או משום חזקה, ואי נימא דרובא וחזקה לא מהני בספק ממזר א"כ לא משכחת קהל ודאי, ולכן נראה דהיכא דאיכא רובא או חזקה אזלינן בתרה, והפר"ח נמי לא מיירי מחזקה גמורה דכל היכא דאיכא חזקה גמורה ה"ל ממזר ודאי וכו'. ע"כ. רוצה לומר, היתר ספק ממזר הינו דווקא היכא שיש ספק, אך כשיש רוב וחזקה אנחנו רואים את המציאות כמציאות לפי הרוב או לפי החזקה, כך שאינה מסופקת. זהו מושכל היסוד הבסיסי על פיו אנחנו יודעים להגדיר מיהו אביו של כל אדם, על פי רוב, שאם לא כן לא היה אפשר להרוג את מכה אביו ובכלל לא היה ניתן להגדיר אבות, קהל וממזר.

גופא בסוגייתנו, דנה הגמרא והעלתה שאם נאמר שהאיש הלך אל האשה, כל דפריש מרובא פריש שכשרים אצלה ואמרינן שהאיש כשר והוולד כשר, ואם האשה הלכה אל האיש הויא ספק מחצה על מחצה. אם כך פני הדברים, טוען הרשב"א, אכתי רובא נינהו, דאי אזלי לגבה ה"ל רובא ואי אזלא איהי לגבייהו ה"ל מחצה על מחצה נמצא הרוב להכשיר. ועונה הרשב"א, וי"ל דלרווחא דמלתא קאמר דאפילו ליכא אלא קבוע התורה אמרה ספק ממזר יבא. ומיהו אכתי איכא למידק מ"מ קרא למשרי שתוקי למה לי לישתוק ואנא ידענא כדאמרינן דהא רובא כשרין הן, כלומר, שהרי בשתוקי אין אנו יודעים אם האיש היה קבוע או שפירש מרוב כשרים. ויש מתרצים דנפקא מינה דהיכא דחזינן דאזלא איהי לגבייהו וזניאת בחד מינייהו דהשתא ודאי ליכא גביה אלא קבוע, ועוד י"ל דנ"מ לעיר שכולה מחצה כשרין אצלה ומחצה פסולין אצלה ודלתי מדינה נעולות ואפ"ה אמרה תורה ממזר ספק יבא. עכ"ד.

הרי הגמרא דנה בעניין ספק ממזר או שתוקי האם יש רוב להתיר והעמידה במקרה שבו הויא

מחצה על מחצה. הרשב"א טען כי עדיין ישנו רוב להתיר, וליבן וצרף את המקרה המזוקק שבו אין רוב כזה אלא יש מחצה כשרים ומחצה פסולים. ונראה מדבריו דיוק ברור, כי דווקא במחצה על מחצה אמרינן ממזר ספק יבוא, אבל אילו העיר רובה פסולין אצלה לא נתיר ספק ממזר מפאת הדרשה. הרי היכא דאיכא רובא אזלינן בתרה אפילו בספק ממזר, כמש"כ השב שמעתתא ודלא כפנ"י.

אלא שהש"ש הזכיר רוב וחזקה והרשב"א הזכיר רק רוב, אבל חזקת איסור אפשר שנדחת מפני ספק ממזר. ובאמת בשמעתתא ב (פרק טו) הביא את דברי השיטה מקובצת בפ"ק בב"מ (דף ו ע"ב) לגבי הדין של קפץ אחד מן המנויין של מעשר הבהמה חזרה לתוך הדיר שפטור מן המעשר משום שעשירי ודאי אמר רחמנא ולא עשירי ספק, והקשו שהרי כל דפריש מרובא פריש ולכאורה אנו אומרים שמי שנספר כעת פורש מן הרוב שאינם מנויים ויתחייב במעשר. ועל כך השיב משום דכל דפריש מרובא פריש אינו ודאי והתורה אמרה עשירי ודאי ולא עשירי. ע"ש. פירוש הדברים, אומר הש"ש, שאע"ג שאנו הולכים בתר דפריש מרובא פריש בין להקל ובין להחמיר, אינו אלא מצד הלכה אבל אינו ודאי, שהרי אפשר שפרש מן הרוב ואפשר שפרש מן המיעוט. אכן התורה התירה כל דפריש מרוב היתר, אבל מידי ספיקא לא נפקא והתורה אמרה עשירי ודאי. ואם כן הוא הדין בממזר שהתורה אמרה ממזר ודאי ולא ממזר ספק, אם כן אפילו היכא דפריש נמי לא נפיק מכלל ספיקא ומותר מן התורה לבוא בקהל ואפילו ברוב פסולין וידעין שפירש.

נמצא הש"ש כביכול חוזר בו ונוקט דהיכא דאיכא רוב שפירש מן האיסור עדיין הוא בכלל ספק ואמרינן לגבי ספק ממזר מותר, דלא כמש"כ בש"א וכפי שדייקנו מהרשב"א, אלא שהמשיך הש"ש וחילק גופא בשני הדינים של רוב וכ"כ, והא דכתבנו בש"א דגם בממזר ספק היכא דאיכא רובא או חזקה הוי ליה ממזר ודאי ולאפוקי ממה שכתב הפני יהושע בחידושו וע"ש, היינו רובא דליתיה קמן וכמו הך רובא שאמרו דלמא לאו אביו וכו'. עכ"ד. רובא דליתא קמן שונה מרובא דאיתא קמן מי מתוך האנשים פירש וכדו' או מחזקה, שבעוד דרך פעולתם של שני האחרונים הינה איזושהי הנהגה של המציאות המסופקת כאילו האדם פירש מתוך רוב קבוצת האנשים, הבשר פירש מתוך רוב החנויות הכשרות או אדם בחזקת טהור עד שיוודע לנו שנטמא, רובא דליתא קמן כביכול מברר לנו כיצד אנחנו צריכים לראות את המציאות. כאשר יש רובא דליתא קמן, הרוב הוא הודאי וליתא לספק. והואיל ואין ספק, אין גם ספק ממזר. ונפקא מינא נוספת בדבר, אומר הקו"ש (ח"ב סי' מה), שאחר רוב שמברר לנו את הספק ואומר מה קרה מבחינתנו במציאות, לא שייך ללכת בתרתי דסתרי, דהיינו בשני כיוונים מנוגדים, מה שאין כן בחזקה שמועילה כמו לגבי שני שבילין שטומאה נמצאת באחד מהן והאיש ההולך בהם בחזקת טהור הגם שחזקת הטהרה בשביל האחד משליכה משמעות הפוכה מאשר חזקת הטהרה שבשביל השני.

המהרי"ט כתב שנתחדש בדרשה של ספק ממזר, שההיתר הוא בתורת ודאי כך שיהיה מותר בישראלית ובממזרת ולא נאמר ששני ההיתרים סותרים זה לזה. ומרחיב הקובץ שיעורים (שם) שעיקר סברתו מפורשת בר"ן סופ"ק דקידושין במה שהקשה על הרמב"ם דל"ל הלכתא להתיר ספק ערלה בחו"ל, ועיי"ש שכתב דההלכה באה להתיר ספק ערלה בתורת ודאי משא"כ בכל הספיקות מותרין לדעת הרמב"ם אין היתרין אלא מתורת ספק, והיינו דאין האיסור מתהפך להיות היתר מפני הספק אלא דמספיקא אין אנו חייבין לחוש שמא הוא אסור אבל אם קמי שמיא גליא שהוא באמת איסור אינו נותר ע"י הספק. וע"כ כתב שם הר"ן שמי שיוודע שהוא איסור אינו רשאי להאכיל למי שהוא ספק לו ועובר בלפני עור, משא"כ בספק ערלה דספוקי מספקי להדדי דע"י הספק האיסור נעשה היתר. וזוהי סברת מהרי"ט לענין ספק ממזר דגזיה"כ הוא דמותר בתורת ודאי וגם מי שיוודע

בחבירו שהוא ממזר ודאי מותר להשיאו לבת ישראל אם אצלם, להנושא והנשואה הוא ספק. והש"ש (שם בש"א) הביא דברי המהרי"ט והקשה מדוע לדבריו צריך שני פסוקים (שם בקידושין) להתיר ספק ממזר בישראלית ולהתיר ספק ממזר בממזרת, הרי יסוד ההיתר בשניהם הוא אחד, שספק ממזר מותר לגמרי וממילא מותר הן בזו והן בזו. אך הקו"ש חידד את דברי המהרי"ט וביאר כי אי לא כתב אלא חד קרא להתיר ספק ממזר בישראלית הו"א כיון דהוא מותר בתורת ודאי בישראלית א"כ הוא כשר גמור ואסור בודאי לממזרת ואין כאן ספק כלל להתירו בממזרת, דאפילו אם באמת הוא ממזר מ"מ כיון דמותר לו לבוא בקהל בתורת ודאי הרי הוא כישראל כשר דאסור בממזרת, ולזה איצטריך אידך קרא להתירו גם בממזרת. עכ"ד. כלומר, מאחר שאנחנו רואים שיש גדר של רוב שמברר את הספק ועניינו לראות את המציאות בצורה מסוימת שלאחר מכן אין לסתור אותה, אילו דין ההיתר של ספק ממזר היה נלמד רק מאחד הפסוקים ס"ד שגידרו היה בדומה לגדר הנ"ל, לראות את המציאות ולפשוט אותה ככשר שנושא כשרה או כממזר שנושא ממזרת. לכך השמיעונו שני הפסוקים שישנו מצב שלישי של ממזר של ספק, שכל עוד נמצא במצב זה יש לו היתר הן בישראלית והן בממזרת.

מצב זה של ספק ממזר הינו חידוש גדול, ונצרך להשמיעו גם לדעת הרמב"ם שספקא דאורייתא לקולא מדאורייתא:

שינוי מידות ועמלק

בכי תצא (פרק כה פסוק יז), זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. ע"כ. ביאר רש"י, זכור את אשר עשה לך, אם שקרת במדות ובמשקולות הוי דואג מגרוי האוייב, שנאמר (משלי יא) מאזני מרמה תועבת ה', וכתוב בתריה בא זדון ויבוא קלון. עכ"ד. ועניין השקר במידות ובמשקולות אכן נזכר למעלה בסמוך (פסוקים יג עד טז), לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה וכו'. ומה העניין שנשמכו אלו לזכירת עמלק ומחיתו, זהו שמפרש רש"י, ע"פ המדרש תנחומא, שאם שקרת במידות הוי דואג מגרוי האוייב, כגון עמלק אותו יש לזכור ולמחות. אכן, יש להבין מהו אותו עניין של שקר במידות ובאיזה אופן עמ"י עברו עליו עד כדי שבא עמלק ומתגרה בהם.

מי שמשקר במידות, אמר עליו הכתוב (פסוק טז), כי תועבת ה' אלוקיך כל עושה אלה כל עושה עוול. ע"כ. וביאר המשך חכמה על מה ולמה קרא לדבר תועבת ה' וא"ד, קאי על כללות הפרשה, המכה את הנלקה יתר מכדי רשעתו (פכ"ה פ"א עד פ"ג), שאין מי שיתבע דין הנעלב בזוי האדם הזה ואין מי דן דינו, וכן החוסס שור בדישו המצער (פסוק ד), וכן מי שאינו רוצה להקים שם לאחיו המת שאין מי שיתבע עלבונו (פסוקים ה עד י). וכן המכה את הרודף ביכול להצילו באחד מאבריו (פסוקים יא יב). וכן משקלות שאינו יודע שיתבענו (פסוקים יג עד טו). עכ"ד. היינו שעיקר החומרה באדם המשקר במשקולות הינה שהוא פוגע בכך באנשים שאינם מודעים לדבר ואין מי שיתבע עלבונם.

הרש"ר הירש הדגיש מאפיין חמור אחר שיש במשקר במידות והביא כך, במסכת בבא בתרא (דף פח ע"ב) אמרו רבותינו מאמר חשוב, קשה עונשן של מידות יותר מעונשן של עריות, שזה נאמר בהן אל וזה נאמר בהן אלה, ומאי משמע דהאי אל קשה היא, דכתיב (יחזקאל פ"א ז) ואת אילי הארץ לקח וכו'. כל עשה אלה, הרי הוא מביע באמת את הרעיון של גודל אינטנסיבי (מרוכז) ואקסטנסיבי (נרחב) הכלול בשורשים איל ואלה וכו'. ואם במקרה נתקצרה תיבת אלה והיא חסרה הא וכתובה אל, הרי הכתוב מבלית רק את רעיון החומרה האינטנסיבית ואילו הכתוב המלא אלה

מבליט במקרה כזה את הרעיון של תוצאות מרחיקות לכת. שני אלה מתאימים למה שנאמר לעיל על היחס שבין עריות לבין מידות. החטאים של עריות הם בעיקרם בעלי חומרה אינטנסיבית ולפיכך הם גם ענושים כרת. אולם במקרים רבים אין תוצאותיהם הרעות חורגות מתחום האישיות של החוטאים. כנגד זה החטאים של מידות משפיעים לרעה בחוגים רחבים ובכך, כמבואר שם בהמשך, תלויה החומרה המכרעת של אחריותם. בעריות, אף על פי שהן בכרת, אפשר לחזור בתשובה על ידי חרטה וקבלה לעתיד. כנגד זה התשובה על חטאים של מידות מותנית בראש ובראשונה בהשבת הרכוש הגזול לבעליו, אולם בדרך כלל אי אפשר לקיים את התנאי הזה, שהרי חנות שמכרו בה סחורות במידות ובמשקלות מזוייפים בדרך כלל מרובים הם הקונים בה ואין הם ידועים עוד. עכ"ד. ומה שאמרו בב"ק (דף צד ע"ב) שהבא להתכפר על גזל רבים ואינו מכיר את הנגזלים יעשה בהן צרכי ציבור, לאו תשובה מעלייתא היא (תוס' ב"ב פח ע"ב). אם כן, לרש"ר הירש יש חומרה במידות בכך שיש בזה השפעה לרעה בחוגים נרחבים.

מידה שלישית במידות כתב העמק דבר וא"ד, נתבונן על מה שהפליגו חז"ל במס' ב"ב ס"פ הספינה בעון משקלות, עד שאמרו חמור עון משקלות יותר מגלוי עריות, ומדוע חמור זה משארי גנבות, ותו מה זה דמיון משקלות לג"ע עד שאמרו שזה חמור מזה, ונראה דכלפי שאמרו חז"ל ג' עבירות חמורות, היינו ג"ע ע"ז ש"ד, וחומר שבג' אלו אינו תלוי בעונש, שהרי עונש חילול שבת חמור מעונש עריות, אלא באשר שהאדם החוטא בא לחטוא בא' מג' אופנים, או מהעדר האמונה בה' ובתורתו, או מצד התגברות התאוה, או מצד התגברות הכעס וכדומה במדות שנוגע בין אדם לחבירו, והנה הראש שבהעדר אמונה הוא ע"ז, והראש בתאוה הוא ג"ע, והראש שבמדות רעות הוא ש"ד, וכל עונות באים בא' מג' אופנים הללו, כגון המחלל שבת מצד פרנסה, ה"ז נוגע באמונה והוא שמץ ע"ז, ואם למלוי תאות נפשו ה"ז ענף מעריות, והנה הגרוע בשלשה עונות הללו הוא ע"ז, באשר נוגע לאמונה, וגם רחוק מן התשובה וכל באיה לא ישובון, ומעתה הגונב מחבירו כלי יקר, יכול להיות שבא מצד התאוה לאותו כלי וה"ז מגדר עריות, אבל העושה משקלות שקר, אינו מדרך התאוה אלא חסרון אמונה בה' הזן ומפרנס בהשגחה פרטית לפי מעשיו, וה"ז מגדר ע"ז, על כן אמרו דעון משקלות אף על גב שאינו אלא ענף מע"ז ועדיין רחוק מראש הכפירה, מ"מ הוא חמור מג"ע שהוא ראש פרעות התאוה, באשר חסרון אמונה קשה לתשובה וגם נוגע לכבודו ית"ש. עכ"ד. הרי שהמהות והחשיבות של מי שמשנה במידות אינה חומרת המעשה עצמו, כי הרי לא מדובר במעשה כ"כ משמעותי, כי אם במניע וביסודות למעשה. מי שמרשה לעצמו לשנות במידות, יותר ממה שהוא מתאוה לכמה פרוטות שירוויח מכך, היסוד המרכזי בדעתו הוא חסרון האמונה שלו בהי"ת שהוא זן ומפרנס ורואה ויודע כמה כל אחד מקבל ונותן וכמה כל אחד צריך לפי האמת לקבל ולתת. פעמים שדווקא רמאות בדברים הקטנים היא זו שטומנת בחובה את התפיסה המעוותת ביותר של המציאות.

הרי חזינו כי המשנה במידות הרי הוא מגונה במיוחד בגין שלושה עניינים. ראשית, פוגע הוא באנשים שאינם מודעים לעניין ואין מי שיתבע עלבונם. שנית, אדם זה משפיע לרעה על חוגים נרחבים והניק שמחולל אינו מצטמצם רק ביחס שבינו לבין אדם אחד נוסף. ושלישית, שינוי במידות מייצג את התפיסה המעוותת ביותר של התנהלות תחת חוסר אמונה בה'.

בעל העמק דבר הוסיף ושאל על מה שנתבאר כי סמך עניין זכירת עמלק לעניין שקר במידות ומה שהביא רש"י שאם עובר על האחרון הרי הוא צריך לדאוג מגירוי של הראשון. והוא פלא, אומר הנצי"ב, שהרי לא היה במדבר מסחר שיהא בהם מידות ומשקולות, ואם כן מדוע נתגרה בהם עמלק. ויישב שאמנם ישראל לא שיקרו במידות ממש, אבל ההתנהלות הייתה התנהלות כזו

שיש בה את הפגמים של המשקל במידות. ולפי כל מה שהובא בחומרת עוון מידות, נבאר הדברים כך. בפרשת בשלח (שמות פ"ז פ"ז) אמרו ישראל היש ה' בקרבנו אם אין, ומיד נאמר כי ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. ע"ש. ישראל באו והעמידו חוסר אמונה בהקב"ה, כפי שעושה המשקל במידות ע"פ דברי הנצי"ב, ולכן היו ראויים שיתגרה בהם עמלק. אכן, נדמה כי לא רק נתבעו ישראל על חוסר האמונה שלהם אלא גם על כך שהכריזו על חוסר האמונה והפיצו אותה שם בעניין המים במסה ומריבה. לא רק שלעצמם לא הייתה אמונה, אלא שניסו אותם אנשים להרחיב את הדבר שגם לאחרים תיפגע האמונה. ומאחר שעשו כן, שוב אין לדעת מי אלו הפרטים שנפגעו מן הדבר ואין מי שיתבע עלבונם. מאחר ששלושת המאפיינים הללו היו במסה ומריבה, גילוי חוסר אמונה, השפעה לרעה לחוגים נרחבים ופגיעה בפרטים שאין מי שיתבע עלבונם, שקול הדבר לחטא של המשנה במידות וראוי שיתגרה האויב:

כי תבוא

שני אילנות וביכורים

בכי תבוא (פרק כו פסוקים ב וג), ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר ה' אלוך נותן לך ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלוך לשכן שמו שם. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום לה' אלוך כי באתי אל הארץ אשר נשבע ה' לאבותינו לתת לנו. ע"כ.

ואמרו במשנה במסכת ביכורים (פ"א מ"ו), הקונה שני אילנות בתוך של חבירו מביא ואינו קורא, ר' מאיר אומר מביא וקורא, ואמרו בגמרא (בבא בתרא פא ע"ב), א"ל ר"ש בן אליקים לר' אלעזר מאי טעמא דר"מ באילן אחד ומ"ט דרבנן בשני אילנות. אמר לו דבר שהראשונים לא אמרו בו טעם תשאלני בבית המדרש כדי לביישני, אמר רבה מאי קושיא, דלמא ר"מ באילן אחד ספוקי מספקא ליה ורבנן בשני אילנות ספוקי מספקא לה. ע"ש. הרי שר' מאיר וחכמים מסופקים, באילן אחד או בשניים בהתאמה, האם הלוקח קנה אף את הקרקע או שקרקע המוכר רק משועבדת לו לצורך אותם אילנות. ומכיוון שהדבר ספק, הרי שלעניין חיוב ביכורים על הלוקח להחמיר ולהביא מפירות האילנות אך לא לקרוא עליהם מקרא ביכורים. והטעם שאינו קורא מבואר בהמשך הגמרא (דף פב ע"א), משום דמחזי כשקרא או משום חשש שמא יפקיעו מהפירות תרומה ומעשר שלא כדין.

ידוע הכלל כי בכל ספק ממון שיש בו הכרעה, כגון המוציא מחבירו עליו הראיה, לאחר שאנו מכריעים את הספק שוב נחשב הממון כשייך בוודאות ולכל עניין למי שהוכרע הספק לטובתו. אם כן, שואלים האחרונים, מה בכך שיש ספק האם המוכר אילן אחד או שניים מכר גם את הקרקע עימם, הרי ספק זה מוכרע לטובת המוכר משום שהוא המוחזק, ואז עלינו להתייחס לקרקע כאילו בוודאי אינה של הקונה כך שאינו צריך להביא ביכורים.

החמדת שלמה (או"ח סי' ב) הביא את תשובת התיבות, כי בספק ממון שנראה מעניינו שאין הספק עומד להתברר כלל, הוי ייאוש, וזו הסיבה שכאשר אנו מכריעים בספק ממון שוב נחשב הממון כוודאי אצל מי שהכרענו עבורו, שכן זוכה מן הייאוש. אבל לגבי שני אילנות שמדובר בקרקע, והרי אין ייאוש מועיל לקרקע, בדבר הנוגע לעניין איסור נחשב כספק איסור וצריך להחמיר, כגון בהבאת ביכורים.

אך השערי יושר (שער ה פרק ו) כתב בזה יסוד כללי, שאינו מבוסס על ייאוש או על החרגתו

של קרקעות, ואלו דבריו, וביאור הדברים הוא דעיקר הדין של המוציא מחבירו עליו הראיה פועל רק לכל הנוגע לענין שליטה והשתמשות, דכן הוא דין תורת המשפטים בספק ממון שישאר הדבר לכל דבר שימוש ושליטת החפץ אצל המוחזק הראשון, אבל באמת המציאות האמתית לא נשתנה כלום, ואם יבוא אליהו ויברר האמת יוחזר החפץ לבעלים האמתיים, דלא נפקע קנין הבעלים ע"י דין המע"ה וכו', אבל לענין קדושה שאינה באה ע"י כח השליטה והשימוש, אלא שתלוי במציאות הקנין כפי שגלוי קמי שמיא, קדושה כזאת הוי לעולם בספק, אף אם הדין שלא מהני תפיסת הכהנים, שאם בכור הוא לא נפקע זכות הכהנים ממנו, ומה שאבדו כח השליטה לגמרי מחמת דין המע"ה, דבר זה אינו מגרע כלום שלא יחול איזה דין שסיבתו מחמת הקנין האמתי. ע"ש.

אומר הגרש"ש, שהכרעת המוציא מחבירו עליו הראיה ואי היכולת לתפוס, אין הן מעלות או מורידות ביחס לדברים שתלויים במציאות הקניין כפי שגלוי כלפי שמיא. לכן ביחס לדברים שאינם בתולדה מבעלות הממון, כגון ביכורים, שהביכורים נגזרים ממציאות היות הפירות ראשונים, והבעלות בקרקע אינה הגורם אלא רק תנאי צדדי, בכי האי גוונא גם לאחר שמוכרע בתורת המשפט שהקרקע משוייכת ממונית למוכר, אין זה נוגע לעיקר הספק האם הפירות חייבים בביכורים, ספק שנותר עומד:

מחשבה טובה, רעה ועכו"ם

בכי תבוא (פרק כו פסוק ה), וענית ואמרת לפני ה' אלוֹקֶיךָ ארמי אובד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. ע"כ. ופרש"י, ארמי אובד אבי, לכן ביקש לעקור את הכל כשרדף אחר יעקב, ובשביל שחשב לעשות חשב לו המקום כאילו עשה, שבעובדי כוכבים חושב להם הקב"ה מחשבה כמעשה. עכ"ד.

אכן, בסוגיית הגמרא בקידושין, דף לט ע"ב ודף מ ע"א, שנינו את הכלל הידוע, מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה ומחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה, אך כבר כתבו התוס' שם שבעובדי כוכבים מחשבה רעה הקב"ה מצרפה למעשה והביאו לכך ראיות מהנביא. כך גם נקט רש"י, ומקורו בספרי, שבעובדי כוכבים חושב להם הקב"ה מחשבה כמעשה.

על פניו הדברים יכולים להתפרש כפשוטם. הקב"ה מיטיב עם ישראל ומטה את מידותיו להתחשב גם בכוונה וברצון שלהם כאשר הדבר בא לעזרם, וכאשר אין הדבר בעזרם, לצורך ייחוס של חובות ח"ו, דורש הי"ת את הדרישה היותר מחמירה שלא די במחשבה וצריך למעשה. ברם, כאשר מדובר באומות העולם, מידתו של הקב"ה אינה מוטה בהתאם לזכות או לחובה אלא לעולם אחת היא ומצרפת מחשבה למעשה. אכן, נראה שבבסיס הדברים עומד טעם יותר כללי, שממנו נגזרת המידה הטובה כלפי בני ישראל והמידה הנהוגה כלפי שאר האומות.

הנה, בעיקר הטעם שמבדיל הקב"ה בין מחשבה טובה ורעה כך שהטובה מצטרפת למעשה והרעה לא, כתבו המפרשים כמה טעמים. ביניהם, שמה שמחשבה טובה מצטרפת למעשה זהו על בסיס מה שאמרו חז"ל כי הבא להיטתר מסייעים לו. אדם שיש לו מחשבה טובה הוא אדם הבא להיטתר, וכחלק מהסיוע הניתן לו מצרפים לו את המחשבה ומתייחסים לזה כמעשה. במילים אחרות, סלקא דעתך שהבא להיטתר מסייעים אותו היינו רק שעוזרים לאדם עם רצון טוב להגיע לידי עשייה טובה, ומכל מקום אלמלא שמגיע בסופו של דבר לעשייה אין בזה כלום, קמ"ל שמשמעות העניין של הבא להיטתר מסייעים לו הוא שגם בביאה, בכוונה ובמחשבה בעצמן, אפילו אם לא באו לידי מעשה, רואים ערך ונזקפים זכות וסיוע עבורן. הסיוע הוא כבר התגמול ולא רק אמצעי להגיע אל המעשה. וכמובן, כל זה במחשבה טובה שבה אכן בא להיטתר, אבל במחשבה רעה ח"ו אין זה

מיטהר אלא מיטמא והבא להיטמא אין מסייעים אותו.

עוד יש במפרשים, כי הנה הגמרא בגיטין (דף מ ע"ב) מביאה שאם אמר אחד כתבתי ונתתי לפלוני את שדי במתנה ומקבל המתנה אמר לא כתב ולא נתן לי, הדין הוא שהודאת בעל דין כמאה עדים כך שמקבל המתנה נאמן ונותן המתנה יכול לחזור ולזכות בשדה. שואלים התוס' (שם) מדוע אין אנו אומרים כן גם לגבי נותן המתנה שנאמן בבחינת הודאת בעל דין. שני האנשים הם בעלי דין ושניהם מודים שהדבר שייך לעומד כנגדם. במה שונה נותן המתנה ממקבלה. וביארו התוספות שמקבל המתנה זוכר יותר מאשר הנותן אם זו מתנה שמגיעה לידי אדם לאו. הנותן, לפי שקדמה אצלו מחשבה לתת לפני ביצוע הנתינה, אפשר שהמחשבה הזו משרה אצלו תחושה או מחשבה שבאמת כבר נתן את המתנה. המקבל, מנגד, אין לו שום מחשבה בעניין. הוא לא אקטיבי בנתינת המתנה, ולכן אינו צריך לחשוב, להתכוון או בכלל לדעת דבר לפני שמתנה ניתנת. אם כך, כאשר בא מקבל המתנה ואומר שהמתנה כבר ניתנה, אין סיבה לומר שטועה הוא ובעצם לא קיבל דבר. הוא לא שותף בהכנת המתנה למעט קבלתה.

בכך שונה גם החושב מחשבה טובה מהחושב מחשבה רעה. כאשר אדם חושב מחשבה טובה, הוא עשוי להתבלבל, להרגיש כאילו עשה גם את המעשה ולבסוף להגיע לכדי כך שאינו עושה את המעשה הטוב חרף כוונותיו. אם זהו הדבר שמעכבו מלממש את מחשבתו, התחושות הנובעות מהכוונה והמחשבה בעצמן, שפיר יש מקום לבוא ולצרף את המחשבות לכדי מעשה. הרי מה הטעם לבוא ולחלק בין המחשבה שקרתה והמעשה שלא קרה, ודאי הטעם הוא מפני הסיבה שבגינה המעשה לא קרה, ואם איתא שהטעם הזה בעצמו הוא המחשבה, נמצא שלא מתחשבים במחשבה בגלל המחשבה עצמה, ודבר זה הוא מן הנמנעות. לכן בכל מקרה מתחשבים במחשבה ומצרפים המחשבה למעשה. ברם, אם חושב אדם מחשבה לעשות מעשה רע, אין בזה שום הסבר מדוע לא עשה את המעשה הרע בפועל. אין שום סיבה שאדם יחשוב שעשה מעשה רע כאשר לא הייתה לו אלא מחשבה רעה. מחשבה רעה, מחשבת היצר, אין עניינה להמעיט בעבירות ולגרום לכך שאדם ישכח לעשותן, אלא אדרבה, לפתח חטאת רובץ ועניינן של המחשבות הרעות לגרום לאדם לחטוא כמה שיותר. בכך שונה מחשבה טובה מרעה, שבמחשבה הטובה מצטרפת המחשבה למעשה כיוון שהמחשבה היא עצמה, הרבה פעמים וברמות שונות, הדבר המעכב את המעשה, ואם אתה בא לחלק בין המעשה והמחשבה, הרי אתה עושה כן בגין המחשבה עצמה, מה שאין כן במחשבה רעה שאין המחשבה היא המעכבת את המעשה.

וניחאי אנו. אצל הגויים מצרף הקב"ה אפילו מחשבה רעה למעשה. לפי הפירוש הראשון, הקב"ה מצרף מחשבה טובה למעשה בתורת הבא להיטהר מסייעים אותו, שכבר בשלב המחשבה הטובה נתלים באדם סיוע וזכויות. יסוד הדבר נראה משום שבשעת המחשבה, בדומה לטענת הפירוש השני, ישנם איזה מיחושים וכוונות שכאילו יש להן ביטוי ממשי ועל ידי כך מצטרפים באופן טבעי להיות כמעשה. יהודי, יש לו מיחושים וביטויים נרגשים וממשיים רק כאשר חושב טובות. לכן רק באלו מצטרפת המחשבה למעשה. בכוונות רעות ח"ו המחשבה היא שטחית ורחוקה מן המעשה עד למאוד. מנגד, אצל העכו"ם אין הבדל בין מחשבות בענייני טוב ורע, אלו ואלו בעלי ביטוי דומה וקרובים באותו האופן אל העשייה כך שהמחשבה בהם מצטרפת אל המעשה ושמה המחשבות הרעות קרובות אף יותר. לכן מצרף הקב"ה את כל מחשבותיו של העכו"ם אל המעשה, בניגוד לעמ"י בהם מצרף רק את הטובות.

הפירוש השני גורס כי מחשבה טובה עשויה לעכב את העשייה הטובה, ואי אפשר לבוא ולהפריד את העשייה הטובה מהמחשבה הטובה בגין הדבר המעכב את העשייה, הלא היא המחשבה בעצמה.

לכן בכל מקרה יש להתחשב גם במחשבה ולצרף מחשבה למעשה. זאת בניגוד למחשבה רעה שבה אין המחשבה הרעה מעכבת את המעשה בשום פנים, כך שאין סיבה שלא לדחות את המעשה מהמחשבה מפני טעם אחר שישנו לעיכוב. ומיהו, כל זה ביהודי שבו יש פער בין מחשבה טובה ורעה, שהאחרונה מפריעה ומעכבת אותו בקיום המעשים הטובים עקב בלבול ומחשבות כאילו כבר ביצע את המעשים, אבל הגוי אין בו חילוק בין מחשבה טובה ורעה וכנראה אלו ואלו יכולים לגרום לו בלבול ועיכוב כך שהפרדת המעשה מהמחשבה נעשית על בסיס המחשבה עצמה, וזה אי אפשר.

ואכתי הדבר לא נתבאר דיו, לשתי הדרכים. מובן וברור שהגוי אינו מחלק בביטוי מחשבותיו או בהתרגשות מהן כל כך בין אם המחשבות טובות או רעות, מה שגורר את אי ההבחנה בין המחשבות הטובות והרעות לעניין צירופן למעשה. אמנם, יותר היה נראה לצדד שבשני סוגי המחשבות לא תצטרף המחשבה למעשה מפני שסף הביטוי של המחשבות נמוך וקרוב הדבר למחשבה רעה אצל יהודי. התשובה בדבר, כי יהא הביטוי של המחשבות הטובות והרעות של הנוכרי אשר יהא, עדיין רחוק הוא מארץ מידה ומני ים מאפסות המחשבות הרעות אצל היהודי. ידוע הרמב"ם מהלכות גירושין (פרק ב ה"כ) לגבי גט מעושה, במי שכופין אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש. וכך דבריו, בית דין של ישראל בכל מקום ובכל זמן מכין אותו עד שיאמר רוצה אני ויכתוב הגט והוא גט כשר וכו'. ולמה לא בטל גט זה, שהרי הוא אנוס וכו'. שאין אומרין אנוס אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחוייב בו מן התורה כגון מי שהוכה עד שמכר או עד שנתן, אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצווה או לעשות עבירה והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו או עד שנתרחק מדבר האסור לעשותו, אין זה אנוס ממנו אלא הוא אנוס עצמו בדעתו הרעה וכו'. עוד ע"ש בלשונו הזהב. הרי שגם ביטוי מחשבתו המצומצם של הגוי רחוק מרצינות הכוונה להרע של היהודי, כך שניתן להגדיר בנקל את הסף שהחל ממנו מצורפת המחשבה למעשה בין אפסות כוונתו להרע של היהודי לבין כוונותיו, להרע או להטיב, של הנוכרי:

שני תלמידי חכמים

בכי תבוא (פרק כז פסוק ט), הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם. ע"כ. ובמדרש תנחומא (סי' ד), מהו הסכת, אומר להם משה לישראל עשו כיתות כיתות לתורה. ע"ש.

בשבת (דף סג ע"א), אמר רבי ירמיה אמר רבי אלעזר שני תלמידי חכמים המחדדין זה לזה בהלכה הקדוש ברוך הוא מצליח להם, שנאמר (תהילים פמ"ה פ"ה) והדרך צלח, אל תקרי והדרך אלא וחדדך וכו'. אמר רבי ירמיה אמר רבי שמעון בן לקיש שני תלמידי חכמים הנוחין זה לזה בהלכה הקדוש ברוך הוא מקשיב להן, שנאמר (מלאכי פ"ג פט"ז) אז נדברו יראי ה' וגו' אין דיבור אלא נחת, שנאמר ידבר עמים תחתינו וכו'. אמר רבי אבא אמר רבי שמעון בן לקיש שני תלמידי חכמים המקשיבים זה לזה בהלכה הקדוש ברוך הוא שומע לקולן, שנאמר (שיר השירים פ"ח פ"ג) היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעני, ואם אין עושין כן גורמין לשכינה שמסתלקת מישראל, שנאמר ברח דודי ודמה וגו'. אמר רבי אבא אמר רבי שמעון בן לקיש שני תלמידי חכמים המדגילים זה לזה בהלכה הקדוש ברוך הוא אוהבן, שנאמר (שיר השירים פ"ב פ"ד) ודגלו עלי אהבה. אמר רבא והוא ידיעי צורתא דשמעתא והוא דלית להו רבה במתא למיגמר מיניה. ע"כ. דווקא אם למדו בעבר קצת מרבים ויודעים את שורש העניין הנלמד, ובתנאי שאין להם רב בעירם שיוכלו ללמוד ממנו בצורה טובה יותר.

ובקצרה, שני תלמידי חכמים המחדדים זה את זה, הקב"ה מצליח להם. שני תלמידי חכמים הנוחים זה לזה, הקב"ה מקשיב להם. שני תלמידי חכמים המקשיבים זה לזה, הקב"ה שומע לקולם,

ואם אינם מקשיבים הרי הם גורמים לשכינה שתסתלק. ושני תלמיד חכמים המדגילים, כלומר שאין להם רב ומתאספים ללמוד יחד כמו דגל שמתכנסים סביבו, הקב"ה אוהבם.

נראה כי המימרות לא נאמרו באופן בלתי תלוי, והרי הן שזורות ומסודרות באופן המלמד את ההתפתחות הרצויה של הלימוד בחברותא. המדרגה הראשונה היא חידוד ופלפול, המדרגה השנייה עוסקת בהנהגה בדרך של נחת, השלישית מדברת על הקשבה והמדרגה האחרונה על ההקפדה להתכנס וללמוד יחדיו. ברם, גרס המדרגות הנ"ל מעלה כמה וכמה תמיהות. ראשית, מדוע המדרגה הראשונה אינה הקשבה, הרי ההקשבה הינה תנאי הכרחי, לכאורה, להתחיל ללמוד בצוותא. שנית, מדוע עניין הדיגול והאיסוף הוא המדרגה העליונה, מדרגה שבגינה אומרת הגמרא שהקב"ה אוהבם. מה העניין הנשגב באותו איסוף, שהוא לכאורה העניין הטכני והראשוני ביותר בלימוד בחברותא, עד כדי שתגמולו אהבה. ובכלל צריך להבין את כל התגמולים, כיצד הם מתקשרים לתכונות המזכות בהם. עוד קשה, כיצד המדרגה של החידוד מסתדרת עם המדרגה העוקבת לה, ת"ח הנוחיין זה לזה, והרי חידוד גורם לעימות, מאמץ וחוסר נחת והנחת גורמת על פניו לחוסר חידוד. ולבסוף, מה נשתנתה התכונה של שני תלמידי חכמים המקשיבים זה לזה, שרק לגביה נאמר שבביטולה גורמים לשכינה שמסתלקת מישראל.

התשובה לזה היא שסדר המדרגות והתכונות של הלימוד אכן כך הוא. המניע הראשוני ללימוד המשותף הוא החידוד, ליבון הדברים וההבנה העמוקה שמוזכה הלימוד עם החבר. חידוד שיש לו שני גורמים, האחד הוא החבר שמשיב משוב, מציף את אי הדיוקים או הטעויות לדעתו ומוסיף מדיליה אם בידע ואם בסברא, והגורם השני, ופעמים רבות דווקא הוא היותר מועיל, שכאשר אדם צריך להוציא את מחשבותיו וסברותיו מד' אמותיו, להציגן ולבארן לאחר, הסברא מתחדדת אצל המסביר אפילו אם השומע לא נותן משוב על הדברים כלל. כשעומדת בפני האדם מטרה להסביר לשני או לשכנע אותו, הרבה פעמים מתחדד אצלו מה קל להסביר, מהו ההסבר המדויק, ומה לא באמת מוסבר ושמא הוא טעות, יותר מסתבר לומר להפך או בשינוי מה וכיוצ"ב. ועל כל פנים, מתוך החידוד האינטלקטואלי מגיעה ההצלחה להבין ולהעמיד את הסוגיא על מכונה.

והנה, לאחר החידוד והשגת ההצלחה, גם אם החידוד עצמו כולל מאמץ ועימות, מגיעה המדרגה הבאה שתלמידי החכמים נעשים נוחים זה לזה. הרי החידוד של הסוגיא כבר מאחוריהם, ההצלחה בידיהם והסוגיא מחוורת להם. כאשר תלמידי החכמים כבר השיגו את ההצלחה שהוביל אליה החידוד ואוחזים את הסוגיא על בוריה, כל אחד לשיטתו וכסברתו שעל פיה מעמיד את הסוגיא, שוב מלאים הם נחת וסיפוק ונוחים זה לזה. כעת, כאשר תלמידי החכמים נמצאים במצב של נחת מליבון הסוגיא, שוב הקב"ה מקשיב להם, כי בידיהם הצלחה ופיהם מלא דברי אלוקים חיים. אך כמו שהקב"ה מקשיב וכביכול אומר (גיטין דף ו' ע"ב) אביתר בני כך הוא אומר יונתן בני כך הוא אומר, כך גם תלמידי החכמים עצמם צריכים להקשיב זה לזה, להכיר בכך שיש סברא טובה והעמדת הסוגיא באופן עקיב גם אצל האחר שחושב אחרת. גם אם לא לקבל את העמדה של החבר, כל עוד הדברים לובנו בשלב החידוד ואינם נסתרים, הרי גם הם דברי אלוקים חיים ויש להקשיב ולהכיר בהם. אם יעשו כן ויקשיבו, הקב"ה רואה שנוהגים כמידתו ושומעים בקולו שכך ראוי לנהוג, וממילא גם הי"ת מקשיב להם. אך אלמלא כן, שוב השכינה שבעצמה מקשיבה לשתי העמדות ומכירה בשתייהן, לא רואה מקום להסתופף בצילם של אלו שרואים רק את עצמם והרי היא מסתלקת.

והמדרגה הגבוהה ביותר קורית כאשר שני תלמידי חכמים מתאספים וקובעים להם כדגל לבוא וללמוד יחדיו, כאשר מלכתחילה ידוע שאין בנמצא רב שיגדל וילמד אותם מעצמו. איסוף בתנאים אלו שונה מהתאספות רגילה של חברותא, משום שהוא אינו תלוי בדבר, הוא קורה גם כאשר הרב

אינו מוסר שיעור וגם כאשר אין סדר בישיבה. התאספות של שניים ללמוד מחוץ לסדרים מראה שכבר מלכתחילה כל אחד מביע הקשבה והכרה בעמדה העתידית של האחר, שהרי לשם כך נאספו ולא העלו אמתלאות להמתין לשיעורי הרבנים שבדאי יוסיפו להם מידיעותיהם או מסברותיהם. נמצא ששני תלמידי החכמים מראים סימנים כבר מבראשית לכך שבהגיע הרגע יקשיבו זה לדעתו של זה, וקובעים הדבר לנס ודגל לנהוג כמידת הי"ת שמקשיב לאלו ואלו דברי אלוקים חיים. הואיל וכך, תלמידי חכמים אלו הקב"ה אוהבם:

ניצבים

בחיוב התשובה

בניצבים (פרק ל פסוק א), והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבות אל לבבך בכל הגויים אשר הדיחך ה' אלוֹקֶיךָ שמה ושבת וכו' (פסוק יא) כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאה היא ממך ולא רחוקה היא וכו'. ע"כ. הרי עניין התשובה ומצוותה נזכרים בכתוב.

ויש לדון במהות החיוב של התשובה. התשובה, הרי היא תיקון החטא, הדבר השלילי והמכוער. ניתן לומר, אם כן, שהחיוב לעשות תשובה נובע מהחיוב לתקן את הנזק שיצר החטא. החטא מהותו לפעול לכיוון השלילי, ואותה תוצאה שלילית מחייבת את האדם לחזור ולפעול לכיוון החיובי בתשובה. מאידך גיסא, אפשר שלאחר שעשה האדם חטא ונזק רוחני, שוב אין לו חיוב לעשות מעשה חיובי שמתייחס ישירות לכך. הדבר השלילי שנעשה כבר נעשה, בבחינת מעוות לא יוכל לתקן. התשובה היא חיוב נוסף, נפרד ומנותק לבצע פעולות שמרחיקות את האדם מהמקומות הרעים אליהם הגיע. במילים אחרות, מצד אחד ייתכן שהתשובה היא חיוב שקשור במציאות ובחפצא של העבירה שנגרמו בעבר והם הם המחייבים ומחייבים בתיקון. כל קלקול רוחני שנגרם מאיזה פגם מעבירה או אי קיום מצווה מתוך תרי"ג מצוות, הוא בפני עצמו מחייב את האדם לשוב ולתקנו. או שמא התשובה כבר אינה מתייחסת לאותה מציאות היסטורית אלא הינה חיוב נפרד על האדם, הגברא, עצמו להרים את עצמו מאותה דיוטא תחתונה אל דיוטא עליונה ממנה. לא תרי"ג חיובים נורמטיביים לכל מציאות של קלקול כי אם חיוב אחד בגדר מצווה לשוב בתשובה.

התורה מצווה על התשובה, ככתוב בפסוקים, וכך כתב גם הרמב"ן (פסוק יא), המצווה הזאת, על התשובה הנזכרת, כי והשבות ושבתי מצווה שיצווה אותנו לעשות כן וכו', וזה טעם בפיך ובלבבך לעשותו שיתוודו את עוונם עוון אבותם בפייהם וכו'. עכ"ד. הרי שהתשובה אינה דבר נורמטיבי הנגזר מאליו ממציאות החטא הדורשת ומחייבת תיקון, כי אם ציווי נפרד על האדם לבוא ולעשות פעולות של וידי וכו' ולחזור בתשובה שלמה, כצד האחרון.

אך הרמב"ם כתב בריש הלכות תשובה (פ"א ה"א), כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתוודות לפני הקל ברוך הוא. עכ"ד. ונדקדק בלשונו, כשיעשה תשובה חייב להתוודות, ולא שחייב לעשות תשובה. אין חיוב לעשות תשובה, אלא רק מצווה שעניינה פרוצדורה שאם עושים תשובה אז חייבים להתוודות. והמנחת חינוך (מצווה שסד) מביא דוגמאות רבות לדבר, כמו גירושין, דאין המצווה כוללת חיוב לגרש, אלא רק שאם עושים גירושין אזי הם צריכים להיעשות באופן מסוים, וכן בטוען ונטען ובדיני טומאות ועוד.

ואף כי מצוות התשובה לרמב"ם כוללת פרודצדורה אך לא חיוב, פשוט כי ישנו חיוב לעשות תשובה, גם אם החיוב אינו מצווה, שהרי בהקדמה להלכות תשובה סתם הרמב"ם בפשטות הלשון, מצוות עשה אחת והוא שישב החוטא מחטאו לפני ה' ויתודה. ע"ש. אם כן, אף אם המצווה איננה לעשות תשובה אלא שאם עושים תשובה אז צריך להתוודות, בכל זאת הרמב"ם סבור כי יש חיוב לעשות תשובה. את החיוב הזה, שאינו נגזר ממצווה, ניתן להבין בפשטות לפי מה שנתבאר. עצם הקלקול, הנזק ומציאות החטא הם המחייבים לשוב, וכיוון שאדם שב, אומר הרמב"ם, מצוות התשובה מורה כי כשיעשה תשובה וישב מחטאו חייב להתוודות לפני הקל ברוך הוא:

התפיסה לא בשמים

בניצבים (פרק ל פסוק יב), לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. ע"כ.

ידועה ומפורסמת סוגיית תנורו של עכנאי (ב"מ דף נט) וכך הילוכה, חתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא ר"א מטרה וחכמים מטמאין וזה הוא תנור של עכנאי. מאי עכנאי, אמר רב יהודה אמר שמואל שהקיפו דברים כעכנא זו וטמאוהו. תנא, באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו. אמר להם אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח, נעקר חרוב ממקומו מאה אמה, ואמרי לה ארבע מאות אמה. אמרו לו אין מביאין ראיה מן החרוב. חזר ואמר להם אם הלכה כמותי אמת המים יוכיחו, חזרו אמת המים לאחוריהם. אמרו לו אין מביאין ראיה מאמת המים. חזר ואמר להם אם הלכה כמותי כותלי בית המדרש יוכיחו, הטו כותלי בית המדרש ליפול. גער בהם רבי יהושע, אמר להם אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה אתם מה טיבכם, לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר ועדיין מטין ועומדין. חזר ואמר להם אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו, יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היא. מאי לא בשמים היא, אמר רבי ירמיה שכבר נתנה תורה מהר סיני, אין אנו משגיחין בבת קול שכבר כתבת בהר סיני בתורה אחרי רבים להטות. אשכחיה רבי נתן לאלהיו, אמר ליה מאי עביד קודשא בריך הוא בההיא שעתא, אמר ליה קא חייד ואמר נצחוני בני נצחוני בני. ע"כ.

וצריך להבין המשא ומתן, מה פשר טענת ר' אליעזר והוכחתו מן השמים, מה פשר הטענה הנגדית של ר' יהושע לא בשמים היא ואין משגיחין בבת קול, ולאור אלו מה הפשט בתיאור של הקב"ה דקא חייד ואמר נצחוני בני.

ספר החינוך בפרשת שופטים (מצווה תצו) כותב כך וא"ד, ועל דרך עניין זה שעוררתיך בני עליו אפרש לך אגדה אחת שהיא בבבא מציעא בסוף פרק הזהב גבי ההוא מעשה דרבי אליעזר בתנורו של עכנאי המתממהת כל שומעה. אמרו שם אשכחיה רבי נתן לאלהיו וכו' אמר ליה מה עביד הקדוש ברוך הוא בההיא שעתא אמר ליה חייד ואמר נצחוני בני, שהיה שמח הקדוש ברוך הוא על שהיו בניו הולכים בדרך התורה ובמצוותה להטות אחרי רבים. ומה שאמר נצחוני בני חלילה להיות נצחון לפניו ברוך הוא, אבל פירוש הדבר הוא על ענין זה. שבמחלוקת הזו שהיה לרבי אליעזר עם חבריו האמת היה כרבי אליעזר וכדברי הבת קול שהכריעה כמותו, ואף על פי שהיה האמת אתו בזה ביתרון פלפולו על חבריו לא ירדו לסוף דעתו ולא רצו להודות לדבריו אפילו אחר בת קול, והביאו ראיה מן הדין הקבוע בתורה שציוותנו ללכת אחרי הרבים לעולם בין יאמרו אמת או אפילו טועים, ועל זה השיב הבורא ברוך הוא נצחוני בני, כלומר אחר שהם נוטים מדרך האמת שרבי אליעזר הוא היה מכווין בזה את האמת ולא הם, והם באים עליו מכח מצוות התורה שצויתים לשמוע אל הרוב

לעולם, אם כן על כל פנים יש להודות בפעם הזאת כדבריהם שתהיה האמת נעדרת והרי זה כאילו בעל האמת נצח. עכ"ד.

מסביר ואומר בעל החינוך, כי ר' אליעזר טען שהאמת איתו וקרא לבת קול להוציא את האמת לאור ולגלות שכן הם פני הדברים. ר' יהושע השיב על כך שהכרעות אינן בהכרח מכוונות לאמת, וכך גם אם תתגלה לנו האמת אין זה גורר את ההכרעה להיות כך או אחרת. כמו הדין ולפי הדין של אחרי רבים להטות, יש לילך אחר דבר הרוב בוודאות אפילו שישנו צד לא מבוטל שהאמת עם המעטים. ואף שכאשר דנים כמה דיינים ויש בדעותיהם רוב ומיעוט יותר סביר שדעת הרוב היא גם הדעה המכוונת לאמת, פעמים רבות שאין הדבר כך, ובפרט כאשר דעת המיעוט היא דעת ת"ח מופלג המחודד מחבריו עד כדי שאינם יורדים לסוף דעתו. על כל פנים, ר' יהושע עומד ואומר שהאמת התורנית אינה הצד הצודק בוויכוח אלא דעת הרוב שאיננה כר' אליעזר אלא דעת החכמים הרבים החולקים עליו, ולכך הסכים הקב"ה ואמר נצחוני בני נצחוני בני, שבני הקב"ה באים עם דינא דאחרי רבים להטות ובכך מתגברים ומנצחים את התשובה האמיתית בוויכוח.

ואכתי צריך ביאור. אם בסופו של דבר האמת התורנית איננה הדעה והטעונונים הצודקים של ר' אליעזר כי אם הכרעת הרוב, מדוע כששאלו את השמים כמו מי ההלכה, בת קול איננה אומרת את התשובה הנכונה שההלכה כדעת הרבים. הכיצד יש תפנית בשמים, בבת קול וח"ו אצל הקב"ה שהייתה בתחילה תפיסה שההלכה כר' אליעזר ולאחר שר' יהושע עמד והשמיע דבריו התהפכו היוצרות והייתה הסכמה שהתפיסה הנכונה היא שההלכה כחכמי הרוב. כיצד יש מושג של הו"א ומסקנא, היפוך סברא, שינוי תפיסות וכביכול נצחון של חכמים כלפי קודשא בריך הוא.

על דברי התורה לא בשמים היא, כתב הרש"ר הירש וא"ד, ההיכרות והמעשים שהיא מתכוונת אליהם אינם בתחום העל חושי, השמיימי, וכל ההתגלויות האלוהיות הדרושות להבנתה ולקיומה כבר ניתנו לנו במלואן ודבר לא נותר מהן בשמים. לפיכך לא תוכל לומר היכן נמצא איש בעל רוח על אנושית שיחדור למעננו לסודות השמים או שיריד לנו מן השמים התגלות חדשה שתשלים את הכרתנו, ורק אם נמצא איש כזה אשר רוח אלהים בו נוכל לקיים את התורה על פי רצון ה'. עכ"ד. כלומר, מכיוון שהתורה איננה בשמים, כדי לקיים את התורה איננו צריכים לתור ולילך דווקא אחר אנשי השמים שבקרבתנו, אנשים מיוחדים ובעלי תפיסה שמימית שרוב הציבור איננו יכול להשיג. ואף שעומק הדעת של אנשי העולם הרי היא כפירמידה, מעטים הם בעלי ההשגות הזכות והמחושבות ביותר וככל שיש יותר אנשים שמשיגים את התפיסות הרי זו אינדיקציה כי התפיסות הולכות ונעשות יותר שטחיות, קיום התורה על פי רצון ה' נעשה גם ואולי בפרט באותם חתכים רחבים, נחלת הכלל, רשות הרבים, אף שהינם יותר קהים מהקצה העמוק והנשגב.

ר' אליעזר טען טענות שחכמים לא סברו וקיבלו. טענותיו של ר' אליעזר הן אמיתיות, כפי שהוכיחו השמים ובת קול אליהם קרא ר"א. האמת האמיתית, השמיימית, בה נמצאת השגתו של ר' אליעזר, מורה כדעתו של ר' אליעזר. במילים אחרות, דעת ר' אליעזר היא דעת השמים. על כך טוען ר' יהושע, מה בכך שהאמת השמיימית כר' אליעזר, מה בכך שדעתו והשגתו של ר' אליעזר זכה משל שאר החכמים, הרי סוף סוף החכמים שמעו את דבריו ודעתם לא קיבלה את דעתו שנשארה דעת יחיד ולא התרחבה להיות נחלת הכלל. רוב החכמים לא ירדו לסוף דעתו של ר' אליעזר, ומשכך אין בידיהם לפסוק אלא כפי כושר דעתם שתנורו של עכנאי טמא. התורה לא בשמים, ורצון ה' שהתורה תתקיים על ידי הטיה אחרי הרבים כפי דעתם, בין אם הטיה זו כפי האמת הגלויה לשמים ובין אם לאו.

אם כן, בת קול אומרת שהאמת עם ר' אליעזר וכך נשאר גם למסקנא, אף שהיית הרבים

אינה כמותו. ורצון ה' לעולם לילך אחר הטיית החכמים, גם אם זו האמת כלפי שמיא, כמו במקרים רבים בהם רוב החכמים פוסקים כפי האמת, או כי כך דעתם או משום ששמעו וקיבלו את טענות החכם המיוחד מהם, אך גם אם אין זו האמת, בבחינת נצחוני בני. לא שיש טעות בשמים ח"ו וניצחו החכמים בשנותם את דעת הי"ת לגבי האמת, אלא שחרף ולמרות האמת הטו וניצחו לפסוק כדעתם. וקא מחייד הקב"ה בההיא שעתא, כי גם הטיה זו בכלל רצונו. ה' רוצה שעמ"י יקיימו את התורה על פי כושר הכרתם, ומקובלים מעשיהם בין אם כושר הכרתם משיגה את הדבר הנכון האובייקטיבי ובין אם המגבלה הגשמית מנעה זאת מבעד. ואדרבה, המעלה הגדולה ביותר היא שישראל מתאמצים לעשות כמיטב יכולתם לפי הבנתם, דבההיא שעתא שהחכמים התאמצו לדבוק ולנטות לפי דעתם בסוגיית תנורו של עכנאי, דווקא אז מחייד הקב"ה ואומר נצחוני בני נצחוני בני. הנה, התוספות על אתר (ד"ה לא) מעירים מהסוגיא ביבמות (דף יד ע"א) ממנה משמע שפוסקים כבית הלל משום שמתחשבים בבית קול שלא כבסוגיין דהכא, וכתבו דשאני הכא שבא לחלוק על דברי התורה דכתיב אחרי רבים להטות, אבל התם אדרבה ב"ה רובא אי לאו דהוה מספקא לן אי אזלינן בתר רובא משום דבית שמאי הווי חריפו טובא. עכ"ד. ואזלא הדבר היטב לפי מה שנתבאר. הרי אין טעות ח"ו כלפי שמיא, ובת קול לעולם מכריזה את האמת. לכן, כאשר בית הלל הם הרבים וכל הצד לפסוק וללכת לפי בית שמאי הוא משום שחריפים ומחודדים מב"ה ואולי מכוונים יותר טוב לאמת, בת קול שבאה ואומרת שהאמת בשמים היא כבית הלל פושטת ומכריעה לילך אחר בית הלל מכל צד שהוא. בית הלל מרובים מבית שמאי, מה שמגדיל את הסיכויים שזו תהיה גם דעת רוב החכמים אחריה יטו בסופו של דבר, ואף החידוד של בית שמאי אינו מהווה צד לתת להם העדפה ומשקל יתר, הגם שבד"כ דעת המחודד מחבירו כנראה קרובה יותר לאמת משל חברו, שהרי בת קול מגלה שהדעה האמיתית בשמים הינה דווקא דעת בית הלל. לכן בהקשר זה דברי בת קול משתלבים בכלל השיקולים להכריע ולפסוק כבית הלל על כל פנים.

שאלו האחרונים בדרך צחות, קי"ל לא בשמים היא ואין משגיחין בבית קול, וכיצד הדבר הולם את מה שאמרו חז"ל (יומא דף עה ע"א) שהמן היה מגיד להם לישראל מה שבחורין וסדקין והיה מגלה את הגנב ע"י שהמן היה נופל לביתו של זה שממנו נגנב העבד. ע"ש. אכן, לפי כל האמור לא קשה מידי. התורה איננה בשמים במובן זה שרצון ה' בקיום התורה אינו דווקא לקיימה כפי הסברא האמיתית שבשמים אלא כדעת רוב החכמים הפועלים בארץ וכתפיסתם, אך כאשר משמים מגלים איזו עובדה כגון מי גנב ושל מי העבד, לית מאן דפליג כי מדובר בעובדה אמיתית ודעת החכמים יכולה להתבסס עליה לדון את דינם ולפסוק את פסקם:

לא בשמים היא

בניצבים (פרק ל פסוק יב), לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. ע"כ. ומפרשים המפרשים את דברי התורה באחד משני פנים. באופן אחד, לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו, שאם הייתה התורה בשמים יכול היית לטעון שאין שום דרך להנגיש את התורה ועי"כ להיפטר מחובת שמירתה. כעת, שאין התורה בשמים ואין אתה יכול לטעון כן, מחוייב אתה בשמירת התורה. כך באופן אחד. באופן נוסף, לא בשמים היא, שאם הייתה התורה בשמים היית צריך לעלות אחריה וללומדה גם אם לא היית מצליח למצוא דרך לעשות כן.

רש"י נקט כדרך השנייה, לא בשמים היא, שאילו הייתה בשמים היית צריך לעלות אחריה וללומדה. עכ"ד. אם תאמר, מדוע באמת צריך אתה לעלות אחריה אפילו אם היא רחוקה עד למאוד, נראה שרש"י והמפרשים כמותו אוחזים כי לא ייתכן, גם לא כהו"א, שהתורה תהא מופקעת

מבני האדם. גם אם בשמים היא או מעבר לים היא, עכ"פ ניתן להשיגה בשמים או מעבר לים אפילו אם הדרך להגיע לשם קשה וכמעט בלתי אפשרית. לכן יש צוהר לתבוע את האדם על זה. כך ניתן להבין בפשטות, אך מכל מקום אפשר לדון בזה ואכמ"ל.

אכן ישנם שמפרשים את ההו"א שמציג הכתוב כך שהתורה באמת מופקעת, במובן מסוים, מבני האדם. דעתם לכאורה כדרך הראשונה וכפי שנתבאר.

וכך ביאר הרש"ר הירש וא"ד, לא בשמים היא, ההכרות והמעשים שהיא מתכוונת אליהם אינם בתחום העל חושי, השמימי, וכל ההתגלויות האלוקיות הדרושות להבנתה ולקיומה כבר ניתנו לנו במלואן ודבר לא נותר מהן בשמים. לפיכך לא תוכל לומר היכן נמצא איש בעל רוח על אנושית שיחדור למעננו לסודות השמים או שיריד לנו מן השמים התגלות חדשה שתשלים את הכרתנו, ורק אם נמצא איש כזה אשר רוח אלוקים בו, נוכל לקיים את התורה על פי רצון ה'. עכ"ד. אין אנו נדרשים לתכונות שמימיות כדי לקיים את התורה ואת רצון ה'. לא בשמים היא בבחינת לא ניתנה תורה למלאכי השרת.

בגמרא בבבא מציעא, מובא דיון לגבי תנורו של עכנאי (דף נט), תנור הבנוי בצורה מסוימת שנחלקו לגביו ר' אליעזר וחכמים האם נחשב ככלי אדמה וטהור או ככלי חרס וטמא. וכך נאמר שם, תנא, באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולס ולא קיבלו הימנו. אמר להם אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח. נעקר חרוב ממקומו מאה אמה, ואמרי לה ארבע מאות אמה. אמרו לו אין מביאין ראיה מן החרוב. חזר ואמר להם אם הלכה כמותי אמת המים יוכיחו. חזרו אמת המים לאחוריהם. אמרו לו אין מביאין ראיה מאמת המים. חזר ואמר להם אם הלכה כמותי כותלי בית המדרש יוכיחו. הו' כותלי בית המדרש ליפול. גער בהם רבי יהושע, אמר להם אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה אתם מה טיבכם. לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע, ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר, ועדין מטיין ועומדין. חזר ואמר להם אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו. יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היא. מאי לא בשמים היא, אמר רבי ירמיה שכבר נתנה תורה מהר סיני, אין אנו משגיחין בבת קול, שכבר כתבת בהר סיני בתורה אחרי רבים להטות. ע"ש.

עכ"פ, מבואר בב"מ שר"א ניסה לטעון על סמך הוכחה מן השמים, בת קול שיצאה ואמרה מה לכם אצל רבי אליעזר. רבי יהושע קם ודחה את הטענה, שהרי כבר נאמר לא בשמים היא ומשום כן אין לנו להשגיח בבת קול אלא ללכת אחר הרוב שמתנגדים לרבי אליעזר.

התוספות (שם ובעוד מקומות) משווים עם סוגיית הגמרא ביבמות (דף יד), שם נתבאר שההלכה כבית הלל משום שיצאה בת קול לטובתם, הרי שמשגיחים בבת קול, בסתירה לכאורה עם האמור בב"מ. וכתבו באחת הדרכים ליישב את ההבדל, שאכן אין להכריע כבית הלל רק על סמך בת קול, אלא שביית הלל היו גם הרוב ביחס לבית שמאי. הצד שהיה לומר שיש ללכת כדעת בית שמאי ולא כדעת בית הלל אפילו שביית הלל הם הרוב, היינו משום שבית שמאי נראים כיותר מחודדים. כנגד העניין הזה, באה בת קול ומכריעה ללכת בכל זאת כדעת בית הלל, אבל לא נגד הרוב אלא ביחד ובצירוף איתו. במאמר המוסגר נראה להעיר שבסברא להעדיף מיעוט חכמים מחודדים על פני רוב חכמים מחודדים פחות ישנה הנחה שההליכה אחר הרוב עניינה הוא להביא למקסימום את ההסתברות שאנו מכריעים כפי האמת, שכן עפ"ר הרוב הם הצודקים. אם כך הדבר, מכיוון שההסתברות שדיין מחודד קולע אל האמת גבוהה מההסתברות אצל דיין מחודד פחות, יש מקום להעדיף את המיעוט המחודדים אפילו שבעלמא הסתברות הרוב לקלוע אל האמת גבוהה יותר.

ועל פניו דבר זה תמוה. מדוע לבת קול אין משמעות במקום שמכריעה כרבי אליעזר, אבל כן יש

לה מקום כאשר מצדדת בבית הלל, הרוב, כנגד בית שמאי המחודדים. אם אנו זקוקים לאמירה של בת קול שההלכה כבית הלל, משמעות הדבר היא שאנו יכולים להסתמך על דברי בת קול שאומרת כמו מי ההלכה, ואם כך הדבר, מדוע אין אנו מסתמכים עליה כשאומרת שההלכה כרבי אליעזר. מה תלות יש בין דברי בת קול לבין השאלה האם מי שהיא תומכת בו הוא רוב או מיעוט. ואולי היה אפשר לומר שהצירוף של בת קול עם הרוב הוא גם כן עניין של הסתברויות, שהסתברות שמי שבת קול עימו קולע אל האמת גבוהה ממי שאין בת קול עימו, ולכן העובדה שבית הלל הם רוב בצירוף עם העובדה שבת קול עימם מניבה הסתברות גבוהה משל בית שמאי המחודדים. ברם, הדבר אינו מסתבר, כי כלפי שמאי אין מושג של ספק ושל הסתברות. או שבת קול אומרת את האמת מבחינתנו והיא שיקול מוחלט בהכרעת הדין, או שאינה אומרת את האמת כפי שאנו צריכים להתייחס אליה ואין הבת קול צריכה לשנות בהכרעת הדין ולו מאומה.

ונראה שפירוש הדבר הוא כך. בת קול אינה באה להכריע דינים ספציפיים, האם התנור טהור או טמא וכו'. בת קול באה לצדד בחכמים ספציפיים, עדות אופי, ברבי אליעזר באומרה מה לכם אצל רבי אליעזר ובבית הלל מבלי להתייחס למחלוקת מסוימת שלהם עם בית שמאי. הצידוד בחכמים, משמעותו היא שהם מורמים מדיינים רגילים, הם במובן מסוים אנשים בעלי רוח על אנושית שיכולים להגיע להשגות שהשאר אינם יכולים להן. אם כן, באה בת קול ואומרת שרבי אליעזר בעל השגות בתחום העל חושי, השמיימי, מקומה של בת קול, ובהיותו כזה, מה יש להתווכח עימו כלל. על כך משיב רבי יהושע ואומר לא בשמים היא, רוצה לומר, כפירוש הרש"ר הירש, הבנת התורה, מסוגלות הקיום שלה וקבלת ההכרעות לגביה אינן נחלתם של אנשים מיוחדים בלבד. לצורך הכרעת הדיון התורני האם התנור טהור או טמא, וכמו כן בהכרעת כל דיון תורני אחר, מכיוון שהתורה ניתנת להבנה ולקיום בעזרת שיקולים וכישורים אנושיים, היכולות הנוספות של רבי אליעזר אינן מספיקות לו כדי להעדיף אותו על פני הרוב. לכן לא ניתן להכריע על פי בת קול כדעת רבי אליעזר.

אמנם, בעניין מחלוקת בית שמאי ובית הלל, הלא הדין היה צריך להיות מלכתחילה שההלכה כבית הלל משום שהם הרוב. אכן, עלתה סברה כי שמא יש ללכת אחרי דעת בית שמאי וכנגד הרוב לפי שהם מחודדים יותר. ביחס לזה באה בת קול ואומרת, אמת הדבר כי בית שמאי מחודדים ויודעים לשקול שיקולים אנושיים יותר מאשר בית הלל, אך מכל מקום מעידה בת קול כי לבית הלל ישנן השגות על אנושיות, כפי שיש לרבי אליעזר. הן אמת שלא בשמים היא, והכרעת התורה נעשית בסופו של דבר בעזרת שיקולים אנושיים אותם כנראה בית שמאי עושים היטב, יותר מבית הלל, אך העובדה שבית הלל הם הרוב בהצטרף לכישוריהם העל אנושיים, שאע"פ שהתורה ניתנת להבנה ולהכרעה גם זולתם נהיר וסביר שניתן להסתייע בהם, השילוב של אלו מכריע את הכף לצד של בית הלל. בת קול אינה אומרת שההלכה כבית הלל או כרבי אליעזר בדינים מסוימים אלא מעידה על כשרונם הרוחני, וכשרון זה יכול להצטרף עם שיקול של רוב כנגד שיקול של חידוד, אך אינו שיקול מוחלט לעמוד לבדו כנגד רוב לפי שלא בשמים היא:

וילך

אחינו אתה

בוילך (פרק לא פסוקים י ויא), ויצו משה אותם לאמר מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות. בבוא כל ישראל לראות את פני ה' אלוֹקֵיךְ במקום אשר יבחר תקרא את התורה הזאת

נגד כל ישראל באזניהם. ע"כ.

וקריאה זו קוראה המלך, וכך אמרו חז"ל במשנה במסכת סוטה (פרק ז' משנה ח'), פרשת המלך כיצד, מוצאי יום טוב הראשון של חג בשמיני במוצאי שביעית עושין לו בימה של עץ בעזרה והוא יושב עליה שנאמר מקץ שבע שנים במועד וגו', חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנה לראש הכנסת וראש הכנסת נותנה לסגן והסגן נותנה לכהן גדול וכהן גדול נותנה למלך, והמלך עומד ומקבל וקורא יושב. וממשיכה המשנה ומספרת, אגריפס המלך עמד וקבל וקרא עומד ושבחוהו חכמים, וכשהגיע ללא תוכל לתת עליך איש נכרי זלגו עיניו דמעות, אמרו לו אל תתירא אגריפס, אחינו אתה אחינו אתה אחינו אתה. ע"כ.

אגריפס המלך מזרעו של הורדוס היה, וזלגו עיניו דמעות בהגיעו לפסוק מפני שהמקרא הזה פוסלו מן המלכות. בקשר לזה אמרו לו חכמים אל תתיירא אחינו אתה, משום שאמו מישראל. והנה, בגמרא במסכת סוטה (דף מא ע"ב) אמרו על כך, תנא משמיה דרבי נתן, באותה שעה נתחייבו שונאי ישראל כלייה שהחניפו לאגריפס, והאריכו להביא שם מימרות רבות בגנות החנופה, מאיסותה ותמורותיה השליליות. אכן, מובאת שם בין המימרות גם המימרא הבאה, דרש רבי יהודה בר מערבא ואיתמיא רבי שמעון בן פזי, מותר להחניף לרשעים בעולם הזה, והיינו משום שעושה כן כדי שלא יבוא לו הפסד בגופו או בממונו.

ולכאורה דרשה זו סותרת לשאר המימרות לפניה ולאחריה שהאריכו בגנות החנופה, והלא מן הסתם כל חנופה לא נעשית אלא כשיש לדבר השלכה על גופו או ממונו של האדם. ותמוה הוא, כי אף שנראה שהמימרא עומדת בסתירה לכל מהלך הסוגיא, לא הציגה הגמרא את המימרא כדעה חולקת אלא הזכירה אותה בינות המימרות כבדרך אגב. ועוד יש לתמוה, כי כמו שנמצאנו למדים שיש מחלוקת האם מותר להחניף במקום הצורך, והגם שיש המתנגדים לחנופה נחרצות בשום פנים ואופן ומאריכים בגנותה, סוף סוף אלו ואלו דברי אלוקים חיים, במה הדבר שונה מכך שהחכמים המוזכרים במשנה נהגו בחנופה במקום הצורך ובעצם גילו בכך דעתם ההלכתית שמותר להחניף במקום הצורך. מדוע אם כן סותמת הגמרא במילים חמורות שבאותה שעה נתחייבו שונאי ישראל כלייה, וכפי שבאמת קרה שנחרב בית המקדש השני בימיו של אגריפס, והרי מחלוקת היא האם מותר להחניף או לא ואותם חכמים נקטו כאחת השיטות. משום מה נחשב מעשה זה כה ברור בחומרתו.

אכן, בהסתכלות נוספת ברור כי אין בדבר שום מחלוקת, ומהאי טעמא לא הציגה הגמרא את המימרות כחולקות או את החכמים שבמשנה כמאן דפליגי. וגדר הדבר, מבואר בתוס' (ד"ה אותו) וא"ד, מלך חזר ושנה עליו מקרב אחיך תשים עליך מלך דקפיד קרא גבי מלך עד שיהא ממש מקרב ממוצע מאביו ואמו מישראל, וזו הייתה החנופה שמלך בזרוע שלא כדין תורה והודו לו והחזיקו בכך, נהי שלא יוכלו למחות, היה להן לשתוק ולא להחזיקו. עכ"ד. כלומר, שאכן הדין עם המימרא שמותר להחניף כשהיראה מחייבת זאת, אך כאן החנופה האקטיבית אינה מחוייבת המציאות כי די בכך שהיו שותקים ולא היה נעשה לחכמים דבר. אותה חנופה מאוסה ומזיקה הינה החנופה האסורה שאין הכרח והיתר לגביה, וכלשון תוס' שם, אינו חושש על יראת הקדוש ברוך הוא ועושה עין שלמעלה כאילו אינה רואה. שאם היה לחכמים איזשהו יחס כלפי עין של מעלה, הרי לא היו פועלים יותר מן המינימום ההכרחי לעמוד בשתיקה. ומדרישה מתבקשת זו נגזרת גם החומרה הרבה שבחנופה.

ר' משה פיינשטיין באגרות משה (או"ח ח"ב סי' נא) הביא את השאלה הבאה וא"ד, הנה בדבר רופא יהודי מהמפורסמים שבמדינה שרבים צריכים לו להיות בהתקרבות אתו והוא איש בעל מדות

רחמים וצדקה באופן גדול וגם עושה הרבה טובות לעניי הקהלה, אבל הוא נשוי נכרית ומטעם זה אין מכבדין אותו בביהכ"נ בשום כבוד והרופא רואה בזה התרחקות מהקהל ומדוכא מאד מזה ולכן רוצים כתר"ה וראשי העיר לכבדו לפעמים בפתיחת וסגירת הארון וכדומה. וגם הוסיף כתר"ה להעיר שמצד הקפדתו על אנשי העיר ברור שרק כל זמן שאמו הזקנה שהיא שומרת תורה בחיים עושה מה שעושה לטובת הקהל אף שמקפיד עליהם ואחר חייה יתרחק מן הקהל ויהיה הפסד גדול להקהל בכלל וליחידים בפרט ורוצה כתר"ה לידע דעתי בזה.

וכתב לדון לאסור מצד החנופה שבדבר, שכיוון שהוא דבר שמכבדין בזה ואין מן הראוי לכבד לבעלי עבירות בזה נמצא כשמכבדין אותן בפתיחת וסגירת הארון וכדומה הוא חניפה שאסור כמפורש בסוטה, אבל מצד עצם ענין פתיחת וסגירת הארון להניח לבעל עבירה ליכא שום איסור. והמשיך ומצא צד להקל גם מצד איסור חנופה, שאפשר שכל איסור חנופה הוא רק בכגון אגריפס שאמרו לו אחינו אתה שיש בזה הסכמה על האיסור ועל דין שקר, אבל להחניף בעניינים שלא שייכים לומר שהוא מסכים להאיסורים ודברים הרעים שעושה אפשר שליכא איסור כלל כגון לשבחו ביפו ובחכמתו בעניי העולם ובמדותיו אף אם מגזמים מעט משום שצריכים לו, וכן הוא לכבדו בפתיחת וסגירת הארון וכדומה שהוא רק ענין כבוד בעלמא ולא נראה מזה שום הסכם למעשיו הרעים, כי להכל ידוע על מה מכבדים לו שהוא בשביל שרבים צריכים לו.

ועפי"ז כתב האג"מ שהגם שצריך להתרחק אף מחנופה כזו שמשבחו יותר ממה שהוא ראוי, משום שאולי יש בזה חנופה, אבל כיוון שאין איסורו ברור ויותר נוטה שאין בזה איסור אלא מעלה טובה הוא להתרחק אף מחנופה כזו, יש להקל אם רואה כתר"ה וראשי העיר אשר יש צורך גדול להקהל ולאנשי העיר שיכבדו אותו באיזה דבר בביהכ"נ כהא דפתיחת וסגירת הארון וכדומה אבל לא לקריאה בתורה. ע"ש. ברם, לפי מה שאמרנו נמצא שיש צד יותר ברור להקל בדבר, כי הצורך של הקהל באותו האיש אינו רק שיקול בעלמא לתפוס את הצד המיקל, אלא הינו פרט חשוב החסר בעצם הגדרת הדבר כחנופה. לפי מה שנתבאר, כאשר יש צורך ובגינו נעשית החנופה, על כך נאמר בגמרא שמותר להחניף לרשעים, כי מהות האיסור, כפי העולה מתוס', שמתעלמים מהעין של מעלה לחלוטין, והיינו דווקא כאשר מתחנפים למרות שאין צורך בחנופה, כגון שאפשר בשתיקה ובכל זאת מתחנפים. אבל כאן שיש צורך בחנופה אקטיבית ואין במעשה החנופה התעלמות מעין של מעלה, שוב יסוד איסור החנופה נעקר מן השורש ויש להתיר:

הטף למה באו

בילך (פרק לא פסוק יב), הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלוהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. ע"כ.

עניינה של מצוות הקהל, אומר החינוך, שנצטוונו שיקהל עם ישראל כולו אנשים ונשים וטף במוצאי שנת השמיטה בחג הסוכות ביום שני בחג, ולקרוא קצת מספר משנה תורה באזניהם שהוא אלה הדברים, ועל זה נאמר הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגו'. עכ"ד.

אם כן, בלשון הפסוק ובביאורו נתפרש שבכלל הקהל נמצאים האנשים, הנשים והטף. ופרש זאת רש"י, האנשים ללמוד, והנשים לשמוע, והטף למה בא לתת שכר למביאיהם. עכ"ל.

ומקורו בגמרא בחגיגה, דף ג ע"א, תנו רבנן מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר בן חסמא שהלכו להקביל פני רבי יהושע בפקיעין. אמר להם, מה חידוש היה בבית המדרש היום. אמרו לו, תלמידך אנו ומימך אנו שותין. אמר להם, אף על פי כן אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש. שבת של מי היתה, שבת של רבי אלעזר בן עזריה היתה. ובמה היתה הגדה היום. אמרו לו, בפרשת הקהל.

ומה דרש בה, הקהל את העם האנשים והנשים והטף אם אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע, טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהן. אמר להם, מרגלית טובה היתה בידכם ובקשתם לאבדה ממני. ע"ש. וקצת צ"ב מה יקר וגדולה יש בדבר תורה זה עד שקראהו ר' יהושע בשם מרגלית טובה שביקשו לאבדה הימנו.

גופא מה שפרש"י ומה שנתבאר בגמרא לפניו טעון ביאור. מה עניין יש בהבאת הטף אל מעמד הקהל. אם לטף אין שום תועלת, אינם לומדים ואינם חכמים מספיק אפילו כדי לשמוע, הבאת הילדים כמוה כהבאת עצים ואבנים, וכמו שעל הראשון המביאים מקבלים שכר, באותו אופן היו יכולים לקבל גם על האחרון. ואם תאמר כאידך גיסא, שיש בקטן כוח ודעת מספקת לספוג חלק מהנתונים ומהתורה הסובבים את מעמד הקהל, הלא יכולים הטף באותה מידה לספוג קדושה, תורה ומצוות במשך כל השנה כל שנה מבלי להידרש במיוחד למעמד הקהל. קטן שמסוגל להפנים תורה יכול לעשות זאת במהלך הרבה עיתים וזמנים ולא רק בחג הסוכות של מוצאי שביעית במעמד הקהל. ונראה לומר, על דרך הפשט, שאכן אין העניין המיוחד בהבאת הקטנים משום ההבנה וההשגה שלהם, שאם לא כן הרי בלאו הכי יש עניין לצרף קטנים ברי הבנה להיות נוכחים ולהשתתף בכל דבר שבקדושה, אלא העניין בדבר הוא על דרך העיקרון שברוב עם הדרת מלך. גם הטף מצטרפים לבחינה של רוב עם, ולכן הם חשובים למעמד הנכבד של הקהלת עם ישראל.

עוד אפשר לומר, כי בלאו הכי את הטף לא יכולים האנשים והנשים להשאיר לבדם. בכל מקרה הקטנים צריכים לבוא למעמד הקהל מהסיבה הפשוטה שהוריהם שם.

וניחאי אכן. לדרך הראשונה מובן מדוע יש להורים שכר בהבאת הילדים, שכן סיבת הבאתם היא עבור הגברת הבחינה הטובה של ברוב עם הדרת מלך. על הפעולה החיובית הזו של ההורים מובן שצריכים לקבל שכר. ברם, לדרך השנייה שההורים מביאים את ילדיהם משום שאין להם ברירה אחרת, לכאורה קשה, מדוע מביאי הטף מקבלים על כך שכר. יתרה מכך, בלשון הגמרא וברש"י, טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהן, משמע שכל הסיבה להבאת הטף היא היא השכר שהמביאים מקבלים על כך. אם כן, אין זה עולה לא עם הדרך השנייה לפיה הטעם להבאת הילדים הוא משום שאין מי שישגיח עליהם, אבל גם לא עם הדרך הראשונה שלפיה הבאת הטף נועדה להגדיל בבחינה של ברוב עם הדרת מלך.

ואולי ביאור לשון הגמרא ורש"י הוא מעט אחר. אכן הטעם להבאת הילדים הוא משום ברוב עם או כדי להשגיח עליהם, אבל מכל מקום נשאלת השאלה מדוע התורה צריכה להוסיף על כך ציווי מפורש, הקהל את העם וכו' והטף. גם אלמלא ציוותה התורה על כך היו מביאים ההורים את ילדיהם מהסיבות האלו. ביחס לשאלה הזו, מדוע צריך את תוספת הציווי, ענו חז"ל כדי ליתן שכר למביאיהן. לפי הדרך השנייה, ההבדל בין ציווי לבין הסיבה המקורית להבאת הטף ברור. על הסיבה האמיתית שההורים מביאים את ילדיהם, כדי להשגיח עליהם, כלל אין סיבה ליתן שכר. טובה עשה הי"ת שהוסיף על כך ציווי כדי שתהיה הצדקה לקבל גם שכר על דבר שבלאו הכי ישראל היו עושים. ולפי הדרך הראשונה, שיש עניין בהבאת הילדים כדי שיהיה מעמד הקהל יותר ברוב עם, אכן גם מבלי לצוות על כך היו ההורים מקבלים שכר על הפעולה הטובה שעשו בהבאת הטף, אלא שאז השכר היה שכר של מי שאינם מצווים ועושים שידוע להיות פחות מאשר השכר של מי שמצווים ועושים, כמבואר בקידושין (דף לא ע"א) ובעוד מקומות. אם כן, כדי להוסיף בשכרם של ישראל, בא הקב"ה והוסיף ציווי על דבר טוב שבכל מקרה היה עניין לעשותו, כדי שיהיו ישראל בבחינת מצווים ועושים ויקבלו שכר יתר על מי שאינם מצווים ועושים.

ואכתי קצת צ"ב. לשון הגמרא הוא טף למה באין ולא טף למה נצטוו, משמע שליתן שכר

למביאיהן אינו רק סיבה לציווי על הבאת הקטנים אלא ממש עיקר הטעם והעניין בהבאת הקטנים. משמעות דברי חז"ל הפשוטה היא שאלמלא התועלת של ההורים בהבאת הקטנים, כלל לא היה צורך בהבאתם, ולא שישנה איזו תועלת וישנו גם ציווי שבא ליתן שכר או לרבות בשכר ההורים.

הנה, הכלי יקר מעמיד יסודות במהות מצוות הקהל וא"ד, ונראה שכל עיקר צורך הקהל זה היה בעבור התשובה, לפי שאמרו חז"ל (ויקרא רבה ל ז) שיום ראשון של חג נקרא ראשון לחשבון עוונות, על כן הם צריכים לעשות תיכף הכנה אל התשובה והכנה זו היא הקהל זה שהמלך מקהיל את העם וקורא לפניהם מן אלה הדברים, כי רוב הספר דברי תוכחות עלי עוון ודברי כבושים, וכבר ידוע שהקהל יש בו צורך גדול אל התשובה כי על ידי שהם מקוהלים יהיו אגודה אחת ויטו שכם אחד לשוב אל ה' כדי שיהיו השבים רבים, לפי שדוקא בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים הקדוש ברוך הוא מקבל תשובת היחיד אבל בכל ימות השנה אין הקדוש ברוך הוא מקבל כי אם תשובת הרבים (ראש השנה דף יח ע"א). וזהו שדרשו חז"ל ולקחתם לכם ביום הראשון וכי ראשון הוא והלא ט"ו הוא אלא ראשון לחשבון עוונות וכו'. ולמה הזכיר הכתוב ענין זה דוקא בפסוק המדבר מן לקיחת ארבעה מינים ולמה לא הזכיר זה בפסוק המדבר משיבת הסוכה, אלא לפי שבלקיחת ארבעה מינים נרמזו כל ארבע כיתות של ישראל שיהיו באגודה אחת כמבואר למעלה בפרשת אמור (ויקרא פ"ג פ"מ) וכו'. וזהו גם כן טעם הקהל זה, כי נוסף על לקיחת ארבעה מינים אלו ביום ראשון של חג צוה ה' לעשות עוד רושם דומה לזה מקץ שבע שנים כי שנת השמיטה גורם גם כן ההקהל והשלום על ידי שלא יזרע ולא יצמיח בו ואכלו אביוני עמו כי אינו רשאי להחזיק בתבואת שנת השבע כבעל הבית וכו', וכן בחג הסוכות שכל אחד יוצא מדירת קבע לדירת עראי ויושב תחת סוכת שלומו הנה ביום ראשון של חול המועד נצטוו המלך לעשות רושם אל השלום, וזהו ענין ההקהל כי כל זה הכנה אל התשובה וקורא לפניהם מן אלה הדברים בדברי כבושים ותוכחות. ע"כ מדבריו.

ולפי שזהו עניינה של מצוות הקהל, בעבור התשובה של עם ישראל העומדים כאגודה אחת בזמן ובמקום הראויים לכך, ממילא אומר הכלי יקר כי ברור שיש עניין גדול גם בהבאת הטף. בזמן שישראל עושים תשובה, אומר הכלי יקר, מבקשים תחנונים מלפניו יתברך על מחילת העוון, ויאמרו אם לא למעניינו יעשה אזי יעשה בשביל גמולי חלב שלא פשעו, כדאיתא בנוסח של אבינו מלכינו חמול עלינו ועל עוללינו וטפינו, וכן אומרים עשה למען גמולי חלב וכו'. וכעת מובן גם שטעם הבאת הטף הוא ליתן שכר למביאיהם, כי זהו השכר מן הטף הניתן למביאים, שיאמרו לפניו יתברך עשה למען טף אלו המובאים בית ה', כדרך שנאמר ביואל (פרק ב פסוק טז), אספו עם קדשו קהל קבצו זקנים אספו עוללים ויונקי שדים וגו', רוצה לומר, מסביר הרד"ק, שה' יתברך ירחם לצעקת הקטנים. ולדרך זו אכן ליתן שכר למביאיהם הוא הטעם עצמו להבאת הקטנים כמדוקדק בלשון חז"ל.

הנה, סיפרו התלמידים לר' יהושע את ההגדה שהייתה בבית המדרש, טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהם, ואמר להם ר' יהושע מרגלית טובה הייתה בידכם ובקשתם לאבדה ממני. אכן, ייתכן כי כל דבר תורה, ולו הקטן שבקטנים, גם הוא כמו מרגלית טובה וחשובה בעיניו של ר' יהושע, ולכן קרא ר' יהושע לדבר התורה בשם מרגלית טובה. אולם, ייתכן שהגדה זו מעולה ומיוחדת היא במיוחד אצל ר' יהושע, ולא היה קורא לכל דבר תורה בשם מרגלית טובה כפי שקרה לזו.

המשך חכמה מציין את האמור בירושלמי ביבמות (פ"א ה"ו), ראה את רבי יהושע וקרא עליו את האמור בישעיהו (פרק כח פ"ט) את מי יורה דעה, והמשך הפסוק, ואת מי יבין שמועה גמולי מחלב עתיקי משדים. זכור אני שהייתה אמו מולכת עריסתו לבית הכנסת בשביל שיתדבקו אזניו בדברי תורה. ע"ש. המש"ח רואה קשר בין המעשה של ר' יהושע בגמרא בחגיגה ובין המנהג שנהגה

בו אימו אך אינו מרחיב בדבר. אכן, נדמה שלא מדובר בדמיון בעלמא כי אם בקשר סדור והדוק וכדלהלן.

ר' יהושע כבר בעודו טף דבקו דברי תורה באזניו, הוא יודע את החשיבות של שיתוף הטף בכל דבר שבקדושה ומכיר בה, ולכן בלאו הכי ברור לו שיש לשתף את הטף במעמד הקהל כפי שאימו הייתה נוהגת בו בבית הכנסת. באים התלמידים ומביאים בפני ר' יהושע הגדה האומרת שלמה הקטנים מגיעים, ליתן שכר למביאיהם, דהיינו שיענה ה' לתפילות ולזעקות עמ"י בעבור העוללים והטף וכפי שנתבאר, ולא רק בשביל שיתדבקו אזניהם בדברי תורה כפי שבלאו הכי יש עניין לעשות בכל עת וכפי שנעשה בר' יהושע בעצמו. לכן הגדה זו כמרגלית טובה אצל ר' יהושע שהיה אכפת לו מאוד אילו היה מאבדה, משום שחידשה לו בחינה נוספת על דבר שהתקיים בעצמו ובגופו ממש, ששיתוף הקטנים אינו רק לתועלת שלהם להשכין בהם תורה וקדושה כי אם גם, בעיתות מסוימות, תועלת לגדולים היא שיענה הי"ת לבקשתם, תחינתם ותשובתם בעבור צעקת הקטנים:

האזינו

נגיעה בשמים

בהאזינו (פרק לב פסוק א), האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי. ע"כ. האזינו השמים, אומר רש"י, שאני מתרה בהם בישראל ותהיו אתם עדים בדבר, שכך אמרתי להם שאתם תהיו עדים, וכן ותשמע הארץ.

ממשיך רש"י, ולמה העיד בהם שמים וארץ, אמר משה אני בשר ודם למחר אני מת, אם יאמרו ישראל לא קבלנו עלינו הברית מי בא ומכחישם, לפיכך העיד בהם שמים וארץ עדים שהן קיימים לעולם. ועוד, שאם יזכו יבואו העדים ויתנו שכרם וכו' ואם יתחייבו תהיה בהם יד העדים תחילה וכו'. עכ"ד. הרי השמים והארץ מתאימים ועשויים להיות עדים להם לישראל.

הגמרא במסכת עבודה זרה (דף ג ע"א) מביאה על כך טענה, כך אומרים העובדי כוכבים לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם ישראל שקיבלוה היכן קיימוה, אמר להם הקדוש ברוך הוא אני מעיד בהם שקיימו את התורה כולה. אומרים לפניו, רבש"ע, כלום יש אב שמעיד על בנו דכתיב בני בכורי ישראל. אמר להם הקדוש ברוך הוא, שמים וארץ יעידו בהם שקיימו את התורה כולה. אומרים לפניו, רבש"ע, שמים וארץ נוגעים בעדותן, שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי. ע"כ. אם כן, טוענים אומות העולם שהשמים והארץ אינם יכולים לשמש כעדים על קיום התורה הואיל וקיומם שלהם תלוי בכך שישראל יקיימו את התורה והרי הם נוגעים בדבר.

התוס' שם (ד"ה נוגעים) משיבים על כך בטענה, ואם תאמר והרי ראייה גדולה שקיימו שהרי שמים וארץ קיימים הם. כלומר, התלות של קיום השמים והארץ בקיום התורה על ידי עמ"י אינה חסרון ונגיעה בדבר שפוסלת את העדות, כי אם מעלה והוכחה לכך שישראל מקיימים את התורה מעצם קיומם של השמים והארץ, גם אלמלא עדות מפורשת של השמים והארץ. והשיבו התוס', ויש לומר, דאין חוששין בזו הראיה דאין אב מעיד על בנו, ועוד יש לומר שהם קיימים ממה שקבלו, כדאמר אם ישראל מקבלים. עכ"ד.

תשובה נוספת לשאלת התוס', מסבירים האחרונים ע"פ מה שמזכיר בתוספותיו של רבינו אלחנן שכל תלונתם של אומות העולם תהיה לעתיד לבוא ואז הרי יהיו שמים חדשים וארץ חדשה, כדכתיב בישעיה (פרק סה פי"ז), והשמים והארץ שמעידים על קיום התורה בעולם הזה מעידים על תקופה

שבה כלל לא היו אותם שמים וארץ קיימים. מכיוון שכך ברור כי קיום השמים והארץ בשעת טענת אומות העולם אינה מעלה וראיה לכך שישראל קיימו את התורה בעוה"ז.

ועל פניו שלוש התשובות קשה להבין, האחת יותר מן האחרת. מה בכך שאין אב מעיד על בנו, כפי שרוצה לטעון התירוץ הראשון, והלא שאלת התוס' היא שנביא ראיה מעצם הקיום של השמים והארץ ולא מעדותם. ומה שאמר התירוץ השני, שהשמים והארץ קיימים על סמך שעמ"י קיבלו את התורה ואף מבלי קיום התורה, כיצד זה מסביר את דברי הגמרא שקיום השמים והארץ תלוי בקיום התורה וזו הסיבה שהם נוגעים בעדותם לגבי קיום התורה. כיצד ניתן להחזיק החבל משני קצותיו ולומר כי אין תלות כדי להביא ראיה אך יש תלות כדי להיות נוגע בדבר. וכן התשובה הנוספת לא ברורה, כי אם אכן השמים והארץ שמעידים על קיום התורה הינם שמים וארץ חדשים, שוב אין כל תלות ונגיעה בדבר בינם לבין קיום התורה של העולם הזה, ומדוע אנו מחשיבים את התלות לעניין פסול עדות ונגיעה בדבר.

ברם, בהתבוננות נוספת נראה כי שלוש תשובות אלו, ניתן לזקקן לשתי תשובות, ואת שתי התשובות ניתן לזקק בקירוב אף ליסוד אחד. תמצית התשובה הראשונה היא שהנגיעה בדבר פוסלת את עדות השמים והארץ העומדת ממילא מעצם קיומם, ותמצית התשובה השנייה והשלישית היא שעדות נפסלת גם על סמך נגיעה פורמלית בדבר, אם זהו קיום השמים והארץ התלויים בקבלת התורה שעל קיומה הם באים להעיד, וקבלה וקיום נדונים כדברים נוגעים מבחינה הגדרתית ופורמלית אף אם לא מבחינה עניינית, ואם זהו קיום התורה בעוה"ז הנוגע מבחינה פורמלית לקיום כלשהו של התורה בעוה"ב אף שמבחינה עניינית עומד כל עולם בפני עצמו.

ויסוד כל הטענות האלו הוא למעשה אחד. לגבי התשובה הראשונה, הואיל ועדות מעצם קיום השמים והארץ אין היא שונה מהותית מעדות רגילה של השמים והארץ, כי הרי אין להם פה אלא רק מהות מופשטת ורוחנית, כל ההבדל הוא שעדות מעצם הקיום הינה עדות שאנו יודעים שוודאי היא אמת, ורק מבחינה פורמלית אנו באים לפוסלה על סמך הנגיעה בדבר. דבר דומה אנו באים לעשות גם בדרכן של התשובה השנייה והשלישית. אנו באים לפסול עדות משיקול פורמלי אף שאין בבסיס הפסילה חשש באמיתות העדות הקשורה לקיום התורה בעולם הזה, ולא לקבלת התורה בעולם הזה או לקיום התורה בעולם הבא.

וחקירה ידועה היא בגדר פסולי עדות בכלל ופסולו של הנוגע בדבר בפרט, האם הינו משום חשש שמא עדותו היא עדות שקר בגלל אותה נגיעה, או שמא בכל אופן שניתן להגדיר נגיעה של העד בעדותו, שוב ישנו פסול פורמלי וטכני של העד מלהעיד, משום שעד הנוגע כמוהו כבעל דין עצמו, ואף במקרה שבו ברור לנו כשמש בצהריים שעדותו אמת ואין בה שום חשש וצד של שקר. להבהרת הנפקותא, נביא שתי דוגמאות מן הגמרא.

במסכת סנהדרין, דף כג ע"ב, דנה הגמרא במקרה שבו לתובע ישנן שתי כתות של עדים שדי לו בכל אחת מהן בנפרד, והנתבע מצטרף עם אדם נוסף לכת המכחישה ופוסלת את כת העדים הראשונה. כעת לנתבע עדיין אין תועלת מהכחשת העדים הואיל וס"ס ישנה הכת הנוספת, אך מה הדין אם לאחר מכן נפסלת גם כת העדים השנייה וכעת נעשה הנתבע בהכחשת הכת הראשונה נוגע בדבר מלמפרע. הגמרא קובעת כי כבר העידו הראשונים, ומבאר רש"י בשתי דרכים מי אלו הראשונים שמקבלים את עדותם. באופן אחד מסביר שכבר העידו הראשונים, היינו הנתבע שהכחיש את הכת הראשונה ובאותה שעה לא נגע בדבר, לישנא אחרינא, כבר העידו הראשונים, הכת הראשונה שהוכחשה נאמנת משום שעכשיו נעשה הנתבע נוגע בדבר. ונראה ששתי הדרכים תלויות בשני הצדדים שנתבארו. אם אנו מקבלים את עדות הנתבע מפני שבאותה שעה לא היה נוגע

בדבר, הרי אזלינן בתר המהות שבאותה שעה לא נגע בדבר ואין בעדותו חשד שקר, אך אם אנו פוסלים את העדות מלמפרע בגלל נגיעה שהתעוררה לאחר מכן, לא ניתן להבין את הפסול אא"כ עניינו פורמלי ולא חשש אמיתי.

הגמרא בבבא בתרא (דף מד ע"ב ומה ע"א) דנה במקרה הבא, אמר רבין בר שמואל משמיה דשמואל, המוכר שדה לחבירו שלא באחריות אין מעיד לו עליה מפני שמעמידה בפני בעל חובו. ע"כ. כלומר, מדובר במוכר שדה שיש לו עניין שתישאר השדה שמכר אצל הקונה בוויכוח שלו עם אדם שלישי, מפני שהמוכר עשוי להעמידה בפני בעל החוב שלו שדינם לגבות מלקוחות. אם לא תהיה לבעלי החוב קרקע לגבות ממנה, יכנס המוכר לגדר של לווה רשע ולא ישלם, והבריחה מהגדרה הזו מחשיבתו כנוגע בדבר. ושאל הר"י מיגש, מדוע חוששים שהמוכר ישקר כדי להימנע מהגדר של לווה רשע, והרי אם ישקר יכנס בגדר גרוע מכך של עד שקר. משיב הר"י מיגש שאף שעדות שקר יותר חמורה, מכל מקום אי פריעת חוב היא עניין שהבריות יותר רואות ולכן משמעותית יותר למוכר. בתשובה נוספת ענה הר"י מיגש, שהטעם שלא מקבלים את עדות המוכר אינה משום שאנו באמת חוששים שישקר ויעבור על דבר גדול כדי להימנע מדבר קטן. טעם הפסול הוא פורמלי, הואיל ויש למוכר איזושהי נגיעה בעניין, אומר הר"י מיגש, הרי הוא כמאן דמסהיד לפפשיה דלא מקרי עד כלל. הנה כי כן, גם כאן חזינו שני הצדדים בעדות הנוגע בדבר, אם משום חשש שקר ואם משום שמוגדר כבעל דין ובכ"א פסול:

זכור התבונן ושאל

בהאזינו (פרק לב פסוק ז), זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. ע"כ.

על פניו נראה כי הפסוק כפול ומכופל. כפול באומרו זכור ימות עולם ושוב בינו שנות דור ודור, ומכופל באומרו שאל אביך ויגדך ושוב זקניך ויאמרו לך. וצריך להבין מה פשר הכפילויות, וכמו"כ מה משמעות שינויי הלשון בכל נשואי ומושאי אותם כפולים. מדוע שינה מזכור לבינו, מימות עולם לשנות דור ודור, מלשון יחיד ללשון רבים, משאל אביך לזקניך ומיגדך ליאמרו לך.

רש"י פירש את הפסוק וא"ד, זכור ימות עולם מה עשה בראשונים שהכעיסו לפניו. בינו שנות דור ודור, דור אנוש שהציף עליהם מי אוקיינוס ודור המבול ששטפם. דבר אחר, לא נתתם לבבכם על שעבר, בינו שנות דור ודור להכיר להבא שיש בידו להיטיב לכם ולהנחיל לכם ימות המשיח והעולם הבא. שאל אביך, אלו הנביאים שנקראים אבות כמו שנאמר באלהיו (מלכים ב פ"ב פ"ב) אבי אבי רכב ישראל. ויאמרו לך, הראשונות. עכ"ד.

אם כן, זכור ימות עולם לדידיה דרש"י זו הזכירה של כל הנעשה אצל הראשונים שהכעיסו, ובינו שנות דור ודור זו ההתבוננות בעניין המסוים של דור אנוש שעלה אוקיינוס והציף שליש העולם בימיהם, כמבואר במדרש ומובא ברש"י בבראשית (פ"ו פ"ד), ודור המבול ששטפם המבול לחלוטין. אך קצת קשה, הלא זכירת דור אנוש ודור המבול שהכעיסו כלולה בראשונים שהכעיסו ומה רבותא יש לזכרם בנפרד. ואם תאמר שזו מפני איזו חשיבות שלהם לעומת שאר הראשונים שהכעיסו, הדבר דחוק, שהרי זכירה הינה העלאה אינפורמטיבית שטחית, ובכלל מאתיים הראשונים כלול המנה של דור אנוש ודור המבול ואין שום משמעות לבידול אלו מאלו.

באמת השפתי חכמים כתב על דברים אלו כי הוצרך רש"י לפירוש נוסף מפני שלפירוש הראשון קשה הכפילות, דהא כבר נאמר זכור ימות עולם וגם דור אנוש ודור המבול בכללם, לכן פירש דבר אחר. ומוסיף השפתי חכמים הערה על הפירוש השני ברש"י לפיו כוונת התורה לבינו והתבוננו בשנות

דור ודור העתידיות לימות המשיח והעולם הבא, שלכאורה קשה לשון בינה והבנה לגבי העולם הבא אשר עין לא ראתה בלתי אלוקים לבדו, ולכן פירש רש"י הפירוש הראשון לפיו לא קשה כן. ע"ש. אך לכאורה נראה לומר להיפך, כי לפירוש השני המדבר על דברים עמוקים, הטוב העתידי של ימות המשיח והעוה"ב ישנה הצדקה רבה יותר לנקוט בלשון התבוננות והבנה היורדות לשורש העניין מאשר הלשון הראשון העוסק בזכירה היסטורית של מאורעות העבר. עכ"פ, הפירוש הראשון צ"ב.

בפירוש התולדות יצחק כתב וא"ד, ולפי שהאדם יודע הדבר באחד משלשה דברים, האחד בראייה ואחד משאר החושים, השני בשכל שנתן לו השי"ת שנתן בו המושכלות הראשונות, השלישי בקבלת הזקנים, לחושים אמר זכור ימות עולם, לשכל בינו שנות דור ודור, לקבלה אמר שאל אביך וגו'. עכ"ד. והניח בזה יסוד להבנת כל דברי הפסוק דבר דבור על אופניו.

אדם רוכש את הידע שלו בשלושה אופנים. יש מן הידע המוזרם אל קודקודו באמצעות אחד מחושים. האדם רואה בעיניו את ההתנהלות הרגילה או החריגה של מאורעות העולם, שומע על הישגות ועל החדשות, מריח, חש וכו'. על אופן זה הצביע הכתוב באומרו זכור ימות עולם, הסתכל על העולם וקלט מה קיים ומה קדם והוביל לכך, מי עושה כרצונו ונתברך ומי לא עשה ונתקלל או נאבד. הסתכל מה יש ומה אין. זהו אופן העברת האינפורמציה הגולמית והשטחית. בנוסף, אדם הולך ומוסיף ידע גם בעזרת היקש והיסק, תובנות שמגיעות כתשובה לשאלת למה ולא לשאלת מה. זהו שאמר בינו שנות דור ודור, אחר שאתה זוכר שבא אוקיינוס ופגע בדור אנוש ואח"כ נפרע מדור המבול, התבונן בכך ותהה למה קרה כל זאת, בעבור שותשחט הארץ לפני האלוקים בעבודה זרה וגילוי עריות, ותמלא הארץ חמס, דהיינו גזל. ולמד על חומרת אותן עבירות ועל כך שלא נחתם עליהם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזל (סנהדרין דף קח ע"א). כך נאמר לפירוש הראשון ברש"י.

והאופן הנוסף הוא שאל אביך או זקניך. אדם רוכש את הידע בעצמו בעזרת אחת משתי דרכים, קליטת אינפורמציה באמצעי החישה או בעיבוד מורכב של האינפורמציה בעזרת ההסקה השכלית, אך גם יכול לקבל את האינפורמציה מאביו או מזקנו, כפשוטו, או מן הנביא ומן החכם וכו'. ואותם אבות וזקנים שמוסרים מן הידע שלהם, הלא השיגו את הידע בעצמם גם כן בכל אחת מתוך שלוש הדרכים הללו, בעזרת החישה שלהם, יכולת ההסקה שלהם או שאילת אבותיהם וזקניהם, כמין הגדרה רקורסיבית.

ואמר בינו שנות דור ודור, בלשון רבים, לעומת זכור ימות עולם או שאל אביך ויגדך בלשון יחיד, מפני שקניית הידע בדרך ההתבוננות וההבנה אמנם הינה נחלת כמה וכמה אנשים, אלא שאינה נחלת הכלל כולם כאחד כמו דרך החישה ודרך השאילה. וגם אם לכל אחד ואחד יכולות הסקה כפי מידתו, לא ניתן להכליל ולהשוות את כולם יחד בתכונה זו. לכן לא השתמש בלשון יחיד כמו שבעים ושנים זקן (זבחים דף יב ע"ב) שהיו בחדא שיטתא, או כמו ויחן שם ישראל (שמות פ"ט ב) שהיו בבחינת כאיש אחד בלב אחד, כי ההתבוננות העמוקה נעשית בצורה ייחודית לכל אדם ואדם ויוצרת רשמים שונים ומגוונים בליבותיהם בבחינת כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות (ברכות דף נח ע"ב).

ונראה להטעים הדבר יותר ולבאר על דרך התולדות יצחק גם את פשר הכפילות וההבחנה בין שאילת האב ושאילת הזקן. שאילת האבות ושאילת הזקנים שתייהן מנחילות ידע בדרך של האופן השלישי הנזכר, אלא שנחלקות בדרך קניית הידע אצל המוסר. כלומר, האב הנשאל, בדרך כלל, מוסר את המידע האינפורמטיבי והשטחי על העולם או ההיסטוריה. זהו רוב המידע שהאדם צורך, בוודאי בשנותיו הראשונות בהן נשרך אחר אביו, וזהו רוב המידע שהאב יודע מעצמו או מאבותיו, אם איננו תלמיד חכם המופלג בידיעות מורכבות ובהסקה לאין שיעור עד כדי שחידודיו העמוקים

מרובים על כלל הידע הגולמי שלו. לעומתו, הזקן, תלמיד החכם, נשאל משום חוכמתו ובצורה ממוקדת על ידיעות שנקנות בדרך של חוכמה ופלפול, ומסירת הידיעות המפולגות, בין אם החכם עצמו חידש אותן או ששמע מרבותיו והבין אותן משום חוכמתו, נעשית בעזרתו. אם כן, הקבלה או השאילה זו דרך קניית הידע השלישית, והיא נחלקת לקבלת הידע השטחי וההיסטורי בד"כ מן האבות וקבלת הידע התבוני והמפולפל מן הזקנים.

ומשלים את העניין הנצי"ב ומבאר כי שאל אביך ויגדך, לשון הימשכות כגידיים ודיבור ארוך כהגדה, כי הבן השואל לאב, דרך האב להוסיף בתשובה עוד יותר משהו שואל. ולפי מה שנתבאר פורש האב בפני בנו את כל האמיתות והידיעות שכלל הנראה הבן הכיר רק מקצתן שאותן ציין בשאלתו, ומרחיב האב בהשלמת כלל העובדות המקדימות והעוקבות כהנה וכהנה לפי רוחב דעתו. ואחר כך, אומר בהעמק דבר, אם תחפוץ להתבונן ותשאל זקניך ויאמרו לך כפי שתשאל ותחקור מהם, ומשמעות אמירה המשך והרחבת דברים כאמירה המחבר חתיכות נפרדות לבגד אחד. ע"ש. ובמילים אחרות, לאחר הנחלת כלל המידע מן האב, מגיעים אל החכם עם שאלות מסוימות על היקשים וקושיות הנגזרות מן העובדות שהציג האב, ואת אותן השאלות המסוימות מלבן החכם תוך תבונה ובינה ויאמר לך בהרחבה ובעומק:

ושמה לא תבוא אל הארץ

בהאזינו (פרק לב פסוק נב), כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא אל הארץ אשר אני נותן לבני ישראל. ע"כ. ולכאורה כפל בלשונו פעמיים. מאחר שאמר כי מנגד תראה את הארץ, כלומר תסתפק בראיית הארץ מרחוק, לשם מה צריך להוסיף ולומר ושמה לא תבוא. ומאחר שאמר תראה את הארץ וחזר ואמר ושמה לא תבוא, וברור שהמילה שמה הולכת על המילה הארץ, לשם מה צריך לחזור ולפרש אל הארץ אשר אני נותן לבני ישראל.

רש"י וכמותו כתבו הרבה מפרשים, פירשו מילת מנגד מרחוק, ולפיהם אכן ק"ק לשם מה היה צריך להוסיף ושמה לא תבוא אחר שכבר הגביל ה' את משה לראות מרחוק. אכן, יש שכתבו שמנגד אינו לראות מרחוק אלא לרחוק, כלומר, למערב הארץ שהוא המרוחק ביותר מהיכן שעמד משה. ודומה הדבר למה שכתב בשיר השירים (פ"ז פ"ב) שישראל מקלסים את ה"ת בבחינת ראש עד הרגליים, כך כאן מתבונן משה מהרחוק ועד לקרוב. ואם כך, כשאמר ה' למשה להסתכל למרחוק ולא מרחוק, אין כלולה בזה הגבלה מלהיכנס לארץ ולכן צריך להוסיף אותה במפורש.

המפרשים, בעלי התוספות ועוד, כתבו כי שני העניינים הנזכרים בפסוק, כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא, הם כנגד שני הדברים ששאל משה, אעברה נא ואראה. אעברה נא, אומר הקב"ה, לא תינתן לך, אראה תינתן לך. לא אשיב פניך מהכל. ע"ש.

אכן, אם מעיינים בדברי משה בפרשת ואתחנן (פ"ג פסוק כה), אעברה נא ואראה את הארץ הטובה וכו', נראה שאפשר להבין את הבקשה של משה באופן אחר, לא כשתי בקשות, בקשה של מעבר ובקשה של ראייה, אלא כבקשה אחת, מעבר של ראייה. פירוש, הלא לכאורה הדבר קשה, אם משה מבקש לעבור את הירדן אל הארץ, פשוט שבכלל המעבר כלול גם לראות את הארץ, וכי בעיניים עצומות יעבור וילך. לכן יש מן המפרשים שביארו את עניין הראייה אחרת.

המשך חכמה (שם) כתב וא"ד, ידוע מחוקי המלוכה, אשר אם יתחייב האדם שלושה עונשים, והיה בהתחייב זה איזה מושל, ינוכה עונש אחד עבור הסרת השררה וממשלה מעליו. ולכן במי מריבה אמר לא תביאו את הקהל הזה, מפני שאמר לשניהם. ועל משה שהיה מוציא את העם, והוא הרועה כצאן עמו, לכן הסרת הממשלה וההנהגה די על חטא מי מריבה. אולם במיתת אהרן כתוב

בחוקת כי לא יבא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל על אשר מריתם וכו'. כי מפני שהוא אינו מנהיג, ועליו נגזר שלא יבא עבור חטא מי מריבה, לכן התפלל משה אעברה נא ואראה את הארץ, פירוש שלא אהיה מנהיג, רק יהושע ינחילנה, וכמו שכתב בסוף פרשת דברים ואת יהושע צויתי וכו'. אבל אעברה נא בעצמי ואהיה כשאר ישראל הבאים לארץ וכו'. ע"ש. הרי שמשה ביקש לעבור שלא בצורה של מנהיג. והמלבי"ם כתב את הדבר במפורש, אעברה נא כהדיוט, לא להנהיג את העם רק כדי שאראה את הארץ הטובה. לעבור כדי לראות, ולא כדי להנהיג.

ואם אכן משה מבקש מהקב"ה לעבור כדי לראות, ראייה שטחית שבאה להוציא מידי הנהגה, יש מקום להבין את תשובת ה' כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא, כיותר מורכבת ולא כבעלת כפל לשון. משה מבקש להיכנס אפילו שלא בצורת מנהיג ולראות אותה בצורה שטחית ורדודה. על כך משה נענה כי הוא יכול, ושמה צריך, לבוא ולראות את הארץ בראייה עמוקה, התבוננות משמעותית, ואל לא לפרוש ממנהיגותו עד לרגע האחרון. עם זאת, מוסיף ה' ואומר, מה שקיבלת יותר ממה שביקשת, להתנהג עם הארץ באופן של מנהיגות, אין זה אומר כי תוכל גם להיכנס לארץ, כי זה עדיין נאסר עליך. ואולי הדברים אף גוררים האחד את השני. מכיון שצריך אתה, משה, להיוותר במנהיגותך עד לרגע האחרון, לכן בהכרח ושמה לא תבוא, כי לא תוכל להשיל את המנהיגות מעליך ולהיכנס לארץ ככל עם הארץ.

אחר שכתב ושמה לא תבא חזר ואמר אל הארץ אשר אני נותן לבני ישראל. ביאר זאת האורח חיים, ויתבאר על דרך אומרים ז"ל (דברים רבה פ"ב), שעתיד משה ליכנס לארץ עם האבות לעתיד לבוא, ואמרו בזוהר כי הוא יביא את ישראל אל הארץ בבא גאולתם, ולזה כשאמר ה' ושמה לא תבוא חש שיהיו הדברים נשמעים שמחליט לו ביאת הארץ לעולם ועד, לזה אמר אל הארץ אשר אני נותן וגו', פירוש, עתה ולא על אשר יתן לעתיד וכו'. ע"ש. כלומר, חזר ואמר ושמה לא תבוא אל הארץ אשר אני נותן, למעט את הארץ אשר אני אתן, לעתיד לבוא, ששמה תבוא.

בספר העמק דבר כתב, בארץ אשר אני נותן לבני ישראל, כלומר, לא שאינך ראוי לזכות בארץ ישראל, אלא בשביל שאני נותן אותה לבני ישראל, על כן לא תוכל לבא גם אתה, דעיקר העונש היה מדה במדה שלא יזכה להורות לישראל דרך הליכות החיים בארץ ישראל, שכל אותה הכנה שעשה הקדוש ברוך הוא עם הסלע היה כדי ללמד לבני ישראל דרך בעת שתהיה עצירת גשמים, ובשביל שקלקל בזה משה רבינו היה העונש שלא יביא אותם להורות שם. עכ"ל. והדברים עולים עם ביאור הבקשה של משה וביאור תחילת תשובת ה' כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא, שהמציאות שמשה ינהיג את ישראל בארץ היא מציאות בעייתית, או מפני העונש שקיבל גרידא, או, כפי שכותב הנצי"ב, מפני שמשה לא עמד בהכנה להנהגה בארץ, לעצירת גשמים, בכך שהכה את הסלע.

האחרונים מזכירים את מחלוקת התנאים בגיטין, דף ח ע"א, איזהו ארץ ואיזהו חוצה לארץ, כל ששופע ויורד מטורי אמנון ולפנים ארץ ישראל, מטורי אמנון ולחוץ חוצה לארץ, הנסין שבים, רואין אותן כאילו חוט מתוח עליהם מטורי אמנון עד נחל מצרים, מן החוט ולפנים א"י, מן החוט ולחוץ חו"ל, רבי יהודה אומר, כל שכנגד ארץ ישראל הרי הוא כא"י, שנאמר וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול זה יהיה לכם גבול ים, והנסין שבצדדין, רואין אותן כאילו חוט מתוח עליהן מקפלוריא ועד ים אוקיינוס ומנחל מצרים ועד ים אוקיינוס, מן החוט ולפנים א"י, מן החוט ולחוץ חו"ל. ע"ש. הרי שיש שמשייכים רק את איי הים שבתוך איזשהו אלכסון מצפון הארץ לדרומה כשייכים לארץ ישראל, ויש שרואים את כל הנמצא כנגד הארץ כבתוך הארץ. אם כן, אפשר שיש בפסוק כמה מדרגות בשייכות לארץ. בתחילה אומר ה' למשה כי מנגד תראה את הארץ, כלומר, כולל הניסים שבים שמול הארץ, אך אחר כך מסייג ואומר ושמה לא תבוא, וממשיך ואומר אל הארץ אשר אני

נותן לבני ישראל, רוצה לומר, האיסור שלך בארץ הוא דווקא בפרשנות היותר מצומצמת שלה, בתוך האלכסון מצפונה לדרומה ולא כל מה שכנגדה:

וזאת הברכה

ומשה כותב בדמע

בוזאת הברכה (פרק לד פסוק ה), וימות שם משה עבד ה' בארץ מואב על פי ה'. ע"כ. ופרש"י, וימת שם משה, אפשר משה מת וכתב וימת שם משה, אלא עד כאן כתב משה מכאן ואילך כתב יהושע. ר' מאיר אומר אפשר ספר התורה חסר כלום והוא אומר לקוח את ספר התורה הזה, אלא הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמע. עכ"ל.

פירוש, שואל רש"י, וכי אפשר שמשה כותב, חי, את הפסוק בו נאמר כי הוא עצמו מת, ומביא רש"י את תשובות התנאים בעניין. לדעה אחת אכן רק עד פסוק זה כתב משה, ומכאן ואילך, שמונה פסוקים, כתב יהושע. ולדעה אחרת אין הדבר ייתכן, כי אם יהושע כתב את שמונת הפסוקים לאחר מיתת משה, בהכרח בחיי משה אין ספר התורה היה שלם, ואם כן מה פשר הפסוקים ויצו משה את הלויים וכו' לקוח את ספר התורה הזה וכו' שמבואר בהם שמשה התייחס לספר התורה הזה, דהיינו ספר התורה שאינו חסר כלום. אלא בהכרח משה כתב גם את הפסוקים המדברים על מיתתו, בבחינת הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמע.

ופירוש בדמע, בפשטות, הוא צער, כלומר שמשה כתב את עניין מיתתו בצער, כביכול תוך כדי שהוא דומע. אך צריך ביאור, אם כן, מה תשובה יש בכך על השאלה שנשאלה מלכתחילה, כיצד משה יכול לכתוב בעודו חי את המילים וימות משה. אכן, אפשר לומר שהשאלה היא רק האם הדבר אפשרי שמשה כותב על עצמו שהוא מת, והתשובה לכך, בהתאם, היא שאין הכי נמי ומשה כתב על עצמו את הדברים בצער, אבל עדיין נבוא אנו ונקשה מדוע באמת הדבר תקין שמשה כשהוא חי כותב על עצמו שהוא מת, והרי דומה הדבר לשקר ח"ו.

העניין מובא בסוגיית הגמרא בבבא בתרא (דף טו ע"א) וכך נאמר שם, אמר מר יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה. תניא כמאן דאמר שמונה פסוקים שבתורה יהושע כתב, דתני' וימת שם משה עבד ה', אפשר משה חי וכתב וימת שם משה, אלא עד כאן כתב משה מכאן ואילך כתב יהושע, דברי ר"י, ואמרי לה ר' נחמיה. אמר לו ר"ש אפשר ס"ת חסר אות אחת וכתב לקוח את ספר התורה הזה, אלא עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר ומשה אומר וכותב, מכאן ואילך הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמע, כמו שנאמר להם ברוך מפיו יקרא אלי את כל הדברים האלה ואני כותב על הספר בדיו. כמאן אזלא הא דא"ר יהושע בר אבא אמר רב גידל אמר רב שמונה פסוקים שבתורה יחיד קורא אותן, לימא ודלא כר"ש. אפילו תימא ר"ש, הואיל ואשתנו ע"ש.

הנה, הביאה הגמרא את הפסוק מירמיה (פרק לו פסוק יח), ויאמר להם ברוך מפיו יקרא אלי את כל הדברים האלה ואני כותב על הספר בדיו, ובפשטות הכוונה לסייע לדעה השניה, המובאת בשם ר"ש, שמשה כתב את הפסוקים האלו בדמע. אכן, רש"י שם כתב, אכולה מילתא קאי דקאמר הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב כמה שמצינו שהנביאים כותבים מפי רבם. עכ"ל. כלומר, הפסוק בא להביא דוגמא לכך שהנביאים כותבים מה שהקב"ה אומר להם, דבר המוסכם על הכל, אבל אין כאן סיוע מסוים לפירוש השני.

עוד רצתה הגמרא לקשר בין המחלוקת בדבר מי כתב את הפסוקים האחרונים עם המחלוקת האם מפסיקים בהם לקרוא לעולה נוסף שיקרא חלק מהפסוקים או שאחד קורא את כל שמונת הפסוקים. הציעה הגמרא ואמרה שמי שסובר שיחיד קורא אותן, בהכרח סובר שיהושע כתב את הפסוקים. ביאר זאת רש"י, כיוון שנשתנו משאר התורה. לאחר מכן דחתה זאת הגמרא ואמרה שאפשר שגם הסובר שמשוה כתב את הפסוקים מודה שיחיד קורא אותן ואין מפסיקין בהן, הואיל ואישתנו, מסביר רש"י, לכתוב בדמע, אישתנו.

ולכאורה הדבר תימה, תינה למאן דאמר שיהושע כתב את הפסוקים, שינוי גדול ומהותי הוא בין כל התורה לבין שמונת הפסוקים. במה מתייחד ספר אם לא במי שכתב אותו. אבל למאן דאמר שמשוה כתב את הפסוקים בצער ובדמע, מה שינוי יש בצער עד כדי הדין שיהא יחיד קורא אותן.

הנה, הסוגיא מופיעה גם בגמרא במנחות, דף ל ע"א, ויותר ממה שקראתי לפניכם כתוב שם ברש"י. עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר ומשה אומר וכותב, מכאן ואילך הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמע, פרש"י, הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה אומר אחריו כדי שלא יטעה בכתב וכותב, מכאן ואילך משה כותב בדמע, ולא היה אומר אחריו מרוב צער, כמו שנאמר להלן מפיו יקרא וכו', שלא היה אומר אחריו משום דקינות הו, כלומר, והיה אז בצער. ע"ש. היינו שלא רק שמשוה כתב את הדברים בצער, אלא שגם היה נמנע מלחזור על הדברים בדיבור בניגוד למה שהיה נוהג בשאר התורה. אם כך, כעת יותר מתחזור ההבדל המהותי בין כל התורה לשמונת הפסוקים אף לדעה שמשוה כתבם, שבעוד את כל התורה היה משה אומר וכותב, את הפסוקים האלו משה היה כותב בלחוד בלי לחזור עליהם בקול, ושינוי כה מהותי בדרך הכתיבה, גם אם אינו מהותי כמו שינוי זהות הכותב, די בו כדי להפריד את החלקים בתורה וכדי שיהא קורא יחידי לשמונת הפסוקים. ומביאה הגמרא סיוע לכך מהפסוק מירמיה, שגם שם לא היה אומר אחריו משום שמדובר בקינות ובדברים מצערים, ולא כפי שכתב רש"י כאן שהפסוק מסייע לדבר שאין לגביו חולק שהנביאים כותבים את מה שהקב"ה אומר.

ונראה עוד, שאם משה נמנע במיוחד בשמונת הפסוקים מלומר את שהוא כותב, בניגוד למה שהיה עושה בכל התורה, הדבר מיישב גם את התמיהה כיצד אין זה דבר שקר שמשוה מעיד על עצמו שהוא מת. נדמה שייתכן שטענה זו הייתה עומדת אילו היה משה בא ואומר בפיו שהוא מת והרי זה כאילו מעיד דבר שאינו נכון, אבל כעת שנתבאר שנמנע מלומר את הדברים, בין אם זה משום שהם דברים מצערים שאף אחד לא היה יכול לאומרם ובין אם זה משום שהם דברים שאינם נכונים כאשר הוא אומרם על עצמו, התמיהה איננה. אכן, ביחס לכתיבה נדמה שאפשר לומר בפשטות שאין זה שקר בעצם מציאות המילים בתורה שמשוה מת, אפילו אם משה כתב אותם, שכן התורה לשל עצמה איננה עדות התלויה בזמן. קיומה, על כל חלקיה, עומד הרבה לפני והרבה אחרי השעה שבה כתב משה את התורה. לכן ביחס לכתיבה ולמילים עצמן קושיא מעיקרא ליתא, רק ביחס לדיבור ניתן לתמוה כיצד משה מדבר על כך שהוא מת והרי הוא חי, וגם תמיהה זו מתיישבת בכך שמשוה כתב את הדברים בדמע, בצער, ולכן בלאו הכי לא חזר עליהם בקול.

פירוש נוסף ומחודש הביא הריטב"א, וכ"כ עוד ראשונים, שהכוונה בכך שמשוה כותב בדמע הוא שכותב בדמע ממש, בדמעות במקום בדיו. ואם כך הדבר, מובן אף יותר החילוק בין כל התורה לבין שמונת הפסוקים שאין מפסיקים בהם לעליות, כי כתיבה בדמעות היא ודאי דבר שונה בתכלית. ועוד אפשר שזהו העניין שמביאים מהפסוק בירמיה, שהדגיש שם בדבריו את הדבר שעומו כותב את הדברים, בדיו, כמו שכאן הדגיש שכותב בדמע, או שמא ששם הוצרך להדגיש שכותב בדיו להוציא ממה שאמר כאן שכותב בדמע. ואף מבחינת מדבר שקר תרחק, איתא במהרש"א, הדבר יותר

רחוק, כי לא רק שאין משה אומר את הדברים בקול, כפי שנתבאר, אלא שגם לא כתב אותם בכתב שמתקיים כמו כתב רגיל בדיו.

ושני דיונים מעניינים נדונו בהקשר זה. ידוע כי בשבת בתפילת מנחה אומרים צדקתך, וטעם הדבר, מבאר המשנה ברורה (ס' רצב סק"ו) וא"ד, דמתו בו יוסף משה ודוד, ולכן נהגו שלא לקבוע אז מדרש כי חכם שמת כל המדרשות בטלים. וב"ח האריך להוכיח שלא מת משה בשבת רק בע"ש ולא נגזז עד שבת במנחה בשעתא דעת רצון וכמ"ש בזוהר ואנו אומרים צדוק הדין עליו בזמן שנגזז. וי"מ דאומרים צדקתך להצדיק הדין על הרשעים שחוזרין לגיהנם כמו"ש. עכ"ד. היינו שישנה מחלוקת האם משה רבינו נפטר בשבת. ולכאורה הדבר תלוי בדיו שעימה כתב משה את התורה באותה שעה, שאם משה כתב בדיו ממש, מסתבר שלא נפטר בשבת, כי כיצד יהיה משה כותב בדיו בשבת, אבל אם כתב בדמעות אפשר שזו כתיבה שאיננה מתקיימת ואינה אסורה מן התורה. ברם, אם כתיבה בדמעות זו כתיבה שאיננה מתקיימת, באנו מכאן לנדון נוסף, האם אפשר לכתוב ספר תורה, או לכל הפחות את שמונת הפסוקים שבסופו, בכזו כתיבה. יש שפירשו שהיו דמעותיו של משה שחורות כדיו והיו כשרות מצד הדינים הרגילים של כתיבת ספר תורה, וצריך לומר שאע"פ שהיה זה כתב מספיק להואיל לספר תורה מכל מקום לא חשיב כתב המתקיים לעניין שבת ולעניין דבר שקר, כדברי המהרש"א, ויש עוד מקום לדון בזה אכמ"ל.

הרש"ר הירש מעלה בעניין רעיון נוסף, וכך דבריו, עד כה חזר משה על דברי ה' בטרם כתבם, אך את שמונת הפסוקים האלה הוא כתב בשתיקה ובדמעות. עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר ומשה אומר וכותב, מכאן ואילך הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמעות. אפשר שמאמר זה כולל גם את הרעיון הבא. הדברים שמשה כתבם עד כה נאמרו גם אליו, לתשומת לבו, משום כך חזר עליהם לצורך עצמו ואחר כך כתבם למען העם. אך תוכן שמונת הפסוקים האלה חורג מעבר לחיי חלדו ולא היה בהם דבר שמשה חייב לשים אותו אל לבו. והדברים אמורים בייחוד בפסוקים האחרונים המזכירים את תהילתו לדורות. את שמונת הפסוקים האלה הוא כתב רק באופן אובייקטיבי, על פי ה'. לצורך עמו ובדמעות. עכ"ד. משה כתב את שמונת הפסוקים בדמעות ובשקט, בצורה כמעט טכנית, מפני שכבר אינם שייכים אליו עצמו. הם עוסקים בתקופה שלאחריו. משה אינו משייד את עצמו למה שהוא כותב וכאילו, במובן מסוים, נכתבים הדברים מעצמם. אם כך, שפיר מובן שכלל לא שייך לדון את הדברים כשקר ח"ו, כי מבחינה זו לא שונה כתיבה שמבצע משה מכתבה שמבצע כל אחד אחר מאחר שמשה מנתק את חושיו והכרתו מהמילים היוצאות תחת ידו:

מסקי לאורייתא

במגילה (דף כט ע"ב), מאי פרשת שקלים רב אמר צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי ושמואל אמר כי תשא וכו', מיתבי חל להיות בפרשה הסמוכה לה בין מלפניה בין מלאחריה קורין אותה וכופלין אותה בשלמא למאן דאמר כי תשא היינו דמתרמי בההוא זימנא אלא למאן דאמר צו את קרבני מי מתרמי בההוא זימנא, אין לבני מערבא דמסקי לאורייתא בתלת שנין. ע"כ. מנהג ארץ ישראל, מפרש רש"י, מסיימין חמישה חומשין פעם אחת לשלוש שנים ולא בכל שנה כמו שאנו עושין.

וכך סיכם זאת הרמב"ם מהלכות תפילה (פי"ג ה"א), המנהג הפשוט בכל ישראל שמשלימין את התורה בשנה אחת, מתחילין בשבת שאחר חג הסוכות וקורין בסדר בראשית, בשניה אלה תולדות, בשלישית ויאמר ה' אל אברם, וקוראין והולכין על הסדר הזה עד שגומרין את התורה בחג הסוכות, ויש מי שמשלים את התורה בשלוש שנים ואינו מנהג פשוט. עכ"ד.

אכן, בספר החילוקים שבין אנשי מזרח ובני ארץ ישראל, חיבור מראשית תקופת הגאונים, נכתב, אנשי מזרח עושין שמחת תורה בכל שנה ובני ארץ ישראל לג' שנים ומחצה. ע"ד. הרי אין מנהג ארץ ישראל להשלים את התורה בשלוש שנים מכוונות כי אם מעט יותר מכך, שלוש וחצי שנים.

והנה, בגמרא בקידושין (דף ל ע"א) אמרו, במערבא פסקי ליה להאי קרא לתלתא פסוקי, ויאמר ה' אל משה הנה אנוכי בא אליך בעב הענן. ע"ש. ואמרו בזה בשיטה מקובצת (נדרים דף לח ע"א) ועוד מפרשים, כי לפי שהמנהג בארץ ישראל לסיים את קריאת התורה אחת לשלוש שנים, זמן ארוך פי שלושה מהזמן הנהוג בבבל שמסיימים בכל שנה, לכן גם פרשותיהם היו קצרות וגם פסוקיהם היו קצרים. ויש להעיר לדרכם ולפי הנחתם שלאחר החלוקה מתארך זמן הקריאה כמניין הפסוקים, שאולי זמן הקריאה מתארך אף יותר מפי שלושה מפני ההפסקות הרגעיות שבין פסוק ופסוק, וזה הסיבה לתקופת השלוש שנים ומחצה המצויינת בספר החילוקים הנ"ל.

ויש לתמוה, אכן ניתן להבין שחלוקה של הפסוקים תאריך את משך קריאתם, אבל אין הדעת נותנת שיתארך הזמן אלא במעט. בחלוקת הפסוקים אין תוספת של מילים, והרי המילים הנאמרות מפי הקורא הן הרוב מוחלט ממשך זמן הקריאה, ולא ההפסקות הרגעיות שבין הפסוקים. ועוד יש לשאול, הרי הגמרא מדישה כי במערבא חילקו את הפסוק המסוים הזה מפרשת יתרו, ומדוע לציין פסוק שרירותי אילו במערבא מחלקים כל פסוק ופסוק מן הראשון ועד לאחרון.

לכן נראה כפירושים לפיהם מערבא בחרו לחלק דווקא פסוק זה מסיבה מסוימת. הנה, הפסוק בשלמותו (שמות פי"ט פ"ט), ויאמר ה' אל משה הנה אנוכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם ויגד משה את דברי העם אל ה'. ע"כ. וביאר המהרש"א שישנם שני מקומות שהדעת נותנת לתת בהם הפרדה. הראשון, לפני בעבור ישמע העם וכו', שאינו נתינת טעם לכך שה' בא בעב הענן כי אם לכך שבך יאמינו לעולם. וחלוקה נוספת, ויגד משה את דברי העם אל ה' בפני עצמו הוא החלק השלישי בפסוק, משום שלא מצינו שדברי השי"ת למשה ודברי משה לישראל יהיו בפסוק אחד. ויש שנתנו טעם בחלוקה שבין הנה אנוכי בא בעב הענן לבין וגם בך יאמינו לעולם, שהראשון רומז על סוכות של ענני הכבוד בעוד האחרון מדבר על שמחת תורה.

על כל פנים, לפירושים אלו אין חלוקת הפסוק או הפסוקים גורמת להתמשכות הקריאה על פני שלוש או שלוש וחצי שנים ויש למצוא לזה גורם אחר. בעניין זה מביאים האחרונים את ההלכה בעניין מזוזות, ביומא (דף יא ע"א), מזוזת יחיד נבדקת פעמיים בשבוע, דהיינו בכל שלוש וחצי שנים, שמא נרקבה או נגנבה. וכתבו שאפשר שסיום המחזור של קריאת התורה בכל שלוש וחצי שנים הרי היא כבדיקת המזוזות בכל שלוש וחצי שנים, שלא יהא שום חלק בספר התורה שלא תהא עין רואה אותו בפרק של יותר משלוש וחצי שנים.

ואכתי קשה בין אם מחזור הקריאה הוא תלת שנתי או יותר מכך, הרי (מגילה דף כט ע"ב) עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת ושבתשנה תורה קודם ראש השנה, ובמחזור שאינו שנתי, ובוודאי אם הוא שלוש וחצי שנים, קשה לקיים את תקנת עזרא ולכוון לקרוא כל אחת מפרשיות אלו בזמנה.

והתשובה לכך, שבני ארץ ישראל התייחסו לאחר התקנה אל הקריאות של בחוקותי וכי תבוא כמו קריאת פרשת המועדים הנקראת לעולם במועדה ולאחריה חוזרים לסדר קריאת פרשות השבוע. ודבר דומה ניתן לומר גם על קריאת וזאת הברכה של שמחת תורה. המשך חכמה (סו"פ וזאת הברכה) מסביר שהקריאה קשורה לעניינו של יום, שמיני עצרת, אף בלי קשר לגמרה של תורה שאולי לא מתרחש לפי מנהג ארץ ישראל. הטעם של חג שמיני עצרת, כמובא במסכת סוכה (דף נה ע"ב), הני שבעים פרים כנגד מי כנגד שבעים אומות, פר יחידי למה כנגד אומה יחידה, משל למלך בשר

ודם שאמר לעבדיו עשו לי סעודה גדולה, ליום אחרון אמר לאוהבו עשה לי סעודה קטנה כדי שאהנה ממך. ע"ש. ונקודה זו נזכרת גם בפרשת וזאת הברכה (פרק לג פ"ג) אף חובב עמים כל קדושיו בידך, שהקב"ה מחבב את עם ישראל, האומה היחידה, יותר מכל שאר שבעים האומות:

אלו הימים

אילין יומיא דלא להתענאה בהון ומקצתהון דלא למספד בהון. מגילת תענית.

ימי הדין

גזר דינו של אדם

בגמרא בראש השנה (דף טז ע"ב), ואמר רבי יצחק ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם אלו הן, צדקה צעקה שינוי השם ושינוי מעשה. צדקה דכתיב וצדקה תציל ממוות, צעקה דכתיב ויצעקו אל ה' בצר להם וממצוקותיהם יוציאם, שינוי השם דכתיב שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה וכתיב וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן, שינוי מעשה דכתיב וירא האלוקים את מעשיהם וכתיב וינחם האלוקים על הרעה אשר דבר לעשות להם ולא עשה. ויש אומרים אף שינוי מקום, דכתיב ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך והדר ואעשך לגוי גדול. ואידך, ההוא זכותא דארץ ישראל הוא דאהניא ליה. ע"כ.

ובפיוט ונתנה תוקף שבחזרת הש"צ במוסף של ראש השנה ויום הכיפורים אמרינן, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה. ע"כ.

צדקה דרבי יצחק, נראה בוודאי שזו אותה צדקה של פייטן ונתנה תוקף. צעקה דר' יצחק זו תפילה, שהרי התפילה בימים הנוראים נאמרת בקול, כמש"כ השו"ע (או"ח סי' תקפב ס"ט) אע"פ שכל ימות השנה מתפללים בלחש בראש השנה ויום הכיפורים נוהגים לומר בקול רם. התשובה שמציין הפייטן, על פניו נראה לשייכה ולהקבילה לשינוי המעשה שמזכיר ר"י, ובסך הכל שלושת הדברים האלו הנזכרים בגמרא ובפיוט הקדום מקרעים או מעבירים את הגזירות.

אך יש לעיין בזה, מדוע הפייטן לא כלל את שינוי השם ושינוי המקום לי"א שמועילים יחד עם הדברים המעבירים את רוע הגזירה ע"פ דברי הגמרא. עוד צריך לעמוד על הקשר בין שינוי מעשה לבין התשובה, ולהבין את ההקבלה ביניהם. ויש להבין את משמעות הלשון מקרעין גזר דינו של אדם שאומר ר' יצחק, ובמה היא נבדלת מלשון הפייטן שתשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה.

שינוי מעשה, מפרש רש"י (שם ברה"ש), שב מרעתו. וטען עליו הריטב"א וא"ד, ולא נהירא דהא פשיטא שאם אינו שב מדרכיו כטובל ושרץ בידו הוא שאין מועיל לו שום תשובה. כלומר, השיבה מהרע הנה מושכל יסוד בסיסי והכרחי שלא ניתן לראותו כתוספת יתירה להעברת רוע הגזירה.

לכן אומר הריטב"א, והנכון שאפילו מעשים של רשות שאינם הגונים קצת הוא משנה כלומר שהוא אדם אחר לגמרי, והיינו דמייתי תלמודא ראה מדכתיב וירא האלוקים את מעשיהם וכי שבו מדרכם הרעה. עכ"ד. כלומר, ה' יתברך הסתכל ונסמך על השינוי של כל מעשיהם של אנשי נינווה והשיבה מכל בחינה של דרך רעה, ולא רק מכך שהפסיקו לחטוא חטאים ברורים והשליכו השרץ מידם.

ונראה כי זהו עניינו של שינוי מעשה, ובעצם פעולתו דומה לשינוי השם, שלגביו כתב הסמ"ג (עשין יז) שעל ידי כך אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותו מעשה. וכיוון שאינו אותו האיש, לא שייך אותו להעניש. ולכאורה מעין שינוי השם ושינוי מעשה גם פירוש התועלת של שינוי מקום, למ"ד

דמהני, כי באותה מידה שאדם משנה את ההתנהגות שלו או את השם שלו וכבר איננו אותו אדם לפי שההתנהגות או השם הינם חלק מהפרטים בהגדרת האדם, כך גם שינוי מקומו יוצר השתנות מהותית בהגדרה ולמעשה מביאה לעולם אדם חדש. שם של אדם משפיע עליו עמוקות בהיותו צורת ההתייחסות המילולית אל האדם בעולמו, וההתנהגות ודרכי הפעולה הבסיסיות של האדם הינן רוב ביטויי הפיזי של האדם בעולמו, אך כל אלו בסופו של דבר פועלים בתוך סביבה מסוימת. סביבה זו היא כביכול תחום ההגדרה של כל אותם ביטויים, ומשכך, אם תחום ההגדרה משתנה באופן מהותי כמו בשינוי המקום של לך לך מארצך, שוב גם השם או ההתנהגות מתרחשים בתנאים אחרים ובהכרח חלות תמורות גם בהם. והחולקים על כך יאמרו כי שינוי האדם על ידי שינוי הסביבה שלו אינו באמת בריאה חדשה, כי אם זווית של אותו אדם שהייתה קיימת משכבר וכעת היא יותר נגלית.

כעת ניתן לבאר את שינוי דברי הפייטן מדברי תלמודא דידן. תפילה וצדקה מועילות לכל דבר. כל אשר יבקש האדם בתפילתו או עם נתינת הצדקה, בקשתו נופלת על אוזניים כרויות, בין אם הבקשה להעביר הימנו את הגזרה באשר הוא ובין אם הבקשה לראותו כאדם חדש שלא נגזר עליו דבר, דרכי התפילה והצדקה מגוונות הן. ברם, בניגוד לאלו, לשינוי מעשה, שינוי השם ושינוי מקום למ"ד דמהני ישנה תועלת רק על צד אחד, שבעזרתם עובר הלה מלהיות אדם אחד להיות אדם אחר שעליו לא נגזרו גזירות. ר"י בגמרא מזכיר את אותם שינויים המועילים בדרך זו, יחד עם תפילה וצדקה שמועילות גם בדרך זו, ואומר כי מקרעין גזר דינו של אדם, רוצה לומר, גזר הדין אולי נשאר קיים לשל עצמו ואינו עובר, אלא שהאדם שאליו מיוחס גזר הדין כבר איננו כאן כך שעם נייר הגזירה לא נותר לעשות דבר כי אם לצור על פי צלוחיתו או לקורעו. הדגש הוא על מילות השייכות של אדם, כי האדם שהיה כבר הסתלק וחלף וכעת בא לעולם אדם אחר טבולא ראסה.

ולהעביר את רוע הגזירה, היינו העברת הרוע לשל עצמו גם מבלי חילופי גברי, לכך פועלות תפילה וצדקה, כאמור, אך גם תשובה. ומה היא התשובה, אומר הרמב"ם (פ"ב ה"ב), שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד שנאמר יעזוב רשע דרכו וגו', וכן יתנחם על שעבר שנאמר כי אחרי שובי נחמתי, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם שנאמר ולא נאמר עוד אלו קינו למעשה ידינו וגו', וצריך להתוודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בלבו. עכ"ל. מדובר בתהליך עמוק ויסודי להעברת נגע החטא, על ידי עזיבת החטא, חרטה, ווידוי וקבלה לעתיד. לאחר כל אלו רוע הגזירה מוסר בעצמו, בניגוד לקריעת גזר דינו של אדם שרוע הגזירה נמצא לשל עצמו אלא שאין לו אדם להיתפס בו. ונפ"מ בין תוצאות שתי דרכי הפעולה האלו, שההשתנות לאדם אחר לכאורה מועילה לכל מיני רעות שונות שהיו צריכות לבוא על האדם, שהרי סוף סוף הנמנע של אותן רעות התחלף ואיננו עוד, בעוד תהליך התשובה מתקן את נגע החטא המסוים ביחס אליו נעשית התשובה ולכן צריך לעשות תשובה לכל חטא ועוון בנפרד על מנת להינצל מכלל רוע הגזירה. ומאידך גיסא, ייתכן שיש יתרון לתהליך התשובה שמתקן את הקלקול תיקון אמיתי שמעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב וכו', לעומת השתנות האדם שיתכן שהקלקול ידבק גם בה, או אפי' תשתנה חזרה למצב האדם הקודם עליו תלוי ועומד גזר הדין ויהיה חוזר ונעור.

הנה, אליבא דרש"י שינוי מעשה דר' יצחק הוא ששב מרעתו, והקשה על כך הריטב"א, כאמור, ששיבה מן הרע הינה דבר בסיסי שלא מסתבר שיש לו יתרון ותועלת מיוחדת לקרוע גזר הדין, שהרי אלמלא היה שב מן הרע אין שום ערך למעשיו לפי שהוא טובל ושרץ בידו.

בשם ר' צדוק הכהן (פרי צדיק פרשת ואתחנן אות טו) מביאים, כי דין ידוע הוא בתלמודא דסנהדרין (דף יז ע"א) שאין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץ מן התורה, ושם בתוס' כתבו, וקשה לר"ת דמה לנו בחריפות של הבל לטהר שרץ שהתורה טימאתו. ע"ש. אבל

הפירוש הוא כדי שיוכל ללמד זכות על אדם שיש בידו עבירה ומתוודה ואינו חוזר בו הדומה לאדם שתופס שרץ (תענית דף טז ע"א). לכן על חכמי הסנהדרין לדעת לטהר את השרץ, כדי לחזר אחר זכות גם לאדם שטרם חזר בו ממש ויש עוד בידו שרצים ועוונות שגם זה יש לו תיקון שסופו שיכנס ויטהר. ועל דרך זו מצינו במכות במתני' (דף ז ע"א) רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם, כלומר, משום שהיו מחזרין היטב לזכותו של כאו"א ואף אם אוחז שרץ המעשה הרע בידו היו מוצאים דרך לטהר את השרץ.

ולאור הארה זו שפיר מובנים דברי ר' יצחק ע"פ דרכו של ר' שלמה יצחקי כי שינוי מעשה הוא שיתוודה ויחזור בו, דהיינו שיסיר את השרצים מידי וישוב מרעתו. דאם תקשה מה דבר נשגב ויתר יש באמתחת מי שסר מרעתו, התשובה היא שגם לטובל ושרץ בידו ישנה תקווה תוך היתלות בחכמי ישראל היודעים לטהר את השרץ ומחזרים לעשות כן, ולכן סילוק השרץ הוא התקדמות משמעותית שפועלת לטובת קריעת גזר הדין. ונראה עוד שסילוק השרץ לר"י אליבא דרש"י כמוהו כשינוי השם או שינוי המקום לר"א שעניינם שינוי הגדרת האדם וחילופו להיות אדם אחר שעליו לא נגזרה גזירה. כי כפי שלפי הריטב"א השתנות של אדם על פי מעשיו הינה כאשר משנה את כלל דרכיו, גם דרכי הרשות, כך אפשר לומר לפי רש"י, ברף יותר נמוך, שאדם משתנה כבר כאשר משנה מדרכו הטבעית לסמוך על טיהור השרץ ושב מרעתו.

הנה נתבאר בדברי ר' יצחק כי צדקה, צעקה, שינוי השם, שינוי מעשה ור"א אף שינוי מקום מקרעין גזר דינו של אדם, והיינו משום שצדקה וצעקה מועילות לכל דבר ושלושת השינויים מועילים בכך שהינם שינויים בפרטי הגדרת האדם, ומשנשתנים הפרטים שתחת ההגדרה נשתנה הדבר המוגדר. אבל אפשר להטעים בזה טעם נוסף, כי גם נתינת צדקה או השמעת צעקה, גם הן עצמן עשויות לעשות בחינה של שינוי באדם כאשר דרכן פועל האדם עמוקות על נפשו, אם בשבירת תכונת קמצנות וכיליות שנטועה בו ואם בתפילה בכוונה רבה ובעוצמה העולה עשרת מונים על מה שרגיל בשאר השנה מלבד הימים הנוראים. צדקה ותפילה, אם כן, הינן עוגנים מעולים להיתלות בהן על מנת לבצע שינוי מעשה מסוים, ממוקד ובעל רושם:

תקיעות ובל תוסיף

בראש השנה, דף טז ע"א, אמר רבי יצחק למה תוקעין בראש השנה, למה תוקעין רחמנא אמר תקעו, אלא למה מריעין, מריעין רחמנא אמר זכרון תרועה, אלא למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין, כדי לערבב השטן. ע"כ. למה תוקעין ומריעין לפני תפילת מוסף של ראש השנה כשהן יושבין ושוב תוקעין ומריעין כשהן עומדין בתפילת מוסף, על מנת לערבב ולבלבל את השטן.

והקשו התוספות (ד"ה ותוקעים), תימה, הא קעבר משום בל תוסיף. כלומר, בכך שתוקעים פעמיים, תקיעות דמיושב ולאחר מכן תקיעות דמעומד, מעבר לחיוב התקיעות היחיד שבמצוות התורה של תקיעת שופר, לכאורה עוברים באיסור בל תוסיף. וכך שאלו ראשונים נוספים, הרשב"א, הריטב"א, תוס' הרא"ש ועוד.

וענו התוס', ויש לומר, דאין שייך בל תוסיף בעשיית מצווה אחת ב' פעמים כגון כהן אם מברך וחוזר ומברך אותו ציבור עצמו או נוטל לולב וחוזר ונוטל, וכן תוקע וחוזר ותוקע. עכ"ד. בל תוסיף, לשיטתם, הינה הוספה בגוף המצווה, כגון חמישה בתים בתפילין, ארבע ברכות בברכת כהנים וכדו', אך אין כל איסור לקיים מצווה כהלכתה ולכפול ולעשות אותה פעם נוספת. כך אין גנם באכילת מצה ב' פעמים, בנטילת לולב פעמיים או בביצוע סדר תקיעת שופר יותר מפעם אחת.

והטעם שתוקעים בשופר פעם נוספת, אומרים התוס' (ד"ה כדי), כד שמע קל שיפוצא זימנא חדא בהיל ולא בהיל, וכד שמע תניין אמר ודאי זהו שיפוצא דיתקע בשופר גדול ומטא זימניה למתבלע ומתערבב ולית ליה פנאי למעבד קטגוריא. עכ"ד. פירוש, כאשר שומע השטן קול שופר פעם אחת הוא עדיין אינו מתערבב, אך כאשר שומע בפעם השנייה, בטוח הוא שלא מדובר בתקיעות של ראש השנה אלא בתקיעות של והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול (ישעיה פרק כז פי"ג), שופר הגאולה, ואז מתערבב השטן ואין לו פנאי לקטרג.

וכשנעניין בדברי רש"י (ד"ה כדי) נבחין בהבדל דק. רש"י פירש, שלא ישטין, כשישמע ישראל מחבבין את המצוות מסתתמין דבריו. עכ"ד. כלומר, ערבוב השטן לא נגרם מהכפלה של מצוות תקיעת השופר, כפי שהדגישו תוס', אלא מכך שרואה את ישראל מחבבין את השופר על ידי שהופכים ומתעסקים במצווה זו כה הרבה. רוצה לומר, ישראל מרחיבים ומוסיפים בגוף מצוות התקיעה בשופר, והוספה המלמדת על חיוב, כגון זו, מבבלת השטן.

אכן, אם נדקדק שלרש"י לא מדובר בהכפלה חיצונית של מצווה שלמה, מצוות התקיעה בשופר פעמיים, אלא מצווה אחת שדשים מרחיבים ומוסיפים בגופה, הדרא קושיא לדוכתא מדוע הוספה זו אינה בכלל בתוסף.

והרשב"א כתב שעניין בל תוסיף אינו קשה כלל, דלא אמרו התם דאיכא משום בל תוסיף אלא במה שהוא מוסיף מדעת עצמו כגון כהן שהוסיף ברכה משלו ואי נמי ישן בשמיני בסוכה במתכוין למצוה ואי נמי במה שאירע במקרה שנתערב מתן אחת במתן ארבע וכיוצא באלו, אבל במה שעמדו חכמים ותקנו לצורך אין כאן בל תוסיף דכבר אמרה תורה על פי התורה אשר יורוך. ותדע לך דהא שמיני של סוכה בזמן הזה מצוה של דבריהם וישנין ואוכלין בה למצוה ואף על גב דבקיאינן השתא בקיבועא דירחא, ומכריז ר' יוחנן היכא דמטי שלוחי ניסן ולא מטו שלוחי תשרי ליעבדו תרי יומי גזירה ניסן אטו תשרי, אלמא כל לצורך ב"ד גוזרין ומוסיפין והרשות בידן, וה"ה בבל תגרע לצורך כגון י"ט של ראש השנה שחל להיות בשבת אף על גב דאמרה תורה תקעו עמדו וגזרו שלא לתקוע וכל זה לצורך, והכא נמי לצורך ראו לתקוע ולחזור ולתקוע ומצוה לשמוע לדברי חכמים מלא תסור. כן נ"ל. עכ"ד.

וכך יש לומר אף לדרכו של רש"י, שבכל מקום ואופן שראו חכמים לתקן ולהוסיף לצורך הם עמדו ותיקנו והוסיפו, כגון בהוספת תקיעות שופר. ומכיוון שיש בתוספת גדר המצווה של לא תסור, שוב אין איסור של תוספת על התוספת הואיל והתוספת עצמה הינה עיקר הדבר, הציווי של לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל.

ובאמת צריך להבין, מדוע התוס' אינם מקבלים את טענת הרשב"א. מפני מה אינם מסכימים לכך שחכמים יכולים לתקן ולהוסיף מדעתם, להגדיר את אותה התוספת כמצווה בפני עצמה מצד הגדר של לא תסור, ואז לא יהיה בכך בל תוסיף.

הרמב"ן בפרשת ואתחנן (פרק ד פסוק ב) כתב כך, לא תוסיפו, כגון חמש פרשיות בתפילין חמשה מינין בלולב חמש ציציות, וכן לא תגרעו, לשון רש"י וכו'. ולפי דעתי, אפילו בדא לעשות מצוה בפני עצמה כגון שעשה חג בחדש שבדא מלבו כירבעם עובר בלאו. וכך אמרו (מגילה דף יד ע"א) לענין מקרא מגלה, מאה ושמונים נביאים עמדו להם לישראל ולא פחתו ולא הוסיפו על מה שכתוב בתורה אפילו אות אחת חוץ ממקרא מגילה מאי דרוש וכו'. ובירושלמי (מגילה פ"א ה"ה) שמונים וחמשה זקנים ומהם כמה נביאים היו מצטערים על הדבר, אמרו כתוב אלה המצוות אשר צוה ה' את משה, אלו המצוות שנצטוו מפי משה, כך אמר לנו משה ואין נביא אחר עתיד לחדש דבר לכם, ומרדכי ואסתר רוצים לחדש לנו דבר, לא אז משם נושאין ונותנין בדבר עד שהאיר הקדוש ברוך

הוא עיניהם וכו'. הרי שהיתה המצוה הזו אסורה להם, א"כ היא בכלל לא תוסיף עליו, אלא שלא למדנו למוסיף על פי נביא אלא מן הכתוב שאמר אלה המצוות אין נביא רשאי לחדש בו דבר מעתה. ומה שתקנו חכמים משום גדר, כגון שניות לעריות וכיוצא בהן, זו היא מצוה מן התורה, ובלבד שידע שהם משום הגדר הזה ואינן מפי הקדוש ברוך הוא בתורה. עכ"ד.

לפי הרמב"ן, אפילו הוספת חג כירבעם, או להבדיל, כפורים וכחנוכה, הרי הם בכלל בל תוסיף, אם לא נוספו על פי נביא שאז המקור לאיסורם הוא אלה המצוות אשר ציווה ה' את משה. ומה שבפורים ובחנוכה בפועל אין איסור, הוא משום שיש להם מקור ורמז בתורה. פורים כפי שמובא שם בירושלמי, ומאמר אסתר קיים את דברי הפורים האלה ונכתב בספר וכו' וחנוכה כמס' כ הרמב"ן בריש פרשת בהעלותך, אמר לו אהרון ואמרת אליו, יש חנוכה אחרת שיש בה הדלקת הנרות ואני עושה בה לישראל על ידי בניך ניסים ותשועה וחנוכה שקרויה על שמם. רק מיני אלו יכולים חכמים לתקן, ומלבד זאת גם יכולים לתקן חכמים בגדר של גדר, ובלבד שידע שהאיסור הוא משום הגדר ולא מפי הקב"ה בתורה.

ואפשר שהתוספות הלכו בדרכו של הרמב"ן, וסוברים כמותו שחכמים אינם יכולים לעשות כל תוספות שיבחרו ולהגדיר זאת בלא תסור, מלבד כאשר ישנם מקורות ורמזים לזה מן התורה. וכיוון שכן, גם התוספות שהוסיפו חכמינו כגון בתקיעות, צריך היה להיות בהן בל תוסיף אלמלא ההבחנה שהבחינו התוס' שהאיסור להוסיף הוא בגוף המצווה ולא בכפילות המצווה בשלמותה:

רגע של תשובה

בקידושין (דף מט ע"א), על מנת שאני צדיק, אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתו, על מנת שאני רשע, אפילו צדיק גמור מקודשת שמא הרהר דבר עבודת כוכבים בדעתו. ע"כ. היינו שהמקדש את האשה על מנת שהוא צדיק הרי היא מקודשת מספק, אפילו אם ידוע לנו לפני ואחרי מעשה הקידושין שהוא רשע, שמא באותו רגע הרהר תשובה ובכך נחשב, לאותה שעה שבה חלו הקידושין, כצדיק. וחילופיו באומר על מנת שהוא רשע.

ודבר תימה הוא. הרי דבר ידוע הוא כי תשובה היא תהליך מתמשך בעל כמה שלבים הכרחיים, וכפי שכתב הרמב"ם בהלכות תשובה (פרק ב הלכה ב), ומה היא התשובה, הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשה עוד וכו', וכן יתנחם על שעבר וכו', ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. עכ"ד. ודחוק לומר שהספיק לכל מחשבות אלו באותו רגע דחוק. ויתרה מכך, כתב הרמב"ם (שם) שצריך אף להתוודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בלבו, ויודי בשפתיים הלא אינו יכול להיות באותו רגע קצר של נסיון חלות הקידושין.

עוד בגמרא בקידושין, דף מ ע"ב, הביאה הגמרא כמה יסודות בהכרעת דין האדם ובחזרה בתשובה, תנו רבנן, לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי, עשה מצווה אחת אשרי שהכריע עצמו לכף זכות עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו לכף חובה וכו', ר' שמעון בן יוחי אומר, אפילו צדיק גמור ומרד באחרונה איבד את הראשונות שנאמר צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו, ואפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירים לו שוב רשעו שנאמר ורשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו. ע"ש. והדברים עומדים בסתירה. אם דינו ועניינו של האדם תלוי בשקלול זכויותיו וחובותיו, כך שאם ורק אם חציו חייב וחציו זכאי תוכל להכריע מצווה אחת לכף זכות ועבירה לכף חובה, כיצד הוא זה שצדיק גמור שזכויותיו מרובות הרבה על חובותיו יכול לבטל את מעמדו זה אם מרד באחרונה, וכיצד הוא זה שרשע גמור שחובותיו מרובות על זכויותיו יכול לבטל את מצב רשעותו אם עשה תשובה באחרונה.

נראה, אם כן, כי יש להבחין בין שני מדדים שונים שיש לאדם. האחד הוא מדד כמותי של המעשים הטובים שעשה, הזכויות, לעומת המעשים השליליים, החובות. הזכויות והחובות נגזרות מהמצוות והעבירות שהאדם קיים, ומפעולות נוספות כמו תשובה מלאה עם וידוי וכו' המכפרת על העוונות. עניין נוסף הוא הקביעה של האדם כצדיק או כרשע. קביעה זו נגזרת רק מהרגע הנוכחי. כל אדם קובע בכל רגע אם הוא צדיק או רשע. יש צדיק שחובותיו מרובות מזכויותיו ויש רשע שזכויותיו מרובות מחובותיו. כך, צדיק גמור שהיה צדיק לכל אורך חייו וצבר זכויות מרובות על פני החובות, עדיין יכול להיקרא ח"ו רשע ברגע אחד שבו מתנתק מהויותו בעבר, וכדברי הגמרא בהמשך, תוהא על הראשונות. ביום פשעו, אדם זה הוא פושע גם אם בעלמא יש לו צדקת הצדיק. וכן להיפך, רשע גמור שעוונותיו מרובים, ברגע של אמת ותשובה אין מזכירים לו שוב רשעו. לכן המקדש על מנת שהוא צדיק מקודשת, שמא באותו רגע הרהר תשובה ואין מזכירים לו רשעו.

על כל פנים, ההכרעה בדיון של כל אדם ואדם, קבעה הגמרא, נעשית על ידי מניית הזכויות כנגד העוונות. מצווה אחת עודפת, הכריע עצמו לכך זכות. עבירה אחת עודפת, הכריע עצמו לכך חובה. נוסף על קריטריון ההכרעה בדיון, נתבאר כי ישנה גם הגדרה של שם צדיק ושם רשע, התלויה ברגע הנוכחי בלבד ולא בסכום מצטבר על פני כל רגעי העבר. ויש להבין מה ההשלכה של הגדרה זו. מעבר לנפקא מינה לקידושי אישה, הלא הביאה הגמרא את הנדון של שם צדיק ושם רשע בהקשר של הכרעת דינו של האדם. אם כן, מתי וכיצד יש משמעות לשם צדיק ומוציא מידי השיקול של עודף חובות על זכויות.

שלושה אנשים נאמר שקנו עולמם ברגע אחד. במסכת עבודה זרה בדף י ע"ב מסופר על קטיעה בר שלום שניצח את הקיסר בדברים, ובדרך כשהוצא להורג מל את עצמו ותרם את נכסיו לר' עקיבא וחבריו. בדף יז ע"א מסופר על ר' אלעזר בן דורדיא שהיה שקוע בעוונות אך ברגע של התעוררות קרא אל ההרים והגבעות, שמים וארץ וכו' בקריאה שיבקשו עליו רחמים, ולאחר שנדחה הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצאה נשמתו. ובדף יח ע"א מסופר שכשהוציאו הרומאים את ר' חנינא בן תרדיון לשריפה כרוך בספר תורה וספוגים של צמר על לבו, התליין הציע להוריד את הספוגים ולהרבות בשריפה כדי לקצר את המיתה, ואמר לו ר' חנינא שיביאנו לחיי העולם הבא ואכן לאחר שיצאה נשמתו של ר' חנינא קפץ גם התליין לאור וקנה עולמו בשעה אחת.

הרי שיש לאדם אפשרות לזכות בדיון, לקנות עולמו בשעה אחת, אף שלא בדרך הרגילה של ריבוי זכויות על העוונות, ובלבד שהרגע האחרון שלו בעולם נקשר עם שם של צדיק. מכיוון שאדם מאבד את חייו כצדיק וקושר ביניהם באופן שאיננו אקראי, הרי חוסר הקצבה שלאחר המוות, כצדיק, גובר על הקצבה של העוונות המרובים בימי חייו. אמנם רגע של צדיקות באיזו שעה כלשהי בחיים אין בו כדי להוציא מכלל השיקול של הכמות המצטברת של הזכויות לעומת החובות, אך כאשר יוצאת נשמתו של אדם בצדיקות והצדיקות נכרכת ביציאת הנשמה, רגע זה נמשך והולך וגובר על כל מניין ודבר סופי שעשה בימי חייו. כך ורק כך יכול רשע גמור לקנות עולמו בשעה אחת על ידי רגע של תשובה:

שיר של יו"ט ורוב

בגמרא בביצה (דף ד ע"ב), אתמר שני ימים טובים של ראש השנה, רב ושמואל דאמרי תרוייהו נולדה בזה אסורה בזה. דתנן בראשונה היו מקבלין עדות החודש כל היום כולו, פעם אחת נשתהו העדים לבוא ונתקלקלו הלויים בשיר. התקינו שלא יהו מקבלים את העדים אלא עד המנחה, ואם באו עדים מן המנחה ולמעלה נוהגין אותו היום קודש ולמחר קודש וכו'. ע"כ.

פירוש, ביצה שנולדה ביום הראשון של ראש השנה אסורה בשני הימים, משום ששני הימים של ראש השנה תיקנו חכמים לנהוג בהם בכל מקום בתורת ודאי כקדושה אחת ארוכה ולא בתורת ספק. לגבי יו"ט שני של שאר המועדים, אכן, הדין הוא להלכה שביצה שנולדה ביום הראשון מותרת בשני, לפי שממה נפשך אחד משני הימים הוא חול כך שאם שהביצה נולדה ביום חול או שאנו באים לאסורה ביום חול ובשני המקרים מותרת.

ומה הטעם שתיקנו את ראש השנה להיות שני ימים בתורת ודאי, אומרת הגמרא, משום שבראשונה היו מקבלים עדות החודש של תשרי במשך כל היום השלושים של אלול. אם היו מגיעים העדים, אפילו לקראת סיום היום, אותו היום היה מתקדש למפרע מתחילתו בקדושת יום טוב של ראש השנה, ולכן גם לפני הגעת העדים היו נמנעים בו מתחילתו במלאכה שמא יבואו העדים ויתקדש מלמפרע. רק אם לא הגיעו העדים כלל, נמצא שאותו היום הוא חול ולמחרת הוא יו"ט של ראש השנה.

פעם אחת נשתהו העדים הרבה, עד אחר זמן הקרבת התמיד של בין הערביים, ומכיוון שהיו רגילים שאין מגיעים עדים אלא עד זמן זה, חשבו שכבר לא יבואו עוד ושרו הלויים על קרבן התמיד שיר של חול. לבסוף הגיעו העדים, לאחר הקרבת התמיד, ונמצא שהלויים נתקלקלו בשירתם, ששרו שיר של חול ולא שיר של ראש השנה. אכן, מבארים המפרשים, במה ששרו הלויים על התמיד של שחר שיר של חול ולא של ראש השנה אין קלקול, לפי שדי שיאמרו שיר של ראש השנה בתמיד של בין הערביים.

הלכך, התקינו חכמים שלא יהיו מקבלים את העדים אלא עד המנחה של שלושים באלול, זמן הקרבת תמיד של בין הערביים, ואם באו עדים מן המנחה ולמעלה היה חודש אלול מתעבר וחודש תשרי לא היה מתקדש אלא למחרת. ברם, מכיוון שעד המנחה היו נוהגים באותו יום קדושה מספק, שמא יבואו העדים ויתקדש היום, גם לאחר המנחה לא התירו לזלזל באותו היום. באו חכמים ותיקנו תקנה קבועה וודאית שיהיו נוהגים בכל אותו היום קודש. אם באו עדים לפני המנחה, היום הראשון נעשה קודש ולמחרתו חול, ואם לא הגיעו עד המנחה, היום השני הוא קודש ונוסף אליו גם היום הראשון בגדר ודאי. כעת, שאין לנו עדים שיבואו ויאמרו שהיום קודש, אין לנו אלא את תקנת חכמים לעשות את שני הימים קדושים באופן ודאי.

בראש השנה, דף יט ע"ב, אומרת הגמרא לגבי האמור במשנה שהשלוחים יוצאים על אלול מפני ראש השנה ועל תשרי מפני תקנת המועדות, מכיוון שהשלוחים כבר יצאו והודיעו לבני הגולה מתי חל ראש חודש אלול, מדוע נדרשים שלוחים לצאת גם עבור תשרי, והרי מימות עזרא לא מצינו אלול מעובר, כך שעל פי השלוחים היוצאים על אלול ניתן לתקן את המועדות החלים בתשרי. עונה הגמרא שמה שלא היה אלול מעובר היינו משום שלא היו זקוקים לעברו, אבל אנו שמא נצטרך לעבר את אלול כדי שלא יצאו המועדות בתשרי סמוכים לשבת. ואף על פי שאם נעבר את אלול עלולים אנו לעשות קלקול בראש השנה לבני הגולה הרחוקים שלא ידעו שהחודש נתעבר ויעשו את ראש השנה שלא בזמנו, מוטב שתיקלקל ראש השנה ולא יתקלקלו כל המועדות. ע"ש עוד. אכן, כך מתפרשת הגמרא לרש"י, אבל לתוספות אין בני הגולה עושים את ראש השנה יום אחד כי אם יומיים, ובכל זאת קלקול הוא להם אם נעבר את אלול בגלל הדבר הזה עצמו שהם עושים יומיים מחמת הספק.

והקשה המנחת חינוך (מצווה שא), מדוע הלויים נתקלקלו בשיר ושרו שיר של חול כאשר התאחרו העדים בל' באלול, והרי מכיוון שמימות עזרא לא היה חודש אלול מעובר, כמבואר בגמרא בראש השנה, במסכת ביצה ובמקומות נוספים, הרי מן הדין היה ללויים להתייחס לאלול כחודש שאינו מעובר ולשיר שיר של ראש השנה. הרי נחשב הדבר לרוב, וכמו שבני הגולה, כפי הנראה

מהגמרא בראש השנה, סומכים על רוב זה ועושים את ראש השנה יום אחד, כך גם הלוויים יכולים לסמוך על הרוב, להתייחס אל אלול כחודש שאינו מעובר ולעשות את אותו היום ראש השנה עם שיר של ראש השנה. ואפילו לדעת התוס' שחולקים על רש"י לעניין ראש השנה, מכל מקום לעניין יום הכיפורים מודים שאין עושים אותו בני הגולה שני ימים ובוודאי סומכים הם על כך שברוב השנים אין אלול מעובר. אם כן, כיון שהדין הוא שהולכים אחר הרוב מדאורייתא, לכל הדעות, לכאורה, היה ללוויים לסמוך על הרוב שיתקדש החודש בו ביום, לשיר שיר של יום טוב ולהקריב המוספים כהלכתם.

המנחת חינוך כתב ליישב, שהן אמת ישנו רוב שחודש אלול אינו מעובר, ועל רוב זה סומכים בני הגולה לעשות את ראש השנה או יום כיפור יום אחד, אך מכל מקום ביחס ללוויים אי אפשר ללכת אחר הרוב. הרוב הורע. כיוון שברוב הפעמים היו העדים באים קודם תמיד של בין הערביים וכעת הם נשתהו, יצאה שנה זו מכלל השנים הרגילות שביחס אליהן נאמר הרוב. העדים שלא הגיעו עד אותו זמן, עוררו וחיידשו ספק שמא השנה הזו אינה שנה ככל השנים, ועד כמה שהשנה משונה משאר השנים, גם את הרוב שהולכים אחריו בשאר השנים אי אפשר להשליט על השנה הנוכחית המשונה. ודומה הדבר לאיתרע רובא האמור בכתובות (דף טז ע"ב), וזו הואיל ואין לה קול איתרע לה רובא. ע"ש. אם כן, בני הגולה הולכים אחר רוב השנים הרגילות שבהן חודש אלול אינו מתעבר, מפני שאין להם סיבה שלא להניח שעומדת בפניהם שנה רגילה. הלוויים, מנגד, שמודעים לכך ורואים שהשנה הנוכחית משונה, אינם יכולים ללכת אחר רוב השנים שבהן אלול אינו מעובר, שכן השינוי מהווה רעותא ברוב.

אכן ייתכן, לפי דברי האחרונים, שהתשובה לדבר היא שכלל לא שייך ללכת במקרה כזה אחר רוב כי האי.

ביבמות (דף קח ע"א) שנינו בעניין דין מיאון, דהיינו קטנה שאין לה אב ויכולים להשיאה אמא או אחיה מדרבנן, שיכולה למאן בנישואין כל עוד היא קטנה. הממאנת באיש, הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו וכו'. ועוד איתא שם, בעלה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ויורשה ומיטמא לה, כללו של דבר הרי כאשתו לכל דבר אלא שיוצאה במיאון. ע"ש. ומדוע הממאנת באיש הוא מותר בקרובותיה והיא בקרובותיו, מבואר ברמב"ם (גירושין פי"א הט"ז), הממאנת אינה מגורשת ממנו, ודינה עם בעלה שמיאנה בו כדינה עם מי שלא קדשה מעולם וכו'. עכ"ד. הרי שדין מיאון פועל בצורה של הפקעת הנישואין מלמפרע, שלאחר שהקטנה ממאנת או רואים את הנישואין כאילו לא היה מעולם. אמנם, הדין הוא שכל עוד הקטנה לא מיאנה, בעלה זכאי במציאתה ובמעשי ידיה ובהפרת נדריה, וגם לאחר המיאון אין הדברים האלו חוזרים. ועל פניו הדברים סותרים, שאם באמת הנישואים כאילו לא היו מעולם, צריך היה להיות שגם כל הדברים שזכה בהם הבעל, שהתברר מלמפרע שכלל לא היה הבעל, יחזרו אל הקטנה או יתבטלו.

ר' חיים ואחרונים נוספים דלו מכך יסוד גדול. ודאי דין מיאון הוא הפקעה על עיקר הקידושין למפרע, אלא שמכל מקום לא מועילה ההפקעה לעניין שנאמר שגם בשעה שקודם המיאון לא היו הקידושין חלים וקיימים אז. רק לאחר המיאון דנים מכאן ולהבא כאילו לא נתקדשה מעולם, ולגבי זה מועילה הפקעת המיאון וההיתר בקרובים, מה שאין כן לעניין הזכות של הבעל במציאתה, מעשי ידיה והפרת נדריה שקודם המיאון, שבזה מאחר שהנישואין בשעתן היו חלים וקיימים, שפיר זכה בהן הבעל בשעתן ולא מועילה לגבי זה הפקעת המיאון. כך מעין דברי הגר"ח. ובמילים אחרות, מיאון אינו פועל לעשות כך שבאמת מעולם לא היו קידושין. דרך פעולתו היא שרק ההתייחסות מכאן ולהבא היא כאילו לא היו קידושין מעולם, בבחינת מיסוך על העבר אבל לא שינוי אמיתי שלו.

לכן כאשר הקטנה באה כעת לעשות נישואי קרובים עם קרובי בעלה לשעבר, אין בזה שום פגם. ההתייחסות כעת לכל דבר היא כאילו לא היה זה בעלה מעולם. ברם, אין די בזה כדי לשנות את מצב מציאותה שניתנה בעבר לבעל, שכן דין המציאה נקבע על פי המציאות באותה שעה, ומציאות זו לא באמת נשתנתה אלא רק מכוסה ומוסתרת כלפי העתיד. כך מבארים האחרונים גם את דברי הירושלמי בנדרים (פ"ו ה"ד) בעניין עקירת חכם את הנדר המועילה למפרע מכאן ולהבא, ועוד.

אם כך, ישנם דברים שהמנגנון שלהם הוא למפרע מכאן ולהבא, שאינם כוללים שינוי אמיתי של העבר אך בכל זאת ישנה התייחסות חדשה של העתיד כלפיו. זאת לצד דברים שדרך פעולתם היא למפרע ממש ולחלוטין, כולל שינוי ההיסטוריה. ישנם אחרונים הרואים את שני הפנים האלו בפעולת קידוש החודש על פי השלוחים.

מחד גיסא, כאשר השלוחים בסופו של דבר באים ומקדשים את החודש, מגלה הדבר ומברר שאותו היום אינו יום חול כי אם יום טוב של ראש השנה. גילוי זה מועיל למפרע לחלוטין. יום החול אינו פוקע ובא לו ראש השנה וחל במקומו, אלא קידוש החודש בא ובירר שמלכתחילה יום זה היה יום טוב האסור במלאכה. לכן היו כולם צריכים להקפיד על איסור מלאכה כבר מתחילת היום. מאידך גיסא, כאשר הלוויים עומדים וצריכים לקבל החלטה בנוגע לשירה, דומה שעתם לשעת מציאת קטנה טרם מיאונה. שיר של יום הוא עניין של הנהגה, של קדושת יום טוב וכדו', דברים שההכרעה לגביהם נגזרת ממצב העולם כרגע. הלוויים אינם נדרשים להנהגות יום טוב אם אינם רואים מול פניהם באותה שעה שמדובר ביום טוב. רק לאחר שנתקדש החודש ניתן להתייחס אל העבר כאילו היו מאפייני יום טוב מלאים, כולל קדושת יו"ט וכדו'. בניגוד לאיסור מלאכה שנגזר משאלה עובדתית גרידא, האם יום זה הוא יום חול או יו"ט, השיר שהלוויים שרים נגזר מהשאלה הסובייקטיבית האם הלוויים רואים את היום כיום חול או כיו"ט. הרוב של חודשי אלול שאינם מעוברים אינו מעלה ואינו מוריד, כי מה שהרוב אומר הוא שכנראה בהמשך היום יקדשו את החודש, אבל גם אם אכן כך יקרה, דומה הדבר למיאון שיתרחש בהמשך ומכל מקום אינו משנה את ההיסטוריה. אם כך, נהגו הלוויים כפי המציאות שהייתה בפניהם, מה שהיה נכון לעשות מבחינתם, אך התברר כדבר שיש בו חסרון וקלקול כיון שעכ"פ אותו יום אינו חול אלא ראש השנה וכדאי היה שהדברים היו נוהגים כסדרם, שקודם היה מתקדש החודש ואז יכולים היו הלוויים להתייחס לקדושת יו"ט ומנהגיו ולשיר את הנכון, שיר של ראש השנה:

אף על פי שהתוודה

ביומא (דף פז ע"ב) שנינו, תנו רבנן, מצות וידוי ערב יום הכפורים עם חשכה, אבל אמרו חכמים יתודה קודם שיאכל וישתה שמא תטרף דעתו בסעודה. ואף על פי שהתודה קודם שאכל ושתה מתודה לאחר שיאכל וישתה שמא אירע דבר קלקלה בסעודה. ואף על פי שהתודה ערבית יתודה שחרית, שחרית יתודה במוסף, במוסף יתודה במנחה, במנחה יתודה בנעילה. ע"כ.

ופרש"י, מתוודה עם חשיכה, לאחר אכילה משקיבל עליו יום הכיפורים. אבל אמרו חכמים יתודה קודם שיאכל וישתה שמא תיטרף דעתו, מחמת שכרות, כלומר, ולאחר מכן כבר לא יוכל להתוודות. ואף על פי שהתוודה קודם שאכל ושתה מתוודה לאחר שיאכל וישתה שמא אירע דבר קלקלה בסעודה, של חטא, כלומר, אם אינו שיכור ומסוגל הוא לומר וידוי אזי יש עניין שיתוודה שוב לאחר הסעודה שמא אירע בסעודה איזה חטא. כך לפי"ד רש"י. ובכל מקרה אומרת הגמרא שחוזר ומתוודה גם בשחרית, במוסף, במנחה ובנעילה.

ורבינו וידויים זה צריך ביאור. מילא מובן הוידוי הראשון, קודם הסעודה, שכן הוידוי הראשון

בודאי נדרש, וכן מובן הוידוי השני, לאחר הסעודה, שמא קלקל בסעודה בדבר חטא כדפרש"י, אך הוידויים הנוספים לא ברור למה באו.

הנה, רש"י פירש שיתווה קודם שיאכל וישהה שמא תיטרף דעתו בסעודה, שמא ישתכר ולא יוכל להתוודות לאחר מכן. הרמב"ם, לעומת זאת, כתב בפרק ב' מהלכות תשובה (ה"ז), ומצוות וידוי יום הכיפורים שיתחיל מערב היום קודם שיאכל שמא יחנק בסעודה קודם שיתווה וכו'. ע"ש. הרי שהחשש שמא לא יוכל להתוודות לאחר האכילה אינו משום שכרות אלא משום חנק, וביאר הלחם המשנה שגרס הרמב"ם בגמרא כפי גירסת הרי"ף, אבל אמרו חכמים יתווה קודם שיאכל וישהה שמא יארע דבר קלקלה בסעודתו. ע"ש. דהיינו שדבר הקלקלה אינו ההסבר מדוע מתוודים שוב לאחר האכילה אלא הטעם מדוע מתוודים לפניו. אם כך הדבר, לדרכו של הרמב"ם יש לתמוה אף מדוע מתוודים את הוידוי השני, שמתברר שגם לו לכאורה אין טעם.

אכן, הוידוי השני שכתב רש"י שנעשה עם חשיכה משקיבל עליו יום הכיפורים, דעת הרמב"ן שזמנו עוד קודם לכן, וא"ד, נראה לפי דקדוק הלשון הזה שאין הוידוי שהוא מתווה לאחר אכילה בתפילת ערבית, מדלא קתני ואף על פי שהתווה קודם שיאכל וישהה ערבית וכדקתני ואף על פי שהתווה ערבית, ועוד הא קתני דמצות וידוי ערב יו"כ הוא עם חשיכה דהיינו לאחר שיאכל וישהה אלא שהקדימו לו חכמים להתוודות קודם שיאכל משום שמא תטרף דעתו בסעודה, ועלה קאמר שאע"פ שהצריכו לו להקדים ולהתוודות, עיקר הוידוי לא הפסיד את מקומו וצריך להתוודות לאחר שאכל וישהה דהיינו עם חשיכה, ואלו ערבית לא מיקרי לאחר שאכל וישהה דלאו סמוך לאכילה הוא, ותפלת ערבית שמה עלה, ועוד מאי אף על פי וכי תעלה על דעתך שלא יתווה ביום הכיפורים עצמו וכו'. יעויין בדבריו. ועוד הביא סייעתא מתוספתא שגרסה במפורש את הוידוי הנוסף שיש לדעת הרמב"ן, לאחר האכילה וקודם כניסת יום הכיפורים.

למעשה, כתב המשנה ברורה (סימן תר"ז סק"א), צריך להתוודות במנחה קודם סעודה המפסקת, שמא יארע לו דבר קלקלה בסעודה שיחנק או שתטרף דעתו ולא יוכל להתוודות אח"כ, ויש פוסקים שסוברין שצריך להתוודות גם אחר אכילה קודם חשיכה וראוי להחמיר כדעה זו, וכן נהגו בזמנינו שאומרים אז תפלה זכה. עכ"ד.

אגב העניין שדיבר בו הרמב"ן, נזכר בתוספתא שהביא מדוע חוזרים ומתוודים שוב ושוב, ואף על פי שהתווה לאחר שאכל וישהה צריך שיתווה ערבית, ואף על פי שהתווה ערבית צריך שיתווה שחרית כ' עד צריך שיתווה בנעילה שמא אירע דבר קלקלה כל היום כו'. ע"ש. הרי שאנו חוששים מעוונות ומדבר קלקול אפילו בפרקי זמן מועטים. לכן יש להתוודות תכופות כדי להתנקות ולהזדכך מחדש. כיו"ב כתבו גם מפרשים נוספים, הר"ן, השל"ה ועוד.

ועדיין קשה. הכפרה נעשית בסוף יום הכיפורים, בעת חיתום הדין, בעת נעילת שערים בתפילת נעילה. אם אדם חוזר בתשובה ומנקה את חטאיו בוידוי וכביכול פותח בכך דף חדש, וכל החשש הוא שמא יבוא לקראת שעת גמר הדין ועוונות בידו, מדוע אין אנו מסתפקים בוידוי האחרון ודיו. מילא בערב יום כיפור מתווה לפני הסעודה שמא ישתכר או יחנק בה, ואפשר אולי להבין את שיטת הרמב"ן שמתווה אף לאחריה ולפני כניסת יו"כ כדי שהכניסה אל היום הנורא תהיה בזכות ובנקיות, אבל טעם החזרה על הוידויים בו ביום אינו ברור. מה לי שיחטא בין הוידויים אם בלאו הכי בא הוידוי האחרון, המכריע, ומוחק את כל העבר.

ואולי טעם הדבר הוא כך.

כשקבוצה של מטוסים יוצאת לטיסה ארוכה הטעונה תדלוק ויחד עימם יוצא מטוס מתדלק, הנוהג הוא שבשלב מסוים, מאוחר ככל האפשר, מתחיל המתדלק לתדלק את המטוסים אחד אחד

עד שהמיכל שלהם מלא. אמנם, לאחר שהמתדלק תידלק מטוס אחד וכעת הוא מתדלק את הבאים, המטוס הראשון מאבד מהדלק שלו והמיכל שלו כבר לא מלא. לכן המתדלק מתחיל בסבב נוסף לאחר סבב התדלוק הראשון, לאחריו עוד אחד וכך הלאה. הסבר ההתנהגות הזו הוא שבסבב הראשון זמני התדלוק ארוכים יחסית, שכן המטוסים בזבזו דלק רב עד אותה נקודה. לכן בסבב הראשון מאבדים המטוסים בינתיים עוד דלק רב. ברם, בסבב השני, כיון שהמטוסים מולאו בסבב הראשון, זמן התדלוק כבר יותר קצר ובהתאם גם הדלק המתבזבז בינתיים. אלא שכיון שהסבב השני היה יותר קצר, הסבב השלישי נעשה אפילו יותר קצר, שהרי בסבב הקודם התבזבז הרבה פחות דלק משלפניו. כך המקום הפנוי במיכלי המטוסים הולך ומתכנס אל ערכים קטנים במיוחד.

כך גם עניין הוידוי והחזרות עליו. בוידוי הראשון, באים אנו לפני המקום עם מיכלים ריקים מ טוב, מלאים עוונות ופשעים, והתדלוק נמשך זמן רב. אולי במובן כמותי של הרבה עוונות להתוודות עליהם ולעשות תשובה על כל אחד ואחד כראוי לו ואולי במובן איכותי שהתקנה והכיפור של החטאים נעשים בצורה שטחית יחסית שבנקל יכולה להיעלם וכך חוזר האדם לסורו. בוידוי השני, למרות שהספיק האדם לצבור עוונות ולחזור לסורו בחלק מהדברים שעמד ותיקן בוידוי הקודם, בכל זאת הוא בא נקי בהרבה מאשר האופן בו הוא בא לקראת הוידוי הראשון. כך גם בוידיים הבאים, עד שבא לפני הוידוי האחרון, כמעט זך לחלוטין, ובו כמעט ולא נשארת לו עבודה מלבד תיקונים ספורים המביאים אותו אל המצב הטוב ביותר לעמוד בו בשעת גמר הדין. החזרה על הוידויים היא היא שמאפשרת לאדם לדקדק ולדייק בעצמו, לצמצם כל פעם את בחינת הרע שבו ולהגיע נקי ככל הניתן לעת נעילת שער:

חג האסיף

לבוד או פרוז

בסוכה, דף ו ע"ב, כי אתאי הלכתא לגוד ולבוד ודופן עקומה. ע"כ. וכן בסוגיית עירובין (דף ד), שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני, ובכלל מחיצין למדנו דין גוד אחית וגוד אסיק, דין לבוד ודין דופן עקומה. ע"ש. הרי למדנו דין לבוד במחיצות בהלכה למשה מסיני.

ודוגמא לדין לבוד במחיצות סוכה חזינן בגמרת סוכה בדף ד (ע"א), הייתה פחותה מעשרה טפחים וחקק בה כדי להשלימה לעשרה, אם יש משפת חקק ולכותל שלשה טפחים פסולה פחות משלשה טפחים כשרה וכו' לשוויי לדופן פחות משלשה טפחים אין אי לא לא. ע"כ. ופרש"י, פחות משלשה כלבוד, הלכה למשה מסיני וחשבינן ליה כאילו החקק לבוד ומגיע עד הכותל, לבוד סניף, אפושטי"ץ בלעז, דבר שמאריכין אותו על ידי סניפין, כדי לסנוף חקק על חקק. עכ"ל. פירוש, דין לבוד פועל על הקרקע שבין החקק למחיצה וכביכול מגדל לשם סניפים וענפים להחשיב את אותו תווך כמו החקק שלצידו. נשים לב כי לא המחיצה מתארכת אל החקק כי אם החקק אל המחיצה, שכן החקק הוא הדבר הטבעי להתארך ולהיחקק בהתארכות אופקית לעומת המחיצה שעבורה דין לבוד טבעי רק בכיוון האנכי. עכ"פ משמעות הדבר היא שמבחינה עקרונית אותם פחות מג"ט של לבוד גם כן כשרים לשיבת סוכה. ועוד יש לשים לב כי דין לבוד מגדל ומסנף את התווך הסמוך אף שאיננו חלל ריק, ואדרבה, על ידי לבוד אנו באים לדון את הקרקע כאילו היא איננה וכמו החקק שלצידה. לבוד זה לא בא למלא את החלל כי אם לרוקן אותו, ובכל זאת מהני.

ויש לסייג לעניין הלכה, וכפי שהביא המשנה ברורה על דברי השו"ע בסי' תרלג (סעיף י) וא"ד,

ומ"מ לאכול ולישן חוץ לחקק בין לצד הפתח בין לצד הכתלים יש מן הפוסקים שהחמירו בזה ולא מתכשר אגבה דחק וכו' דסוף סוף דירה סרוחה היא שם כיון שהיא פחותה מעשרה טפחים. עכ"ד. ואכמ"ל.

איבעיא להו בעירובין דף ח (ע"ב), מהו להשתמש תחת הקורה, רב ורבי חייא ורבי יוחנן אמרו מותר להשתמש תחת הקורה שמואל ורבי שמעון בר רבי ורבי שמעון בן לקיש אמרו אסור להשתמש תחת הקורה וכו', ואיבעית אימא דכולי עלמא משום מחיצה והכא בהא קמיפלגי דמר סבר חודו הפנימי יורד וסותם ומר סבר חודו החיצון יורד וסותם וכו'. בעא מיניה רמי בר חמא מרב חסדא, נעץ שתי יתידות בשני כותלי מבחוץ והניח קורה על גביהן מהו, אמר ליה לדברי המתיר אסור לדברי האוסר מותר. רבא אמר לדברי האוסר נמי אסור, בעינן קורה על גבי מבוי וליכא. ע"ש. כלומר, לדברי האוסר להשתמש תחת הקורה ולפיו חודו הפנימי יורד וסותם, אומר רב חסדא כי בקורה זו שמחוץ למבוי החוד הפנימי יורד וסותם בצמוד למבוי ומהני, אך לדברי המתיר להשתמש תחת הקורה ולפיו חודו החיצון יורד וסותם, אומר רש"י, אין הסתימה מחוברת לכתלים ויש אוויר ביניהם, ומוסיף ואומר, והכא לאו מחיצה ממש הוא להכשיר הפסק אוויר שמכאן ומכאן על ידי לבוד. עכ"ד. כלומר, אין זה לבוד משום שלא מדובר במחיצה ממש אלא בקורת עירוב שמועילה משום מחיצה, וקצת יל"ב מה טעם השינוי ממחיצה רגילה לעניין לבוד.

הרשב"א (שם) ג"כ מעלה תמיהה זו, שאף לדברי המתיר אמאי אסור לימא לבוד דהא אין ברוחב הקורה אלא טפח, והביא תשובה בשם רבותינו הצרפתים ז"ל שאמרו דשאני הכא שהקורה מפסקת ולא אמרו לבוד אלא בשאין דבר מפסיק בינתיים. כך לדבריהם, אך הרשב"א עצמו לא קיבל זאת וכתב, ומסתברא דהכא א"א משום דטעמא דלבוד בכל מקום הוא שאנו רואים מה שבינתיים שנתמלאו ונתארכו הזוויות ומלאו את הכל הלכך כשאתה רואה כאן את המבוי שנתארך על חודו החיצון של קורה הרי אתה רואה את הקורה כאלו אינה ואי אפשר דהא ע"כ קורה רחבה טפח בעינן. עכ"ד. הרי לפי הרשב"א עניין לבוד הוא להאריך את החומר שעליו אומרים לבוד וביכולתו לדרוס ולהחליף כל חומר אחר שעומד בינתיים, ובמקרה דינן את חומר הקורה וכמאן דליתא דמי. וזו לכאורה הבנה דומה למש"כ רש"י בעניין חקק שכאילו ממשיך ומחליף את חומר הקרקע שעומד בינו לבין המחיצות, אף כי יש ברש"י תוספת חידוש שגם אוויר יכול להחליף תווד ממשי. ויל"ע מדוע ובמה רבותינו הצרפתים פליגי ולא קיבלו פירוש זה שלבד המחיצה עם המבוי מחליף ומבטל את הקורה.

הגמרא בסוכה, דף יז ע"א, מציגה את הדין הידוע, אמר רבה אשכחתינהו לרבנן דבי רב דיתבי וקאמרי אוויר פוסל בשלשה סכך פסול פוסל בארבעה וכו' ואמינא להו אנא מה אילו איכא סכך פסול פחות מארבעה ואוויר פחות משלשה מאי כשרה וכו'. ע"ש. הרי אוויר פוסל ומפריד את הסוכה כאשר יש בו ג' טפחים, סכך פסול עושה זאת כאשר יש בו ד' טפחים ואין מצטרפים האחד לשני לפסול כאשר שניהם פחות משיעורם. וכ"כ התוס' (ד"ה אילו), ואין באוויר שיעור לפסול ואין בסכך פסול שיעור לפסול אין מצטרפין זה עם זה לפסול כיון דלא שוו שיעורייהו להדדי כדאמרין.

והמשיכו והביאו שני מקרים מעט שונים וא"ד, ומיהו היכא דאיכא שני טפחים סכך פסול ושניים של סכך פסול ואוויר מפסיק ביניהם פחות מג' איכא לספוקי אם שני הפסולין מצטרפין לארבעה לפסול את הסוכה דשמא כיון דאוויר מפסיק בינתיים לא מצטרפי או שמא כיוון דאין באוויר ג' מצטרפין, ומיהו היכא דליכא בפסולים ד' ואוויר פחות מג' מפסיק ביניהם אין האוויר משלימו לארבעה במה שחושבו כסתום מחמת לבוד דלא אמרינן לבוד להחמיר. עכ"ד. כלומר, טפח וטפח של סכך פסול וביניהם שני טפחים של אוויר בוודאי אינם מצטרפים לפסול, אך ב"ט וב"ט של סכך

פסול וביניהם ב"ט של אוויר איכא לספוקי אם שני הפסולין מצטרפים לארבעה לפסול.

וצריך תלמוד, שאם אין אנו אומרים על הפסק אוויר פחות מג"ט לבד לחבר את הסכך הפסול משני צידיו, וכלשון התוס' דלא אמרין לבד להחמיר, אזי גם אם יש בשה"כ ד"ט סכך פסול איזה צד יש לתוס' להסתפק ולפסול. ועוד יש להבין לצד הספק לפיו לא מצרפים את הסכך הפסול, הלא עדיין צריכים אנו לצירוף הבסיסי של שני חלקי הסוכה שהאוויר ביניהם על מנת להכשירה כסוכה אחת. ממה נפשך, אם אינך מצרף, הרי אינך מצרף גם את חלקי הסוכה להכשירה, ואם הינך מצרף את חלקי הסוכה, אזי גם הסכך הפסול מצטרף. וגם למקרה השני יש לשאול כן, שהרי אמרו התוס' שלא אומרים לבד להחמיר, והיוצא מזה לכאורה ששני חלקי הסוכה מופרדים וכיצד ייתכן להכשירה כסוכה אחת. וכמו"כ יש להבין עניין זה גופא דלא אמרין לבד להחמיר, והרי דין ידוע הוא בכל מקום, להקל ואף להחמיר, שדברים שסמוכים האחד לשני פחות מג"ט נחשבים לקרובים, כמו לענין רשויות שבת (דף ה"א ועוד) ששלשל ידו למטה משלושה ונחשב כמונח על הקרקע.

האחרונים מבחינים בין שני דינים של לבד בעלי השלכות שונות לחלוטין. דין לבד שישנו בכה"ל להקל או להחמיר, הוא לבד של צמצום רווחים, דהיינו ששני דברים שנמצאים סמוכים זה לזה פחות מג' טפחים, אנו מתעלמים מן הרווח ורואים את הדברים כאילו מונחים אחד ליד השני בצמצום. והרי זה דבר מחוייב המציאות שאי אפשר לצמצם ולדרוש קירבה מוחלטת בין כל שני דברים שמבחינה דינית אנו זקוקים לרצף ביניהם, ודינא דלבד בא ליתן גדר וסדר בדבר. אם כן, זו הסיבה שדבר הנמצא בפחות משלושה טפחים מן הקרקע נחשב כמונח על הקרקע לכל עניין, ומהאי טעמא סוכה שיש בסכך שלה רווח של פחות מג' טפחים נחשבת כסוכה אחת ולא נחלקת לשניים. לעומת זאת, הדין הנוסף של לבד, דין הלבד המיוחד שאליו מתייחסת הגמרא באומרה מחיצין הלכה למשה מסיני, הוא הנקרא לפי מטבע הלשון של התוס' לבד להקל ולא להחמיר. במחיצות התחדש שכאשר ישנו רווח פחות מג"ט אין אנו מתעלמים מן הרווח כי אם מחשיבים את הרווח כאילו הוא דבר אחר, סתימת המחיצות הסובבות את הרווח. ונקרא לבד להקל מפני שהתוצאה הישירה שלו היא מילוי מחיצות וריבוי הכשר דפנות סוכה בעולם. ולא אמרין לבד להחמיר, דהיינו להחשיב סכך עם רווח פחות מג"ט כסתום בדבר שלצד הרווח, ומשום כן טפח סכך פסול ורווח וטפח סכך פסול אינם מצטרפים לד"ט של סכך פסול ובהא ליכא לספוקי.

במאמר המוסגר, לפי הבחנה זו שדין לבד שסותם את הרווח בדבר שמצידי הרווח לא נאמר אלא במחיצות, פשיטא שאין לפסול סוכה שתחת חבלי כביסה הרחוקים זה מזה פחות מג"ט, או ענפי אילן דקים ומפורדים אף שאינם רחוקים זמ"ז ג"ט, אף ששייך לגביהם דינא דלבד, שהרי לבד דכה"ל מועיל רק לצמצום רווחים אך לא למלא או לסתום את הרווח המפסיק בין חבלי הכביסה להיות כחבל כביסה ממש או כענף העץ ממש, וכל חוטי הכביסה מצומצמים זה ליד זה הלא אין בהם ארבעה טפחים. וזאת בשונה ממחיצות סוכה העשויות מחוטי לבד המרוחקים זמ"ז פחות מג"ט שנחשבים כמי שהאוויר ביניהם סתום והדפנות כשרות.

אלא שמעתה יקשה לאידך גיסא. אם הא דלא אמרין לבד להחמיר הוא רק ביחס לסתימת הרווח שבין הטפחים הפסולים להיחשב ג"כ כסכך פסול, אבל את דין הלבד הבסיסי לצמצום רווחים פחותים מג"ט ולהתעלם מהם אמרין בכל מקום, מדוע התוס' עומדים בספק ולא מכריעים בפשיטות שזוג זוגי הטפחים הפסולים מכל צד יצטופפו ויצטמצמו לארבעה טפחים פסולים ברצף ויפסלו הסוכה, הרי האוויר ביניהם כמאן דליתא ואין אנו זקוקים לסתימה ולתוספת בשיעור הסכך הפסול על מנת להגיע לד' טפחים פסולים.

הנה, מפורסם בשם ר' חיים שמואלביץ ששאל על מעשה דר' עקיבא (בכתובות דף סב ע"ב) שבא

לחזור לביתו לאחר שנים עשרה שנה של לימוד, ולפני שנכנס לבית שמע את אשתו שאומרת לשכנה שמבחינתה ילך וילמד עוד שנים עשרה שנה ומיד חזר לבית המדרש ולמד עוד שנים עשרה שנה. ושאל ר' חיים, מדוע ר' עקיבא לא נכנס לביתו לבקר את רחל אשתו, הרי ר' עקיבא כבר היה סמוך לביתו, כך שהזמן שמתבטל מתלמוד התורה כמעט ואיננו, ולכאורה יש תועלת בביקור ובדרישת השלום יותר מאותם רגעים ספורים. על כך ענה ר' חיים והשיב כי שנים עשרה ועוד שנים עשרה זה לא עשרים וארבע. אותם רגעים בודדים שר' עקיבא יכנס לבית אמנם אינם משמעותיים לשל עצמם, אבל הם מפסיקים את הרצף של הלימוד, ולימוד של עשרים וארבע שנה יש לו מעלה אחרת לחלוטין מאשר שני פרקי לימוד סמוכים אך נפרדים של שנים עשרה שנה.

נראה לומר דבר על משקל זה גם בנדון דידן, אף כי בודאי העניינים והקשריהם שונים בתכלית. הנה, דין הלבד שאומר להתעלם מן הרווחים ולצמצם אותם יוצר לכל היותר רצף מציאותי של שני צידי הסוכה זה לצד זה, ושני הטפחים הפסולים שמן הצד האחד לצד שני הטפחים הפסולים שמן הצד השני. רצף מציאותי זה, צריך לומר שדי לנו בו על מנת לראות את שני חלקי הסוכה כהמשך וכסוכה אחת, אך על מנת לבוא ולפסול את הסכך ולהוציא מהכשרו זקוקים אנו לארבעה טפחים ממש, ולא שניים ועוד שניים שאינם שווים לארבע. כך סברו התוס' לצד אחד בספק, והצד השני בספק אוחז בכך שלא צריך ארבעה טפחים ממש כדי לפסול ודי במציאות של שניים ועוד שניים סמוכים מדינא דלבד כדי לפסול את הסוכה.

ואפשר לבאר את ספק התוספות בדרך נוספת, כי רבותינו הצרפתים שאמרו בסוגיית עירובין שלא אומרים לבד בין המחיצה והמבוי משום שהקורה מפסקת ולא אמרינן לבד אלא בשאין דבר מפסיק בינתיים, דבריהם מתיישבים היטב ביחס לדין הלבד הבסיסי לפיו דין לבד הוא להתעלם מן הרווחים ולצמצם את שני הדברים הסמוכים להיות כאילו זה לצד זה בצמצום. גם אם המבוי והמחיצה סמוכים, סוף סוף לא ניתן לדלג מעל לקורה הנמצאת בין השניים. ברם, דין הלבד שעניינו לראות את הרווח כסתום, העולה בקנה אחד עם משמעות דברי הרשב"א שעל ידי לבד בא המבוי ומחליף את הקורה להיחשב כאילו איננה וכמשמעות דברי רש"י בעניין חקק שמתמשך במקום הקרקע, ביחס אליו מסתבר שאין חסרון בקורה או דבר אחד שיפסיק בינתיים הואיל ועל ידי הלבד אנו רואים כאילו הדבר המפסיק מתהפך להיות כמבוי עצמו.

ויש לומר כי הטעם שרבותינו הצרפתים אמרו דבריהם ביחס לדין הלבד הבסיסי של צמצום הרווחים ולא ביחס לדין הלבד האחרון של מילוי הסתימות הוא משום מילותיו של רש"י שם בעירובין, והכא לאו מחיצה ממש הוא להכשיר על ידי לבד. רוצה לומר, רש"י בעירובין ורבותינו הצרפתים אמרו דבר אחד, שמשום שלא מדובר במחיצות ממש, לכן עבור אותן מחיצות אין לנו דין לבד כי אם לבד בסיסי של התעלמות מרווחים וצמצום. ואם אנו מתעלמים מן הרווחים, אומרים רבותינו הצרפתים, ולכן צריך לומר שמתכוון אף רש"י, גם לאחר צמצום הרווח עומדת הקורה ומפסקת בין המחיצה והמבוי ולא מהני. ובכך נחלק הרשב"א עם רש"י ועם רבותינו הצרפתים, שלפיו גם במחיצות מעין אלו אמרינן לבד שמחשיב את טפח הקורה כמו המשך המבוי, והסיבה שלא אומרים לבד להכשיר המחיצה שלצד המבוי היא משום שהקורה מתבטלת ואינה רחבה טפח. והתוספות שנסתפקו בשני טפחים ושני טפחים ביניהם, ייתכן שסברו לצד אחד שאוויר, לכל הפחות בהקשר לסכך, הינו דבר בעל משמעות, וכגון אוויר חקק שפועל ומחליף את הקרקע שלצידו, כך שגם אם מצמצמים את הרווחים בין שני צידי הסכך הפסול, אכתי יש שם כלשהו של אוויר המפסיק וכמו הקורה המפסקת לרבינו הצרפתים ולא אמרינן לבד אלא בשאין דבר מפסיק בינתיים:

סוכה עגולה ושיעורי חז"ל

בסוכה, דף ז ע"ב, אמר ר' יוחנן, סוכה העשויה ככבשן, דהיינו עגולה, אם יש בהיקפה כדי לישב בה כד בני אדם כשרה ואם לאו פסולה. כמאן, כרבי דאמר כל סוכה שאין בה ארבע על ארבע אמות פסולה, ולכן צריך סוכה כה גדולה. שואלת הגמרא, מכדי גברא באמתא יתיב, כל שיש בהקיפו שלושה טפחים יש בו רוחב טפח, בתריסר סגי. הרי כלל לומדים מימו של שלמה שהחשבון הוא כך שקוטר מעגל הוא שליש מהיקפו. או באופן שקול, היחס בין היקף מעגל לקוטרו הוא 3. אם כן, כאשר יושבים עשרים וארבעה אנשים בהיקף הסוכה, הרי הקוטר שלה הוא ח' אמות ודי היה בשנים עשר אנשים כדי שהקוטר יהיה ד' אמות כנדרש, לכאורה, על פי רבי.

עונה הגמרא, הני מילי בעיגולא, אבל בריבועא בעיא טפי, כלומר, רבי מצריך שטח כשל ריבוע ארבע על ארבע ולא רק קוטר ארבע אמות, לכן לא די בהיקף פי שלושה מארבע, שהם שתיים עשרה אמות, אלא יתר מכך. לאחר מכן מבררת הגמרא את היקף המעגל החסום בריבוע, מעירה שזה לא רלוונטי, ואת היקף המעגל החסום ריבוע. שואלת הגמרא, מכדי כל אמתא ותרי חומשא באלכסונא, דהיינו אלכסון של ריבוע גדול פי אחד נקודה ארבע מצלעו, ואם כן, בשיבסר נכי חומשי סגיא. די בהיקף של שישה עשר נקודה שמונה, שהוא פי שלושה מחמישה נקודה שישה, שהוא פי אחד נקודה ארבע מארבע. מיישבת הגמרא לבסוף שהמידה שרבי יוחנן מצריך היא עשרים וארבעה אנשים שישבו מחוץ להיקף, כך שהקוטר קטן יותר בשתי אמות, שהן שש אמות פחות בהיקף, שמונה עשרה ולא עשרים וארבעה. ובאמת היה ניתן להסתפק בהיקף שישה עשר נקודה שמונה ובקוטר חמישה נקודה שישה, אלא שרבי יוחנן נקט היקף שמונה עשרה וקוטר שש משום שלא דק, ולחומרא לא דק. מביאה הגמרא נסיון תשובה נוסף, רבנן דקיסרי ואמרי לה דייני דקיסרי אמרי, עיגולא דנפיק מגו ריבועא רבעא, דהיינו שהיקף הריבוע החוסם את המעגל הוא פי 3/4 מהיקף המעגל, כפי שהזכירה הגמרא כבר קודם לכן בסוגיא וככתוב במשנה במסכת אהלות (פרק יב משנה ו), וריבועא דנפיק מגו עיגולא פלגא, דהיינו שהיקף המעגל החוסם את הריבוע איננו פי 50.1 כפי שיוצא על פי כללי החישוב בסוגיא, אלא פי 5.1. על פי חכמי קיסריה המספר שנקב ר' יוחנן, 42 אמות, מתיישב היטב ואינו חוסר דיוק, שכן 42 הוא פי 5.1 מ-61 אמות, ההיקף הנדרש מריבוע ד' על ד'. אכן, דוחה זאת הגמרא, ולא היא דהא קחזינן דלא הוי כולי האי. אנחנו רואים שהיחס בין היקף המעגל החוסם והריבוע החסום אינו כה גדול.

והחשבונות בסוגיה זו מעלים כמה קשיים. ראשית, הגמרא הזכירה שני כללי חישוב בסיסיים. האחד, שהיקף המעגל גדול פי שלושה מקוטרו. השני, שאלכסון הריבוע גדול פי אחד נקודה ארבע מצלעו. שני חישובים אלו, כידוע, אינם מדויקים. היקף המעגל גדול פי מספר הנקרא פאי השווה בקירוב שלוש ושביעית. היקפו של משושה שווה צלעות גדול פי שלושה מקוטרו וקל לראות כי היקף המעגל החוסם גדול מכך. כמו כן, אלכסון הריבוע הוא שורש שתיים השווה קצת יותר מאחד נקודה ארבע מאות וארבעה עשר. הרי אם שורש שתיים הוא אחד נקודה ארבע, אזי אחד נקודה ארבע כפול אחד נקודה ארבע צריך להיות שווה שתיים, ואנחנו יודעים כי הוא שווה פחות מכך, אחד נקודה תשעים ושישה. אם כן, מדוע קבעו חכמים את כללי החישוב האלו וכיצד הגמרא מבצעת חשבונות על פיהם, בפרט אם חשבונות אלו נעשים בדיני תורה ולקולא להכשיר סוכה אף שאינה כשיעור.

שנית, דברי חכמי קיסרי סתומים וחתומים הן בראשיתם והן באחריתם. מדוע פתחו והביאו חכמי קיסרי את החישוב שכבר נאמר במשנה באהלות שהיקף הריבוע החוסם גדול פי ארבעה חלקי שלוש מהיקף המעגל החסום, וגם אם חכמי קיסרי ראו צורך להזכיר את המשנה באהלות,

מדוע הגמרא ראתה צורך להזכיר שוב את החישוב שכבר הובא לעיל בסוגיה ונדחה משום שהסוגיה עוסקת במעגל חוסם ולא במעגל חסום. והמשך דברי חכמי קיסרי קשה אף יותר, כיצד נקבו בחישוב המופקע שהיקף המעגל החוסם גדול פי אחד וחצי, חישוב הגדול לאין שיעור מכל קירוב שהוא. בנוסף, עצם הצורך של הגמרא בתירוץ נוסף ובהבאת דברי חכמי קיסרי קצת תמוה. אכן, התירוץ הראשון קצת דחוק בכך שהעמיד את רבי יוחנן בחוסר דיוק, אבל מה העניין לנסות לעקוף את חוסר הדיוק בעזרת חישוב נוסף. במה החישוב הנוסף, אם הוא נכון, יכול להיות שונה מהחישוב הראשוני שהגמרא הניחה כבר כנכון.

הנה, כתב הרמב"ם בפירושו המשניות עמ"ס עירובין (פרק א משנה ה), יש לך לדעת כי יחוס אלכסון העגולה אל המסבב אותה, דהיינו היחס בין היקף המעגל לקוטרו, בלי ידוע ואי אפשר לדבר בו לעולם באמת. וחסרונו זו ההשגה אינה מאיתנו וכו', אבל הוא בטבעו זה הדבר בלי ידוע ואין במציאותו שיושג אבל יודע זה בקירוב וכו'. ודרך המופת בזה הקירוב אשר עליו סומכין חכמי החכמות הלימודיות הוא ייחוס האחד לשלושה ושביעית, וכל עגולה שיהיה באלכסון שלה אמה יהיה בהיקפה שלוש אמות ושביעית בקירוב. ולפי שזה לא יושג לעולם אלא בקירוב, לקחו הם בחשבון הגדול ואמרו כל שיש בהיקפו שלושה טפחים יש בו רוחב טפח, וסמכו על זה במה שהוצרכו אליו מן המדידה בתורה. עכ"ד.

ובכותבו כי מספר זה, היחס בין היקף המעגל לקוטרו, הנקרא גם פאי, בלתי ידוע ואי אפשר לדבר בו לעולם באמת, כוונתו להגדרת המספרים האי רציונליים, הגדרה שתפתח רק כמה מאות שנים לאחר מכן. מספרים לא רציונליים הינם מספרים שאי אפשר לבטא כיחס בין שני מספרים שלמים. כך הוא הפאי וכן שורש שתיים. לדוגמה, ניתן להוכיח שלא ניתן לבטא את שורש שתיים על ידי מנה של שני מספרים שלמים. אם כן, המספרים האי רציונליים קיימים, כפי שהיתר במשולש ישר זווית קיים, אך ישנה בעיה בלבטא אותם. בגלל האתגר האינהרנטי לכמת את המספר, מחדש הרמבם כי קבעו חכמים קירוב של שלוש או אחד נקודה ארבע לדון על פיהם אפילו בעניינים של תורה. פער מהותי בהגדרת המספר גורר גם קירוב שניתן להתייחס אליו כמהותי.

הרשב"ץ בשו"ת התשוב"ץ (חלק א סימן קסה) מעלה הסבר נוסף, או שנאמר שהם כשנשאו ונתנו בזה על עיקרים אלו עשו זה לקרב ההבנה אל התלמידים לפי שלעולם ישנה אדם לתלמידו בדרך קצרה וכו', אבל לעניין מעשה יש לנו לדקדק העניין על פי הדקדוק האמיתי, ומסרוהו לחכמים יודעי השיעורים, נמצא כי ההלכה מסורה לתלמידים המתחילים והמעשה מסור אל החכמים לדקדוק על פי האמת, וזה הדרך ישר בעיני לתקון דבריהם. עכ"ד. הרי שהחכמים עצמם מדדו במידה האמיתית, או הקרובה לאמיתית, שפאי הוא יתר על שלוש ושביעית, ורק לתלמידים ושומעי השיעור נאמרו המידות המפושטות לצורך הקלת הלימוד. לפי דרך זו אין למדוד אליבא דאמת לפי כללי האצבע של חז"ל, כי כל מטרתם רק לצורך המחשה ולימוד אך לא למעשה.

ובאמת רבי יוחנן שאמר, לתירוץ הראשון בגמרא, שסוכה עגולה כשרה אם יש בהיקפה שמונה עשרה אמות, על פי הערך האמיתי של פאי ושורש שתיים יש בה ריבוע חסום בעל אורך צלע של ארבעה נקודה אפס חמישה, מעט יותר מן הדרוש לסוכה, ארבע אמות, והרבה פחות מן החישוב על פי הקירוב של חכמים שאורך הצלע הוא ארבעה נקודה עשרים ותשעה. כלפי אותם שיעורים וקירובים כתבה הגמרא שרבי יוחנן לא דייק, אך ביחס לחישובים האמיתיים נראה שדברי רבי יוחנן נמצאו מדויקים כמעט לגמרי. יתרה מכך, לפי חישובי החכמים די בהיקף של שישה עשר נקודה שמונה במעגל החוסם, דהיינו קוטר באורך חמישה נקודה עשרים ושניים נקודה שמונה אנשים היושבים מחוץ היקף המעגל, ומדוע אמר רבי יוחנן עשרים וארבעה ולא עשרים ושלושה, ואף הוסיף

וכתב שאם לאו פסולה. השתא דאמרין שהערך הקובע הוא הערך האמיתי וכל קביעת חכמינו זיכרונם לברכה אינה אלא לשם הלימוד והפשטות, תינח דאכן אין הסוכה כשרה בפחות מעשרים וארבעה, שכן לפי האמת קוטר המעגל הוא חמישה נקודה שש מאות חמישים ושבעה וצריך כמעט בדיוק עשרים וארבעה אנשים שישבו מסביב להיקף.

ולגבי דברי חכמי קיסרי, מה חידשו בראשיתם שריבוע החוסם את המעגל היקפו מרובה עליו פי ארבעה חלקי שלושה ומה כיוונו באחריתם שריבוע החוסם במעגל, המעגל מרובה ממנו פי אחד וחצי, יש לומר כי דבריהם נתפרשו שלא ככוונתם. חכמי קיסרי הוצרכו לומר בכמה ריבוע יתר על המעגל החוסם, אף שדבר מעין זה כבר הוסבר בכמה מקומות, לפי שלא דיברו על יחס ההיקף, כפי שאחזו המשנה והגמרא, אלא על יחס השטח. הנה, גם היחס בין השטחים של הריבוע החוסם והמעגל החוסם הוא ארבעה חלקי שלושה, כפי שהמשנה והגמרא ציינו לגבי ההיקף. והיחס בין השטחים של המעגל החוסם והריבוע החוסם הוא אחד וחצי על פי שיעור חכמינו זיכרונם לברכה, גדול בהרבה מהיחס בין ההיקפים.

וכעת שדברי חכמי קיסרי הועמדו בחישוב השטח ולא בחישוב ההיקף, נראה להבין באותה הדרך גם את דברי רבי יוחנן, שונה לחלוטין מהדרך בה הובנו הדברים בתירוץ הראשון. רבי יוחנן אמר כי בסוכה עגולה, אם יש בהיקפה כדי לישב בה עשרים וארבעה בני אדם כשרה, בה נתפרש בגמרא בפשטות כישיבה בהיקף, אך הדבר אינו מוכרח. ניתן לומר שרבי יוחנן מצריך ליישב בסוכה עצמה עשרים וארבעה אנשים, וסוכה כזו שהיקפה מספיק כדי שבתוכה ישבו עשרים וארבעה אנשים כשרה. ובאמת, סוכה ששטחה הוא עשרים ושלושה נקודה חמישים ושניים, או עשרים וארבעה אם מעגלים, על פי שיעורי חכמינו זיכרונם לברכה וכפי שחישוב חכמי קיסרי אפשר לחסום בתוכה ריבוע של ארבע על ארבע אמות.

נמצא כי המהלך הראשון בגמרא, חישוב מבוסס היקף, שונה בדרכו מהמהלך השני בגמרא, חישוב מבוסס שטח. אך נדמה כי ישנו הבדל אף יותר עמוק גם במהות. החישוב הראשון השתמש בשיעורי חז"ל והעיר לבסוף כי ר' יוחנן לא דק. כפי שנתבאר, ר' יוחנן לא דק על פי שיעורי חז"ל, אבל על פי החישובים האמיתיים הוא כן דייק. משמעות הדברים היא שהשיעורים שנתנו חז"ל ביחס ההיקף והקוטר ובאלכסון הריבוע אכן לא נועדו למעשה. את החישוב בפועל צריך לבצע בצורה מדויקת ולא על ידי הקירובים האלו שלא נועדו אלא ככלל אצבע להקל על הלימוד וכפי שכתב הרשב"ץ. לעומת זאת, החישוב השני שמעמיד את דברי ר' יוחנן במידת שטח ועל פי חכמי קיסרי העוסקים ביחסי השטחים, החישוב עקבי עם המידות שנתנו חז"ל ויוצא מדויק על פיהם. בהמהלך זה ר' יוחנן דק דווקא לפי שיעורי חז"ל, ובהכרח יש לומר ששיעורים אלו ניתנו כדי להשתמש בהם הלכה למעשה וכדברי הרמב"ם ז"ל.

תוספת לרגל אירוח החלאקה של אלי. אמרנו כי בשיעור של חז"ל שהיחס בין ההיקף לקוטר הוא שלוש ישנן שתי הבנות. הבנה אחת כי מדובר בשיעור מהותי, אין דומה פחות משלוש ליותר משלוש. והבנה שנייה כי מדובר בכלל אצבע, איזשהו אמצעי לסייע לנו, אבל אין דבר מהותי דווקא במספר שלוש. כך גם בהגיע אלי לגיל שלוש, אפשר להסתכל על הדבר בשני פנים, שאמת בשניהם. מצד אחד מדובר בהתקדמות הדרגתית שקורית כל הזמן. אין דומה שנה לשנתיים, אין דומה שנתיים לשנתיים וחצי ואין דומה שנתיים וחצי לשלוש. אנחנו מקיימים מאורע בגיל שלוש כדי להתבונן על ההתקדמות שהולכת וקורית כל הזמן, גם בגיל שלוש, גם לפני כן וגם אחרי כן. מצד שני, אנחנו בכל זאת מקיימים מאורע של חלאקה ומבצעים פעולות מוחשיות דווקא כעת, תספורת, כיפה וציצית. אנחנו מסתכלים על גיל שלוש גם כסף מהותי שהחל ממנו כפי שכתב הילקוט שמעוני, ונטעתם

וערלתם את פרי, מדבר בתינוק, שלוש שנים יהיה לכם ערלים, שאינו יכול לא להשיח ולא לדבר, ובשנה הרביעית יהיה כל פרי קודש, שאביו מקדשו לתורה, הילולים, שמהלל להקב"ה:

ילדות חסידים

המשנה במסכת סוכה (פרק ה משנה ד) בתיאור שמחת בית השואבה כותבת, חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין בפניהם באבוקות של אור שבידיהן ואומרים לפניהם דברי שירות ותשבחות. ע"כ. ופירשו בגמרא (דף נג ע"א), תנו רבנן, יש מהן אומרים אשרי ילדותנו של ביישה את זקנותנו אלו חסידים ואנשי מעשה, ויש מהן אומרים אשרי זקנותנו שכפרה את ילדותנו אלו בעלי תשובה. אלו ואלו אומרים אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחול לו. עכ"ד.

האחרונים מבארים את דברי החסידים ואנשי המעשה שבאים הם לשבח את העובדה שילדותם, התקופה שבה יש על פי הטבע יותר כוח ומוטיבציה ויכולת לעלות ולגדול ולפעול, אין היא מבוישת ומכסה את זקנותם, תקופה שדרכו של עולם שחווים בה נסיגה או מיתון. על כך החסידים ואנשי המעשה, האנשים החרוצים והפעילים, מודים להי"ת, שגם בתקופת הזיקנה יכולים להמשיך באותו כוח ובאותה דרך מעשה ועלייה שהחזיקו בה בעבר בילדותם.

ברם, יש להעיר על פירוש זה, אף כי יפה הוא, שתי הערות מלשון הגמרא. ראשית, שבח החסידים ואנשי המעשה נסוב על כך שבזקנותם ממשיכים לפעול באופן שאינו מחוויר ביחס לילדותם, דהיינו שבח על זקנותם, והרי לשון הגמרא היא שאומרים אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו ולא אשרי זקנותנו שלא ביישה אותה ילדותנו. ושנית, הגמרא מסיימת בכך שאלו ואלו אומרים אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחול לו, ומשמע שהשבח של החסידים ואנשי המעשה נסוב על ענייני תשובה, כמו ההמשך שמציינת הגמרא לבסוף, ולפי האמור הרי לא עסקו המשבחים בעסקי עוונות וחזרה בתשובה אלא אדרבה, ממש להיפך, בעסקי הזכויות שבילדות ואף ההמשכיות שלהן גם בתקופת הזקנה, וצ"ב.

ואפשר להטעים את הפירוש באופן הבא. החסידים ואנשי המעשה הפועלים זכויות בזקנותם באופן שאינו נופל מילדותם, יורדים לשורש העניין מהו הדבר שנותן להם לעת זקנה להמשיך בדרכם הטובה. התשובה אליה הם מגיעים ועליה משבחים היא ילדותם גופא. מי שטרם בערב שבת, בילדות, יאכל גם בערב שבת וגם בשבת. לא משבחים את השבת בכך שאין היא נופלת מערב שבת שבו ניתן לפעול ולהנות בקלות, כי אם משבחים את ערב שבת שבו פעלו מספיק והכינו צידה לדרך כדי הצורך גם לילדות וגם לזקנה. אם כן, זהו הטעם לכך שהחסידים ואנשי המעשה משבחים דווקא את הילדות ולא את הזקנה, כי שם היסוד והשורש.

אלו שכן משבחים את הזקנה הם בעלי התשובה, שלא רק שלא הכינו בילדותם צידה לדרך לעת הזקנה, כי אם, ל"ע, חטאו וצברו עוונות. בעלי התשובה אינם הטיפוס שהתייחסו אליו החסידים שאמנם בילדות עשה סך הכל דברים טובים אבל לא הכין את הקרקע להמשיך את הדרך לעת זקנה, אלא דווקא לעת זקנה, באופן שלא כדרך הטבע, נכנסו בבעלי התשובה כוחות לבוא ולשנות מדרכם עד כדי שהזקנה תכסה ותכפר על הילדות. זקנה כזו שנטע בה הקב"ה את היכולת, את הכוח ואת האפשרות לשנות ולכפר על העבר השלילי, היא היא מושא שבחם. והנה, הואיל והחסידים משבחים על הכוח המיוחד שנאגר בהם בילדות, ובעקבותם בעלי התשובה משבחים על הכוח המיוחד שנכנס בהם בזקנה, אך טבעי הוא שאלו ואלו יקראו בקריאה אחידה של אשרי פוטנציאלי גם במי שלא חטא וגם במי שכן חטא שבכולם יכול להיכנס כוח לשנות מדרך הטבע, אם במי שלא חטא בילדות שיוכל להמשיך בדרך טובה בזקנה ואם במי שחטא בילדות שיוכל לשנות לדרך טובה בזקנה.

רש"י מפרש אלו חסידים, כל חסיד הוא חסיד מעיקרו. עכ"ל. הרי שהחסידים שיבחו את ילדותם שלא חטאו בה, בעלי התשובה שיבחו את זקנותם המכפרת על הילדות שחטאו בה ואלו ואלו מסכמים שאשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב והי"ת ימחול לו על כך. דבר דבור על אופנו. אלא ששואלים בשם החתם סופר, הרי מבואר בגמרא בבבא קמא (דף קג ע"ב) שלדעת ר' עקיבא הגזול אחד מחמישה בני אדם ואינו יודע ממי גזל אין לו תקנה עד שישלם גזילה לכל אחד ואחד, ועל האפשרות שר"ע סובר זאת רק כאשר הגזלן נשבע על כפירתו מקשה רבא ממעשה בחסיד אחד שלקח משני בני אדם ולא היה יודע מאיזה מהן לקח ובא לפני ר"ע שאמר לו אין לך תקנה עד שתשלם לכל אחד ואחד, ואומרת הגמרא שלא יתכן שנשבע לשקר ואז נהיה חסיד משום שהלשון מעשה בחסיד אחד ידועה להיות או ברבי יהודה בן בבא או ברבי יהודה ברבי אליעאי ושניהם חסידים דמעיקרא הוו. ע"ש. עכ"פ, מבואר שם שרק שני חסידים מסוימים היו חסידים גם מעיקרא אבל לא כל חסיד כפי שביאר רש"י.

והשיב הכתב סופר, ודאי כל חסיד הוא חסיד מעיקרו כמש"כ רש"י, אלא שחסיד יכול ל"ע להישבע לשקר ועדיין להיות חסיד מעיקרא במובן מסוים, כאשר חוזר בתשובה שלימה מאהבה עד שכל הזדונות נעשות לו זכויות. כך נעשה חסיד מעיקרא מלמפרע. אכן, זאת מסייגת הגמרא בבבא קמא שרק שני חסידים היו ידועים להיות חסידים מעיקרם בכל עת ולא רק מלמפרע משעה שעשו תשובה. והנה, תשובה זו של החסידים נתנו בה חז"ל תנאי (עבודה זרה דף יט ע"א) אשרי האיש כל זמן שהוא איש, שאין זו תשובה מעולה אלא רק כששב בשעה שעדיין יצרו בתוקפו, בילדותו, אבל השב בזקנותו אין תשובתו שלמה ואינו יכול להיקרא חסיד הנחשב חסיד מעיקרו. אם כן, אומרים החסידים אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו, שמתוך ששבנו בתשובה בילדות הרי זו תשובה שלמה כך שכעת בזקנה עומדים בדרגה של חסיד מעיקרא, שאילו היו חוזרים בתשובה רק כעת בזקנה לא היו משיגים מדרגה והייתה בכך בחינה של בושא. והדבר עולה יפה בלשון הגמרא, שגם החסידים הם סוג של בעלי תשובה ויש פשר לסמיכותם לבעלי התשובה ולקריאתם המשותפת אשרי מי שלא חטא וכו'.

הרב אלישיב ז"ל הביא את דברי הגמרא במסכת שבועות (דף כו ע"א) בעניין האנוס בשבועה הפטור, היכי דמי כדרב כהנא ורב אסי כי הוו קיימי מקמי דרב, מר אמר שבועתא דהכי אמר רב ומר אמר שבועתא דהכי אמר רב, כי אתו לקמיה דרב אמר כחד מינייהו, אמר ליה אידך ואנא בשיקרא אישתבעי, אמר ליה לבך אנסך. ע"כ. והקשו התוס' (ד"ה את) ממה שבגיטין (דף לה ע"א) מסופר על אלמנה שהניחה דינר זהב של פיקדון בכד של קמח, שכחה, אפתה אותו בפת, נתנה לעני וכאשר בא בעל הדינר אמרה לו סם המוות ימית את אחד מהבנים אם נהנתי מן הדינר ובאמת אחד הבנים מת. ומדוע אין היא נחשבת אנוסה בשבועה כמו רב כהנא או רב אסי. והשיבו התוס' דגבי ממון שאני דמעיקרא הווה לה למידק שסופה לבוא לידי שבועה אם תאבדנו. עכ"ד. כלומר, אמנם אין על האלמנה אחריות על כך שנשבעה כפי ידיעתה, אך יש לה אחריות על כך שלא דאגה מספיק לכך שידיעתה תהיה הידיעה הנכונה, ובניגוד לאותם רבנים זו אחריותה לתקף את ידיעתה הואיל וכבר מלכתחילה ענייני ממון תלויים בזה.

אותה אחריות מוגבלת, הגדיל הרב אלישיב לומר שאין היא כוללת חומר של שבועת שקר כי אם רק חיוב ממוני לשלם את הדינר משום שאם הייתה מדקדקת האלמנה, ולא פושעת בדקדוק זה, יכולה הייתה למנוע בכך את הפסד הדינר. ומעתה, אחר שיש לנו היכי תימצא לנשבע בשקר אך בלא חומר של שבועת שקר, ניתן לבוא ולומר ששני מינים בחסיד. מין אחד של חסידים, רבי יהודה ורבי יהודה, חסידים מושלמים מעיקרא ששום רבב של אחריות לשבועת שקר אינו יוצא מתחת ידם. ומין

שני של חסידים שיכולה לצאת מתחת ידם שבועת שקר ח"ו, אלא שזו שבועת שקר בלי החומרה של שבועת שקר ולכך גם הם, חסידי שמחת בית השואבה, במדרגת החסידים הם עומדים:

אני כאן

בסוכה (דף נג ע"א), תניא אמרו עליו על הלל הזקן כשהיה שמח בשמחת בית השואבה אמר כן אם אני כאן הכל כאן ואם איני כאן מי כאן. ע"כ. והשאלה עולה מאליה, כיצד הלל הזקן שעליו נאמר לעולם יהא אדם ענוותן כהלל (שבת דף ל ע"ב) אומר דברים מיני אלו ותולה הכל בעצמו.

רש"י ביאר שבשמו של הקב"ה היה דורש, כל זמן שאני חפץ בבית הזה ושכינתי שרויה בו יהא כבודו קיים ויבואו הכל כאן, ואם תחטאו ואסלק שכינתי מי יבוא כאן. עכ"ד. אך התוספות (ד"ה אס) מביאים את הירושלמי שנראה בדבריו שהלל התכוון אל עצמו ואל שאר עם ישראל, שרק כשאני, אנחנו עמ"י, כאן הכל כאן וכו', כלומר נחשבים. וטעם הדבר, משום שחביב עליו קילוס שישראל מקלסים יותר מכל המלאכים, כמש"כ נעים זמירות ישראל וכן ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. ע"ש.

הנה, הלל הזקן ידוע באימרות רבות, וביניהן במסכת אבות (פרק א משנה יד), הוא היה אומר אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני ואם לא עכשיו אימתי. ע"ש. ונדמה שאמרה זו דומה מאוד לאמרה שאמר בשמחת בית השואבה. בשתיהן אומר הלל שהוא צריך להיות פה, כי אם אינו פה אז אף אחד לא יהיה במקומו. אכן, בהתבוננות נוספת נראה שהאמרות חלוקות ואף חולקות. באבות אומר הלל שגם כשהוא פה אין זה מספיק, וכשאני לעצמי מה אני, בעוד בסוכה הוא אומר אם אני כאן הכל כאן.

ובמבט שלישי מתחוויר כי שתי האימרות שלובות ומכוונות לדבר אחד. במסכת אבות אומר הלל שני דברים. בתחילה הוא אומר שאדם צריך לפעול, שהרי אם אין אני לי מי לי, ועל כך מוסיף הלל סיוג שאותה פעולה, אם היא נעשית לעצמו, דהיינו בעצמו ומבלי סייעתא דשמיא, אז מה אני, מה אותו דבר שווה כשיש לו תקרה ומחסום. רק אם אדם פועל אבל מצטרפים אליו משמים יכול אדם לפעול את הפעולה השלמה, בבחינת מה שאומר הרמח"ל במס"י (פרק כו) תחילתו עבודה וסופו גמול תחילתו השתדלות וסופו מתנה. ומעתה הוא הוא שאומר הלל גם בשמחת בית השואבה. אם אני הלל כאן, הכל כאן, דהיינו שאפשר לפעול פעולה שלמה על ידי שיש הכל, כל הכוחות והסייעתא דשמיא, אבל אם לא היה הכל כאן, באמת לא היה די בכך שאני כאן. אני לא פועל כשאני לעצמי אלא כשאני עם הכל.

אמרו במסכת שבת (דף לא ע"א), שוב מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי אמר לו גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת דחפו באמת הבנין שבידו, בא לפני הלל גייריה, אמר לו דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא זיל גמור. ע"כ. ומוסיף המהרש"א (שם) כי זהו פירוש הכתוב בתורה ואהבת לרעך כמוך. הציץ אליעזר (חלק יט סי' כה) מסביר כי כלל זה הכה גלים בקרב ההמונים ונתן להרבה בני אדם מקום לטעות ולחשוב שעיקר העיקרים הוא בקיום הכתוב ואהבת לרעך כמוך בדרך של מה ששנוי עליך אל תעשה לחברך, ח"ו מבלי הצורך בשיתוף שם שמים בזה. העם חשבו שיש בידם איזה כלל של בן אדם לחברו וזו למעשה כל התורה כולה ממש.

ממשיך הציץ אליעזר ומסביר, כי הדברים הגיעו לאזני הלל שמצא הזדמנות לפרש כוונת דבריו בזמן אסיפת עם גדולה כשמחת בית השואבה, והכריז לומר, מה שאמרתי מה ששנוי עליך אל תעשה לחברך, זו היא כל התורה כולה אם מקיימים את הפסוק בשלמותו ואהבת לרעך כמוך אני ה'. אם

אני כאן, אותו אני של אני ה' שמצטרף לואהבת לרעך כמוך, אז הכל כאן, אז הכלל של ואהבת לרעך כמוך ומה ששנוי עליך הוא באמת הכלל שכולל את הכל הואיל ובנוסף לרמה השטחית של בן אדם לחבירו יש כאן גם מהות עמוקה של בן אדם למקום. אבל אם אני כאן, אם אין את אני ה' אלא יש רק כלל חברתי לעשות ולא לעשות את מה שארצה שיעשו לי, מדובר בחוט שעלול במהרה להינתק אם תתערב בדבר איזו נגיעה עצמית.

בשו"ת משנה שכיר (או"ח סי' רפב) ביאר את דברי הלל בדרך פשוטה ומחווירת, כי הנה ידוע שאת שמחת בית השואבה לא היו עושים עמי הארץ וכל מי שירצה אלא גדולי חכמי ישראל וראשי ישיבות וסנהדרין והזקנים ואנשי מעשה, הם שהיו מרקדים ומשמחים במקדש כפי שמתאר הרמב"ם (הלכות לולב פ"ח ה"ד) וז"פ. וכיוון שרק הגדולים והחשובים היו נמצאים במרכז השמחה, היו אנשים גדולים אך ענווים שהיו מושכים את עצמם מזה ועמדו בין האנשים הפשוטים והגרועים שבאו רק לראות. הלל הזקן גם הוא עניו היה, אלא שמידת ענוותנותו הייתה שונה. הלל לא מנע את עצמו מהשמחה העצומה במחשבה שגויה שאינו ראוי לה, כי אליבא דאמת הרי ברור שראוי וצריך הוא להיות בה, אלא בא ושמח והשתתף והכריז בענווה שאם אפילו הוא כאן, בהיותו מחזיק את עצמו לפשוט ולשפל, אז הכל ראויים ומתאימים לכאן:

חלאקה בחול המועד

במועד קטן, דף יג ע"ב, ואלו מגלחין במועד, הבא ממדינת הים ומבית השביה והיוצא מבית האסורין והמנודה שהתירו לו חכמים וכו'. ע"כ. ופירש רש"י לפי שהיה אנוס שלא היה יכול לגלח קודם, והוסיפו התוס', ואפילו מניחין לו ליוצא מבית האסורים, אינו ערב לאדם לגלח בבית האסורין. עכ"ד. ומבארת הגמרא, ושאר כל אדם מאי טעמא אסורין, כדתנן אנשי משמר ואנשי מעמד אסורין לספר ולכבס ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת, ואמר רבה בר בר חנה אמר ר' אלעזר מאי טעמא כדי שלא יכנסו למשמרתן כשהן מנוולין הכא נמי כדי שלא יכנסו לרגל כשהן מנוולין.

כלומר, זהו הטעם שאסרו חכמים להסתפר בחול המועד, כדי שלא יכנסו לרגל כשהן מנוולין אלא יסתפרו לפני החג. אבל אלמלא היו חכמים אוסרים כן מפאת החשש הזה, היה מותר הדבר לשל עצמו מצד מלאכת חול המועד הואיל וסוף סוף התספורת נעשית לצורך המועד. הטעם היחיד שאסרו בגינו את המלאכה המותרת הזו הוא משום החשש שמא יכנס לרגל מנוול, וכשטעם זה לא שייך, לכאורה, שוב אין איסור להסתפר.

ואמר שמואל, בהמשך סוגיית הגמרא, קטן הנולד במועד מותר לגלח במועד שאין לך בית האסורין גדול מזה, ומדייקת הגמרא, הנולד במועד כן אבל לפני כן לא, שכן גם לגבי קטן אנו אומרים שהיה יכול וצריך לגלח קודם הרגל. לאחר מכן מביאה הגמרא נוסח אחר בדברי שמואל, אמר ר' אימא רב שישא בריה דרב אידי מתני הכי, אמר שמואל קטן מותר לגלחו במועד לא שנא נולד במועד ולא שנא נולד מעיקרא, ומנסה הגמרא להביא לכך ראייה ממה שאין אבילות נוהגת בקטן והבריייתא השווה גילוח בימי אבילות לגילוח במועד, אך דחתה את הראיה. עכ"פ, לדרך השנייה בגמרא, כפי שאין אבילות בקטן כלל, כך גם איסור גילוח בחול המועד אינו קיים כלל, ואין בזה חילוק אם נולד מעט לפני המועד או הרבה לפניו, אם יש לו שיער רב אם מעט, אם יש לו צורך בתספורת או כל חילוק אחר שהיה ניתן להעלות על הדעת.

וכך כתב השו"ע בסימן תקלא, מצווה לגלח בערב יום טוב. אין מגלחין במועד אפילו אם גילח קודם מועד. אפילו אם היה אנוס ומפני כך לא גילח בערב יום טוב, אינו מגלח במועד. ומבאר המשנה ברורה, כגון שנאבד לו אבדה בערב הרגל ושאר אונסים שאינם מפורסמים וגלויים לכל שאי

אפשר להם לגלח מקודם, ואם נתיר להם יבואו להתיר אף שלא מתוך אונס.

ואלו מגלחין במועד, מי שיצא מבית השביה ולא היה לו פנאי לגלח קודם המועד, ומי שיצא מבית האסורים וכו', וכן המנודה וכו', וכן הבא ממדינת הים בחול המועד וכו'. אף על פי שהתירו להסתפר, לא יסתפר ברשות הרבים אלא בצנעא, כ"כ המרדכי. קטן מותר לגלח במועד אפילו נולד קודם הרגל, ומוסיף הרמ"א ואפילו בפרהסיא שרי. עכ"ד.

הרי שפסק השו"ע כפי הלשון השנייה בדברי שמואל שקטן מותר לגלח במועד ללא שום חילוק מתי נולד, ויתר על כן, הוסיף הרמ"א, ששונה קטן משאר האנשים שהתירו להם לגלח במועד, שמותר לו לגלח גם בפרהסיא. וביאר המשנה ברורה את הטעם שמותר לקטן לגלח, משום שלא שייך בו הטעם שלא יכנס למועד כשהוא מנוול, משום שאינו בר מצווה. אך סייג, ודווקא שיש לו שיער רב שמצטער על ידי זה. והביא בשם המגן אברהם שהסתפק בקטן הנראה כגדול שאפשר שאין להקל לו להתגלח בפרהסיא. אכן, קטן שנראה כקטן, לפי זה, מותר לגלח בפרהסיא משום שאין שום חשש שהרואים יטעו ויחשבו שמדובר בגדול המגלח במועד.

ולגבי חלאקה, תספורת שמשחים ועושים לקטן בגיל שלוש במיוחד ברוב רושם והדר, ניחזי אנן. ראשית, מבואר בגמרא בלשון השנייה של שמואל וכך פסקו הפוסקים, שכל קטן, ודאי קטן בן שלוש הנראה כקטן, אין בו את התקנה שלא יכנס למועד כשהוא מנוול, שכן אינו בר מצווה. אכן ראינו סיוג במשנה ברורה שדווקא שיש לו שיער רב שמצטער על ידי זה, אך הרי בתספורת הראשונה בגיל שלוש בדרך כלל מדובר בתספורת של שיער רב שאכן מפריעה לקטן. זאת ועוד, נראה שהטעם שמתיר המשנה ברורה דווקא כאשר יש לקטן שיער רב שיש לו צורך בגילוחו, הוא כדי שיהיה איזה צורך בגילוח, שכן אחרת מדובר במלאכה שאינה צורך המועד ואסורה לעשותה. ואם בצורך עסקיני, פשוט וברור שבתספורת של חלאקה ישנו צורך, הן עבור המועד והן בכלל. לאחר תספורת החלאקה מתחיל הילד לנהוג ולהתעסק במצוות, לשים כיפה וציצית, להתפלל ולקיים את מצוות המועד.

יתר על כן, הטעם להיתר קטן בגילוח במועד, לדרך השנייה בדברי שמואל שנפסק כמותה, הוא משום שלא בר מצווה הוא, אבל נראה כי אף לדרך הראשונה בשמואל, שהתירה גילוח רק לקטן הנולד במועד, גם כן יש להתיר תספורת חלאקה. הטעם שהתירו רק לקטן הנולד במועד הוא משום שלא היה יכול לגלח לפני כן ולכן לא שייך בו הטעם שלא יכנס למועד כשהוא מנוול. טעם זה לא שייך כאשר הקטן נולד קודם המועד והיה יכול לגלח. ברם, חלאקה, תספורת המקיימים דווקא במועד מסוים, בגיל שלוש ולא לפני כן, ישנה סיבה מוגדרת וברורה מדוע שהו עם התספורת עד למועד ולא עשו אותה לפניו. אשר על כן, גם בילד שעושה חלאקה, כמו קטן הנולד במועד, לא שייך הטעם שלא יכנס למועד כשהוא מנוול, ויכול לגלח. אפשר להוסיף ולומר בדרך צחות, שמה שהתירו לדרך זו בקטן הנולד במועד, הוא גם בקטן שנולד שלוש שנים קודם לכן במועד ועתה יש לו חלאקה.

ובאמת הבאר היטב והשערי תשובה התייחסו במפורש לעניין החלאקה והביאו את דברי הגן מלך שכתב כך וז"ל, ומותר להשהות שמחת התגלחת שעושין לקטן כדי להגדיל השמחה במועד, ומצווה נמי איכא בכך. והמשיך השערי תשובה וכתב, והעניין של השמחה הוא מנהג ארץ ישראל גם כן, שעושין שמחה בתגלחת הראשונה של קטן, שמחנכין אותו במצווה להיות לו פאות הראש. ועיין בפרי עץ חיים שער ספירת העומר שכתב בעניין ההולכים על קבר רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו במירון בלג בעומר, שראה את מורו האר"י ז"ל שהלך שם לגלח את בנו במשתה ושמחה בימים ההם. עכ"ד:

חג האורים

מעט מן האור

יש מי שעשוי לשמוח ולחוג אף לאחר גמר ימי החנוכה.

בעבודה זרה, דף ח ע"א, בהקשר של האיסור לשאת ולתת לפני ימי אידהן של עו"כ, תנו רבנן, לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך אמר אוי לי, שמא בשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו וזו היא מיתה שנקנסה עלי מן השמים, עמד וישב ח' ימים בתענית ובתפילה, כיוון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך אמר מנהגו של עולם הוא, הלך ועשה שמונה ימים טובים, לשנה האחרת עשן לאלו ולאלו ימים טובים, הוא קבעם לשם שמים והם קבעום לשם עבודת כוכבים. ע"כ.

היום הקצר בשנה, יום היפוך החורף, חל סביב התאריך הלועזי של עשרים ואחד בדצמבר, וניתן לומר זאת בהחלטיות מפני שזו ספירה המבוססת רק על הילוך החמה, הגורם הבלעדי להתארכות או קיצור הימים. אכן, התאריך העברי שמשקלל בתוכו את הילוך הירח עם תקנון להילוך השמש יכול לזוז ולנוע בתאריכיו סביב יום זה, ומכל מקום מדובר בסביבות תחילת טבת כך שהיום הקצר חל בסמוך לימי חנוכה. כך או כך, תמיד ניתן לומר כי ימי החנוכה הם בין הימים הקצרים ביותר בשנה, בהם חושך הלילה מרובה במיוחד על אור היום, כארבע עשרה שעות אל מול עשר שעות בקו הרוחב של ישראל, ואף למעלה מכך במדינות הצפוניות המרוחקות.

והנה, מדוע ישב אדם הראשון בתענית שמונה ימים, אומר המהר"ל בחידושי אגדות, מפני שאין מורגש מיעוט היום וכן אריכות היום רק בשמונה ימים, כי זהו השיעור שהאורך והקיצור מורגש לאדם, וכאשר ישב בתענית ישב בשביל חסרון היום שהוא מורגש בשמונה ימים ולכך ישב בתענית שמונה ימים, וכן כאשר עשה יום טוב בשביל אריכות היום שהוא ניכר בשמונה ימים ולכך עשה יום טוב שמונה ימים. כ"כ בדרך הפשט.

והוסיף המהר"ל וביאר את העניין באופן עמוק ונפלא, כי כאשר ראה כי היום מתמעט ונוטה אל החושך וחשב כי מפני חטאו יהיה העולם מקולקל ונפסד, היה יושב בתענית שמונה ימים למעט את עצמו כי על ידי זה הוא מגיע אל המעלה העליונה הנבדלת שהיא על העולם, כי עולם הטבע הוא תחת שבעה ימי בראשית וההפסד הוא על מה שנברא בשבעה ימי בראשית, אבל המעלה העליונה היא על שבעה ימי בראשית אשר ממנה קיום הכל, ולפיכך ישב שמונה ימים בתענית.

וכאשר הימים מתחילים להתאריך והוא להיות נמצא ביותר ומצד הזה יש קיום לעולם, עשה יום טוב גם כן שמונה ימים כי היה מגיע הקיום הזה מן המדרגה השמינית. ומה שעשו אלו ואלו יום טוב, כי מן החושך מתחדש האור ואם לא היה ירידת האור לא היה נמצא עליות האור ולפיכך החושך גם כן טוב, לכך עשו שניהם יום טוב, והכל מסיבה אחת הן מיעוט האור הן עליות האור והכל הוא טוב ולפיכך עשו שניהם יום טוב. ע"ש בדבריו.

ואין זה צירוף מקרים ששמונת ימי החנוכה, חג האורים בו מדליקים נרות ומרבים בשמן, חלים באותה תקופה. שמונת ימים חוגגים את חנוכה, אפשר משום מה שאומר המהר"ל כי זהו השיעור שהאורך והקיצור מורגש לאדם, רוצה לומר, בתקופה קצרה יותר לא ניתן באמת לעמוד על אופי הימים ולתהות על קנקנם, תרתי משמע. אך אפשר שהדבר אף עמוק מכך, כדברי המהר"ל בהמשך דבריו, לפי שימי בראשית הם שבעה ורק על ידי שמונה ימים מתעלים להיות על טבעיים. אמנם טבע ימי החנוכה מצד עצמם להיות אפופים בחושך, אך באנו חושך לגרש בשמונה ימים של הדלקת הנרות וריבוי האור והשמחה, ודווקא מתוך מיעוט האור רואים את בקיעת האור ועלייתו והכל הוא טוב,

ואדרבה, אור טוב נראה ובולט עשרות מונים על רקע החושך מאשר על רקע אור סתמי. ולפיכך קבעו את שמונת ימי החנוכה בריבוי אורות דווקא באותם ימים חשוכים.

להשלמת עניין הילוך השמש ואורה נוסף כמה ידיעות הנוגעות לארץ ישראל ואף לעולם כולו.

ישראל נמצאת בחצי הכדור הצפוני בקו הרוחב שלושים ושניים, בעוד המסלול העיקרי של השמש עובר מעל קו המשווה, קו האפס, וסביבתו. הואיל וישראל נמצאת מצפון למסלול זה, מי שעומד בישראל צריך להביט לכיוון דרום על מנת לראות את השמש. מנגד, מי שחי באוסטרליה או בדרום אמריקה יצטרך להביט צפונה על מנת לצפות בשמש. ליתר דיוק, רק מקומות שנמצאים בטווח של עשרים ושלוש וחצי מעלות, זווית הנטיה של כדור הארץ ביחס למישור בו הוא מקיף את השמש, לצד צפון או לצד דרום עשויים להיות מתחת לשמש ולספוג את קרינתה המרובה ביותר, אך כל השאר בהכרח יצטרכו להביט לכיוון דרום או צפון.

ההבדל בין עונות השנה, מזג האוויר ומספר שעות האור, נובע מכך שכדור הארץ נוטה על צידו. אחרת, קרינת השמש ומזג האוויר היו סטטיים בכל נקודה על הכדור לאורך כל השנה, ואורך היום והלילה היה שתיים עשרה שעות בכל מקום. אם כן, בעונת הקיץ חצי הכדור הצפוני נוטה לכיוון השמש, השמש מטפסת גבוה בשמים ועושה מסלול ארוך מאוד ממזרח למערב, תוך התארכות שעות האור. כאשר השמש גבוהה, קרינת השמש הולכת ומתקרבת לזווית ישרה ומגבירה את חומה. בחורף של חצי הכדור הצפוני, לעומת זאת, קורה להיפך. חצי הכדור הצפוני נוטה הרחק מהשמש, כך שהשמש נראית נמוכה מאוד, קרובה לאופק הדרומי והולכת רק סביב קשת קצרה ונמוכה בשמים. המסלול המקוצר מסתיים מהר ולכן החושך יורד מוקדם. כמו כן, זווית השמש בחורף חדה, ולכן קרינתה חלשה וחומה פחות. במילים אחרות, בחורף השמש מתחבאת בדרום הרחוק, בעוד בקיץ השמש משוטטת לה ארוכות בדרום הקרוב. וכן להפך בחצי הכדור הדרומי.

נדגיש כי כל המתואר זהה ביחס לכל המיקומים הנמצאים על אותו קו הרוחב, לא משנה אם הם במזרח הרחוק, בארץ ישראל או בארצות המערב. קו האורך אמנם קובע את אזור הזמן, מתי השמש נראית, אך ביחס לשאלה של מה רואים, אורך היום, גובה השמש, האקלים וכו', הילוך השמש ביחס לכדור זהה לכל אורך קו הרוחב. בקווי הרוחב המרוחקים יהיו הפרשים משמעותיים בין שעות האור והחושך, מפני שהשמש נמוכה ומרוחקת כך שלוקח לה זמן רב לטייל כאשר היא בחצי הכדור של אותו קו מרוחק או שהיא מבליחה לשעה קצרה כאשר היא בחצי האחר. בקטבים אף מדובר בימים שכולם אור וימים שכולם חושך. לדוגמא, לעומת אורך היום בישראל שנע בין עשר לארבע עשרה שעות, בנקודות הדרומית או הצפונית ביותר מדובר בחצי שנה, ובשאר הקוטב בעשרות ימים. כך או כך, קרני השמש מגיעות בזווית גדולה יותר ככל שמדובר בקו רוחב גבוה, מה שאומר שהאנרגיה מתפרסת על שטח גדול יותר בריכוז נמוך יותר ומחממת פחות. הקוטב הצפוני מתחמם פחות מאשר לונדון, לונדון פחות מירושלים וירושלים פחות מדובאי. במאמר המוסגר, החום והקור מגיעים כמה שבועות לאחר היום היפוך הקיץ או החורף מפני שלוקח לכדור הארץ זמן להתחמם ולהתקרר.

שעון בני האדם אינו משתנה אוטומטית בידי השמש, כמובן, כי אם בני האדם החליטו לנוחותם להזיז את השעות כך שתהיינה שעות אור בשעות המתאימות להם. בימי הקיץ בהם אור היום עולה בשעה מוקדמת במיוחד כאשר רוב האנשים עדיין ישנים, מזיזים את השעה קדימה, כך שהשמש תזרח יותר בסמוך לקימת כל האנשים לעבודתם והילדים למסגרותיהם. ההזזה מאפשרת שעות אור נוספות לקראת סוף היום, מה שמעודד פעילות ומנוצל היטב. בשעון החורף, מנגד, מבצעים את הפעולה ההפוכה, הקדמת השעה, הואיל והיום מתקצר והשמש זורחת בשעה מאוחרת במיוחד. אנשים קמים ממיטתם בימות החורף לשעות בהן עדיין החושך שולט, דבר לא נעים ואף מסוכן. לכן

מזיזים את שעון החורף שעה אחורה ומקדימים את שעות האור אל הזמן החשוב ביותר, הבוקר, על חשבון שעות אור לקראת סוף היום, עליהן קל לוותר ביתר קלות.

נציג בקצרה שלושה תרחישים מעניינים בהם יש קושי להגדיר מהו היום ומהו הלילה, הגדרות חשובות לסדר יומו של היהודי ולקיום המצוות. הראשון הוא הקוטב, בו השמש קופאת לחצי שנה של אור היום או של חשיכת לילה, והתרחיש השני הוא טיסה בחלל בו השמש זורחת ושוקעת מהר מאוד, במחזוריות של כשעה וחצי בהם יש להספיק להתפלל שחרית מנחה וערבית וכל כעשר שעות לשמור שבת. בשני המקרים הפתרון המוצע הוא להתנתק מהמראית החיצונית ולאמץ זמן מלאכותי של מקום אחר על כדור הארץ, עיר המוצא, העיר המיושבת הקרובה ביותר במקרה של הקוטב, או קביעת ירושלים כנקודת הייחוס. תרחיש מעניין נוסף הוא בטיסה במטוס, בה המצב במובן מסוים יותר קל ובמובן אחר יותר מורכב. במטוס נדמה כי אין התנתקות מוחלטת מהשמש אלא רק תנועה לעומתה, דהיינו מתיחת היום במידה שטסים עם כיוון השמש מערבה, או כיוון היום בטיסה בכיוון הנגדי לצד מזרח, ובכל אופן ההתנהלות תהיה לפי המראה שרואים מן החלון, מראה זריחה, אורה, שקיעה או חשיכה. אכן, הטיסה במטוס יכולה להוליד קושי מרתק נוסף, חציית קו התאריך, הקו הדמיוני שמזרחה לו נמצא יום האתמול של כל ששוכן מצד מערב. כך ניתן לנוע מיום ראשון ליום שבת, ממוצאי יום הכיפורים לכי הנה כחומר, ואידך זיל גמור.

תוספת לשבע ברכות. שמירת השבת וכלל המצוות התלויות בזמן מאתגרת במיוחד באזור הקטבים, בהם אורכי היום והלילה יכולים להיות עשרות ימים ועד חצי שנה. נשתברו קולמוסים לרוב בנקיטת עמדה כיצד יש לנהוג במקומות אלו הבעייתיים ביותר לשמירת השבת, ברם, נזכיר כמה גישות מרכזיות. גישה אחת אומרת להסתדר עם מה שיש, רוצה לומר, כשהשמש עוברת מן הלילה ליום יש זריחה וכשעוברת מן היום ללילה שקיעה, ואין שום חשיבות מהותית למשך הזמן בין לבין, הגם שבפועל הדבר קשה להתמודדות בארצות הצפונית ואף בלתי אפשרי להתמודדות באזור הקוטב. גישה אחרת אומרת כי יש לאדם לייחס אל עצמו מצפן זמנים מוכר כלשהו לפיו ילך, אם זה מקום היישוב הסביר האחרון ממנו הגיע, או אף ירושלים שבארץ ישראל, טבורו של עולם. וזאת אף שפעמים שיפגוש אנשים שהגיעו ממקומות אחרים ואימצו מערכות זמן אחרות, ואלו ואלו ישבו זה לצד זה אך ישמרו שבת בימים נפרדים. גישה נוספת גורסת שהנמצא בקוטב צריך לחדש ולהתחכם בלוח זמנים משלו, בו הוא קובע את הרגע הגבוה ביותר של השמש כצהריים והרגע הנמוך ביותר כחצות, הגם שהשמש עשויה להיות בשני המקרים מעל או מתחת לקו האופק, ואחר שהעמיד וחדש האיש מערכת זמנים משלו, יש לו לנהוג במשך שש שעות לפני ואחרי רגע הצהריים במנהג של יום ושאר הזמן במנהג של לילה.

נדמה כי שלוש הגישות מייצגות ומסמנות שלוש דרכים בהתנהלות עם המציאות החדשה והלא מוכרת של הקמת בית בישראל. כאשר עולים אתגרים והתמודדויות שאינן מוכרות, אפשרות אחת היא לעמוד מנגד ולחכות שהדברים יסתדרו, יחזרו למסלולם, שהשמש תזרח ולאחר מכן הלילה ישם פעמיו. ובמילים אחרות, להסתדר עם מה שיש. ברם, נראה שישנן גישות יותר אקטיביות וטובות מכך. מצד אחד, בבניין בית חדש יכולים הבונים המבולבלים לאמץ אל קרבם את מסורת הבנייה ומצפן הבחירה מאותו מקום יישוב אחרון ממנו הגיעו, בית הוריהם. אם עומדים בפני לבטים, אופן התמודדות ראוי הינו לחשוב ולגייס את הכוחות הטבעיים ולממש את החינוך מבית אבא, אף שהסביבה הגיעה מבית גידול אחר ובעלת מערכת אמיתות מעט שונה. ומצד שני, הבית הנאמן בישראל יכול להיות נאמן גם לעצמו מעבר לנאמנות להורים. בני הבית עשויים לחפש ולקבוע את נקודת האמת, שיא רוס השמש, ומסביבה לאט לאט לחדש וליצור יש מאין מסגרת של אור. ואלו

ואלו, השילוב של הנאמנות לבית ההורים יחד עם חידוש וביסוס עצמי זו הדרך המבטיחה להצלחה:

נר איש וביתו

בשבת (דף כא ע"ב) בברייתא, תנו רבנן מצוות חנוכה נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד, והמהדרין מן המהדרין בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמונה מכאן ואילך פוחת והולך, ובית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך. אמר עולא פליגי בה תרי אמוראי במערבא רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זבדא, חד אמר טעמא דבית שמאי כנגד ימים הנכנסין וטעמא דבית הלל כנגד ימים היוצאין, וחד אמר טעמא דבית שמאי כנגד פרי החג וטעמא דבית הלל דמעלין בקודש ואין מורידין. ע"כ.

ידועה היא המחלוקת בין הרמב"ם (חנוכה פ"ד ה"א) והתוספות (שם ד"ה והמהדרין) אם האופן של המהדרין מן המהדרין קאי למאי דסליק מיניה, דהיינו שעושים נר לכל אחד ואחד ועוד מוסיפין או פוחתין למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה, או דלמא, וכ"כ ר"י בתוס', דבית שמאי ובית הלל לא קיימי אלא אנר איש וביתו שכן בכך יש יותר היכר כשמוסיף והולך או מחסר שהוא כנגד הימים הנכנסים או היוצאים, אבל אם עושה נר לכל אחד אפילו יוסיף מכאן ואילך ליכא היכרא שיסברו שכן יש בני אדם בבית. ע"ש. ומטעמים האחרונים דבהני תרי פירושי פליגי האמוראים שביארו אחרת את מחלוקת ב"ש וב"ה, שאם בית שמאי ובית הלל נחלקו בגלל מניין הימים הנכנסים או היוצאים, זאת אומרת שיש קפידא על היכר הימים כמה נכנסו וכמה יצאו, וזו הרי טענת ר"י שאם ידליקו כל בני הבית לא יהיה היכר. אבל אם ב"ש וב"ה נחלקו אם יש להוריד כנגד פרי החג או להוסיף משום שמעלין בקודש ואין מורידין, אזי הדעת נותנת כפי שיטת הרמב"ם שהמהדרין מן המהדרין מוסיפים על המהדרין, ואין שום גריעותא בריבוי הנרות לכל אחד מבני הבית כל שמקיימים את העלייה בקודש לבית הלל או את הירידה כנגד פרי החג לבית שמאי.

השולחן ערוך (ס' תרעא ס"ב) פסק כשיטת התוס' וז"ל, כמה נרות מדליק, בלילה הראשון מדליק אחד מכאן ואילך מוסיף והולך אחד בכל לילה עד שבליל האחרון יהיו שמונה, ואפילו אם רבים בני הבית לא ידליקו יותר. והרמ"א כתב כדעת הרמב"ם, וי"א דכל אחד מבני הבית ידליק וכן המנהג פשוט, אך בכל זאת כתב שיזהרו ליתן כל אחד ואחד נרותיו במקום מיוחד כדי שיהא היכר כמה נרות מדליקין. ע"ש. ועכ"פ מבואר ברמ"א שכל אחד מבני הבית ידליק, ובאמת כך גם לשו"ע למי שמקיים כמהדרין, ובס' תרעה ס"ג מפרט הרמ"א, ולדידן דכל אחד מבני הבית מדליק בפני עצמו, קטן שהגיע לחינוך צריך להדליק. עכ"ד. הרי כל בני הבית מדליקים ואפילו קטנים שהגיעו לחינוך שיש מחלוקת האם מוציאים את הגדולים. ע"ש.

ואשה חייבת בנר חנוכה כמו האיש ויכולה להדליק ולהוציא את האיש (שם בס' תרעה), וכ"כ בגמרא (שם דף כג ע"א), אשה ודאי מדליקה, דאמר רבי יהושע בן לוי נשים חייבות בנר חנוכה שאף הן היו באותו הנס. ע"כ. ופרש"י, היו באותו הנס, שגזרו יוונים על כל בתולות הנשואות להיבעל לטפסר תחלה ועל יד אשה נעשה הנס. עכ"ל. ואף בכלל ההידור שכל אחד מבני הבית מדליק לכאורה ראוי שגם הבנות שאינן נשואות תדלקנה, אם כי נאמרו טעמים שלא תדלקנה מפני שאינן אינה מדלקת. אך דבר זה גופא לא מובן, מדוע אשה נשואה אינה מדלקת. החתם סופר שם בשבת (דף כא) כתב שמשום שבתחילה ההדלקה הייתה על פתח הבית מבחוץ ואין כבודה של אשה לצאת בחוץ בר"ה לעתותי ערב ולהדליק בין אנשים ולכן אינן מדליקות, לא נשים נשואות ולא בנות, אך לכאורה טעם זה לא התקבל ולא שייך בימינו. ובאמת עמדו על כך האחרונים, למה אין נוהגין שאשה מדלקת כשהבעל בביתו ומאי שנא משאר בני הבית, והשיב על כך האליה רבה (שם

בס' (תרעא) דאשתו כגופו.

ודברי הא"ר מרפסין אגרא. איש חייב בנר חנוכה ואשה חייבת בנר חנוכה, וכמו שאיש חייב באכילת מצה ואשה חייבת באכילת מצה, וכי יעלה על הדעת שהאיש יאכל מצה ויוציא בכך את אשתו משום שאשתו כגופו. יתר על כן, מסתבר שהיסוד של אשתו כגופו פועל גם להיפך, בעלה כגופה, וכן הדין כמבואר בס' (תרעז) (סעיף א) שאם הבעל אורח במקום אחר אבל אשתו מדליקה עליו בביתו הרי הוא יוצא ידי חובה בהדלקתה ואינו צריך להשתתף בפרוטות עם בעל הבית, ואמנם ייתכן שצריך לברך על הראייה להודות על הנס לדעת כמה פוסקים, ומכל מקום הבעל יכול להדליק עבור שניהם משום שאשתו כגופו וכן האשה יכולה להדליק עבור שניהם במקום הצורך מאותו הטעם. ואם אמרינן אשתו כגופו גם להיפך, בעלה כגופה, וכי מלבד שהבעל יכול לאכול מצה עבור אשתו גם האשה תוכל לאכול מצה עבור בעלה ואולי גם תוכל לנטול עבורו לולב, וחידושים אלו לא ראתם עין ולא שמעתם אוזן.

וכמה דינים נוספים בנר חנוכה צריכים ביאור.

השו"ע שם בס' תרעה הביא דעה שיש מי שאומר שבהדלקת קטן שהגיע לחינוך יוצאים ידי חובה, וזאת לעומת מש"כ בבירור לעניין מגילה (ס' תרפט ס"ב) שאם היה הקורא חרש או קטן או שוטה השומע ממנו לא יצא, מבלי לסייג ומבלי להביא דעה חולקת. ומאי שנא זה מזה.

בדין אכסנאי שמעיקר הדין יוצא בהדלקת אשתו אך רוצה להדליק בעצמו, הביא המשנה ברורה (ס' תרעז סקט"ז) שיש מן הפוסקים שסוברים שאחרי שחז"ל פטרוהו על ידי הדלקת אשתו, לא כל כמיניה לומר איני רוצה לצאת בשל אשתי, ולכן ידליק בלא ברכה. ע"ש. ולכאורה הדבר מעלה תמיה, מדוע לא יכול האיש למען ולא לצאת ידי חובת ההדלקה של אשתו וכפי שכל אדם יכול לסרב לצאת ידי חובה בברכה שמברכים עבורו, או למען להינות מאיזה שליחות או מעשה שעושים לטובתו.

בס' תרעט הביא השו"ע כי בערב שבת מדליקין נר חנוכה תחילה ואחר כך נר שבת, והביא המגן אברהם דבדיעבד אם הדליק של שבת ולא קיבל שבת במחשבתו יכול להדליק אחר כך, ונ"ל דבאשה המדלקת כיוון שהמנהג שמקבלת שבת בהדלקתה אם כן לא תדליק שוב של חנוכה אלא תאמר לאחר להדליק. עכ"ד. והקשה הפרי מגדים, הרי קיימא לן דכל מילי דאיהו לא מצי עשה לא מצי משוויא שליח, ואם כן אם קיבל שבת בפירוש צ"ע איך יאמר לאחר להדליק בשבילו מטעם שליחות והא איהו כבר קיבל שבת. וכתב דלכאורה אינו שליחות אלא מעשה קוף אבל נשאר בצ"ע לגבי הברכות ועע"ש.

הנה, חקרו האחרונים האם מצוות נר חנוכה הינה חובת הגברא, כל איש ואשה חובתם להדליק נרות בימי החנוכה, או דלמא מדובר בחובת הבית, שבבתי ישראל צריכים לדלוך נרות חנוכה, וכפי שחובת הבית להיות עם מזוזה על המשקוף הימני כך חובת הבית להיות עם נר חנוכה לצד משקוף השמאלי. ולשון חז"ל בברייתא היסודית במסכת שבת (שם), מצוות חנוכה נר איש וביתו, ודייק הפני יהושע שנשתנה מצווה זו משאר מצוות שעיקר המצווה הוא משום פרסומי ניסא ומשום כך הטילו חובת מצווה זו כאילו היא חובת הבית. עכ"ד. וכל כך תלויה המצווה בקולר הבית, עד שדנו האחרונים לפטור אדם מחוסר בית, והסתפקו מה יהא הדין בדברים שאין להם גדר ברור של בית, כגון אוהל, בתים ארעיים או כלי תחבורה שונים. ועכ"פ זהו הטעם לכך שיש צד לצאת יד"ח בהדלקת קטן שהגיע לחינוך, שהרי אף שאין הקטן מחוייב סו"ס הדלקתו היא הדלקה ואי אפשר לראות את הבית כמי שלא עומד בחובתו להיות נר חנוכה דולק בו. ומשום הכי קשה לאכסנאי לשחרר את עבותות ביתו גם בהיותו אכסנאי, שהרי סו"ס מציאות היא שביתו עומד עם נר חנוכה שהדליקה אשתו כך שחובתו מתמלאת. ואף הדלקה במקום מי שקיבל שבת מועילה משום טעם זה,

שכן נעשית חובת הבית להיות נר דולק בו, ומאי שנא אם אדם זה או אחר מדליק את הנר. ולאור כך שמצוות הנר תלויה בבית, מובן השימוש במונח אשתו כגופו בהקשר נר חנוכה בדווקא. כיוון שהחובה מוטלת על הבית לדלוק בו נר, אין הבדל לכאורה בין האיש והאשה ועל ידי כל אחד מהם באופן זהה יכולה להתבצע חובה זו. כך בפשטות. אלא שהדבר אינו עולה יפה עם העניין של מצוות המהדרין או המהדרין מן המהדרין לרמב"ם שכל בני הבית מדליקים. הרי אם די שיהא נר דולק ויצאנו בזה ידי חובת הבית, עד כדי שאין לנו שום עניין שהאיש והאשה ידליקו כפליים, מדוע ביחס לשאר בני הבית כן אנו מהדרים להרבות בהדלקות. וכי מה אכפת לבית שמדליקים בו הילדים בנוסף להדלקה של הבעל והאשה. בהכרח ריבוי ההדלקות עבור כל אחד מבני הבית מורה שיש בנר חנוכה עניין התלוי בגולגולת, לכאורה בסתירה להבנה של נר חנוכה כחובת הבית.

אך האמת שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. מצוות חנוכה נר איש וביתו, מצווה התלויה באיש, בגברא, ובבית, כאחד. רוצה לומר, בסיס החובה של הדלקת הנרות הוא שידליק גברא אחד בבית, והמצווה המורחבת והמהודרת היא שכל בני הבית ידליקו נרותיהם בבית. ובני הבית לעניין זה הם כל הפרטים המתנהלים בבית, כל הישויות העצמאיות והנפרדות, והבעל והאשה הינם יחידה עצמאית אחת הואיל והם בבחינת אשתו כגופו ואשה כגופה. אכן לעניין חובות אישיות כמו אכילת מצה, או הנחת תפילין ונטילת לולב של האיש, לא שייך שאדם אחד יאכל ויניח או יטול עבור האחר, כי כאשר אחד מקיים את מעשה המצווה עבור האחר, לעולם אי אפשר לומר שהאחר קיים את מעשה המצווה בגופו. בנר חנוכה, לעומת זאת, הגדר הוא שכן בית אחד או יותר ידליקו נר עבור הבית, אבל כיוון שאנו מסתכלים מהזווית של הבית, הבית אינו מבחין ואינו רואה אור יום בין האיש והאשה. בבית האיש והאשה הם אחד. ממילא כאשר בני הבית מדליקים האיש והאשה נספרים כבן בית אחד, ומאחי טעמא האשה מדליקה עבור בעלה ובמקומו ממש בהיותו מחוץ לבית, עד כדי שלא ברור אם הוא יכול להתכחש לכך ולהתחייב בהדלקה בעצמו.

תוספת לשבע ברכות. הרי למדים אנו יסוד גדול כי בכל הנוגע לבית האיש והאשה הם יחידה אחת, ולמדים אנו יסוד נוסף שאף קודם הקמת הבית נחשבו כיחידות נפרדות בבית הוריהם ולא נחשבו ככרעיה דאבוהון. אם כן, מגיעים שני פרטים מובחנים ועצמאיים ומוטלת עליהם מלאכה לא פשוטה, ובסייעתא דשמיא יודעים לקחת את המובחן והעצמאי, כל אחד על מאפייניו ואישיותו, ולהתך אותו ליחידה אחת, לבן בית אחד:

המהדרין מן המהדרין

בשבת (דף כא ע"ב), תנו רבנן מצוות חנוכה נר איש וביתו והמהדרין נר לכל אחד ואחד והמהדרין מן המהדרין בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמונה מכאן ואילך פוחת והולך ובית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך. ע"כ.

וכתבו התוס' (ד"ה והמהדרין), נראה לר"י דב"ש וב"ה לא קיימי אלא אנר איש וביתו, שכן יש יותר הידור דאיכא היכרא כשמוסיף והולך או מחסר שהוא כנגד הימים הנכנסים או היוצאים. כלומר, שדין המהדרין מן המהדרין שמדליקים מספר נרות שונה בכל יום הולך על הדין המקורי שמדליק נר אחד לכל הבית, ולא על דין המהדרין שמדליקים נר לכל אחד מבני הבית. והטעם, דאם עושה נר לכל אחד, אפילו יוסיף מכאן ואילך ליכא היכרא שיסברו שכן יש בני אדם בבית. וכן דעת הריטב"א והמאירי.

אך דעת הרמב"ם אינה כן, שכתב בהלכות מגילה וחנוכה (פ"ד ה"א), כמה נרות הוא מדליק בחנוכה, מצוות שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד וכו', והמהדר את המצווה מדליק נרות כמניין

אנשי הבית נר לכל אחד ואחד וכו', והמהדר יתר על זה ועושה מצווה מן המובחר מדליק נר לכל אחד ואחד בלילה הראשון, ומוסיף והולך בכל לילה ולילה נר אחד. עכ"ד. הרי שלרמב"ם המהדרין נוהגים את ההידור היתר להוסיף נר בכל יום עבור כל אחד מבני הבית, ודלא כתוס' שאמרו שאז לא יהיה היכר שכך מספר הימים.

וכתב הגר"א שכדעת הרמב"ם כן דעת הרי"ף, שהנה איתא שם בגמרא, אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן, שני זקנים היו בצידן, אחד עשה כבית שמאי ואחד עשה כדברי ב"ה, זה נותן טעם לדבריו כנגד פרי החג וזה נותן טעם לדבריו דמעלין בקודש ואין מורידין. ע"ש. והביא הרי"ף בהלכותיו את המעשה. ותמה הגר"א, שהרי אין דרך הרי"ף להביא בהלכותיו מימרות כי האי שאין בהן הלכה פסוקה, וכי מה מלמד מעשה זה להלכה. וביאר, שהמעשה מלמד שאין לחוש למה שכתבו תוס' שאם המהדרין מן המהדרין ידליקו עבור כל אחד מבני הבית לא יהיה היכר למספר הימים היוצאים או הנכנסים, שכן שני הזקנים נקטו את הטעמים האחרים של ב"ש וב"ה, כנגד פרי החג ומשום שמעלין בקודש, ולא חשו שיהיה היכר בנרות למספר הימים. א"כ, גם הרי"ף ס"ל כהרמב"ם שאין פגם במה שכל בני הבית ידליקו כמהדרין מן המהדרין, ולא כתוס' וסיעתם.

ובאמת יצטרכו התוס' וסיעתם לבאר מדוע נזכר המעשה בשני הזקנים, אם לא כדי ללמד שלא חשים שיהיה היכר במספר הנרות כמו מספר הימים. והנה, בביאור הלכה בס' תרעא כתב לעורך לב המעיינים, שהטעם שנזכר מעשה דשני הזקנים הוא כדי ללמד שהא דההלכה כב"ה היינו רק בדינא, אבל כאן שאינם מחולקים בעניין הלכה אלא רק בעניין הידור בעלמא, אפשר לעשות כבית שמאי כפי שאכן אחד הזקנים עשה. ועוד כתב הביאור הלכה דלולי דברי הגר"א היה אומר כן במה שהביא הרי"ף את המעשה דשני הזקנים בהלכותיו. בדומה לכך כתב גם הריטב"א, שכיוון שלא נחלקו ב"ש וב"ה בהלכה אלא בהידור מצווה, לא שייך לגבי זה הנאמר במסכת ברכות (דף יא ע"א) שהעושה כב"ש חייב מיתה או שעכ"פ לא עשה כלום.

עוד אפשר לומר, שבמעשה דזקנים הזקן שהדליק כב"ה והזקן שהדליק כב"ש הדליקו בסמיכות זה לזה, ואף שלא היו בני בית כך שלא היה בדבר חסרון אפילו לדעת התוס', היה עולה על הדעת שיש בדבר חסרון גדול אחר. הרי דעות ב"ש וב"ה הפוכות הן, כך שביום בו לדעה אחת מדליקים סך מסוים של נרות, לדעה השנייה מדליקים תשעה נרות פחות אותו סך. אם כן, הנרות שהדליקו אותם זקנים נראו בכל יום כתשעה נרות. באופן זה שלא רק שמספר הימים לא ניכר, מה שמהווה בעיה לפי התוס', אלא שבין יום ליום לא נראה שום שינוי במספר הנרות, ועוד, שתשעה נרות לא מייצג בחנוכה שום דבר, הווא אמינא שהדבר לא תקין ויש להקפיד שלא לעשותו. לכך השמיענו המעשה עם הזקנים שאין בדבר פגם, ונדמה כי הוא הדין אפילו לדעת התוס' כיוון שסו"ס אינם בני אותו הבית.

ויש להעיר שתי הערות בעד דעת הרמב"ם ודלא כתוס', דהנה מהלשון המהדרין מן המהדרין משמע שדין ההידור הגבוה מושתת על דין ההידור היותר נמוך, כלומר, דין המהדרין מן המהדרין כולל בתוכו גם את דין המהדרין, שמדליקין לכל אחד ואחד. ואם כן שזה כולל את זה, ישנן רק שתי אפשרויות סבירות בדבר. אפשרות אחת, כפי שאחזי הרמב"ם, שמדליקין כמספר הימים עבור כל אחד מבני הבית, ואפשרות שנייה, שאחד מדליק כמספר הימים וכל שאר בני הבית ידליקו נר אחד. ועכ"פ, כך או כך, לא משמע כדעת התוס' לפיה אין דין המהדרין מן המהדרין כולל בתוכו את המהדרין.

הערה נוספת, הנגזרת מן הראשונה, שלפי שיטת התוס' שהמהדרין מדליקין נר לכל אחד והמהדרין מן המהדרין מדליקין פעם אחת כמספר הימים, כאשר בני הבית מרובים ממספר הימים,

מה ששכיח בימים הראשונים אך קיים גם בימים האחרונים, נמצאים המהדרין מדליקים בביתם יותר נרות מאשר המהדרין מן המהדרין. ואף שהדבר מתקבל על הדעת, שכן ברור שהידור מצווה אינו רק נגזרת של משאבים אלא גם של חלוקה נבונה שלהם, מכל מקום מכלל הערה לא יצאנו.

וכך נפסקה ההלכה. לדעת השו"ע (סי תרעא ס"ב), בלילה הראשון מדליק אחד ומכאן ואילך מוסיף והולך אחד בכל לילה עד שבליל האחרון יהיו שמונה, ואפילו אם רבים בני הבית לא ידליקו יותר. כדעת התוס'. וכתב הרמ"א, וי"א דכל אחד מבני הבית ידליק וכן המנהג פשוט. כדעת הרמב"ם. אך הוסיף הרמ"א וחש לטעמים של התוס', וכתב שיזהרו ליתן כל אחד ואחד נרותיו במקום מיוחד כדי שיהא היכר כמה נרות מדליקין. עכ"ד. ומעניין שהתהפכו היוצרות, שהשו"ע פסק כתוס' והרמ"א כרמב"ם, שכן עפ"ר דרך פסיקתם היא להיפך.

גופא בעניין טעמי בית שמאי ובית הלל, שלפי דעה אחת בגמרא הם כנגד הימים הנכנסים והיוצאים ולפי דעה אחרת בגמרא טעמים כנגד פרי החג המתמעטים ומשום שמעלין בקודש, כתבו האחרונים נפ"מ שונות בין הדעות.

כמה נפ"מ התמקדו בטעם שמעלין בקודש ואין מורידין. השפת אמת כתב, דאם הדליק למשל בלילה הראשון יותר מנר אחד, כגון שניים או שלושה נרות, לפי הטעם שמעלין בקודש שוב צריך להדליק ביום השני לפחות כפי שהדליק אמש. אכן, לפי הטעם שצריך להדליק כפי הימים היוצאים, אין לו להדליק אלא כפי שצריך להדליק באותו היום, ללא קשר למה שהדליק ביום הקודם. באופן דומה כתב השפ"א נפ"מ במי שלא היה לו בימים הראשונים שמן להדליק אלא לנר אחד, אבל ביום השלישי הצליח להשיג שמן לשלושה נרות. לפי הטעם שמדליק כנגד הימים היוצאים, ברור שצריך להדליק ביום השלישי שלושה נרות, כנגד הימים. אך לפי הטעם שמעלין בקודש, כיוון שביום השני הדליק נר אחד, שוב אינו צריך ביום השלישי להדליק אלא שני נרות, כיוון שעכ"פ מעלה בקודש. עוד כתב לגבי מי שאין לו בתחילת חנוכה שלושים וששה נרות עבור כל הימים, אלא רק עשרים נרות וכדומה. לפי הטעם שמדליק כנגד הימים, עליו להתחיל ולהדליק כמספר הימים כל עוד הוא יכול, אפילו שבשלב מסוים כבר לא יוכל להדליק כמספר הימים. ברם, לפי הטעם שמעלין בקודש, יש להדליק בימים הראשונים נר אחד, כדי שיוכל לאחר מכן להמשיך בעלייה בקודש ולא יצטרך לפחות.

כיוצא בזה כתב הבית הלוי נפ"מ במי שהדליק ביום הראשון נר אחד, בשני שניים, אבל בשלישי אין באמתחתו שלושה נרות כי אם שניים. לפי הטעם שמעלין בקודש, אזי יש עניין שידליק ביום השלישי שניים כיוון שסו"ס מרוויח בזה שאין מוריד משני הנרות שהדליק אמש, אך לפי הטעם שלעולם מדליק כפי הימים היוצאים, הרי כיוון שאין לו שלושה נרות ואין בו את מעלת ההדלקה כמספר הימים, שוב אין שום עניין שידליק יותר מאשר נר אחד.

עוד כתבו האחרונים נפ"מ, כדלעיל, לגבי החשש שהעמידו התוס' שאם ידליקו כמה אנשים אחד ליד השני לא יהיה היכר לנרות. דלפי הטעמים של ב"ש וב"ה שמדברים על מספר הימים, ישנה חשיבות שיהיה למספר הנרות היכר, כי צריך שמי שיתבונן בנרות יראה את עניין הימים. שאם לא כן ומי שמתבונן בנרות לא מבין את סך הימים שהם באים לייצג, תמוה מה מלכתחילה המשמעות בהדלקה של הנרות כמספר הימים. אמנם, לפי טעמים של בית הלל שמעלין בקודש ואין מורידין, שוב אין שום עניין שהנרות צריכים לשקף כלפי חוץ וכלפי מי שיראה אותם, אלא רק שמצד המדליק ישנה מניעה אם ידליק ביום מסוים פחות ממה שהדליק ביום הקודם, ובדבר זה לא צריך היכר כלפי חוץ כלל.

אם כן, פשיטא שלפי טעמי ב"ש וב"ה שמדליקין כמספר הימים ישנו עניין שיהיה מספר הנרות

ניכר, בין אם הדבר מעכב או לא, וכן פשיטא שלפי הטעם השני של ב"ה, שמעלין בקודש ואין מורידין, אין צורך שיהיו הנרות ניכרים, כי רק מצד המדליק לא יכול להיות שידליק פחות ממה שהדליק קודם. רק בטעם השני לדעת ב"ש, שמדליקים כנגד פרי החג, יש ליתן את הדעת האם ישנו עניין של היכר שיכירו וידעו את מספר הנרות, וכנגד זה את מספר הפרים, או דלמא לא.

ונראה, שאכן אם ההדלקה הינה כנגד פרי החג ישנו עניין הרבה יותר גדול שמספר הנרות ומספר הפרים יהיה ניכר מאשר אם מספר הנרות נקבע רק לפי הכלל היבש שמעלין בקודש ואין מורידין, אך מכל מקום יותר מסתבר שדבר זה לבד לא יצריך שיהיו הנרות ניכרים ממש ובאותה רמה שהטעמים שמדליקין כמספר הימים מחייבים. להדלקה כנגד מספר הימים ישנם שני מאפיינים חשובים. מאפיין אחד, שההדלקה כנגד מספר הימים קשורה ישירות לנס חנוכה, כך שיש בדבר את הבחינה החמורה של פרסומי ניסא, ומאפיין נוסף, שבכל יום ישנו עניין בפני עצמו, שכן בכל יום מימי החנוכה שכנגדם מדליקים קרה נס נוסף. לעומת זאת, בטעם ההדלקה כנגד פרי החג אין את המאפיינים האלו. פרי החג מבטאים רעיון כללי של נצחון עמ"י כנגד אומות העולם, כנגדם באים בחג הסוכות הפרים ההולכים ומתמעטים, שלא קשור ישירות לחנוכה ואינו שונה עבור כל אחד מימי ההדלקה. כיוון שכך, בניגוד לאם ההדלקה הינה כמספר הימים שאז חשוב שהרואה ידע להבחין במספר הנרות של אותו היום ובשוני בין יום זה ליום הקודם לו, אם ההדלקה הינה כנגד פרי החג די שהרואה יבין את הרעיון הכללי שהדבר בא לבטא, ויש פחות צורך שיכיר במספר הנרות של אותו היום ויבחין במה שונה יום זה מקודמו:

הידור נר חנוכה

בשבת (דף כא ע"ב), תנו רבנן מצוות חנוכה נר איש וביתו. והמהדרין נר לכל אחד ואחד. והמהדרין מן המהדרין בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמונה מכאן ואילך פוחת והולך ובית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך. ע"כ. אם כן, עיקר מצוות הדלקת הנרות היא להדליק נר אחד בכל לילה ובנר זה יוצאים כל בני הבית, המהדרין עושים נר אחד לכל אחד ואחד מבני הבית והמהדרין מן המהדרין מוסיפים נרות בכל יום או להפך לדעת בית שמאי.

ובעניין הידור מצווה בכל התורה למדנו במסכת בבא קמא (דף ט ע"ב) אמר ר' זירא בהידור מצווה עד שליש במצווה. ע"כ. ופרש"י, שאם מוצא ב' ספרי תורות לקנות ואחד הדור מחבירו יוסיף שליש הדמים ויקח את ההדור, דתניא (שבת דף קלג ע"ב) זה קלי ואנווהו התנאה לפניו במצוות, עשה לך ספר תורה נאה לולב נאה טלית נאה ציצית נאה. עכ"ד. והתוספות (ד"ה עד) פירשו אחרת, שאם מצא אתרוג כאגוז כמו ששיערו חכמים ואחד גדול ממנו שליש יקנהו. עכ"ד. היינו גדול בגודלו בשליש, ויש שפירשו שגדול כלשהו ויקר בדמים בשליש. ולא הסכימו התוס' לדעת רש"י מפני שמוקשה לדעתו שאם לכל זוג ספרי תורה או אתרוגים צריך לקחת את היקר עד שליש, יצטרך זה לטפס בהידור קמעה קמעה וזוג זוג עד שיגיע למכור ביתו וכל רכושו. וביישוב שיטת רש"י כתב הביאור הלכה (ס' תרנו) שלא הטריחו לקחת את המהודר שבזוג אלא בפעם הראשונה. ע"ש. ואכמ"ל.

על כל פנים, יהא ביאור דין הידור מצווה עד שליש אשר יהא, אם מצוות נר חנוכה היא הדלקת נר אחד והידור המצווה הוא להדליק נר לכל אחד מבני הבית ואולי אף יותר מנר אחד החל מהיום השני, מדובר בהידור מצווה כפול ומכופל מאשר עיקר מצוות נר חנוכה הן בדמים והן בכמות והן בכל מובן אחר. אם כן, מתבקש לתמוה שלכאורה אין צורך להדר בנר חנוכה כפי המהדרין או המהדרין מן המהדרין בכמה נרות בכל יום הואיל ומדובר בהידור מרובה משליש המצווה.

הגרי"ז (הלכות חנוכה פ"ד ה"א) עמד על כך, וכתב שאכן בעיקר התקנה נר חנוכה שווה לכל המצוות בכך שיש בעשייתה מה שהוא מעיקר המצווה לעיכובא ומה שהוא להידור ומצווה מן המובחר, אלא שבשאר כל המצוות יש מצווה על עצם כך שיעשה אתה מצווה כהלכתה ומן המובחר עד שליש, בעוד בנר חנוכה לא יצויר שיש מצווה לקיימה בהידור משום דלעולם ההידור הוא יותר משליש. אך למרות שאין מצווה וחיוב לקיים הידור בנר חנוכה, מכל מקום כך הוא הידורה של מצווה זו למי שרוצה להדר בצורה של המהדרין או הידור מן המובחר בצורה של המהדרין מן המהדרין. וסמך הגרי"ז את דבריו על לשון רבינו חננאל על הסוגיא בשבת, שכתב וז"ל, פירוש המהדרין מהדרי מצוות כדאמרין להידור מצווה עד שליש במצווה. עכ"ל. דהיינו שהמושג של הידור בנר חנוכה אינו שונה ממושג הידור בכה"ת של חיזור אחר מצווה מן המובחר שעד שליש חייבים בו ויותר משליש, כגון באתרוג יקר טלית משובחת ביותר או כל ריבוי של נרות חנוכה, הידור יש אבל חיוב להדר אין. ברם, מסתבר שאין דומה ההידור והחיזור אחר מצוות נר חנוכה מההידור והחיזור בשאר מצוות התורה, ויש ביניהם חילוק בסיסי. יש להדר ולקנות ספר תורה יותר הדור, מבואר ברש"י, משום שהתורה אומרת זה קלי ואנוהו, כלומר שיש להתנאות בכל המצוות, בספר תורה נאה ולולב נאה וכו'. מצווה שנעשית בדבר יותר יפה הינה יותר מובחרת ולכן יש חובה לחזר אחר יופי במצוות תחת ההגבלה של עד שליש במצווה, ומעבר לכך הידור איכא אך חובה ליכא. בנר חנוכה, לעומת זאת, ההידור להדליק כנגד בני הבית או הימים אינו מייפה שום דבר במצווה עצמה. ההידור המיוחד של נר חנוכה אינו בהדלקת נר יותר יפה של שמן ולא בשעווה, למשל, שהרי כתב המשנ"ב (סי' תרעא סק"ז) שמוטב להדליק בנרות שעווה ולהיות מוסיף והולך ממה שידליק בשמן זית נר אחד בכל לילה לבד. ההידור הוא להיכר ופרסום הנס, היכר ופרסום שיצא מכל אחד ואחד מבני הבית וכן יהיה כמה שיותר ברור בהיות מספר הנרות כמספר הימים החולפים שכנגדם האירה המנורה בבית המקדש מאותו פך שמן, והידור זה יש בו בחינה מסוימת של מצווה וחובה, מה שאין בחיזור הרגיל של קיום מצוות ביותר נוי כאשר התוספת גבוהה משליש.

העולה מדרך זו, וכן פשט ההלכה, שההידור המיוחד בנר חנוכה של המהדרין ושל המהדרין מן המהדרין יש לו קדימה ואף בחינה של חובה יותר מאשר ריבוי בנוי המצווה בנרות וחנוכייה משובחים וכדומה. יחד עם זאת, יש ליתן את הדעת גם לכך שבהידור של נוי החנוכייה והנרות של פחות משליש ישנה חובה להדר, ממה שכתוב זה קלי ואנוהו וכדפרש"י, ואפשר שחובה זו אף קודמת לחובה ההידור של המהדרין והמ"ה:

הודאה על המובן מאליו

מאי חנוכה, כלומר, על איזה נס קבעוה, אומרת הגמרא במסכת שבת (דף כא ע"ב), שכשנכנסו היוונים להיכל טמאו כל השמינים שבהיכל וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאו ימים טובים בהלל והודאה. ע"כ.

והנה, ידועה ומפורסמת קושיית הבית יוסף, ואיכא למידק, למה קבעו שמונה ימים, דכיוון דשמן שבפך היה בו כדי להדליק לילה אחת, ונמצא שלא נעשה הנס אלא בשבעה לילות.

הבית יוסף עצמו ענה שלושה תירוצים. האחד, שחילקו החשמונאים את השמן שבפך לשמונה חלקים ובכל לילה נתנו חלק אחד במנורה. למרות שמינית הכמות דלקה המנורה עד הבוקר, כך שגם ביום הראשון התרחש נס. תירוץ נוסף, שהפך נשאר מלא גם לאחר שמילאו ממנו את המנורה. לכן כבר מהשעה הראשונה ניכר הנס. עוד תירץ, שנתנו את כל השמן במנורה ולאחר שדלקה המנורה

נותרו הנרות מלאים שמן. באופן זה נגלה הנס בכל לילה ולילה. מלבד תירוצים אלו, מפורסמת הקושיא בכך שניתנו לה עוד תירוצים רבים נוספים, אלפים במספר, הסובבים על רעיונות דומים. אכן, אפשר שהתירוץ על השאלה פשוט עד למאוד, וקושיא מעיקרא ליתא.

בפרשת ויצא שנקראה לאחרונה, בפרק כט (פסוק לה) נאמר על לאה, ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את ה', על כן קראה שמו יהודה ותעמוד מלדת. ע"כ. ופרש"י, הפעם אודה, שנטלתי יותר מחלקי, מעתה יש לי להודות. עכ"ל. כלומר, מכיוון שישנם שנים עשר שבטים וישנן ארבע אמהות, חלקה של כל אחת מהאמהות הוא שלושה שבטים, ולכן יהודה, הבן הרביעי של לאה, הינו תוספת, מעבר לחלק הבסיסי, עליה מודה לאה. כך בפשטות.

אמנם, נראה כי הפירוש היותר עמוק בדברים הוא מעט אחר. לאה סבורה כי החלק הבסיסי של כל אם, המובן מאליו, השגרתי, הוא שתקבל שלושה שבטים. זו החלוקה השווה בין כל האמהות, ולפחות לכך יש לצפות. כפי שביארנו, בפשטות, כאשר הגיע השבט הרביעי, יהודה, באה לאה והודתה על התוספת שמחוץ לשגרה, מחוץ לבסיס. אך ייתכן כי כאשר הגיע השבט הרביעי, התחווה ללאה ההבנה כי אם היא מקבלת יותר משלושה שבטים, בהכרח אמא אחרת תקבל פחות משלושה שבטים, פחות מהדבר המובן מאליו, פחות מהבסיס. באותו רגע התחווה בראש לאה ההבנה שהמובן מאליו, גם הוא לא מובן מאליו. יש להודות על השבט הראשון, השני והשלישי, כמו שצריך להודות על השבט הרביעי, החמישי והשישי. אין שום שוני ביניהם, כי הרגיל איננו רגיל וגם הבסיס הוא תוספת. כעת, כאשר ההבנה הזו התחווה ללאה, באה זו והודתה מלמפרע, עתה אודה את ה', על כל השבטים שנתן לי, גם על הקודמים וגם מעתה והלאה.

אם הרגיל איננו רגיל, המובן מאליו איננו מובן מאליו וגם על השגרה יש להודות, רוצה לומר, גם השגרה, כשהכל מתנהל כפי שמצופה היה להתנהל, גם היא נס, לא קשה כלל מדוע מדליקים נרות גם עבור היום הראשון שדלקה המנורה מפך השמן. השגרה והנס מעורבבים זה בזה ועל שניהם יש להודות:

יום הפורים

מנות ומתנות

במגילה (דף ז ע"א), תני רב יוסף ומשלוח מנות איש לרעהו שתי מנות לאיש אחד ומתנות לאביונים שתי מתנות לשני בני אדם. ע"כ.

כתב התרומת הדשן בס' קיט, שאלה, בני אדם השולחים לחבריהם בפורים חלוקים וסדינים וכחאי גוונא, יוצאים ידי משלוח מנות או לאו. תשובה, יראה דאין יוצאים בהן דנראה טעם דמשלוח מנות הוא כדי שיהא לכל אחד די וספק לקיים הסעודה כדינא. כדמשמע בגמ' פ"ק מגילה ז ע"ב דאביי בר אבין ורב חנינא בר אבין הוו מחלפים סעודותיהו בהדדי, ונפקי בהכי משלוח מנות. אלמא דטעמא משום סעודה היא. ותו נראה דלא אשכחן בשום מקום דמיקרי מנות אלא מידי דמיכלי או דמשתי. וכן דקדק הרמב"ם בלשונו שכתב וחייב לשלוח שתי מנות של בשר או שתי מיני תבשיל או שתי מיני דאוכלים, ונראה דשתייה בכלל אכילה. ובמתנות לאביונים כתב מעות או מיני מאכלים. אלמא דגבי משלוח מנות סבר דווקא מידי דמיכלי. עכ"ל. כלומר, לדעת התרומת הדשן גדר משלוח מנות איש לרעהו הוא שהאיש יספק לרעהו סעודה, דהיינו שתי מנות מאכל או משקה. ממילא,

הואיל ואין שייכות בין סדינים וחלוקים לסעודה, לא שייך שיתקיים בהם מצוות משלוח מנות. המהר"ל בספרו אור חדש (אסתר פ"ט פסוק כב) כתב שמצוות משלוח מנות איש לרעהו היא דווקא בפורים יותר מיום טוב, משום שבפורים ישראל נצחו את זרע עמלק שכל זמן שהוא בעולם אין שמו אחד, וישראל הם הפך זרע עמלק שהם מייחדים שמו ערב ובוקר ובשביל זה הם עם אחד דביקים בו יתברך שהוא אחד. ומפני שישראל עם אחד ראוי שיהיה להם חיבור וריעות גמורה, ולכן המצווה ביותר ביום זה בלבד הן משלוח מנות הן מתנות לאביונים. ע"ש בדבריו המלאים. הרי לפי המהר"ל המהות במשלוח מנות איש לרעהו, ולמעשה גם במתנות לאביונים, הוא הדביקות והריעות של עם ישראל זה בזה שבאה על ידי אותם משלוחים ונתינות. אם כן, הדעת נותנת שאם ישראל מידבקים זה בזה בסדינים וחלוקים, על פניו גם משלוח סדין וחלוק וכה"ג מועילים למשלוח מנות כל עוד הרעות מתרבה על ידם.

המשנה ברורה (ס' תרצה סקי"ח) הביא ספק האם יוצא ידי חובת משלוח מנות אם הביא המנות בעצמו ולא על ידי שליח, כיוון דכתיב ומשלוח נימא דבעינן דווקא על ידי שליח. ע"ש. וניחזי אנן לפי שתי הדרכים במצוות משלוח מנות, סיפוק סעודה או ריבוי הרעות. אם המנות נשלחות רק כדי לספק לאחר סעודה, אין שוני מהותי בין אם מספק בעצמו או על ידי שליח הואיל וסו"ס הסעודה מסופקת כנדרש. לכן לטעם זה לא מסתבר שיקפידו חז"ל שיהא משלוח דווקא על ידי שליח. אבל אם משלוח מנות איש לרעהו נעשה על מנת להגביר את הרעות בין איש לרעהו, יש ליתן כמה סברות בדבר. מחד גיסא, אדרבה, הרעות יותר גדולה כאשר הנתינה הינה בלתי אמצעית ושולח המשלוח הוא מי שפוגש את הנמען, כי אז המפגש הפיזי והמהותי נעשים בחדא מחתא והרעות מתרבה ככל כפליים. לפי זה מצווה בו יותר מבשלוחו, ובטח לא להפך. אכן, מאידך גיסא, אם מעורב גורם נוסף במעגל הנתינה, הרעות והאחודות מתרבות לכל הפחות כמותית, גם אם לא איכותית, ומוסיפות עוד קשרים בין המשלח, השליח והמקבל. ובניסוח מעט אחר, מקבל משלוח בודאי מוקיר תודה ומודע לחלוטין לשולח המשלוח. אם כן, התועלת השולית לתוספת הרעות בכך שהשולח יתן בגופו קטנה מאשר הרעות הרבה הנולדת מאפס ביחס לשליח אף שאינו מביא משלוח יציר ידיו. כך או כך, לדרך זו יש מקום לומר שמצווה בשלוחו יותר מאשר בו, ואולי מצווה רק בשלוחו.

ידועה ההלכה, שו"ע או"ח ס' תרצה ס' ד, שמשלוח מנות מתקיים על ידי שתי מנות בשר או של מיני אוכלים, שנאמר ומשלוח מנות איש לרעהו, שתי מנות לאיש אחד. עכ"ל. בעוד מצוות מתנות לאביונים הינה למעשה, כפי שם סימן תרצד, דין מעות פורים לעניים. ובאמת כבר המגילה עצמה חילקה בלשונה, שלמתנות לאביונים קראה מתנות, שם יותר כללי הכולל מתנות שהן מנות ומתנות שאינן מנות, ולא נקטה בלשון מנות לאביונים כפי שקראה במשלוח מנות איש לרעהו.

הרמב"ם מהלכות מגילה, פרק ב הלכה יז, כתב וז"ל, מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעיו, שאין שם שמחה גדולה ומפארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, שהמשמח לב האמללים האלו דומה לשכינה שנאמר להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים. עכ"ל. משמע מדבריו ז"ל שסוף דבר שגם משלוח מנות וגם מתנות לאביונים הינם שני דברים העומדים על אותו ציר של גרימת שמחה לזולת. מכיוון שכך, משווה הרמב"ם ביניהם וקובע כי כאשר הזולת הם עניים ויתומים וכו' יש לגרימת השמחה משמעות יתרה ולכן עדיפה על פני גרימת שמחה בדרך של משלוחי מנות רגילים. עכ"פ, אם משלוח מנות ומתנות לאביונים אינם שונים מבחינה מהותית כי אם רק בחשיבות הנמען, צריך להבין מדוע ישנו חילוק מהותי בהלכות המצוות שהראשונה נעשית במיני מאכל והשנייה אף במעות.

הנה, לפי תרומת הדשן תקנת חכמים במשלוח מנות הינה לספק איש לרעהו צורכי סעודה, תקנה

ברורה ושונה מאשר נתינת מתנות לאביונים. בפשטות התרוה"ד סובר דלא כרמב"ם, שהתקנה לספק סעודה אינה נגזרת מגרימת שמחה לזולת אלא מהעצמת סעודות פורים ופרסום הנס, או דנימא שאף גדר זה של סיפוק צורכי סעודה נגזר ביסודו מהרצון להרבות בשמחת הזולת כפי שכתב הרמב"ם. אלא שאז צריך להבין מדוע גרימת שמחת הזולת נעשית באופן אחד, במאכלים, אצל רעים, ובאופן אחר, במעות וכל דבר, אצל אביונים. אכן, את אותו החילוק נצטרך לומר גם לדברי המהר"ל הנראים קרובים לדברי הרמב"ם, שטעם משלוח מנות וטעם מתנות לאביונים שניהם כדי להרבות אחדות ורעות. כך או אחרת, יש להבין מדוע שמחה או רעות אצל הרעים היא במאכלים ואצל האביונים היא גם במעות וכלים.

תשובה לדבר היא שהשמחה אצל הרעים והאביונים נגזרת ממה שחסר להם, ומה שחסר לאביונים שונה עד למאוד ממה שחסר לרעים. הרעים מנהלים חיים שבשגרה, יש להם באופן כללי מזון, כסות וכלים, מעות ושאר דברים, אך בכל זאת ניתן לשמח אותם עד למאוד אם מביאים להם מיני מאכל. גם אם לרעים יש את היכולת להשיג מזון, לא בטוח שהוא מזומן לפניהם כעת, וגם אם הוא מזומן לא בטוח שהוא מזמין כמו האוכל המשולח. בנוסף, אפשר שכמות המזון אינה מספקת עבור אורחים שעשויים להגיע, ובפרט בפורים. על כן משלוחי מנות מאכל מחדשים וממלאים דבר מה חסר גם למי שיש לו ומעוררים שמחה לזולת. מנגד, האביונים מלאים חסרונות בכל קשת העניינים. שמחתם בקבלת אוכל, שמחתם בקבלת בגדים ושמחתם בקבלת מעות, משום שכל אלו ממלאים מחסרונם. ואדרבה, אילו היו מגבילים את מתנתם למנות אוכל בלבד אזי היה נעשה צמצום גם מצד הזמינות אצל הנותנים וגם מצד יכולת השימור של המקבילים, משום שאוכל מתקלקל, יותר קשה לאחסן אותו ויותר קשה לסחור בו. לכן אף ששתי המצוות דומות במטרתן לשמח את הזולת, בכל הנוגע לרעים מדובר במנות ובכל הנוגע לאביונים מדובר במתנות:

פרשת הכסף

באסתר, פרק ד פסוק ז, ויגד לו מרדכי את כל אשר קרהו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנאי המלך ביהודים לאבדם. ע"כ. נשאלת השאלה, מדוע נדרש מרדכי להגיד לאסתר את כל פרשת הכסף שרצה המן הרשע לתת לאחשוורוש עשרת אלפים כיכר כסף. מה נפקא מינא יש בזה לאסתר מעבר למידע הבסיסי שהמן ביקש מהמלך לאבד את היהודים.

בשם הרב מבריסק, ר' יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק, אמרו כי המן לא השתמש בכסף רק כשוחד להניא אותו לאותה גזרה, כי אם כדי לקנות את היהודים ממש בקניין כסף. רוצה לומר, ביקש המן מאחשוורוש לקנות את היהודים ואמר שעושה זאת על מנת להשמיד להרוג ולאבד, ולאחר שיהיו היהודים קניינו הרי יוכל לעשות בהם מה שרוצה, ובין השאר להשמיד להרוג ולאבד. המלך אחשוורוש קיבל מהמן את הכסף למטרות הקניין, ולאחר מכן החזיר את הכסף כמש"כ הכסף נתון לך, בדומה לקניין חליפין. אף שאין מטבע נעשה חליפין כמבואר בבבא מציעא (דף מה ע"ב), ניתן לקנות בקניין כסף ולהחזירו מרצון לאחר מכן. התוצאה של המעשה היא קניית היהודים על ידי המן, מעבר לגזירה להשמיד להרוג ולאבד, וזו פרשת הכסף אותה דאג מרדכי להגיד.

ולוא דמסתפינא אמינא שאת הפסוק (פ"ג פי"א) ויאמר המלך להמן הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך, יש לקרוא הכסף נתון לך והעם, פסיק, דהיינו שגם הכסף וגם העם שייכים לך כעת קניינית, ולכן אתה יכול לעשות בשניהם כטוב בעיניך.

וכמה עניינים במגילה עולים היטב לפי דרך זו. בגמרא במגילה, דף טו ע"א, זה בא בפרוזבולי וזה בא בפרוזבוטי, כלומר, מרדכי בא בטענת עושר, טענה טובה, והמן בא בטענת עוני, טענה גרועה,

שהמן מכר את עצמו למרדכי בעבור ככר לחם כאשר יצאו יחד לאיזו שליחות של המלך ונגמר להמן האוכל, וכתבו את שטר המכירה על סנדלו של מרדכי, ומרדכי דאג להזכיר להמן שהוא למעשה עבדו. ועל פניו הדבר תמוה, תינח מרדכי לא עובד ע"ז ולא סר מיהדותו בעבור המן, אבל מה העניין להתגרות בו ולהקניטו שנמכר לו בעבור כיכר לחם. לכאורה אין בזה קידוש ה' אלא התגרות גרידא, וכיצד לזה יקרא טענה של עושר. ברם, לפי האמור שהעיקר בפרשת הכסף הוא המכירה של היהודים להמן, ממילא העובדה הקניינית שהמן הוא עבדו של מרדכי שייכת היא עד למאוד, שהיהודים שקנאם המן למעשה נקנו לרבו, למרדכי.

כמו כן, שאל המלך אחשוורוש את אסתר מה שאלתך ומה בקשתך, והשיבה אסתר (פ"ז פ"ה) כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי וכו'. ע"ש. הרי העניין הוא המכירה. מילא על המכירה לעבדות לשם עבדות אפשר להבליג, אבל על מכירה שתמשיך לכדי השמדה ואבדון יש לזעוק. זאת ועוד, גזירה של השמדה לבד לא הייתה פוגעת באסתר המלכה, כי מסתבר שהמלך מחריג את הגזירה כאשר מדובר במלכה, אך מכיוון שהמן קנה את כל היהודים ולאחר שקנאם יכול הוא לעשות בהם כרצונו, מבחינה משפטית, מבכה אסתר בנסיון השכנוע של אחשוורוש ואומרת שגם היא קנויה להמן, כי נמכרנו אני ועמי, ולכן המן יכול לפגוע ולבצע גם בה להשמיד להרוג ולאבד.

ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, כך נכתב בסוף פרק ז. רק מאוחר יותר, בפרק ח, שינו את הגזירה וכתבו אגרות חדשות לשנות את הגזירה. לכאורה הסדר היה צריך להיות הפוך, קודם לתקן את הנזק שהמן גרם, גזירת ההשמדה, ורק לאחר מכן להינקם מאוייב היהודים המן. תיקון הנזק הוא דבר דחוף, בעוד את הנקמה מהאויבים ניתן לבצע אף אחר כך, כפי שבאמת היהודים נקמו מאויביהם מאוחר יותר ביג באדר. ואף את בני המן הרגו רק בשלב זה. אכן, הסוגיא הקניינית מסבירה אף את זה. תלית המן הינה חלק מתיקון הנזק, שכן היהודים שייכים להמן מבחינה משפטית, ולכן הפתרון הוא קודם כל להורגו, לבטל את הקניין, ולאחר מכן כשחזרו היהודים לרשות הקניינית של אחשוורוש הוציאו את הספרים לשינוי הגזירה:

מקרא מגילה, ק"ו והלל

במסכת מגילה, דף יד ע"א, תנו רבנן, ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות נתנבאו להם לישראל ולא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה חוץ ממקרא מגילה. מאי דרוש, אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יהושע בן קרחה, ומה מעבדות לחירות אמרינן שירה, ממיתה לחיים לא כל שכן. ע"כ. פירוש, שלא הוסיפו הנביאים על המצוות האמורות בתורה אלא את מקרא המגילה שבאו והוסיפו על סמך קל וחומר. וטעם הדבר, מבאר הרמב"ן, דאף להוסיף מצווה דרבנן על התורה הוי בכלל איסור בל תוסיף, ולכך הוצרכו לדרוש מקל וחומר כדי להוסיף את מקרא המגילה כך שלא יהא הדבר בכלל איסור הוספה.

מעבדות לחירות, פרש"י, שאמרו ביציאת מצרים שירה על הים. ולפי"ד בפורים נחשב שיצאו ממיתה לחיים מה שאין כן ביציאת מצרים. והקשה הטורי אבן, הרי גם ביציאת מצרים היה הדבר, כידוע לכל, ממיתה לחיים, וכמו שאמרו עמ"י המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר. ועוד תמה הטורי אבן, מה יש ללמוד זה מזה והרי השירה שאמרו ביציאת מצרים לא הוקבעה לדורות בניגוד למקרא מגילה שנוהג בכל דור ודור. ופירש, שאכן אין הכוונה אלא להלל שאומרים ביום ראשון של פסח שהוא יום יציאת מצרים, עת יצאו מעבדות לחירות והוקבע על כך הלל לדורות.

עו"כ רש"י על האמור שנביאי ישראל לא פחתו ולא הותירו עמ"כ בתורה חוץ ממקרא מגילה,

ואם תאמר נר חנוכה, כבר פסקו נביאים, אבל בימי מרדכי היו חגי זכריה ומלאכי. עכ"ל. כלומר, מה שהוסיפו חז"ל עמש"כ בתורה את נר החנוכה, אין הכי נמי שהוא כמו מה שהוסיפו מקרא מגילה, אלא שלא היו אלו נביאים שבאותה העת של בית שני כבר פסקו נביאים.

והדבר תמוה מכמה פנים. ראשית, וכי חנוכה ופורים בלבד הוסיפו חכמים, והרי הוסיפו עוד כמה וכמה תקנות, גזירות ואיסורים רבים, אם אלו כל איסורי דרבנן או הצומות שהוסיפו, מצוות עונג שבת וכבוד שבת וכדו'. ואפילו אי תימא שלא הנביאים תיקנום, הלא לכל הפחות כשהזכיר רש"י את חנוכה, לפני שענה מה שענה, היה צריך להתייחס גם אליהם. ובאמת אין זה נכון שאין באיסורים אלה חלק שנתקנו ע"י הנביאים, שכן כמה מצוות כגון כבוד ועונג שבת מדברי נביאים הם. ועוד תמוה, שגם למסקנא לא חילק רש"י חילוק מהותי, לכאורה, בין חנוכה ופורים, כי אם שהאחרון נוסף בזמן שעוד היו נביאים, וכנראה היו שותפים להוספה כדכתיב קיימו וקבלו, מה שאין כן הראשון. ואם כן, צריך להבין מדוע עבור הוספת מקרא מגילה נדרשו הנביאים לק"ו משא"כ להוספת נר חנוכה.

והאמת שעל עצם שאלתו של רש"י, במה שונה מקרא מגילה, ניתן היה ליישב בחילוק פשוט בין מגילה לנר חנוכה ולמעשה לכל מצוות דרבנן. מה שדווקא הוספת עניין המגילה היה נאסר מצד בל תוסיף והוצרכו הנביאים לק"ו כדי לתקן זאת, היינו משום שזו תקנה התלויה בכתב, שעיקר הדינים תלויים בצורת הכתב של המגילה ובאופן קריאתה. דווקא תקנה התלויה בכתב, כי האי, נראית כעין הוספה על כתובי התורה ונדרש ק"ו כדי להוסיפה. בניגוד למגילה, בנר חנוכה ובשאר מצוות דרבנן שאין בהן שום עניין מהותי של כתיבה וקריאה גם הק"ו אינו נדרש ואין בהן שום סרך של בל תוסיף. כך בפשטות, דלא כרש"י ודלא כרמב"ן.

ואחר הסבר זה, נבוא כעת להסבר הקרוב יותר לדברי רש"י ז"ל. מה שמייחד את תקנת המגילה והפורים משאר מצוות דרבנן, הוא שגדר תקנת הפורים הייתה כעין הוספת יום טוב ממש, וכמש"כ עושים את יום ארבעה עשר לחודש אדר יום שמחה ומשתה ויום טוב, ודרשו בדף ה (ע"ב), שמחה מלמד שאסורים בהספד, משתה מלמד שאסור בתענית, ויום טוב מלמד שאסור בעשיית מלאכה. ואף שלמסקנא דמילתא אין בפורים איסור מלאכה גמור, וכדאיתא שם שהספד ותענית קבילו עליהו מלאכה לא קבילו עליהו, הרי מלכתחילה צורת התקנה הייתה באופן כזה שבאה לאסור גם מלאכה, ממש כיו"ט. בנוסף, הגם שאיסור המלאכה לא התקבל לחלוטין, הרי בכל זאת במידה מסוימת הוא כן התקבל, יעויין בס' תרצו בשו"ע. ועכ"פ, מכיוון שצורת התקנה של פורים ומקרא מגילה דומה להוספה של כמין מועד כמו מועדי התורה, היה שייך בזה איסור בל תוסיף אלמלא ביססו חז"ל דבריהם על ק"ו.

כעת, אם אכן פורים מתייחד באופן כה מובהק, עד כדי שיש בו בחינה מסוימת של איסור מלאכה, שפיר לא שייך לפרוך לגביו מחנוכה או משאר הימים המפורטים במגילת תענית שתיקנו שלא יהא בהם הספד ותענית. ברם, נראה שרש"י שדימה את חנוכה לפורים אחז בזה אחרת, דדי בזה שיהא איסור הספד ותענית כדי שתהא תקנת חז"ל נראית כמין הוספה על דברי התורה. וכמו חנוכה, צריך לומר שכוונת רש"י לכל הדברים המפורטים במגילת תענית, שכן גם הם בעלי מאפיין זה.

ואם תאמר, דאם למסקנא תקנת חנוכה ושאר ימי מגילת תענית נחשבים כתוספת האסורה משום בל תוסיף, א"כ כיצד תיקנו אותם. וצריך לומר דאותו הק"ו שעליו נסמכו בתקנת הפורים נסמכו עליו גם בתקנת שאר הימים האסורים בהספד ובתענית, כי כל אלו ג"כ קשורים בענייני הצלה ממיתה לחיים. ומה שלא ציינה הגמרא שגם אלו נוספו על של תורה, זהו בדיוק משום הטעם שכותב

רש"י, שבתקנתם כבר לא היו שותפים הנביאים והגמרא עסקה בנביאים דווקא. והנה, בעקבות הק"ו שהביאה הגמרא בהצדקת תקנת המגילה, פתחה הגמרא בדיון מדוע אין אומרים בפורים הלל.

המשיכה הגמרא ושאלה, אי הכי הלל נמי נימא. כלומר, על סמך הק"ו. וענתה, לפי שאין אומרים הלל על נס שבחוצה לארץ. המשיכה הגמרא לשאול, יציאת מצרים דנס שבחוצה לארץ היכי אמרינן שירה. והביאה הגמרא ג' תירוצים. תירוץ ראשון, כדתניא, עד שלא נכנסו ישראל לארץ הוכשרו כל ארצות לומר שירה, משכנסו ישראל לארץ לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה. רב נחמן אמר, קרייתא זו הלילא. רבא אמר, בשלמא התם הללו עבדי ה' ולא עבדי פרעה, אלא הכא הללו עבדי ה' ולא עבדי אחשוורוש, אכתי עבדי אחשוורוש אנן. ושאלה הגמרא, בין לרבא בין לרב נחמן קשיא, והא תניא משכנסו לארץ לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה. וקשה לדעתם שעקרונית שייך הלל גם במאורעות שבחו"ל. וענתה, כיוון שגלו חזרו להכשירן הראשון. כך דברי הגמרא.

בביאור הטעם הראשון, כתב הר"י ענגיל בספרו בית אוצר, כי עד שלא נכנסו לא"י עדיין לא נתבררה ונתייחדה קדושת הארץ וממילא הייתה קדושת ארץ ישראל מתפשטת בכל העולם כך שהוכשר כל העולם כולו לומר שירה על אירועים המתרחשים בו. ברם, אחר שנכנסו בני ישראל לארץ ישראל שאז התבררה קדושתה, שוב נפסלו כל שאר הארצות מלומר שירה ורק ארץ ישראל נשארה כשרה לכך.

הטעם השני ברור.

בביאור הטעם השלישי, קרייתא זו הלילא, ציין ר"י ענגיל בגליוני הש"ס למש"כ הרשב"א בר"פ כיצד מברכין, וזה לשונו שם, הא מבעי ליה חד דאמר רחמנא חלול אחליה לקדושת' והדר אכליה, פ' לא שנחליף את האותיות ונעשה הלולים כמו חלולים אלא פירושא בעלמא הוא שההלול הזה שאמרה תורה כאן היינו הלול של חלול כשמחללין קדושתו על פדיונו. עכ"ל. והפנ"י כתב על כך וז"ל, ולענ"ד נראה להוסיף על דבריו דמלבד מצות החילול שייך ביה עוד הלול של ברכת מצות החילול. ע"ש. ועכ"פ משמעות הדברים שבאמצעות מצוות קריאת המגילה בעצמה, כפשטות דברי הרשב"א, או באמצעות הברכה על המגילה, כמשמעות תוספת הפנ"י, נפעל ומתממש ההלול של פורים הנדרש ע"י הק"ו.

ונפקא מינא אפשרית בתירוצו של רבא, דאם איתא שאכן פורים חייב בהלל אלא שההלול נעשה על ידי קריאת המגילה, הרי שמי שאינו קורא את המגילה, מאיזו סיבה שהיא, לכאורה צריך וחייב לומר הלל במפורש. וכך באמת כתב המאירי. וייתכן שכן הדין צריך להיות בפורים דמוקפין החל בשבת, שאף שאין קוראים באותו יום מגילה משום גזירת חז"ל, עכ"פ סו"ס זהו יום הפורים שלכאורה נתחייב בהלל וכיוון שאין בו הלול שע"י קריאת המגילה צריך לעשות בו הלול במפורש ע"י ההלל.

עוד אפשר, לפי הערת הפנ"י, שגם באופן שקורא את המגילה אלא שאינו מברך עליה, לפי תירוץ רבא נמצא שטעון אמירת הלל. כך ייתכן, אך צ"ע לדניא. ומ"מ גם בעניין מי שלא קרא מגילה וגם במי שקרא ולא בירך, לעולם אפשר לומר הלל בלא ברכה ולצאת בזה מידי הספק:

מתנמנם יצא

במגילה, דף יז ע"א במתני', הקורא את המגילה וכו' ומתנמנם יצא. ע"כ. והביא המרדכי (ס' תשצא) בשם הירושלמי, מעשה בחד דהוה יתיב קומי ר' זעירא וקא מתנמנם, אמר ליה חזור בך דלא כוונתה, וביאר המרדכי, איכא למימר דלא פליג אמתני' דאם קרא מתנמנם מאחר שהוציאה בפיו יצא אבל

אם שמעה מתנמנם לא יצא. עכ"ד. כלומר, המרדכי יישב את ההבדל בין הירושלמי והבבלי בכך שדין זה שהקורא מתנמנם יוצא ידי חובה היינו רק כשקורא בעצמו, וזה עוסק הבבלי, אך אם שומע את המגילה מאחר ומתנמנם אינו יוצא בזה ידי חובה, וזהו המעשה הנזכר בירושלמי. כך בפשוטות. אכן, הב"ח (ס' תרצ) יישב את הבבלי והירושלמי אחרת, על ידי חילוק בין נמנום של תחילת שינה לבין נמנום של סוף השינה.

על כל פנים, המרדכי חילק בין הקורא מתנמנם לבין השומע מתנמנם והביאו גם השו"ע (ס' תרצ סי"ב) להלכה זו"ל, קראה מתנמנם הואיל ולא נרדם בשינה יצא, אבל אם שמעה מתנמנם לא יצא. עכ"ל. והסברא הפשוטה בדבר, וכן איתא במשנה ברורה (שם סקמ"א), דבקריאה כיון שקורא כראוי הרי מוכח שרמי אנפשיה לומר שפיר, מה שאין כן בשמיעה בודאי חסר לו כמה תיבות. עכ"ד. ובניסוח מעט אחר, הרי בקריאה, גם אם הקורא מתנמנם ולא קורא בשטף, כיון שאף אחד לא מתקדם בקריאת המגילה זולתו, בהכרח כדי להתקדם הוא עצמו צריך לקרוא את המילים, ועד כמה שאנו מתייחסים למילים שנהגות תוך כדי נמנום כמילים, נמצא שהקורא מתנמנם קורא בסופו של דבר את כל המגילה בכשרות. בשומע מתנמנם, לעומת זאת, כיון שההתקדמות במגילה נקבעת על ידי הקורא ולא על ידו, בודאי היו כמה מילים שקרא הקורא כדרך קריאתו בשטף ובניתיים השומע התנמנם ולא שמע.

בביאור הגר"א משמע שטעם הדבר אחר.

השו"ע בס' קצג (ס"א) כתב כי אדם שאינו מבין לשון הקודש יכול לברך ברכת המזון בלשון הקודש ואף על פי שאינו מבין, אבל אינו יכול לצאת בברכת המזון על ידי שמיעה, שכל שאינו מבין אינו יוצא על ידי דין שומע כעונה. כן דעת כמה ראשונים, ובמשנה ברורה הביא שיש שכתבו שבלשון הקודש יוצא השומע אף על פי שאינו מבין. ע"ש. בכל אופן, בביאור הגר"א שם כתב כי המקור לדברי השו"ע לחלק בין המברך בעצמו לבין השומע מאחרים הוא מדין זה של מתנמנם במגילה, שהקורא מתנמנם יצא והשומע מתנמנם לא יצא ובאותו אופן גם אדם שאינו מבין לשון אשורית יוצא ידי חובה בקריאה ולא בשמיעה.

בהכרח אין החסרון במתנמנם, לדעת הגר"א, שאולי אינו שם לב ומפספס חלק מן המילים, שהרי מי ששומע לשון שאינו מבין בעודו עירני ומרוכז בודאי לא מפספס אף תיבה. הגר"א אוחז כי החסרון במתנמנם הוא שאינו מבין כל כך המילים כשהוא מתנמנם, כמו אדם שאינו מבין שפה זרה, ואין דין שומע כעונה כאשר השומע אינו מבין את אשר שומע. אלא שאם כן קשה מדוע דין זה עצמו במגילה אינו כן, כי קי"ל שלועז ששמע אשורית יצא ידי חובה ואע"פ שאינו מבין. ושמא יש לחלק בין מגילה לשאר דיני התורה, כפי שכתבו התוס' והרא"ש בברכות (דף מה ע"ב), שבמגילה עיקר העניין הוא פרסומי ניסא וזה ישנו גם בלועז ששמע אשורית. בנוסף, צריך לחלק ולומר שאדם שמתנמנם גרע מלועז בעניין זה, שהמתנמנם יש לו חסרון גם בדין שומע כעונה וגם בדין פרסומי ניסא, שהנס אינו מתפרסם באדם ישנוני שלא שומע כראוי את מה שמדברים איתו, ונצטרך לחדש ולומר שאחד מן הדינים מספיק כדי לצאת ידי יד"ח במגילה, או שומע כעונה או פרסומי ניסא, אבל זה שאינו שייך באף אחד מהם אינו יוצא:

כמה הערות בסיום המגילה

מה השייכות בין והעיר שושן צהלה ושמחה למרדכי יצא בלבוש מלכות
אסתר (ח', ט"ו) ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות וחור וכו' והעיר שושן צהלה ושמחה. ולכאורה אין הכוונה שהעיר שושן צהלה ושמחה על שמרדכי היה לבוש בלבוש מלכות תכלת

וחור, אלא דהם ב' דברים נפרדים. אכן בפיוט איתא שושנת יעקב צהלה ושמחה בראותם יחד תכלת מרדכי, הרי שהשמחה היתה על שראו תכלת מרדכי והכל דבר א' הוא, וצ"ב.

הגרי"ז (ס' קצו) כתב על כך, ונראה דהנה על הפסוק וישב מרדכי אל שער המלך דרשו חז"ל ששב לשקו ולתעניתו, והיינו דאף דהיה לו נצחון על המן בכ"ז שב לשקו ולתעניתו כי מרדכי לא ה' דעתו לנצחונות על המן אלא רק לביטול הגזירה על כלל ישראל, וכל זמן שלא בטלה הגזירה לא היה לבו לשמחה על נצחונו הפרטי. וא"כ נראה דזה הביאור בקרא ומרדכי יצא בלבוש מלכות וכו' והעיר שושן צהלה ושמחה, דכיון שראו שמרדכי הסיר שקו ולבש בגדי מלכות ראו בעליל שבטלה הגזירה וקרה הנס ולכך "והעיר שושן צהלה ושמחה".

מאי נפקא מינא בכל דור ודור משפחה ומשפחה

אסתר (ט', כ"ח) והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר. וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם. וצ"ב לשם מאי כ' שנעשים בכל דור ודור ומשפחה וכו'.

ונראה (גרי"ז ס' קצו) דהנה ברמב"ם פ"ד מהל' ממרים ה"ז מב' שבתקנת בי"ד בעינן ב' תנאים שיה' רוב ציבור יכולים לעמוד בה, וגם פשטה בכל ישראל, אז יש לה כח של תקנה קיימת, והכס"מ הוסיף דדינא דרוב ציבור יכולין לעמוד בעינן לעולם ואם יהיה זמן שאין הציבור יכולין לעמוד אז אינה תקנה עיין שם. ולפי"ז זהו ביאור הכתוב, דנעשים בכל דור ודור - כדברי הכס"מ שהתקנה פשטה בשעתה ובכל דור ודור, ומשפחה ומשפחה וכו' - דפשטה בכל ישראל, ע"כ לא יעברו מתוך היהודים ולא יסוף זכרם מזרעם.

מה למיסים במגילה

אסתר (י', א') וישם המלך אחשורוש מס על הארץ וכו'. תמוה מה שייד סיפור זה שאחשורוש שם מסים על ארצותיו לנס של פורים כדי לכתבו במגילה, ונראה (גרי"ז ס' קצח) דהנה אחרי כל הפרשה של תליית המן ובניו שהיו משרי המלכות וההרג שעשו היהודים באויביהם, הרי מטבע הדברים היתה צריכה להיות מרידה עצומה מכל תושבי הארצות במלך וגם שהגויים יקחו נקם ביהודים על כך, אך למעשה בדרך נס היה ההפך כי מלכותו של אחשורוש עוד נתחזקה יותר והיה עוד בכוחו להטיל מסים נוספים על מדינותיו, ודבר זה היה חלק מן הנס עצמו של פורים, ושפיר מספרים זאת במגילה.

חג המצות

בטעם וגדר בדיקת חמץ

בפסחים (דף ב ע"א), אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר. ע"כ. וכתב רש"י, בודקין, שלא יעבור עליו בבל יראה ובבל ימצא. עכ"ל. כלומר, שאם לא יבדוק וישאר אצלו חמץ נמצא עובר על איסור של בל יראה ובל ימצא על החמץ שאצלו אפילו אם אינו בא לאוכלו, וזהו הטעם שבדקים את החמץ.

התוס' הביאו את רש"י והקשו, וקשה לר"י, כיוון דצריך ביטול כדאמר בגמרא (דף ו ע"ב) הבודק צריך שיבטל ומדאורייתא בביטול בעלמא סגי אמאי הצריכו חכמים בדיקה כלל, ונראה לר"י דאע"ג דסגי בביטול בעלמא החמירו חכמים לבדוק חמץ ולבערו שלא יבוא לאוכלו וכו'. עכ"ד. כלומר, לא תיקנו בדיקה כדי שלא יעבור על ב"י וב"י, שכן עובר זה די בביטול, אלא באו חכמים ותיקנו לבדוק מתוך חשש שמא יבוא לאוכלו.

ומה שכתב רש"י שהבדיקה במשנתנו היא כדי שלא יעבור בבל יראה ובל ימצא, אפשר לומר בפשטות שהוא משום שלמד את המשנה באופן שלא ביטל, שאז באמת הבדיקה עוזרת לכך שלא יעבור בב"י וב"י, ונמצאת דעתו של רש"י קרובה עקרונית לדעת התוס'. גם לרש"י אין הבדיקה נצרכת לעניין האיסור מן התורה של ב"י וב"י במקום שכבר בוצע ביטול, אלא רק מדרבנן, מן הסתם, מפני חשש שמא יבוא לאוכלו.

רע"ב על המשנה כתב כי טעם הבדיקה הוא כדי שלא יעבור על בל יראה ובל ימצא אם יהיה חמץ בביתו בפסח, ואע"ג דביטול בעלמא סגי, חיישנן שמא ימצא גלוסקא יפהפייה וימלך על ביטולו ויחשוב עליה לאוכלה ויעבור על בל יראה ובל ימצא. הלכך, אומר הרע"ב, בודקים את החמץ כדי לבערו מן העולם. עכ"ד. תיקנו בדיקה, לפי הסבר זה, מפני איסור בל יראה ובל ימצא ואפילו אם עושה ביטול משום שחששו שמא יבוא וימלך על ביטולו.

ובאמת לרש"י יש מציאות של חזרה מביטול, מבאר הקה"י (ס' א), מפני שלדעתו בדף ד דין ביטול נלמד מהפסוק תשבינו וגדרו הוא שמבטלו בליבו ואינו רוצה בקיומו נחשב מושבת אצלו, ומדעתו זו אפשר לחזור, להימלך ולהתחייב בב"י וב"י. מנגד, לדעת התוס' ביטול הוא מדין הפקר ומהפקר לא ניתן לחזור וכן אי אפשר לזכות בחמץ לפי שאין זכיה באיסורי הנאה. לכן לתוס' לא ניתן לחזור מהביטול ולהימלך בעוד לרש"י ניתן.

והנה יש לחקור בגדר הבדיקה גופא מהו גדר חיובה, האם האדם מצווה לקום ולבדוק את החמץ או שמא הבדיקה היא רק היכי תימצא וצורת פעולה כיצד להישמר מן החמץ בפסח. ועל פניו יש לתלות את הדבר בפלוגתת רש"י ותוס'. אם בודקים את החמץ רק עבור המטרה הסופית שלא לעבור בבל יראה ובל ימצא, כפי שכתב רש"י, אזי גדר חובת הבדיקה אינו גדר חיובי לבוא ולבדוק על כל פנים אלא הדבר נגזר מהאיסורים בל יראה ובל ימצא, כמו שבדקים מאכל מפני תולעים שהעיקר אינו הבדיקה אלא התולעים. אך אם תיקנו בדיקת חמץ מתוך חשש שמא יבוא לאכול חמץ אע"פ שביטלו, יותר נראה שהתקנה מתוקנת ועומדת בכל מקרה עד שיתפרש אחרת.

ויש להעיר כי לרש"י שבדקים כדי שלא יעבור בבל יראה ובל ימצא, מלבד מה שייתכן שמודה מהותית לתוס' ובמשנה מדובר בשלא ביטל, ייתכן כי כשהתורה אמרה לא יראה לך חמץ כוונתה בכך לצוות על האדם שיפעל באופן חיובי בדרך של בדיקה כדי שלא תהיה מציאות של יראה לך חמץ.

ועל כל פנים, ישנן כמה נפקותות בחקירה זו.

מברכים על בדיקת חמץ ואין מברכים על בדיקת תולעים, ומכך לכאורה מוכח שהבדיקה היא מצווה חיובית ולא רק היכי תימצא שלא לעבור באיסור בל יראה ובל ימצא, כי לא מסתבר שתהא ברכה על דבר שהוא רק היכי תימצא להימנע מאיסור.

אם נשתייר חמץ בבית לאחר הבדיקה ולא עשה ביטול, לדעת הרא"ש והטור עובר עליו מלמפרע בשוגג, ודומה הדבר לבדיקת תולעים שאם בדק ובכל זאת אכל תולעים הרי עובר עליהם בגדר שוגג. ברם, ישנם ראשונים שכתבו שאם בדק יוצא מידי איסור בל יראה ובל ימצא מאחר שבדק כפי כוחו והוא בבחינת אונס רחמנא פטריה, ולשיטתם נדמה שבדיקה היא עניין עצמי וחיובי, שהאדם מחוייב לבוא ולבצע בדיקה, ומאחר שביצע בדיקה שוב הרי הוא אנוס ביחס לחמץ שנשאר ורחמנא פטריה:

לבתר איסורא לא מצי מבטיל

בפסחים (דף ו ע"ב), אמר רב יהודה אמר רב הבודק צריך שיבטל וכו', אמר רבא גזירה שמא ימצא גלוסקא יפה ודעתיה עילויה. וכי משכחת ליה לבטליה, דילמא משכחת ליה לבתר איסורא ולא

ברשותיה קיימא ולא מצי מבטיל, דאמר רבי אלעזר שני דברים אינן ברשותו של אדם ועשאן הכתוב כאילו ברשותו, ואלו הן בור ברשות הרבים וחמץ משש שעות ולמעלה. ע"כ. פירוש, הבודק את החמץ צריך בנוסף לבטל בלבו את החמץ, וטעם הדבר משום גזירה שמא לא יבדוק היטב וימצא בפסח חמץ חשוב שאינו בטל מעצמו ויעבור עליו בב"י ובב"י. לכן מבטל בשעת הבדיקה כך שלא יעבור על אותה חתיכת חמץ חשובה שעלול למצוא. שואלת הגמרא, אם זהו החשש הרי שדי בזה שיבטל את חתיכת החמץ מיד כשימצא אותה ולא צריך להזיק לביטול מלכתחילה. ומיישבת הגמרא, אנו חוששים שמא ימצא את החמץ לאחר זמן איסורו ואז כבר לא יוכל לבטל את שאינו שלו, כפי שאמר רבי אלעזר ששני דברים אינם ברשותו של אדם וביניהם חמץ משש שעות ולמעלה.

הנה נתבאר בגמרא שלא ניתן לבטל את החמץ לאחר זמן איסורו מפני שאז כבר אינו ברשותו. עניין ביטול חמץ עצמו, נחלקו בו הראשונים. דעת תוס' הפשוטה ביותר היא שביטול חמץ פועל מדין הפקר, שבא ומפקיר את חמצו וכך כבר לא עובר עליו. לפי הסבר זה מובן היטב מדוע חמץ שאינו ברשותו אינו ניתן לביטול, כי כך הדין גם כשרוצה אדם להפקיר דבר שאינו ברשותו. דעת הרמב"ן (בדף ד) כי ביטול אינו מדין הפקר, אלא מפני שחמץ האסור בהנאה התורה עשאתו כאילו ברשותו מפני שדעתו עליו ורוצה בקיומו. אם כן, כאשר אדם מבטל חמצו, אינו חושב עליו ואינו רוצה בקיומו, התורה כבר לא עושה את החמץ ברשותו וכך אינו עובר עליו. כל עוד החמץ ברשותו של אדם, יכול זה לבוא לבטל את החמץ ולחשוב על הדחיה שלו ממנו וכך למנוע את ייחוס החמץ אליו. ברם, אם כבר החל זמן איסורו של החמץ, שוב החמץ כבר אינו ברשותו ואין שום משמעות לביטולו כדי להפסיק לייחס את החמץ אל האדם. לשיטת רש"י ביטול אינו משום הפקר כתוס' ואינו משום מחשבת אי הרצון בחמץ של הרמב"ן המועילה רק כשהחמץ ברשותו. לפי רש"י, על ידי שמסיח דעתו מן החמץ ומשווי ליה כעפרא במחשבתו מקיים בזה השבתה.

ומדוע חמץ לאחר זמן איסורו לאו ברשותיה קיימא, מבואר ברש"י (ב"ק דף כט) שהוא משום דכל היכא דאיתיה אסור בהנאה. באופן דומה כתב רש"י לגבי שור הנסקל (שם דף מה) אחר שנגמר דינו שאם מכרו אינו מכור ואם הקדישו אינו מוקדש, מפני שכבר נאסר בהנאה בשעה זו. הרי משום שהחמץ אסור בהנאה ממילא החמץ אינו ברשותו וממילא גם אינו יכול לבטלו. אך האמת שנחלקו הראשונים האם איסורי הנאה נחשבים כממונו אם לא ופרשו את דעותיהם במקרים ואופנים רבים. ועכ"פ, תינהן לסוברים שאיסורי הנאה אינם נחשבים כממונו, חמץ לאחר זמן איסורו הרי איסורו בהנאה גורם לו להיות מחוץ לרשותו, אך לסוברים שאיסורי הנאה נחשבים כממונו צריך להבין מדוע לאחר זמן איסורו לא ניתן לבטלו.

האחרונים כתבו טעם נוסף מדוע לא ניתן לבטל את החמץ לאחר זמן איסורו, שאין זה מפני איסור ההנאה כי אם דין מסוים בחמץ בפסח מפני שהכל מצווין לבערו ולהשביתו אף בלא דעת בעלים. הואיל וכל אחד מיישראל יכול ומצווה לבוא לבער ולהשבית את החמץ, לכן החמץ נקרא בבחינת רשות אחרים עליו ויש בזה פגם שמונע מלבטלו.

וניחאי אגן. לשיטת התוס' ביטול מועיל מדין הפקר, ואם כך לשיטתם בעינן בעלות מלאה על החמץ כדי להפקירו, ודי בפגם כלשהו בבעלות כדי שלא יהא ניתן להפקירו. נדמה כי אפילו אם החמץ האסור בהנאה עדיין נחשב לממונו, די בזה שרשות אחרים עליו מפני שהכל מצווין לבערו כדי לפגוע בבעלות המלאה ולמנוע מלבטל ולהפקיר את החמץ. לשיטת רש"י ביטול נעשה על ידי שמשווה בדעתו את החמץ לעפרא דארעא ומקיים בזה השבתה. עבור עניין זוטא כי האי מבחינה קניינית, יותר מסתבר שצריך שהחמץ כלל לא יהיה כממונו, ואם כך צריך לומר שכיוון שאסור בהנאה הרי אינו נחשב כממונו ולכן אינו מועיל ביטול. ובאמת כ"כ רש"י על אתר שהחמץ לאו ברשותיה

ואינו שלו. רק לרמב"ן אפשר לבוא ולהסתפק מהו גדר הקניין הנדרש כדי שביטול יועיל ומה מספיק כדי לפגוע ברמת קניין זו. לדעתו התחדש בחמץ גדר שהתורה מייחסת את החמץ לאדם אפילו שהוא אסור בהנאה ואינו ממונו, וביטול פועל על ידי שהאדם אינו רוצה בחידוש זה וממילא התורה כבר לא תייחס אליו את החמץ. כאשר החמץ כבר נאסר תו לא מועיל שהאדם אינו רוצה בייחוס החמץ אליו כפי שרצונו אינו מעלה ואינו מוריד כלפי חפצים של חבריו. והדבר תלוי בגדר המדויק של חידוש התורה בייחוס החמץ וביטול המפריע לייחוס. האם הדבר המהותי המפריע למחשבת הביטול ואי הרצון הוא העובדה שהחמץ כבר אינו ממונו או שמא העובדה שלחמץ אין ייחוס מיוחד לאדם זה כי אם לכל אחד מישראל המצווין לבערו ולהשביתו:

הסבה וספקות

הגמרא בפסחים, דף קח ע"א, אומרת כך, יין, איתמר משמיה דרב נחמן צריך הסיבה ואיתמר משמיה דרב נחמן אין צריך הסיבה ולא פליגי, הא בתרתי כסי קמאי והא בתרתי כסי בתראי. ממשיכה הגמ' ואומרת, אמרי לה להאי גיסא ואמרי לה להאי גיסא, אמרי לה להאי גיסא תרי כסי קמאי בעו הסיבה, דהשתא הוא דקא מתחלא לה חירות, תרי כסי בתראי לא בעו הסיבה, מאי דהוה הוה, ואמרי לה להאי גיסא אדרבה תרי כסי בתראי בעו הסיבה, ההיא שעתא דקא הוה חירות, תרי כסי קמאי לא בעו הסיבה, דאכתי עבדים היינו קאמר. ע"ש.

הרי שהסתפקו בגמרא האם שתי הכוסות הראשונות טעונות הסבה או שמא השתיים האחרונות טעונות הסבה. בכל מקרה, מסקנת הגמרא היא דהשתא דאיתמר הכי ואיתמר הכי, אידי ואידי בעו הסבה, גם הראשונות וגם האחרונות.

שאל הר"ן, הרי קי"ל בעלמא שבספק דרבנן הולכים לקולא, ואם כן היה צריך כאן להקל גם בשתי הכוסות הראשונות לא להצריך הסבה, שכן ספק אם הן חייבות בכך, ואח"כ להקל גם בשתי הכוסות האחרונות מאותו הטעם.

השיב הר"ן בתחילה, שאכן הדין היה צריך להיות לקולא, אלא שמכיון שלא מדובר בטירחה הולכים בזה לחומרא, אך לאחר מכן הוסיף, שבאמת נראה שמעיקר הדין מסבים בכל הכוסות. אם נלך לקולא, אומר הר"ן, אז אם נקל רק בשתי כוסות ונשתה בהסבה בשתי כוסות, יקשה מדוע להקל בכוסות האלו יותר מאשר באלו. מאידך, אם נקל בכל הכוסות, תעקר מצוות ההסבה לגמרי. לכן בהכרח לא מקלים לא בארבע ולא בשתיים אלא באף אחת, כלומר מחמירים בכולן.

הקשה המשנה מלך בהלכות מגילה (פ"א ה"א), שהנה לגבי עיירות המסופקות אם הן מוקפות חומה מימות יהושע בן נון או לא, כתב הר"ן, שהורו הגאונים שהולכין בהן אחר רוב עיירות שרובן אינן מוקפות חומה וקורין בהן בי"ד, ועוד, שאפילו תאמר שהוא ספק שקול, הוי ליה ספק של דבריהם ואזלינן לקולא, ונמצא פוטרו בשניהם, דבכל יומא איכא למימר שמא אינו חייב ביום הזה, ונמצא דבטל ממנו בוודאי מקרא מגילה, לפיכך קורא בראשון בי"ד ופטור בשני בט"ו. ע"ש.

הרי שלגבי עיר שמסופקת אם היא מוקפת חומה מימות יהושע או לא, הסביר הר"ן בדרכו השנייה מדוע לא מקלים בכל יום מדין ספק דרבנן להקל, מכיון שאז בכל יום נאמר שמא אינו חייב באותו יום ונמצא מבטל מקרא מגילה. מתוקף טיעון זה, כתב הר"ן שקוראים מגילה רק ביום הראשון ולא ביום השני. אם כן קשה, במה הדבר שונה מהסבה, שבה מתוקף שיקול דומה כתב הר"ן שישתה בהסבה גם בכוסות הראשונות וגם בכוסות האחרונות. צריך להבין מדוע לגבי מגילה לא אומרים מדוע להקל ביום זה יותר מאשר ביום הזה, כמו לגבי הסבה.

ענה המל"מ שיש לחלק בין שני אופני הספק, כי גם אם שניהם ספיקות דרבנן, שונים הם

עד למאוד. בספק לגבי ארבע כוסות, הספק הוא בעיקר תקנת חכמים, האם הם תיקנו בכוסות הראשונות או בכוסות האחרונות. לעומת זאת, לגבי קריאת מגילה, אין שום ספק בתקנה עצמה. ברור שתיקנו שהפריזים יקראו ביום הראשון והמוקפות חומה מימות יהושע בשני. הספק אינו אלא האם העיר בכלל התקנה של הפריזים או בכלל התקנה של המוקפות.

לכן, אם נאמר שהשתייה בהסבה תהיה בכוסות הראשונות, יתכן שהתקנה של שתייה בהסבה נמצאת נדחית לגמרי, על הצד שהתקנה הייתה בכוסות האחרונות, וכן להפך אם נאמר שהשתייה תהיה רק באחרונות. לכן, בהסבה א"א לקיים את ההסבה בשתי כוסות ובאחרות לא. במגילה, לעומת זאת, אפשר שפיר לקרוא ביום הראשון ולא ביום השני, משום שגם על הצד שהעיר מוקפת חומה מימות יהושע וצריכה הייתה לקרות ביום השני, בכל זאת לא נעקרה התקנה, כי גם ביום ראשון ישנה מ"מ תק"ח.

תירוצו נוסף ופשוט להבדל בין הסבה ומגילה, שבניגוד להסבה, כשקורא מגילה בי"ד יוצא בדיעבד גם אם היה דינו לקרוא בט"ו. כ"כ בירושלמי במגילה (פ"ב ה"ל), שהכל יוצאין בארבעה עשר שהוא זמן קריאתה, וזהו גם טעמו של השו"ע שפסק (ס' תרפ"ח ס"ד) שכך שספק אם מוקף חומה מימות יהושע קורא בשני הימים אבל מברך רק בי"ד. לכך כתב הר"ן שיקרא בי"ד ויצא יד"ח לכל צדדי הספק.

אולם, בהסבה, אם ישתה הראשונות בהסבה והאמת היא שהיה צריך להסב באחרונות, לא עשה כלום, והוא הדין אם יסב באחרונות והאמת שהיה צריך להסב בראשונות. לכן ברור שעליו להסב בכולם כדי לצאת ידי כל הצדדים:

וכאן כן

בפסחים (דף קטז ע"א), מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל אביו ואם אין דעת בבן אביו מלמדו מה נשתנה הלילה הזה וכו'. ע"כ. וכתב רש"י, כאן במציגת כוס שני הבן שואל את אביו מה נשתנה עכשיו שמוזגין כוס שני קודם אכילה. עכ"ד. וכן כתב גם הרשב"ם שם, אך הביא גרסא נוספת, וכן הבן שואל כמו כן בנות צלפחד כלומר דין הוא שיהא שואל במציגת כוס שני מה נשתנה. עכ"ד. כן יפה תבעו, כפי שפרש"י שם (במדבר פכ"ז פ"ז).

על פניו שתי הגרסאות, וכאן הבן שואל או וכן הבן שואל, לא נבדלות בתכליתן אלא מבחינה לשונית גרידא, כאן במובן של במיקום זה שואל הבן וכן במובן של יפה וראוי שישאל כאן הבן. אך בכל מקרה שתי הדרכים מובילות לתוצאה זהה שכאן הוא המקום לשאלת הבן לאחר הא לחמא עניא וקודם לאמירת עבדים היינו וכו' ואין משמעות נוספת לחילוק הגרסאות מעבר לכך. ברם, ייתכן שדבר מה יסודי מזה מונח מאחורי הגרסאות, וכדלקמן.

הנה, כתב בספר החינוך (בא מצווה כא) בעניין מצוות סיפור יציאת מצרים וז"ל, לספר בענין יציאת מצרים בליל חמשה עשר בניסן כל אחד כפי צחות לשונו, ולהלל ולשבח השם יתברך על כל הנסים שעשה לנו שם, שנאמר והגדת לבנך וגו'. וכבר פירשו חכמים דמצוות הגדה זו היא בליל חמשה עשר בניסן בשעת אכילת מצה, ומה שאמר הכתוב לבנך, דלאו דוקא בנו, אלא אפילו עם כל בריה וכו'. ונוהגת בזכרים ונקבות, בכל מקום ובכל זמן. ועובר עליה ביטל עשה. עכ"ל. הרי מצווה לספר בליל חמשה עשר בניסן בעניין יציאת מצרים, ומצווים בזה האנשים והנשים כאחד.

אבל הרמב"ם (הלכות עבודה זרה פרק יב ה"ג) כתב וז"ל, כל מצוות לא תעשה שבתורה אחד אנשים ואחד נשים חייבים חוץ מבל תשחית ובל תקיף ובל יטמא כהן למתים, וכל מצוות עשה שהיא מזמן לזמן ואינה תדירה נשים פטורות חוץ מקידוש היום ואכילת מצה בלילי הפסח ואכילת הפסח

ושחיתות והקהל ושמחה שהנשים חייבות. עכ"ל. ואף שפירט את החרגים היוצאים מן הכלל שנשים חייבות בהם אף שהזמן גרמן, קידוש היום ואכילת מצה ואכילת פסח ושחיתות והקהל ושמחה, לא ציין הרמב"ם את מצוות עשה של סיפור יציאת מצרים שזמן חמשה עשר בניסן גורם אותה. ואולי סבר שנשים אינן חייבות בסיפור יציאת מצרים אלא מדרבנן, אבל אלמלא כן יש להבין מדוע השמיט הרמב"ם ולא הזכיר מצווה זו.

והאמת שיש לדון בזה גופא, האם מצוות סיפור יציאת מצרים הינה מצוות שהזמן גרמא, שאף שהזמן שבו מספרים הינו בפועל זמן קבוע, ליל חמשה עשר בניסן, מכל מקום כבר חידש לנו הרמב"ם בקידושין (דף לג ע"ב) שספירת העומר הינה מצוות עשה שאין הזמן גרמא, וטעם הדבר הטעימו האחרונים לפי שאין היא מצווה התלויה בזמן אלא מצווה שקורית בזמן, רוצה לומר, אין היא מצווה כמו נטילת לולב שיכולה הייתה להיות כל השנה ובכל זאת נתלתה בזמן חג סוכות אלא היא מצווה שהזמן מפסח עד שבועות הוא ההיכר תימצי לקיומה, הזמן שמאפשר את המצווה מבחינה טכנית אבל לא מבחינה מהותית של סובב ומסובב, תולה ונתלה. באותו האופן ניתן לומר לגבי מצוות סיפור יציאת מצרים שאין היא תלויה בזמן של ליל טו אלא שאין היכר תימצי לספר את הסיפור כראוי כי אם בליל הסדר לצד המצות, לחם העוני שעונין עליו דברים הרבה (פסחים דף קטו ע"ב). ואם כנים הדברים ומצוות סיפור יציאת מצרים איננה מצוות עשה שהזמן גרמא, מובנים מאוד גם דברי החינוך גופא שכתב שהנשים חייבות בכך, ומובן מאוד אף הרמב"ם שלא ציין מצווה זו בין מצוות העשה שהזמן גרמן ונשים חייבות בהן.

אלא שעל דרך הפשט ולפי החולקים על חידוש הרמב"ם, גם מצוות סיפור יציאת מצרים הזמן גרמא ובכל זאת נשים חייבות בה כמו שחייבות במצה או משום שאף הן היו באותו הנס, ויש להבין מדוע הרמב"ם ציין את מצוות העשה האחרות של פסח ואותה השמיט.

האי מצווה גופא, לספר בעניין יציאת מצרים כל אחד לפי צחות לשונו, יש לחקור האם הינה באמת מצווה מובדלת בפני עצמה כמו המצווה לאכול מצה, או דלמא מדובר בעניין מצוותי שהוא בגדר הכשר למצווה של אכילת מצה. וטעם הדבר, לפי שמצה הינה לחם שעונים עליו דברים הרבה, ממילא יש עניין עם תוקף מצוותי וחשוב להכשיר את המצה כלחם עוני על ידי שיאמרו עליה דברים הרבה, אבל דיבור הדברים אינו נחשב כמצווה ממש בפני עצמו. רוצה לומר, תלות שהיא דומה וכתמונת ראי לסברא שסיפור יציאת מצרים אינו מצווה שהזמן גורם אלא מצווה שזמן אכילת המצה הוא היכר תימצי לקיומה, כלומר, הסיפור תלוי במצה או המצה תלויה בסיפור. על כל פנים, נפקותא פשוטה מחקירה זו הינה באופן שאין בפנינו מצות ויכול לקיים רק סיפור יציאת מצרים, שאם חשיבות הסיפור נגזרת מתוך היות הסיפור מכשיר את מצוות אכילת המצה, הלא כאשר המצות נעדרות אין עניין לדבר ולהכשיר אותן. אך אם סיפור יציאת מצרים הוא מצווה מנותקת מאכילת המצה, יש לזה קיום גם אם מצות אין.

אמר בעל ההגדה, ואפילו כולנו חכמים כולנו נבונים כולנו זקנים כולנו יודעים את התורה מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. ותינח שסלקא דעתך לומר שחכמים ונבונים לא יצטרכו לספר ביציאת מצרים לפי ההבנה שמדובר בהכשר להגיע לרמת הכרה וידיעה שמספקת לגדר של לחם עוני, הרי אדם חכם ומוכשר מעיקרו מסתבר שאינו זקוק להכשרה נוספת. מנגד, סוף סוף גם חכמים ונבונים צריכים לספר ביציאת מצרים, מה שאולי מאושש את הצד שמדובר במצווה בפני עצמה שאין לה שיעור והכשרה מסוימת. וצריך לומר שידעת סיפור יציאת מצרים הינה גם ידיעה חווייתית, ולא רק ידיעה חדשותית ואינפורמטיבית אותה כבר יש לחכם ולנבון. משל לשני חברי ילדות שנפגשים, משוחחים ביניהם ומתפרקים על סיפורי העבר ששניהם

זוכרים. הם אינם מחפשים להעביר מידע כי אם לעורר את המידע הידוע ממילא ולחוות אותו שנית. על כל פנים, אם סיפור יציאת מצרים הוא הכשר מובנת מאד הו"א שהמוכשרים פטורים, ומתחדש למסקנא שגם המוכשרים עדיין טעונים את הכשרת החוויה. ואם סיפור יציאת מצרים מצווה בפני עצמה, ישנה איזו הו"א שמעבר לרף ידיעה מסוים כבר אין מצווה לספר, אך בודאי יותר מסתברת המסקנא שאין שיעור להרחבת הידיעה וכ"ש להרחבת החוויה. ובין אם כך ובין אם כך, כל המרבה לספר ולהוסיף ידע או חוויה, הרי זה משובח, אבל דא עקא, תינח אם הסיפור הוא הכשר אזי המצה הולכת ומשתבחת בגדר לחם העוני, אך אם מצוות הסיפור עומדת בפני עצמה, כל המרבה מרבה ממש את המצווה ולא רק משבח. ושמא הכוונה שהסיפור בנוסף גם משבח את המצה, מלבד מה שעומד סיפור יציאת מצרים בפני עצמו.

הנה, עוד כתב הרמב"ם (חמץ ומצה פ"ז ה"א), מצוות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר בניסן, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים כמו שנאמר זכור את יום השבת, ומנין שביליל חמשה עשר תלמוד לומר והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. ואף על פי שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים וכל המאריך בדברים שאירעו ושהיו הרי זה משובח. עכ"ל. ופשטות לשונו שמדובר במצווה בפני עצמה, ברם, אפשר עדיין לדחוק בלשונו שהסיפור הוא חלק ממצוות אכילת מצה והכשר שלה, ולהבין גם את המשך דבריו אפילו חכמים גדולים חייבים לספר וכו' כפי שנתבאר לגבי דברי בעל ההגדה. והטעם שכדאי להבין כך את דבריו ז"ל, מפני שאם סיפור יציאת מצרים הוא הכשר למצוות אכילת מצה, שוב מובנים דבריו בהלכות ע"ז שפירט את מצוות אכילת מצה ולא את מצוות סיפור יציאת מצרים, הואיל ולא מדובר במצווה בפני עצמה כי אם הכשר של אכילת המצה.

ישנו נדון מעניין, האם סיפור יציאת מצרים מתקיים במעשה הסיפור של האב או בתוצאה של הסיפור שהובא לידיעת הבן, וזאת בין אם הסיפור הוא סיפור שמעביר מידע ובין אם סיפור שמעורר חוויה. ובהקשר לזה, האם אבא הכותב לבניו אגרת עם סיפור יציאת מצרים יוצא ידי חובת הסיפור, שאם העיקר במעשה האב, מסתבר שכתבת אגרת אינה מעשה סיפור, אך אם העיקר בתוצאת הידיעה אצל הבנים ייתכן שדי בקליטת הידיעה אצלם באופן הזה. ושאלה נוספת, מה דין בן חוץ לארץ הנמצא בארץ ישראל ועושה ליל הסדר ביום טוב שני עם בנו הישראלי ומספר לו, האם האב מקיים והגדת לבנך במעשה שלו הואיל ועבורו מדובר בליל הסדר אף שתוצאת הידיעה אצל הבן אינה נעשית בליל הסדר עבורו, וכן להפך, בן חוץ לארץ שמתארח אצל אביו הישראלי, האם די בכך שאצל המקבל מדובר בליל הסדר אף שהנותן עומד בחול המועד.

ונראה שהנדון נקשר לחקירה בגדר מצוות סיפור יציאת מצרים, האם זו מצווה בפני עצמה או הכשר למצה שתוגדר כלחם עוני, שהרי אם סיפור יציאת מצרים בא לעשות את אכילת המצה כשורה, שוב יש סעד גדול להבנה שעיקר העשייה של והגדת לבנך הוא קבלת הידיעה של הבן השומע שבגינה נעשית אכילת המצה כשורה לגביו, ואם לאידך גיסא, שהסיפור הוא מצווה בפני עצמה, אכן יש מקום לשתי ההבנות, גם להבנה שהמצווה תלויה במעשה הסיפור, שכאשר בא האב ומספר מקיים בזה את המצווה הנבדלת של סיפור יציאת מצרים, אך גם להבנה שעיקר המצווה לספר את הסיפור נגזרת מעצם הקבלה ונטית הידיעה של הסיפור בקודקודו של הבן ואינה פעולת הסיפור עצמה.

ונדמה כי חילוק הגרסאות וכאן הבן שואל או וכן הבן שואל תלוי גם הוא בהאי עניינא. וכן הבן שואל מורה על מהלך טבעי, רוצה לומר, שלאחר שמזכירים את עניין המצות והא לחמא עניא הדבר המתאים הוא שיתעורר הבן בשאלות ויוזכר סיפור יציאת מצרים לענות דברים הרבה על לחם העוני

שהזכרנו את גדרו זה עתה. הבן רואה את המצות ושומע שקוראים להן לחם עוני, ובאופן טבעי ויפה אך לא מוכרח פותח בעניית דברים ובגלגול סיפור ההגדה של עבדים היינו וכו' שאומר לו אביו מיד לאחר מכן. לעומת זאת, כאן הבן שואל זו קביעה מוחלטת של התבנית, קביעה שהיא לחמא עניא בא קודם ולאחר מכן הבן שואל ומיד מספרים את הסיפור של עבדים היינו. ההכרחיות הזו עולה היטב לפי ההבנה שהגדת יציאת מצרים הינה הכשר למצוות המצה ולגדר שלה כלחם שעונים עליו דברים הרבה, שמשכך כאן מקום הסיפור לאחר שהוצג גדר לחם העוני ולפני קיום מצוות המצה בפועל. לעומת זאת, ההתאמה הטבעית של וכן הבן שואל מורה על כך שסיפור יציאת מצרים יכול היה עקרונית להתקיים בפני עצמו גם בזמן אחר ובמנותק מן המצה, אלא שבכל זאת כאן הדבר יפה וראוי לענות דברים על לחם העוני, וכל המרבה הרי זה משובח, לא ביחס לריבוי במצוות סיפור יציאת מצרים עצמו שהוא מצווה ולא רק משובח, כי אם ביחס למצות לשבח ולהדר בגדר לחם העוני שלהן:

שניים ומצה ביניהם

שאלה בשנים שהיו בבית האסורין או במדבר בערב פסח ולא נמצא להם אלא כזית מצה בצמצום מי הוא הקודם לאוכלה וליפטר. כך הובא בשו"ת בית יהודה, או"ח סי' נח. וציין שם לכמה סוגיות העוסקות בנדון דומה.

בזבחים במשנה, דף פט ע"א, כל המקודש מחבירו קודם את חבירו, כמו דם החטאת הקודם להיזרק על גבי המזבח לפני דם העולה כששני הקרבנות נשחטו ודמם עומד לזריקה, מפני שדם החטאת כפרתו גדולה מזו של עולה. ע"ש. הרי המקודש קודם, ומסתבר שגם בשני אנשים יש לגדול מביניהם דין קדימה שתתקיים המצווה השייכת אליו כי כך נעשה הדבר ביותר קדושה.

ובקידושין, דף כט ע"ב, ת"ר, הוא ללמוד ובנו ללמוד הוא קודם לבנו, ר' יהודה אומר אם בנו זריז וממולח ותלמודו מתקיים בידו, בנו קודמו. ע"כ. הרי אנו רואים שיש לאדם להעדיף את עצמו על בנו למצווה כאשר הם שווים, וכ"ש שאלו השניים שיש להם כזית אחד צריכים להעדיף כל אחד את עצמו אם הם שווים, אך חזינו נמי שאם בנו זריז וממולח ותלמוד התורה גדול אצלו יותר, אזי יש להעדיפו על אביו. כך גם, על פניו, מצוות מצה מתגדלת אצל הגדול והמוכשר שבין השניים ויש להעדיף ליתן לו את המצה והמצווה. כך בפשטות.

אלא שיש הבדל מהותי בין אותן סוגיות לבין מקרה דנן. כל המקודש מחבירו קודם את חבירו במשנה בזבחים, אף שנקט לשון של חברים, ברור שאין בזה כוונה לשני אנשים שיש להורות להם שיביאו את המצווה למקודש מביניהם. אין בעלי דבר שונים שאנו צריכים להעדיף את זה על זה, כי אם בעל דבר אחד, בית המקדש, שיש בפניו שני דברים בדרגות קדושה וחומרא שונות והמשנה אומרת דבר מסתבר שהמקודש קודם ואין הם שקולים. ודומה הדבר יותר לאדם אחד שעומדות בפניו שתי מצוות, כזית מצה או כזית מרור בזה"ל, שעליו להעדיף את המצה דאורייתא על המרור דרבנן, מאשר שני אנשים שעומדת ביניהם מצווה אחת ונשאלת השאלה האם ואת מי להעדיף. בשניים שמצה ביניהם אנו שואלים גם איזה אדם להעדיף ולא רק איזו מצווה להעדיף, וזו מהות ההבדל.

ואף בקידושין אין אלו שני צדדים ושני בעלי דבר, כי האב אחראי בתלמוד התורה גם שלו וגם של בנו, כפי שאמר שם בסוגיא ולמדתם אותם את בניכם. אמירת הגמרא, אם כן, היא שאם מצוות תלמוד תורה של האבא מקודשת וגדולה יותר כאשר היא נלמדת בפועל על ידי הבן, אזי יש להעדיף שהמצווה תתקיים בדרך זו, בבחינת כל המקודש מחבירו קודם את חבירו, ולא בבחינת שניים שכזית

ביניהם שהחכם מביניהם יקח. לא זו אף זו, ישנו קושי נוסף שכלל לא ברור כיצד אנו יודעים מי נחשב גדול מחבירו לעניין אכילת מצה. תינח תלמוד תורה יותר מסתבר לתור ולבדוק מי הממולח, החכם או השקדן, ופעמים רבות תהא התוצאה ברורה בעיני האדם הסביר, אך כיצד אפשר לדעת מי מצוות אכילת המצה שלו היא יותר כשרה ומקודשת. האם מי שחכם בלימוד גם אכילת המצה שלו כל כך משובחת, או שמא נעים ההליכות או העניו הוא הוא המקודש. ואולי בכלל יותר קשה לאחד מהם לאכול כזית מצה, והמאמץ שלו לקיים את המצווה משביח את מצוותו עד למאוד.

סוגיא נוספת במסכת יומא במשנה, דף כב ע"א, בראשונה כל מי שרוצה לתרום את המזבח תורם, ובזמן שהן מרובין רצין ועולין בכבש, כל הקודם את חבירו בארבע אמות זכה וכו'. ע"ש. שם חזינן להיפך מסוגיות זבחים וקידושין, את חוסר ההכרעה למי תינתן המצווה של תרומת הדשן ונקיטת הדין של כל דאלים גבר, וכמו כן אולי גם אותם שניים ינהגו לגבי כזית המצה שביניהם. אנו רואים שכאשר יש להכריע מי יקיים את המצווה מבין אנשים שונים, אין אנו מכריעים כי אם מסתלקים ונותנים לאלים לגבור, ובפשטות אין לחלק בין הרוצין והרצין לתרומת הדשן לבין הרוצין בכזית מצה.

ברם, גם בזה יש נראה שישנו הבדל מהותי. תרומת הדשן הינה מצווה אחת המסורה לכל הכהנים. אם ראובן הכהן תורם את הדשן, אף ששמעון לא זכה לקיים את המצווה בפועל בעצמו, סוף סוף המצווה התקיימה ביחס לכל הכהנים אשר המצווה נמצאת באחריותם הכוללת. לעומת זאת, כאשר ראובן ושמעון הולכים וכזית מצה ביניהם, אנו נדרשים להכריע האם ראובן יקיים אכילת מצה ושמעון לא יקיים, או ההפך, שלא כתרומת הדשן בה גם ראובן וגם שמעון וכל הכהנים יקיימו את המצווה, ורק יש למצוא איזה דרך להכריע מי יעשה זאת בגופו. יתר על כן, אם אנו מציעים פתרון של אלימות, יש לנו לדייק את הנדון דווקא בכזית של הפקר המוטל ביניהם ולא ששייך לאחד כל הכזית או חציו וצריך השני לגזול ממש את המצה כדי להשלים לכזית. אם בגזילה עסקינן, לא מסתבר כלל שנורה לזה לעבור ולגזול כדי שיהיה הכזית אצלו. ומסתבר שאף יש בזה עניין בוצע בדרך נאץ ה' ומצווה הבאה בעבירה הפוגמים בקיום המצווה.

והנה, עד כאן התייחס הדיון לשאלה האם אנו מתערבים בין השניים שכזית ביניהם, ואם אנו מתערבים ונותנים לאחד מהם את הכל, למי נותנים. כעת נביא סוגיא מוכרת הבוחנת אפשרות נוספת, האם יש לשני האנשים שם לחלוק ביניהם את המשאב המבוקש חצי חצי, או שמא כל אחד פועל עבור עצמו.

זו הסוגיא בבבא מציעא, דף סב ע"א, שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהן קיתון של מים, אם שותין שניהם מתים ואם שותה אחד מהן מגיע לישוב, דרש בן פטורא מוטב שישתו שניהם וימותו ואל יראה אחד מהם במיתתו של חבירו, עד שבא רבי עקיבא ולימד וחי אחיד עמך חייך קודמים לחיי חבירך. ע"כ. והנה, דעת ר' עקיבא מובנת עד למאוד, חייך קודמים לחיי חבירך, ומקור לכך בכתובים. בדעת בן פטורא, לעומת זאת, הציעו המפרשים שתי דרכים. דרך אחת, ביאר החזו"א, שכיוון שיש חיי שעה לשניהם ואם ישתו יחיו לפי שעה וכביכול חיו של אף אחד מהם לא ממש ידחו, אין חיי העולם של האחד יכולים לדחות את חיי השעה של השני. ובמילים אחרות, חיי שעה של שניים עדיפים על חיי עולם של אחד, כי חיי עולם אינם מהותית עדיפים על חיי שעה כיוון שכל אדם, בסופו של דבר, שעתו קצובה וחיו יסתיימו במוקדם או במאוחר. ודרך נוספת, ע"פ המנחת חינוך (מצווה רצג סקכ"ג), שלבן פטורא כ"א צריך ליתן לחבירו משום מצוות לא תעמוד על דם רעך, ואין לעבור על האיסור משום פיקוח הנפש שלו הואיל ויש את איבוד הנפש של חבירו גם כן. וכיוון שכ"א נותן לחבירו, נמצאים שניהם במצב מאוזן וישתו שניהם את המים וימותו. נפקא מינא בין הדרכים

במי שאינו מחוייב בלא תעמוד על דם רעיד, כגון קטן, שהשני חייב לתת לו והוא אינו חייב לתת חזרה, שאז למנח"ח הקטן ישנה ויחיה, וכן נפ"מ במקרה שבו אם אין מצילים את האחד אז השני מת מיד ואינו חי אף לא חיי שעה, כגון שיש ביניהם אמצעי מגן אחד ליריות וכדו', שאז לחזו"א כ"א לעצמו.

על כל פנים, על שתי הדרכים בדעת בן פטורא עונה ר' עקיבא תשובה אחת. חייך קודמים לחיי חבירך זהו עיקרון יסודי, ומתוקף יסוד זה יכול כ"א לדאוג לעצמו ולדחות את חיי השעה של החבר עבור חייו שלו, וכן גם אין אתה מצווה בלא תעמוד על דם רעיד במקום שדמו של רעיד בא להיות קודם לדמך שלך. ברם, יסוד זה של ר' עקיבא אינו שייך אלא בענייני חיים ומיתה, אך בעניינים אחרים, כגון אכילת הכזית מזה במקרה דנן, תשובת ר' עקיבא על בן פטורא אינה עומדת ויש לברר האם נקבל את הצעת החלוקה של בן פטורא.

והנה, כפי שהיסוד חייך קודמים לחיי חבירך אינו שייך בכגון שהנדון הוא על כזית מזה, כך גם הציווי של לא תעמוד על דם רעיד העומד בבסיס טענת בן פטורא לפי המנח"ח אינו שייך. לפי זה, מסתבר שלא יהיה שייך לחלוק את המצה, כי אם כ"א לעצמו או שכל המקודש מחבירו קודם לחבירו וכדלעיל. אך אם בן פטורא מחלק את המים משום שהוא רואה חשיבות רבה בחיי שעה, חצי חיים, כך שחיי העולם של האחד לא יוכלו לדחות את חיי השעה של שניהם, יש צד ומקום לחלוק את הכזית המושלם לשני חצאים אם יש באותם חצאים חשיבות משמעותית אף שאינם כשיעור. אם כן, יש להבין מה משמעות יש לחצי שיעור במצוות.

בגמרא ביומא, דף עד ע"א, נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש לגבי אכילת ככותבת ביו"כ ולגבי איסורים בכלל, האם חצי שיעור אסור מן התורה, שלרבי יוחנן אסור כיוון דחזי לאיצטרופי איסורא קא אכיל ולריש לקיש מותר מן התורה כיוון שאכילה אמר רחמנא וליכא. בביאור דעתו של ר' יוחנן, העלו המפרשים שתי אפשרויות. אפשרות אחת כי מדובר בסימן, כלומר, מכיוון שחצי השיעור יכול להצטרף עם חצי שיעור אחר, הרי הדבר סימן לכך שחצי השיעור בעצמותו הוא איסור. אלמלא היה חצי שיעור חפצא של איסור, לא היה גופו איסור גם כאשר היה בא יחד עם חצי שיעור נוסף. ואפשרות נוספת כי מדובר בסיבה, כלומר, בחינה של חשש וסייג שמכיוון שחצי שיעור עלול להצטרף לחצי שיעור אחר וביחד יהיה איסור, אזי יש איסור גם בחצי שיעור לבדו. ומעתה נאמר, כי לטעם האחרון חצי שיעור במצווה אינו שייך, שכן למצווה איננו חוששים ומחמתה איננו מסתייגים ח"ו, אך לטעם הראשון שאיסור בשיעור מגלה כי גם חפצא של חצי שיעור יש בו איסור, יש מקום לומר שחפצא של מצווה בשיעור מגלה כי גם בחצי שיעור יש חפצא של מצווה, ואולי כן הדין בחצי שיעור מזה, עד כדי שיחלקו השניים את המצה ביניהם:

חג הקציר

סידור העומר

במנחות, דף סו ע"א בתוס', פסק בהלכות גדולות שאם הפסיק יום אחד ולא ספר שוב אינו סופר משום דבעיא תמימות, ותימה גדולה הוא ולא יתכן. ע"כ. הרי נחלקו הבה"ג ותוס' בדינו של מי שלא ספר יום אחד האם יכול להמשיך ולספור בברכה בשאר הימים. לבה"ג איבד את המצווה, על פניו, מפני שמצוות ספירת העומר הינה על כל הימים יחדיו, וזהו ענין שבע שבתות תמימות תהיינה. התוס' חולקים ואף מכנים זאת תימה גדולה ולא יתכן, מפני שנהיר בעיניהם שכל יום ויום ספירתו

עומדת בפני עצמה, כך שאין בין החמצה של זה לקיום של זה כפי שאין בין החמצה של מצוות לולב לקיום מצוות שילוח הקן.

כדעת התוס' כך דעת ראשונים נוספים, הרא"ש, הריטב"א ועוד, ואף הוכיחו זאת ממה שמברכים כל יום לפני הספירה, מה שמראה שכל יום ומצוותו ואינן נאגדות יחדיו תחת ברכה אחת.

למעשה, פסק השו"ע (סי' תפח ס"ט) שאם שכח לברך באחד הימים, בין יום ראשון בין משאר ימים, סופר בשאר הימים בלא ברכה, אבל אם הוא מסופק אם דילג יום אחד ולא ספר יספור בשאר ימים בברכה. עכ"ד. הרי שחש השו"ע לשתי הדעות, הן לפוסקים הסוברים שכל יום מצווה בפני עצמה והן לבה"ג שלא יספור שוב, כלומר, בברכה. וקצת צריכה ביאור חישה זו. בשאלה הבסיסית האם ספירת העומר היא מצוות אחת לכל התקופה או אחת ליום יש בודאי לכל אחד מהפוסקים דעה ברורה לכאן או לכאן ולא ספק. רובם אף הכריעו בנקל שיש מצווה בכל יום ויום. אם כך, לכאורה, צריך היה השו"ע לאחוז כאחת הדעות, ומן הסתם בדעה שבה נקטו רוב"פ שכל יום בפנ"ע, ולתת הכרעה ברורה בדבר. במילים אחרות, מכיוון שהספק מבוסס על שאלה כה יסודית, לא מסתבר לחוש לשני צדדיה.

עוד נדון מפורסם ודומה, מה דינו של נער שנעשה בר מצווה באמצע ספירת העומר, האם יכול להמשיך לספור בשאר הימים בברכה, או שמא אינו יכול ואף אם עד שהגדיל הקפיד לספור. גם עניין זה שייך לשאלה האם ספירת העומר כולה מצווה אחת או שכל יום בפנ"ע ואף עתה משהגדיל עומדים הימים במנותק לימי הקטנות. ונדון קרוב לזה, גר שנתגייר בספירת העומר, האם הימים הנוכחיים תלויים בימים שהיה בהם גוי כך שאינו יכול לספור, או שכל יום בפני עצמו וסו"ס כעת הוא יהודי ויכול לספור.

אכן, אף שהנדונים קרובים ברור כי אינם זהים ושקולים. קטן שהגדיל יש בו צדדים נוספים שימשיך לספור בברכה. הרי סו"ס אם הקפיד הנער לספור בברכה בקטנותו ועשה זאת מצד מצוות חינוך, נמצא שיש המשכיות של איזו חובת ספירה של הנער הן בקטנותו והן בגדלותו, ומסתבר שיש בזה קיום ספירת העומר בבחינת תמימות תהייה. זאת ועוד, אפשר שגם משהגדיל חייב לספור מצד מצוות חינוך או מצד נדר, אף אם לא מצד מצוות ספירת העומר עצמה. המקרה של גר, שבהיותו גוי לא ספר ואף אם ספר מן הסתם אין בזה ערך, יותר דומה למי שפספס יום מן הספירה. בנדון זה אכן השאלה לפיתחה אנו עומדים, לכאורה, הינה רק האם כל יום עומד בפני עצמו וסופר, או שכל הימים צרוּרים יחדיו וכיוון שלא ספר בתחילה גם לא יספור בהמשכה. כך בפשטות.

ספירה של שלוש עגבניות בירקנייה וספירה במשחק מחבואי, אין משמעותן זהה. הרב מיכאל אברהם מכנה את ההבדל, כהבדל בין ספירה של מנייה לספירה של סידור. מכיוון שאני מעוניין בשלוש עגבניות, אני סופר ומונה את העגבניות לראות אם יש שלוש עגבניות ביד. לעומת זאת, במשחק מחבואים אני מעוניין לדעת כמה אני מתקרב לתחילת פעולת החיפוש, עבודה אני סופר וסודר מספרים עשר, תשע וכו' עד שאגיע לסוף הסדרה ואתחיל בחיפושים. בירקנייה אני מעוניין לדעת כמה יש לי, אבל במשחק אני מעוניין לדעת איפה אני נמצא על ציר ההתקדמות.

כעת, גם אם ספירת העומר הינה מצווה חדשה בכל יום בפני עצמו, וכפי שאנו למדים מכך שמברכים לפני הספירה מדי יום, עדיין צריך לברר את המהות בעצם הספירה. האם מונים כמה ימים עברו מתחילת הספירה על מנת לדעת באיזה יום אנחנו נמצאים. רוצה לומר, יש חשיבות בלהיות ביום הארבעים ושתיים, ויש חשיבות להיות ביום השישי, ולהיות ביום השלושים וארבע וכו', אולי בגלל תיקון המידות של חסד וגבורה וכו' שיש בכל יום או משום איזה טעם אחר. ואם כך, אנו עונים בספירת העומר על שאלה של מנייה, מהו המניין של היום הנוכחי המגלה על תוכנו ומשמעותו.

או שמא מהות הספירה היא אחרת, לספור ולסדר את הימים ולברר היכן אנו עומדים על הציר של ספירת העומר. לפי הבנה זו יש מצווה בכל יום על האדם לספור ולברר את הסדר והמיקום שלו על הציר של ארבעים ותשעה הימים המתחילים למחרת השבת ומסתיימים לקראת חג מתן תורתנו.

מי שביטל את הספירה של אחד הימים, מסתבר שפגם בכל המהות של הספירה אם עניינה הוא סידור. היום החמישי יש בו מצווה בפנ"ע לסדר, אבל כיצד ניתן לסדר את היום החמישי אם היום הרביעי אינו סודר. המהות של סידור היום החמישי הוא לבוא לאחר היום הרביעי. ייתכן אם כן שזו סברתו של הבה"ג, גם אם נאמר שכל יום יש בו ברכה ומצווה בפנ"ע, וזו משמעות תמימות לשיטתו, סדר תמים ללא פגם, שבו היום השני מסודר על סמך הסדר של הראשון, והשלישי על סמך הסדר של השני וכך הלאה. על דעת הבה"ג ניתן לחלוק ולצדד במהות האחרת של ספירה, ספירה של מנייה מה מונח ביום שבו אנו עומדים, האם זה יום עשרים ושבעה לעומר שהוא יסוד שבנצח או שלושים וחמישה ימים שהוא מלכות שבהוד. בספירה במשמעות זו, חסרון של יום אחד אינו מעלה ואינו מוריד דבר לגבי היום האחר, כך שיכול להמשיך ולספור בברכה ללא חשש.

אכן, אם קו דק זה מפריד בין השיטות, ולא העובדה שספירת העומר הינה מצווה חדשה בכל אחד מימי הספירה, מובן מדוע לכו"ע יש לברך בכל אחד מימי הספירה, כאמור, ומבן יותר מדוע השו"ע חש לשתי הדעות, שנמצאו חולקות בעניין יותר דק ופחות בסיסי.

ונפקא מינא בקטן שהגדיל ואולי גם בגר שנתגייר, שכעת יש יותר מקום לדעת הבה"ג שימשיך את הספירה בברכה אם לפני שהגדיל או נתגייר הקפיד לספור. מכיוון שהקשר בין ימי הספירה כעת אינו קשר של מצווה אלא קשר של סידור, שמצוות היום השישי אינה תלויה במצוות היום החמישי, אבל הסדר של היום השישי מבוסס על היות היום החמישי מסודר, כיון שעל כל פנים הקטן או הגוי סידרו את הימים הקודמים לגדילה או לגיור ומצוות היום שלאחר הגדילה והגיור עומדת בפני עצמה ויכולה להיות מסודרת על סמך הסדר שנשמר עד כה, אין כל מניעה שיספרו מעתה והלאה בברכה. ברם, כל זאת בהנחה שלספירה של הגוי, גם אם אין לה משמעות של מצווה, בכל זאת יש לה את המשמעות המינימלית של ספירה של סידור, ויש להסתפק בזה.

החינוך במצווה שו כותב כי מי ששכח יום אחד בספירת העומר, יאמר אמש היו כך בלא ברכה ומונה האחרים עם כל ישראל. עכ"ד. ודבר תימה הוא, מה שייך ביום העשירי למנות את היום התשיעי והרי זה מעוות לא יוכל לתקון.

בעל המאור, בפסחים דף כח ע"א, הביא שאלה, מה טעם אין אנו סופרין שתי ספירות מספק כמו שאנו עושין שני יו"ט מספק. על כך השיב כי אין לנו להחמיר בספירת העומר שאינו אלא לזכר בעלמא וכן שנמצאת ספירה שנייה מושכת עד יו"ט ראשון של עצרת ואתי לזלולי ביו"ט דאורייתא. ע"ש. ר"ש שקאפ (שע"י ש"א פ"ה) השיב על השאלה תשובה יותר מהותית, דמספר שאינו ברור לא חשוב מספר ומניין. וסברא זו צ"ב. יתרה מכך, ישנן מקורות, ואף רש"ש ציין זאת, שפעמים שאפשר לספור במצבים של ספק, כפי שכתבו התוס' עצמם (שם), שבספק חשיכה יכול לברך ואין צריך להמתין עד שיהא ודאי לילה כיוון שהוא ספיקא דרבנן, ועוד אומר דאפילו ביום סמוך לחשיכה עדיף משום תמימות. ע"ש.

ועל פי האמור ניתן להבין את שני העניינים. מי שלא ספר את היום התשיעי בזמנו, עדיין יוכל למנות את התשיעי כדי למנות את העשירי, מפני שאפילו אם לא קיים את המצווה של היום התשיעי, מכל מקום הסידור של היום העשירי נעשה כשורה כאשר סידר לפניו את היום התשיעי, אפילו אם עשה זאת כעת. ומה שלא סופרים פעמיים, ספירה שנייה של גלויות, וביאר הגרש"ש בזה שמספר שאינו ברור אינו נחשב מספר ומניין, גם עניין זה מובן. אין הפשט שבכל מקרה של ספק לא שייך

לספור, אלא דווקא שספירה דהיינו סידור צריכה להיות ברורה וחד משמעית, להוציא סידור כזה שבא לסדר בשתי דרכים, תרתי דסתרי, בו זמנית. ראשון הוא לא שני, ושני הוא לא שלישי, ועל כן זה וזה אינם חיים בכפיפה אחת כשאומרים בתורת ספירה יום אחד, שני או שלישי לעומר:

טעה בעמוני

ברות (פרק ד פסוק ו), ויאמר הגואל לא אוכל לגאול לי פן אשחית את נחלתי גאל לך אתה את גאולתי כי לא אוכל לגאול. ע"כ. ופרש"י, פן אשחית את נחלתי, לתת פגם בזרעי, שנאמר לא יבוא עמוני ומואבי וטעה בעמוני ולא עמונית.

ושואלים העולם, הרי רות מואביה הייתה, ולמה נקט רש"י שטעה בעמוני ולא עמונית ולא נקט שטעה במואבי ולא מואבית.

הנה, שאלו התוספות במסכת יבמות, דף עז ע"א (ד"ה כתנאי), מדוע אנו דורשים עמוני ומואבי ולא עמונית ומואבית, אך אין אנו דורשים לגבי מצרי שנאסר עד דור שלישי, מצרי ולא מצרית. ותירצו, שלגבי עמוני ומואבי היה לו לנקוט לשון קצרה ולכתוב עמון ומואב, חמש אותיות במקום ארבע, לכן ממה שהאריך אנו למדים למעט עמונית ומואבית. ברם, אם במקום מצרי היה כותב מצרים, נמצא מאריך ולא מקצר, לכן לא דורשים מצרי ולא מצרית. הוסיפו ושאלו התוס', הרי כמו מצרי שאינו נדרש נאמר גם אדומי, ואדום זו לשון יותר קצרה מאדומי. על כך ענו שאגב מצרי נכתב גם אדומי. עכ"ד.

מעתה, אפשר שבזה טעה הגואל, שחשב שדורשים רק עמוני ולא עמונית, כפי שציין רש"י, ולא דורשים מואבי ולא מואבית, ונקט מואבי אגב עמוני, כמו שנקט אדומי אגב מצרי.

ויש להבין, מדוע הגואל באמת אינו צודק. אם אין כל קושי לומר שנקט אדומי אגב מצרי, מדוע אין זה הפשט הפשוט במואבי שבא אגב עמוני ורק עמוני ניתן להידרש בעמוני ולא עמונית.

ויש לומר, כי דווקא במצרי ואדומי ניתן לומר כן. מכיוון שמצרי במקום מצרים זהו קיצור לשון, ניתן לומר כי אגב הקיצור יכול הכתוב להאריך במילת אדומי ולהשוותה למילה מצרי. אגב הקיצור ניתן להאריך. ברם, לגבי עמוני הרי הכתוב מאריך באומרו עמוני ולא עמון, ובזה הטענה של נאריך אגב הקיצור כבר אינה שייכת.

וניתן להמשיך ולדקדק, עד כמה שהטעם בנקיטת מילות מצרי ואדומי היא שבא הכתוב והאריך אגב הקיצור, מדוע הגואל לא הבין זאת וטעה לחשוב שמואבי יכול לבוא אגב עמוני אף שבשניהם ישנה אריכות לשון.

ויש לומר, דשמא הגואל כלל לא שעה לכך שתפס הכתוב לשון מצרי מפאת הקיצור שבדבר לעומת מצרים. הגואל חשב שמצרי עדיף על מצרים מסיבה אחרת, מפני שמדובר בתואר שאינו נסוב רק על מי שבא מארץ מצרים, וכפי שמביאים התוס' במסכת בכורות (דף ה ע"ב ד"ה תשעים) בשם הירושלמי, הבאים מפות ולוב מהו להמתין ג' דורות, דהיינו שגם בני מדינות אחרות יכולים להיחשב מצריים. ומסיבה זו כמובן אין זה מדויק להגדיר את האיסור כאיסור על מצרים כי אם באיסור על מצרי, בין אם בא ממצרים ובין אם בא מלוב וכדו'. אם כן, הואיל ויש סיבה נוספת מדוע הכתוב נוקט במילת מצרי ולא מצרים, הגואל טעה ולא שם ליבו לכך שגם לקיצור הלשון יש חשיבות וממילא סבר שיש לומר מואבי אגב עמוני כמו שאומרים אדומי אגב מצרי, ולא כפי שאנו סוברים שרק במצרי שהוא לשון קצר אפשר לומר אגב אדומי שהוא לשון ארוך, מה שאין כן בעמוני שהוא לשון ארוך ואי אפשר לומר אגב מואבי שהוא גם כן לשון ארוך:

כל אשר עשית

ברות (פרק ד פסוק ו), ויאמר הגואל לא אוכל לגאול לי פן אשחית את נחלתי גאל לך אתה את גאולתי כי לא אוכל לגאול. ע"כ. ופרש"י, פן אשחית את נחלתי, לתת פגם בזרעי, שנאמר לא יבוא עמוני ומואבי וטעה בעמוני ולא עמונית.

דן המנחת חינוך (מצווה תקסב), לגבי הלאו האמור בתורה לגבי עמון ומואב, לא תדרוש שלום וטובתם (דברים פ"ג פ"ז), האם גם זה נאמר דווקא לעמונים ולמואבים ולא לעמוניות ומואביות, והסיק שכלל זה שאסור לשאול לשלום אינו דווקא במלחמה, שבה משתתפים רק הגברים, ולכן כל ישראל מוזהרים בזה ואף הנשים.

ולפי חילוק זה נמצא כי אף שאין איסור להתחתן בעמונית ובמואבית, מכל מקום דרישת שלום אסורה בהן. רוצה לומר, בעל ישראלי באשתו המואבית יהיה אסור בשאילת שלום. אכן, דווקא דרישת שלום אסורה אבל תשלומי שלום, כפי שמואב שם במנח"ח, מותרים, שאם עשו עמך חסד מותר לפקדם לשלום כמו בדוד המלך ע"ה וחנן בן נחש ששלח דוד לנחמו.

אך קשה מרות המואבית, שאף שבועז היה מותר להתחתן איתה, כיצד דרש לשלומה. בשם ר' אליהו ברוך פינקל אמרו כי הן הן חילופי הדברים בין רות ובעוז. בא בעוז ודאג לשלומה של רות המואבית. על כך אמרה לו רות (פרק ב פסוק י), מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנוכי נכריה, ותרגומו, מה דין אשכחית רחמין בעיניך לאשתמודעיתני, ואנא מעמא נוכראה, מבנתהון דמואב, ומעמא דלא אידכי למיעל בכנישתא דה'. כיצד בא אתה בעוז ודורש לשלומה של מואבית. על זה השיב לה בעוז (פסוק יא), הגד הוגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך. היינו, הואיל ועשית חסד עם חמותך, בת דודתי, כבר קודם, אחרי מות אישך, ובכך למעשה עשית גם חסד עימי, דבר זה מתיר את ההתעניינות שלי בך ואת הטובה החוזרת:

נעשה נשמע וכפייה

בשבת (דף פח ע"א), וייתיצבו בתחתית ההר א"ר אבדימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם. ע"כ.

ורבו השואלים, לשם מה היה להקב"ה צורך לכפות על עם ישראל לקבל את התורה, והלא כבר הביעו את רצונם לקבל את התורה כשאמרו קודם לכן כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע. וכך שאלו גם התוספות (ד"ה כפה) וביארו, ואף על פי שכבר הקדימו נעשה לנשמע שמא יהיו חוזרים כשיראו האש הגדולה שיצאתה נשמתן. עכ"ד.

התנחומא (נח ג) חילק שהאמירה של נעשה ונשמע הייתה קבלה רק על התורה שבכתב. עם ישראל לא רצו לקבל את התורה שבעל פה שלימודה ושמירתה דורשים עמל והשקעה גדולים במיוחד. לכן נדרשה כפייה לגבי התורה שבעל פה, מעבר לקבלה שקיבלו מעצמם לגבי התורה שבכתב. בספר מתת ידו (הקדמה) ציין בהקשר זה את דברי הרמב"ם המפורסמים מהלכות גירושין (פ"ב ה"כ), מי שהדין נותן שכופין אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש, בית דין של ישראל בכל מקום ובכל זמן מכין אותו עד שיאמר רוצה אני ויכתוב הגט והוא גט כשר וכו', ולמה לא בטל גט זה שהרי הוא אנוס בין ביד עכו"ם ובין ביד ישראל, שאין אומרים אנוס אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבריו שאינו מחוייב בו מן התורה, כגון מי שהוכה עד שמכר או עד שנתן, אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצווה או לעשות עבירה והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו או עד שנתרחק מדבר האסור לעשותו, אין זה אנוס ממנו אלא הוא אנוס את עצמו בדעתו הרעה, לפיכך זה שאינו רוצה

לגרש מאחר שהוא רוצה להיות מישראל ורוצה הוא לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות ויצרו הוא שתקפו וכיוון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני כבר גרש לרצונו וכו'. עכ"ד. הרי מבואר שלכל אחד מישראל ישנו רצון פנימי לקיים את המצוות, רק שלפעמים מופעלת גם כפייה חיצונית כדי להסיר את הקליפות והמפריעים החיצוניים שמונעים מהרצון הפנימי לבוא לידי מימוש. אם כן, אין משמעות לכפייה אלמלא הרצון הפנימי ואין ביטוי לרצון הפנימי כל עוד הוא תשוש על ידי היצר מלפעול את הרצון. על שום שני פנים אלו, הרצון הפנימי והכפייה, גם ישראל במעמד הר סיני קיבלו ברצונם ובפנימיותם את התורה באמירת נעשה ונשמע, אך גם הסירו מעליהם את תשישות היצר בכך שכפה עליהם הר כגיגית.

עוד עולה באחרונים תשובה לעניין, כי הנה לאהבה כמה פנים ומינים. ישנה אהבה שהיא אהבת איש לרעהו, אהבה בה מרעיף האדם טובה על זולתו, נוהג אליו באורח יפה וטוב וכפועל יוצא וכתגובה לכך מקבל את אותו היחס ואותה ההנהגה מאת הרע כלפיו. בבחינת כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם. אהבה שיש בה הדדיות, מעשה ותגמול, כוחות שווים בעוצמתם והפוכים בכיוונם (החוק השלישי של ניוטון). זהו מין אחד. לעומת זאת, ישנו סוג נוסף של אהבה, אהבה של אב לבנו. האב אוהב את בנו משום שהבן הוא חלק ממנו ועצמו ממש והאדם אוהב את עצמו. כפי שאומרים בעלי המוסר שעל האדם להרחיב את בחינת האני שלו ולכלול אותה על הסביבה, הלא אין יותר מי שנכלל באני של האדם מאשר ילדיו ויוצאי חלציו. הבן הוא חלק מובהק מהאני של האדם.

והנה, באהבה מן המין הראשון, אהבה של אדם לרעהו, ודאי לא יחרוג האדם מצורת התנהגות יפה וטובה אל השני במסגרת האהבה הזו, ואפילו אם יש בזה איזו כוונה טובה. האהבה הזו לא כוללת נסיונות לחנך את השני ולעשות לו דברים שנראים בטווח הקצר בפגיעה. אל האהוב והרע יש להתייחס וכדאי להתייחס בצורה שמתפרשת כטובה בטווח הקצר ובכל המובנים, כי התגמול והמשך האהבה נגזרים בהתאם. במסגרת אהבה שטחית אין מקום לפעולות מורכבות. מנגד, באהבה השנייה מן הסוג של אהבת האב לבנו, ידוע כי חוסך שבטו שונא בנו. האהבה המופנית כלפי הבן כוללת גם דברים שנראים כלא נעימים ולא טובים בטווח הקצר, כדוגמת ענייני חינוך, ובכל זאת מצופה לנקוט אותם. רק אהבה עמוקה יכולה לכלול פעולות מיני אלו. הבן הוא אני, וכלפי עצמי אין חשש מפעולות מורכבות ועמוקות שיכולות להיתפס מבחוץ לשליליות, כדוגמת ניתוח להסרת נגע ופגע.

לפיכך, בא הקב"ה אל בניו, עם ישראל, וכפה עליהם הר כגיגית, פעולה שנראית לא נעימה ולא מתחנפת, כדי לקבע, לייסד ולמסד את אהבתו לבניו כאהבה עמוקה, אהבה אמיתית של אב ובניו, אהבה של הרחבת האני ולא אהבה חיצונית של פעולה ותגמול.

עוד יש ליישב תשובה בדרך פשוטה אך אמיתית, כי דרכו של עולם שהאדם מקבל על עצמו דרכים נכונות, אם זה ברוחניות ואם זה בגשמיות, ברגעים מובחנים של התבוננות והארה. אדם יכול להגיע למסקנא נכונה ולהחליט ברגע אחד שאינו אוכל מאכלים בריאים ומעתה עליו לאכול רק דברים מסוימים. ברם, כדי לגדר את הקבלה ולהבטיח שתקויים, עליו להוציא ולהרחיק מעליו באותה שעה את המאכלים שרוצה להימנע מהם. קבלה ברגע אחד כנראה לא תעמוד בפרץ של בולמוס ביום המחרת. הדרך הנכונה לקבל דברים ולעמוד בהם היא לנצל את הרגע של ההתעלות ובו לעשות גדרים וסייגים, עמודי תמך ועזרים, שיכריחו גם בזמני שפל לעמוד בקבלות. ונדמה שזו גם בחינת נעשה ונשמע, רגע ההתעלות והאמת לקבל את התורה ללא סייג ותנאי, שבאה יחד עם כפה עליהם הר כגיגית, גדר ועזר לרגעים ירודים בהם קבלת התורה ועשייתה תיכבדנה:

המציל עצמו בממון חבירו

אמרו חז"ל כי דוד המלך נולד בעצרת ונפטר מן העולם בעצרת. על כן נביא נדון שמעשה בדוד המלך ע"ה הוא אחד המקורות היסודיים בו, המציל עצמו בממון חבירו.

הנה, בשאלה האם יכול אדם להציל עצמו בממון חבירו, או במילים אחרות, לפגוע בממון החבר לצורך פיקוח נפש, בהסתכלות פשוטה אין בדבר שום לבט וצד מאשר לפסוק להיתר. הרי כל איסורים שבתורה, כמעט, נדחים מפני פיקוח נפש, וודאי לא חמור מהם איסור גזל, שישנו בפגיעה בממון החבר, לבוא ולקפח את הנפש עבורו. ברם, בהתבוננות נוספת, במפרשים ובסברא, נדמה כי יש בדבר צדדים נוספים ואינו קל להכרעה כלל.

בגמרא בבבא קמא, דף ס ע"ב, הובא הפסוק, ויתאוה דוד ויאמר מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער, ויבקעו שלשת הגבורים במחנה פלשתים וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער. ומבינה הגמרא שכונת דברי דוד היא, מי ילך אל הסנהדרין, זקני השער, לשאול דבר הלכה, שאין מים אלא תורה. והמשיכה הגמ' ושאלה, מאי קא מיבעיא ליה. אמר רבא אמר רב נחמן, טמון באש קמיעביא ליה, אי כר' יהודה אי כרבנן, ופשטו ליה מאי דפשטו ליה. כלומר, מעשה בא לפי דוד במחנה ששרפו אנשיו גדיש של ישראל, ונצרך לשאול הלכה אם חייבים לשלם כלים הטמונים בתוכו כר' יהודה או פטורים כרבנן.

רב הונא אמר, גדישים דשעורים דישראל הוו דהוו מטמרי פלשתים בהו, וקא מיבעיא ליה מהו להציל עצמו בממון חבירו. פירוש, האם מותר לשרוף את הגדישים כדי להינצל מהפלישתים שמתחבאים בהם, למרות שגוזלים בכך את בעלי הגדישים. שלחו ליה, אסור להציל עצמו בממון חבירו, אבל אתה מלך אתה, ומלך פורץ לעשות לו דרך ואין מוחין בידו.

הגמרא מביאה הסבר נוסף, ששלח דוד לשאול האם מותר לגזול מהגדישים של ישראל על מנת לשלם אחר כך מהגדישים של הפלישתים, ודנה ביישוב הפסוקים עם כל אחד מההסברים. בין השאר, מביאה הגמרא את הכתוב, וייתיצב בתוך החלקה ויצילה, והיינו שדוד לא נתן לשרוף את הגדיש על סמך ההיתר שנתנו הסנהדרין עקב היותו מלך. ע"ש.

עכ"פ, פשטות הגמרא היא, בהיפוך מהסברא הפשוטה, שאסור לאדם להציל עצמו בממון חבירו, ואפי' דוד נהג כן, אע"פ שהוא מלך ומותר לו. וכדרך זו, אכן, פרש רש"י, ויצילה, שלא ישרפוה, הואיל ואסור להציל את עצמו בממון חבירו.

אמנם, התוס' כתבו בהדיא ובקצרה להיפך, מהו להציל עצמו בממון חבירו, איבעיא ליה אי חייב לשלם כשהציל עצמו מפני פקוח נפש. עכ"ל. הרי שכל הנדון נסוב על שאלת התשלומים, אבל פשיטא שאין שום איסור להציל נפשו תוך היזק ממון חבירו. כך דעת התוס' וכפי הסברא הפשוטה שהיזק ממון חבירו ניתן להידחות לעומת פיקוח נפש כפי שכמעט כל דבר נדחה.

בגמרא ביומא, דף פג ע"ב, מובא המעשה הבא, רבי יהודה ורבי יוסי הוו קא אזלי באורחא, אחזיה בולמוס לרבי יהודה, קפחיה לרועה, אכליה לריפתא. אמר ליה רבי יוסי, קפחת את הרועה. כי מטו למתא אחזיה בולמוס לרבי יוסי, אהדרוהו בלגי וצע. אמר ליה רבי יהודה, אני קפחתי את הרועה ואתה קפחת את העיר כולה. ע"ש. היינו שאחזו בולמוס לרבי יהודה, ופרש"י, כפאו ונטל ככר הימנו, מהרועה, ולאחר מכן אחז את רבי יוסי בולמוס וכל בני ההעיר הביאו לו דבש, מיני מתיקה ותבשילים.

על כל פנים, מבואר בגמרא ביומא וברש"י כי רבי יהודה שחש, ככל הנראה, בסכנת נפשות, כפה את הרועה ונטל את ככרו. הרי שרבי יהודה הציל עצמו בממון חבירו, בככר הרועה, שלא כפשטות הגמרא בבבא קמא וכפי שרש"י עצמו פירש שם.

הרי שדברי רש"י טעונים ביאור משני פנים, בגמרא, בסתירת הגמרות, לכאורה, בין האמור בבבא קמא והאמור ביומא, ובסברא, מדוע המציל עצמו בממון חבירו אינו דין פשוט הנגזר מההיתר לעשות דברים רבים ומגוונים במקרה של פיקוח נפש.

ולכאורה בהאי פלוגתא, בדין המציל עצמו בממון חבירו, נחלקו גם האמוראים בגמרא בכתובות. שהנה בברייתא בדף יח ע"ב נחלקו רבי מאיר וחכמים בעדים שאמרו כתב ידנו הוא זה אבל אנוסים היינו מחמת נפשות האם נאמנים, ונאמרו בגמרא כמה דרכים לבאר מחלוקתן. ושנינו שם בגמרא, אמר רב חסדא, קסבר ר' מאיר עדים שאמרו להם חתמו שקר ואל תהרגו יהרגו ואל יחתמו שקר, אמר ליה רבא, השתא אילו אתו קמן לאמלוכי אמרינן להו זילו חתומו ולא תתקטלון, דאמר מר אין לך דבר שעומד בפני פקוח נפש אלא עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים בלבד, השתא דחתמו אמרון ליה אמאי חתמינו. ע"ש. ומשום טענה זו דוחה רבא את דברי רב חסדא ומבאר את מחלוקת התנאים באופן אחר. ולכאורה בהא פליגי, דלרב חסדא אסור לאדם להציל עצמו בממון חבירו, ובכלל זה גם לחתום לשקר על השטר, ורבא פליג עליה וס"ל, כפי שכתבו התוס', שמותר לאדם להציל עצמו בממון חבירו, לחתום לשקר ולעשות כמעט כל דבר, מפני שאין לך דבר שעומד בפני פקוח נפש.

ביישוב הגמרא ביומא, ומה שפרש"י שם, לעומת האמור בב"ק בדרכו של רש"י דאסור לאדם להציל עצמו בממון חבירו, נראה לומר, כי הנה דנה הגמרא בקידושין, דף ח ע"ב, באופן שהיה כלב רץ אחרי אשה לנושכה ואמרה לאיש תן את הכיכר לכלב זה, האם יכול האיש לקדשה בכך, וצד הספק שאינה מקודשת הוא שיכולה לומר לו שמדאורייתא חיובי מיחייבת לאצולן. ע"ש. ואמנם דנו הראשונים האם חייבת לו האשה תשלום עבור הממון שהוציא להצלתה או לא, אך בכל אופן מבואר בזה שצריך להוציא האיש ממון כדי להציל את נפש האשה. וביארו שם הראשונים, דכאשר רואה אדם את חבירו בסכנה, מתחייב בכך במצוות השבת גופו ובתוך כך חייב להצילו אף בממונו. כמו כן גם באופן שבגמרא ביומא, שהרועה ראה את רבי יהודה תחת הבולמוס והיה מחוייב להצילו בממונו. בכה"ג צריך לומר שאף אם הרועה לא הסכים להעמיד את ממונו ופתו להצלת רבי יהודה, גדר החיוב שלו, כיון שהדבר עומד מול עיניו, מוריד את המונע שבעלמא יוצר את האיסור לאדם להציל עצמו בממון חבירו, כך שיכול היה רבי יהודה לכפות את הרועה ולהציל נפשו. בבבא קמא, מנגד, מדובר בדין הכללי, כאשר אין בעל הממון נוכח ורואה, כך שלא חל עליו חיוב הצלת החבר, ונשאר הדין שאסור לזה להציל עצמו בממונו של זה.

בירושלמי, שבת (דף עז ע"א) ועבודה זרה (דף יא ע"א), נאמר, לא סוף דבר שאמר לו הרוג את פלוני, אלא אפילו חמוס את פלוני, גם כן דינו שיהרג ואל יעבור. ע"ש. והנה, הסברא הפשוטה לדין שיהרג ואל יעבור במי שאמרו לו להרוג את פלוני, מבואר בגמרא בסנהדרין (דף עד ע"א), מי ימר דדמא דידך סומך טפי, דילמא דמא דהוא גברא סומך טפי. וצריך להבין כיצד, אם בכלל, סברא זו מוכללת גם למי שאמרו לו חמוס את פלוני. ומתוך סברת הירושלמי נבין גם את סברת פשט הגמרא ורש"י דאין אדם יכול להציל עצמו בממון חבירו.

הא דאין אדם יכול להציל עצמו בנפש חבירו, בנימוק שדמו אינו אדום מדמו של חבירו, ניתן להבין באופן בסיסי בכמה אופנים. בהבנה אחת, פשוטה, נעשה כאן אומדן נזקים. דמו של זה שקול לדמו של זה, ולכן בין אם הלה ירצח את חבירו ובין אם לאו יהא כאן נזק שקול של שפיכת דם. אם כן, אם בכל מקרה הנזק שקול, ישב הלה בבחינת שב ואל תעשה, שכן המקרה שרוי במצב של שקילות ולא ניתן להטותו אקטיבית לכאן או לכאן, וכפועל לוואי ירצח הוא ולא ירצח חבירו. לעומת זאת, אפשר להבין את הדבר באופן נוסף, שכיון שבצד החבר גם כן נשפך דם, אפילו אם דמו לא

היה שקול לדם הרוצח, אין ביכולתו וברשותו של זה לבוא ולפגוע בגופו וברשותו של חברו. במילים אחרות, לדרך הראשונה צריך להיות דם החבר אדום ממש כשל הרוצח, דהיינו שקול, אך לפירוש השני גם בדם פחות אדום, כביכול, לא היה ברשותו של זה לקום ולפגוע ברשותו של זה. ההבנה הראשונה פשוטה ומתבקשת, אך אינה ברת הכללה להיזק ממון. נפש וממון אינם דברים שקולים, כך שיוכל הפוגע לפגוע ברשות חברו הואיל ואצלו הפגיעה היא בנפש ואצל חברו הפגיעה היא בממון. מנגד, לפי ההבנה השנייה, על פניו, כמו שאין ברשות ובזכות הרוצח לקום ולפגוע בנפשו של חברו, כיון שסו"ס יש פגיעה לחברו בכך ואין בזכותו לגרום לפגיעה אצל חברו, הוא הדין שגם בממונו של חברו אין לזה זכות להינצל: